

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## كتاب الحج

الحَجُّ: بِفَتْحِ الْحَاءِ هُوَ الْمُصْدَرُ، وَبِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ جَمِيعًا هُوَ الْإِسْمُ مِنْهُ<sup>(١)</sup>، وَأَصْلُهُ: الْقَصْدُ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَمَلِ أَيْضًا<sup>(٢)</sup>، وَعَلَى الْإِثْنَانِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَأَصْلُ الْعُمْرَةِ: الزِّيَارَةُ<sup>(٣)</sup>.  
وَأَعْلَمُ أَنَّ الْحَجَّ فَرَضَ عَيْنَ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُسْتَطِيعٍ<sup>(٤)</sup>.  
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْعُمْرَةِ:

- (١) أي أنه يُطلق على الأفعال التي تُسمى حَجًّا، فتسمى [الحج، والحجج].  
(٢) والأكثر استعمالاً أنه في القصد، فالعمل يسمى حَجًّا والقصد يسمى حَجًّا.  
(٣) أي الزيارة ليست الله الحرام.

(٤) فهو مجمع عليه في وجوبه في الجملة، فقوله (عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ) خرج بذلك المجنون والصبي، وخرج بقوله (حر) العبد فهو لا يجب عليه أن يحج، ولو حج ما أجزئه عن حجة الإسلام إذا أعتق، وقوله (مسلم) فلا يُطالب به الكفار في الدنيا، وأما أنهم يُعذبون على ترك فروع الشريعة في الآخرة، عذاباً زائداً على عذاب الكفر، فهذه مسألة أخرى والصحيح أنهم يُعذبون، وقد قال ﷺ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) وقد نزلت هذه الآيات في مناظرة نصاري نجران، حين قالوا أنهم مؤمنون أو مسلمون، فأنزل الله هذه الآية فأبوا، فأنزل قوله تعالى (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) ومن هنا كان امتحان الناس بالحج على إسلامهم وقبولهم لهذا الدين.

فالغرض المقصود أن الكافر مكلف بالحج ولكن لا يطلب منه في الدنيا، وهذا هو معنى اشتراط الإسلام، بمعنى أننا لا نلزم الكفار ولا نأذن لهم في الدخول لبيت الله الحرام حتى يتطهروا من الشرك، ولكن هل ياثمون بترك الحج؟ فنعم، وقوله (مستطيع) بنفسه أو بيماله لأن من استطاع بيماله أن يجعل غيره يحج عنه، وإن كان عاجز البدن فهو في نوعٍ من الاستطاعة، والاستطاعة سيأتي الكلام عليها في الزاد والراحلة وشروطها عند الجمهور.

فَقِيلَ: وَاجِبَةٌ، وَقِيلَ: مُسْتَحَبَّةٌ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا وَجُوبُهَا<sup>(١)</sup>.

(١) وهذا هو الصحيح، أن العمرة واجبة على الإنسان مرة في عمره لقول النبي ﷺ في بعض طرق حديث جبريل عليه السلام عندما سأله عن الإسلام قال (وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَحُجُّ، وَتَعْتَمِرُ) (\*) وهو من أصح وأظهر الأدلة على أن العمرة واجب من الواجبات كما أن الحج واجب، ويدل على ذلك أيضاً قول النبي ﷺ "حُجَّ، عَنْ أَبِيكَ، وَاعْتَمِرْ"، (ت) ٩٣٠، (س) ٢٦٢١، (ج) ٢٩٠٦، (حم) ١٦٢٢٩ قال الألباني: صحيح، فأمره أن يعتمر عن أبيه، وإن كان الاستدلال به فيه نظر، ولكنه يتقوى بما قبله، وقال ﷺ (وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) مع أنه يكثر الاستدلال به وهو على أحد الوجوه (وأقيموا الحج والعمرة لله) إن كانت قراءة تفسيرية أو قراءة نُسخت تلاوتها وبقي معناها (وأقيموا) فهو دليل على وجوب العمرة، والجمهور الذين قالوا أن العمرة ليست واجبة، قالوا (أتموا) واجبة لمن شرع فيها، ولا نزاع أن الحج والعمرة إذا أحرم الإنسان بهما وبدأ في هذه المناسك، لم يسعه أن يتركها حتى يتحلل منها، وليست كالنوافل الأخرى، التي يقول الجمهور أن الإنسان إذا قطعها لم يلزمه شيء، كما لو بدأ صوم يوم ثم أفطر، أو بدأ صلاة ركعتين ثم خرج منها، أو نوى صدقة ثم لم يتصدق حتى لو عزلها ولكنه لم يسلمها للفقير، فلو ترك شيء من هذه النوافل بعد الشروع فيه لم يلزمه شيء عند الجمهور، وهو الصحيح، أما الحج والعمرة، فإنه إجماع أنه إذا أحرم بأحد النسكين لزمه أن يتمه.

(\*) قال ابن خزيمة في صحيحه (١٤٣٤/٢): [بَابُ ذِكْرِ الْيَاسَنِ أَنَّ الْعُمْرَةَ فَرَضُ وَأَنَّهَا مِنَ الْإِسْلَامِ كَالْحَجِّ سَوَاءً لَا أَنَّهَا تَطَوُّعٌ غَيْرُ فَرِيضَةٍ عَلَى مَا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ] ٣٠٦٥ - ثنا يونس بن واضح الهاشمي، ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن يحيى بن يعمر، فذكر حديث ابن عمر عن النبي ﷺ في سؤال جبريل إياه عن الإسلام، فقال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وأن تسم الوضوء، وتصوم رمضان". قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: "نعم". قال: صدقت. ٣٠٦٦ - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما، فمن زاد بعد ذلك خير وتطوع.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ فِي عُمْرِ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً<sup>(١)</sup>:

- إِلَّا أَنْ يَنْذِرَ فَيَجِبَ الْوَفَاءُ بِالنَّذْرِ بِشَرْطِهِ<sup>(٢)</sup>.

- وَإِلَّا إِذَا دَخَلَ مَكَّةً أَوْ حَرَمَهَا لِحَاجَةٍ لَا تَتَكَرَّرُ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ وَنَحْوَهُمَا، فَفِي وَجُوبِ الْإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ خِلَافَ لِلْعُلَمَاءِ وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ: أَصَحُّهُمَا: اسْتِحْبَابُهُ. وَالثَّانِي وَجُوبُهُ<sup>(٣)</sup>.

٣٠٦٧- ثَنَا الْأَشْجُ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَيْسَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَاجِبَةٌ.

٣٠٦٨- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ يُدَلُّ عَلَى تَوْهِينِ خَبَرِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوْاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: "لَا. إِنْ تَعْتَمَرَ فَهُوَ أَفْضَلُ".

..... فَلَوْ كَانَ جَابِرٌ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي الْعُمْرَةِ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لَمَا خَالَفَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ، وَفِي خَبَرِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الضَّبِّيِّ بْنِ مَعْبِدٍ فِي قِصَّةِ عُمَرَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْعُمْرَةَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [انتهى].

(١) لحديث ابن عباس، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ" فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ كُلُّ عَامٍ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، فَقَالَ: "لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجِبَتْ، ثُمَّ إِذَا لَا تَسْمَعُونَ، وَلَا تُطِيعُونَ، وَلَكِنَّهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ"، (س) ٢٦٢٠ [قال الألباني]: صحيح، فمفهوم المخالفة أنه لم يقل نعم ولم يجب ذلك بأن تكون في كل عام، والعمره تابعة للحج في ذلك، وقوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) فمن حج مرة، فقد أدى هذا المطلق وأدى ما أمر به، والإجماع بعد الكتاب والسنة دليل على الوجوب مرة واحدة.

(٢) أي إذا جعل ذلك نذراً مطلقاً أو نذراً معلقاً يجب أن يفى به بشرطه من الاستطاعة والقدرة حتى يؤدي ما نذر.

(٣) وهو قول مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد فيمن دخل من الحل إلى الحرم، فهذه التي فيها خلاف ويلزمه أن يُحرم، وقالوا أن هذا من معنى الأرض الحرام، فكلمة "حرم مكة" قالوا من معناها أنه لا يجوز أن يدخل مكة من الحل إلى الحرم إلا مُحَرَّمًا، ومفهوم كلام الإمام النووي وهو كذلك أن صاحب الحاجة المتكررة لا يلزمه اتفاقاً كالحطاب والحشاش وفي زماننا كالسائق الذي يعمل مثلاً بين مكة وجدة

بَشَرَطِ إِلَّا يَدْخُلَ لِقِتَالٍ<sup>(١)</sup> وَلَا خَائِفًا مِنْ ظُهُورِهِ وَبُرُوزِهِ<sup>(٢)</sup>.

ونحو ذلك ممن تتكرر حاجته، لكن إنسان دخل وهو لا يريد الحج والعمرة وإنما يدخل مكة لحاجة، يدخل الأرض الحرام من الحل إلى الحرم لحاجة، وهي ليست حاجة متكررة، فعلى سبيل المثال: ذهب ليستقبل رجلاً في جلة ثم دخل مكة، أو ذهب يزور رجلاً في الحل ثم رجع إلى الحرم، دخل يزور رجلاً في الحرم، كرّج مقيم في جلة وقريبه في مكة فذهب ليزوره، فهذا هو صاحب الحاجة التي لا تتكرر، فليست حاجة متكررة يومياً، فهل يلزمه أن يحرم؟ قول للشافعي مرجوح عند الشافعية، ولكنه الراجح عند مالك وأبي حنيفة ورواية عند أحمد أنه يلزمه الإحرام، وهذا هو قول الجمهور، ولا نزاع أنه مستحب، بمعنى أن أقل أحواله الاستحباب، فعلى سبيل المثال: الأتيسيس يسير به من خارج التنعيم ويرجع، والتنعيم أدنى الحل، فلا نزاع أنه يستحب له أن يحرم بعمرة، أو آخر ذهب يحجز في الجلة للطائفة ويرجع، فلا نزاع أنه يستحب له أن يحرم بحجة أو بعمرة، فإذا كان في وقت الحج يحرم بحج، فالخلاف في الوجوب والوجوب قول الجمهور والراجح من جهة الدليل عدم الوجوب، لقول النبي ﷺ في المواقيت (فَهِنَّ هُنَّ وَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) مسلم، فقوله (مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) مفهوم المخالفة فيها أنه من لم يريد الحج ولا العمرة لم يلزمه الإحرام من هذه المواقيت. ومن كان منزله دون الميقات فقال (فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أُنْشَأَ) البخاري، فقوله (أُنْشَأَ) تدل على لزوم الإرادة، فمن دخل مكة من غير إرادة الحج والعمرة على مفهوم الحديث لا يلزم أن يحرم، ثم إن قولهم أن هذا من معنى الأرض الحرام هو يحتاج إلى دليل، فإن النبي ﷺ يبين معنى أن مكة حرم وأن المدينة حرم فقال (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَاتِيَّهَا لَا يَقْطَعُ عِضَاهُمَا وَلَا يَصَادُ صَيْدُهَا) مسلم، وفي رواية (فَلَا يَنْقَرُ صَيْدُهَا وَلَا يَحْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمَشِيدٍ وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ) مسلم، ولم يبين ﷺ أن من معنى ذلك لزوم الإحرام إذا دخل هذه الأرض، لكن كما ذكرنا لا نزاع في الاستحباب، فالكل متفق على أن أقل الدرجات أنه يستحب أن يدخل محرماً بحج أو عمرة.

(١) بمعنى أنه لو دخل لقتال مشروع جاز أن يدخل بغير إحرام ولم يلزمه لأن النبي ﷺ دخل مكة دخلها بغير إحرام عندما دخلها فاتحاً.

(٢) كإنسان يفر من ظالم، فلو ظهر إحرامه، فسوف يُعرف ويبرز فيؤخذ، فجاز له أن يدخل بغير إحرام.



وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْحَجِّ هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي؟  
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَطَائِفَةٌ: هُوَ عَلَى التَّرَاخِي، إِلَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى حَالٍ يُظَنَّ فَوَاتَهُ لَوْ  
أَخَّرَهُ عَنْهَا<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَآخَرُونَ<sup>(٢)</sup>: هُوَ عَلَى الْفَوْرِ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) كحالة مرضية فتوقع زيادتها وأخبره الأطباء بذلك وأنه ربما يعجز بعد ذلك، فهذه السنة التي أخبروه فيها أنه بعد ذلك سيعجز لزمه أن يحج، لكن عندهم "على التراخي" أنه ينوي أن يحج قبل أن يموت.  
(٢) وهذا قول عند أحمد، فله القولين أيضاً.

(٣) وهذا ترجيح ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ والصحيح إن شاء الله من جهة الدليل قول الشافعي والذي هو خلاف قول الجمهور، ومعنى "على الفور" أن من ملك زاداً وراحلة واستوفى شروط وجوب الحج في عام من الأعوام، لزمه أن يحج من عامه ذلك، هذا معنى وجوبه على الفور، ومن قال يجب على التراخي قال يسعه أن يؤخره لعام آتي أو بعد أعوام، طالما أن نيته أن يحج قبل أن يموت، وقد قلنا أن هذا هو الراجح لأن النبي ﷺ أنزل الله عَلَيْهِ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) في شأن عمرة الحديبية في سنة ست، وكما ذكرنا أن هناك قراءة (وأقيموا) وهذه القراءة كما ذكرنا قراءة تفسيرية أو نُسخت تلاوتها وبقي حكمها وهو الأمر بالإقامة وقد نزل وجوب الحج في ذلك.

القول الثاني أن الحج فرض سنة تسع من الهجرة في قديم وفد نصارى نجران، فهذه من الحُجج التي قالوا أنه يجب على الفور، والصحيح أنه لا يدل على ذلك، فلو حتى سلمنا أنه نزل في سنة تسع، فلم يجب النبي ﷺ سنة تسع وإنما حج سنة عشر، فقالوا لم يجب لأنه كان هناك مانع وهو وجود المشركين بمكة ومن يطوف عُرْيَانًا، والصحيح أنه ليس بمانع، فإنه لو كان الحج وجب لما امتنع النبي ﷺ لأن الحج كان مشروعاً بلا نزاع بدليل أن النبي ﷺ أمر أبا بكر أن يحج سنة تسع بالناس، فليس هذا بدليل ظاهر.  
أما من زعم أنه فرض سنة عشر، فلم يأتي بدليل على أن ذلك كان فرض الحج.

فالذي يظهر والله أعلم أنه فرض قبل ذلك، وأظهره أنه فرض سنة ست كما هو رأي الجمهور، فيكون دليلاً على وجوبه على التراخي، وأن الرسول ﷺ تركه ثمانٍ وسنة تسع، ولو كان واجباً على الفور لحج من عامه ذلك، فإن وجود المشركين لا يمنع من الحج، وليس شرطاً في صحة الحج غياب المشركين، ولم نقل سنة سبع لأن مكة وقتها لم تكن فتحت، فلم يكن النبي ﷺ يتمكن من أن يحج عام سبع، لكن

١ - باب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ وَيَبَيَّنُ تَحْرِيمَ الطَّيِّبِ عَلَيْهِ.  
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ  
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا  
 السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرَاسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ  
 مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرُسُ». [البراس: جمع البرنس وهو  
 كل ثوب رأسه منه ملتصق به من أذراعه، الورس: نبات يستخدم لتلوين الحرير].  
 وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا  
 سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ «لَا  
 يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقُمِصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنَاسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا  
 الْخَفَيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».  
 وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ  
 قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ  
 فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

مكة فتحت سنة ثمان في رمضان وترك النبي ﷺ مكة في ذي القعدة وبينه وبين الحج أيام أو أقل من شهر  
 بعد غزوة حنين، وبعد مدة مما جرى بعدها من قسم الغنائم، ثم إسلام هوازن وإرجاع الأمور إليهم، إلى  
 أن دخل في ذي القعدة واعتمر عمرة الجعرانة، ثم رجع إلى المدينة وهذا بعد فتح مكة سنة ثمان فدل ذلك  
 على وجوبه على التراخي؛ ولا نزاع في استحباب التعجيل، وأنه عليه أن يبادر إلى الحج ما أمكن، وهو من  
 أعظم العبادات وأفضلها، فلا ينبغي أن يؤخر الإنسان هذه العبادة خشية أن يعجز أو يُمنع أو يفقد ماله أو  
 راحته، فيحرم من هذا الخير العظيم، لكن الجمهور يقول بوجوبه على الفور، والاحتياط يقتضي مراعاة  
 ذلك الخلاف، فعلى الأقل الاحتياط يقتضي أن يبادر الإنسان إلى الحج ما أمكنه إلى ذلك سبيلاً.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ «السَّرَّاءُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخِفَانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ». يَعْنِي الْمُحْرَمَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ<sup>9</sup> قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بَعْرَفَاتٍ. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ<sup>9</sup> وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشِيمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بَعْرَفَاتٍ. غَيْرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ.

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَّاءً».

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِالْجَعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلْقٌ - أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ - فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي قَالَ وَأَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيُ فَسَرَّ بَثُوبٌ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ - قَالَ - فَقَالَ أَيْسُرُكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ فَتَنَظَّرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ - قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ - كَغَطِيطِ الْبَكْرِ - قَالَ - فَلَمَّا سُرِّي عَنْهُ قَالَ «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ - أَوْ قَالَ أَثَرَ الْخَلْقِ - وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ»<sup>(١)</sup>.

(١) بمعنى أن يلتزم بمحظورات الإحرام ويلتزم بما يجوز وما لا يجوز.

[البكر: الفتى من الإبل؛ الخلق: طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب تغلب عليه الحمرة والصفرة؛ الغطيط: الصوت الذي يخرج من نفس النائم].

وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ مَقْطَعَاتٌ - يَعْنِي جُبَّةٌ - وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ<sup>(١)</sup> بِالْخَلْقِ فَقَالَ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَى هَذَا وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلْقِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ». قَالَ أَنْزَعُ عَنِّْي هَذِهِ الثِّيَابَ وَأَغْسِلْ عَنِّي هَذَا الْخَلْقَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ».

[الخلق: طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب تغلب عليه الحمرة والصفرة؛ المتضمخ: المدهن؛ المقطعات: جمع المقطعة وهي الثياب التي فصلت على البدن أولاً ثم خيطة].

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ - وَالْفُظْ لَهُ - أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أَظْلَبَ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ صُوفٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمِّخَ بِطِيبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ تَعَالٍ. فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ مُحَمَّرُ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً ثُمَّ سَرَى عَنْهُ فَقَالَ «أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ أَنْفًا». فَالْتَمَسَ الرَّجُلُ فَجِئَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بَكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ».

(١) أي متلطخ.

وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعُمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ  
بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يَحْدُثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْجَعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ  
وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى. فَقَالَ «انزعُ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ  
عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعُهُ فِي عُمْرَتِكَ».

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا رِبَاحُ بْنُ أَبِي  
مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  
فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خَلْقٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَفْعَلُ فَسَكَتَ  
عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ وَكَانَ عُمْرُ سِتْرِهِ إِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ يُظْلَهُ فَقُلْتُ لِعُمَرَ ﷺ إِنِّي أَحِبُّ إِذَا أَنْزَلَ  
عَلَيْهِ الْوَحْيُ أَنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ. فَلَمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ خَمْرَهُ عُمَرُ ﷺ بِالثَّوْبِ فَجَسَّتْ  
فَادْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا سَرَى عَنْهُ قَالَ «أَيْنَ السَّائِلُ إِنَّمَا عَنْ الْعُمْرَةِ».  
فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ «انزعُ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلْقِ الَّذِي بِكَ وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ  
فَاعِلًا فِي حَجِّكَ». [الخلوق: طيب مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب تغلب عليه  
الحمرة والصفرة؛ خمر: غطى].

قَوْلُهُ ﷺ وَقَدْ سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ: (لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعِمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا  
الْبُرَانِسَ وَلَا الْحِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ  
وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرَسُ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا مِنْ بَدِيعِ الْكَلَامِ وَجَزَلُهُ؛ فَإِنَّهُ ﷺ سُئِلَ عَمَّا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ: لَا يَلْبَسُ  
كَذَا وَكَذَا، فَحَصَلَ فِي الْجَوَابِ أَنَّهُ لَا يَلْبَسُ الْمَذْكُورَاتِ، وَيَلْبَسُ مَا سِوَى ذَلِكَ، وَكَانَ

التَّصْرِيحُ بِمَا لَا يُلبَسُ أَوَّلَى؛ لِأَنَّهُ مُنْحَصَرٌ، وَأَمَّا الْمَلْبُوسُ الْجَائِزُ لِلْمُحْرِمِ فَغَيْرُ مُنْحَصَرٍ فَضَبِطَ الْجَمِيعَ بِقَوْلِهِ ﷺ: (لَا يَلْبَسُ كَذَا وَكَذَا) يَعْنِي: وَيَلْبَسُ مَا سِوَاهُ<sup>(١)</sup>.  
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ.  
وَأَنَّهُ نَبَّهَ بِالْقَمِيصِ<sup>(٢)</sup> وَالسَّرَاوِيلِ<sup>(٣)</sup> عَلَى جَمِيعِ مَا فِي مَعْنَاهُمَا، وَهُوَ مَا كَانَ مُحِيطًا<sup>(٤)</sup> أَوْ مُحِيطًا مَعْمُولًا عَلَى قَدَرِ الْبَدَنِ<sup>(٥)</sup> أَوْ قَدَرِ عُضْوٍ مِنْهُ،

(١) بمفهوم المخالفة، وهذا من أدلة العمل بالمفهوم، فقوله "لا يلبس كذا" دليل على أنه يلبس ما سوى ذلك.

(٢) وهو كل ثوب له رأس وكُمان، سواء كانت الأكمام قصيرة أو طويلة.

(٣) وهو ما له رجلان.

(٤) فسر به بأنه [مُحِيطًا مَعْمُولًا عَلَى قَدَرِ الْبَدَنِ].

(٥) فليس كما يظن كثير من الناس أنه مُحِيطٌ أي فيه خيط، فإن كل الثياب عبارة عن خيوط، ولكن المُحِيط هو ما كان مفصلاً على قدر البدن أو قدر عضو منه، حتى لو جعله بالكباسين أو الدبابيس، فقد جعله قميصاً، وإذا جعل للإزار رجلين بأن دبس ما بين رجله بدبابيس بحيث صار للإزار رجلان، فإنه بذلك صار مُحِيطاً، ولو تردى بالقميص، فيأتي به يضعه على أكتافه من غير أن يدخل رأسه ويده، فقد أجزئه ذلك ولا يحرم عليه ويكون محرماً فيه، فقد تجد الناس تتكلف فيأتي بالحزام الذي يلبسه حول رأسه ويجعله بكباسين، ويسألون عن النعل إذا كان فيه خياطة، وهو نعل أصلاً لا يغطي الكعيبين، فلا بأس بما فيه خيوط، فالذي يمنع منه ما كان قد فصل على قدر العضو، ولذلك تقول النبي ﷺ لم يقل المحيط ولا المحيط، لكن هذه الكلمة حصل سوء الفهم منها بسبب تغيير لفظ كلام النبي ﷺ، فكلامه ﷺ واضح وحده ما لا يلبسه المحرم، فلما قالوا كلمة "المحيط" اعتقد الناس أنه الذي فيه الخيوط، لذلك تكلفوا كما ذكرنا مسألة الكباسين، والبعض بسبب ذلك، يستعمل الدبابيس، فيجعلها مُحِيطاً ويظن أن ذلك جائز لكونه ليس بالمحيط وهو قد صار مُحِيطاً، فالآن كثير من الملابس صارت بالكباسين أو بسستة، فلو أنها بسستة وكباسين بحيث تكون لها كُم أو رجل أو رأس فقد صار مُحِيطاً، وصار مما لا يجوز، قياساً على القميص والسراويل والعمامة.



كَالْجَوْشَنِ<sup>(١)</sup> وَالتُّبَّانِ<sup>(٢)</sup> وَالْقُفَّازَ وَغَيْرَهَا.  
وَنَبَّهَ ﷺ بِالْعِمَائِمِ<sup>(٣)</sup> وَالْبِرَانِسِ<sup>(٤)</sup> عَلَى كُلِّ سَاتِرٍ لِلرَّأْسِ مَخِيطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، حَتَّى الْعِصَابَةِ<sup>(٥)</sup> فَإِنَّهَا حَرَامٌ، فَإِنْ اِحْتَجَّ إِلَيْهَا لِشَجَّةٍ أَوْ صُدَاعٍ أَوْ غَيْرِهَا شَدَّهَا وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ<sup>(٦)</sup>.  
وَنَبَّهَ ﷺ بِالْخِفَافِ<sup>(٧)</sup> عَلَى كُلِّ سَاتِرٍ لِلرَّجْلِ مِنْ مَدَاسٍ وَجُمُجُمٍ وَجَوَرَبٍ وَغَيْرِهَا<sup>(٨)</sup>، وَهَذَا كُلُّهُ حُكْمُ الرِّجَالِ.  
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُحَاجُّهَا سِتْرٌ جَمِيعُ بَدَنِهَا بِكُلِّ سَاتِرٍ مِنْ مَخِيطٍ وَغَيْرِهِ<sup>(٩)</sup>، إِلَّا سِتْرَ وَجْهِهَا فَإِنَّهُ حَرَامٌ بِكُلِّ سَاتِرٍ<sup>(١٠)</sup>، وَفِي سِتْرِ يَدَيْهَا بِالْقُفَّازَيْنِ خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ، وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ:

- 
- (١) الجوشن: ما عَرَضَ من وسط الصدر (كتاب العين للخليل بن أحمد).  
(٢) التبان وهو السروال القصير، والقفاز وهو ما يُلبس في اليد.  
(٣) العمامة هو ما يُلف على الرأس.  
(٤) هو كل ثوب رأسه منه، أي له غطاء للرأس ملتصق به.  
(٥) وهو أن يربط رأسه بقطعة قماش.  
(٦) لأن ارتكاب محظورات الإحرام بعذر يوجب الفدية، بناء على حديث كعب بن عجرة (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).  
(٧) النعال التي تُغطي الكعنين ومثلها الجوارب، أو الجوارب منها، والأصل في الخفاف أنها من الجلد، وأما الجوارب فهي خفاف من صوف أو من غيره.  
(٨) أي كل ما يُلبس ساترًا للرجل، ولذلك اللغائف، لو أن أحداً لف رجله بلغائف إلى أن تجاوزت الكعنين فهي مثل الحُتف، والجورب كذلك.  
(٩) أي مما فصل على قدر الأعضاء ومما لم يفصل كثوب تُلف به كملائة.  
(١٠) كان ينبغي أن ينقل الخلاف في ستر الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة، والجمهور على أنه لا يجوز لها أن تستر وجهها، والصحيح جواز أن تستره لحاجة، كأن تكون بين الرجال، فيُشرع أن تستره من غير النقاب، لأن النبي ﷺ قال (وَلَا تَتَّقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ) البخاري، فالذي حُرِّمَ عليها هو البرقع الذي فصل على قدر الوجه، فهو جعل لستر الوجه، فالتقاب لا يجوز للمحرمة، لكن تستر

أَصَحَّهْمَا: تَحْرِيمُهُ<sup>(١)</sup>.

وَبَنَةُ ﷺ بِالْوُزْسِ وَالزَّعْفَرَانِ<sup>(٢)</sup> عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُمَا، وَهُوَ الطَّيْبُ، فَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَمِيعًا فِي الْإِحْرَامِ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الطَّيْبِ، وَالْمُرَادُ مَا يُقْصَدُ بِهِ الطَّيْبُ، وَأَمَّا الْفَوَاكِهَ كَالْأُتْرُجِّ وَالتُّفَاحِ وَأَزْهَارِ الْبَرَارِيِّ كَالشَّيْحِ وَالْقَيْصُومِ وَنَحْوَهُمَا، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْصَدُ لِلطَّيْبِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ اللَّبَاسِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَلِبَاسِهِ الْإِزَارَ وَالرِّدَاءَ: أَنْ يَبْعُدَ عَنِ التَّرَفِّهِ وَيَتَّصِفَ بِصِفَةِ الْخَاشِعِ الدَّلِيلِ؛ وَلِيَتَذَكَّرَ أَنَّهُ مُحْرِمٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَيَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى كَثْرَةِ أَذْكَارِهِ، وَأَبْلَغَ فِي مُرَاقَبَتِهِ وَصِيَانَتِهِ لِعِبَادَتِهِ، وَامْتِنَاعِهِ مِنْ إِرْتِكَابِ الْمُخْطَوَّاتِ؛ وَلِيَتَذَكَّرَ بِهِ الْمَوْتَ وَلِبَاسِ الْأَكْفَانِ، وَيَتَذَكَّرَ الْبَعْثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالنَّاسَ حُفَاةَ عُرَاةٍ مُهْطِعِينَ<sup>(٣)</sup> إِلَى الدَّاعِي.

وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الطَّيْبِ وَالنِّسَاءِ<sup>(٤)</sup>: أَنْ يَبْعُدَ عَنِ التَّرَفِّهِ وَزِينَةِ الدُّنْيَا وَمَلَازِمِهَا، وَيَجْتَمِعَ هَمُّهُ لِمَقَاصِدِ الْآخِرَةِ.

وَجْهَهَا بِخِمَارِهَا، فَتُغْطَى وَجْهَهَا بِشَوْبِهَا كَمَا فَعَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذَا مَرَّ بِهَا رَجَالٌ أَوْ كَانَتْ وَسْطَ الرِّجَالِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ بَعِيلَةً عَنْهُمْ، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَكْشِفَ الْوَجْهَ.

الْيَشَّةُ الْأَقْرَبُ عِنْدِي أَنَّهَا كَالنَّقَابِ لِأَنَّهَا مَفْصَلَةٌ لِأَجْلِ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ، فَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْدِلُ الْخِمَارَ، أَوْ تَأْخُذُ طَرَفَهُ وَتُغْطِي بِهِ وَجْهَهَا إِلَى أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَتُرَدَّهُ.

(١) فَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَسْتَرِيَ يَدَيْهَا بِالْقَفَازِينَ، بَلْ تَسْتَرِي يَدَيْهَا بِكُمِهَا، فَتَجْعَلَ الْكُمَ طَوِيلًا وَتُدْخِلَ يَدَهَا فِيهِ، إِذَا مَرَّ بِهَا الرِّجَالُ، وَإِذَا لَمْ يَمْرُ الرِّجَالُ تَكْشِفُ يَدَهَا، أَوْ أَنْ تَجْعَلَ يَدَهَا تَحْتَ خِمَارِهَا أَوْ فِي جَيْبِهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَرِيَ يَدَيْهَا، لَكِنْ لَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ.

(٢) هُمُ نَبْتَانِ ذَوِي رَائِحَةٍ طَيِّبَةٍ.

(٣) أَيُّ مُسْرِعِينَ.

(٤) وَالنِّسَاءُ: أَيُّ مَعَاشِرَةِ النِّسَاءِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخَفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)، وَذَكَرَ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ: (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خَفَيْنِ) وَلَمْ يَذْكُرْ قَطْعَهُمَا.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ:

فَقَالَ أَحْمَدُ: يَجُوزُ لُبْسُ الْخَفَيْنِ بِحَاهُمَا<sup>(١)</sup>، وَلَا يَجِبُ قَطْعُهُمَا؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ<sup>(٢)</sup>، وَكَانَ أَصْحَابُهُ<sup>(٣)</sup> يَزْعُمُونَ نَسْخَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُصَرِّحِ بِقَطْعِهِمَا<sup>(٤)</sup>، وَزَعَمُوا<sup>(٥)</sup> أَنَّ قَطْعَهُمَا إِضَاعَةٌ مَالٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: لَا يَجُوزُ لُبْسُهُمَا إِلَّا بَعْدَ قَطْعِهِمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ<sup>(٦)</sup>؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ<sup>(٧)</sup>، قَالُوا: وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ مُطْلَقَانِ، فَيَجِبُ حَمْلُهُمَا عَلَى الْمُقْطُوعَيْنِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَالزِّيَادَةُ مِنَ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ.

(١) أي من لم يجد النعلين يجوز لبس الخفين.

(٢) خصوصاً في رواية ابن عباس لم يذكر (وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ).

(٣) أي أصحاب أحمد.

(٤) لأن حديث ابن عباس صرح فيه بأن النبي ﷺ كان يخطب بعرفات، أي تضيق وقت الإحرام جداً حتى من أتى من الآفاق مما لا يعلم، فعند ذلك لم يبين النبي ﷺ قطع الخفين حتى يكونا أسفل من الكعبين، وقالوا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فصار هذا الحديث ناسخاً.

(٥) أي الحنابلة.

(٦) وهما العظمتان النابتان عند ملتقى القدم من الناحيتين، فيقطعها حتى يشبه الحذاء المعتاد وهو عبارة عن خف مقطوع.

(٧) لأن النبي ﷺ قال في حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخَفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ).

وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ إِضَاعَةٌ مَالٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْإِضَاعَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِيمَا نُبَيِّ عَنْهُ، وَأَمَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فَلَيْسَ بِإِضَاعَةٍ، بَلْ حَقٌّ يَجِبُ الْإِذْعَانُ لَهُ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا من جهة الدليل أقوى لأن اللجوء إلى النسخ مع إمكان الجمع، ليس بالمسلك الراجح، إنما يقال بالنسخ إذا تعارض الحديثان ولم يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ، هنا التاريخ معلوم ولكن ليس بكافٍ لأنه يمكن الجمع بينهما، مع أن علم التاريخ فيه احتمال، لأن حديث ابن عمر، نحن لا ندري متى قاله، فلربما قاله في نفس المقام ولم يسمعه ابن عباس ولم يسمعه جابر، وكما ذكر أن زيادة الثقة مقبولة، وخصوصاً أن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مع الزحام وصغر سنه في ذلك الوقت، وأما حديث جابر ليس فيه تصريح بالتاريخ، أما حديث ابن عباس فقد صرح في بعض الروايات أنه يخطب بعرفات، فدل ذلك على تأخر هذا الأمر، ولكن يمكن أن يكون حديث ابن عمر بعده فنعمة أو معه فنعمة، ومن هنا نقول أن من جهة الدليل أن هذا مطلق وهذا مقيد وقد وردا على حكم واحد وسبب واحد، فيجب حمل المطلق على المقيد عند عامة أهل العلم.

المطلق كلام ورد بدون قيود كقوله (فليس الخفين) من غير أن يقيد بشيء، فلما أراد أن يقيد قال (وليقطعها) فلا بد وأن يكون خفاً مقطوعاً؛ وقال (فأشهدوا عليهن أربعة منكم) ولم يقل ذوي عدل، وآية أخرى قال (وأشهدوا ذوي عدل منكم).

فالمطلق والمقيد يردان على ثلاث أنواع:

النوع الأول يختلف الحكم واختلاف السبب، فلا نزاع أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لأن كل واح منهما له قيده الخاص به، كصيام شهرين متتابعين، وتفرقة الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا أمر بالتفريق وهذا أمر بالتتابع، فكفارة القتل الخطأ أو كفارة الظهار أو كفارة الفطر عمداً في رمضان هي التي وجب فيها صيام شهرين متتابعين إن لم يجد عتق رقبة، والذي أوجب صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع هو الاعتمار والتمتع في أشهر الحج ولم يجد الهدي، فاختلاف الحكم واختلاف السبب، فلا حمل للمطلق على المقيد.

النوع الثاني أن يختلف السبب ويتفق الحكم: فهذا يختلف فيه العلماء، فمنهم من قال يُحمل المطلق على المقيد، ومنهم من قال لا يُحمل إلا إذا كان القياس يقتضي ذلك، مثل اشتراط العدالة في الشهود وإن كان هذا لا يكاد يختلف فيه، ففي موطن قال (وأشهدوا ذوي عدل منكم) وقال في موطن (مَنْ تَرَضَوْنَ مِنْ

ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي لَابِسِ الْحَقَّيْنِ لِعَدَمِ النَّعْلَيْنِ، هَلْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ أَمْ لَا؟  
فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُمَا: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ فِدْيَةٌ لَبَيَّنَّا ﷺ.

الشُّهَدَاءُ) وقال في الزنى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) ولم يقل ذوي عدل، لكنه معلوم، فالبعض يقول: يُحْمَلُ المطلق على المقيد، والبعض يقول هو في الحقيقة الحكم واحد والسبب مختلف لكن هذا من باب القياس، وهذا هو الصحيح من جهة الدليل، ومثال آخر يُمثل به لهذا كثيراً: تحرير رقبة، ففي كفارة القتل قال (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقِيَّةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) وفي كفارة الظهار قال (فَتَحْرِيرُ رَقِيَّةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) فالقياس فيه محتمل، وإلا ففي المثال الأول لا يختلفون أن شهود الزنى لا بد وأن يكونوا عدولاً، لأن القياس يقتضي ذلك بقوة، أما هنا فالقياس فيه احتمال، فلماذا هنا اطلقت الرقبة فهل تُجزىء رقبة كافرة في الظهار، أم يجب أن تكون مؤمنة ككفارة القتل؟ ومن صحح القياس هنا قال من أفسد على الأمة واحداً منهم لزمه أن يعوضهم بدلاً منه واحداً آخر، فقال أن هذا المعنى موجود في الظهار، بأنه يحتاج إلى تقوية المجتمع المسلم بما أوهم من الكلام المنكر، فيكون رقبة مؤمنة وليس رقبة كافرة، ومنافع الرقبة المؤمنة للمسلمين غير الرقبة الكافرة، فيفرق بين الرقبة المؤمنة والكافرة من جهة المعنى فيقيس عليها في تلك الحال.

النوع الثالث من حمل المطلق على المقيد: وهو في مثل هذا الموطن وهو أن يكون الحكم والسبب متفقان، فحديث قال بقاء وأخر لم يذكر القيد، الحكم واحد وهو لبس الخف لمن لم يجد النعل وورد في موطن (فليقطعهما) وفي موطن بدون ذكر ذلك، فعند عامتهم الصحيح أنه يُحْمَلُ المطلق على المقيد.

والذي جعل الإمام أحمد في هذا الموطن يقول بالنسخ ويرجح حديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، مع أنه يقول بحمل المطلق على المقيد، وذلك لتوهم التأخر في التاريخ وأن هذا في مقام التعليم حيث يوجد الجاهل الذي إذا لم يبين له في هذا المقام، لم يعرف الحكم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ الصحيح أنه يمكن أن النبي ﷺ يَبَيِّنُ ذلك في هذا الموطن، وهذه واقعة عين حين قال (سمعه يخطب بعرفات) ففي هذا الموطن هل لم يقل أي كلام آخر، وقد يكون قالها حين سُئِلَ، ويكون حديث ابن عمر كان أثبت وأكثر سماعاً، وكما ذكرنا مع احتمال أن حديث ابن عمر قبل حديث ابن عباس، يستقط الاستدلال بهذا والله أعلى وأعلم، ولذلك قول الجمهور هو الصحيح.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ كَمَا إِذَا اخْتَجَّ إِلَى حَلْقِ الرَّأْسِ يَحْلِقُهُ وَيَقْدِي<sup>(١)</sup>.  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّغْفَرَانُ وَلَا الْوَرَسُ)  
أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ لِبَاسِهِمَا لِكَوْنِهِمَا طَيِّبًا، وَأَلْحَقُوا بِهِمَا جَمِيعَ أَنْوَاعِ مَا يُقْصَدُ بِهِ الطَّيِّبُ.  
وَسَبَبُ تَحْرِيمِ الطَّيِّبِ أَنَّهُ دَاعِيَةٌ إِلَى الْجَمَاعِ؛ وَلِأَنَّهُ يُنَافِي تَذَلُّلَ الْحَاجِّ، فَإِنَّ الْحَاجَّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ، وَسَوَاءٌ  
فِي تَحْرِيمِ الطَّيِّبِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَكَذَا جَمِيعُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ سِوَى اللَّبَاسِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ.  
وَمُحَرَّمَاتُ الْإِحْرَامِ سَبْعَةٌ:

[اللَّبَاسُ بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ، وَالطَّيِّبُ، وَإِزَالَةُ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ، وَدَهْنُ الرَّأْسِ  
وَاللَّحْيَةِ، وَعَقْدُ النِّكَاحِ وَالْجَمَاعِ<sup>(٢)</sup>، وَسَائِرُ الْإِسْتِمْتَاعِ حَتَّى الْإِسْتِمْنَاءِ<sup>(٣)</sup>،  
وَالسَّابِعُ: إِثْلَافُ الصَّيْدِ]. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَإِذَا تَطَيَّبَ أَوْ لَبَسَ مَا نُهِى عَنْهُ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ إِنْ كَانَ عَامِدًا بِالْإِجْمَاعِ.  
وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَلَا فِدْيَةَ عِنْدَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ<sup>(٤)</sup>.  
وَأَوْجَبَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ.

وَلَا يَجْزِمُ الْمُعْصِفَرُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ<sup>(٥)</sup>.

(١) والصحيح أن هذا مما لا فدية فيه لأن النبي ﷺ لم يسيئه.

(٢) وهو أن يباشر العقد بنفسه أو موكلًا عن غيره، والجماع مع أهله أو ملك يمينه.

(٣) فإنه أيضاً محرم باتفاق.

(٤) وهذا هو الصحيح لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، فالناسي والجاهل لا فدية عليهما.

(٥) والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، والصحيح أنه منهي عنه مطلقاً للرجال أما النساء فيجوز  
أن تلبس المعصفر، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يدل على تحريم المعصفر على الرجال،  
فعن عبد الله بن عمرو قال رأى النبي ﷺ على ثوبين معصفرين فقال «أَمَلَكَ أَمَرْتُكَ بِهَذَا». قُلْتُ  
أَغْسِلُهُمَا. قَالَ «بَلْ أَحَرِّقُهُمَا» (مسلم)، فهذا الثوب المصبوغ بالعصفر وليس الذي لونه أحمر، فليس كل



وَحَرَّمَهُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجَعَلَاهُ طَيِّبًا، وَأَوْجَبَا فِيهِ الْفِدْيَةَ.  
وَيُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ لُبْسُ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِغَيْرِ طَيِّبٍ، وَلَا يَحْرُمُ <sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ ﷺ: (السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْحَقَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ) يَعْنِي: الْمُحْرِمُ.  
هَذَا صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ لِلشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي جَوَازِ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدِ إِزَارًا.  
وَمَنْعُهُ مَالِكٌ؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يُذَكَّرْ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ.  
وَالصَّوَابُ إِبَاحَتُهُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا مَعَ حَدِيثِ جَابِرٍ بَعْدَهُ <sup>(٢)</sup>، أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ  
فَلَا حُجَّةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ حَالَةُ وُجُودِ الْإِزَارِ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ حَالَةُ  
الْعَدَمِ، فَلَا مُتَنَافَاةَ <sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ ﷺ) وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَقَالَ: أَيْسُرُكَ أَنْ  
تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ)  
هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (فَقَالَ: أَيْسُرُكَ) وَلَمْ يُبَيِّنِ الْقَائِلُ مَنْ هُوَ، وَلَا سَبَقَ لَهُ ذِكْرُ، وَهَذَا  
الْقَائِلُ: هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا بَيَّنَّهُ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ.

صبغ لونه أحمر يكون مُعَصْفَرٌ، لِأَنَّ البعضَ يَحْتَجُّ بِكَلَامِ ابْنِ الْقِيَمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَحْرِيمِ لِبْسِ الْأَحْمَرِ بِمِثْلِ  
هَذَا، فَهَذَا لَيْسَ بظَاهِرٍ، وَالصَّحِيحُ جَوَازُ لِبْسِ الْأَحْمَرِ غَيْرِ الْمَصْبُوغِ بِالْعَصْفَرِ، فَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا هُوَ  
الْمَحْرَمُ فَقَطْ، فَهُوَ مِنْ ثِيَابِ النِّسَاءِ وَيَلْبَسُهُ الْكُفَّارُ مِنَ الرِّجَالِ، فَيُنْهَى عَنْ التَّشْبِهِ بِهِمَا.  
(١) أَيُّ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبَ مَخْطُوطٍ أَوْ لَوْنُهُ أَزْرَقُ أَوْ أَخْضَرُ أَوْ أَحْمَرُ؟ نَعَمْ يَلْبَسُ وَلَيْسَ شَرْطُ أَنْ  
تَكُونَ بِيضَاءً، وَلَكِنْ الْأَفْضَلُ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ غَيْرِ الْمَصْبُوغِ، طَالَمَا لَمْ يَصْبَغْ بِطَيِّبٍ.  
(٢) فَعَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَسِيَ مَلَابِسَ الْإِحْرَامِ فِي الشَّنِطَةِ فِي الْمَرْكَبِ أَوْ فِي الطَّائِرَةِ وَهُوَ سَوْفَ  
يَمُرُّ عَلَى الْمِيقَاتِ وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، فَيَلْبَسُ سُرْوَالَ وَاحِدٍ وَيَتَرَدَّى بِالْقَمِيصِ، فَإِنْ مِنْ لَمْ يَجِدِ الرِّدَاءَ  
فَلْيَتَرَدَّى بِالْقَمِيصِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَتَرَدَّى بِالْقَمِيصِ، لَكِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتُرَّ بِالسَّرَاوِيلِ، فَلَا يَدُخُلُ قَلَمُهُ فِيهِ، وَلَوْ قَطَعَهُ سَوْفَ تَنَكْشِفُ الْعَوْرَةَ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِقَطْعِ السَّرَاوِيلِ.  
(٣) فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ سَكَتَ عَنْ مَسْأَلَةِ لِبْسِ السَّرَاوِيلِ فِي حَالَةِ عَدَمِ وُجُودِ الْإِزَارِ.

قوله: (وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ) <sup>(١)</sup>

فِيهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ: إِحْدَاهُمَا إِسْكَانُ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفُ الرَّاءِ. وَالثَّانِيَّةُ: كَسْرُ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدُ الرَّاءِ، وَالْأُولَى أَفْصَحُ، وَبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَهَكَذَا اللُّغَتَانِ فِي تَخْفِيفِ الْحَدِيثِيَّةِ وَتَشْدِيدِهَا، وَالْأَفْصَحُ التَّخْفِيفُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ <sup>(٢)</sup>.

قوله: (عَلَيْهِ جَبَّةٌ <sup>(٣)</sup> وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ) هُوَ يَفْتَحُ الْحَاءَ، وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ الطَّيْبِ يُعْمَلُ فِيهِ زَعْفَرَانٌ.

قوله: (لَهُ غَطِيطٌ) هُوَ كَصَوْتِ النَّائِمِ الَّذِي يُرَدِّدُهُ مَعَ نَفْسِهِ.

قوله: (كَعَطِيطِ الْبَكْرِ) هُوَ يَفْتَحُ الْبَاءَ وَهُوَ الْفَتِيُّ مِنَ الْإِبِلِ.

قوله: (فَلَمَّا سَرِيَ عَنْهُ) هُوَ بِضَمِّ السِّينِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ.

أَيُّ: أُزِيلَ مَا بِهِ وَكُشِفَ عَنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ لِلْسَّائِلِ عَنِ الْعُمْرَةِ: (اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ)

فِيهِ: تَحْرِيمُ الطَّيْبِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِبْتِدَاءً وَدَوَامًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا حَرَّمَ دَوَامًا فَلَا يُبْتَدَأُ أَوَّلَى بِالتَّحْرِيمِ.

(١) فالنبي ﷺ اعتمر من الجعرانة سنة تسع بعد انتهاءه من غزوة حنين، والجعرانة من الحل على طرف الحرام، وهي النقطة الثانية في البعد بعد التعميم، فأقرب نقطة إلى مكة من الحل التعميم، يليها في المسافة الجعرانة، والأرض الحرام النبي ﷺ هو الذي بينها وحلدها وهي من أيام سيدنا إبراهيم وهي محددة وميمنة والنبي ﷺ جدد أنصاب الحرام - جدد العلامات - فهي كانت موجودة من صخور محددة ومعلمة يبدأ عندها الحرم وينتهي، فهذه الأرض أرض محددة المعالم بالنص والنقل المتواتر، فأقرب نقطة من الحل إلى مكة هي التعميم، وهي الآن دخلت في المساكن، ولكن سوف يبقى ما بعد الأنصاب حل، وما هو داخل الأنصاب حرم، مع أن التعميم أصبحت كلمة واسعة تشمل جزء من الحرم.

(٢) الجِعْرَانَةُ، وكذا في الحديثية يقال [الحديثية، الحديثية] والأفصح التخفيف.

(٣) الجبة ثوب له كُمان مفتوح من الأمام إلى آخره، فإذا كان مفتوح إلى نصفه يكون قميص، أما الجبة فهي كما يسميها الناس اليوم "العباءة".

وَفِيهِ: إِنَّ الْعُمْرَةَ يَحْرُمُ فِيهَا مِنَ الطَّيِّبِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ السَّبْعَةِ السَّابِقَةِ مَا يَحْرُمُ فِي الْحَجِّ.

وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ أَصَابَهُ طَيْبٌ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا ثُمَّ عَلِمَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى إِزَالَتِهِ.  
وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ أَصَابَهُ فِي إِحْرَامِهِ طَيْبٌ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ،  
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ،  
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِّيُّ وَأَحْمَدُ فِي أَصَحِّ الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ،  
لَكِنَّ الصَّحِيحَ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ: أَنَّهُ إِنَّمَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ عَلَى الْمُتَطَيِّبِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا إِذَا طَالَ  
لُبُّهُ عَلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ)

دَلِيلٌ لِمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا صَارَ عَلَيْهِ يَخِيطُ يَنْزِعُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَقُّهُ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ: لَا يَجُوزُ نَزْعُهُ؛ لِئَلَّا يَصِيرَ مُغَطِّيًا رَأْسَهُ، بَلْ يَلْزَمُهُ شَقُّهُ، وَهَذَا  
مَذْهَبُ ضَعِيفٍ<sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ)

مَعْنَاهُ: مِنْ اجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ ﷺ أَرَادَ مَعَ ذَلِكَ الطَّوَّافَ وَالسَّعْيَ وَالْحُلُقَ بِصِفَاتِهَا وَهَيْئَاتِهَا، وَإِظْهَارَ التَّلْبِيَةِ  
غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

(١) أي يترعه من فوق من ناحية رأسه فيخرج رأسه منه، فإنه يؤدي إلى تغطية الرأس لمدة لحظات، نعم يجوز ذلك.

أبو حنيفة يقول يشقه، ويقطعه لأجل أن يخلعه.

(٢) لأن النبي ﷺ أمره أن يخلعه ولم يأمره بالشق.

وَيُخَصُّ مِنْ عُمُومِهِ مَا لَا يَدْخُلُ فِي الْعُمْرَةِ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ<sup>(١)</sup>، كَالْوُقُوفِ وَالرَّمْيِ وَالْمَيْتِ بِمَنَى وَمَزْدَلِفَةَ وَغَيْرَ ذَلِكَ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ هَذَا السَّائِلَ كَانَ عَالِمًا بِصِفَةِ الْحَجِّ دُونَ الْعُمْرَةِ، فَلِهَذَا قَالَ لَهُ ﷺ : (وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ).

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِلْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ: أَنَّ الْقَاضِيَّ وَالْمُقْتَضِيَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ حُكْمَ الْمَسْأَلَةِ أَمْسَكَ عَنْ جَوَابِهَا حَتَّى يَعْلَمَهُ أَوْ يَظُنَّهُ بِشَرْطِهِ<sup>(٢)</sup>.

وَفِيهِ: أَنَّ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَيْسَتْ فِي الْقُرْآنِ مَا هُوَ بِوَحْيٍ لَا يُتَلَّى<sup>(٣)</sup>.

وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْأُصُولِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْاجْتِهَادُ، وَإِنَّمَا كَانَ يَحْكُمُ بِوَحْيٍ، وَلَا دَلَالَهَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ بِالْاجْتِهَادِ حُكْمُ ذَلِكَ، أَوْ أَنَّ الْوَحْيَ بَدَرَهُ قَبْلَ تِمَامِ الْاجْتِهَادِ<sup>(٤)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ مَقْطَعَاتٌ) هِيَ بِفَتْحِ الطَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ.

وَهِيَ الثِّيَابُ الْمُخِيطَةُ، وَأَوْضَحَهُ بِقَوْلِهِ: يَعْنِي جُبَّةً.

قَوْلُهُ: (مُتَضَمِّنٌ) هُوَ بِالضَّادِ وَالْحَاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ، أَيُّ: مُتَلَوِّثٌ بِهِ مُكْثَرٌ مِنْهُ.

(١) وذلك بإجماع العلماء أنه مخصوص، فقوله (وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ) ف[ما] هذه عموم، ويخص منه بالإجماع "الوقوف بعرفة، ورمي الجمار، والمبيت بمنا ومنى ومزدلفة" وغير ذلك.

(٢) بشرطه أي بشرط أن يكون أهلاً لذلك من الضوابط المجعولة شرطاً في معرفة ترجيح هذا الظن، وذلك بالاجتهاد، فإنه لا يلزم العلم القطعي اليقيني، بل يمكن أن يفتي بالاجتهاد الذي يترجح معه أحد القولين، لأن النبي ﷺ توقف عن الفتوى لما سأله الرجل حتى نزل عليه الوحي.

(٣) أي أنه كان يتزل الوحي بالسنة كما كان يتزل بالقرآن، والسنة وحي من عند الله، وهذا الحديث من أدلة ذلك، لأن النبي ﷺ لما سري عنه لم يتكلم بقرآن وإنما تكلم بحكم شرعي من السنة، فدل ذلك على أن السنة وحي من عند الله.

(٤) الرسول ﷺ كان يجتهد في المسألة، فنزل عليه الوحي لبيان الأمر قاطعاً.

قوله: (مُحَمَّرُ الْوَجْهِ يَغِطُّ) هُوَ بِكَسْرِ الْغَيْنِ.

وَسَبَبُ ذَلِكَ شِدَّةُ الْوَحْيِ وَهُوَ لَهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا}

قوله ﷺ: (أَمَّا الطَّيِّبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)

إِنَّمَا أَمْرٌ بِالثَّلَاثِ مُبَالِغَةٌ فِي إِزَالَةِ لَوْنِهِ وَرِيحِهِ، وَالْوَاجِبُ الْإِزَالَةُ، فَإِنْ حَصَلَتْ بِمَرَّةٍ كَفَتْ، وَلَمْ تَحِبِّ الزِّيَادَةُ<sup>(١)</sup>، وَلَعَلَّ الطَّيِّبَ الَّذِي كَانَ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ كَثِيرًا، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: (مُتَضَمِّنٌ).

قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِغْسِلْهُ. فَكَرَّرَ الْقَوْلَ ثَلَاثًا، وَالصَّوَابُ مَا سَبَقَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ) هُوَ بَفَتْحِ الرَّاءِ.

قوله فِي بَعْضِ هَذِهِ الرَّوَايَةِ: (صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ)، وَفِي بَعْضِهَا: (ابْنُ مُنِيَّةَ)

وَهُمَا صَحِيحَانِ فَأُمَيَّةُ أَبُو يَعْلَى، وَمُنِيَّةُ أُمُّ يَعْلَى، وَقِيلَ: جَدَّتُهُ، وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ فَنُسِبَ تَارَةً إِلَى أَبِيهِ، وَتَارَةً إِلَى أُمِّهِ، وَهِيَ (مُنِيَّةُ) بِضَمِّ الْمِيمِ بَعْدَهَا تُونٌ سَاكِنةٌ.

قوله: (حَدَّثَنَا رَبَّاحٌ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ.

قوله: (فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ) أَيُّ: لَمْ يَرُدَّ جَوَابَهُ.

قوله: (خَمَرُهُ عُمَرُ بِالثُّوبِ) أَيُّ: غَطَّاهُ.

وَأَمَّا إِدْخَالُ يَعْلَى رَأْسَهُ وَرُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ فِي تِلْكَ الْحَالِ، وَإِذْنُ عُمَرُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَكُلُّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُمْ عَلِمُوا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ الْإِطْلَاعَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتُ وَتِلْكَ الْحَالِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيَةَ الْإِيمَانِ بِمُشَاهَدَةِ حَالَةِ الْوَحْيِ الْكَرِيمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) إِذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثَ، حَتَّى لَوْ زَالَتْ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَلَكِنْ الْوَاجِبُ أَنْ يُزِيلَ.

٢ - باب مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ . قَالَ «فَهِنْ لَهُنَّ وَلَكِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يَهْلُونَ مِنْهَا» .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقْتُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلَأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ . وَقَالَ «هَنْ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَتَشَأُ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَبَّغْنِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَلَمَ» .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيَهْلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيَهْلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» . قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَذَكَرَ لِي - وَلَمْ أَسْمَعْ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَلَمَ» .

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمَهْلُ



أهل الشام مهبة وهي الجحفة ومهل أهل نجد قرن<sup>١</sup>. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله ﷺ - ولم أسمع ذلك منه - قال «ومهل أهل اليمن يلملم». حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حنبل قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله ﷺ أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال «ويهل أهل اليمن من يلملم». حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت - ثم انتهى فقال أراه يعني - النبي ﷺ. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر - قال عبد أخبرنا محمد - أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت - أحسبه رفع إلى النبي ﷺ - فقال «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم».

(باب مواقيت الحج والعمرة)

ذكر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث:

حديث ابن عباس أكملها؛ لأنه صرح فيه بنقله المواقيت الأربعة من رسول الله ﷺ ، فلهذا ذكره مسلم في أول الباب.

ثم حديث ابن عمر؛ لأنه لم يحفظ ميقات أهل اليمن، بل بلغه بلاغا.

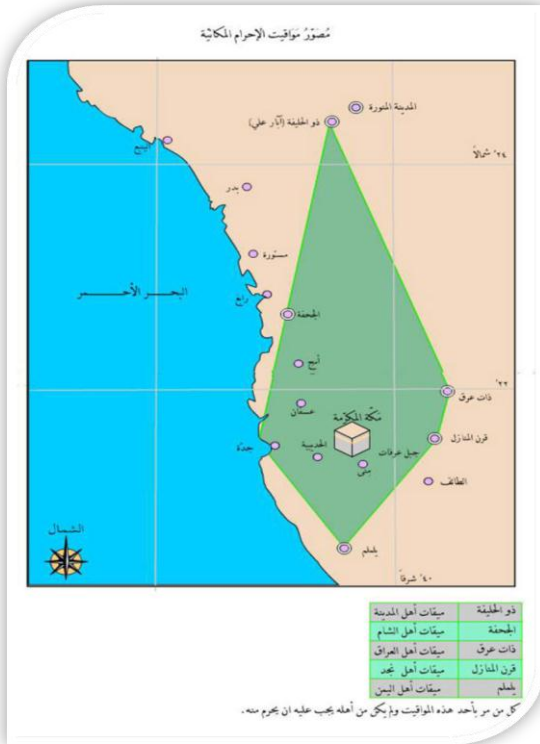
ثم حديث جابر؛ لأن أبا الزبير قال: أحسب جابرا رفعه، وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعا<sup>(١)</sup>.

(١) ولكن يغلب على الظن رفعه، وفي الحقيقة أن قوله (أحسب جابرا رفعه) فهو غالب ظنه أنه رفعه، وغلبة الظن كافية في هذا المقام خصوصا مع تأكيد هذه الأحاديث لبعضها.

● فَوَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

- لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْفَاءِ، وَهِيَ أَبْعَدُ الْمَوَاقِيتِ مِنْ مَكَّةَ، بَيْنَهُمَا نَحْوُ عَشْرِ مَرَاحِلٍ أَوْ تِسْعَ، وَهِيَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى نَحْوِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْهَا<sup>(١)</sup>.

- وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةِ، وَهِيَ مِيقَاتُ لَهُمْ وَلِأَهْلِ مِصْرَ، وَهِيَ بِجِيمٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ حَاءِ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ، قِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ السَّيْلَ أَجَحَفَهَا فِي وَقْتٍ، وَيُقَالُ لَهَا: (مَهْيَعَةٌ) يَفْتَحُ الْمِيمَ وَإِسْكَانَ الْهَاءِ وَفَتْحَ الْمُثَنَاءِ تَحْتَ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَعْضِ رَوَايَاتِ مُسْلِمٍ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنْ بَعْضِهِمْ، كَسَرَ الْهَاءَ، وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ إِسْكَانُهَا، وَهِيَ عَلَى نَحْوِ ثَلَاثِ مَرَاحِلٍ مِنْ مَكَّةَ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ<sup>(٢)</sup>.



(١) يبدو أن التقدير في زمن الإمام النووي ستة أميال معناها ثمانية عشرة كيلو، ربما ذلك بالنظر إلى الطرق الملتوية، أما هي الآن على نحو العشرة كيلومترات، وذلك مثل الطريق القديم بين مكة ومنى فكان نحو ثمانية عشرة كيلومتراً، وهو الآن من أطراف مكة إلى منى يبلغ في بعض الأجزاء بعد اختراق الجبال يبلغ نحو كيلومتر أو نصف كيلومتر، ونصل إلى منى بعد اتساع مكة واختراق الجبال، وذو الحليفة مشهورة عند المصريين [بأبيار علي].

(٢) الجحفة قرية مهجورة، وهي الآن قرية من قرية "رابغ" على نحو مائة وسبعين كيلومتراً تقريباً من مكة حالياً، والطريق الحديث بين مكة والمدينة يمر بحذاء الجحفة، والقديم يمر على "رابغ" مباشرة، واشتهر أن مِيقَاتِ أَهْلِ مِصْرَ "رابغ" لأنها أقرب المدن المعمورة إلى الجحفة التي هي مهجورة.

- وَلَا أَهْلَ الْيَمَنِ (يَلْمَلَمَ) بِفَتْحِ الْمُثَنَاءِ تَحْتَ وَاللَّامَيْنِ، وَيُقَالُ أَيضًا: (الْمَلَمَ) بِهَمْزَةٍ بَدَلِ الْيَاءِ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، وَهُوَ جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ تِهَامَةٍ، عَلَى مَرَحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ.
- وَلَا أَهْلَ نَجْدٍ (قَرْنِ الْمَنَازِلِ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَاللُّغَةِ وَالتَّارِيخِ وَالْأَسْمَاءِ وَغَيْرِهِمْ.
- وَعَلِطَ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ فِيهِ غَلْطَيْنِ فَاحْشَيْنِ فَقَالَ: بِفَتْحِ الرَّاءِ (قَرْنِ)، وَزَعَمَ أَنَّ أُوَيْسَ الْقُرْنِيِّ رضي الله عنه مَنسُوبٌ إِلَيْهِ، وَالصَّوَابُ إِسْكَانُ الرَّاءِ، وَأَنَّ أُوَيْسًا مَنسُوبٌ إِلَى قَبِيلَةٍ مَعْرُوفَةٍ يُقَالُ لَهُمْ: (بَنُو قَرْنٍ) وَهِيَ بَطْنٌ مِنْ مُرَادِ، الْقَبِيلَةُ الْمَعْرُوفَةُ يُنسَبُ إِلَيْهَا الْمُرَادِيُّ، وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ عَلَى نَحْوِ مَرَحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ، قَالُوا: وَهُوَ أَقْرَبُ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ <sup>(١)</sup>.
- وَأَمَّا (ذَاتُ عِرْقٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ فَهِيَ مِيقَاتُ أَهْلِ الْعِرَاقِ.
- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ صَارَتْ مِيقَاتُهُمْ بِتَوْقِيتِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله أَمْ بِاجْتِهَادِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟
- وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ:
- أَصَحُّهُمَا: وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه فِي الْأُمِّ: بِتَوْقِيتِ عُمَرَ رضي الله عنه، وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ <sup>(٢)</sup>.

وَمِنْ آيَاتِ النُّبُوَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله دُعِيَ بِنَقْلِ حَمَى الْمَدِينَةِ إِلَى الْجُحْفَةِ، فَقَدْ كَانَتِ الْمَدِينَةُ وَبَيْتُهُ لِمَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، كُلٌّ مِنْ أَتَى إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا أُصِيبَ بِحَمَى، وَقَدْ دُعِيَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله لَهَا فَقَالَ (اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنا مَكَّةَ، أَوْ أَشَدَّ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي مُدُنِنَا وَصَحْحِهَا لَنَا وَانْقُلْ حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ) الْبُخَارِيُّ، فَصَارَتِ الْجُحْفَةُ قَرْيَةً وَبَيْتُهُ وَتَرَكَهَا النَّاسُ وَهَجَرُوهَا، وَلَمْ يَعُدَّ يَسْكُنُهَا النَّاسُ، وَإِنَّمَا يَسْكُنُونَ بِجَوَارِهَا، وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِنْ أَطْيَبِ الْبُلْدِ جَوًّا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِرُكَّةِ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله.

(١) وَقَرْنِ الْمَنَازِلِ هُوَ الْمِيقَاتُ الشَّرْقِي لِأَهْلِ الشَّرْقِ عَمُومًا، فَكُلٌّ مِنْ أَتَى مِنَ الشَّرْقِ فَهَذَا مِيقَاتُهُ، وَيَعْرِفُ الْآنَ بِاسْمِ "السَّيْلِ".

(٢) فَإِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ اشْتَكَوْا بَعْدَ قَرْنِ الْمَنَازِلِ، فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَا الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله حَدَّثَ لَأَهْلٍ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْزٌ عَنْ طَرِيقِنَا وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا قَالَ فَانْظُرُوا حَلْوَاهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ فَحَدَّثَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ. (الْبُخَارِيُّ)، فَهُمْ يَأْتُونَ مِنْ جِهَةِ الشَّمَالِ

الشرقي، وقرن من جهة الشرق مباشرة، و"رايع" شمال مباشرة، فهم يحتاجون إلى قرية على الطريق الآتي من الشمال الشرقي، فاجتهد عمر رضي الله عنه في حذاء "قرن المنازل" فوجد "ذات عرق" فوقها لهم. وهو صريح في أن عمر اجتهد، ولكنه ليس صريحاً في منع الرفع، هو صريح في أن اجتهد عمر رضي الله عنه جعل لهم ذات عرق بالمحاذاة، وأما أنه صريح في عدم الرفع، فليس كذلك، وإنما هو صريح في أن عمر رضي الله عنه اجتهد، وكم من مسألة اجتهد فيها عمر رضي الله عنه ثم علم السنة بعد ذلك، حتى ولو لم يعلم فقد علمه الناس ورووا الأحاديث الصحيحة المرفوعة في أن ذات عرق ميقات أهل العراق كما هي رواية النسائي. وفي عمل الصحابة فائدة مزدوجة في هذا الباب وذلك أن من مرّ في طريقه على المواقيت، فميقاته منها، ومن لم يمر عليها، فليس أنه يُحرم من حيث شاء كما قال بعض أهل الظاهر، بل طريقة الصحابة وأهل القياس، وكلهم قد أقرّوا بذلك أنهم ينظرون إلى المحاذاة، فينظرون إلى القرى والمناطق المحاذية، فلا يجوزها من أراد الحج أو العمرة إلا وهو مُحرم، فيُنظر إلى المحاذاة، ومن هنا أخذ الناس اليوم في عامة البلاد مواقيت الطرق البحرية والطرق الجوية والبرية، فإن عامتها لا تمر على المواقيت، واجتهد عمر رضي الله عنه ثبت صحته بأنه وافق السنة في ذلك، فهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه ظاهره الرفع وإن لم يجزم به لأنه قال (أَحْسَبَ جَابِرًا رَفَعَهُ) و"أحسب" تدل على غلبة ظنه، فيكفي غلبة الظن كما ذكرنا، وقد ثبت في بعض الروايات مجزوماً برفعه، كما ثبت أن ميقات أهل مصر أيضاً في رواية النسائي الجحفة وأنها ليست قياساً فقط على الشام، فعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمَصْرَ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عَرَقٍ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَلَمَ (رواه النسائي)، لكونها من البلاد الغربية، فكل البلاد الغربية سواء كانت غرباً مباشرة أو غرباً وشمالاً، وكذا كل البلاد الشمالية ميقاتها الجحفة، وكذا كل ما كان غرب مصر فكذا، ميقات أهلها من الجحفة، فذات عرق ثبت في الأحاديث الصحيحة الجزم بالرفع، وهنا يكفي كما ذكرنا غلبة الظن به، فاجتهد عمر رضي الله عنه وافق السنة، ومن هنا نقول أن من مرّ على طريق يحاذي هذه المواقيت - ولا بد وأن يمر - لأن هذه المواقيت تمثل دائرة غير مستظمة حول مكة، فلا بد وأن يمر أي أحد جاء من أي مكان في العالم على هذه المواقيت أو ما يحاذيها، فاجتهد عمر رضي الله عنه ولا يعرف لعمر رضي الله عنه مخالف في ذلك وهو الخليفة الراشد المأمورين باتباعه وكما ذكرنا أنه أيضاً قد وافق السنة وأنه يُنظر إلى أمر المحاذاة، والناس اليوم يأتون من طرق في البر والبحر والجو، لا تمر على المواقيت في كثير من الأحيان، فعند ذلك يلزمهم أن ينظروا إلى المحاذاة، فإذا كانوا من أهل الغرب كأهل مصر وحاذوا مثلاً الجحفة في البحر أحرّموا من تلك البقعة في البحر، وإذا كانوا في الجو وحاذوا الجحفة، فليحرّموا

وَدَلِيلٌ مَنْ قَالَ بِتَوْقِيتِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثُ جَابِرٍ، لَكِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ؛ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِرَفْعِهِ.  
وَأَمَّا قَوْلُ الدَّارِقُطْنِيِّ إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الْعِرَاقَ لَمْ تَكُنْ فُتِحَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ،  
فَكَلَامُهُ فِي تَضْعِيفِهِ صَحِيحٌ، وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرْتَهُ<sup>(١)</sup>.

وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُ لِضَعْفِهِ بِعَدَمِ فَتْحِ الْعِرَاقِ فَفَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بِهِ لِعِلْمِهِ  
بِأَنَّهُ سَيَفْتَحُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ مُعْجَزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْإِخْبَارِ بِالْمُغِيبَاتِ الْمُسْتَقْبَلَاتِ، كَمَا أَنَّهُ  
ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ فِي جَمِيعِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الشَّامَ لَمْ يَكُنْ فُتِحَ  
حِينَئِذٍ<sup>(٢)</sup>، وَقَدْ ثُبَّتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِفَتْحِ الشَّامِ وَالْيَمَنِ وَالْعِرَاقِ،  
وَأَنَّهُمْ يَأْتُونَ إِلَيْهِمْ يَسُئُونَ وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ<sup>(٣)</sup>، وَأَنَّهُ ﷺ أَخْبَرَ بِأَنَّهُ زُورِيَتْ  
لَهُ مَشَارِقُ الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا، وَقَالَ: سَيَبْلُغُ مَلِكٌ أُمَّتِي مَا زُورِي لِي مِنْهَا، وَأَنَّهُمْ سَيَفْتَحُونَ  
مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُذَكَّرُ فِيهَا الْقِرَاطُ، وَأَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزِلُ عَلَى الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ  
شَرْقِيٍّ دِمَشْقَ<sup>(٤)</sup>.

منها، كما يدل عليه عمل الصحابة ﷺ، وكل المشتين للقياس، خلافاً لمن نفى القياس وقال يُحرم من حيث  
شاء ولم يجعل له ميقاتاً، وهو كلامٌ باطل لا شك في بطلانه.

(١) وهو تضعيف الرفع، والصحيح أن كلام الدارقطني ضعيف، لأنه كما ذكرنا الحديث قد روي على  
غلبة الظن وروي مجزوماً به، ومن هنا كان كلامه غير صحيح.

(٢) وكذلك مصر وقت لها الجحفة في الأحاديث الصحيحة، وهي لم تكن فتحت وروى ذلك النسائي  
بإسنادٍ صحيح.

(٣) أي أن الناس سوف تترك المدينة وتذهب إلى هذه الأقطار.

(٤) أي ولم تكن دمشق فتحت ولا بُني بها مسجد ولا جُعِلت له منارة، وبني المسجد بعلمه وجعل له  
منارة.

وَكُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي الصَّحِيحِ، وَفِي الصَّحِيحِ مِنْ هَذَا الْقِيلِ مَا يَطُولُ ذِكْرُهُ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي أن من جهة المعنى استدلال الدارقطني غير صحيح، فكأنه رده من جهة المعنى، ومن جهة الإسناد لأجل قوله (فَقَالَ سَمِعْتُ - ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ أَرَاهُ يُعْنَى - النَّبِيُّ ﷺ) وفي رواية (سَمِعْتُ - أَحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَ) لكن الصحيح أن جابر رضي الله عنه ما كان ليقول هذا وسط المواقيت المنصوص عليها إلا لأنه سمعه، وكما ذكرنا قد رويت الروايات في سماعه من النبي ﷺ.

ومعنى الميقات المكاني أنه لا يجوز أن يجاوز هذه البلاد أو ما حاذها كما ذكرنا إلا وقد أحرم بالحج أو بالعمرة بنية الدخول في النسك وليس نية إرادة النسك، فمثلاً تقول الناس اليوم منهم من يريد الحج ولكن متى يدخل في مناسك الحج، عندما ينوي ويُلبي مع نية الدخول في مناسك الحج أو العمرة، مثل الصلاة، بل الصلاة شُبّهت بالمناسك حين قيل تكبيرة الإحرام، وقال (تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) (ت) ٣، (ج) ٢٧٦، (د) ٦١، فجُعِلَت الصلاة بالمناسك، فكان لها لحظة بداية ينوي أنه دخل في النسك، كما أنك في الصلاة تنوي أنك دخلت في الصلاة حين تقول "الله أكبر"، فكذا أنت تنوي الدخول في النسك إلى لحظة التحلل منه بالخلق أو التقصير، فلحظة نية الدخول غير نية إرادة النسك، قد يبطل الحج أو العمرة إذا لم ينوي الإنسان الدخول، كما أن إنسان دخل المسجد ووقف في الصف وقرأ الفاتحة دون أن ينوي نية الدخول في الصلاة، وربما ظن أن التكبير ذكر من الأذكار، كمن ظل يكبر في الطريق فلما دخل المسجد وقف في الصف، فلم يجزه ذلك ولم تصح صلاته، فلا بد وأن ينوي الدخول ويقول "الله أكبر" فعند ذلك يكون قد دخل في الصلاة، فكذا لا بد وأن ينوي الدخول في النسك، ينوي أنه قد بدأ الحج أو بدأ العمرة، ويجب عليه أن يقول "ليتك اللهم ليك" أو يستحب عند الجمهور، ولكن النية ركن من الأركان وهذا معنى الإحرام وهو أحد الأركان الأساسية في الحج والعمرة. والركن في الحج والعمرة هو ما لا يصح الحج ولا العمرة إلا به سواء تركه عالماً أو جاهلاً أو ناسياً.

وقد تكلمنا من قبل في الصلاة إلى تقسيم أفعال الصلاة إلى أركان وواجبات ومستحبات وهو مذهب الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ، والجمهور يقسمون أفعال الصلاة إلى واجبات ومستحبات فقط، فالواجبات عندهم كلها بمرتلة الأركان، وأما الإمام أحمد فيجعل الأركان هي ما لا تصح الصلاة إلا به سواء تركت عمداً أو سهواً بطلت الصلاة بأكملها أو بطلت الركعة إن لم يأتي بآركانها وهكذا.



وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ مَشْرُوعَةٌ.

ولكن الجميع قد اتفق في الحج والعمرة على التقسيم إلى أركان وواجبات ومستحبات، باستقراء الأدلة:  
- بأن هناك أموراً لا يصح الحج إلا بها وهي الأركان، وقد نفى النبي ﷺ أو نفى الكتاب والسنة الحج أو العمرة عند فقدها، أول ذلك النية كما هو معلوم أنه لا عمل إلا بنية (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) وهو نية الدخول كما ذكرنا، فلو تركها جهلاً أو عمداً أو فاته عجزاً منه، فاته الحج، كالوقوف بعرفة فهو ركن من أركان الحج، فلو مُنِعَ من الوقوف، أو أنه أتى عرفة بعد طلوع الفجر من يوم النحر، فقد فاته الحج، وكإنسان ترك طواف الإفاضة حتى مات لم يصح حجة ولم يحج إلى الآن، وكإنسان ترك الإحرام وهو لا يدري، فلبس الملابس مع الناس ووجدتهم يلبنون في الطائفة فلم يعلمهم، ولم يكن مقصده أنه بدأ النسك فلم ينوي الدخول في النسك، فإنه لم يحج بعد، مثل شخص دخل المسجد فوجد الناس يكبرون فكبر ووجدهم يركعون فركع، ولكنه لم يقل "الله أكبر" بنية الدخول في الصلاة، فإنه لم يصل بعد.

- وهناك أمور دل الدليل على جبرانها بغيرها مع أنها واجبة يَأْتُمُ إذا تعمد تركها ولكن يصح حجه وتصح عمرته مع كونه تركها أو ارتكب المخالفة، ويُجبر ذلك بالدم في أغلب المواضع، فإنه إذا تركها ناسياً أو جاهلاً أو عامداً بالأولى فعليه دم كما قال ابن عباس (مَنْ تَرَكَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئاً فَلْيَهْرِقْ دَمًا) ويَأْتُمُ إن تركها عامداً.

- وهناك أمور مستحبة لا يَأْتُمُ ولا حرج على من تركها عامداً ويُنَاب من فعلها والله أعلى وأعلم.  
فمعنى الميقات كما ذكرناه هو الموضع المكاني الذي لا يجوز أن يجاوزه من أراد الحج أو العمرة إلا وهو محرم.

وأما الميقات الزماني فمعناه الوقت الذي يصح فيه الإحرام بالحج أو بالعمرة:  
فالحج ميقاته الزماني عند الجمهور [شوال وذو القعدة وذو الحجة] والصحيح أنه [شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة] يعني بذلك طلوع الفجر من اليوم العاشر، فليلة العاشر داخله في هذا الميقات، أما أن يُحرم بالحج بعد ذلك فلا يصح إحرامه بالحج.  
أما العمرة فميقاتها الزماني جميع أوقات السنة، ولا يكره وقت للعمرة على الصحيح من أقوال العلماء.

ثُمَّ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ: هِيَ وَاجِبَةٌ لَوْ تَرَكَهَا وَأَحْرَمَ بَعْدَ مُجَاوَزَتِهَا أَثِمَ، وَلَزِمَهُ دَمٌ، وَصَحَّ حَجُّهُ.  
وَقَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.  
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَا يَصِحُّ حَجُّهُ<sup>(١)</sup>.  
وَفَائِدَةُ الْمَوَاقِيتِ:

أَنَّ مَنْ أَرَادَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً حُرِّمَ عَلَيْهِ مُجَاوَزَتُهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَلَزِمَهُ الدَّمُ<sup>(٢)</sup> كَمَا ذَكَرْنَا.  
قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ عَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ قَبْلَ التَّلَبُّسِ بِنُسُكٍ<sup>(٣)</sup>، سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ.

(١) فهناك طرفين، والأحاديث حجة صريحة على من قال "لا شيء عليه" لأن النبي أوجب ذلك وقال (فَهُنَّ هُنَّ وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) فوقت وجعلها ميقاتاً، فيلزم الالتزام لما وقته النبي ﷺ، والإخبار بالجملة الإسمية (فَهُنَّ هُنَّ وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ) دليل على الثبوت والاستمرار، وهو خبر عن حكم الشرع، فلا شك في وجوب ذلك، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، فعن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (مَنْ تَرَكَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيَهْرِقْ دَمًا) رواه الدارقطني، لذا نقول من أحرم من موضع ومكان إحرامه من موضع قبله، أثم وصح حجه أو عمرته وصح إحرامه وعليه دم لأنه ترك نُسُكًا واجباً؛ أما قول (سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: لَا يَصِحُّ حَجُّهُ) فهذا خلاف فتوى الصحابة رضي الله عنهم في أن أمر المواقيت من النسك الذي يجب بتركه دم، والركنية في الحج إنما تستفاد من التصريح بطلان الحج عند فقدانها، والأصل في أفعال النبي ﷺ في الحج الركنية على الصحيح ومن العلماء من يقول الوجوب دون الركنية، ولكن الصحيح أن أفعال النبي ﷺ على الركنية ما لم يدل دليل على كونه واجباً أو كونه مستحباً والله أعلى وأعلم.

(٢) والدم مأخوذ من فتوى ابن عباس المشهورة التي لم يخالفه أحد من الصحابة فيها (مَنْ تَرَكَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيَهْرِقْ دَمًا).

(٣) فأول شيء مأمور به من جاوز الميقات ولم يُحرم، أن يرجع إلى الميقات، لأنه يمكنه أن يُحرم منه وهو لم يُحرم بعد، ولم ينوي الدخول، أما إذا نوى الدخول في النسك وأحرم بعد أن جاوز الميقات، فقد لزمه الدم كما ذكرنا، أما من مرَّ على أحد المواقيت ولا يريد مكة إلا بعد أن يأتي بلداً غيرها، مثل من يمر بحذاء

وَفِي الْمُرَادِ بِهَذَا النَّسْكَ خِلَافٌ مُتَشَبِّهٌ<sup>(١)</sup>.

الميقات في البحر أو الجو فيترل في جِدة ثم يذهب إلى المدينة، فقد جاوز الميقات، لكنه لا يريد بالذهاب إلى جِدة الذهاب إلى مكة، إنما يترل إلى الأرض ثم يسافر منها إلى المدينة ويحرم من المدينة، فلا حرج عليه، خلافاً لمن زعم أن عليه دم في ذلك لأنه جاوز الميقات ولم يحرم، أو أنه يَأْثُم، بل لا يَأْثُم بذلك لأنه كما ذكرنا لا يريد مكة الآن، وإنما سوف يريد بها بعد أن يمر على المدينة، فهو إذا نزل إلى جِدة قصد المدينة، فهو قاصدٌ للمدينة أولاً، وإنما جعل النبي ﷺ هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة، وهو الآن يريد زيارة المدينة، ولذلك لا يلزمه شيء.

وأما العبرة في هذا المقام فبدخول الحرم، أعني متى يَأْثُم ويعتبر قاصداً لمكة، ولا يجوز أن يدخل من الحِلِّ إلى الحرم إلا إذا كان محرماً، هو من أراد الحج أو العمرة والدخول الأرض الحرام "الحرم"، أما إذا ظل خارج الحرم، فمروره بالمواقيت لا يغير من الأمر شيء، كما يمر المار بمحاذاة "ذي الحليفة" وهو مار بالطريق الآخر وهو لا يريد الحج ولا العمرة، فلا يلزمه شيء، كما مرَّ النبي ﷺ مرات في غزواته بالمواقيت ولم يلتزم بشيء ﷺ طالما كان قاصداً للبلدِ آخر ولموضع آخر غير مكة المكرمة، فمن قصد مكة ومن أراد دخول الحرم، فهذا الذي يلزمه الإحرام من المواقيت، وأما إذا قصد المدينة، فسوف يكون ميقاته ميقات أهل المدينة، وكذا قد يكون طريق سفر البعض إلى الرياض، فيسافر ويمر على ميقات أهل مصر مثلاً وربما يمر على ما دون ميقات أهل المدينة أو يحاذيها، ولكنه يقصد الرياض، فسوف يكون ميقاته ميقات أهل الرياض وهو "قرن المنازل" ميقات أهل الشرق طالما أتى من هذه البلاد الشرقية وقصدها ابتداءً قبل أن يقصد مكة والله أعلى وأعلم.

فالذي يؤدي إلى المخالفة في ذلك هو أن يدخل الأرض الحرام، فإذا كان عالماً أنه سيدخل الأرض الحرام يلزمه الإحرام من المواقيت، ولا يصح أن يخرج من الحرم إلى الميقات مرة ثانية وعليه دم، وذلك إذا دخل الحرم وقد أحرم دون الميقات، بل يلزمه إذا أراد الدخول من الحِلِّ إلى الحرم أن يكون محرماً من الميقات كما ذكرنا.

وعلى هذا فمن أحرم دون الميقات ودخل الحرم فلا يرجع إلى الميقات وعليه دم، أما لو لم يحرم سواء دخل الحرم أو لم يدخل فعليه أن يرجع إلى الميقات طالما لم يحرم.

(١) يعني هل هو بمجرد النية أم بلبس ملابس الإحرام أم بالتلبية؟

والصحيح أنه يتلبس بالنُسك إذا نوى الدخول فيه بالنية، والتلبية واجب من واجبات الحج والعمرة وليست هي الإحرام، بخلاف تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإن التكبيرة ركن والنية ركن فكلاهما ركن وهما مرتبطان أو تسبق النية التكبيرة، أما في الحج والعمرة، فالإحرام وهو نية الدخول ثم التلبية واجبة، ولو لم يلبي صح إحرامه؛ وعند الحنفية أنه لا يصح إحرامه إلا أن يتبس مع نيته عمل من الأعمال الخاصة بالإحرام مثل التلبية أو الامتناع من لبس المخيط ولبس الإزار والرداء مثلاً أو أي فعل من أفعال الحج أو العمرة، فلا يصح الإحرام عند الحنفية إلا بالنية مع فعل، أما عند الجمهور فيقولون النية وحدها يحصل بها الدخول في النسك، حتى لو ظل على ملابسه فإنه يصح إحرامه ويأثم بلبس الملابس، إذا كان بلا عذر، وعليه فدية إذا لبس الملابس بعذر، ومن هنا نقول أن بعض الناس قد لا يُسمح له بالدخول إلى مكة إذا كان لا لبساً ملابس الإحرام، ويمر على الميقات، فالبعض يؤخر الإحرام إلى أن يتمكن من لبس الملابس بعد أن يمر على الميقات حتى يدخل الحرم، وليس له ذلك، بل عليه أن يُحرم من الميقات ولو ظل بملابسه أو يُحرم ويلبس الإزار والرداء، ثم إذا احتاج أن يلبس الملابس المعتادة لبسها وعليه فدية، أما إذا جاوز الميقات وأحرم بعد أن يدخل مكة، فهذا يلزمه دم وليس فدية، لأنه ترك نسكاً واجباً وهو الإحرام من الميقات، إذاً هناك فرق بين لبس الملابس وبين الإحرام، فكثير من الناس يظن أن من لبس الإزار والرداء فقد أحرم وليس كذلك، فملابس الإحرام من الإزار والرداء وملابس المرأة محتبة النقاب والقفازين ليس هي الإحرام بل هي من واجباته وهو أن يتجنب ما حرم عليه من الثياب وأما الإحرام وهو نية الدخول في النسك كما ذكرنا، إذاً يصح حتى ولو كان لا لبساً ملابسه المعتادة، وقد يلبس ملابس الإحرام قبل أن يدخل في النسك، فعن عبد الله بن عباس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبَسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأُرْدِيَةِ وَالْأَزْرِ تَلْبَسُ إِلَّا الْمَرْعُورَةُ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى السِّدَاءِ أَهْلٌ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَلَنَّهُ، وَذَلِكَ لِحُمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْلَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحُجَّةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.... الحديث (البخاري)، فأحرم من ذي الحليفة، ولبس ملابس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات وقبل أن يُحرم، فلبس الإزار والرداء من المدينة ويُحرم من ذي الحليفة من الميقات والله أعلم.

وَأَمَّا مَنْ لَا يُرِيدُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً فَلَا يَلْزِمُهُ الْإِحْرَامُ لِدُخُولِ مَكَّةَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِنَا، سِوَاءِ دَخَلَ لِحَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ كَحَطَّابٍ وَحَشَّاشٍ<sup>(١)</sup> وَصَيَّادٍ وَنَحْوِهِمْ، أَوْ لَا تَتَكَرَّرُ كَتِجَارَةٍ وَزِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا.

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ يَجِبُ الْإِحْرَامُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِنْ دَخَلَ مَكَّةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْحَرَمِ لِمَا يَتَكَرَّرُ<sup>(٢)</sup>، بِشَرْطِ سَبْقِ بَيَانِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ<sup>(٣)</sup>.

وَأَمَّا مَنْ مَرَّ بِالْمِيقَاتِ غَيْرِ مُرِيدٍ دُخُولَ الْحَرَمِ، بَلْ لِحَاجَةٍ دُونِهِ، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ فَيُحْرَمُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي بَدَأَ لَهُ فِيهِ<sup>(٤)</sup>.

(١) الحطاب الذي يجمع الحطب، والحشاش الذي يجمع الحشيش، ونحوهم كسائق السيارات الأجرة مثلاً الذي يتكرر دخوله وخروجه يومياً من الحل إلى الحرم ومن الحرم إلى الحل، فهذا عند عامة أهل العلم كما سبق لا يلزمه الإحرام، كما ذكرنا أنه إن دخلها لحاجة تتكرر فليس عليه الإحرام، أما إذا دخلها لحاجة لا تتكرر فليس عليه أن يحرم على الصحيح من مذهب الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ وهو خلاف قول أبي حنيفة ومالك ممن قال إن دخلها لحاجة لا تتكرر لزمه أن يحرم، فيمنعون الدخول إلى الأرض الحرام إلا بإحرام بأحد النُسكين حج أو عمرة ويعتبرون ذلك من معاني الحرم، والصحيح قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه وهو أنه لا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد الحج والعمرة ولكن يُستحب كما ذكرنا.

(٢) هناك خطأ في العبارة والصحيح أن يقال [أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْحَرَمِ لِمَا لَا يَتَكَرَّرُ].

(٣) وهو قوله [وَلَا إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ أَوْ حَرَمَهَا لِحَاجَةٍ لَا تَتَكَرَّرُ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ زِيَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا، فَهِيَ وَجُوبُ الْإِحْرَامِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ خِلَافَ لِلْعُلَمَاءِ وَهَمَّا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ: أَصَحُّهُمَا: اسْتِحْبَابُهُ، وَالثَّانِي وَجُوبُهُ بِشَرْطِ أَلَّا يَدْخُلَ لِقِتَالٍ وَلَا خَائِفًا مِنْ ظُهُورِهِ وَيُرُوزِهِ]؛ فالمقصود أنه يلزمه الإحرام - على القول الضعيف - إذا كان لحاجة لا تتكرر.

(٤) كإنسان يقصد جلة للعمل وجاوز الميقات أو حذاء الميقات، فيقضي حاجته في جلة، ثم نوى أن يعتمر أو يحج إذا تيسر له الأمر، وليس مقصده ابتداء الحج أو العمرة، بخلاف من يريد التحايل على الإحرام في الطريق أو في الطائرة أو في الباخرة، فيقول سوف أقيم في جلة ثلاثة أيام ليصبح أمري أمر المقيم بها وأحرم من هناك، فهذا يتحايل وهو قاصد للحج أو العمرة، وما قصد جلة لهذا التزول إلا

فَإِنْ جَاوَزَهُ<sup>(١)</sup> بِلَا إِحْرَامٍ ثُمَّ أَحْرَمَ أَثِمَ وَلَزِمَهُ الدَّمُ<sup>(٢)</sup>.  
وَإِنْ أَحْرَمَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأَ لَهُ أَجْزَأُهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ، وَلَا يُكَلِّفُ الرُّجُوعَ إِلَى الْمِيقَاتِ<sup>(٣)</sup>.  
هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

ليتخلص من الإحرام من الميقات وليس له ذلك، ولا يصح، وإقامته بجلدة مهما أقام لا يكن له حكم المقيم إلا أن يكون له حاجة هناك، ثم ينوي بعد ذلك الاعتمار أو الحج، كمن يذهب للعمل فهو في الأساس ذاهباً للعمل ويقول إن شاء الله إن يسر الله لي أن أعتمر أو أحج فسوف أفعل، فهذا يكون ميقاته من حيث أنشأ من البلد الذي هو فيه.

أما الخلاف فيمن مر على الميقات غير مرید دخول الحرم، ولذلك قلنا الفرق في المسألة أنه أيدخل الحرم أم لا يدخل الأرض الحرام؟ من هنا كان من أراد الوصول إلى جلة أنها أقرب المواني في طريقه وسوف يركب من هناك أي وسيلة مواصلات توصله إلى المدينة أو غيرها من البلاد لحاجته إلى زيارة المدينة ثم يحرم منها بالعمرة بعد ذلك.

(١) أي إن جاوز الموضع الذي عزم فيه على الحج أو العمرة.

(٢) لأن ميقاته كما ذكرنا أنه قصد جلة، فعزم أن يعتمر من جلة، فركب السيارة فلما أراد أن يحرم أحرم بعد المرور على نقطة الميقات والدخول إلى الحرم، فهذا أثم ولزمه دم، لأن ميقاته صار من جلة، فإن النبي ﷺ قال (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ) من الموضع الذي نوى فيه، فهذا ميقاته، وهو داخل في دائرة المواقيت التي ذكرنا فكل من كان فيها فيقاته من حيث عزم على بدأ المناسك، فيحرم من الموضع الذي أنشأ فيه، فإذا جاوزته ثم أحرم، كان ذلك مجاوزاً للميقات فعليه دم.

(٣) فمثلاً المصري الذي استقر في جلة أو قضى حاجته فيها ثم بدا له أن يحرم بعمرة فلا يلزمه أن يذهب إلى الجحفة، وقد يقع كثيراً أن رجلاً يعمل هناك ويأتي أهله يزورونه وزوجته وأولاده في الأجازة أو في الفترات التي يُسمح لهم فيها بالدخول، غرضهم الأساسي أن يزوروه، ثم بعد ذلك ينوون أنه إن يسر الله لهم العمرة اعتمروا، فعند ذلك لا يلزمهم الرجوع إلى ميقات أهل مصر، بل ميقاتهم من حيث أنشأوا.



وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: يَلْزِمُهُ الرُّجُوعُ إِلَى الْمِيقَاتِ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدِ قَرْنٍ) هَكَذَا وَقَعَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (قَرْنٍ) مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَ النُّونِ، وَفِي بَعْضِهَا (قَرْنَا) بِالأَلِفِ، وَهُوَ الْأَجُودُ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ، وَاسْمٌ لَجَبَلٍ، فَوَجَبَ صَرْفُهُ، وَالَّذِي وَقَعَ بِغَيْرِ أَلِفٍ يُقْرَأُ مُنَوَّنًا، وَإِنَّمَا حَذَفُوا الأَلِفَ كَمَا جَرَتْ عَادَةٌ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ يَكْتُبُونَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَنَسَ بِغَيْرِ أَلِفٍ، وَيُقْرَأُ بِالتَّنْوِينِ، وَيَحْتَمِلُ عَلَى بُعْدِ أَنْ نَقْرَأَ (قَرْنٍ) مَنْصُوبًا بِغَيْرِ تَنْوِينٍ وَيَكُونُ أَرَادَ بِهِ الْبُقْعَةَ، فَيَتْرَكَ صَرْفَهُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَهُنَّ هُنَّ وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ)

قَالَ الْقَاضِي: كَذَا جَاءَتْ الرِّوَايَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرَهُمَا عِنْدَ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ.

قَالَ: وَوَقَعَ عِنْدَ بَعْضِ رُوَاةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: (فَهُنَّ هُنَّ)<sup>(٢)</sup> وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ، وَكَذَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَهُوَ الْوَجْهُ؛ لِأَنَّهُ ضَمِيرُ أَهْلِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ. قَالَ: وَوَجْهَ الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي (هُنَّ) عَائِدٌ عَلَى الْمَوَاضِعِ وَالْأَقْطَارِ الْمَذْكُورَةِ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ وَالشَّامُ وَالْيَمَنُ وَنَجْدٌ، أَيُّ: هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ لَهُذِهِ الْأَقْطَارُ، وَالْمُرَادُ لِأَهْلِهَا فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَأَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُ<sup>(٣)</sup>.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ)

(١) أي إن انتهى من حاجته يلزمه الرجوع إلى ميقات أهل بلده، والصحيح قول الجمهور من أنه لا يلزمه الرجوع بل من حيث أنشأ.

(٢) المشهور في اللغة (فَهُنَّ هُنَّ) أن يُقصد بها لأهل هذه البلاد لأنهم هم المقصودون، أما (فَهُنَّ هُنَّ) أي هذه المواقيت لهذه البلاد.

(٣) فحذف كلمة (أهل) واستعمل البلد، فمن أجل ذلك ذكر ضمير المؤنث.

مَعْنَاهُ: أَنَّ الشَّامِيَّ مَثَلًا إِذَا مَرَّ بِمِيقَاتِ الْمَدِينَةِ فِي ذَهَابِهِ، لَزِمَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مِيقَاتِ الْمَدِينَةِ وَلَا يُجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُهُ إِلَى مِيقَاتِ الشَّامِ الَّذِي هُوَ الْجُحْفَةُ، وَكَذَا الْبَاقِي مِنَ الْمَوَاقِيتِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَهَنْ هُنَّ وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ يَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) فِيهِ دَلَالَةٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ فِيمَنْ مَرَّ بِالْمِيقَاتِ لَا يُرِيدُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ لِدُخُولِ مَكَّةَ<sup>(٢)</sup>، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةً. قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي لَا عَلَى الْفَوْرِ<sup>(٣)</sup>، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ وَاضِحَةً فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ.

(١) إِذَا مِنْ مَرَّ بِمِيقَاتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَهُوَ أَبْعَدُ عَنْ مَكَّةَ مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِ بَلَدِهِ، وَلَكِنَّهُ إِمَّا مَرَّ عَلَى الْبَلَدِ كَمَنْ مَرَّ عَلَى الْمَدِينَةِ، أَوْ مَرَّ عَلَى الْمِيقَاتِ نَفْسَهُ، كَمَنْ صَارَ فِي الطَّرِيقِ الدَّائِرِي وَهُوَ قَادِمٌ مِنَ الشِّمَالِ مِنْ جِهَةِ الشَّامِ مِنْ تَبُوكَ وَمَرَّ بِالطَّرِيقِ الدَّائِرِي خَارِجَ الْمَدِينَةِ، لَكِنَّهُ سَيَمُرُّ عَلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَمَّا الَّذِي يُجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ، فَهُوَ مَنْ سَارَ فِي الطَّرِيقِ الْآخِرِ كَمَا فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى قَالَ (مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الْآخِرُ الْجُحْفَةُ) لِأَنَّ الطَّرِيقَ الْآخِرَ هُوَ الطَّرِيقُ السَّاحِلِي الَّذِي لَا يَمُرُّ عَلَى الْمَدِينَةِ وَلَا يَمُرُّ عَلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ وَإِنَّمَا يَظُلُّ مُلَازِمًا لِسَاحِلِ الْبَحْرِ، فَلَوْ أَنَّ مَصْرِيًّا أَوْ شَامِيًّا أَتَى مِنَ الشِّمَالِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْمَدِينَةَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَى الطَّرِيقِ الْمَعْتَادِ الْحَالِي الَّذِي يَمُرُّ عَلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ بَلْ مَرَّ مِنَ الطَّرِيقِ السَّاحِلِي، جَازَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى "الْجُحْفَةِ" أَوْ مُحَازَاتِهَا فِي "رَابِعٍ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٢) لِأَنَّ الرَّسُولَ قَدِ فَقَالَ (يَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) وَهَذَا يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يُرِدِ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ، لَيْسَ عَلَيْهِ الْإِتْرَامُ بِالْإِحْرَامِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ، وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ ظَاهِرٌ عَلَى طَرِيقَةٍ مِنْ يَعْمَلُ بِمَفْهُومِ الْمَخَالَفَةِ، لِأَنَّ قَوْلَهُ (يَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) تَقْسِيدٌ ظَاهِرٌ يُفْهَمُ مِنْهُ، عَدَمُ الْمَجَاوِزَةِ إِلَّا بِالْإِحْرَامِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَفْهُومُ الْمَخَالَفَةِ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُرِدِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَزِمَ بِذَلِكَ. (٣) لِأَنَّهُ قَالَ (يَمَنْ أَرَادَ) جَعَلَهُ إِلَى إِرَادَتِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ فِي حِجِّ التَّطَوُّعِ أَيْضًا، وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بَيَانُ أَنَّ هَذَا فِي حِجِّ الْفَرِيضَةِ أَوْ حِجِّ التَّطَوُّعِ، أَوْ عُمْرَةِ الْفَرِيضَةِ أَوْ التَّطَوُّعِ، فَالْمَسْأَلَةُ أَعَمُّ.

قوله ﷺ: (فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ كَانَ مَسْكَنُهُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَيْقَاتِ <sup>(١)</sup> فَمَيْقَاتِهِ مَسْكَنُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الذَّهَابُ إِلَى الْمَيْقَاتِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ مُجَاوِزَةُ مَسْكَنِهِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ <sup>(٢)</sup>. هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مُجَاهِدًا، فَقَالَ: مَيْقَاتُهُ مَكَّةُ بِنَفْسِهَا <sup>(٣)</sup>. قوله ﷺ: (فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا) هَكَذَا فِي جَمِيعِ النُّسخِ وَهُوَ صَحِيحٌ. وَمَعْنَاهُ: وَهَكَذَا فَهَكَذَا مَنْ جَاوَزَ مَسْكَنَهُ الْمَيْقَاتِ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهْلُونَ مِنْهَا، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذَا كُلِّهِ، فَمَنْ كَانَ فِي مَكَّةَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ وَارِدًا إِلَيْهَا <sup>(٤)</sup> وَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحُجِّ، فَمَيْقَاتُهُ نَفْسُ مَكَّةَ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ تَرْكُ مَكَّةَ وَالْإِحْرَامَ بِالْحُجِّ مِنْ خَارِجِهَا، سَوَاءَ الْحَرَمِ وَالْحِلِّ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ <sup>(٥)</sup>، كَمَا يَجُوزُ مِنْ مَكَّةَ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَرَمِ حُكْمُ مَكَّةَ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ <sup>(٦)</sup>.

- (١) كَمَنْ كَانَ مَسْكَنُهُ فِي جِلْدَةٍ أَوْ الطَّائِفِ مِثْلًا.
- (٢) أَيُّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي مَسْكَنِهِ وَمِنْ أَهْلِهِ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ مِنَ الْبَلَدِ الَّتِي هُوَ فِيهَا مِنْ مَسْكَنِهِ، فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَتَرَلِ إِلَّا وَهُوَ مُحْرِمٌ.
- (٣) فَهَذَا قَوْلٌ مُخَالَفٌ لِلْحَدِيثِ صَرِيحًا.
- (٤) أَيُّ مَنْ أَقَامَ بِهَا وَصَارَ مُلَازِمًا لَهَا وَأَصْبَحَ فِي حُكْمِ الْمَقِيمِ، بَأَنَ أَقَامَ لِحَاجَتِهِ فِيهَا مَدَّةً تَمْنَعُ مِنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِيهَا، فَهُوَ بِذَلِكَ صَارَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ حُكْمًا.
- (٥) يَعْنِي الْجُزْءَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ الْحَرَامِ خَارِجَ مَدِينَةِ مَكَّةَ خَارِجَ مَسَاكِنِ مَكَّةَ.
- (٦) وَرَبَّمَا قُصِدَ بِمَكَّةَ الْحَرَمِ كُلِّهِ فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ، وَفِي الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ) قُصِدَ بِهِ كُلُّ أَرْضِ الْحَرَمِ، وَهَذَا أَقْرَبُ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَأَنَّهُ يَحْرَمُ مِنْ أَيِّ بَقْعَةٍ مِنَ الْحَرَمِ، فَالْقَوْلُ الثَّانِي أَصَحُّ عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجُوزُ أَنْ يُحْرَمَ مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِي مَكَّةَ بِحَيْثُ لَا يُخْرَجُ عَنْ نَفْسِ الْمَدِينَةِ وَسُورَهَا<sup>(١)</sup>، وَفِي الْأَفْضَلِ قَوْلَانِ:

أَصَحُّهُمَا: مِنْ بَابِ دَارِهِ<sup>(٢)</sup>.

وَالثَّانِي: مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَحْتَ الْمِيزَابِ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) إِذَا كَانَ لَهَا سُورٌ وَإِلَّا فَالْآنَ مَكَّةَ لَيْسَ لَهَا سُورٌ وَإِنَّمَا مَسَاكِنُ، قَدْ اتَّصَلَ بَعْضُهَا بِالْحِلِّ، فَرُبَّمَا فِي جِهَةِ التَّنْعِيمِ هُنَاكَ مَسَاكِنُ ضَمَّنَ مَكَّةَ عَرَفًا مُتَّصِلَةً بِمَكَّةَ وَهِيَ فِي الْحِلِّ، فَالْعَبْرَةُ إِذَا بِالْحَرَمِ وَلَيْسَ بِالْمَسَاكِنِ، وَبِالتَّلَاتِي فَلَا يَجُوزُ مِنْ بَقِيٍّ بِمَكَّةَ كَمَنْ يَبْقَى مِنْ رَمَضَانَ إِلَى الْحَجِّ وَرُبَّمَا أَقَامَ فِي مَنَاطِقَ بَعِيدَةٍ وَرُبَّمَا أَخْرَجُوهُ إِلَى الْحِلِّ، فَهَذَا إِذَا خَرَجَ لَا بَدَلَ لَهُ أَنْ يُحْرَمَ مِنَ الْأَرْضِ الْحَرَامِ إِذَا كَانَ مُقِيمًا بِهَا، وَأَمَّا إِذَا أَقَامَ بِالْأَرْضِ الْحَلَالِ فَمَنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، لِأَنَّ هَذَا مَتَرٌ لَهْ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَوَاقِيتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَهَذَا فِي الْحَجِّ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، أَعْنِي لَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ، فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا حَالًا.

(٢) أَيُّ أَنَّهُ يُحْرَمُ مِنَ الْمَتَرِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ.

(٣) بَلْ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وَبِالتَّلَاتِي فَهُوَ مُحَدَّثٌ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ، فَالْقَوْلُ بِالِاسْتِحْبَابِ بَلَا دَلِيلٍ لَا يَصِحُّ وَلَا يَقْبَلُ، بَلْ تَعَمُّدُ الْإِحْرَامِ مِنْ تَحْتِ مِيزَابِ الْكَعْبَةِ يُعَدُّ مِنَ الْبَدْعِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ دَلِيلٍ فِي ذَلِكَ.

وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَنَّهُ يَرِيدُ الْحَجَّ هَذَا الْعَامَ ثُمَّ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عَنِ الْحَرَمِ وَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ لِيَقِيمَ بِمَكَّةَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ وَقْتُ الْحَجِّ فَيُحْجِجَ، فَهُوَ مِمَّنْ يَرِيدُ الْحَجَّ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مِنَ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ إِلَّا بِإِحْرَامٍ، أَعْنِي مِثْلًا: رَجُلٌ بَقِيَ فِي مَكَّةَ إِلَى أَنْ انْتَهَى شَهْرُ رَمَضَانَ وَدَخَلَ شَهْرُ شَوَّالٍ، فَعَزَمَ مِثْلًا عَلَى زِيَارَةِ الْمَدِينَةِ، أَوْ سَافَرَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى جِلَّةٍ لِيَنْظُرَ لِحَاجَةٍ مِنْ حَاجَاتِهِ، وَأَدْرَكَهُ شَوَّالٌ وَهُوَ فِي الْأَرْضِ الْحَلَالِ خَارِجَ الْحَرَمِ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَحْجِجَ، وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ لِيَقِيمَ بِمَكَّةَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ وَقْتُ الْحَجِّ، فَهَذَا يُلْزَمُهُ عِنْدَ عَامَةِ أَهْلِ الْعِلْمِ - لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافَيْنِ الْمُتَقَدِّمِينَ - أَنْ يُحْرَمَ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ الْحَجَّ، أَعْنِي إِنْ كَانَ وَصَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيُحْرَمْ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ إِلَى مَكَّةَ، لَا يَدْخُلُ الْحَرَمَ إِلَّا بِإِحْرَامٍ، لِأَنَّهُ يَرِيدُ الْحَجَّ أَوْ الْعُمْرَةَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَيَقُولَ سَوْفَ أَحْجِجُ بِلَوْنِ إِحْرَامٍ، لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الْمَوَاقِيتِ الْحَجِّ الزَّمَانِيَّةِ، فَقَدْ دَخَلَ مَكَّةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، قَاصِدًا أَنْ يَحْجِجَ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَاوِزَ الْمَوَاقِيتِ إِلَّا مُحْرَمًا، فَإِذَا وَصَلَ إِلَى جِلَّةٍ وَقَضَى حَاجَتَهُ فِيهَا، وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ قَضَى حَاجَتَهُ مِنْ زِيَارَةِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ كَمَا ذَكَرْنَا فِي شَوَّالٍ وَهُوَ يَرِيدُ الْحَجَّ مِنْ ذَلِكَ الْعَامِ، فَيُلْزَمُهُ أَنْ يُحْرَمَ مِنْ جِلَّةٍ، مِنَ الْمَوْضِعِ

وَهَذَا كُلُّهُ فِي إِحْرَامِ الْمُكِّيِّ بِالْحَجِّ، وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ فِي إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ<sup>(١)</sup>.  
وَأَمَّا مِيقَاتُ الْمُكِّيِّ لِلْعُمْرَةِ فَأَذْنَى الْحِلِّ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا فِي الْعُمْرَةِ  
أَنْ تَخْرُجَ إِلَى التَّنْعِيمِ، وَتُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ، وَ (التَّنْعِيمِ) فِي طَرَفِ الْحِلِّ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الذي أراد أن يعود فيه إلى مكة، ويلزمه إذا كان في المدينة أن يُحْرِمَ من ذي الحليفة، فيُحْرِمَ بحج وبقى على  
إحرامه إن شاء أو يُحْرِمَ بعمره ويتحلل ويبقى ويكون إلى وقت الحج ويكون متمتعاً؛ لأن هذه المسألة  
كثيراً ما تختلط على الكثيرين، يريد قضاء حاجة في حجز باخرة أو طائرة أو ينهب فيشتري بعض  
المشتريات من جلة ويرجع ويظن أن مكة وجلة لا فرق بينهما، وهو ينوي الحج من ذلك العام،  
فيدخل كما خرج بغير إحرام، فإنه لا يجوز له ذلك ويأثم وعليه دم إذا فعل ذلك، بل عليه أن يُحْرِمَ بعمره  
ويدخل مكة أو يُحْرِمَ بالحج ويبقى على إحرامه، فإذا أراد أن يُحْرِمَ يلبس الإزار والرداء قبلها وينوي  
الدخول في النسك ويقول "ليكن اللهم بعمره" أو "ليكن اللهم بحجاً"، فإذا أحرم بحج لزمه أن يبقى  
محرمًا على حاله من واحد شوال، وإذا أراد أن يفسخ إلى عمرة فليفسخ إلى عمرة وليتحلل ويصبح  
متمتعاً، ولكن إذا أراد أن يظل مفرداً أو قارناً، فإنه إن أحرم من يوم واحد شوال، بل من ليلة واحد شوال،  
لزمه أن يبقى كذلك، وذلك في جميع أشهر الحج، فإنه إذا خرج من الحرم إلى الحل، وأراد أن يرجع إلى  
الحرم مرة ثانية، لا يجوز له أن يدخل الحرم - الأرض الحرام - إلا بإحرام، طالما أنه أراد الحج أو العمرة،  
فهذا مرید للحج، طالما أنه في أشهر الحج، فيلزمه أن يدخل مكة بإحرام والله أعلم.

(١) مع أن الحديث قال (مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) لكن الإجماع صرفه إلى إرادة الحج، وحديث عائشة  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا السُّنَّةُ صرفه أيضاً.

(٢) فالنبي ﷺ علم أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تريد العمرة فأمر أباها أن يُعمرها من التَّعِيمِ، فلو كان مِيقَاتُ  
أهل مكة في العمرة من دارهم، لما كلف النبي ﷺ عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ولا كلف عبد الرحمن أن يخرجوا  
إلى الحل ثم يعودون، وإنما ذلك كما ذكرنا هذا مِيقَاتُ الإحرام لأهل مكة ومن كان مقيماً بها أو كان وارداً  
عليها وأراد الإحرام بالحج، أما من كان بها من أهلها أو من غير أهلها وأراد العمرة فعليه أن يخرج إلى  
الحل، ليجمع في إحرامه بين جزء من الأرض الحلال والأرض الحرام، بين الحل والحرم، فلا بد وأن  
يُحْرِمَ من الحل بالعمرة، وجميع المواقيت [ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم] هي في الحل، فلا بد  
وأن يجمع بين الحل والحرم، فلا بد وأن يُحْرِمَ بالعمرة من الحل ثم يدخل إلى الحرم.

قوله ﷺ: (مَهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ) هُوَ بَضْمُ الْمِيمِ وَفَتْحُ الْهَاءِ وَتَشْدِيدُ اللَّامِ.

أَي: مَوْضِعُ إِهْلَاهِمْ.

قوله: (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَزَعَمُوا)

أَي: قَالُوا، وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَنَّ الزَّعْمَ قَدْ يَكُونُ مَعْنَى الْقَوْلِ الْمُحَقَّقِ (١). (١)

فالإحرام من التمتع أو من غيره من الحل كالجعرة، أو أي موضع من الأرض الحلال إذا جاوز الأرض الحرام، جاز له أن يحرم بالعمرة، لكن التمتع هو أقرب الحل إلى مكة، فكان أيسر على أهلها، لذا اشتهر المسجد هناك بمسجد السيدة عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أو مسجد العمرة أو مسجد التمتع، فأكثر الناس يخرجون إليه للإحرام بالعمرة، ولا يلزم الرجوع إلى ميقات أهل بلده، بل يُجْزِيهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ وَيَرْجِعَ، وَلَكِنْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدَرِ نَصَبِكَ - أَوْ قَالَ - نَفَقَتِكَ» عَلَى قَدْرِ النِّفْقَةِ وَالْمَشَقَّةِ، خِلَافًا لِأَكْثَرِ مَنْ يَفْتِي مِنَ الْمَعَاصِرِينَ فِي الْحَرَمِينَ بِعَدَمِ مَشْرُوعِيَةِ الْخُرُوجِ إِلَى التَّمَتُّعِ بِعُمَرَةٍ، وَهَذَا الَّذِي يَفْتُونَ بِهِ خِلَافٌ قَوْلِ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِمَشْرُوعِيَةِ الْعُمَرَةِ مِنَ التَّمَتُّعِ، وَمَشْرُوعِيَةِ الْعُمَرَةِ مِنَ الْحِلِّ، وَمَشْرُوعِيَةِ أَنْ يَخْرُجَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ بِقَصْدِ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمَرَةٍ ثُمَّ يَعُودَ، وَلَيْسَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْبِدْعِ كَمَا يَقُولُونَ، فَهَذَا الْقَوْلُ فِي الْحَقِيقَةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ وَمُخَالَفٌ لِلْأَدْلَةِ وَلِجُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ لَزِمَهُ دَمٌ.

- والقول بأن عمرة عائشة كانت لأجل أنها كانت حائض قول في منتهى الضعف، لأن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قد اعتمرت مع حجتها، فكانت قارنة بنص الحديث «طَوَأْتُكَ بِالْيَمَنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجَّتِكَ وَعُمْرَتِكَ» د (١٨٩٩)، وفي مسلم [يَسْعُكَ طَوَأْتُكَ لِحَجَّتِكَ وَعُمْرَتِكَ]. فَأَبَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّمَتُّعِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ] وفي الرواية الأخرى «يُجْزِي عَنْكَ طَوَأْتُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجَّتِكَ وَعُمْرَتِكَ»، فكونها حائضاً ليس له أثر في ذلك، ولأن الرسول ﷺ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ قَدْ أَتَمَّتِ الْمَنَاسِكَ وَتَمَّتْ لَهَا عُمَرَةٌ وَحُجَّةٌ، فَقَالَتْ (يَصُدُّ النَّاسُ بِسُكْنٍ وَأَصْدُرُ بِسُكْنٍ) مسلم، فكانت إذا أرادت شيئاً ليس فيه إثم وافقها النبي ﷺ عليها، فلو كان إثماً وبدعة ضلالة، لما وافقها عليه النبي ﷺ فأمر أخاها أن يعمرها من التمتع؛ فمساءلة أنها كانت لها عذر، نعم العذر كان في كونها لم تتمتع، ولأن العذر قد مضى وانتهى، اعتمرت مع حجتها وحاضت، فما العذر فهذا الكلام ليس بصحيح.

(١) وكقول الصحابي "بلغني"، فكل هذا من مرسل الصحابي، ومراسيل الصحابة مقبولة.



(١) فتاوى:

- حكم من يذهب خدمات حجاج للعمل في منى هل يلزمه أن يدخل بإحرام ويعتمر، أم ماذا يجب عليه؟ فهل هو ذاهب للعمل ابتداءً أم هو ذاهب ليحج والعمل وسيلة للحج كعمامة من يذهب، وهو في أشهر الحج يسافر، فيلزمه أن يأتي بعمرة أولاً، حتى لو مُنِع من الدخول أولاً بملايس الإحرام، فلينوي الإحرام ويلبس الملابس المعتادة إلى أن يُجاوز النقاط التي فيها التفتيش ثم يلبس الإزار والرداء وعليه فدية الأذى، لأنه احتاج إلى لبس الملابس.

- هل من ارتكب أحد المحظورات في الميقات عليه دم أم عليه عدم الدخول في النسك؟ هو في الميقات يبقى مدة فيه قبل أن يُحرم، كأن يصلي ركعتين، أو بات هناك فتأخر، أو كان صائماً فجاء وقت الإفطار فتأخر، ولم يُحرم بعد، فالعبرة في كونه ارتكب المحظورات بعد أن يُحرم، فإذا ارتكب محظوراً بعد إحرامه، لزمه فدية الأذى إذا كان أحد محظورات الإحرام وقد دخل في النسك.

- حكم من ذهب إلى الحج وهو سائق أتوبيس بالحجيج، فهل أجره بالنية وأجره كباقي الحجيج؟ نعم يصح أن يعمل أجيراً أثناء حجه طالما أنه يُحرم ويؤدي المناسك مع الناس ويشهد كل مناسك الحج، فحجه صحيح.

- هل يجوز زيادة عدد القرى التي هي مواقيت مكانية، طالما كانت في حدى المواقيت التي نص عليها الرسول ﷺ؟ فهذا سوف يقاس عليه، فالناس كلهم يقولون أن ميقات أهل مصر "رابغ" مع أنها ليست "رابغ" في الحقيقة بل هي في الحديث "الجحفة"، فمثل هذا قياساً على قياس الصحابة رضي الله عنهم.

- المرحلة التي ذكرها الإمام النووي فقال (لأهل المدينة ذا الحليفة،...، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينهما نحو عشر مراحل أو تسع) كيف تُحسب؟ تقسم [٤١٠] أو [٤٠٩] كيلو وهي المسافة التي بين ذي الحليفة ومكة على (٩) مراحل فتقريباً (٤٥,٥) كيلو، وهذه هي المرحلة.

- هل ميقات أهل اليمن ميقات عام لأهل المشرق؟ لا، بل ميقات أهل اليمن ميقات عام لأهل الجنوب، لكل من أتى من الجنوب، مثل من أتى من إفريقيا وحضر موت، ومثل هذه البلاد فمن يمر منهم على طريق اليمن، فميقاتهم ميقات "يللم" وميقات أهل نجد ميقات كل أهل الشرق كاليابان والصين والهند وباكستان، كل هؤلاء يمرون شرقاً على نجد على شرق الجزيرة العربية فميقاتهم "قرن المنازل"، وميقات الشام الجحفة وهو ميقات عام لأهل الغرب، فالجزيرة العربية [شمالها مباشرة] (ذي الحليفة)، [شمالها الغربي قليلاً] (الجحفة) وهي قرب "رابغ"، [جنوبها] (يللم)، و[شرقها] (قرن

المنازل)، و[شمالها الشرقي] (ذات عرق)، فهذه الدائرة محيطة بمكة، ما بين (رابع وذي الحليفة وقرن المنازل وذات عرق)، وذي الحليفة ميقات خاص لأهل المدينة فقط، لمن كان من أهلها أو أتاها أو أتى إلى ذي الحليفة، أما إذا مر من الطريق الساحلي، فهو ميقاته الجحفة.

- علماء الحرم يقولون الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة له نفس أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ هذه مسألة خلافية مشهور الخلاف فيها، والصحيح عندي أن الصلاة في المسجد الحرام "الكعبة" فقط هي التي بألف صلاة، أما الصلاة في المساجد التي في الحرم، فلها ثواب عظيم ولكن ليس كالثواب في مسجد الكعبة، فإنه ﷺ قال (لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى) متفق عليه، وفي رواية لمسلم «إِنَّمَا يَسَافِرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِبِلْيَاءَ»، فعند عامة أهل العلم فلا أعلم من يخالف في ذلك أنه يمكن أن يقصد مثلاً مسجد ثقيف في العزيزية لشدة الرحال، أو مسجد الخيف في منى، هل يجوز أن تُشد الرحال إليه؟ مع كونه مسجداً مباركاً صلى فيه سبعون نبياً، أخرج الطبراني في "الكبير" (٣/ ١٥٥١) بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً: "صَلَّى فِي مَسْجِدِ الْحَيْفِ سَبْعُونَ نَبِيًّا"، وقال المنذري (٢/ ١١٦) رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، بل لا يجوز أن يقصده مع أنه من الحرم، ولا يجوز كذلك أن يقصد مسجد المشعر الحرام في المزدلفة فهو من الحرم، ومع ذلك لا يجوز أن يقصده، لكن لا بد وأن يقصد مسجد الكعبة، فمسجد الكعبة هو الذي له الفضيلة، فالمسجد الحرام إذا أطلق فُسِرَ به مسجد الكعبة، وقد يستعمل للأرض الحرام كلها وقد يُستعمل في المساجد التي به، فالظاهر أن كلمة المسجد الحرام هو مسجد الكعبة الذي تُشد له الرحال، ولكن إن كان هناك فضيلة ففي الصلاة في المسجد الحرام.

المسافات التي ذكرها الشيخ سيد سابق بين ذي الحليفة ومكة (٤٥٠) كيلو؟ في الحقيقة فإن الطرق قد تغيرت، فالطرق القديمة كانت تسير بين الجبال والطريق ملتوي كثيراً، أما الآن فالطريق جعل المسافة أقل، فمن ذي الحليفة إلى مكة أقل من (٤٥٠) الآن بالطرق الحديثة.

- من أراد العمرة من أهل مكة فهل يخرج من مكة إلى التعميم ويحرم؟ نعم إلى التعميم أو أي بقعة من الحل.

- هل يصح لرجل ذهب لأداء العمرة وبعد الانتهاء من عمرته يخرج إلى الميقات مرة أخرى خلال فترة العمرة وهي خمسة عشر يوماً لأداء عمرة لأحد أقاربه كأييه المتوفى، أم يسافر من عام آخر؟ بل يجوز أن

يُخرج إلى التعميم فقط، وإذا خرج إلى الميقات فبالأولى يصح له ذلك، وهي أكمل، لأنه يعتَمِر عن أبيه أو أمه من حيث وجبت عليه العمرة، فهي أكمل، فبدل أن يحرم من التعميم، يذهب إلى رابع ويحرم من هناك عن أبيه المتوفى، لأن أباه من أهل مصر، فإذا أحرم من هناك كان أكمل، وإن خرج إلى التعميم وأحرم عن أبيه أجزأه وإن أحرم عن نفسه أجزأه، فإنه قد روي عن جماعة من الصحابة كما ذكرنا في الصحيحين عن عائشة والظاهر أن أخاها عبد الرحمن اعتَمِر معها خلافاً لمن قال أيضاً من المعاصرين أن عبد الرحمن لم يعتَمِر، فمن أين لكم ذلك، وفي الحديث في البخاري قال النبي ﷺ (اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَاتَّهَلْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرُكُمَا هَاهُنَا) فقال "طَوَافُكُمَا"، فالطواف المقصود به السعي وهو الطواف بين الصفا والمروة، وذلك لأنهما لم يلقياه إلا بعد الطواف بين الصفا والمروة، فلو كان لا يطوف، فإن ذلك لا يسمى طوافاً له، فسوف يقول له "إذا قضت طوافها"، وأما إذا قال في رواية صحيحة في البخاري (ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا) دل على أن عبد الرحمن كان يطوف معها، وهي عبادة ولا يوجد سعي تطوع وإنما لا بد وأن يكون ضمن النسك، وروي عن أنس رضي الله عنه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه لما، فثبت عن جماعة من الصحابة فما شأن من يُنكر ويقول هي بدعة، بل القول هذا هو البدعة.

- أحرمت امرأة بعمره ودخلت المسجد الحرام وقبل الطواف أتاها الحيض، فخرجت، فاستنفت أحد شيوخ الحرم فقال لها تنظر قرب ميعاد الانصراف ثم تعتمر، ففعلت وتحللت وعادت؟ فهل طهرت أم لم تطهر، إذا كانت قد طهرت، فقد صحت عمرتها وإذا لم تكن طهرت، فعليها أن تعود مرة أخرى، فهي إلى الآن ما زالت على إحرامها لم تحلل، لأن طوافها وهي حائض طواف باطل وهي لازالت محرمة، ففي أقرب فرصة ترجع إلى أداء العمرة، لأن هذا الكلام لا يقول به أحد غير شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب باطل وهو أن تطوف الحائض وهي على حيضها، وهو مذهب مخالف للسنة الصريحة ولا دليل عليه بوجه من الوجوه، فالنبي ﷺ قال (غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي) متفق عليه، فمن يقل لها بجواز الطواف وهي حائض من غير أن تطهر ومن غير أن يأتي بدليل، فلا اعتبار بكلامه، وهذه في حالة خوف الضياع إذا فقدت الرفقة، وما أظن هذا حاصلاً في زماننا، أن أحداً يخاف الضياع، يعني لو أن المرأة تركها أهلها ورفضوا أن يبقوا إلى أن تطهر من حيضها، فهذا الأمر لا تضيع معه أيضاً فمعها تذكرة العودة ومعها وسائل المواصلات المتوفرة والأمان حاصل بإذن الله في الأغلب الأعم، فيلزمها أن تبقى حتى ولو تركها وليها، بل لا يجوز له أن يتركها بل يُجس معها كما قال النبي ﷺ عن صفية (أَحَابِسْتُهَا هِيَ) متفق عليه، فيجب أن يُجس معها إلى أن تطهر وتعتمر، ويمكنها أن تأخذ بعض الأدوية

قوله: (أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنِ الْمُهْلِ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ: أَرَاهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ)

مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ: أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا، ثُمَّ انْتَهَى، أَيُّ: وَقَفَ عَنْ رَفْعِ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَ: (أَرَاهُ) بِضَمِّ الهمزة أَيُّ: أَظُنُّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: (أَرَاهُ) يَعْنِي: النَّبِيَّ

والحقن التي ترفع الحيض مؤقتاً، فهذا أمرٌ أصبح ميسراً ومشهوراً وليس أمراً خفياً بل هو أمر يعرفه الأطباء، فيمكن أن تفعل ذلك، فإذا طافت وهي حائض فكأنها لم تطف، ولم تعتمر بعد، بل بقت على إحرامها، فإذا كانت فرصة فلتذهب لتكمل عمرتها، فهي محرمة ولكن تحرم من جديد.

\*\*\* تكملة لهذه الفتوى: ومسألة أنها تبقى على إحرامها نعم هذا الأمر فيه مشقة بالغة، فالظاهر والله أعلم أنها على إحرامها إلا إذا عجزت أن تستمر على ذلك الإحرام وهي الآن محبوسة لأنها لا تستطيع أن تذهب بعمره ولا أن تذهب بحج لصعوبة الإجراءات واستحالتها أحياناً، فإذا كانت كذلك فهي مُحَصْرَةٌ تتحلل كالمُحَصَّرِ لأنها مُنْعَتٌ أن تذهب إلى البيت، ثم إن عليها عمرة الإسلام إن لم تكن اعتمرت، وهذا بدلاً من أن تظل على إحرامها عدة أشهر، تمنع من كل ما تحتاجه ولا أن يأتيها زوجها، وهي لا تستطيع الذهاب إلى البيت فهي معذورة كالمُحَصَّرِ، فتتحلل وعليها دم يُذبح في الحرم كمن منع من عمرته، ويمكن أن تُرسل من يذبح الهدي، وهناك قول آخر في أن المُحَصَّرَ يذبح حيث أحصر، والأحوط أن تذبح في الحرم، والظاهر من جهة الدليل حيث أحصر، وإذا اشترطت كان ذلك أيسر، فكل امرأة تخشى من عدم التمكن من استكمال المناسك من أجل الحيض وتخشى فوت الرُقعة، فلشترط أن محلها حيث حبست.

وإذا عاشرها زوجها وهي على إحرامها فعليها دمٌ آخر وهو دم الجماعة في الإحرام. فإنها موجودة الآن في بلدتها فتتحلل لأنها مُحَصْرَةٌ لا تستطيع الوصول إلى البيت، وإن استطاعت أن تحج، فبقي على إحرامها الفاسد بالعمرة، وتظل إلى أن تعتمر فتطوف بالبيت وتسعى وتحلل، وتعتمر عمرة أخرى إذا كانت لم تعتمر عمرة الإسلام وتحج من عامها، فإن كانت تعجز عن ذلك ولا تستطيع، فهي أَحَصَرَتْ ومُنْعَتٌ، فعليها أن تتحلل في مكانها وعليها دم وعليها دم آخر بسبب إتيان زوجها إليها، وإذا جامعها زوجها رغماً عنها فإحرامها صحيح.

ﷺ، كَمَا قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ) وَقَوْلُهُ: أَحْسَبُهُ رَفَعَ، لَا يُحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَرْفُوعًا؛ لِكَوْنِهِ لَمْ يَجْزَمْ بِرَفْعِهِ.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: (وَمُهَلَّ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ) هَذَا صَرِيحٌ فِي كَوْنِهِ مِيقَاتِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، لَكِنْ لَيْسَ رَفْعُ الْحَدِيثِ ثَابِتًا كَمَا سَبَقَ، وَقَدْ سَبَقَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ مِيقَاتِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ أَهَلُّوا مِنَ الْعَقِيقِ كَانَ أَفْضَلَ، وَالْعَقِيقُ أَبْعَدُ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِقَلِيلٍ، فَاسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيُّ؛ لِأَثَرِهِ فِيهِ؛ وَلِأَنَّهُ قِيلَ: إِنَّ ذَاتَ عِرْقٍ كَانَتْ أَوَّلًا فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ حُوِّلَتْ وَقُرِبَتْ إِلَى مَكَّةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْحَجِّ:

- مِيقَاتِ مَكَانٍ، وَهُوَ مَا سَبَقَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ.
- وَمِيقَاتِ زَمَانٍ: وَهُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ لَيْالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَلَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ هَذَا الزَّمَانِ. هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.
- وَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ هَذَا الزَّمَانِ لَمْ يَنْعَقِدْ حَجًّا، وَانْعَقَدَ عُمْرَةٌ.
- وَأَمَّا الْعُمْرَةُ فَيَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِهَا وَفِعْلُهَا فِي جَمِيعِ السَّنَةِ، وَلَا يُكْرَهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا، لَكِنْ شَرْطُهَا أَلَّا يَكُونَ فِي الْحَجِّ وَلَا مُقِيمًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِهِ.
- وَلَا يُكْرَهُ تَكَرُّارُ الْعُمْرَةِ فِي السَّنَةِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ.
- وَكِرَهُ تَكَرُّارُهَا فِي السَّنَةِ ابْنُ سِيرِينَ وَمَالِكٌ.
- وَيَجُوزُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ مِمَّا فَوْقَ الْمِيقَاتِ أَبْعَدُ مِنْ مَكَّةَ سَوَاءً دَوِيرَةُ أَهْلِهِ وَغَيْرُهَا، وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ:
- أَصَحُّهُمَا: مِنَ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ؛ لِلِاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣ - باب التلبية وصفتها ووقتها.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِيهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدُيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهْلَ فَقَالَ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». قَالُوا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ مَعَ هَذَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدُيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تَلَفَعْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ فَإِنْ سَأَلَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ مُلْبِدًا يَقُولُ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. وَإِنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكُضُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ. ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهْلَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ يَهْلُ يَاهْلًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدُيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.



[المبلد: الذي يجعل في رأسه صمغا أو عسلا ليتبدل فلا يظهر فيه القمل].  
وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا التَّضَرُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ - يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ - قَالَ - فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ». فَيَقُولُونَ إِلَّا شَرِيكَاً هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ. [قد: اسم فعل بمعنى كفى].

### (بَابُ التَّلْيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتُهَا)

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَازِرِيُّ: التَّلْيَةُ مُثَنَّةٌ لِلتَّكْثِيرِ وَالْمُبَالَغَةِ، وَمَعْنَاهُ: إِجَابَةٌ بَعْدَ إِجَابَةٍ<sup>(١)</sup>، وَلَزُومًا لِبَطَاعَتِكَ<sup>(٢)</sup> فَشَتَّى لِلتَّوَكِيدِ لَا تَثْنِيَةً حَقِيقِيَّةً، بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} أَيْ: نِعْمَتَاهُ، عَلَى تَأْوِيلِ الْيَدِ بِالنُّعْمَةِ هُنَا، وَنِعَمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُخْصَى<sup>(٣)</sup>.

(١) لأن معنى "لبي ندائه" أي أجاب ندائه، والتثنية للتكثير مستعمل في لغة العرب، وحتى بقي في لغتنا من ذلك، عندما يأتيك شخص مثلاً ثم يذهب ويعود، فتقول له جئت ثانياً، فإذا ذهب وعاد فتقول جئت ثانياً، فثانياً هذه ربما تكون هي الثالث والرابع، فيقصد مرة بعد مرة، فليس مقصوده التثنية، طالما وجدت قرينة تدل على ذلك فلا يكون المقصود التثنية، فالإنسان إذا أجاب نداء ربه ﷻ، فإنه لا يقصد أن يُحييه مرتين اثنتين، فهذا مما لا شك فيه في مثل هذا المقام وفي غيره، والنبي ﷺ كان يثلي أحياناً وهو حلال كما في دعاء استفتاح قيام الليل [أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ «..... لَيْسَ بِكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».... الحديث] مسلم، إذا المقصود ليس إجابة مرتين وإنما إجابة بعد إجابة، هذا على أن معنى لبي، أجاب.

(٢) وهو على معنى آخر من لبي بالمكان، إذا كان ملازماً له، والمعنى أي أنا ملازم لأمرك يا رب وطاعتك، ومعنى آخر سيأتي وهو الحب، وسيأتي شرح هذا، وكلها معاني عظيمة ينبغي تذكرها.

(٣) هذا الكلام كلام باطل في تأويل الآية، وتمثيل غير جيد، فإن وصف الله ﷻ بأن له يداً اثنتان وصف ثابت في الكتاب والسنة من أدلة متكررة، ولا توجد قرينة على تأويل اليد بالنعمة، ثم القول بأنها ليست تشية حقيقية، فتأويل اليد بالنعمة لا دليل عليه، ثم القول بأنها نعمتان فقط كلام لا يصح ابتداءً

وَقَالَ يُونُسُ بْنُ حَبِيبِ الْبَصْرِيِّ: (لَبَّيْكَ) إِسْمٌ مُفْرَدٌ لَا مُثْنَى، قَالَ: وَأَلْفَهُ إِنَّمَا انْقَلَبَتْ يَاءٌ لَا تَصَالُهَا بِالضَّمِيرِ (كَالِدَيَّ) وَعَلَى مَذْهَبِ سَبْيَوَيْهِ أَنَّهُ مُثْنَى بِدَلِيلِ قَلْبِهَا يَاءٌ مَعَ الْمُطْهَرِ، وَأَكْثَرُ النَّاسِ عَلَى مَا قَالَهُ سَبْيَوَيْهِ<sup>(١)</sup>.

قَالَ ابْنُ الْأَثْبَارِيِّ: ثَنَوَا (لَبَّيْكَ) كَمَا ثَنَوَا (حَنَانِيكَ) أَيُّ: تَحْنُنًا بَعْدَ تَحْنُنٍ. وَأَصْلُ (لَبَّيْكَ): لَبَّيْتُكَ فَاسْتَقْلُوا الْجَمْعَ بَيْنَ ثَلَاثِ بَاءَاتٍ، فَأَبْدَلُوا مِنَ الثَّالِثَةِ يَاءً كَمَا قَالُوا: مِنَ الظَّنِّ (تَظَنَّنْتَ)، وَالْأَصْلُ (تَظَنَّنْتُ). وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى لَبَّيْكَ وَاشْتِقَاقِهَا. فَقِيلَ: مَعْنَاهَا: اتَّجَاهِي وَقَصْدِي إِلَيْكَ، مَاخُذْ مِنْ قَوْلِهِمْ: دَارِي تَلْبٌ دَارِكٌ، أَيُّ: ثَوَا جِهَهَا.

والآية لم تأتي لهذا المقام قال تعالى (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُفَقُّ كَيْفَ يَشَاءُ) فليس المقام في مقام ذكر نعمتان لله ﷻ ذكرتا على سبيل التكثير، بل إثبات الصفة الحقيقية لله ﷻ، وطريقة السلف في هذا معلومة وعدم وجود الدليل الصارف من الحقيقة إلى المجاز في هذا المقام وفي غيره، بل وجود القرائن المؤكدة لإرادة الحقيقة، مثل قوله تعالى (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ يَدَيَّ) وقول النبي ﷺ (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ﷻ وَكُلَّمَا يَدِيهِ يَمِينٌ.. الحديث) مسلم، وقال ﷺ (إِنَّ اللَّهَ قَبْضٌ قَبْضَةٌ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: هَذِهِ لَهُ، وَلَا أَبْلَى. وَقَبْضٌ قَبْضَةٌ أُخْرَى بِيَدِهِ الْأُخْرَى، فَقَالَ: هَذِهِ لَهُ، وَلَا أَبْلَى "فَلَا أُدْرِي فِي أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا) (حم) ١٧٥٩٤، فكل ذلك أثبت اليمين، فالقرائن محتمة وهي تؤكد إرادة الحقيقة دون المجاز المزعوم في مثل هذا المقام.

الغرض المقصود أن هذا قول الخلف من الأشاعرة المخالفين لطريقة السلف الذين يجب اتباع منهجهم، فقد اتفقوا على عدم التأويل في مثل هذا المقام، فالخطأ هنا في التمثيل، في أن التثنية من باب (بل) يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ وأن اليدين معناه نعمتان، فنعمتان مبسوطتان، فهذا كلام لا يتفق مع بلاغة القرآن، وليس هذا من أساليب العرب في التكثير والله أعلى وأعلم.

(١) وهو أنه مثنى، ولكن المسألة فيها خلاف، فهناك من يقول أن "لبيك" هذه كلمة مفردة معناها الإجابة.

وَقِيلَ: مَعْنَاهَا: مَحَبَّتِي، قَوْلُهُمْ: (لَكَ) مَا أَخُودُ مِنْ قَوْلِهِمْ: (امْرَأَةٌ لَبَّةٌ)، إِذَا كَانَتْ مُحِبَّةً لَوْلَدِهَا، عَاطِفَةً عَلَيْهِ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهَا: إِخْلَاصُ لَكَ، مَا أَخُودُ مِنْ قَوْلِهِمْ: (حَبُّ لُبَابٍ) إِذَا كَانَ خَالِصًا مَحْضًا، وَمِنْ ذَلِكَ (لُبُّ الطَّعَامِ وَلُبَابُهُ) <sup>(١)</sup>.

وَقِيلَ: مَعْنَاهَا: (أَنَا مُقِيمٌ عَلَى طَاعَتِكَ وَإِجَابَتِكَ)، مَا أَخُودُ مِنْ قَوْلِهِمْ: (لَبُّ الرَّجُلِ بِالْمَكَانِ وَالْبُّ) إِذَا أَقَامَ فِيهِ، قَالَ ابْنُ الْأَثَرِيِّ: وَهَذَا قَالَ الْحَلِيلُ.

قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: هَذِهِ الْإِجَابَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} <sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرَبِيُّ فِي مَعْنَى (لَبَّيْكَ): أَيْ قُرْبًا مِنْكَ وَطَاعَةً، وَالْإِلْبَابُ: الْقُرْبُ.

وَقَالَ أَبُو نَصْرٍ: مَعْنَاهُ: (أَنَا مُلَبٌّ بَيْنَ يَدَيْكَ) أَيْ: خَاضِعٌ، هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي <sup>(٣)</sup>.

(١) هذا المعنى يعود للمعنى الأول وهو "اتَّجَاهِي وَقَصْدِي إِلَيْكَ" فإخلاصي كذلك فهو معنى واحد.

(٢) أي فنادى منفذاً لأمره ﷻ أَنْ يَأْتُوا، فالذي يجب يقول "ليك"، كما كان من عادة النبي ﷺ أنه إذا ناداه أحدٌ من أصحابه قال له ليك، يعني أجيبك، فإبراهيم كان يبلغ أمر الله أَنْ يَأْتُوا إِلَى هَذِهِ الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمَشْرِقَةِ الْمَكْرَمَةِ، فالمجيب يقول "ليك اللهم ليك" يعني أنا أجيبك يارب.

(٣) المعاني التي ذكرها هي معاني متلازمة في الأغلب، فإن الإجابة لأمر الله ﷻ وندائه هو طاعة له، فالإنسان يريد أن يكون مستمراً على ذلك مداوماً عليه ملازماً له، وهو يفعل ذلك إخلاصاً وحباً لله ﷻ وهو كذلك خاضعٌ له متقاد لأمره وهو من معنى الإجابة، فهذه المعاني كلها معاني حسنة جميلة، ينبغي على الملمي إذا لم يأت يستحضرها، وهو أنه يلبي ربه ﷻ فيستشعر أن الله ناداه وأمره أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ فِي دَارِهِ ﷻ، وإذا استشعر الإنسان ضعفه وعجزه وصغره وعظمة ربه ﷻ، وإذا نظر إلى آيات الله علم عظمة الله ﷻ وقدرته وعلمه وأنه ﷻ العلي الكبير، وينظر إلى نفسه فهو المخلوق الضعيف الصغير زماناً ومكاناً، اختاره الله ﷻ من بين خلقه، فينظر إلى نصيبه من الزمان ونصيبه من المكان ليعلم كم هو ضعيف، وخصوصاً أن التلبية تقترن غالباً بسفر، فإذا تأمل الإنسان ما حوله من الكون الواسع، وصغره بالمقارنة بهذا الكون، فكيف باستشعاره بأن الله ﷻ أكبر، كما ذكرنا زماناً ومكاناً، وكذا يستحضر أن من سبقه من الأنبياء قد لبوا، وقد مضى من الدنيا ما مضى، وأن هذا الزمان الذي يعيش فيه هو جزء صغير

جداً من الزمان بين الأزل والأبد، والعبد نصيبه من أصغر ما يكون، فحظه من المكان هو ما يشغله، ناهيك عن أن الأرض كلها كنز في هذا الكون الواسع، والله ﷻ جعل آياته في السماوات والأرض تدل على ضعف العبد وعجزه، فإذا استحضر أنه من بين هؤلاء المخلوقين ناداه ربه ﷻ، فيستشعر أنه أعد لأمر لو فطن له لم يرعى مع الحمل، فقد أعد لأمر عظيم وأن الله اجتبه واصطفاه واختاره، لكي يُناديه ربه ﷻ، فلو أن أحداً من الناس ناداه رئيسه أو كبيره أو ملك أو زعيم أو نحو ذلك، فقالوا له فلان يُناديك، فإذا استحضر هذا أسرع ويأدر، وإذا كان مع ذلك هو محباً له واستشعر أن سيده قد اختاره هو دون غيره لكان ذلك أعظم في إجابته للدعوة، فإذا استحضر العبد فقره وعجزه واستحضر عظمة ربه ﷻ وأن الله اصطفاه من بين خلقه لذلك، فهو يحب ربه ﷻ موحداً مخلصاً محباً من كل وجه ملازماً لطاعته، عازماً على الاستمرار على هذه الإجابة، فهذه التلبية تؤثر تأثيراً هائلاً في حياة الإنسان وتغير من سلوكه، ولذلك كان من أعظم أسباب هداية الناس الحج والعمرة، لأن الله جعل هذا البيت هدى للعالمين، ومن أسباب هذه الهداية ما يقوله من يزوره ويحج ويعتمر من هذه التلبية، فإنه إذا تقبل الله تليته رزقه الله المداومة على طاعته، فيرجع كثير من الناس قد التزموا بفضل الله بهذا الدين، فضلاً عما يتضمنه الحج والعمرة من أنواع الخيرات التي تكون سبباً للهداية.

الغرض المقصود أن العبد إذا استحضر هذا المعنى وعزم بقلبه على أن يظل محبباً مداوماً مرة بعد مرة، مرات عديدة لأمر الله ﷻ وليس فقط في المجيء إلى البيت، بل في كل أوامره ﷻ، كان ذلك من أعظم ما يُغير حاله ويُغير قلبه ويقربه إلى الله، خصوصاً إذا استحضر معنى القرب، لبيك أي قرباً منك وطاعة، وكذا معنى الخضوع، فكل هذه من معاني العبادة قد اجتمعت في هذه الكلمة [الإجابة، اللزوم على الطاعة والمداومة عليها والحب والإخلاص والقرب والخضوع] ومعنى العبادة يدور حول الحب والخضوع والإخلاص لله ﷻ، فهذا مجتمع قضايا عبادة القلب الكبرى في لفظ التلبية، لذلك كان لها أثرها العظيم، والإنسان يحتاج إلى أن يتذكر دائماً أنه يُنادى، وأنت لست تسعى في هذه الدنيا لتأكل وتشرب وتتزوج وتلبس وتشغل بالصراعات، فأنت يُنادى عليك، أنت لك شأن آخر، أنت اصطفت من بين هؤلاء جميعاً من بين ملايين المخلوقات، لم يُشرع لها أن تأتي إلى هذا البيت، فشرفت أنت أيها الإنسان ففرض الله عليك الحج وشرعه لك تكراراً ومراراً وكذا العمرة، فاجتبت من بين ملايين البشر الذين لم يدرخوا أن الله يناديهم وأن الله يدعوهم لزيارته في بيته، وجعلك مسلماً وجعلهم مشركين، ولم يؤمن عليهم بما من عليك، ثم تذكر أنك اجتبت مرة أخرى من بين المسلمين، فأنت

واحد من ألف كلهم يرجوا ويتمنى ويحدث نفسه أن لو يسر الله له المجيء إلى بيت الله، وأنت قد اجتباك الله ويسر لك أن تقصد بيته، وهذا اجتناء واصطفاء متكرر، تستشعر به حب الله ﷻ والرغبة فيما عنده، لأن مشاهدة النعم تجعل العبد أكثر قرباً من الله ﷻ وأكثر حباً له ﷻ.

ثم لفظ (اللهم) الذي هو لفظ الجلالة والذي أضيفت إليه الميم، مما يدل على توحيد الإلهية، ليك اللهم أي "يا إلهي" أنت الله سبحانه الإله المعبود، فهذا فيه توحيد الإلهية، (لَيْكَ اللَّهُمَّ لَيْكَ لَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْكَ) ولذلك كان النبي ﷺ يقول للمشركين (قد قد) أي اكفوا بذلك، لأنها قضية توحيد الإلهية، فأنت تحيب الإله المعبود، ولفظ التلبية هو أكثر لفظ يتكرر في التلبية، فتكرر حوالي أربع مرات في تلبية النبي ﷺ، فيكرر مرة متذكراً توحيد الألوهية وهو أن يُخلص لله ﷻ ويعبده ويُحبه ويُخضع له وحده لا شريك له "ليكَ لا شريك لك" في ألوهيتك.

ثم يتذكر نعم الله ﷻ التي أعظمها نعمة الإسلام وتذكر كمال أسماء الله وصفاته (إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ) والنعمة تأكيد للتذكُّر بعد عطف خاص على عام، فالحمد لله ﷻ على كمال أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته وعدله وقدرته وعظمته ووحدانيته، وبقائه وحياته وقيوميته وسائر أسمائه وصفاته، فيستحضر ذلك كله ويستحضر نعمه عليك أولها وأعظمها نعمة الإسلام ونعمة الطاعة ونعمة الإجابة لله ﷻ ثم تذكر نعمه الدنيوية عليك وما من به عليك من نعمة الحياة ونعمة الصحة التي بها استطعت أن تقصد بيته، ونعمة المال ونعمة الأهل والولد ونعمة الأمن، وتذكر نعمة التيسير لهذه العبادة، كل هذه النعم تذكرها وتقر أنها لله وحده (إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ).

فتذكر ملك الله، والحمد والملك دائماً يتكرران في أدعية النبي ﷺ وفي أدعية القرآن أيضاً، فله الحمد ﷻ مع كونه له الملك، فهو ﷻ ملك الناس ومالكهم وهو الذي يأمر وينهى ويُشرع ما يشاء ﷻ وهذه معاني الربوبية، فالملك من أخص معاني الربوبية.

واجتماع الحمد والملك يُضيف كمالاً ثالثاً بالإضافة إلى كمال كل واحد منهما، فكونه له الملك كمال، وكونه له الحمد كمال، وكونه له الملك والحمد معاً مقترنين كمال، وذلك أن كثيراً ممن له ملكٌ يكون ملكاً زائلاً وهو عارية في الحقيقة، ليس ملكاً حقيقياً لأنه مسبوقٌ بعدم وملحوقٌ بعدم، يزول الملك من إنسان حتى يكون لا آخر ولا يبقى له بل يزول بعد ذلك، فأنت فيما بين هذين قد ملكت شيئاً أو صرت كبيراً أو رئيساً ملةً من الزمن حتى رب البيت أو الذي يتصرف في شيء، كل ذلك لم يكن له، فلم يكن له هذا الشيء قبل ولادته، ولا يكون له بعد مماته، فالملك لله وحده لا شريك له، وكما ذكرنا كثيراً مما له الملك



قوله: (لَيْتَكَ إِنْ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَةُ)

يُرَوَّى بِكَسْرِ الهمزة مِنْ (إِنَّ) وَفَتْحِهَا، وَجَهَانِ مَشْهُورَانِ لِأَهْلِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِ اللُّغَةِ، قَالَ الْجُمْهُورُ: الْكَسْرُ أَجْوَدُ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْفَتْحُ رِوَايَةُ الْعَامَّةِ<sup>(١)</sup>، وَقَالَ ثَعْلَبٌ: الْإِخْتِيَارُ الْكَسْرُ

ومع كونه ناقصاً ومع كونه مجازاً ومؤقتاً إلا أنه لا يتصرف فيه بمقتضى الحكمة، ولذلك لا يُحمد، بل عامة ملوك الأرض لا يُحمدون إلا من رحم الله ﷻ قلة قليلة ممن يقوم بشرع الله ﷻ، لكن عامة من يملك من البشر لا يتصرفون بطريقة يستحقون الحمد عليها، وكثير ممن يُحمد ويتصرف بحكمة ليس له مُلك، ولذلك يكون عاجزاً عن إنفاذ الحكمة، فاجتماع المُلك والحكمة معاً كمالٌ ثالث كما ذكرنا أن اقترانها كمال ثالث، بالإضافة إلى كمال كل واحدٍ منهما، والله له من ذلك الكمال المطلق، فملكه تام والحمد له ﷻ على كمال أسمائه وصفاته وعلى نعمه التي لا يُشركه غيره في إنعامه على عباده بها واجتماع الأمرين يدل على الكمال المطلق من كل وجه، ثم انفراده بذلك (لَا شَرِيكَ لَكَ) فظهر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في هذه التلبية، وظهرت فيها أيضاً أهم عبادات القلب التي هي تحقيق توحيد الألوهية مع الاستمرار على ذلك والدوام، ولذلك كان من علامات قبول الحج والعمرة، أن يعود الإنسان بعدها أكثر طاعةً لله ﷻ والتزاماً، ولذلك تجد قلق الأعداء من كثرة من يحج ويعتمر، وأن هداية الله ﷻ لعباده المؤمنين أن يذهبوا إلى هذا البيت وأن تتعلق قلوبهم به من إرادة الله ﷻ هداية من شاء من عباده، إذا قبلهم الله ﷻ والله يقبل من شاء ممن يعلم إخلاصه، فيتغير الإنسان بالفعل، فالتلبية عبادة عظيمة من أعظم العبادات، إذا أداها الإنسان على ما ينبغي غيرته من الداخل، غيرت سلوكه وأخلاقه، وغيرت عمله كذلك، بل كما ذكرنا الإنسان فعلاً يحتاج إلى أن يكرر التلبية كثيراً، لذلك كان ﷺ يذكرها في دعاء استفتاح قيام الليل، ولذلك قال الإمام أحمد لا بأس بالتلبية في الحلال أي لغير المحرم، ففيها معاني عظيمة، فينبغي أن تكون في دعاء استفتاح قيام الليل وهذا هو السنة، ولو أن الإنسان قالها كذلك مستحضراً معانيها، لكان لا بأس بذلك فهي من الأذكار، ولكن لا يواظب عليها على هيئة مخصوصة، كأن يجعل له مثلاً ورداً من التلبية كل يوم، لأن هذا لم يرد، ولكن إن قالها مرة، أو قالها كل ليلة في دعاء الاستفتاح قيام الليل فيها ونعمة، فإن هذا من أعظم ما يحتاجه الإنسان أن يتذكر هذه المعاني التي ذكرنا في معنى التلبية وحقيقتها والله أعلى وأعلم.

(١) مع أن كلام الخطابي خلاف المشهور.



وَهُوَ الْأَجُودُ فِي الْمَعْنَى مِنَ الْفَتْحِ؛ لِأَنَّ مَنْ كَسَرَ جَعَلَ مَعْنَاهُ: إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَمَنْ فَتَحَ قَالَ: مَعْنَاهُ لَبَّيْكَ؛ لِهَذَا السَّبَبُ<sup>(١)</sup>.

(١) أي ليك لأن لك الحمد، لاشك أن وجود جملة كاملة مفيدة (إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ) كما ذكر عن ثعلب، ولذلك هو الاختيار فعلاً وهو الأفضل، وهو عامة من يقوله المسلمون اليوم في المشارق والمغرب.

وبالمناسبة طريقة الكثيرين من الحجاج والمعتمرين في تقسيم التلبية على النعمة المعتادة، مما يدل على أن المعنى قد لا يكون مستحضراً، فهم يقولون (إن الحمد) (والنعمة) (لك والملك) فإن "لك" متعلقة بالتالي قبلها فينبغي أن يقول جملة مفيدة، فلو قسمها فليقف على السكون، ولكنها خطأ لغوي وخطأ في المعنى، أنه يُقسم الكلام دون أن يُثبت جملة مفيدة، فالصحيح أن يقول (إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ) فإنك إذا خاطبت من تخاطب بجملة كاملة كان ذلك هو الأصوب، ولا تقف إلا لا تقطع النفس، ولا شك أن كلمة واحدة لا يقطع بها النفس، ولكن عادة الناس أن يرددوا وراء بعضهم، مع أن المشروع في التلبية أن يكون منفرداً، وهذا لأجل معنى خاص في التلبية المنفردة، مع أن ليس كل الأذكار تُقال منفردة، فالتكبير أثناء المناسك في الأيام المعلومات، الظاهر فيها أنه يُشرع مجتمعاً، لأن هناك معنى خاص عند الاجتماع على التكبير، لكن معنى التلبية معنى خاص بينك وبين الله، فأنت تُحييه فهو قد ناداك أنت، أنت من وسط هذا العالم تستشعر هذا، وأنا المقصود، فأنا أجيبك يا رب، فاستشعارك أن هذا لك وحلك وأنت تُتلى وحلك، وأن مهما كان من حولك من العالم على طريقة، فأنت على طريق الإجابة لأمر الله ﷻ، ولو أن الناس كلهم لم يُلبوا، فأنت ملبي، فأنت ذاهبٌ إلى الله كما قال إبراهيم عليه السلام (وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ) فتستشعر هذا المعنى، وأنت ذاهبٌ إليه وإن لم يأت أحد، فهذا المعنى إذا استحضرتَه، احتجت فعلاً أن تكون وحلك.

أما تكبير العيد فالصحيح أنه جماعي وذلك لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، رغم أن بعض المشايخ المعاصرين يقول هو بدعة، وليس بصحيح، الصحيح أنه ثابت عن الصحابة أنهم كانوا يكبرون جماعة، فقد قال البخاري في صحيحه: [وَكَانَ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَكْبِرُ فِي قُبَّتِهِ بِمَنْىَ فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيَكْبِرُونَ وَيَكْبِرُ أَهْلُ الْأَسْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ مِنْى تَكْبِيرًا. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْبِرُ بِمَنْىَ تِلْكَ الْأَيَّامَ وَخَلْفَ الصَّلَوَاتِ، وَعَلَى فِرَاشِهِ وَفِي فُسْطَاطِهِ وَمَجْلِسِهِ وَمَمَشَاهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ جَمِيعًا]، فكون ترتج منى تكبيراً لا تحصل مع

قوله: (وَالنُّعْمَةُ لَكَ) المشهور فيه نَضَب النُّعْمَةِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَيَجُوزُ رَفْعُهَا عَلَى الْإِبْتِدَاءِ<sup>(١)</sup>، وَيَكُونُ الْخَبَرُ مَحْذُوفًا، قَالَ ابْنُ الْأَثَرِيِّ: وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ خَبَرَ (إِنَّ) مَحْذُوفًا تَقْدِيرُهُ: إِنَّ الْحَمْدَ لَكَ وَالنُّعْمَةُ مُسْتَقَرَّةٌ لَكَ<sup>(٢)</sup>.  
وقوله: (وَسَعْدَيْكَ)

قَالَ الْقَاضِي: إِعْرَابُهَا وَتَنْشِئُهَا كَمَا سَبَقَ فِي لَبِّكَ، وَمَعْنَاهُ: مُسَاعَدَةٌ لِطَاعَتِكَ بَعْدَ مُسَاعَدَةِ<sup>(٣)</sup>.

اختلاف الأصوات، مثل رمي الجمار، فالكل يكبر، ولكن لا يُسمع لهم تكبيراً وذلك لأجل عدم اجتماعهم على تكبير واحد لا تسمع إلا همهمة وصوت مرتفع دون أن تسمي كلمات، أما ارتجاج مني تكبيراً وحتى يسمع أهل السوق تكبير الناس في المسجد، لا يكون إلا مع كونهم يكبرون معاً، وكذا النساء تكبر بتكبير الرجال، قال البخاري في صحيحه: [وَكُنَّ النِّسَاءُ يُكَبِّرْنَ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَيْلَى التَّشْرِيقِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ].

لكن التلبية فيها معنى خاص كما ذكرنا، فالذي يُشرع أن يكون وحده، وحديث جابر يدل على ذلك، فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ التَّلِيَّةَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَالنَّاسُ يَزِيدُونَ «ذَا الْمَعَارِجَ». وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْمَعُ فَلَا يَقُولُ لَهُمْ شَيْئاً (د ١٨١٥))، فهذا دليل على أن كل واحد منهم يلبي مع نفسه والله أعلم.

(١) أي (والنعمة لك).

(٢) لكن الصحيح أنها منصوبة معطوفة على (الحمد) (إن الحمد والنعمة لك) فالحمد اسم إن، و(النعمة) معطوفة عليه، و(لك) خبر إن.

(٣) ليس معناه أنه يساعد غيره، ولكن بمعنى الخدمة وهو أقرب ما يفسر به ذلك، أي أنا في طاعتك، (ليك وسعديك) أي أنا تحت أمرك وأنا في خدمتك، فلو أنك تقول ذلك لأحد من الناس فالمعنى أنا في قضاء حاجتك، ولكن هنا في حق الله ﷻ أي أنا في قضاء أمرك، أنا أخدم في طاعتك، فالمساعدة أي الموافقة والطاعة ففي الحديث (قَالَتْ فَلَانَةُ أَسْعَدَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا) أي أنها وافقتها ونفذت أمرها وناحت على ميتها وتريد أن ترد لها النياحة، فمعنى "سعديك" أي أنا أنفذ أمرك أطيع أمرك، أنا في خدمتك، وإن كان لفظ "الخدمة" لم يرد في الكتاب والسنة، ولكن نذكره من باب التقريب، فينبغي ألا يقال ولكن يقال في طاعتك وموافقة أمرك.

قوله: (وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ) أَي: الْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ فَضْلِهِ<sup>(١)</sup>.

قوله: (وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ)<sup>(٢)</sup>

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَازِرِيُّ: يُرْوَى بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمَدِّ، وَيَضُمُّ الرَّاءَ مَعَ الْقَصْرِ، وَنَظِيرُهُ الْعُلَا وَالْعُلَيَاءُ، وَالنُّعْمَى وَالنَّعْمَاءُ.

قَالَ الْقَاضِي: حَكَى أَبُو عَلِيٍّ فِيهِ أَيْضًا الْفَتْحَ مَعَ الْقَصْرِ، (الرَّغْبَى) مِثْلَ (سَكْرَى).

وَمَعْنَاهُ هُنَا: الطَّلَبُ وَالْمُسْأَلَةُ إِلَى مَنْ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ الْمُقْصُودُ بِالْعَمَلِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْعِبَادَةِ.

قوله: (عَنْ ابْنِ عُمَرَ تَلَقَّفْتُ التَّلِيَّةَ) هُوَ بِقَافٍ ثُمَّ فَاءٌ، أَي: أَخَذْتُهَا بِسُرْعَةٍ.

قَالَ الْقَاضِي: وَرُويَ (تَلَقَّيْتُ) بِالنُّونِ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ.

وَقَالَ: وَرُويَ (تَلَقَّيْتُ) بِالْيَاءِ وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ.

قوله: (أَهْلًا فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: (الْإِهْلَالُ) رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلِيَّةِ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي الْإِحْرَامِ<sup>(٣)</sup>، وَأَصْلُ الْإِهْلَالِ فِي اللُّغَةِ: رَفْعُ الصَّوْتِ، وَمِنْهُ اسْتَهْلَ الْمُؤَلُّودُ: أَيِ صَاحٍ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا أَهْلٌ بِهِ لغيرِ

(١) وهذا من الأدب مع الله ﷻ، فالخير كله في يديه، فخير الدنيا والآخرة من أمره ويده ﷻ، فيستحضر الإنسان أن بيده الأمر ويده العطاء، وهو الذي يهب من شاء من الخير، فأنت ترجوه منه وحده لا شريك له.

(٢) لا بأس أن يزيد هذه الكلمات لثبوتها عن الصحابة، وهي في الحقيقة من السنة استقراراً لأن النبي ﷺ أقر الصحابة ﷺ على ما كانوا يذكرون من التلية، وإن كان الأكمل والأفضل لزوم تلية رسول الله ﷺ، لأن النبي ﷺ أقرهم على ما يقولون طالما كان توحيداً ومعاني تذكّر الإنسان بحقيقة عبادته لله ﷻ ورغبته فيما عنده والثناء على الله ﷻ لكن تلية النبي ﷺ قد لزمها لأنها أجمع وأشمل وتكرارها أفضل من غيرها، فكلما قال هذه المعاني واستحضرها جمعت غيرها، فلو تأملت ما ذكرنا من المعاني في تلية النبي ﷺ لوجدته شاملاً للمعاني التي ذكرت في غيرها، بل تزيد عليها والله أعلم.

(٣) أي عندنية البداية في النسك أولاً، أهل بالتوحيد أي رفع صوته، ولذلك يُشعر رفع الصوت بالتلية.

الله { أي: رفع الصوت عند ذبحه بغير ذكر الله تعالى، وسُمِّيَ الهِلَال هِلَالًا؛ لِرَفْعِهِمُ الصَّوْتِ عِنْدَ رُؤْيَيْهِ.

قوله: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهْلُ مُلَبَّدًا)

فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَلِيدِ الرَّأْسِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي الَّذِي خَرَّ عَنْ بَعِيرِهِ فَإِنَّهُ يُنْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّدًا.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: التَّلِيدُ ضَفَرُ الرَّأْسِ بِالصَّمْغِ أَوْ الْخَطْمِيِّ وَشَبَهَهُمَا، بِمَا يَضُمُّ الشَّعْرُ وَيَلْزَقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَيَمْنَعُهُ التَّمَعُّطُ وَالْقَمْلُ، فَيُسْتَحَبُّ؛ لِكَوْنِهِ أَزْفَقُ بِهِ<sup>(١)</sup>.

قوله: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِي الْخُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ<sup>(٢)</sup> ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْخُلَيْفَةِ أَهْلًا)

(١) الظاهر أنها سنة سواء احتجنا إلى ذلك أو لم يكن أرفق كأن كانت المدة وجيزة، فالناس يلبون اليوم عدة ساعات، وفي الماضي كانوا يلبون ما يقرب من عشرة أيام قبل أن يصلوا إلى الكعبة، فما بين ذي الخليفة إلى مكة نحو عشرة أيام ولكن لا مانع من الترام هذه السنة، بل يستحب الترامها كما هو نص الشافعي، وهي سنة مهجورة لا يكاد يعمل بها إلا القليل، وهو بوضع صمغ كما ذكر على شعره يضمه ويلبكه بعضه إلى بعض حتى ولو لم يصفره، ولكن إذا جمع شعره بصمغ أو أي مادة لاصقة، كالكريات الموجودة في الوقت الحاضر، فإنه يكون قد فعل هذه السنة التي لا يعرفها أكثر الناس؛ وهو لا بد له أن يخلق بعد ذلك لأنه إذا كان قد لبّد شعره فلن يُفك إلا بالخلق، وبالنسبة للمسح على الشعر، فيمسح على شعره الملبّد بالصمغ أو بالكريم، فإنه لا يجعله طبقة على شعره بل يضعه خلال شعره مثل الجل المعاصر، أو أي مادة صمغية تجمع الشعر وتضمه إلى بعضه، والتليد هذا يكون قبل الإحرام، فيُحرم مُلَبَّدًا، فحين يقول "ليك اللهم ليك" يكون قد لبّد رأسه، لذلك قال النووي (فيه استِحْبَابُ تَلِيدِ الرَّأْسِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ)، واللبس يكون قبل الإحرام بمدة، والإحرام كما قلنا هو نية الدخول في النسك، ومتطيب قبل ذلك وملبّد قبلها والتليد هو من الاستعداد للإحرام، وهو من السنن التي تكون قبل الإحرام.

(٢) قد يُفهم من هذا استحباب ركعتين في الإحرام، وقد يُفهم منه أنه يصلي بذِي الْخُلَيْفَةِ ركعتين يصليهما قصرًا، كما في حديث أنس: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْخُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ

(البخاري)، الظاهر أن النبي ﷺ أحرم بعد صلاة الظهر من يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة تسع من الهجرة، فهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأحاديث، لأن النبي ﷺ خرج من خمس بقين من ذي القعدة، وعرفة كان يوم الجمعة، فالحساب يظهر أنه خرج يوم السبت بعد صلاة الظهر فقد [صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ]، ويكون دليلاً على أنه إنما يشرع في القصر بعد أن يُغادر البلد، ولو كان قريباً منها، ولا يلزم أن يسير مسافة معينة حتى يبدأ القصر، بل بمجرد مفارقة بيوت بلده يقصر، وإن لم يكن وقت صلاة وأراد أن يُحرم، فليُصل في المسجد الذي هناك، فإن ذا الحليفة وادي مبارك، كما قال النبي ﷺ (أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلَّيْتُ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْتُ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ) البخاري، فخصوصاً ذو الحليفة يُستحب أن يُصلي فيها، وعموماً الظاهر أن الإحرام يستحب أن يكون عقب صلاة، فإن كان وقت فريضة أحرم عقبها، كما فعل النبي ﷺ، وإن لم يكن صلى ركعتين نافلة كسنة الوضوء كتحية المسجد كقيام ليل، كسنة تطوع مطلق، ثم يُحرم بعدها ليقع إحرامه عقب صلاة، كما فعل النبي ﷺ، فالحديث يدل على أنه [يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ] ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الْحُلَيْفَةِ أَهْلٌ بِهِؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ] فالذي يظهر أن المستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة نافلة كانت أو فريضة، كل ذلك مشروع، ولا يُشرع في ذلك أن يقرأ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، و(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) كما اشتهر في كثير من الكتب يُقرأ في ركعتين سنة الإحرام، والبعض يقصدها كسنة مستقلة، والبعض قد ذكر أنه يُستحب أن يقرأهما، وهذا ليس بصحيح، فلم يرد حديث صحيح قط في أن النبي ﷺ كان يقرأ هاتين السورتين في ركعتين خاصتين بالإحرام، بل الصحيح كما ذكرنا أن النبي ﷺ أحرم عقب صلاة الظهر عقب فريضة، ولذلك كما ذكرنا إن كان وقت فريضة أحرم عقبها، وإلا صلى في هذا المكان أو في غيره من أماكن الإحرام فيُحرم عقب الصلاة، وظاهر حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الْحُلَيْفَةِ أَهْلٌ بِهِؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ) أنه إنما يبدأ الإحرام إذا استوت به الناقة، في وقتنا الحاضر نقول إذا ركب السيارة أو إذا كان في السفينة أو إذا كان في الطائرة، في المكان الذي يُحرم منه إذا كان عند الميقات، فإذا كان في ذي الحليفة أو في أي ميقات آخر، فإنه يُحرم عند ركوب الدابة، وكثير من العلماء يقول يُحرم عقب الصلاة مباشرة، فهذا الذي تجد أكثر الناس عليه لحديث ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الذي جمع فيه بين الروايات في كيف أحرم عقب الصلاة وكيف أحرم عندما استقلت به دابته وكيف أحرم عند السيلاء، فجمع بينهم بأن الرسول أحرم ولما صلى عند الصلاة، فسمعه أناس فرووا ذلك، وأحرم عندما استوت به ناقته قائمة عند المسجد فرووا أناس ذلك، ثم إذا

فِيهِ اسْتِحْبَابُ صَلَاةِ الرَّكَعَتَيْنِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِحْرَامِ وَيُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ، وَيَكُونَانِ نَافِلَةً، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً.

إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّهُ اسْتَحَبَّ كَوْنَهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ فَرَضٍ، قَالَ: لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكَعَتَيْنِ كَانَتَا صَلَاةِ الصُّبْحِ<sup>(١)</sup>. وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ<sup>(٢)</sup>، وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ.

وصل إلى اليلاء وهي الأرض المتسعة التي هي أمام المسجد وبداية الطريق إلى مكة لبي، فسمعه أناس فقلوا ذلك، هذا الحديث حديث ضعيف، ولذلك نقول أن الظاهر من هذه الأحاديث ومجموع الطرق والروايات عن الصحابة أن النبي ﷺ أحرم عندما ركب الناقة واستوت به قائمة عند المسجد قبل أن يصل إلى اليلاء، فلذلك عندما ينزل الناس إلى مسجد ذي الحليفة ويصلون ما يسر الله لهم به من فريضة أو نافلة، فإذا ركبوا السيارة أحرموا، فإذا كانوا في السفينة أحرموا عند محاذة الميقات كما ذكرنا بعد أن يصلوا ما يسر الله ﷻ لهم، أما الناس اليوم يصلون قبل الإحرام وهم جالسين يقولون "ليكن اللهم ليكن"، وليس للإحرام سنة بعده، وإنما كما ذكرنا يستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة، وليس أنه يصلي ركعتين بعد الإحرام، فهذا محدث بلا شك، ولكن هل يُجزئه أن يُحرم داخل المسجد وهو جالس؟ نعم يُجزئه ذلك، ولكن نقول هدي النبي ﷺ أكمل الهدي وهو عندما تستوي به ناقته، والحديث الذي فيه أنه أحرم عقب الصلاة مباشرة وهو حديث ابن عباس وهو حديث ضعيف، وأما حديث اليلاء فهو حديث صحيح فعلاً والجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى التي فيها أن الإحرام عند المسجد، يمكن على قدر من سمع فقد كانوا مائة ألف مع النبي ﷺ فمنهم من سمعه عند اليلاء ومنهم من سمعه عند المسجد، فابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سمعه عند المسجد، وقد يقول قائل: يمكن أن سمعه آخر بعد الصلاة مباشرة، فلو ثبت لقلنا به وأنه أحرم داخل المسجد أو بعد التسليم من الصلاة مباشرة، فإن ثبت قلنا به، ولكنه كما ذكرنا حديث ضعيف.

(١) كما ذكرنا أن الصحيح أنه أحرم بعد الظهر، وأنه ﷺ كان يصلي بذوي الحليفة ركعتين، يعني يقصر الصلاة والله أعلم.

(٢) الصحيح في هذه المسألة أنه يُستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة، فرضاً كانت أو نافلة إن لم يكن وقت صلاة فريضة، كتحية المسجد أو سنة الوضوء أو نحو ذلك ثم يُحرم بعد ذلك.



قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ: وَهَذِهِ الصَّلَاةُ سُنَّةٌ لَوْ تَرَكَهَا فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا دَمٌ. قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ كَانَ إِحْرَامُهُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ الْمُنْهَيِّ فِيهَا عَنِ الصَّلَاةِ لَمْ يُصَلِّهَا، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.

وَفِيهِ وَجْهٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُصَلِّيُهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ سَبَبَهَا إِرَادَةُ الْإِحْرَامِ، وَقَدْ وَجِدَ ذَلِكَ<sup>(١)</sup>. وَأَمَّا وَقْتُ الْإِحْرَامِ فَسَنَذْكُرُهُ فِي الْبَابِ بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: (كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَيَلَكُمْ قَدْ قَدْ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ، يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ) فَقَوْلُهُ ﷺ: (قَدْ قَدْ)

قَالَ الْقَاضِي: رُويَ بِإِسْكَانِ الدَّالِ وَكُسْرِهَا مَعَ التَّنْوِينِ، وَمَعْنَاهُ: كَفَاكُمْ هَذَا الْكَلَامَ فَاقْتَصِرُوا عَلَيْهِ وَلَا تَزِيدُوا، وَهُنَا انْتَهَى كَلَامُ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ عَادَ الرَّاوي إِلَى حِكَايَةِ كَلَامِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: (إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ... إِلَى آخِرِهِ) مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: اقْتَصِرُوا عَلَى قَوْلِكُمْ: (لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ)<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) مع أن هذا على مقتضى كلامه الأول يقتضي ترجيح ذلك الوجه، في أنه يجعلها سنة مستقلة لقول النووي (وَيُصَلِّيُهَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ، وَيَكُونَانِ نَافِلَةً) ولكن لماذا لم يسر الشافعي على طريقتهم والله أعلم لأن الأكثر يرى أن هاتين الركعتين ليستا مستقلتين للإحرام.

(٢) فسبحان الله، فإن هذه التلبية بقية موروثة من إبراهيم عليه السلام، موجودة عندهم بلفظها (لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ) وهو يتخلون الأوثان، فلما وجلوا الكلام متناقضاً أضافوا هذه الكلمات الباطلة (إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ) فكيف يكون شريكاً؟ فهذه سخافة الشرك وعقول المشركين من أسخف العقول، فكيف يكون شريكاً مملوكاً (تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ) فكيف يكون شريكاً؟ وهذا دليل على فساد الشرك والعياذ بالله، وأن التوحيد كان موروثاً عندهم لولا أن هم أطاعوا كبرائهم وسادتهم فيما أشركوا به والعياذ بالله.

وهذه من الأدلة على أن هذا كان من بقايا التوحيد، فليسوا ممن لم تبلغهم الدعوة مطلقاً بل هم يعلمون أن إبراهيم عليه السلام ما كان يتخذ الأوثان وفي الحديث: (فَأَخْرَجَ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنَ الْأَزْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَغْسَمَ بِهَا قُت) البخاري، فهم يعلمون أن إبراهيم ما كان يتخذ الأوثان وأنهم ما استغسما بالأزلام وأنه كان يقول (لا شريك لك)، فهذا هو الكلام المفهوم، ولكنه التقليد الأعمى والعياذ بالله.

وهذا دليل على أن المشركين كانت لهم عبادات ولكن الشرك أحبطها، فكانوا يطوفون بالبيت ويلبون، ولكن لما اقترن ذلك بالشرك، كان ذلك محبطاً للعمل، وهذا موافق لقول الله ﷻ (وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) \* بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) أي عبد الله وحده لا شريك له.

وهذا يدل على بطلان قول من يقول أن الكفر هو إنكار وجود الله، فهو لاء المشركون يقولون بأن الله ﷻ لا شريك له، إلا شريكاً هو له، فلا يؤسسون بين الآلهة، يجعلون الله أعظم، لكن طالما أشركوا بالله وعبدوا غير الله، وجعلوا له شركاء آلهة كان ذلك شركاً وكفراً حتى ولو أقروا بوجود الله، والعجيب أن الناس اليوم يزعمون أن الإيمان بالله هو الإقرار بوجود الله، حتى يقول قائلهم عندما قيل له أن المسلمين وحدهم هم الناجون أو نحو ذلك، فقال بل المؤمنین يعني بذلك أنه ليس متعصباً للإسلام، فالمؤمنين معناها المؤمنین من الملل الأخرى وهذا من الكفر والشرك والعياذ بالله وهو الإقرار بملة غير ملة الإسلام ووصف أصحابها بالإيمان، وهذا منافي لما علم من الدين بالضرورة من أن الدين عند الله الإسلام وأن من يتنغمي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

والعذر بالجهل في هذه المسألة متصور فيما إذا كان يظن أنهم يوحدون الله ﷻ ويقولون بنوّة محمد ﷺ وإنما مثلاً يقولون بنوّة للعرب، وهو لا يدري بأنهم لا يقولون بذلك، أو يظن أنه يمكن لإنسان أن يقر بنوّة ولا يتبعه ويكون ناجياً، وهذا في الحقيقة من الصعب وجود مثل هذا، ولكن من يعرف شركهم وكفرهم ويعرف أنهم لا يوحدون الله ﷻ ولا يقولون أنه الإله المعبود، ويعرف أنهم يقولون أن عيسى هو الله أو ابن الله وأن عزيز بن الله، ثم يقول بعد ذلك هم مؤمنون، فقد نقض "لا إله إلا الله".

وكذلك إذا كان يعلم أنهم يكتنبون محمداً ﷺ، فهل يرى أن مسألة الألوهية ومسألة النبوة مما لا يُناقض الإيمان؟ فأَيُّ إيمان إذا هذا؟؟، فإنسان يعلم أنهم يعبدون غير الله وهو يقول "لا إله إلا الله" ويكون

وَأَمَّا حُكْمُ التَّلْيَةِ:

فَأَجَمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي إِجَابَتِهَا:  
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ؟ هِيَ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَجِّ وَلَا بِوَاجِبَةٍ، فَلَوْ تَرَكَهَا صَحَّ حَجُّهُ وَلَا دَمٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ.  
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هِيَ وَاجِبَةٌ تُجْبَرُ بِالدَّمِّ، وَيَصَحُّ الْحَجُّ بِدُونِهَا.  
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هِيَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْإِحْرَامِ<sup>(١)</sup>، قَالَ: وَلَا يَصَحُّ الْإِحْرَامُ وَلَا الْحَجُّ إِلَّا بِهَا<sup>(٢)</sup>.  
وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا مَا قَدَّمْنَاهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ.  
وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ<sup>(٣)</sup>، وَلَكِنْ لَوْ تَرَكَهَا لَزِمَهُ دَمٌ وَصَحَّ حَجُّهُ.  
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ: يَنْعَقِدُ الْحَجُّ بِالنِّيَّةِ<sup>(٤)</sup> بِالْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ، كَمَا يَنْعَقِدُ الصَّوْمُ بِالنِّيَّةِ فَقَطْ.  
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِانْضِمَامِ التَّلْيَةِ أَوْ سَوْقِ الْهَدْيِ إِلَى النِّيَّةِ<sup>(٥)</sup>.

كلانا مؤمن؟ فأنت على الأقل تجوز عبادة غير الله، تجوز أن يكون هناك آلهة غير الله، فأنت تختار هذا وهم يختارون هذا والخلاف في ذلك لا بأس به، وكذا من يجوز تكذيب النبي ﷺ أقل أحواله أنه شاك.  
(١) الظاهر والله أعلى وأعلم قول من قال بالوجوب، وأما كونها شرط لصحة الإحرام ففيه نظر.  
(٢) لكن هذا الكلام فيه نظر والله أعلم، لأن النبي ﷺ فعل وفعله على الوجوب، وأما كونه لا يصح الحج إلا بها أو لا يصح الإحرام إلا بها، فمع كون الإحرام هو النية فقد صحَّ الإحرام قبل أن يليي والله أعلى وأعلم، فكون الاشتراط أو كونها ركناً يحتاج إلى دليل.  
(٣) يعني بذلك أنها ليست بركن، لأنه قوله (لَوْ تَرَكَهَا لَزِمَهُ دَمٌ وَصَحَّ حَجُّهُ) دليل على معنى الوجوب الخاص الذي هو ليس بركن.

(٤) أي بنية الدخول في المناسك كما ذكرنا وليست من يفكر الآن في الحج ويقول أنا أنوي الحج، ليس هذا، بل هونية البدء في الدخول في النسك مثل الدخول في الصلاة، فرق بين تكبيرة الإحرام وبين التلبية، الصلاة لا تصح إلا بالتكبير، لأن الرسول ﷺ أمر بها في حديث المسيء صلاته.  
(٥) بمعنى أنه يضم مع النية شيئاً من أعمال الإحرام، التلبية أو غيرها ركن لا يصح الإحرام إلا به.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَيَجْزِي عَنْ التَّلِيَةِ مَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَسَائِرِ الْأَذْكَارِ، كَمَا قَالَ: هُوَ أَنَّ التَّسْبِيحَ وَغَيْرَهُ يَجْزِي فِي الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ عَنِ التَّكْبِيرِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلِيَةِ بِحَيْثُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ لَيْسَ لَهَا الرَّفْعُ؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ الْفِتْنَةَ بِصَوْتِهَا، وَيُسْتَحَبُّ الْإِكْتَارُ مِنْهَا لَا سِيَّيَا عِنْدَ تَغَايُرِ الْأَحْوَالِ:

كَاقْبَالِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَالصُّعُودِ وَالْهَبُوطِ، وَاجْتِمَاعِ الرَّفَاقِ، وَالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ وَالرُّكُوبِ وَالنُّزُولِ، وَأَذْبَارِ الصَّلَوَاتِ، وَفِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا<sup>(٢)</sup>، وَالْأَصَحُّ<sup>(٣)</sup> أَنَّهُ لَا يُلَبِّي فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ؛ لِأَنَّ لَهُمَا أَذْكَارًا مَخْصُوصَةً.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْرَّرَ التَّلِيَةُ كُلَّ مَرَّةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرُ<sup>(٤)</sup>، وَيُؤَالِيهَا وَلَا يَقْطَعُهَا بِكَلَامٍ<sup>(٥)</sup>، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ رَدَّ السَّلَامَ بِاللَّفْظِ، وَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ<sup>(٦)</sup>، وَإِذَا لَبَّى صَلَّى عَلَى رَسُولِ

(١) الصحيح أن التلية بلفظ التلية واجب.

(٢) (الصُّعُودِ وَالْهَبُوطِ) الصعود من جبل والنزول منه، والصعود على كوبري والنزول منه، (وَاجْتِمَاعِ الرَّفَاقِ) عندما يروا أحداً ممن كانوا قد فارقوهم يلبون، (الرُّكُوبِ وَالنُّزُولِ) وهم يركبون أو ينزلون من الطائرة أو السفينة.

(٣) ينبغي أن يقول هو الصحيح وليس فقط الأصح، لأن النبي ﷺ كان في العمرة يقطع التلية مع استلام الحجر الأسود قال ﷺ «يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ» (د) ١٨١٧ قال الأرناؤوط: حسن لغيره، وفي البخاري أنه ﷺ (لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجُمُرَةَ)، والله أعلم.

(٤) هذا ليس عليه دليل، بل ليس هناك عدد محدد للتلية، فلو لبى مرة أو مرات، لم يلترم بعدد.

(٥) أي لا يقطع المرات عن بعضها، والصحيح أنه إذا لبى تلية مستقلة ثم تكلم لا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يقطع التلية، فيقول "ليك اللهم ليك" فيسلم على أحد أو يكلم آخر بجانبه، ثم يكمل "إن الحمد والنعمة لك"، فالصحيح أن يقول جملة التلية كاملة.

(٦) الصحيح والله أعلى وأعلم أنه لا يكره السلام عليه، ويمكنه أن يرد السلام ويستأنف، أو على أقصى أقصى تقدير أن يؤجل إلى أن ينتهي ثم يرد السلام لأن ذلك لا يقطع الفور لأن الفاصل يسير جداً.

اللَّهُ ﷻ وَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى مَا شَاءَ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ أَحَبَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَأَفْضَلَهُ سُؤَالَ الرِّضْوَانِ وَالْجَنَّةِ وَالْإِسْتِعَادَةِ مِنَ النَّارِ<sup>(١)</sup>، وَإِذَا رَأَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ قَالَ: لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشَ الْآخِرَةِ<sup>(٢)</sup>.  
وَلَا تَزَالُ التَّلِيَّةُ مُسْتَحَبَّةً لِلْحَاجِّ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ<sup>(٣)</sup>، أَوْ يَطُوفَ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ إِنْ قَدَّمَهُ عَلَيْهَا<sup>(٤)</sup>، أَوْ الْحَلْقِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ الْحَلْقُ نُسْكٌ، وَهُوَ الصَّحِيحُ<sup>(٥)</sup>.  
الصَّحِيحُ<sup>(٥)</sup>.

وَتُسْتَحَبُّ لِلْعُمْرَةِ حَتَّى يَشْرَعَ فِي الطَّوَافِ.  
وَتُسْتَحَبُّ التَّلِيَّةُ لِلْمُحْرِمِ مُطْلَقًا، سَوَاءَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ وَالْحَائِضِ، لِقَوْلِهِ ﷺ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "إِصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي"<sup>(٦)</sup>.

(١) هذا مما لم يرد فيه دليل من أن بعد كل تلبية يُصلي على النبي ﷺ، وإنما يلزم التلبية، وأمر الدعاء بعدها كذلك إذا جعل راتبًا ليس عليه دليل.

(٢) هذا من التلبية في الحلال، لأن هذا قد ثبت فيه حديث عند السيوطي وهي مثل التلبية التي في قيام الليل.  
(٣) وهذا هو الصحيح للحديث، وقوله (حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ) أي مع أول حصاه، وبعضهم قال حتى ينتهي من الرمي، وفي الحقيقة فإنه مع كل رمية يكبر، ووقت التلبية طويل، والنبي ﷺ قد تابع الرميات، فقوله في الحديث (حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ) أي حتى شرع في الرمي، فالصحيح أنه يقطع التلبية مع بداية رمي الجمرة.

(٤) وهذا على قول من يجوز التقديم بلا حاجة، أو من يقول أنه يجوز للعذر فيقطعه مع الطواف إذا استلم الحجر.

(٥) وهذا هو الصحيح أن الحلق نُسْكٌ.

(٦) فتاوى:

- رجل سافر خدمة حجاج واقترض مبلغ من المال لأنه غير مستطيع ويريد أن يعمل هناك لقضاء الدين فقط، فإذا حصل المبلغ المقترض تفرغ للحج، هل عليه أن يذبح الهدي، لأنه محتاج للمال لقضاء الدين؟ إذا يسر الله له مبلغًا من المال زائدًا على قضاء الدين، فلا بد أن يذبح، وإذا لم يتيسر له إلا قضاء الدين فقط، فإنه مما يشرع له الصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

- حكم من خرج من الحرم إلى المدينة في رمضان وعاد في رمضان، هل عليه أن يُحرم وما هو ميقاته؟  
السنة أن يدخل مكة بإحرام ويُحرم من ذي الحليفة، ولكن إذا كان يريد دخول مكة لا لحج ولا لعمرة، فلا بأس أن يدخلها بغير إحرام، على الصحيح الذي نراه، والذي ذهب إلى المدينة يُحرم من ذي الحليفة وليس من التعميم لقوله ﷺ (هُنَّ هُنَّ وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ) البخاري، ولو داخل لعمرة فيُحرم بعمرة من المدينة من ذي الحليفة، فإذا لم يُحرم من ذي الحليفة لزمه دم، وإذا كان داخلاً للزيارة، أو لمجرد أن يبقى مدة في مكة بغير إرادة حج ولا عمرة، فلا يلزمه الإحرام على الصحيح.

- هل العبرة بدخول الحرم معناه أنه من جاوز الميقات بدون إحرام وهو قاصد مكة للحج والعمرة ثم أحرم قبل دخول الحرم أنه لا يَأْتِمُّ؟ لا ليس هذا هو المقصود بل إذا أراد الحج والعمرة فلا يجوز أن يُجاوز الميقات حتى يُحرم، فإذا جاوز، وجب عليه أن يرجع إلى الميقات، إذا أحرم من دون الميقات، وقد جاوزه فعليه دم، لأنه ترك نُسكاً واجباً وهو الإحرام من الميقات، ولكن إنسان لم يدخل الحرم وسافر من بلده إلى جِلة وذهب إلى المدينة، فيُحرم من المدينة، فلا حرج عليه، مع أنه جاوز محاذة ميقات بلده ولكنه لم يدخل الحرم، لكن إذا وصل إلى مكة ودخل البلد الحرام، هنا قد أَتَمَّ، لأنه لا يجوز أن يدخل مكة بغير إحرام لأنه يريد الحج والعمرة، ومثاله أن أحداً أتى إلى مكة ولم يُحرم ودخل الأرض الحرام وهو يريد الحج أو العمرة مثل أصحاب حج العمالة ولأنهم يمنعوهم من لبس ملابس الإحرام فيترك الإحرام ويُحرم من مكة، فذكرنا أن عليه أن يُحرم من الميقات ويلبس ملابسه المعتادة إن احتاج إلى ذلك وعليه فدية، وأما أن يترك الإحرام وهو قادر عليه وهو بالقلب كما ذكرنا، فالملابس من الإزار والرداء ليست شرطاً في صحة الإحرام، وإنما هي واجب من الواجبات أن يترك المحيط والمخيطة من الملابس.

- رجل من غير أهل مكة أقام بها أياماً، ثم أراد أن يعتمر، هل يسافر إلى المدينة ثم يُحرم من الميقات، أم أنه يُحرم من التعميم؟ إذا أنشأ إرادة العمرة من المدينة، فأراد أن يعتمر بعد أن وصل إليها، فيعتمر من التعميم كما فعلت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

- ما الفرق بين الفدية والدم؟ فدية الأذى هو مخير ما بين الصيام والصدقة والنسك، وكذا فدية لبس الملابس، فالصدقة يُطعم ثلاثة أصابع من تمر لستة مساكين أو نسك فيذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام.  
- يصح حج من حُبسوا ولو تركوا الجماعة والجمعة، لأنهم في أثناء حبسهم في خوف، فإن أمنوا لزمهم الجماعة والجمعة.



- ذكر النبي ﷺ في حديث المواقيت (هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ) فهنا الكلام على من جاوز المواقيت وليس الحل والحرم، فمن خرج من الحرم ولم يخرج عن المواقيت ثم عاد في أشهر الحج، فلما إذا يُحرم مع أنه لم يتجاوز الميقات؟ فإنه إن خرج إلى ما دون الميقات فلم يخرج عن المواقيت فقد قال النبي ﷺ (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أُنْشَأَ) فمن كان مترله دون الميقات فمن حيث أنشأ، خرج إلى ما دون الميقات كأن خرج إلى جلة ثم أراد أن يرجع وهو الآن يريد الحج من تلك السنة، فميقاته من جلة، من المكان الذي أراد أن يرجع إلى مكة منه، فهذه المواقيت وما دونها، كل موضع منها يكون ميقاتاً لمن أراد الحج أو العمرة.

- هل إذا أراد المكي القران هل يجب عليه الخروج للحل؟ الذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه يُحرم من حيث أراد الإحرام بالحج والعمرة معاً ثم هو سوف يخرج إلى عرفة وهي من الحل.

- هل يجوز تعمد تكرار الخروج وتكرار العمرة كمن فعل عمرة وبعد انتهائه منها ذهب إلى التعميم؟ نعم يجوز ذلك وإن كانت العمرة الثانية أقل ثوباً لقوله ﷺ (فَاخْرُجِي إِلَى التَّعْمِيمِ فَأَهْلِي ثُمَّ اتَّيْنَا بِمَكَانٍ كَذَا وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدَرِ نَفَقَتِكَ، أَوْ نَصَبِكَ) البخاري.

- إذا انتهى المعتمر أو الحاج من المناسك هل له أن يحلق لنفسه؟ نعم له ذلك لعدم وجود دليل على المنع، فإنه يتحلل بالحلق.

- إذا كان الإنسان مسافراً لعمرة عن طريق البحر ووصل للميقات وفقد المرشد أو المندوب المسؤول عن الرحلة، ولا يدري أينذهب إلى المدينة أو لا أم إلى مكة، ولن يتمكن من الالتقاء بالمندوب إلا في جلة ماذا يفعل؟ الأفضل له أن يُحرم ثم يذهب إلى مكة ومنها إلى المدينة، وذلك أنه يريد العمرة في الأصل وذهابه إلى المدينة مشكوك فيه وهو آتي للعمرة، فعليه أن يُحرم من الميقات.

- هل على المرأة شيء إذا لبست الأبيض من الثياب في الحج؟ لا ليس عليها شيء، بل يجوز لها أن تلبس أيّاً من الألوان.

٤ - باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رضي الله عنه يَقُولُ يَدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه إِذَا قِيلَ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ.

(باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة)

قَوْلُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: (قَالَ يَدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا، مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذِهِ الْبَيْدَاءُ هِيَ الشَّرَفُ <sup>(١)</sup> الَّذِي قُدَّامُ ذِي الْحُلَيْفَةِ إِلَى جِهَةِ مَكَّةَ، وَهِيَ بِقُرْبِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَسُمِّيَتْ بَيْدَاءً؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ وَلَا أَثَرٌ، وَكُلُّ مَفَازَةٍ تُسَمَّى بَيْدَاءً، وَأَمَّا هُنَا فَالْمُرَادُ بِالْبَيْدَاءِ مَا ذَكَرْنَاهُ.

وَقَوْلُهُ: (تَكْذِبُونَ فِيهَا) أَيُّ تَقُولُونَ: إِنَّهُ ﷺ أَحْرَمَ مِنْهَا، وَلَمْ يُحْرَمِ مِنْهَا وَإِنَّمَا أَحْرَمَ قَبْلَهَا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ الَّتِي كَانَتْ هُنَاكَ، وَكَانَتْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ. وَسَمَّاهُمْ ابْنُ عُمَرَ كَاذِبِينَ؛ لِأَنَّهُمْ أَخْبَرُوا بِالشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ.

(١) أي الأرض المرتفعة.

وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ هَذَا الشَّرْحِ فِي مُقَدِّمَةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ الْكَذِبَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ هُوَ الْإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ، سَوَاءٌ تَعَمَّدَهُ أَمْ غَلِطَ فِيهِ أَوْ سَهَا. وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَمْدِيَّةُ. وَعِنْدَنَا أَنَّ الْعَمْدِيَّةَ شَرْطٌ لِكَوْنِهِ إِنَّمَا لَا لِكَوْنِهِ يُسَمَّى كَذِبًا، فَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ جَارٍ عَلَى قَاعِدَتِنَا<sup>(١)</sup>. وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِطْلَاقِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ<sup>(٢)</sup>. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مِيقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ تَأْخِيرُ الْإِحْرَامِ إِلَى الْيَدَاءِ، وَبِهَذَا قَالَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ<sup>(٣)</sup>. وَفِيهِ أَنَّ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمِيقَاتِ أَفْضَلُ مِنْ دَوِيرَةِ أَهْلِهِ<sup>(٤)</sup>؛ لِأَنَّهُ ﷺ تَرَكَ الْإِحْرَامَ مِنْ مَسْجِدِهِ مَعَ كَمَالِ شَرَفِهِ<sup>(٥)</sup>. فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ لِيَبَانَ الْجَوَازُ.

(١) لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ أَنَّهُمْ أَثْمُونٌ، لِأَنَّهُ قَالَ أَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ عِنْدِ الْيَدَاءِ مِنْ سَمْعِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ ﷺ يَهْلُ مِنْ عِنْدِ الْيَدَاءِ، وَهِيَ كَمَا ذَكَرْنَا مَلَاصِقَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَالْإِحْرَامُ مِنْهَا جَائِزٌ مَشْرُوعٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَمِعَهُ عِنْدَ الْيَدَاءِ فَقَطَّ كَمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْيَدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ قَصَدَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ هَذَا خِلَافُ الصَّحِيحِ.

(٢) وَهُوَ أَنَّ يَقُولُ "كَذَبَ فُلَانٌ" كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ) (حَم) ٤٢٧٣، قَالَ الشَّيْخُ شُعَيْبُ الْأَرْنَؤُوطُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، لَمَّا أَفْتَى فَتَوَى غَيْرَ صَحِيحَةٍ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ وَقَدْ أَخْطَأَ فِيهَا فَقَالَ ﷺ (كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ).

(٣) نَعْنِي أَنَّهُ لَا يَنْتَظَرُ حَتَّى يَجَاوِزَ الْيَدَاءَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يُغَادِرَ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٤) فَلَا يَحْرُمُ مِنَ الْمَدِينَةِ نَفْسَهَا، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ ذَكَرْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْبَسُ مَلَابِسَ الْإِحْرَامِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا لَبَسَ إِزَارَهُ وَرِدَائَهُ وَلَكِنَّهُ أَحْرَمَ وَنَوَى الدُّخُولَ فِي النَّسِكَ عِنْدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

(٥) أَيُّ شَرَفِ الْمَسْجِدِ.

قُلْنَا: هَذَا غَلَطٌ لَوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْبَيَانَ قَدْ حَصَلَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي بَيَانِ الْمَوَاقِيتِ.  
وَالثَّانِي: أَنَّ فِعْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ فِي شَيْءٍ يَتَكَرَّرُ فِعْلُهُ كَثِيرًا، فَيَفْعَلُهُ  
مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ عَلَى الْوَجْهِ الْجَائِزِ، لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَيُؤَاطِبُ غَالِبًا عَلَى فِعْلِهِ عَلَى أَكْمَلِ وَجْهِهِ،  
وَذَلِكَ كَالْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا كُلَّهُ ثَابِتٌ، وَالْكَثِيرُ أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَأَمَّا  
الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ فَلَمْ يَتَكَرَّرْ، وَإِنَّمَا جَرَى مِنْهُ ﷺ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَا يَفْعَلُهُ إِلَّا عَلَى أَكْمَلِ  
وُجْهِهِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٥ - بَابُ الْإِهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تُنْبَعِثُ الرَّاحِلَةُ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ  
جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ  
أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّ وَرَأَيْتُكَ  
تَلْبَسُ التَّعَالِ السَّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبِغُ بِالْصُّفْرِ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهَلَالَ وَلَمْ  
تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ  
إِلَّا الْيَمَانِيَّ وَأَمَّا التَّعَالِ السَّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ التَّعَالِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ  
وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَإِنَّا أَحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبِغُ بِهَا فَإِنَّا أَحِبُّ أَنْ  
أَصْبِغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ حَتَّى تُنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. [السَّبْتِيَّةُ: النَّعْلُ الَّذِي  
لَا شَعْرَ فِيهِ].

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ  
جُرَيْجٍ قَالَ حَجَّجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثَنِي عَشْرَةَ مَرَّةً

(١) وكذا فقد اعتمر من ذي الحليفة، في عمرة الحديبية والقضية.

فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي قِصَّةِ الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمُقْبَرِيِّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغُرْزِ وَابْتَعَثَ بِهِ رَاحِلَتَهُ قَائِمَةً أَهْلَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ . [الغرز: الركاب] .

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهَلَ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً .

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يَهْلُ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً .

(بَابُ الْإِهْلَالِ مِنْ حَيْثُ تَبْعَتْ الرَّاحِلَةُ)

قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: (فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ حَتَّى تَبْعَتْ بِهِ رَاحِلَتَهُ) وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: (ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَ) وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ (كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتَهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (يَهْلُ حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً) .

هَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ فِي الْمَعْنَى ، وَابْتِعَاثُهَا هُوَ اسْتِوَاؤُهَا قَائِمَةً .

وَفِيهَا دَلِيلٌ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ إِذَا انْبَعَثَ بِهِ رَاحِلَتَهُ<sup>(١)</sup>.  
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُحْرِمُ عَقِبَ الصَّلَاةِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ رُكُوبِ دَابَّتِهِ، وَقَبْلَ قِيَامِهِ.  
وَهُوَ قَوْلُ ضَعِيفٍ لِلشَّافِعِيِّ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ<sup>(٢)</sup>.  
وَفِيهِ: أَنَّ التَّلْبِيَةَ لَا تُقَدَّمُ عَلَى الْإِحْرَامِ<sup>(٣)</sup>.  
قَوْلُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: (رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ  
يَصْنَعُهَا) إِلَى آخِرِهِ.  
قَالَ الْمَازِرِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ مُرَادَهُ لَا يَصْنَعُهَا غَيْرُكَ مُجْتَمِعَةً، وَإِنْ كَانَ يَصْنَعُ بَعْضَهَا<sup>(٤)</sup>.

(١) أنه إذا ركب السيارة مثلاً في زماننا وأوشكت أن تتحرك، ويمكن احتمال من أول ركوبها لأنها لا تقوم وإنما تبدأ في الحركة مباشرة وكأنها قائمة، يمكن أن نقول ذلك أو بمجرد الجلوس في السيارة يحرم من عند المسجد.

(٢) نعم الحديث ضعيف وإن قالت به طائفة من العلماء، كما ذكر هو عن أبي حنيفة، والصحيح قول الجمهور أنه يحرم إذا استوت به دابته، أي إذا ركب دابته من عند مسجد ذي الحليفة والله أعلم.  
(٣) بل النية يعقبها التلبية، فإذا أحرم أهل بعد ذلك ولي وقال "ليكن اللهم عمرة" أو "ليكن اللهم حجاً" أو "ليكن اللهم عمرة وحجاً".

(٤) لأن أكثر الصحابة رضي الله عنهم مروى عنهم أنهم لا يمسون من الأركان إلا الركنين اليمانيين، أي الركن اليماني والحجر الأسود لأنها قبل اليمن جنوباً، ولم يروى استلام الأركان الأربعة إلا عن ابن الزبير لما بنى الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام استلم الأركان الأربعة، وهذا هو الصحيح وهو أن الكعبة إذا أعيد بناؤها على قواعد إبراهيم عليه السلام وبُنيَت دون نقص وأدخل ما كان فيها من الحجر، قد أدخل فيها، أُستلمت جميع الأركان، وأما إذ ظلت على ما هي عليه، فُيُستلم ما كان منها على قواعد إبراهيم وهو الركن اليماني والحجر الأسود.

هذا التأويل لأن كثيراً من الصحابة كانوا يفعلون أشياء من هذه الأربعة والله أعلم خصوصاً استلام الركنين اليمانيين دون غيرهما من الأركان.



قوله: (رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِينَ) ثُمَّ ذَكَرَ ابْنَ عُمَرَ فِي جَوَابِهِ: أَنَّهُ لَمْ يَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِينَ.

هُمَا بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ، هَذِهِ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَحَكَى سِبْيَوِيهِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَثَمَّةِ تَشْدِيدَهَا فِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ، وَالصَّحِيحُ التَّخْفِيفُ، قَالُوا: لِأَنَّ نَسَبَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَحَقَّهُ أَنْ يُقَالَ الْيَمَنِيُّ، وَهُوَ جَائِزٌ، فَلَمَّا قَالُوا (الْيَمَانِي) أَبَدَلُوا مِنْ إِحْدَى يَاءَيْ النِّسْبِ أَلِفًا، فَلَوْ قَالُوا الْيَمَانِي بِالتَّشْدِيدِ لَزِمَ مِنْهُ الْجُمُوعُ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ، وَالَّذِينَ شَدَّدُوهَا قَالُوا: هَذِهِ الْأَلِفُ زَائِدَةٌ، وَقَدْ تَزَادَ فِي النِّسْبِ كَمَا قَالُوا فِي النِّسْبِ إِلَى صَنْعَاءَ: صَنْعَانِي، فزَادُوا النُّونَ الثَّانِيَةَ وَإِلَى الرَّيِّ: رَازِي، فزَادُوا الزَّاي، إِلَى الرَّقَبَةِ: رَقَبَانِي، فزَادُوا النُّونَ.

وَالْمُرَادُ بِالرُّكْنَيْنِ الْيَمَانَيْنِ: الرُّكْنُ الْيَمَانِي، وَالرُّكْنُ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ، وَيُقَالُ لَهُ: الْعِرَاقِيُّ؛ لِكَوْنِهِ إِلَى جِهَةِ الْعِرَاقِ؛ وَقِيلَ لِلَّذِي قَبْلَهُ الْيَمَانِي؛ لِأَنَّهُ إِلَى جِهَةِ الْيَمَنِ،



وَيُقَالُ لَهُمَا: الْيَمَانِيَانِ تَغْلِيْبًا لِأَحَدِ الْأَسْمَيْنِ، كَمَا قَالُوا: الْأَبْوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْقَمَرَانِ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَالْعُمَرَانِ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا<sup>(١)</sup>، وَنَظَائِرُهُ مَشْهُورَةٌ، فَتَارَةٌ يُغْلَبُونَ بِالْفَضِيلَةِ كَالْأَبَوَيْنِ، وَتَارَةٌ بِالْخِفَةِ كَالْعُمَرَيْنِ، وَتَارَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ بَسَطْتُهُ فِي تَهْدِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ.

(١) بل الأظهر والله أعلم لأن كلا الركنين في اتجاه الجنوب، والحقيقة أن الركن الذي فيه الحجر الأسود هو إلى جهة الشرق والجنوب، فهو من ناحية أنه من جهة العراق شرقاً فصحيح وهو من جهة اليمن أيضاً صحيح.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَيُقَالُ لِلرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ بِكَسْرِ الْحَاءِ: الشَّامِيَانِ؛ لِكُونِهِمَا بِجَهَةِ الشَّامِ<sup>(١)</sup>، قَالُوا: فَالْيَمَانِيَانِ بَاقِيَانِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ، بِخِلَافِ الشَّامِيِّينَ، فَلِهَذَا لَمْ يُسْتَلَمَ الْيَمَانِيَانِ لِبَقَائِهِمَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ<sup>(٢)</sup>، ثُمَّ إِنَّ الْعِرَاقِيَّ مِنَ الْيَمَانِيِّينَ اخْتَصَّ بِفَضِيلَةٍ أُخْرَى، وَهِيَ الْحِجْرُ الْأَسْوَدُ، فَاخْتَصَّ لِذَلِكَ مَعَ الْإِسْتِلَامِ بِتَقْيِيلِهِ، وَوَضَعَ الْجَنْبَةَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْيَمَانِيِّ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْأَمْصَارِ وَالْفُقَهَاءُ الْيَوْمَ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَيْنِ الشَّامِيِّينَ لَا يُسْتَلَمَانِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ الْعَصْرَ الْأَوَّلَ مِنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَبَعْضِ التَّابِعِينَ، ثُمَّ ذَهَبَ. وَقَوْلُهُ: (وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّبْتِيَّةَ)، وَقَالَ ابْنُ عُمرَ فِي جَوَابِهِ: (وَأَمَّا النَّعَالُ السَّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا وَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا)

(١) جهة الغرب؛ فلو وضعت الكعبة على الخريطة، يجد أن الحجر الأسود (جنوب شرق) والركن اليماني (جنوب غرب) والركن العراقي (شمال شرق) والركن الشامي (شمال غرب) فهذه أربعة أركان.

(٢) ولذلك هذا التعليل لما زال هذا في زمن عبد الله بن الزبير، استلمت جميع الأركان، لأن هناك جزء من الحجر الذي هو مشهور عند الناس بحجر إسماعيل، ولا يعرف في الأحاديث الصحيحة بحجر إسماعيل وإنما يطلق عليه "الحجر" الذي هو جزء من البناء بجوار الكعبة بُني عليه جدار قصير نصف دائرة، فهناك جزء من هذا الحجر هو ضمن الكعبة، كما بناها إبراهيم ﷺ، فإذا بُنيت الكعبة مرة ثانية وأضيف إليها هذا الجزء، استلمت كل الأركان.

(٣) فالتقيل ووضع الجبهة يكون على الحجر الأسود، فلو افترض زوال الحجر الأسود، فإنه يستلم فقط على الصحيح، فقد أزيل من الركن مدة عشرين سنة أيام القرامطة، حتى أعاده الحاكم بأمر الله، لكن الغرض المقصود أن النبي ﷺ استلم الحجر الأسود ووضع جبهته عليه وقبله ﷺ، أما الركن اليماني فيستلم ولا يقبل ولا توضع عليه الجبهة، بخلاف ما يفعله كثير من عوام المسلمين أنهم يقبلون الركن اليماني، ولا يجوز ذلك ولا يشرع، بل يكره تقيله.

فَقَوْلُهُ: (أَلْبَسَ وَتَلَبَّسَ) كُلُّهُ يَفْتَحُ الْبَاءَ، وَأَمَّا (السَّبْتِيَّةُ) فَيَكْسِرُ السِّينَ وَإِسْكَانَ الْبَاءَ الْمُوَحَّدَةَ، وَقَدْ أَشَارَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى تَفْسِيرِهَا بِقَوْلِهِ: (الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ) <sup>(١)</sup> وَهَكَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَأَهْلُ الْغَرِيبِ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ: إِنَّهَا الَّتِي لَا شَعْرَ فِيهَا. قَالُوا: وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ (السَّبْتِ) يَفْتَحُ السِّينَ وَهُوَ الْحَلْقُ وَالْإِزَالَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: سَبَتَ رَأْسَهُ أَيْ حَلَقَهُ.

قَالَ الْهَرَوِيُّ: وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا انْسَبَتْ بِالِدَّبَاغِ أَيْ لَانَتْ، يُقَالُ: رَطَبَةٌ مُنْسَبَةٌ أَيْ لَيْتَةٌ. قَالَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ: السَّبْتُ: كُلُّ جِلْدٍ مَدْبُوعٍ. وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: السَّبْتُ: جُلُودُ الْبَقَرِ مَدْبُوعَةٌ كَانَتْ، أَوْ غَيْرُ مَدْبُوعَةٍ، وَقِيلَ: هُوَ نَوْعٌ مِنَ الدَّبَاغِ يَقْلَعُ الشَّعْرَ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: النَّعَالُ السَّبْتِيَّةُ كَانَتْ سُودًا لَا شَعْرَ فِيهَا. قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ: (النَّعَالُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ). وَقَالَ: هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا سَبَقَ، فَقَدْ تَكُونُ سُودًا مَدْبُوعَةً بِالْقَرْظِ لَا شَعْرَ فِيهَا؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمَدْبُوعَاتِ يَبْقَى شَعْرُهَا، وَبَعْضُهَا لَا يَبْقَى.

قَالَ: وَكَانَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ لِبَاسِ النَّعَالِ بِشَعْرِهَا غَيْرُ مَدْبُوعَةٍ، وَكَانَتْ الْمَدْبُوعَةُ تُعْمَلُ بِالطَّائِفِ وَغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ يَلْبَسُهَا أَهْلُ الرَّفَاهِيَّةِ، كَمَا قَالَ شَاعِرُهُمْ: تَحْذِي نَعَالِ السَّبْتِ لَيْسَ بِتَوَامٍ. قَالَ الْقَاضِي: وَالسِّينُ فِي جَمِيعِ هَذَا مَكْسُورَةٌ.

قَالَ: وَالْأَصَحُّ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ اشْتِقَاقُهَا وَإِضَافَتُهَا إِلَى السَّبْتِ الَّذِي هُوَ الْجِلْدُ الْمَدْبُوعُ أَوْ إِلَى الدَّبَاغَةِ؛ لِأَنَّ السِّينَ مَكْسُورَةٌ فِي نِسْبَتِهَا، وَلَوْ كَانَتْ مِنَ (السَّبْتِ) الَّذِي هُوَ الْحَلْقُ كَمَا

(١) فكل النعال التي عندنا الآن التي ليس فيها وبر، تسمى نعال سبتية وهو جلد ليس عليه شعر، وكل النعال البلاستيكية هي نعال سبتية.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ، لَكَانَتْ النَّسَبَةُ (سَبْتِيَّةً) بِفَتْحِ السِّينِ، وَلَمْ يَرَوْهَا أَحَدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا فِي غَيْرِهِ وَلَا فِي الشُّعْرِ فِيمَا عَلِمْتُ إِلَّا بِالْكَسْرِ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي <sup>(١)</sup>.

وَقَوْلُهُ: (وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا) مَعْنَاهُ: يَتَوَضَّأُ وَيَلْبَسُهَا وَرِجْلَاهُ رَطْبَتَانِ <sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهُ: (وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالْصُّفْرِ) وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي جَوَابِهِ: (وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أَحَبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا)

فَقَوْلُهُ: (يَصْبُغُ وَأَصْبُغُ) بِضَمِّ الْبَاءِ وَفَتْحُهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ.

قَالَ الْإِمَامُ الْمَازَرِيُّ: قِيلَ: الْمُرَادُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ صَبْغُ الشَّعْرِ، وَقِيلَ: صَبْغُ الثَّوْبِ؛ قَالَ: وَالْأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ صَبْغُ الثِّيَابِ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَبَغَ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ صَبَغَ شَعْرَهُ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: هَذَا أَظْهَرَ الْوُجْهَيْنِ، وَإِلَّا فَقَدْ جَاءَتْ آثَارُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَبَيِّنُ فِيهَا تَصْفِيرَ ابْنِ عُمَرَ لِحْيَتِهِ، وَاحْتِجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرَ أَيْضًا فِي حَدِيثٍ آخَرَ اخْتِجَّاجَهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ حَتَّى عِمَامَتُهُ <sup>(٣)</sup>.

قَوْلُهُ: (وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلَ النَّاسِ إِذَا رَأَوْا الْهَلَالَ وَلَمْ يُهَلِّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ)، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي جَوَابِهِ: (وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُهَلِّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ)

أَمَّا (يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) فَبِالْتَّاءِ الْمُتَنَاءِ فَوْقَ.

(١) الغرض أن النعال السبئية خلاصة الكلام فيها أنها النعال التي لا شعر فيها وهي التي دُبغت فأزيل شعرها.

(٢) ويمكن أن يُحمل على أنه يتوضأ وهو لا لبس النعل إن تمكن من غسله.

(٣) وفي هذا بيان كيف كانت شدة اقتداء ابن عمر بالنبي ﷺ واستحباب صبغ الشيب، لأنه إذا قلنا أن ابن عمر كان يصبغ لحيته في ذلك فتصبغ بالصفرة وكذلك لبس الثياب الصفراء المصبوغة بالصفرة. وهذه من سنن العادات التي إذا فعلها الإنسان مقتدياً بالنبي ﷺ أثيب على ذلك، رغم أنه لم يرد فضيلة معينة فيها.

وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَرَوُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ أَيْ يَحْمِلُونَهُ مَعَهُمْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عَرَافَاتٍ لِيَسْتَغْمِلُوهُ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ.  
وَأَمَّا فَقْهُ الْمَسْأَلَةِ:

فَقَالَ الْمَازِرِيُّ: أَجَابَهُ ابْنُ عُمَرَ بِضَرْبٍ مِنَ الْقِيَاسِ، حَيْثُ لَمْ يَتِمَّكَنْ مِنَ الْإِسْتِدْلَالِ بِنَفْسِ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا، فَاسْتَدَلَّ بِمَا فِي مَعْنَاهُ، وَوَجَّهَ قِيَاسَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَحْرَمَ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ وَالذَّهَابِ إِلَيْهِ، فَأَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْإِحْرَامَ إِلَى حَالِ شُرُوعِهِ فِي الْحَجِّ وَتَوَجُّهِهِ إِلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، فَإِنَّهُمْ حَيْثُ يَخْرُجُونَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنَى. وَوَافَقَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى هَذَا الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ آخَرُونَ: الْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرَمَ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ، وَالْخِلَافُ فِي الْإِسْتِحْبَابِ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ (ابْنُ قُسَيْطٍ)

هُوَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، بِقَافٍ مَضْمُومَةٍ وَسِينٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَإِسْكَانِ الْيَاءِ.  
قَوْلُهُ: (وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغُرْزِ) هُوَ بَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ رَاءَ سَاكِنَةٍ، ثُمَّ زَايٍ.  
وَهُوَ رِكَابُ كُورِ الْبَعِيرِ إِذَا كَانَ مِنْ جِلْدٍ أَوْ خَشَبٍ، وَقِيلَ: هُوَ الْكُورُ مُطْلَقًا، كَالرِّكَابِ لِلْسَّرَجِ.

(١) والصحيح استحباب الإحرام بالحج لمن تمتع يوم التروية لفعل الصحابة كما يدل عليه حديث جابر في حجة النبي ﷺ وقد أخبر أنهم أحرموا حين تمتعوا، فأحرموا يوم التروية، وهذا يدل على استعمال الصحابة القياس ﷺ.

٦ - باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة.

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا .

قوله: (بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا) قَالَ الْقَاضِي: هُوَ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا وَالْبَاءِ سَاكِنَةً فِيهِمَا، أَيْ ابْتَدَأَ حَجَّهُ <sup>(١)</sup> (وَمَبْدَأَهُ) مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِ، أَيْ فِي ابْتِدَائِهِ، وَهَذَا الْمَبِيتُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ وَلَا مِنْ سُنَنِهِ. قَالَ الْقَاضِي: لَكِنْ مَنْ فَعَلَهُ تَأْسِيًا بِالنَّبِيِّ ﷺ فَحَسَنَ <sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٧ - باب الطيب للمحرم عند الإحرام.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَبِيتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلَحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

(١) حتى لا يظن أنه إنما فعل ذلك عندما رجع.

(٢) وهذا كلام حسن، وإذا لم يتمكن من المبيت، فإنه يُصلي في هذا الوادي كما ذكرنا، فإن النبي ﷺ أتاه جبريل في تلك الليلة فقال (أَتَانِي اللَّيْلَةُ أَتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ) البخاري، وهي الليلة التي أحرم في صيحتها، فميت النبي ﷺ في ذي الحليفة لإدراك بركة الصلاة في هذا الوادي المبارك.



وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ طَيِّبَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي لِحْرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ .  
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيِّبَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحِلِّهِ وَلِحْرَمِهِ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ طَيِّبَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ .

[الذريرة: نوع من الطيب مجموع من أخلاط أو هوقات قصب طيب يجاء به من الهند] .  
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِأَيِّ شَيْءٍ طَيِّبَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ حِرْمِهِ قَالَتْ بِأَطِيبِ الطَّيِّبِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِأَطِيبٍ مَا أَقْدَرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرَمَ ثُمَّ يُحْرَمُ .  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فِدْيِكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ طَيِّبَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحْرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطِيبٍ مَا وَجَدْتُ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ. وَلَمْ يَقُلْ خَلْفٌ وَهُوَ مُحْرَمٌ. وَلَكِنَّهُ قَالَ وَذَاكَ طَيِّبٌ إِحْرَامِهِ. [الويص: البريق].

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَكَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَهْلُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَلْبِي.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَكَانِي أَنْظُرُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كَانَمَا أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَا أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَهُوَ السَّلُولِيُّ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ - وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبْعِيِّ - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ ابْنَ الْأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَيِصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلَحْيَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ .

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّورَقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ التَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ .

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ - قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّجُلِ يَطِيبُ ثُمَّ يَصْبِحُ مُحْرَمًا فَقَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرَمًا أَنْضَخُ طِيبًا لَأَنْ أُطْلَى بِقَطْرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرْتُهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَا أَحَبُّ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرَمًا أَنْضَخُ طِيبًا لَأَنْ أُطْلَى بِقَطْرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرَمًا .

[أنضخ: أفوح، تفوح مني رائحة الطيب].

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يَصْبِحُ مُحْرَمًا يَنْضَخُ طِيبًا .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ لَأَنْ أَصْبِحَ مُطْلِيًا بِقَطْرَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرَمًا أَنْضَخُ طِيبًا - قَالَ - فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيِّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرَمًا .

(باب استحباب الطيب قبل الاحرام في البدن واستحبابه بالمسك، وأنه لا بأس ببقاء وبيصه وهو بريقه ولمعانه)

قَوْلُهَا: (طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) ضَبَطُوا (لِحُرْمِهِ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا، وَقَدْ سَبَقَ فِي شَرْحِ مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ، وَالضَّمُّ أَكْثَرُ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْهَرَوِيُّ وَآخَرُونَ غَيْرَهُ.

وَأَنْكَرَ ثَابِتُ الضَّمِّ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ، وَقَالَ: الصَّوَابُ الْكُسْرُ، وَالْمُرَادُ بِحُرْمِهِ: الْإِحْرَامُ بِالْحُجِّ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الطَّيِّبِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِدَامَتِهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ ابْتِدَاؤُهُ فِي الْإِحْرَامِ<sup>(١)</sup>.

وَهَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ خَلَاتِقٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجَمَاهِيرُ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ، مِنْهُمْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَمُعَاوِيَةُ وَعَائِشَةُ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَغَيْرُهُمْ. وَقَالَ آخَرُونَ بِمَنْعِهِ<sup>(٢)</sup> مِنْهُمْ: الزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَحُكِّيَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ الْقَاضِي: وَتَأَوَّلَ هَؤُلَاءِ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَهُ، فَذَهَبَ الطَّيِّبُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، وَيُؤَيَّدُ هَذَا قَوْلُهَا فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا) فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا تَطَيَّبَ لِمُبَاشَرَةِ نِسَائِهِ، ثُمَّ زَالَ بِالْغُسْلِ بَعْدَهُ، لَا سِيَّيَا وَقَدْ نُقِلَ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَهَّرُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ قَبْلَ الْأُخْرَى، وَلَا يَبْقَى مَعَ

(١) أي أن يتدا الطيب بعد أن يحرم، فلا يجوز له ذلك.

(٢) أي منع استدامة الطيب أثناء الإحرام.

(٣) كما هو منقول عن ابن عمر كما في أحاديث الباب.

ذَلِكَ، وَيَكُونُ قَوْلُهَا: (ثُمَّ أَصْبَحَ يَنْضَحُ طَيِّبًا) أَيُّ قَبْلَ غُسْلِهِ<sup>(١)</sup>، وَقَدْ سَبَقَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ الطَّيِّبَ كَانَ ذَرَّةً، وَهِيَ مِمَّا يُذْهِبُهُ الْغُسْلُ<sup>(٢)</sup>.  
 قَالَ: وَقَوْلُهَا: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِّصِ الطَّيِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ) الْمُرَادُ بِهِ أَثَرُهُ لَا جِزْمُهُ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي. وَلَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ.  
 بَلِ الصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ أَنَّ الطَّيِّبَ مُسْتَحَبٌّ لِلْإِحْرَامِ؛ لِقَوْلِهَا: (طَيِّبَتُهُ لِحُرْمِهِ)، وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الطَّيِّبَ لِلْإِحْرَامِ لَا لِلنِّسَاءِ، وَيَعُضِّدُهُ قَوْلُهَا: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَيِصِّصِ الطَّيِّبِ) وَالتَّأْوِيلُ الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي غَيْرُ مَقْبُولٍ<sup>(٣)</sup>؛ لِخِلَافَتِهِ الظَّاهِرِ بِلَا دَلِيلٍ يَحْمِلُنَا عَلَيْهِ.  
 وَأَمَّا قَوْلُهَا: (وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ) فَالْمُرَادُ بِهِ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ.  
 فَفِيهِ دَلَالَةٌ لِاسْتِبَاحَةِ الطَّيِّبِ بَعْدَ رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْحَلْقِ، وَقَبْلَ الطَّوَافِ<sup>(٤)</sup>.  
 وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا لِكَأَنَّ كَرِهَهُ قَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَهُوَ مُحْجُوجٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ<sup>(٥)</sup>.  
 وَقَوْلُهَا: (لِحِلِّهِ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ حَصَلَ لَهُ تَحَلُّلٌ.  
 وَفِي الْحَجِّ تَحَلُّلَانِ يَخْصُلَانِ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

- (١) بل هذا خلاف الظاهر فقولها (ثُمَّ أَصْبَحَ) فكيف يكون قبل الغسل؟ بل هو صريحٌ في أن أثره يبقى بعد الإحرام.
- (٢) الصحيح الأول وهو أن ذلك لم يذهب بالكلية بالغسل، أو ربما طيبته ﷺ مرة ثانية بعد طوافه على نسائه حين أراد أن يحرم والله أعلم.
- (٣) وهو قوله في قولها (ثُمَّ أَصْبَحَ يَنْضَحُ طَيِّبًا) أَيُّ قَبْلَ غُسْلِهِ، فهو تأويل غير مقبول.
- (٤) وهذا هو الصحيح وهو أنه إذا رمى الجمرة وذبح وحلق، تطيب.
- (٥) وذلك أنه يتحلل التحلل الأصغر فيحل له الطيب والثياب، ويحل له كل شيء إلا النساء، وذلك بعد أن يرمي جمرَةَ الْعَقَبَةِ ويذبح ويحلق، وإن كان ليس عليه ذبح لكونه مفرداً، فإنه يرمي جمرَةَ الْعَقَبَةِ ثم يحلق ويتطيب.

[رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَالْحَلَقِ، وَطَوَّافَ الْإِفَاضَةِ مَعَ سَعْيِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى قَبْلَ طَوَّافِ الْقُدُومِ] <sup>(١)</sup>.  
فَإِذَا فَعَلَ الثَّلَاثَةَ، حَصَلَ التَّحَلُّلَانِ <sup>(٢)</sup>، وَإِذَا فَعَلَ اثْنَيْنِ مِنْهُمَا حَصَلَ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ أَيْ  
إِثْنَيْنِ كَانَا <sup>(٣)</sup>.

وَيَحِلُّ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ جَمِيعُ الْمُحَرَّمَاتِ إِلَّا الْإِسْتِمْتَاعَ بِالنِّسَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ إِلَّا بِالثَّانِي.  
وَقِيلَ: يُبَاحُ مِنْهُنَّ غَيْرُ الْجَمَاعِ بِالتَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ <sup>(٤)</sup>، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِنَا.  
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ: إِنَّهُ لَا يَحِلُّ بِالْأَوَّلِ إِلَّا اللَّبْسُ وَالْحَلَقُ وَقَلَمُ الْأَظْفَارِ.  
وَالصَّوَابُ مَا سَبَقَ <sup>(٥)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا: (وَلِحَلِّهِ حِينَ حَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ)  
فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ يَحْصُلُ بَعْدَ رَمَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْحَلَقِ <sup>(٦)</sup> قَبْلَ الطَّوَّافِ، وَهَذَا  
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَوْلُهَا: (بِذَرِيرَةٍ) هِيَ بِفَتْحِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَهِيَ فُتَاتٌ قَصَبٌ طَيِّبٌ يُجَاءُ بِهِ مِنَ الْهِنْدِ.

(١) رمى جمرة العقبة والحلق، ولم يذكر الذبح لأن الحلق لا يكون إلا بعد الذبح، وذلك في أصل  
المشروع من سنة النبي ﷺ في الترتيب، وهذا الترتيب واجب عند مالك وأبي حنيفة، وعند الشافعي  
وأحمد بخير، فيمكنه أن يحلق ثم يذبح.

(٢) أي الثياب والطيب والنساء.

(٣) فعلى سبيل المثال: أنه رمى الجمرة ثم طاف طواف الإفاضة ولم يحلق، أجزئه ذلك وحلَّ، وإذا طاف  
طواف الإفاضة أولاً ثم رمى الجمرة، فإنه أيضاً يتحلل، أو طاف طواف الإفاضة ثم حلق، وذلك على  
قول من يجوز عدم الترتيب ويراه مستحباً فقط، والصحيح أنه إنما يسقط بالعذر، وإلا فليحافظ على  
الترتيب.

(٤) فيباح منهن مثلاً القبلة واللمسة.

(٥) أنه يحل كل شيء إلا النساء.

(٦) الحلق الذي يكون بعد الذبح لقوله ﷺ (فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَذَيْنِ) متفق عليه.



قَوْلُهَا: (وَيَبِصُ الطَّيْبُ فِي مَفْرِقِهِ)

الْوَيْصُ: الْبَرِيقُ وَاللَّمْعَانِ. وَالْمَفْرِقُ<sup>(١)</sup>: بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ.

قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا أَحَبَّ أَنْ أُضْبِحَ مُحَرَّمًا أَنْضَحَ طَيِّبًا)

قَوْلُهُ (يَنْضَحُ طَيِّبًا) بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيُّ يَقُورُ مِنْهُ الطَّيْبُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى (عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ) هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي غَيْرَهُ، وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي الْمَعْنَى.

قَالَ الْقَاضِي: قِيلَ: النَّضْحُ بِالْمُعْجَمَةِ أَقْلٌ مِنَ النَّضْحِ بِالْمُهْمَلَةِ، وَقِيلَ: عَكْسُهُ، وَهُوَ أَشْهَرُ وَأَكْثَرُ<sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهَا: (ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ)

قَدْ يُقَالُ: قَدْ قَالَ الْفُقَهَاءُ: أَقْلُ الْقِسْمِ لَيْلَةٌ لِكُلِّ امْرَأَةٍ فَكَيْفَ طَافَ عَلَى الْجَمِيعِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ وَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا كَانَ بِرِضَاهُنَّ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ بِرِضَاهُنَّ كَيْفَ كَانَ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْقِسْمَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ وَاجِبًا فِي الدَّوَامِ؟

فِيهِ خِلَافٌ لِأَصْحَابِنَا:

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخَرِيُّ: لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، وَإِنَّمَا كَانَ يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَيُقْرِعُ بَيْنَهُنَّ تَكَرُّمًا وَتَبَرُّعًا لَا وَجُوبًا.

وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: كَانَ وَاجِبًا.

فَعَلَى قَوْلِ الْإِصْطَخَرِيِّ لَا إِشْكَالٌ<sup>(٣)</sup>.

(١) والمقصود به فرق الشعر.

(٢) وهو أن النضح أشد من النضح، وهو فوران الشيء.

(٣) وهذا الحديث من أدلة أبي سعيد الإصطخري الشافعي أنه لم يكن واجبا، وهو الصحيح لقول الله تعالى (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتِغَيْتَ مِّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ) وذلك

بعد أن ذكر أزواجه التي أتى أجورهن، وكل من أباح الله له الزواج منهن بعد ذلك قال الله له فيهن (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ) فدل ذلك على أن القسم لم يكن واجباً عليه ﷺ، أما غير النبي ﷺ فلا يحل له أن يطوف على نسائه في ليلة واحدة إلا برضى صاحبة النوبة.

(١) فتاوى:

- ما الفرق بين الإسرار بالنية في جميع العبادات والجهربها في الحج والعمرة؟ فإنه لا يُشرع الجهر بالنية في الحج والعمرة، وإنما يُشرع الجهر بالتلبية ويُشرع تسمية النسك في التلبية، فأما من يجهر بالنية حتى في الحج والعمرة فبدعة، مثل من يقول "اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسره لي"، فالسنة أن يقول "ليكن اللهم عمرة" أو "ليكن اللهم حجاً وعمرة"، ففرق بين أن يلي بالتلبية نسكه وبين أن يُصرح بالنية، فالتلبية ليست هي النية، فالنية هي الإحرام كما سبق من كلام النووي (التلبية لا تسبق الإحرام) أي لا تسبق نية الدخول في النسك، فهناك فرق بين التلبية وبين النية كما أن هناك فرق بين نية الدخول في الصلاة وبين التكبير، فإنه ينوي الدخول ثم يكبر، مقترناً تكبيره بنيته أو تسبق النية التكبير وكذلك ينوي الدخول في النسك وينعقد بذلك إحرامه ثم يلي، وقد ذكرنا أن التلبية واجبة وليست ركناً في الإحرام.

- هل المكان الذي بين باب الكعبة وبين الركن، الدعاء عند هذه المنطقة مستجاب الذي يُسمى "المُلتزم"؟ وهو تحت الباب إلى الركن، فقد ثبت أن ابن عباس كان يفعل ذلك ورفع إلى النبي ﷺ وهو من الأماكن التي يُرجى فيها استجابة الدعاء إذا صدق الإنسان وأخلص النية، وهذا الملتزم الوقوف عنده والدعاء ليس من مناسك الحج والعمرة، بل هو أمرٌ مستقل يفعله في أي وقت.

- ما حكم من أحرم من الميقات ثم بعد أن ذهبوا إلى الحرم أصيب أحدهم فخرجوا به إلى المدينة لعلاجه وهو مرتدي ملابس الإحرام، هل يتحلل في المدينة ثم العودة إلى مكة يُحرم مرة أخرى من الميقات؟ بل هو على إحرامه، لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه ذلك، فهو يظل على إحرامه إلى أن يتم عمرته، وإذا تحلل من إحرامه لم يحل، فإن الإحرام لا يبطل بنية التحلل، بل يظل على إحرامه وإن أبى، ولا يزال يرتكب محظورات الإحرام، وعليه فدية الأذى في كل منها.

- القارن من أهل مكة من أين يُحرم؟ يحرم من مكة كذلك.

## ٨ - باب تحريم الصيد للمُحْرِمِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَخَشِيًا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ - أَوْ

- رجلٌ مسافرٌ إلى السعودية للحج عن طريق عقد عمل، وعمله يكون في جلة، ماذا عليه أن يفعل ومن أين يُحْرَم؟ طالما أنه سافر للحج فليحرم بعمره، فإذا قضاها ذهب إلى جلة فَعَمِلَ، أو إن عجز عن ذلك فليذهب إلى عمله، فإذا جاء وقت الحج وقد سُمِحَ له بالحج والعمرة، فليذهب إلى ميقات أهل مصر وهو الجحفة أو رابع فيحرم من هناك والله أعلى وأعلم.

- حديث "مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ، فَلْيَتَعَجَّلْ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرُضُ الْحَاجَّةُ"، (جدة) ٢٨٨٣ [قال الألباني]: حسن - مع كونه فيه مقال إلا أن الألباني قد حسنه ومسألة تصحيح مثل هذا الحديث فيه اجتهاد - فهل يدل على أن الحج يجب على الفور؟ لا يدل بل يدل على غير ذلك لأنه قال (مَنْ أَرَادَ) فجعل الأمر إلى إرادته، فهو يدل على المبادرة، وأن الإنسان إذا أراد فلا يؤخر تنفيذ هذه الإرادة، لكن قوله من أراد الحج، دليل على أن ذلك ليس على الفور والله أعلم.

كان في سفر وتحرك الأتوبيس قبل الفجر ووصل بعد الشروق هل يُصلي الفجر في الأتوبيس خصوصاً أني غير متوضئ، فهل أتيّم وأصلي؟ خاصة وأنّي لا أستطيع القيام ولا التوجه إلى القبلة، وهل لو أخرت الصلاة إلى الوصول هل أكون أتماً؟

باتفاق العلماء لا يجوز أن تؤخر الصلاة إلى أن تصل، فإن أمكنك الترول وجب عليك الترول ولو أخذت موصلة أخرى، فإن عجزت وخفت من فوت الرفقة أو عدم وجود مواصلات أخرى على الطريق الذي تسلكه، فُصلي على الدابة، أما القيام فيمكنك أن تُصلي قائماً، فإذا لم تجد الماء في المكان تيممت وصليت، وإلى جهة القبلة، فإن الناس يقفون في الأتوبيس وغيره، ولو تقف ممسكاً بشيء، فلا يلزم أن تقف واضعاً يديك على صدرك، بل يُمسك بما حوله ويقف، فُصلي قائماً ويركع، وإن عجز عن السجود، سقط عنه وأجزئه الإيماء، فلا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد الشروق.

هل تجب الزكاة في القطن؟ على مذهب الإمام أحمد تجب وهو أحوط، وأما الراجح فلا تجب فيه الزكاة، فإنه ليس بمقتات، فالمقتات المدخر هو الذي تجب فيه الزكاة والله أعلم.

بِوَدَّانَ - فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ «إِنَّا لَمْ نَزِدْهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ [أُهْدِيَتْ لَهُ حِمَارٌ وَخَشٍ]. كَمَا قَالَ مَالِكٌ. وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ أَخْبَرَهُ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ [أُهْدِيَتْ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارٍ وَخَشٍ].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُهْدِيَ الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِمَارٌ وَخَشٍ وَهُوَ مُحْرَمٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ «لَوْلَا أَنَا مُحْرَمُونَ لَقَبَلْنَاهُ مِنْكَ».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ [أُهْدِيَ الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ حِمَارٌ وَخَشٍ].

وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ [عَجَزَ حِمَارٌ وَخَشٍ يَقْطُرُ دَمًا].

وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ [أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ شِقُّ حِمَارٍ وَخَشٍ فَرَدَّهُ].

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ

أَخْبَرَنِي عَنْ لَحْمٍ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قَالَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ. فَقَالَ «إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حَرَمٌ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرَمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرَمِ إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَتَنَظَّرْتُ فَإِذَا حِمَارٌ وَخَش. فَاسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ رُمْحِي ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي سَوْطِي فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي وَكَانُوا مُحْرَمِينَ نَاولُونِي السَّوْطَ. فَقَالُوا وَاللَّهِ لَا نَعِينُكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. فَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَذْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ رَاءَ أَكْمَةِ فَطَعَنَتْهُ بِرُمْحِي فَغَضِبَتْهُ فَأَثَبْتُ بِهِ أَصْحَابِي فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُّوهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَأْكُلُوهُ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَّا مَنَا فَحَرَكْتُ فَرَسِي فَأَذْرَكْتُهُ فَقَالَ «هُوَ حَالِلٌ فَكُلُوهُ».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا قَرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرَمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرَمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَخَشِيَ فَاَسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاولُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَأَذْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّمَا هِيَ طَعْمَةٌ أَطَعَمَكُمُوهَا اللَّهُ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ فِي حِمَارٍ الْوَحْش. مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ».

وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ

يُحْرِمُ وَحَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ عَدُوًّا بَغِيْقَةً فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - قَالَ - فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ نَضْحَكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارٍ وَخَشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فِطْعَتَهُ فَأَثْبَتُهُ فَاسْتَعَنَهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نَقْطَعَ فَاِنْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْفَعُ فَرَسِي شَاوًا وَأَسِيرُ شَاوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَرَكْتُهُ بِنَعْنٍ وَهُوَ قَاتِلُ السَّقِيَا فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يُقْتَطِعُوا دُونَكَ انتَظِرْهُمْ. فَانْتَظَرْتُهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِيَ مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لِلْقَوْمِ «كَلُوا». وَهُمْ مُحْرَمُونَ. [أثبت: جعلته ثابتاً في مكانه لا حراك به؛ أرفع: أكله السير السريع؛ الشاؤ: الشوط والمدى؛ أصدت: اصطدت؛ الفاضلة: القطعة الباقية؛ القاتل: أي يكون بالسقيا وقت القاتلة].

حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ ﷺ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ - قَالَ - فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ «خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي». قَالَ فَاخْذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ. فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْرَمُوا كُلَّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرَمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمْرَ وَخَشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَزَلُّوا فَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا - قَالَ - فَقَالُوا أَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرَمُونَ - قَالَ - فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمًا وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرَمْ فَرَأَيْنَا حُمْرَ وَخَشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَزَلُّنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرَمُونَ. فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. فَقَالَ «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ». قَالَ قَالُوا لَا. قَالَ «فَكَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةٍ



شَيْبَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا». وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ «أَشْرْتُمْ أَوْ أَعْنْتُمْ». أَوْ «أَصَدْتُمْ». قَالَ شُعْبَةُ لَا أَدْرِي قَالَ «أَعْنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ». [أَصَدْتُمْ: أَمَرْتُمْ بِالصَيْدِ].

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ فَاهْلَوْا بِعُمَرَةَ غَيْرِي - قَالَ - فَاصْطَدْتُ حِمَارًا وَخَشَ فَاطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرَمُونَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةٌ. فَقَالَ «كُلُوهُ» وَهُمْ مُحْرَمُونَ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ ﷺ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ مُحْرَمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُجَلٌّ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ». قَالُوا مَعَنَا رَجُلُهُ. قَالَ فَاخْذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلَهَا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ وَحَدَّثَنَا قُسَيْبَةُ وَاسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي فَرَسٍ مُحْرَمِينَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُجَلٌّ وَأَقْصَى الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ «هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ». قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَكُلُوا».

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرْمٌ فَأَهْدَى لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقِظَ طَلْحَةُ وَفَقَ مِنْ أَكْلِهِ وَقَالَ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [وفق: دعا له بالتوفيق واستصوب فعله].

قَوْلُهُ: (عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ) هُوَ بِجِيمٍ مَفْتُوحَةٌ، ثُمَّ ثَاءٌ مُثَلَّثَةٌ مُشَدَّدَةٌ.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ: بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانِ)

أَمَّا (الْأَبْوَاء) فَبِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الْمُوحَّدةِ وَبِالْمُدِّ، وَ (وَدَّان) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِّ الْمُهْمَلَةِ، وَهُمَا مَكَانَانِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.

قوله ﷺ: (أَنَا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ)

هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مِنْ (أَنَا حُرْمٌ) وَ (حُرْمٌ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَالرَّاءِ أَيْ مُحْرَمُونَ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : رَوَايَةُ الْمُحَدِّثِينَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (لَمْ نَرُدَّهُ) بِفَتْحِ الدَّالِّ، قَالَ: وَأَنْكَرَهُ مُحَقِّقُو شُيُوخِنَا مِنْ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ، وَقَالُوا: هَذَا غَلَطٌ مِنَ الرُّوَاةِ، وَصَوَابُهُ: ضَمُّ الدَّالِّ.

قَالَ: وَوَجَدْتُهُ بِخَطِّ بَعْضِ الْأَشْيَاحِ بِضَمِّ الدَّالِّ، وَهُوَ الصَّوَابُ عِنْدَهُمْ عَلَى مَذْهَبِ سَبِيئُونِهِ فِي مِثْلِ هَذَا مِنَ الْمُضَاعَفِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْهَاءُ أَنْ يُضَمَّ مَا قَبْلَهَا فِي الْأَمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمُجْزُومِ، مُرَاعَاةً لِلْوَاوِ الَّتِي تُوجِبُهَا ضَمُّ الْهَاءِ بَعْدَهَا؛ لِخَفَاءِ الْهَاءِ<sup>(١)</sup>، فَكَانَ مَا قَبْلَهَا وَلِيَ الْوَاوِ، وَلَا يَكُونُ مَا قَبْلَ الْوَاوِ إِلَّا مَضْمُومًا هَذَا فِي الْمَذْكَرِ، وَأَمَّا الْمُؤَنَّثُ مِثْلَ (رَدَّهَا وَجَبَّهَا) فَمَفْتُوحُ الدَّالِّ، وَنَظَائِرُهَا مُرَاعَاةً لِلْأَلِفِ، هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي.

فَأَمَّا (رَدَّهَا) وَنَظَائِرُهَا مِنَ الْمُؤَنَّثِ فَفَتْحَةُ الْهَاءِ لَازِمَةٌ بِالِاتِّفَاقِ.

وَأَمَّا (رَدَّهُ) وَنَحْوُهُ لِلْمَذْكَرِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ:

أَفْصَحُهَا: وَجُوبُ الضَّمِّ كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

وَالثَّانِي: الْكُسْرُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

وَالثَّلَاثُ: الْفَتْحُ، وَهُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ<sup>(٢)</sup>، وَمِمَّنْ ذَكَرَهُ ثَعْلَبٌ فِي الْفَصِيحِ، لَكِنْ غَلَطُوا؛ لِكَوْنِهِ أَوْهَمَ فَصَاحَتِهِ وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ضَعْفِهِ.

(١) الصحيح أن هذا يجوز فيه (لم نردّه، لم نردّه).

(٢) والذي هو مذكور في الحديث؛ والصحيح أنها أوجه في العربية كلها جائرة وطالما ثبتت رواية المحدثين، فلا ترد لاحتمالات وجوه العربية.

قوله: (عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا)، وَفِي رِوَايَةٍ: (حِمَارٌ وَحْشٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (مِنْ لَحْمِ حِمَارٍ وَحْشٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ (عَجُزُ حِمَارٍ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا)، وَفِي رِوَايَةٍ: (شَقَّ حِمَارٌ وَحْشٍ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (عُضْوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ) هَذِهِ رِوَايَاتُ مُسْلِمٍ. وَتَرَجَمَ لَهُ الْبُخَارِيُّ: (بَابُ إِذَا أُهْدِيَ لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا حَيًّا لَمْ يَقْبَلْ)، ثُمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ (حِمَارًا وَحْشِيًّا).

وَحُكِيَ هَذَا التَّأْوِيلُ أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ تَأْوِيلٌ بَاطِلٌ. وَهَذِهِ الطَّرِيقُ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ مَذْبُوحٌ<sup>(٢)</sup>، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أُهْدِيَ بَعْضُ لَحْمِ صَيْدٍ لَا كُلَّهُ.

(١) فَإِنْ أَحَدُ وَجُوهِ الْجَمْعِ الَّتِي جُمِعَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ "حَدِيثِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ" وَحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ، بِأَنْ مَحْمَلُ الرَّدْعِ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْحِمَارُ حَيًّا، وَمَحْمَلُ الْجَوَازِ مَا إِذَا كَانَ حِمَارًا مَذْبُوحًا، وَهَذَا التَّأْوِيلُ قَالَ النَّوَوِيُّ عَنْهُ (وَهُوَ تَأْوِيلٌ بَاطِلٌ) لِأَنَّهُ مُضَادٌّ لِنُصُوصِ الْأَحَادِيثِ، فَأَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ حِمَارٌ وَحْشٍ بِمَعْنَى "مِنْ حِمَارٍ وَحْشٍ أَوْ جِزْءٍ مِنْ حِمَارٍ وَحْشٍ أَوْ مِنْ حِمَارٍ وَحْشٍ" وَالْحَدِيثُ مَخْرُجُهُ وَاحِدٌ، لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى وَقَائِعٍ، وَإِنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْحَدِيثَةِ غَازِيًا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَالْمَرَّةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي خَرَجَ فِيهَا كَانَتْ عَمْرَةَ الْقُضْيَةِ، لَمْ تُسَمَّ وَلَمْ تَكُنْ غَزْوَةً، وَإِنَّمَا كَانَتْ الْحَدِيثَةُ غَزْوَةً لِاحْتِمَالِ الْقِتَالِ وَعَمْرَةَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ الْعَمْرَةَ.

(٢) الْحَقِيقَةُ أَنَّهُ مُصَابٌ، فَإِنْ كَلِمَةُ الذَّبْحِ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْإِنْسِي وَلَيْسَ فِي الْوَحْشِيِّ، وَإِنَّمَا الصَّيْدُ يُصَابُ بِأَيِّ طَرِيقَةٍ كَانَتْ، بِأَنْ يُطْعَنَ فِي أَيِّ جِزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ حَتَّى يَمُوتَ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ ذَبْحَهُ، لَكِنْ يَكْفِي فِي الصَّيْدِ أَنْ يُطْعَنَ وَأَنْ يُرَاقَ الدَّمُ فِي أَيِّ جِزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ، وَمَعْلُومُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ وَالْإِنْسِيِّ، فَقَدْ حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ الْحِمَارَ الْأَهْلِيَّ عَامَ خَيْرٍ، وَلَمْ يَزَلِ الْحِمَارُ الْوَحْشِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الصَّيْدِ جَائِزًا مَبَاحًا إِذَا صِيدَ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ صَرَاحَةً، وَلَا نِزَاعَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ أَكْلِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ إِذَا صِيدَ، وَإِنَّمَا وَقَعَ خِلَافٌ ضَعِيفٌ فِي تَحْرِيمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا شَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ، وَالْخِلَافُ فِيهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، لِصَحَّةِ الْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِتَحْرِيمِ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَكَلِمَةُ "الْوَحْشِيِّ" تَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ مُسْتَأْنَسًا، وَالْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ أَوِ الْإِنْسِيُّ أَيُّ الْمُسْتَأْنَسِ الَّذِي يُطَاوَعُ النَّاسُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِضْطِيَادِ عَلَى الْمُحْرَمِ<sup>(١)</sup>.  
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ: يَحْرُمُ عَلَيْكَ تَمَلُّكَ الصَّيْدِ بِالْبَيْعِ وَالْهَبَةِ وَنَحْوَهُمَا<sup>(٢)</sup>، وَفِي مِلْكِهِ إِيَّاهُ  
بِالْإِزْثِ خِلَافٌ.  
وَأَمَّا لَحْمُ الصَّيْدِ:  
فَإِنْ صَادَهُ أَوْ صِيدَ لَهُ فَهُوَ حَرَامٌ<sup>(٣)</sup>، سَوَاءٌ صِيدَ لَهُ بِإِذْنِهِ أَمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ<sup>(٤)</sup>، فَإِنْ صَادَهُ حَلَالًا  
لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَقْصِدِ الْمُحْرَمَ، ثُمَّ أَهْدَى مِنْ لَحْمِهِ لِلْمُحْرَمِ أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَحْرُمَ عَلَيْهِ<sup>(٥)</sup>.  
هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ.

(١) لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)، وهذه الأحاديث تدل على تحريم  
الصيد والإشارة والإعانة بأي وجه من الوجوه، لأنه قال في الحديث "هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ  
بِشَيْءٍ" وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةُ قَالَ «أَشْرُتُمْ أَوْ أَعْتَمْتُمْ». أَوْ «أَصَدْتُمْ»، كل ذلك يدل على تحريم الإشارة والإعانة  
والصيد نفسه، فالقرآن والسنة والإجماع على تحريم الصيد على المحرم.

(٢) أي إذا أهدى إليه حمار وحشي لا يجوز أن يقبل ذلك، كما بَوَّبَ البخاري وهو مستفاد من كونه أنه لا بد  
وأن يحبس، وطالما أنه لا يجوز له أن يصطاد والصيد يقتضي أن يُحْبَسَ، فحبسه ضمن الصيد، فلا يجوز  
أن يملكه ويحبسه، بل إذا وقع في ملكه أطلقه ولا يستمر في حبسه، ولا يجوز له أن يشتري صيداً  
كذلك، فلو أن أحداً اصطاد طيوراً برية كالسَّمَان وغيره وباعها للمُحْرَمِ، فلا يجوز للمُحْرَمِ أن يشتريها ولو  
وقع ذلك لوجب عليه أن يطلقها طالما كانت حية.

(٣) وعلى هذا يحمل حديث الصعب بن جثامة، وهو أنه صاده للنبي ﷺ، صاده لأجله، فإذا صاده  
المُحْرَمُ فهو مُحْرَمٌ، وإذا صيد لأجله، لم يجز له أن يقبله، بل يجب عليه أن يرده.

(٤) الفرق سوف يكون أنه إن صاده بإذنه أثم المُحْرَمِ، لأنه يأذن فيما لا يجوز، أما إذا كان بغير إذنه، فهو  
حلال أن يؤكل للآخرين ولا إثم.

(٥) بمعنى أنه صاده لنفسه أو لسيعة، فمرَّ به محرمون، فباعه لهم أو أهداه لهم فذلك جائز، كما إذا اصطاد  
الطير فذبحه أو اصطاده فمات من الاصطياد فيجوز أن يأكل منه المُحْرَمِ، كما فعل طلحة بن عبيد الله،  
عندما وفق من أكلوا من لحم الطير المُصَادِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا صِيدَ لَهُ بِغَيْرِ إِعَانَةٍ مِنْهُ<sup>(١)</sup>.  
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَحِلُّ لَهُ لَحْمُ الصَّيْدِ أَصْلًا، سِوَاءَ صَادَهُ أَوْ صَادَهُ غَيْرُهُ لَهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ  
فِيَحْرُمُ مُطْلَقًا، حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:  
{وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}<sup>(٢)</sup> قَالُوا: الْمُرَادُ بِالصَّيْدِ الْمُصِيدِ، وَلِظَاهِرِ حَدِيثِ  
الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّهُ وَعَلَّلَ رَدَّهُ أَنَّهُ مُحْرَمٌ، وَلَمْ يَقُلْ: لِأَنَّكَ صِدْتَهُ لَنَا.  
وَاحتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ الْمَذْكُورِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بَعْدَ هَذَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ  
صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ أَبُو قَتَادَةَ - وَهُوَ حَلَالٌ - قَالَ لِلْمُحْرِمِينَ: (هُوَ حَلَالٌ  
فَكُلُوا) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى قَالَ: (فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟) قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا  
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَهَا. وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ  
قَالَ: " صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ " هَكَذَا الرَّوَايَةُ (يُصَادُ) بِالْأَلِفِ  
وَهِيَ جَائِزَةٌ عَلَى لُغَةٍ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي.  
قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجِبُ الْجُمُعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَحَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا صَرِيحٌ فِي الْفَرْقِ<sup>(٣)</sup>،  
وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الدَّلَالَةِ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ، وَرَدَّ لَمَّا قَالَهُ أَهْلُ الْمَذْهَبَيْنِ الْآخَرَيْنِ.  
وَيُحْمَلُ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُمْ بِاصْطِيَادِهِ.  
وَحَدِيثُ الصَّعْبِ أَنَّهُ قَصَدَهُمْ بِاصْطِيَادِهِ.

(١) فأبو حنيفة أوسع يقول يجوز أن يأكل من لحم الصيد الذي صيده طالمًا لم يُعَن، وذلك عملاً بمفهوم  
(هل «أَشْرُتُمْ أَوْ أَعْتَمْتُمْ» أَوْ «أَصَدْتُمْ») فقصرها على ذلك، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصعْبِ بن  
جَثَامَةَ، لم يُعَن ولم يُشَر ولم يَصِدْ ومع ذلك رَدَّهُ، لأنه علم أن الصعْبِ بن جَثَامَةَ صاده لأجله، فهذا وجه  
حديث الصعْبِ.

(٢) فحملوا الآية على العموم.

(٣) لأنه قال (صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ) حتى مع مقالٍ فيه، إلا أن الأحاديث  
الأخرى توضح صحة معنى هذا الحديث.

وَتُحْمَلُ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ عَلَى الْإِصْطِيَادِ<sup>(١)</sup>، وَعَلَى لَحْمِ مَا صِيدَ لِلْمُحْرَمِ<sup>(٢)</sup>؛ لِلْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ الْمُبَيِّنَةِ لِلْمُرَادِ مِنَ الْآيَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي حَدِيثِ الصَّعْبِ أَنَّهُ ﷺ عَلَّلَ بِأَنَّهُ مُحْرَمٌ، فَلَا يَمْنَعُ كَوْنُهُ صَيْدَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُحْرَمُ الصَّيْدُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا صِيدَ لَهُ بِشَرْطِ أَنَّهُ مُحْرَمٌ، فَبَيَّنَ الشَّرْطَ الَّذِي يُحْرَمُ بِهِ<sup>(٣)</sup>.  
قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ)

فِيهِ: جَوَازُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ.

وَفِيهِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ هَدِيَّةٍ وَنَحْوِهَا لِعُذْرِ أَنْ يَعْتَذِرَ بِذَلِكَ إِلَى الْمُهْدِي تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ<sup>(٤)</sup>.

قَوْلُهُ: (سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرَمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرَمِ) إِلَى آخِرِهِ.

(الْقَاحَةُ) بِالْقَافِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ الْمُخَفَّفَةِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ. وَالَّذِي قَالَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ، قَالَ الْقَاضِي: كَذَا قَيَّدَهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ.

قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الْبُخَارِيِّ بِإِلْفَاءٍ، وَهُوَ وَهُمْ.

وَالصَّوَابُ الْقَافُ، وَهُوَ وَادٍ عَلَى نَحْوِ مِيلٍ مِنَ السُّقْيَا<sup>(٥)</sup>، وَعَلَى ثَلَاثِ مَرَاحِلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ.

قَوْلُهُ: (فَمِنَّا الْمُحْرَمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرَمِ)

(١) فَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ) أَيُّ أَنْ تَصْطَادُوا فِي الْبَرِّ، وَهُوَ فِعْلُ الْإِصْطِيَادِ.

(٢) أَيُّ مَا صَادَهُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ صَيْدٌ مُحْرَمٌ لَمْ يَجْزْ لَهُ أَنْ يَصْطَادَ، أَوْ مَا صِيدَ لِأَجَلِهِ لِلْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ.

(٣) يَقْصِدُ بِذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ وَاقِعَةٌ عَلِمَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جِثَامَةَ صَادَهُ لِأَجَلِهِ، فَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ طَالَمَا هُوَ مُحْرَمٌ وَقَدْ صَادَهُ لِأَجَلِهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ.

(٤) وَهَذَا مِنْ حُسْنِ خُلُقِ النَّبِيِّ ﷺ.

(٥) حَيْثُ قَالَ (وَهُوَ قَائِلُ السُّقْيَا) فَقَائِلُ أَيُّ فِي وَقْتِ الْقِيلُولَةِ.



قَدْ يُقَالُ: كَيْفَ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ وَغَيْرُهُ مِنْهُمْ غَيْرَ مُحْرِمِينَ وَقَدْ جَاوَزُوا مِيقَاتَ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ أَرَادَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً لَا يَجُوزُ لَهُ مُجَاوِزَةُ الْمِيقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ؟

قَالَ الْقَاضِي - فِي جَوَابِ هَذَا -:

قِيلَ إِنَّ الْمَوَاقِيتَ لَمْ تَكُنْ وَقَّتَتْ بَعْدَ.

وَقِيلَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ أَبَا قَتَادَةَ وَرَفَقَتَهُ لِكَشْفِ عَدُوِّ هُمْ بِجَهَةِ السَّاحِلِ، كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى<sup>(١)</sup>.

وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ، بَلْ بَعَثَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ؛ لِيُعْلِمَهُ أَنَّ بَعْضَ الْعَرَبِ يَقْصِدُونَ الْإِغَارَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ خَرَجَ مَعَهُمْ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنْوِ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً، قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا بَعِيدٌ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا هو الصحيح، وأما مسألة المواقيت، فالنبي ﷺ أحرم من ذي الحليفة، فدل هذا على ثبوت المواقيت، والقول الذي يقول "لم تكن المواقيت قد وقتت" كأنه يميل إلى نسخ حديث أبي قتادة، والنسخ لا يلجأ إليه إلا عند عدم إمكان الجمع ولا تاريخ يثبت بذلك.

(٢) لأنه قد قيل في الحديث (أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ ﷺ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْحُدَيْيَةِ قَالَ فَاهْلَوْا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي) وفي رواية (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرَمْ) فإنه أدرك الحديية مع رسول الله وإنما كانوا جميعاً محرمين، فمجموع الروايات يدل على أن النبي ﷺ أرسلهم قبل ساحل البحر لغاية أخرى غير العمرة، وإنما قصدوا ساحل البحر لأجل الكشف عن عدو، وفي الرواية (فَلَمَّا انْصَرَفُوا قَبْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرَمْ) فهذا صريح في أنهم أحرموا لما انتهت مهمتهم وقصدوا إدراك النبي ﷺ فعند ذلك أنشأوا العمرة من هناك، ولعل أبا قتادة لم يقصد النبي ﷺ بذلك لأن له مهمة أخرى غير المهمة التي كلفهم بها النبي ﷺ.

ولذا نقول أن من ذهب إلى العمل مثلاً، وكان مقصده الأول العمل، فترل بمكان دون الميقات، ثم عزم على العمرة من هناك، فإنه يُحْرَمُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ؛ أما إذا كان مقصده الأول الحج أو العمرة، فترل بمكان في الطريق ولم يُحْرَمْ فإنه يلزمه العودة إلى الميقات، والله أعلى وأعلم، وهذا إذا جاوز الميقات ولم يُحْرَمْ

قوله: (فَسَقَطَ مِنِّي سَوَاطِي، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي - وَكَانُوا مُحْرِمِينَ - : نَاوُلُونِي السَّوْطَ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ) وَقَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَكُلُّوهُ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِشَارَةِ وَالْإِعَانَةِ مِنَ الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، وَكَذَلِكَ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>، وَكُلَّ سَبَبٍ<sup>(٢)</sup>. وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلْجُمْهُورِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ: لَا تَحِلُّ الْإِعَانَةُ مِنَ الْمُحْرِمِ إِلَّا إِذَا لَمْ يُمَكِّنْ إِصْطِيَادَهُ بِدُونِهَا<sup>(٣)</sup>.

وقضى عمله الذي ليس هو مقصوده الأول وإنما قد جاء للحج والعمرة، والعمل غاية ضمن غاياته وليس هو مقصوده الأصلي، فهذا يُحْرَمُ من الميقات، ومثال ذلك في زماننا ما يُسمونه "حج عمالة" فهم يقصدون الحج أصلاً، فإذا نزلوا جلة وانتهوا من عملهم، لزمهم أن يرجعوا إلى الميقات، وأما من ذهب أصلاً للعمل وهو مقصوده الأصلي، ثم بعد ذلك إذا تيسر له أن يحج، حج كإنسان ذهب إلى جلة للعمل وينوي أنه سوف يحج من ذلك العام حين تيسر له، فهذا حتى ولو كان في أشهر الحج، فإنه يُحْرَمُ من جلة في تلك الحال.

فأصل المسألة أنه يُنْظَرُ هل المقصود الأصلي هو العمرة أم المقصود الأصلي العمل، فلما كان مقصود أبي قتادة رضي الله عنه ومن معه كشف العدو الذي قيل أنه في جهة الساحل، جاز لهم أن يجاوزوا الميقات غير محرمين لأنهم لم يريدوا في تلك السفرة العمرة، ولما قصدوا التوجه للنبي ﷺ للعمرة، أحرموا من مكانهم لأن مكانهم هذا دون الميقات، وكان أبو قتادة مازال في المهمة، ولذلك لم يُحْرَمِ والله أعلى وأعلم.

(١) في أن يُشِيرَ أو يُدَلَّ، بأن يقول له "هناك صيد في هذا المكان" فهذا نوع من الإعانة.

(٢) أي وكل سبب يؤدي إلى الصيد.

(٣) أي أنه يقول يجوز الإعانة إذا كان يستطيع أن يصيده بدون الإعانة مثل قصة أبي قتادة، فإنها لم تُحْرَمْ، فإذا كان لا يستطيع أن يصيده بدون الإعانة فلا يجوز، الصحيح أن كل أنواع الإعانة لا تجوز لأن النبي ﷺ سألهم «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا». وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةَ قَالَ «أَشْرْتُمْ أَوْ أَعْتَمْتُمْ». أَوْ

قوله: (فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُّوهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأْكُلُوهُ) ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هُوَ حَالَالٌ فَكُلُوهُ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْاجْتِهَادِ فِي مَسَائِلِ الْفُرُوعِ وَالْإِخْتِلَافِ فِيهَا<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

«أَصَدَّقْتُمْ»، وكذا قوله [هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَيْءٍ؟] فهذا يدل على العموم أي على أي الأحوال.

(١) فإنهم اجتهدوا فمنهم من قال نأكل ومنهم من قال لا نأكل.

- ولكن لماذا خص الاختلاف بمسائل الفروع؟ لأن الأغلب في مسائل الفروع الأدلة الظنية، وإلا فلو وجد دليل قطعي في مسألة من مسائل الفروع، لوجب القول به، ولو وصل هذا الدليل إلى أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة، كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان، وخالفه في ذلك أحد لكان كافراً، لأنه صار هذا معلوماً من الدين بالضرورة مع أنها مسألة فرعية ألحقت بالأصول، ولو كان دليلاً قطعياً ولكن لم يصل إلى أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة، فلم يخالف فيه مبتدع، كما بدع أهل السنة من أنكر المسح على الخفين من أهل البدع وعدوا ذلك من علامات أهل البدع، ولذلك أدخلوا ذلك في كتب الاعتقاد مع أنها مسألة فرعية.

ولو كانت مسألة من مسائل الاعتقاد العلمية، وفيها دليل ظني وليس فيها إجماع وليس فيها نص قاطع والدليل محتمل، لم يُمنع الاجتهاد كما اجتهد من اجتهد في هل رأى النبي ﷺ ربه ليلة المعراج أم لا، وكما هو معلوم أن هذه مسألة اعتقادية، ومع ذلك فقد جاز فيها، أو قل وجب فيها الاجتهاد على من وصلته الأدلة.

فهذا في مسائل الفروع والأصول، كثير من العلماء يذكر ذلك وظن البعض أن الخلاف إنما يقتصر على الفروع على مسائل العمل دون مسائل العلم، حتى أطلقوا أن كل مسائل الاعتقاد يبدع ويُضلل فيها المخالف، وكل مسائل العمل خلافٌ سائغ، وهذا ليس بصحيح، وإنما هذا مبني على الأغلب الأعم، وضبط المسألة هو فيما خالف السنن، فما كان خلاف السنن فهو مذموم، وما لم يكن في خلاف السنن فهو غير مذموم لأن الله قال (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ) والأدلة السنن هي نص كتاب أو سنة أو إجماع قديم من سلف الأمة أو قياس جلي على هذه الثلاثة، وأما ما لا نص فيه من كتاب أو سنة ولم يكن فيه إجماع والقياس كان محتملاً وكان بين الظاهر وغير الظاهر فلم يكن قياساً جلياً لا يجتمع عليه القائلون به، فهنا لا يكون الخلاف بدعة ولا يكون المخالف

قوله ﷺ: (هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ)

صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْحَلَالَ إِذَا صَادَ صَيْدًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُحْرَمِ إِعَانَةً وَلَا إِشَارَةً وَلَا دَلَالَةً عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>،  
حَلٌّ لِلْمُحْرَمِ أَكْلَهُ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَكْثَرِينَ.  
قوله: (إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا)  
وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَيَّ؛ إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارٍ وَخَش)

مبتدعاً، ويظل الاجتهاد مشروعاً في مثل هذه المسائل سواء كانت اعتقادية أو عملية، فلا فرق بين مسائل الاعتقاد والعمل من جهة نوع المسألة، بل من جهة قوة الدليل وظهوره، بل من جهة أنه من البيانات أم من أدلة غير بيّنة وغير واضحة جلية، فالأدلة البيّنة لا يجوز الاختلاف فيها وهي ما ذكرنا، ونعني بكلمة "نص" هو ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً وهو قطعي الدلالة، وأما "ما لا نص فيه من كتاب أو سنة" فإننا لا نعني بذلك متن حديث، فقد يكون في المسألة عدة أحاديث يُجمع بينها، فليس معنى نص أنه كلام من النبي ﷺ أو فعل منه، وإنما المقصود بالنص "ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً" (دلالة نص).

من رد مسألة من مسائل الفروع دل عليها دليل قطعي، له حالان لأن الدليل القطعي نوعان:

- معلوم من الدين بالضرورة يُكفر المخالف فيه كوجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان وحرمة الزنى وحرمة شرب الخمر.

- والنوع الثاني وما لم يكن معلوماً من الدين بالضرورة كجواز المسح على الخفين مثلاً فهذا يُضلل فيها ويبدع ولا يُكفر، ما لم يكن معذوراً بوجه من وجوه العذر، كقولنا هذا دليل قطعي ولكنه لم يصل إلى العالم الفلاني من طريق قطعي فهذا يُعذر فيه هو وإن كنا لا نعذر فيه لمن بلغه وعلمه ووصله بالطرق القطعية.

فالذي نكفر فيها ما نجزم بأنه مُكذّب وهذا إنما يحصل للمعلوم من الدين بالضرورة، والله أعلم.  
(١) الإشارة تكون باليد أو الرأس، والدلالة تكون بالكلام كقوله له أرى الأكمة الفلانية وراء المكان الفلاني صيد.

هَكَذَا وَقَعَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا (يَضْحَكُ إِلَيَّ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا خَطَأً وَتَضْحِيفٌ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ بَعْضِ الرُّوَاةِ عَنْ مُسْلِمٍ.

وَالصَّوَابُ (يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ) فَاسْقَطَ لَفْظَةَ (بَعْضٍ) <sup>(١)</sup> وَالصَّوَابُ إِثْبَاتُهَا كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ فِي بَاقِي الرِّوَايَاتِ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ ضَحِكُوا إِلَيْهِ لَكَانَتْ إِشَارَةً مِنْهُمْ، وَقَدْ قَالُوا: إِنَّهُمْ لَمْ يُشِيرُوا إِلَيْهِ. قُلْتُ: لَا يُمَكِّنُ رَدُّ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَقَدْ صَحَّتْ هِيَ وَالرِّوَايَةُ الْآخَرَى، وَلَيْسَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا دَلَالَةٌ وَلَا إِشَارَةٌ إِلَى الصَّيْدَةِ، فَإِنَّ مُجَرَّدَ الضَّحِكِ لَيْسَ فِيهِ إِشَارَةٌ. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا ضَحِكُوا تَعَجُّبًا مِنْ عُرُوضِ الصَّيْدِ، وَلَا قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ لِمَنْعِهِمْ مِنْهُ <sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَإِذَا حِمَارٌ وَخَشٌ) وَكَذَا ذُكِرَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ (حِمَارٌ وَخَشٌ) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ الْجُحْدَرِيِّ: (إِذْ رَأَوْا حُمْرَ وَخَشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَثْنَانًا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا)

فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُبَيِّنُ أَنَّ الْحِمَارَ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ الْمُرَادُ بِهِ أَثْنَى وَهِيَ الْأَثَانُ، وَسُمِّيَتْ حِمَارًا مَجَازًا <sup>(٣)</sup>. قَوْلُهُ ﷺ: (هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟) وَفِي الرِّوَايَةِ الْآخَرَى: (هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟) قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلَهَا.

(١) نحن عندنا في هذه النسخة التي بين أيدينا "يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ" كما هو مشهور.

(٢) يضحكون لأنهم يتمنون أن لو أحداً صاده، أو يتمنون أن لو أبا قتادة أتبه ولا يستطيعون أن يتكلموا، فهذا الضحك ليس إشارة.

(٣) إنما يتكلم الإمام النووي هنا على الاختلاف بين الروايات: ومن ذلك أنه في رواية أنه (خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ) وفي رواية أخرى (أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْحُدَيْيَةِ قَالَ فَأَهْلُوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي) والصحيح أنه إنما خرج للعمرة والقصة واحدة، والظاهر أنه أراد الحج الأصغر وهي العمرة.

إِنَّمَا أَخَذَهَا وَأَكَلَهَا تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ فِي إِبَاحَتِهِ، وَمُبَالَغَةً فِي إِزَالَةِ الشَّكِّ وَالشُّبْهَةِ عَنْهُمْ بِحُصُولِ الْإِخْتِلَافِ بَيْنَهُمْ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ) هِيَ بِضَمِّ الطَّاءِ أَيْ طَعَامٌ.

قَوْلُهُ: (وَتَعْنِي) هِيَ عَيْنُ مَاءٍ هُنَاكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ السُّقْيَا، وَهِيَ بِتَاءٍ مُثَنَّاةٌ فَوْقَ مَكْسُورَةٍ وَمَفْتُوحَةٍ ثُمَّ عَيْنُ مُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ هَاءٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ نُونٌ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: هِيَ بِكَسْرِ التَّاءِ وَفَتْحِهَا، قَالَ: وَرَوَيْنَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ بِالْكَسْرِ، قَالَ: وَكَذَا قَيَّدَهَا الْبُكْرِيُّ فِي مُعْجَمِهِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْهَرَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَرَبَ يَقُولُهَا بِضَمِّ التَّاءِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الْهَاءِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ.

(وَالسُّقْيَا) بِضَمِّ السَّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتِ، وَهِيَ مَقْصُورَةٌ. وَهِيَ قَرْيَةٌ جَامِعَةٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مِنْ أَعْمَالِ الْفُرْعِ<sup>(١)</sup> بِضَمِّ الْفَاءِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَ (الْأَبْوَاءُ وَوَدَّانَ) قَرْيَتَانِ مِنْ أَعْمَالِ الْفُرْعِ<sup>(٢)</sup> أَيْضًا.

وَأَمَّا (غَيْقَةٌ) فَهِيَ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتِ سَاكِنَةٍ ثُمَّ قَافٌ مَفْتُوحَةٌ. وَهِيَ مَوْضِعٌ مِنْ بِلَادِ بَنِي غِفَارٍ، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ،

قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: هِيَ بِثَرَاءٍ لِبَنِي ثَعْلَبَةٍ.

قَوْلُهُ: (أَرْفَعُ قَرْيَتَيْنِ شَأَوًا وَأَسِيرُ شَأَوًا) هُوَ بِالشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ مَهْمُوزٌ.

وَ (الشَّأَوُ) الْطَّلَقُ وَالْغَايَةُ<sup>(٣)</sup>، وَمَعْنَاهُ: أَرْكُضُهُ شَدِيدًا وَقَتًا، وَأَسُوقُهُ بِسُهُولَةٍ وَقَتًا.

قَوْلُهُ: (فَقُلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟) قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْنِي، وَهُوَ قَائِلُ السُّقْيَا

(١) أي قرية تابعة للمركز، فالفرع هو المركز وما حوله من القرى تابعة له.

(٢) فمن أعمال كذا: أي قرية تابعة للقرية الكبيرة أو الجامعة.

(٣) أي إلى مسافة معينة يسره، ومسافة أخرى يسوقه بسهولة، رفقاً به والله أعلم.



أَمَّا (غَيْقَةُ وَالسُّقْيَا وَتَعْنِي) فَسَبَقَ ضَبَطَهُنَّ وَبَيَّنَّهِنَّ.  
 وَقَوْلُهُ: (قَائِلٌ) رُويَ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا (قَائِلٌ) بِهَمْزَةٍ بَيْنَ الْأَلْفِ وَاللَّامِ مِنَ الْقِيلُولَةِ.  
 وَمَعْنَاهُ: تَرَكْتَهُ يَتَعْنِي، وَفِي عَزْمِهِ أَنْ يَقِيلَ بِالسُّقْيَا وَمَعْنَى (قَائِلٌ) سَيَقِيلُ.  
 وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَصَاحِبِ الْمَطَالِعِ وَالْجُمْهُورِ غَيْرَ هَذَا بِمَعْنَاهُ.  
 وَالْوَجْهَ الثَّانِي: أَنَّهُ (قَائِلٌ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ وَغَرِيبٌ، وَكَأَنَّهُ تَضْحِيفٌ، وَإِنْ  
 صَحَّ فَمَعْنَاهُ: تَعْنِي مَوْضِعَ قَائِلٍ لِلسُّقْيَا.  
 قَوْلُهُ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَصْحَابَكَ يَقْرَأُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ)  
 فِيهِ اسْتِحْبَابُ إِزْسَالِ السَّلَامِ إِلَى الْغَائِبِ، سَوَاءً كَانَ أَفْضَلَ مِنَ الْمُرْسَلِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا  
 أُرْسِلَهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ فَمَنْ دُونَهُ أَوَّلَى.  
 قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَجِبُ عَلَى الرَّسُولِ تَبْلِيغُهُ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ رَدُّ الْجَوَابِ حِينَ يَبْلُغُهُ  
 عَلَى الْفَوْرِ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِيَ مِنْهُ فَاضِلَةٌ)  
 هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسخِ وَهُوَ بَفَتْحِ الصَّادِ الْمُخَفَّفَةِ، وَالضَّمِيرِ فِي (مِنْهُ) يَعُودُ عَلَى الصَّيْدِ  
 الْمَحْذُوفِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ (أَصَدْتُ)، وَيُقَالُ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ: (صَدْتُ)،  
 وَفِي بَعْضِهَا. (اِصْطَدْتُ) وَكُلُّهُ صَحِيحٌ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَشْرُتُمْ أَوْ أَعْتُمْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ) رُويَ بِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَتَخْفِيفِهَا، وَرُويَ (صَدْتُمْ)  
 قَالَ الْقَاضِي: رُويَ أَنَّهُ بِالتَّخْفِيفِ فِي (أَصَدْتُمْ)، وَمَعْنَاهُ: أَمَرْتُمْ بِالصَّيْدِ أَوْ جَعَلْتُمْ مَنْ يَصِيدُهُ،  
 وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَكْرَمْتُمْ الصَّيْدَ مِنْ مَوْضِعِهِ<sup>(٢)</sup>؛ يُقَالُ: أَصَدْتُ الصَّيْدَ مُحْفَفٌ، أَيْ أَكْرَمْتُهُ، قَالَ:

(١) الذي يظهر لي والله أعلى وأعلم، وجوب التبليغ لمن وعد بذلك ويلزم الوفاء به، وأما أنه يجب عليه  
 الرد حين يبلغه فيقول "وعليه السلام ورحمة الله وبركاته".

(٢) أي نفرتموه وأقمتموه.

وَهُوَ أَوَّلَى مِنْ رِوَايَةٍ مَنْ رَوَاهُ (صِدْتُمْ) أَوْ (أَصَدْتُمْ) بِالتَّشْدِيدِ؛ لِأَنَّهُ ﷺ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَمْ يَصِيدُوا، وَإِنَّمَا سَأَلُوهُ عَمَّا صَادَ غَيْرَهُمْ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةَ وَفَقَّ مَنْ أَكَلَهُ) مَعْنَاهُ: صَوَّبَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٩ - باب مَا يُنْدَبُ لِلْفُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «أَرْبَعُ كَلْبَنَ فَاسِقٌ يُقْتَلُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ قَالَ تَقْتُلُ بِصُغْرِهَا .  
[الصغر: المذلة والإهانة].

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْتَنَى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَايَا». [الأبقع: الذي في ظهره أو بطنه بياض].

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْحُدَايَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

(١) ويمكن أن يكون "أصدتهم" بمعنى صدتهم، لكي يؤكد على المعنى الذي من أجله يحرم لحم الصيد، فإنما يحرم إذا صيد من أجله أو إذا صاده أو أشار أو نحو ذلك، فذكر "أصدتهم" ليسين لهم العلة في الجواز والعلة في المنع.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغَرَابُ وَالْحُدْيَا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». [العقور: كل سبع يجرح ويقتل ويفترس].

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقٍ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالََا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغَرَابُ وَالْحُدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَارَةُ».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغَرَابُ وَالْحُدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رَوَايَتِهِ «فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ».

حَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغَرَابُ وَالْحُدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ - أَوْ أَمَرَ - أَنْ تَقْتُلَ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغَرَابُ.

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ حَدَّثَنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَارَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدْيَا وَالْغَرَابِ وَالْحَيَّةِ. قَالَ وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا.



قوله ﷺ : (خمس فواشق يُقتلن في الحِلِّ والحَرَم: الحَيَّة والغُرَاب الأَبَقَع والفَأْرَة وَالْكَلْب العقُور والحَدْيَا).

وفي رواية (الحِدَاة)، وفي رواية: (العُقْرَب) بَدَل (الحَيَّة)، وفي الرواية الأولى: (أزْبَع) بِحَذْفِ الحَيَّة والعُقْرَب، فالْمُنْصُوص عَلَيْهِ السَّتْ<sup>(١)</sup>.

وَاتَّفَقَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ قَتْلِهِنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ<sup>(٢)</sup>.

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَ مَا فِي مَعْنَاهُنَّ.

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَعْنَى فِيهِنَّ، وَمَا يَكُونُ فِي مَعْنَاهُنَّ:

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمَعْنَى فِي جَوَازِ قَتْلِهِنَّ كَوْنُهُنَّ بِمَا لَا يُؤْكَل، وَكُلَّ مَا لَا يُؤْكَل وَلَا هُوَ مُتَوَلِّدٌ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ فَقَتْلُهُ جَائِزٌ لِلْمُحْرِمِ، وَلَا فِدْيَةٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ مَالِكٌ: الْمَعْنَى فِيهِنَّ كَوْنُهُنَّ مُؤْذِيَاتٍ، فَكُلُّ مُؤْذٍ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ، وَمَا لَا فَلَا.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِالْكَلْبِ الْعَقُورُ:

فَقِيلَ: هُوَ الْكَلْبُ الْمَعْرُوفُ، وَقِيلَ: كُلُّ مَا يَفْتَرِسُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُفْتَرِسٍ مِنَ السَّبَاعِ يُسَمَّى كَلْبًا عَقُورًا فِي اللُّغَةِ<sup>(٤)</sup>.

(١) وهم [الحَيَّة] و"الغُرَاب الأَبَقَع" و"الفَأْرَة" و"الْكَلْبُ الْعَقُور" و"الحَدْيَا" وفي رواية (الحِدَاة) و"العُقْرَب"].

(٢) في الحِلِّ: أي الأرض الحلال، في الحرم: أي في الأرض الحرام كمكة والمدينة، وفي الإِحْرَامِ: أي أثناء إِحْرَامِ المحرم سواء كان في الأرض الحلال أو دخل الحرم.

(٣) يعني يجعل العلة في جواز القتل كونها لا تؤكل، وهذا الكلام من جهة الدليل كلامٌ بعيد، لأن الرسول ﷺ سَمَّاهُنَّ فَاسِقَ، فهي لصفاتٍ فيها وليس لأجل أنها لا تؤكل، فكثير من الأشياء لا تؤكل ومع ذلك لا تؤذي فلا يُتعرض لها، وقد يكون بعضها مؤذياً فيجوز قتله بناءً على الأذى.

(٤) هذا هو الظاهر سواء قلنا أن هذا يشملهم عموم الكلب العقور في اللغة، أو قلنا بالقياس الصحيح على الكلب العقور، فلو جاز أن يُقتل الكلب الذي يعقر الناس، فقتل النمر أولى والله أعلم.

وَأَمَّا تَسْمِيَةُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ فَوَاسِقُ:

- فَصَحِيحَةُ جَارِيَةٍ عَلَى وَفْقِ اللُّغَةِ، وَأَصْلُ الْفِسْقِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْخُرُوجُ، وَسُمِّيَ الرَّجُلُ الْفَاسِقُ لَخُرُوجِهِ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَتِهِ، فَسُمِّيَتْ هَذِهِ فَوَاسِقُ لَخُرُوجِهَا بِالْإِيذَاءِ وَالْإِفْسَادِ عَنْ طَرِيقِ مُعْظَمِ الدَّوَابِّ<sup>(١)</sup>.

وَقِيلَ: لَخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ الْحَيَوَانِ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ<sup>(٢)</sup>.  
وَقِيلَ فِيهَا لِأَقْوَالٍ أُخَرِ ضَعِيفَةٌ لَا نَعْتَنِيهَا.

وَأَمَّا (الْغُرَابُ الْأَبْقَعُ) فَهُوَ الَّذِي فِي ظَهْرِهِ وَبَطْنُهُ بَيَاضٌ.

وَحَكَى السَّاجِيُّ عَنْ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُ الْفَأْرَةِ.

وَحُكِيَ غَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَجَاهِدٍ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْغُرَابُ، وَلَكِنْ يُرْمَى، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَنْ عَلِيٍّ<sup>(٣)</sup>.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ لِلْمُحْرِمِ وَالْحَلَالِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِهِ:

(١) وهذا مما يدل على أن العلة في المنع أنها فواسق لشدة إيذائها بالنسبة لغيرها.

(٢) مسألة أنها خرجت عن حكم الحيوان ليس ظاهراً، لأن الفسق وصف به ذم، فهذه لما كانت مؤذية بطبعها وما جُبِلت عليه، فلاجل ذلك جاز قتلها.

(٣) هنا الإمام النووي ينقل الخلاف فقط أما أن هذا خلاف صحيح أم لا، فلا يُعْتَدَ بما يُخَالِفُ النَّصَّ، فالنبي ﷺ أجاز قتل الغراب، فإذا يجوز قتله.

ومسألة أنه يشترط أن يكون أبقع أم لا: فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الغراب المؤذي الذي ينقر ظهور الإبل ونحوها ويأكل الطيور النافعة ونحو ذلك مما يجوز قتله، وأن الأبقع هنا والذي ورد في بعض الروايات لا يقصد به التحديد لأن هذا من مفهوم المخالفة، فربما كان ذلك من أجل ورود غراب أبقع، بل هذا يقال فيه "ذكر بعض أفراد العام لا يخصه" لأنه ذكر في بعض الروايات "الغراب" وفي روايات أخرى "الغراب الأبقع" وإذا قلنا أن المعنى المقصود هو الأدنى، فكل غراب مؤذي فهو داخل في ذلك.



فَقِيلَ: هَذَا الْكَلْبُ الْمَعْرُوفُ خَاصَّةً، حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْحَسَنَ بْنَ صَالِحٍ، وَالْحَقُّوْا بِهِ الذَّنْبَ، وَحَمَلَ زُفَرٌ مَعْنَى الْكَلْبِ عَلَى الذَّنْبِ وَحْدَهُ.  
وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْكََلْبِ الْعَقُورُ تَخْصِيصُ هَذَا الْكَلْبِ الْمَعْرُوفِ، بَلِ الْمُرَادُ هُوَ كُلُّ عَادٍ مُفْتَرِسٍ غَالِيًا كَالسَّبُعِ وَالنَّمِرِ وَالذَّنْبِ وَالْفَهْدِ وَنَحْوَهَا، وَهَذَا قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْهُمْ وَعَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَمَعْنَى (الْعَقُورِ) وَ (الْعَاقِرِ): الْجَارِحُ.  
وَأَمَّا (الْحِدَاةُ) فَمَعْرُوفَةٌ وَهِيَ بِكَسْرِ الْحَاءِ مَهْمُوزَةٌ، وَجَمْعُهَا (حِدَا) بِكَسْرِ الْحَاءِ مَقْصُورٌ مَهْمُوزٌ كَعَيْنَةٍ وَعَيْنَبٍ.

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (الْحُدَيَّا) بِضَمِّ الْحَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَقْصُورٌ.  
قَالَ الْقَاضِي: قَالَ ثَابِتٌ: الْوَجْهُ فِيهِ الْهَمْزُ عَلَى مَعْنَى التَّذْكِيرِ، وَإِلَّا فَحَقِيقَتُهُ (حُدَيَّةٌ)، وَكَذَا قَيَّدَهُ الْأَصْبَلِيُّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي مَوْضِعٍ، أَوْ (الْحُدَيَّةُ) عَلَى التَّسْهِيلِ وَالْإِذْغَامِ.  
وَقَوْلُهُ فِي الْحَيَّةِ (تُقْتَلُ بِصُغْرُهَا) هُوَ بِضَمِّ الصَّادِ أَيْ بِمَذَلَّةٍ وَإِهَانَةٍ<sup>(١)</sup>.  
قَوْلُهُ ﷺ: (خَمْسٌ فَوَاسِقُ) هُوَ بِتَنْوِينِ خَمْسٍ.  
وَقَوْلُهُ: (بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقُ) بِإِضَافَةِ خَمْسٍ لَا بِتَنْوِينِهِ.  
قَوْلُهُ ﷺ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ: (خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ) اِخْتَلَفُوا فِي ضَبْطِ (الْحَرَمِ) هُنَا:  
- فَضَبَطَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ، أَيْ الْحَرَمُ الْمَشْهُورُ، وَهُوَ حَرَمُ مَكَّةَ.

(١) فقول القاسم لما سئل "قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ قَالَ تُقْتَلُ بِصُغْرُهَا" يدل على إعمال القياس، لأنه لم يكن عنده النص في أن الحية تقتل حيث قال في روايته (أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْكََلْبُ الْعَقُورُ)، ومع ذلك أفتى بقتلها لأنها أشد أذية من الفأرة، فإذا كانت الفأرة تقتل فالحية أولى بالقتل، وهذه طريقة جماهير العلماء.

- والثاني بضم الحاء والراء، ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره، قال: وهو جمع (حرام) كما قال الله تعالى: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}، قال: والمراد به المواضع المحرمة<sup>(١)</sup>، والفتح أظهر. والله أعلم.

وفي هذه الأحاديث دلالة للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجم بالزنا أو قتل في المحاربة وغير ذلك، وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه، سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه، ثم لجأ صاحبه إلى الحرم، وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين.

وقال أبو حنيفة وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم يُقام عليه فيه، وما فعله خارجه ثم لجأ إليه إن كان إنلاف نفس لم يُقم عليه في الحرم، بل يُضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يُبايع حتى يُضطر إلى الخروج منه فيقام عليه خارجه، وما كان دون النفس يُقام فيه<sup>(٢)</sup>.

قال القاضي: ورؤي عن ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم نحوه لكنهم لم يقرقوا بين النفس ودونها، وحجبتهم ظاهر قول الله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} وحجبتنا عليهم هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجنابة لهذه الدواب في اسم الفسق، بل فسقه أفحش، لكونه مكلفاً<sup>(٣)</sup>، ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان، فقد خالفوا ظاهر ما فسروا به الآية<sup>(٤)</sup>.

(١) الظاهر والله أعلم أن الحرم جمع حرام وهو أن يقتل أثناء إحرام المحرم.

(٢) لأنه لا يلزم فيه القتل، وما رجحه ابن القيم رحمه الله هو المذهب الثاني وهو أقرب.

(٣) هذا ليس بظاهر والله أعلم، فإن فسق هذه الدواب أمر نسبي وهي بطبيعتها مؤذية، وأما الإنسان فطبعه في الأصل ليس مؤذياً والله أعلم.

(٤) لا شك أنه طالما ضيقوا عليه، فهو الذي يخرج باختياره والله أعلم، لكن أن يخوف أو يُفزع، والحرم قد جعله الله آمناً لكل من دخله (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) والعموم هنا أقوى من هذا القياس، من أن يُقاس عليه كل الفسقة، خصوصاً وأنه ليس كل من سمي فاسقاً يشرع قتله في الحرم بلا شك، فهناك ذنوب

قَالَ الْقَاضِي: وَمَعْنَى الْآيَةِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ: أَنَّهُ إِخْبَارٌ عَمَّا كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، وَعَظْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِنَ الْآيَاتِ<sup>(١)</sup>، وَقِيلَ: آمِنٌ مِنَ النَّارِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُخْرَجُ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَالْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَحَمَّادٍ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>(٣)</sup>.

يُسَمَّى صَاحِبَهَا فَاسِقًا وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ، فَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ الْفَسْقَ، فَكَانَ كُلُّ فَاسِقٍ يُقْتَلُ لِأَدْنَى دَرَجَةٍ مِنَ الْأَذَى، لَكَانَ الْقَازِفُ يُقْتَلُ كَذَلِكَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (١) الصَّحِيحُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) أَيِ اجْعَلُوهُ آمِنًا، مَا كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَزَادَهُ الْإِسْلَامُ تَأْكِيدًا.

(٢) الْأَظْهَرُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَهُوَ أَوْلَى وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِلَّا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ، أَمَا مَنْ اتَّهَكَ حُرْمَةَ الْحَرَمِ، بِأَنْ ارْتَكَبَ فِيهِ هَذِهِ الْجَرَائِمَ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِيهِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي اتَّهَكَ حُرْمَةَ الْحَرَمِ، فَيُدْفَعُ بِذَلِكَ هُوَ وَأَمْثَالُهُ عَنِ اتِّهَاكِ حُرْمَةِ الْحَرَمِ. الْمُرْتَدُّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ وَلَوْ دَخَلَهُ يُطْرَدُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي مَنَعِهِ مِنَ الْحَرَمِ، فَإِذَا دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، يُخْرَجُ بِلا شَكٍّ.

(٣) فتاوى:

أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّا أَهْدَى إِلَيْهِ أَبَا قَتَادَةَ مَعَ الْعِلْمِ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَدْ يَكُونُ صَادَهُ لِلْمَحْرَمِينَ؟ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَصِدْهُ لَهُمْ، لِأَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ يَوْضَحُ ذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ امْتَنَعُوا مِنَ الْإِعَانَةِ عَلَيْهِ، فَهُوَ نَوَاهُ لِنَفْسِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. إِذَا أَهْدَى لِلْمَحْرَمِ صَيْدًا حَيًّا أَوْ تَمْلِكُهُ، وَقَتَّمْ أَنْ حَبَسَهُ نَوْعٌ مِنَ الصَّيْدِ، فَمَاذَا إِذَا ذَبَحَهُ وَأَكَلَهُ؟ لَا يُعَامَلُ مَعَامَلَةً بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَذْبَحَهُ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الصَّيْدِ قَتْلُهُ، فَإِذَا ذَبَحَهُ فَقَدْ اصْطَادَهُ.

ذَكَرْتُمْ أَنَّ فِي زَمَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَدْ مَسَّ الْأَرْكَانَ الْأَرْبَعَةَ وَعَلَّيْتُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ ذَكَرْتُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَسُّ فِي هَذَا الزَّمَانِ إِلَّا لِلْأَسْوَدِ وَالْيَمَانِيِّ فَقَطْ، فَهَلْ هَلَمْتَ بَعْدَ مَا بَنَاهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ؟ نَعَمْ فَبِصَحِيحِ مُسْلِمٍ - وَهَذِهِ رَوَايَاتُ مُسْلِمٍ فِي هَذِهِ الْحَادِثَةِ - [فَلَمَّا قَتَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، كَتَبَ الْحُجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ، وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أَسِّ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُلُوْلُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيحِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ، أَمَّا مَا زَادَ فِي طَوْلِهِ فَأَقْرَهُ، وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحَجَرِ، فَرُدَّهُ إِلَى بَنَائِهِ، وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ، فَقَضَّصَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بَنَائِهِ] (فَلَمَّا وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

بْنُ أَبِي رَيْعَةَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: (قَاتَلَ اللَّهُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، حَيْثُ يَكْذِبُ عَلَى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ) (مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا) (فَقَالَ الْحَارِثُ: لَا تَقُلْ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ) (فَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا، قَالَ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ مَاذَا؟، قَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ قَوْمَكَ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُيُوتِ الْبَيْتِ، وَلَوْ لَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشَّرِّكَ، أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ" (فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ: أَنْتَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ هَذَا؟، قَالَ: نَعَمْ، فَكَتَبْتُ سَاعَةً بَعْصَاهُ، ثُمَّ قَالَ: (لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْلِمَهُ، لَتَرَكْتُهُ عَلَى مَا بَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ) (وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ) [

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكَ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ». قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ لَا حَدِثَانِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَفَعَلْتُ». فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَيْسَ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِئْلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتِمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِي فَأَدْخَلَنِي فِي الْحِجْرِ فَقَالَ: "صَلِّي فِي الْحِجْرِ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْبَيْتِ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ قَوْمَكَ اقْتَصَرُوا حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْبَيْتِ"، (د) ٢٠٢٨ [قال الألباني]: حسن صحيح. وفي رواية عند ابن ماجه "قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفَعًا، لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ، إِلَّا بِسُلَّمٍ؟ قَالَ: "ذَلِكَ فِعْلُ قَوْمِكَ، لِيَدْخُلُوهُ مِنْ شَأْوَا، وَيَمْنَعُوهُ مِنْ شَأْوَا، وَلَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، مَخَافَةَ أَنْ تَنْفَرُ قُلُوبُهُمْ، لَنَظَرْتُ هَلْ أُغَيِّرُهُ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا انْتَقَصَ مِنْهُ، وَجَعَلْتُ بَابَهُ بِالْأَرْضِ"، (ج) ٢٩٥٥ [قال الألباني]: صحيح.

- المفهوم من الأحاديث أنه يجوز لغير المحرم الصيد من الحرم؟ بل هذا الفهم خطأ بل هم كانوا بعيداً عن الحرم، وإنما كانوا بودان وبالأبواء وهذه بين مكة والمدينة وقبل الحرم، فالحرم أقرب مسافة إما من التسعيم وهي قبل المدينة أو من الحُدَيْسِيَّة، وهي الآن تُسمى بِشُمَيْسِي وهي على طريق جِدة، فهو إنما اصطاده في الحل، فلا يجوز أن يصيد أحدٌ في الحرم مطلقاً ولا يجوز للمحرم أن يصطاد. ما جاء في الحمار الوحشي من تحليل أو تحريم للمحرم، هل هذا للحمار الوحشي فقط أم لجميع الحيوانات؟ قد ذكرنا حديث طلحة بن عبيد الله في الطيور التي اصطيدت، فكل الحيوانات التي يجوز صيدها ويحل أكلها هي كذلك مثل الحمار الوحشي.

حكم أكل لحم الحصان؟ يجوز أكل لحم الحصان لحديث أسماء، فعنها (قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ) متفق عليه.  
القنفذ، هل يجوز أكله؟ ليس فيه دليل والظاهر والله أعلى وأعلم أنه ليس من السباع، فالأصل جواز الأكل ما لم يكن سباعاً.

المتمتع إذ أنوى العمرة عند الميقات، هل يقول "لييك عمرةً وحجة"؟ إذا كان ينوي التمتع فيقول "لييك عمرة"، أما إذا قال "لييك عمرةً وحجة" فقد صار قارناً، فمن أراد التمتع يقول "اللهم لييك عمرةً" ثم إذا كان يوم التروية، أحرم بالحج مرةً ثانية - بعد أن يكون قد قضى العمرة - ويقول "اللهم لييك حجاً" وهو في مكة وذلك ضحى ويجزئه بعد ذلك، وإذا كان قد أحرم بعمرة وحجة، فصار قارناً ولم يكن ساق الهدي، فيستحب وعلى قولٍ يجب أن يفسخ ذلك إلى عمرة.  
يقول البعض أنه لا يستطيع طائفة ولا شيء أن يطير من فوق الكعبة؟ كلام غير صحيح فإنك تجد الحمام الكثير يطير من فوق الكعبة.

هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ الحديث الوارد في ذلك ضعيف، لكن تعظيم الكعبة عموماً عبادة.  
هل يجوز التصديق بجلد الأضحية للمسجد في عيد الأضحى؟ المسجد ليس شخصاً يتملك، بل هو في الحقيقة يعطيه للمسؤولين عن المسجد ليسعوه، فهم وكلاء عن الأغنياء، ليسوا وكلاء عن الفقراء، إلا أن يتوكلوا عن فقراء بأعيانهم، بمعنى أنهم يقولون لمجموعة من الفقراء معينين عشرة أو خمسة عشر شخصاً معروفين بأعيانهم "نحن سوف نأخذ لكم جلود الأضحية"، فلا بد من تحديد أشخاصهم، وإذا قبضوا هذه الجلود صارت لهؤلاء، فباعوها نيابةً عنهم وأعطوهم الأموال، لكن لا يأخذون الأموال الخاصة بجلود الأضاحي ويضعوها في المسجد، لأن هذا الأمر معناه أنه باع بالوكالة عن الغني، والرسول ﷺ قد نهى عن بيع لحوم الأضاحي، فلا يجوز أن يبيع لحم الأضحية نيابةً عن الغني وكالةً عنه، فالمسجد لا يملك، وإلا فليعطها للقائمين على المسجد أو للإمام كهدية.

هل الصلاة في مكة كلها بمائة ألف صلاة؟ الذي أراه في هذه المسألة مع خلاف بين العلماء فيها أن الصلاة في مسجد الكعبة هي التي بمائة ألف صلاة، وأما المساجد الأخرى في الحرم فلها فضيلة ولكن ليست كلها بمائة ألف صلاة، فالنبي ﷺ قال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد ومنه مسجد الكعبة ولم يقل الحرم، لأنه هو الذي يقصد بالصلاة لأجل المضاعفة فيها.

١٠ - باب جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمَحْرَمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذَى

وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَيَبَازٍ قَدْرَهَا.

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ - قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ قَدَّرَ لِي . وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٌ لِي - وَالْقَمَلُ يَتَأَثَّرُ عَلَيَّ وَجْهِي فَقَالَ «أَيُّذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ» . قَالَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ «فَاخْلُقْ وَصُمُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ أَنْسُكَ نَسِيكَةً» . قَالَ أَيُّوبُ فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأُ . [النسيكة: الذبيحة] .

حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْمٍ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ . بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ فِي أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) قَالَ فَاتَّيْتُهُ فَقَالَ «أَذْنُهُ» . فَذَوْتُ فَقَالَ «أَذْنُهُ» . فَذَوْتُ . فَقَالَ ﷺ «أَيُّذِيكَ هَوَامُّكَ» . قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأُظْنَتْهُ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ <sup>(١)</sup> .

هل الذي يصيد عندما يُطلق البندقية لابد وأن يذكر اسم الله؟ نعم لقوله تعالى (وَمَا عَلَّمْتُمْ مَنِ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) فهذا عند الذبح وعند الصيد عندما يُطلق كلبه المعلم وعندما يُطلق سهمه.

(١) أي من هذه الثلاثة.



وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهافتُ قَمَلًا فَقَالَ «أَيُّذِيكَ هَوَامُكَ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «فَاخْلُقْ رَأْسَكَ». قَالَ فِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ انْسُكْ مَا تَيْسَّرَ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ وَهُوَ يُوَقِّدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمَلُ يَتَهافتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ «أَيُّذِيكَ هَوَامُكَ هَذِهِ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَاخْلُقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ - وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصْعَ - أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ انْسُكْ نَسِيكَةً». قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ «أَوْ اذْبَحْ شَاةً».

[الفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلا].

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَالَ لَهُ «إِذَاكَ هَوَامُ رَأْسِكَ». قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی الله علیه و آله «اخْلُقْ رَأْسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ أَصْعَ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ».

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ رضي الله عنه وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فَقَالَ كَعْبٌ رضي الله عنه نَزَلَتْ فِي كَانِ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله وَالْقَمَلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ «مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً». فَقُلْتُ لَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) قَالَ

صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مَسْكِينٍ - قَالَ - فَنَزَلَتْ فِي خَاصَّةٍ وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَغَانِي حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ حَدَّثَنِي كُثَيْبُ بْنُ عُجْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله مُخْرِمًا فَقِيلَ رَأْسُهُ وَلَحِيَّتُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلَّاقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ «هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ». قَالَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مَسْكِينَيْنِ صَاعًا فَانْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِيهِ خَاصَّةٌ (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ) ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً.

(بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُخْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى وَوُجُوبُ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانُ قَدْرِهَا) قَوْلُهُ صلی الله علیه و آله : (أَتُوذِيكَ هَوَامَّ رَأْسِكَ؟) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ أَنْسُكَ نَسِيكَةً)

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَا تيسَّرَ).  
وَفِي رِوَايَةٍ: (صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةَ، أَوْ أَنْسُكَ مَا تيسَّرَ).  
وَفِي رِوَايَةٍ: (وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ - وَالْفَرَقُ: ثَلَاثَةُ أَصْعٍ - أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَنْسُكَ نَسِيكَةً). وَفِي رِوَايَةٍ: (أَوْ ادْبَحْ شَاةً)

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةَ مَسَاكِينَ)  
وَفِي رِوَايَةٍ: (قَالَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مَسْكِينٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ؟) <sup>(١)</sup> قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مَسْكِينَيْنِ صَاعٍ).

(١) هذه الرواية تدل على أن هذه الصيغة ليست صريحة في وجوب الترتيب وذلك لأن النبي ﷺ سأل هل يجد شاة؟ ولم يكن ذلك على الترتيب لظاهر القرآن ولظاهر الأحاديث الأخرى المصرحة بالتخير، فهذا في الحقيقة يجعل الاستدلال بأن الكفارة الواجبة في الفطر عمداً في رمضان على الترتيب وجوباً يجعل فيه نظراً، لأنها وردت بنفس الصيغة، فالرجل الذي وقع على أهله في رمضان (قَالَ «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً» قَالَ لَا. قَالَ «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ» قَالَ لَا. قَالَ «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مَسْكِينًا» قَالَ لَا) متفق عليه، فعامة الروايات فيها أن الرسول ﷺ سأل «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً»، «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ» فقول مالك رَحِمَهُ اللَّهُ في أن الكفارة على التخير، قول قوي من جهة أن صيغة الحديث ليس فيه أعتق رقبة، ليس فيه صم شهرين، وليس فيه فإن لم تجد فكذا، فإنه لم يُصرح بذلك، فهذه الصيغة وردت هنا (هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ؟) فهذا صريح في أنه سأل ولم يرد الترتيب، فيمكن أن يكون الترتيب على الاستحباب، ولذلك نقول كما ناقش بعض أهل العلم دلالة حديث أبي هريرة ﷺ في المجامع عمداً في رمضان على ترتيب الكفارة بهذا الاعتبار، فقد ناقش في أن هل هذه الصيغة صريحة في الترتيب، فلا نزاع مثلاً في آية الظهار صريحة في الترتيب أن الله قال (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَمُ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ \* فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا) فهذا صريح في الترتيب، فهذا لا نزاع فيه، وكذا لو قال له أفعل كذا، قال لا أجد قال فافعل كذا، قال لا أجد، قال أفعل كذا، فهذه صيغة صريحة في الترتيب أو ظاهرة فيه، أما صيغة "هل تستطيع؟ هل تجد؟ هل عندك؟" فهذا السؤال ليس صريحاً في الترتيب، نعم سأل مرتباً وإن كان الحكم لا يلزم منه أن يكون مرتباً على الوجوب، فيمكن أن يكون هذا الترتيب للاستحباب، ولذا نرى قول الإمام مالك رَحِمَهُ اللَّهُ في مسألة أن كفارة المجامع في رمضان على التخير وأن الترتيب مستحب هو الأقوى دليلاً، يؤيده قول أبي هريرة ﷺ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مَسْكِينًا) مسلم، فجعلها أبو هريرة ﷺ على التخير ابتداءً، وقد يقال هذا هو فهم أبو هريرة ﷺ، ولكن كما ذكرنا يؤيد هذا الفهم صاحب الرواية وحاضر القصة أن النبي ﷺ لم يأمره تصريحاً بأن يفعل

هَذِهِ رَوَايَاتُ الْبَابِ، وَكُلُّهَا مُتَّفَقَةٌ فِي الْمَعْنَى، وَمَقْصُودُهَا أَنَّ مَنْ إِخْتَجَعَ إِلَى حَلْقِ الرَّأْسِ لِضَرَرٍ مِنْ قَمَلٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، فَلَهُ حَلْقُهُ فِي الْإِحْرَامِ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}

كذا ثم كذا إن لم يجد ثم كذا إن لم يجد، بل سأله، والجمهور أحمد والشافعي وأبو حنيفة يقولون هذه الصيغة تجعل الكفارة على الترتيب بمعنى أنه لا يصوم إلا إذا عجز عن العتق، ولا يطعم إلا إذا عجز عن الصيام، أما الإمام مالك فقال على التخيير لأن دلالة هذه الصيغة على الترتيب ليست صريحة، فالصيغة الصريحة في الترتيب أن يقول له أفعل كذا فإن لم تجد فافعل كذا، وكذلك هي على الترتيب في كفارة الظهار وكفارة القتل، أما صيغة المجامع في رمضان فليست صريحة في ترتيب مثلها مثل صيغة حديث كعب بن عجرة وهو عند جماهير العلماء مخير في فدية الأذى بين أي من هذه الثلاثة حتى ولو كان يستطيع الأعلى وهو الذبح مثلاً، فالشرع خير في هذا حتى ولو كان واجداً.

وهذا الحديث — حديث كعب بن عجرة — قد سأله هل تجد نسكاً؟، فإنه لم يسأله ليُلزمه بالترتيب، بل سأله لأن الأفضل هو النسك، أو ليخيره بعد ذلك بين النسك والصيام والإطعام، كما ذكر النووي رَحِمَهُ اللَّهُ، ولذلك تقول أن هذه الصيغة فعلاً ليست صريحة في وجوب الترتيب.

وفدية الأذى في الإحرام على التخيير ابتداءً، والصيغة في القرآن صريحة (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) وهذا مجمل من جهة مقدار كل منها، فالسنة بينت مجمل القرآن أن الصيام صيام ثلاثة أيام، وأن الإطعام هو ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين ومثل التمر غيره من أنواع الطعام وأن النسك هو شاة تُذبح، وهي ما تُجزئ في الأضحية ويقوم مقام الشاة سبع بقرة أو سبع بدنة.

وكذلك كفارة القتل الخطأ، فالقرآن صريح في أنها على الترتيب لا على التخيير لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مَسْلُومَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) فإنه لا يلجأ إلى الصيام إلا إذا عجز عن الرقبة.

وَيَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ الصَّيَّامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَالصَّدَقَةَ ثَلَاثَةَ أَصْعٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ، وَالنُّسْكَ: شَاةٌ، وَهِيَ شَاةٌ تُجْزَى فِي الْأُضْحِيَّةِ<sup>(١)</sup>.  
ثُمَّ إِنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ وَالْأَحَادِيثَ مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّهُ مُحَيَّرٌ بَيْنَ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ، وَهَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ مُحَيَّرٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ: (هَلْ عِنْدَكَ نُسْكَ؟ قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَجْزِي إِلَّا لِعَادِمِ الْهَدْيِ، بَلْ هُوَ مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ النَّسْكَ، فَإِنْ وَجَدَهُ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ مُحَيَّرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّيَّامِ وَالْإِطْعَامِ، وَإِنْ عَدِمَهُ فَهُوَ مُحَيَّرٌ بَيْنَ الصَّيَّامِ وَالْإِطْعَامِ.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ<sup>(٢)</sup>، إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيِّ أَنَّ نِصْفَ الصَّاعِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ إِنَّمَا هُوَ فِي الْحِنْطَةِ، فَأَمَّا التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ وَغَيْرُهُمَا فَيَجِبُ صَاعٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَهَذَا خِلَافُ نَصِّهِ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: (ثَلَاثَةَ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ).

(١) يعني بالشروط التي تجزي في الأضحية، وهذا بالقياس عليها في كل ما وجب فيه دم، وكل ما شرع فيه الذبح، كالعقيقة ودم الهدي ودم الجبران في الحج، فكل ذلك يشترط فيه ما يشترط في الأضحية، بأن تكون مُسَنَّةٌ وهي الشاة التي أسقطت ثناياها "إلا الضأن فإنه يُجْزَى أن تكون جذعة وأن تكون سليمة من العيوب، والثني من الماعز والضأن هو أن يكون تقريباً سنة وثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، والجذعة من الضأن - على أقوال - يكون "سنة أشهر، تسعة أشهر، سنة" فالجذعة دون **الثني**، وليست العبرة بتاريخ الولادة، وإنما العبرة بأن تكون "شاة" بأن تظهر ثنايا الأسنان الدائمة وهي تكون كبيرة تختلف عن الأسنان اللبنية للضأن والماعز، في البقر الثني ما له نحو ستين وثلاثة أشهر إلى ستين وستة أشهر، وفي الإبل تكون في خمس سنين، وتقوم مقام الشاة سبعة بدنة أو سبع بقرة، فيمكن أن يشترك مع غيره ممن كان عليه دم آخر.

(٢) يعني في التخيير.

وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَوَايَةٌ: أَنَّهُ لِكُلِّ مَسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ<sup>(١)</sup>.  
وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَبَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ يَجِبُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينٍ، أَوْ صَوْمُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ،  
وَهَذَا ضَعِيفٌ مُنَابِدٌ لِلْسُنَّةِ مَرْدُودٌ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أَنْسُكُ نَسِيكَةً)، وَفِي رَوَايَةٍ: (مَا تَيْسَّرَ)، وَفِي رَوَايَةٍ: (شَاةٌ)  
الْجَمِيعُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَهُوَ شَاةٌ وَشَرَطَهَا أَنْ تُجْزَى فِي الْأُضْحِيَّةِ، وَيُقَالُ لِلشَّاةِ وَغَيْرِهَا بِمَا  
يُجْزَى فِي الْأُضْحِيَّةِ: (نَسِيكَةً) وَيُقَالُ: نَسَكَ يَنْسُكُ وَيَنْسِكُ بِضَمِّ السِّينِ وَكَسْرِهَا فِي  
الْمُضَارَعِ وَالضَّمِّ أَشْهَرُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (هَوَامٌّ رَأْسُكَ) أَيْ الْقَمَلُ.  
قَوْلُهُ: (كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الْجِيمِ.  
قَوْلُهُ: (وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمَلًا) أَيْ يَتَسَاقَطُ وَيَتَنَاقَرُ.  
قَوْلُهُ ﷺ: (تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ) هُوَ بَفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِهَا، لُغَتَانِ وَفَسَّرَهُ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ بِثَلَاثَةِ  
أَصْعٍ، وَهَكَذَا هُوَ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَاضِحًا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.  
قَوْلُهُ: (فَقَمِلَ رَأْسُهُ) هُوَ بَفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ كَثُرَ قَمَلُهُ<sup>(٢)</sup>.

(١) فإنه على منذهب التقويم أن نصف صاع من تمر يساوي مُد من حنطة بالقيمة، وهذا منذهب من يجوز  
القيمة وهو قول ضعيف كما هو مخالف لظاهر الأحاديث.

(٢) من تعمد حلق رأسه بلا عذر، أثم ولزمه الفدية، والظاهر أنها على التخيير، ومن العلماء من يقول  
وجب عليه أن يذبح إذا كان بلا عذر، وبالنسبة إلى محظورات الإحرام الأخرى، فهناك قولان للعلماء في  
ذلك، أصحهما أنهم مثل حلق الرأس، فلو احتاج إلى لبس الثياب لمرض أو ضرر أو خوف (فلو كان  
بلا عذر) مثل أن يمنعه من المرور مثلاً إلا أن يلبس الملابس المعتادة، فعليه الفدية أيضاً، ومن أهل العلم  
من يقول يجب عليه دم، وظاهر القياس على حلق الرأس وهو أشدها وهذا فيه إزالة لبس الثياب ليس  
فيه إزالة، ومع ذلك فإنها إذا وجبت الفدية في حلق الرأس بعذر، فهي كذلك واجبة على التخيير في  
الملابس بعذر والله أعلى وأعلم.



وذكر البغوي في شرح السنة معقبا على حديث كعب بن عجرة (٢٧٩/٧):  
(قَالَ الْإِمَامُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا اخْتَارَ الْإِطْعَامَ، يُطْعَمُ كُلُّ مَسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ، سَوَاءٌ أَطْعَمَ خِطَةً، أَوْ شَعِيرًا، أَوْ تَمْرًا، أَوْ زَيْبًا.

وَذَهَبَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَى أَنَّهُ، إِنْ تَصَدَّقَ بِالْبُرِّ أَطْعَمَ كُلَّ مَسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِتَمْرٍ أَوْ زَيْبٍ، أَطْعَمَ كُلَّ وَاحِدٍ صَاعًا، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «أَوْ أَطْعَمَ ثَلَاثَةَ أَصْعَ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ». وَرُوِيَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «أَوْ أَطْعَمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ زَيْبٍ»، فَتَبَّتْ بِاخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ أَنَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْوَاعِ الطَّعَامِ فِي الْقَدْرِ.

وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِدْيَةَ الْأَذَى مُخَيَّرَةٌ، تَخَيَّرَ الرَّجُلُ فِيهَا بَيْنَ الْهَدْيِ، وَالْإِطْعَامِ، وَالصَّيَامِ، عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ، وَلَا فَرْقَ فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ أَنْ يَخْلُقَ رَأْسُهُ بَعْدَ، أَوْ بَغَيْرِ عُنْدٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ، إِنْ حَلَقَ بَغَيْرِ عُنْدٍ، فَعَلَيْهِ دَمٌ إِنْ قَلَرَّ عَلَيْهِ لَا غَيْرَ، وَكَذَلِكَ فِدْيَةُ قَلَمِ الْأَظْفَارِ عَلَى التَّخْيِيرِ وَالتَّقْدِيرِ كَفِدْيَةِ الْحَلْقِ، وَجَزَاءُ الصَّيْدِ عَلَى التَّخْيِيرِ وَالتَّعْدِيلِ، فَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ الْمِثْلَ، أَوْ قَوْمَ الْمِثْلِ دَرَاهِمَ، وَاللَّزَاهِمَ طَعَامًا، فَتَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ صَامَ عَنْ كُلِّ مَدْيُومًا.

أَمَّا فِدْيَةُ الْأَسْتِمَاعَاتِ، فَعَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّعْدِيلِ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ سَتَرَ رَأْسَهُ، أَوْ لَبَسَ مَا لَا يَجُوزُ لُبْسُهُ، أَوْ دَهَنَ رَأْسَهُ، أَوْ تَطَيَّبَ، أَوْ بَاشَرَ بَغَيْرِ جَمَاعٍ، فَعَلَيْهِ دَمٌ شَاةٍ يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَى مَسَاكِينَ الْحَرَمِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الشَّاةِ، قَوْمَ الشَّاةِ دَرَاهِمَ، وَاللَّزَاهِمَ طَعَامًا، فَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَسَاكِينَ الْحَرَمِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ، صَامَ عَنْ كُلِّ مَدْيُومًا).

وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (٢٨٠/٧) (وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِاللَّحْمِ وَالطَّعَامِ فِي هَذِهِ الْفِدْيَاتِ كُلِّهَا عَلَى مَسَاكِينَ الْحَرَمِ، أَمَّا الصَّوْمُ فَحَيْثُ يَشَاءُ، لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ لِلْمَسَاكِينِ، وَقَالَ مَالِكٌ: الْهَدْيُ بِمَكَّةَ، وَأَمَّا الصَّيَامُ وَالصَّدَقَةُ حَيْثُ أَحَبَّ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [الْمَائِلَةُ: ٩٥].

قال (الشيخ ياسر): مع أن ظاهر الأحاديث أنها في الحديثية ولم يدخل مكة وأكثرها من الحل ولم يأمره ﷺ أن يرسل بها إلى فقراء مكة ولم يأمره أن يذبحها في الحرم، فمن قالوا بوجوب ذلك يقيسون ذلك على دم القرآن وجزاء قتل الصيد لأن الله قال فيه (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا) ففاسوا على ذلك كل ما ورد، والأصل في الذبائح الواجبة أنها تُلَبَّحُ في الحرم، وهذا الأمر فيه نظر، فقد يكون المحرم محتاجا أن

يخلق بعيداً عن الحرم وربما أحصر، وهدي الإحصار الذي ذبحه النبي ﷺ في الحديبية، لم يرد أنه ذبحه في الحرم، ويمكن أن يُحصر المحصر بعيداً عن الحرم، فهنا الأقرب في الدلالة والله أعلى وأعلم أنه يذبحها حيث احتاج إلى الحلق، لكن الأحوط أن يرسل بها إلى الحرم لتذبح هناك، أما هدي القران والتمتع وجُبران النقص عند عامة العلماء يجب أن يُذبح في الحرم، فهدي التمتع يجب أن يكون الذبح داخل الحرم، قال تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)، ودم الجبران لنقص تركه كمن ترك الميت بمنى أو ترك رمي الجمار، أو ترك واجباً من واجبات الحج مما ليس بأركان، فعادة العلماء على أنه يذبح في الحرم، ولا شك أن الأحوط أن دم فدية الأذى أنه يُذبح في الحرم وأن يُطعم الطعام لمساكين الحرم خروجاً من الخلاف والله أعلم.

ويجوز أن يوكل غيره في الذبح له سواء في الهدي الواجب بسبب القران أو بسبب الفدية أو بسبب الجبران، فيجوز أن يوكل غيره سواء كان هذا الغير أفراد أو هيئات كالمؤسسات المالية التي تتولى الذبح، إذا وثق فيهم واشترط عليهم أن يذبحوا له ما يوافق الشروط الشرعية، والأفضل أن يشهد الإنسان ذبحه وأن يجتهد في البحث عن من يوكلهم ممن يوثق فيه لأن كثرة الأعداد في الحج تجعل ضبط الشروط الشرعية في القطعان الهائلة من الأغنام عسير، وضبط الذبح أيضاً كذلك والنية عن كل شخص أيضاً لا يُطمئن إليه، أعني بذلك أن هذه المؤسسات يشترون قطعاناً من الأغنام كثيراً ما تولي هذه المؤسسات هذا الأمر لمن لا يُحسن مراعاة الشروط الشرعية، وقد رأيت بنفسي قطعان كثيرة من الأغنام والإبل والبقر ما لا يُجزىء إما معيبة وإما هزيلة وإما لا توفي بالسن فلا تزال صغيرة، ومع ذلك تُذبح، ولا ينظر أحد في ذلك، فينبغي أن يكون الإنسان حريصاً في أن يوكل من يعلم أو يشهد هو بنفسه وذلك هو السنة بل السنة أن يذبح هو بنفسه، فإن لم يذبح لنفسه شهدا، فإن لم يكن فليوكل من يثق في علمه بالواقع وبالشرع وأنه سوف يتحرى واحدة واحدة من هذه الذبائح لأنه أمين عليها، لأنه لا بد وأن تستوفي في كلها الشروط، وعلى الأخص في الإبل فغالباً ما تُذبح وهي لم تفي بالسن قلنا أنها لا بد وأن تكون سنينة وهي ما بلغت خمس سنين وذلك في الأضحية أيضاً، فينبغي للإنسان الذي يختار المشاركة على بقر أو إبل أو يذبح غير الضأن، أن يعلم أنها لا بد وأن تكون مُسننة لأن النبي ﷺ قال «لا تَبَحُّوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَلَبَّحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» مسلم، وقال «نِعَمَ الْأَضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ» (ت) ١٤٩٩ [قال الألباني]: ضعيف، فالذي يُجزىء في الأضحية في الضأن فقط هو الجذعة، والجذعة

قوله ﷺ: (أَوْ أَطْعِمُ ثَلَاثَةَ أَصْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ) مَعْنَاهُ: مَقْسُومَةٌ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ، وَ (الْأَصْعُ) جَمْعُ (صَاعٍ) وَفِي الصَّاعِ لُغَتَانِ: التَّذْكِيرُ وَالتَّنْثِيثُ، وَهُوَ مِكْيَالٌ يَسَعُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا بِالْبَغْدَادِيِّ<sup>(١)</sup>. هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ<sup>(٢)</sup>. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَسَعُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الصَّاعَ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ. وَهَذَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْأَصْعَ جَمْعُ صَاعٍ صَحِيحٌ، وَقَدْ ثَبَتَ اسْتِعْمَالُ الْأَصْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَذَلِكَ هُوَ مَشْهُورٌ فِي كَلَامِ الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ بَعْدَهُمْ؛ وَفِي كُتُبِ اللُّغَةِ وَكُتُبِ النُّحُو وَالتَّصْرِيفِ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ وَصِحَّتِهِ. وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَكِّيٍّ فِي كِتَابِهِ: تَثْقِيفُ اللِّسَانِ أَنَّ قَوْلَهُمْ فِي جَمْعِ الصَّاعِ: أَصْعٌ لَحْنٌ مِنْ خَطَا الْعَوَامِّ، وَأَنَّ صَوَابَهُ (أَصُوعٌ) فَغَلَطَ مِنْهُ وَذُهِلَ، وَعَجَبَ قَوْلُهُ هَذَا مَعَ اشْتِهَارِ اللَّفْظَةِ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى صِحَّتِهَا، وَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُقْلُوبِ. قَالُوا: فَيَجُوزُ فِي جَمْعِ صَاعٍ أَصْعٌ، وَفِي دَارِ آدُرٍ، وَهُوَ بَابٌ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ؛ لِأَنَّ فَاءَ الْكَلِمَةِ فِي أَصْعٍ صَادٌ وَعَيْنُهَا وَآوٌ، فَقُلِبَتْ الْوَآوُ هَمْزَةً، وَنُقِلَتْ إِلَى مَوْضِعِ الْفَاءِ، ثُمَّ قُلِبَتْ الْهَمْزَةُ أَلِفًا حِينَ اجْتَمَعَتْ هِيَ وَهَمْزَةُ الْجُمُعِ فَصَارَ (أَصْعَا)، وَوَزَنَهُ عِنْدَهُمْ: أَعْفُلٌ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي آدُرٍ وَنَحْوِهِ.

من الضأن هي التي كما ذكرنا على أقوال الأحوط أن يكون ابن ستة خروجاً من الخلاف، لكن بالنسبة إلى الماعز سواء ذكر أو أنثى لا بد وأن يكون ثنيً.

(١) الصاع بالموازين المعاصرة، قدر كيلو ونصف تمر في الأغلب من أنواع التمور، وبالنسبة إلى الأرز، (٢،٣٠٠) كيلو، ويُجزىء أن يخرج أي نوع من أنواع الطعام.

(٢) أي في قدر الصاع.

١١ - باب جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مُنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ.

قَوْلُهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ) وَسَطَ الرَّأْسِ بِفَتْحِ السِّينِ. قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: كُلُّ مَا كَانَ يُبَيِّنُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ كَوَسْطِ الصَّفِّ وَالْقِلَادَةِ وَالسُّبْحَةِ وَحَلَقَةِ النَّاسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهُوَ: وَسْطٌ، بِالِإِسْكَانِ، وَمَا كَانَ مُضْمِتًا لَا يَبَيِّنُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ كَالدَّارِ وَالسَّاحَةِ وَالرَّأْسِ وَالرَّاحَةِ فَهُوَ: وَسْطٌ، بِفَتْحِ السِّينِ.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ وَالْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا: وَقَدْ أَجَازُوا فِي الْمَفْتُوحِ الْإِسْكَانَ، وَلَمْ يُجِزُوا فِي السَّاكِنِ الْفَتْحَ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلُ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِهَا لَهُ فِي الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ فِي ذَلِكَ وَإِنْ قَطَعَ الشَّعْرَ حَيْثُئِذٍ لَكِنْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ؛ لِقَطْعِ الشَّعْرِ، فَإِنْ لَمْ يَقْطَعْ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ.

وَدَلِيلُ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ...) (١) الْآيَةُ.

(١) إِذَا هَذِهِ الْآيَةُ تَبَيَّنَ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ وَهِيَ وَاقِعَةُ اخْتِجَامِ النَّبِيِّ ﷺ، فَهَلِ النَّبِيُّ ﷺ قَطَعَ شَعْرًا فِي هَذِهِ الْحِجَامَةِ أَمْ لَا؟ وَالنَّبِيُّ ﷺ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ قَطَعَ شَعْرًا فِي هَذِهِ الْحِجَامَةِ، فَهَلِ فِدَى أَمْ لَا؟ فَقَوْلُ هَذِهِ الْوَاقِعَةِ عَيْنُ تَحْتَمَلِ أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ قَطَعَ شَعْرًا لِأَنَّ الْمَكَانَ الَّذِي فِي وَسْطِ الرَّأْسِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَوْضِعَ الْفَرْقِ، فَيَكُونُ بِلَا قَطْعٍ لِلشَّعْرِ، وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ يَقُولُ أَنَّهُ لَا بَدَّ مِنْ قَطْعِ الشَّعْرِ وَهَذَا فِيهِ احْتِمَالٌ، فَالشَّعْرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَثِيفًا فِي

الفرق، فيمكن أن يشترط شرطة يخرج منها الدم دون أن يقطع شعراً، ثم لو سلمنا أنه لا بد من قطع الشعر وأن النبي ﷺ قد قطع شعراً، فيُحتمل أن النبي ﷺ أخرج فدية، ويكفي في البيان بيان القرآن والسنّة، ولا يلزم أن يكون البيان لكل واقعة تقع في هذه المسألة؛ بمعنى أنه لا يلزم أن كل من وقعت له مسألة بذلك أنه يرد فيه حكم أن النبي ﷺ فعل أو أمر، فيكفي أن النبي ﷺ قد بين لمن احتاج إلى قطع الشعر وحلق الرأس، أنه عليه الفدية، وأن الآية بينت أن من احتاج إلى إزالة الشعر أن عليه الفدية، فقول إذاً لا يصلح هذا الحديث دليلاً لمن يقول أنه محتجم وهو محرم ولو قطع الشعر ولا شيء عليه، لأن هذه واقعة عين وعندنا عموم الكتاب، وعندنا ما يشبه العموم في القوة وهو قصة كعب بن عجرة لأنه وإن ورد في واقعة عين إلا أنه باتفاق أهل العلم أن مثل هذه الوقائع يُستدل بها على غير من نزلت فيه من المكلفين، لأن استواء الأحكام بين المكلفين هو الأصل، فعمامة أهل العلم لا يرون أن مثل هذه الوقائع خاصة لمن قيلت فيه، فلو لم تكن الآية عامة لكان الحديث كافياً في الدلالة على أن من احتاج إلى حلق رأسه فعليه صيام أو صدقة أو نسك، فهذه واقعة عين ولكن لا فرق بين كعب بن عجرة وبين غيره من الناس.

ولكن واقعة احتجام النبي ﷺ وهو صائم، هذه تقول فيها أنها واقعة عين لأن العموم أقوى منها وأنها لم تُصرح أنه ﷺ لم يُطعم أو لم يُخرج فدية مع كونه قد قطع شعراً، فكلا الاحتمالين وارد، ومن هنا قلنا أن قاعدة [وقائع الأحوال إذا طرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال] تطبق هنا، وهذا لا ينطبق على قصة كعب بن عجرة، لعدم وجود احتمال قوي أن هذا الأمر خاص به، فلا يوجد شيء ليتعلق هذا الحكم على هذا الشخص، فإذا لم يوجد احتمال لم يبقى هناك إجمال، فإذا أتيت باحتمالات ضعيفة، كان الظاهر مقدماً عليها والظاهر هو استواء أحكام المكلفين أن الرجل مثل الرجل والمرأة مثل الرجل وأن الصحابة كغيرهم، وإلا فلا يستطيع أحد أن يذكر فرقاً مؤثراً في هذه القصة يُقال بسببها أنها خاصة به وإن وردت ونزلت الآية على سبب خاص وقول كعب بن عجرة (فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ خَاصَّةً) (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ) ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً دليل على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن عموم اللفظ في قوله (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ) أيها المسلمون أيها المكلفون.

وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فِي الْحِجَامَةِ فِي وَسْطِ الرَّأْسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُ عَنْ قَطْعِ شَعْرٍ<sup>(١)</sup>.

أَمَّا إِذَا أَرَادَ الْمُحْرِمُ الْحِجَامَةَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، فَإِنْ تَصَمَّنَتْ قَلْعَ شَعْرٍ فَهِيَ حَرَامٌ لِتَحْرِيمِ قَطْعِ الشَّعْرِ، وَإِنْ لَمْ تَتَصَمَّنْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَتْ فِي مَوْضِعٍ لَا شَعْرَ فِيهِ: فَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَا فِدْيَةٌ فِيهَا.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ كَرَاهَتُهَا.

وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِيهَا الْفِدْيَةُ<sup>(٢)</sup>.

دَلِيلُنَا أَنَّ إِخْرَاجَ الدَّمِّ لَيْسَ حَرَامًا فِي الْإِحْرَامِ<sup>(٣)</sup>.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ قَاعِدَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْإِحْرَامِ، وَهِيَ أَنَّ الْحَلْقَ وَاللَّبَّاسَ وَقَتْلَ الصَّيْدِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، يُبَاحُ لِلْحَاجَةِ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، كَمَنْ أَحْتَاجَ إِلَى حَلْقٍ أَوْ لِبَاسٍ لِمَرَضٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ أَوْ قَتْلِ صَيْدٍ لِلْحَاجَةِ<sup>(٤)</sup> وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) كما ذكرنا هذا فيه احتمال.

(٢) أي أنه يعتبر أن إخراج الدم نفسه فيه الفدية.

(٣) لعدم وجود حديث يدل على ذلك.

(٤) كأن توحش أو اعتدى عليه ذلك الصيد، مع أن في وجوب الفدية في هذه الحالة فيه نظر لاعتداء الصيد عليه، أو أنه جاع فاضطر في مخمصة، فاحتاج إلى قتل الصيد ليأكله والله أعلم.

والذي اختاره الإمام النووي هنا وهو أن فعل محذور من محظورات الإحرام بما فيها اللباس فيه الفدية، بخلاف ما ذكره البغوي من أن فيه الدم على الترتيب، فيقول يجب عليه الدم، فإن لم يجد الدم قوم بثمن الشاة طعاماً، ويتصدق به على مساكين الحرم، وإما يقوم الطعام أمداد ويصوم عن كل مُدٍ يوماً، على قدر قيمة الشاة، فستجد ذلك مختلف تماماً عن طريقة الفدية، فالفدية ثلاث أصع من تمر بما يساوي (٤,٥) كيلو من التمر، فإذا قلنا أن الشاة إذا قومت بثلاث مائة ريال مثلاً، والثلاث مائة ريال سوف تأتي بمائة كيلو تمر، وهذا يعادل السبعين من الأصع والصاع أربعة أمداد فيكون (٢٨٠) مُد، وعن كل مُد يصوم يوماً،



١٢ - باب جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرَمِ عَيْنِيهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَأِ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَيْنِيهِ فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبْرِ فَإِنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنِيهِ وَهُوَ مُحْرَمٌ ضَمِدْهُمَا بِالصَّبْرِ . (اضمد: لف بمخرقة) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي نُبَيْهِ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ مَدَّتْ عَيْنُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَكْحَلَهَا فَتَهَاهُ أَبَانَ بْنُ عُثْمَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَضْمِدَهَا بِالصَّبْرِ وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُفَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ.

فتؤدي هذه الطريقة إلى أن يصوم الإنسان عدداً هائلاً، من الأيام، ولذلك نقول القولين مختلفين فهناك فرق بين أن نقول الفدية على التخيير وبين أن نقول أنها على الترتيب والتعديل، ولكن عندما نقول أنها فدية الأذى التي وردت في حديث كعب بن عجرة، فهي محلدة في الشرع ابتداءً فهي شاة أو ثلاث أصع من تمر أو صيام ثلاثة أيام فقط، ومن لم يجد دم التمتع فقد قال الله عز وجل (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) فليس كل دم أمامه صيام ثلاثة أيام، وليس كل دم أمامه ستة مساكين، بل هناك دم أمامه عشرة أيام من الصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، وهناك دم يقابله صيام ثلاثة أيام مثل دم كفارة اليمين إذا عجز عنها، فيعامل كل بما دل عليه الدليل والله أعلى وأعلم.

الأصح في من كان عليه دم جبران لتركه واجباً كمن أحرم دون الميقات - فهناك فرق بين الإحرام دون الميقات وبين ارتكاب محذور من محظورات الإحرام - فارتكاب محذور وهو قد دخل في الإحرام، بخلاف أنه قد ترك النسك الواجب عليه وهو أن يُحرَم من الميقات فأحرم دون الميقات، أو ترك الميت بمزدلفة أو ترك مد الوقوف بعرفة إلى الليل، أو ترك الميت بمنى، أو ترك شيئاً من رمي الجمار، فعليه دم جبران، فإن عجز عنه، فالأصح فيه أنه مثل دم القران يصوم عشرة أيام والله أعلى وأعلم.

قوله: (عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ) هُوَ بَنُو مِصْمُومَةٍ ثُمَّ بَاءَ مَفْتُوحَةٌ مُوَحَّدَةٌ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ سَاكِنةٍ.  
قوله: (مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ)  
قَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَنَّ فِي (أَبَانَ) وَجْهَيْنِ الصَّرْفِ وَعَدَمَهُ، وَالصَّحِيحُ الْأَشْهَرُ  
الصَّرْفُ، فَمَنْ صَرَفَهُ قَالَ: وَزَنَهُ (فَعَالٌ) وَمَنْ مَنَعَهُ قَالَ: هُوَ (أَفْعَلٌ).  
قوله: (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلِكٍ) هُوَ يَفْتَحُ الْمِيمَ بِلَامَيْنِ.  
وَهُوَ مَوْضِعٌ عَلَى ثَمَانِيَةِ وَعِشْرِينَ مِيلًا مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقِيلَ: اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، حَكَاهُمَا الْقَاضِي  
عِيَاضُ فِي الْمَشَارِقِ.  
قوله: (اضْمِدْهُمَا بِالصَّبْرِ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَقَوْلُهُ بَعْدَهُ: (ضَمَدْهُمَا بِالصَّبْرِ) هُوَ بِتَخْفِيفِ  
الْمِيمِ وَتَشْدِيدِهَا، يُقَالُ: ضَمَدَ وَضَمَدَ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ.  
وَقَوْلُهُ: (اضْمِدْهَا بِالصَّبْرِ)، جَاءَ عَلَى لُغَةِ التَّخْفِيفِ، مَعْنَاهُ اللَّطْخُ، وَأَمَّا الصَّبْرُ فَبِكَسْرِ الْبَاءِ  
وَيَجُوزُ إِسْكَانُهَا.  
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ تَضْمِيدِ الْعَيْنِ وَغَيْرِهَا بِالصَّبْرِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ بِطَبِيبٍ، وَلَا فِدْيَةٍ فِي  
ذَلِكَ، فَإِنْ اِحْتَجَّ إِلَى مَا فِيهِ طَبِيبٌ جَازَ لَهُ فِعْلُهُ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.  
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْمُحْرَمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَا طَبِيبَ فِيهِ إِذَا اِحْتَجَّ إِلَيْهِ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِيهِ.  
وَأَمَّا الْاِحْتِحَالُ لِلزَّيْنَةِ<sup>(١)</sup> فَمَكْرُوهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَآخَرِينَ، وَمَنَعُهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَحْمَدُ  
وإِسْحَاقُ، وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ قَوْلَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ<sup>(٢)</sup>، وَفِي إِجَابِ الْفِدْيَةِ عَنْهُمْ بِذَلِكَ  
خِلَافٌ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) بما ليس بطبيب.

(٢) أنه مكروه أو أنه محرم.

(٣) فمن قال بالكراهة قال لا تجب الفدية، ومن قال بالتحريم، يوجب الفدية؛ والصحيح أنه مكروه كما قال الشافعي لعدم ورود التصريح بالنهي عن الكحل عن النبي ﷺ، إنما الذي ورد النهي عنه هو أبان بن عثمان فقال (فنهأ أبان بن عثمان)، والصبر هو النبات المعروف بالمر.

١٣ - باب جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قَرِئَ عَلَيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسُورُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَيَّ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَرِ بَثُوبٍ - قَالَ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ ﷺ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فطَاطَاهُ حَتَّى بَدَأَ لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِلْإِنْسَانِ يَصُبُّ اصْصَبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ.

(القرنان: قرنا البر المبنيان على جانبها)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَأَمَرَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ فَقَالَ الْمِسُورُ لَابْنَ عَبَّاسٍ لَا أَمَارِيكَ أَبَدًا.

(باب جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ)

ذَكَرَ فِي الْبَابِ حَدِيثَ ابْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسُورَ اخْتَلَفَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلْمُحْرِمِ غَسْلُ رَأْسِهِ، وَخَالَفَهُ الْمِسُورُ، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَسْتَرِ بَثُوبٍ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ

رَأْسُهُ وَهُوَ مُحْرَمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَاهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: أَصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتَهُ ﷺ يَفْعَلُ.

قَوْلُهُ: (بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ) هُوَ بَفَتْحِ الْقَافِ تَثْنِيَّةٌ (قَرْنٌ) وَهُمَا الْحَشَبَتَانِ الْقَائِمَتَانِ عَلَى رَأْسِ الْبِئْرِ وَشَبَهَهُمَا مِنَ الْبِنَاءِ، وَتُمَدُّ بَيْنَهُمَا خَشَبَةٌ يُجَرَّ عَلَيْهَا الْحَبْلُ الْمُسْتَقَى بِهِ، وَتُعَلَّقُ عَلَيْهَا الْبَكْرَةُ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: جَوَازُ اغْتِسَالِ الْمُحْرَمِ وَغَسْلِهِ رَأْسَهُ، وَإِمْرَارُ الْيَدِ عَلَى شَعْرِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَنَفَّسُ شَعْرًا<sup>(١)</sup>. وَمِنْهَا: قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ<sup>(٢)</sup>، وَأَنَّ قَبُولَهُ كَانَ مَشْهُورًا عِنْدَ الصَّحَابَةِ ﷺ<sup>(٣)</sup>.

(١) والتنف إزالة الشعر، فإذا مسح المحرم رأسه أثناء الغسل، فليس هذا بتغطية للرأس وتخميم لرأسه، وإذا وجد شعراً في يده، فإن لم يعلم أنه نزع فلا شيء عليه، لأن هناك شعرات تسقط كل يوم من الإنسان، فطياً هناك عشر شعرات تقريباً، يسقطن من الإنسان ولكن لا يشعر بهن، فكل يوم عشرة شعرات تموت ويخرج مكانهن شعرات أخرى، فإذا مسح رأسه، أو كان ذلك في لحيته فوجد شعراً في يده دون أن يتفها، فهذا ليس عليه شيء، وإنما عليه شيء إذا علم أنه تنف الشعر ونزعه من موضعه والله أعلى وأعلم.

(٢) لأنهم أرسلوا واحداً وهو عبد الله بن حنين، وقبلوا خبر أبي أيوب الأنصاري وهو واحد أيضاً، وخبر الواحد لا يعنون به الواحد وإنما يعنون به ما ليس بمتواتر؛ فقبول خبر الواحد والعمل به لا خلاف فيه بين السلف ﷺ، وما ورد عن عمر ﷺ من التشديد أحياناً بوجود من يشهد له بذلك محمول على التورع وحث الناس على الثبت، وليس على أنه يرد خبر الواحد حتى يكون معه من يشهد له به، فباب الخبر أوسع من الشهادة، فالشهادة يشترط في كثير من الأحكام شاهداً عدل، ولكن في الخبر والرواية يكفي خبر الواحد وإن لم يجد من يشهد له به.

(٣) لأن ابن عباس والمسور كلاهما قبلتا خبر عبد الله بن حنين عن أبي أيوب الأنصاري، وقال المسور لابن عباس (لَا أَمَارِيكَ أَبَدًا) لعلمه بأن هذه المسألة بينت علم ابن عباس فهو لن يجادله بعد ذلك.

وَمِنْهَا: الرَّجُوعُ إِلَى النَّصِّ عِنْدَ الْإِخْتِلَافِ وَتَرْكُ الْاجْتِهَادِ وَالْقِيَاسِ عِنْدَ وُجُودِ النَّصِّ <sup>(١)</sup>.

(١) وهذه مسألة متفقٌ عليها، حتى مدرسة الرأي مدرسة أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ وَمَنْ وافقه من الفقهاء لا يخالفون في هذه القاعدة كتأصيل، أعني أنهم يتركون قولهم لصحة الحديث، لكن عندهم بعض الشروط في الأحاديث، لأجل ضعف الأحاديث عندهم وكثرة الضعفاء وعدم علمهم بكثير من الأحاديث فلجئوا إلى القياس كثيراً، فسميت المدرسة مدرسة الرأي، وليس أنهم يرون تقديم الرأي على الحديث مطلقاً كما يظن البعض من المتأخرين وينقل أن هذا رأي هذه المدرسة، بخلاف مدرسة الحديث التي تقدم الحديث على القياس، بل لا يختلف أهل السنة في تقديم الحديث على الرأي والقياس كأصل، إنما يختلفون في أن هذا الحديث ضعيف بأسباب لا يقبلها الجمهور، كمالك رَحِمَهُ اللهُ يُضعف ما لم يرويه أهل المدينة وعملوا بخلافه، فيرى هذا ولو ورد من خبر واحد من غير أهل المدينة وعملوا بخلافه فيرى الحديث لا يعتد به، فهذا لا يقدح في أن مالك يقدم الحديث على عمل أهل المدينة وعلى الرأي، ولكنه يرى أن هذا الحديث لا يثبت بهذا الوصف، والصحيح قول جمهور المحدثين أنه لا عبرة بكون الحديث مدنياً أو غير مدني أو يخالف عمل أهل المدينة أو لا يخالفهم، إلا ما كان فيه عمل أهل المدينة منقولاً عن طريق التواتر عن قبلهم، كمقدار الصاع مثلاً، فالخلاف بين المالكية والشافعية والحنابلة من جانب والحنفية من الجانب الآخر، لأن هذا النقل مبني على عمل أهل المدينة، فمالك لما أتاه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة جائه بأناس كثيرين كل منهم معه صاع يقول كل منهم ورثته عن أبي عن جدي عن جده عن أيام النبي ﷺ يأتي كل واحد بصاعه ويقيسه محمد بن الحسن، فإذا كان الأمر كذلك ماذا نصنع؟ نترك الرأي إذاً لعمل أهل المدينة، فليس عنده إلا هذا العمل، وكذا عدم أخذ الزكاة في الخضراوات مثلاً ينقلونه جيلاً عن جيل، مع أنهم ليس عندهم نصٌ "حدثني فلان عن فلان" لكن ينقلونه النقل المشهور "كان أبأؤنا عن أجدادنا لا يخرجون زكاةً في الخضراوات من أيام النبي ﷺ"، هذا نقل في الحقيقة وإن كان ليس على طريقة حدثنا وأخبرنا، بل هو نقل أقوى من حدثنا وأخبرنا، أما مجرد العمل فهذا قد يقع خلافه مثل عدم رؤية مالك من يصوم الستة أيام من شوال من أهل المدينة، فربما يكونوا ليس لهم علم بهذا الحديث، فلا يلزم من ذلك ألا يعمل بالحديث الصحيح الذي رواه غير أهل المدينة، ثم إن الشافعي رَحِمَهُ اللهُ قد تبع كثيراً جداً من المسائل التي قيل فيها "لم يعمل بها أحد من أهل المدينة" وأتى بمن عمل بها من أهل المدينة، فليس اتفاقاً ولا إجماعاً، لكن كقاعدة فالكل متفق على ذلك،

وَمِنْهَا: السَّلَامُ عَلَى الْمُتَطَهِّرِ فِي وُضُوءٍ وَغُسْلٍ<sup>(١)</sup>، بِخِلَافِ الْجَالِسِ عَلَى الْحَدَثِ.  
وَمِنْهَا: جَوَازُ الْإِسْتِعَانَةِ فِي الطَّهَّارَةِ، وَلَكِنْ الْأَوَّلَى تَرْكُهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ<sup>(٢)</sup>.  
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرَمِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَلْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ.  
وَأَمَّا غَسْلُهُ تَبَرُّدًا:  
مَذْهَبَنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ: جَوَازُهُ بِلَا كَرَاهَةٍ، وَيَجُوزُ عِنْدَنَا غَسْلُ رَأْسِهِ بِالسِّدْرِ وَالْحَطِيمِ،  
بِحَيْثُ لَا يَنْتِفِ شَعْرًا فَلَا فِدْيَةٌ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَنْتِفِ شَعْرًا.

فَقُولُ أَنَّ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرْجِعُ الْحَدِيثَ عَلَى الْقِيَاسِ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ عِنْدَهُ، يُمْكِنُ أَنْ  
يَكُونَ بَعْضُ الْأَحَادِيثِ لَمْ تَصَحَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَهَذَا عُنْدَهُ، لَكِنْ لَا عُنْدَ مَنْ بَلَغَهُ الْحَدِيثُ مِنْ طَرِيقٍ  
صَحِيحٍ، وَعَلِمَ صِحَّةَ الْحَدِيثِ، فَلَا يَذْهَبُ إِلَى رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَا رَأْيِ سَفِيَانٍ وَلَا غَيْرِهِمْ، لِأَنَّ  
الرَّجُوعَ إِلَى النَّصِّ عِنْدَ الْاِخْتِلَافِ وَتَرْكِ الْقِيَاسِ وَالِاجْتِهَادِ عِنْدَ وَجُودِ نَصٍّ هُوَ طَرِيقَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى ذَلِكَ إجمالاً.

(١) وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ لَا الْكَلَامَ أَثْنَاءَ الْغُسْلِ وَلَا الْكَلَامَ أَثْنَاءَ الْوُضُوءِ، وَرَدَّ السَّلَامُ كَذَلِكَ، فَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا  
رَدَّ السَّلَامِ، لَيْسَ لِأَنَّ أَبَا أَيُّوبَ امْتَنَعَ بَلْ اخْتَصَرَهُ الرَّاوي، لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ طَالَمَا سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا بَدَّ وَأَنْ يَرَدَّ  
عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقَدْ أَجَابَهُ بِالْكَلامِ فَقَالَ (مَنْ هَذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ)، (ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ  
أَصْبُ)، (ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُ) إِذَا هَذَا يُجُوزُ الْكَلَامُ فَكَيْفَ يَمْتَنَعُ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، ثُمَّ لَيْسَ مِنْ  
مَنْعٍ يَمْنَعُ مِنْ رَدِّ السَّلَامِ، لِأَنَّهُ فِي مَكَانٍ طَاهِرٍ وَهُوَ الْبَرُّ الَّذِي كَانَ يَغْتَسِلُ فِيهِ بَيْنَ خَشْبَتَيْهِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي  
مَكَانٍ نَجَسٍ، فَهَذَا فِيهِ خِلَافٌ، فَقُولُ يَنْبَغِي أَنْ يُزِيلَ النِّجَاسَةَ وَيَرَدَّ السَّلَامَ، فَإِذَا أزال النِّجَاسَةَ فَلَا حَرَجَ  
عَلَيْهِ، وَالَّذِي وَرَدَ فِيهِ النِّهْيُ هُوَ الْكَلَامُ وَهُوَ جَالِسٌ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
(٢) هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا احتَاجَ إِلَى مَنْ يُعِينُهُ كَمَنْ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَلَا حَرَجَ، وَمَسْأَلَةُ كَرَاهَةِ  
الِاسْتِعَانَةِ تَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ.



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: هُوَ حَرَامٌ مُوجِبٌ لِلْفِدْيَةِ<sup>(١)</sup>.<sup>(٢)</sup>

(١) الصحيح أنه ليس بطيب وبالتالي فلا يوجب الفدية وليس بحرام، أما المحرم فهو أن يغتسل بما فيه طيب كالصابون المعطر في زماننا خلافاً لمن يقول أن هذا ليس بطيب، فإنه لا شك أنه طيب، وقد وضع فيه طيب وروائح طيبة وعطور وروائح معلومة فيقال صابون برائحة كذا فمثل هذا لا يجوز، أما الصابون الذي لا عطر فيه، فهذا يجوز الاغتسال به مثل السدر ولا فدية في ذلك.

(٢) فتاوى:

- حكم لبس النقاب والقفاز للمحرمة في الحج؟ لا يجوز للمحرمة أن تتقب ولا أن تلبس القفازين، بل تغطي وجهها بغير النقاب بسدل الخمار على وجهها وأن تدخل يدها في كمها.

- هل يجوز للرجل أن يعتمر عن نفسه وعن والده وعن والدته في سفرة واحدة؟ نعم يجوز ذلك، فيخرج إلى التنعيم أو إلى الميقات ويعتمر ولا حرج عليه في ذلك، فإنه لا يلزم أن يرجع إلى البلد، بل يجزيه أن يعتمر عمرة من التنعيم، وأقصى ما يمكن أن يقال إذا وجبت علي والده عمرة الإسلام في بلده ولم يؤدها، يعتمر عنه من ميقات أهل البلد. وإذا حلق في عمرته، يتظر حتى يخرج الشعر ولو شعر يسير خلال ثلاثة أو أربعة أيام، وحتى ولو لم يفعل يمر الموس على رأسه.

- ليس هناك في الأصل اعتماد عن القادر الحي؛ فلا يوجد اعتماد عن الغير إلا عن العاجز عن السفر والميت.

- هل يجوز جمع المال في الحج وإرساله للدول المسلمة المحتاجة، أم إرسال اللحم لهذه الدول؟ أما جمع المال بدلاً من الذبح فلا يجوز باتفاق من يعتد به من أهل العلم، وهو أن ذبح الواجد في الحج لا يجزيه أن تدفع عنه القيمة، وترسل الأموال وتذبح خارج الحرم، فهذا مما لا يختلفون فيه، وأما إذا استغنى مساكين الحرم عن كميات من اللحم، فهل يمكن أن يرسل إلى خارج الحرم؟ الصحيح نعم، والله أعلى وأعلم.

- ما قولكم لمن قال أن الحج يجب على الفور، لأن الأمر في الشرع يقتضي الفورية، إن لم يكن هناك صارف، بدليل غضب النبي ﷺ يوم الحديبية حين تباطؤوا في أمر النبي ﷺ بالإحلال وكذلك النبي ﷺ لا يخشى فوات الحج عليه وهذه خصوصية له لأنه خير حين قلوب ملك الموت عليه، وهو لا يموت إلا إذا أتم الشريعة وأكمل العبادات؟ أو لا قاعدة أن الأمر يقتضي الفور، هذه القاعدة فيها نظر والله أعلى

وأعلم، فإن الأمر يقتضي الفور عند وجود القرائن الدالة على الفورية، وما ذكره من الأدلة في ذلك، فيه قرائن في الحقيقة تدل على أنه واجب على الفور، وإلا فالنبي ﷺ إنما غضب لما تباطؤوا رجاء ألا يُنفذوا الأمر، رجاء أن ينزل شيء لا ينفذوا به أمره، فعلم أنهم لا يريدون تنفيذه، وإلا فإنه ليس واجباً في اللحظة بعينها والله أعلى وأعلم، ومن ضمن الأدلة أن النبي ﷺ قد أخرجنا أن الحج هو ومن معه من الصحابة، فليس هذا بخصوصية للنبي ﷺ لأنه لم يأمر الجميع أن يخرجوا، إذ أخرجنا أن الحج فرض سنة (٦هـ) أو سنة (٩هـ) فلم يكن النبي ﷺ ملزماً بخروج كل من كان قادراً على الحج في تلك السنة، فهذه من القرائن القوية والصارفة، حتى ولو سلمنا لقاعدة أن الأمر يقتضي الفورية.

- هل صحيح أن الكبائر لا تُكفّر إلا بالتوبة والحج؟ الحج المبرور من شرطه أن يكون تائباً من الذنوب غير مصر على كبيرة، نعم الكبائر لا تُكفّر إلا بالتوبة.

من قال لا يجوز الحج من مالٍ حرام وأن هذا ليس فيه انفكاك الجهة لأن الاستطاعة بالمال من شروط وجوب الحج والقيام به؟ هذا صحيح لو لم يكن معه إلا مالٌ حرام لما وجب عليه الحج، لكن إذا فعل هل أسقط الفريضة أم لا؟ هذه فيها انفكاك جهة، نقول قد صار مديوناً بهذا المال لمن هو صاحب هذا المال لأنه أنفق، وسقطت عنه الفريضة مع الإثم.

● وانفكاك الجهة معناه أن نقول يصح الحج ويأثم، وكذا بيع العنب لمن يتخذ خمرًا فالبيع صحيح وهو آثم، وكمن يؤجر سيارته لمن هو ذاهب إلى "سينما" نقول عقد الإيجارة صحيح ويستحق الأجرة وهو آثم لعلمه بذلك، أما مع عدم انفكاك الجهة كيبيع الخمر بذاتها أو الإجارة على الزنا وكالإجارة على كشف العورة كالراقصة، فالعقد الذي ليس فيه انفكاك جهة عقدٌ باطل وبالتالي لا يستحق أجرة، كرجل اشترى من آخر مخدرات أو خمر فهذا ليس فيه انفكاك جهة، فهذا الرجل لا يستحق ثمن المخدرات، فإننا لا نقول له أنت آثم لبيعك المخدرات بل هذا المال ليس مالك، وثمرن المخدرات ليس ملكاً لك، لأن العقد باطل وليس فقط حرام لعدم انفكاك الجهة، فهو "نهي عن ذات الشيء وليس نهياً عن وصفٍ خارج"، فالبيع وقت صلاة الجمعة، فهذا فيه انفكاك جهة، لأنه يبيع مثلاً أرز أو طماطم وقت صلاة الجمعة، فهذا محرّم والبيع صحيح، وانعقد البيع وآثم البائع وانتقل ملك السلعة إلى المشتري والمال إلى البائع، فهذا هو معنى انفكاك الجهة.

١٤ - باب مَا يُفْعَلُ بِالْفَحْرِمِ إِذَا مَاتَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوَقَصَ فَمَاتَ فَقَالَ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكُنْهُ فِي ثَوْبِهِ وَلَا تَحْمُرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا». (تخمر: تغطي؛ السدر: شجر النبق واحده سدره؛ وقص: كسر عنقه)

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رِاحِلَتِهِ - قَالَ أَيُّوبُ فَأَوْقَصَتْهُ أَوْ قَالَ - فَأَقْعَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرُو فَوَقَصَتْهُ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكُنْهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَحْنَطُوهُ وَلَا تَحْمُرُوا رَأْسَهُ - قَالَ أَيُّوبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا وَقَالَ عَمْرُو - فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي»<sup>(١)</sup>. (تحنط: تستعمل الحنوط وهو ما يخلط من الطيب بألفان الموتى؛ أقعصت: ضربته برجلها فمات في مكانه)

وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ ثَبَّتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَقَفًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرَمٌ. فَذَكَرَ نَحْوَمَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ. وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ

من يعمل بناءً يني معبد يُعبد فيه غير الله؟ فهذا عملٌ محرَّم لا يجوز له ذلك مع انفكاك جهة، لأن هذا البناء يكون مستشفًى أو أي شيء آخر، وكذا من باع لهم مواد البناء وهو يعلم فهو آثمٌ بذلك ويستحق المال.

(١) ذكر الإمام مسلم من دقته لفظ كل واحد مع أن المعنى واحد.

فَرِقْصَ وَقَصَا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبِيهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلْبِي» .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . بِيَمِّهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًا» . وَزَادَ لَمْ يَسْمَعْ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ (١) .

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبِيهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًا» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرِمًا فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبِيهِ وَلَا تَمْسُوهُ بِطَبِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِدًا» (٢) .

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا وَقَصَتْهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يَمْسَ طَبِيبًا وَلَا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِدًا .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَشَرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَاقْعَصَتْهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُكْفَنَ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا

(١) أي لم يذكر مكان وقوعه في هذه الرواية، والرواية السابقة ذكرت أنه كان واقف بعرفة.

(٢) هذه الرواية فيها اختلاف (ملبدا، وملبيا).

يَمَسُّ طَبِيبًا خَارِجُ رَأْسِهِ. قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجُ رَأْسِهِ وَوَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّدًا.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَصَّتْ رَجُلًا رَاحِلَتَهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ - حَسْبَتْهُ قَالَ - وَرَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يَهْل.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَوْقَ صَنْعَةِ نَاقَتِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اغْسِلُوهُ وَلَا تَقْرِبُوهُ طَبِيبًا وَلَا تَغْطُوا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّي».

(بَاب مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرَمِ إِذَا مَاتَ)

فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ رَجُلًا خَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ وَهُوَ وَقَفَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَوَقَصَ فَمَاتَ فَقَالَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّدًا).

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَوْقَصَتْهُ) أَوْ قَالَ: (فَأَقْعَصَتْهُ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (فَوَقَصَتْهُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحْنَطُوهُ وَلَا تُحْمَرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي)

وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تُحْمَرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّدًا).

فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَمُوافقيهم فِي أَنَّ الْمُحْرَمَ إِذَا

مَاتَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَلْبَسَ الْمُخِيطَ، وَلَا تُحْمَرُ رَأْسُهُ، وَلَا يَمَسُّ طَبِيبًا.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُمْ: يُفْعَلُ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِالْحَيِّ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَأْدٌ لِقَوْلِهِمْ<sup>(١)</sup>.  
وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)

دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّدْرِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَأَنَّ الْمُحْرِمَ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ.  
وَهَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَآخَرُونَ.  
وَمَنْعُهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ<sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ)  
أَبُو بَشْرٍ هَذَا هُوَ الْغُبَرِيُّ، وَاسْمُهُ: الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ شَهَابِ الْبَصْرِيِّ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ، رَوَى عَنْ  
جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّحَابِيِّ ﷺ، وَانْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِالرَّوَايَةِ عَنْ أَبِي بَشْرِ هَذَا، وَاتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيقِهِ.  
وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ)  
أَمَّا تَخْمِيرُ الرَّأْسِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ الْحَيِّ فَجُمِعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ.  
وَأَمَّا وَجْهَهُ:

فَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ كَرَأْسِهِ<sup>(٣)</sup>.

(١) هذا الحديث الصحيح لا يجوز مخالفته، حيث ثبت أنه يظل على إحرامه إكراماً له وأنه يُبعث يوم القيامة كذلك، وأنه يبعث وسط الناس في أرض المحشر مليئاً يليه الله ﷻ وهذا تشریفٌ عظيمٌ له، وهذا في فضل من مات محرماً.

(٢) والصحيح أن السدر ليس بطيب ولا يُمْنَعُ، ولذا نقول أن بديله الصابون الذي لا طيب فيه فإنه لا يُمْنَعُ.

(٣) أي أنه لا يجوز له أن يُغَطَّى، وهو ظاهر هذا الحديث، وإن لم يقل به مالك وأبو حنيفة في حال الموت، لكن قولهم في حال الإحرام بأنه لا يُغَطَّى وجهه هو القول الصحيح، لأن رواية "لا تخمروا وجهه" رويت عن غير واحد وليست شاذة كما قال البعض، وقد رواها عمرو بن دينار في رواية وكيع عن سفيان، وفي رواية أبي الزبير عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس، وفي رواية منصور أيضاً عن سعيد بن جبيرة عن ابن عباس، وكذا رواية شعبة قال سمعتُ أبا بَشْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ: لَا إِحْرَامَ فِي وَجْهِهِ، بَلْ لَهُ تَغْطِيَتُهُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ كَشْفُ الْوَجْهِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ<sup>(١)</sup>، هَذَا حُكْمُ الْمُحْرَمِ الْحَيِّ. وَأَمَّا الْمَيِّتُ:

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُوافقيه: أَنَّهُ يَحْرُمُ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ كَمَا سَبَقَ، وَلَا يَحْرُمُ تَغْطِيَةُ وَجْهِهِ، بَلْ يَبْقَى كَمَا كَانَ فِي الْحَيَاةِ، وَيَتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ تَغْطِيَةِ وَجْهِهِ لَيْسَ لِكَوْنِهِ وَجْهًا إِنَّمَا هُوَ صِيَانَةٌ لِلرَّأْسِ، فَإِنَّهُمْ لَوْ غَطُّوا وَجْهَهُ لَمْ يُؤْمَرْ أَنْ يُغَطُّوا رَأْسَهُ. وَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ؛ لِأَنَّ مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةً وَمُوافقيهما يَقُولُونَ: لَا يُمْنَعُ مِنْ سِتْرِ رَأْسِ الْمَيِّتِ وَوَجْهِهِ.

عبَّاسٍ.. حيث ذكر (بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجَ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ)، فالروايات قد اجتمعت، ومثل هذا لا تعارض بينه وبين الروايات التي فيها (وَلَا تُحْمَرُ وَرَأْسُهُ) فالرواية التي فيها "وجهه" فيها زيادة وزيادة الثقة مقبولة. فالصحيح أنه ما زال على إحرامه، والموت لا يُبطل إحرامه، بل كما ذكرنا تشریف له أنه يُبعث يوم القيامة مليئاً على إحرامه كذلك، فالصحيح إذاً أن المحرم لا يغطي وجهه.

(١) مع أن هذا فيه خلاف، لكن هذا هو قول جمهور أهل العلم فعلاً، أعني وجوب كشف الوجه في حق المرأة، فالصحيح أن المرأة إنما تُمنع من النقاب والقفازين، ولا تُمنع من تغطية الوجه مطلقاً، فُمنع منه عند غياب الرجال، وأما في حضور الرجال فهي لا تُمنع من تغطية وجهها بالسدل، وذلك بأن تسدل الخمار أو تسدل ثوبها على وجهها دون أن تتقب، النقاب المفصل على قدر الوجه، كما يجوز لها أن تغطي يديها بكمها أو تدخل يدها في جيب ثوبها ولا تلبس القفازين؛ فهذا هو الذي دل عليه الدليل لأن الحديث إنما ذكر فيه النبي ﷺ "لَا تَتَقَبِّبِ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْقَفَّازِينَ" البخاري، ولم يقل لا تغطي وجهها، فالصحيح أنها تُمنع من تغطية الوجه في غياب الرجال ولو بالسدل على الصحيح من قول عامة أهل العلم، وأما بالنسبة ما إذا وجد الرجال، فهي لا تُمنع من تغطية الوجه للأحاديث الثابتة من أنهم يسدلن الخمار على وجوههن كما سيأتي، فالصحيح أن المحرم الرجل يجب عليه كشف وجهه، فإذا كانت المرأة التي يُحشى الفتنة من كشف وجهها، أمرت بكشف الوجه، فكيف بالرجل، فهو أولى بذلك، والحديث يؤكد وجوب كشف الوجه في حق الرجل والله أعلم.

وَالشَّافِعِيُّ وَمُؤَافِقُوهُ يَقُولُونَ: يُبَاحُ سِتْرُ الْوَجْهِ فَتَعَيَّنَ تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ (١).

(١) بل نقول لا يتعين تأويل الحديث ولا يلزم تأويله، فقله أن (مَالِكًا وَأَبَا حَنِيفَةَ وَمُؤَافِقِيهِمَا يَقُولُونَ: لَا يُمْنَعُ مِنْ سِتْرِ رَأْسِ الْمَيِّتِ وَوَجْهِهِ) وذلك لأنهم يقولون يطل إحرامه بالموت وينقطع وبالتالي يكفن في المخيط ولا يمنعون من تغطية الرأس والوجه لأنه عندهم لم يكن محرماً؛ وأما الشافعي فيقول هو محرم ولكن يقول أن المحرم لا يلزم أن يغطي وجهه، وقد حصل أنهم جميعاً متفقون على أن الوجه يجوز تغطيته، فهذا من جهة أنه لا يلزم أن يغطي المحرم وجهه وهذا قول الشافعي ومن وافقه، والقول الثاني من جهة أنه لم يعد محرماً؛ لكن نقول لا تلازم بين هذه الأقوال، وثلاث أئمة من الأربعة ليسوا إجماعاً، ولو أن الأئمة الأربعة قالوا قولاً فهل يتعين بذلك تأويل الأحاديث من أجلهم طالما لم يكن إجماعاً من أهل العلم جميعاً، فالأئمة الأربعة بعض مجتهدي الأمة وليسوا كل مجتهدي الأمة وليس أن كل مجتهدي الأمة تبع لهم، بل لم يزل المجتهدون يأخذون من أقوالهم ويتركون، ولذلك نقول الحديث وإن اتفقوا هم على أن وجه المحرم الميت يُغطى لما ذكرنا من الوجهين، لكن لا يمنع ذلك من أنه ليس بإجماع، ومن أهل الحديث من قال بمقتضى الحديث وقال أنه يُمنع تغطية وجهه، وهو الصحيح، فهو يُمنع من تغطية وجهه حياً وميتاً، فنقول بالحديث وإن أوله كل طائفة؛ ومسألة أنه لا يؤمن أن يغطي رأسه، فنقول فلنترم إذاً بذلك، فإذا لم يأمن النبي ﷺ على الصحابة أن يغطوا رأسه إذا غطوا وجهه، فلماذا أتمم أتم؟ والصحيح أنه يمتنع ذلك على الوجهين، ولو لم يقل بمقتضى الحديث في المسألتين أحد من الأئمة الأربعة طالما لم يقع الإجماع على تأويل الحديث، ولو وقع الإجماع لقلنا بمقتضاه لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، لكن الإجماع هو إجماع كل مجتهدي الأمة في عصر من العصور، وهذا لا يستطيع أحد نقله في هذا الحديث والله أعلى وأعلم.

فالصحيح كما ذكرنا أن المحرم لا يجوز أن يغطي وجهه، وإذا احتاج إلى شيء من ذلك فهو كما لو احتاج إلى لبس الثياب، فإنه لا يحتاج إلى ذلك حتى لو كان هناك ريح أو شيء من ذلك، فيمكنه أن يغمض عينيه أو يدير وجهه بعيداً عن جهة الريح، فلا يحتاج لذلك، وأما كونه يغسله بالماء ويؤمر يديه على وجهه، فإن ذلك حاصل في الرأس، وهم مجمعون على أنه لا يُخمر رأسه، وهو يمسح يده على رأسه وليس في ذلك مخالفة، لذلك أثناء اليوم كثير من المحرمين ربما غطى وجهه بغطاء وهذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يكشف وجهه لهذا الحديث، والنبي ﷺ علل أنه يبعث يوم القيامة ملبياً وفي الرواية الأخرى (ملبداً) وهذا

وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ (ثَوْبَيْنِ) قَالَ الْقَاضِي: أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ (ثَوْبَيْهِ).  
وَفِيهِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: الدَّلَالَةُ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافَقِيهِ فِي أَنَّ حُكْمَ الْإِحْرَامِ بَاقٍ فِيهِ <sup>(١)</sup>.  
وَمِنْهَا: أَنَّ التَّكْفِينَ فِي الثِّيَابِ الْمَلْبُوسَةِ جَائِزٌ <sup>(٢)</sup>، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.  
وَمِنْهَا: جَوَازُ التَّكْفِينِ فِي ثَوْبَيْنِ، وَالْأَفْضَلُ ثَلَاثَةٌ <sup>(٣)</sup>.  
وَمِنْهَا: أَنَّ الْكَفْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الدِّينِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَسْأَلْ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَعْرِقٌ أَمْ لَا؟ <sup>(٤)</sup>.  
وَمِنْهَا: أَنَّ التَّكْفِينَ وَاجِبٌ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ <sup>(٥)</sup>، وَكَذَلِكَ غُسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ <sup>(٦)</sup>.  
وَقَوْلُهُ: (وُقِصَّ) أَيِ انْكَسَرَ عُنُقُهُ، وَوَقِصَّتْهُ وَأَوْقِصَّتْهُ بِمَعْنَاهُ.  
قَوْلُهُ: (فَأَقْعَصَتْهُ) أَيِ قَتَلَتْهُ فِي الْحَالِ، وَمِنْهُ: قُعَاصُ الْعَنَمِ، وَهُوَ مَوْتَهَا بِدَاءٍ يَأْخُذُهَا تَمُوتُ فَجَاءَهُ.

يدل على بقاءه على إحرامه وأنه يُكفن في ثوبيه ولا يُمس طيباً، كل ذلك دليل على أنه باقٍ على إحرامه؛  
فالذي منع من ستر الوجه، بقاءه على إحرامه، فكان في حال الإحرام ممنوعاً من تغطية وجهه، وبقي  
كذلك بعد الموت.

(١) وبالتالي يُمنع من الطيب ويمنع من المخطط، بل يُلف في أثوابه ويبقى على إحرامه.  
(٢) بمعنى أنه لا يلزم أن يكون التكفين في ملابس جديدة، بل يمكن أن يُكفن في ثوبٍ قد سبق لبسه.  
(٣) الظاهر والله أعلى وأعلم، أن المحرم يستحب أن يُكفن في إزاره ووردائه.  
(٤) فإن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يترل مترلة العموم في المقال؛ فكأنه قال لا فرق بين أن يكون  
عليه دين أو ليس عليه دين، فكفنوه في ثوبيه، مع احتمال أن يكون عليه دين، فالتكفين مقدم على الدين  
فضلاً عن الوصية.

(٥) أما غير المسلم فالصحيح وجوب مواراته بالتراب فقط، ولا يلزم تكفينهم، فلا يلزم وضعهم في  
أثواب قبل وضعهم في التراب، وإنما تجب موارات بني آدم جملةً لأن النبي ﷺ قال لعلي رضي الله عنه لما قال له: إن  
عمك الشيخ الضال قد مات، قال: "أذهب فوار أباك، ثم لا تُحدث شيئاً، حتى تأتيني" فلَهَبَتْ فَوَارِيتهُ  
وَجِثَّهُ فَأَمَرَنِي فَأَغْسَلْتُ وَدَعَا لِي، (د) ٣٢١٤ [قال الألباني]: صحيح.  
(٦) يعني كل ذلك واجب.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [مُلبِّيًا وَمُلبَّدًا وَيُلبِّي])  
 مَعْنَاهُ: عَلَى هَيْئَتِهِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا وَمَعَهُ عَلَامَةٌ لِحَجَّهِ، وَهِيَ دَلَالَةُ الْفَضِيلَةِ كَمَا يَجِيءُ الشَّهِيدُ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا.  
 وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ دَوَامِ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَامِ، وَعَلَى اسْتِحْبَابِ التَّلْبِيدِ<sup>(١)</sup>، وَسَبَقَ بَيَانُ هَذَا.  
 وَقَوْلُهُ: (خَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ) أَيُّ سَقَطَ.  
 قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تُحْنُطُوهُ) هُوَ بِالْحَاءِ الْمُثْمَلَةِ.  
 أَيُّ لَا تَمْسُوهُ حَنْوً طَاً، وَالْحَنْوُطُ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَيُقَالُ لَهُ: الْحِنَاطُ بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَهُوَ أَخْلَاطٌ مِنْ  
 طِيبٍ تُجْمَعُ لِلْمَيِّتِ خَاصَّةً، لَا تُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ<sup>(٢)</sup>.  
 قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ خَشْرَمٍ: (أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا)  
 هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ، وَفِي بَعْضِهَا: (حَرَامٌ) وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ<sup>(٣)</sup>، وَلِلْأَوَّلِ وَجْهٌ، وَيَكُونُ  
 حَالًا، وَقَدْ جَاءَتْ الْحَالُ مِنَ النِّكَرَةِ عَلَى قِلَّةٍ<sup>(٤)</sup>.

(١) والتلبيد هو وضع صمغ أو نحوه كما ذكرنا على الشعر ليجتمع ولا يتشعر، وهو مستحب عند الإحرام كما سبق، إن لم تكن هذه اللفظة تصحيفاً، لأن الروايات أكثرها مليياً، لكن الأصل أنها لا تتعارض.

(٢) يدل هذا الحديث على استحباب الطيب للميت، بأن يجعل في كفيه ويدنه طيباً عند تكفينه وفي أجزائه المختلفة، أما الميت المحرم فلا يُحْنُطُ أَي لا يُمَسُّ طيباً.

والتحنيط عندنا أصبح له معنى آخر وهو وضع مواد كيميائية تمنع سرعة تحلل البدن، والتحنيط في اللغة العربية أي وضع الحنوط أو الحنائط وهو طيب خاص بالميت.

وأما الكافور فإنه يُجْعَلُ فِي آخِرِ غَسَلَةٍ مِنَ الْغَسَلَاتِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَوْضَعُ أَيْضاً لِلْمَحْرَمِ لِأَنَّهُ طِيبٌ.  
 (٣) فيكون صفة.

(٤) المعروف أن "الجُمْلَ بعد النكرات تكون صفات وبعد المعارف تكون أحوالاً"، ولكن قد جاءت الحال من النكرة (أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا) فرجل "نكرة" ليس معرباً بالألف واللام.

قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ) قَالَ الْقَاضِي: هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا اسْتَدْرَكُهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِمٍ وَقَالَ: إِنَّمَا سَمِعَهُ مَنْصُورٌ مِنَ الْحَكَمِ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدٍ وَهُوَ الصَّوَابُ وَقِيلَ: عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَلَمَةَ، وَلَا يَصِحُّ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ١٥ - باب جَوَازِ اشْتِرَاطِ الْمَخْرِمِ التَّحْلُلَ بِعَذْرِ الْمَرْضِ وَنَحْوِهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضَبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا «أَرَدْتَ الْحَجَّ». قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجَعَةً. فَقَالَ لَهَا «حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي». وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ وَأَبُو عَاصِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَالْفِظُّ لَهُ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرَمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضَبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ «أَهْلِي بِالْحَجِّ وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِي». قَالَ فَادْرَكْتُ<sup>(٢)</sup>.

(١) لكن الحديث ثابت بلا شك من الطرق الأخرى، وكذلك طريقة الإمام مسلم رَحِمَهُ اللَّهُ وهو أن منصور رواه عن سعيد وعنده يكفي المعاصرة مع إمكان اللقاء، فيصح على طريقة الإمام مسلم رَحِمَهُ اللَّهُ.

(٢) أي يسر الله لها أمر الحج.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يُزَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتْ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ الْغِيلَانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاشٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ - وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو - حَدَّثَنَا رِبَاحٌ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ - عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِضُبَاعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحَلِّي حَيْثُ تُحْبِسُنِي» . وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ .

حَدِيثُ ضُبَاعَةَ بِنْتُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)

فَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَنْ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ فِي إِحْرَامِهِ أَنَّهُ إِنْ مَرَضَ تَحَلَّلَ<sup>(١)</sup> .  
- وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَآخَرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبِي ثَوْرٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ .

- وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَبَعْضُ التَّابِعِينَ: لَا يَصِحُّ الْإِشْتِرَاطُ، وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهَا قَضِيَّةٌ عَيْنٌ، وَأَنَّهُ مُخْصُوصٌ بِضُبَاعَةَ<sup>(٢)</sup>، وَأَشَارَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ إِلَى تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ

(١) أو إن أصابه أي عذر منعه من الوصول.

(٢) والرد على ذلك أن الأصل استواء أحكام المكلفين وأن الظاهر عدم الخصوصية، والعلة التي وجدت عندها توجد عند غيرها وهي أنها تخاف ألا تستطيع إكمال الحج، فعند ذلك أذن لها النبي ﷺ في الاشتراط وأمرها به تخفيفاً عليها، فالكل يحتاج إلى مثل هذا التخفيف؛ وليست كل وقائع الأعيان تُرد لكونها واقعة عين، فالأصل أن يذكر من أراد التخصيص مبرراً وعلة في الخصوصية، فلا بد أن يذكر



قَالَ: قَالَ الْأَصِيلِيُّ: لَا يَثْبُتُ فِي الْإِشْتِرَاطِ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، قَالَ النَّسَائِيُّ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ مَعْمَرٍ.

وَهَذَا الَّذِي عَرَّضَ بِهِ الْقَاضِي، وَقَالَ الْأَصِيلِيُّ مِنْ تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ غَلَطٌ فَاحِشٌ جَدًّا، نَبَّهْتُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يُعْتَرَّ بِهِ، لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَشْهُورٌ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَسَائِرِ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ بِأَسَانِيدٍ كَثِيرَةٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَفِيهَا ذِكْرُهُ مُسْلِمٍ مِنْ تَنْوِيعِ طُرُقِهِ أَبْلَغُ كِفَايَةٍ<sup>(١)</sup>.

سبباً في التخصيص، وإلا كان كلامه مردوداً، فوقائع الأحوال الكل يستدل بها، لأنه كما ذكرنا أنه إن لم يكن هذا عموماً من حيث اللفظ، فإن الرسول ﷺ لم يقل "كل من خاف ألا يتم حجه أو عمرته فليشترط"، ولكنه عموم من جهة المعنى، حيث أن الأصل كما ذكرنا استواء أحكام المكلفين، كما أن النبي ﷺ لم ينص في كل مسألة أفنى فيها بعض الناس، أن ذلك لكل أحد، وإنما علم من تصرفات الشريعة أنها لا تفرق بين الناس إلا بسبب يقتضي التفريق، وأن الله ﷻ لا يفرق بين المتأثرين ولا يسوي بين المختلفين، فلما لم يبين في الحديث ولا عرف في المعنى ما يقتضي التخصيص، فالأصل عدم الخصوصية، نقول بوقائع الأعيان فيها لأنها عموم من جهة المعنى كما ذكرنا.

(١) لأن مسلم رحمه الله رواه عن عائشة رضي الله عنها ورواه عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق متعددة، ثم هو كما ذكر قول طوائف من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم واهم كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم.

ولكن هل يستحب الاشتراط مطلقاً؟ بعض الناس جعل قضية الاشتراط مستحبة مطلقاً، حتى جعلوا ذلك من ضمن مناسكهم، فيقول "ويستحب أن يقول المحرم ومحي حيث حبستي"، وليس كذلك، وإنما هذا لمن خاف أن يمنع الوصول لمرض أو نحوه، فمن شك مثلاً أنه سوف يمنعه الناس، فيمكن أن يشترط فعند ذلك يُباح الاشتراط والله أعلى وأعلم، والأفضل ألا يشترط طالما لم يغلب على ظنه أنه يُمنع، لأن النبي ﷺ لم يشترط، إنما الكلام على جواز الاشتراط فيمن خاف ألا يتم حجه، فالأفضل أن يفعل كما فعل النبي ﷺ، وأن يوجب الحج والعمرة، أي يُحرم إحراماً مُلزمًا، ولو مُنِع فإنه

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرَضَ لَا يُبِيحُ التَّحَلُّلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِشْتِرَاطٌ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا (ضُبَاعَةٌ) فَبِضَادٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ مُوَحَّدَةٌ مُخَفَّفَةٌ، وَهِيَ ضُبَاعَةُ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الْكِتَابِ، وَهِيَ بِنْتُ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَمَّا قَوْلُ صَاحِبِ التَّوَسِيطِ: هِيَ ضُبَاعَةُ الْأَسْلَمِيَّةِ فَغَلَطَ فَاحِشٌ، وَالصَّوَابُ الْهَاشِمِيَّةُ. قَوْلُهُ: (فَأَذْرَكَتْ) مَعْنَاهُ: أَذْرَكَتْ الْحَجَّ، وَلَمْ تَتَحَلَّلْ حَتَّى فَرَغْتَ مِنْهُ.

١٦ - بَابُ إِحْرَامِ النَّفْسَاءِ وَاسْتِحْبَابِ اغْتِسَالِهَا لِلْإِحْرَامِ وَكَذَا الْحَائِضِ. حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَفَسْتُ أَسْمَاءَ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ بِأَمْرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهْلَ . (نَفَسْتُ: وَلَدَتْ)

يتحلل بالإحصار، كما فعل النبي ﷺ في الحديسية، ومع ذلك فإنه يجوز له الاشتراط، أما أنه مستحب لكل أحد، فلا.

- مسألة: الحج والعمرة فيأجماع أهل العلم أنه ولو أدى حجة الإسلام وعمرة الإسلام، فإنه لو أحرم بالحج أو بالعمرة لزمه الإتمام ولا يجوز له أن يتحلل بمجرد إرادته.

(١) والصحيح أنه إذا لم يشترط، فمرض بحيث عجز عن الوصول فإنه يكون محصرًا، ويتحلل بالإحصار وعليه هدي، وفائدة الاشتراط إذاً، أنه يتحلل ولا يلزمه شيء، فمن اشترط لم يلزمه شيء، ومن لم يشترط تحلل وعليه دم الإحصار، ومن العلماء من يقول الإحصار حصر العدو فقط، والصحيح أن المرض أيضاً من أسباب الإحصار.

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نَفَسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهْلَ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (نَفَسْتُ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ)

قَوْلُهَا: (نَفَسْتُ) أَيِ وَلَدْتُ وَهِيَ بِكَسْرِ الْفَاءِ لَا غَيْرَ، وَفِي النَّوْنِ لُغَتَانِ: الْمَشْهُورَةُ: ضَمُّهَا. وَالثَّانِيَةُ: فَتْحُهَا، سُمِّيَ نَفَاسًا لِخُرُوجِ النَّفْسِ وَهُوَ الْمُؤَلُودُ وَالْدَّمُ أَيْضًا<sup>(١)</sup>، قَالَ الْقَاضِي: وَتَجْرِي اللَّغَتَانِ فِي الْحَيْضِ أَيْضًا. وَيُقَالُ: نَفَسْتُ، أَيِ حَاضَتْ بِفَتْحِ النَّوْنِ وَضَمُّهَا، قَالَ: ذَكَرَهُمَا صَاحِبُ الْأَفْعَالِ، قَالَ: وَأَنْكَرَ جَمَاعَةُ الضَّمِّ فِي الْحَيْضِ.

وَفِيهِ: صِحَّةُ إِحْرَامِ النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ<sup>(٢)</sup>، وَاسْتِحْبَابُ اغْتِسَالِهِمَا لِلْإِحْرَامِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى الْأَمْرِ بِهِ: لَكِنْ مَذْهَبَنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْجُمْهُورُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: هُوَ وَاجِبٌ<sup>(٣)</sup>.

(١) فالدم يُسمى نفس، لذلك يقولون "بيان أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت" فمعنى " ما لا نفس له " أي ما لا دم له سائل.

(٢) أي لا يشترط الطهارة للإحرام بالحج أو العمرة، بل يجوز أن تُحرم وهي حائض وهي نفساء، وكذا لو أحرمت وهو جنب، ولكن يكره له ذلك، لأنه يستحب له الاغتسال، ولكن الإحرام لا يشترط له الطهارة.

(٣) احتجاجاً بظاهر الحديث (فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ)، ولكن الجمهور يقولون هذا الاغتسال ليس من المناسك ولا يؤثر في عبادتها ولا يؤثر في طهارتها لأنها على حيضها ونفاسها، فمن جهة المعنى صرفوا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب، والأحوط أن تغتسل والله أعلم.

وَالْحَائِضُ وَالنَّفْسَاءُ يَصَحُّ مِنْهُمَا جَمِيعُ أَفْعَالِ الْحَجِّ إِلَّا الطَّوْفَ وَرَكَعَتَيْهِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "إِصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي"<sup>(١)</sup>.

وَفِيهِ: أَنَّ رَكَعَتِي الْإِحْرَامِ سُنَّةٌ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَجِّ؛ لِأَنَّ أَسْمَاءَ لَمْ تُصَلِّهِمَا<sup>(٢)</sup>.

وَقَوْلُهُ: (نُفِسَتْ بِالشَّجَرَةِ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (بِذِي الْحُلَيْفَةِ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (بِالْبَيْدَاءِ)

هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ مُتَقَارِبَةٌ، فَالشَّجَرَةُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَمَّا الْبَيْدَاءُ فَهِيَ بِطَرْفِ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

قَالَ الْقَاضِي: يُحْتَمَلُ أَنَّهَا نَزَلَتْ بِطَرْفِ الْبَيْدَاءِ لِتَبْعُدِ عَنِ النَّاسِ، وَكَانَ مَنَزِلُ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي

الْحُلَيْفَةِ حَقِيقَةً، وَهُنَاكَ بَاتَ وَأَحْرَمَ، فَسُمِّيَ مَنَزِلُ النَّاسِ كُلَّهُمْ بِاسْمِ مَنَزِلِ إِمَامِهِمْ<sup>(٣)</sup>.

(١) فهل يدل على أنها تسعي بين الصفا والمروة؟ نقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لم تطف بين الصفا والمروة ولم تسعي حتى طهرت فطافت حول البيت ثم طافت بالصفا والمروة، فإنه لا يُشْرَعُ السعي بين الصفا والمروة إلا بعد طوافٍ صحيح ولذا مُنِعَتْ من السعي، أما إذا طافت بالبيت ثم حاضت، فيمكنها أن تسعي والله أعلى وأعلم، لأن السعي لا يشترط له الطهارة.

(٢) وكذا كل حائض ونفساء لا تصلي ركعتين عند الإحرام، وقد سبق الكلام على أن الإحرام يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ عَقِبَ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٣) لأن البيداء بطرف ذي الحليفة والله أعلم، والنبي ﷺ خرج من المدينة يوم السبت وبات ليلة الأحد بذِي الْحُلَيْفَةِ وهناك أتاه جبريل وقال له "صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرةً في حجة" وأحرم في صلاة الظهر من يوم الأحد السادس والعشرين من ذي القعدة والله أعلم.

وفي هذا دليل على أنها كانت على وشك الوضع ومع ذلك خرجت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ففي الحديث ما يدل على حرص الصحابة على ضُحْبَةِ النَّبِيِّ ﷺ في حجة، وأسماء بنت عميس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لها فضائل متعددة، إذ كانت زوجة جعفر بن أبي طالب ثم كانت زوجة أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثم صارت زوجة علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وهنا قد ولدت محمد بن أبي بكر معدوداً من الصحابة لهذا الحديث وإن كان رآه النبي ﷺ ولم يرى هو النبي ﷺ لأن الرؤية حال الولادة لا يُعْتَدُ بِهَا، ومع ذلك فهو معدود ضمن صغار الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

١٧ - باب بيان وجوه الإحرام وأنة يجوز أفراد الحج والتمتع والقران وجواز

إدخال الحج على العمرة ومضى يحل القارن من نسكه.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلُ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا». قَالَتْ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «انْقُضِي رَأْسَكُمْ وَأَمْسِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ». قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أُرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّعْمِيمِ فَأَعْتَمَرْتُ فَقَالَ «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ». فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَوْا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنَى لِحَجَّتِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا<sup>(١)</sup>.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلُ بِحَجٍّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَهْدِ فَلْيَحِلِّ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَّ هَدْيُهُ وَمَنْ أَهْلُ بِحَجٍّ فَلْيُسِّمْ حَجَّهُ». قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَحَضَّتْ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أَهْلُ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْسِطُ وَأَهْلُ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ - قَالَتْ -

لم يثبت أن محمد بن أبي بكر شارك في قتل عثمان، فالروايات المذكورة في ذلك روايات أهل السير بأسانيد متقطعة والله أعلم.

(١) تقصد بين الصفا والمروة لأنه بالإجماع أنهم لا بد وأن يطوفوا طواف الإفاضة، فمقصودها (ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر) أي بالصفا والمروة بعد طواف الإفاضة.

فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَضَيْتُ حَجَّتِي بَعَثَ مَعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمَرَتِي الَّتِي أَدْرِكُنِي الْحَجُّ وَلَمْ أَحِلَّ مِنْهَا .  
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَيْتُ بِعُمَرَةَ وَلَمْ أَكُنْ سَقَتُ الْهَدْيَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ عُمَرَتِهِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» .  
قَالَتْ فَحَضَّتْ فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَهْلَيْتُ بِعُمَرَةَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي قَالَ «انْقَضَى رَأْسُكَ وَامْتَشَطَى وَأُمْسِكَ عَنِ الْعُمْرَةِ وَأَهْلِي بِالْحَجِّ» . قَالَتْ فَلَمَّا قَضَيْتُ حَجَّتِي أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمَرَتِي الَّتِي أُمْسَكْتُ عَنْهَا<sup>(١)</sup> .

(١) [مكان عمرتي التي أمسكت عنها] معناه العمرة التي أراحتها مستقلة، ليس أنها كانت تحتاج إلى عمرة جديدة لأن النبي ﷺ إنما أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم لأجل أنها قالت (يَصُدِّرُ النَّاسُ بُسُكَيْنِ وَأَصْدِرُ بُسُكٍ وَاحِدٍ) وقال لها النبي ﷺ (يُجْزَى عَنْكَ طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ [أي يوم النحر] عَنْ حَجِّكَ وَعُمَرَتِكَ) فقالت له ذلك، فوافقها على أمر مباح لها فيه رغبة طالما أنه لم يكن منكراً، فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم.

وهذه القصة دليل على صحة العمرة من التنعيم، وعلى جواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وعلى جواز تقارب العمرتين ولا يشترط قلدراً معين بينهما، ولكن كما قال النبي ﷺ (وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدَرِ نَفَقَتِكَ، أَوْ نَصَبِكَ) متفق عليه، فهي عمرة قليلة النصب قليلة النفقة، فلا أجر فيها على قدر النصب والنفقة، ولكن الذي يجعلها بدعة ويقول هي خاصة بعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فما وجه الخصوصية في ذلك؟ فالأصل عدم الخصوصية، فإذا قال كانت حائضاً، فنقول قد أجزئتها عمرتها الأولى بنص الحديث (يُجْزَى عَنْكَ طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكَ وَعُمَرَتِكَ) فهي تريد عمرة مستقلة، فلو كان الحيض له أثر، لأثر في منع العمرة الأولى والأحاديث تُثبت أنها قد تمت، فكيف يقولون أن هذا لأجل الحائض فقط، فإنه لا أثر للحيض في ذلك، فالحيض منعها من إتمام العمرة الأولى، ثم صارت قارنة وتمت عمرتها الأولى يوم النحر بدخولها في أعمال الحج، فكيف يقول أنها خاصة بالحائض، ويقول عليها "هذه عمرة الحائض"



حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلَ بِحَجٍّ فَلْيَهْلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلْ». قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَاهْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَجٍّ وَأَهْلَ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهْلَ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهْلَ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهْلَ بِالْعُمْرَةِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لَهْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ - قَالَتْ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلْ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَيْتُ بِعُمْرَةٍ». قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ أَهْلِ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلَ بِالْحَجِّ - قَالَتْ - فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ <sup>(١)</sup> فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَذْرَكَنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلْ مِنْ عُمْرَتِي فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ <sup>(٢)</sup> فَقَالَ «دَعِي

تقليلاً من شأنها، بل هي عمرة بأمر النبي ﷺ وبموافقته، والذي يظهر كما ستأتي الروايات إن شاء الله، أن أخاها عبد الرحمن كان أيضاً طائفاً معها، فهذا يدل على أنه كان معتمراً بها والله أعلم، لأن النبي ﷺ قال له (اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمره ثم افرغا من طوافكما أنتظركما هاهنا) وإنما يليقاه بعد الطواف بالصفاء والمروة، ولا يليقاه بعد الطواف بالبيت، فطوافكما أي سعيكما بين الصفاء والمروة، ولم يسعى معها إلا بعد الطواف بالبيت وقد نسب الطواف الذي هو السعي لهما جميعاً، فظاهره أن عبد الرحمن كان معتمراً معها، وهذا يطل قول من يقول بأن هذه العمرة بدعة، بل هذا القول هو البدعة، فما عُرِفَ عن السلف تسمية هذه العمرة بأنها بدعة وإنما التقليل من ثوابها لأنها ليست كالعمرة التي يُحرم بها من ميقات بلده وهو آتٍ من بلده، ولكنها عمرة، فلا مانع من أن تتكرر في السفرة الواحدة عمرتان أو أكثر والله أعلم.

فكما ذكرنا قولها (مكان عمرتي) ليس معناه أن العمرة الأولى بطلت، وإنما معناه مكان عمرتها التي أردتها مستقلة، فجعل لها النبي ﷺ عمرة مستقلة بطواف وسعي جديدين، ليكون لها طوافين وسعين.

(١) إذا كانت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا متمتعة.

(٢) هذا دليل واضح وصريح على أن الحائض لا تطوف بالبيت، والأحاديث مستفيضة في ذلك، لا نزاع فيها بين أهل العلم أنه لا يحل للحائض أن تطوف بالبيت بحال من الأحوال مع حديث صفيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفَرِ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حَلَقِي عَقْرِي مَا أَرَاهَا إِلَّا

حَابَسْتَكُمْ ثُمَّ قَالَ كُنْتَ طُفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَانْفِرِي (البخاري، فهي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قد طافت طواف الإفاضة يوم النحر، ثم حاضت يوم النفر وهو يوم الثالث عشر، فظن النبي ﷺ أنها لم تكن طافت طواف الركن وهو طواف الإفاضة، فقال "مَا أَرَاهَا إِلَّا حَابَسْتَكُمْ"، فإذا كان النبي ﷺ عازماً على أن يظل مع صفية حتى تطهر من حیضتها حتى تطوف طواف الإفاضة، لكن لما تبين له أنها قد طافت طواف الإفاضة، يَنْ لها أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، فمن يُجوز طواف الإفاضة طواف الركن أو الطواف الواجب أو طواف العمرة للحائض محجوجٌ بهذه الأحاديث وإجماع من سبقه من أهل العلم، والذي يخالف في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ فيقول في مجموع الفتاوى (٢٢٥/٢٦) (هَلْ يَسْقُطُ هَذَا الشَّرْطُ لِلْعَجْزِ عَنْهُ وَيَصِحُّ الطَّوْفُ؟ هَذَا هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ. فَيَتَوَجَّهَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا تَفْعَلُ مَا تَقْبَلُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ وَيَسْقُطُ عَنْهَا مَا تَعْجِزُ عَنْهُ فَتَطُوفُ. وَيَنْبَغِي أَنْ تَغْتَسِلَ - وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا - كَمَا تَغْتَسِلُ لِلْأَحْرَامِ وَأَوَّلَى. وَتَسْتَشْفِرُ كَمَا تَسْتَشْفِرُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَأَوَّلَى وَذَلِكَ لَوْجُوه: أَحَدُهَا: أَنَّ هَذِهِ لَا يُمْكِنُ فِيهَا إِلَّا أَحَدُ أُمُورٍ خَمْسَةٍ: إِمَّا أَنْ يُقَالَ: يُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَطُوفَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا مَكَانٌ تَأْوِي إِلَيْهِ بِمَكَّةَ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا الرُّجُوعُ إِلَى بَلَدِهَا وَإِنْ حَصَلَ لَهَا بِالْمَقَامِ بِمَكَّةَ مَنْ يَسْتَكْرِهُهَا عَلَى الْفَاحِشَةِ فَيَأْخُذُ مَا لَهَا أَنْ كَانَ مَعَهَا مَالٌ.....)، فيقول أنها تستنفر وتطوف إذا خشيت فوات الرفقة، وإذا خشيت أن يتركوها وحدها، مع أن هذا الكلام فيه نظر، فإن طواف الحائض أصلاً باطل لا يقع صحيحاً، خافت أم لم تخف، فإنها تستنفر وتتوضأ وتطوف وهي حائض فكانها صلت وهي حائض وقد قال النبي ﷺ (الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ) (ت) ٩٦٠، (س) ٢٩٢٢، (حب) ٣٨٣٦، صححه الألباني في الإرواء: ١٢١، فلا يصح أن تطوف بحال، فهذا القول من شيخ الإسلام مصادم للأحاديث ومصادم للإجماع الذي قبله، ولذلك نقول لا يحل للحائض أن تطوف بالبيت بحال من الأحوال، بل تجلس أهلها، فإن أبوا فهم الآثمون لو تركوها منفردة، ويجوز لها أن تبقى وحدها حتى تؤدي نُسكها، فإن خافت على نفسها الضياع والفتنة وهذا ليس بواقع في زماننا، فزماننا الأمر فيه يسير، فمعها تذكرة السفينة أو الطائرة وتؤخرها قليلاً، حتى لو سافرت منفردة، فهم الذين تركوها، كامراً تركها محرماً وانصرف، ماذا تصنع هذه المرأة؟ فكانت في سفر وكان معها محرّم وتركها المحرم وانصرف، فعليها أن ترجع منفردة وهي معذورة والمحرم هو الآثم، لأنه تعين عليه أن يستمر معها في سفرها حتى تقضي ما عليها أو حتى تقضي المباح الذي خرجت من أجله وخرج معها المحرم، فإذا كان الأمر كذلك لم يكن لمحرّمها أن يتركها ولو تركها كانت معذورة في أن تسافر منفردة،

عُمْرَتِكَ وَأَتَقَضَى رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ». قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ<sup>(١)</sup> - وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا - أُرْسِلَ مَعِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْدَفَنِي وَخَرَجَ بِي إِلَى التَّعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ<sup>(٢)</sup>.  
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِهَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلَ بِعُمْرَةٍ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ.  
وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ مِنَّا مِنْ أَهْلِ بَعْمُرَةٍ وَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بِحِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بِحِجَّةٍ فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهْلُ بَعْمُرَةٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِخَوَاحِشِهِمَا وَقَالَ فِيهِ قَالَ عُرْوَةُ فِي ذَلِكَ إِنَّهُ قَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا. قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ.  
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مِنْ أَهْلِ

وأي ضياع في زماننا وكل شيء مهياً حتى لمن فقد مكانه سوف يجد مكاناً غيره، حتى لو تأخر والأمر يسير بفضل الله تبارك وتعالى، وعلى أي الأحوال، فنقول إذا خافت الضياع والهلاك، فإنها ترجع إلى بلدها ولا تطوف بالبيت حتى تستطيع أن تأتي إلى البيت مرة أخرى، وتطوف طواف الإفاضة وذلك إلى آخر العمر، ولا يجوز لها أن تطوف وهي حائض، وهي تتحلل التحلل الأصغر بأعمال يوم النحر إلا الطواف لأن كل شيء يحل لها إلا الطواف والسعي معه، فسوف يحل لها كل شيء إلا الجماع.

(١) وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة.

(٢) أي لم يكن في عمرتها من التعيم هدي ولا صدقة ولا صوم.

بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ<sup>(١)</sup> وَأَهْلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ<sup>(٢)</sup> فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ  
بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ<sup>(٣)</sup>.  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ عَمْرُو  
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ<sup>(٤)</sup> حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرَفٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ  
النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ «أَنْفَسْتُ». يَعْنِي الْحَيْضَةَ. - قَالَتْ - قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ  
كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي». قَالَتْ  
وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ. (أَنْفَسْتُ: أَحْضَتْ)

(١) والجمع بين هذه الروايات في قولها (لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ) وقولها (فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ  
وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ) فعندما خرجوا كانوا لا يعرفون إلا الحج ولما كانوا بذى الحليفة بين لهم  
النبي ﷺ الاختيار بين أنواع الإحرام الثلاثة.  
(٢) أي مع العمرة.

- وتأويل ذلك أن عائشة إما أنها ظنت أن النبي ﷺ أهلاً بالحج، أو أنها قصدت أنه أهل بالحج أول ما ذكر  
ثم ذكر العمرة بعد ذلك، يعني أنه أهل بالحج أول ما تكلم بالإحرام فقال "حجة وعمرة"، والأقرب أنها  
ظنت ذلك.

(٣) كيف الجمع في هذه الرواية في قولها (وَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ  
النَّحْرِ) وأن النبي ﷺ أمرهم بالفسخ قبل أن يأتوا مكة، وبعد سعيهم بين الصفا والمروة أكد عليهم الأمر  
وأمرهم بالتحلل، وأمرهم أن من لم يكن ساق الهدي فليجعلها عمرة وليتحلل والترمى بالصحابة ﷺ  
ذلك، وسُرَاقَةُ قال له ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال له النبي ﷺ بل لأبد الأبد؟ نقول هذه الرواية محمولة على  
أن من أحرم بالحج وساق الهدي فإنه ظل على إحرامه وبقي عليه إلى أن تحلل يوم النحر.  
(٤) أي كثيرٌ منا عندما خرجنا لا يرى إلا الحج، أو أنهم حين خرجوا كانوا لا يرون إلا الحج، فلما كانوا  
بذى الحليفة بين لهم النبي ﷺ أنواع الإحرام.

حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ أَبُو أَيُّوبَ الْغِيلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا عَبْدُ  
الْعَزِيزُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجَشُونُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى جِئْنَا سَرَفَ فَطُمِثْتُ فَدْخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ «مَا يُبْكِيكِ». فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ قَالَ «مَا لَكَ لَعَلَّكَ  
نَفِيسَتْ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ بَنَاتِ آدَمَ أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا  
تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي». قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ «اجْعَلُوهَا  
عُمْرَةً». فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ - قَالَتْ - فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ  
وَذَوِي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهْلُوا حِينَ رَاحُوا - قَالَتْ - فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ طَهَّرْتُ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
فَأَفْضْتُ - قَالَتْ - فَاتَيْنَا بِلَحْمٍ بَقَرٍ. فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرِ.  
فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ قَالَتْ فَأَمَرَ  
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَارْدَفَنِي عَلَيَّ جَمَلِهِ - قَالَتْ - فَإِنِّي لَا ذِكْرَ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السَّنَنِ  
أَنْعَسُ فَتَضَيَّبُ وَجْهِي مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ  
الَّتِي اعْتَمَرُوا<sup>(١)</sup>. [طُمِثْتُ: حَضَتْ].

(١) أي العمرة المستقلة، وقولها (وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ) وكأنها ترى أن القارن وإن كان معه حجة وعمرة إلا أنه طاف طوافاً واحداً وسعى سعياً واحداً.

- عمرتها في الحقيقة لم تحل منها كما صرحت وأدخلت عليها الحج، لكنها أرادت أن تؤدي نسكين،  
فمكان عمرتها أي مكان مناسك العمرة "طواف وسعي" وإلا فهي أدت عمرتين في الحقيقة، فترجع  
بحجة أي ترجع بمناسك الحج فقط دون أن يكون معها مناسك عمرة، فتريد أن تطوف مرتين  
وتسعى مرتين، إذ قالت في رواية آتية (يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ) فإنها لم تطف إلا  
طوافاً واحداً وسعيّاً واحداً، أجزئها عن الحج والعمرة كما سيأتي تصريحاً، لكنها أرادت أن ترجع  
بطوافين وسعين.



وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْغِيلَانِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرَفٍ حَضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بَنَحْوِ حَدِيثِ الْمَاجْشُونِ . غَيْرَ أَنَّ حَمَّادًا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ فَكَانَ الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَكْرٌ وَعُمَرُ وَذَوِي الْيَسَارَةِ ثُمَّ أَهْلُوا حِينَ رَاحُوا وَلَا قَوْلَهَا وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةَ السِّنِّ أَنْعَسُ فَتَصِيبُ وَجْهِ مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ .

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي خَالِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ <sup>(١)</sup> . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفِي حُرْمٍ

(١) هذه الرواية صريحة في أن عائشة ترى ذلك، لكن هناك روايات متعددة أن النبي ﷺ كان قارناً ويؤيد ذلك أن النبي ﷺ قال كما في الرواية الأخرى عنها (وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَهُ هَدْيُهُ) فالنبي ﷺ كان قد أهل بحجة وعمره معاً وأنه لم يهل بعمره منفردة لكونه قد ساق الهدي.

سبق الكلام على هذه الرواية وأحسن محاملها أنه أفرد الحج أي فعل أفعالاً مفردة في الحج فطواف طوافاً واحداً ونعني به الطواف الركن وسعى سعيّاً واحداً للحج والعمرة، فطواف القدوم وقع عن الحج والعمرة، كما قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (يَصَلُّرُ النَّاسُ بِسُكَيْنٍ وَأَصْدُرُ بِسُكَيْنٍ وَاحِدٍ) فكانت تقصد أنها طافت طوافاً واحداً وسعت سعيّاً واحداً، مع أن ذلك أجزئها عن الحج والعمرة معاً، ولكن طالما أدت مناسك واحدة سمت ذلك إفراداً وليس أنه أفرد الحج بمعنى أنه قد حج حجاً مفرداً.

والوجه الثاني في الجمع أن الرسول ﷺ بدأ الإحرام بالحج فقط مفرداً ثم أدخل عليه العمرة، وقد ذكرنا أن الصحيح أن النبي ﷺ حين أحرم، أحرم بحج وعمره معاً. أو أن ذلك وهم من بعض الرواة على قدر علمه، وقد ساق الأمر بالمعنى الذي فهمه وساق ذلك، والله أعلم.

وهناك معنى آخر في (أَفْرَدَ الْحَجَّ) ذكرناه وسط الكلام أنه أمر أو أجاز لبعض أصحابه أن يقرؤوا الحج



الْحَجَّ وَلِيَّالِي الْحَجِّ<sup>(١)</sup> حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرَفٍ فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْيٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ»<sup>(٢)</sup> وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا». فَمِنْهُمْ الْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ وَمَعَ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ لَهُمْ قُوَّةٌ<sup>(٣)</sup> فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ «مَا يُبْكِيكَ». قُلْتُ سَمِعْتُ كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ فَمِنْهُمْ الْعُمْرَةُ. قَالَ «وَمَا لَكَ». قُلْتُ لَا أَصْلِي. قَالَ «فَلَا يَضُرُّكَ فَكُونِي فِي حَجِّكَ»<sup>(٤)</sup> فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا<sup>(٥)</sup> وَإِنَّمَا أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ». قَالَتْ

(١) قولها (مُهَلِّينَ بِالْحَجِّ) مع أنها كانت ممن أهل بعمره وظلت على إحرامها بالعمرة، فلمقصود أن أكثر أصحابه ﷺ مهلين بالحج.

وقولها (فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ) أي في ذي القعدة لأنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. وقولها (فِي حُرْمِ الْحَجِّ) وهي الأوقات والمواضع والأشياء والحالات التي فيها ممنوعات للشرع. وقولها (وَلِيَّالِي الْحَجِّ) وهي الليالي التي يُحرم فيها بالحج، وهي مثل أشهر الحج وهو تأكيد لما سبق. (٢) هذه الرواية فيها التخيير وبيان الاستحباب وليس الأمر الجازم، ولكن أمرهم النبي ﷺ بعد ذلك أن يفسخوا لمن لم يكن ساق الهدي، ففي أول الأمر خيرهم ثم قبل أن يدخلوا مكة، استحسب لهم أن يجعلوها عمرة، ثم عزم عليهم أن يجعلوها عمرة، فتردد بعضهم، فغضب النبي ﷺ من ذلك، ثم لما طاف بالبيت وسعى، أمر أمراً جازماً بالفسخ لمن لم يكن قد ساق الهدي.

(٣) قولها (لَهُمْ قُوَّةٌ) بمعنى لهم قوة على أن يسوقوا الهدي وعلى أن يبقوا محرمين، أو (لَهُمْ قُوَّةٌ) أي لهم سعة من المال فساقوا الهدي معهم من البداية، والأول هو الظاهر والله أعلم.

(٤) دليل على أن المرأة إذا أحرمت بعمره ثم حاضت ثم أتى وقت الحج، فإنها تُحرم بالحج وتصبح قارئة، فتقوله (فَكُونِي فِي حَجِّكَ) أي أدى مناسك الحج من الخروج إلى عرفة ثم منى ثم مزدلفة وبعد ذلك إذا طافت وسعت فقد أجزئها عن الحج والعمرة.

(٥) إما قصد النبي ﷺ أنها سوف يُكتب لها لأن طوافها وسعيها أجزئها لأنها صارت قارئة، أو أن يرزقها عمرة مستقلة كما أرادت بعد الحج، ففي رواية تالية (أَنْتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتَ فَأَخْرِجِي إِلَى التَّعِيمِ فَأَهْلِي مِنْهُ)

فَخَرَجْتُ فِي حَجَّتِي حَتَّى نَزَلْنَا مِنِّي فَتَطَهَّرْتُ<sup>(١)</sup> ثُمَّ طَفْنَا بِالْبَيْتِ وَبَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَصَّبُ<sup>(٢)</sup> فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ «اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتَهَلْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ لَتُطَفْ بِالْبَيْتِ فَإِنِّي أُتَطَرُكُمَا هَاهُنَا». قَالَتْ فَخَرَجْنَا فَأَهْلَلْتُ ثُمَّ طَفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَجَعَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فَقَالَ «هَلْ فَرَعْتَ». قُلْتُ نَعَمْ. فَأَذِنَ فِي أَصْحَابِهِ بِالرَّحِيلِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ<sup>(٣)</sup>.

وهذا دليل على أن هذه كانت بأمر النبي ﷺ وليس فقط لطلب عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مجرداً، بل أمرها النبي ﷺ أن تفعل ليكون لها عمرة مستقلة.

(١) وذلك يوم النحر.

(٢) فقد نزل النبي ﷺ بعد رجوعه من منى بعد رمي الجمار في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، فترل فصلى به، الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلى الفجر بجوار الكعبة ثم انصرف.

(٣) فيه دليل على أنه يجب أن يكون طواف الوداع آخر ما يفعله الحاج، لأن النبي ﷺ انتظر حتى انتهت هي من عمرتها ثم طاف طواف الوداع وصلى الصبح وانصرف.

ومثل هذا الفصل مثل صلاة الصبح بل كما هو واضح أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اكتفت بهذا الطواف الذي طافت في العمرة وخرجت مباشرة بعد ذلك حيث أنه لا يذكر أنها طافت للوداع بعد ذلك، فلو أن المعتمر طاف وسعى وخرج من مكة مباشرة لم يكن عليه وداع وأجزءه الطواف الذي طاف بالبيت عن طواف الوداع، وهذا بخلاف ما إذا أقام مدة في مكة فيجب عليه - على أحد القولين - أن يطوف طواف الوداع، لكل من أحرم بحج أو عمرة وانتهى من مناسكه وبقى في مكة فعليه أن يطوف طواف الوداع.

والقول الثاني أن طواف الوداع في العمرة مستحب، والقول بالوجوب قول قوي لقول النبي ﷺ "لَا يَنْفَرَنَّ أَحَدٌ، حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ"، (جدة) ٣٠٧٠ [قال الألباني]: صحيح، وعن ابن عمر، قَالَ: "مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ، إِلَّا الْخِيَصَ رَخَّصَ هُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" (رقم طبعة با وزير: ٣٨٨٨)، (حب) ٣٨٩٩ [قال الألباني]: صحيح - "الإرواء" (٢٨٩/٤)، وأما رواية (مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ... الحديث) (ت) ٩٤٦ [قال الألباني]: منكر بهذا اللفظ وصح معناه دون قوله [أو اعتمر]. فلا يخرج من الحرم إلا بطواف والله أعلى وأعلم.

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنَا مِنْ أَهْلِ الْحَجِّ مُفْرَدًا وَمَنَا مِنْ قَرْنٍ وَمَنَا مِنْ تَمَعٍ<sup>(١)</sup>.  
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ جَاءَتْ عَائِشَةُ حَاجَةً.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ بِلَالٍ - عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخُمْسِ بَقَيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ<sup>(٢)</sup> حَتَّى إِذَا دَوَّيْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصِّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمٍ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقِيلَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَيْتُكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ<sup>(٣)</sup>.

(١) وهذا يُفسر على قول بعض أهل العلم في كثير من الروايات (أن الرسول ﷺ أفرد الحج) ومنهم من قال قرن ومنهم من قال تمتع، بمعنى أنه ﷺ أمر بعض أصحابه بذلك وأذن لهم في ذلك.

(٢) تقصد طائفة كبيرة منهم.

(٣) وهذا دليل على التفسير الذي ذكرنا في الرواية الأخرى حيث قالت (وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدًى وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ) أي لم يكن في عمرتها التي اعتمرتها من التعميم هَدًى وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ، أما عمرتها التي قرنتها بالحج، لما أحرمت بالعمرة أولاً ثم أدخلت عليه الحج، فقد كان فيها هدي، والرسول ﷺ ذبح عن نسائه البقر، وفي رواية (ذبح بقرة بينهن) إما عن معظمهن، أو عن سبعة منهن والإثنين الأخرتين كن في هدي آخر، أو على قولٍ شاذ أن البقرة والبدنة تُجزئ عن عشرة، ولكن ستأتي الروايات أنهم كانوا يشتركون السبعة في بقرة والبدنة في سبعة وهذا هو الصحيح، خصوصاً أن رواية (ذبح عن نسائه البقر) تحتل أن من قال (بقرة عنهن) قصد عن أكثرهن، ورواية (البقر) تشمل أكثر من واحدة.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يُحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَتْنِي عُمَرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يُحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.  
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ح وَعَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ قَالَ «انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التَّعِيمِ فَأَهْلِي مِنْهُ ثُمَّ الْقَيْنَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا - قَالَ أَظْنَهُ قَالَ غَدًا - وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدَرِ نُسُكٍ - أَوْ قَالَ - نَفَقَةٍ»<sup>(١)</sup>. [التَّصَبُّ: التعب].

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْقَاسِمِ وَإِبْرَاهِيمَ - قَالَ لَا أَعْرِفُ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخِرِ - أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ أَنْ يَحِلَّ - قَالَتْ - فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ وَسَاوَهُ لَمْ يَسْقِنِ الْهَدْيِ فَأَحْلَلْنِي<sup>(٢)</sup>. قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَضَّتْ فَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ - قَالَتْ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ «أَوْ مَا كُنْتَ طُفْتَ لِي إِلَى قَدَمِنَا مَكَّةَ»<sup>(٣)</sup>. قَالَتْ قُلْتُ لَا<sup>(٤)</sup>. قَالَ «فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكَ إِلَى التَّعِيمِ فَأَهْلِي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكَ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا». قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أُرَانِي إِلَّا

(١) فهذه العمرة مشروعة ولكن ثوابها على قدر التعب وعلى قدر النفقة.

(٢) هذه الرواية ظاهرة جداً في أن كل نسائه كن متمتعات أو قارنات، فعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كانت قارئة، وكل نسائه أحللت إلا عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

(٣) أي التي قبل الحج.

(٤) لعل النبي ﷺ نسي أو يسأل للتأكيد.

حَابِسْتَكُمْ قَالَ «عَقَرَى حَلْقِي أَوْ مَا كُنْتُ طُفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ». قَالَتْ بَلَى. قَالَ «لَا بَأْسَ أَقْرَى». قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا. وَقَالَ إِسْحَاقُ مُنْهَبِطَةٌ وَمُنْهَبِطٌ.

وَحَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسَهَّرٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَلْبِي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً<sup>(١)</sup>. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثٍ مَنصُورٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكِيمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَرْبَعِ مَضْنِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضَبَانُ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ. قَالَ «أَوْ مَا شَعَرْتُ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَرْتَدِّدُونَ قَالَ الْحَكَمُ كَانَهُمْ يَرْتَدِّدُونَ أَحْسِبُ - وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَقْتُ الْهَدْيَ مَعِيَ حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلَّ كَمَا حَلُّوا».

(١) تقصد بعض من كان معها، لا يحتمل غير ذلك لأنها صرحت في الرواية الأخرى (فَكُنْتُ فِيمَنْ أَهْلَ بَعْمَرَةٍ) وكان بعضهم قد أهل بحج وبعضهم أهل بعمره وحجة، وكان منهم يلبون لا يذكرون حجاً ولا عمره، أو أنها تقصد أن المواظبة على التلبية لا يكرر فيها الملبى كل مرة "ليك اللهم حجاً، ليك اللهم حجاً" هكذا ولا يكرر "ليك اللهم عمره، ليك اللهم عمره" وإنما يذكر ذلك أول إحرامه فقط؛ فالسنة أن يقول في التلبية الأولى "ليك اللهم حجاً" أو "ليك اللهم عمره" أو "ليك اللهم عمره وحجاً" ثم بعد ذلك يلزم تليته "ليك اللهم ليك، ليك لا شريك لك ليك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، وليس هذا تلفظ بالنية، فالتلفظ بالنية بدعة سواء في الحج وفي غيره من العبادات، وهنا التلفظ بالتلبية، ففرق بين التلبية وبين التلفظ بالنية، البدعة التلفظ بنية الدخول في النسك، ولكن يستحب أن يسمى النسك في التلبية الأولى فيقول "ليك اللهم عمره" فهو يتلفظ بالتلبية ويسمي النسك في التلبية، وليس أنه يتلفظ بالنية.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكَوَانَ  
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ مَضِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ<sup>(١)</sup>. بِمِثْلِ  
حَدِيثٍ غُنْدَرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ يَتَرَدَّدُونَ.  
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطْفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَتَنَسَكَّتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا.  
وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّفَرِ «سَعَى طَوَافُكَ لِحَجِّكَ وَعُمْرَتُكَ». فَأَبَتْ  
فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ.  
وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ  
اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرَفٍ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ  
لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُجْزِي عَنْكَ طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ»<sup>(٢)</sup>.  
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ  
جُبَيْرٍ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْجِعْ  
النَّاسُ بِأَجْرَيْنِ وَأَرْجِعْ بِأَجْرٍ فَأَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ. قَالَتْ  
فَارْدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ - قَالَتْ - فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسِرُهُ عَنْ عُنُقِي فَيَضْرِبُ رِجْلِي  
بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ. قُلْتُ لَهُ وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى اتَّهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  
ﷺ وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ. [أحسر: أكشف].

(١) المشهور أن النبي ﷺ قدم مكة لأربع مَضِينَ من ذِي الْحِجَّةِ، وخرج من المدينة لخمسٍ بقين من ذِي  
الْقعدة.

- غضب النبي ﷺ دليل على أنه ألزمهم بالنسخ وأمرهم أمر إيجاب بعد أن كان تخييراً واستحباباً.  
(٢) فهذه الرواية صريحة في أنها كانت قارئة، وأنها أدخلت الحج على العمرة.



حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعِمِّرَهَا مِنَ التَّعْمِيمِ<sup>(١)</sup>.  
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلْنَا مُهْلِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرْفٍ عَرَكْتُ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طَفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصِّفَا وَالْمَرُوءَةَ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى - قَالَ - فَقَلْنَا حَلَّ مَاذَا قَالَ «الْحَلَّ كُلُّهُ».  
فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَطَطَبْنَا بِالطِّيبِ وَكَبَسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ «مَا شَأْنُكَ».  
قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حَضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أُحِلَّ وَلَمْ أَطِفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ. فَقَالَ «إِنَّ هَذَا أَمْرُ كُتِبَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهْلِي بِالْحَجِّ». ففعلتُ ووقفتُ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهَرْتُ طَافْتُ بِالْكَعْبَةِ وَالصِّفَا وَالْمَرُوءَةَ ثُمَّ قَالَ «قَدْ حَلَلْتَ مِنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ جَمِيعًا». فقالتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطِفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ. قَالَ «فَاذْهَبِي يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّعْمِيمِ». وَذَلِكَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ. [عركت: حاضت].  
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تَبْكِي. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى آخِرِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمِّيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ. وَسَاقَ

(١) وهذا فيه مشروعية العمرة من التعميم وأنها ميقات من كان بمكة سواء كان من أهلها أو كان وافداً عليها.

الْحَدِيثُ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ [وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا سَهْلًا إِذَا هَوَيْتَ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَهْلَتْ بُعِيرَةً مِنَ التَّعِيمِ]. قَالَ مَطَرٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ [فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ].

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طَفَعْنَا بِالْبَيْتِ وَالصِّفَا وَالْمَرْوَةَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى فَلْيَحْلِلْ». قَالَ قُلْنَا أَيُّ الْحِلِّ قَالَ «الْحِلُّ كُلُّهُ». قَالَ فَاتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَمَسِسْنَا الطَّيْبَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ وَكُنَّا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصِّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلِّ سَبْعَةٍ مَنًى فِي بَدَنَةٍ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا أَهْلَلْنَا أَنْ نَحْرُمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مَنًى. قَالَ فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لَمْ يَطْفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصِّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا. زَادَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ طَوَافُهُ الْأَوَّلَ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي نَاسٍ مَعِيَ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحَدَهُ - قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ - فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صَبِيحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ. قَالَ عَطَاءٌ قَالَ «حَلُّوا وَأَصْبِيُوا النِّسَاءَ». قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزَمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحْلَاهُمْ لَهُمْ. فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ أَمْوَاتٍ أَنْ تَقْضَى إِلَى نِسَائِنَا فَتَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقَطَّرُ مَذَاكِرُنَا الْمَنَى. قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحَرِّكُهَا - قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِينَا فَقَالَ «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتَقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقَكُمْ وَأَبْرَكُمْ وَلَوْ لَا هَدًى لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ فَحَلُّوا». فَحَلَلْنَا

وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا . قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلَى مَنْ سَعَاتِهِ فَقَالَ «بِمَ أَهَلَّتْ» . قَالَ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَاهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا» . قَالَ وَأَهْدِي لَهُ عَلَى هَدْيَا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا بَدٍ فَقَالَ «لَا بَدٍ» .

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهَلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَكَبَّرَ ذَلِكَ عَلَيْنَا وَضَاقَتْ بِهِ صُدُورُنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَمَا نَذَرِي أَشْيَءٌ بَلَغَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَمْ شَيْءٌ مِنْ قَبْلِ النَّاسِ فَقَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ أَهْلُوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِيَ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ» . قَالَ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ نَافِعٍ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعًا بِعُمْرَةٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ النَّاسُ تَصِيرُ حَجَّتُكَ الْآنَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ سَاقِ الْهَدْيِ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَهْلُوا مِنْ إِخْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاهْلُوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتَعَةً» . قَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتَعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ قَالَ «افْعَلُوا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي سَقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» . ففعلوا .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنُ رَبِيعٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَغِيرَةُ بْنُ سُلَيْمَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِي عَوَّانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ - قَالَ - وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً .

(بَابُ بَيَانِ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَأَنَّهُ يُجُوزُ إِفْرَادُ الْحَجِّ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَجَوَازُ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَمَتَى يَحِلُّ الْقَارِنُ مِنْ نُسُكِهِ)  
قَوْلُهُمْ: (حَجَّةُ الْوَدَاعِ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَدَّعَ النَّاسَ فِيهَا وَلَمْ يَحْجَّ بَعْدَ الْهِجْرَةِ غَيْرَهَا<sup>(١)</sup>، وَكَانَتْ سَنَةً عَشْرَ مِنْ الْهِجْرَةِ.  
إِعْلَمَنَّ أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى جَوَازِ إِفْرَادِ الْحَجِّ عَنِ الْعُمْرَةِ، وَجَوَازِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ<sup>(٢)</sup>.

(١) أما قبل الهجرة فقد حج النبي ﷺ، كما وجدته جبير بن مطعم واقفاً بعرفة مع الناس وهو من الخمس، فقال ما بال هذا واقفاً مع الناس وهو من الخمس أي من قريش الذين كانوا يقفون يوم عرفة بالمزدلفة بدلاً من الوقوف بعرفة، وعدد حجرات النبي ﷺ قبل الهجرة لا نستطيع تحديدها بالضبط، لكن بعد الهجرة باتفاق لم يحج إلا حجة واحدة كانت سنة عشر من الهجرة.  
(٢) فالإفراد وهو أن يقول عند الإحرام [ليك اللهم حجاً] ويظل على إحرامه إلى أن يتحلل من إحرامه يوم النحر.

والتمتع هو أن يهل بعمره من الميقات ثم يؤدي مناسك العمرة في أشهر الحج ويطوف ويسعى ويتحلل بحلق أو تقصير، ثم يظل على تحلله إلى يوم التروية أو قبل ذلك فيحرم بالحج من مكة ثم يؤدي مناسك الحج ويتحلل وعليه دم.

القرآن أن يقول عند إحرامه [ليك اللهم عمرة وحجاً] فيفعل ما يفعله المفرد إلا أنه بنية الحج والعمرة معاً، فعليه طواف واحد وسعي واحد الذي هو طواف الإفاضة، والسعي إما أن يكون مع طواف القدوم الذي ليس بركن باتفاق أو يكون بعد طواف الإفاضة، وهذا القرآن يكون عليه دم وهو تمتع في لغة الكتاب والسنة، وإجماع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة هو الصحيح لأن النبي ﷺ خيرهم، وإن كان قد ألزم من لم يكن معه هدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، وأما من كان معه هدي، ولو كان حاجاً مفرداً فأتى حجه، كما في هذا الحديث الصريح فقال (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ حَتَّى قَلِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَهْدِ فَلْيَحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَهُ هَدْيُهُ وَمَنْ أَهَلَ بِحَجٍّ فَلْيَتِمَّ حَجَّهُ»)<sup>(١)</sup> فهذا دليل على أن

وَأَمَّا النَّهْيُ الْوَاردُ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَسَنُوضِّحُ مَعْنَاهُ فِي مَوْضِعِهِ بَعْدَ هَذَا <sup>(١)</sup> - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -.

الرسول ﷺ أمر بإكمال الحج لمن أحرم بالحج، وهذا لا يصح حمله إلا على من ساق الهدي، لأن الرسول ﷺ أمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، فهذا هو الذي جعل بعض العلماء يقول بأنه يجب التمتع، وهذا ليس بقول أحد من أهل العلم، من السلف، لأنهم كلهم يُحيزون الأفراد، ولكن قول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن من طاف بالبيت فقد حلَّ شاء أم أبى، فابن عباس كان يوجب الفسخ على من أحرم بالحج ولم يسق الهدي، ولكن كان لا يمنع من الأفراد، فبعض العلماء المعاصرين متابعاً لأهل الظاهر قال بأنه لا يجوز الأفراد وهو قول غير صحيح، فالأفراد يصح حتى على قول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وإنما ابن عباس يُلزم من أراد الأفراد أن يذهب إلى منى وعرفة مباشرة ولا يأتي البيت، وهذا على مذهب ابن عباس، وإنما هو يُحيز مع كل أهل العلم الأفراد بالحج ولكن كما ذكرنا مذهبه أنه لا يأتي البيت ولكن يذهب إلى منى ثم عرفة مباشرة، فهذا بالنسبة إلى الأفراد عند ابن عباس، والجمهور يُجوزون أن يُحرم مفرداً بالحج ويطوف طواف القدوم ويسعى للحج إن شاء ويظل على إحرامه إلى أن يطوف طواف الإفاضة، ويؤدي مناسك الحج بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة ويرمي الجمرة ويطوف طواف الإفاضة ويتحلل وليس عليه دم، ومن يرى وجوب الفسخ كابن عباس وتابعه ابن حزم، فيرى وجوب الفسخ لمن طاف بالبيت وليس وجوب الفسخ مطلقاً، فمن طاف بالبيت أولاً يلزمه بالفسخ، لأن الرسول ﷺ ألزم من لم يكن معه هدي أن يفسخ، وأما حديث (وَمَنْ أَهْلٌ بِحَجٍّ فَلَيْسَ حَجَّهُ) فهذا فيمن أتى بحج ولم يأت إلى البيت وأتى مباشرة إلى عرفة، أو كان ممن ساق الهدي وكان قد أحرم بالحج، وهناك أناس قد أتوا من الأقطار المختلفة واجتمعوا بمكة مع النبي ﷺ فمنهم من ساق الهدي وأحرم بالحج فقط، وسياقه الهدي هذا تطوع وليس بفريضة ومع ذلك فيتم حجه على تلك الحال.

(١) لأن هناك من ينهى عن التمتع، فثبت عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن متعة الحج وانقرض القائل بالنهي، كراهة أو تحريماً، فبعض الناس يقولون أن عمر وعثمان كانا ينهيان عنها من باب الكراهة وأن الأفضل الإحرام بالحج مفرداً، وكما ذكرنا رغم أنهما من الخلفاء الراشدين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اتفق العلماء على عدم النهي عن التمتع بأي درجة من الدرجات لا كراهة ولا تحريم، وترك العلماء قول عمر وعثمان في النهي على أي الأحوال.



وَالْأَفْرَادَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِهِ<sup>(١)</sup>، وَيَفْرُغَ مِنْهُ ثُمَّ يَعْتَمِر<sup>(٢)</sup>.  
وَالْتَّمَعَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ<sup>(٣)</sup>، وَيَفْرُغَ مِنْهُ ثُمَّ يَحْجُّ مِنْ عَامِهِ.  
وَالْقُرْآنَ أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا جَمِيعًا<sup>(٤)</sup>، وَكَذَا لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ طَوَافِهَا صَحَّ  
وَصَارَ قَارِنًا<sup>(٥)</sup>، فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فَقَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ:  
أَصَحُّهُمَا: لَا يَصِحُّ إِحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ.  
وَالثَّانِي: يَصِحُّ، وَيَصِيرُ قَارِنًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ:

(١) أشهر الحج والتي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وفي الحقيقة أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في اليوم التاسع وليلة العاشر، أقصى ما يمكن أن يُحرم ليلة العاشر قبل طلوع الفجر ليُدرك عرفة، فإذا أحرم ووصل إلى عرفة في ليلة العاشر أدرك الحج، فأشهر الحج هي بالفعل ثلاثة إلى آخر ذي الحجة، لكن الإحرام بالحج لا يصح إلا في العشرة فقط، كما ذكرنا أنه لا بد وأن يُدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر.

(٢) أي إن شاء، وإلا فلا يلزمه عمرة بعد إفراده، وإنما إن شاء أن يعتمر فليعتمر.  
(٣) بمعنى أنه لو اعتمر في رمضان وبقي في مكة إلى أن حج لم يكن متمتعاً، وإنما التمتع أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منه ثم يحج من عامه، فإذا رجع إلى بلده ولم يحج لم يلزمه شيء، بل إذا رجع إلى الميقات، فأحرم منه بالحج لم يكن متمتعاً على أصح الأقوال، فالتمتع أن يُحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه.

(٤) يعني في بداية الإحرام يقول "ليك عمرة وحجة".  
(٥) كما فعلت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أحرمت بالعمرة، ثم أدخلت الحج وأحرمت به قبل أن تطوف طواف العمرة وسعيها، فصح وصارت قارئة لأن الرسول ﷺ قال لها "يَسْعُكَ طَوَافُكَ لِحَجِّكَ وَعُمْرَتُكَ"، "قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِسُكَيْنٍ وَأَصْدُرُ بِسُكٍ وَاحِدٍ"، أي يرجع الناس بطوافين وسعين وأرجع بطواف واحد وسعي واحد، فأبَت فأعمرها من التعميم.  
- فالصفة الأولى في القرآن أن يُحرم ابتداءً بعمرة وحجة، والصفة الثانية أن يُحرم بعمرة ثم قبل أن يطوف، يُدخل على العمرة الإحرام بالحج فيصير قارناً، وهناك صفة ثالثة فيها خلاف أنه أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة.



قَبْلَ الشَّرُوعِ فِي أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ مِنَ الْحَجِّ، وَقِيلَ: قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ، وَقِيلَ: قَبْلَ فِعْلِ فَرَضٍ، وَقِيلَ: قَبْلَ طَوَافِ الْقُدُومِ أَوْ غَيْرِهِ<sup>(١)</sup>.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَكَثِيرُونَ: أَفْضَلُهَا الْإِفْرَادُ ثُمَّ التَّمَتُّعُ ثُمَّ الْقِرَانُ<sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ أَحْمَدُ وَآخَرُونَ: أَفْضَلُهَا التَّمَتُّعُ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ: أَفْضَلُهَا الْقِرَانُ<sup>(٤)</sup>. وَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ قَوْلَانِ آخَرَانِ لِلشَّافِعِيِّ.

وَالصَّحِيحُ تَفْضِيلُ الْإِفْرَادِ ثُمَّ التَّمَتُّعِ ثُمَّ الْقِرَانِ<sup>(٥)</sup>.

وَأَمَّا حُجَّةُ النَّبِيِّ ﷺ فَاخْتَلَفُوا فِيهَا، هَلْ كَانَ مُفْرَدًا أَمْ مُتَمَتِّعًا أَمْ قَارِنًا؟

(١) الأظهر والله أعلم أنه يصح ويصير قارناً، لأنه إذا جاز الفسخ من حج إلى عمرة مستقلة، فبالأولى أنه يجوز أن يدخل عليها العمرة ويصير قارناً.

(٢) وذلك لأجل فعل الخلفاء الراشدين، أن أكثرهم كان يحج مفرداً، وكذا لأمر عمر وعثمان بالإفْرَادِ والنهي عن التمتع، مع أنهم لا يقولون بالنهي عنه، بل كما ذكر هنا (وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ) فهم لا يقولون بالنهي.

(٣) وهذا هو الصحيح لأن النبي ﷺ تمناه لنفسه وأمر به وقال «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَبْرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً».

(٤) احتجوا بفعل النبي ﷺ أنه كان قارناً، ولا شك أنه كان قارناً، لكنه كان قارناً لأنه ساق الهدي من المدينة، فلم يكن له أن يتحلل، وجبريل عليه السلام أتاه فأمره بالقران.

(٥) قد ذكرنا أن الراجح تفضيل التمتع ثم القران ثم الإفْرَادِ، وأن النبي ﷺ كان قارناً لأنه ساق الهدي.

وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ بِحَسَبِ مَذَاهِبِهِمُ السَّابِقَةِ<sup>(١)</sup>، وَكُلُّ طَائِفَةٍ رَجَّحَتْ نَوْعًا، وَادَّعَتْ أَنَّ حَجَّةَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ كَذَلِكَ<sup>(٢)</sup>.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ ﷺ كَانَ أَوَّلًا مُفْرِدًا ثُمَّ أُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَدْخَلَهَا عَلَى الْحَجِّ فَصَارَ قَارِنًا<sup>(٣)</sup>. وَقَدْ اخْتَلَفَتْ رِوَايَاتُ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، هَلْ كَانَ قَارِنًا أَمْ مُفْرِدًا أَمْ مُتَمَتِّعًا؟ وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ رِوَايَاتَهُمْ كَذَلِكَ.

وَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا مَا ذَكَرْتُ أَنَّهُ ﷺ كَانَ أَوَّلًا مُفْرِدًا ثُمَّ صَارَ قَارِنًا<sup>(٤)</sup>. فَمَنْ رَوَى الْإِفْرَادَ هُوَ الْأَصْلُ، وَمَنْ رَوَى الْقِرَانَ اعْتَمَدَ آخِرُ الْأَمْرِ، وَمَنْ رَوَى التَّمَتُّعَ أَرَادَ التَّمَتُّعَ اللَّغَوِيَّ،

(١) بل لا يلزم، فأحمد يقول الأفضل التمتع والنبى ﷺ كان قارناً، وهذا هو الصحيح، فلا يلزم أن من يقول الأفضل الإفراد، أن يقول أن النبى ﷺ كان مفرداً، أو أن يقول الأفضل التمتع وأن الرسول ﷺ كان متمتعاً، بل الصحيح أنه كان قارناً من البداية قبل أن يُحرم وأناه جبريل وقال له قل "عمرة في حجة"، وكان ﷺ أحب إليه التمتع لولا أنه ساق الهدي، فالصحيح أن الأفضل التمتع مع أن النبى ﷺ كان قارناً، وفي حقه ﷺ كان القرآن أفضل لأنه ساق الهدي.

(٢) بل هناك طوائف رجحت نوعاً مع كونها تقول أن حجة النبى كانت غير ذلك، فكما ذكرنا أن الصحيح أنه كان قارناً وأن الأفضل التمتع، وفي حقه ﷺ كان القرآن أفضل.

(٣) وهذا لكي يجمع بين الروايات المختلفة التي فيها أنه كان قارناً، وبين قول عائشة أنه أفرد بالحج، وأفضل جواب عن قول عائشة، أن هذا هو ظن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لأنها سمعت النبى ﷺ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ولم تسمع العمرة وغيرها قد سمع والله أعلم، أو أنها تقصد بأفرد الحج، أنه قال بداية "اللهم ليك حجة" أي وعمرة وقد ذكرت ذلك، أما أنه أولاً أفرد الحج ثم أدخل عليه العمرة وهي الصورة المختلف فيها في جواز القرآن، فغير صحيح لأن هناك أحاديث صحيحة مصرحة أن جبريل أتاه ليلة الإحرام قبل أن يُحرم وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل "عمرة في حجة" وأصحابه سمعوه وهو سبعة عشر صحابياً أو أكثر وصفوا أنه كان قارناً، والصحيح أنه كان قارناً من البداية.

(٤) الصحيح أنه كان قارناً من البداية.

وَهُوَ: الْإِثْنَعَارُ وَالْإِزْتِفَاقُ، وَقَدْ اِزْتَفَقَ بِالْقِرَانِ كَازْتِفَاقِ الْمُتَمَتِّعِ، وَزِيَادَةُ فِي الْإِقْتِصَارِ عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ<sup>(١)</sup>، وَبِهَذَا الْجَمْعُ تَنْتَظِمُ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا<sup>(٢)</sup>.

وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ فِي كِتَابِ صَنْفَعِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَاصَّةً، وَادَّعَى أَنَّهُ ﷺ كَانَ قَارِئًا، وَتَأَوَّلَ بَاقِي الْأَحَادِيثِ.

وَالصَّحِيحُ مَا سَبَقَ<sup>(٣)</sup>، وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بِأَدِلَّتِهِ وَبِمَجْمَعِ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَكَلَامِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَعَلِّقِ بِهَا.

وَاخْتَجَّ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ فِي تَرْجِيحِ الْإِفْرَادِ بِأَنَّهُ صَحَّ ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ، وَهَؤُلَاءِ هُمْ مَزِيَّةٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى غَيْرِهِمْ:

فَأَمَّا جَابِرٌ فَهُوَ أَحْسَنُ الصَّحَابَةِ سِيَاقَةً لِرِوَايَةِ حَدِيثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا مِنْ حِينَ خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى آخِرِهَا، فَهُوَ أَضْبَطُ لَهَا مِنْ غَيْرِهِ<sup>(٤)</sup>.

(١) الصحيح أن التمتع الشرعي يشمل نوعين: تمتع تمتع، و تمتع قران، فقد قال تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) فهذا يشمل النوعين القران والتمتع، فالتمتع الاصطلاحي أن يتمتع بالعمرة ويحل ثم يحرم بالحج، فهذا أحد نوعي التمتع لغةً وشرعاً، لكن اصطلاحاً عند الفقهاء المتأخرين وعند المتقدمين كذلك، أن التمتع هو أن يحرم بالعمرة فقط في أشهر الحج ثم يتحلل منها ويحج من عامه ذلك، أما قوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) فهو يشمل القران والتمتع.

(٢) يُعَمَّرُ عَلَيْهَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ فِي الْبَخَارِيِّ أَنَّهُ فِي لَيْلَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقُولَ "عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ"، وَلِذَلِكَ هُوَ مِنَ الْبَدَايَةِ، فَحُتِجَ بِهِ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْبَدَايَةِ قَارِئًا وَنَجِيبًا عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِمَا ذَكَرْنَا آنفًا.

(٣) بل الصحيح أنه كان قارئاً من البداية.

(٤) وهذا فيه نظر، فإن حديث جابر رضي الله عنه ليس مصرحاً بأن النبي ﷺ كان مفرداً وإنما (قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَسْنَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ) فهو يذكر المجموع، عن الكثيرين، وهذا كان حين خروجهم من المدينة، كما ذكرته عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فهو يتكلم عن طائفةٍ من الصحابة، وليس أن النبي ﷺ كان مفرداً صراحةً.

وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَصَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ آخِذَا بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ<sup>(١)</sup>، وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ رَجَعَ قَوْلَ أَنَسٍ عَلَى قَوْلِهِ، وَقَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ وَهُنَّ مُكْشِفَاتُ الرُّءُوسِ، وَإِنِّي كُنْتُ تَحْتَ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ يَمَسِّنِي لِعَابِهَا، أَسْمَعُهُ يُكَلِّمُنِي بِالْحُجِّ<sup>(٢)</sup>.  
وَأَمَّا عَائِشَةُ فَقُرْبَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعْرُوفٌ، وَكَذَلِكَ إِطْلَاعُهَا عَلَى بَاطِنِ أَمْرِهِ وَظَاهِرِهِ وَفِعْلِهِ فِي خُلُوتِهِ وَعَلَانِيَتِهِ مَعَ كَثْرَةِ فَقْهَهَا وَعِظَمِ فِطْطِهَا<sup>(٣)</sup>.

(١) ولكن لم يكن آخذاً بها في جميع الأوقات، وأنس صرح، والمثبت مقدم على النافي، وكما ذكرنا لقول ابن عمر أن النبي أفرد الحج تأويل وهو أنه عمل أعمالاً مفردة.  
(٢) هذا لا يمنع، فقد لبى النبي ﷺ بحج لكن كان معه عمرة، فالرسول ﷺ حين لبى، لبى بحج وعمرة، فسمع ابن عمر رضي الله عنه تليته بالحج فسمع النبي ﷺ يقول "ليكن اللهم حجاً" ولم يسمع "ليكن اللهم عمرة"، فلا يمنع ذلك، خصوصاً أن سبعة عشر من الصحابة كما ذكرنا، رَوَوْا الْقُرْآنَ.  
وكون أنس كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس، فإنما هذا في أول أمره، وأما بعد ذلك فلا شك أنه كان بالغاً عندما حج مع النبي ﷺ، وإلا فأنس صحب النبي ﷺ عشر سنين من حين قدم النبي ﷺ المدينة وكان خادماً له ﷺ وكان عمر أنس حين إذ عشر سنين، وفي حجة الوداع كان أنس عمره عشرون سنة

(٣) هذا الكلام فيه نظر، ففي الأحوال العادية نعم هي معه، لكن في الحج إنما كان يدخل عليها ﷺ أحياناً، والرسول ﷺ أحرم حين استقلت به راحلته، وكان ذلك عقب الصلاة، فلم تكن عائشة رضي الله عنها حاضرة ساعة الإحرام.

وكذلك فإن هناك أفعلاً كان النبي ﷺ يفعلها بحضور الرجال لم تحضرها عائشة رضي الله عنها، فإذا نقل أصحاب النبي ﷺ من فعله وقوله شيئاً بحضورهم لم تحضره عائشة رضي الله عنها، لا يرجح ذلك بأن عائشة قريبة من النبي ﷺ، فأنس قريب لأنه كان خادم النبي ﷺ.  
وكثرة فقْهها وعِظَمِ فِطْطِها هذا مما لا شك فيه، ولكن هذا لا يقدر في نقل من نقل أنه كان قارناً.  
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهي قالت أن رسول الله ﷺ أهل بالحج، ولم تذكر أهو أهل بالحج مفرداً أم مع عمرة.

وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَمَحَلُّهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفَقْهِ فِي الدِّينِ وَالْفَهْمِ الثَّاقِبِ مَعْرُوفٌ مَعَ كَثْرَةِ بَحْثِهِ وَتَحَفُّظِهِ أَحْوَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي لَمْ يَحْفَظْهَا غَيْرُهُ، وَأَخَذَهُ إِيَّاهَا مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ. وَمِنْ دَلَائِلِ تَرْجِيحِ الْإِفْرَادِ:

- أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ ؓ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَفْرَدُوا الْحَجَّ، وَوَاطَبُوا عَلَى إِفْرَادِهِ، كَذَلِكَ فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ؓ وَاخْتَلَفَ فِعْلُ عَلِيٍّ ؓ<sup>(١)</sup>، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْإِفْرَادُ أَفْضَلَ وَعَلِمُوا أَنَّ

وَأَمَّا مَنْ ذَكَرَ صِرَاحَةً أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَدْ أَفْرَدَ الْحَجَّ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَصَدَ أَنَّهُ عَمَلٌ أَعْمَالاً وَاحِدَةً، وَلَا يَقْصِدُ الْإِفْرَادَ الْإِصْطِلَاحِيَّ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَ بِمَعْنَى أَنَّهُ عَمَلٌ أَعْمَالاً وَاحِدَةً مَفْرَدَةً، فَطَافَ طَوَافاً وَاحِداً وَسَعَى سَعِيّاً وَاحِداً، وَالْمَقْصُودُ بِالطَّوْفِ الْوَاحِدِ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ، وَالسَّعْيُ الْوَاحِدُ هُوَ أَنَّهُ سَعَى قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعُرْفَةٍ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ الَّذِي هُوَ طَوَافُ الْعِمْرَةِ، فَمَعْنَى أَفْرَدَ أَيَّ طَافَ طَوَافاً وَاحِداً، فَعَمِلَ نَفْسَ أَعْمَالِ الْحَجِّ الْمَفْرَدِ، فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ أَفْعَالَهُ، وَأَمَّا لَفْظُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَقَدْ نَقَلَهُ أَنَسٌ سَمِعاً مِنْهُ بِأَذْنِهِ وَجَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعِمْرَةِ. فَمَنْ يَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مُفْرَداً، لَا شَكَّ أَنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ طَرُقِ الْحَدِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَرَوَايَةِ الْقُرْآنِ ذَكَرَهَا سَبْعَةَ عَشَرَ صَحَابِيّاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

(١) بَلِ الثَّابِتُ عَنْ عَلِيٍّ ؓ إِنْكَارُهُ عَلَى عُثْمَانَ إِنْكَارَ التَّمَتُّعِ، وَثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ ؓ أَنَّهُ تَمَتَّعَ وَقَرَنَ؛ وَكَوْنُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ؓ كَانُوا يَفْرَدُونَ، فَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي قَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِعُرْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عِنْدَمَا قَدَّمَ قَوْلَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ.

وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْمَعْلُومُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّمَتُّعِ، وَالْكَلَامُ الَّذِي ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي وَصْفِ حُجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ هُنَاكَ تَرَدُّدٌ عَلَى الصَّحِيحِ فِي أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ قَارِئاً كَمَا ذَكَرْنَا؛ وَأَمَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ مَذْهَبُهُ تَفْضِيلُ الْإِفْرَادِ، فَلَا، فَابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَى أَنَّ التَّمَتُّعَ لَا زِمَ لِمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ شَاءَ أَمْ أَيْ، وَلَمَّا قَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَنْهَيَانِ عَنِ الْمَتْعَةِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا النَّبِيُّ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَتْعَةِ، وَاللَّهُ يَوْشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَقُولُ لَكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؛ فَطَلَمَا أَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ لَمْ يُجْمَعُوا عَلَى أَمْرٍ وَخَالَفُوا مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأَمْرِ بِالتَّمَتُّعِ وَتَفْضِيلِهِ، وَفَعَلَ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِهِ وَفَعَلَهُ ﷺ

النَّبِيِّ ﷺ حَجَّ مُفْرِدًا لَمْ يُوَاطِبُوا عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>، مَعَ أَتَمِّهِمُ الْأَيْمَةَ الْأَعْلَامَ، وَقَادَةَ الْإِسْلَامَ، وَيُقْتَدَى بِهِمْ فِي عَصْرِهِمْ وَبَعْدَهُمْ، فَكَيْفَ يَلِيقُ بِهِمُ الْمُوَاطَبَةُ عَلَى خِلَافِ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟<sup>(٢)</sup>  
وَأَمَّا الْخِلَافُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ فَإِنَّمَا فَعَلُوهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ<sup>(٣)</sup>، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مَا يُوضِّحُ ذَلِكَ<sup>(٤)</sup>.

، فلا يُحتج بفعل أحد على فعل النبي ﷺ، ولا بقول أحد على قول النبي ﷺ؛ ولكن هذا يدل على الاجتهاد في هذه المسألة وهي مسألة التفضيل بين الأفراد والقران والتمتع. فقد كانوا يفضلون الأفراد لأجل ما أرادوا من تكثير العمار للبيت طول السنة، لكي لا يزهّد الناس في العمرة إذا اعتمروها مع الحج، مع أن إقبال الناس على بيت الله الحرام، قد فطر الله ﷻ العباد عليه، ولن يزهّد الناس في العمرة لو تمتعوا في حجهم، وهذا هو الواقع من أكثر المسلمين الآن.  
(١) يمكن أن يكونوا فعلوا ذلك لأجل أن يعلموا الناس القدر الواجب وهو الحج المجرد دون العمرة، ويمكن أن يكونوا فعلوا ذلك مع علمهم أن النبي ﷺ أمر بالتمتع، وليس في ذلك ما يدل على أنه هو الذي فعله ﷺ فقط.

(٢) نقول أنهم فعلوا ذلك لأجل أن يُبينوا القدر الواجب، أو أن هذا مذهبهم، ومذهبهم هذا إذا اختلف الخلفاء الراشدون واختلف الصحابة، فالسنة هي القاضية على قول كل أحد، وكم من مسائل خالفوا فيها عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأجل صحة الحديث الذي يقضي بخلاف ذلك.  
وكذا هم قد تأولوا شيئاً كما فعل عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الصلاة بمنى أربعاً، تأوّل تأويلاً خالف به فعل النبي ﷺ وأبو بكر وعمر، فإنهم كانوا يصلون ركعتين، فالباب مفتوح للتأويل ولا عصمة لأحد بعد النبي ﷺ.  
(٣) بل فعلوه إنكاراً على من نهى عن التمتع، وأثبتوا أنه أمر النبي ﷺ وأثبتوا أنه كان قارناً.  
(٤) بل الظاهر أن على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومن وافقه فعلوه لبيان الأفضل.



- وَمِنْهَا أَنَّ الْإِفْرَادَ لَا يَجِبُ فِيهِ دَمٌ بِالْإِجْمَاعِ وَذَلِكَ لِكَمَالِهِ، وَيَجِبُ الدَّمُ فِي التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، وَهُوَ دَمُ جُبْرَانَ لِفَوَاتِ الْمِيقَاتِ وَغَيْرِهِ<sup>(١)</sup>، فَكَانَ مَا لَا يَخْتِاجُ إِلَى جَبْرِ أَفْضَلَ<sup>(٢)</sup>.
- وَمِنْهَا: أَنَّ الْأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى جَوَازِ الْإِفْرَادِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ<sup>(٣)</sup>، وَكَرِهَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَغَيْرُهُمَا التَّمَتُّعَ، وَبَعْضُهُمُ التَّمَتُّعَ وَالْقِرَانَ، فَكَانَ الْإِفْرَادُ أَفْضَلَ<sup>(٤)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ

(١) أي لفوات الإحرام بالحج من الميقات، لأن الحاج المتمتع يُحرم بالحج من مكة، والصحيح أن دم التمتع دم قربان ليس دم جبران، وهو شكر لنعمة الله ﷻ على أنه جمع له نسكين في سفرة واحدة، وليس أنه دم نقص، وكيف يكون كذلك وقد أمر به النبي ﷺ وألزم به، وغضب ﷺ على من لم يفعله في حجة الوداع، عندما استكر الناس أن يذهبوا إلى منى ومذاكيرهم تقطر المني، عندما أمرهم أن يتحللوا التحلل كله بعد العمرة، فغضب النبي ﷺ ممن اعترض على ذلك، فالصحيح أنه دم سُكران واجب وليس دم جبران لنقص أو فوات شيء.

(٢) الصحيح أنه ما جمع نسكين أفضل.

(٣) بل نقول أن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يرى جواز الإفراد لمن أتى البيت، ويلزم بالفسخ والتمتع، وإنما يُجيز الإفراد لمن أتى عرفة مباشرة.

(٤) الخلاف ليس حجة.

بل نقول هذه الكراهة المنقولة عن عمر وعثمان وغيرهما، فقد اتفق العلماء بعد ذلك على عدم كراهية شيء من ذلك، وأما الاتفاق على جواز الإفراد من غير كراهة، فهناك صورة يقول فيها ابن عباس أنه لا يصح فيها الإفراد ولا يجوز وهو من طاف بالبيت، فيقول أنه قد حلَّ شاء أم أبى، ووافقه على ذلك بعض العلماء عبر العصور، بأنهم يوجبون الفسخ على من طاف بالبيت أولاً، فطالما أنه قد طاف طواف القدوم، يجعلونه مُلْزماً أن يفسخه إلى عمرة وأن يطوف بين الصفا والمروة ويجعلها عمرة وجوباً عند ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وعند ابن حزم وابن القيم ومن المعاصرين الشيخ الألباني، حتى قال الشيخ الألباني بعدم جواز الإفراد، لكن هذا مخالف للإجماع، وكذا من نقل أن هذا قول ابن عباس فقد أخطأ في هذا، فإن ابن عباس لم يقل بعدم جواز الإفراد، وإنما كما ذكرنا قال أن من طاف بالبيت فقد حلَّ، لكن يُمكن أن يأتي ولا يطوف بالبيت ويكون مفرداً، بأن يأتي إلى منى مباشرة أو إلى عرفة مباشرة ويكون مفرداً، فلا نزاع في صحة هذا الإفراد والإجماع منعقد على جوازه.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ وَقَعَ الْإِخْتِلَافُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم فِي صِفَةِ حَجَّتِهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُخْبِرُ عَنْ مُشَاهَدَةٍ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ؟

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: قَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، فَمِنْ مُجِيدٍ مُنْصِفٍ، وَمِنْ مُقْصِرٍ مُتَكَلِّفٍ، وَمِنْ مُطِيلٍ مُكْثِرٍ، وَمِنْ مُقْتَصِرٍ مُخْتَصِرٍ.

قَالَ: وَأَوْسَعُهُمْ فِي ذَلِكَ نَفْسًا أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ الْحَنْفِيُّ، فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ فِي زِيَادَةٍ عَلَى أَلْفٍ وَرَقَةٍ، وَتَكَلَّمَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّيْرِيُّ، ثُمَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي صُفْرَةَ، ثُمَّ الْمُهَلَّبُ وَالْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُرَابِطِ، وَالْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَصَّارِ الْبَغْدَادِيُّ، وَالْحَافِظُ أَبُو عَمْرٍو بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَغَيْرُهُمْ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَأَوَّلَى مَا يُقَالُ فِي هَذَا عَلَى مَا فَحَصْنَاهُ مِنْ كَلَامِهِمْ وَاخْتَرْنَاهُ مِنْ إِيخْتِيَارَاتِهِمْ مِمَّا هُوَ أَجْمَعٌ لِلرُّوَايَاتِ وَأَشْبَهَ بِمَسَاقِ الْأَحَادِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لِلنَّاسِ فِعْلَ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ <sup>(١)</sup>، لِيَدُلَّ عَلَى جَوَازِ جَمِيعِهَا، وَلَوْ أَمَرَ بِوَاحِدٍ لَكَانَ غَيْرُهُ يُظَنَّ أَنَّهُ لَا يَجْزِي فَأُضِيفَ الْجَمِيعُ إِلَيْهِ <sup>(٢)</sup>، وَأَخْبَرَ كُلُّ وَاحِدٍ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ، وَأَبَاحَهُ لَهُ، وَنَسَبَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِمَّا لِأَمْرِهِ بِهِ وَإِمَّا لِتَأْوِيلِهِ عَلَيْهِ <sup>(٣)</sup>.

(١) وهذا مما لا شك فيه.

(٢) أي أن من قال أنه صلى الله عليه وسلم تمتع لأنه أمرهم بالتمتع، والذين قالوا أنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً لأنه أجاز القرآن ولأنه كان بالفعل قارناً، ومن قال أنه صلى الله عليه وسلم أفرد، فقصده أنه أجاز ذلك، فإنهم يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو فعل كذا من جهة الإباحة، وهذا كلام حسن.

(٣) وهذا هو الصحيح، فإنهم نسبوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم متأولين، لأنهم لم يعرفوا ما عرفه غيرهم، فالكل قد شاهد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس كل الألفاظ قد سمعوها، فلا شك أن هيئة فعل النبي صلى الله عليه وسلم تتفق مع هيئة الأفراد ومع هيئة القرآن، ولا نزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل على إحرامه من يوم أحرم في ذي الحليفة وقد ساق الهدي، وظل على إحرامه - بعد أن طاف وسعى - إلى يوم التروية وذهب إلى عرفة بنفس الإحرام ورجع بعد عرفة إلى مزدلفة وطاف بالبيت في يوم النحر، فهذا الفعل يتفق مع الأفراد كما أنه يتفق مع

وَأَمَّا إِحْرَامُهُ ﷺ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَ بِالْأَفْضَلِ فَأَحْرَمَ مُفْرِدًا لِلْحَجِّ، وَبِهِ تَظَاهَرَتِ الرَّوَايَاتُ الصَّحِيحَةُ<sup>(١)</sup>، وَأَمَّا الرَّوَايَاتُ بِأَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَمَعْنَاهَا أَمْرٌ بِهِ<sup>(٢)</sup>، وَأَمَّا الرَّوَايَاتُ بِأَنَّهُ كَانَ

القران، ولذلك اختلف من يرى هذه الأفعال في تفسيرها، فيمكن أن يدخل في ذلك شيء من الاجتهاد في تفسير فعل النبي ﷺ؛ وأيضاً قوله يحتمل أن يكون البعض قد سمع بعض الكلمات والبعض لم يسمع البعض الآخر، سمع النبي ﷺ يهل بحج، وكان يهل بحج وعمرة، فربما سمع كلمة الحج ومع شدة الزحام ربما لم يسمع لفظاً آخر، وربما نسي البعض شيئاً، فهذا قد يكون التفسير لاختلاف الصحابة

وَأَمَّا أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ لَطَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِفَعْلٍ مُعَيَّنٍ، فَهُوَ كَثِيرٌ فِي الرَّوَايَاتِ، فَكَمَا ذَكَرْنَا جَابِرٌ يَقُولُ (لَسْنَا نَنُوي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ) مِنْ هُنَا قَالَ مَنْ قَالَ أَنَّهُ قَصِدَ بِذَلِكَ الْجَمِيعِ، وَإِنَّمَا قَصِدَ طَائِفَةً مِنَ الصَّحَابَةِ

(١) هذا الكلام فيه نظر بالغ، فالنبي ﷺ أحرم "بعمرة وحجة" من البداية، فهذا الكلام فيه إلغاء للروايات المصرحة عن طائفة من الصحابة أنه أحرم بعمرة وحجة.

- في التمتع إذا كان الدم دم شكران فلا يكون واجباً، لا بل هو شكر واجب، والصلاة ما هي إلا شكر لله ﷻ وحمداً له ﷻ وهي واجبة، وكذلك عبادات كثيرة وهي واجبة وهي من شكر نعمة الله ﷻ علينا.

(٢) الصحيح في قولهم أنه كان متمتعاً هو التمتع العام لأن التمتع شرعاً يشمل التمتع والقران، فهناك تمتع تمتع وهناك تمتع قران، لأنه يدخل في عموم قوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) تمتع بترك السفر بين النسكين، فهذا يشمل القارن ويشمل المتمتع اصطلاحاً، فالقارن يحرم بالعمرة والحج معاً من أول الإحرام ويطوف بالبيت وبالصفاء والمروة ويظل على إحرامه إلى أن يأتي يوم التروية ويذهب إلى عرفة ويعود ليستكمل مناسك الحج ويكتفي بطواف واحد هو طواف الإفاضة وسعي واحد، ويمكنه ألا يطوف طواف القلوم، فإذا طاف طواف القلوم وهو طواف العمرة، فيكون عليه طواف الإفاضة وسعي الحج والعمرة معاً أولاً أو آخراً مع طواف القلوم أو بعد طواف الإفاضة، فهذا قد تمتع بترك السفر بين النسكين، والمتمتع المتمتع الاصطلاحي قد أحرم بعمرة وتحلل منها ثم أحرم بالحج يوم التروية، وبعد استكمال مناسك الحج وبعد ذبح الهدي والطواف بالبيت والسعي بين الصفا

قَارِنًا فَإِخْبَارٌ عَنْ حَالَتِهِ الثَّانِيَةِ لَا عَنْ إِبْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ، بَلْ إِخْبَارٌ عَنْ حَالِهِ حِينَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّحَلُّلِ مِنْ حَجَّهِمْ وَقَلْبِهِ إِلَى عُمْرَةٍ يُخَالِفَةُ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، وَكَانَ هُوَ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ هَدْيٌ فِي آخِرِ إِحْرَامِهِمْ قَارِنِينَ؛ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ<sup>(١)</sup>، وَفَعَلَ ذَلِكَ مُوَاسَاةً لِأَصْحَابِهِ، وَتَأْنِيسًا لَهُمْ فِي فِعْلِهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، لِكَوْنِهَا كَانَتْ مُنْكَرَةً عِنْدَهُمْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَمْ يُمَكِّنْهُ التَّحَلُّلُ مَعَهُمْ بِسَبَبِ الْهَدْيِ، وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ فِي تَرْكِ مُوَاسَاتِهِمْ، فَصَارَ ﷺ قَارِنًا فِي آخِرِ أَمْرِهِ<sup>(٢)</sup>.

والمروة لحجه، فيكون قد أتى بالنسكين وترك السفر بينهما، فهو أيضاً متمتع، فلفظ التمتع على هذا فإن النبي ﷺ قد تمتع، فليس قصدهم التمتع الاصطلاحي بلا شك لأن النبي ﷺ ظل على إحرامه ولم يتحلل من إحرامه في كل الروايات الصحيحة إلا يوم النحر لأنه ساق الهدي، إذاً كلمة أن النبي ﷺ كان متمتعاً معناها كان قارناً والقران نوعٌ من أنواع التمتع، فالتمتع في لغة الشرع نوعان تمتع وتمتع قران.  
(١) فهذا هو اختيار الإمام النووي عن اختيار القاضي عياض.

(٢) الاعتراض على هذه الجزئية في أن النبي ﷺ أتاه الوحي ابتداءً في ليلة الإحرام وقبل الإحرام، أتاه جبريل وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل "عمرة في حجة" فهذا حديث رواه البخاري، وأنس سمعه في ذي الحليفة عند الإحرام يقول "ليك عمرةً وحجاً"، إذاً كان قارناً من البداية، فهذا هو الصحيح.

وأما أن النبي ﷺ قد فعل ذلك مواساةً لأصحابه وتأنيساً لهم في فعل العمرة في أشهر الحج لكونها كانت منكراً، فهذا كلامٌ صحيح، ولكن ليس هذا فقط هو السبب في فعل النبي ﷺ، لأنه ﷺ في الحقيقة قد أبطل عادات الجاهلية في عمره كلها، فعمره الحديبية أول العمر كانت في ذي القعدة، وكذا عمرة القضاء كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة التي كانت بعد الفتح كانت في ذي القعدة، والعمرة التي مع حجته كانت في ذي القعدة، فالنبي ﷺ أبطل بفعله عادات الجاهلية، فهذا القول أن النبي ﷺ لم يعتمر إلا في أشهر الحج وكان قارناً، إلا لأجل أن يبطل عادات الجاهلية وليس أن التمتع هو الأفضل فيه نظر، لذلك قلنا أن الأفضل التمتع ثم القران لأنه نوعٌ من التمتع لأن النبي ﷺ رغب في أن تفعل العمرة مع الحج، حيث قال

وَقَدْ اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، وَشَدُّ بَعْضِ النَّاسِ فَمَنْعُهُ وَقَالَ: لَا يَدْخُلُ إِحْرَامٌ عَلَى إِحْرَامٍ، كَمَا لَا تَدْخُلُ صَلَاةٌ عَلَى صَلَاةٍ<sup>(١)</sup>.  
وَاخْتَلَفُوا فِي إِدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ:

(دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لَا بَلَّ لِأَيِّدٍ أَيْدٍ) فهذا دليل على أن الأفضل أن تدخل العمرة في الحج، وذلك بأن يعتمر مع حجته في كل مرة.

(١) لا شك أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أدخلت الحج على العمرة بأمر النبي ﷺ، وهذا القول هو الصحيح بل الصواب ولا عبرة بشذوذ من شذ، في أنه يجوز أن يُحرم بالحج وهو لا يزال على إحرام العمرة، ولكن هل فعل ذلك النبي ﷺ، فهذا هو الذي فيه نظر، فكما ذكرنا الاتفاق على إدخال الحج على العمرة، فيُحرم بعمرة ابتداءً وقبل أن ينتهي منها يدخل عليه إحرام الحج فيقول "ليك اللهم حجاً" كما فعلت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أحرمت من ذي الحليفة بعمرة وظلت على إحرامها، وحاضت قبل أن تأتي مكة، ولم تتمكن من الطواف ولا من السعي، فلم تتمكن من الطواف لأنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت وقال ﷺ (افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي) متفق عليه، وكذا النفساء، ولم تتمكن من السعي لأنه لا يصح سعي إلا بعد طواف، فتوقفت فلم تطف ولم تسعي، فظلت إلى أن جاء يوم التروية وما زالت حائضة، فأمرها النبي ﷺ أن تدخل الحج على العمرة، فترك مناسك العمرة وهي على إحرامها.

فلمناسك ليست كسائر العبادات يمكن للإنسان أن يخرج منها بنية الخروج، بل المناسك إذا دخل فيها لم يتحلل منها إلا بعد استكمالها ظناً أنه خرج أو لم يخرج، فقد يقع من بعض الناس أحياناً إذا تضايقت من الزحام، يأتي فيلبس ملابسه ويمشي، فهم على إحرامهم إن رجعوا إلى بلادهم ملزومين بكل محظورات الإحرام وبكل أحكام الإحرام، وليس أنه رفضه فقد خرج بل يظل عليه، حتى يتحلل منه بما شرع الله ﷻ بالطواف أو الإحصار إن كان محصراً.

الغرض المقصود أن السيدة عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أدخلت يوم التروية على عمرتها إحراماً بالحج، فقالت "ليك اللهم حجاً" وهي ما زالت على إحرامها بالعمرة، فصارت قارئة، وذلك بأمر النبي ﷺ. ولكن هل العكس يصح، كإنسان أحرم بالحج فهل يصح أن يدخل عليه عمرة فيصير قارناً بعد أن كان مفرداً؟؟

فَيُجَوِّزُهُ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ<sup>(١)</sup>.  
وَمَنْعُهُ آخَرُونَ وَجَعَلُوا هَذَا خَاصًّا بِالنَّبِيِّ ﷺ؛ لِضُرُورَةِ الْإِعْتِمَارِ حَيْثُ يَذْهَبُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ<sup>(٢)</sup>.  
قَالَ: وَكَذَلِكَ يُتَأَوَّلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: كَانَ مُتَمَتِّعًا، أَيْ تَمَتَّعَ بِفِعْلِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛  
وَفَعَلَهَا مَعَ الْحَجِّ؛ لِأَنَّ لَفْظَ التَّمَتُّعِ يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ<sup>(٣)</sup>، فَانْتَضَمَتْ الْأَحَادِيثُ وَاتَّفَقَتْ.  
قَالَ: وَلَا يَبْعُدُ رَدُّ مَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ مِنْ فِعْلِ مِثْلِ ذَلِكَ، إِلَى مِثْلِ هَذَا<sup>(٤)</sup> مَعَ الرُّوَايَاتِ  
الصَّحِيحَةِ أَنَّهُمْ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَيَكُونُ الْإِفْرَادُ إِنْخِبَارًا عَنْ فِعْلِهِمْ أَوَّلًا، وَالْقِرَانُ  
إِنْخِبَارًا عَنْ إِحْرَامِ الَّذِينَ مَعَهُمْ هَذِي بِالْعُمْرَةِ ثَانِيًا، وَالتَّمَتُّعُ لِفَسْخِهِمُ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ<sup>(٥)</sup> ثُمَّ  
إِهْلَالِهِمْ بِالْحَجِّ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنْهَا، كَمَا فَعَلَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذِي.

(١) وهي التي يُرَجَّحُ فِيهَا الْقَاضِي عِيَاضُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوَّلًا وَأَدْخَلَ عَلَيْهِ  
الْعُمْرَةَ ثَانِيًا، فَصَارَ قَارِنًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَالصَّحِيحُ كَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ ﷺ ابْتَدَأَ الْإِحْرَامَ قَارِنًا قَاتِلًا (لِيَكِ عُمْرَةٌ فِي  
حِجَّة).

(٢) بَلْ لَيْسَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ، فَلَقَدْ أَبْطَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَادَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، فَلَيْسَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ،  
إِنَّمَا قَرَنَ النَّبِيُّ ﷺ ابْتِدَاءً كَمَا ذَكَرْنَا، لَكِنْ لَيْسَ هُنَاكَ مَا يَمْنَعُ، فَإِذَا جَازَ إِدْخَالَ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ، فَلَا مَانِعَ  
مِنْ إِدْخَالِ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ.

(٣) هَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ لِلْقَاضِي عِيَاضَ، كَلَامٌ صَحِيحٌ، فِي تَسْمِيَةِ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ مُتَمَتِّعًا، لِأَنَّهُ قَالَ أَنَّ  
الرُّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرُوا فِيهَا أَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِّعًا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ بِالْمَتَمَتُّعَةِ، لَكِنْ الصَّحِيحُ أَنَّ أَمْرَ غَيْرِ فِعْلِ،  
فَالرَّاجِحُ أَنَّهُ كَانَ مُتَمَتِّعًا أَيْ تَمَتَّعَ بِفِعْلِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفَعَلَهَا مَعَ الْحَجِّ، لِأَنَّ لَفْظَ التَّمَتُّعِ يُطْلَقُ عَلَى  
مَعَانٍ وَهِيَ "الْقِرَانُ وَالتَّمَتُّعُ".

(٤) أَيْ أَنَّ الصَّحَابَةَ نَفْسَهُمْ نَزَدَ الرُّوَايَاتِ الْمَخْتَلِفَةَ عَنْهُمْ إِلَى مِثْلِ هَذَا الْجَمْعِ.

(٥) يَقُولُ أَنَّ هُنَاكَ صَحَابَةَ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ وَكَانَ مَعَهُمْ هَذِي، وَآخَرِينَ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ  
هَذِي، فَهَؤُلَاءِ النَّبِيُّ ﷺ أَمَرَهُمْ بِالْفَسْخِ وَهُوَ أَنْ يَقْلِبُوا إِحْرَامَهُمْ عُمْرَةً وَيَجْعَلُوا طَوَافَهُمْ "طَوَافَ الْقُدُومِ"  
وَسَعِيَهُمْ، يَجْعَلُوهَا لِلْعُمْرَةِ وَيَتَحَلَّلُوا، وَيَجْعَلُوا هَذَا الْأَمْرَ عُمْرَةً وَيُحْرَمُوا بِالْحَجِّ يَوْمَ الثَّامِنِ، أَمَّا الَّذِينَ كَانَ  
مَعَهُمْ هَذِي، فَالظَّاهِرُ أَنَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ مَعَ الْحَجِّ فَصَارَتْ قَارِنَةً، وَطَائِفَةٌ ظَلَّتْ عَلَى



قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: إِنَّهُ أَحْرَمَ ﷺ إِحْرَامًا مُطْلَقًا مُتَّظَرًا مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ إِفْرَادٍ أَوْ تَمَتُّعٍ أَوْ قِرَانٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْعُمْرَةِ مَعَهُ فِي وَادِي الْعَقِيقِ بِقَوْلِهِ: "صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ" (١).

قَالَ الْقَاضِي: وَالَّذِي سَبَقَ أَبَيْن وَأَحْسَنَ فِي التَّأْوِيلِ، هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي عِيَّاض (٢). ثُمَّ قَالَ الْقَاضِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بَعْدَهُ: لَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ قَالَ: أَحْرَمَ النَّبِيُّ ﷺ إِحْرَامًا مُطْلَقًا مُبْنَاهُ؛ لِأَنَّ رِوَايَةَ جَابِرٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مُصَرَّحَةٌ بِخِلَافِهِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: قَدْ أَنْعَمَ الشَّافِعِيُّ بَيَّانَ هَذَا فِي كِتَابِهِ "اِخْتِلَافُ الْحَدِيثِ" وَجَوَّدَ الْكَلَامَ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَفِي إِقْتِصَاصِ كُلِّ مَا قَالَهُ تَطْوِيلٌ. وَلَكِنْ الْوَجْهِهِ وَالْمُخْتَصَرُ مِنْ جَوَامِعِ مَا قَالَ [أَنَّ مَعْلُومًا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ جَوَازُ إِضَافَةِ الْفِعْلِ إِلَى الْأَمْرِ، كَجَوَازِ إِضَافَتِهِ إِلَى الْفَاعِلِ كَقَوْلِكَ: بَنَى فُلَانٌ دَارًا، إِذَا أَمَرَ بِنَائِهَا، وَضَرَبَ الْأَمِيرُ فُلَانًا، إِذَا أَمَرَ بِضَرْبِهِ، وَرَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ مَاعِزًا، وَقَطَعَ سَارِقَ رِدَاءَ صَفْوَانَ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ، وَمِثْلُهُ كَثِيرٌ فِي

إِحْرَامِهَا بِالْحَجِّ وَقَدْ سَأَلْتُ الْهَدْيَ فَلَمْ تَحُلْ حَتَّى طَافَ بِالْبَيْتِ، هَذَا هُوَ الَّذِي مَنَعَهُمْ مِنَ الْفَسْخِ وَجُودِ الْهَدْيِ، فَإِذَا وَجَدَ الْهَدْيَ لَمْ يَحُلْ الْإِنْسَانُ.

(١) هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَحْتَمِلُ هَذَا الْكَلَامَ، فَلَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْحَجِّ أَوَّلًا، لِأَنَّهَا كَانَتْ لَيْلَةً وَاحِدَةً بَاتَهَا فِي ذِي الْحَلِيفَةِ، فَفِي الْحَدِيثِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ) فَقَطْعًا كَانَتْ لَيْلَةً الْأَحَدِ، وَالرَّسُولُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ يَوْمَ السَّبْتِ، فَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَيْلَةً غَيْرَ لَيْلَةِ الْأَحَدِ الَّتِي أَحْرَمَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا وَهُوَ يَوْمُ الْأَحَدِ، فَلَوْ أَتَاهُ اللَّيْلَةُ آتٍ مِنْ رَبِّهِ، إِذَا هُوَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ بَعْدَ الظُّهْرِ قَدْ أَتَاهُ جَبْرِيلُ ﷺ وَأَمَرَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ، فَلَا يَصِحُّ أَنَّهُ أَحْرَمَ أَوَّلًا بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَدْخَلَ عَلَيْهَا الْعُمْرَةَ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَحْرَمَ ابْتِدَاءً بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ امْتِثَالًا لِأَمْرِ الْآتِي مِنْ رَبِّهِ ﷺ، فَكَيْفَ يُقَالُ أَنَّهُ أَحْرَمَ إِحْرَامًا مُطْلَقًا، فَإِنَّ الْأَمْرَ كَانَ ابْتِدَاءً فِي لَيْلَةِ الْعَقِيقِ، لَيْلَةِ الْمَيْتِ بِذِي الْحَلِيفَةِ لَيْلَةَ الْأَحَدِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ.

(٢) بَلْ أَحْسَنُ تَأْوِيلٍ كَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ كَانَ مَتَمَتْعًا أَيَّ التَّمَتُّعِ الْعَامِ الَّذِي يَشْمَلُ الْقِرَانَ، وَالصَّحَابَةَ ﷺ مِنْهُمْ مَنْ كَانَ مَفْرَدًا وَلَمْ يَسِقِ الْهَدْيَ فَأَمَرَ بِالنَّفْسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ مَفْرَدًا وَسَاقَ الْهَدْيَ، فِيمَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ عُمْرَةً وَإِمَا ظَلَّ عَلَى إِحْرَامِهِ لَوْجُودِ الْهَدْيِ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ابْتِدَاءً فَهُوَ الْمُتَمَتِّعُ ابْتِدَاءً، وَالنَّبِيُّ ﷺ كَانَ قَارِنًا ابْتِدَاءً.

الْكَلَامَ، وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ الْمُفْرِدَ وَالْمُتَمَتِّعَ وَالْقَارِنَ كُلَّ مِنْهُمْ يَأْخُذُ عَنْهُ أَمْرُ نُسْكَه، وَيَصْدُرُ عَنْ تَعْلِيمِهِ، فَجَازَ أَنْ تُضَافَ كُلُّهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ أَمَرَ بِهَا، وَأَذِنَ فِيهَا] <sup>(١)</sup>.

قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ بَعْضَهُمْ سَمِعَهُ يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ، فَحَكَى عَنْهُ أَنَّهُ أَفْرَدَ، وَخَفِيَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَعُمْرَةٌ، فَلَمْ يَحْكُ إِلَّا مَا سَمِعَ <sup>(٢)</sup>، وَسَمِعَ أَنَسُ وَغَيْرُهُ الزِّيَادَةَ وَهِيَ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَلَا يُنْكَرُ قَبُولُ الزِّيَادَةِ، وَإِنَّمَا يَخْصُلُ التَّنَاقُضُ لَوْ كَانَ الزَّائِدُ نَافِيًا لِقَوْلِ صَاحِبِهِ <sup>(٣)</sup>، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُثَبِّتًا لَهُ وَزَائِدًا عَلَيْهِ، فَلَيْسَ فِيهِ تَنَاقُضٌ.

قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّاوي سَمِعَهُ يَقُولُ لِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيمِ، فيَقُولُ لَهُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، عَلَى سَبِيلِ التَّلْقِينِ.

فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ الْمُخْتَلِفَةُ ظَاهِرًا لَيْسَ فِيهَا تَنَاقُضٌ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهَا سَهْلٌ كَمَا ذَكَرْنَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِي فَلْيُهْلِلْ بِالْحُجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحُجٍّ، قَالَتْ: وَلَمْ أَهَلَّ إِلَّا بِعُمْرَةٍ)

(١) وهناك ما هو أحسن من ذلك كما ذكرنا من حمل فعل الصحابة على أنه كان يقصد طائفة منهم وليس النبي ﷺ.

(٢) وهذا من أحسن الكلام.

(٣) يعني كأنه يقول أنا سمعته يقول "لييك بحجة فقط" فهذا مناقض، وحين إذ نقول المثبت مقدم على النافي، فلو أن أحداً نفى العمرة وقال الرسول ﷺ لم يقل عمرة، فهنا سنلجأ إلى الترجيح، وأما إذا قال أحد سمعته يقول "لييك بحجة" ولكن ما بال العمرة، لم يذكرها، ولكن متى يكون مناقض لمن قال "لييك بحجة وعمرة"؟ عندما يقول أنه قال "لييك بحجة فقط" ولم يقل "عمرة"، وساعتها مسلك الترجيح لا بد منه ولا يمكن الجمع للتناقض، فعند ذلك نقول المثبت مقدم على النافي، لاحتمال عدم سماع النافي وأن غيره قد سمع زيادة.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض: اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا أَحْرَمَتْ بِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَذَكَرَ مُسْلِمٌ مِنْ ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ<sup>(١)</sup>، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْهَا: (خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ)<sup>(٢)</sup>، وَفِي رِوَايَةِ الْقَاسِمِ عَنْهَا: (خَرَجْنَا مُهْلِينَ بِالْحَجِّ)، وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ)، وَكُلُّ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهَا أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ<sup>(٣)</sup>، وَفِي رِوَايَةِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا: (نَلْبِي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً)<sup>(٤)</sup>.

قَالَ الْقَاضِي: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ:

فَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَنَا قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا<sup>(٥)</sup>.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَتَرَجَّحُ أَنَّهَا كَانَتْ مُحْرِمَةً بِحَجٍّ؛ لِأَنَّهَا رِوَايَةُ عُمْرَةَ وَالْأَسْوَدِ وَالْقَاسِمِ، وَغَلَطُوا عُرْوَةَ فِي الْعُمْرَةِ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ، وَرَجَّحُوا رِوَايَةَ غَيْرِ عُرْوَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ؛ لِأَنَّ عُرْوَةَ قَالَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْهُ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: (دَعِي عُمْرَتَكَ) فَقَدْ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ الْحَدِيثَ مِنْهَا، قَالَ الْقَاضِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَلَيْسَ هَذَا بِوَاضِحٍ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا مِمَّنْ حَدَّثَهُ ذَلِكَ<sup>(٦)</sup>.

(١) وهذه الرواية صريحة جداً في أنها أحرمت بعمره.

(٢) هذه الرواية التي بسببها الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوَتْ الْإِفْرَادَ.

(٣) لا ليست صريحة، بل عند التأمل نجد أن كلمة "نفعل، نرى" يمكن أن تكون واحد وجماعة وتقصد جماعة ممن كان معها، أو أكثر الحاضرين أو عن الأغلب، وكما قال جابر، فإن الأكثر كانوا يهلون بالحج، فذكرت عن الأكثر ولم تقصد نفسها، لأنها هي صرحت أنها أحرمت بعمره، وما الذي أبكاه إذا كانت قد أحرمت بحج؟ وما أبكاه أنها لم تحلل ولا تستطيع الطواف؟ فلا شك أنها قد أحرمت بعمره.

(٤) هي هنا أيضاً تكلم عن كثير من الناس.

(٥) فمالك رَحِمَهُ اللَّهُ سلك مسلك الترجيح بعمل أهل المدينة، وترك حديث عروة، مع أن عروة من أكثر الناس التصاقاً بعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وكما ذكرنا الروايات الأخرى كرواية القاسم ورواية الأسود تحتل تأويلاً من جهة أنها تكلم عن أكثر الذين كانوا مع النبي ﷺ وأنها لم تقصد نفسها، فقول مالك رَحِمَهُ اللَّهُ في هذا فيه نظر.

(٦) وهذا هو الظاهر أنه سمع عائشة وروايات كثيرة جداً.

قَالُوا أَيْضًا: وَلَإِنَّ رِوَايَةَ عُمَرَةَ وَالْقَاسِمِ نَسَقَتْ عَمَلَ عَائِشَةَ فِي الْحَجِّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ،  
وَلِهَذَا قَالَ الْقَاسِمُ عَنْ رِوَايَةِ عُمَرَةَ: (أُبَيِّنُكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ)  
قَالُوا: وَلَإِنَّ رِوَايَةَ عُرْوَةَ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ إِحْرَامِ عَائِشَةَ.

وَالْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ مُمَكِّنٌ، فَأَحْرَمْتُ أَوَّلًا بِالْحَجِّ كَمَا صَحَّ عَنْهَا فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ، وَكَمَا  
هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَكْثَرَ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ حِينَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ  
أَصْحَابَهُ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَهَكَذَا فَسَّرَ الْقَاسِمُ فِي حَدِيثِهِ، فَأَخْبَرَ عُرْوَةَ عَنْهَا  
بِاعْتِمَادِهَا فِي آخِرِ الْأَمْرِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ أَمْرِهَا<sup>(١)</sup>.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ تَعَارَضَ هَذَا بِمَا صَحَّ عَنْهَا فِي إِخْبَارِهَا عَنْ فِعْلِ الصَّحَابَةِ وَاخْتِلَافِهِمْ فِي  
الْإِحْرَامِ، وَأَنَّهَا أَحْرَمَتْ هِيَ بِعُمْرَةٍ<sup>(٢)</sup>.

فَالْحَاصِلُ أَنَّهَا أَحْرَمَتْ بِحَجٍّ، ثُمَّ فَسَخَتْهُ إِلَى عُمْرَةٍ حِينَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْفَسْخِ، فَلَمَّا حَاصَتْ  
وَتَعَذَّرَ عَلَيْهَا إِيْتِمَامُ الْعُمْرَةِ وَالتَّحَلُّلِ مِنْهَا وَإِدْرَاكُ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْإِحْرَامِ  
بِالْحَجِّ فَأَحْرَمَتْ، فَصَارَتْ مُدْخِلَةً لِلْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَقَارِنَةً.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (أُرْفِضِي عُمْرَتَكَ)، لَيْسَ مَعْنَاهُ إِبْطَالُهَا بِالْكُلِّيَّةِ وَالْخُرُوجُ مِنْهَا، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ  
وَالْحَجَّ لَا يَصِحُّ الْخُرُوجُ مِنْهُمَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ، وَإِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْهَا بِالتَّحَلُّلِ بَعْدَ  
فَرَغِهَا، بَلْ مَعْنَاهُ: أُرْفِضِي الْعَمَلَ فِيهَا، وَإِيْتِمَامُ أَفْعَالِهَا الَّتِي هِيَ الطَّوْفُ وَالسَّعْيُ وَتَقْصِيرُ  
شَعْرِ الرَّأْسِ، فَأَمَرَهَا ﷺ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ، وَأَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فَتَقْصِرَ قَارِنَةً،  
وَتَقِفَ بِعَرَافَاتٍ وَتَفْعَلَ الْمُنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوْفَ، فَتُوَخِّرَهُ حَتَّى تَطْهُرَ، وَكَذَلِكَ فَعَلَتْ.

(١) ليس بصحيح، بل الصحيح الجمع بما ذكرنا، لأن عائشة قالت (وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهْلُ بَعْمرَةٍ) البخاري،  
وهذا تصریحاً من لفظها، فالصحيح في قولها (لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ) تقصد الأكثر من كان مع النبي ﷺ.

(٢) فهذا هو الكلام الواضح.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَمِمَّا يُؤَيِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ، قَوْلُهُ ﷺ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ: (وَأَمْسِكِي عَنْ الْعُمْرَةِ) وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهَذَا التَّأْوِيلَ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ بَعْدَ هَذَا فِي آخِرِ رِوَايَاتِ عَائِشَةَ: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ بَهْزٍ عَنْ وَهَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطْفُ بِالنَّيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكْتُ الْمُنَاسِكَ كُلَّهَا، وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّفَرِ: يَسْعُكَ طَوَافُكَ لِحْجِكَ وَعُمْرَتِكَ، فَأَبَتْ<sup>(١)</sup> فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ هَذَا لَفْظُهُ.

فَقَوْلُهُ ﷺ: (يَسْعُكَ طَوَافُكَ لِحْجِكَ وَعُمْرَتِكَ) تَصْرِيحٌ بِأَنَّ عُمْرَتَهَا بَاقِيَةٌ صَحِيحَةٌ مُجْزِئَةٌ، وَأَنَّهَا لَمْ تُلْغِهَا وَتَخْرُجَ مِنْهَا، فَيَتَعَيَّنْ تَأْوِيلُ (أَرْفُضِي عُمْرَتَكَ وَدَعِي عُمْرَتَكَ) عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ رَفْضِ الْعَمَلِ فِيهَا وَإِتْمَامِ أَفْعَالِهَا<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهَلَّلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِي فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا<sup>(٣)</sup>)

(١) أي تريد أن تطوف مرتين وتسعى مرتين، إذا هي كانت قارئة، طافت يوم النحر وسعت بين الصفا والمروة، فالرسول ﷺ قال لها أن هذا يجزيك عن الحج والعمرة معاً، فقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، فالناس طافوا مرتين وسعوا مرتين، وأنا أريد أن أطوف مرتين وأسعى مرتين، والرسول ﷺ كان لا يرى أمراً فيه سعة إلا وافقها عليه، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج.

(٢) فالعمرة ما زالت موجودة ولكن أدخلت عليها الحج.

(٣) أي أن النبي ﷺ أمر من كان معه هدي أن يكونوا قارين، ولذلك تقول كيف يأمرهم النبي ﷺ بهذا ثم لا يفعله؟ فهذه رواية عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تدل على من كان معه هدي فقد أمر ابتداءً أن يقرن، ولكن لماذا قلنا أن هناك من أفرد الحج وكان معه هدي ظل على ذلك؟ لأن هناك حديث سيأتي أن بعض من ساق الهدي قد أتى من غير ذي الحليفة، قد أتوا من أقطار مختلفة، فليس كلهم قد سمع ما قاله النبي ﷺ عند الإحرام، فالمائة ألف الذين كانوا معه هؤلاء اجتمعوا معه منهم طائفة خرجت من المدينة وطائفة

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض - رَحِمَهُ اللَّهُ - : الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ نُصُوصُ الْأَحَادِيثِ فِي صَحِيحِي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرَهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا قَالَ لَهُمْ هَذَا الْقَوْلَ بَعْدَ إِحْرَامِهِمْ بِالْحَجِّ فِي مُتَهَيِّ سَفَرِهِمْ<sup>(١)</sup> وَذُنُوبُهُمْ مِنْ مَكَّةَ بِسَرَفٍ، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ عَائِشَةَ أَوْ بَعْدَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ وَسَعْيِهِ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ جَابِرٍ، وَيُحْتَمَلُ تَكَرُّارُ الْأَمْرِ بِذَلِكَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ<sup>(٢)</sup>، وَأَنَّ الْعَزِيمَةَ كَانَتْ آخِرًا حِينَ أَمَرَهُمْ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ<sup>(٣)</sup>.  
قَوْلُهُ ﷺ : (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ)

خرجت من اليمن مثل أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب، فقد التقوا في مكة ولم يلتقوا مع النبي ﷺ في ذي الحليفة.

(١) أي قال لهم ذلك في متتهى سفرهم بعد إحرامهم بالحج من ذي الحليفة.  
(٢) أي أنه أمرهم بالتحلل لمن لم يسق الهدي، وأن يجعل مع عمرته حجاجاً لمن ساق الهدي، إما في متتهى سفرهم وذنوبهم من مكة أو بعد الطواف بالبيت أو بالصفاء والمروة كما جاء في رواية جابر.  
والصحيح أنه تكرر منه الأمر بعد أن خيّر أولاً كما في الرواية التي ذكرناها الآن (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيَهَلِّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهَلِّ) خيرهم أولاً ثم أمر من لم يكن ساق الهدي بأن يتحلل وأن يجعلها عمرة حتى ولو كان قد أهل بحج وعمرة أو كان قد أهل بحج فقط، وأما من ساق الهدي فممنعه من التحلل، وأمره أن يدخل على عمرته حجاجاً إن كان قد ساق الهدي، كما في الرواية التي ذكرناها أولاً (مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَهَلِّ بِالْحَجِّ مَعَ عُمْرَتِهِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا) فأمره أن يكون قارناً، ويمكن أن يُهَلَّ بعمرته ويسوق الهدي، فهذا أمرٌ وارد، فيكون قد أهل بعمرته فقط فأمره أن يكون قارناً لأن الله ﷻ قَالَ (وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ)، فأمر النبي ﷺ موافقٌ للآية الكريمة من أنه لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه ولا ينحر الهدي إلا يوم النحر، وبالتالي يلزمه أن يُصبح قارناً وأن يجعل مع عمرته حجاجاً وأن يُهَلَّ بالحج مع عمرته، ويُصبح قارناً كما فعلت عائشة رضي الله عنها وكل من كان قد ساق الهدي حتى ولو أهل بعمرته.

(٣) هذا الاحتمال الذي ذكره هو الصحيح لأن الأحاديث كلها صحيحة ثابتة بذلك، أنه أمرهم في طريقهم قبل أن يدخلوا مكة أن يجعلوا إحرامهم بالحج عمرة، وبعد أن طافوا بالبيت والصفاء والمروة أمرهم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة لمن لم يكن قد ساق الهدي.



يُقَالُ: (هَدْي) بِإِسْكَانِ الدَّالِّ وَتَخْفِيفِ الْيَاءِ وَ (هَدْيٍ) بِكَسْرِ الدَّالِّ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، الْأُولَى أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ، وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يُهْدَى إِلَى الْحَرَمِ مِنَ الْأَنْعَامِ. وَسَوَقُ الْهَدْيِ سُنَّةٌ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ<sup>(١)</sup>. وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى لَمَّا مَضَتْ مَعَ أَحْيَاهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ: (هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ)

فَمَعْنَاهُ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ يَكُونَ لَهَا عُمْرَةٌ مُنْفَرِدَةٌ عَنِ الْحَجِّ، كَمَا حَصَلَ لِسَائِرِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَغَيْرِهِنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ فَسَخُوا الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَأَتَمُّوا الْعُمْرَةَ وَتَحَلَّلُوا مِنْهَا قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، ثُمَّ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَحَصَلَ لَهُمْ عُمْرَةٌ مُنْفَرِدَةٌ وَحَجَّةٌ مُنْفَرِدَةٌ، وَأَمَّا عَائِشَةُ فَإِنَّمَا حَصَلَ لَهَا عُمْرَةٌ مُنْدَرِجَةٌ فِي حَجَّةِ الْبَقَرَانِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّفَرِ<sup>(٢)</sup>: (يَسَعُكَ طَوَافُكَ<sup>(٣)</sup> لِحَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ) أَيَّ وَقَدْ تَمَّ وَحُسْبَا لَكَ جَمِيعًا، فَأَبَتْ وَأَرَادَتْ عُمْرَةً مُنْفَرِدَةً، كَمَا حَصَلَ لِبَاقِي النَّاسِ، فَلَمَّا اعْتَمَرَتْ عُمْرَةً مُنْفَرِدَةً قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: (هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكَ)، أَيُّ الَّتِي كُنْتَ تُرِيدِينَ حُصُولَهَا مُنْفَرِدَةً غَيْرَ مُنْدَرِجَةٍ فَمَنَعَكَ الْحَيْضُ مِنْ ذَلِكَ، وَهَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهَا: (يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجٍّ) أَيُّ يَرْجِعُونَ بِحَجٍّ مُنْفَرِدٍ وَعُمْرَةٍ مُنْفَرِدَةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا وَلَيْسَ لِي عُمْرَةٌ مُنْفَرِدَةٌ<sup>(٤)</sup>، وَإِنَّمَا حَرَصْتُ عَلَى ذَلِكَ لِتَكْثِيرِ أَفْعَالِهَا.

(١) أَيُّ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ، لَكِنْ أَفْضَلُ مِنْهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَّةَ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَبْرْتُ لِمَا سَقَتِ الْهَدْيُ). قَالَ مُحَمَّدٌ أَحْسِبُهُ قَالَ (وَلَحَلْتُ مَعَ الَّذِينَ أَحَلُّوا مِنَ الْعُمْرَةِ) فالأفضل أن يشتري الهدى من مكة ولا يسوقه وإن كان سوقه مستحباً، إلا أن الأكثر استحباباً ألا يسوق الهدى، وسياسة الهدى بأن يأخذ هديه معه من ساعة إحرامه ولا يشتريه بعد ذلك.

(٢) وهو يوم الثالث عشر بعد الانتهاء من أعمال الحج.

(٣) وهو طوافها يوم النحر.

(٤) فهي لم تكن تريد أن ترجع بحج مشتمل على عمرة، فهي تريد عمرة منفردة، فهي في الحقيقة قد فعلت عمريتين، العمرة التي مع الحج والعمرة المستقلة، وهذا من أوضح الأدلة على جواز تكرار العمرة، وأن بينهما زمن يسير، فبينها وبين العمرة الأولى ثلاثة أيام، فهي انتهت من عمرتها الأولى يوم النحر، وعملت العمرة الثانية في ليلة الحصة يوم الثالث عشر مساءً "ليلة أربعة عشر"، فعائشة رضي الله عنها

وَفِي هَذَا تَصْرِيحٌ بِالرَّدِّ عَلَى مَنْ يَقُولُ: الْقِرَانُ أَفْضَلُ <sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (أَنْقُضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي)  
فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ إِبْطَالُ الْعُمْرَةِ؛ لِأَنَّ نَقْضَ الرَّأْسِ وَالِامْتِشَاطَ جَائِزَانِ عِنْدَنَا فِي الْإِحْرَامِ بِحَيْثُ  
لَا يَنْتِفِ شَعْرًا، وَلَكِنْ يُكْرَهُ الْإِمْتِشَاطُ إِلَّا لِعُذْرٍ.  
وَتَأَوَّلَ الْعُلَمَاءُ فَعَلَ عَائِشَةُ هَذَا عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مَعْدُورَةً، بَأَن كَانَ فِي رَأْسِهَا أَدَى، فَأَبَاحَ لَهَا  
الِامْتِشَاطَ كَمَا أَبَاحَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْخَلْقَ لِلْأَدَى.  
وَقِيلَ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالِامْتِشَاطِ هُنَا حَقِيقَةُ الْإِمْتِشَاطِ بِالْمُشْطِ، بَلْ تَسْرِيحُ الشَّعْرِ بِالْأَصَابِعِ  
لِلْغُسْلِ لِإِحْرَامِهَا بِالْحَجِّ، لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَتْ لَبَدَتْ <sup>(٢)</sup> رَأْسَهَا كَمَا هُوَ السُّنَّةُ، وَكَمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ  
ﷺ، فَلَا يَصِحُّ غَسْلُهَا إِلَّا بِإِصْصَالِ الْمَاءِ إِلَى جَمِيعِ شَعْرِهَا، وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا نَقْضُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهَا: (وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا)  
هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْقَارِنَ يَكْفِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ عَنْ طَوَافِ الرُّكْنِ <sup>(٣)</sup>، وَأَنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى أَفْعَالِ  
الْحَجِّ، وَتَنْدَرِجُ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ كُلِّهَا فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ.  
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَهُوَ مُحْكَمٌ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَدَاوُدَ.

بدأت متمتعة ثم صارت قارنة، والذي يعتمر بعد الحج لا يكون متمتعا، بل هو مفرد، فلو أن أحداً أحرم  
بالحج مفرداً وانتهى من الحج تماماً، وبعد ذلك اعتمر، هو مفرد، فهذه العمرة الأخيرة لا تؤثر، المتمتع من  
يفعل العمرة قبل الحج.

- (١) ولذلك قلنا التمتع أفضل، لأن المتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيين.  
(٢) التليد هو وضع صمغ أو نحوه عند الإحرام، فيتلبد ويجمع مع بعضه ولا يتشعث، وهي سنة  
هجرها أكثر الناس، لا يفعلها إلا القليل وهو أن يلبد رأسه عند الإحرام سواء كان بعمرة أو بحجة،  
ولكن إذا كان قريباً من الحج ولن يخلق وإنما يقصر، فالأفضل أن يجعل التليد مع إحرام الحج، لأن  
التقصير يشق مع التليد، وإنما يسن التليد في إحرام أطول يكون بعده الحلق.  
المنهي عنه هو تعمد تنف الشعر وليس الامتشاط الذي يسقط معه شعر.  
(٣) تصحيح الجملة أنها [القارن يكفيه طواف واحد هو طواف الركن].

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ مُحْكَمٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) مع أن قول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صريح، ولكن لا أحد يظن أن الطواف المجزيء للقارن هو الطواف الأول، فلا نزاع بين العلماء وهو قد أجمعوا على أن الطواف الركن هو طواف الزيارة طواف الحج الذي يكون بعد التزول من عرفة، فلا يغتر أحد بقول صاحب سبل السلام بأن طواف الإفاضة لا دليل على ركنيته، فهذا قول باطل، فلا نزاع في هذا، وأما الطواف الأول فهذا الذي يمكن أن يترك كما تركته عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وهو طواف القدوم والذي يقوم مقام طواف العمرة، وكذلك من أتى من بعيد وذهب إلى عرفة مباشرة، فلو كان قارناً أجزئه الطواف والسعي عن الحج والعمرة معاً، فليس لأحد أن يترك طواف الركن الذي هو طواف يوم النحر فما بعده باعتبار أنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد، فيعتبر الطواف الأول، بل الطواف الأول سنة أو واجب وليس بركن، ولذلك قال النووي (يكفيه طَوَافٌ وَاحِدٌ هُوَ طَوَافُ الرُّكْنِ).

(٢) الصحيح أنه يكفيه طواف واحد وسعي واحد لأن عائشة قال لها النبي ﷺ (يُجْزِي عَنْكَ طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ) البخاري، والنبي ﷺ لم يسعي بعد طواف الإفاضة، أكفاء بالسعي الأول، فقله (فَاتِمًا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا) أي بين الصفا والمروة، فقولها: (وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاتِمًا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا) فما معنى (فَاتِمًا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا) وهي كانت تعلم أن كل الذين كانوا مع النبي ﷺ قد طافوا طواف القدوم وسعوا بعده، ثم طافوا طواف الإفاضة، فيكونوا قد طافوا مرتين، فقولها (الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَاتِمًا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا) أي بين الصفا والمروة، ولأن الله ﷻ ذكر السعي بين الصفا والمروة بلفظ الطواف فقال (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) فسمى السعي بين الصفا والمروة طوافاً، ولكن بلا شك كلهم إلا الذين كانوا قد أتوا إلى عرفة مباشرة، كلهم طافوا للقدوم وللإفاضة وسعوا سعيًا واحداً، إما مع الطواف الأول، وإما مع طواف الإفاضة، وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا طافت وسعت يوم النحر والنبي ﷺ قال لها (يَسَعُكَ طَوَافُكَ لِلْحَجِّ وَعُمْرَتِكَ) وأما بقية الناس الذين كانوا مع النبي ﷺ فقد سعوا مع طواف القدوم مثل أبو موسى الأشعري ومثل علي بن أبي طالب، فأما أبو موسى فلم يكن معه هدي فتحلل، وأما علي رضي الله عنه فكان معه هدي فظل على إحرامه وصار قارناً.

قَوْلُهَا: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بِحَجٍّ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَتَحَلَّلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَهُ هَذِيهِ، وَمَنْ أَهْلَ بِحَجٍّ <sup>(١)</sup> فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ) هَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي الدَّلَالَةِ لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَمُوافِقِهِمَا فِي أَنَّ الْمُعْتَمِرَ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا كَانَ مَعَهُ هَذِي لَا يَتَحَلَّلُ مِنْ عُمْرَتِهِ حَتَّى يَنْحَرَهُ هَذِيهِ يَوْمَ النَّحْرِ <sup>(٢)</sup>. وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَمُوافِقَيْهِمَا أَنَّهُ إِذَا طَافَ وَسَعَى وَحَلَّقَ حَلًّا مِنْ عُمْرَتِهِ، وَحَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ فِي الْحَالِ، سَوَاءٌ كَانَ سَاقَ هَذِيًّا أَمْ لَا. وَاحْتَجُّوا بِالْقِيَاسِ عَلَى مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَذِي <sup>(٣)</sup>، وَيَأْنَهُ تَحَلُّلٌ مِنْ نُسُكِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يَحِلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ كَمَا لَوْ تَحَلَّلَ الْمُحْرِمُ بِالْحَجِّ <sup>(٤)</sup>.

- أحاديث المناسك فيها صعوبة في البداية ومع تكرارها وتدبرها سوف تسهل وتكون مفهومة للجميع إن شاء الله.

(١) أي وقد ساق هدياً، وإلا من أهل بحج ولم يكن ساق الهدي، أمره النبي ﷺ أن يفسخ، فتأويل هذه الرواية هي (وَمَنْ أَهْلَ بِحَجٍّ - وكان قد ساق الهدي - فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ)، فلماذا يسوق هدياً والحاج المفرد ليس عليه هدي؟ فهذا هدي تطوع، فقد كانوا يفعلون ذلك، بل كان النبي ﷺ يرسل هدياً مع من يحج دون أن يحج، فيرسله هدياً إلى الكعبة، إن لم يكن حج، كما فعل في حجة أبي بكر رضي الله عنه فقد أرسل بهدي ولم يحج.

(٢) ويصححون ذلك، بأن يكون متمتعاً باقياً على إحرامه بعمرته ويلزمونه بطوافين وسعيين، ولكن يمنعونه من التحلل.

(٣) هذا قياس في مقابلة النص، فهو قياس فاسد الاعتبار لأن الله قال (وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَذِي مَحَلَّهُ) وإنما يبلغ الهدي محله يوم النحر، بالإضافة إلى الأحاديث الصريحة في أنه من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته، إذا لم يأمر النبي ﷺ المعتمر الذي ساق هدياً أن يظل على عمرته فقط، بل أمره أن يقرن، وهذا هو الصحيح والله أعلى وأعلم، أن المعتمر إذا كان قد ساق هدياً في أشهر الحج، فإنه يؤمر بأن يدخل حجاجاً على عمرته وبصير قارناً، الشافعية والمالكية يقولون يتحلل قياساً على من لم يسق الهدي. <sup>(٤)</sup> كلها قياسات.

وَأَجَابُوا عَنْ هَذِهِ الرَّوَايَةِ بِأَنَّهَا مُخْتَصَرَةٌ مِنَ الرَّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ بَعْدَهَا، وَالَّتِي ذَكَرَهَا قَبْلَهَا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِي فَلْيَهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا).

فَهَذِهِ الرَّوَايَةُ مُفَسَّرَةٌ لِلْمَحْذُوفِ مِنَ الرَّوَايَةِ الَّتِي اخْتَجَّ بِهَا أَبُو حَنِيفَةَ<sup>(١)</sup> وَتَقْدِيرُهَا: [وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلْيَهْلِلْ بِالْحَجِّ وَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيِهِ]؛ وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ؛ لِأَنَّ الْقَضِيَّةَ وَاحِدَةً وَالرَّأْيَ وَاحِدًا، فَيَتَعَيَّنُ الْجُمُعُ بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ﷺ: (وَأَمْسِكِي عَنْ الْعُمْرَةِ)

فِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْهَا، وَإِنَّمَا أَمْسَكَتِ عَنْ أَعْمَالِهَا وَأَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ، فَأَذْرَجَتْ أَعْمَالَهَا بِالْحَجِّ<sup>(٣)</sup>، كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ، وَهُوَ مُؤَيَّدٌ لِلتَّأْوِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي قَوْلِهِ ﷺ: (أَرْفُضِي عُمْرَتَكَ وَدَعِي عُمْرَتَكَ) أَنَّ الْمُرَادَ رَفْضَ إِنْتِمَاءِ أَعْمَالِهَا، لَا إِبْطَالَ أَصْلِ الْعُمْرَةِ<sup>(٤)</sup>. قَوْلُهَا: (فَأَرْدَفَنِي)

(١) الظاهر أنها مخرج واحد وحديث واحد، ولكن الكلام على أنه لو لم يفعل ولم يدخل على إحرامه حجاً، وإنما ظل لا يحل حتى يحرم بالحج يوم التروية، فهذا هل يحل له أن يتحلل؟ هذا إذا ساق هدياً وأدى عمرته هل يحل له أن يتحلل؟ ظاهر الأحاديث أنه لا يحل، بل يلزمه أن يكون قارناً.

(٢) لكن يظل الاستدلال بالحديث على أن من أحرم بعمره وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه.

(٣) أي أدرجت أعمال العمرة ضمن أعمال الحج، وهذا هو الصحيح كما ذكرنا بل الصواب من أنها لم ترفض العمرة بمعنى ألغتها، لأنه لا يسع المرء إذا دخل في إحرام بالحج أو بالعمرة أن يلغيه من طلقاء نفسه؛ وإنما صارت قارنة بعد أن كانت متمتعة، فقد كانت معتمرة ولم تتمكن من أداء عمرتها إلى يوم التروية وذهب الناس إلى الحج، فأمرها النبي ﷺ أن تحرم بالحج وتصير قارنة، مع إحرامها الأول وتترك أعمال العمرة الآن وتدرجها مع حجها، ثم تعتمر إن أرادت عمرة مستقلة وقد فعلت بأمره ﷺ.

(٤) وهذا هو الصحيح كما ذكرنا.

فيه دليل على جواز الإزداف إذا كانت الدابة مطيقة، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بذلك. وفيه: جواز إزداف الرجل المرأة من محارمه، والخلو بها، وهذا مجمع عليه<sup>(١)</sup>. قوله ﷺ: (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهْلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلَ بِحَجٍّ فَلْيُهْلِلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ) فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة، وقد أجمع المسلمون على ذلك<sup>(٢)</sup>، وإنما اختلفوا في أفضلها كما سبق.

(١) ودلت أحاديث أخر على جواز إرداف المرأة إذا أعت في الطريق، طالما لم يقع اختلاط محرّم مثل تلامس الأبدان أو نحو ذلك.

(٢) هذا الإجماع نقله غير واحد، ولذا نقول أن من يقول من المعاصرين بوجوب التمتع أو القران وعدم جواز الإفراد محجوج بهذا الإجماع، كما أنه محجوج بالسنة، وهناك الروايات المصروفة بأن (وَمَنْ أَهْلَ بِحَجٍّ فَلْيَتِمَّ حَجَّهُ) متفق عليه، وهذا مفرد قد ساق الهدي، فكما ذكرنا هذا الذي أمر أن يتم حجه كما هو عليه ولا يفسخه، وكذا مما يؤيده أنه يستطيع أن يذهب إلى عرفة مباشرة وأن قول ابن عباس الذي رواه مسلم عن أبي حسان قال قيل لابن عباس إن هذا الأمر قد تشعشع بالناس [مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوْفَ عُمْرَةً]. فقال [سَنَنْتُكُمْ ﷺ] وَإِنْ رَغِمَتْ،

فهو خاص لمن طاف بالبيت، وليس فيه منع الإفراد، ولذلك نقول أن هذا الإجماع نقله غير واحد ولا يعرف فيه مخالف، وابن عباس ليس بمخالف في جواز الإفراد وإنما يلزم المفرد بأن يذهب مباشرة إلى عرفة دون أن طوف بالبيت، فيجعله حتى يصح إفراده لا يطوف بالبيت وإلا حل شاء أم أبى، وجعلها عمرة شاء أم أبى، فهذا الإجماع في جواز الإفراد إجماع صحيح إن شاء الله، وفهم بعض المتأخرين لهذا الكلام من ابن عباس ومن أمر النبي ﷺ بالفسخ، ومن قوله ﷺ (دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لَا بَلْ لَا بُدَّ أَبَدًا) يدل على وجوب التمتع فهو فهم غير سديد، وإنما هو كما ذكرنا أقصاه يدل على وجوب الفسخ لمن أهل بحج وطاف بالبيت وسعى، فيلزمه أن يفسخ كما هو قول ابن حزم وابن القيم دون عامة العلماء، حتى الإمام أحمد يرى مشروعية الفسخ ولا يرى وجوب الفسخ؛ وعلى أي الأحوال فلو قلنا بوجوب الفسخ كقول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فلا يلزم أن ينهى عن الإفراد، بل يمكن أن يقال له لا



قَوْلُهَا: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُوَافِينَ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ) أَيْ مُقَارِنِينَ لِاسْتِهْلَالِهِ<sup>(١)</sup>، وَكَانَ خُرُوجُهُمْ قَبْلَهُ لِحُمْسٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ فِي رِوَايَةِ عُمَرَ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ.

قَوْلُهَا: (فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَضْبَةِ) هِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الصَّادِ الْمُهِمْلَتَيْنِ. وَهِيَ الَّتِي بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ<sup>(٢)</sup>، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ نَفَرُوا مِنْ مَنَى فَتَزَلُّوا فِي الْمُحَضَّبِ<sup>(٣)</sup> وَبَاتُوا بِهِ.

تطف باليت حتى تذهب إلى عرفة وتعود فطوف كما فعلت عائشة رضي الله عنها ولا يلزمه أن يكون قارناً بل يمكن أن يكون مفرداً.

- في الحديث (قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَهَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحَجٍّ وَأَهَّلَ بِهِ نَاسٌ مَعَهُ وَأَهَّلَ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ وَأَهَّلَ نَاسٌ بِعُمْرَةٍ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَّلَ بِالْعُمْرَةِ)

فهذه الرواية هي التي قالوا أنها صريحة بأن النبي ﷺ كان مفرداً، وهي تحتمل التأويل مع كونه تأويلاً فيه بُعد ولكنه يحتمل وهو أن النبي ﷺ كان فيمن أهل بحج وكان معه عمرة، لكنها جعلته قسيماً لمن أهل بالعمرة والحج والله أعلم.

ويحتج به من يقول بدأ بالحج ثم أدخل عليه عمرة.

وقد ذكرنا أن الصحيح أن الرسول ﷺ كان قارناً من البداية، فهذه الرواية محملها على أنه كان في إحرامه حج ولم يكن محرماً بعمرة فقط والله أعلم.

(١) أي مقارين لهلال ذي الحجة، ومعلومٌ كما ذكرنا أن النبي ﷺ خرج من المدينة لخمسة بقين من ذي القعدة، أي قرب هلال ذي الحجة.

(٢) وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة.

(٣) وهو المكان الذي اجتمع فيه أهل الشرك على مقاطعة بني هاشم، والذي نزل به النبي ﷺ بعد الفجر من منى، إظهاراً لشعار الإسلام في المكان الذي أظهر فيه شعار أهل الكفر حين تعاقبوا على الكفر والقطيعة، فأنبي ﷺ نزل في هذا المكان لإظهار شعار الإسلام فيه، ولذلك كان الصحيح أنه سنة، أي

قوله ﷺ: (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلَ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ<sup>(١)</sup>) هَذَا بِمَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ بِتَفْضِيلِ التَّمَتُّعِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ ﷺ: (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهُدْيَ).

وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهَا أَنَّهُ ﷺ لَا يَتَمَنَّى إِلَّا الْأَفْضَلَ.

وَأَجَابَ الْقَائِلُونَ بِتَفْضِيلِ الْإِفْرَادِ بِأَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا قَالَ هَذَا مِنْ أَجْلِ فَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ<sup>(٢)</sup> الَّذِي هُوَ خَاصٌّ لَهُمْ فِي تِلْكَ السُّنَّةِ خَاصَّةً<sup>(٣)</sup>، لِخَالَفَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَمْ يُرَدْ بِذَلِكَ التَّمَتُّعُ الَّذِي

الترول بالمحصب سنة، فمن تمكن من ذلك فعل، وبعد السؤال والتحري المكان المحصب هو بالطبع جزء من مكة وهو مشهور باسم "المعبدة" والله أعلم، فلو نزل قريباً من هذا المكان ولو شيئاً من هذه الليلة كان حسناً وكان موافقاً للسنة.

(١) فهو صريح في تفضيل التمتع ثم القران، فالتمتع من أمر النبي ﷺ من تفضيله وتمنيه ذلك، وأن الأفضل ألا يسوق الهدي وأن يجعلها عمرة ابتداءً، فيهل بعمره ويتمتع، فإن لم يتيسر له ذلك وأنه قد ساق الهدي، فليجعلها قراناً، فيهل بحج وعمره معاً كما فعل النبي ﷺ، فتفضيل القران بعد التمتع مأخوذ من فعله ﷺ، فقد كان النبي ﷺ قارناً وتمنى التمتع.

وقيل إن تمنيه التمتع كان لتطيب خاطرهم لأنهم كانوا يعتقدون أن من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، وهذا كما ذكرنا أبطله النبي ﷺ بفعله مرات بأنه جعل عمره كلها في أشهر الحج، كما أنه يئن لهم مشروعية ذلك.

فالظاهر أنه تمناه لنفسه ﷺ لأن ذلك هو الأفضل، ولأن هذه المرة لم يصرح فيها النبي ﷺ بأن ذلك من أجل إبطال عادات أهل الجاهلية، مع قوله (دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لَا بَلَّ لَا بُدَّ أَبَدٍ) صريح في أن ذلك مستمر وأن ذلك هو الأفضل والله أعلم.

(٢) أي فسخ هنا وهو يأمرهم قبل أن يهلوا، فلقد قال ﷺ (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلَ، فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ) فهو صريح جداً في أنه كان قبل الإحرام وليس لأجل الفسخ.

(٣) الخصوصية مدعاة، فقد سألته سُرَاقَةُ فِي الْحَدِيثِ (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا بُدَّ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ

فِيهِ الْخِلَافُ، وَقَالَ هَذَا تَطْيِيبًا لِقُلُوبِ أَصْحَابِهِ، وَكَانَتْ نَفُوسُهُمْ لَا تَسْمَحُ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي بَعْدَ هَذَا، فَقَالَ هُمْ ﷺ هَذَا الْكَلَامُ، وَمَعْنَاهُ: مَا يَمْنَعُنِي مِنْ مُوَافَقَتِكُمْ فِيمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ إِلَى سَوْقِي الْهَدْيِ، وَلَوْلَاهُ لَوَافَقْتُكُمْ، وَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ هَذَا الرَّأْيَ - وَهُوَ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ - مِنْ أَوَّلِ أَمْرِي لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ<sup>(١)</sup>.  
وَفِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا<sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهَا: (فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إِبْخَارِهَا عَنْ نَفْسِهَا، أَيْ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ، ثُمَّ إِنَّهُ مُشْكِلٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا كَانَتْ قَارِنَةً، وَالْقَارِنُ يَلْزِمُهُ الدَّمُ<sup>(٣)</sup>، وَكَذَلِكَ الْمُتَمَتِّعُ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُتَأَوَّلَ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَمْ يَجِبْ عَلَيَّ دَمُ ارْتِكَابِ شَيْءٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ، كَالطَّيْبِ، وَسَرِّ الْوَجْهِ، وَقَتْلِ الصَّيْدِ، وَإِزَالَةِ شَعْرٍ وَظْفَرٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، أَيْ لَمْ أَرْتَكِبْ مَحْظُورًا فَيَجِبُ بِسَبَبِهِ هَدْيٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوْ صَوْمٌ. هَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ فِي تَأْوِيلِهِ<sup>(٤)</sup>.

- مَرَّتَيْنِ - لَا بَلَّ لِأَبَدٍ أَبَدٍ) مسلم، فكيف تكون خاصة بتلك السنة، ولم يصح الحديث عن أبي ذر بذلك، وإن صحَّ فهو اجتهاد اجتهد به ورأى أنها خاصة، ثم إنه يمكن أن يُحْمَلَ لَوْ صَحَّ وَثَبَتْ مَرْفُوعًا، عَلَى أَنَّ الْخُصُوصِيَّةَ فِي وَجوب الفسخ ويبقى الفسخ مستحباً مشروعاً وهو فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يكن قد ساق الهدي.

(١) حقيقة هذا الكلام فيه نظر كما ذكرنا لأنه يحمله على الفسخ وهذا كان قبل أن يُحْرَمُوا أصلاً.  
(٢) أي التمتع الخاص الذي يتحلل فيه المعتمر من عمرته ثم يحج بعد ذلك، وإنما كان النبي ﷺ قارناً، ولعل هذا هو الذي جعل عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تقول أنه ﷺ أحرم بالحج، فتقصد أنه لم يحرم بعمرة مستقلة.

(٣) وهذا مما لا نزاع فيه إلا عند داود.

(٤) بل هذا بعيد في تأويله والله أعلم، بل الصحيح في تأويله أنه (لم يكن في ذلك) أي في عمرتها التي كانت بعد ليلة الحصة، العمرة التي كانت بعد أن انتهت من حجتها التي كانت فيها قارنة، اعتمرت، فهل

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ فِي حَجٍّ مُفْرَدٍ لَا تَمْتَنِعُ وَلَا قِرَانٍ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى وَجُوبِ الدَّمِّ فِيهِمَا إِلَّا دَاوُدَ الظَّاهِرِيَّ، فَقَالَ: لَا دَمَ عَلَى الْقَارِنِ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي<sup>(١)</sup>.

عليها وعلى من فعل ذلك هدي أو صوم أو صدقة؟ لا لم يكن شيء من ذلك، فالذي اعتمر من التمتع أو من غيره بعد قضاء حجه، ليس عليه شيء، ولم تقصد (لم يكن في ذلك) أي في حجتها كلها أو قرانها، لأن الحديث قد ثبت أن النبي ﷺ ذبح عن نسائه البقر، لأنهن كن متمتعات، وعائشة رضي الله عنها كنت قارئة، فكانت ضمن نسائه اللاتي ذبح عنهن البقر، فالصحيح في تأويل هذا الحديث: لم يكن في ذلك الذي فعلت من عمره ثانية، في ليلة الحصبة هدي ولا صدقة ولا صوم، وليس أنه في محظورات الإحرام، فإنها لم تذكر شيئاً من ذلك في الحديث وإنما تقول (فلم يكن في ذلك) أي ذلك الذي فعلت من عمرتي ليلة الحصبة، فكيف يُحمل على محظورات الإحرام ولم تذكر منها شيئاً، ولا تقصد أنه ليس في حجتها التي كانت فيها قارئة هدي، لأن ذلك إنما كان من فعل النبي ﷺ أنه ذبح عن نسائه البقر.

(١) وهذا لأنه عامل نصوص القرآن على اصطلاح المتأخرين لأن الله قال (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فقال داود: فلا وجوب للدم إلا على المتمتع التمتع الاصطلاحي وهو أن يقوم بعمره ثم يتحلل منها ثم يحج من نفس العام، وهذا لا يُحمل عليه اصطلاح القرآن، ولكن اصطلاح القرآن في التمتع يشمل المتمتع والقارن، وهو كما ذكرنا أنه متفق عليه بين العلماء وهم مجمعون على وجوب الدم على القارن لأنه متمتع في الجملة.

- وداود لما دخل مكة وقال بهذا القول جروه من رجليه إنكاراً عليه، لأجل مخالفته كل أهل العلم في هذه المسألة.

- نقول أن كلام القاضي غير ظاهر لأن عائشة رضي الله عنها بالقطع كانت قارئة لأن الرسول ﷺ قال لها (يُجْزَى عَنْكَ طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ عَنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ) البخاري.

وَهَذَا اللَّفْظُ وَهُوَ قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَكُنْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ) ظَاهِرُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ عَائِشَةَ، وَلَكِنْ صَرَّحَ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَهَا بِأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، فَيَحْمَلُ الْأَوَّلَ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ الْأَوَّلُ فِي مَعْنَى الْمُدْرَجِ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهَا: (خَرَجْنَا مُوَافِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِهَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ) مَعْنَاهُ: لَا نَعْتَقِدُ أَنَّ نُحْرِمَ إِلَّا بِالْحَجِّ؛ لِأَنَّا كُنَّا نَنْظُرُ إِمْتِنَاعَ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ<sup>(٢)</sup>. قَوْلُهَا: (حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفٍ)

هُوَ بِفَتْحِ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ بِقُرْبِ مَكَّةَ عَلَى أُمِّيَالٍ مِنْهَا، قِيلَ: سِتَّةٌ، وَقِيلَ: سَبْعَةٌ، وَقِيلَ: تِسْعَةٌ، وَقِيلَ: عَشْرَةٌ، وَقِيلَ: اثْنَا عَشَرَ مِيلًا. قَوْلُهُ ﷺ: (أَنْفَسْتُ)

مَعْنَاهُ: أَحِضْتُ؟ وَهُوَ بِفَتْحِ النُّونِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ، الْفَتْحُ أَفْصَحُ، وَالْفَاءُ مَكْسُورَةٌ فِيهِمَا، وَأَمَّا النَّفَاسُ الَّذِي هُوَ الْوِلَادَةُ فَيُقَالُ فِيهِ: (نُفِسْتُ) بِالضَّمِّ لَا غَيْرَ. قَوْلُهُ ﷺ فِي الْحَيْضِ: (هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ)

هَذَا تَسْلِيَةٌ لَهَا وَتَخْفِيفٌ لِهَمِّهَا، وَمَعْنَاهُ: أَنَّكَ لَسْتَ مُحْتَصَّةٌ بِهِ، بَلْ كُلُّ بَنَاتِ آدَمَ يَكُونُ مِنْهُنَّ هَذَا، كَمَا يَكُونُ مِنْهُنَّ وَمِنْ الرِّجَالِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَغَيْرُهُمَا.

(١) ففي الرواية الأخرى (قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ) وهذا وجه آخر للتأويل أن هذا من قول هشام ابن عروة وليس في أصل الحديث، وإن كان ليس صريحاً أنه من كلام هشام موقوفاً عليه، ولكن كما ذكرنا هذا التأويل الصحيح الظاهر الذي ذكرناه في ذلك الذي فعلت من العمرة الثانية.

(٢) فَيَنْ لَّهُمُ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ قِيلَ إِحْرَامُهُمْ.

وَاسْتَدَلَّ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي كِتَابِ الْحَيْضِ بِعُمُومِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ كَانَ فِي جَمِيعِ بَنَاتِ آدَمَ، وَأَنْكَرَ بِهِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ الْحَيْضَ أَوَّلَ مَا أُرْسِلَ وَوَقَعَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ<sup>(١)</sup>.  
قَوْلُهُ ﷺ: (فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي) مَعْنَى (اقْضِي) اِفْعَلِي، كَمَا قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (فَاصْنَعِي)  
وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفْسَاءَ وَالْمُحْدِثَ وَالْجُنُبَ يَصِحُّ مِنْهُمْ جَمِيعُ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَأَقْوَالِهِ وَهَيْئَاتِهِ إِلَّا الطَّوْفَ وَرَكَعَتَيْهِ، فَيَصِحُّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ وَغَيْرِهِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَكَذَلِكَ الْأَغْسَالُ الْمَشْرُوعَةُ فِي الْحَجِّ تُشْرَعُ لِلْحَائِضِ وَغَيْرِهَا مِمَّنْ ذَكَرْنَا.  
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّوْفَ لَا يَصِحُّ مِنَ الْحَائِضِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.  
لَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي عِلَّتِهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِهِمْ فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَّارَةِ لِلطَّوْفِ:  
فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ: هِيَ شَرْطٌ<sup>(٢)</sup>.

(١) استدلال البخاري صحيح ومن قال أن "الحَيْضُ أَوَّلَ مَا أُرْسِلَ وَوَقَعَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ" لا دليل عليه، وأنه من الإسرائيليات، ولا يُقدم شيءٌ منها على الحديث الصحيح، وهو أنه [شيءٌ كتبه الله على بنات آدم] وفيه الإيهام بالقدر في الأمور التي هي مقدورة للعبد وغير مقدورة لأن هذا وإن كان في أمرٍ غير مقدور إلا أن الله كتب كل شيءٍ ﷻ وقد قدر ذلك الأمر على بنات آدم.  
وهي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تبكي من أجل أنها سوف يفوتها الخير الذي كانت تريد أن تُحصله في هذه الأوقات المباركة.

(٢) وهذا هو الصحيح، وهو أن الطهارة مطلقاً شرط، بمعنى أن الطهارة من الحدث الأصغر والكبير شرط، لأن النبي ﷺ قال (افْعَلِي مَا يَقْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) وفي الحديث الآخر (الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ) فهو صريح في أنه صلاة، فقال (الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنْ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ) (ت) ٩٦٠، (س) ٢٩٢٢، (ح) ٣٨٣٦، صححه الألباني في الإرواء: ١٢١، فهو يُشترط فيه ما يُشترط للصلاة وقد قال ﷺ (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بغيرِ طَهْوَرٍ) فالحديث يدل على أن الطواف إذا وقع في جزء من أجزائه حدث بطل الطواف كما تبطل الصلاة، ومن أهل العلم من يقول "يلزمه الوضوء ويظل على ما أدى من أشواط"، بمعنى أنه إذا أحدث أثناء الطواف وقد طاف أربعة



وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَتْ بِشَرْطٍ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ.

فَمَنْ شَرَطَ الطَّهَّارَةَ قَالَ: الْعِلَّةُ فِي بُطْلَانِ طَوَافِ الْحَائِضِ عَدَمُ الطَّهَّارَةِ.

وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِ طَهَّارَهَا قَالَ: الْعِلَّةُ فِيهِ كَوْنُهَا مَمْنُوعَةً مِنَ اللَّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهَا: (وَصَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ)

هَذَا مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ﷺ اسْتَأْذَنَهُمْ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ تَضَحِيَةَ الْإِنْسَانِ عَنْ غَيْرِهِ لَا تَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِهِ<sup>(٢)</sup>.

وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِكٌ فِي أَنَّ التَّضَحِيَةَ بِالْبَقَرِ أَفْضَلُ مِنْ بَدَنَةٍ، وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ تَفْضِيلِ الْبَقَرِ وَلَا عُمُومٍ لَفْظٍ، إِنَّمَا هِيَ قَضِيَّةٌ عَيْنٌ مُحْتَمِلَةٌ لِأُمُورٍ، فَلَا حُجَّةَ فِيهَا لِمَا قَالَهُ.

أَشْوَاطُ، هَلْ يَلْزِمُهُ أَنْ يَسْتَأْنِفَ مِنْ جَدِيدٍ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ يَبْنِي عَلَى الْأَرْبَعَةِ فَيَطُوفُ ثَلَاثَةً وَيَكُونُ قَدْ أَتَمَّ طَوَافَهُ؟؟ الظاهر والله أعلم أنه كالصلاة، كما أن من أحدث في آخر ركعة لزمه أن يؤدي الصلاة من أولها، فكذلك من أحدث في الطواف، لزمه أن يبدأ الطواف من أوله والله أعلم.

إِذَا قَطَعَ الطَّوَافَ لِأَجْلِ صَلَاةٍ أَوْ لَتَعَبٍ أَصَابَهُ فَجَلَسَ يَسْتَرِيحُ أَوْ لَزَحَامٍ عَجَزَ مَعَهُ عَنْ إِمْتَامِ الطَّوَافِ، فَانْتَظَرَ حَتَّى خَفَّ الزَّحَامُ، كُلُّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِي عَلَى مَا أَدَّى، لَا يَسْتَأْنِفُ، وَلَا بَدَأَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ تَوَاصُلَ بَيْنِ الْأَشْوَاطِ السَّبْعِ، فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ لَعَنَرُ فَهُوَ مَعْذُورٌ بَيْنِي، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ لَغَيْرِ عَذَرٍ - وَالطَّوَلُ وَالْقَصَرُ عُرْفِي - اسْتَأْنَفَ.

(١) إِلَّا أَنَّكَ تَرَى أَنَّ كُلَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَطُوفُ وَلَا يَصِحُّ طَوَافُهَا، وَبِالتَّالِي فَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ كَمَا ذَكَرْنَا مَخَالَفَ لِلْإِجْمَاعِ.

(٢) "صَحَّى" أَيِ أَهْدَى، اسْتَأْذَنَهُمْ ﷺ فِي أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُمْ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ حُجَّهِنَّ مِنْ نَفَقَاتٍ إِجْمَالًا، فَيَصِحُّ فِي ذَلِكَ التَّضَحِيَةُ بِالْبَقَرِ ضَمْنَهُ، وَلَا يَلْزِمُ مَنْ قَالَ لَغَيْرِهِ وَكَلَّتْكَ فِي أَنْ تُهْدِيَ عَنِّي مَا يَلْزِمُنِي، فَلَا يَلْزِمُ أَنْ يَقُولَ سَأَذِيجُ عَنْكَ بَقْرًا أَوْ شَاةً أَوْ إِيْلًا بَلَى كُلُّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ فِي التَّوَكُّلِ الْعَامِ وَالِإِذْنِ الْعَامِ، وَلِذَلِكَ اسْتَغْرَبَ قُلُوبُ (فَأَتَيْنَا بِالْحَمِّ بَقْرًا. فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالُوا أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقْرَ) فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ كُنْ لَا يَعْلَمُونَ تَفْصِيلًا، وَلَكِنْ كَمَا ذَكَرْنَا يَكْفِي الْإِذْنَ الْعَامَ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنَّ التَّضْحِيَةَ بِالْبَدَنَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْبَقَرَةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَانَتْ قَرَبَ بَدَنَةٍ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَانَتْ قَرَبَ بَقَرَةٍ... " إِلَى آخِرِهِ <sup>(١)</sup>.  
قَوْلُهَا: (فَطُمِثَتْ)

هُوَ يَفْتَحُ الطَّاءَ وَكَسَرَ الْمِيمَ أَيْ حِضَّتْ، يُقَالُ: حَاضَتْ الْمَرْأَةُ وَتَحِيَّضَتْ، وَطُمِثَتْ وَعَرَكَتْ بِفَتْحِ الرَّاءِ، وَنَفَسَتْ وَضَحِكَتْ وَأَعَصَرَتْ وَأَكْبَرَتْ، كُلُّهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَالْإِسْمُ مِنْهُ الْحَيْضُ وَالطَّمِثُ وَالْعَرَاكُ وَالضَّحِكُ وَالْإِكْبَارُ وَالْإِعْصَارُ، وَهِيَ حَائِضٌ وَحَائِضَةٌ فِي لُغَةِ غَرِيبَةٍ، حَكَاهَا الْفَرَاءُ، وَطَامِثٌ وَعَارِكٌ وَمُكَبَّرٌ وَمُعْصِرٌ.  
وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ جَوَازُ حَجِّ الرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَجَّ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَطَاعَتْهُ.  
وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ هَلْ الْمُحْرِمُ لَهَا مِنْ شُرُوطِ الْإِسْطَاعَةِ؟ <sup>(٢)</sup>

(١) وهذا ظاهر بالإضافة إلى فعل النبي ﷺ بنفسه.

- كلمة "البقر" ففي رواية عند أصحاب السنن "ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ" (ج٢ ٣١٣٣، (د) ١٧٥١، (ن) ٤١٢٨، (ح) ٤٠٠٨ [قال الألباني]: صحيح، وهنا قَالَ (وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ) فإِذَا أَنْ يُقْصَدَ بِهِ الْجِنْسُ وَإِذَا أَنْ يُقْصَدَ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ بَقَرَةٍ، فَإِنْ قُصِدَ بِهِ الْجِنْسُ فَيَكُونُ قَدْ ضَحَى بِبَقَرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَمَا الْجَوَابُ عَنْ أَنَّ الْبَقَرَةَ وَالْبَدَنَةَ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ، وَنِسَائِهِ ﷺ تَسَعُ نِسْوَةً؟ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ إِمَّا عَلَى قَوْلٍ مِنْ يَحْيَى بَقَرَةً عَنْ عَشْرَةٍ وَهُوَ قَوْلُ شَاذٍ خِلَافَ الْأَدْلَةِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ تَقُولُ أَنَّ الْجَوَابَ عَنْ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ أَنَّهُ ذَبَحَ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ أَيَّ مَعْظَمَهُنَّ، فَلَنَبَحَ عَنْ سَبْعَةٍ مِنْهُنَّ، وَضَحَى بِشَيْءٍ آخَرَ عَنْ الثَّانِيَةِ، أَوْ أَنَّ بَعْضَهُنَّ كَانَتْ قَدْ ضَحَتْ أَوْ أَهْدَتْ عَنْ نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا، وَالنِّسْوَةُ اللَّاتِي ضَحَى أَوْ أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُنَّ بِالْبَقَرِ كُنَّ سَبْعَةً مِنْ تِسْعَةٍ وَالْبَاقِيَتَانِ قَدْ فَعَلَتَا ذَلِكَ مِنْ مَالِهَا، وَأَظْهَرَ الْكَلَامُ أَنَّ (ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّنْ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ) أَيُّ بَيْنَ أَكْثَرِهِنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
(٢) الصحيح أنه من شروطها.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَزَوْجَهَا أَنْ يَمْنَعَهَا مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ، وَأَمَّا حَجُّ الْفَرَضِ:  
فَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: لَيْسَ لَهُ مَنَعُهَا مِنْهُ.

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ، كَمَا قَالَ الْجُمْهُورُ.

وَأَصَحُّهُمَا: لَهُ مَنَعُهَا، لِأَنَّ حَقَّهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَالْحَجُّ عَلَى التَّرَاخِي<sup>(١)</sup>.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَحُجَّ بِزَوْجَتِهِ، لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ.

قَوْلُهَا: (ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا)

يَعْنِي الَّذِينَ تَحَلَّلُوا بِعُمْرَةٍ وَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ حِينَ رَاحُوا إِلَى مِنَى، وَذَلِكَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَهُوَ  
الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ فِيمَنْ هُوَ بِمَكَّةَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ  
التَّرْوِيَةِ، وَلَا يُقَدِّمُهُ عَلَيْهِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ.

قَوْلُهَا: (أَنْعَسَ) هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ.

قَوْلُهَا: (فَأَهَلَّتْ مِنْهَا)<sup>(٢)</sup> بِعُمْرَةٍ جَزَاءَ بِعُمْرَةِ النَّاسِ

أَيَّ تَقُومُ مَقَامَ عُمْرَةِ النَّاسِ وَتَكْفِيْنِي عَنْهَا<sup>(٣)</sup>.

قَوْلُهَا: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهَلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَفِي حُرْمِ الْحَجِّ وَلِيَالِي الْحَجِّ)

(١) الصحيح ليس له منعها لأن لها أن تؤدي ما كان على التراخي في أول وقته لتؤدي ما وجب عليها.  
- من ضمن أدلة الحج على التراخي أن عائشة قالت للنبي ﷺ (وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ)  
فهو دليل على أن لو كان الأمر على الفور لما كان يسعها أن تؤخر الحجة مع النبي ﷺ.

(٢) أي من التعميم.

(٣) كما ذكرنا العمرة المستقلة.

قَوْلُهَا: (حُرْمُ الْحَجِّ) هُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ وَالرَّاءِ كَذَا ضَبَطْنَاهُ، وَكَذَا ثَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضُ فِي الْمَشَارِقِ عَنْ جُمْهُورِ الرُّوَاةِ، قَالَ: وَضَبَطَهُ الْأَصِيلِيُّ بِفَتْحِ الرَّاءِ.  
قَالَ: [فَعَلَى الضَّمِّ] كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْأَوْقَاتَ وَالْمَوَاضِعَ وَالْأَشْيَاءَ وَالْحَالَاتِ.  
أَمَّا [بِالْفَتْحِ فَجَمَعَ (حُرْمَةً)] أَيِ مَمْنُوعَاتِ الشَّرْعِ وَمَحْرَمَاتِهِ، وَكَذَلِكَ قِيلَ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرَمَةِ بِنَسَبٍ (حُرْمَةً)، وَجَمَعَهَا (حُرْمًا).  
وَأَمَّا قَوْلُهَا: (فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ)

فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِأَشْهُرِ الْحَجِّ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ):  
فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ: هِيَ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ لَيْالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ تَمْتَدُّ إِلَى الْفَجْرِ لَيْلَةَ النَّحْرِ<sup>(١)</sup>، وَرُوِيَ هَذَا عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ بِكَمَالِهِ، وَهُوَ مَرْوِيُّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُمَا مَا قَدَّمَ نَاهُ عَنْ الْجُمْهُورِ<sup>(٢)</sup>.<sup>(٣)</sup>

(١) لأن بعد ذلك لا يستطيع الإحرام بالحج.

(٢) وقد ذكرنا من قبل أن الراجح أنها ثلاثة أشهر [شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ بِكَمَالِهِ] وإن امتنع أن يُحْرَمَ بالحج بعد طلوع الفجر من يوم النحر، لكن ذو الحجة من أشهر الحج، والفائدة في ذلك في مسألة ما إذا أُخِّرَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ عَنْ آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ، هل عليه دم أم لا؟ فمن قال (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ، قال ليس عليه شيء، ومن قال أن ذِي الْحِجَّةِ بِكَمَالِهِ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ قال لا بد وأن يُتِمَّ الْحَجُّ فِي هَذَا الشَّهْرِ، فلا يجوز أن يؤخره بعد ذلك، فإن أخره كان عليه دم وبقي طَوَافُ الْإِفَاضَةِ فِي ذِمَّتِهِ إِلَى آخِرِ الْعَمْرِ.

(٣) الفتاوى:

— ماذا تفعل من حاضيت في أيام الحج وفاتها الوقوف بعرفة؟ لماذا يفوتها الوقوف بعرفة، من حاضيت فلتذهب إلى عرفة وهي حائض ويصح لها الوقوف بعرفة، عدم الوقوف بعرفة هو الذي يفوت به الحج

قَوْلُهَا: (فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْيٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا، فَمِنْهُمْ الْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ) وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ بَعْدَ هَذَا أَنَّهُ ﷺ قَالَ: (أَوْ مَا شَعَرْتَ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ) <sup>(١)</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ: (فَأَمَرْنَا أَنْ نَحِلَّ) يَعْنِي بِعُمْرَةٍ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: (قَالَ: فَحِلُّوا قَالَ: فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا) <sup>(٢)</sup> وَأَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّذِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً <sup>(٣)</sup>، قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا بِالْحَجِّ؟ قَالَ: افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ). هَذِهِ الرَّوَايَاتُ صَحِيحَةٌ فِي أَنَّهُ ﷺ أَمَرَهُمْ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ أَمْرٍ عَزِيمَةٍ وَتَحْتُمُ بِخِلَافِ الرَّوَايَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ)

أما غير ذلك من الأركان الآتية بعد عرفة يمكن أن يؤخر، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج وعليه أن يتحلل منه بعمره.

- كيف يتيسر للعبد أن يسوق الهدي ويستن بسنة النبي ﷺ في هذا؟ كما ذكرنا تمني النبي ﷺ أن لم يكن قد ساق الهدي، فالأفضل ألا تسوقه، وإن أردت فأظن أن ذلك يشق، فلا بد من سيارة خاصة تأخذها من المدينة أو تؤجر لها سيارة مستقلة.

(١) فهذا يدل على أنه أمر بأمر آخر بعد هذا، فقوله (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنْكُمْ هَدْيٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا، فَمِنْهُمْ الْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ) فهذا دليل على أن قوله (أَوْ مَا شَعَرْتَ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ) أمر آخر بعد هذا الذي قال فيه (فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً).

(٢) فيها دليل على استحباب التقصير لا الحلق في العمرة القريبة من الحج كأن يكون بينهم أياماً قليلة، فالأفضل له أن يقصر ليوفر الحلق إلى الحج.

(٣) أي العمرة التي قدمتم بها متعة.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: خَيْرُهُمْ أَوَّلَا بَيْنَ الْفَسْخِ وَعَدَمِهِ مُلَاطَفَةٌ لَهُمْ وَإِنَاسًا بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَهَا مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ، ثُمَّ حَتَّمْ عَلَيْهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَسْخَ وَأَمَرَهُمْ بِهِ أَمْرٌ عَزِيمَةٌ وَالزَّمَهُمْ إِيَّاهُ وَكَرِهَ تَرَدُّدَهُمْ فِي قَبُولِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَبِلُوهُ وَفَعَلُوهُ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهَا: (سَمِعْتُ كَلَامَكَ مَعَ أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ) كَذَا هُوَ فِي النَّسْخِ (فَسَمِعْتُ بِالْعُمْرَةِ) قَالَ الْقَاضِي: كَذَا رَوَاهُ جُمُهورُ رِوَاةِ مُسْلِمٍ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) وَهُوَ الصَّوَابُ<sup>(١)</sup>. قَوْلُهَا: (قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قُلْتُ: لَا أَصِلِّي)

فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْكِنَايَةِ عَنِ الْحَيْضِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُسْتَحَى مِنْهُ، وَيُسْتَشْنَعُ لَفْظُهُ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَاجَةً كِإِزَالَةِ وَهْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ ﷺ (أُخْرِجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْتَهْلِ بِعُمْرَةٍ)

فِيهِ دَلِيلٌ لِمَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْعُمْرَةَ فَمِيقَاتُهَا هَذَا أَدْنَى الْحِلِّ<sup>(٢)</sup>، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنَ الْحَرَمِ، فَإِنْ خَالَفَ وَأَحْرَمَ بِهَا مِنَ الْحَرَمِ وَخَرَجَ إِلَى الْحِلِّ قَبْلَ الطَّوَّافِ أَجْزَأُهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.

وَأِنْ لَمْ يُخْرِجْ وَطَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ فَفِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا لَا تَصِحُّ عُمْرَتُهُ<sup>(٣)</sup> حَتَّى يُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى وَيَحْلِقُ.

(١) لأنها قد كانت سمعت قبل ذلك، بل أحرمت أصلاً بعمره لقولها (وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهْلُ بِعُمْرَةٍ) البخاري، وهناك روايات صريحة في مسلم قد سبقت.

(٢) وذلك لأنه قال (أُخْرِجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ) أي مكة، ولما كان التعميم أقرب الحِلِّ إلى الحرم خرجوا إلى التعميم، فالعلة إذا منصوصة عليها وهو أن يُحْرِمَ بالعمره من الحِلِّ، فلا يحرم المكِّي ولا من كان بمكة ممن ليس من أهلها بالعمره من الحرم، كما يقول بعض المعاصرين وهو شنود عن الإجماع، وإنما يُحْرِمُ ولا بد من الحِلِّ.

(٣) أي تصبح باطلة بالكلية.



وَالثَّانِي وَهُوَ الْأَصَحُّ يَصِحُّ <sup>(١)</sup> وَعَلَيْهِ دَمٌ لِتَرْكِهِ الْمِيقَاتِ <sup>(٢)</sup>.  
 قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا وَجِبَ الْخُرُوجُ إِلَى الْحِلِّ لِيَجْمَعَ فِي نُسْكَهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، كَمَا أَنَّ الْحَاجَّ  
 يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ وَهِيَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ لِلطَّوَافِ وَغَيْرِهِ <sup>(٣)</sup>.  
 هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَهَكَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يَجِبُ الْخُرُوجُ لِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ  
 إِلَى أَدْنَى الْحِلِّ، وَأَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِهَا فِي الْحَرَمِ وَلَمْ يُخْرَجْ لَزِمَهُ دَمٌ.  
 وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يُخْرَجَ إِلَى الْحِلِّ <sup>(٤)</sup>.  
 قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بُدَّ مِنْ إِحْرَامِهِ مِنَ التَّنْعِيمِ خَاصَّةً. قَالُوا: وَهُوَ مِيقَاتُ  
 الْمُعْتَمِرِينَ مِنْ مَكَّةَ، وَهَذَا شَاذٌّ مَرْدُودٌ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجَمَاهِيرُ أَنَّ جَمِيعَ جِهَاتِ الْحِلِّ سَوَاءٌ،  
 وَلَا تَخْتَصُّ بِالتَّنْعِيمِ <sup>(٥)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي تصح منه العمرة.  
 (٢) وهكذا في كل من أحرم بعد أن جاوز ميقاته؛ فإذا كان الإحرام بالعمرة لمن كان بمكة من الحِلِّ فأحرم  
 بها من الحرم وجب عليه دم وهذا هو الصحيح لأنه أحرم من غير ميقاته، كان لا بد وأن يخرج إلى  
 الميقات ويُحرم، فميقاته الحِلُّ، وحيث لم يفعل فعليه دم.  
 فلا بد وأن يُحرم وأن يجمع ما بين الحِلِّ والحرم في العمرة، في الحج بالقطع يفعل ذلك، لأنه لا بد وأن  
 يخرج إلى عرفة، وعرفة من الحِلِّ، فلا يوجد نُسْكٌ لا يُجمع فيه بين الحِلِّ والحرم ليكون قاصداً إلى البيت،  
 من خارج الأرض الحرام، يؤم البيت أي يقصد البيت، يخرج إلى الحِلِّ ثم يدخل إلى الأرض الحرام.  
 (٣) فبعد ما يقف بعرفة يتزل إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى إن  
 لم يكن سعي.

(٤) فمالك يقول لا تعتد ولا تصح عمرته.  
 (٥) لأن النبي ﷺ قال (أُخْرِجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ) وهو واضح جداً في أنه يُجْزِئُ أي خروج، فيمكن أن  
 يُحرم من الجعرانة، أو من "الشمسي" وهي الحديبية وهي على طريق جدة، فلا يلزم التنعيم، فمن أحرم  
 من التنعيم فيها ونعمت وهو أدنى الحِلِّ إلى الحرم.

وَأَمَّا قَوْلُهَا: (فَأَذِّنْ فِي أَصْحَابِهِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ وَطَافَ) فَيَتَأَوَّلُ عَلَى أَنَّ فِي الْكَلَامِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا وَأَنَّ طَوَافَهُ ﷺ كَانَ بَعْدَ خُرُوجِهَا إِلَى الْعُمْرَةِ وَقَبْلَ رُجُوعِهَا، وَأَنَّهُ قَرَعَ قَبْلَ طَوَافِهَا لِلْعُمْرَةِ. قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدَرِ نَصَبِكَ أَوْ قَالَ: نَفَقَتِكَ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الثَّوَابَ وَالْفَضْلَ فِي الْعِبَادَةِ يَكْثُرُ بِكَثْرَةِ النَّصَبِ وَالنَّفَقَةِ، وَالْمُرَادُ النَّصَبُ الَّذِي لَا يَذْمُهُ الشَّرْعُ، وَكَذَا النَّفَقَةُ<sup>(١)</sup>.

فَقَوْلُ الْإِمَامِ مَالِكٍ بِلُزُومِ التَّنْعِيمِ شَاذٌ، وَلَكِنْ لَوْ أَحْرَمَ مِنَ التَّنْعِيمِ خُرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ فَحَسَنٌ، فَالْأَفْضَلُ هُنَا فِي الْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ.

(١) فَلَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ يَسْكُنُ فِي أَعْلَى وَأَفْخَرِ الْأَمَاكِنِ وَيَقُولُ أَنَا أَنْفَقُ فِي الْحَجِّ، بَلِ الْمَقْصُودُ النَّفَقَةُ فِي الْمَشْرُوعِ، النَّفَقَةُ الَّتِي لَا تُنَافِي الزَّهْدَ، وَكَذَا التَّعَبُ الَّذِي لَا يَكُونُ بِاسْتِجْلَالِهِ، وَإِنَّمَا التَّعَبُ الَّذِي يَقَعُ لِلْإِنْسَانِ بَغَيْرِ تَكْلُفٍ إِلَّا فِيمَا شَرَعَ اللَّهُ لَنَا بِهِ النَّصَبُ، مِثْلُ أَنْ يَنْهَبَ النَّاسُ إِلَى الْأَمَاكِنِ الْمُسْتَحَبَّةِ فَهَذَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ، فَعَلَى سَبِيلِ الْمَثَالِ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَا يَرِيدُ الذَّهَابَ إِلَى الصَّخْرَاتِ وَهِيَ كَمَا ذَكَرْنَا أَسْفَلَ جَبَلِ الرَّحْمَةِ، فَهُوَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ وَلَكِنْ إِذَا تَعَبَ إِنْسَانٌ نَفْسَهُ وَسَارَ مَسَافَةً طَوِيلَةً تَقْدَرُ مِثْلًا بِأَرْبَعَةِ كِيلُومِتْرَاتٍ مِنْ مَسْجِدِ نَمْرَةٍ إِلَى الصَّخْرَاتِ، فَإِنَّهُ يُثَابُ عَلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ هَذَا نَصَبٌ مُسْتَحَبٌّ مَشْرُوعٌ لَكِي يَقِفَ قَرِيبًا مِنْ مَوْقِفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ أَنَّ إِنْسَانًا نَزَلَ فِي مَزْدَلِفَةٍ ثُمَّ قَصَدَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ "جَبَلِ قُرَحٍ" فَسَوْفَ يَسِيرُ مَسَافَةً أَوْ يَتَعَدَّ عَنْ رُقَّتِهِ، فَهَذَا نَصَبٌ مُسْتَحَبٌّ؛ أَمَا أَنْ يُتَعَبَ نَفْسَهُ لَغَرَضِ الْإِتْعَابِ، مِثْلُ أَنْ يَظُلَّ مُتَعَمِّدًا الْوُقُوفَ عَلَى قَلَمِيهِ طَوِيلَ يَوْمٍ عَرَفَةَ، فَيُظَنُّ أَنَّ الْوُقُوفَ هُوَ الْوُقُوفُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، بَلِ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ مَعْنَاهُ التَّوَاجُدُ وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْلِسَ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقُومَ فَهُوَ يَفْعَلُ مَا يَتَسَرَّ لَهُ، وَكَذَا أَنْ يَتَعَمَّدَ الْمَشْيَ كَمَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِاسْتِحْبَابِ الْمَشْيِ وَأَنَّهُ أَفْضَلُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الرُّكُوبُ حَيْثُ رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ.

أَمَّا النَّصَبُ الَّذِي يُصِيبُ النَّاسَ رَغْمًا عَنْهُمْ مِثْلُ مَا يَحْصِلُ لَهُمْ فِي الْمَوَانِيءِ وَنَحْوِ هَذَا، فَهَذَا يُثَابُونَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهُوَ مِمَّا يُصَابُونَ بِهِ مِنْ ظُلْمٍ مِنْ ظَلَمِهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنْ تَسِيرِ الذَّهَابِ دُونَ مَشَقَّةٍ وَدُونَ مَتَاعٍ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

قَوْلُهَا: (قَالَتْ صَفِيَّةٌ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ. قَالَ: عَقَرَى حَلَقَى أَوْ مَا كُنْتُ طُفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ: بَلَى قَالَ: لَا بَأْسَ إِنْفِرِي)

مَعْنَاهُ أَنَّ صَفِيَّةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَاصَتْ قَبْلَ طَوَافِ الْوَدَاعِ، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ الرُّجُوعَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ لِإِنْتِظَارِ طَهْرِي وَطَوَافِي لِلْوَدَاعِ فَإِنِّي لَمْ أَطْفُ لِلْوَدَاعِ، وَقَدْ حِضْتُ وَلَا يُمَكِّنُنِي الطَّوَافُ الْآنَ، وَظَنَنْتُ أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ لَا يَسْقُطُ عَنِ الْحَائِضِ<sup>(١)</sup>، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمَا كُنْتُ طُفْتُ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: بَلَى

- وكما ذكرنا أنها قد رجعت بسكين في الحقيقة حيث قال لها النبي ﷺ (يُجْزَى عَنْكَ طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمُرُوءَةِ عَنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ) فكيف قالت (وَأَصْلُهُ بِنُسْكَ وَاحِدٍ)؟ أي أنها تقصد أنها طافت طوافاً واحداً وسعت سعيًا واحداً، فعدت النسك هو الطواف والسعي، فأرادت أن تطوف مرتين وتسعى مرتين.

وهذا دليل على ثواب العمرة المكية عمرة التمتع، بخلاف من يقول هي بدعة، ولكن هذه العمرة على قدر النصب والنفقة، فمن قال أنها بدعة قوله مردود، فالنبي ﷺ أمرها أنها إذا طهرت خرجت إلى التمتع، فكيف يقول إنسان أن النبي ﷺ يأمرها ببدعة، وكذا يقولون "أنها كانت حائضاً" قد طهرت وطافت وسعت وأجزئها ذلك عن الحج والعمرة، فليس في هذا معنى للخصوصية والله أعلى وأعلم.

ومن يقول أن هذا خاص بالسيلة عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فهذا أبعد من الذي قبله في الاستدلال، لأنه ما وجه الخصوصية في هذا والأصل استواء أحكام المكلفين، والبعض يقول أنها خاصة بالحائض، فلو كانت بدعة محدثة لما أذن لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وكما ذكرنا في رواية لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في البخاري قال ﷺ (فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ اخْرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلْتَهَلِّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا أَنْتَظِرْكُمَا هَاهُنَا) فالرسول ﷺ قد أمرها وأخاها (ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا) إذا كان عبد الرحمن يطوف معها.

إذا أحرمت بعمرة من التمتع عن غيره، أو كان يحج عن غيره فخرج واعتمر لنفسه من التمتع، فكل ذلك جائز لا حرج فيه وهو مستحب ويثاب عليه ولكن على قدر النفقة والنصب.

(١) هذا فيه علة فوائد:

أولاً أن الحائض لا تطوف وأن هذا متقرر عندهم جميعاً.

قَالَ: يَكْفِيكَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ هُوَ الطَّوْفُ الَّذِي هُوَ رُكْنٌ، وَلَا بُدَّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِنْهُ؛ وَأَمَّا طَوَافُ الْوَدَاعِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ <sup>(١)</sup>.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (عَقَرَى حَلَقَى) فَهَكَذَا يَرْوِيهِ الْمُحَدِّثُونَ بِالْأَلْفِ الَّتِي هِيَ أَلْفُ التَّائِيثِ، وَيَكْتُبُونَهُ بِأَلْيَاءٍ وَلَا يُنَوِّنُونَهُ، وَهَكَذَا نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ لَا يُحْصُونَ مِنْ أَيْمَةِ اللُّغَةِ، وَغَيْرِهِمْ عَنْ رِوَايَةِ الْمُحَدِّثِينَ. وَهُوَ صَحِيحٌ فَصِيحٌ.

وثنانياً أن المرأة إذا حاضت ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة حبست أهلها ويلزمهم أن يتظروا ولا يجوز لمحرمها أن يتركها، ولا يجوز لها أن تستشر وتطوف كما يقول بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مخالفاً لكل من سبقه من أهل العلم من أن الحائض لا تطوف، وقد نُقِلَ على ذلك الإجماع، والسنة صريحة في ذلك فقال (فَفَعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي) متفقٌ عليه، فلا يحل للحائض أن تطوف أي طواف، لا إفاضة ولا وداع وهي حائض حتى تطهر، ولا ينفعها الاستغفار، ولا يُعْتَدُ بهذا الطواف ولا يصح منها، وكما ذكرنا يلزمها أن تحبسهم، فيلزمها أن تستظر ويتظر محرماً معها، فإن لم يتظر محرماً أو رُفقتها وتركوها، كان عنراً لها في أن تسافر وحدها، ولا يُخَافُ الهلاك في زماننا ولا يُخَافُ الضياع، ولو خافت فلها أن ترحل معهم ثم تعود فتطوف، وليس أنها تطوف وهي حائض، فمثلها كمن تصلي وهي حائض، فالطواف بالبيت صلاة فلا يصح طواف حائض، فالحائض لا تدخل المسجد ولا تطوف.

(١) احتج بهذا الحديث من يقول أن طواف الوداع ليس بِنُسك، ومنهم من قال ليس بواجب، والصحيح أنه رُخص للحائض، وأظهر الأقوال أنه واجب وليس من مناسك الحج، بل هو واجب مستقل، فلو بقي في مكة لم يكن عليه طواف وتم حجه وقد قال النبي ﷺ (لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ) مع قوله (مَكَثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قِضَائِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ) مسلم، فمعلوم أنه قد قضى نُسكه بالرمل ويقيم بمكة ثلاث ثم يطوف طواف الوداع، فدل ذلك على أن طواف الوداع ليس بِنُسك، بمعنى أنه واجب مستقل ليس من مناسك الحج، وهذا يرجح قول مالك أنه واجب لا يجب على من تركه دم لأنه ليس بِنُسك، فهو واجب مستقل ليس من المناسك، وأما الجمهور فيقولون هو واجب يجب بتركه دم، فإذا سافر من مكة ولم يطف طواف الوداع ولم يرجع، فإنه عليه دم عند الجمهور، والصحيح أنه واجب لا يجب بتركه دم.

قَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي تَهْذِيبِ اللَّغَةِ:

قَالَ أَبُو عُيَيْنَةَ: مَعْنَى (عَقَرَى) عَقَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى، وَ (حَلَقَى) حَلَقَهَا اللَّهُ. قَالَ: يَعْنِي عَقَرَ اللَّهُ جَسَدَهَا وَأَصَابَهَا بِوَجَعٍ فِي حَلَقِهَا<sup>(١)</sup>.

قَالَ أَبُو عُيَيْنَةَ: أَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَرَوُونَهُ (عَقَرَى حَلَقَى)، وَإِنَّمَا هُوَ (عَقَرَا حَلَقَا). قَالَ: وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ الْعَرَبِ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ وَقُوعِهِ. قَالَ شَمِرٌ: قُلْتُ لِأَبِي عُيَيْنَةَ: لِمَ لَا تُجِيزُ (عَقَرَى)؟ فَقَالَ: لِأَنَّ (فَعَلَى) تَجِيءُ نَعْتًا وَلَمْ تَجِءْ فِي الدُّعَاءِ، فَقُلْتُ: رَوَى ابْنُ شُمَيْلٍ عَنِ الْعَرَبِ (مُطَيَّرَى)، وَعَقَرَى أَخَفُّ مِنْهَا، فَلَمْ يُنْكِرْهُ. هَذَا آخِرُ مَا ذَكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ: يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ (عَقَرَى حَلَقَى) مَعْنَاهُ عَقَرَهَا اللَّهُ وَحَلَقَهَا أَيَّ حَلَقَ شَعْرَهَا أَوْ أَصَابَهَا بِوَجَعٍ فِي حَلَقِهَا قَالَ: فَعَقَرَى هَاهُنَا مَصْدَرٌ كَدَعَايَ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ تَغْفِرُ قَوْمَهَا وَتَحْلُقُهُمْ بِشُؤْمِهَا. وَقِيلَ: الْعَقَرَى الْحَائِضُ. وَقِيلَ: عَقَرَى حَلَقَى أَيَّ عَقَرَهَا اللَّهُ وَحَلَقَهَا. هَذَا آخِرُ كَلَامِ صَاحِبِ الْمُحْكَمِ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ جَعَلَهَا اللَّهُ عَاقِرًا لَا تَلِدُ، وَحَلَقَى مَشْئُومَةً عَلَى أَهْلِهَا.

وَعَلَى كُلِّ قَوْلٍ فَهِيَ كَلِمَةٌ كَانَ أَصْلُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ، ثُمَّ اتَّسَعَتْ الْعَرَبُ فِيهَا فَصَارَتْ تُطْلَقُهَا وَلَا تُرِيدُ حَقِيقَةَ مَا وَضَعَتْ لَهُ أَوَّلًا، وَنَظِيرُهُ تَرَبَّتْ يَدَاهُ، وَقَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَشْجَعَهُ وَمَا أَشْعَرَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ لَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ<sup>(٢)</sup>، وَلَا يَلْزِمُهَا الصَّبْرُ إِلَى طُهْرِهَا لِتَأْتِي بِهِ، وَلَا دَمٌ عَلَيْهَا فِي تَرْكِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَهُوَ شَاذٌّ مَرْدُودٌ<sup>(٣)</sup>.

(١) وهذا مثل [تكلتك أمك، وتربت يمينك، وتربت يداك، ورغم أنفك] فهي كلمات ليس المقصود منها الدعاء على الشخص، أو حقيقة الأمر، فهو ﷺ لا يريد الدعاء على صفة، وإنما هي كلمة تُستعمل لندب ما حدث أو نحو ذلك.

(٢) فإنه يسقط عنها طواف الوداع

(٣) من أنه يلزمها أن تستظر.

قَوْلُهَا: (فَلَقِينِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا)

وَقَالَتْ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ: هَلْ فَرَعْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَأَذَّنَ فِي أَصْحَابِهِ فَخَرَجَ فَمَرَّ بِالْبَيْتِ وَطَافَ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَأَقْبَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِالْحَضْبَةِ)

وَجِهَ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرَّوَايَاتِ أَنَّهُ ﷺ بَعَثَ عَائِشَةَ مَعَ أَخِيهَا بَعْدَ نَزُولِهِ الْمُحَصَّبِ، وَوَاعَدَهَا أَنْ تَلْحَقَهُ بَعْدَ اعْتِمَارِهَا، ثُمَّ خَرَجَ هُوَ ﷺ بَعْدَ ذَهَابِهَا، فَقَصَدَ الْبَيْتَ لِيَطُوفَ طَوَافَ الْوَدَاعِ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ، وَكُلَّ هَذَا فِي اللَّيْلِ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي تَلِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ، فَلَقِيَهَا ﷺ وَهُوَ صَادِرٌ بَعْدَ طَوَافِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ دَاخِلَةٌ لِمَطَافِ عُمْرَتِهَا، ثُمَّ فَرَعَتْ مِنْ عُمْرَتِهَا، وَلَحِقَتْهُ ﷺ وَهُوَ بَعْدَ فِي مَنْزِلِهِ بِالْمُحَصَّبِ<sup>(١)</sup>.

وَقَوْلُهَا: (فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضَبَانٌ فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَذْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ قَالَ: أَوْ مَا شَعَرْتُ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ)

أَمَّا غَضَبُهُ ﷺ فَلِإِثْنَاهَا حُرْمَةَ الشَّرْعِ، وَتَرَدُّدَهُمْ فِي قَبُولِ حُكْمِهِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) فَغَضِبَ ﷺ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إِثْنَاهَا حُرْمَةَ الشَّرْعِ وَالْحُزْنَ عَلَيْهِمْ فِي نَقْصِ إِيْمَانِهِمْ بِتَوَقُّفِهِمْ.

فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ الْحَرَامِ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ إِلَّا بِوَدَاعٍ، فَمَنْ كَانَ قَدْ قَضَى نُسُكَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى جِلْدَةِ أَوْ إِلَى الْمَدِينَةِ لِقِضَاءِ بَعْضِ الْمَصَالِحِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الْوَدَاعِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (لَا يَفِرُّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ) فَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ - مِنْ الْحَرَمِ - كَانَ آخِرَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ طَوَافُ الْوَدَاعِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.

(١) وَتَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ طَافَ ﷺ بَعْدَ مَا رَجَعُوا فِي جَوْفِ اللَّيْلِ.



وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِاسْتِحْبَابِ الْغَضَبِ عِنْدَ انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الدِّينِ.  
وَفِيهِ جَوَازُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُخَالِفِ لِحُكْمِ الشَّرْعِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ ﷺ: (أَوْ مَا شَعَرْتَ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ قَالَ الْحَكَمُ: كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ أَحْسِبُ)

قَالَ الْقَاضِي: كَذَا وَقَعَ هَذَا اللَّفْظُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ فِيهِ إِشْكَالٌ.  
قَالَ: وَرَادَ إِشْكَالُهُ تَغْيِيرُ فِيهِ وَهُوَ قَوْلُهُ: (قَالَ الْحَكَمُ: كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُونَ) وَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْحَكَمَ شَكَّ فِي لَفْظِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا مَعَ ضَبْطِهِ لِمَعْنَاهُ فَشَكَّ هَلْ قَالَ: يَتَرَدَّدُونَ أَوْ نَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ؟ وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَهُ: أَحْسِبُ أَيُّ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا لَفْظُهُ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ مُسْلِمٍ بَعْدَهُ فِي حَدِيثٍ غُنْدَرٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحَكَمِ فِي قَوْلِهِ: (يَتَرَدَّدُونَ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ)  
هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قَوْلِ (لَوْ) فِي التَّاسُّفِ عَلَى فَوَاتِ أُمُورِ الدِّينِ وَمَصَالِحِ الشَّرْعِ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي أَنَّ "لَوْ تَفْتَحَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ" فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّاسُّفِ عَلَى حُطُوظِ الدُّنْيَا وَنَحْوِهَا، وَقَدْ كَثُرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ فِي اسْتِعْمَالِ (لَوْ) فِي غَيْرِ حُطُوظِ الدُّنْيَا وَنَحْوِهَا، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) حَيْثُ قَالَتْ (مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ) فَهَذَا دَعَاءٌ.  
وَتَوَقَّفَ الصَّحَابَةُ ﷺ كَانَتْ ذَلَّةٌ وَخَطَأٌ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، فَكَانُوا يَقُولُونَ (فَقُلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرْنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقَطَّرُ مَذَاكِيرُنَا الْمُنَى) مُسْلِمٌ، أَيْ وَقَدْ عَاشَرْنَا النِّسَاءَ، فَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مِنْ سَاعَةِ مَا يَحْرُمُونَ بِالْحَجِّ عَلَيْهِمْ أَلَّا يُعَاشِرُوا النِّسَاءَ إِلَى أَنْ يَتَحَلَّلُوا، فَكَيْفَ يَذْهَبُونَ إِلَى مَنْى وَهُمْ مُتَحَلِّلِينَ الْحِلَّ كُلَّهُ وَيَأْتُوا النِّسَاءَ، فَكَانُوا مُسْتَكْرِينَ لِعَدَمِ تَعَوُّدِهِمْ، فَالْنَبِيُّ ﷺ قَالَ (مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا).

(٢) فَهَنَّاكَ "لَوْ" تَسْخِطُ عَلَى الْقَدْرِ وَحُزْنٍ عَلَى فَوَاتِ الدُّنْيَا، فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي تَفْتَحُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ، وَ"لَوْ" لِيَانِ حُكْمِ الشَّرْعِ فِي أَمْرِ وَلِيَانِ فَضِيلَةٍ مُعِينَةٍ فِي فِعْلِ مُعِينٍ، أَوْ لِيَانِ عَذْرِ كَقَوْلِهِ ﷺ (مَا سُقْتُ الْهَدْيَ)

قوله ﷺ: (يُجْزَى عَنْكَ طَوَافُكَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ) فِيهِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ قَارِنَةً، وَلَمْ تَرْفُضْ الْعُمْرَةَ رَفْضُ إِبْطَالٍ، بَلْ تَرَكْتَ الْإِسْتِمْرَارَ فِي أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ بِانْفِرَادِهَا وَقَدْ سَبَقَ تَقْرِيرُ هَذَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ، وَسَبَقَ هُنَاكَ الْإِسْتِدْلَالُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ ﷺ: هُنَا (يَسَعُكَ طَوَافُكَ لِحَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ) <sup>(١)</sup>.

قوله فِي حَدِيثِ صَفِيَّةِ بِنْتِ شَيْبَةَ: (عَنْ عَائِشَةَ فَجَعَلَتْ أَرْفَعَ خِمَارِي أَحْسَرُهُ عَنْ عُنُقِي فَيَضْرِبُ رَجُلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ قُلْتُ لَهُ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ أَمَّا قَوْلُهَا (أَحْسَرُهُ) فَبِكَسْرِ السَّيْنِ وَضَمِّهَا لُغْتَانِ أَيْ أَكْشِفُهُ وَأُزِيلُهُ. وَأَمَّا قَوْلُهَا (بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ) فَالْمَشْهُورُ فِي اللُّغَةِ أَنَّهُ بَيَاءٌ مُوَحَّدَةٌ ثُمَّ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ مَكْسُورَتَيْنِ ثُمَّ لَامٌ مُشَدَّدَةٌ ثُمَّ هَاءٌ.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاذُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَقَعَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ (نَعْلَةٌ) يَعْنِي بِالنُّونِ، وَفِي بَعْضِهَا بِالْبَاءِ قَالَ: وَهُوَ كَلَامٌ مُخْتَلٌّ قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: صَوَابُهُ (تَغْنَةُ الرَّاحِلَةِ) أَيْ فَخِذُهَا يُرِيدُ مَا خَشُنَ مِنْ مَوَاضِعَ مَبَارِكِهَا، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: كُلُّ مَا وَلِيَ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ ذِي أَرْبَعٍ إِذَا بَرَكَ فَهُوَ (تَغْنَةٌ).

قَالَ الْقَاضِي: وَمَعَ هَذَا فَلَا يَسْتَقِيمُ هَذَا الْكَلَامُ، وَلَا جَوَابُهَا لِأَخِيهَا بِقَوْلِهَا: (وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟) وَلِأَنَّ رَجُلَ الرَّكْبِ قَلَّ مَا تَبْلُغُ تَغْنَةُ الرَّاحِلَةِ، قَالَ: وَكُلُّ هَذَا وَهُمْ. قَالَ: وَالصَّوَابُ (فَيَضْرِبُ رَجُلِي بِنَعْلَةِ السَّيْفِ) يَعْنِي أَنَّهَا لَمَّا حَسَرَتْ خِمَارَهَا ضَرَبَ أَخُوَهَا رِجْلَهَا بِنَعْلَةِ السَّيْفِ <sup>(٢)</sup> فَقَالَتْ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

ولجعلتها عمرة) ونحو ذلك، فهذا كله في "لو" الجائزة، فليس كل "لو" مذمومة، وليس كل "أنا" مذمومة، فإذا كانت في موضعها فهي ليست مذمومة، أما التي يكره قولها إذا دق عليك أحد الباب فتقول له "أنا"، فأنا التي يستعاذ منها هي التي فيها الكبر (قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ).

(١) أي على أن القارن يكفي طواف واحد وسعي واحد.

(٢) أي بمؤخرة السيف.

قُلْتُ: وَيَحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِسَبَبِ الرَّاحِلَةِ أَيْ يَضْرِبُ رِجْلِي عَامِدًا لَهَا فِي صُورَةٍ مَنْ يَضْرِبُ الرَّاحِلَةَ، وَيَكُونُ قَوْلُهَا (بِعِلَّةٍ) مَعْنَاهُ بِسَبَبِ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْرِبُ رِجْلَهَا بِسَوْطٍ أَوْ عَصَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ حِينَ تَكْشِفُ خِمَارَهَا عَنْ عُنُقِهَا غَيْرَةً عَلَيْهَا، فَتَقُولُ لَهُ هِيَ: وَهَلْ تَرَى مِنْ أَحَدٍ؟ أَيْ نَحْنُ فِي خَلَاءٍ لَيْسَ هُنَا أَجَنِبِي أَسْتَتِرُ مِنْهُ (١). (٢)

(١) وقد كان هذا في وسط الليل بعدما انتهوا من العمرة والنبي ﷺ في منزله، وذلك في جوف الليل، وهي تأخذ بالمباح، فإنها إذا كانت في ظلمة، فالظلمة كالستر، فضلاً على أنه لا يوجد أحد، فيجوز أن تكشف خمارها.

وفيه دليل على أن نساء النبي ﷺ كُنَّ يُعْطِينَ وجوههنَّ بلا نزاع، ومن يقول أنه دليل على وجوب ستر المرأة وجهها، يقول أن النساء لهنَّ أسوة في زوجات النبي ﷺ. (٢) فتاوى:

- هل يستحب للحائض أن تأخذ دواءً لمنع الحيض أو إيقافه حتى تتمكن من الطواف؟ لا يستحب ولكن يُباح، لأنه لم يرد دليل على المنع من ذلك.
- من مكث في مكة شهراً بعد الحج وتركها في محرم عليه أن يطوف طواف الوداع؟ نعم، فإنه مهما بقي فلا يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع.
- إذا لم يجد الإنسان ما يذبحه لقلّة المال معه في الحج، ماذا عليه يوم النحر؟ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع كما أمر الله ﷻ في القرآن. فيُشَرع أن يحرم بالحج قبل فجر يوم السادس ليصوم السادس والسابع والثامن محرماً بالحج، فإن لم يتيسر، صام السابع والثامن والتاسع، والأفضل أن يكون مفطراً بعرفة ليتقوى على الدعاء، فإن لم يفعل فليصم أيام التشريق، فإن لم يفعل استقر عليه الدم في ذمته.
- ذهب لغسل رجل كبير في السن وهو حاج فأوصي بوضع الإحرام في الكفن وهو ميت هل يجوز؟ يجوز ذلك لأن هذه من الثياب التي يجوز أن يكفن فيها الميت، ولكن ليس هناك فضيلة معينة في ذلك، فكفنين الرجل في ثلاث قطع هذا هو المستحب، بالنسبة للذي يكفن في إحرامه يكون إزار ورداء ثم توضع اللفة بعد ذلك.

وَهَذَا التَّأْوِيلُ مُتَعَيَّنٌ أَوْ كَالْمُتَعَيَّنِ لِأَنَّهُ مُطَابِقٌ لِلْفَظِّ الَّذِي صَحَّتْ بِهِ الرَّوَايَةُ، وَلِلْمَعْنَى، وَلِسِيَاقِ الْكَلَامِ، فَتَعَيَّنَ اعْتِمَادُهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا: (وَهُوَ بِالْحَضْبَةِ) هُوَ يَفْتَحُ الْحَاءُ وَإِسْكَانُ الصَّادِ الْمُهِمْلَتَيْنِ أَيُّ بِالْمُحَصَّبِ. قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ: (أَنَّ عَائِشَةَ عَرَكَتْ)

هُوَ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَالرَّاءَ وَمَعْنَاهُ حَاضَتْ. يُقَالُ: عَرَكْتُ نَعْرُكَ عُرُوكًا كَقَعَدْتُ تَقْعُدُ قُعُودًا. قَوْلُهُ: (أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، سَبَقَ بَيَانُهُ<sup>(١)</sup>.

- هل يجوز غسل الميت في حجرة فيها لعب أطفال عرائس وصور؟ أما الصور المعلقة فتمنع دخول الملائكة، فلا ينبغي أن يكون في البيت ذلك، فإن ملائكة الرحمة تمتنع من الدخول، وأما لعب الأطفال فأمرٌ جائز لا يُنكر.

- حكم لمس المصحف بدون وضوء؟ لا يجوز لقول النبي ﷺ (لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) (هق) ٤١٤، (طب) ١٣٢١٧، (قط) ج ١ ص ١٢١ ح ٣، وصححه الألباني في الإرواء: ١٢٢، وصحيح الجامع: ٧٧٨٠؛ وهو مذهب الأئمة الأربعة ولا يُعرف فيه خلافاً عن الصحابة رضي الله عنهم، ولكن بعض المعاصرين يُخالف في ذلك وهو قول شاذ، لأن الحديث ظاهر ومطلق وغير مجمل، وكلام النبي ﷺ لا يصح أن يُحمل على الإجمال، فهو يُبين لأئمة (لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) فلا يُقال كلامٌ مجمل يحتمل أن يكون طاهراً من الحدث الأكبر أو الأصغر، فالظاهر إطلاقه، فيكون طاهراً من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجاسة، ويجوز حمل المصحف بسائر طالما لم يمسه، وأما قوله تعالى (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) فالمقصود اللوح المحفوظ عند جماهير المفسرين أنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، ولكن يكون فيه تنبيه: فإذا كان اللوح المحفوظ في السماء عند الله لا يمسه إلا الملائكة المطهرون، فكونوا أنتم كذلك في الأرض بأن تُعظموا المصحف التي فيها القرآن.

(١) هذا الحديث دليل على أن الحِلَّ نوعان تحلل أكبر وهو تحلل من كل شيء لقوله (فَقُلْنَا حِلٌّ مَادَا قَالَ «الْحِلُّ كُلُّهُ». فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ.... الحديث) فهو يشمل حل النساء، أما التحلل الأصغر فهو التحلل من تحريم الطيب والشباب ومحظورات الإحرام الأخرى كالصيد وغيره، فالتحلل الأصغر الذي يحصل للحاج إذا رمى الجمرة وذبح وحلق، فيتحلل من كل شيء إلا النساء فلا تزال محرمة عليه حتى يطوف

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُؤَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ أُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَلَا يُقَدِّمُهُ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>، وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيهَا فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْحَجِّ.

باليست، فإذا طاف بالبيت تحلل التحلل الأكبر، وهذا دليل على أنهم كانوا يعلمون نوعي التحلل إذ سألوا فقالوا (حِلْ مَاذَا قَالَ «الْحِلُّ كُلُّهُ») أي أي تحلل يقصده النبي ﷺ؟ فقال «الْحِلُّ كُلُّهُ»، ولذا قالوا في استنكارهم لهذا الأمر في البداية (لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ أَمْوَرَنَا أَنْ نَقْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا [أي نعاشر النساء] فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ نَقْطُرُ مَذَاكِيرَنَا الْمُنَى) يعني يقصدون قرب العهد بالنساء وليس أن ذلك على حقيقته، وإلا فإن الرجل يغتسل قبل إحرامه بالحج ويمتنع من ذلك، فهم أرادوا التقريب، وفي هذا استعمال المجاز إذا دلت عليه القرائن.

(١) لا يقدم الإحرام بالحج على يوم التروية، فليس التذكير بالإحرام بالحج فضيلة، إلا في حالة واحدة وهي إذا لم يكن قد وجد الهدي، فيُحرم بالحج قبل التروية بيومين ليصوم ثلاثة أيام في الحج، فيصوم يوم السادس والسابع والثامن، أو يُحرم قبل فجر يوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع لأن الله قال (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) وظاهر هذا أنه يصوم وهو محرم بالحج، ولأن الله قال (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) وأما من فسر لها بأن الصيام يكون في أشهر الحج، فهذا يلزمه أن يقول بأن من عزم على التمتع ودخل عليه أشهر الحج جاز له أن يصوم الثلاثة أيام من شوال وهذا لا يقوله أحد، وإنما يقول الشافعي بجواز الصيام بين التحلل من العمرة وبين الإحرام بالحج، والصحيح قول مالك من أنه لا بد وأن يكون محرماً بالحج وأثناء أعمال الحج، وذلك أن الهدي لا يجب إلا بالإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة، فلو أن إنساناً أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بعد أن تحلل منها رجع إلى بلده، لم يكن عليه شيء، وإنما وجب الهدي لما أحرم بالحج في نفس السنة التي أحرم فيها بعمرة في أشهر الحج وقد تحلل منها، فهذا يدل على أنه إنما يجب عليه الدم بالإحرام بالحج، فكيف يتقدم الصيام الذي هو بدل الهدي على ما كان سبب وجوبه، فالصحيح أنه إذا أحرم بالحج وجب عليه دم، فيبدأ بالصيام الذي هو بدل الهدي، ولذلك يُشرع لمن لم يجد الهدي أن يبدأ إحرامه قبل يوم التروية بيومين ليصوم السادس والسابع والثامن وليكون مفطراً بعرفة، وأما من كان واجداً للهدي أو من كان يرجو

قوله ﷺ: (هَذَا أَمْرُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ <sup>(١)</sup> فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهْلِي بِالْحَجِّ) هَذَا الْغُسْلُ هُوَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سِوَاءِ الْحَائِضِ وَغَيْرِهَا <sup>(٢)</sup>.

قوله: (حَتَّى إِذَا طَهَّرْتَ) يَفْتَحُ الطَّاءُ وَضَمُّهَا، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ. قوله: (حَتَّى إِذَا طَهَّرْتَ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ: قَدْ حَلَلْتُ مِنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ جَمِيعًا)

هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ عُمْرَتَهَا لَمْ تَبْطُلْ، وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهَا، وَأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: (أَرْفُضِي عُمْرَتَكَ) وقوله (وَدَعِي عُمْرَتَكَ) مُتَأَوَّلٌ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ وَاضِحًا فِي أَوَائِلِ هَذَا الْبَابِ <sup>(٣)</sup>.

وجوده، فإنه يُحْرَمُ يومَ التروية، فإن رَجَى وجودَ الهدي ولم يكن قد صام ثم عجز عنه، فإنه يصوم عند ذلك أيامَ التشريق.

(١) فيه الإيذان بالقدر وكتابة المقادير، (كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ) أي هذا أمرٌ مُقَدَّرٌ ومكتوبٌ في اللوح المحفوظ.

(٢) فهذا ظاهرٌ جداً من الحديث، فإن هذا غُسْلٌ لا تخرج به عن حكم الحدث، ومع ذلك أُمِرَتْ به، فهو غُسْلٌ مُسْتَحَبٌّ لِلْإِحْرَامِ كما أُمِرَ أسماءُ بنتُ عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر وصارت نفسها في ذي الحليفة فأمرها أن تغتسل لإحرامها وأن تحرم بالحج وهي في نفاسها.

(٣) وتأويله أن دعي أعمالها الآن، وقد أصبحت قارئة وهذا ظاهرٌ جداً ونصُّ أنه قد اعتمرت؛ ثم هو يكون دليلاً على مشروعية تكرار العمرة في السفرة الواحدة لأنه قد نص على أنها قد حَلَّتْ من حجها وعمرتها يوم النحر، واعتمرت بعد ثلاثة أيام ليلة الحصبه وهي ليلة الرابع عشر في نفس السفرة وفي هذه المدة الوجيزة، فهو دليل على من يزعم بدعية العمرة، فالذي يقول أنها بدعة قوله هو المحدث، فهذه العمرة نعم ثوابها أقل لكنها عمرة، والعبادات ليس فيها درجة الإباحة، فمن المعاصرين من يقول هي مباحة، بل ليست مباحة فالعبادة ليس فيها ما هو مباح، فإما أن تكون مستحبة وإما أن تكون مذمومة مكروهة أو محرمة، لأن البدع حكمها بين الكراهة والتحريم، فليس حكمها الإباحة، ولذلك لا يتصور في العبادات ولا في العقائد أن يكون أمراً مباحاً، وإنما المباحات في المعاملات، ثم يبقى المفاضلة بين كثرة



قوله: (حَتَّى إِذَا طَهَرْتَ طَافْتَ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ ثُمَّ قَالَ: قَدْ حَلَلْتُ مِنْ حَجِّكَ وَعُمَرَتِكَ جَمِيعًا) يُسْتَنْبَطُ مِنْهُ ثَلَاثُ مَسَائِلَ حَسَنَةٍ:

إِحْدَاهَا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ قَارِنَةً وَلَمْ تَبْطُلْ عُمَرَتَهَا، وَأَنَّ الرَّفْضَ الْمَذْكُورَ مُتَأَوَّلٌ كَمَا سَبَقَ.  
وَالثَّانِيَةِ أَنَّ الْقَارِنَ يَكْفِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَالْجُمْهُورُ<sup>(١)</sup>.

الطواف وبين الذهاب والخروج إلى التعميم والعودة وهو قد يكون قد طاف عدة مرات، فأَيُّ الأمرين أفضل؟ فهذا يختلف باختلاف الأحوال والله أعلى وأعلم، فإذا كان مثلاً في رمضان والاعتكاف متأكد الاستحباب، لا يُستحب أن يُكثر الخروج إلى التعميم في العشر الأواخر من رمضان حيث يُستحب له أن يبقى في المسجد، فعليه أن يطف، فإن الطواف هو العمل الأعظم من أعمال العمرة، وأما أنه يحج عن غيره ويريد أن يعتمر عن نفسه، أو أنه يحج عن نفسه ويريد أن يعتمر عن أمه أو أبيه أو غيرهما، فهذا لا بأس به أن يفعل هذا الأمر، وكما ذكرنا هذه العمرة المكية مشروعة ولكن الأجر فيها على قدر النفقة والنصب، وهو قول جماهير أهل العلم بمشروعية هذه العمرة، أو تبديع من يفعلها أو أنها ضلالة كمن يزعم ذلك من المعاصرين مخالفاً لجماهير أهل العلم وشاذاً عن قولهم.

(١) هذا إذا أتى إلى عرفة مباشرة، وأما إذا طاف أول ما قدم طواف القدوم طواف العمرة وسعى بين الصفا والمروة، فلا نزاع بين أهل العلم أنه يلزمه طواف إفاضة لأن الله قال (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَشَهُُّهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) فهذا بعد الوقوف بعرفة بإجماع العلماء، لئلا يغتر أحد بقول الصنعاني في بعض كتبه بأنه لا دليل على تعيين طواف الإفاضة ولا ركنيته، فهو قولٌ باطل مخالف للإجماع، فطواف الإفاضة لا نزاع فيه، ومعنى طواف واحد وسعي واحد، فأما السعي الواحد فيمكن أن يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، أما أن يقول أحد بأن طواف الإفاضة ليس بركن وليس بمتعين فهو قولٌ باطل شاذ لا يعول عليه، وكما ذكرنا كل من طاف مع النبي ﷺ وفعل كما فعل، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، طاف معه طواف الإفاضة وقد قال ﷺ عن صفة (أَحَابِسْتُهَا هِيَ قُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَتُسْفَرُ) فكان يظن أنها سوف تحبسهم من أجل طواف الإفاضة، فكان ينوي أن يحتبس عليها من أجل أن تظهر من حيضها وتطوف طواف الإفاضة، فهذا مما لا نزاع فيه.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٌ: يَلْزِمُهُ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ<sup>(١)</sup>.

وَالثَّالِثَةُ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يُشْتَرِطُ وَقُوعُهُ بَعْدَ طَوَافٍ صَحِيحٍ، وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ الطَّوَّافِ بِالْبَيْتِ، وَلَمْ تَسْعَ كَمَا لَمْ تَطْفُ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ السَّعْيُ مُتَوَقِّفًا عَلَى تَقَدُّمِ الطَّوَّافِ عَلَيْهِ لَمَا أَخَّرَتْهُ<sup>(٢)</sup>.

فمعنى أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد إذا أتى إلى منى مباشرة أو أتى ولم يطف بالبیت أو بالصفاء والمروة، وجماهير العلماء يقولون طواف القدوم للحاج المفرد وللقارن مستحب ومالك يقول واجب، وابن عباس رضي الله عنهما يجعل من طاف بالبیت تحلل إذا لم يكن قد ساق الهدي؛ فعلى أي الأحوال يُجزىء القارن أن يذهب مباشرة إلى عرفة كما يُجزىء المفرد، وظاهر الأحاديث أن طواف القدوم يسقط إذا ذهب إلى منى أو إلى عرفة مباشرة لأن النبي ﷺ قد قال "مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَّفَ مَعَنَا حَتَّى نُدْفِعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَقَاتُّهُ": هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَوْلُهُ تَقَاتُّهُ، يَعْنِي: نُسْكُهُ، قَوْلُهُ مَا تَرَكْتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ: إِذَا كَانَ مِنْ رَمَلٍ يُقَالُ لَهُ حَبْلٌ، وَإِذَا كَانَ مِنْ حِجَارَةٍ يُقَالُ لَهُ: جَبَلٌ، (ت) ٨٩١ [قال الألباني]: صحيح، فهذا صريح في أنه قد تم حجه، فهذا دليل على أنه لا يلزمه أن يأتي مكة أو لا فيمكن أن يذهب إلى منى مباشرة أو إلى عرفة مباشرة ولا يأتي مكة أولاً، ويكفيه في قرانه طواف واحد وهو طواف الإفاضة وسعي واحد عقبه.

(١) أبو حنيفة يقول القارن مثل المتمتع تماماً إلا أنه ليس بينهما تحلل، فالقرآن معناه أن يأتي ويطوف طواف القدوم أو العمرة ويسعى ثم يظل على إحرامه، ثم يظل يقف بعرفة والمواقف ثم يرجع فيطوف طواف الإفاضة ويسعى ثانياً، فيجعله مثل المتمتع إلا أنه ليس بينهما تحلل، والحديث ظاهر جداً في أنه يُجزىء طواف واحد وسعي واحد لأن الرسول ﷺ قال (قَدْ حَلَلْتُ مِنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ جَمِيعًا) وأجزئها طواف واحد وسعي واحد.

(٢) فهذا إنما يستفاد أولاً من فعل النبي ﷺ، فإنه ﷺ لم يسعى إلا بعد طواف، ولم يأمر بسعي إلا بعد طواف وإنما وقع الإجازة للجاهل في أن يُغير الترتيب فقال ﷺ للذي قال له (سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَلَمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ: "لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ") (د) ٢٠١٥ [قال الألباني]: صحيح، فهذا في حكم الترتيب فقط، ونعني أنه لا بد وأن يكون مقترناً بطواف، فإن كان عن جهل أو نسيان أو عدم شعور، فقول له طف ولا حرج، أما أن يتعمد أن يسعى دون طواف، فهذا قول محدث وحديث عائشة

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يرد عليه خصوصاً وأن السعي كان في زمن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بل إلى زمن قريب جداً في أن المسعى كان خارج المسجد، فليس هناك مانع من أن تطوف بين الصفا والمروة، إذا كان السعي دخل في عموم (أَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي) فقلوه (لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) أي وبالصفا والمروة، هذا قد فهم من كلام النبي ﷺ وهي قد فهمته بأمره ﷺ.

ولذلك تقول أنه لا بد وأن يقع السعي عقب طواف صحيح، فإذا وقع عقب طواف باطل كمن كان غير طاهر على غير وضوء ناسياً، فوقع طوافه غير صحيح فعليه أن يعيد الطواف والسعي، إلا أن يكون مقترناً به فيدرك ذلك مباشرة بعد السعي، فيكون حكمه حكم الجاهل الذي لم يشعر، فيطوف ولا حرج والله أعلى وأعلم.

أما إذا تطاول الفصل بأن عرف عدم طهارته بعد مدة، فعليه أن يعيد الأمرين معاً، يتأكد ذلك في زماننا بأن المسعى أصبح الآن في المسجد منذ أكثر من سبعين عاماً أو يزيد وقد أدخل المسعى في المسجد، لكن لو أن امرأة حاضت بعد طواف الإفاضة وبقي عليها السعي لم يلزمها أن تنتظر، بل تسعى لأنها مارة لحاجة بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة له حكم المرور وليس له حكم المكث في المسجد، والطهارة ليست مشترطة في السعي، ففرق بين أن تقول شرط أن يقع السعي بعد طواف صحيح، وبين أن تقول يشترط للسعي الطهارة، فالسعي لا يشترط له الطهارة لا من الحدث الأكبر ولا من الحدث الأصغر، لكن يستحب أن يكون على طهارة ليؤدي المناسك والأذكار على طهر لأن النبي ﷺ كره أن يذكر الله على غير طهارة حتى رد السلام، أما إذا احتيج إلى ذلك، فإنه يسعى من غير طهارة كالمرأة إذا حاضت أو كمن انتقض وضوئه وعثر عليه الخروج فقد يكون الزحام شديداً جداً وهناك مشقة بالغة في الخروج للوضوء والعودة، فهذا يمكن أن يكمل السعي من غير طهارة، وأما إذا نقض الطهارة في الطواف، فلا بد وأن يتوضأ والصحيح أنه يستأنف من جديد لأن كل سبعة أشواط متصلة ببعضها كصلاة لأن الرسول ﷺ قال (الطواف بالبيت صلاة)، ومن أهل العلم من يقول يبدأ من حيث انتهى إذا انتقض وضوئه في أحد الأشواط، فيتوضأ ويرجع إلى نفس المكان ليستكمل الأشواط، والراجح أنه كالصلاة كما لو أحدث في الركعة الرابعة لزمه أن يأتي بالصلاة من أولها، فحديث (الطواف بالبيت صلاة) حديث صحيح يدل على لزوم الطهارة في الطواف كله، كأن كل شوط ركعة من ركعات الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام.

وَأَعْلَمَ أَنَّ طَهْرَ عَائِشَةَ هَذَا الْمَذْكُورَ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا هَذَا يَوْمَ السَّبْتِ أَيْضًا لِثَلَاثٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ عَشْرَةَ، ذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا سَهْلًا حَتَّى إِذَا هَوَيْتَ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ) مَعْنَاهُ إِذَا هَوَيْتَ شَيْئًا لَا نَقْصَ فِيهِ فِي الدِّينِ مِثْلَ طَلَبِهَا الْإِعْتِمَارَ وَغَيْرِهِ أَجَابَهَا إِلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: (سَهْلًا) أَيُّ سَهْلِ الْخُلُقِ كَرِيمِ الشَّمَائِلِ لَطِيفًا مُيسِّرًا فِي الْخُلُقِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ). وَفِيهِ حُسْنُ مُعَاشَرَةِ الْأَزْوَاجِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) لَا سِيَّمَا فِيمَا كَانَ مِنْ بَابِ الطَّاعَةِ<sup>(٢)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الظاهر والله أعلم أنه كان في اليوم الرابع لأنه قال في حديث جابر (فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّنَا بِالطِّيبِ وَلَكِنَّا نَتَابَنَّا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عِرْقَةٍ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ «مَا شَأْنُكَ». قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حَضْتُ) إِذَا الظاهر أنهم قدموا في صباح الرابعة من ذي الحجة، و"سرف" قبل مكة يسير، فليس يوماً كاملاً، فهي حاضت في ليلة الرابع والله أعلم.

(٢) فليس نقصاً في الرجل، بل هو كمال أن يكون سهلاً مع امرأته في الأمور المستحبة والمباحة مما لا نقص في الدين فيه، وليس معنى ذلك أن يتساهل معها فيما حرم الله ﷻ كمن يترك امرأته بلا صلاة أو يتركها بلا حجاب، أو يتركها تفعل المحرمات وتنظر إلى العورات وتسمع المعازف وتخطلت بالرجال، فتكون سهولة في غير موضعها، بل تكون نوعاً من الدياسة والعياذ بالله، إنما السهولة المشروعة المستحبة أن تكون فيما أحل الله ﷻ وفيما أحبه ﷻ.

وفيه تسلية الحزين والباكي وتبشير، وأن ما أصابه قد شاركه فيه غيره، فإن الرسول ﷺ قد سلى عائشة وهي تبكي، وبكاء عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دليل على حرصها على الخير ولذا كتب الله لها الخير الذي أرادت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فإذا بكى الإنسان حزناً على فوات خير، كتب الله ﷻ له أجر الفاعلين بفضل الله ﷻ.

قَوْلُهُ (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلَيْنَ بِالْحَجِّ مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ) الْوِلْدَانُ هُمُ الصَّبِيَّانُ  
فَفِيهِ صِحَّةُ حَجِّ الصَّبِيِّ وَالْحَجِّ بِهِ<sup>(١)</sup>.

ولا ينبغي أن يكون الزوج جاف الطبع يرى امرأته حزينه باكية ثم لا يسألها ما شأنك، ككثير من الناس  
يدخل ويخرج لا ينظر في شأنها، فيترتب على ذلك من الفقرة والتباعد بين الزوجين، فالرسول ﷺ  
(وَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ «مَا شَأْنُكَ»). قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) فهي تذكر له شأنها حزينه باكية  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِحَرْصِهَا الْعَظِيمِ عَلَى الْخَيْرِ.

(١) والفرق بينهما، فالصبي يحج بنفسه وهو ابن سبع سنين، والحج به وهو أن يكون دون ذلك والله  
أعلم، وذلك لحديث بن عباس رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِي  
أَجْرٌ؛ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ ابْنُ كَمْ كَانَ هَذَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْنَ سَبْعٍ فَمَا فَوْقَ، لَا يَسْهَلُ رَفْعُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، فَالَّذِي  
يُرْفَعُ هَكَذَا فَوْقَ الرُّؤُوسِ هُوَ مَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ؛ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُجْزِيءُ فِي عِبَادَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ يَكُونَ  
الطِّفْلُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ غَيْرِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ الْآخَرَى، فَعِبَادَةُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عِبَادَةٌ لَهَا شَأْنٌ خَطِيرٌ فِي  
سُلُوكِ الْإِنْسَانِ وَهَدَايَتِهِ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷻ (إِنَّ أَوَّلَ يَتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِيكَةِ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ)  
وَلَدَا شُرْعَ أَنْ يَحْجَّ صَبِيٍّ وَيَعْتَمِرَ، وَيُحْجَّ بِهِ وَيُعْتَمِرَ بِهِ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ وَلَوْ فِي الْمَهْدِ، وَلَوْ عَمَرَهُ لِحَطَاتٍ،  
فَيُمْكِنُ أَنْ يَنْفَعَهُ ذَلِكَ وَيَنْفَعُ وَلِيهِ كَذَلِكَ؛ وَهَذَا لَا يُسْقِطُ حَجَّ الْفَرِيضَةِ بِاتِّفَاقٍ، فَإِنَّهُ لَا بَدَّ مِنْ حَجِّ  
الْفَرِيضَةِ بَعْدَ الْبُلُوغِ، لَكِنْ هَذَا فِيهِ فَائِلَةٌ الْهَدَايَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وذلك لأن النبي ﷺ عندما خرج معه الولدان كانوا يحجون بهم ولم يستفصل النبي ﷺ ولم يفصل أن أبناء  
سبع سنين يحجون وما كان دون ذلك لا يحجون أو لا يحج بهم، كما يبين ذلك في الصلاة، وأما العبادات  
البدنية الأخرى مثل الصيام والصلاة لا يؤمر بها الصبي قبل سبع، كما قال النبي ﷺ (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ  
بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ) وكذلك الصيام يؤمر به لسبع إذا  
كان مطيقاً، ويضرب عليه لعشر إذا كان مطيقاً وأفطر، وأما ما دون ذلك فلا يؤمر به لأن النبي ﷺ حدد،  
ولكن إن فعل ترك، بحيث إن وجدت ابن ست سنين يقف بجوارك يصلي أو يريد أن يذهب معك  
إلى المسجد يصلي، وكذا الجارية الطفلة تقف بجوار أمها وتصلي، فإنها لا تمنع ولا تُنهى ولكنها لا تؤمر،  
فإنه لا ينبغي أن تأمره قبل سبع، فلا تقل له "لماذا لا تصلي؟" إلا بعد سبع سنين قمرية فإذا أتم أمرته  
بالصلاة، قبل ذلك لا يؤمر بالصلاة ولا بالصيام، أما الزكاة فلا لأنها عبادة مالية فيها حق الفقراء فتجب

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ وَالْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُ يَصِحُّ حَجُّ الصَّبِيِّ وَيُتَابُ عَلَيْهِ وَيَتَرْتَبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ حَجِّ الْبَالِغِ<sup>(١)</sup> إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ عَنْ فَرْضِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا بَلَغَ بَعْدَ ذَلِكَ وَاسْتَطَاعَ لَزِمَهُ فَرْضُ الْإِسْلَامِ.

وَخَالَفَ أَبُو حَنِيفَةَ الْجُمْهُورَ فَقَالَ لَا يَصِحُّ لَهُ إِحْرَامٌ وَلَا حَجٌّ وَلَا ثَوَابٌ فِيهِ وَلَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْحَجِّ، قَالَ: وَإِنَّمَا يَحِبُّ بِهِ لِيَتِمَّنَ وَيَتَعَلَّمَ وَيَتَجَنَّبَ مَحْظُورَاتِهِ لِلتَّعَلُّمِ، قَالَ: وَكَذَلِكَ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ<sup>(٢)</sup> وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ بِهَا لِمَا ذَكَرْنَاهُ، وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ سَائِرُ الْعِبَادَاتِ<sup>(٣)</sup>. وَالصَّوَابُ<sup>(٤)</sup> مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ لِحَدِيثِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ يَا اللَّهُ إِلَهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَمَسِسْنَا الطَّيِّبَ)

هُوَ بِكَسْرِ السِّينِ الْأُولَى هَذِهِ اللَّغَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَفِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ بَفَتْحِهَا حَكَاهَا أَبُو عُبَيْدٍ وَالْجَوْهَرِيُّ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ: (مَسِسْتُ الشَّيْءَ) بِكَسْرِ السِّينِ (أَمَسَّهُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ (مَسًّا)

حتى في مال المجنون على الصحيح، فكذلك وجبت في مال الصبي، فأما العبادات المالية المحضة، فتستثنى عبادة الحج والعمرة كما ذكرنا لأن البيت (هُدًى لِلْعَالَمِينَ) نسأل الله أن يهدينا.

(١) بمعنى أنه يمنع من محظورات الإحرام، وإذا ارتكب محظوراً أوجب عليه الفدية ونحو ذلك.

(٢) كل ذلك مبني على مسألة النية وأن نية الصبي لا اعتبار بها، وهذا كلام باطل في الحقيقة.

(٣) الصحيح أن النبي ﷺ سماها صلاة فقال (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ) والنبي ﷺ عندما قال (يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ) مسلم، ولما وجد الصحابة رضي الله عنهم أقرأهم صبيّاً صلى بهم ولو كانت صلاته باطلة وأنها للتمرين والتدريب، لما أئتموا به؛ وهذا يبعد أن يغيب عن النبي ﷺ في زمنه، فالظاهر أنه أقره، ولكن صلاته هي في حكم النافلة، ونحن نصحح أن يصلي المفترض خلف المتفل.

(٤) وقال النووي هنا (الصواب) لأن هناك نص (إِلَهَذَا حَجٌّ) فقال له حج، إذا كيف تقول أن النبي ﷺ يُبَيِّنُ لَهُ حُجَّتَهُمْ يَقُولُ حُجَّةً بَاطِلَةً لَا يَنْعَقِدُ، إِحْرَامُهُ لَا يَنْعَقِدُ، وَنِيَّتُهُ بَاطِلَةٌ، وَلِمَا ذَا وَهُوَ مَدْرُكٌ؟ وَمَا دُونَ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا هُوَ مِنْ أَجْلِ الْهَدَايَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ فِي الْبَيْتِ، وَالنِّيَّةُ قَامَ بِهَا الْوَلِيُّ نِيَابَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ.



فَهَذِهِ اللُّغَةُ الْفَصِيحَةُ. قَالَ: وَحَكَى أَبُو عُبَيْدَةَ: (مَسَسْتُ الشَّيْءَ) بِالْفَتْحِ (أُمْسُهُ) بِضَمِّ الْمِيمِ. قَالَ: وَرَبِّمَا قَالُوا: (مَسَّتِ الشَّيْءَ) يَحْدِفُونَ مَعَهُ السَّيْنُ الْأُولَى، وَيُحَوِّلُونَ كَسْرَتَهَا إِلَى الْمِيمِ. قَالَ: وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُحَوِّلُ وَيَتْرِكُ الْمِيمَ عَلَى حَالِهَا مَفْتُوحَةً.

قَوْلُهُ: (وَكَفَانَا الطَّوَّافَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) يَعْنِي الْقَارِنَ مِنْهَا<sup>(١)</sup>. وَأَمَّا الْمُتَمَتِّعُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الْحَجِّ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ عَرَفَاتٍ وَبَعْدَ طَوَّافِ الْإِفَاضَةِ<sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهُ: (فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلِّ سَبْعَةٍ مِنْهَا فِي بَدَنَةِ) (الْبَدَنَةِ) تُطْلَقُ عَلَى الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ، لَكِنْ غَالِبُ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْبَعِيرِ، وَالْمُرَادُ بِهَا هَاهُنَا الْبَعِيرُ وَالْبَقَرَةُ<sup>(٣)</sup>.

وَهَكَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ تَجْزِي الْبَدَنَةِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِإِجْزَاءِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةِ أَنْفُسٍ، وَقِيَامِهَا مَقَامَ سَبْعِ شَيْءٍ.

(١) هذا تأويل الكلام، لأنه كما صرحت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْيَتِّ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَّافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنَى لِحَجَّتِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَّافًا وَاحِدًا) متفق عليه، صرحت بأن الذين تحلّلوا طافوا طَوَّافًا آخَرَ، إِذَا مَنْ الَّذِي كَفَاهُم الطَّوَّافُ الْأَوَّلُ، الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُمُ الْهَلْدِي وَلَمْ يَتَحَلَّلُوا، وَهُوَ الَّذِينَ كَانُوا قَارِنِينَ لِأَيِّ سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ.

(٢) لا بد من هذا التأويل للجمع بين الأحاديث، فكلمة (كفانا) أي كفى من كان منا قارناً لم يتحلل، وكفاه الطواف الأول بين الصفا والمروة، مع أنه يتكلم عمن حل فهو يتكلم عن طائفة ليس كلهم حلوا وليس كلهم قد كفاهم الطواف الأول، إِذَا كَمَا (أَتَيْنَا النِّسَاءَ) كَانَتْ عَنِ الْبَعْضِ، فَكَذَلِكَ (كَفَانَا الطَّوَّافَ الْأَوَّلَ) كَانَتْ عَنِ الْبَعْضِ.

(٣) وَأَمَّا إِطْلَاقُهَا عَلَى الشَّاةِ، فَلَا بَدَّ مِنْ دَلِيلٍ - قَرِينَةٍ - لِأَنَّ هَذَا نَادِرُ الِاسْتِعْمَالِ فَهُوَ فِي حَكْمِ الشَّاةِ، فَلَا بَدَّ مِنْ قَرِينَةٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قُصِدَ بِهَا الشَّاةُ، أَمَا اسْتِعْمَالُهَا فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فَحَقِيقَةٌ وَظَاهِرٌ.

وَفِيهِ دَلَالَةٌ لِحَوَازِ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمُؤَافِقُوهُ، فَيَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِشْتِرَاكُ السَّبْعَةِ فِي بَدَنَةِ سَوَاءٍ كَانُوا مُتَقَرِّبِينَ أَوْ مُجْتَمِعِينَ، وَسَوَاءٌ كَانُوا مُفْتَرِضِينَ أَوْ مُتَطَوِّعِينَ، وَسَوَاءٌ كَانُوا مُتَقَرِّبِينَ كُلَّهُمْ أَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُتَقَرِّبًا، وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ<sup>(١)</sup>، رُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسَ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ إِنْ كَانُوا مُتَطَوِّعِينَ<sup>(٢)</sup>، وَلَا يَجُوزُ إِنْ كَانُوا مُفْتَرِضِينَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانُوا مُتَقَرِّبِينَ جَازَ سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ قُرْبَتُهُمْ أَوْ اخْتَلَفَتْ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ مُتَقَرِّبًا وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ لَمْ يَصَحَّ الْإِشْتِرَاكُ<sup>(٣)</sup>.

(١) والظاهر أن هذا يشمل الحقيقة أيضاً وهذا مذهب الشافعية وذلك أن الشرع أقام سُبُعَ البقرة والبدنة مقام شاة، فمن يزعم ويقول لا بد من نفس كاملة عن نفس في الحقيقة هو الذي يحتاج إلى دليل. فيمكن أن يكون بعضهم يريد اللحم كجزار يبيع سُبُعَ بقرة يتقرب بها المضحي والمهدي ويأخذ هو الباقي، أو جماعة يأخذون أجزاءً بشرط ألا يقل نصيب المضحي أو المهدي أو المتقرب عن السُبُع.

(٢) كفي الأضحية، أو يكون متطوعاً بهدي، كمفرد أراد أن يهدي، أو كمن زاد عن السُبُع، فإنه يكون متطوعاً بالزيادة.

(٣) الصحيح والله أعلم قول الشافعية لأن كلاً منهم قام سُبُعُهُ مقام الشاة المستقلة، وطالمت ذبحت باسم الله كل له نيته وإنما الأعمال بالنيات.

وفي هذا الحديث ردُّ على من قال تجزئ البدنة أو البقرة عن عشر، وفيه حديثٌ صححه البعض في سنن النسائي، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنها روايةٌ شاذة، وإنما كان الأمر في بعض الأحيان تُقَوِّمُ البدنة بعشر شاة وأحياناً تُقَوِّمُ بسبع بالقيمة، وأما في العبادات فهي تُقَوِّمُ بسبع، فاختلط الأمر على من روى ذلك بالمعنى، فالتقويم شيء والتعبد شيء آخر.

فهو ظاهر في أنه لا يجوز أكثر من ذلك، وهذا مفهوم عُدَّ معتبراً بالاتفاق، وإلا من يقول بعشر، فهو أيضاً يعتبر مفهوم العُدَّ في عشر، فإنه لا أحد يقول بالزيادة على عشر، قد يحتجون بأن النبي ﷺ ذبح بقرة بين نساءه، وكما ذكرنا في بعض الروايات (ذبح عن نساءه البقر) فيمكن أن يكون ذبح عن بعضهن أي عن سبع منهن بقرة، والأخريات ذبح غيرها والله أعلى وأعلم.

قوله: (أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ لَمَّا أَحْلَلْنَا أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنَى قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ الْأَبْطَحُ هُوَ بَطْحَاءُ مَكَّةَ، وَهُوَ مُتَّصِلٌ بِالْمُحَصَّبِ<sup>(١)</sup>.) وقوله (إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنَى) يَعْنِي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوَايَةِ السَّابِقَةِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ الْأَفْضَلَ لِلْمُتَمَتِّعِ وَكُلُّ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِهِ إِلَّا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَآخَرُونَ: يُحْرِمُ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ. وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ بِإِدْلَالِهَا. أَمَّا قَوْلُهُ: (فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَحِ) فَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يُجَوِّزُ لِلْمَكِّيِّ وَالْمُتِمِّمِ بِهَا الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ مِنَ الْحَرَمِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَحَدُهُمَا لَا يُجَوِّزُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا مِنْ دَاخِلِ مَكَّةَ، وَأَفْضَلُهُ مِنْ بَابِ دَارِهِ. وَقِيلَ: مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَالثَّانِي يُجَوِّزُ مِنْ مَكَّةَ وَمِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ<sup>(٢)</sup>، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ. فَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي إِنْ حُجَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا لِأَنَّهُمْ أَحْرَمُوا مِنَ الْأَبْطَحِ<sup>(٣)</sup>، وَهُوَ خَارِجُ مَكَّةَ، لَكِنَّهُ مِنَ الْحَرَمِ. وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ. قَالَ: إِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنَ الْأَبْطَحِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِلِينَ بِهِ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ دُونَ الْمِيقَاتِ الْمُحْدُودِ فَمِيقَاتُهُ مَنَزَلُهُ كَمَا سَبَقَ فِي بَابِ الْمَوَاقِيتِ<sup>(٤)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) كما ذكرنا هو قريب من المقابر المعلا، والأبطح هو المكان الذي نزل فيه النبي ﷺ في المدة ما بين الرابع إلى يوم الثامن من ذي الحجة، وهي الفترة التي كانت بين قلدومه وبين خروجه إلى منى، والمحصب قريب منه والذي نزل فيه بعد رجوعه من عرفات.

(٢) وهذا هو الصحيح فالأفضل أن يكون من منزله الذي نزل فيه ويجزيه من أي مكان في الحرم، لأن الأبطح ليس بمتعين، وإنما هم نزلوا به فأحرموا منه، وميقاته الذي نزل بمكة، مكة كلها والحرم كله.

(٣) هذا في زمن الإمام النووي وبالطبع في الزمن النبي ﷺ أما الآن فهو من أقرب الأماكن، بينه وبين الحرم تقريباً ١,٥ "كيلو من المسجد، فالأبطح الآن مكان يُسمى المعبرة وكان خارج مكة.

(٤) ليس هناك دليل على لزوم الأبطح والله أعلم.

قوله: (لَمْ يَطُفْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا وَهُوَ طَوَافُهُ الْأَوَّلُ)

يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ قَارِنًا، فَهُوَ لَا يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَإِنَّهُ سَعَى سَعِيَيْنِ، سَعْيًا لِعُمْرَتِهِ، ثُمَّ سَعْيًا آخَرَ لِحَجِّهِ يَوْمَ النَّحْرِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ فِي أَنَّ الْقَارِنَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا طَوَافٌ وَاحِدٌ لِلْإِفَاضَةِ وَسَعْيٍ وَاحِدٍ.

وَمَنْ قَالَ بِهَذَا ابْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَائِشَةُ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَجَاهِدٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْمَاجَشُونِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ وَابْنُ الْمُثَنَّى. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَلْزَمُهُ طَوَافَانِ وَسَعْيَانِ.

وَمَنْ قَالَهُ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: لَا يَثْبُتُ هَذَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قوله: (صُبْحَ رَابِعَةٍ) هُوَ بِضَمِّ الصَّادِ وَكَسْرِهَا.

قوله: (فَأَمَرْنَا أَنْ نَحِلَّ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: حِلُّوْا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ)

مَعْنَاهُ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ فِي وَطْءِ النِّسَاءِ<sup>(١)</sup> بَلْ أَبَاحَهُ وَلَمْ يُوجِبْهُ، وَأَمَّا الْإِحْلَالُ فَعَزَمَ فِيهِ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ.

قوله: (فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِرَنَا الْمَنِيِّ) هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قُرْبِ الْعَهْدِ بِوَطْءِ النِّسَاءِ<sup>(٢)</sup>.

(١) أي ليس هذا على سبيل الفرض لأن هذا أمرٌ بعد حظر، والأمر بعد الحظر يُرد على من كان عليه قبل الحظر، وهو الإباحة وليس للوجوب.

(٢) كما ذكرنا في استعمال المجاز.

قوله: (فَقَدِمَ عَلَيَّ مِنْ سَعَايَتِهِ فَقَالَ: بِمِ أَهْلَلْتُ؟ قَالَ: بِمَا أَهَّلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَأَهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا قَالَ: وَأَهْدِي لَهُ عَلَيَّ ﷺ هَدِيًّا) السَّعَايَةُ بِكَسْرِ السَّيْنِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: قَوْلُهُ: (مِنْ سَعَايَتِهِ) أَيُّ مِنْ عَمَلِهِ فِي السَّعْيِ فِي الصَّدَقَاتِ<sup>(١)</sup>. قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا الَّذِي فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّهُ إِنَّمَا بَعَثَ عَلِيًّا ﷺ أَمِيرًا لَا عَامِلًا عَلَى الصَّدَقَاتِ إِذْ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى الصَّدَقَاتِ لِقَوْلِهِ ﷺ لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ حِينَ سَأَلَاهُ ذَلِكَ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِ مُحَمَّدٍ" وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُمَا<sup>(٢)</sup>. قَالَ الْقَاضِي: يُحْتَمَلُ أَنْ عَلِيًّا ﷺ وَلِيَّ الصَّدَقَاتِ وَغَيْرَهَا اخْتِسَابًا، أَوْ أُعْطِيَ عَمَلَتَهُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: وَهَذَا أَشْبَهَ لِقَوْلِهِ (مِنْ سَعَايَتِهِ)، وَالسَّعَايَةُ تَخْتَصُّ بِالصَّدَقَةِ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ حَسَنٌ إِلَّا قَوْلُهُ: [إِنَّ السَّعَايَةَ تَخْتَصُّ بِالْعَمَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ]، فَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا يُسْتَعْمَلُ فِي مُطْلَقِ الْوَلَايَةِ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْوَلَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ<sup>(٣)</sup>، وَمِمَّا يَدُلُّ لِمَا ذَكَرْتَهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ السَّابِقِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ فِي حَدِيثٍ رَفَعَ الْأَمَانَةَ: (وَلَقَدْ أَتَى عَلِيٌّ زَمَانَ وَمَا أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ<sup>(٤)</sup> لَيْنٌ كَانَ مُسْلِمًا لِيُرِدَّنَهُ عَلَيَّ دِينُهُ<sup>(٥)</sup>، وَلَيْنٌ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لِيُرِدَّنَهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ) يَعْنِي الْوَالِي عَلَيْهِ<sup>(٦)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وذلك أن النبي ﷺ أرسله إلى اليمن قاضياً وداعياً ومعلماً وجامعاً للصدقات.

(٢) والجواب عن هذا أنه لا يحل استعمالهم بمقابل من الصدقات، ولكن يحل أن يعملوا مجاناً دون أن يأخذوا من الصدقات، وهو لم يستعملهما لأنها أراد أن يأخذ من الصدقة ليتروا جابسهم العاملين عليها، فمنع النبي ﷺ من ذلك لأنها من أهل البيت.

(٣) الظاهر والله أعلى وأعلم أن ضمن ولايته كان أمر الصدقات، لأننا لا نخالف الظاهر والأغلب في الاستعمال إلا بدليل، ولا دليل على أن علياً كان يأخذ من الزكاة في مقابل سعائته والله أعلى وأعلم.

(٤) أي بعت واشتريت.

(٥) أي لو أخطأ في البيع أو حصل غش أو نحو ذلك، وتبين للبائع، فسيرده الترامه بالإسلام إلى الصواب ويرجع البيع إذا كان فيه خطأ.

(٦) يعني إذا ظلمه أحد من أهل الذمة، فسيتمكن من حقه بالرجوع إلى الساعي أي الوالي.

قوله: (فَقَدِمَ عَلَيَّ ﷺ مِنْ سَعَايَتِهِ فَقَالَ: بِمِ أَهْلَلْتُ؟ قَالَ: بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: فَأَهْدِ وَأَمْكُثْ حَرَامًا<sup>(١)</sup> قَالَ: وَأَهْدِي لَهُ عَلَيَّ هَدِيًّا

ثُمَّ ذَكَرَ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا بِقَلِيلٍ حَدِيثَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي: حَجَجْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: بِمِ أَهْلَلْتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَبَيْكَ بِإِهْلَالٍ كِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتَ طُفَّ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ).

وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: (بِمِ أَهْلَلْتُ؟ قَالَ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: هَلْ سَقَيْتَ مِنْ هَدْيٍ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: طُفَّ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ).

هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ عَلَى صِحَّةِ الْإِحْرَامِ مُعَلَّقًا، وَهُوَ أَنْ يُحْرِمَ إِحْرَامًا كِإِحْرَامِ فَلَانٍ فَيَنْعَقِدُ إِحْرَامُهُ وَيَصِيرُ مُحْرِمًا بِمَا أُحْرِمَ بِهِ فَلَانٍ.

وَاخْتَلَفَ آخِرُ الْحَدِيثَيْنِ فِي التَّحَلُّلِ فَأَمَرَ عَلِيًّا بِالْبَقَاءِ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَأَمَرَ أَبَا مُوسَى بِالتَّحَلُّلِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ آخِرُهُمَا لِأَنَّهُمَا أُحْرِمَا كِإِحْرَامِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْهَدْيُ فَشَارَكَهُ عَلِيٌّ فِي أَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَهَذَا أَمْرُهُ بِالْبَقَاءِ عَلَى إِحْرَامِهِ كَمَا بَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى إِحْرَامِهِ بِسَبَبِ الْهَدْيِ، وَكَانَ قَارِنًا، وَصَارَ عَلِيٌّ ﷺ قَارِنًا. وَأَمَّا أَبُو مُوسَى فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَصَارَ لَهُ حُكْمُ النَّبِيِّ ﷺ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ لَوْ لَا الْهَدْيُ لَجَعَلَهَا عُمْرَةً وَتَحَلَّلَ، فَأَمَرَ أَبَا مُوسَى بِذَلِكَ<sup>(٢)</sup>، فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَ فِي أَمْرِهِ ﷺ لِهَمَّا فَاعْتَمِدَ مَا ذَكَرْتَهُ فَهُوَ الصَّوَابُ.

وَقَدْ تَأَوَّهْمَا الْخَطَّابِيُّ وَالْقَاضِي عِيَّاضُ تَأْوِيلَيْنِ غَيْرَ مَرْضِيَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (وَأَهْدِي لَهُ عَلَيَّ هَدِيًّا) يَعْنِي هَدِيًّا اشْتَرَاهُ لَا أَنَّهُ مِنَ السَّعَايَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ<sup>(٣)</sup>.

(١) لأن النبي ﷺ قد أהלَّ بعمره وحجة، فأصبح عليٌّ ﷺ أيضاً قارناً لأنه ساق الهدي من اليمن بالإضافة إلى الهدي الذي أهده للنبي ﷺ كان معه هدي نفسه وأشركه النبي ﷺ في هديه.

(٢) إذا أبو موسى انعقد إحرامه قارناً ثم أمر بالفسخ إلى عمره لأنه لم يكن قد ساق الهدي.

(٣) لأن النبي ﷺ لا تحل له الصدقة.



وَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّهُ يَصَحُّ الْإِحْرَامُ مُعَلَّقًا بِأَنْ يَنْوِيَ إِحْرَامًا كَإِحْرَامِ زَيْدٍ فَيَصِيرُ هَذَا الْمُعَلَّقُ كَزَيْدٍ، فَإِنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا بِحَجٍّ كَانَ هَذَا بِالْحَجِّ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ بِعُمْرَةٍ فَبِعُمْرَةٍ، وَإِنْ كَانَ بِيَمَا فِيهِمَا، وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا مُطْلَقًا صَارَ هَذَا مُحْرِمًا إِحْرَامًا مُطْلَقًا فَيَصْرِفُهُ إِلَى مَا شَاءَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَلَا يُلْزَمُهُ مُوَافَقَةُ زَيْدٍ فِي الصَّرْفِ<sup>(١)</sup>.

وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ وَقَدْ اسْتَقْصَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. قَوْلُهُ: (فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِإِعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا يَبْدُ؟ قَالَ: لَا يَبْدُ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِإِعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا يَبْدُ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ: "دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ" مَرَّتَيْنِ "لَا، بَلْ لَا يَبْدُ أَبَد").

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَاهُ عَلَى أَقْوَالٍ:

أَصَحُّهَا وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُهُمْ مَعْنَاهُ أَنَّ الْعُمْرَةَ يَجُوزُ فِعْلُهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالْمَقْصُودُ بِهِ بَيَانُ إِبْطَالِ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَزْعُمُهُ مِنْ إِمْتِنَاعِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَالثَّانِي مَعْنَاهُ جَوَازُ الْقِرَانِ، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ دَخَلْتَ أَفْعَالُ الْعُمْرَةِ فِي أَفْعَالِ الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَالثَّلَاثُ تَأْوِيلُ بَعْضِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً، قَالُوا: مَعْنَاهُ سُقُوطُ الْعُمْرَةِ. قَالُوا: وَدُخُولُهَا فِي الْحَجِّ مَعْنَاهُ سُقُوطُ وَجُوبِهَا، وَهَذَا ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ، وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِي بُطْلَانَهُ. وَالرَّابِعُ تَأْوِيلُ بَعْضِ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ مَعْنَاهُ جَوَازُ فَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ<sup>(٢)</sup>.

(١) أَيُّ أَنْ فِي الْإِحْرَامِ الْمَطْلُوقِ كُلِّ مِنْهُمْ يَصْرِفُهُ إِلَى مَا شَاءَ.

(٢) بَلْ هُوَ الصَّحِيحُ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ هُوَ تَأْوِيلُ طَائِفَةٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ، وَهُوَ تَرْجِيحُ ابْنِ الْقِيمِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ ظَاهِرٍ جَدًّا حَيْثُ قَالَ (أَلِإِعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا يَبْدُ؟) أَيُّ عَمَرْتَنَا هَذَا الَّتِي تَحِلُّلُنَا مِنْهَا وَقَدْ سَمَوُا الْحَجَّ وَهَذَا فَسْخٌ، وَالْفَسْخُ مَشْرُوعٌ لِأَبَدٍ الْأَبَدِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ يُلْزَمُ الْفَسْخُ لِمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ.

قوله: (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ أَهْلَانَا بِالْحَجِّ) فِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوافِقُهُ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ وَكُلَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَالسَّنَةُ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ مَرَّاتٍ. وَقوله: (جَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ) مَعْنَاهُ أَهْلَانَا عِنْدَ إِرَادَتِنَا الذَّهَابَ إِلَى مِنَى (١). (٢) قوله: (حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ سَاقِ الْهُدْيِ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (٣)، وَقَصِّرُوا وَأَقِيمُوا حَلَالًا حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً) اِعْلَمَنَّ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ فِيهِ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ، وَتَقْدِيرُهُ: وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اجْعَلُوا إِحْرَامَكُمْ عُمْرَةً وَتَحَلَّلُوا بِعَمَلِ الْعُمْرَةِ وَهُوَ مَعْنَى فُسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْفُسْخِ هَلْ هُوَ خَاصٌّ لِلصَّحَابَةِ تِلْكَ السَّنَةِ خَاصَّةً أَمْ بَاقٍ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟

(١) أي خلف ظهورنا.

(٢) فتاوى:

التأمين الاختياري على السيارات لكثرة الحوادث؟ لا يجوز، لأن عقد التأمين عقد غرر، عقد ميسر عقد على احتمال، لا تؤخذ منه منفعة ولا عين، أما التأمين الإجباري فهو يؤخذ قهراً من أي من يجدر خصته سيارة، لا يستطيع الامتناع فلا وجه للسؤال لأنه مأخوذ رغماً عنه. (٣) أي بهذا تتحللون من الإحرام، فكلمة (أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ) ليس معناه أنه يحل من إحرامه ثم يطوف، وإنما أحلوا من إحرامكم، كيف؟ طوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، فبهذا تتحللون من إحرامكم.

فَقَالَ أَحْمَدُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ: لَيْسَ خَاصًّا بَلْ هُوَ بَاقٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيَجُوزُ لِكُلِّ مَنْ أَخْرَمَ بِحَجٍّ وَلَيْسَ مَعَهُ هَذِي أَنْ يَقْلِبَ إِخْرَامَهُ عُمْرَةً وَيَتَحَلَّلَ بِأَعْمَالِهَا<sup>(١)</sup>.

(١) بل منهج أحمد استحباب ذلك وليس الجواز فقط، ومنهجه أهل الظاهر وجوب ذلك، وهذا القول وهو مشروعية فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، دل على بقاءه وعدم نسخه حديث جابر رضي الله عنه أَنَّ سُرَاقَةَ بِنْتُ جُعْشَمٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا يَبْدُ؟ فَثَبَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ: "دَخَلْتُ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ" مَرَّتَيْنِ "لَا، بَلْ لَا يَبْدُ أَبَدٌ"، فهذا يدل على مشروعية هذا الفسخ إلى يوم القيامة، وأما من زعم تخصيصه بقول صاحب أو باجتهاد مجتهد من بعد الصحابة رضي الله عنهم فهو محجوجٌ بمن خالف من الصحابة رضي الله عنهم، وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على البعض الآخر، ومحجوجٌ بما ثبت في السنة قبل ذلك، وطالما لم يقع الإجماع على تأويل السنة أو نسخها أو عدم العمل بها، والأمة لا تترك أبداً العمل بالسنة إلا لمعارض مثلها من سنة أخرى أو لكتاب، فلا يوجد أحد من علماء الأمة يقدم قول أحد على قول رسول الله ﷺ، وإنما إذا ظن وجود إجماع على مخالفة أمر ثبت في السنة، تأوله على وجود ناسخ أو صارف أو غير ذلك، وإذا وقع إجماعٌ صحيح على مخالفة ما ورد في السنة، دل إما على عدم صحة هذا الذي أسند إلى رسول الله ﷺ أو دل على وجود ناسخ من السنة، ليست السنة تُنسخ بآراء أحد ولا بقول أحد، ولا تُعارض بقول أو فعل، بإجماع المسلمين كما نقله الشافعي رحمته الله (أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدْعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ) فالأصل في هذا الباب ليس بمختلف فيه عند العلماء، وأنه ليس لعمر ﷺ ولا لغير عمر ولا لجميع مجتهدي الأمة على أن يجتمعوا على خلاف السنة من غير ميين أو ناسخ أو صارف من السنة أو من الكتاب، فالإجماع ليس دليلاً يعارض به السنة، وإنما إن وجد فهو دليل كما ذكرنا إما على عدم ثبوت هذه السنة أو على نسخها بناسخ، وليس الإجماع بناسخ، فإنه لا يجوز لمجتهدي الأمة أن يجتمعوا مثلاً ويقرروا حل أمر لم يكن حلالاً، أو يُحرِّموا أمراً كان حلالاً على عهد النبي ﷺ باتفاق العلماء، ليس لهم أن يعطلوا ما أوجبه الله ورسوله ﷺ لا عالم ولا إمام ولا خليفة ولا جميع مجتهدي الأمة وعلمائها، ليس لهم أن يُغيروا شيئاً أتى به النبي ﷺ وهذا فرق كبير هائل بين أهل الإسلام في نظرهم لعلمائهم وبين أهل الكتاب الذين وصفهم الله فقال (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ) واختلاط هذا المفهوم عند الكثيرين، يجعلهم يطالبون أهل العلم بأن يُقرروا شيئاً خلاف ما ثبت في

الكتاب والسنة يظنون أن هذا من حق العلماء أن يجتمعوا ويقرروا إيقاف حكم معين مثلاً أو إلغاءه أو أن هذا أمراً كان موجوداً في زمن النبي ﷺ ثم ألغي بعد ذلك، لعمل الأمة بخلافه، فهذا كله من الضلال المين، ولو عجزت الأمة عن أمر معين، لم تستطع أن تقوم به لم يكن ذلك ناسخاً له، كما أن فرض الجزية اليوم لا يقوم به المسلمون ولا يطبقونه لعجزهم منذ احتلال بلادهم، ولكن ذلك لا ينسخ ولا يلغي هذا الأمر ولا يقال هذا في ذمة التاريخ كما يقوله بعض الزنادقة أو بعض من يوافقهم من الجهلة، هذا الفرق الهائل المهم يتضح جلياً في كلام أهل العلم علي هذه النصوص، وبين أن العلماء وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين ﷺ لا يحللون ولا يحرمون من قبل أنفسهم، بل لا طلاعهم إما على نص ناسخ كما في قصة متعة النساء أو لظنهم أن القرآن أو السنة يأمران بأمر خلاف الذي بلغهم عن رسول الله ﷺ، فيجمعون بين النصوص إما بطريقة النسخ وإما بطريقة صرف بعض النصوص إلى معنى آخر، وعلى أي حال فالكل متفق على أنه إذا لم يصح هذا الاجتهاد، وإذا لم يثبت نص ناسخ في السنة، وإذا لم تثبت دلالة الكتاب على مخالفة هذه السنة الثابتة، فهذا يُرد به اجتهاد هذا المجتهد ولو كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﷺ كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

الغرض أن عمر ﷺ كان ينهى عن المتعة، وأجمع العلماء على عدم النهي عن متعة الحج، حتى الذين يقولون بأفضلية حج الأفراد موافقين لعمر ﷺ في تفضيله، لكنهم لا يقولون بقوله في النهي ولا يمنع الناس منه ولا يراه منسوخاً - نعني التمتع - فهذا مجمع عليه، فإجماع الأمة على ترك قول عمر ﷺ في النهي عن التمتع دليل على ما تقرر، من أنه ليس لأحد مع رسول الله ﷺ قول حتى الخلفاء الأربعة الراشدين ﷺ.

وهذا هو الفرق بين الفهم الغربي للسلطة الدينية للعلماء وللدولة، وبين فهم أهل الإسلام، فهم يظنون أن أهل الإسلام عندهم أن الحاكم أو من له السلطة الدينية أو العلماء، إنما يحكمون بحق إلهي بتفويض من الله، جعلهم الله يحللون ويحرمون، هذا الفهم - السيوقراطية - كما يُسمونها الحق الإلهي الذي كانوا يُعطونه للحاكم أو الأحرار والرهبان، ويظنون أن المسلمين يطالبون بدولة دينية على هذا الطريق، هذا جهل ميين، وهذا في الحقيقة نوع من الشرك، أعني إعطاء حق التشريع لغير الله ﷻ ولو كانوا العلماء ولو كانوا الأئمة والأمراء ولو كانوا الخلفاء الراشدين، فكيف يُتصور أن المسلمين يُطالبون بذلك، الأمة كلها مجمعة على أن ليس لأحد أن يحلل ولا يحرم من قبل نفسه، وسوف ترون كيف تأول العلماء فعل عمر ﷺ وعمر ﷺ كان متأولاً في النهي عن المتعة، وأنكر عليه الصحابة ﷺ، والصحيح أن قوله في النهي

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: هُوَ<sup>(١)</sup> مُخْتَصَّ بِهِمْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ لَا يَجُوزُ بَعْدَهَا، وَإِنَّمَا أُمِرُوا بِهِ تِلْكَ السَّنَةِ لِيُخَالِفُوا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ تَحْرِيمِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ<sup>(٢)</sup>.

عن المتعة لأنه يشتمل على العمرة في أشهر الحج، وهذا لا يقوله الآن عالم، ولا يقول حتى بالكراهة التي هي أدنى درجات النهي أحد من أهل العلم على الإطلاق.

والذي نحن بصدده في الفسخ أحص من قول عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه ينهى عن التمتع مطلقاً، وابن الزبير ينهى عن التمتع مطلقاً، والفسخ أمر آخر، فالفسخ نوع من التمتع، وهو أن يُحرم بالحج ثم يفسخه إلى عمرة، هذا الذي فيه الخلاف، ولكن أصل التمتع أن يبدأ الاعتماد في أشهر الحج، ثم يحج من نفس العام، فهذا أمر لم يختلف في مشروعيته العلماء، فإما هو الأفضل، وإما أنه جائز مشروع لا ينهى عنه لا نهي كراهة ولا نهي تحريم، بأي درجة من درجات النهي؛ هذا كله لتأكيد المعنى الذي ذكرنا من أن الأمة لا تُشرع وليس لأحد منها أن يُشرع، ولا الإجماع يُشرع، والرسول صلّى الله عليه وآله نفسه مبلغ عن الله، والذي يفعله ويقول هو بلاغ من الله تعالى لنا، فالشرع لله تعالى، لا يختلف فيه العلماء.

فقول أحمد رحمته الله في أمر الفسخ هو الصحيح لأنه ليس في كتاب الله ما يدل على منعه، وليس فيما احتج به عمر رضي الله عنه من أن كتاب الله يأمر بالتمام ما يدل على وجود النقص في أن يعتمر في أشهر الحج أو حتى أن يفسخ الحج إلى عمرة، وإنما هو ظن أن هذه دلالة الكتاب، ولا شك أن نصوص السنة مقلمة على ظن بعض أهل العلم في تفسير آية من الكتاب، ولذلك كما ذكرنا نهي عمر رضي الله عنه عن التمتع في أشهر الحج، قد هجره العلماء كما هاجروا قوله في منع التيمم للجنب، المذاهب الأربعة وغير الأربعة، فقد كان خلافاً قديماً وانهقد الإجماع على خلافه، على خلاف قول عمر رضي الله عنه وهو عمر رضي الله عنه، وقد رأى أن التيمم رخصة لفاقد الحدث الأصغر فقط، فانفقت كلمة أهل العلم من عصور على عدم موافقة عمر رضي الله عنه على ما ذهب إليه.

(١) أي الفسخ.

(٢) هذا الكلام فيه نظر، فقوله أن هذا قول الجمهور فليس بصحيح، رغم أنه قول جمهور أهل العلم، إلا أن قول النبي صلّى الله عليه وآله لسراقة بن مالك صريح جداً في أن هذا الفسخ للأبد، وقال في حديث جابر الطويل «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ

وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ لِلْجَمَاهِيرِ:

حَدِيث أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا بِقَلِيلٍ (كَانَتْ الْمُتَعَةَ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً) يَعْنِي فُسْخَ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ <sup>(١)</sup>.

وَفِي كِتَابِ النَّسَائِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسْخَ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةٌ؟ فَقَالَ: بَلْ لَنَا خَاصَّةٌ " <sup>(٢)</sup>.

فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً. فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَعَمَانَا هَذَا أَمْ لَا بَيْدَ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لَا بَلْ لَا بَيْدَ أَبَدٍ» وَهَذَا نَصٌّ لَا يَجُوزُ لِمَنْ بَلَغَهُ أَنْ يَخَالِفَهُ وَيَقُولَ بَأَنَ هَذَا خَاصٌّ بِتِلْكَ السَّنَةِ فَقَطْ، وَلَكِنْ تَأْوَلُوهُ بِأَنَ هُنَاكَ كَمَا ذَكَرْنَا نَاسِخَ لَهُ، فَقَوْلُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ مَرْفُوعًا، فَلَا يُعَارِضُ بِهِ الْمَرْفُوعَ، وَلِلذَلِكَ كَمَا ذَكَرْنَا هَذَا مِنَ النُّصُوصِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا خِلَافًا لِمَنْ تَأْوَلَهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ.

وَأَمَّا أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِهِ تِلْكَ السَّنَةَ لَكِي يَخَالِفُوا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ، فَقَدْ كَانَتْ السَّنَاتُ الَّتِي قَبْلَ ذَلِكَ كُلِّهَا فِيهَا مُخَالَفَةُ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْحَدِيثِيَّةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَاعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَاعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْجَعْرَانَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَقَدْ كَانَ قَارِنًا فِي حِجَّةِ حُجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ كَافِيًا، فَأَمَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ وَأَنَّهُ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُيًا عَنْهُ، فَأَيْنَ النَّهْيُ؟ فَلَمْ يَتْرَلْ كِتَابُ يَنْسَخِ ذَلِكَ، لِأَنَّ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) وَلَمْ يَتْرَلْ حَلَالٌ وَلَا حَرَامٌ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَيْنَ النَّاسِخُ؟ فَكَمَا ذَكَرْنَا بِالْإِجْمَاعِ آرَاءَ أَحَادِ الْعُلَمَاءِ بَلْ إِجْمَاعُهُمْ لَا يَنْسَخُ، فَالْإِجْمَاعُ لَا يَنْسَخُ وَلَا يُنْسَخُ.

(١) كَمَا ذَكَرْنَا هَذَا الَّذِي ثَبَتَ، وَهُوَ مُوقُوفٌ عَلَى أَبِي ذَرٍّ وَقَدْ رَأَى أَنَّهُ خَاصٌّ، كَمَا رَأَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ التَّمَتُّعَ أَصْلًا مِنْهُيًا عَنْهُ، وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى ذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُنْسَخَ السُّنَّةُ بِآرَاءِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ خَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ فِيهَا.

(٢) فَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ، وَكَيْفَ يُعَارِضُ بِهِ مَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ كَمَا ذَكَرْنَا؟ لِلذَّكَاءِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ احْتِجَّ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَا حَدِيثَ ضَعِيفٍ لَا يَثْبُتُ، وَقَدْ ضَعَفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ، وَضَعَفَهُ الْأَلْبَانِيُّ.



وَأَمَّا الَّذِي فِي حَدِيثِ سُرَاقَةَ (الْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا بَدِّ؟ فَقَالَ: لَا بَدِّ أَبَد) فَمَعْنَاهُ جَوَازُ الْإِعْتِمَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ كَمَا سَبَقَ تَفْسِيرُهُ<sup>(١)</sup>.

فَالْحَاصِلُ مِنْ مَجْمُوعِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ جَائِزَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَذَلِكَ الْقِرَانُ، وَأَنَّ فُسْخَ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ مُحْتَصَصٌ بِتِلْكَ السَّنَةِ<sup>(٢)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّذِي<sup>(٣)</sup> قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً. قَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: افْعَلُوا مَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَلَوْلَا أَنِّي سَقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ)

هَذَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَمُوافِقِيهِمَا فِي تَرْجِيحِ الْإِفْرَادِ<sup>(٤)</sup>، وَأَنَّ غَالِيَهُمْ كَانُوا مُحَرِّمِينَ بِالْحَجِّ<sup>(٥)</sup>.

(١) بل الذي يتأمل الحديث يجزم بأنه ليس كذلك، فالرسول ﷺ قال [فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً]. فَنَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا بَدِّ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لَا بَلَّ لَا بَدِّ أَبَدٍ» [فهو يسأله عن الفسخ تصريحاً وليس عن العمرة في أشهر الحج، ولذلك لا يعارض الضعيف الصحيح، الصحيح الذي ثبت في الصحيحين لا يجوز أن يعارض بأحاديث ضعيفة، فكما ذكرنا الحديث موقوفٌ على أبي ذر.

(٢) بل كما ذكرنا ليس مختصاً، بل الفسخ مشروع، وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان يرى وجوبه لمن طاف بالبيت، ويرى أن من طاف بالبيت فقد حلَّ شاء أم أبى، بل ابن عباس يرفعه إلى النبي ﷺ فيقول "سنة نبيكم وإن رغمت"، فمذهب ابن عباس أن الفسخ يحصل تلقائياً لمن طاف بالبيت شاء أم أبى.

(٣) هي "التي" في النسخ الصحيحة والمتوافقة مع السياق.

(٤) بل ليس بدليل أصلاً بل هو دليلٌ على تفضيل التمتع لمن تأمل.

(٥) كانوا كذلك في أول الأمر ثم تركوه لأمر النبي ﷺ، فكيف يُقال بترجيح الإفراد مع أن النبي ﷺ يبين أن المانع من موافقته لهم كونه ساق الهدي وليس لأجل مخالفة أهل الجاهلية فقط في الاعتمار في أشهر الحج.

وَيَتَأَوَّلُ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى (مُتَمَتِّعِينَ) أَنَّهُ أَرَادَ فِي آخِرِ الْأَمْرِ صَارُوا مُتَمَتِّعِينَ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيره فِي أَوَائِلِ هَذَا الْبَابِ<sup>(١)</sup>.

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ فِي أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْحَجَّ إِنَّمَا يُحْرَمُ بِهِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْمَسْأَلَةَ مَرَّاتٍ.

#### ١٨ - باب فِي الْمَتَّعَةِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمَتَّعَةِ وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثِ تَمَتُّعًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يُجِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَأَبَوْا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ . [أَبَتْ: اقْطَع].

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَافْصَلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجَّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ .  
وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ - قَالَ خَلْفٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَخُنُ نَقُولُ لَبَيْكَ بِالْحَجِّ . فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً .

(١) نعم صاروا متمتعين في آخر الأمر بأمر النبي ﷺ، فكيف يُفضل الحال الأول الذي تركوه لأمر النبي ﷺ ويُقال هو الأفضل مع أن النبي ﷺ أمرهم بتركه وأن يتمتعوا.

قوله: (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُنَا بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثِ تَمْتَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، وَأَبْتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (فَأَفْصَلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمَّ لِحَجَّكُمْ وَأَتَمَّ لِعُمْرَتِكُمْ) وَذَكَرَ بَعْدَ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي بِالْمُتْعَةِ<sup>(١)</sup>، وَيَحْتَجُّ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ بِذَلِكَ<sup>(٢)</sup>.

وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْإِتِمَامِ<sup>(٣)</sup>. وَذَكَرَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَوْ الْعُمْرَةِ. وَأَنَّ عَلِيًّا خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ وَأَهْلٌ بِهِمَا جَمِيعًا<sup>(٤)</sup>.

(١) أي متعة الحج.

(٢) وذلك أن أبا موسى قال لبيك يا هلال كإهلال النبي ﷺ فصار قارناً، فأمره النبي ﷺ أن يفسخ ويجعلها عمرة لأنه لم يسق الهدي.

(٣) هذا هو احتجاج عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فالذي جعل عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول بأن الأفضل الأفراد قال لأن الله قال (وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) فرأى أن الإتمام يقتضي عمرة مفردة وحجة مفردة، مع أن هذا ليس ظاهراً من الآية الكريمة، وأمر النبي ﷺ خير ما فسر به القرآن، فالتمتع عمرة تامة وحج تام، ومعنى الإتمام في الآية أن من دخل في واحدة منها فلا بد وأن يتمها.

(٤) إذا طالما اختلف الخلفاء الراشدون، لماذا يُقدم ويحتج بقول بعضهم على بعض، والإجماع منعقد على لزوم تحكيم السنة إذا اختلف الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ وكما ذكرنا فإنه يستحيل أن يجمعوا على خلاف السنة بغير ناسخ أو مؤول أو صارف لهذه السنة.

وَذَكَرَ قَوْلَ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَتْ الْمُتَعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً <sup>(١)</sup>، وَفِي رِوَايَةٍ: (رُخْصَةٌ).  
وَذَكَرَ قَوْلَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذَلِكَ) <sup>(٢)</sup>، وَفِي رِوَايَةٍ: (جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابٌ، وَلَمْ يُنْهَ) <sup>(٣)</sup>.  
قَالَ الْمَازِرِيُّ: اخْتُلِفَ فِي الْمُتَعَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا عُمَرُ فِي الْحَجِّ:  
فَقِيلَ: هِيَ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ <sup>(٤)</sup>.

(١) كما ذكرنا ظاهره مهجور بالإجماع، لأن المتعة في الحج أي التمتع، لكن مقصود أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن الفسخ كان لأصحاب محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة، وقد ذكرنا أن السنة الصحيحة في حديث جابر من قول سُرَاقَةَ يرد هذا القول وأن هذا اجتهاد من بعض الصحابة خالفوا فيه النص المرفوع، فلا بد وأن يقدم النص.  
(٢) وهذا لأن زوجات النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كن متمعات وعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كانت قارئة وكان ذلك في العشر الأول من ذي الحجة.

(٣) إذا فلا عبرة بقول أحد دون كتاب أو سنة.

(٤) ما معنى فسخ الحج إلى العمرة؟ أي يكون قد أهل بالحج فنواه وأهل به وقال "ليكن اللهم حجاً" ثم أتى فطاف على أنه طواف القدوم وسعى سعي الحج، ثم يريد أن يقلب هذا الفعل، إلى عمرة، بعد أن وقع بالنية حجاً، فهذا معنى [الفسخ] يقلب فعله ذلك عمرة، ويُغَيِّرُ نِيَّتَهُ وَيَتَحَلَّلُ، وَيُصْبِحُ هَذَا الْفِعْلُ عُمْرَةً، وَيُهْلُ بِالْحَجِّ مِنَ الْيَوْمِ الثَّامِنِ وَيَكُونُ مَتَمَعاً، فَهَذَا مَعْنَى الْفَسْخِ؛ وَأَمَّا التَّمَتُّعُ ابْتِدَاءً، فَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ أَوَّلًا، ثُمَّ يُتِمُّهَا وَيَتَحَلَّلُ مِنْهَا ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ، فَفَسْخُ الْحَجِّ إِلَى عُمْرَةٍ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْفَسْخِ.

وَقِيلَ: هِيَ الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ الْحَجُّ مِنْ عَامِهِ<sup>(١)</sup>، وَعَلَى هَذَا<sup>(٢)</sup> إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا تَرْغِيًا فِي الْإِفْرَادِ<sup>(٣)</sup> الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ لَا أَنَّهُ يَعْتَقَدُ بَطْلَانَهَا أَوْ تَحْرِيمَهَا<sup>(٤)</sup>.  
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: ظَاهِرُ حَدِيثِ جَابِرٍ وَعِمْرَانَ وَأَبِي مُوسَى أَنَّ الْمُتَعَةَ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا إِنَّمَا هِيَ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ.

(١) أي على ظاهر كلمة المتعة، وهذا الذي يظهر من مجموع النقل عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنها كانا ينهيان عن المتعة التي هي الاعتماد في أشهر الحج، فالبعض يؤول أنها الفسخ فقط، والظاهر من قول عمر رضي الله عنه (فَأَفْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ) أي تكون عمرة مستقلة وحجاً مستقلاً وليس في سفرة واحدة.  
(٢) أي على هذا التفسير من فصل العمرة عن أشهر الحج.

(٣) الظاهر أن عمر رضي الله عنه كان ينهي عن المتعة على ظاهرها، ولكن ليس عن الفسخ فقط، بل كان يرغب الناس في أن يُفردوا، لكي يعتمروا في غير أشهر الحج، لكي يكثر العمار والزوار ليت الله الحرام طول السنة، وهذا اجتهاد كما نص عليه عمران، [فَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَتَزَلْ فِيهِ الْقُرْآنُ. قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. وَفِي رِوَايَةٍ "وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رِوَايَتِهِ ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. يَعْنِي عُمَرَ" مسلم، وهي مسألة رغم أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم اجتمعوا على النهي عنها، إلا أن عامة العلماء، بل نقول الآن أجمعوا على مشروعية العمرة، ولا ينهي عنها في أشهر الحج ومشروعية التمتع وأنه جائز مشروع، والخلاف في الأفضل، ولا ينهي عنه بأي درجة من الدرجات، لا نهي كراهة ولا نهي تحريم؛ وعلي رضي الله عنه قد خالف الثلاثة في هذه المتعة سواء في عقدها ابتداءً أو في الفسخ.  
(٤) فيكون النهي نهي تنزيه، وكما ذكرنا فقد اتفقوا على أنه ليس منهي عنها نهي تنزيه، بل لا ينهي عنها نهائياً، فأقل أحوالها عند الجمهور الذين يفضلون الأفراد أنها جائزة وليس أنها مكروهة ولا محرمة.

قَالَ: وَلِهَذَا كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَيْهَا، وَلَا يَضْرِبُهُمْ عَلَى مُجَرَّدِ التَّمَتُّعِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ <sup>(١)</sup>، وَإِنَّمَا ضَرَبَهُمْ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ هُوَ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ <sup>(٢)</sup> أَنَّ فُسْخَ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ كَانَ مَخْصُوصًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ لِلْحِكْمَةِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا <sup>(٣)</sup>.

(١) وأما ضرب عمر رضي الله عنه فلم يثبت، وإنما كان يرى ذلك والله أعلم.  
- والذي يدل على أن النهي كان عن المتعة المعروفة أن علياً رضي الله عنه قال لعثمان رضي الله عنه فيما رواه البخاري عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بَعْضَانِ فِي الْمُتَعَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرِ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهْلَ بَيْتِهِمَا جَمِيعًا، إِذَا لَيْسَ هُوَ الْفُسْخُ، وَلِذَا قَالَ (وَأَهْلُ بَيْتِهِمَا جَمِيعًا)، أَيُّ أَنَّهُ لَمَّا رَأَى عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتَعَةِ عَلَى طَرِيقَةِ عَمْرِ رضي الله عنه مُتَابِعًا لَهُ، أَهْلُ بَيْتِهِمَا جَمِيعًا، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ بِالْفِعْلِ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

(٢) قوله (وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ) فِيهَا نَظَرٌ، لِأَنَّ مَا يَخَالَفُ فِي ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ عَلِيٌّ رضي الله عنه وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَبِي مُوسَى رضي الله عنه وَسَرَّاقَةُ وَجَابِرٌ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَرَوْنَ الْفُسْخَ، وَقَدْ نَقَلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ جُمْلَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ اسْتِحْبَابَ الْفُسْخِ أَوْ الْأَمْرِ بِالْفُسْخِ، فَقَوْلُهُ (وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ) فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ يَرَى الْخُصُوصِيَّةَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَيْسَتْ خُصُوصِيَّةً، بَلْ هِيَ لِأَبَدٍ الْأَبَدِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.

(٣) وهو أنه كان يريد أن يُبْطِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَادَةَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِعْتِمَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْسُخُوا وَقَالَ "لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَقْبَلْتُ لَمْ أَتُكِّ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً" مُسْلِمٌ، أَيُّ لَفْسَخْتُ، فَسَأَلَهُ سُرَّاقَةُ عَنْ ذَلِكَ [فَقَامَ سُرَّاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا بَيْدَ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصَابِعُهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ «دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لَا بَلَّ لَا بَيْدَ أَبَدٍ»] وَهَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ تَمَامًا فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْفُسْخِ لِكُلِّ مَنْ أَتَى وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، وَأَتَى بِحَجٍّ أَوْ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا، فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "لَا بَلَّ لَا بَيْدَ أَبَدٍ"، حَيْثُ قَالَ فِي رِوَايَةٍ (وَقَالَ سُرَّاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشَمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: "هِيَ لِلْأَبَدِ")، (س) ٢٨٠٥ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ]: صَحِيحٌ، هَذِهِ هِيَ الَّتِي فِيهَا فُسْخٌ، هِيَ الَّتِي فُسِخُوا مِنْ حَجٍّ إِلَى عُمْرَةٍ، بِخِلَافِ مَنْ أَتَى بِعُمْرَةٍ أَصْلًا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى فُسْخٍ، وَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً، لِأَنَّهُ قَدْ جَعَلَهَا عُمْرَةً ابْتِدَاءً، فَهَذَا الْفُسْخُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَشْرُوعٍ وَمُسْتَحَبٍّ فِي كُلِّ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، وَنَحْنُ نَأْمُرُهُ بِمَا أَمَرَهُ



به النبي ﷺ وقال عنه (بَلْ لَا يَكِدُ أَبَدُ)، وما كان من خلاف بين الصحابة وبين الخلفاء الراشدين، إن كان أبو بكر وعمر وعثمان قد قالوا بهذا القول، فنقول ما قال ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لعروة فقد روى البزار في مسنده عن سعيد بن جبير قال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاتَّاهُ عُرْوَةُ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ حِينَ تُقْتَى بِالْمُتْعَةِ وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْهَا وَيَكْرَهُانَهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ كَانَ آخِرَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي فَارَقَ النَّاسَ عَلَيْهِ فَقَالَ عُرْوَةُ: وَاللَّهِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ لَا أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَا أَعْلَمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَا عَرِيَّةُ مَا أَرَى الْعَذَابَ إِلَّا سَيِّئًا عَلَيْكَ. أَخْبَرُكَ أَنَّهُ كَانَ آخِرَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي فَارَقَ النَّاسَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يَرَوِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَحْسَنِ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ، وَإِنَّمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مُتْعَةُ الْحَجِّ لَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ؛ وَلَكِنْ لَمْ يَقْبَلْ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ، وَلَيْسَ هَذَا بِحُجَّةٍ، الْحُجَّةُ فِيمَا قَالَهُ وَفَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ، لَا فِيمَا فَهَمَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، خُصُوصًا وَأَنْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَقَدْ خَالَفَهُمْ وَأَحْرَمَ بِهِمَا جَمِيعًا مُخَالَفَةً لِهَمَا وَإِثْبَاتًا لِبَقَاءِ هَذَا الْحُكْمِ وَهُوَ مَشْرُوعِيَّةُ الْإِعْتِمَادِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، بَلْ وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الْفَسْخِ، وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَكَانَ يَرَى وَجُوبَ الْفَسْخِ لِمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَعَّبَتْ أَوْ تَشَعَّبَتْ بِالنَّاسِ أَنْ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمَتْمْ؛ فَيَجْعَلُهُ مَفْسُوحًا تَلَقُّائِيًّا، وَيَقُولُ بِالْوُجُوبِ، وَمَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ بَعْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنُ حَزْمٍ وَقَالَ بِهِ ابْنُ الْقَيْمِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ يَقُولُ بِهِ مِنَ الْمَعَاصِرِينَ فَضِيلَةُ الشَّيْخِ الْأَلْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، لَكِنْ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ عَلَى عَدَمِ وَجُوبِ الْفَسْخِ، وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَرَى مَنَعَهُ بِالْكَلِيَّةِ وَهُمْ الْجُمْهُورُ، وَالَّذِي يَرَى مَشْرُوعِيَّةَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاسْتِحْبَابَ الْفَسْخِ، أَمَّا الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ فَهُوَ قَوْلُ قَلِيلٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

وقد فهم بعض المتأخرين أنه يُنْهَى عن الأفراد مطلقاً، وليس بصحيح، فإن الأمة قد أجمعت على مشروعية الأفراد وأنه لا يُنْهَى عنه، وابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لم يوجب التمتع، كما ظن بعض المتأخرين وأفقي بذلك، بأنه يجب أن يتمتع، وإنما أفقي أنه من طاف بالبيت فقد حلَّ شاء أم أبى، ويمكن ألا يطوف بالبيت، فيمكن أن يأتي إلى عرفة مباشرة ويكون مُفْرَدًا، وابن عباس لم يُقْتَى بالمنع من الأفراد وإنما قال أن من طاف بالبيت فقد حلَّ، بمعنى أن طواف القُدُوم والسعي بعده، يجعله يتحلل لزوماً، ولكن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا يُقْتَى بالمنع من الأفراد، إذا أتى مباشرة إلى عرفة أو إلى منى، أو حتى أتى إلى مكة ولم يطف بالبيت، فلا زال الأفراد مشروعاً باتفاق العلماء، فلا يُنْهَى عن الأفراد ولكن أفضل المناسك

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ التَّمَتُّعَ الْمُرَادَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) هُوَ الْإِعْتِمَارُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَبْلَ الْحَجِّ. قَالَ: وَمِنْ التَّمَتُّعِ أَيْضًا الْقِرَانُ لِأَنَّهُ تَمَتُّعٌ بِسُقُوطِ سَفَرِهِ لِلنُّسُكِ الْآخَرِ مِنْ بَلَدِهِ. قَالَ: وَمِنْ التَّمَتُّعِ أَيْضًا فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ<sup>(١)</sup>. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي. قُلْتُ: وَالْمُخْتَارُ أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَغَيْرَهُمَا إِنَّمَا نَهَوْا عَنْ الْمُتَمَتُّعِ الَّتِي هِيَ الْإِعْتِمَارُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ<sup>(٢)</sup>، ثُمَّ الْحَجُّ مِنْ عَامِهِ، وَمُرَادُهُمْ نَهْيُ أَوْلَوِيَّةٍ لِلتَّرْغِيبِ فِي الْإِفْرَادِ لِكَوْنِهِ أَفْضَلَ. وَقَدْ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَ هَذَا عَلَى جَوَازِ الْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ<sup>(٣)</sup>.

التمتع، ويؤمر من أتى بحج مفرد أو بقران، استحباباً أن يفسخه إلى عمرة كما أمر النبي ﷺ طالما لم يسق الهدي، فأما إذا كان قد ساق الهدي وأتى به من بلده أو من الطريق قبل أن يأتي الحرم، فإنه لا يجوز أن يتحلل حتى ينحر هديه، ويمكن أن يجعلها قراناً، ولكن لا يجعلها عمرة، ولو أتى بحج مفرد أو بقران لا يتحلل حتى ينحر هديه كما فعل النبي ﷺ.

(١) وهذا كله صحيح.

(٢) وهذا صحيح، فإن هذا هو الذي نهى عنه عمر رضي الله عنه.

(٣) ظاهر مذهب عمر رضي الله عنه من ضرب الناس يدل على أن أقل الأحوال عنده الكراهة، بل ظاهر الضرب أنه يرى المنع بالكلية، ولكن تركه في بعض المواطن لمن فعل ذلك أمامه مثل علي رضي الله عنه فقد فعل ذلك أمام عثمان رضي الله عنه ولم ينكر عليه عثمان رضي الله عنه، فالذي يظهر أنه على الأقل يقول بالكراهة، وهذا القول مهجور بالاتفاق الآن، وأنه لا يكره التمتع اتفاقاً ولا القرآن اتفاقاً، وهذا يدل على إجماع العلماء على أن أقوال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إذا خالفت السنة الصريحة، لم يلتفت إليها كما ذكرنا لأن سنة الخلفاء الراشدين هي في فهم سنة النبي ﷺ، فإذا خالفتها لم يعتد بقولهم في مقابلة قول النبي ﷺ، وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما التشديد على من قال بخلاف ذلك، وعروة لم يعترض إلا بأن الخلفاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أعلم بالسنة، ولم يأت بدليل يدل على أن ما قالوا به أنه من السنة، إنما كان ذلك اجتهاداً منهم، وابن عباس رضي الله عنهما كان محتجاً بأمر النبي ﷺ.

وَأِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْأَفْضَلِ مِنْهَا وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي أَوَائِلِ هَذَا الْبَابِ مُسْتَوَافَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي مُتَعَةِ النِّكَاحِ وَهِيَ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ إِلَى أَجَلٍ فَكَانَ مُبَاحًا ثُمَّ نُسِخَ يَوْمَ خَيْبَرَ، ثُمَّ أُبِيحَ يَوْمَ الْفَتْحِ، ثُمَّ نُسِخَ فِي أَيَّامِ الْفَتْحِ، وَاسْتَمَرَ تَحْرِيمُهُ إِلَى الْآنَ وَإِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ<sup>(١)</sup>.  
وَقَدْ كَانَ فِيهِ خِلَافٌ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ<sup>(٢)</sup>...

وكما ذكرنا فإن العلماء تركوا قول عمر رضي الله عنه حتى ولو كان نهييه عن ذلك نهي تنزيه أي مكروهه، بل ليس بمكروه.

ونقول هذا الإجماع بالفعل صحيح ومنعقد على مشروعية التمتع دون كراهة، تاركين قول عمر وعثمان وعلى قول ابن الزبير أنه قول أبي بكر أيضاً، تركوا هذا القول وقالوا لا تُكره العمرة ولا يُنهى عنها لا نهي تنزيه ولا نهي تحريم تعظيماً لسنة النبي صلّى الله عليه وآله.

(١) وهذا الذي ذكره النووي رحمه الله هو أصح الأقوال في هذه المسألة، وابن القيم يرجح أن النسخ إنما كان يوم الفتح فقط ولم يتكرر النسخ والإباحة، والصحيح أن النهي عن متعة النساء كان بخير، ثم أُبِيحَ أياماً معدودة يوم الفتح لحاجة شديدة ثم مُنِعَ وحُرِّمَ إلى يوم القيامة بالسنة الصحيحة، وعمر رضي الله عنه أظهر هذه السنة، فعمر رضي الله عنه جزم بأن نكاح المرأة إلى أجل زنى يُرْجَم من فعله بالحجارة، وقال (وَأَبْتُو - أي اقطعوا واتركوا - نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ - أي التمتع بهن - فَلَنْ أَوْتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتَهُ بِالْحِجَارَةِ) أي إن كان مستحقاً للرجم للإحصان.

(٢) فابن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه ممن كان يرى جواز نكاح المتعة، وروي عنه وثبت عنه رجوعه، وأنه إنما كان يُقْتَى به للضرورة وأنه خيرٌ من الزنى، والصحيح أنه صار حكمه كالزنى بعد نهي النبي صلّى الله عليه وآله، فقول ابن عباس رضي الله عنه في نكاح المتعة قول مهجور لثبوت السنة وثبوت النسخ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وليس أن عمر رضي الله عنه هو الذي نهى عن نكاح المتعة كما قد يظن البعض من بعض الأحاديث أن عمر رضي الله عنه هو أول من نهى عن متعة النساء، بل ليس كذلك، وإنما عمر رضي الله عنه أظهر ذلك ومنع منه وعاقب عليه، وأما أنه شرع ذلك من عند نفسه فلا.

الخلاف الآن مع الرافضة فقط الذين يُحْجِزُونَ نِكَاحَ الْمُتَعَةِ، وَيَتَفَتَنُونَ فِيهَا بِالْكَذِبِ وَالزُّورِ وَالْبَاطِلِ، وَيَضْحَكُ مِنْ خِدَاعِهِمْ لِأَنفُسِهِمْ وَلِعَوَامِهِمْ فَيُتَّقُونَ بِهِ مِنْ فَضَائِلِ الْمُتَعَةِ الَّتِي لَا تَخْطُرُ بِيَالٍ مَعَ كَوْنِهَا شَقِيقَةُ الزِّنَى عِنْدَ التَّأَمُّلِ بَعْدَ تَحْرِيمِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله لَهَا، فَالنِّكَاحُ إِلَى أَجَلٍ نِكَاحٌ بَاطِلٌ غَيْرُ مُنْعَقَدٍ، وَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ

ثُمَّ ارْتَفَعَ وَاجْتَمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ<sup>(١)</sup>، وَسَيَأْتِي بَسْطُ أَحْكَامِهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

## ١٩ - باب حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَا عَنْ

النَّهْيِ وَأَقْدَمَ عَلَيْهِ فَهُوَ زَانٍ وَيَسْتَحِقُّ عَقُوبَةَ الزَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَلْغُهُ وَتَأَوَّلَ مَا تُقَالُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْ ظَنَّ ثُبُوتَ مَتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَدَمَ النِّسَاحِ، فَهَذِهِ شُبُهَةٌ يَدْرَأُهَا الْحَدُّ، وَإِنَّمَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فَلَنْ أُوتِيَ بِرَجُلٍ) أَيُّ بَعْدَ خُطْبَتِهِ تِلْكَ وَبَعْدَ أَنْ يُلَاحِظَ النَّاسَ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُدُودَ تَدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شُبُهَةٌ، وَكَانَ هُنَاكَ زَوَاجٌ إِلَى أَجْلِ بَعْدِ بِلَاغِ السُّنَّةِ وَبِلَاغِ النِّسَاحِ، فَهَذَا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَهْلُ السُّنَّةِ جَمِيعًا لَا يَخْتَلِفُونَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمَتْعَةِ وَهُوَ النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ الْمَحْدُودُ بِأَجَلٍ.

وَقَدْ شَدَّدَ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَدًّا، فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ: قَالَ ابْنُ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا - أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ - يَقْتُونُ بِالْمَتْعَةِ - يَعْرِضُ بِرَجُلٍ - فَتَدَاهَى فَقَالَ إِنَّكَ لَجَلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمَتْعَةُ تَفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرَّبَ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.

وَهَذَا كَانَ اجْتِهَادُ مَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَالْخِلَاصَةُ أَنَّ اجْتِهَادَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَتْعَةِ كَانَ مَرْجُوحًا، وَقَوْلُهُ فِي مَتْعَةِ الْحَجِّ كَانَ صَوَابًا مُوَافِقًا لِلْسُّنَّةِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمَتْعَتَيْنِ مُوَافِقًا لِعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَّا نَهْيُهُ عَنِ مَتْعَةِ النِّسَاءِ فَهُوَ الثَّابِتُ الصَّحِيحُ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَالْسُّنَّةُ هِيَ الْفَيْصَلُ بَيْنَ النَّاسِ، فَالنَّهْيُ ثَابِتٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرِّبْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.

(١) هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رَغْمَ الْخِلَافِ فِيهَا، هَلْ وَقَعَ النِّسَاحُ مَرَّتَيْنِ أَمْ لَا، لَكِنْ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ تَحْرِيمُ نِكَاحِ الْمَتْعَةِ وَالَّذِي هُوَ النِّكَاحُ إِلَى مُلَّةٍ خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ الَّذِينَ لَا يُعْتَدُّونَ بِفَقْهِهِمْ وَخِلَافَهُمْ فِي الْإِجْمَاعِ.

الْقَوْمَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ . فَأَهْوَى يَدَهُ إِلَى رَأْسِي فَزَنَعَ زُرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ زَنَعَ زُرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كَلِمًا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرَدَّاهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمَشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . فَقَالَ يَدُهُ فَعَقَدَ تِسْعًا <sup>(١)</sup> فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحْجْ ثُمَّ أَذِنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بِشَرِّ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتِمَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ <sup>(٢)</sup> فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ <sup>(٣)</sup> فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ «اغْتَسِلِي وَاسْتَتِفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» . فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ <sup>(٤)</sup> ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ

(١) فقال بيده: أي أشار بيده، أي أشار إلى تسع إما أنه علها أو على طريقة العرب في ضم الأصابع للإشارة إلى رقم تسع، والظاهر أنه بالإشارة لقوله (فَعَقَدَ تِسْعًا)، فالعرب لهم طريقة معهودة في العدد للأحاد والعشرات.

(٢) وهو الوادي المبارك وهو وادي العقيق الذي كان النبي ﷺ يحبه وأمر بالصلاة فيه، وهو أبعد المواقيت عن مكة وهو ميقات أهل المدينة ومن مر عليها، فلو أن شامياً أو مصرياً أو من أهل الغرب عموماً أتى إلى المدينة، لصار ميقاته ميقات أهل المدينة "ذو الحليفة".

(٣) وهو معدود من صغار الصحابة لأجل رؤية النبي ﷺ إياه، وهؤلاء هم أصغر طبقات الصحابة ﷺ وهم من رآهم النبي ﷺ؛ وقد ولد محمد بن أبي بكر قبل وفاة النبي ﷺ بنحو الثلاثة أشهر، ومن رآه النبي ﷺ ولو لم يكن مدركاً ولو لم يكن مميزاً فهو معدود من الصحابة، وأما من ميز وأدرك شيئاً من النبي ﷺ فهو صحابي اتفاقاً، والصحيح أن من رآه النبي ﷺ فقد لقي النبي ﷺ وتعريف الصحابي أنه من لقي النبي ﷺ مؤمناً ثم مات على ذلك.

(٤) يعني صلى في المسجد صلاة الظهر من يوم الأحد، وهو ﷺ كما ذكرنا خرج يوم السبت، وفي تلك الليلة صلى بذی الحليفة العصر ركعتين وهو أحرم بعد صلاة الظهر، فتعين أن ذلك كان في اليوم التالي في يوم الأحد، فصلى العصر والمغرب والعشاء يوم السبت، والفجر من يوم الأحد، وبعد صلاة الظهر



حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ <sup>(١)</sup> نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ

التي صلاها ركعتين أحرم ﷺ ، وكما ذكرنا أنه في الليل جبريل عليه السلام وقال له "صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة" ، فهو ﷺ مأثور قبل أن يحرم بعمرة في حجة لأنه قد ساق الهدى .

(١) وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قيل له الإحرام من البداء قال البداء التي تكذبون فيها على رسول الله ﷺ ما أهل رسول الله ﷺ إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره (مسلم) ، وفي رواية لمسلم أيضاً (ما أهل رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد يعني ذا الحليفة) فالظاهر والله أعلى وأعلم أن كل واحد من الصحابة نقل ما سمعه من النبي ﷺ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أحرم في المسجد وهذا ليس بصحيح أعني أن الحديث ضعيف ، أنه أحرم عند انتهائه من الصلاة مباشرة ، فإنه لم يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وإنما عندما استوت به ناقته ، أي لما ركب الدابة عند المسجد أحرم ، ولما استوت به على البداء أهل بالتوحيد ، فسمع كل من الصحابة رضي الله عنهم من النبي ﷺ ما سمعه فقله ، فالصحيح والله أعلى وأعلم أنه يحرم عندما يركب دابته بعد الصلاة في المسجد .

الإحرام هو نية الدخول في النسك ، كما استعير هذا المعنى في الصلاة ، حتى سُميت تكبيرة الإحرام ، ولذا قال (وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) فهي لحظة معينة توي فيها الدخول في الصلاة مع التكبير ، فأنت الآن تقول "الله أكبر" ولكن لم توي الدخول في صلاة ، لكن ساعة الصلاة تقول "الله أكبر" ناوياً الدخول في الصلاة ، فهذه ركيزتي التكبير والنية ، فالنية هي التي يدخل بها الإنسان في الإحرام في عبادة الحج والعمرة ، والتلبية واجبة على الصحيح ، ومستحبة عند الأكثر ، وهي جزء من الإحرام عند أبي حنيفة مع أي ذكر من الأذكار .

فعندما يقول "ليتك اللهم عمرة" ، "ليتك اللهم حجاً" ناوياً الدخول في النسك ، التلبية فيها خلاف بينها وبين التكبير الذي في الصلاة ، أن حكمها الإحتجاب عند الجمهور والوجوب على قول بعض أهل العلم وهو قول المالكية وهو الراجح وهو أنها واجبة وليست ركناً ، وأما الركن فهو الإحرام نفسه ، وعند أبي حنيفة فإنه لا يصح الإحرام إلا بأن يقر بالنية عملاً من أعمال الحج مثل التلبية أو الذكر أو إشعار الهدى أو تقليده أو نحو ذلك وإلا لم ينعقد إحرامه ، والجمهور يقولون ينعقد الإحرام بالنية المجردة ، فلو نوى الدخول في النسك ، دخل في النسك ، والتلبية واجبة بعد ذلك ، ومن يقول بوجوبها ، يوجبها مرة



على الأقل، فكما ذكرنا يُحرم عندما يركب دابته بعد الصلاة في المسجد، ولو أحرم في المسجد أو أحرم عند ركوب الدابة، أو أحرم عندما تستوي دابته على اليذاء، كطلوع السيارة على الطريق مباشرة، فقد أجزأه ذلك، المهم ألا يجاوز وادي ذي الحليفة إلا وقد أحرم.

فهذا الكلام لأهل المدينة، أما من لم يمكنه المرور على الميقات كمن يركب طائرة أو باخرة أو غير ذلك، فإنه يهل ويحرم إذا حاذى الميقات، فالأفضل لمن يركب طائرة، أن يلبس ملابس الإحرام قبل أن يركب، فإذا أخبروه في الطائرة أنه يُحاذي الميقات الآن، أو في الساعة الفلانية سوف يكونوا في حذاء الميقات، فإنه يُحرم إذا حاذى الميقات، سواء كان في المدينة أو في غيرها، فينوي الدخول ويقول "ليك اللهم عمرة"، "ليك اللهم حجا"، "ليك اللهم عمرة وحجا" في المكان الذي يُحاذي فيه الميقات.

فهناك فرق بين ملابس الإحرام والإحرام، فالإحرام هو نية الدخول في النسك وتكون في الميقات أو حذاه، وملابس الإحرام قد قلنا أنه يُستحب أن يلبسها قبل ذلك، فإن النبي ﷺ لبس إزاره ورداءه في المدينة (انطلق النبي ﷺ من المدينة بعد ما ترجل وأدھن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه) فقد خرج من المدينة وقد لبس ملابس الإحرام، فالبعض يظن أن بمجرد لبس الملابس يكون قد أحرم وأن هذا هو الإحرام، لذا يقولون أن الإحرام من المدينة بدعة، فالإحرام من المدينة خلاف الأولى بأن ينوي العمرة أو الحج من المدينة نفسها وليس من ذي الحليفة خلاف الأولى، وهو بذلك قد ترك سنة - وقد فاتته ثواب وأجر، لكنه ليس بدعة، وليس أنه فعل محرم، ولا أن إحرامه لا يصح، بل صح إحرامه وأساء، من حيث أنه لم يحرم من حيث أحرم النبي ﷺ - لكن المستحب أن يلبس الملابس في المدينة ثم يخرج إلى الميقات ويحرم في الميقات، فهناك فرق بين الإحرام ولبس ملابس الإحرام، فمن الممكن أن يلبس الإنسان ملابس الإحرام في البيت فهي من الملابس الجائزة، وليس معنى لبس ملابس الإحرام أي بذلك أحرم، بل الإحرام هو نية الدخول في النسك، فالحج والعمرة مثل الصلاة لها لحظة بداية ولحظة نهاية، تحريم وتحليل، فينبغي على المحرم أن يعلم ذلك وينوي أنه دخل في النسك، فلو أن الإحرام ركن من الأركان بمعنى أنه لو قال للناس "أنا ذاهب أحج" من غير أن ينوي أنه دخل فهذا لم يحج، مثل إنسان دخل المسجد وهو لا يعلم كيفية الصلاة فوقف في الصف ينظر إليهم وفعل مثل فعلهم وركع وسجد معهم، ولكنه لم ينوي الدخول في الصلاة حتى لو أدى بقية أركان الصلاة، لكنه لم ينوي الدخول فيها، فإنه لم يصلي، فلا بد أن ينوي الدخول في الإحرام بمعنى أنه ينوي الدخول في مناسك الحج أو العمرة، وذلك إلى أن ينتهي منها، عند ذلك ينوي التحلل والخروج منها، فهي لحظة.

الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمَلْنَا بِهِ فَأَهْلُ بِالتَّوْحِيدِ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ». وَأَهْلُ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهْلُونَ بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلْبِيَّتَهُ، قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَسْنَا نَتَوَى إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ نَقَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَرَأَ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذِكْرُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصُّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصُّفَا قَرَأَ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ». فَبَدَأَ بِالصُّفَا فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَبَصُرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَبَعَدَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ ففَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصُّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أُسْقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً». فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشُمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْإِمَامُ هَذَا أَمْ لَا بَدِ فَنَشَبَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعُهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ «دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لَا بَلَّ لِأَبَدٍ أَبَدٍ». وَقَدِمَ عَلَى مِنَ الْيَمَنِ يُدْنِ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِمَّنْ حَلَّ وَلَبَسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَكَتَحَلَتْ فَانْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا<sup>(١)</sup>. قَالَ فَكَانَ عَلَى يَقُولٍ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ

(١) لماذا؟ لأن فاطمة لم تكن قد ساق الهدي، وأما علي رضي الله عنه فلا أن النبي ﷺ أشركه في هديه، فكان قد ساق الهدي، وهو قارن لأنه قال "اللهم أهل بما أهل به رسولك" والرسول قد أهل بحج وعمره فقال "عمره في حجة"، فصار علي رضي الله عنه قارناً وقد ساق الهدي، فيمنع من الفسخ، وأبو موسى الأشعري كان

لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَقْتِيًّا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فِيمَا ذَكَرْتُ عَنْهُ فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ «صَدَقْتُ صَدَقْتُ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ». قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلُ بَمَا أَهْلُ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ «فَإِنْ مَعِيَ الْهَدْيُ فَلَا تَحِلَّ». قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّتِي قَدِمَ بِهِ عَلَى مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِائَةٌ - قَالَ - فَحَلَّ النَّاسُ كُلَّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى فَاهْلَوْ بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقَبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بَنِمْرَةٍ فِسَارَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا تَشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقَبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بَنِمْرَةٍ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرَحِلَتْ لَهُ فَاتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنْ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَبْرَضًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ هُذَيْلٌ وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبَا أَضَعُ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوْطِنَ فَرْشُكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ. وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ». قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ يَأْصِبُكَ السَّبَابَةُ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيُنْكُهَا إِلَى النَّاسِ «اللَّهُمَّ

كذلك قد أهل بما أهل به النبي ﷺ مجملًا، ولم يكن قد ساق الهدي فأمره النبي ﷺ أن يتمتع، أن يفسخ ويجعلها عمرة ويتحلل لأنه لم يكن قد ساق الهدي، فأما علي رضي الله عنه لأنه قد ساق الهدي مُنع من الفسخ، و أبو موسى كان كمثله، كان قد أهل بإهلال النبي ﷺ فهو إهلال بحج وعمرة معا "قرآن" ففسخه إلى عمرة لكي يفعل الأفضل في المناسك والله أعلى وأعلم.

اشهد اللهم اشهد». ثلاث مراتٍ ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاً ثم ركب رسول الله ﷺ حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله ﷺ وقد شق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مؤرك رحله ويقول بيده اليمنى «أيها الناس السكينة السكينة». كلما أتى حبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر وصلى الفجر - حين تبين له الصبح - بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهله ووحده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً فلما دفع رسول الله ﷺ برت به ظعن يجرين فطلق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله ﷺ يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله ﷺ يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصياتٍ يكبر مع كل حصاة منها مثل حصي الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلوا من لحمها وشربوا من مرقها ثم ركب رسول الله ﷺ فافاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر فاتى بنى عبد المطلب يستقون على زمزم فقال «انزعوا بنى عبد المطلب فلولاً أن يغلبكم الناس على سقائكم لنزعتم معكم». فناولوه دلوفاً فشرب منه. [استقروا: شدى فرجك بخرقة بعد أن تحتشى قطناً؛ يسبح: يصلى صلاة تطوع؛ أسفر: أضاء؛ الساجدة: نوع من الأكسية

الخضراء أو السوداء؛ المشجب: ما تعلق عليه الثياب؛ الظعن: جمع الظعينة وهي المرأة؛ غبر: بقي؛ انزع: استقوا؛ التساجعة: نوع من الملاحف المنسوجة].

وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ عَلَى حِمَارٍ عُرِي فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَمْ تَشْكُ قَرِيشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثُمَّ فَأَجَازَ وَلَمْ يُعْرِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَافَاتٍ فَتَزَلَّ.

حَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ عَظِيمٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى جُمْلٍ مِنَ الْفَوَائِدِ، وَنَفَائِسٍ مِنْ مُهِمَّاتِ الْقَوَاعِدِ، وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ لَمْ يَرَوْهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ كَرِوَايَةٍ مُسْلِمٍ. قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ، وَآكَثَرُوا، وَصَنَّفَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْمُنْذِرِ جُزْءًا كَبِيرًا، وَخَرَّجَ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ مِائَةً وَنِيفًا وَخَمْسِينَ نَوْعًا، وَلَوْ تُقْصَى لَزِيدَ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ قَرِيبٌ مِنْهُ<sup>(١)</sup>، وَقَدْ سَبَقَ الْإِحْتِجَاجُ بِنُكْتٍ مِنْهُ فِي أَثْنَاءِ شَرْحِ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ، وَسَنَذَكُرُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ عَلَى تَرْتِيبِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ حُسَيْنٍ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَتَزَعَّ زَرِّي الْأَعْلَى، ثُمَّ نَزَعَّ زَرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيْي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ، فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى، فَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمَشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا) هَذِهِ الْقِطْعَةُ فِيهَا فَوَائِدُ:

(١) أي يمكن أن يُستخرج منه ثلاث مائة فائدة من الفوائد الفقهية من هذا الحديث.



مِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ زَائِرُونَ أَوْ ضَيْفَانِ وَنَحْوَهُمْ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُمْ لِيُنْزِلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ  
كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (أَمَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ) <sup>(١)</sup>.  
وَفِيهِ إِكْرَامُ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَمَا فَعَلَ جَابِرُ بِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ.  
وَمِنْهَا اسْتِحْبَابُ قَوْلِهِ لِلزَّائِرِ وَالضَّيْفِ وَنَحْوَهُمَا مَرْحَبًا.  
وَمِنْهَا مُلَاطَفَةُ الزَّائِرِ بِمَا يَلِيْقُ بِهِ وَتَأْنِيْسُهُ، وَهَذَا سَبَبُ حَلِّ جَابِرِ زُرِّي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَوَضْعُ  
يَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ.  
وَقَوْلُهُ: (وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فِيهِ) تَنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ سَبَبَ فِعْلِ جَابِرِ ذَلِكَ التَّأْنِيْسُ لِكَوْنِهِ  
صَغِيرًا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَبِيرُ فَلَا يَحْسُنُ إِدْخَالُ الْيَدِ فِي جَيْبِهِ وَالْمَسْحُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ.  
وَمِنْهَا جَوَازُ إِمَامَةِ الْأَعْمَى الْبُصْرَاءِ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي الْأَفْضَلِ  
عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبٍ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ لِأَصْحَابِنَا:  
أَحَدُهَا إِمَامَةُ الْأَعْمَى أَفْضَلُ مِنْ إِمَامَةِ الْبَصِيرِ لِأَنَّ الْأَعْمَى أَكْمَلَ خُشُوعًا لِعَدَمِ نَظَرِهِ إِلَى الْمُتَلَهِّيَّاتِ.  
وَالثَّانِي الْبَصِيرُ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَكْثَرَ إِحْتِرَازًا مِنَ النَّجَاسَاتِ.  
وَالثَّالِثُ هُمَا سَوَاءٌ لِتَعَادُلِ فَضِيلَتَهُمَا.  
وَهَذَا الثَّالِثُ هُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا <sup>(٢)</sup>، وَهُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ.

(١) وإن كان هذا الحديث فيه مقال وقد ضعفه جماعة من العلماء، إلا أن هذا الحديث الذي نحن بصدده، يدل عليه.

(٢) هو الصحيح لأن العبرة بما قال النبي ﷺ (يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا) مسلم، ولم يذكر عما ولا بصراً، والقول بالاستحباب لإمامة أحدهما وهو حكم شرعي لا بد وأن يثبت بدليل، ولا دليل.



وَمِنْهَا أَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ أَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِهِ <sup>(١)</sup>.  
 وَمِنْهَا جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ <sup>(٢)</sup>.  
 وَمِنْهَا جَوَازُ تَسْمِيَةِ الثَّوْبِ لِلرَّجُلِ، وَفِيهِ خِلَافٌ لِأَهْلِ اللُّغَةِ مِنْهُمْ مَنْ جَوَّزَهُ كَالْمَرْأَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَهُ وَقَالَ: يَخْتَصُّ الثَّوْبُ بِالْمَرْأَةِ وَيُقَالُ فِي الرَّجُلِ: تُنْدَوُةٌ وَقَدْ سَبَقَ إِيْضَاحُهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْإِيمَانِ فِي حَدِيثِ الرَّجُلِ الَّذِي قَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ".  
 وَقَوْلُهُ: (قَامَ فِي نِسَاجَةٍ)  
 هِيَ بِكَسْرِ النُّونِ وَتَخْفِيفِ السَّيْنِ الْمُثَمَّلَةِ وَبِالْجِيمِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا وَرِوَايَاتُنَا لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي (سَاجَةٍ) بِحَذْفِ النُّونِ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنْ رِوَايَةِ الْجُمْهُورِ قَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ.  
 قَالَ: وَالسَّاجَةُ وَالسَّاجُ جَمِيعًا ثَوْبٌ كَالطَّلِيسَانِ وَشِبْهِهِ.  
 قَالَ: وَرِوَايَةُ الثُّونِ وَقَعَتْ فِي رِوَايَةِ الْفَارِسِيِّ قَالَ: وَمَعْنَاهُ ثَوْبٌ مُلْفَقٌ قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: الثُّونُ خَطَأٌ وَتَضْحِيفٌ.  
 قُلْتُ: لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَيَكُونُ ثَوْبًا مُلْفَقًا عَلَى هَيْئَةِ الطَّلِيسَانِ.

(١) وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (وَلَا تُؤْمَنُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ يَأْذَنَ) مُسْلِمٌ، وَهَذَا يُقَدِّمُ عَلَى الْقَارِيءِ وَالْعَالَمِ بِالسُّنَّةِ وَكَبِيرِ السَّنَنِ، طَالَمَا أَنَّهُ يُحْسِنُ الصَّلَاةَ.  
 (٢) لِأَنَّ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمَشْجَبِ وَصَلَّى فِي النِّسَاجَةِ (وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِيسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرَدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمَشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا) وَالنِّسَاجَةُ هُوَ الثَّوْبُ الْمَنَسُوجُ أَوْ نَوْعٌ مِنَ الثِّيَابِ، وَهَذَا لِيَسِينُ لَهُمْ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ وَسَاتِرًا لِلْكَفَيْنِ كَذَلِكَ.

قَالَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِقِ: السَّاجِ وَالسَّاجَةُ الطَّيْلَسَانُ، وَجَمْعُهُ (سَيَجَان). قَالَ: وَقِيلَ: هِيَ الْخَضِرُ مِنْهَا خَاصَّةٌ. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هُوَ طَيْلَسَانٌ مُقَوَّرٌ يُنْسَجُ كَذَلِكَ. قَالَ: وَقِيلَ: هُوَ الطَّيْلَسَانُ الْحَسَنُ قَالَ: وَيُقَالُ: الطَّيْلَسَانُ يَفْتَحُ اللَّامَ وَكَسْرَهَا وَضَمَّهَا وَهِيَ أَقْلٌ. وَقَوْلُهُ: (وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمَشْجَبِ)

هُوَ بِمِيمٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ شَيْنٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ جِيمٍ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ. وَهُوَ اسْمٌ لِأَعْوَادٍ يُوَضَّعُ عَلَيْهَا الثِّيَابُ وَمَتَاعُ الْبَيْتِ<sup>(١)</sup>.

(١) من فوائد الإسناد:

- أن هذا الحديث عن جعفر الصادق عليه السلام أحد أئمة أهل البيت، وهذا الحديث يدل على ما كان يُعامل به أئمة أهل البيت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأهل العلم منهم، فالحديث كما ذكرنا عن جعفر الصادق بن محمد عن أبيه وهو محمد الباقر بن علي "المشهور بزين العابدين" عليه السلام بن حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا النسب هو عند الرافضة هم أئمة الأمة عندهم بعد علي عليه السلام والحسن، فهذا الإسناد يتضمن ست أئمة من أئمة الرافضة الذين هم عندهم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله فإنهم يقولون بإمامة علي بن أبي طالب أول الخلفاء ثم ابنه الحسن ثم الحسين بن علي ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق وإليه يُنسبون "المنهج الجعفري" نسبةً إلى جعفر الصادق، وهم من أكثر الناس كذباً عليه، وعلى أبيه محمد الباقر، وسُمي الباقر لكونه بقر العلم أي أحاط به عليه السلام.

فهذا يدل على ما كان يُعامل به أهل البيت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فمحمد الباقر يدخل على جابر عليه السلام ليسأله ويستفتيه ويسمع منه الحديث، ويحسن جابر عليه السلام استقباله كما هو المعهود لأن كلاً منهم يعرف فضل أهل العلم وفضل طالب العلم، وفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله.

- ففي هذا الحديث ردٌّ على هؤلاء الرافضة الخبيثاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يدل على كون أهل البيت يتلقون العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله.

- وفي قوله (فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَتَرَكَ زَرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زَرِّي الْأَسْفَلَ) خص محمد بن علي بن حسين بذلك إكراماً لقربته من النبي صلى الله عليه وآله، ففيه إكرام أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ومعرفة فضلهم والترحيب بهم إذا حضروا.

قوله: (أَخْبَرَنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) هِيَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا، وَالْمُرَادُ حَجَّةُ الْوَدَاعِ.  
قوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحْجَّ) يَعْنِي مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ الْهَجْرَةِ<sup>(١)</sup>.

- وفيه فضل طلب العلم عموماً والاهتمام بطالب العلم والترحيب به وتأنيسه خصوصاً إذا كان غلاماً شاباً.

- وفيه جواز أن يقول لمن ليس بأخيه من النسب "ابن أخي" فقد قال (مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي) وإن لم يكن ابن أخيه في النسب، ومن هذا أن يقول له "يا بُنَيَّ" وقول الرجل للرجل الكبير "يا عمي" أو يقول "يا أبتى" أو "يا أبو فلان" من غير أن يكون أباه في النسب، طالما أنه لم يدعى إليه ولم يُتَبَنَى، جاز ذلك على سبيل التوقير والاحترام، وله نظائر متعددة في السنة:

منها ما رواه مسلم في صحيحه عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا بُنَيَّ».

ومنها قول أنس لأبي طلحة "وهو زوج أمه وليس بأبيه" (يَا أَبْتَاهُ) ففي صحيح مسلم قال أنس (فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سَلِيمَ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا أَبْتَاهُ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَصَبَ بَطْنِهِ بِعِصَابَةٍ فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ. فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى أُمِّي فَقَالَ هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟) فمثل هذا من الاحترام والتوقير الذي لا يراد به إثبات نسب أمر مشروع، والأخوة في الإسلام ثابتة بنص القرآن (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ).

- قوله (فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ) فيه تقديم وقت الصلاة إذا حضر وقتها على إفتاء المستفتي وعلى تعليم طالب العلم، طالما أن الوقت يتسع لذلك، وأن الواجب ليس بمتعين في وقته، فوقت الصلاة يُقَدَّم.

- وفيه تواضع جابر رضي الله عنه لأنه قام يصلي في نساءجة صغيرة (مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَا إِلَى اللَّهِ مِنْ صِغَرِهَا) فهو رضي الله عنه كان في زهده وتواضعه يلبس هذا الثوب الصغير، لئيب للناس الحكم الشرعي في ذلك.

- وفيه تغطية المنكب في الصلاة ولو كان ثوباً واحداً، وقد أمر النبي ﷺ بتغطية الكفين وقال «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» مسلم.

(١) والذي يظهر أن النبي ﷺ قد حج قبل ذلك عندما كان بمكة، ولكن بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة، وذلك بعد أن فرض الحج، ولا نزاع بين أهل العلم أن الحج فرض بالمدينة، إما سنة ست وإما

سنة تسع، والجمهور على أنه فرض سنة ست، فالنبي ﷺ لم يحج عام الحديبية لأنه صُد عن البيت في العمرة، وسنة ثمانٍ بعد فتح مكة كان مشغولاً ﷺ بغزوة هوازن وما بعدها، ورجع إلى المدينة لأنه بقي منذ رمضان وهو مغادر المدينة، وسنة تسع أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وحج هو ﷺ في السنة العاشرة، ومن هنا احتج من احتج من العلماء بأن الحج واجب على التراخي، قالوا حتى ولو فرض سنة تسع في قلوبهم وفد نصارى نجران في قول الله ﷻ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) [آل عمران: ٩٧]، فإن النبي ﷺ لم يحج ذلك العام ولم يكن هناك ما يمنع، فبعد فرض الحج ترك النبي ﷺ الحج في ذلك العام، فكان دليلاً على جواز تأخير الحج إلى العزم على فعله، وأنه واجب على التراخي ليس على الفور وهو قول الشافعي رحمه الله ومن وافقه، وذهب طائفة من أهل العلم وهم الأكثر على أنه على الفور لمن قدر على ذلك، لمن استطاع إليه السبيل في عام وجب عليه أن يحج من ذلك العام، ولا نزاع في مشروعية التعجيل بالحج وأنه لا ينبغي أن يؤخره، ولكن الكلام على أن من أخر الحج عن عامه الذي يصل فيه إلى بيت الله الحرام هل يأتّم أم لا يأتّم؟ فالظاهر عندي والله أعلى وأعلم أن الحج واجب على التراخي لأن الحديث ظاهرٌ جداً في أن النبي ﷺ أخر الحج إلى السنة العاشرة.

وما ذكره ابن القيم رحمه الله من أن النبي ﷺ إنما أخر الحج عن السنة التاسعة لوجود المشركين ولأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، ليس ظاهراً في أن هذا مانعاً من أداء الحج، ولو كان مانعاً لما حج أبا بكر رضي الله عنه بأمر النبي ﷺ ومعه علي بن أبي طالب وجماعات من الصحابة، فلو كان ممنوعاً لأجل ذلك لما أذن لهم النبي ﷺ حتى يُمنع هؤلاء المشركون، فهذا ليس يمنع من أداء العبادة، كما أن النبي ﷺ اعتمر وحول البيت ما هو أعظم من ذلك وهي الأوثان المنصوبة حول الكعبة وتركها النبي ﷺ في عمرة القضية قبل فتح مكة، واعتمر النبي ﷺ وطاف بالبيت والأوثان حول الكعبة وذلك لأن الباطل لا يمنع من الحق وهذا أشد من وجود مشرك يطوف أو عريان يطوف، فإن هذا لا يمنع من أداء العبادة كما ذكرنا، فالصحيح أن النبي ﷺ أخر الحج لبيان الجواز، والله أعلى وأعلم.

وكذلك كان النبي ﷺ في ذي القعدة سنة ثمان كان في مكة ومع ذلك رجع إلى المدينة ولم يحج، وأمر عتاب بن أسيد أن يحج بالناس ذلك العام، فإذا قلنا أن الحج قد فرض سنة ست فلا أدلة ظاهرة على ذلك، ولو قلنا أنه فرض سنة تسع، لكان أيضاً دليلاً ظاهراً، لأن وفود وفد نصارى نجران كان قبل حجة أبي بكر رضي الله عنه ووفود وفد نصارى نجران هو الذي قد نزل فيه صدر سورة آل عمران وفيها (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) وهي الآية التي فرض الله فيها الحج على الناس.

قوله: (ثُمَّ أَدْنَى فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌّ) مَعْنَاهُ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَأَشَاعَهُ بَيْنَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا لِلْحَجِّ مَعَهُ، وَيَتَعَلَّمُوا الْمُنَاسِكَ وَالْأَحْكَامَ، وَيَشْهَدُوا أَقْوَالَهُ وَأَفْعَالَهُ، وَيُوصِيَهُمْ لِيُبْلِغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَتَشِيْعَ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَتَبْلُغَ الرِّسَالَةَ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ.

وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا نَاسِ بِالْأُمُورِ الْمُهِّمَةِ لِيَتَأَهَّبُوا لَهَا.

قوله: (كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ)

قَالَ الْقَاضِي: هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ ﷺ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَهُمْ لَا يُخَالِفُونَهُ، وَلِهَذَا قَالَ جَابِرٌ: (وَمَا عَمِلَ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ)، وَمِثْلُهُ تَوَقُّفُهُمْ عَنِ التَّحَلُّلِ بِالْعُمْرَةِ، مَا لَمْ يَتَحَلَّلْ حَتَّى أَغْضَبُوهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ، وَمِثْلُهُ تَعْلِيْقِ عَلِيٍّ وَأَبِي مُوسَى إِحْرَامَهُمَا عَلَى إِحْرَامِ النَّبِيِّ ﷺ<sup>(١)</sup>.

(١) هذا الكلام من القاضي فيه نظر، وقد ثبتت الأحاديث المصرحة بخلاف ما يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه، فجابر يتكلم عما يعلم، وكل أنواع المناسك يُطلق عليها حج سواء تمتع أو قران أو أفراد وكل ذلك يُسمى حج عند العلماء جميعاً، فليس فيه دلالة حتى تُترك الأحاديث المصرحة بأن منهم من أهل بعمره ومنهم من أهل بعمره وحجة ومنهم من أهل بحجة، والأحاديث ستأتي إن شاء الله وستذكر، فهذا بعد أمر النبي ﷺ لهم بذلك، عندما قال (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهْلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلَ بِحَجٍّ فَلْيُهْلِلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ) والأحاديث كما ذكرنا مصرحة بذلك، فلا يُترك هذا الصريح، خصوصاً أن عائشة رضي الله عنها كانت قد أحرمت بعمره بأمر النبي ﷺ؛ فقول القاضي: (هذا ما يدل على أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ) ليس بصحيح، وقوله (لِأَنَّهُ ﷺ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ) أيضاً هذا لا يدل عليه الحديث، فالنبي ﷺ حج على نوع من المناسك كلها تُسمى حج، وقد صرح جمع من الصحابة رضي الله عنهم بما سمعوه من النبي ﷺ حين إحرامه أنه كان قارناً، ولا نشك في صحة ذلك وهو أن النبي ﷺ كان قارناً منذ بداية إحرامه لأن جبريل أتاه كما في حديث البخاري في تلك الليلة التي أحرم في اليوم التالي لها فقال (أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ)، وهو وادي العقيق وادي ذي الحليفة، فقبل أن يُهْلَ النبي ﷺ أنه جبريل فأمره، فلا يصح غير ذلك مع صحة الحديث وثبوته، ولكن

كما ذكرنا كل أنواع المناسك يُطلق عليها أنها حج، فليس في قوله (كُلُّهُمْ يَتَمَسُّ أَنْ يَأْتِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَعْمَلْ مِثْلَ عَمَلِهِ) دلالة أن جميعهم علم ما كان عليه النبي ﷺ أو سمع منه بالتصريح، وليس فيه أن كلهم كانوا على ما مثل ما فعل النبي ﷺ لأن الفعل يُقتدى به والقول يُقتدى به، فقوله (وَيَعْمَلْ مِثْلَ عَمَلِهِ) أي مثل ما أمرهم به، فكل ذلك صالح لأن يُفسر به الحديث والله أعلم.

فالذي يظهر أن النبي ﷺ كان هو قارناً لأنه قد ساق الهدي وخيرهم ﷺ في أن يهلوا بما شاءوا، ولما أتى مكة أمرهم بالتحلل لمن لم يكن قد ساق الهدي، وأن من كان قد أهل بعمره وحجة، ولم يكن ساق الهدي، أو كان قد أهل بحج مفرد ولم يكن قد ساق الهدي، فأمرهم أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، فتأخروا لعدم تعودهم على الاعتناء في أشهر الحج، فغضب وأمرهم إلزاماً بأن يتحللوا من عمرتهم تلك، أو عند بعض أهل العلم على الاستحباب في حقهم أيضاً، فبعض العلماء يقول أن هذا التحلل كان واجباً عليهم لأن النبي ﷺ لا يغضب من ترك المستحب، والبعض يقول أنه كان مستحباً في حقهم أيضاً مثل باقي الناس، وبعض العلماء يقول بوجوب الفسخ من حج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي على كل أحد والله أعلى وأعلم وسيأتي الكلام على ذلك.

وأما تعليق علي وأبي موسى إحرامهما على إحرام النبي ﷺ، فهذا من حبهما للإقتداء بالنبي ﷺ وعزمهم على الائتمام به ﷺ وأما علي رضي الله عنه فقد ساق الهدي فجعله النبي ﷺ قارناً أيضاً، فصار علي رضي الله عنه مثل النبي ﷺ قارناً ولم يتحلل وأما أبو موسى فإنه لم يسق الهدي، فأمره النبي ﷺ أن يتحلل.

ولذلك العبرة في أمر التحلل هو سوق الهدي، فمن لم يكن قد ساق الهدي من بلده إلى مكة، أمرناه بالتحلل سواء كان قارناً أو كان مفرداً، كان أبو موسى قارناً مثل النبي ﷺ لكن لما كان لم يسق الهدي أمره النبي ﷺ أن يتحلل، وعلي رضي الله عنه كان قارناً لأنها أحراماً مبهماً، بمعنى أنهم أحرما بما أحرم به النبي ﷺ من غير أن يعلموا ما أحرم به، فجعلها كما نويها ولكن أمر أبو موسى بالفسخ إلى عمرة، وأمر علياً بأن يبقى على إحرامه لأنه كان قد ساق الهدي كما ذكرنا؛ فأقل الأحوال استحباب الفسخ لمن لم يسق الهدي والله أعلم.

وأما من ساق الهدي من بلده ولو كان تطوعاً كحج المفرد، لظل على إحرامه، وأما من ساق الهدي وكان قارناً أمر بأن يظل كذلك، وأما من أهل بعمره وكان قد ساق الهدي، فيُجعل قارناً حتى يُمنع من التحلل حتى يبلغ الهدي محله لقوله تعالى (وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ) فيؤمر بإدخال إحرام الحج على إحرام العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها فيصير قارناً طالما كان قد ساق الهدي.



قوله ﷺ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَقَدْ وَلَدَتْ: (اغتسلي واستغفري بثوبٍ وأحرمي) فيه استحباب غسل الإحرام للنفساء<sup>(١)</sup>، وقد سبق بيانه في باب مُسْتَقِلٍّ فِيهِ أَمْرُ الْحَائِضِ وَالنَّفْسَاءِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ بِالِاسْتِغْفَارِ<sup>(٢)</sup> وَهُوَ أَنْ تَشُدَّ فِي وَسْطِهَا شَيْئًا وَتَأْخُذَ خِرْقَةً عَرِيضَةً تَجْعَلَهَا عَلَى مَحَلِّ الدَّمِّ وَتَشُدَّ طَرَفَيْهَا مِنْ قُدَّامِهَا وَمِنْ وَرَائِهَا فِي ذَلِكَ الْمَشْدُودِ فِي وَسْطِهَا، وَهُوَ شَيْبَةٌ يَنْفَرُ الدَّابَّةُ بِفَتْحِ الْفَاءِ.

(١) وفي استحباب الغسل مع أنه لا يؤثر في طهارتها، يدل بالأولى على استحباب الغسل عند الإحرام لمن لم يكن كذلك، والنبي ﷺ قد ثبت عَنْ خَارِجَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَاكِهِ وَاغْتَسَلَ ((ت) ٨٣٠، (خز) ٢٥٩٥، (هق) ٨٧٢٦، وصححه الألباني في الإرواء: ١٤٩)، فُيَسْتَحَبُّ الْاِغْتِسَالُ.

هل يمكن ذلك في زماننا قبل الخروج من المدينة، لأجل صغر المسافة والوقت وأنهم لا يقضون وقتاً طويلاً بذِي الْحُلَيْفَةِ، فالنبي ﷺ قضى بذِي الْحُلَيْفَةِ يوماً كاملاً، فقد خرج من المدينة بعد صلاة الظهر وقد صلى الظهر بالمدينة أربعاً من يوم السبت لخمس وعشرين مضت من ذِي الْقَعْلَةِ، وصلى العصر بذِي الْحُلَيْفَةِ ركعتين، وهذا دليل على أن من كان على أهبة السفر، لا يصلي صلاة المسافر، ولا يترخص برخص السفر حتى يخرج من البلد؛ ولكن النبي ﷺ بقي بذِي الْحُلَيْفَةِ يوماً ولذلك اغتسل في اليوم التالي، فهل يجوز أن يغتسل قبل الخروج من المدينة؟ نعم، ولبس ملابس الإحرام عند الخروج من المدينة الحديث أيضاً يدل عليه فقال (أَنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبَسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ) البخاري، فلا بأس أن يلبس ملابس الإحرام من المدينة ثم يخرج ولكن لا يهمل إلا بذِي الْحُلَيْفَةِ، هذا الأمر هو السُّنَّةُ.

(٢) يمكن أن يستخدم الآن الحفاظات ونحو ذلك لتقليل الدم، فالحديث يدل على صحة إحرام النفساء وكذا الحائض وهو مجمع عليه كما ذكر الإمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ، فليس من شروط الإحرام، فليس من شروط نية الدخول في النسك الطهارة من الحدث، وإنما هذا مستحب لمن يقدر عليه، ولكن يصح الإحرام لمن لم يكن على سبيل المثال متوضئاً، وإن كان على جنابة صح إحرامه ولكنه خالف السُّنَّةَ، فالْحَائِضُ وَالنَّفْسَاءُ يَصِحُّ إِحْرَامُهُمَا.

وَفِيهِ صِحَّةُ إِحْرَامِ النَّفْسَاءِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ)<sup>(٢)</sup>

فِيهِ اسْتِحْبَابُ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِيهِ مَبْسُوطًا.

(١) أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ زَوْجَةَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا اسْتَشْهَدَ فِي مَوْتِ تَزْوِجِهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَلَمَّا مَاتَ عَنْهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَزَوَّجَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَهِيَ لَهَا فَضِيلَةٌ بِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةَ هَؤُلَاءِ الْأَفْضَلِ جَمِيعًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

وَلَاذِلَ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا خَرَجَتْ وَهِيَ حَامِلٌ مُتَمِّمٌ، بِمَعْنَى أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى وَشَكِّ الْوَضْعِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا خَرَجَتْ لِمَصَاحِبَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَحِرْصًا عَلَى التَّعَلُّمِ وَالِاقْتِدَاءِ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَالْحِرْصِ عَلَى صَحْبَتِهِ ﷺ فِي حُجَّهِ، فَفِيهِ أَنْ تُبَادِرَ الْمَرْأَةُ وَلَوْ كَانَتْ حَامِلَةً مُتَمِّمَةً عَلَى وَشَكِّ الْوَضْعِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْحَجِّ وَاللَّهُ يُعِينُهَا عَلَى قَضَاءِ نُسُكِهَا، وَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مَطِيقَةً أَمَّا إِذَا عَجَزَتْ فَلَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا.

(٢) عَجِيبٌ فَالْحَدِيثُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ "صَلَّى رَكْعَتَيْنِ"، وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ (فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ) أَيُّ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْلَتَيْنِ سُنَّةَ الْإِحْرَامِ تُسَمَّى رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ كَمَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

فَإِحْرَامُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ عِنْدَمَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ وَهِيَ الْأَرْضُ الْمَتْسَعَةُ الْوَادِي الْوَاسِعَ الْفَسِيحَ أَمَامَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَنَى الْحَلِيفَةَ، الْمَسَافَةُ حَوْلِي تِسْعَةَ كِيلَوِّ مِتْرَاتٍ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ الْعَبْرَةَ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَحْرَمَ عَقِبَ صَلَاةٍ، فَإِنْ كَانَتْ فَرِيضَةً فِيهَا وَنَعِمْتَ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَصِلِ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْلَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَلْيُصَلِّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، وَلْيُصَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ، وَإِذَا كَانَ مَغْتَسِلًا هُنَاكَ فِي ذِي الْحَلِيفَةِ، فَلْيُصَلِّ سُنَّةَ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ أَثْنَاءَ الْغُسْلِ، فَيُوقِعُ إِحْرَامَهُ عَقِبَ صَلَاةٍ إِنْ كَانَتْ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً، فَهَذَا هُوَ الْمَشْرُوعُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

أَمَّا جَعْلُ رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْلَتَيْنِ لِلْإِحْرَامِ، تُسَمَّى رَكْعَتَا الْإِحْرَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا مَنْ يَقُولُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) فَوَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا وَرَدَ ذَلِكَ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، وَلَيْسَ فِي هَاتَيْنِ الرُّكْعَتَيْنِ الَّتِي لَمْ يَرِدْ عَلَيْهَا دَلِيلٌ.

قوله: (ثُمَّ رَكِبَ الْقُصُوءَ) هِيَ بَفَتْحِ الْقَافِ وَبِالْمَدِّ.  
 قَالَ الْقَاضِي: وَوَقَعَ فِي نُسْخَةِ الْعَدْرِيِّ (الْقُصُوءِ) بِضَمِّ الْقَافِ وَالْقَصْرِ. قَالَ: وَهُوَ خَطَأً.  
 قَالَ الْقَاضِي: قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ نُوقُ: الْقُصُوءُ، وَالْجُدْعَاءُ، وَالْعَضْبَاءُ.  
 قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْعَضْبَاءُ اسْمٌ لِنَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَمْ تُسَمَّ بِذَلِكَ لِشَيْءٍ أَصَابَهَا.  
 قَالَ الْقَاضِي: قَدْ ذَكَرَ هُنَا أَنَّهُ رَكِبَ الْقُصُوءَ، وَفِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ (خَطَبَ عَلَى الْقُصُوءِ)،  
 وَفِي غَيْرِ مُسْلِمٍ خَطَبَ (عَلَى نَاقَتِهِ الْجُدْعَاءِ)، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ (عَلَى نَاقَةِ خُرْمَاءَ)، وَفِي آخَرَ  
 (الْعَضْبَاءِ)، وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ (كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ لَا تُسَبِّقُ)، وَفِي آخِرِ تُسَمَّى (مُخْضَرَمَةً).  
 وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا نَاقَةٌ وَاحِدَةٌ خِلَافَ مَا قَالَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ، وَأَنَّ هَذَا كَانَ اسْمَهَا أَوْ  
 وَصَفَهَا لِهَذَا الَّذِي بِهَا، خِلَافَ مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، لَكِنْ يَأْتِي فِي كِتَابِ النَّذْرِ أَنَّ الْقُصُوءَ غَيْرُ  
 الْعَضْبَاءِ كَمَا سَنَبَيْنَاهُ هُنَاكَ.  
 قَالَ الْحَرْبِيُّ: الْعَضْبُ وَالْجُدْعُ وَالْخُرْمُ وَالْقُصُوءُ وَالْمُخْضَرَمَةُ فِي الْأَذَانِ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ:  
 الْقُصُوءُ الَّتِي قُطِعَ طَرَفُ أُذُنِهَا، وَالْجُدْعُ أَكْثَرُ مِنْهُ.  
 وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ، وَالْقُصُوءُ مِثْلُهُ قَالَ: وَكُلُّ قُطْعٍ فِي الْأُذُنِ جُدْعٌ، فَإِنْ جَاوَزَ الرُّبْعَ فَهِيَ  
 عَضْبَاءٌ، وَالْمُخْضَرَمُ مَقْطُوعُ الْأُذُنَيْنِ، فَإِنْ اضْطَلَمَتَا<sup>(١)</sup> فَهِيَ صَلَمَاءُ.  
 وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْقُصُوءُ الْمَقْطُوعَةُ الْأُذُنُ عَرْضًا، وَالْمُخْضَرَمَةُ الْمُسْتَأْصَلَةُ وَالْمَقْطُوعَةُ  
 النِّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ.  
 وَقَالَ الْحَلِيلُ: الْمُخْضَرَمَةُ مَقْطُوعَةُ الْوَاحِدَةِ، وَالْعَضْبَاءُ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ.  
 قَالَ الْحَرْبِيُّ: فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَضْبَاءَ اسْمٌ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ عَضْبَاءَ الْأُذُنِ فَقَدْ جُعِلَ  
 اسْمُهَا. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي<sup>(٢)</sup>.

(١) أي استوعب بالقطع كلا الأذنين.

(٢) الذي قاله أولاً وهو أن (الْعَضْبَاءَ اسْمٌ لِنَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ). وَلَمْ تُسَمَّ بِذَلِكَ لِشَيْءٍ أَصَابَهَا) هو الصحيح.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ التَّابِعِيُّ وَغَيْرُهُ: إِنَّ الْعَضْبَاءَ وَالْقَصْوَاءَ وَالْجُدْعَاءَ إِسْمٌ لِنَاقَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصْرِي)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (مَدِّ بَصْرِي)، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَمَعْنَاهُ مُتَّهَى بَصْرِي وَأُنْكَرَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ (مَدِّ بَصْرِي)، وَقَالَ: الصَّوَابُ (مَدَى بَصْرِي)، وَلَيْسَ هُوَ بِمُنْكَرٍ بَلْ هُمَا لُغَتَانِ الْمَدُّ أَشْهَرُ.

قوله: (بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ)

فِيهِ جَوَازُ الْحَجِّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلَالِيلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ) <sup>(١)</sup>.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَفْضَلِ مِنْهُمَا:

فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: الرُّكُوبُ أَفْضَلُ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ، وَلِأَنَّهُ أَعُونَ لَهُ عَلَى وَظَائِفِ مَنَاسِكَه، وَلِأَنَّهُ أَكْثَرَ نَفَقَةً <sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ دَاوُدُ: مَاشِيًا أَفْضَلُ لِمَشَقَّتِهِ. وَهَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ لَيْسَتْ مَطْلُوبَةً <sup>(٣)</sup>.

(١) هذا دليل الكتاب، وأما السنة فهذا الحديث، فالنبي ﷺ كان معه الركبان والماشون، وإجماع الأمة نقله غير واحد.

(٢) أي مع أنه أقل مجهوداً وأكثر راحة، فإنه يعوض هذا من خلال كثرة النفقة.

(٣) أي لذاته، فليس بمطلوب أن يبحث عن الأشق ليكون أكثر ثواباً، ليس كذلك، بل يتبع النبي ﷺ أفضل، يمشي حيث مشى، ويركب حيث ركب، والنبي ﷺ قد حج ركباً.

وفيه كثرة من حضر حجة الوداع مع النبي ﷺ، فإنهم كانوا عن يمين النبي ﷺ وشماله ومن أمامه ومن خلفه مد البصر، فعلم من حضر كان يملأ الوادي، وقد اختلف تقديرات العلماء في عدد من حج مع النبي ﷺ وهو أكبر عدد من الصحابة، فإن كل من حج معه فقد لقيه وراه، فهو من أصحاب النبي ﷺ، فقليل كانوا أربعون ألفاً، وقيل أنهم مائة ألف وهذا هو الأشهر والله أعلم.

قوله: (وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ)  
مَعْنَاهُ الْحَثُّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِمَا أَخْبَرَكُمْ عَنْ فِعْلِهِ فِي حَجَّتِهِ تِلْكَ (١).  
قوله: (فَأَهْلٌ بِالتَّوْحِيدِ) يَعْنِي قَوْلَهُ (لَيْتَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ)

فالصحابي من لقي النبي ﷺ مؤمناً ولو مرة واحدة ومات على ذلك، ونعلم من هنا أن هناك من كانت صحبته للنبي ﷺ في هذه اللحظات فقط، ومنهم من كان من الأعراب ونحو ذلك، ولذلك نعلم أن من ارتد من العرب ممن قد يجعل من الصحابة بهذا الاعتبار، وليس أن قول النبي ﷺ (أَلَا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرَجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّيْءِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي. فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بِعَدْلِكَ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) قَالَ فَيَقَالُ لِي إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ) مسلم، فليس فيه أنهم أصحابه الذين صاحبه من المهاجرين والأنصار، هم الذين فعلوا ذلك، والذين يحتجون بذلك من الرافضة الخبيثة على أن الصحابة ارتدوا، فهم من أهل الجهل والضلال والبدعة ومن أبعد الناس عن فهم الأحاديث، وذلك لأن الذين صحبوا النبي ﷺ هذه اللحظات وكان منهم الأعراب وغيرهم من القبائل الذين رجع كثير منهم بعد وفاة النبي ﷺ، وليس أن المهاجرين والأنصار قد رجعوا، بل المهاجرين والأنصار هم الذين حمى الله بهم الإسلام ودفع بهم عن هذا الدين، حتى أقاموه بعد أن كاد يميل، ففضل الله ﷻ بشارات الناس على الدين بالمهاجرين والأنصار، الذين مدحوهم الله ﷻ في كتابه بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، قال تعالى (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِحُسْنٍ ﷻ وَرَضُوا عَنْهُ) وقال تعالى (لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ) فما ذكرهم الله إلا بالمدح، وأما الرافضة فإنهم لا يذكرونهم إلا بالذم — عليهم من الله ما يستحقون —، فكما ذكرنا الذين حضروا حجة الوداع مع النبي ﷺ كانوا نحواً من مائة ألف والله أعلم، فهذا القدر أن يكون مد البصر، فإنه لا يقل عن هذا العدد.

(١) فالرسول ﷺ ينزل عليه القرآن يعرف تفسير القرآن وكيف ينزل وفي أي الأماكن يقف ونحو ذلك، وهذا ما عمل به النبي ﷺ وما عمل به الصحابة قال (وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمَلْنَا بِهِ).

وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مُحَالَفَةِ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ تَقُولُ فِي تَلْيِيتِهَا مِنْ لَفْظِ الشَّرِكِ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ تَلْيِيتِهِمْ فِي بَابِ التَّلْيَةِ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (فَأَهْلٌ بِالتَّوْحِيدِ لَيْتَكَ اللَّهُمَّ لَيْتَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَيْتَكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَهْلٌ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهْلُونَ بِهِ<sup>(٢)</sup>) فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلْيِيتَهُ

(١) كانوا يقولون (ليتك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك) وهذا حال كل مشرك يتناقض، يُثبت التوحيد ثم يعود فيثبت الشرك، فليس هناك معنى لكلامهم (إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك) فكيف يكون شريكاً وهو مملوك، وما يملكه مملوك فكيف يكون شريكاً؟ ثم كيف يقول (لا شريك لك إلا شريكاً)؟ فسبحان الله! ولكن لأجل أنهم أخذوا التلية عن إبراهيم عليه السلام وعن الحنيفة، وهي صريحة في نفي الشرك، ولكن أدخلوا فيها هذا الذي ابتدعوه في دين الله ﷻ، فالتناقض تناقض العقول، فالمشركون يصنعون الآلهة، ثم يُثبتون عجزها عن أن تصنع نفسها قالوا (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَطْفِقُونَ) ثم (قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ) شيء عجيب، فهو متبع الهوى، فهو إنسان متناقض، فهو الذي جعله إله ويعلم أنه عاجز فإنه لما وجدها متحطمة (قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ)، لم يقل أنهم تنازعوا مع بعضهم، بل هي بديهة من البدييات أنها لا تفعل شيئاً ويعلمون أنه لا ينطق ولا يأمر ولا ينهى ولا يضر ولا ينفع ومع ذلك سموها آلهة، وأصروا على تسميتها آلهة، فحال المشرك دائماً متناقض، ونحن مأمورين ليس أن نعبد الله ونترك من يعبد ما شاء، بل مأمورين أن نعبد الله وحده وأن نكفر بما يُعبد من دونه وأن نتبرأ من الشرك، وأن نُصرح بنفي الشرك، كما صرح الأنبياء، لأنهم نفوا الشرك (ليتك لا شريك لك).

(٢) أي أهلوا بأنواع أخرى من التلية، فهي سنة بالإقرار، مثل (لَيْتَكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَيْتَكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ) مسلم، فهذا هو المنقول عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فلم يرد النبي ﷺ شيئاً منه، ولكن لزم النبي ﷺ تلييته، لأنها بالفعل تلية شاملة جامعة كافية، لا يحتاج للزيادة عليها، فستجد كل المعاني الأخرى موجودة فيها، كقولهم (وَلَيْتَ النَّاسُ لَيْتَكَ ذَا الْمَعَارِجِ وَلَيْتَكَ ذَا الْفَوَاضِلِ) سنن البيهقي، فستجد هذا المعنى في (إن الحمد والنعمة لك)، وقولهم (كَانَتْ تَلْيِيَةُ أَنَسٍ: لَيْتَكَ حَجًّا حَقًّا تَعْبُدًا وَرِقًّا) مسند البزار، فمعنى العبودية لله، معنى موجود في لفظ (اللهم) (ليتك اللهم ليك لا شريك لك



قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا رُوِيَ مِنْ زِيَادَةِ النَّاسِ فِي التَّلِيَّةِ مِنَ الثَّنَاءِ وَالذِّكْرِ كَمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ: (لَيْتَكَ ذَا النِّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ لَيْتَكَ مَرْهُوبًا مِنْكَ وَمَرْغُوبًا إِلَيْكَ) <sup>(١)</sup>، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (لَيْتَكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرِ بَيْنَيْكَ وَالرَّغْبَاءِ إِلَيْكَ وَالْعَمَلِ)، وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (لَيْتَكَ حَقًّا تَعَبُدًا وَرِقًّا).  
قَالَ الْقَاضِي: قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: الْمُسْتَحَبُّ الْإِقْتِصَارُ عَلَى تَلِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ <sup>(٢)</sup>.

ليك) أي أنت الإله الواحد المعبود بحق، لا شريك لك في عبادتك، فستجد كل المعاني الأخرى موجودة في تلية النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهي لا يقوم غيرها مقامها.  
(١) فهذا هو معنى العبادة، فالرغبة والرغبة هي جزء من عبادة القلب، فكما ذكرنا (ليتك اللهم ليك) تشمل ذلك ولذلك يستحضر العبد أنه يتأله يتعبد لله عَزَّ وَجَلَّ وأنه مأمور أن يتوجه قلبه إلى الله.  
(٢) وكما ذكرنا التلية معناها الاستجابة، أو من لئى بالمكان إذا أقام، أي أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة، فأنا ملازم لطاعتك، أو مستجيب استجابة بعد استجابة، فأنا مستمر ومداوم على ذلك، فأنا لا أستجيب ثم أنقطع، ولا أترم ثم أترك، بل أظل على ذلك، وكما ذكرنا فيها نفى الشرك ومفارقة المشركين والإقرار بالحمد لله عَزَّ وَجَلَّ، لكمال أسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته ووحدانيته ولنعمه على العباد، فعطف النعمة على الحمد من باب عطف الخاص على العام، فالحمد يشمل حمد الله على كمال أسمائه وصفاته وعظمته، والحمد على نعمه، فالتأكيد على النعمة بقوله (إن الحمد والنعمة لك) (والملك لا شريك لك) فيه تكرير لقضية التوحيد، فالأولى متعلقة بتوحيد الألوهية لأنه قال (ليتك اللهم) أي ليك إلهي لا شريك لك أي في إلهيتك، وقوله (إن الحمد والنعمة لك والمملك لا شريك لك) أي في حمدك ومملكك ونعمتك، فأنت الذي أنعمت، فهذا إقرار بأنه لا شريك له في الربوبية وكمال أسمائه وصفاته عَزَّ وَجَلَّ وبحمده لا يشبهه شيء (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)، فالأول التوحيد العملي، توحيد القصد والإرادة، و(لا شريك لك) الثانية في التوحيد الخبري الاعتقادي فهو متعلق بإثبات الربوبية وكمال الأسماء والصفات لله عَزَّ وَجَلَّ.

قوله: (قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نُنَوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ) <sup>(١)</sup>  
فِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ بِتَرْجِيحِ الْإِفْرَادِ <sup>(٢)</sup>، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَقْصَاةً فِي أَوَّلِ الْبَابِ السَّابِقِ.

وهذه العبادة من أعظم العبادات، ويستحضر العبد أن الله ﷻ ناداه، فهو يستجيب لأمر الله ﷻ، فقد أمره الله ﷻ أن يأتي فأتى، وهو يشهد فضل الله ﷻ عليه وتوفيقه أن اجتبه واختصه من بين هذه الكائنات بأن أمره أن يأتي إليه عند بيته ﷺ وفي المشاعر وفي الأماكن المقدسة التي شرفها الله وكرمها، فهو يرى فضل الله ﷻ عليه بالمجيء إلى هذا المكان.

فالذي استجاب لنداء الله هو الذي استجاب بقلبه ولسانه، فقال التلبية بقلبه ولسانه، فهذا الذي انتفع، ولذلك قالوا "ما أكثر الركب وما أقل الحاج" فالحاج القاصد الذي يريد وجه الله والذي يتقرب إلى الله ﷻ، ولكن ليس كل أحد كذلك، فالأمور يتفاوت الناس فيها تفاوتاً عظيماً، فناداه أي شرع له، وشرع له أن يكون مخلصاً، فمن ذهب مخلصاً هو الذي حج، والذي ذهب لأجل قول الناس أو سياحة، فإنه لم يذهب كما أمره الله، إنما أمرك الله أن تستجيب بقلبك ولسانك وأن تتغير من داخلك، وبهذا يؤثر الحج فيه تأثيراً آخر ويجعله مختلفاً اختلافاً بيناً عما قبل.

(١) أي لسنا نعرف العمرة التي في أشهر الحج، وهذا ما قاله جابر على ما علمه، ولم يكن كل صحابي من المائة ألف أو نحوهم قد سمع كل كلمة قالها النبي ﷺ، وإلا لو أن جابراً سمع ما قالته عائشة رضي الله عنها وابن عمر وأنس، لما قال (لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ) وإنما يذكر ما يعرفه وما سمعه، فهذا قاله عن نفسه وعن من يعلم من أصحابه، أو عن كثير من الحاضرين، الذين لم يسمعوا كلام النبي ﷺ في تخييره لأصحابه أن يهلوا بعمرة ثم يهلوا بحج في مكة أو أن يحجوا مفردين - بأن يهلوا بحج فقط - أو أن يحجوا قارين - أن يهلوا بحج وعمرة معاً -.

أفضل الناسك على الصحيح ما تمناه النبي ﷺ لنفسه وهو التمتع، وهو أن يهل بعمرة ثم يتحلل منها ثم يهل بحج، ويشترى الهدي من مكة، ومن ساق الهدي فالأفضل له القران، ثم الإفراد، ومن يقول بأفضلية الإفراد يحتج بهذا الحديث، كما ذكر النووي.

(٢) وكما ذكرنا ليس فيه دليل، لأن هذا فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يسمعوا ما قاله النبي ﷺ من التخيير، وهو ﷺ كان قارناً، والقران نوع من التمتع، ولكن قوله ﷺ (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَلْبَرْتُ مَا سَقْتُ الْهَدْيَ وَلَحَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا) البخاري؛ فالنبي ﷺ قد ساق الهدي من المدينة، فلما أن

قوله: (حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ)

فِيهِ بَيَانٌ أَنَّ السُّنَّةَ لِلْحَاجِّ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ لِيَطُوفُوا لِلْقُدُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ<sup>(١)</sup>.

قوله: (حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا)

فِيهِ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ يُسَنُّ لَهُ طَوَافُ الْقُدُومِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

وصل إلى ذي الحليفة أتاه جبريل عليه السلام أن يجعل إحرامه عمره في حجة لأجل سياقه للهدي، فمن كان قد ساق الهدي فحكمه كذلك، وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء ذلك أو بعده أن الأفضل كان عدم سياقه للهدي وأن يجعلها عمره، لكن طالما كان الأمر كذلك فأحد نوعي التمتع هو القران، لأن القران والتمتع يقال عليهما أنه تمتع، لأنه ترك السفر بين النُسكين، وإنما في سفرة واحدة جمع بين النُسكين، فلم يُسافر بينهما، فالتمتع في لسان الشرع نوعان، تمتع تمتع (تمتع بتحليل)، وتمتع قران (تمتع بدون تحليل) وهو القران اصطلاحاً فإنه من البداية ينوي النُسكين معاً ويؤدي الأعمال بنيتين فيطوف ويسعى بنية الحج والعمرة معاً، ولذلك يُجزيه كما فعلت عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا طواف واحد وسعي واحد، فمن الممكن أن يذهب إلى عرفة مباشرة ويطوف طواف الإفاضة فقط ويسعى سعي الحج والعمرة معاً، فيكون طواف الإفاضة وقع عن الحج والعمرة، والسعي وقع عن الحج والعمرة، فيكون قد اجتراً بسعي واحد وطواف واحد، ولو ذهب في البداية يطوف طواف القدوم الذي يقع عن الحج والعمرة، والسعي يكون عن سعي العمرة والحج معاً، ويبقى عليه طواف الإفاضة فقط، هذا بالنسبة للقران. لكن المتمتع يطوف ويسعى للعمرة ويتحلل منها، ويُحرم بعد ذلك للحج ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى للحج بعد طواف الإفاضة.

(١) طواف القدوم هذا لمن يحج مفرداً، وكما ذكرنا للمتمتع يكون طواف العمرة، فطواف العمرة يُغنيه عن طواف القدوم، أما القارن فطوافه الأول يقع عن طواف القدوم والعمرة، لأنه كما ذكرنا يفعل أعمال واحدة بنيتين.

(٢) بعض العلماء يقولون بأنه واجب من الواجبات، والإجماع هنا على المشروعية، وليس على السنية الاصطلاحية، لأن هناك بعض العلماء يقولون بوجوب طواف القدوم على المفرد وعلى القارن كذلك، والصحيح أنه لمن دخل مكة، وأما من لم يدخل مكة، فلا شيء عليه، أي لا يلزمه شيء إذا أتى إلى عرفة مباشرة، أو أتى إلى منى مباشرة، فيمكنه أن يفعل ذلك، ولكن لا يكون متمتعاً كما ذكرنا.

وَفِيهِ أَنَّ الطَّوْفَ سَبْعَ طَوَافَاتٍ<sup>(١)</sup>.  
وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ أَيْضًا الرَّمْلَ فِي الثَّلَاثِ الْأَوَّلِ، وَيَمْشِي عَلَى عَادَتِهِ فِي الْأَرْبَعِ الْأَخِيرَةِ.  
قَالَ الْعُلَمَاءُ: الرَّمْلُ هُوَ أَسْرَعُ الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْخُطَى، وَهُوَ الْخَبَبُ.  
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يُسْتَحَبُّ الرَّمْلُ إِلَّا فِي طَوَافٍ وَاحِدٍ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ<sup>(٢)</sup>.  
أَمَّا إِذَا طَافَ فِي غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَا رَمْلَ بِلَا خِلَافٍ<sup>(٣)</sup>.  
وَلَا يُسْرَعُ أَيْضًا فِي كُلِّ طَوَافٍ حَجٍّ، وَإِنَّمَا يُسْرَعُ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا، وَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلشَّافِعِيِّ:  
أَصَحُّهُمَا طَوَافٌ يَعْقِبُهُ سَعْيٌ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ<sup>(٤)</sup>، وَيُتَصَوَّرُ فِي طَوَافِ  
الْإِفَاضَةِ<sup>(٥)</sup>، وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ<sup>(٦)</sup>.

(١) لقوله (فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا) فيكون سبع أشواط ولا نزاع في هذا.  
(٢) وليس أنه يرمل في طواف الإفاضة، إلا لو كان لم يطف طواف القدوم.  
- من ترك الرمل في طواف العمرة، فقد ترك المستحب، ولا شيء عليه ولا يرمل في طواف الإفاضة، فالرمل لا يقضى.

(٣) كمن يطوف تطوع، فالطواف بالبيت يكون في أي وقت، فليس عليه رمل، ولا يشرع له في طواف التطوع، ولا يشرع في طواف الإفاضة لمن كان قد طاف طواف القدوم، أو لمن طاف قبل ذلك في عمرته، كالمتمتع يأتي بعمره، فيرمل في طواف العمرة، فإذا كان في طواف الحج لم يرمل، وأما من كان قارنًا، لم يكن قد أتى البيت، ولم يكن قد طاف طواف القدوم الذي فيه رمل كما فعل النبي ﷺ، فإنه يرمل في الطواف الذي يعقبه سعي، لأنه أول طواف له.

(٤) فطواف القدوم للمفرد والقارن، يطوف طواف القدوم ويعقبه سعي، فيرمل فيه.  
(٥) وذلك في طواف الإفاضة لمن لم يكن قد طاف قبل ذلك، أما لو تمتع، وبعد الوقوف بعرفات ورمى الجمرة يوم النحر أتى ليطوف طواف الإفاضة، فهذا لا يشرع فيه رمل، رغم أنه يعقبه سعي الحج للمتمتع، ولكن لم يرد أن النبي ﷺ أمر أصحابه المتمتعين بأن يرملوا في هذا الطواف.  
(٦) لأنه لا يعقبه سعي، وليست العلة في أنه لا يعقبه سعي، ولكن كما ذكرنا العبرة بأنه أول ما يقدم إلى البيت.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يُسْرِعُ إِلَّا فِي طَوَافِ الْقُدُومِ سِوَاءَ أَرَادَ السَّعْيَ بَعْدَهُ أَمْ لَا، وَيُسْرِعُ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا طَوَافٌ وَاحِدٌ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَالْأَضْطِبَاعُ<sup>(٢)</sup> سُنَّةٌ فِي الطَّوَافِ، وَقَدْ صَحَّ فِيهِ الْحَدِيثُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا، وَهُوَ أَنْ يَجْعَلَ وَسْطَ رِجْلَيْهِ تَحْتَ عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، وَيَجْعَلَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، وَيَكُونُ مِنْكِبِهِ الْأَيْمَنُ مَكْشُوفًا.

قَالُوا: وَإِنَّمَا يُسَنَّ الْأَضْطِبَاعَ فِي طَوَافِ يُسَنَّ فِيهِ الرَّمْلَ<sup>(٣)</sup> عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (اسْتَلَمَ الرُّكْنَ) فَمَعْنَاهُ مَسَحَهُ بِيَدِهِ، وَهُوَ سُنَّةٌ فِي كُلِّ طَوَافٍ<sup>(٤)</sup>.

(١) وهذا هو الصحيح، وهو الأقرب من الذي قبله.

(٢) وهو كشف الكف الأيمن.

(٣) هو في الأصل يكون في طواف الإفاضة قد تحلل ولبس ملابسه المعتادة، فليس فيه اضطباع أصلاً، فطواف الإفاضة للمتمتع يكون قد تحلل فيه من ملابس الإحرام، فطواف الإفاضة ركن ولا يُسْرِعُ فِيهِ الرَّمْلُ وَلَا يُسْرِعُ فِيهِ الْأَضْطِبَاعُ، لَأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ لَا يَلْبَسُ الرِّدَاءَ لَكِي يَضْطَبِعَ.

(٤) فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَشَارَ بِيَدِهِ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يُقْبَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ، إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لَمَسَهُ بِيَدِهِ وَقَبْلَ يَدِهِ، وَإِنْ لَمَسَهُ بِشَيْءٍ مِثْلٍ عَصَى وَنَحْوِهِ، قَبْلَ ذَلِكَ الشَّيْءِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِمْكَانِيَةً لَذَلِكَ، أَشَارَ فَقَطْ وَلَمْ يُقْبَلَ يَدَهُ، فَهَنَّاكَ أَنَّا نَسِيرُونَ ثُمَّ يُقْبَلُونَ أَيْلَهُمْ، فَلَيْسَ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ، فَالسُّنَّةُ إِمَّا أَنْ يُقْبَلَ الْحَجَرُ، أَوْ يُقْبَلَ يَدُهُ إِذَا لَمَسَ الْحَجَرَ، أَوْ يُقْبَلَ الشَّيْءَ الَّذِي لَمَسَ بِهِ الْحَجَرَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، فَلَا يُقْبَلَ يَدَهُ، وَدَلِيلُ هَذَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنِ مَعَهُ وَيُقْبَلُ الْمِخْجَنَ؛ فَهَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَأَنِ اسْتَلَمَهُ بَعْضُ مَلْئُوْتِهِ، وَكَانَ يَطُوفُ رَاكِبًا وَذَلِكَ لَمَّا رَأَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِخْجَنِهِ؛ فَكَانَ يُقْبَلُ الْمِخْجَنَ حِينَ يَسْتَطِعُ الْحَجَرَ، وَكَأَنَّهُ يُصِلُ هَذِهِ الْقِبْلَةَ لِلْحَجَرِ.

وهو حجرٌ لا يضر ولا ينفع، ولكن جعله الله ﷻ شريعةً لنا بأنَّ يُقْبَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ، كَمَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْصُرُ، وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ) الْبُخَارِيُّ، وَهُوَ يَنْفَعُ

وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ وَاضِحًا حَيْثُ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى<sup>(١)</sup>.

من جهة اتباع النبي ﷺ وليس أنه ينفع بذاته، من جهة أن من فعل هذا الأمر بنية الاتباع بأنه مأجور على ذلك.

والحجر الأسود قد ثبت الحديث أنه من الجنة، فهو أثر من آثار الوطن الأول، فيتذكر الإنسان ما يتذكره من وطنه الأول الذي يجب أن يرجع إليه والله أعلم وقد ثبت أيضاً أنه كان أبيض مثل الثلج، ولولا ما مسه من خطايا أهل الجاهلية، قال ﷺ "نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ" ((ت) ٨٧٧، (حم) ٣٥٣٧، (خز) ٢٧٣٣، صحيح الجامع: ٦٧٥٦، الصحيحة: ٢٦١٨) وفي رواية: لَوْلَا مَا مَسَّهُ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ، مَا مَسَّهُ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا شَفِي، وَمَا عَلَى الْأَرْضِ شَيْءٌ مِنَ الْجَنَّةِ غَيْرُهُ" ((هق) ٩٠١٢، (طس) ٥٦٧٣، صحيح الجامع: ٥٣٣٤، الصحيحة: ٢٦١٩)، أما حديث (الحجر الأسود يمين الله في أرضه) فهو حديث ضعيف، والحديث نصه: يَأْتِي الرُّكْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أَبِي قَيْسٍ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَتَكَلَّمُ عَنْ مَنْ اسْتَلَمَهُ بِالْيَمِينِ، وَهُوَ يَمِينُ اللَّهِ الَّتِي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ"، (خز) ٢٧٣٧ قَالَ الْأَلْبَانِي: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ضَعِيفٌ، وَحَدِيثُ «إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ يَمِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ، فَمَنْ لَمْ يَدْرِكْ يَبْعَثْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَسَحَ الْحَجَرَ، فَقَدْ بَايَعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» أَخْبَارُ مَكَّةَ لِلْأَزْرَقِيِّ، وَلَا نَزَاعَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ، وَلَيْسَ أَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ ﷻ.

(١) فتاوى:

- هل يجوز التلفظ بالنية في الحج؟ الحج لا يشترع فيه التلفظ بالنية مثل أن يقول نويت الحج، إنما يشترع التلفظ بالتلبية ويُسمى النُسك، فيقول "ليكن اللهم عمرة" "ليكن اللهم حجا" "ليكن اللهم حجة وعمرة".

- هل يجوز صلاة ركعتي الإحرام في وقت الكراهة؟ قد ذكرنا أنه من الممكن أن يُصلي تحية المسجد أو سُنة الوضوء، وهذا مشروع في أوقات الكراهة.

- هل قصر النبي ﷺ العصر من يوم السبت والظهر من يوم الأحد، دليل على أنه قصر العشاء أيضاً؟ قطعاً فإنه لم يزل يُصلي ركعتين حتى وصل إلى المدينة.

- رجل ذهب إلى العمل بالمملكة خدمات حجاج، وأراد أن يحج متمتعاً ويخاف أن يُحرم من الميقات، فلا يصل إلى البيت، وهو سوف يذهب إلى العمل ويعمل بجلدة، فماذا يفعل؟ إن تيسر له بأن يأتي بعمرة



قوله: (ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَرَأَ) (وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ)  
هَذَا دَلِيلٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ طَائِفٍ<sup>(١)</sup> إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيِ الطَّوَافِ.  
وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُمَا وَاجِبَتَانِ أَمْ سُنَّةٌ؟ وَعِنْدَنَا فِيهِ خِلَافٌ حَاصِلُهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

- أولاً ثم يرجع إلى عمله، ثم إذا جاء وقت الحج أحرم بالحج من مترله الذي نزل فيه في جلة، ثم يذهب إلى البيت، فإن مُنِعَ إلا أن يلبس ملابس غير ملابس الإحرام، فعليه فدية الأذى (صيام ثلاثة أيام أو صدقة "إطعام ستة مساكين" أو نسك "ذبح شاة")، لأنه لبس محتاجاً إلى ذلك لكي يمر، ولكن يُحرم من حيث وجب عليه الإحرام، فهناك فرق بين الإحرام ولبس ملابس الإحرام، وهو إذا كان في جلة وأراد الحج، فإنه يُحرم في جلة، فإن مُنِعَ إلا أن يلبس الملابس المعتادة، فليلبس وعليه فدية الأذى.
- حكم الكحل للنساء إذا كانت تكشف وجهها وتظهر أمام الرجال الأجانب؟ إذا خيف الفتنة مُنعت من ذلك، وليس في حديث جابر أنها كانت أمام الرجال الأجانب بوجهها الذي اكتحلت فيه.
- هل يدل قول الإمام مالك للرجل الذي أحرم قبل الميقات، أخشى أن تُصيبك فتنة، واستدلّ له بقول الله تعالى (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) على أن الإحرام من الميقات بدعة؟ يكون بدعة إذا كان يتقرب إلى الله بزيادة المسافة، فهناك فرق بين إنسان أحرم من مكان لأنه على سبيل المثال أسر له، فهذا قد أساء، فهو يريد أن يمر مباشرة دون أن يتزل بذي الحليفة، فنقول أنه قد أساء، ولكنه إذا تقرب إلى الله بأنه إذا زادت المسافة كان أفضل، كان مبتدعاً.
- إذا كان مع رجل مبلغ، ويريد أن يعتمر، وعليه أموال للناس، فما هو الأولى؟ لا يجوز له أن يذهب حتى يُسدّد الديون أو يستأذن أصحاب الديون.
- تراخي النبي ﷺ مع الاستطاعة، لعله كان لأنه قد حج قبل ذلك؟ نعم هو حج قبل ذلك ﷺ ولكن لم يكن واجباً.
- (١) كلمة (لِكُلِّ طَائِفٍ) تشمل من طاف طواف العمرة، طواف القدوم وطواف الإفاضة، وطاف الوداع وطواف التطوع، كل أنواع الطواف.

أَصَحَّهَا أَتَمُّهُمَا سُنَّةٌ، وَالثَّانِي أَتَمُّهُمَا وَاجِبَتَانِ، وَالثَّالِثُ إِنْ كَانَ طَوَافًا وَاجِبًا فَوَاجِبَتَانِ، وَإِلَّا فَسُنَّتَانِ<sup>(١)</sup>.

وَسَوَاءٌ قُلْنَا: وَاجِبَتَانِ أَوْ سُنَّتَانِ لَوْ تَرَكَهُمَا لَمْ يَنْطَلِ طَوَافُهُ<sup>(٢)</sup>.  
وَالسُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَفِي الْحِجْرِ<sup>(٣)</sup>،

(١) مبني الكلام على ظاهر التعارض بين حديث (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ، عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطُوعٌ) متفق عليه، فظاهره أنه لا يجب شيء من الصلاة إلا هذه الصلوات الخمس، ويحتاج به على عدم وجوب أي صلاة خلاف الصلوات الخمس، وهذا هو الصحيح، والقول الآخر أن هذا ضمن المناسك وقد قال النبي ﷺ (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) سنن البيهقي، ويمكن الإجابة عن ذلك بأنهما وإن كانا من المناسك، إلا أنه قد صرّفه الدليل إلى السنية، ويُجمع بين الأقوال بدلاً من القول بتعارضها والله أعلى وأعلم.

(٢) بمعنى أنهما ليستا ركناً في الطواف، وهاتان الركعتان ليستا كشوط من الأشواط مثلاً، فإن من ترك شوطاً من الأشواط لم يصح طوافه، فلو كان طواف عمرة مثلاً أو طواف إفاضة لم تصح عمرته ولم يصح حجه حتى يأتي بالطواف سبعة أشواط، لكن ركعتا الطواف ليستا كالأشواط، ليستا ركناً في الطواف.

(٣) أما استحبابهما في الحجر دون بقية المسجد، فلا أعلم عليه دليلاً، والذي يظهر أنه يُصليهما خلف المقام، والمقام هو الحجر الموجود بالمسجد وكان مُلصقاً بالكعبة، وكان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه ليرفع بناء البيت، وبقيت آثار قدميه إلى أول الإسلام، ولكن من كثرة المسح الغير المشروع لهذا الحجر زال أثر القدمين، ولا زال الحجر موجوداً، وقد وضع عليه نحاس، على شكل موضع نعلين، ولكن ليس هذا النحاس الموضوع عليه ولا القبة التي جعلت عليه، ليست من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يُشرع التمسح بهذا المقام، ولا بالنحاس الموضوع عليه، وقد أخره أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما ضاق الأمر على الناس، فأخره إلى موضعه الحالي بعيداً عن الكعبة، لأن الناس كانوا يزدحمون للصلاة خلفه، وصار ذلك يُضيق على الطائفين، فأرجعه إلى موضعه الحالي، ويمكن أن يُصلي الإنسان خلفه ولو بمسافة بعيدة، والسنة أن يُصلي داخل المسجد خلف المقام، بحيث يجعل المقام بينه وبين البيت كما فعل النبي ﷺ،

وَالْأَفْجَى فِي الْمَسْجِدِ وَالْأَفْجَى فِي مَكَّةَ وَسَائِرِ الْحَرَمِ<sup>(١)</sup>، وَلَوْ صَلَّاهُمَا فِي وَطْنِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَقَاصِي الْأَرْضِ جَازَ وَفَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ، وَلَا تَفُوتُ هَذِهِ الصَّلَاةُ مَا دَامَ حَيًّا. وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَطُوفَ أَطُوفَةً أُسْتُحِبَّ أَنْ يُصَلِّيَ عَقِبَ كُلِّ طَوَافٍ رَكَعَتَيْهِ. فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَطُوفَ أَطُوفَةً بِلا صَلَاةٍ ثُمَّ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْأَطُوفَةِ لِكُلِّ طَوَافٍ رَكَعَتَيْهِ: قَالَ أَصْحَابُنَا: يَجُوزُ ذَلِكَ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَوَّلَى، وَلَا يُقَالُ: مَكْرُوهٌ<sup>(٢)</sup>. وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْمَسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَائِشَةُ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو يُوسُفَ<sup>(٣)</sup>.

ولكن لو صلى في أي مكان في المسجد صح ذلك ولكن فاتته فضيلة اتباع النبي ﷺ في الصلاة في هذه البقعة.

وأما في الحجر الذي هو جزء من الكعبة، فيستحب الصلاة فيه، ليست ركعتي الطواف، نعني أنه ليس هناك دليل على استحباب ركعتي الطواف داخل الحجر، إنما النبي ﷺ صلى في داخل الكعبة، ولما أرادت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تَدْخُلَ الْبَيْتَ لِتُصَلِّيَ فِي الْكَعْبَةِ وَكَانَ الْبَابُ مَغْلَقًا، وَلَمْ يَفْتَحْهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ بَلِيلٍ، أَمَرَهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْحَجَرِ، لِأَنَّ عَامَتَهُ جُزْءٌ مِنَ الْكَعْبَةِ، فَمَوْضِعُ أَرْبَعَةِ أَدْرَعٍ مِنَ الْحَجَرِ، وَهُوَ الْمَكَانُ الْمَوْضُوعُ عَلَيْهِ سُرٌّ قَصِيرٌ عَلَى شَكْلِ نِصْفِ دَائِرَةٍ، فَأَرْبَعَةُ أَدْرَعٍ مِنْهُ مِنَ الْكَعْبَةِ وَذَلِكَ أَنَّ قَرِيشًا، قَصَرَتْ بِهَا النِّفْقَةَ، فَلَمْ تَبْنِ الْكَعْبَةَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، فَتَرَكَتْ هَذَا الْجُزْءَ، فَهُوَ جُزْءٌ مِنَ الْكَعْبَةِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ دَاخِلَ الْكَعْبَةِ، كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلْيُصَلِّ فِي الْحَجَرِ، فِي مَوْضِعِ أَرْبَعَةِ أَدْرَعٍ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

(١) أي سائر الأرض الحرام كمنى ومزدلفة.

(٢) لعدم وجود دليل على الكراهة، ولكن خالف الأفضل وهو أن تكون هاتان الركعتان عقب الطواف مباشرة، عقب السبعة أشواط، ولكن لو أخرها، وقد جاز أن يُصليهما في وطنه، فبالأولى جاز أن يُصليهما بعد سبعة أخرى، لأنه إذا خرج من المسجد حتى يصل إلى بلده، بالتأكيد سوف تمر عليه صلوات يُصليها، فإذا صح ذلك، فبالأولى يصح بعد عدة أطوفة.

(٣) قالوا بأنه يجوز أن يطوف عدة أطوفة سبعة أشواط لكل طواف، ثم يُصلي ركعتين لكل سبعة، لكن الأفضل والسنة أن يُصلي بعد كل سبعة أشواط ركعتيه.

وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (فَكَانَ أَبِي يَقُولُ: وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ) كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)

مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَعْني مُحَمَّدًا<sup>(٢)</sup> يَقُولُ: إِنَّهُ قَرَأَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ. قَالَ جَعْفَرٌ: وَلَا أَعْلَمُ أَبِي ذَكَرَ تِلْكَ الْقِرَاءَةَ عَنْ قِرَاءَةِ جَابِرٍ فِي صَلَاةِ جَابِرٍ، بَلْ عَنْ جَابِرٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ<sup>(٣)</sup>.  
قَوْلُهُ: ("قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" وَ "قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ")

مَعْنَاهُ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَفِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).  
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (لَا أَعْلَمُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ) لَيْسَ هُوَ شَكًّا فِي ذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَةَ (الْعِلْمُ) تُنَافِي الشَّكَّ، بَلْ جَزَمَ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ<sup>(٤)</sup>، وَقَدْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

(١) أنه يكره تأخير ركعتي الطواف.

والقول الأول أنه خلاف الأولى بمعنى أن درجة الكراهة أقل، فالتعبير أنه خلاف الأولى أقل درجة من التعبير بالكراهة، وإن كان هو في الأحكام الخمسة ضمن الكراهة، حيث أنه ليس مستوي الطرفين، فأنته الفضيلة، إذ أنه إلى المنع أقرب، لكن لا يقال مكروه، حتى لا يشبهه بالمحرم في حال من الأحوال.

(٢) كما ذكرنا أن جعفر هو "جعفر الصادق"، ومحمد هو "محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب"، ومحمد الباقر هو الذي يروي الحديث عن جابر.

(٣) كأنه وقع للراوي بعض التردد، في كون هذا الجزء مرفوعاً، ولكن لا يتذكر غير ذلك ولذلك قال (وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ) فهذا له حكم الرفع، كأنه قال كما في الرواية الأخرى (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)).

(٤) بل كما ذكرنا قد يقع له تردد، ثم يؤكد أنه لا يعلم غير ذلك.

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ فَرَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) <sup>(١)</sup>.

قوله: (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا)

فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلطَّائِفِ طَوَافُ الْقُدُومِ إِذَا فَرَّغَ مِنَ الطَّوَافِ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ أَنْ يَعُودَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَيَسْتَلِمَهُ، ثُمَّ يُخْرِجُ بَابَ الصَّفَا لِيَسْعَى وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الْإِسْتِلَامَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ <sup>(٢)</sup>.

قوله: (ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ <sup>(٣)</sup> إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأُ بِالصَّفَا فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهُ

(١) أي أنها صريحة في الرفع دون ما قد يفهم منه أنه تردد، والراوي قد يتردد أحياناً، ويجزم حين يتذكر أحياناً أخرى.

(٢) وهذا الاستلام للحجر الأسود يقوم مقامه الإشارة إلى الحجر لمن عجز عن الاستلام، والاستلام عامة سنة عند عامة أهل العلم، لا يلزم بتركه شيء، وهذا الاتفاق الذي ذكره هو الصارف، لأن الأصل في أفعال النبي ﷺ بين الركنية والوجوب في الحج والعمرة، والأقرب الركنية إلا ما دل عليه الدليل، والقول الثاني أن الأصل فيها الوجوب، والركنية بمعنى أنه لا يصح الحج إلا بما فعل، إلا أن يصرفه صارف كدليل آخر من السنة أو الإجماع، القول الثاني أن أفعال النبي ﷺ محمولة على الوجوب، لأن قوله (خُلُّوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ) يدل على الوجوب، ولكن الله أعلى وأعلم، يحتاج من يثبت ركنية أمر معين على هذا القول إلى أن يأتي بدليل على الركنية مستقل، وهذا عسير والله أعلم، والأظهر أن تحمل أفعاله على الركنية ما لم يصرفه صارف إلى الوجوب أو الاستحباب والله أعلى وأعلم.

وقد ثبت في الأحاديث الأخرى أنه بعد أن صلى النبي ﷺ الركعتين شرب من ماء زمزم، وهذا قد وقع في هذا الطواف، ووقع في طواف الإفاضة أيضاً، فشرب في المرتين من ماء زمزم، فإذا تيسر له ذلك فعل، ثم يرجع فيستلم الحجر، ويستلم أي يمسحه كما ذكرنا، أو يقبله أو يقبل يده، أو إذا استلمه بشيء قبل ذلك الشيء لفعل النبي ﷺ.

(٣) هذا دليل على وجود أبواب للمسجد في عهد النبي ﷺ والظاهر أنها كانت أبواب من خلال البيوت المحيطة للمسجد والله أعلم.

وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ" ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ.

فِي هَذَا اللَّفْظِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْمُنَاسِكَ:

مِنْهَا أَنَّ السَّعْيَ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يُبْدَأَ مِنَ الصَّفَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنْدَعُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ" هَكَذَا بِصِيغَةِ الْجَمْعِ<sup>(١)</sup>.

وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَفِي هَذَا الرَّقْيِ خِلَافٌ:

قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا: هُوَ سُنَّةٌ لَيْسَ بِشَرَطٍ وَلَا وَاجِبٍ، فَلَوْ تَرَكَهُ صَحَّ سَعْيُهُ لَكِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ. وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ بْنُ الْوَكِيلِ مِنْ أَصْحَابِنَا: لَا يَصَحَّ سَعْيُهُ حَتَّى يَصْعَدَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّفَا. وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

قَالَ أَصْحَابِنَا: لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَلَّا يَتْرَكَ شَيْئًا مِنَ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلْيُلْصِقْ عَقْبِيهِ بِدَرَجِ الصَّفَا<sup>(٢)</sup>، إِذَا وَصَلَ الْمَرْوَةَ أَلْصَقَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِدَرَجِهَا، وَهَكَذَا فِي الْمَرَّاتِ السَّبْعِ يُشْتَرَطُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَنْ يُلْصِقَ عَقْبِيهِ بِمَا يَبْدَأُ مِنْهُ، وَأَصَابِعَهُ بِمَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ.

(١) وهي صيغة الأمر، فقوله "أبدأ" فعل مضارع، يُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُوَ كَافٍ فِي الدَّلَالَةِ، لِأَنَّهُ مَعَ قَوْلِهِ ﷺ (خَلُّوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ) كَافٍ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى اشْتِرَاطِ أَوْ رُكْنِيَةِ الْبَدَأِ بِالصَّفَا، بَحِثْ أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ، لَمْ يُحْسَبْ ذَلِكَ شَوْطًا، وَيُحْسَبُ الشَّوْطُ مِنْ أَوَّلِ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ.

(٢) لما كان هناك درج، لكن الآن ليس هناك درج، ليس هناك درج في عهد النبي ﷺ، وإنما كان جبلاً مرتفعاً، ومقصوده بداية ارتفاع جبل الصفا، فلا بد أن يكون آخر قدمه "عقبه" مُلْصِقاً بِأَوَّلِ ارتفاع للصفا، والآن ليس له درج بل هو مُتَرَلِّقٌ، فمع أول ارتفاع، يكون بداية المسافة بين الصفا والمروة.

والجُمهُورُ قالوا أن الدليل على استحباب الرُّقْيِ وليس رُكْنِيَةِ الرُّقْيِ عَلَى الصَّفَا، أَنَّ اللَّهَ ﷻ قَالَ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) فَالطَّوْفُ بِهِمَا يَحْصُلُ



قَالَ أَصْحَابُنَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ حَتَّى يَرَى الْبَيْتَ إِنْ أُمِكنَهُ<sup>(١)</sup>.  
وَمِنْهَا أَنَّهُ يُسَنُّ أَنْ يَقِفَ عَلَى الصَّفَا مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ وَيَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِهَذَا الذِّكْرِ الْمَذْكُورِ،  
وَيَدْعُو وَيُكْرِّرُ الذِّكْرَ وَالِدُّعَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.  
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُكْرَّرُ الذِّكْرُ ثَلَاثًا، وَالِدُّعَاءُ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ<sup>(٢)</sup>. وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ<sup>(٣)</sup>.  
قَوْلُهُ ﷺ: (وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ)

مَعْنَاهُ هَزَمَهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ مِنَ الْأَدَمِيِّينَ، وَلَا بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهِمْ، وَالْمُرَادُ بِالْأَخْزَابِ الَّذِينَ  
تَحَزَّبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَكَانَ الْخَنْدَقُ فِي شَوَّالِ سَنَةِ أَرْبَعٍ مِنْ الْهِجْرَةِ، وَقِيلَ  
سَنَةِ خَمْسٍ<sup>(٤)</sup>.

بالمرورين بينهما، فإذا مرَّ بينهما، فقد سعى بين الصفا والمروة، فهذا يدل على الإجزاء، ولكن السنة أن يصعد،  
وأظن أن من العسير الآن ألا يصعد أحد، فكما ذكرنا أنه ليس هناك درج، فلا نجزم إلا بصعود شيء  
لأنه الآن مترلق فبمجرد وضع رجله عليه فقد صعد شيئاً من الصفا، وبالتالي فالأمر حاصل بحمد الله  
تبارك وتعالى لعامة الساعين.

(١) أما الصعود على الصفا، فيمكن أن يرى البيت، وأما الصعود على المروة الآن، فلا يمكن أن يرى  
البيت لوجود جدران المسعى وهي فاصلة بينه وبين البيت، لكن عليه أن يتجه إلى القبلة.  
(٢) وهو ما بين الذكر يدعو، ففي المرة الثالثة يذكر وينصرف، على هذا القول.  
(٣) لأن ظاهر قوله (ثُمَّ دَعَا يَنْ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) فقوله (قَالَ مِثْلَ هَذَا) تشمل الذكر  
والدعاء، وهذا هو الصحيح، أنه يدعو في كل مرة، حتى في آخر طوافه عند المروة يدعو ثم ينصرف،  
فيدعو ثلاث مرات، فيكون آخر ذكره الدعاء.  
(٤) المشهور أكثر أنه سنة خمس.

فالمستحب إذا صعد على الصفا أن يقول (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ  
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ  
وَحْدَهُ) الثناء على الله ﷻ بهذا الذكر من أعظم ما يشعر المؤمن بنعم الله ﷻ عليه، وعلى أهل الإسلام  
جميعاً، فالله ﷻ أَنْجَزَ وَعْدَهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ بظهور الإسلام (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

قوله: (ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمُرْوَةِ حَتَّى انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمُرْوَةَ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاضُ عَنْ جَمِيعِ النُّسخ. قَالَ: وَفِيهِ إِسْقَاطُ لَفْظَةِ لَا بُدَّ مِنْهَا وَهِيَ (حَتَّى انْصَبَتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي)، وَلَا بُدَّ مِنْهَا، وَقَدْ ثَبَتَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، وَكَذَا ذَكَرَهَا الْحَمِيدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ وَفِي الْمُوطَأِ: (حَتَّى إِذَا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ)، وَهُوَ بِمَعْنَى رَمَلَ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) وَهُوَ ﷺ يَصِفُ نَفْسَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ بِوصفِ الْعِبُودِيَّةِ تَوَاضَعًا لِلَّهِ ﷻ وَاعْتِرَافًا بِفَضْلِهِ ﷻ وَهُوَ أَشْرَفُ مَقَامَاتِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ﷻ، فَكَمَا وَصَفَهُ اللَّهُ ﷻ بِوصفِ الْعِبُودِيَّةِ فِي مَقَامِ الْإِسْرَاءِ وَفِي الْمِعْرَاجِ وَفِي الْوَحْيِ وَفِي التَّحْدِي وَفِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ، وَذَلِكَ فِي آيَاتٍ مُتَعَدَّةٍ مِنَ الْقُرْآنِ ذَكَرَهُ اللَّهُ بِوصفِ الْعِبُودِيَّةِ، فَوَصَفَ النَّبِيَّ ﷺ نَفْسَهُ هُنَا بِوصفِ الْعِبُودِيَّةِ فَقَالَ (وَنَصَرَ عَبْدَهُ) وَقَدْ قَفَّ ﷻ قَبْلَ عَشْرِينَ سَنَةً مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ عَلَى جَبَلِ الصَّفَا حِينَ جَهَرَ بِالدَّعْوَةِ وَدَعَا قَرِيشًا فَعَمَّ وَخَصَّ، وَقَابَلُوهُ بِالسُّوءِ حِينَ قَالَ عَمَهُ أَبُو لَهَبٍ (تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ إِلَهَذَا جَمَعْتَا) لَمَّا دَعَاهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ، فَكَانَ النَّصْرُ نَصْرًا عَظِيمًا، وَبَعْدَ عَشْرِينَ سَنَةً يَقِفُ النَّبِيُّ ﷺ فِي نَحْوِ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ ﷻ دَعْوَتَهُ وَنَصَرَهُ وَأَعَزَّهُ وَأَعْلَى شَأْنَهُ وَرَفَعَ ذِكْرَهُ ﷻ.

وَفِيهِ ذِكْرُ نِعْمَةِ اللَّهِ ﷻ بِهَزِيمَةِ الْأَحْزَابِ بِكَفَايَةِ اللَّهِ ﷻ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ قَالَ تَعَالَى (وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا) \* وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا) وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ ذِكْرِ التَّوَسُّلِ إِلَى اللَّهِ ﷻ بِهَزِيمَةِ الْأَحْزَابِ، لِأَنَّ اللَّهَ ﷻ هَازِمَ الْأَحْزَابِ، كَمَا كَانَ يَقُولُ إِذَا تَقَى صَفَانِ وَقَبْلَ الْقِتَالِ (اللَّهُمَّ مُتَزَلِ الْكِتَابِ وَمُجْرِي السَّحَابِ وَهَازِمِ الْأَحْزَابِ أَهْزِمْهُمْ وَأَنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا أَمْرٌ يُجِبُهُ اللَّهُ ﷻ، وَهَذَا الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ فِي هَذَا الْجَمْعِ، يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ ﷻ بِهَذَا الذِّكْرِ، فَلَهُ الْحَمْدُ ﷻ.

وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ نُسخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ: (حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى) <sup>(١)</sup> كَمَا وَقَعَ فِي الْمُوطَأِ وَغَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ السَّعْيِ الشَّدِيدِ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى يَصْعَدَ <sup>(٢)</sup>، ثُمَّ يَمْشِي بَاقِيَ الْمَسَافَةِ إِلَى الْمَرْوَةِ عَلَى عَادَةِ مَشْيِهِ، وَهَذَا السَّعْيُ مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ مَرَّةٍ مِنَ الْمَرَّاتِ السَّبْعِ فِي

(١) وَهِيَ النُّسخُ الَّتِي عِنْدَنَا هِيَ كَذَلِكَ (حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى).

(٢) كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنَ وَإِلَى زَمَنِ النَّوَوِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَغَيْرِهِ، كَانَ الْمَكَانُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ غَيْرَ مَمْهَدٍ هَذَا التَّمْهِيدَ الْحَالِي، فَكَانَ مَا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ الْآنَ هُوَ بَطْنُ الْوَادِي وَهُوَ أَخْفَضُ مَنْطِقَةٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَالنَّبِيُّ ﷺ سَعَى كَمَا فَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي هَذَا الْمَكَانِ حِينَ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَفِيهِ (حَتَّى إِذَا نَقَدَا فِي السَّقَاءِ عَطِشْتُ وَعَطِشَ ابْنُهَا وَجَعَلْتُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى، أَوْ قَالَ يَتَلَبَّطُ - فَانْطَلَقْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الْأَرْضِ يَلِيهَا فَقَامْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَهَبَطْتُ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْوَادِي رَفَعْتُ طَرَفَ دِرْعِيهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزْتُ الْوَادِي ثُمَّ أَتَيْتُ الْمَرْوَةَ فَقَامْتُ عَلَيْهَا وَنَظَرْتُ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَقَعَلْتُ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا) الْبَخَارِيُّ.

وَفِيهِ هَذَا اتِّبَاعُ الصَّالِحِينَ، وَشَرَعَ ذَلِكَ لَنَا لِتَذَكُّرِ مَا فَعَلْتَهُ هَاجِرٌ وَهِيَ تَرْغِبُ إِلَى اللَّهِ ﷻ مَتَوَكِّلَةً عَلَيْهِ رَاضِيَةً بِهِ وَتَحْكُمُ مَفُوضَةً أَمْرَهَا إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُضَيِّعُهَا وَهِيَ تَأْخُذُ بِالْأَسْبَابِ قَدْرَ إِمْكَانِهَا، وَهِيَ مَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَسْعَى السَّعْيَ الشَّدِيدَ فِي كُلِّ الْمَسَافَةِ، وَإِنَّمَا سَعَتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي فِي الْمَكَانِ الْمُنْخَفِضِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَجْهُودَةً وَلَيْسَ عِنْدَهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ، بَعْدَ أَنْ نَفَذَ التَّمْرَ وَالْمَاءَ الَّذِي تَرَكَهُ إِبْرَاهِيمُ وَلَمْ يَكُنْ ثُمَّ زَمَزَمَ، فَسَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ فِي هَذَا الْمَكَانِ، وَسَعَتْ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى رَزَقَهَا اللَّهُ ﷻ الْفَرَجَ بِنَعْمِ مَاءِ زَمَزَمَ بِيَدِي إِسْمَاعِيلَ بِضَرْبَةِ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

هَذَا الْمَوْضِعُ<sup>(١)</sup>، وَالْمَشْيُ مُسْتَحَبٌّ فِيمَا قَبْلَ الْوَادِي وَبَعْدَهُ، وَلَوْ مَشَى فِي الْجَمِيعِ، أَوْ سَعَى فِي الْجَمِيعِ أَجْزَأَهُ وَفَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ.  
هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ.  
وَعَنْ مَالِكٍ فَيَمْنُ تَرَكَ السَّعْيَ الشَّدِيدَ فِي مَوْضِعِهِ رِوَايَتَانِ:  
إِحْدَاهُمَا كَمَا ذَكَرَ، وَالثَّانِيَةُ تَحِبُّ عَلَيْهِ إِعَادَتَهُ<sup>(٢)</sup>.

(١) أي ذهاباً وأياباً.

(٢) أي يعود فيسعى، أي أن هذا الجزء لا يصح إلا سعياً، ولكن ليس هذا هو المرجح عند المالكية، والله أعلى وأعلم.

وأما الآن فمن العسير جداً في أوقات الزحام أن يتمكن عامة الناس من السعي إلا من يسر الله وَعَزَّاهُ. فالظاهر والله أعلم فمع الزحام الشديد ومع العجز، فإنه لا يكون مكلفاً به لأن جميع الواجبات تسقط بالعجز، وظاهر القرآن أن الله وَعَزَّاهُ قال (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) فمن مشى في هذه المسافة فقد تطوَّف بالصفاء والمروة وسعى بينهما وقال النبي ﷺ - إن صحَّ الحديث - (اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ الْإِزَارُ حَوْلَ بَطْنِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ بَطْنِهِ، وَفَخَذِيهِ) (\*، (خز) ٢٧٦٤ قال الألباني: حديث صحيح رجاله ثقات غير الخليل بن عثمان لم أجده ترجمته وقد أورده المزي في التهذيب في شيوخ المقلدي و "بنيّة" أظنه محرفاً من "خشم" وهو عبد الله بن عثمان بن خشم ثقة معروف بالرواية عن صفية وللحديث طرق أخرى بعضها جيد كما في الإرواء ١٠٧٢؛ فإن هذا الأمر قد حصل بالسعي والتواجد بين الصفاء والمروة ولا يلزم السعي الشديد، والله أعلى وأعلم، فالظاهر أنه مستحب وإذا عجز سقط عنه والله أعلم.

(\*) قال الألباني في مناسك الحج والعمرة ص ١٦: (فائدة) جاء في "المغني" لابن قدامة المقدسي (٣/ ٣٩٤) مانصه: (وَطَوَافُ النِّسَاءِ وَسَعْيُهُنَّ مَشْيٌ كُلُّهُ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا رَمْلَ عَلَى النِّسَاءِ حَوْلَ الْبَيْتِ، وَلَا يَبْنِي الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَكَيْسَ عَلَيْهِنَّ اضْطِباعٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا إِظْهَارُ الْجُلْدِ، وَلَا يُقْصَدُ ذَلِكَ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَلِأَنَّ النِّسَاءَ يُقْصَدُ فِيهِنَّ السَّتْرُ، وَفِي الرَّمْلِ وَالِاضْطِباعِ تَعَرُّضٌ لِلتَّكْشِفِ.

قوله: (فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ مَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا)  
فِيهِ أَنَّهُ يُسَنَّ عَلَيْهَا مِنَ الذِّكْرِ وَالِدُعَاءِ وَالرُّقْيِ مِثْلَ مَا يُسَنَّ عَلَى الصَّفَا، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.  
قوله: (حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرَ طَوَافٍ عَلَى الْمَرْوَةِ)

وفي "المجموع" للنووي (٨/ ٧٥) ما يدل على أن المسألة خلافية عند الشافعية فقد قال: "إن فيها وجهين:

الأول: وهو الصحيح وبه قطع الجمهور: أَنَّهَا لَا تَسْعَى فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ، بَلْ تَمَشِي جَمِيعَ الْمَسَافَةِ، سَوَاءً كَانَتْ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا.

والوجه الثاني: أَنَّهَا إِنْ سَعَتْ فِي اللَّيْلِ حَالَ خُلُوفِ الْمُسْعَى، أُسْتَحِبَّ لَهَا السَّعْيُ فِي مَوْضِعِ السَّعْيِ كَالرَّجُلِ".

قلت: ولعل هذا هو الأقرب، فإن أصل مشروعية السعي سعي هاجر أم إسماعيل، تستغيث لابنها العطشان كما في حديث ابن عباس: "فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا؟، فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي: "فذلك سعي الناس بينهما". أخرجه البخاري ٣١٨٤. أ. هـ

(١) ظاهر هذا إذا دنى من المروة قرأ الآية أيضاً، والذي يظهر أنه يقرأ الآية كاملة، وإنما أراد الراوي أنه قرأ هذه الآية (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) والله أعلم، وإنما ذكر عنوان الآية وهو أولها.

(فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ مَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا) وهذا مما فعله ﷺ أنه حين دنى من الصفا قرأ هذه الآية، فيقرأ كذلك، ولكن لا يقول "أبدأ بما بدأ الله به" لأن هذا من جهة المعنى لا يصح لأن الله قد بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، فلا يقال في المروة "أبدأ بما بدأ الله به" وإنما يقرأ الآية والله أعلم.

وقد يقال إنما يفعل على المروة فقط، لكن المروة من شعائر الله كما أن الصفا من شعائر الله، فالذي يظهر أنه يقرأ الآية عند المروة كما قرأها عند الصفا، تذكيراً لنفسه ولغيره بأمر الله ﷻ.

فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ الذَّهَابَ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمُرَّةِ يُحْسَبُ مَرَّةً وَالرُّجُوعُ إِلَى الصَّفَا ثَانِيَةً وَالرُّجُوعُ إِلَى الْمُرَّةِ ثَالِثَةً وَهَكَذَا، فَيَكُونُ إِبْتِدَاءُ السَّبْعِ مِنَ الصَّفَا، وَآخِرُهَا بِالْمُرَّةِ.

وَقَالَ ابْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ وَأَبُو بَكْرُ الصَّيْرَفِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُحْسَبُ الذَّهَابُ إِلَى الْمُرَّةِ وَالرُّجُوعُ إِلَى الصَّفَا مَرَّةً وَاحِدَةً<sup>(١)</sup> فَيَقَعُ آخِرُ السَّبْعِ فِي الصَّفَا.

وَهَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا، وَكَذَلِكَ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى تَعَاقُبِ الْأَزْمَانِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشَمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا أَبَدٌ؟)<sup>(٢)</sup> " إِلَى آخِرِهِ) هَذَا الْحَدِيثُ سَبَقَ شَرْحُهُ وَاضِحًا فِي آخِرِ الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا.

(١) جعلها كالطواف بالبيت، بأنه لا بد وأن تكون نقطة البدأ هي نقطة الانتهاء، فسبعة أشواط بين الصفا والمروة، فهذا شذوذٌ منها ومخالفةٌ للحديث الصحيح، ولهذا الأولى أن يُقال لهذا القول أنه باطل وليس أنه ضعيف أو مسألة راجحة، فإنه يلزمه بأربعة عشر شوطاً، (ويكون آخر طوافه على الصفا) فهذا قول باطل.

والصحيح بل الصواب، أنه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فيكون آخر السبع على المروة.

(٢) أي عمرتنا هذه التي نتمتع بها [أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا أَبَدٌ] فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ «دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لَا بَلَّ لَا أَبَدٌ أَبَدٌ» [مسلم] فأكمل المناسك في الحج أن يكن مع عمرة، وهذا قول النبي ﷺ وهو من أقوى ما يدل على استحباب التمتع ثم القران ثم الأفراد، لأنه قال (دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ -) بمعنى أن أفضل المناسك أن تدخل العمرة في الحج، ولذلك قال (لَا بَلَّ لَا أَبَدٌ أَبَدٌ)، وكذلك قال النبي ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَهْلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيْسَ بِهِمَا» [مسلم]، وهو دليل على أن هذا الحكم باقٍ إلى آخر الزمان وهي التخيير بين المناسك الثلاثة، ولكن كما ذكرنا يستحب لمن لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة حتى لو أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى، فيمكن أن يقلبها عمرة قبل أن يأتي، ولو أتى وطاف وسعى ناوياً أن هذا للحج، غير نيته وفسخ وجعلها عمرة وبقي عليه، سعي آخر وطواف آخر للحج هو طواف الإفاضة وبعده السعي والله أعلم.



وَ (جُعْشُم) بِضَمِّ الْجِيمِ وَبِضَمِّ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحَهَا ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ.  
قَوْلُهُ: (فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاکْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا)  
فِيهِ إِنْكَارُ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ مَا رَأَاهُ مِنْهَا مِنْ نَقْصٍ فِي دِينِهَا لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ  
فَأَنْكَرَهُ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (فَذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ)  
التَّحْرِيشُ الْإِغْرَاءُ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنْ يَذْكُرَ لَهُ مَا يَقْتَضِي عِتَابَهَا.  
قَوْلُهُ: (قُلْتُ: إِنِّي أَهْلٌ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)  
هَذَا قَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَعْلِيْقُ الْإِحْرَامِ بِالْإِحْرَامِ كَالْإِحْرَامِ فَلَان<sup>(٢)</sup>.

(١) يمكن أن يكون "لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا" مما نُهي عنه من الروس والزعفران، فإن المرأة لا تُنهي عن أي مصبوغ، وإنما تُنهي عن الثوب الذي مسّه طيب أو صبغ بالروس والزعفران المُطَيَّب الذي هو طيب، والذي يظهر أن الثياب المصبوغة بالزعفران وغير ذلك، من الثياب التي نُهي عنها المُحَرَّم والمحرمة عن لبسهما، والمُزَعَفَر عموماً نُهي عنه للرجل مطلقاً، وأما بالنسبة إلى المرأة، فإنها تُنهي المُحرمة عن ذلك؛ وأما لبس الملابس الملونة فلا يُنهي عنها للرجل أو امرأة إذا لم تكن مصبوغة بروس وزعفران أو بما فيه طيب، فيجوز أن يُحرم في ملابس ملونة، ويجوز أن تحرم المرأة في ملابس مصبوغة كاللبنّي والرّمادي وغير ذلك، لا يلزم الأبيض ولا الأسود، بل كل ذلك مما يجوز، إنما يُنهي عمن مسّه ورُسُّ أو زعفران أو كل ما فيه طيب.

وظاهر هذا أن الاكتحال يُنافي الإحرام والله أعلى وأعلم، ويُمكن أن يُحمل أيضاً على الاكتحال بما فيه طيب، ممن يُجوز الاكتحال أثناء الإحرام، والذي يظهر من هذا الحديث أن الاكتحال ممنوع مطلقاً للمحرم.

(٢) ويُمكن أن يُحرم إحراماً مجملاً، فكثير من الناس لا يدري أنواع المناسك، فلا يدري أن هناك تمتع وقران وإفراد، فيقول "أنا ذاهب إلى الحج" ويُهمل بالحج ولا يدري أي نوع منه، فيُصرف إلى أحد المناسك الثلاثة وأفضلها أن نجعلها عمرة إذا لم يكن قد ساق الهدي، ثم يُحرم بالحج من اليوم الثامن، لكن يشترط - كما ذكرنا من قبل - أنه لا بد وأن يُحرم، فلا يجوز له أن يُلبّي فقط دون أن ينوي أنه دخل في

قوله: (فَحَلَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ وَقَصَّروا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) هَذَا أَيْضًا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْبَابِ السَّابِقِ.

وَفِيهِ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ الْعَامِّ<sup>(١)</sup> وَإِرَادَةُ الْخُصُوصِ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تَحِلَّ، وَلَمْ تَكُنْ مِمَّنْ سَاقَ الْهَدْيِ<sup>(٢)</sup>، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ (حَلَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ) أَيُّ مُعْظَمِهِمْ.

وَالْهَدْيُ (الْهَدْيُ) بِإِسْكَانِ الدَّالِّ وَكُسْرِهَا وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ مَعَ الْكُسْرِ وَتَخْفِيفِ مَعَ الْإِسْكَانِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَقَصَّروا)

فَإِنْ قَصَّروا وَلَمْ يَحْلِقُوا مَعَ أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبْقَى شَعْرٌ يُحْلَقُ فِي الْحَجِّ، فَلَوْ حَلَقُوا لَمْ يَبْقَ شَعْرٌ فَكَانَ التَّقْصِيرُ هُنَا أَحْسَنَ لِيَحْصُلَ فِي النَّسْكِ إِزَالَةُ شَعْرٍ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

المناسك، فكما ذكرنا أنه لو وقف واقف في الصلاة مع الناس ولم ينوي الدخول في الصلاة، وظن أن الصلاة أن تقف في الصف، دون أن ينوي أنه قد بدأ الصلاة، فإنه لا بد وأن ينوي أنه قد بدأ الصلاة وأنه قد دخل فيها وأنه قد خرج من عبادة محمدة الطرفين، ولذلك نقول الإحرام ركن من الأركان، فإنه لا بد وأن ينوي الدخول في النسك، وليس أنه ناوي أن يذهب إلى الحج، فربما بطل حجه، إن لم ينوي الدخول في النسك، وذلك إذا لم يحرم ولو لم ي، فإن الإحرام ركن لا يصح حجه وعمرته إلا بأن ينوي الدخول في النسك، ولذلك قال ﷺ لعلي رضي الله عنه (مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ) إِذَا هُنَاكَ فَرَضَ لَهُ حِينَ يُوْجِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الدَّخُولِ بِيَدٍ عِنْدَ الْمَنَاسِكِ.

(١) فِي قَوْلِهِ (فَحَلَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ).

(٢) وَلَكِنْ كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنْ أَنْ تَحِلَّ، وَهِيَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ لِأَنَّهَا حَاضَتْ، عِنْدَمَا كَانُوا "بَسْرَفٍ" قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا إِلَى مَكَّةَ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لِتُؤَدِّيَ عَمَرَتَهَا، فَلَمْ تَحِلَّ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، فَبَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا، مُنْتَظَرَةً أَنْ تَطُوفَ؛ فَهَذَا لَفْظٌ عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ (فَحَلَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ) إِلَّا مَنْ اسْتَشَى.

(٣) فَهَذَا أَفْضَلُ فِي حَقِّ مَنْ اعْتَمَرَ قَرِيبًا مِنَ الْحَجِّ أَنْ يَقْصُرَ حَتَّى يَبْقَى شَعْرٌ يَحْلَقُهُ فِي الْحَجِّ، وَالْحَجُّ أَفْضَلُ، وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ مَنْ اعْتَمَرَ مِثْلًا فِي شَعْبَانَ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَعْتَمَرَ بَعْدَ أَيَّامٍ فِي رَمَضَانَ، فَلْيَفْعَلْ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْعَمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً، فَهِيَ أَفْضَلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، طَالَمَا أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ يَعْتَمَرَ فِي زَمَنِ قَرِيبٍ

قوله: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى فَأَهْلَوْا بِالْحَجِّ) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ هُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَبَقَ بَيَانُهُ وَاشْتِقَاقُهُ مَرَّاتٍ (١). وَسَبَقَ أَيْضًا مَرَّاتٍ أَنَّ الْأَفْضَلَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمُؤَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَسَبَقَ بَيَانُ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ (٢).

والله أعلم، فالمستحب في حق من أتى مبكراً بحيث ينمو له شعر قبل الحج أن يحلق، وأما إذا أتى في أيام العشر الأول من ذي الحجة، ولن ينبت له شعر يكفي للحلق فيستحب له أن يقصر والله أعلم. وظاهر قول جابر رضي الله عنه (فَحَلَّ النَّاسُ كُلَّهُمْ وَقَصَّروا إِلَّا النَّبِيَّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ) أن من ضمن من لم يحلوا من أفردوا الحج وساقوا الهدي، فبقوا على إحرامهم بالحج، وكانوا قد ساقوا الهدي تطوعاً، فلم يرد ليس عليه دم ولكن قد ساق الهدي تطوعاً كما فعل النبي ﷺ فإنه قد ساق أكثر مما يلزمه، فقد كان يلزمه هو وعلي ﷺ سبع بلدة لكل واحدٍ منهما، ولكنه ﷺ قد أتى بسبعمائة ضعف عما يلزمه فقد أتى بمائة من الإبل وأشرك على ﷺ معه في هديه؛ فدل ذلك على أنهم يهلون زيادة على المشروع، فهناك زيادة مستحبة، فهناك من يأتي إلى الحج ولا يعرف إلا الحج ويسوق الهدي تعظيماً لبيت الله الحرام وتقرباً لله ﷻ، فمن كان قد ساق الهدي وكان مفرداً، فإنه يمتن من التحلل والفسخ والله أعلم.

(١) وسُمي يوم التروية لأنهم كانوا يجمعون فيه الماء، استعداداً لسقيا الحجاج.

(٢) فبعض العلماء يقول "من أول ذي الحجة يُحرم بالحج"، والصحيح أنه يُحرم يوم التروية، وإن أحرم قبل ذلك أجزاء، ولكن المستثنى من الاستحباب هنا من لم يجد الهدي وعزم على الصيام، فالذي يظهر أنه يُحرم قبل فجر يوم السادس، ليقع صيامه السادس والسابع والثامن أثناء إحرامه بالحج، فيُستحب من يُحرم بالحج من لم يجد الهدي قبل فجر اليوم السادس ليصوم السادس والسابع والثامن قبل يوم عرفة وقبل أيام التشريق، فإن صيام أيام التشريق فيه خلاف بين العلماء، ولا نزاع في أنه إن فعل ما ذكرنا أجزاء، والمستحب أن يكون مفطراً بعرفة يوم عرفة، إذا قلنا يُحرم بالحج قبل فجر اليوم السادس ليصوم الثلاثة أيام في الحج وهو مُحرم، فقوله تعالى (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ) فظاهرها أنها أثناء الإحرام بالحج، لذلك قلنا أنه يُحرم بالحج، قبل فجر السادس، وإن أحرم قبل فجر السابع وصام السابع والثامن والتاسع أجزاء ذلك، فإن لم يفعل لم يبق له إلا صيام أيام التشريق على خلاف بين العلماء في إجزائها والله أعلم، والجمهور على أنها تجزيء لمن لم يجد الهدي، لحديث عائشة

وَفِي هَذَا بَيَانٌ أَنَّ السُّنَّةَ أَلَّا يَتَقَدَّمَ أَحَدٌ إِلَى مِنَى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَقَدْ كَرِهَ مَالِكٌ ذَلِكَ.  
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (وَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ)  
فِيهِ بَيَانٌ سُنَنٌ:

إِحْدَاهَا أَنَّ الرُّكُوبَ فِي تِلْكَ الْمَوَاطِنِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ، كَمَا أَنَّهُ فِي جُمْلَةِ الطَّرِيقِ أَفْضَلُ مِنَ  
الْمَشْيِ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الصُّورَتَيْنِ<sup>(٢)</sup> أَنَّ الرُّكُوبَ أَفْضَلُ.  
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ ضَعِيفٌ أَنَّ الْمَشْيَ أَفْضَلُ.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ  
يُصْمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ) الْبَخَارِيُّ، وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ "لَا يُلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ"، بَلْ يَصُومُ بَيْنَ الْعِمْرَةِ وَالْحَجِّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّمَا تُلْزَمُهُ هَذِهِ الْأَيَّامُ  
بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ الَّتِي اعْتَمَرَ فِيهَا، فَلَوْ أَنَّهُ تَحَلَّلَ مِنَ الْعِمْرَةِ، وَكَانَ نَاوِيًا الْحَجِّ ثُمَّ طَرَأَ لَهُ  
طَارِيءٌ فَرَجَعَ، فَإِنَّهُ لَا يُلْزَمُهُ شَيْءٌ، إِنَّمَا يُلْزَمُ الْهَدْيَ وَبَدَلُهُ وَهُوَ الصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ،  
إِنَّمَا يُلْزَمُ بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فِي نَفْسِ السَّنَةِ الَّتِي اعْتَمَرَ فِيهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، أَيْ أَنَّهُ يُلْزَمُهُ الْهَدْيُ لَيْسَ لِأَنَّهُ اعْتَمَرَ  
فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَعْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْلَةِ وَيَنْصَرِفَ، أَوْ يَعْتَمَرَ فِي ذِي الْحِجَّةِ وَيَنْصَرِفَ إِلَى بَلَدِهِ،  
وَلَكِنْ إِنَّمَا يُلْزَمُهُ دَمُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ، إِذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي نَفْسِ السَّنَةِ الَّتِي اعْتَمَرَ فِيهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَكَيْفَ  
يُؤْمَرُ بِالصِّيَامِ وَهُوَ مُتَحَلِّلٌ لَا يَفْعَلُ شَيْءًا مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ، فَقَوْلُهُ (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) ظَاهِرُهَا -  
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ - أَنَّهُ لَا بَدْوَ أَنْ يَكُونَ مُحْرَمًا بِالْحَجِّ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

(١) نَعَمْ هُوَ خِلَافُ السُّنَّةِ، فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمَ يَنْهَبُونَ إِلَى مِنَى وَيَقُونُ فِيهَا قَبْلَ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ  
يَحْجِزُونَ أَمَا كُنْهُمْ هُنَاكَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَنْهَبَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ يَوْمَ الثَّامِنِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ أَرَادَ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ بَعْدَ  
طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَيَصِلُ إِلَيْهَا قَبْلَ الظُّهْرِ، لِيَصِلَ بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ مِنْ يَوْمِ  
التَّاسِعِ.

(٢) فِي جُمْلَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْإِنْتِقَالِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنَى.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْأَفْضَلُ فِي جُمْلَةِ الْحَجِّ الرُّكُوبُ إِلَّا فِي مَوَاطِنِ الْمُنَاسِكَ وَهِيَ مَكَّةُ وَمِنَى وَمُزْدَلِفَةُ وَعَرَفَاتُ وَالتَّرَدُّدُ بَيْنَهُمَا<sup>(١)</sup>.

وَالسُّنَّةُ الثَّانِيَةُ أَنْ يُصَلِّيَ بِمِنَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ<sup>(٢)</sup>.

وَالثَّالِثَةُ أَنْ يَبِيتَ بِمِنَى هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَهِيَ لَيْلَةُ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَهَذَا الْمَبِيتُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِبٍ، فَلَوْ تَرَكَهُ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ<sup>(٣)</sup>.

(١) يقول أن في مواطن المناسك المشي أفضل، والصحيح أن الركوب أفضل لمن تيسر له ذلك، وإلا فأحياناً قد يكون الركوب يحتاج إلى ساعات طويلة مع الزحام، ولربما يعجز من يركب أن يصل في الموعد الذي يتبع فيه السنة، فلو خير بين الركوب وبين أن يبيت بمزدلفة مثلاً إلى الفجر، ثم يتقل إلى منى ليرمي الجمرة ضحاً، وبين الركوب، فالأولى أن يجمع جملة من السنن: [بأن يبيت بمزدلفة ويبقى إلى أن يطلع الفجر ويظل واقفاً إلى أن يسفر وبعد ذلك يتقل إلى منى ويرمي الجمرة ضحى] فلو ذهب ماشياً ليجمع هذه السنن يكون أولى، وإن تيسر له أن يفعل ذلك مع الركوب فالركوب أفضل.

(٢) وهو أن يصلي (الظهر والعصر والمغرب والعشاء) من اليوم الثامن، و(الفجر) من يوم التاسع.

(٣) هذا الإجماع صارف، ومن الصوارف: فعل النبي ﷺ في المبيت بمنى ليلة التاسع أنه قال ﷺ في يوم النحر وهو واقف في المشعر الحرام "مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ هَاهُنَا مَعَنَا، وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَقَدْ قَضَى تَقَشُّهُ، وَتَمَّ حَجُّهُ"، (س) ٣٠٤٣ [قال الألباني]: صحيح، وفي رواية عُرْوَةَ بْنِ مُضَرَّسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَاهُنَا، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ (وَقَضَى تَقَشُّهُ)"، (س) ٣٠٣٩ [قال الألباني]: صحيح، فهذا صريح في أنه لا يلزمه أن يأتي منى أولاً، بل يمكن أن يأتي إلى عرفة مباشرة، ولو كان في أي لحظة من يوم التاسع وليلة العاشر، فهذا دليل على أنه لا يلزمه أن يأتي منى ليلة التاسع، والإجماع صارف أيضاً، فهذا التزول مستحب، ولذلك ما يفعله الحجاج المصريون بناءً على عادة الجمعيات وأيضاً حجاج القرعة ونحو ذلك من أنهم ينهبون إلى عرفة مباشرة، نقص في اتباع السنة وليس مبطلاً ولا تركاً لواجب، إنما هذا خلاف السنة، فالسنة أن يذهب إلى عرفة يوم التاسع، لكنهم يفعلون ذلك ليلة التاسع مساءً ولا يخرجون إلى منى في يوم الثامن يوم التروية، فهذا لا يجب عليه شيء، فلا يجب عليه دم ولا يائثم من فعل ذلك، لكن فاتتهم الفضيلة؛ فإن تيسر أن يُقَارَقَهُمْ ويذهب بمفرده فذاك أفضل، وإن لم يتيسر، فلا حرج

- قوله: (ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ) فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ أَلَّا يَخْرُجُوا مِنْ مَنَى حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.
- قوله: (وَأَمَرَ بِقَبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمْرَةٍ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ النَّزُولِ بِنَمْرَةٍ إِذَا ذَهَبُوا مِنْ مَنَى، لِأَنَّ السُّنَّةَ أَلَّا يَدْخُلُوا عَرَافَاتٍ إِلَّا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَبَعْدَ صَلَاتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمْعًا.
- فَالسُّنَّةُ أَنْ يَنْزِلُوا بِنَمْرَةٍ، فَمَنْ كَانَ لَهُ قَبَّةٌ ضَرَبَهَا.
- وَيَغْتَسِلُونَ لِلْوُقُوفِ قَبْلَ الزَّوَالِ<sup>(٢)</sup>.
- فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ سَارَ بِهِمُ الْإِمَامُ إِلَى مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ<sup>(٣)</sup>، وَخَطَبَ بِهِمُ خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الثَّانِيَةَ جِدًّا<sup>(٤)</sup>.
- فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَامِعًا بَيْنَهُمَا.

عليه في أن يذهب مباشرةً إلى عرفة، دون أن يذهب إلى منى يوم الثامن ويسيت بها ليلة التاسع إلى أن يصلي بها الفجر وتطلع الشمس من يوم التاسع والله أعلم.

(١) البعض قد يقول أن الأمر يحتاج إلى حركة سريعة، السنة ألا يخرج من منى إلا بعد طلوع الشمس، وإن شاء الله سوف يتيسر لمن أحب اتباع السنة أن يفعل ذلك ويصل إلى عرفة في توقيت مناسب إن شاء الله.

(٢) هذا لا أعلم حديثاً صحيحاً عن النبي ﷺ ورد فيه، وإنما ورد عن بعض الصحابة والسلف، فإن أحب أن يفعل ليفعل إن تيسر له ذلك وإلا فلم يُثقل عن النبي ﷺ الاغتسال قبل الوقوف، بل حديث أتوني شعثاً غبراً من كل فج عميق يدل على أنه يظل عليه أثر الغبار والله أعلم.

(٣) المشهور الآن بمسجد نمرة.

(٤) بل لم يرد أن النبي ﷺ خطب خطبتين، وإنما كان واقفاً على بعيره، فالأظهر والله أعلى وأعلم أنها خطبة واحدة.



- فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ سَارَ إِلَى الْمَوْقِفِ<sup>(١)</sup>.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الْإِسْتِظْلَالِ لِلْمُحْرِمِ بِقُبَّةٍ وَغَيْرِهَا، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ لِلنَّازِلِ،  
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ لِلرَّاكِبِ<sup>(٢)</sup>:  
فَمَذْهَبُنَا جَوَازُهُ، وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ.

(١) المسجد معروف الآن باسم مسجد نمرة ليس بنمرة وإنما هو بطن عُرنة، وهو المكان الذي صلى فيه النبي ﷺ الظهر والعصر، ومقدم المسجد قريباً من ثلثه الأول القبلي هو بطن عُرنة، الذي هو ليس من عرفة، وليس هو من المشعر الحرام "مزدلفة"، بل هو مكان آخر لا يصح الوقوف فيه، ومؤخرة المسجد هو من عرفات، ونمرة التي نزل بها النبي ﷺ قرية من هذا المسجد المشهور بمسجد نمرة، وأظن أنه قد يصعب جداً أن يتزل الإنسان بالمكان الذي نزل فيه النبي ﷺ ثم يُدرك الصلاة مع الإمام لأنه لا يستطيع الدخول من شدة الزحام، فإن أحب أن يشهد الصلاة مع الإمام وهذا أفضل فليذهب إلى المسجد المعروف بمسجد نمرة والذي مقدمه كما ذكرنا هو بطن عُرنة، وهو الذي ركب إليه النبي ﷺ بعد زوال الشمس، فلما زالت الشمس ركب فتزل في هذا المكان والذي هو مقدمة المسجد الحلي، وخطب بهم الخطبة العظيمة، ثم بعد ذلك صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً، والظاهر أنه لم يأمر أحداً من أهل مكة أن يَتِمُوا، بل صلى كل من كان معه، وكان ذلك يوم الجمعة، ولم يُصلي ﷺ الجمعة فلم تكن خطبة الجمعة، وإنما هي خطبة عرفة، وقالوا صلى الظهر والعصر، وذلك أنه أُسْرَ في صلاة الظهر والعصر، ولم يجهر كجهره في الجمعة، فصلى النبي ﷺ الظهر والعصر وأهل مكة معه، ولو أمرهم بالإتمام لثقل ذلك، ولما أركوا صلاة العصر معه، فالذي يظهر أن أهل مكة أيضاً يقصرون بعرفات، فهل هذا للنسك كما يقول أبو حنيفة، أم هو للسفر كما يقول الجمهور؟ خلاف بين العلماء، الصحيح قول الجمهور أنه للسفر، ولذلك يُشْرَعُ القصْرُ في السفر القصير، وهذه المسألة أحد الأدلة على ذلك، وأهل مكة يُعتبرون مسافرين من مكة إلى عرفات بناءً على القول بأن أدنى مسافة للسفر والتي تُقصر فيها الصلاة ثلاثة أميال، والمسافة بين مكة وعرفات أكثر من ثلاثة أميال على نحو السبعة والعشرين إلى الثلاثين كيلومتراً تقريباً والله أعلم.

(٢) أي هل يجوز أن يركب المحرم "أتوبيس" له سقف؟

وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ، وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ مَبْسُوطَةً فِي مَوْضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى<sup>(١)</sup>.  
 وَفِيهِ جَوَازُ اخْتِذَاذِ الْقِبَابِ وَجَوَازِهَا مِنْ شَعْرٍ<sup>(٢)</sup>.  
 وَقَوْلُهُ: (بِنَمْرَةٍ) هِيَ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمِيمِ هَذَا أَصْلُهَا، وَيَجُوزُ فِيهَا مَا يَجُوزُ فِي نَظِيرِهَا  
 وَهُوَ إِسْكَانُ الْمِيمِ مَعَ فَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا.  
 وَهِيَ مَوْضِعٌ بِجَانِبِ عَرَفَاتٍ وَلَيْسَتْ مِنْ عَرَفَاتٍ.  
 قَوْلُهُ: (وَلَا تَشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ) وَقِفْ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ  
 مَعْنَى هَذَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَقِفُ بِالْمُشْعَرِ الْحَرَامِ، وَهُوَ جَبَلٌ فِي الْمَزْدَلِفَةِ، يُقَالُ لَهُ قُرْحٌ<sup>(٣)</sup>.

(١) ما زال هناك بقايا بعض الأتوبيسات يجعلونها لأصحاب هذه المذاهب، مفتوحة السقف، لكن الصحيح أنه لا بأس بالاستئصال للراكب والمشي، لأنه لا دليل على الكراهة والله أعلم.  
 (٢) القباب وهي الخيام، والشعر كالوبر ونحو ذلك.  
 (٣) وهو الجبل القريب من المسجد المني الآن المعروف باسم مسجد المشعر الحرام، بجواره من الناحية اليسرى، لمن يتجه إلى القبلة، هناك جبل صغير هو جبل قرح، وهو الجبل الذي يُستحب صعوده والوقوف عليه بعد صلاة الفجر من يوم النحر.  
 وقد كانت قريش في الجاهلية تترك الوقوف بعرفة، وتقول نحن أهل حرم الله، لا نخرج منه، لأن عرفة ليست من الحرم، والمشعر الحرام "مزدلفة" هي من الحرم، أي من الأرض الحرام التي يحرم صيدها وقطع شجرها وأن يعضد شوكتها ويحرم حمل السلاح بها، ومنى ومزدلفة ومكة من الحرم، أما عرفات فليست من الحرم وإنما هي من المشاعر، ولكنها ليست من الأرض الحرام، وكما ذكرنا نمرة ليست من عرفات وليست من الحرم، وكذا بطن عُرنة ليس من عرفة وليس من الحرم؛ فكانت قريش تقف دون باقي العرب بمزدلفة يوم عرفة، ويُقيضون منها إلى منى مباشرة، فلا يقفون بعرفات لكي لا يخرجوا من الحرم.

وَقِيلَ: إِنَّ الْمُشْعَرَ الْحَرَامَ كُلَّ الْمُزْدَلِفَةِ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ بَفَتْحِ الْمِيمِ عَلَى الْمُشْهُورِ، وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ، وَقِيلَ بِكَسْرِهَا.

وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَتَجَاوَزُونَ الْمُزْدَلِفَةَ وَيَقْفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَظَنَّتْ قُرَيْشٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقِفُ فِي الْمُشْعَرَ الْحَرَامِ عَلَى عَادَتِهِمْ وَلَا يَتَجَاوَزُهُ فَتَجَاوَزَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَرَفَاتٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) أَيُّ سَائِرِ الْعَرَبِ غَيْرُ قُرَيْشٍ، وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّهَا مِنَ الْحَرَمِ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْلُ حَرَمِ اللَّهِ فَلَا نَخْرُجُ مِنْهُ.

قَوْلُهُ: (فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ<sup>(٢)</sup>) فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمْرَةٍ فَتَزَلَّ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ)

أَمَّا (أَجَازَ) فَمَعْنَاهُ جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَةَ وَلَمْ يَقِفْ بِهَا بَلْ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَاتٍ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ) فَمَجَازٌ وَالْمُرَادُ قَارِبَ عَرَفَاتٍ لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمْرَةٍ فَتَزَلَّ بِهَا)، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نَمْرَةَ لَيْسَتْ مِنْ عَرَفَاتٍ<sup>(٣)</sup>. وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ دُخُولَ عَرَفَاتٍ قَبْلَ صَلَاتَيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ جَمِيعًا خِلَافُ السُّنَّةِ<sup>(٤)</sup>.

(١) نعم هو كذلك ولا تعارض، جبل المشعر الحرام وهو جبل قُزَح، وهو يُطلق عليه المشعر الحرام، وأُطلقت كلمة المشعر الحرام على مزدلفة كلها، لأن حكم الوقوف بها كحكم الوقوف بهذا الجبل، فكله سواء، فسُميت لأجله.

(٢) هذا الجزء وهو مخالفة المشركين الذين خالفوا هدي إبراهيم عليه السلام كان ظاهراً في هذا الجزء من حجته ﷺ.

(٣) قلنا أن الآن مؤخرة مسجد نمرة من عرفات، ومقدمته ليست من عرفات.

(٤) فالذي يريد أن يلتزم هذا فليقف في الجزء المقدم من المسجد وهو متسع بفضل الله - في الأغلب الأعم - فإذا صلوا الظهر والعصر انتقلوا بعد ذلك إلى أرض عرفات، فالجزء المقدم من المسجد يبقى فيه إلى أن يصلي مع الإمام، فلا يكون قد دخل عرفات إلا بعد الصلاة وبعد الزوال.

قوله: (حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصْوَاءِ فَرِحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ) أَمَّا (الْقُصْوَاءُ) فَتَقَدَّمَ ضَبْطُهَا وَبَيَانُهَا وَاضِحًا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ. وَقوله: (فَرِحِلَتْ) هُوَ بِتَخْفِيفِ الْحَاءِ أَيْ جُعِلَ عَلَيْهَا الرَّحْلُ. وَقوله: (بَطْنَ الْوَادِي) هُوَ وَادِي (عُرْنَةَ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَبَعْدَهَا نُونٌ، وَلَيْسَتْ عُرْنَةُ مَنْ أَرْضُ عَرَفَاتٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَالِكًا فَقَالَ: هِيَ مِنْ عَرَفَاتٍ<sup>(١)</sup>. وَقوله: (فَخَطَبَ النَّاسَ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْخُطْبَةِ لِلْإِمَامِ بِالْحُجِيجِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَهُوَ سُنَّةٌ بِاتِّفَاقِ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَخَالَفَ فِيهَا الْمَالِكِيَّةُ<sup>(٢)</sup>. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ فِي الْحَجِّ أَرْبَعَ خُطَبٍ مَسْنُونَةٍ: إِحْدَاهَا يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يُخْطَبُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ. وَالثَّانِيَةِ هَذِهِ الَّتِي يَبْطُنُ عُرْنَةَ يَوْمَ عَرَفَاتٍ. وَالثَّالِثَةَ يَوْمَ النَّحْرِ. وَالرَّابِعَةَ يَوْمَ النَّفَرِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَكُلُّ هَذِهِ الْخُطَبُ أَفْرَادٌ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، إِلَّا الَّتِي يَوْمَ عَرَفَاتٍ فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ<sup>(٣)</sup>. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُعَلِّمُهُمْ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ مِنْ هَذِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى الْخُطْبَةِ الْأُخْرَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وقد ثبت الحديث "كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْتَفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرْنَةَ، وَكُلُّ الْمَزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ، وَارْتَفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسَّرٍ، وَكُلُّ مَنْى مَنْحَرٌ، إِلَّا مَا وَرَاءَ الْعُقْبَةِ"، (ج ٣٠ ١٢) [قال الألباني]: صحيح دون قوله إلا ما وراء العقبة؛ فمن وقف في بطن عُرْنَةَ لم يصح حجه. (٢) في أنه ليس مستحباً.

(٣) بمعنى أن كلها بعد الصلاة وتكون خطبة واحدة، إلا التي في عرفة فإنها خطبتان، بل لا دليل على ذلك، الظاهر أنها خطبة واحدة، لأن الحديث لم يذكر أن النبي ﷺ خطب خطبتين.

قوله ﷺ (إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا) مَعْنَاهُ مُتَأَكِّدَةُ التَّحْرِيمِ شَدِيدَتُهُ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ لَضَرْبِ الْأَمْثَالِ وَالْحَقَاقِ النَّظِيرِ بِالنَّظِيرِ قِيَاسًا<sup>(١)</sup>.  
قوله ﷺ: (أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٍ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضْعَ دَمِ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرَضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلْتُهُ هَذَا، وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ رَبَا رَبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ) فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ:

- إِبْطَالُ أَفْعَالِ الْجَاهِلِيَّةِ وَبُيُوعُهَا الَّتِي لَمْ يَتَّصِلْ بِهَا قَبْضٌ.
- وَأَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي قَتْلِهَا<sup>(٢)</sup>.

(١) وفي هذا دليل على تعظيم حرمة المسلمين دمائهم وأموالهم وكذا أعراضهم وأبشارهم، كحرمة الكعبة، وحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام فضلاً.  
(٢) كل أمور الجاهلية، وقد ذكر الله ﷻ في القرآن حمية الجاهلية، وظن الجاهلية، وتبرج الجاهلية، وحكم الجاهلية، فهذه أخطر وأعظم مظاهر الجاهلية التي ذكرت في القرآن:  
فظن الجاهلية: هي العقيدة الفاسدة في الله ﷻ وأنبيائه ورسله وملائكته وفي القضاء والقدر، في كل ما كان من ظنون واعتقادات فاسدة وخصوصاً ما كان متعلقاً بعلم ظهور الإسلام، أو أن الأمور تأتي بغير القضاء والقدر، أو ظن السوء في صفات الله ﷻ ومن ذلك اتخاذ الصاحبة والولد وغير ذلك من صفات النقص.

وحكم الجاهلية الذي أبطله النبي ﷺ وأنكره الله ﷻ فقال (أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةُ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) وكل ما يحكم به خلاف كتاب الله وسنة رسوله ﷺ.  
وحمية الجاهلية **ولائتها الباطلة**، فالولاء يجب أن يكون على هذا الدين، وأما العصية الجاهلية وتفانها بالأحساب وتعصبها للآباء، دون الالتزام برعاية الحق من الباطل في ذلك، فهذه العصية القومية والوطنية والقبلية والعائلية والعشائرية كلها باطلة، توضع تحت الأقدام لا فوق الرؤوس، كما يفعله الناس.

- وَأَنَّ الْإِمَامَ وَغَيْرَهُ يَمْنُ بِأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى قَبُولِ قَوْلِهِ وَإِلَى طَيْبِ نَفْسٍ مَنْ قَرَّبَ عَهْدَهُ بِالْإِسْلَامِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (تَحْتَ قَدَمَيَّ) فَإِشَارَةٌ إِلَى إِبْطَالِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَإِنْ أَوَّلَ دَمٍ أَضْعَ دَمِ ابْنِ رَيْبَعَةٍ)

فَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ وَاجْتُمَهَرُوا بِاسْمِ هَذَا الْإِبْنِ إِيَّاسُ بْنُ رَيْبَعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَقِيلَ: اسْمُهُ حَارِثَةُ، وَقِيلَ: آدَمُ. قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: وَهُوَ تَضْحِيفٌ، وَقِيلَ: اسْمُهُ تَمَّامٌ، وَمِنْ سَمَاءِ آدَمَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ<sup>(١)</sup>.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَرَوَاهُ بَعْضُ رُوَاةِ مُسْلِمٍ دَمِ رَيْبَعَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. قِيلَ: هُوَ وَهُمْ، وَالصَّوَابُ ابْنُ رَيْبَعَةٍ لِأَنَّ رَيْبَعَةَ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَتَأَوَّلَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فَقَالَ: دَمِ رَيْبَعَةٍ لِأَنَّهُ وَلِيَ الدَّمِ، فَتَنَسَّبَهُ إِلَيْهِ.

وتبرج الجاهلية يملأ العالم كله وهو أشرف ممن كان في الجاهلية الأولى، فوضع المرأة في المجتمع هو أحد سمات هذا المجتمع، ولذلك هُدم تبرج الجاهلية وأُبطل ووضع تحت الأقدام، مع أن أكثر نساء العالم، يفعلن تبرج الجاهلية مفتخرات بذلك، والقلوة عندهن في ذلك من تبرج تبرج الجاهلية. وقد ذكر النبي ﷺ في السنة:

ربا الجاهلية واقتصادها الباطل القائم على الظلم والعدوان وهو يملأ السهل والوادي في العالم كله، من لم يُصِبه أصابه من رذاه - نسأل الله العافية -.

فلا بد وأن يُبطل كل مظاهر الجاهلية من حكم الجاهلية وولاء الجاهلية وحميته وظن الجاهلية وعقيدتها وتبرج الجاهلية، وما ذكر النبي ﷺ من ربا الجاهلية، وذكر ﷺ أيضاً من أمور الجاهلية من الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواء، كل ذلك من أمور الجاهلية التي يجب هدمها وإبطالها ووضعها تحت الأقدام.

(١) بل لا يهمناسمه.



قَالُوا: وَكَانَ هَذَا الْإِبْنُ الْمَقْتُولَ طِفْلاً صَغِيراً يَحْبُو بَيْنَ الْبُيُوتِ، فَأَصَابَهُ حَجَرٌ فِي حَزْبِ كَانَتْ بَيْنَ بَنِي سَعْدَ وَبَنِي لَيْثَ بْنِ بَكْرٍ، قَالَهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ.

قَوْلُهُ ﷺ فِي الرَّبَا: (أَنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ)

مَعْنَاهُ الزَّائِدُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ) وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتَهُ إِضَاحٌ، وَإِلَّا فَالْمَقْصُودُ مَفْهُومٌ مِنْ نَفْسِ لَفْظِ الْحَدِيثِ، لِأَنَّ الرَّبَا هُوَ الزِّيَادَةُ، فَإِذَا وُضِعَ الرَّبَا فَمَعْنَاهُ وَضْعُ الزِّيَادَةِ، وَالْمُرَادُ بِالْوَضْعِ الرَّدُّ وَالْإِبْطَالُ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ مِنَ اللَّهِ)

فِيهِ الْحَثُّ عَلَى مُرَاعَاةِ حَقِّ النِّسَاءِ وَالْوَصِيَّةِ بِهِنَّ وَمُعَاشَرَتِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِهِنَّ وَبَيَانِ حُقُوقِهِنَّ، وَالتَّحْذِيرِ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ جَمَعْتَهَا أَوْ مُعْظَمَهَا فِي رِيَاضِ الصَّالِحِينَ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ مِنَ اللَّهِ) هَكَذَا هُوَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُصُولِ وَفِي بَعْضِهَا [بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ].

قَوْلُهُ ﷺ: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ)

قِيلَ: مَعْنَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ)<sup>(٢)</sup>

وَقِيلَ: الْمُرَادُ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ وَهِيَ [لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ] إِذْ لَا تَحِلُّ مُسْلِمَةٌ لِغَيْرِ مُسْلِمٍ.

(١) وهذا يدل على أن كل فوائد ربا أخذها الإنسان يجب أن ترد، وألا تقبض ولا تؤخذ، ومن أخذها ردها إلى أصحابها، فإن لم يعلمهم، فالصحيح أنه يتصدق بها عنهم في مصالح المسلمين تخلصاً من الحرام وتوبة إلى الله ﷻ، فكل الأموال الربوية من البنوك وغيرها وكل المعاملات الفاسدة، يجب أن ترد وترجع إلى أصحابها إن علم أو ورثهم إن ماتوا، فإن لم يعلموا أو عجز عن توصيلها تصديقاً بها عنهم.

(٢) أي أن الله ﷻ هو الذي شرع النكاح بشرعه وكلامه ﷻ، فأنتم استحللتم هذه الفروج بالشرع بالعقد الذي أباح الله فيه النكاح وإنما شرع الله النكاح بالمعروف (فَإِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ).

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِإِبَاحَةِ اللَّهِ وَالْكَلِمَةِ<sup>(١)</sup> قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) وَهَذَا الثَّالِثُ هُوَ الصَّحِيحُ، وَبِالْأَوَّلِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَاهْزَوِيٌّ وَغَيْرُهُمَا.  
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْكَلِمَةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وَمَعْنَاهُ عَلَى هَذَا بِالْكَلِمَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ ﷺ (وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فَرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ)

قَالَ الْمَازِرِيُّ: قِيلَ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنْ لَا يَسْتَخْلِينَ بِالرِّجَالِ، وَلَمْ يُرَدْ زِنَاهَا<sup>(٢)</sup>، لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ جَلْدَهَا<sup>(٣)</sup>، وَلِأَنَّ ذَلِكَ<sup>(٤)</sup> حَرَامٌ مَعَ مَنْ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ وَمَنْ لَا يَكْرَهُهُ.  
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: كَانَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ حَدِيثَ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِيًّا وَلَا رِيَّةً عِنْدَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ نُهُوا عَنْ ذَلِكَ<sup>(٥)</sup>. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

(١) الظاهر أن "بكلمة الله" بشرع الله، فمعنى الكلمة الشرع، فالله هو الذي شرع حل هذه الفروج بما أنزل من الوحي المتزل على رسوله ﷺ.

(٢) بالطبع ليس المقصود من (فَإِنْ فَعَلْنَ) أنها الفراش، بل الفرش هنا على ظاهرها، فالمرأة تُسمى فراشاً للرجل، كما قال النبي ﷺ (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) متفق عليه، بمعنى أنها فراش للرجل يطؤها، ليس المقصود من (فَإِنْ فَعَلْنَ) إن أوطئن أنفسهن أحداً، بل المقصود من (أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فَرْشَكُمْ) أي الفرش التي في المنازل توضع من أجل الضيف، فإن أدخلن أحداً أجنبياً أو حتى من المحارم لكن لا يرضاه الزوج، جاز له أن يضربها.

(٣) فالضرب غير المبرح في غير الفاحشة.

(٤) أي الزنى.

(٥) كلام القاضي عياض في أنهم نهوا عن ذلك عند نزول الحجاب، أن الذي يظهر أنهم لم ينهوا نهياً مطلقاً، وإنما نُهِيتْ أَنْ تَخْضَعَ بالقول قال تعالى (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) وكذلك ما رواه مسلم أن نَفْرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَأَهُمَّ فِكْرُهُ ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّاهَا مِنْ ذَلِكَ». ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي

وَالْمُخْتَارَ أَنْ مَعْنَاهُ إِلَّا يَأْذَنُ لِأَحَدٍ تَكَرُّهُوهُ فِي دُخُولِ بُيُوتِكُمْ وَالْجُلُوسِ فِي مَنَازِلِكُمْ سِوَاكَ  
كَانَ الْمَأْذُونُ لَهُ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِمِ الزَّوْجَةِ، فَالْتَهْيُ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ ذَلِكَ.  
وَهَذَا حُكْمُ الْمُسْأَلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْذَنَ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَلَا مُحَرَّمٍ وَلَا غَيْرِهِ  
فِي دُخُولِ مَنْزِلِ الزَّوْجِ إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَكْرَهُهُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ تَحْرِيمُ  
دُخُولِ مَنْزِلِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُوجَدَ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ، أَوْ  
عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ وَنَحْوِهِ، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكُّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّحْ شَيْءٌ  
وَلَا وَجَدَتْ قَرِينَةً لَا يَحِلُّ الدُّخُولُ وَلَا الْإِذْنُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَمَّا الضَّرْبُ الْمُبْرَحُ فَهُوَ الضَّرْبُ الشَّدِيدُ الشَّاقُّ، وَمَعْنَاهُ اضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا  
شَاقًّا، وَ (الْبَرْحُ) الْمُسْقَةُ، وَ (الْمُبْرَحُ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ.  
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبَاحَةُ ضَرْبِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ لِلتَّأْدِيبِ، فَإِنْ ضَرَبَهَا الضَّرْبُ الْمَأْذُونُ فِيهِ<sup>(١)</sup>  
فَمَاتَتْ مِنْهُ وَجَبَتْ دِيَّتُهَا عَلَى عَاقِلَةِ الضَّارِبِ، وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ.

هَذَا عَلَى مُغْيِيَةِ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ، فَمَجْرَدُ الْحَدِيثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رِيَّةً وَإِذَا لَمْ يَكُنْ خُلُوةً وَكَانَ مَعَهُ رَجُلٌ  
أَوْ رَجُلَانِ أَوْ مَجْمُوعَةٌ نِسَاءً لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ بَشَرِطَيْنِ: أَنْ يَكُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ قَلَرُ الْحَاجَةِ فَلَا يَزِيدُ عَلَى  
قَلَرِ الْحَاجَةِ وَمِنْ غَيْرِ خُضُوعٍ بِالْقَوْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَمَّا الدُّخُولُ إِلَى الْمَنَازِلِ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ يَأْذَنُ الزَّوْجُ وَلَوْ كَانَ الدَّخُولُ الْأَمُّ وَالْأَبُ.  
(١) الضَّرْبُ الْمَأْذُونُ فِيهِ وَهُوَ الضَّرْبُ الْغَيْرُ مَبْرَحٍ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَهُوَ الَّذِي لَا يُشْقُّ جِلْدًا آيِجْرَحُهَا وَيُخْرِجُ  
الْدَّمَ مِنْهَا] وَلَا يَكْسِرُ عَظْمًا وَلَا يَتْرِكُ شَيْئًا، فَلَا يُزْرِقُهَا، فَالْشَيْنُ الْعَلَامَةُ الَّتِي تُشِينُهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ  
هُوَ ضَرْبٌ بِنَحْوِ السَّوَاكِ أَوْ بَسُوطٍ صَغِيرٍ، لَا يَتْرِكُ شَيْئًا عَلَى الْجِلْدِ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْوَجْهِ، فَإِنْ ضَرَبَهَا  
فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسَبَّبُ وَيَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ وَيُعْذَرُ الْإِمَامُ إِنْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ شَرْعِيٍّ  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فِيهِ وَجُوبُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَكِسْوَتِهَا وَذَلِكَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ<sup>(١)</sup>.  
قوله: (فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ) هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ (يَنْكُتُهَا) بَعْدَ الْكَافِ تَاءٌ مُثَنَّةٌ فَوْقَ. قَالَ الْقَاضِي: كَذَا الرَّوَايَةُ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّةِ فَوْقَ. قَالَ: وَهُوَ بَعِيدُ الْمَعْنَى. قَالَ: قِيلَ: صَوَابُهُ (يَنْكُتُهَا) بِيَاءٍ مُوَحَّدَةٍ، قَالَ: وَرَوَيْنَاهُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّةِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ، وَبِالْمُوَحَّدَةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ التَّمَّارِ. وَمَعْنَاهُ يُقَلِّبُهَا وَيُرَدِّدُهَا إِلَى النَّاسِ مُشِيرًا إِلَيْهِمْ، وَمِنْهُ (نَكَبَ كِنَانَتَهُ) إِذَا قَلَبَهَا<sup>(٢)</sup>. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

قوله: (ثُمَّ أَذِنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) فِيهِ أَنَّهُ يُشْرَعُ الْجُمُعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ هُنَاكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُмَّةُ عَلَيْهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي سَبَبِهِ:  
فَقِيلَ: بِسَبَبِ التُّسُكِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

فَإِنْ مَاتَتْ فَهُوَ قَتْلٌ خَطَأً، لَكِنْ يَأْتُمُ بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ أَذِنَ فِي الضَّرْبِ رَغْمَ أَنْ الْقُرْآنَ أَمَرَ بِأَشْيَاءَ قَبْلَهُ فَقَالَ تَعَالَى (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) لِأَنَّ هَذَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ بَيَانُ غَايَةِ مَا يَصِلُ إِلَيْهِ فِي التَّأْدِيبِ، لَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.

(١) هُوَ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ كَانَتْ غَنِيَةً.  
(٢) هَذَا مِنْ أَوْضَحِ الْأَدْلَةِ عَلَى إِثْبَاتِ عُلُوِّ اللَّهِ عَلَى عَرْشِهِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشَارَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ (اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ) فَيَرْفَعُ أَصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَرِيدُ أَنْ يُشْهَدَ اللَّهُ ﷻ الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَلَى النَّاسِ الَّذِينَ فِي الْأَرْضِ الَّذِينَ شَهِدُوا لَهُ ﷻ بِالْبَلَاغِ.

وَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: هُوَ بِسَبَبِ السَّفَرِ، فَمَنْ كَانَ حَاضِرًا أَوْ مُسَافِرًا دُونَ مَرَحِلَتَيْنِ كَأَهْلِ مَكَّةَ لَمْ يَجِزْ لَهُ الْجَمْعُ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ الْقَصْرُ<sup>(١)</sup>.

وَفِيهِ أَنَّ الْجَمَاعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يُصَلِّي الْأُولَى أَوَّلًا، وَأَنَّهُ يُؤَدِّنُ لِلأُولَى، وَأَنَّهُ يُقِيمُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَأَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا<sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ إِلَى الصَّخْرَاتِ<sup>(٣)</sup>)، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمِشَاءِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ

فِي هَذَا الْفَصْلِ مَسَائِلُ وَأَدَابُ لِلْمَوْقِفِ:

مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا فَرَّغَ مِنَ الصَّلَاتَيْنِ عَجَّلَ الذَّهَابَ إِلَى الْمَوْقِفِ.

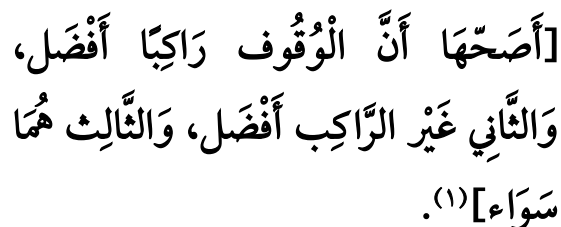
وَمِنْهَا أَنَّ الْمَوْقِفَ رَاكِبًا أَفْضَلُ، وَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَفِي مَذْهَبِنَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

(١) هَذَا خِلَافٌ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْإِتِمَامِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِأَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا، وَقَدْ رَجَحْنَا أَنَّهُ لِلْسَّفَرِ، لِأَنَّ كُلَّ حَكْمٍ أَمَكُنَ أَنْ يُعْلَلَ بِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، هُوَ الْأَصْلُ وَهُوَ الْأُولَى مِنْ أَنْ يُقَالَ هُوَ لِلتَّعْبُدِ، فَقَوْلُهُمْ هُوَ لِلنُّسْكِ، هُوَ بِمِثْلَةِ قَوْلِهِمْ لِلتَّعْبُدِ، فَالْأَصْلُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ التَّعْلِيلُ، وَهُمْ مُسَافِرُونَ، فَعُلِمَ أَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا تَرَكَ الْجُمُعَةَ لِأَنَّهُ كَانَ مُسَافِرًا وَجَمَعَ وَقَصَرَ لِأَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ؛ وَأَمَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُمْ مُسَافِرُونَ، لِأَنَّ سَفَرَهُمْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ وَلِذَلِكَ يُشْرَعُ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا مَعَ الْإِمَامِ قَصْرًا وَجَمْعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٢) إِلَّا تَفَرُّقَ سِيرَةٍ كَنَحْوِ أَنْ يَضَعَ الرَّحْلَ كَمَا فَعَلَ ﷺ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَزْدَلِفَةِ.

(٣) مَوْقِفٌ عَرَفَةُ الَّذِي وَقَفَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ فِي أَسْفَلِ الْجَبَلِ - فِي سَفْحِ الْجَبَلِ - الْمَعْرُوفِ الْآنَ بِاسْمِ جَبَلِ الرَّحْمَةِ وَعَلَيْهِ عُمُودٌ أَيْضًا يَقِفُ النَّاسُ عَلَيْهِ، مَعَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ صُعُودُ الْجَبَلِ وَلَا يُشْرَعُ، بَلْ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَرِيبًا مِنَ الصَّخْرَاتِ الْمَفْتَرَشَاتِ أَسْفَلِ الْجَبَلِ؛ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْجِدِ نَمْرَةَ وَبَطْنِ عُرْنَةَ، الَّذِي هُوَ مَكَانُ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ الثَّلَاثَةِ كِيلُو مَتْرَاتٍ أَوْ زِيَادَةً عَلَى حَسَبِ الطَّرِيقِ، فَالْنَبِيُّ ﷺ ظَلَّ وَاقِفًا هُنَاكَ وَقَالَ (وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفْتُ كُلَّهَا مَوْقِفٌ) مُسْلِمٌ.





وَأَمَّا مَا أُشْتَهَرَ بَيْنَ الْعَوَامِّ مِنَ الْإِعْتِنَاءِ بِصُعودِ الْجَبَلِ وَتَوَهُّمِهِمْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْوُقُوفُ إِلَّا فِيهِ  
فَغَلَطَ، بَلْ الصَّوَابُ جَوَازُ الْوُقُوفِ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَرْضِ عَرَفَاتٍ، وَأَنَّ الْفَضِيلَةَ فِي مَوْقِفِ  
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ، فَإِنْ عَجَزَ فَلْيَقْرَبْ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ  
الْحَدِيثِ بَيَانُ حُدُودِ عَرَفَاتٍ <sup>(٣)</sup> إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ قَوْلِهِ ﷺ: "وَعَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ".  
وَمِنْهَا اسْتِحْبَابُ اسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ فِي الْوُقُوفِ.

وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى فِي الْوُقُوفِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَيَتَحَقَّقَ كَمَالُ غُرُوبِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ إِلَى مُزْدَلِفَةٍ، فَلَوْ أَفَاضَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَحَّ وُقُوفُهُ وَحُجَّتُهُ، وَيُجَبِّرُ ذَلِكَ بِدَمٍ.

(١) إن لم يتيسر له الركوب، يجلس لأنه أشبه بالركوب ولأن النبي ﷺ كان جالساً على دابته وليكون أعون على الدعاء، ومن وقف أو جلس فلا حرج عليه.

الوقوف معناه التواجد في عرفات ولو مستلقياً ولو نائماً، فلا يُقصد بالوقوف أن يظل واقفاً على قدميه.

(٢) هو ليس بوسطها بالضبط وإنما هو قريب من الطرف البعيد عن مسجد نمرة، انظر الصورة.

(٣) وهي ميسرة بفضل الله الآن بالعلامات الموضحة.



وَهَلِ الدَّمُ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ: [أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ سُنَّةٌ، وَالثَّانِي وَاجِبٌ]، وَهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ وَقَفَ بِالنَّهَارِ أَمْ لَا؟ وَفِيهِ قَوْلَانِ: [أَصَحُّهُمَا سُنَّةٌ، وَالثَّانِي وَاجِبٌ] <sup>(١)</sup>.

وَأَمَّا وَقْتُ الْوُقُوفِ فَهُوَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِي يَوْمَ النَّحْرِ، فَمَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فِي جُزْءٍ مِنْ هَذَا الزَّمَانِ صَحَّ وَقُوفُهُ، وَمَنْ فَاتَهُ ذَلِكَ فَاتَهُ الْحَجُّ. هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَصِحُّ الْوُقُوفُ فِي النَّهَارِ مُنْفَرِدًا، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ اللَّيْلِ وَحْدَهُ، فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى اللَّيْلِ كَفَاهُ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى النَّهَارِ لَمْ يَصِحَّ وَقُوفُهُ <sup>(٢)</sup>.  
وَقَالَ أَحْمَدُ: يَدْخُلُ وَقْتُ الْوُقُوفِ مِنَ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ <sup>(٣)</sup>.  
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْوُقُوفِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ <sup>(٤)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الصحيح أنه واجب لفعل النبي ﷺ مع قوله "خذوا عني مناسككم" وتحينه ﷺ غروب الشمس وتأكله حتى غاب قرص الشمس.

(٢) أي أنه يقول لا بد من الليل، والركنية في الوقوف ليلة يوم العاشر ولو لحظات بعد غروب الشمس، ويقول لا يُجْزِيء الوقوف أصلاً إلا بأن يمدّه إلى الليل، ولو اقتصر على الليل وحده أجزأ، وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه.

(٣) وهذا هو الصحيح، أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر من يوم عرفة للحديث الذي ذكرنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار، لكن إن وقف نهاراً وجب عليه الوقوف إلى الليل وإن وقف ليلاً من ليلة العاشر أجزئه ذلك ولم يحتاج إلى شيء، والسنة أن يجمع بين الليل والنهار يقف من بعد الزوال إلى غروب الشمس ويتأكد غروب الشمس، ثم يدفع إلى مزدلفة، هذا هو الأفضل.

يمتد الوقت من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، إن وجد في لحظة من هذه اللحظات، فقد تم حجه، إن وقف نهاراً وجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل، وإن وقف ليلاً أجزئه ذلك.

(٤) إذا الوقوف بالليل فيها أقوال:

— الركنية: [وهو قول مالك] بمعنى أنه إن وقف نهاراً فقط لم يقف بعرفة وبطل حجه.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ)

فَرَوِيَ (حَبْلٌ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ، وَرُوِيَ (جَبَلٌ) بِالْجِيمِ وَقَتَحَ الْبَاءِ.  
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْأَوَّلُ أَشْبَهُ بِالْحَدِيثِ، وَ(حَبْلُ الْمُشَاةِ) أَيُّ مُجْتَمِعِهِمْ، وَ (حَبْلُ الرَّمْلِ) مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ، وَأَمَّا بِالْجِيمِ (جَبَلٌ) فَمَعْنَاهُ طَرِيقُهُمْ وَحَيْثُ تَسْلُكُ الرِّجَالُ.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جَمِيعِ النُّسخِ. قَالَ: قِيلَ: لَعَلَّ صَوَابَهُ (حِينَ غَابَ الْقُرْصُ). هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.  
وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْكَلَامَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: (حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ) بَيَانًا لِقَوْلِهِ (غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ)، فَإِنَّ هَذِهِ تُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى مَغِيبِ مُعْظَمِ الْقُرْصِ، فَأَزَالَ ذَلِكَ الْإِحْتِمَالَ بِقَوْلِهِ (حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ)

فِيهِ جَوَازُ الْإِرْدَافِ إِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مُطِيقَةً، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ<sup>(١)</sup>.  
قَوْلُهُ: (وَقَدْ شَنَّ لِلْقُصَوَاءِ الزَّمَامَ حَتَّى أَنْ رَأْسَهَا لِيُصِيبَ مَوْرَكَ رَحْلِهِ)  
مَعْنَى (شَنَّ) ضَمَّ وَضَيَّقَ<sup>(٢)</sup>، وَهُوَ بِتَخْفِيفِ النُّونِ، وَ (مَوْرَكَ الرَّحْلِ)

—الاستحباب: [وهو الذي ذكر أنه أصح الأقوال عند الشافعي].

—الوجوب: أي أنه يجب أن يقف بالليل وحده أو يمد فيجمع بينه وبين النهار، فإن وقف نهاراً ثم دفع جبر بذلك بدم وجوباً على الصحيح والله أعلى وأعلم.

(١) وقد كان النبي ﷺ يأخذ شباب الصحابة معه ليتعلموا منه ﷺ، فكان مُردفاً لأُسامة في جزء من الطريق، وللفضل ابن عباس في جزء آخر.  
(٢) أي شد زمامها لكي لا تُسرع، (حَتَّى أَنْ رَأْسَهَا لِيُصِيبَ مَوْرَكَ رَحْلِهِ) أي يكاد يصل إلى وسطها من شدة شد الزمام لها حتى لا تُسرع في المشي.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْمُرْكُ وَالْمُرْكَةُ يَعْنِي بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُثْنِي الرَّكِبُ رِجْلَهُ عَلَيْهِ قُدَّامَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ إِذَا مَلَ مِنَ الرُّكُوبِ، وَضَبَطَهُ الْقَاضِي بِفَتْحِ الرَّاءِ.

قَالَ: وَهُوَ قِطْعَةُ أُدْمٍ <sup>(١)</sup> يَتَوَرَّكُ عَلَيْهَا الرَّكِبُ تُجْعَلُ فِي مُقَدِّمِ الرَّحْلِ شِبْهَ الْمِخْدَةِ الصَّغِيرَةِ. وَفِي هَذَا اسْتِحْبَابُ الرَّفْقِ فِي السَّيْرِ مِنَ الرَّكِبِ بِالْمَشَاةِ، وَبِأَصْحَابِ الدَّوَابِّ الضَّعِيفَةِ. قَوْلُهُ: (يَقُولُ بِيَدِهِ السَّكِينَةِ السَّكِينَةَ) مَرَّتَيْنِ مَنْصُوبًا أَيِ الزُّمُومَا السَّكِينَةَ، وَهِيَ الرَّفْقُ وَالطَّمَأْنِينَةُ. فَفِيهِ أَنَّ السَّكِينَةَ فِي الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَاتِ سُنَّةٍ، فَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةً يُسْرِعُ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ <sup>(٢)</sup>. قَوْلُهُ: (كُلَّمَا أَتَى حَبَلًا مِنْ الْحِبَالِ <sup>(٣)</sup> أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُرْدَلِفَةَ (الْحِبَالُ) هُنَا بِالْحَاءِ الْمُتَهَمَلَةِ الْمَكْسُورَةِ جَمْعُ حَبَلٍ، وَهُوَ التَّلُّ اللَّطِيفُ مِنَ الرَّمْلِ الضَّخْمِ. وَقَوْلُهُ: (حَتَّى تَصْعَدَ) هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ الْمُتَنَاءِ فَوْقَ وَضَمِّهَا يُقَالُ: صَعِدَ فِي الْحَبْلِ وَأَصْعَدَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِذْ تَصْعَدُونَ).

وَأَمَّا الْمُرْدَلِفَةُ فَمَعْرُوفَةٌ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ مِنَ التَّرْلَفِ وَالْإِزْدِلَافِ، وَهُوَ التَّقَرُّبُ، لِأَنَّ الْحُجَّاجَ إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِزْدَلَفُوا إِلَيْهَا أَيِ مَضَوْا إِلَيْهَا وَتَقَرَّبُوا مِنْهَا، وَقِيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِمَجِيءِ النَّاسِ إِلَيْهَا فِي زُلْفٍ مِنَ اللَّيْلِ أَيِ سَاعَاتٍ، وَتُسَمَّى (جَمْعًا) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهَا.

(١) أي جلد.

(٢) وهو الحديث المتفق عليه هشام عن أبيه قال سئل أسامة وأنا شاهد أو قال سألت أسامة بن زيد وكان رسول الله ﷺ أَرَدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَتَقَ فَإِذَا وَجَدَ فُجْوَةً نَصَّ. [العنق: السير الوسط بين الإبطاء والإسراع، نص: أسرع]

(٣) أي جبلا.

وَأَعْلَمَ أَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلُّهَا مِنَ الْحَرَمِ، قَالَ الْأَزْرَقِيُّ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ، وَالْمَأْوَزْدِيُّ وَأَصْحَابُنَا فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِمْ: حَدَّ مُزْدَلِفَةَ مَا بَيْنَ مَا زَمِي عَرَفَةَ وَوَادِي مُحَسَّرٍ، وَلَيْسَ الْحَدَّانِ مِنْهَا، وَيَدْخُلُ فِي الْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعُ تِلْكَ الشُّعَابِ وَالْجِبَالِ الدَّاخِلَةِ فِي الْحَدِّ الْمَذْكُورِ.  
قَوْلُهُ: (حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) فِيهِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا أَنَّ السُّنَّةَ لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَاتٍ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى وَقْتِ الْعِشَاءِ، وَيَكُونُ هَذَا التَّأْخِيرُ بِنِيَّةِ الْجُمُعِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمُزْدَلِفَةِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.  
لَكِنْ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٌ أَنَّهُ يَجْمَعُ بِسَبَبِ النُّسُكِ، وَيَجُوزُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَمَنْ وَغَيْرِهِمْ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ جَمَعَ بِسَبَبِ السَّفَرِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ سَفَرًا يَبْلُغُ فِيهِ مَسَافَةَ الْقَصْرِ، وَهُوَ مَرَّحَلَتَانِ قَاصِدَتَانِ.

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ يَجُوزُ الْجُمُعُ فِي كُلِّ سَفَرٍ وَإِنْ كَانَ قَصِيرًا<sup>(٢)</sup>.  
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هَذَا الْجُمُعُ بِسَبَبِ النُّسُكِ كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ فِي أَرْضِ عَرَفَاتٍ، أَوْ فِي الطَّرِيقِ، أَوْ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، وَصَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ فِي وَقْتِهَا جَازَ جَمِيعُ ذَلِكَ، لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَفْضَلِ.  
هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَاتٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَقَالَهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَأَشْهَبُ وَفُقَهَاءُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ.

(١) هذا هو الصحيح خلافاً لمن يقول من المعاصرين أنه يصلي متى وصل مزدلفة ولو قبل العشاء ويجعل الجمع هو السنة ولو في وقت المغرب، ولكن السنة أن يكون جمع تأخير كما نقل الإجماع على ذلك، وهو فعل النبي ﷺ فإنه ما صلى المغرب إلا بعد دخول وقت العشاء.

(٢) الذي يذكره هنا أنه قول ضعيف هو الصحيح، أنه إذا كان أكثر من ثلاثة أميال، قصر الصلاة فيه.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ: يُشْتَرَطُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بِالْمُزْدَلِفَةِ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهَا<sup>(١)</sup>.  
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَّا مَنْ بِهِ أَوْ بِدَائِتِهِ عُذْرٌ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ  
الْمُزْدَلِفَةِ بِشَرْطِ كَوْنِهِ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ<sup>(٢)</sup>.

وَمِنْهَا أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ بِأَذَانٍ لِلأُولَى، وَإِقَامَتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ إِقَامَةً.  
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ الْمَاجِشُونُ  
الْمَالِكِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ الْحَنْفِيُّ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يُؤَذَّنُ وَيُقِيمُ لِلأُولَى، وَيُؤَذَّنُ وَيُقِيمُ أَيْضًا لِلثَّانِيَةِ، وَهُوَ مُحْكِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ  
مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ: أَذَانٌ وَاحِدٌ وَإِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ.  
وَلِلشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ قَوْلٌ أَنَّهُ يُصَلِّي كُلَّ وَاحِدَةٍ بِإِقَامَتِهَا بِلاَ أَذَانٍ، وَهُوَ مُحْكِيٌّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ  
مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ يُحْكِي أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ<sup>(٣)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا)

فَمَعْنَاهُ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا نَافِلَةً، وَالنَّافِلَةُ تُسَمَّى سُبْحَةً لِاشْتِمَالِهَا عَلَى التَّسْبِيحِ.

فَفِيهِ الْمَوَالَاةُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمُجْمُوعَتَيْنِ، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا.

لَكِنْ اِخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ شَرْطٌ لِلْجَمْعِ أَمْ لَا؟

وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ<sup>(٤)</sup>.

(١) إلا ألا يدركه الوقت، فبعض الناس قد يمضي نصف الليل وهو لم يصلوا إلى مزدلفة، فيجب عليهم أن يصلوا المغرب والعشاء حينما أدركهم ذلك.

(٢) أي أنه يشترط أن يكون ذلك بعد دخول وقت العشاء.

(٣) السنة أن يصلي بأذان واحد وإقامتين.

(٤) وهو أن يوالي بينهما.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ شَرْطٌ.  
 أَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْأُولَى <sup>(١)</sup> فَالْمُؤَالَاةُ شَرْطٌ بِلاَ خِلَافٍ.  
 قَوْلُهُ: (ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ  
 بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ) فِي هَذَا الْفَضْلِ مَسَائِلُ:  
 إِحْدَاهَا أَنَّ الْمَيْتَ بِمُزْدَلِفَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ بَعْدَ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَاتِ تُسَكُّ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.  
 لَكِنْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ رُكْنٌ أَمْ سُنَّةٌ؟  
 وَالصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ وَاجِبٌ لَوْ تَرَكَهُ أَثِمَ وَصَحَّ حَجُّهُ وَلَزِمَهُ دَمٌ.  
 وَالثَّانِي أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا إِثْمَ فِي تَرْكِهِ وَلَا يَجِبُ فِيهِ دَمٌ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ.  
 وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: هُوَ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحُجُّ إِلَّا بِهِ كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ، قَالَهُ مِنْ  
 أَصْحَابِنَا ابْنُ بِنْتِ الشَّافِعِيِّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَقَالَهُ خَمْسَةٌ مِنْ أَيْمَّةِ  
 التَّابِعِينَ وَهُمْ عُلَمَاءُ الْأَسْوَدَ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَسَنَ الْبَصْرِيِّ <sup>(٢)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) كالظهر في الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم.  
 (٢) الأصل في هذا قول الله ﷻ (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) فَأَمَرَ اللَّهُ ﷻ  
 بالذكر عند المشعر الحرام، وفعله النبي ﷺ مع قوله (خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)، وَيَبْنِي لَزُومَهُ فَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ  
 مُضَرَّسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ هَاهُنَا [وَفِي  
 رَوَايَةٍ "مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ هَاهُنَا مَعَنَا" (س) ٣٠٤٣] قَالَ الْأَلْبَانِيُّ: [صحيح]، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ  
 قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ"، (س) ٣٠٣٩] قَالَ الْأَلْبَانِيُّ: [صحيح]، أَيَّ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ  
 يَوْمِ النَّحْرِ؛ فَلَا أَقْلَ مِنْ أَنْ مَنْ لَمْ يَصَلِّ الْفَجْرَ وَلَمْ يَقِفْ حَتَّى طُلُوعِ الشَّمْسِ، لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ.  
 وَهَذَا الْخِلَافُ مَبْنِي عَلَى أَنَّ أَفْعَالَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحُجِّ، هَلْ أَصْلُهَا الرُّكْنِيَّةُ أَمْ الْوُجُوبُ، حَتَّى يَصْرِفَهَا  
 صَارَفٌ؛ أَمْ أَصْلُهَا الِاسْتِحْبَابُ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ عَلَى الْوُجُوبِ؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّ أَقْلَ أَحْوَالِ أَفْعَالِ  
 النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحُجِّ الْوُجُوبُ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ تَحْمِيلَ عَلَى الرُّكْنِيَّةِ مَا لَمْ يَصْرِفْ مِنْ ذَلِكَ صَارَفٌ.  
 فَكَلِمَةُ "الْمَيْتَ بِمُزْدَلِفَةَ" اصطلاح واسع كما سيأتي من كلامه في بيان أقلِّ المُجْزِيءِ مِنْ هَذَا الْمَيْتِ،  
 فَيُمْكِنُ أَنْ يَفُوتَ اللَّيْلُ كُلُّهُ، فَيَكُونُ مَعْنَى الْمَيْتِ اللَّغْوِيُّ قَدْ فَاتَ، لَكِنَّ اللَّهَ ﷻ لَمْ يَذْكُرِ الْمَيْتَ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ



الذكر فقال (فَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) وظاهر حديث " مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ هَاهُنَا ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا " دليل على أنه يمكن أن يكون الوقوف بعرفة في آخر لحظة من ليلة النحر؛ وهذا هو الذي احتج به من يقول هو سنة، قالوا لأن الليل كله قد مر، والإنسان لم يقف بعد بمزدلفة، لأنه قال (وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا) نهار يوم التاسع وليلة العاشر، فيمكن أن يكون قبل الفجر بلحظة في عرفات، فلا يتمكن من دخول المزدلفة إلا بعد الفجر، فقال إذا المبيت ليس بركن ولا بواجب، لأنه قد تم حجه، لكن هذا إنما يصح الاستدلال به على قول من يقول المبيت وأنه ينتهي وقته بطلوع الفجر، وأما من قال ينتهي بطلوع الشمس، لا يكون فيه دلالة، لأنه إذا كان قد وقف بعرفة في آخر جزء من الليل، وانتهى وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر من يوم العاشر يوم النحر، فإنه لا بد وأن يدرك جزءاً بمزدلفة قبل طلوع الشمس، وأن القول بامتداد وقت الوقوف بمزدلفة إلى طلوع الشمس وليس فقط الفجر، وأن الذكر عند المشعر الحرام يحصل لمن صلى الفجر بمزدلفة أو لمن وقف بها ولو ساعة ولو لحظة بين نصف الليل الثاني من ليل ليلة العاشر إلى طلوع الشمس فإنه قد تم حجه في تلك الحال، فهذا قول قوي من جهة الدليل أن وقت الوقوف بمزدلفة ممتد إلى طلوع الشمس وليس فقط إلى طلوع الفجر، وأنه ليس المبيت هو الواجب وإنما الواجب الذكر في هذا الوقت وهو ممتد كما ذكرنا إلى طلوع الشمس فيمكن أن يدرك شيئاً من الوقوف بمزدلفة بدلاً من أن نقول المبيت بعد طلوع الفجر، ولذا لا يصح الاستدلال بحديث عروة وهو قوله " وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا " على عدم وجوب أو ركنية الوقوف بمزدلفة، أو قل الاصطلاح الفقهي "المبيت بمزدلفة" لماذا؟ لأنه كما ذكرنا إذا كان قد أدرك جزءاً من الليل ولو آخر لحظة قبل طلوع الفجر كانت بعرفة، صح حجه، لكن نقول يلزمه أن يتم بأن يقف بمزدلفة "مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَذْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى نَفْسَهُ " (ت) ٨٩١ [قال الألباني]: صحيح، فلا بد وأن يكون قد وقف بمزدلفة حتى يتم حجه، والذي يقول "الوقوف بعرفة ركن" لهذا الحديث يلزمه أن يقول أن الوقوف بمزدلفة ركن لأنه قال (وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَذْفَعَ) فلا بد من القول بالركنية على ذلك أو على الأقل بالوجوب، فلا أقل من القول بوجوب الوقوف بمزدلفة، وذكر الله ﷻ عند المشعر الحرام كما أمر، فظاهر القرآن الوجوب، وظاهر السنة الوجوب إن لم نقل الركنية كما هو قول بعض التابعين، وهو قول لا أعلم له مدفعاً، لأنه كما ذكرنا أن الأصح أن أفعال النبي ﷺ تحمل على الركنية ما لم يصرفها صارف.

وَالسُّنَّةُ أَنْ يَبْقَى بِالْمَزْدَلَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ إِلَّا الضَّعْفَةَ فَالسُّنَّةُ لَهُمُ الدَّفْعُ قَبْلَ الْفَجْرِ  
كَمَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى<sup>(١)</sup>.  
وَفِي أَقَلِّ الْمُجْزِي مِنْ هَذَا الْمَسْئَةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ عِنْدَنَا:

التفريط في المسيت بمزدلفة أو التفريط في ذكر الله ﷻ عند المشعر الحرام خلل كبير يتهاون فيه كثير من الناس، وخطر أن يكون على مذهب بعض أئمة التابعين وبعض الشافعية يكون قد بطل حجهم إذا فاتهم أن يقفوا بمزدلفة قبل طلوع الشمس من يوم النحر. قد يقول البعض فماذا يصنع الناس والزحام يكون شديداً، نقول لو أن إنساناً حُجز وحُبس عاجزاً عن الوصول إلى عرفة لأجل الزحام، أيكون قد تم حجه؟ الكل يقول لم يتم حجه وهو معذور وهو قد حُبس عن إتمام مناسك الحج، إذ لم يستطع الوصول إلى عرفة، فلا مانع من أن يُقال أن من مُنع كذلك، إذا لم يستطع الوصول إلى مزدلفة قبل طلوع الشمس، فليست العبرة بوجود الزحام فيكون عنراً مطلقاً، فكما ذكرنا لو أن إنساناً حُبس حتى لم يصل إلى عرفة أو حُبس حتى لم يطف طواف الإفاضة، لا يكون قد تم حجه، حتى يطوف طواف الإفاضة ولو إلى آخر العمر؛ لكن الفرق بين طواف الإفاضة وكذا السعي، وبين الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة - على القول بالركنية - وبين الإحرام، أن هذه الثلاثة لها أوقات محددة، لا يصح أن تُفعل في غيرها، فلو فاتته الوقوف بعرفة بطلوع الفجر من يوم العاشر، فقد فاتته الحج باتفاق العلماء، فالقول بركنية الوقوف بمزدلفة أو المسيت - على الاصطلاح كما ذكرنا - بشرط أن نقول بامتداد الوقت إلى طلوع الشمس وليس فقط إلى طلوع الفجر، قول قوي من جهة الدليل والله أعلم.

(١) فهذا إذن للضعفاء، فهذا الكلام على أن النبي ﷺ أذن للضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة بعد غياب القمر، بعض العلماء أو أكثرهم يقول النصف الثاني من الليل، مع أن غياب القمر في تلك الليلة يكون في الثلث الأخير وليس في النصف الثاني، وظاهر حديث أسماء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كما سَيَأْتِي (\*) أن الإذن للضعف للنساء وغيرهن من الضعفة، إنما يكون بعد غياب القمر، وليس هناك دليل على تحديد النصف الثاني بالضبط حتى يُقاس بالساعات، وإنما بعد غياب القمر والله أعلم.

الصَّحِيحُ سَاعَةً فِي النُّصْفِ الثَّانِي مِنَ اللَّيْلِ<sup>(١)</sup>.  
وَالثَّانِي سَاعَةً فِي النُّصْفِ الثَّانِي أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ<sup>(٢)</sup>.

(١) أي عند الشافعية إذا بقي ساعة ولو لحظة، والمقصود بالساعة ليست الستين دقيقة، بل ساعة أي وقتاً أو مدةً "ولو لحظات، في النصف الثاني من الليل أجزأه ذلك، ويجوز أن ينصرف، وهذا خلاف ظاهر الأحاديث، [أَذِنَ لِلظُّعْنِ، رخص للضعفة] لأن كلمة رخص تدل على أن هذا استثناء من أصل، فلم يرخص لغيرهن من النساء والضعفة، وإنما أذن للظعن ولم يؤذن لغيرهن، وهذا مفهوم المخالفة، فليس لغير الضعفة أن ينصرف، فكيف تقول "يُقي ساعة وينصرف قبل طلوع الفجر" وقد قال ﷺ (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَّفَ مَعَنَا حَتَّى نَذْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ مَهَاراً فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَقَشُّهُ) (ت) ٨٩١ [قال الألباني]: صحيح، فهذا لا أقل من أنه لا بد وأن يقي من كان غير معذور إلى طلوع الفجر، فيصلي ويقف قليلاً، فهذا هو الذي يُجزؤه.

(\*) عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمَزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا. فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَتْ أَرَحُلُ بِي. فَأَرْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجُمُرَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَتَرِهَا فَقُلْتُ لَهَا أَيُّ هَتَاهُ لَقَدْ غَلَسْنَا. قَالَتْ كَلَّا أَيُّ بُنَيَّ إِنْ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعْنِ. مسلم.

(٢) وهذا القول الذي نبي عليه القول بالركنية، أنه يمتد الوقوف إلى طلوع الشمس وليس فقط طلوع الفجر، حتى ولو فاته المبيت بالكُلية -المبيت لغة- بمعنى أنه لم يبق ولا ساعة من الليل في مزدلفة، لكنه أدرك شيئاً من الوقت بين طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، وهذا هو الصحيح من جهة الدليل أن وقت الوقوف بمزدلفة أو قل "المبيت" على الاصطلاح يمتد إلى طلوع الشمس لأن النبي ﷺ أخبر بإجزاء حج من أدرك جزءاً من الليل بعرفة، إذاً يمكن أن يكون آخر لحظة موجود بعرفة، فيرتب عليه أنه يستحيل عليه أن يُدرك شيئاً من الليل في المزدلفة، لكن عليه أن يُدرك بدلاً من هذا الليل، ساعة أو لحظة من الوقت بين الفجر وطلوع الشمس، فإن أدرك ذلك أجزأه والله أعلى وأعلم.

وَالثَّالِثُ مُعْظَمُ اللَّيْلِ<sup>(١)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) قوله (معظم الليل) مأخوذة من المبيت، فهذه هي التي سوف يُبنى عليها الكلام في مسألة "المبيت بمنى"، لكن لفظ "المبيت بمزدلفة" لم يقله النبي ﷺ بخلاف "منى" قد ورد في الأحاديث الرخصة عن السبئية بمنى، أي عن أن يتركوا المبيت بمنى، رخصة في أن يتركوا المبيت بمنى، فهنا ذكر لفظ المبيت، ومن هنا أخذنا أن اللازم في المبيت في منى هو معظم الليل بالزيادة على نصفه ولو بلحظة والله أعلم. من فاته أحد الأركان من الحج تحلل بعمره، وعليه الحج من قابل.

- قلنا بركنية الوقوف بمزدلفة، لعدم وجود صارف عن الركنية مع حديث عروة (وَوَقَّفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَّفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) فسواها بالوقوف بعرفة، وقال تعالى (فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) فأوجب الإفاضة من عرفات وأوجب ذكر الله عند المشعر الحرام، فما الفرق بينها وبين عرفة من جهة الدليل، وقد فعلهم النبي ﷺ وقف بعرفة وفعل المبيت بمزدلفة؛ وقوله (الحج عرفة) (حم) ١٨٧٩٦، (جدة) ٣٠١٥، (س) ٣٠١٦، (د) ١٩٤٩، وصححه الألباني في الإرواء: ١٠٦٤، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح؛ فبلا نزاع أنه لا يعني أن الحج يُجزىء بغير إحرام، فمعنى "الحج عرفة" أي معظم الحج، فباتفاق أن هناك أركان أخرى غير الوقوف بعرفة، فلا خلاف أن الإحرام ركن على اختلاف فيما ينعقد به الإحرام، ولا خلاف في أن طواف الإفاضة ركن، فقوله (الحج عرفة) لم يصير دليلاً على عدم ركنية ما سوى ذلك. والركن لا يُجبر بالدم، فالفرق في أفعال الحج أنها ثلاثة أنواع:

[الركن] لا بد وأن يأتي به حتى يصح حجه، لو تركه جهلاً أو عمداً أو نسياناً لم يصح حجه، فإن كان هذا الركن له وقت محدد وقد فات، فقد فاته الحج، وإن لم يكن له وقت محدد وكان ممتد كطواف الإفاضة والسعي بعده، فهو ممتد إلى آخر العمر، على قول جماهير أهل العلم، وإن كان يلزمه أن يأتي به في ذي الحجة، فإن أخره عن ذي الحجة الذي هو من أشهر الحج، فإن أخره لزمه دم كونه يؤديه ولو إلى آخر العمر.

أما [الواجب] فيأتي من تركه عمداً ويجب بتركه دم، لقول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الذي انتشر ولم يُعرف له مخالف من الصحابة، فعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (مَنْ تَرَكَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيَهْرِقْ دَمًا) رواه الدارقطني.

المسألة الثانية السنة أن يُبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع<sup>(١)</sup> ويتأكد التكبير بها في هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة للإقْدَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّ وظائف هذا اليوم كثيرة فسُنَّ المُبالغة بالتكبير بالصبح ليتسع الوقت للوظائف<sup>(٢)</sup>.  
الثالثة يُسنُّ الأذان والإقامة لهذه الصلاة وكذلك غيرها من صلوات المسافرين، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالأذان لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ في السفر كما في الحضر<sup>(٣)</sup>. والله أعلم.

وأما [المستحب] فلا يجب فيه دم ولا يَأْثَمُ من تركه، والله أعلم.

(١) وهو يوم العاشر يوم النحر يوم عيد الأضحى.

(٢) لكن حديث جابر رضي الله عنه هذا فيه أهمية كبيرة حيث قال (حين تين له الصبح) لأن هناك أحاديث في الصحيح أيضاً في مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها (م) ٢٩٢ - (١٢٨٩) وعن جرير، عن الأعمش بهذا الإسناد، وقال: قبل وقتها بغلس؛ وفي رواية عند أحمد "وصلّى الصبح يومئذٍ لغير ميقاتها" (حم) ٤١٣٧؛ أي المعتاد له ﷺ وهو أنه كان يؤخرها قليلاً، لكن في هذا اليوم صلاها حين تين له الصبح، فيستحب التكبير بها، وأما أن تُصلى قبل وقتها، فلا، لأن (الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) فليس قبل طلوع الفجر، بل يجب أن تُصلى بعد طلوع الفجر، وحديث جابر صريح في ذلك حيث قال (حتى أتى المزدلفة فصلّى بها المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئاً ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر وصلى الفجر - حين تين له الصبح - بأذانٍ وإقامة) فالروايات التي فيها أنه ﷺ "وصلّى الصبح يومئذٍ لغير ميقاتها" أي لغير وقتها المعتاد له ﷺ، فإنه كان يترك فترة قدر خمسين آية ما بين الأذان والإقامة، فكان يترك مدة، ولكن هنا في هذا اليوم لم يترك هذه المدة، والظاهر أنه صلى صلاة السنة أيضاً لكن على عادته في التخفيف، ثم لم يترك مدة يضطجع فيها كما كان يفعل، وإنما صلى ثم وقف بعد ذلك.

(٣) بل الصحيح وجوب الأذان في سفر وحضر، فعن مالك بن الحويرث، قال: أتى رجلاً من النبي ﷺ يُريدان السفر، فقال النبي ﷺ: «إِذَا أَنْتَا خَرَجْتُمَا، فَادْنَا، ثُمَّ اقْبَا، ثُمَّ لِيُؤْمَكُمَا أَكْبَرُكُمْ»، (خ) ٦٣٠؛ فأمر بالأذان وهو فرض كفاية، فقال ﷺ «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحَوْذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنْ الذَّنْبُ يَأْكُلُ الْقَاصِيَةَ» (حم) ٢١٧١٠، وقال الشيخ شعيب

قوله: (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا وَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ) أَمَّا (الْقَصْوَاءُ) فَسَبَقَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بَيَانُهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (ثُمَّ رَكِبَ)

فَفِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ الرُّكُوبَ، وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ، وَبَيَانَ الْخِلَافِ فِيهِ<sup>(١)</sup>. وَأَمَّا (الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) فَبِفَتْحِ الْمِيمِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ وَتَظَاهَرَتْ بِهِ رِوَايَاتُ الْحَدِيثِ، وَيُقَالُ أَيْضًا بِكَسْرِ الْمِيمِ. وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا (قُرْح) بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الزَّايِ وَبِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ، وَهُوَ جَبَلٌ مَعْرُوفٌ فِي الْمَزْدَلِفَةِ<sup>(٢)</sup>.

الأرناءوط: إسناده حسن، وأما الواحد فلا يلزم أن يؤذن ولكن يُستحب، فالأذان مستحب في حق الواحد إذا صلى، وهو واجب في حق كل جماعة يُصلون، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم واجتهاد. (١) فكما ذكرنا، هذا إلا أن تفوته سُنَنٌ أو واجبات أخرى، فلو أنه كان قادراً على المشي وظل مثلاً في المواصلات إلى أن يضيع وقت الصلوات مثلاً في مزدلفة، فالبعض يظل في المواصلات وهو قد كان واقفاً بعرفة ساعات طويلة والبعض ربما يأتي بعد طلوع الشمس ويظل واقفاً بعرفة إلى يوم العيد، فهذا مع قدرته على المشي، فإنه يلزمه المشي، لأنه يُقوت عليه الحج بهذه الطريقة على قول من يقول بركنية الميت بمزدلفة، أو يترك واجباً، ولكن إن تيسر له، كان الركوب أفضل.

(٢) وقُرْح هذا كما ذكرنا أخذ جانب منه وجُعِلَ مسجداً وهو المعروف هناك باسم "مسجد المشعر الحرام"، وجانب ما زال ملاصقاً بالمسجد، ولا يوجد مسجد آخر بمزدلفة غير هذا المسجد، والجبل الذي بجواره على اليسار المتجه إلى القبلة بالنسبة لمن كان بداخل المسجد، فهو على الجهة اليسرى من المسجد، فيخرج ويقف على الجبل، والسُّنَّةُ أن يقف عليه ويصعد الجبل وهو جبل صغير، وذلك بخلاف جبل الرحمة الذي وقف عنده النبي ﷺ، فإنه لم يصعده، فلا سُنَّةَ في صعود جبل الرحمة بعرفات، ولكن السُّنَّةُ أن يصعد جبل قُرْحَ ويقف عليه لأن النبي ﷺ وقف على قُرْحَ.

ومسجد نمرة كما ذكرنا مقلدة المسجد هو وادي عُرنة والذي صلى فيه النبي ﷺ الظهر والعصر في يوم عرفة، وأما نمرة نفسها هي بجوار هذا المسجد وهو مكان غير معلوم على وجه التحديد.



وَهَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةُ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ هُوَ قُرْحٌ.  
وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْمُقْسِرِينَ وَأَهْلُ السِّيَرِ وَالْحَدِيثِ: الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ جَمِيعُ الْمَزْدَلِفَةِ<sup>(١)</sup>.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَاسْتَقْبَلِ الْقِبْلَةَ) يَغْنِي الْكَعْبَةَ (فَدَعَاهُ) إِلَى آخِرِهِ  
فِيهِ أَنَّ الْوُقُوفَ عَلَى قُرْحٍ مِنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ<sup>(٢)</sup>، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الدَّفْعِ مِنْهُ:  
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ: لَا يَزَالُ وَاقِفًا فِيهِ يَدْعُو  
وَيَذْكُرُ حَتَّى يُسْفِرَ الصُّبْحُ جَدًّا كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ<sup>(٣)</sup>.  
وَقَالَ مَالِكٌ: يَدْفَعُ مِنْهُ قَبْلَ الْإِسْفَارِ<sup>(٤)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
وَقَوْلُهُ: (أَسْفَرَ جَدًّا) الضَّمِيرُ فِي (أَسْفَرَ) يَعُودُ إِلَى الْفَجْرِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا.

(١) الخلاف في الحقيقة ضعيف الثمرة، لأن النبي ﷺ قال (وَوَقَّتْ هَاهُنَا بِجَمْعٍ وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ)،  
والمقصود بالمشعر الحرام حكماً هو مزدلفة كلها، والمقصود بالمشعر الحرام في قوله (ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ  
حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ) هو قُرْحٌ، فهو ﷺ بات بالمشعر الحرام وأتى بعد ذلك المشعر الحرام، وسميت  
المزدلفة بالمشعر الحرام لجبل قُرْحٍ، الذي هو اسمه المشعر الحرام، فالنبي ﷺ بات بمزدلفة، بات بالمشعر  
الحرام ووقف بقُرْحٍ ووقف على المشعر الحرام، ويُجزئ الوقوف في أي جزء من مزدلفة، فلو وقف في  
أي مكان، صح وقوفه والله أعلى وأعلم.

\* لماذا لم يذكر كثير من العلماء الوقوف كركن؟ كما سمعنا جمهور العلماء على أنه ليس بركن ولكنه قول  
بعض التابعين وقول بعض الشافعية.

(٢) أي لا خلاف فيه على أنه مستحب.

(٣) لقوله (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جَدًّا) والإسفار هو ظهور ضوء قبل طلوع الشمس، و"جدًّا" أي  
أوشكت الشمس أن تطلع، فالنبي ﷺ ظل واقفاً إلى قبيل طلوع الشمس مباشرة، على نحو العشر دقائق  
أو الربع ساعة قبل طلوع الشمس، حتى يظهر الضوء جدًّا، وجمهور العلماء قالوا السنة أن يظل واقفاً  
حتى يسفر.

(٤) أي يدفع منه في الظلمة ليُدرك رمي الجمرات مبكراً في الضحى، والصحيح أنه يقف حتى يسفر  
جدًّا.

قوله: (جِدًّا) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ إِسْفَارًا بَلِيغًا<sup>(١)</sup>.

قوله فِي صِفَةِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: (أَبْيَضٌ وَسِيمًا) أَيْ حَسَنًا.

قوله: (مَرَّتْ بِهِ ظُعْنٌ يَجْرَيْنَ) الظُّعْنُ بَضْمٌ الظَّاءِ وَالْعَيْنِ وَيَجُوزُ إِسْكَانُ الْعَيْنِ جَمْعَ ظُعِينَةٍ كَسَفِينَةٍ وَسُفْنٍ، وَأَصْلُ الظُّعِينَةِ الْبَعِيرُ الَّذِي عَلَيْهِ امْرَأَةٌ، ثُمَّ تُسَمَّى بِهِ الْمَرْأَةُ مَجَازًا لِلْمَلَابَسَتِهَا الْبَعِيرِ، كَمَا أَنَّ الرِّوَايَةَ أَصْلَهَا الْجَمَلُ الَّذِي يَحْمِلُ الْمَاءَ، ثُمَّ تُسَمَّى بِهِ الْقُرْبَةَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَقوله: (يَجْرَيْنَ) بِفَتْحِ الْيَاءِ<sup>(٢)</sup>.

قوله: (فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ) فِيهِ الْحَثُّ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ عَنِ الْأَجْنَبِيَّاتِ، وَغَضَّهِنَّ عَنِ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ، وَهَذَا مَعْنَى قوله: (وَكَانَ أَبْيَضٌ وَسِيمًا حَسَنَ الشَّعْرِ) يَعْنِي أَنَّهُ بِصِفَةٍ مَن تَفَتَّنَ النِّسَاءُ بِهِ لِحُسْنِهِ. وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: لَوَيْتُ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ، قَالَ: رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ أَمْنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا<sup>(٣)</sup>.

(١) وقد دفع النبي ﷺ قبل طلوع الفجر مخالفةً للمشركين، فقد كان المشركون في الجاهلية يدفعون بعد طلوع الشمس وارتفاعها فوق جبل "ثبير" الذي هو جبل بالزدلفة، فعن عمرو بن ميمون يَقُولُ شَهِدْتُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، صَلَّى بِجَمْعِ الصُّبْحِ ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يَفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُوا أَشْرَقَ ثَبِيرٌ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. (خ) ١٦٨٤؛ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ (إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ: أَشْرَقَ ثَبِيرٌ، كَيْمَا نَغِيرُ) (ج٢) ٣٠٢٢ [قال الألباني]: صحيح، أي كي نفر وندفع، فالسنة أن يبدأ التحرك من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وسوف يُدركه طلوع الشمس في الطريق إلى منى، فالسنة أن يقف على قُرح كما ذكر أن هذا من المناسك، ولكن كما ذكرنا مكان الوقوف ممتد في مزدلفة كلها، وليس في قُرح فقط، ولكن يُستحب الوقوف على قُرح وهو كما ذكر لا خلاف فيه.

(٢) أي النساء الجوّاري مرّت بالنبي ﷺ وهنّ يجرين.

(٣) الظاهر والله أعلم أنه في هذا الحديث في موطن آخر وهو موطن السؤال من الختعية للنبي ﷺ بعد رمي الجمرة، أما هذا فكان في الطريق.

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَضْعَهُ ﷺ يَدِهِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ كَانَ لِدَفْعِ الْفِتْنَةِ عَنْهُ وَعَنْهَا<sup>(١)</sup>.  
وَفِيهِ أَنَّ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا وَأَمْكَنَهُ إِزَالَتَهُ بِيَدِهِ لَزِمَهُ إِزَالَتُهُ، فَإِنْ قَالَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَنْكَفِ الْمَقُولَ لَهُ  
وَأَمْكَنَهُ بِيَدِهِ أَثِمَ مَا دَامَ مُقْتَصِرًا عَلَى اللِّسَانِ<sup>(٢)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسَّرٍ فَحَرَكَ قَلِيلًا)  
أَمَّا مُحَسَّرٌ فَبِضْمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ السَّيْنِ الْمُشَدَّدَةِ الْمُهِمَلَتَيْنِ.

(١) أي لكي لا تنظر النساء إلى محاسن وجهه، ولا يؤمر الرجال بستر وجوههن إجماعاً، ولكن إذا كان هناك موطن فتنة صرف الرجل وجهه أو صرف وجهه عن النساء لكي لا ينظرن إذا خيفت الفتنة، وكذا فإنه لا يجوز للمرأة أن تطلق بصرها إلى محاسن وجه الرجل، بخلاف النظر إلى الرجال عن بُعد أو دون تأمل المحاسن، فإنها يجوز لها ذلك، كما أذن النبي ﷺ لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تنظر إلى الحبشة وهُنَّ يلعبن، فظفر المرأة إلى الرجل إذا خيفت الفتنة منع منه وأمرت بغض بصرها.  
فهنا الرسول ﷺ غير المنكر بيده، فأشفق العباس على ابنه الفضل فقال (لَوَيْتَ عُقُقَ ابْنِ عَمِّكَ) فيئن له النبي ﷺ لماذا لوى عُقُقَهُ، وأن هذا كان لمصلحته ومصلحة المرأة الشابة السائلة.

(٢) أي يمكن أن يُغير بلسانه ويكفيه ذلك طالما استجاب الذي أنكر عليه، ولا يلزمه التغير باليد في هذه الحالة، ولكن إنما يَأْثِمُ إذا كان قادراً على التغير باليد مع عدم وجود فتنة مع عدم استجابة المقول له، ولكن لماذا لم يقل النبي ﷺ ابتداءً؟ لأن الوقت ربما لم يتسع فبادر بالفعل، وليس لأن القول لا يُجْزِي ابتداءً، بل يُجْزِي ابتداءً أن يأمر وهذا هو المأمور به قبل أن يُغير بيده والله أعلى وأعلم.

ويحتج به من يقول بعدم وجوب ستر وجه المرأة، ولكن هذا الجزء فيه نظر، وذلك لأن هؤلاء النساء مُحَرَّمَاتٌ باتِّفَاقٍ، والمحرمات تكشف وجهها عند عامة أهل العلم، حتى من يقول بوجوب ستر الوجه، يُجْزِي الكشف للمُحَرَّمَةِ بل ويُجْزِي، وإنما يقول أذن لها في أن تغطي؛ ولا أعلم أحد من السلف قال بوجوب أن تستر المرأة المحرمة وجهها بالإسدال من غير النقاب وإنما هو قول بعض المعاصرين ممن يقول يلزمها أن تغطي وجهها بغير النقاب على قوله بوجوب النقاب، ولكن هذا يلزمه لوازم لا يستطيع أن ينفك منها في أحاديث كثيرة تدل على كشف المرأة وجهها أثناء الحج.

سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ فِيلٌ أَصْحَابُ الْفِيلِ حُسِرَ فِيهِ أَيْ أُعْيِيَ وَكَلَّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (يَتَقَلَّبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ<sup>(١)</sup>).

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَحَرَّكَ قَلِيلًا) فَهِيَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ السَّيْرِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ.  
قَالَ أَصْحَابُنَا: يُسْرِعُ الْمَاشِي وَيُحَرِّكُ الرَّكِبَ دَابَّتَهُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ، وَيَكُونُ ذَلِكَ قَدْرَ رَمِيَةِ حَجَرٍ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجُمُرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجُمُرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسِنْعٍ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي)  
أَمَّا قَوْلُهُ: (سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى)

فَفِيهِ أَنَّ سُلُوكَ هَذَا الطَّرِيقِ فِي الرَّجُوعِ مِنْ عَرَفَاتِ سُنَّةٌ، وَهُوَ غَيْرُ الطَّرِيقِ الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ إِلَى عَرَفَاتٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَصْحَابِنَا يَذْهَبُ إِلَى عَرَفَاتٍ فِي "طَرِيقِ ضَبٍّ"، وَيَرْجِعُ فِي "طَرِيقِ الْمَازِمِينَ" لِيُخَالِفَ الطَّرِيقَ تَفَاوُلًا بِتَغْيِيرِ الْحَالِ<sup>(٣)</sup> كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي دُخُولِ مَكَّةَ

(١) يعني كليل قد أعْيِيَ بأن يُحِيط بالنظر إلى الكون والاطلاع عليه، وهو ذليل فالبصر يرجع منكسرًا قد أعْيِيَ وكلٌّ وتعب لا يستطيع أن يحيط بالكون.

(٢) يعني عدة عشرات الأمتار مثلاً قدر رمية السهم أو الرُمح ونحو ذلك، هذا الوادي بين مزدلفة وبين منى، إذا وجدت نهاية مزدلفة، وقبل أن تجد بداية منى، فإن هذا هو وادي مُحَسِّرٍ، فهو ليس من مزدلفة وليس من منى، وهو وادي قصير مساحته ليست كبيرة.

(٣) الله أعلم فإنه ليس هناك عندنا دليل على أن الغرض من ذلك هو التماوُل بتغير الحال، إنما كان ﷺ يفعل ذلك في العيد، ولا نعلم على وجه الجزم النية في ذلك، ونحن نتبع إن استطعنا، وأما الآن فقد أزيلت هذه الجبال، ولم يعد هناك معالم للطريق الوسطى "طريق ضبٍّ" ولا لطريق الْمَازِمِينَ فيما أعلم، وأصبحت كلها طُرُق مُرْقَمَةٌ وممهدة وليس هناك جبال، ثم ليس هناك مدخل إلى الجُمُرَةِ الْكُبْرَى مستقلاً عن باقي الجُمُرَات، وإنما الآن لا بد وأن يمر على الجُمُرَات الثلاث ليصل إلى الجُمُرَةِ الْكُبْرَى، التي هي آخر الجُمُرَات وأبعدها عن منى وهي نهاية منى، فحدد منى عند جُمُرَةِ الْعُقْبَةِ، جُمُرَةِ الْعُقْبَةِ نفسها ليست من منى، فهي خارج منى وهي أقرب الجُمُرَات إلى مكة.

حِينَ دَخَلَهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى، وَخَرَجَ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ، وَرَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ<sup>(١)</sup>، وَحَوَّلَ رِذَاءَهُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ<sup>(٢)</sup>.

وَأَمَّا الْجُمُرَةُ الْكُبْرَى فَهِيَ جُمُرَةُ الْعَقَبَةِ، وَهِيَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ. وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ لِلْحَاجِّ إِذَا دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَةٍ فَوَصَلَ مِنْى أَنْ يَبْدَأَ بِجُمُرَةِ الْعَقَبَةِ، وَلَا يَفْعَلُ شَيْئًا قَبْلَ رَمْيِهَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ<sup>(٣)</sup>.

(١) بل قد يكون هناك علل أخرى قد قيلت في ذلك، فقد قيل أنه فعل ذلك في العيد ليظهر شعار الإسلام في الطرقات المختلفة، وليسلم المسلمون على نبيهم ﷺ حين يذهب من طريق ويرجع من طريق، فقوله تفاؤلاً بتغير الحال، فهذا يحتاج إلى دليل ولا أعلمه.

(٢) هذه الأمور نفعلها حتى ولو لم نعلم الحكمة منها.

(٣) أي قبل نزوله لو كان راكباً، وهذا الآن غير ممكن بالمرّة، فلا يمكن لأحد راكب أن يرمي الجمرة وهو راكب، ولا يُسمح للحيوانات ولا للبعير ولا بغير ذلك، ولا يمكن ذلك وإلا لشق على المسلمين وآذاهم، وإنما يتزل فيرمي الجمرة من بطن الوادي من أسفل وهو أفضل، ويمكن أن يرميها من فوق، فالطوابق المختلفة الآن مُعد لرمي الجمرة، وذلك يُجزي، ولكن السُّنَّة أن يرميها من أسفل "يرميها من بطن الوادي".

هذه الجمرة كانت بين جبلين وكان هناك جبل بجوارها وكان هناك شجرة، ولم يعد الآن هناك لا جبل ولا شجرة، وإنما وسع المكان تماماً بحيث أن الجمار هي المرمى الذي يوجد فيه الشاخص المنصوب هناك.

وهذه ليست مخالفة ولا هذا اعتراض على ذلك، وإنما هذا الأمر من إزالة الجبال وقطع الشجرة، إنما فعل لحاجة المسلمين مع كثرة العدد الهائل، فمن يحج الآن يزيد على خمسين ضعف مما كان مع النبي ﷺ أو أكثر من ذلك.

وَفِيهِ أَنَّ الرَّمِيَّ بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ<sup>(١)</sup>، وَأَنَّ قَدْرَهُنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْحَذَفِ، وَهُوَ نَحْوُ حَبَّةِ الْبَاقِلَاءِ<sup>(٢)</sup>، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُونَ أَكْبَرُ وَلَا أَصْغَرُ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ أَوْ أَصْغَرُ أَجْزَأُهُ بِشَرْطِ كَوْنِهَا حَجَرًا<sup>(٣)</sup>. وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ الرَّمِيُّ بِالْكُحْلِ وَالزَّرْنِيخِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بِمَا لَا يُسَمَّى حَجَرًا.

وَجَوَزُهُ أَبُو حَنِيفَةَ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ<sup>(٤)</sup>.

وَفِيهِ أَنَّهُ يُسَنُّ التَّكْبِيرَ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ<sup>(٥)</sup>.

وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْحَصَيَّاتِ فَيَرْمِيُهُنَّ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَةَ رَمِيَّةً وَاحِدَةً حُسِبَ ذَلِكَ كُلُّهُ حَصَاةً وَاحِدَةً عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْأَكْثَرِينَ.

(١) والصحيح أن هذا واجب، فالرمي لابد وأن يكون بسبع، وأما الروايات التي فيها أن بعضهم لم يكن يُبَالِي أرمى بسبع أو رمى بست، فمردودٌ بفعل النبي ﷺ، فالذي لم يُبَالِي أخطأ وخالف السنة، فالنبي ﷺ رمى بسبع حصيات، فلا بد من الرمي بسبع ولا يُجْزَىء أقل من ذلك.

(٢) وكذا قدر الترمسة أو الفولة، والتفاوت في ذلك أمرٌ يسير.

(٣) أي لا يجوز كونها مثلاً خشباً، بل لابد وأن تكون حجارة من أي نوع.

(٤) والصحيح أن يرميها بسبع حصيات من الأحجار من أي نوع كانت من صخور أو المتراكبة من بعضها أو الرمل المجتمع وكل ما سُمي حجراً، أي سواء كانت صخور رملية أو صخور جرانيتية، صخور بازلتية، فأَي نوع من أنواع الأحجار يُجْزَىء ذلك، وأما غير الحجر لا يُجْزَىء.

(٥) وهذا دليل على أنه يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها، لأنه يشغل بالتكبير، والظاهر أن الرمي متتابع، فمن قال يقطع التلبية مع آخر رمية، الظاهر أنه يقطع مع أول رمية لأنه مشغول بالتكبير مع كل حصاة، فيظل يُبَالِي إلى أن يرمي الجمرة، فإذا بدأ رمي الجمرة، انشغل بالتكبير.



وَمَوْضِع الدَّلَالَةِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ (يُكَبَّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ) فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ رَمَى كُلِّ حَصَاةٍ وَخَدَهَا<sup>(١)</sup> مَعَ قَوْلِهِ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي بَعْدَ هَذَا فِي أَحَادِيثِ الرَّمِيِّ (لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ)<sup>(٢)</sup>.  
وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنَّ يَقِفَ لِلرَّمِيِّ فِي بَطْنِ الْوَادِي بِحَيْثُ تَكُونُ مِنْى وَعَرَفَاتُ وَالْمَزْدَلِفَةُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمَكَّةَ عَنْ يَسَارِهِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ<sup>(٣)</sup>.  
وَقِيلَ: يَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَاءَهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمِيًّا بِمَا يُسَمَّى حَجْرًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
وَأَمَّا حُكْمُ الرَّمِيِّ:  
فَالْمَشْرُوعُ مِنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ رَمَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ لَا غَيْرَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ<sup>(٤)</sup>، وَهُوَ نُسُكٌ بِإِجْمَاعِهِمْ<sup>(٥)</sup>.

(١) وهذا هو الصحيح، لأن المقصود هو الرمي، فلا بد وأن يفعل الرمي سبع مرات، وهذا قد فعله مرة واحدة، وفعل النبي ﷺ على الوجوب على الأقل، فعامة العلماء على أن رمي الجمار من الواجبات إلا خلافاً يسيراً قليلاً في رمي جمرَةِ الْعَقَبَةِ يوم النحر، فقال بعض العلماء بركنتها، وأما ما سواها فلا نزاع بين العلماء أنها ليست بركن.

ولا بد للحصى أن تصل إلى المرمى، وما تم من توسعة هو أن يتسع الشاهد ويتسع الحوض ثم يضيق ليصل إلى المرمى القديم، وهذا المرمى توقيف فهو منقول ومتواتر من أيام النبي ﷺ إلى يومنا هذا، فلا بد وأن تستقر الحصاة بالمرمى وهي المساحة المحددة، وهو شكل القمع بحيث الحصيات تتدحرج وتصل في النهاية إلى الموضع الأساسي الذي كان موجوداً على عهد النبي ﷺ، فينبغي أن يتأكد الإنسان ما استطاع من أن الحصيات لم تسقط في الطريق، لأنها لو سقطت في الطريق أصبحت غير مجزية، وحالياً بعد توسعة أصبح الأمر ميسراً جداً.

(٢) فيدل على الوجوب.

(٣) أي يأخذ ذات الشمال بالنسبة لرمي جمرَةِ الْعَقَبَةِ من الجانب الأيسر ويجعل مكة عن يساره ومنى ومزدلفة وعرفات عن يمينه، ويرمي، ومن أي مكان رمى أجزاء طالما وقعت في المرمى.

(٤) فلا يُشْرَعُ رمي العقبة الصُغرى الأولى التي هي في ممره من منى، والتي يمر عليها أولاً ولا الوسطى، فلا يُشْرَعُ رمي جمار يوم العيد إلا رمي جمرَةِ الْعَقَبَةِ الكبرى.

(٥) أي بإجماع المسلمين.

وَمَذْهَبَنَا أَنَّهُ وَاجِبٌ لَيْسَ بِرُكْنٍ، فَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّى فَاتَتْهُ أَيَّامُ الرَّمْيِ عَصَى وَلَزِمَهُ دَمٌ وَصَحَّ حَجُّهُ.  
وَقَالَ مَالِكٌ: يَفْسُدُ حَجُّهُ<sup>(١)</sup>، وَيَحِبُّ رَمِيهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، فَلَوْ بَقِيَتْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ لَمْ تَكْفِهِ السَّتُّ.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخُذْفِ)  
فَهَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخِ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنْ مُعْظَمِ النُّسَخِ.  
قَالَ: وَصَوَابُهُ (مِثْلُ حَصَى الْخُذْفِ) قَالَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ، وَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُ رُوَاةِ  
مُسْلِمٍ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

قُلْتُ: وَالَّذِي فِي النُّسَخِ مِنْ غَيْرِ لَفْظَةٍ (مِثْلُ) هُوَ الصَّوَابُ، بَلْ لَا يَتَّجِهْ غَيْرُهُ، وَلَا يَتِمُّ  
الْكَلَامُ إِلَّا كَذَلِكَ، يَكُونُ قَوْلُهُ (حَصَى الْخُذْفِ) مُتَعَلِّقًا بِحَصِيَّاتٍ أَيْ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ  
حَصَى الْخُذْفِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، فَحَصَى الْخُذْفِ مُتَّصِلٌ بِحَصِيَّاتٍ، وَاعْتَرَضَ بَيْنَهُمَا  
(يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ)، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فإنه يقول الرمي جملةً ركن.

(٢) فكلمة "مثل" أكثر وضوحاً، فكما قلنا العبرة بسقوط الحصيات في المرمى، ولا يلزم أن تلمس  
الشاهد أولاً، بل يرميها فإن وقعت في الشاهد "وهو الجدار الذي يرمي عليه الناس" ثم وقعت في المرمى  
صح، فإن خرجت بعد ذلك أجزئه، إن كانت قد استقرت في المرمى، ولذلك يوماً تزال أكوام من  
الحصى الذي رمى به الناس، فلا حرج في ذلك، وإنما العبرة بأن تستقر أولاً في المرمى، ولو وقعت في  
الرمي مباشرة دون أن تلمس الشاهد، صح ذلك، وأما إذا خرجت بعيداً كأن سقطت على رأس  
إنسان أو على جسمه، لم يصح ذلك الرمي، ولذلك ينبغي ويتأكد بأن يقترب الإنسان بحيث يرى  
الحصيات التي يرمي بها تسقط في المرمى أو على الأقل يقترب قدر استطاعته من ذلك بحيث يغلب  
على ظنه أنها سقطت.

- ليس هناك دليل على الرمي باليمين أو بالشمال، لكن الظاهر أنه يستعمل اليمين تكريماً.  
- الوكالة في الرمي إنما تجوز للضعيف الذي في حكم الصبي لقول الصحابة رضي الله عنهم: "حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ  
اللَّهِ ﷺ، وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَيْسَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ"، (جدة) ٣٠٣٨ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه [قال  
الألباني]: ضعيف، وأما من كان مُطِيقاً للرمي، فيلزمه الرمي بنفسه ولو في وقت عدم الزحام، فيمكن أن

قوله: (ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ يَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدِيهِ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ "ثَلَاثًا وَسِتِّينَ يَدِهِ"، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جَمِيعِ الرُّوَاةِ سِوَى ابْنِ مَاهَانَ فَإِنَّهُ رَوَاهُ "بَدَنَةً". قَالَ: وَكَلَامُهُ صَوَابٌ، وَالْأَوَّلُ أَصَوَّبٌ. قُلْتُ: وَكِلَاهُمَا خَرِيٌّ "فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً يَدِهِ" <sup>(١)</sup>. قَالَ الْقَاضِي: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُنْحَرَ مَوْضِعٌ مُعَيَّنٌ مِنْ مَنَى، وَحَيْثُ دَبِحَ مِنْهَا أَوْ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَاؤُهُ <sup>(٢)</sup>.

يُخَرِّ الرَّمِي طَالَمَا أَنَّ وَقْتَ الرَّمِي عَلَى الصَّحِيحِ مُمْتَدٌّ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالْقَوْلُ الْآخِرُ مِنْ بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ مِنْ لَيْلَةِ النَحْرِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنَ الْيَوْمِ التَّالِي، وَأَنَّ الرَّمِي لَيْلًا لَا حَرَجَ فِيهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَمَنْ قَالَ لَهُ (رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ) الْبَخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ (إِنِّي أَمْسَيْتُ وَلَمْ أَرُمْ، قَالَ: أَرُمْ وَلَا حَرَجَ)؛ وَالْمَسَاءُ يُطْلَقُ عَلَى مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى اللَّيْلِ، فَهَذَا يُدَلُّ عَلَى أَنَّهُ يَرْمِي مَسَاءً أَوْ لَا حَرَجَ وَمَنْ ضَمَّنَ الْمَسَاءَ اللَّيْلَ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَرْمِيَ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمٍ الْحَادِي عَشَرَ، فَالضُّعْفَاءُ يُمَكِّنُهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجُمُرَةَ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْ هَذَا التَّوْقِيتِ؛ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ — إِنْ قُلْنَا بِأَنَّهُ يَجُوزُ الدَّفْعُ نِصْفَ اللَّيْلِ — وَإِلَّا فإِنَّا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ بَعْدَ غِيَابِ الْقَمَرِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يَلِيهِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَرْمِيَ لَيْلًا، فَيُمْكِنُ أَنْ تَذْهَبَ الْمَرَأَةُ وَالضَّعِيفُ لَيْلًا وَيَرْمُونَ، فَإِنْ عَجَزُوا عَنْ ذَلِكَ لَعَجْزَهُمْ عَنِ الْحَرَكَةِ، جَازَ التَّوَكُّيلُ، وَأَمَّا مَنْ قَدَّرَ عَلَى أَنْ يَرْمِيَ بِنَفْسِهِ وَلَوْ فِي التَّوْقِيتِ لَيْلًا، لَزِمَهُ ذَلِكَ.

(١) وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا "يَدِهِ" (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ يَدِهِ) وَالَّذِي دُبِحَ "بَدَنَةً" وَلَكِنْ هَذَا تَصْغِيرٌ، وَكَلَامُهُ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، فَرِوَايَةُ (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً) صَحِيحٌ مَعْنَى، وَلَكِنْ أَصْلُ الْحَلِيثِ أَنَّهُ (فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ يَدِهِ).

(٢) وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَحْرِي مَوْضِعِ الْمُنْحَرِ وَلَا النَحْرِ فِيهِ، الْآنَ، إِنَّمَا النَحْرُ يَكُونُ الْآنَ فِي أَمَاكِنِ الذَّبْحِ الْمُعْلَةِ لِذَلِكَ، فَهَنَّاكَ مَنْحَرٌ بِمَزْدَلِفَةَ وَمَنْحَرٌ بِمَنَى، وَهَنَّاكَ مَجَازٌ بِمَكَّةَ، وَقَدْ قَالَ ﷺ (نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) مُسْلِمٌ، وَقَالَ (وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ) صَحِيحٌ (د) ١٩٣٧، (ج) ٣٠٤٨، (ح) ١٤٥٣٨، فَمَكَّةُ كُلُّهَا يَجُوزُ النَحْرُ فِيهَا، وَيَجُوزُ الذَّبْحُ فِي الْحَرَمِ كُلِّهِ، فَفِي مَزْدَلِفَةَ يَجُوزُ، وَفِي مَنَى يَجُوزُ وَفِي مَكَّةَ يَجُوزُ، فِي كُلِّ أَجْزَاءِ الْحَرَمِ بَشَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَحْرُ دَاخِلَ الْحَرَمِ، لِأَنَّ اللَّهَ ﷻ قَالَ (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ) وَمَحَلُّهُ أَنْ يُذْبَحَ فِي الْحَرَمِ فِي يَوْمِ النَحْرِ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَكْثِيرِ الْهَدْيِ وَكَانَ هَذَا النَّبِيُّ ﷺ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مِائَةَ بَدَنَةٍ<sup>(١)</sup>.  
وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ ذَبْحِ الْمُهْدِي هَذِهِ بِنَفْسِهِ، وَجَوَازُ الْإِسْتِنَابَةِ فِيهِ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ إِذَا  
كَانَ النَّائِبُ مُسْلِمًا، وَيَجُوزُ عِنْدَنَا أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ كَافِرًا كِتَابِيًّا بِشَرْطِ أَنْ يَنْوِي صَاحِبَ  
الْهَدْيِ عِنْدَ دَفْعِهِ إِلَيْهِ أَوْ عِنْدَ ذَبْحِهِ<sup>(٢)</sup>.

وَقَوْلُهُ: (مَا غَبَرَ) أَيُّ مَا بَقِيَ.

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ ذَبْحِ الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً فِي يَوْمِ النَّحْرِ، وَلَا يُؤَخَّرُ بَعْضُهَا إِلَى  
أَيَّامِ التَّشْرِيقِ<sup>(٣)</sup>.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَأَشْرَكَهُ فِي هَذِهِ) فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْسِ الْهَدْيِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًَا حَقِيقَةً، بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحُهُ، وَالظَّاهِرُ  
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ الْبُذُنَ الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ

وَالَّذِينَ يُوَكِّلُونَ فِي الذَّبْحِ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَكَ فِي الذَّبْحِ عَلَيَّ ﷺ مَعَهُ فِي هَدْيِهِ، وَلَكِنْ  
الْأَفْضَلُ أَنْ يَذْبَحَ بِيَدِهِ، إِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ (نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ).

(١) وَقَدْ أَشْرَكَ مَعَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَدْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ سُبْعِي بَدَنَةً، فَالنَّبِيُّ ﷺ نَحَرَ عَمَّا يُجْزِي سُبْعِمَائَةَ  
شَخْصًا، فَالْبَدَنَةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ.

(٢) وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْكِتَابِيَّ مَمْنُوعٌ أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُجْزِي أَنْ يَكُونَ النَّائِبُ الْمُوَكَّلُ بِالذَّبْحِ  
مُسْلِمًا.

وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ مَنْ يَذْبَحُ الْأَضْحِيَّةَ أَنْ يَكُونَ كِتَابِيًّا؟ نَعَمْ يَجُوزُ مَعَ شَرْطِ التَّسْمِيَةِ وَشَرْطِ الذَّبْحِ.  
(٣) فَيُسْتَحَبُّ ذَبْحُ الْهَدَايَا كُلِّهَا فِي يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً، وَيُجْزِي عَنْ الذَّبْحِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَلَكِنْ  
الْأَفْضَلُ أَنْ يَذْبَحَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ، فَالْبَعْضُ قَدْ يَتَعَمَّدُ التَّأْخِيرَ حَتَّى يَكُونَ الْهَدْيُ أَرْخَصًا، وَلَكِنْ السُّنَّةُ أَنْ  
يَذْبَحَ فِي يَوْمِ النَّحْرِ.

التَّزْمِيدِيَّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبَدَنَ الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنَ الْيَمَنِ، وَهِيَ تَمَامُ الْمِائَةِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَبْضَعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قَدَرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرَبَا مِنْ مَرَقِهَا) الْبَبْضَعَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ لَا غَيْرَ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ اللَّحْمِ.  
وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الْأَكْلِ مِنْ هَذِي التَّطَوُّعِ وَأُضْحِيَّتِهِ<sup>(٢)</sup>.  
قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَمَّا كَانَ الْأَكْلُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ سُنَّةً، وَفِي الْأَكْلِ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمِائَةِ مُنْفَرِدَةٌ كُفْلَةٌ جُعِلَتْ فِي قَدَرٍ لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَقِ الْجَمِيعِ الَّذِي فِيهِ جُزْءٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ، وَيَأْكُلُ مِنَ اللَّحْمِ الْمُجْتَمِعِ فِي الْمَرَقِ مَا تيسَّرَ.  
وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَكْلَ مِنْ هَذِي التَّطَوُّعِ وَأُضْحِيَّتِهِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ<sup>(٣)</sup>.

(١) أنا لا أعلم حديثاً صحيحاً صريحاً في عدد البدن التي جاء بها النبي ﷺ من المدينة أنها كانت ثلاثاً وستين وأن الباقي كان مما أتى به علي رضي الله عنه من اليمن، المجموع كان مائة، لا ندري على وجه التحديد كم كان من المدينة وكم كان من اليمن، ولكن قوله (وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ) تشريفاً حقيقياً كما هو ظاهر الحديث.

(٢) بل ومن الهدي الواجب، لأن الهدي هو هدي القران ومثله هدي التمتع وهو هدي واجب، وإنما قال النووي (هدي التطوع) لأن هذا مذهبهم، وحمل أن النبي ﷺ أكل من القدر الزائد، مع أنه خلاف الظاهر، فإن النبي ﷺ قصد أن يأخذ من كل بدنة قطعة وشرب من المرق ليكون قد أكل من الجميع، فالصحيح أنه يؤكل من الهدي الواجب في القران والتمتع، ولا يأكل من الهدي الواجب في جزاء الصيد ولا في ترك المناسك ولا في فدية الأذى، فإذا وجب عليه شاة لأنه لبس ملابس غير ملابس الإحرام أو أنه ترك نسكاً من الواجبات، أو لأنه نذر أن يذبح لله ﷻ، فهذا يُطعمه كله للمساكين، وأما القران والتمتع فإنه يأكل منه كما أكل النبي ﷺ.

(٣) بل هناك من العلماء من قال بالوجوب ولكنهم قلة، وهو ليس بواجب عند جماهير العلماء، فالإجماع الذي نقله النووي هنا فيه نظر، لوجود طائفة من الظاهرية وبعض أهل الحديث قالوا بوجوب الأكل وأنه لا يُجزيه إلا أن يأكل، ولكن عامة العلماء على أنه سنة.

وفائدة الذبح بيده أنه يتمكن من أخذ قطعة ليأكلها أما التوكيل والإنيابة للهيئات التي تذبح الآن، فهو لا يتمكن من ذلك، وإن كان كثير من الناس لا يستطيع أن يذبح بأيديهم ولو ذبحوا تركوها حتى تتعفن،

قوله: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ) هَذَا الطَّوْفُ هُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ، وَهُوَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ<sup>(١)</sup>. وَأَوَّلُ وَقْتِهِ عِنْدَنَا مِنْ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ<sup>(٢)</sup>، وَأَفْضَلُهُ بَعْدَ رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَذَبْحِ الْهَذْيِ وَالْحَلْقِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ ضُحْوَةَ يَوْمِ النَّحْرِ<sup>(٣)</sup>، وَيَجُوزُ<sup>(٤)</sup> فِي جَمِيعِ يَوْمِ النَّحْرِ بِلاَ كَرَاهَةٍ، وَيُكْرَهُ

فَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُمْ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَنْ يُوْكَلُوا غَيْرَهُمْ لِيَنْبَحَ وَيُوزَعَ عَلَى فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ.

وقوله تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) عند الجمهور هي على سبيل الاستحباب، والقول بالوجوب قول قوي من جهة الدليل.

(١) هذا الإجماع نقله غير واحد، ولا يوجد فيه مخالف من السلف ولا المتقدمين، وإنما يُخالف بعض المتأخرين كصاحب "سبل السلام" الذي قال لا دليل على ركنية هذا الطواف، مع أن الأمر به وفعله فقد قال تعالى (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وهذا طواف الإفاضة، وفعل النبي ﷺ هو محمولٌ على الركنية، فقوله شاذ مخالف لإجماع من قبله، فكلام الصنعاني في سبل السلام بأنه ليس بركن كلامٌ عجيب، فكما ذكر النووي هو ركنٌ من أركان الحج بإجماع المسلمين.

(٢) لأنه وقت الإنصراف من مزدلفة، وقالوا أنه طالما جاز عدم الترتيب في أفعال يوم النحر، جاز أن يبدأ بالطواف أولاً، فهذا هو احتجاجهم.

(٣) فالسنة في ذلك أن يطوف في ضحى يوم النحر، وهذا أمرٌ يُسرّه الله لمن يسره له، وإلا فالإنسان يتعجب الآن من كيف ذبح النبي ﷺ هو وعلي ﷺ مائة ناقة، فذبح ﷺ ثلاثاً وستين بيده وانتظر حتى يأكل منها، ثم ذهب إلى مكة بالركوب المعتاد، فطاف وذلك ضحى، فربما اليوم ربا الجمل الواحد يبقى إلى آخر النهار وكذا البقرة الواحدة، ولكن لا يتعجب من ذلك وقد كانت النوق تتسابق إلى رسول الله ﷺ بأيتهن يبدأ، أمثالاً لأمره ﷺ، وأما الآن فبسبب ذنوبنا تنفر هذه الحيوانات ويذل المجهود الطويل في تقيدها وحبسها ونسأل الله العافية.

(٤) أي طواف الإفاضة؛ فأول وقته من نصف ليلة النحر وأفضله ضحى يوم النحر بعد الرمي والذبح والحلق، وهذا هو السنة بالترتيب بأن يبدأ أولاً بالرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة، وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة ومالك، ومستحب عند أحمد والشافعي، وإنما يجوز لمن لم يشعر أن



تَأْخِيرُهُ عَنْهُ<sup>(١)</sup> بِلَا عُذْرٍ، وَتَأْخِيرُهُ عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَشَدَّ كَرَاهَةً، وَلَا يَحْرُمُ تَأْخِيرُهُ سِنِينَ مُتَطَاوِلَةً، وَلَا آخِرَ لَوْقَتِهِ، بَلْ يَصِحَّ مَا دَامَ الْإِنْسَانُ حَيًّا<sup>(٢)</sup>.  
وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى لَوْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ قَبْلَ الْوُقُوفِ ثُمَّ أَسْرَعَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَوَقَّفَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ، لِأَنَّهُ قَدَّمَهُ عَلَى الْوُقُوفِ<sup>(٣)</sup>.  
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ رَمَلًا وَلَا إِضْطِبَاعًا إِذَا كَانَ قَدْ رَمَلَ وَاضْطَبَعَ عَقِبَ طَوَافِ الْقُدُومِ.  
وَلَوْ طَافَ بِنِيَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ الْقُدُومِ أَوْ التَّطَوُّعِ وَعَلَيْهِ طَوَافُ إِفَاضَةٍ وَقَعَ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا<sup>(٤)</sup>، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ.

يُخَالِفُ التَّرْتِيبَ، فَالْجَاهِلُ أَوْ الْمَعْنُورُ الْعَاجِزُ هُوَ الَّذِي يَجُوزُ لَهُ مُخَالَفَةُ التَّرْتِيبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، وَعِنْدَهُمْ أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ التَّرْتِيبَ بَغَيْرِ عُذْرٍ وَجِبَ عَلَيْهِ دَمٌ، وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ وَلَوْ خَالَفَ التَّرْتِيبَ بَعْدَهُ، وَأَرْجَحُ وَجُوبَ التَّرْتِيبِ إِلَّا لَعُذْرٍ.  
(١) أَيُّ يُكْرَهُ تَأْخِيرَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ بِلَا عُذْرٍ.  
(٢) الصَّحِيحُ أَنَّ آخِرَ وَقْتِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ الْمُخْتَارَ، بِمَعْنَى الَّذِي لَا يَلْزَمُ بِهِ دَمٌ هُوَ ذُو الْحِجَّةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَفْرُقَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، قِيلَ لَهُ إِنَّ صَفِيَّةَ قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (عَقْرَى حَلَقَى إِنَّكَ لِحَابِسَتَا أَمَّا كُنْتَ طُفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ أَنْفِرِي... الْحَدِيثُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ؛ فَقَدْ ظَنَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ لَا أَنَّ صَفِيَّةَ لَمْ تَكُنْ أَفَاضَتْ وَأَنَّهَا أَخَّرَتْ الْإِفَاضَةَ إِلَى مَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ تَأْخِيرَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ إِلَى مَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَلَكِنْ يُفْعَلُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لِيَكُونَ قَدْ تَمَّ حُجُّهُ فِي هَذَا الْعَامِ، لِأَنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ نَهَايَتُهَا ذُو الْحِجَّةِ، فَقَوْلُ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ عَنْ آخِرِ ذِي الْحِجَّةِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَيَلْزَمُ بِتَأْخِيرِهِ دَمٌ وَيَصِحُّ إِلَى آخِرِ الْعَمْرِ.  
(٣) أَيُّ لَا بَدْوَ أَنْ يَطُوفَ بَعْدَ التَّرْوَلِ مِنْ عَرَفَاتٍ.  
(٤) أَيُّ حَتَّى لَوْ نَوَى أَيُّ شَيْءٍ وَعَلَيْهِ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ، فَطَافَ يَكُونُ هَذَا الطَّوَافُ طَوَافَ إِفَاضَةٍ.

وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ بِنِيَّةِ قَضَاءِ أَوْ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: لَا يُجْزِئُ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ بِنِيَّةٍ غَيْرِهِ<sup>(٢)</sup>.  
وَعَلِمَ أَنَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ لَهُ أَسْمَاءٌ فَيَقَالُ أَيْضًا طَوَافُ الزَّيَارَةِ، وَطَوَافُ الْفَرَضِ وَالرُّكْنِ.  
وَسَمَّاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا طَوَافَ الصَّدْرِ، وَأَنْكَرَهُ الْجُمْهُورُ قَالُوا: وَإِنَّمَا طَوَافُ الصَّدْرِ طَوَافُ الْوَدَاعِ<sup>(٣)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ الرُّكُوبِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مَنَى إِلَى مَكَّةَ، وَمِنْ مَكَّةَ إِلَى مَنَى وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَقَدْ ذَكَّرْنَا قَبْلَ هَذَا مَرَّاتٍ الْمُسْأَلَةَ وَبَيَّنَّا أَنَّ الصَّحِيحَ اسْتِحْبَابُ الرُّكُوبِ، وَأَنَّ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ اسْتَحَبَّ الْمَشْيَ هُنَاكَ.  
وَقَوْلُهُ: (فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى الظُّهْرَ) فِيهِ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ فَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فَحَذَفَ ذِكْرَ الطَّوَّافِ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ.

(١) لماذا؟ لأن النبي ﷺ قال للرجل الذي قال "لبيك عن شبرمة". قال «مَنْ شَبْرُمَةٌ». قَالَ أَخِي أَوْ قَرِيبٌ لِي. قَالَ «حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ». قَالَ لَا. قَالَ «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شَبْرُمَةٍ»، فجعل إحرامه الذي نواه عن شبرمة إحراماً عن نفسه، فأمره أن يجعله عن نفسه وصح ذلك ولم يأمره بإلغاء هذا الإحرام، بل يستمر فيه ولكن يكون عن نفسه، فإذا جاز في الحج كله، جاز في أجزائه، فإذا كان طواف الإفاضة جزءاً وركن من أركان الحج، إذا وقع وقد نواه بنية أخرى، أجزء عن طواف الإفاضة.

(٢) قالوا ذلك لحديث (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) البخاري، فلا بد وأن ينوي أن هذا طواف الإفاضة الركن، أنه طواف الحج، ولكن كلام الشافعي أقوى والله أعلى وأعلم، وعلى أي الأحوال لو نوى أن هذا الطواف هو الطواف الواجب عليه في الحج أجزئه بلا خلاف، أما تسميته وأن يقع في نفسه أنه طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الفرض أو الركن، فلا يلزم، فلو نوى أنه طواف الحج أجزئه ذلك.

(٣) وهذا هو الصحيح، فالصدر أي يصدر عن مكة أي يرجع عنها.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ) فَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا فِي أَحَادِيثِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِيَمْنَى. وَوَجَّهَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ ﷺ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنَى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ مَرَّةً أُخْرَى بِأَصْحَابِهِ حِينَ سَأَلُوهُ ذَلِكَ، فَيَكُونُ مُتَّفَعًا بِالظُّهْرِ الثَّانِيَةِ الَّتِي بِيَمْنَى، وَهَذَا كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي صَلَاتِهِ ﷺ بِبَطْنِ نَخْلٍ أَحَدِ أَنْوَاعِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَإِنَّهُ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ الصَّلَاةَ بِكِمَاهَا وَسَلَّمَ بِهِمْ، ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى تِلْكَ الصَّلَاةَ مَرَّةً أُخْرَى، فَكَانَتْ لَهُ صَلَاتَانِ، وَهُمَ صَلَاةٌ.

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْوَارِدُ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَّرَ الزِّيَارَةَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ عَادَ لِلزِّيَارَةِ مَعَ نِسَائِهِ لَا لِطَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ<sup>(١)</sup>. وَقَدْ بَسَطْتُ إِضْاحَ هَذَا الْجَوَابِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ: انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ دُلُورًا فَشَرِبَ مِنْهُ)

أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (انْزِعُوا) فَبِكَسْرِ الزَّيِّ، وَمَعْنَاهُ اسْتَقُوا بِالْذَّلَاءِ وَانْزِعُوا بِهَا بِالرَّشَاءِ<sup>(٢)</sup>.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) فَمَعْنَاهُ أَتَاهُمْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ.

وَقَوْلُهُ: (يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ) مَعْنَاهُ يَغْرِفُونَ بِالْذَّلَاءِ وَيَصُبُّونَهُ فِي الْحِيَاضِ وَنَحْوِهَا وَيُسَبِّلُونَهُ<sup>(٣)</sup> لِلنَّاسِ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (لَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ)

(١) مع أن الحديث (أَخَّرَ الزِّيَارَةَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ) حديث ضعيف رواه السيوطي في السنن.

(٢) أي بالحبل.

(٣) أي ليكون سبيلاً يشر به الناس.

مَعْنَاهُ لَوْلَا خَوْفِي أَنْ يَعْتَقِدَ النَّاسُ ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَيَزْدَحْمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُونَكُمْ وَيَدْفَعُونَكُمْ عَنِ الْإِسْتِقَاءِ لَا سَتَقِيتَ مَعَكُمْ لِكَثْرَةِ فَضِيلَةِ هَذَا الْإِسْتِقَاءِ.

وَفِيهِ فَضِيلَةُ الْعَمَلِ فِي هَذَا الْإِسْتِقَاءِ، وَاسْتِحْبَابُ شُرْبِ مَاءِ زَمْزَمَ.

وَأَمَّا زَمْزَمَ فَهِيَ الْبُئْرُ الْمَشْهُورَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ثَمَانٍ وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا. قِيلَ: سُمِّيَتْ زَمْزَمَ لِكَثْرَةِ مَائِهَا يُقَالُ: مَاءٌ زَمْزُومٌ وَزَمْزَمَ وَزَمَزِمَ إِذَا كَانَ كَثِيرًا، وَقِيلَ: لِضَمِّ هَاجِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِمَائِهَا حِينَ انْفَجَرَتْ وَزَمَّهَا إِيَّاهُ<sup>(١)</sup>، وَقِيلَ: لِزَمْزَمَةِ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَلَامِهِ عِنْدَ فَجْرِهِ إِيَّاهَا، وَقِيلَ: إِنَّهَا غَيْرُ مُشْتَقَّةٍ وَلَهَا أَسْمَاءٌ أُخَرُ ذَكَرْتُمَا فِي تَهْذِيبِ اللُّغَاتِ مَعَ نَفَائِسٍ أُخْرَى تَتَعَلَّقُ بِهَا، مِنْهَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَيْرُ بئرٍ فِي الْأَرْضِ زَمْزَمَ، وَشَرُّ بئرٍ فِي الْأَرْضِ بَرْهُوت<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَكَانَتْ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةَ)

هُوَ بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ مُشَدَّدةٍ أَيْ كَانَ يَدْفَعُ بِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ<sup>(٣)</sup>.

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمُشْعَرِ الْحَرَامِ لَمْ تَشْكُ قُرَيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ مَنَزِلُهُ ثُمَّ، فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْزِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتَ فَتَزَلَّ)

أَمَّا الْمُشْعَرُ فَسَبَقَ بَيَانَهُ، وَأَنَّهُ يَفْتَحُ الْمَيْمَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقِيلَ بِكُسْرِهَا، وَأَنَّ قُرْحَ الْجَبَلِ الْمَعْرُوفِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ، وَقِيلَ: كُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ، وَأَوْضَحْنَا الْخِلَافَ فِيهِ بِدَلَالِهِ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ فِي أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ<sup>(٤)</sup>.

وَقَوْلُهُ: (أَجَازَ) أَيْ جَاوَزَ.

(١) وهذا أشهر.

(٢) بل روي مرفوعاً (طس) ٨١٢٩، (طب) ج ١١/ص ٩٨ ح ١١١٦٧، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: ٣٣٢٢ والصحيحة: ١٠٥٦.

(٣) وهذا في الرواية الأخرى

(٤) أي أن قُرْحَ ليس كل المزدلفة ولا المشعر الحرام، وكما ذكرنا ليس أسماً ولكن من جهة الحكم، فالمشعر الحرام كلها موقف كما قال النبي ﷺ.

وَقَوْلُهُ: (وَلَمْ يَعْرِضْ) هُوَ بَفَتْحِ الْيَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ.  
وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ تَقِفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَهِيَ مِنَ الْحَرَمِ، وَلَا يَقْفُونَ  
بِعِرَفَاتٍ<sup>(١)</sup>، وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقْفُونَ بِعِرَفَاتٍ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَقُولُ: نَحْنُ أَهْلُ الْحَرَمِ فَلَا  
نُخْرِجُ مِنْهُ، فَلَمَّا حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ وَوَصَلَ الْمُزْدَلِفَةَ اعْتَقَدُوا أَنَّهُ يَقِفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ عَلَى عَادَةِ  
قُرَيْشٍ<sup>(٢)</sup>، فَجَاوَزَ إِلَى عِرَفَاتٍ لِقَوْلِ اللَّهِ ﷻ: (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) أَيِ  
جُمْهُورِ النَّاسِ فَإِنَّ مَنْ سِوَى قُرَيْشٍ كَانُوا يَقْفُونَ بِعِرَفَاتٍ وَيُفِيضُونَ مِنْهَا.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ)<sup>(٣)</sup> حَتَّى أَتَى عِرَفَاتٍ فَتَزَلَ  
فَفِيهِ مَجَازٌ تَقْدِيرُهُ فَأَجَازَ مُتَوَجِّعًا إِلَى عِرَفَاتٍ حَتَّى قَارَبَهَا فَضَرَبَتْ لَهُ الْقُبَّةَ بِنَمْرَةٍ قَرِيبٍ مِنْ  
عِرَفَاتٍ، فَتَزَلَ هُنَاكَ حَتَّى زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ خَطَبَ وَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ أَرْضَ  
عِرَفَاتٍ حَتَّى وَصَلَ الصَّخَرَاتِ فَوَقَفَ هُنَاكَ وَقَدْ سَبَقَ هَذَا وَاضِحًا فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى.

## ٢٠ - بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ عِرْفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «نَحَرْتُ هَا هُنَا وَمَنْى كُلَّهَا مُنَحَرٌ فَأَنْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقِفْتُ هَا هُنَا وَعِرْفَةَ  
كُلَّهَا مَوْقِفٌ وَوَقِفْتُ هَا هُنَا وَجَمَعْتُ كُلَّهَا مَوْقِفٌ».  
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ  
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى  
يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. [رمل: الرمل إسرار المشى مع تقارب الخطأ].

(١) فعرفات من المشاعر وليست من الحرم.

(٢) هذا يوم التاسع من ذي الحجة.

(٣) أي لم يعرض لمزدلفة في ذهابه إلى عرفة.

قوله ﷺ: (نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنِّي كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَاَنْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفْتُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ) فِي هَذِهِ الْأَلْفَافِ بَيَانُ رِفْقِ النَّبِيِّ ﷺ بِأُمَّتِهِ وَشَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ فِي تَنْبِيهِهِمْ عَلَى مَصَالِحِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ فَإِنَّهُ ﷺ ذَكَرَهُمُ الْأَكْمَلَ وَالْجَائِزَ. فَالْأَكْمَلَ مَوْضِعَ نَحْرِهِ وَوُقُوفَهُ. وَالْجَائِزَ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمُنْحَرِ، وَجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ عَرَافَاتٍ، وَخَيْرُهُنَّ أَجْزَاءُ الْمُرْدَلِفَةِ<sup>(١)</sup>، وَهِيَ جَمْعُ بَفْتَحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ، وَسَبَقَ بَيَانُهَا وَبَيَانُ حَدِّهَا وَحَدِّ مِنْ فِي هَذَا الْبَابِ. وَأَمَّا عَرَافَاتُ فَحَدُّهَا مَا جَاوَزَ وَادِي عُرْنَةَ إِلَى الْجِبَالِ الْقَابِلَةِ بِمَا يَلِي بَسَاتِينَ ابْنِ عَامِرٍ. هَكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَجَمِيعُ أَصْحَابِهِ. وَنَقَلَ الْأَزْرَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّ عَرَافَاتٍ مِنَ الْجِبَلِ الْمُشْرِفِ عَلَى بَطْنِ عُرْنَةَ إِلَى جِبَالِ عَرَافَاتٍ إِلَى وَصِيقٍ - بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ، وَآخِرُهُ قَافٌ - إِلَى مُلْتَقَى وَصِيقِ وَادِي عُرْنَةَ. وَقِيلَ فِي حَدِّهَا غَيْرُ هَذَا بِمَا هُوَ مُقَارِبٌ لَهُ<sup>(٢)</sup>، وَقَدْ بَسَطْتُ الْقَوْلَ فِي إِضْرَاحِهِ فِي شَرْحِ الْمُتَهَذِّبِ وَكِتَابِ الْمُنَاسِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) هذه العبارة فيها خطأ والصحيح أنها [وجزء من أجزاء مُرْدَلِفَةٍ] بدلاً من [وخيرهنَّ أجزاء المُرْدَلِفَةِ] وقد نقل العبارة الصحيحة عن النووي صاحب "عمدة القاري" وصاحب كتاب "الكوكب الوهاج" وصاحب كتاب "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح".  
(٢) الآن هناك علامات محلدة يُعرف بها حدود هذه الأماكن.



قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا: يَجُوزُ نَحْرُ الْهَذِي وَدِمَاءُ الْحَيَوَانَاتِ فِي جَمِيعِ الْحَرَمِ، لَكِنْ الْأَفْضَلُ فِي حَقِّ الْحَاجِّ النَّحْرُ بِمَنَى، وَأَفْضَلُ مَوْضِعٍ مِنْهَا لِلنَّحْرِ مَوْضِعُ نَحْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا قَارَبَهُ، وَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّ الْمُعْتَمِرِ<sup>(١)</sup> أَنْ يَنْحَرَ فِي الْمُرَّةِ لِأَنَّهَا مَوْضِعٌ تَحِلُّهُ كَمَا أَنَّ مَنَى مَوْضِعٌ تَحِلُّ الْحَاجُّ. قَالُوا: وَيَجُوزُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَاتٍ فِي أَيِّ جُزْءٍ كَانَ مِنْهَا، وَكَذَا يَجُوزُ الْوُقُوفُ عَلَى الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَفِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمُرْدَلِفَةِ هَذَا الْحَدِيثُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ) فَالْمُرَادُ بِالرِّحَالِ الْمَنَازِلُ. قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: رَحَلَ الرَّجُلُ مَنْزِلَهُ سَوَاءً كَانَ مِنْ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ وَبَرٍ. وَمَعْنَى الْحَدِيثِ مَنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ يَجُوزُ النَّحْرُ فِيهَا فَلَا تَتَكَلَّفُوا النَّحْرَ فِي مَوْضِعٍ نَحْرِي، بَلْ يَجُوزُ لَكُمْ النَّحْرُ فِي مَنَازِلِكُمْ مِنْ مَنَى. قَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا) فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ السُّنَّةَ لِلْحَاجِّ أَنْ يَبْدَأَ أَوَّلَ قُدُومِهِ بِطَوَافِ الْقُدُومِ، وَيُقَدِّمُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي أَوَّلِ طَوَافِهِ، وَأَنْ يَرْمِلَ فِي ثَلَاثِ طَوَفَاتٍ مِنَ السَّبْعِ، وَيَمْشِي فِي الْأَرْبَعِ الْآخِرَةِ. وَسَيَأْتِي هَذَا كُلُّهُ وَاضِحًا حَيْثُ ذَكَرَ مُسْلِمٌ أَحَادِيثَهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>(٢)</sup>.

(١) أي إذا كان يتطوع للذبح.

(٢) فتاوى:

- فِي الْبُخَارِيِّ (فَقَالَ لَهَا الْمَلِكُ لَا تَخَافُوا الضَّيْعَةَ فَإِنَّ هَاهُنَا بَيْتُ اللَّهِ يَبْنِي هَذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ) كَيْفَ يَتَّفَقُ ذَلِكَ مَعَ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَذَبْحِ إِسْمَاعِيلَ وَبِنَاءِ الْبَيْتِ بَعْدَ ذَبْحِ إِسْمَاعِيلَ؟ لَيْسَ عِنْدَنَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنْ بِنَاءَ الْبَيْتِ كَانَ بَعْدَ ذَبْحِ إِسْمَاعِيلَ، وَلَوْ كَانَ فَهُوَ خَبَرٌ مِنْ جَبْرِيلَ لَهُاجِرٌ، لَمْ يَطْلَعْ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ وَلَمْ يَطْلَعْ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ، وَمَاتَتْ هَاجِرٌ عَلَيْهَا السَّلَامُ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ ذَلِكَ، نَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْبَلَاءَ وَقَعَ لِإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِنْ كَانَ فِي عِلْمِ اللَّهِ ﷻ أَنَّهُ لَنْ يَتِمَّ الذَّبْحُ وَإِنَّمَا تَتِمُّ الِاسْتِجَابَةُ لَهُ بِالِاسْتِسْلَامِ وَيُقَدِّمُهُ اللَّهُ ﷻ وَيَقْدِيهِ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، فَعِلْمُ اللَّهِ لَا يَتَغَيَّرُ، وَإِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ لَمْ يَعْلَمَا أَنَّ

٢١ - باب في الوقوف وقوله تعالى (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمِّنُونَ الْحُمْسَ وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ اللَّهُ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يَفِضَ مِنْهَا فَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ (ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ).

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسَ وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً إِلَّا أَنْ تُعْطِيَهُمُ الْحُمْسُ ثِيَابًا فَيُعْطِي الرِّجَالُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ وَكَانَتِ الْحُمْسُ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ يُلْعَوْنَ عَرَفَاتٍ. قَالَ هِشَامُ فَحَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ الْحُمْسُ هُمُ الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ فِيهِمْ (ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُفِضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَكَانَ الْحُمْسُ يُفِضُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ يَقُولُونَ لَا نَفِضُ إِلَّا مِنَ الْحَرَمِ فَلَمَّا نَزَلَتْ (أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ أَضَلَّتْ

إسماعيل يبقى إلا بعد أن فداه الله بالنبح العظيم، فالله ﷻ أراه هذه الرؤيا لكي يمثل وهو يعلم أن إسماعيل سوف يبقى.

- قلتم أن ذي الحجة من أشهر الحج؟ نعم هو قول كثير من أهل العلم لأن الله ﷻ قال (الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ) والأصل أن "أشهر" تكون ثلاثة على الأقل، ليس شهران وبعض الثالث، ثم إن أفعال الحج إنما تؤدي بعد العشر الأول من ذي الحجة كرمي الجمار والمبيت بمنى وطواف الإفاضة كما ذكرنا لمن لم يكن قد طاف، وطواف الوداع وكلها من أفعال الحج، فالصحيح أن ذي الحجة كله من أشهر الحج.

يَعِيرُ إِلَى فَذَهَبَتْ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ واقفاً مع النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَعْدُ مِنَ الْحُمْسِ.

قَوْلُهُ: (كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْحُمْسَ) إِلَى آخِرِهِ.

(الْحُمْسُ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُتَهَمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَبِسِينِ مُتَهَمَلَةٍ.

قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ: (الْحُمْسُ) هُمْ قُرَيْشٌ وَمَنْ وَلَدَتْهُ قُرَيْشٌ وَكِنَانَةٌ وَجَدِيلَةٌ قَيْسٌ، سُمُّوا حُمْسًا لِأَنَّهُمْ تَحَمَّسُوا فِي دِينِهِمْ أَيْ تَشَدَّدُوا، وَقِيلَ: سُمُّوا حُمْسًا بِالْكَعْبَةِ لِأَنَّهَا حُمْسَاءٌ حَجَرَهَا أَيْضُ يَضْرِبُ إِلَى السَّوَادِ<sup>(١)</sup>، وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا شَرْحَ هَذَا الْحَدِيثِ وَسَبَبَ وَقُوفِهِمْ بِالْمُزْدَلِفَةِ<sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهُ: (كَانَتْ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرَاةً إِلَّا الْحُمْسُ) هَذَا مِنَ الْفَوَاحِشِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقِيلَ: نَزَلَ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا}

(١) هذا قديماً أما الآن فهي سوداء وبها بياض يسير.

(٢) وهو أنهم قالوا "نحن أهل حرم الله لا نخرج منه" ومعلوم أن عرفات ليست من الحرم، وأن آخر الحرم مزدلفة، فمزدلفة ومكة من الحرم، إلى التعميم وإلى الجعرانة وإلى الحديبية؛ فكانت قريش تقف يوم عرفة التاسع من ذي الحجة يقفون في مزدلفة ولا يقفون بعرفات، ويقضون من مزدلفة إلى منى، والواجب أن يقض من عرفة إلى مزدلفة إلى منى، فكان المشركون قد ابتدعوا هذا الحكم، وتركوا ما كان عليه حج إبراهيم عليه السلام، فكان النبي ﷺ حتى قبل هجرته يقف مع الناس، ونحن لا ندري بالضبط تاريخ رؤية جبير بن مطعم للنبي ﷺ إلا أنه قبل الهجرة، فإنه بالقطع لم يحج النبي ﷺ بعد هجرته إلا مرة واحدة، فهذه المرة التي رآه فيها جبير بن مطعم كانت قبل الهجرة، فيمكن أن يكون ذلك في الجاهلية ويمكن أن يكون في الإسلام، فكان النبي ﷺ يقف مع الناس وقريش هي التي كانت تقف بمزدلفة، ويبعد جداً أن يكون جبير بن مطعم بعد الإسلام وفي حجة الوداع يتعجب من وقوف النبي ﷺ وإنما هذا كان في مرة قبل الهجرة والله أعلم.

قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {<sup>(١)</sup>} وَلَهَذَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَةَ تِسْعٍ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيَهُ أَلَّا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ <sup>(٢)</sup>.  
قوله: (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أَضَلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ واقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا لَمِنْ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا؟ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ)

(١) وفي هذا بيان لجهالة العرب وضلالها تعرفه من هذا الحديث، بأنهم يقولون (لا تطوف في ثياب عصىنا فيها الله)، فهل يرضى الله أن يطوف الرجال والنساء عُرَاءَ أمام بعضهم بعضاً؟ فهذا من خزعبلاتهم وخرافاتهم، وقريش ألا يعصون الله؟ فقد كانوا يُشركون بالله ﷻ ولكن يُعطونهم ثياباً يطوفون بها وإلا طافوا عُرَاءَ، حتى يبدووا فرج المرأة والعياذ بالله، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ فَتَقُولُ مَنْ يُعِيرُنِي تَطُوفًا تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا وَتَقُولُ (الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَمَا بَدَأَ مِنْهُ فَلَا أَحِلَّهُ) فَتَرْتَكِ هَذِهِ الْآيَةَ (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ). مسلم، فربما تطرح شيئاً على فرجها ويبدو فرجها أثناء الطواف - نعوذ بالله - نسأل الله العافية والحمد لله الذي عافانا، ولذا قد أمر الله ﷻ بستر العورة (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ)، ولذا كان طوافهم بالبيت عُرَاءَ من أمر الشيطان، وقصة آدم تدل على أن الشيطان هو الذي يأمر بالعري، وقد أدخلوا ذلك في الدين، وصار الأمر إلى يومنا هذا بأن صار الناس تتعري في الطرقات وقد أخبر النبي ﷺ عن ذلك، وأن من أمثال هؤلاء من تقوم عليهم الساعة (يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارَجَ الْحُمُرِ) (م) (٢٩٣٧) أَي: يُجَامِعُ الرَّجَالُ النِّسَاءَ بِحَضْرَةِ النَّاسِ كَمَا يَفْعَلُ الْحُمُرُ، وَلَا يَكْتَرِثُونَ لِذَلِكَ، (وَالْهَرَجُ): الْجَمَاعُ، يُقَالُ: هَرَجَ زَوْجَتَهُ أَي: جَامَعَهَا. النووي (٩ / ٣٣١) وفي رواية: (يَتَسَافِدُونَ فِي الطَّرِيقِ تَسَافَدَ الْحُمُرِ) ((حب) ٦٧٦٧ [قال الألباني]: صحيح - "الصحيحة" (٤٨١)) أي يتعاشرون في الطرقات معاشرة الحمير، وهذا ونسأل الله العافية قد وقع في بلاد الغرب بل وفيمن تشبه بهم من بلاد المسلمين وسخروا لهم أماكن تُفعل بها هذه الفواحش والمنكرات، وهذا كله من أمر الشيطان ومن الفواحش الفظيعة المنكرة نسأل الله العافية.  
(٢) ومنع الله بهذا سنة الجاهلية بفضل الله.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض: كَانَ هَذَا فِي حَجِّهِ قَبْلَ الْهَجْرَةِ، وَكَانَ جُبَيْرٌ حَيَّيْدَ كَافِرًا، وَأَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَقِيلَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَتَعَجَّبَ مِنْ وَقُوفِ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

## ٢٢ - بَابُ فِي نَسْخِ التَّحْلُلِ مِنَ الْإِحْرَامِ وَالْأَمْرِ بِالتَّعَامِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَ أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ

(١) جبير بن مطعم الظاهر أنه أسلم يوم الفتح ولكن قد دخل الإسلام في قلبه عندما ذهب في فداء أسرى بدر وقد سمع النبي ﷺ يقرأ من سورة الطور، فعن جبير بن مطعم ﷺ قَالَ: (قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) (١) (فِي فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ) (٢) (يَوْمَ بَدْرٍ) (٣) - وَمَا أَسْلَمْتُ يَوْمَئِذٍ - فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ " وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ بِالطُّورِ) (٤) (فَلَمَّا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةَ: {أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ، أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ، أَمْ عَنْدهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ الْمُسِيطِرُونَ} (٥) "، قَالَ: كَادَ قَلْبِي أَنْ يَطِيرَ) (٦) (وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي) (٧).

(١) (حم) ١٦٨١١، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.

(٢) (حم) ١٦٨٠٨، (خ) ٢٨٨٥

(٣) (حم) ١٦٨١٩، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٤) (حم) ١٦٨٠٨، (خ) ٧٣١، (م) ١٧٤ - (٤٦٣)، (س) ٩٨٧

(٥) [الطور/ ٣٥ - ٣٧]

(٦) (خ) ٤٥٧٣، (ج) ٨٣٢

(٧) (خ) ٣٧٩٨

وَأَبُوهُ مَطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ الَّذِي أَجَارَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ (- فِي أُسَارَى بَدْرٍ - لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا لَمَّا كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ السَّنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ) الْبَخَارِيُّ، وَلَكِنَّهُ مَاتَ فِي الْكُفْرِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سَبْحَانَ مَقْلَبِ الْقُلُوبِ، وَلَكِنْ ابْنُهُ جُبَيْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ فَضْلَاءِ الصَّحَابَةِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ الْإِسْلَامَ.

بالبطحاء فقال لي «أحججت». فقلت نعم. فقال «بم أهلت». قال قلت لبيك ياهلاك كاهلاك النبي ﷺ. قال «فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفاء والمرورة وأجل». قال فطفْتُ بالبيت وبالصفاء والمرورة ثم أتيت امرأة من بني قيس فقلت رأسي ثم أهلت بالحج. قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى - أوريا عبد الله بن قيس - رويدك بعض قتيك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس من كُنَّا أقتيناه فليستد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فيه فاتموا. قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله ﷺ فإن رسول الله ﷺ لم يحل حتى بلغ الهدى محله<sup>(١)</sup>. (يستد: يتأنى ولا يتعجل).

وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. وحدثنا محمد بن المننى حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله ﷺ وهو منيخ بالبطحاء فقال «بم أهلت». قال قلت أهلت ياهلاك النبي ﷺ قال «هل سقت من هدي». قلت لا. قال «فطف بالبيت وبالصفاء والمرورة ثم حل». فطفْتُ بالبيت وبالصفاء والمرورة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقاتم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك.

(١) ذلك أنه لما رأى أبو موسى ذلك توقف عن الفتيا بما كان يفتي به من المتعة، فهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن الاعتمار في أشهر الحج، لأن حديث أبي موسى فيه أنه كان يفتي بهذه المتعة بما أمره به ﷺ وهو أن يعتمر ثم يتحلل، وعمر رضي الله عنه اشتبه عليه عدم تحلل النبي ﷺ وظن أنه كان مفرداً، ولكن كما ثبت في الأحاديث من أنه كان قارناً، وأنه لم يتحلل لأنه ساق الهدي وليس معنى ذلك أنه لم يعتمر مع حجه، وأما الأخذ بالتمام أو الإتمام إنما يقتضي أن من دخل في الحج أو العمرة وجب عليه أن يتمها بإتمام أركانها وأداء واجباتها، ولا يلزم من ذلك أن يحرم من ديرة أهله كما ظنوا ذلك.



فَقُلْتُ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَقْنَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّذِرْهُ هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فِيهِ فَاتَّمُوا فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ التُّسُكِ قَالَ إِنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ (وَاتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) وَإِنْ نَأْخُذَ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحْرَ الْهَدْيِ<sup>(١)</sup>.

وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَوَاقَقْتُهُ فِي الْعَامِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا أَبَا مُوسَى كَيْفَ قُلْتَ حِينَ أُحْرِمْتَ». قَالَ قُلْتُ لُبَيْكَ إِهْلَالًا كَاهِلَالِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ «هَلْ سَقَتْ هَدْيًا». فَقُلْتُ لَا. قَالَ «فَانْطَلِقْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ احْلُ». ثُمَّ سَأَلَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ كَانَ يُفْتَى بِالْمُتْعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوِيَكَ بَعْضُ فُتَيَّاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي التُّسُكِ<sup>(٢)</sup> بَعْدُ حَتَّى لَقِيَهُ بَعْدُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظْلُوا مُعْرِسِينَ بَيْنَ<sup>(٣)</sup> فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرْوَحُونَ فِي الْحَجِّ تَقَطَّرُ رُءُوسُهُمْ<sup>(٤)</sup>). (الأراك: جمع أراكه وهي شجرة يستاك بقضبانها).

(١) دل على أنه قد تأول السنة.

(٢) ظنوا أنه أحدث شيئاً كان في الحقيقة فعلاً أمراً محدثاً ناشئاً عن اجتهاد من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وظن أبو موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه ربما علم عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شيئاً من السنة يخالف ما كان يعلمه، فترس وتوقف وأمسك عن الفتيا حتى إذا علم أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يأت بشيء من السنة، وإنما كان من أجل عدم تحلل النبي ﷺ ولما تأوله من القرآن، فكان يفتي بما كان يفتي به بعد ذلك.

(٣) بين أي النساء.

(٤) أي تقطر رؤوسهم ماءً لأجل الغسل.

حَدِيث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله قَالَ لَهُ: أَحَجَجْتَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: بِمَ أَهَلَّكَ؟ قَالَ: قُلْتُ لَبَيْكَ بِإِهْلَالِ كَاهِلَالِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتَ طُفَّ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرَّةَ وَأَحَلَّ قَالَ: فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرَّةَ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَقُلْتُ رَأَيْتُ ثُمَّ أَهَلَّكَ بِالْحَجِّ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا جَوَازُ تَعْلِيلِ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا قَالَ: أَحْرَمْتُ بِإِحْرَامِ كَاهِلَالِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله وَكَانَ إِحْرَامُهُ كَاهِلَالِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله، فَإِنْ كَانَ زَيْدٌ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ أَوْ قَارِنًا كَانَ الْمُعْلَقُ مِثْلَهُ، وَإِنْ كَانَ زَيْدٌ أَحْرَمَ مُطْلَقًا كَانَ الْمُعْلَقُ مُطْلَقًا، وَلَا يَلْزِمُهُ أَنْ يَصْرِفَ إِحْرَامَهُ إِلَى مَا يَصْرِفُ زَيْدٌ إِحْرَامَهُ إِلَيْهِ <sup>(١)</sup>، فَلَوْ صَرَفَ زَيْدٌ إِحْرَامَهُ إِلَى حَجٍّ كَانَ لِلْمُعْلَقِ صَرْفُ إِحْرَامِهِ إِلَى عُمْرَةٍ، وَكَذَا عَكْسُهُ. وَمِنْهَا اسْتِحْبَابُ الثَّنَاءِ عَلَى مَنْ فَعَلَ فِعْلًا جَمِيلًا لِقَوْلِهِ صلی الله علیه و آله: (أَحْسَنْتَ) <sup>(٢)</sup>. وَأَمَّا قَوْلُهُ صلی الله علیه و آله: (طُفَّ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرَّةَ وَأَحَلَّ)

فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ صَارَ كَالنَّبِيِّ صلی الله علیه و آله <sup>(٣)</sup> وَتَكُونُ وَظِيفَتُهُ أَنْ يَفْسَخَ حَجَّهُ إِلَى عُمْرَةٍ فَيَأْتِي بِأَفْعَالِهَا وَهِيَ الطَّوَّافُ وَالسَّعْيُ وَالْحُلُقُ <sup>(٤)</sup>، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ صَارَ حَلَالًا وَتَمَّتْ عُمْرَتُهُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرِ الْحُلُقَ هُنَا لِأَنَّهُ كَانَ مَشْهُورًا عِنْدَهُمْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ (وَأَحَلَّ).

(١) وذلك لأنه انعقد مطلقاً وكل منهم حرٌ بعد ذلك.

(٢) وذلك بسبب شدة اتباعه صلی الله علیه و آله للنبي صلی الله علیه و آله، فلم يلزمه ما السنة، ولم يلزمه بما أحرم به النبي صلی الله علیه و آله فقال أهملت كإهلال النبي صلی الله علیه و آله وذلك من حبهم للنبي صلی الله علیه و آله واتباعهم له.

(٣) أي أنه صار قارناً على الصحيح، ولكن الإمام النووي يفسرها على أن النبي صلی الله علیه و آله أحرم مفرداً ثم صار قارناً، وقد رجحنا أن القرآن كان من البداية، لمجيء جبريل عليه السلام إليه في الليلة التي أحرم في صبيحتها حيث قال صلی الله علیه و آله (أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ) والنبي صلی الله علیه و آله لم يبت في مزدلفة إلا ليلة واحدة هي ليلة الأحد، فأين يكون قد أحرم ابتداءً بحج ثم أدخل عليه العمرة، فالصحيح أنه أحرم ابتداءً بحج وعمره، وصار أبي موسى قارناً وصار مأموراً بالفسخ أيضاً، فالمأمور بالفسخ هو كل قارن أو مفرد لم يسق الهدي.

(٤) كان ينبغي أن يقول (والتقصير) لأنهم كانوا قبل الحج بقليل وقد أمرهم النبي صلی الله علیه و آله بالتقصير.

وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ أَتَيْتِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَقَلَّتْ رَأْسِي) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ كَانَتْ مُحَرَّمًا لَهُ<sup>(١)</sup>.

وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ)

يَعْنِي أَنَّهُ تَحَلَّلَ بِالْعُمْرَةِ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ حَلَالًا إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ كَمَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الرَّوَايَةِ.

فَإِنْ قِيلَ قَدْ عَلَّقَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِحْرَامَهُمَا بِإِحْرَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ عَلِيًّا بِالدَّوَامِ عَلَى إِحْرَامِهِ قَارِنًا، وَأَمَرَ أَبَا مُوسَى بِفَسْخِهِ إِلَى عُمْرَةٍ.

فَالْجَوَابُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ مَعَهُ الْهُدْيُ كَمَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْهُدْيُ فَبَقِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ كَمَا بَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَكُلُّ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَأَبُو مُوسَى لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ كَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَلَوْلَا الْهُدْيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَجَعَلَهَا عُمْرَةً وَقَدْ سَبَقَ إِیْضَاحُ هَذَا الْجَوَابِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا.

قَوْلُهُ: (فَقَلَّتْ رَأْسِي) هُوَ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ.

قَوْلُهُ: (رُوَيْدُكَ بَعْضُ فُتْيَاكَ)

مَعْنَى (رُوَيْدُكَ) أَرْفُقُ قَلِيلًا وَأَمْسِكُ عَنِ الْفُتْيَا، وَيُقَالُ فُتْيَا وَفُتْوَى لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ.

قَوْلُهُ (إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّامِّ، وَإِنْ نَأْخُذَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهُدْيُ مَحَلَّهُ)

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: ظَاهِرُ كَلَامِ عُمَرَ هَذَا إِنْكَارُ فُسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ، وَأَنَّ نَهْيَهُ عَنِ التَّمَتُّعِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْأَوَّلَى لَا أَنَّهُ مَنَعَ ذَلِكَ مَنَعَ تَحْرِيمٍ وَإِبْطَالٍ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا

(١) وهذا لا يتصور غيره.

قوله بعد هذا: (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابَهُ، لَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظْلُوا مُعْرِسِينَ بَيْنَ فِي الْأَرَاكِ) (١).

وقوله: (مُعْرِسِينَ)

هُوَ بِإِسْكَانِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ، وَالضَّمِيرِ فِي (بَيْنَ) يَعُودُ إِلَى النِّسَاءِ لِلْعِلْمِ بَيْنَ وَإِنْ لَمْ يُذَكَّرَنَّ، وَمَعْنَاهُ كَرِهْتُ التَّمَتُّعَ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّحْلُلَ وَوَطْءَ النِّسَاءِ إِلَى حِينَ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَافَاتِ (٢).

(١) كره عمر رضي الله عنه ما كرهه الصحابة رضي الله عنهم حيث قالوا (قَتَلْنَا لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ أَمْرَنَّا أَنْ نَقْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَتَأْتِي عَرَفَةَ نَقْطُرُ مَذَاكِيرَنَا الْمُنَى) متفق عليه، فعمر رضي الله عنه لم يسمع ذلك مع مترلته من النبي ﷺ لم يسمع ذلك، ولو سمع لما خالف، لأنه كان يريد الحج خالصاً بعيداً عن الشهوات، ولكن النبي ﷺ قد أمر بأمر فلا بد وأن نأخذ بما أمر به ﷺ.

- وقوله هذا دليل على أنه كان لا ينهى نهي تحريم، ولكن اجتهد فأخطأ.

(٢) فتاوى:

الإِهْلَالُ هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلِيَةِ عِنْدَمَا يُحْرَمُ بِهَا، فَيَقُولُ "لِيكَ اللَّهُمَّ عَمْرَةَ" "لِيكَ اللَّهُمَّ حَجًّا" "لِيكَ اللَّهُمَّ عَمْرَةَ وَحَجًّا".

متعّة الحج أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من نفس العام.

متعّة النساء هو الزواج إلى أجل.

هل قام عمر رضي الله عنه بتغيير آية محكمة وهي آية الطلاق وجعله مرة واحدة بدلاً من ثلاث؟ فهل هذا سيح لغيرك أن يغير شيئاً أو يردّه لظروف العصر؟ هذه قضية خطيرة، فعمر رضي الله عنه رأى الناس يتابعوا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد، فأراد أن يعاقبهم تعزيراً لهم، فأمر بإمضاء الثلاث عليهم، ومنع الرجل من أن ينكح امرأته التي طلقها ثلاثاً بلفظ واحد، مع أن هذا كان على عهد رسول الله ﷺ يُجْعَلُ واحدة، فاجتهد في منعهم من مباح ليزجرهم به عن محرم، وظنّ الأكثر من أهل العلم أن طلاق الثلاث بلفظ واحدة يُعَدُّ ثلاثاً، ناسخاً لما كان عليه الأمر في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، أنهم يجعلون الثلاث واحدة، ظنّ من ظنّ أنه ناسخ، والحقيقة أنه كان تعزيراً من عمر رضي الله عنه، كما ذكرنا يمنعهم من مباح عقوبة لهم على ارتكاب محرم ليزجرهم عن ذلك المحرم، وليس أنه ممنوعٌ مطلقاً لكل زمان ولكل عصر، فالصحيح أن طلاق الثلاث يُجْعَلُ واحدة، وإن رأى الإمام إمضائه تعزيراً كان له سلف في عمر رضي الله عنه.

٢٣ - باب جَوَازِ التَّمَتُّعِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ كَانَ عُمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَا قَدْ تَمَتُّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَجَلٌ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ. وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ اجْتَمَعَ عَلِيٌّ وَعُمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَعْضُهُمَا فَكَانَ عُمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتَعَةِ أَوِ الْعُمْرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ مَا تَرِيدُ إِلَى أَمْرِ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عُمَانُ دَعْنَا مِنْكَ. فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْعَكَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهْلَ بَيْتِهِمَا جَمِيعًا. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْمُتَعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عِيَّاشِ الْعَامِرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لَنَا رُخْصَةٌ. يَعْنِي الْمُتَعَةَ فِي الْحَجِّ. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فَضِيلٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَصْلُحُ الْمُتَعَاتُ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً. يَعْنِي مُتَعَةَ النِّسَاءِ وَمُتَعَةَ الْحَجِّ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيَّ فَقُلْتُ إِنِّي أَهْمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّمِيمِيُّ لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمْ بِذَلِكَ. قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالرِّبْدَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ.

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الْفَزَارِيِّ - قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ عَنْ غَنِيمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنه عَنِ الْمُتَعَةِ فَقَالَ فَعَلْنَا هَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعَرْشِ . يَعْنِي بُيُوتَ مَكَّةَ .

(العرش: بيوت مكة واحده عريش، كافر: مقيم مختبئ ببيوت مكة وقيل كافر بالله قبل إسلامه) .  
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي رَوَايَتِهِ يَعْنِي مُعَاوِيَةَ .

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْقَادِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَحِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَ حَدِيثِهِمَا وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ الْمُتَعَةُ فِي الْحَجِّ .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْجَرِيرِيِّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي رَوَايَتِهِ (ارْتَأَى رَجُلٌ بَرَأْيَهُ مَا شَاءَ) . يَعْنِي عُمَرَ .  
وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُطَرَفٍ قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ أَحَدُكَ حَدِيثًا عَنِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم جَمَعَ بَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يُنْزَلْ فِيهِ قُرْآنٌ يَحْرِمُهُ وَقَدْ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ حَتَّى أَكُونْتُ فُتِرْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرَفًا قَالَ قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ . مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذٍ .  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرَفٍ قَالَ بَعَثَ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِيَ فِيهِ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي فَإِنْ عَشِيتُ فَاكْتُمْ عَنِّي وَإِنْ مِتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ إِنَّهُ قَدْ سَلَّمَ عَلَيَّ وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يُنْزَلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم . قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بَرَأْيَهُ مَا شَاءَ .



وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطْرِفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ أَعْلِمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يُنْزَلْ فِيهَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بَرَأَيْهِ مَا شَاءَ .  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَبْشَمُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ مُطْرِفِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ تَمَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يُنْزَلْ فِيهِ الْقُرْآنُ . قَالَ رَجُلٌ بَرَأَيْهِ مَا شَاءَ .  
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ عَنْ مُطْرِفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ تَمَعَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَعْنَا مَعَهُ .

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفْضِلِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - وَأَمَرْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لَمْ تُنْزَلْ آيَةٌ تُسْخِطُ آيَةَ مُتْعَةِ الْحَجِّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَجُلٌ بَرَأَيْهِ بَعْدُ مَا شَاءَ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَفَعَلْنَا مَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ وَأَمَرْنَا بِهَا .

(باب جَوَازِ التَّمَتُّعِ) <sup>(١)</sup>

قَوْلُهُ: (كَانَ عُثْمَانُ رضي الله عنه يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا)

(١) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّمَتُّعِ وَأَفْضَلِيَّتِهِ) لِأَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِهِ، وَالْأَمْرُ أَقْلُ دَرَجَاتِهِ الْاسْتِحْبَابُ .

- وَهَذَا الْبَابُ فِيهِ مِنْ تَأْصِيلِ تَقْدِيمِ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كَلَامٍ مِنْ دُونِهِ وَلَوْ كَانُوا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدِينَ رضي الله عنهم وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُسْتَقَرُّ عِنْدَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم، بَلْ أَنْكَرُوا عَلَى مَنْ خَالَفَ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ بِاجْتِهَادِهِمْ رضي الله عنهم، فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِمْ وَخَالَفُوهُمْ، وَفَعَلُوا خِلَافَ مَا كَانُوا يَنْهَوْنَ عَنْهُ، لِأَنَّهُمْ ثَبَتَ عَنْهُمْ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَمْرَ .

المُخْتَارُ أَنَّ الْمُتَعَةَ الَّتِي نَهَى عَنْهَا عُثْمَانُ هِيَ التَّمَتُّعُ الْمَعْرُوفُ فِي الْحَجِّ، وَكَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْهَيَانِ عَنْهَا نَهْيَ تَنْزِيهِ لَا تَحْرِيمٍ، وَإِنَّمَا نَهَيَا عَنْهَا لِأَنَّ الْإِفْرَادَ أَفْضَلُ، فَكَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَأْمُرَانِ بِالْإِفْرَادِ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ، وَيَنْهَيَانِ عَنِ التَّمَتُّعِ نَهْيَ تَنْزِيهِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِصَلَاحِ رَعِيَّتِهِ، وَكَانَ يَرَى الْأَمْرَ بِالْإِفْرَادِ مِنْ جُمْلَةِ صَلَاحِهِمْ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَجَلٌ وَلَكِنْ كُنَّا خَائِفِينَ) فَقَوْلُهُ: (أَجَلٌ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ أَيْ نَعَمْ.

وَقَوْلُهُ: (كُنَّا خَائِفِينَ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ خَائِفِينَ يَوْمَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ سَنَةَ سَبْعٍ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ لَكِنْ لَمْ يَكُنْ تِلْكَ السَّنَةُ حَقِيقَةً تَمَتُّعَ إِنَّمَا كَانَ عُمْرَةً وَخُذَهَا<sup>(٢)</sup>.

(١) هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه كان اجتهاداً، ومع ذلك كما ذكرنا، ترك العلماء كلهم قول عمر وعثمان، ولا يقول قائل "ينهي عن المتعة نهي تنزيه"، حتى نهي التنزيه وليس التحريم، مع أنه تأويل، لأن قول أبي ذر "لَا تَصْلُحُ التَّمَتُّعَانِ" وجمع بين متعة الحج ومتعة النساء، في نفس اللفظ، يد على أنهم كانوا يرون أن الأمر أشد من نهي التنزيه، ومع ذلك هجر العلماء هذا الكلام، وأجمعوا على مشروعية التمتع وإن اختلفوا في الأفضل، فهذا دليل على اتفاق الأمة وإجماع العلماء "عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَأَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدْعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَاتِئاً مَنْ كَانَ" كما نقله الشافعي رحمه الله، فهذا أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان، بل وينقل عروة عن أبي بكر مثل ذلك، وإن عروة لم يذكره، أنهما كانا ينهيان عن المتعة، واتفق العلماء على عدم النهي عنها بأي درجة كانت سواء نهي تنزيه أو تحريم، ولكن اتفقوا على عدم النهي عن متعة الحج، والبعض يؤول ذلك لكي يثبت أنهما لم ينهيان عن التمتع المعروف وإنما المنهي عنه هو الفسخ، وقصة علي وعثمان تدل على أنه كان ينهي عن الاعتمار في أشهر الحج، لأن علي رضي الله عنه لم يفسخ، ولكنه لما رأى عثمان رضي الله عنه ينهي عن المتعة، فأهل بها جميعاً، (فَقَالَ عُثْمَانُ دَعْنَا مِنْكَ) أي دع رأيك (فَقَالَ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْعَكَ) وأهل بها جميعاً، مخالفاً لعثمان رضي الله عنه لأنه يبين له أن النبي ﷺ قد فعل ذلك، فالاجتهاد في مقابلة النص لا يقبل ولو كان من الصحابة الأكابر رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة.

(٢) تأويل تأوله عثمان رضي الله عنه فلعله نسي، أو جمع بين التمتع والاعتمار في أشهر الحج بوصف جامع وهو أن التمتع في أشهر الحج يتضمن عمرة في أشهر الحج وكان هو ينهي عن ذلك، وكأنه خصص الأمر بحالة

قوله: (فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا عَنْكَ فَقَالَ يَعْنِي عَلِيًّا إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْعَكَ، فَلَمَّا أَنْ رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَ بِهِمَا)

فَفِيهِ إِشَاعَةُ الْعِلْمِ وَإِظْهَارُهُ وَمُنَاطَرَةُ وُلاَةِ الْأُمُورِ وَغَيْرِهِمْ فِي تَحْقِيقِهِ وَوُجُوبِ مُنَاصَحَةِ الْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ<sup>(١)</sup> وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ: (لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْعَكَ).

وَأَمَّا إِهْلَالُ عَلِيٍّ بِهِمَا فَقَدْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يُرَجِّحُ الْقِرَانَ، وَأَجَابَ عَنْهُ مَنْ رَجَّحَ الْإِفْرَادَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَهَلَ بِهِمَا لِيُبَيِّنَ جَوَازَهُمَا لِئَلَّا يَظُنَّ النَّاسُ أَوْ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِرَانُ وَلَا التَّمَتُّعُ، وَأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْإِفْرَادُ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الخوف، وهو كما ذكرنا تأويلٌ ضعيفٌ وغير ظاهر، وتخصيصٌ من غير مخصص؛ لأن النبي ﷺ اعتمر عمرة الجعرانة من غير خوف بعد فتح مكة وبعد غزوة حُنين وتفرق الأعداء الذين يمكن أن تقوم لهم قائمة من المشركين، ثم إن النبي ﷺ اعتمر في أشهر الحج مع حجته وكان قارناً فهو متمتع بنوع من أنواع التمتع، وقد ذكرنا أن التمتع شرعاً في عُرف الكتاب والسنة نوعان [تمتع تمتع، وتمتع قران] تمتع بأن يعتمر في أشهر الحج ويتحلل منها ويبقى في مكة إلى أن يحج من نفس العام وهو المشهور بالتمتع، والنوع الثاني أن يهل بهما جميعاً، يُحرم بالعمرة والحج معاً ويصير قارناً وهذا نوعٌ أيضاً من التمتع، الغرض المقصود أن قول عثمان رضي الله عنه (كنا خائفين) تأويل مردود غير مقبول، لم يقبله علي رضي الله عنه ولا أحد من العلماء، ولا قال عالم من أهل العلم بعد ذلك أن المتعة بأي درجة من الدرجات خاصة بالخوف، وماذا يتعلق أمر التمتع بأمر الخوف، فبأي شيء يتعلق؟

(١) لأن علي رضي الله عنه نصح عثمان رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه يبدو أنه كان متمسكاً بما كان عليه عمر رضي الله عنه وما نُقل عن أبي بكر، فخشى أن يفارق ذلك، أو أنه اجتهد كما ذكرنا بأمر الخوف كما نص، لكنه اجتهد ضعيف.

(٢) كان فعل علي رضي الله عنه نصرةً للسنة وإظهاراً لها رغم مخالفة ولي الأمر عثمان رضي الله عنه لهذا القول، لكن لما كانت معه السنة الصحيحة ولا مرد لها وإن لم يقبلها عثمان رضي الله عنه لا اجتهد تأوله فيها، فإنه أنكر عليه علي رضي الله عنه وخالف عثمان في ذلك، فهذا دليل على أنه ليس لولي الأمر ولو كان من الخلفاء الراشدين أن يفرض على الناس اجتهداه ولا أن يلزمهم برأي رآه وخصوصاً إذا كان مخالفاً للأدلة، فإن هذا مما لا يُنَازَع فيه عالم، فإنه ليس من حق أحد أن يُخالف الأدلة ولا أن يقول برأيه ما شاء في مخالفة الأدلة، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم

أجل من أن يروا مخالفة الأدلة، ولكن كما ذكرنا تأولوا الأدلة فخصصوها، ولكن هنا كان التخصيص ضعيفاً، فقد خصصوها بأحوال وأسباب كانت ضعيفة، فلم يقبل منهم وأنكر عليهم. وفيه أنه لا يلزم موافقة ولي الأمر ولو كان عالماً مجتهداً في كل ما يذهب إليه، وأن مخالفته في مثل ذلك لا يُعد خروجاً عن طاعته ولا عن مناصحته، بل مثل هذا تقديمٌ للسنة على كل قولٍ يخالفها وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه بين أهل الإسلام كما ذكرنا.

فليس لأحد أن يلزم الناس برأي رآه إلا في الأمور التي يترتب عليها عمل، بمعنى أن لو الحاكم كان مخيراً تخيير مصلحة في باب من الأبواب، وموكلٌ إليه أن يفعل، مثل كيف يُقسم الفيء في مصارفه؟ كيف يُقسم الزكاة؟ فهل يُعطي مثلاً الفقراء والمساكين أكثر، أم يجعل في سبيل الله أكثر؟ فهو مخير تخيير مصلحة، وكذلك هو مخير فيما يفعل في الأسرى؟ هل يسخن يقتل يسترق يمن يفدي يطلقهم بمقابل عمل؟ فهو مخير تخيير مصلحة، فكل هذا لا يصح أن يخالف فيه ولو اجتهد مجتهد في مخالفته، فلو اجتهد مجتهد في أن الأفضل أن تقتل الأسرى، وآخر رأى أن المصلحة في عدم قتلهم، فيُنظر ماذا يقول الإمام وينزل الناس على قوله، فإن عمر رضي الله عنه رأى قتل الأسرى في بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمضى الفداء، فكان يلزم أن يمضي الفداء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في ذلك حتى ولو كان الحق عند الله هو القتل، ولكن طالما كان مخيراً تخيير مصلحة وأمضى أمراً معيناً رأى أنه مصلحة لزم اتباعه فيه.

أما مسائل الاجتهاد فيما يسع الناس أن يعمل كلٌ منهم بما يراه، كأنواع العبادات مثل كيفية الصلاة فبعض الهيئات اختلف فيه، فهناك مثلاً من يضع يده على صدره بعد الركوع وهناك من لا يضع، وهناك مثلاً من يرى الافتراش في الركعتين، وهناك من يرى التورك، وهناك من يرى وجوب القراءة خلف الإمام وهناك من لا يرى مشروعية القراءة خلف الإمام، فمثل هذا لا يلزم فيه بقول، فلا يُجبر الإمام - ولو كان مجتهداً اجتهداً سائغاً - الناس على أن يخالفوا ما يرونه دليلاً صحيحاً، وكذلك في بعض أمور الطلاق مثلاً، فإمضاء أمر معين على الناس إنما هو من باب القضاء، والقاضي يجتهد، فإذا أداه اجتهداه إلى أمر قضى به، لم يجز أن يُنقض في أمر فيه اجتهد سائغ، وإنما يُنقض حكم الحاكم وقضاء القاضي فيما يخالف النصوص، وليس للقاضي ولا للحاكم أن يلزم الناس بخلاف ما يرونه في مسائل ليست من باب القضاء والإلزام أو فيما وكل إلى الأئمة كما ذكرنا.

والخلط بين هذا وذاك يؤدي إلى خلل كبير، فكثير من الناس يرى أن رأي الأئمة ملزم لجميع الخلق حتى في مسائل يسع الناس أن يعمل كلٌ منهم بما يراه فيها، وبعضهم لا يرى متابعتهم حتى فيما وكل

إليهم من أمور الاجتهاد، فيؤدي إلى الفوضى والاختلاف والتنازع والخروج عليهم بعد ذلك، ولكن ليس كل مخالفة تُعد خروجاً، وليس كل إعلان للمخالفة، فعلي عليه السلام قال هذا لعثمان رضي الله عنه أمام الناس، وبعض الناس من المتعتين يجعلون أي مخالفة في رأي أو في فتياً بخلاف من يُخالف النصوص المقطوع بها من الكتاب والسنة، فيرون أن المخالفة في ذلك خروجٌ ونحو هذا، وهذا كلامٌ باطل، فليست كل مخالفة أو إنكار يُعد خروجاً فضلاً عن ما ذكرنا من مخالفة النصوص الصريحة من الكتاب والسنة مما يجب على كل أحد أن يُنكر على من خالف الكتاب والسنة، فهذا علي رضي الله عنه يخالف عثمان ويُنكر عليه [فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا عَنْكَ فَقَالَ يَعْنِي عَلِيًّا إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْعَكَ] ويظهر مخالفة عثمان فيما نهى عنه، وذلك لأن معه الدليل، وهذا عمران بن حصين ماذا يقول عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين الفاروق المبشر بالجنة يقول (قَالَ فِيهَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ) انظر إلى هذه الدرجة يقولون "رجل" وهم يعلمون أنه عمر رضي الله عنه، وذلك لأن السنة مقلمة عندهم على قول كل أحد وهدي كل أحد بمن فيهم عمر رضي الله عنه، كان يرى ذلك ولا يستطيع أن يُنكر، وإنما أظهر ما كان يحتج به ولأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعتبر هذه العلة التي اعتبرها فلقد قال عمر رضي الله عنه (كَرِهْتُ أَنْ يَظْلُوا مُعْرِسِينَ بَيْنَ الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرْوَحُونَ فِي الْحَجِّ تَقَطُّرُ رُءُوسُهُمْ) فالصحابه قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نفس هذه الكلمة ونفس هذه العلة قالوا (فَأَمَرْنَا أَنْ نَحِلَّ). قَالَ عَطَاءٌ قَالَ «حَلُّوا وَأَصْبُوا النِّسَاءَ». قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْزَمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ. فَقُلْنَا لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسُ أَمْوَنَاتٍ أَنْ نَقْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِيَ عَرَفَةَ تَقَطُّرُ مَذَاكِرُنَا الْمَنَى) فالنبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على مثل هذه الشبهة ولم يلتفت لها، وعمر رضي الله عنه لم يسمع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فظلت عالقة في ذهنه، فقد كره أن يظلوا معرسين بالنساء في فترة ما بين العمرة إلى الحج ثم يذهب، حتى قالها عمر رضي الله عنه بطريقة ألطف مما قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالوا (تَقَطُّرُ مَذَاكِرُنَا الْمَنَى) وعمر قال (تَقَطُّرُ رُءُوسُهُمْ) أي من الماء الذي يكون بعد الغسل، ومع ذلك فهذه العلة لم يلتفت لها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبرها، ولذلك كان القول الذي لا يختلف فيه بين العلماء بمشروعية التمتع فين قائل بجوازه مع كونه خلاف الأفضل وبين قائل أنه الأفضل وهو الصحيح.

أما قول أبو ذر فمهور بلا شك أيضاً، لأنه خصص المتعة، والذين أولوا قول أبي ذر رضي الله عنه أولوه على الفسخ، مع أن الفسخ الصحيح فيه أنه مشروع، فابن عباس رضي الله عنه كان يُفتي بوجوب الفسخ لمن لم يسق الهدي، ومعنى الفسخ أن يُحرم بالحج ويطوف بالبيت ويسعى، ويفسخه إلى عمرة، ويجعل طوافه وسعيه عمرة بعد أن سمي بالحج، أو يكون قد لمى بالحج ويفسخه قبل أن يطوف ويقول "ليكن اللهم



قوله: (عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كَانَتْ الْمُتَعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (كَانَتْ لَنَا رُخْصَةٌ)، يَعْنِي الْمُتَعَةُ فِي الْحَجِّ. وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى قَالَ أَبُو ذَرٍّ: (لَا تَصْلُحُ الْمُتَعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً) يَعْنِي مُتَعَةُ النِّسَاءِ وَمُتَعَةُ الْحَجِّ.

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ). قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَى هَذِهِ الرَّوَايَاتِ كُلُّهَا أَنَّ فُسْخَ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ كَانَ لِلصَّحَابَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَهِيَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ، وَلَا يَجُوزُ بَعْدَ ذَلِكَ. وَلَيْسَ مُرَادُ أَبِي ذَرٍّ إِبْطَالُ التَّمَتُّعِ مُطْلَقًا، بَلْ مُرَادُهُ فُسْخُ الْحَجِّ كَمَا ذَكَرْنَا<sup>(١)</sup>، وَحِكْمَتُهُ إِبْطَالُ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ مَنَعِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا كُلِّهِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (لَا تَصْلُحُ الْمُتَعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً)

عمرة "ويجعل إحرامه عمرة، مع أن هذا هو المشروع، ولم ينه عن النبي ﷺ ولكن الذي يذكره أبو ذر المتعة في الحج عموماً على ظاهر اللفظ فلقد قال (كَانَتْ الْمُتَعَةُ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (كَانَتْ لَنَا رُخْصَةٌ) بل لم تكن لهم رخصة باتفاق العلماء، فالتمتع في الحج عند كافة العلماء الآن أنها مشروعة لكل أحد، ولكن قول أبي ذر كان البعض يؤوله على أنه الفسخ، والصحيح أن ظاهر اللفظ أنه التمتع في أشهر الحج والدليل على ذلك ما فهمه إبراهيم التيمي الراوي عنه، فعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فَقُلْتُ إِنِّي أَهْمُّ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ الْعَامَ. فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمْ بِذَلِكَ. قَالَ قَتِيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَكْنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالرَّبَذَةِ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ.؛ فهذا يدل على أن القرآن داخل في المتعة التي كان ينهى عنها أبو ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ويراها من الخصوصية، والتخصيص لا يثبت إلا بالدليل.

(١) بل كما ذكرنا ظاهر كلام أبي ذر أنها المتعة مطلقاً، وهذا القول متروك، بل تأويله بأن المقصود بالتمتع الفسخ أيضاً متروك لأن الصحيح جواز الفسخ والتمتع بهذه الصورة الخاصة بل استحباب الفسخ وعلى قول ابن عباس والظاهرية وابن القيم يجب الفسخ.



مَعْنَاهُ إِنَّمَا صَلَحَتْ لَنَا خَاصَّةٌ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فَعَلْنَاهُمَا فِيهِ ثُمَّ صَارَتْ حَرَامًا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعَرْشِ يَعْنِي بَيُوتَ مَكَّةَ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (يَعْنِي مُعَاوِيَةَ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ) أَمَّا (الْعَرْشُ) فَبِضْمِّ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ وَهِيَ بَيُوتُ مَكَّةَ كَمَا فَسَّرَهُ فِي الرَّوَايَةِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سُمِّيَتْ بَيُوتُ مَكَّةَ عُرُشًا لِأَنَّهَا عِيدَانُ تُنْصَبُ وَتُظَلَّلُ<sup>(٢)</sup>. قَالَ: وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا عُرُوشٌ بِالرَّاءِ وَوَاحِدَهَا عَرْشٌ كَفُلْسٍ وَفُلُوسٌ، وَمَنْ قَالَ عَرْشٌ فَوَاحِدَهَا عَرِيشٌ كَقَلْبٍ وَقَلْبٌ. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى عُرُوشِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ<sup>(٣)</sup>.

(١) القول بتحريم الفسخ قولٌ باطل مخالفٌ للأدلة، أما نسخ متعة النساء وهو الزواج إلى أجل، فلا نزاع بين أهل السنة على أنه منسوخ لثبوت النسخ فعن الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله ﷺ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ (مسلم)، وكما ذكرنا من قبل أن الصحيح أن متعة النساء كانت جائزة ثم حُرِّمَتْ يَوْمَ خَيْبَرَ ثُمَّ أُبِيحَتْ أَيَّامًا فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ ثُمَّ حُرِّمَتْ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ «أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ»، وَهَذَا لَا يُنَازَعُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا التَّرَاعُ فِيهِ مَعَ الرَّاغِبِينَ الْمُبْتَدِعِينَ الَّذِينَ يُجُوزُونَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ الَّذِي هُوَ نِكَاحٌ مُؤَقَّتٌ يَتِمُّ بِانْتِهَاءِ الْأَجْلِ، كَأَنَّهُ يَسْتَأْجِرُهَا لِلْجَمَاعِ، وَقَدْ اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ بَعْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَاتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْأُمَّةِ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا مِنْ خَالَفَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُقْتَلُ بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ وَلَكِنْ يُثْقَلُ عَنْهُ الرُّجُوعُ عَنْهَا، وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَهَا عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزِّنَا، فَهِيَ أَهْوَنُ مِنَ الزِّنَا لِلْمُضْطَرِّ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ مُتْعَةَ النِّسَاءِ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ أَحَدٍ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلنَّبِيِّ ﷺ.

(٢) يَضْعُوْنَ أَعْوَادَ مِنْ خَشَبٍ وَيَجْعَلُونَ عَلَيْهَا "عَرِشًا" أَيْ سَقْفًا مِنْ الْجَزْوِعِ حَتَّى تُظَلِّلَ.

(٣) وَهَذَا لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا صَحِيحٍ، فَالسُّنَّةُ أَلَّا يَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ (وَهَذَا يَوْمٌ كَافِرٍ بِالْعَرْشِ) فَلَا إِشَارَةَ بِهَذَا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ<sup>(١)</sup>.  
وَفِي الْمُرَادِ بِالْكَفْرِ هُنَا وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا مَا قَالَهُ الْمَازِرِيُّ وَغَيْرُهُ الْمُرَادُ وَهُوَ مُقِيمٌ فِي بُيُوتِ مَكَّةَ. قَالَ ثَعْلَبٌ: يُقَالُ: اكْتَفَرَ الرَّجُلُ إِذَا لَزِمَ الْكُفُورَ، وَهِيَ الْقُرَى. وَفِي الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَهْلُ الْكُفُورِ هُمُ أَهْلُ الْقُبُورِ)<sup>(٢)</sup> يَعْنِي الْقُرَى الْبَعِيدَةَ عَنِ الْأَمْصَارِ وَعَنِ الْعُلَمَاءِ.

وَالْوَجْهَ الثَّانِي الْمُرَادُ الْكُفْرُ بِاللَّهِ تَعَالَى<sup>(٣)</sup>، وَالْمُرَادُ أَنَّا تَمَتَّعْنَا وَمُعَاوِيَةَ يَوْمَئِذٍ كَافِرٍ عَلَى دِينِ الْجَاهِلِيَّةِ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ.  
وَالْمُرَادُ بِالْمُتَّعَةِ الْعُمْرَةُ الَّتِي كَانَتْ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهَجْرَةِ، وَهِيَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَوْمَئِذٍ كَافِرًا، وَإِنَّمَا أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ عَامَ الْفَتْحِ سَنَةَ ثَمَانٍ، وَقِيلَ: إِنَّهُ أَسْلَمَ بَعْدَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ سَنَةَ سَبْعٍ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ<sup>(٤)</sup>.

وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الْعُمْرَةِ مِنْ عُمَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُنْ مُعَاوِيَةَ فِيهَا كَافِرًا وَلَا مُقِيمًا بِمَكَّةَ بَلْ كَانَ مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.  
قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَافِرٍ بِالْعَرْشِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ، وَالْمُرَادُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ.  
قَالَ الْقَاضِي: هَذَا تَضْحِيفٌ<sup>(٥)</sup>.

(١) فمعاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يوافق عثمان وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا على النهي عن المتعة، فردَّ سعد بن أبي وقاص عليه ذلك وقال أننا اعتمرنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أشهر الحج وهذا في الحديثية وعمره القضية، ومعاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنما أسلم عام الفتح.

(٢) لأن من بعد عن العلماء يخشى عليه أن يموت قلبه.

(٣) وهذا هو الظاهر لأن الكلام سوف لا يكون فيه دليل على مخالفة معاوية وذمه إلا بناءً على هذا الوجه.  
(٤) لكن هناك شاهد لإسلام معاوية في عمره القضية، وهو أنه أخذ من شعر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمشاقص وهو على المروة، والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأخذ من شعره على المروة إلا في عمره القضية، ويحتمل أن تكون عمره الجعرانة، فيكون فعلاً على المشهور أن معاوية أسلم عام الفتح.

(٥) والصحيح (وَهَذَا يَوْمٌ كَافِرٍ بِالْعَرْشِ) يعني بيوت مكة كما نص عليه الحديث، وهذا الكلام يدل على ما ذكرنا من قبل من الإنكار على ولادة الأمور إذا خالفوا السنة، وذلك أن معاوية كان على طريقة

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الْمُتَعَةِ فِي الْحَجِّ.  
 قَوْلُهُ: (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعَمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ<sup>(١)</sup> فِي الْعَشْرِ فَلَمْ آيَةً تَنْسَخْ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ)  
 وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَنْزَلْ فِيهِ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ)  
 وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى نَحْوُهُ ثُمَّ قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ) يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.  
 وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَنْزَلْ فِيهِ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ).  
 وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (تَمَتَّعَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ).  
 وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَعْنِي مُتَعَةَ الْحَجِّ وَأَمَرْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ).  
 وَهَذِهِ الرَّوَايَاتُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ عَلَى أَنَّ مُرَادَ عِمْرَانَ أَنَّ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الْقُرْآنُ.  
 وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِإِنْكَارِهِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنَعَ التَّمَتُّعِ، وَقَدْ سَبَقَ تَأْوِيلُ فِعْلِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ إِبْطَالُ التَّمَتُّعِ بَلْ تَرْجِيحُ الْإِفْرَادِ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُتَعَةِ، فَأُثْبِتَ سَعْدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَلَهَا وَذَكَرَ تَأْخِرَ إِسْلَامِ مَعَاوِيَةَ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يُوْخَذُ عَنْهُ مِثْلُ هَذَا الْأَمْرِ فِي مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ، بَلْ إِذَا كَانَ مِنْ هُوَ أَعْلَى مِنْهُ قُلُوباً وَأَسْبَقَ مِنْهُ إِسْلَاماً وَهُوَ عُمَرُ وَعِثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يُوْخَذْ قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ، فَأَنَّى يُوْخَذُ بِقَوْلِ مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.  
 (١) وَهُمْ أَزْوَاجُهُ كُلُّهُنَّ، فَكُلُّهُنَّ كُنَّ مَعْتَمِرَاتٍ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ قَارِئَةً.

(٢) حَتَّى وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ، فَيُنْكَرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَنْهَى عَنْهُ بَدْرَجَةً مِنَ الدَّرَجَاتِ نَهْيٌ تَتْرِيهِ، وَتَشْدِيدُ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَوْلُهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَزْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ) فَفِيهِ الْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَاتِئاً مَنْ كَانَ.

قوله: (وَقَدْ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ حَتَّى اِكْتَوَيْتُ فَتَرَكْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ) (١)

(١) فهذه التي كان يقول (فَإِنْ عَشْتُ فَأَكْتُمُ عَنِّي، وَإِنْ مِتَّ فَحَدَّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ أَنَّهُ قَدْ سَلَّمَ عَلَيَّ) أي عاد سلام الملائكة عليه ﷺ، فكان لا يريد أن تُنشر الكرامة في حياته، وإنما تنشر بعد وفاته، حتى كان هذا في مرض موته ﷺ، وهذا دليل على أن الصفات التي مدح بها النبي ﷺ السبعين ألفاً الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، إذا فعل الإنسان بعضها ثم تركها، يُترك إن شاء الله ما كان أراد أن يُحصله بتركها، بمعنى أن العبرة بحال وفاته، فلو أن إنساناً كان يتطير ثم تاب إلى الله وترك التطير، هل يمكن أن يكون من السبعين ألفاً؟ نعم، كان يكتوي ثم ترك الكي وعزم ألا يكتوي إلى أن يموت، فيمكن أن يكون من السبعين ألفاً، وذلك أن الصحابة كانوا على أسوء من هذه الخصال، كانوا على الشرك، فلما تابوا إلى الله ﷻ، صار منهم من كان من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وكذلك الاسترقاء، فلو أن إنسان استرقى في حياته مرة أو مرات، ثم تاب إلى الله ﷻ توبة مستحبة، فالاسترقاء جائز، ولكن إذا كان يريد أن يكون من السبعين ألفاً الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فترك ذلك وعزم على ألا يسترقي إلى أن يموت ومات على ذلك، فيمكن أن يُترك أن يكون من السبعين ألفاً؛ فالاسترقاء طلب الرقية، وهو خلاف الأفضل مع كونه جائز، وأما حديث أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ [اسْتَرْقُوا لَهَا فَإِنَّ فِيهَا نَظْرَةً] البخاري، فهذا لبيان الجواز، ومن طلب الرقية لنفسه أو لأحد ممن يختص به، فقد فقد هذه الصفة الجميلة وهي ترك الاسترقاء، أما لو جاء إنسان يسأل هل يجوز الاسترقاء، فقد أصابني كذا؟ فنقول له استرق، فمن يأمره بالاسترقاء فإنه يأمره بأمر جائز، ولكنه خلاف الأفضل، وليس له أن يلزم الناس جميعاً بما هو الأفضل، لكن من يختص به كمن يذهب إلى أحد ويقول له "أرقني لي ابني أو زوجتي أو أخي"؛ فيكون قد خرج من السبعين ألفاً، أو قال "أرقني"، أما إذا كان رجل بعيد عنه ليس بقريب ولا يخصه، ولكن احتاروا في شأنه، فيقول اذهبوا إلى فلان يرقىكم، اذهبوا إلى رجل يُحسن الرقية فيعالجكم بالرقية، فمثل هذا لا يُخرجه هو من السبعين ألفاً الذين لا يسترقون، ولكن طالب الرقية لنفسه ولمن يختص به، وأما رقية نفسه فليست داخلة في هذا الباب.

الغرض المقصود أن عمران ﷺ كانت الملائكة تسلم عليه، وهذا من كرامات الأولياء، أنه يمكن أن يسمع سلام الملائكة وكلام الملائكة، كما أنه يمكن أن يراهم كما في حديث أسيد بن حضير ﷺ فإنه

فَقَوْلُهُ: (يُسَلِّمُ عَلَيَّ) هُوَ يَفْتَحُ اللَّامَ الْمُشَدَّدَةَ.

وَقَوْلُهُ: (فَتَرَكْتُ) هُوَ بِضَمِّ التَّاءِ أَيْ انْقَطَعَ السَّلَامُ عَلَيَّ، ثُمَّ تَرَكْتُ بِفَتْحِ التَّاءِ أَيْ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ السَّلَامُ عَلَيَّ.

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ رضي الله عنه كَانَتْ بِهِ بَوَاسِيرٌ فَكَانَ يَضْبِرُ عَلَى أَلْمَهَا، وَكَانَتْ الْمَلَائِكَةُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ <sup>(١)</sup>، فَانْقَطَعَ سَلَامُهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَرَكَ الْكَيَّ فَعَادَ سَلَامُهُمْ عَلَيْهِ.

رَأَى الْمَلَائِكَةُ كَالظُّلَّةِ مِنَ النُّورِ جَاءَتْ تَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِهِ، وَهَنَاكَ مِنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنه قَدْ رَأَوْا جَبْرِيلَ عليه السلام مَرَاتٍ، رَأَوْهُ فِي صُورَةٍ يَحْيَى الْكَلْبِيَّ فِي صُورَةِ الْأَعْرَابِيِّ، فَرُؤْيَةُ الْمَلَائِكَةِ مُمْكِنَةٌ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَلَكِنْ يُحْذَرُ إِذَا رَأَى شَيْئاً يَظُنُّهُ الْمَلَائِكَةُ وَيَكُونُ هَذَا مِنْ اسْتِدْرَاكِ الشَّيْطَانِ خُصُوصاً لِأَهْلِ الْبَدْعِ وَخُصُوصاً لِمَنْ لَيْسَ مُلْتَمِماً بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لَنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه "لَوْ رَأَيْتَ صَاحِبَ كَبِيرَةٍ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ لَمْ أَقْبَلْهُ حَتَّى يُتُوبَ مِنْ بَدْعَتِهِ" ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (٤٦٦/١١) [وَذَكَرْتُ قَوْلَ أَبِي يَزِيدَ الْبَسْطَامِيِّ: لَوْ رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ وَيَمْشِي عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَغْتَرُّو بِهِ حَتَّى تَنْظُرُوا كَيْفَ وَقُوفُهُ عِنْدَ الْأَمْرِ وَالنَّوَاهِي]، فَيَأْتِي رَجُلٌ مُبْتَدِعٌ يَفْعَلُ الْمُنْكَرَاتِ وَالْمَعَاصِيَ ثُمَّ يَدْعِي رُؤْيَةَ الْمَلَائِكَةِ لِيَرْجِعَ عَلَى النَّاسِ بِدَعْوَتِهِ، فَمِثْلُ هَذَا لَا يَقْبَلُ، وَلَا تُقَرُّ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَدْعَةٍ.

وَلِذَلِكَ قَوْلُهُ (وَقَدْ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ حَتَّى احْتَوَيْتُ فَرَكْتُ) أَيْ انْقَطَعَ السَّلَامُ عَلَيَّ (ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ) أَيْ عَادَ السَّلَامُ عَلَيَّ، وَهَذَا الَّذِي فِي قَوْلِهِ (إِنَّهُ قَدْ سَلَّمَ عَلَيَّ) أَيْ قَبْلَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْكَيَّ رضي الله عنه فَعَادَتْ الْمَلَائِكَةُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَهَذَا مِنْ كَرَامَاتِ عِمْرَانَ رضي الله عنه.

(١) لِمَا كَانَ صَابِراً عَلَى أَلْمِ الْبَوَاسِيرِ.

(٢) لِأَجْلِ أَنْ يَقْطَعَ هَذِهِ الْبَوَاسِيرِ.

وَكُلُّ أَنْوَاعِ الْكَيِّ سِوَاءٍ بِأَجْهَازَةٍ حَدِيثَةٍ أَوْ قَدِيمَةٍ هِيَ كَيٌّ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَكُونُ مِنْ جِنْسِ اسْتِعْمَالِ مَوَادِّ كَمِيَالِيَّةٍ، لَيْسَتْ بِحَرَقٍ، فَهَذَا وَلَوْ سُمِّيَ كَيًّا كَمِيَالِيًّا، فَلَيْسَ بِكَيٍّ، وَإِنَّمَا الْكَيُّ هُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْحَرَارَةُ وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ بِالسَّخِينِ حَتَّى يَحْدُثَ الْكَيُّ.

قوله: (بَعَثَ إِلَيَّ عُمَرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثُكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِي، فَإِنْ عِشْتَ فَانْكُتُمْ عَنِّي، وَإِنْ مِتَّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ أَنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَيَّ وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ)  
أَمَّا قَوْلُهُ: (فَإِنْ عِشْتَ فَانْكُتُمْ عَنِّي) فَأَرَادَ بِهِ الْإِخْبَارَ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشَاعَ عَنْهُ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْفِتْنَةِ<sup>(١)</sup> بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ (لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا) فَمَعْنَاهُ تَعْمَلُ بِهَا وَتُعَلِّمُهَا غَيْرَكَ.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أَحَادِيثُ) فَظَاهِرُهُ أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْهَا إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَهُوَ الْجُمُعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

وَأَمَّا إِخْبَارُهُ بِالسَّلَامِ فَلَيْسَ حَدِيثًا فَيَكُونُ بَاقِي الْأَحَادِيثِ مَحْذُوفًا مِنَ الرَّوَايَةِ<sup>(٢)</sup>.

قوله: (حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ)

هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى جَدِّ جَدِّ أَبِيهِ أَبِي بَكْرَةَ الصَّحَابِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ الثَّقَفِيِّ ﷺ.

(١) الصحابة رضي الله عنهم يخافون أن يتحدث أحد بكراماتهم وفضائلهم وهم أحياء خشية الفتنة على أنفسهم بمدح الناس لهم فيغترروا، وهم الذين صاحبوا النبي ﷺ وسمعوا كلام الملائكة وهم أحياء، فكيف بنا نطمئن لذلك؟، أما بعد الموت ففيه فضيلة أن يدخل فيمن جعل الله لهم الشاء الحسن في الآخرين، كما قال إبراهيم عليه السلام (وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) فهذه شهادة أهل الإيمان للإنسان بعد موته يحرص عليها المؤمن ويحب أن يذكر بالخير ليقتدى به، ويشهد له أهل الإيمان بالإيمان فيزداد منزلته عند الله ﷻ.

(٢) ويمكن أن يقال أنه حديث موقوف يدل على فوائد عظيمة من إثبات كرامات الأولياء التي من ضمنها سلام الملائكة، ومنها فضيلة ترك الكي واستحباب تركه وإن كان جائزاً ولكنه مكروه، لأن النبي ﷺ قال (وَمَا أَحَبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ) وقال (وَأَنْتَهَى أَمْتِي عَنِ الْكَيِّ) رواهما البخاري، مع أنه ﷺ كوى غيره، ولم يكتوى لنفسه ﷺ.



٢٤ - باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عذمه

لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد<sup>(١)</sup> فلما قدم رسول الله ﷺ مكة قال للناس «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضى حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفاء والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج»<sup>(٢)</sup> وليهد فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله<sup>(٣)</sup>. وطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة فاستلم الركن أول

(١) فهذا دليل على أن التمتع يشمل القران والتمتع لأن منهم من ساق الهدى ومنهم من لم يسق، ومن لم يسق الهدى كان قارناً، فتبين من ذلك أن معنى التمتع في اصطلاح الصحابة يشمل القران وهو كما ذكرنا اصطلاح القرآن قال تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فهو يشمل القران كذلك.  
(٢) هذا هو الفسخ، أمرهم النبي ﷺ أن يفسخوا حجهم إلى عمرة إلا من كان ساق الهدى (فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضى حجه) لا ملابس ولا طيب ولا نساء ولا شيء من محظورات الإحرام، فإنه يظل على إحرامه إلى أن يقضى حجه.

(٣) اختلف العلماء في صيام الثلاثة أيام في الحج متى هي؟ أصح الأقوال أنها وهو محرم بالحج، فإذا كان متمتعاً فبحرم الحج ويصوم الثلاثة أيام قبل الوقوف بعرفة، ومن لم يفعل ذلك صام ثلاثة أيام الشريق، وقيل يصوم ثلاثة أيام بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج والصحيح أنه يحرم بالحج قبل فجر السادس ليصوم السادس والسابع والثامن ويقط يوم عرفة، أو يصوم السابع والثامن والتاسع، فإن لم

شَيْءٌ ثُمَّ خَبَّ<sup>(١)</sup> ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ - حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ - رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَاتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَخْلُلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَبَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ<sup>(٢)</sup> .  
(خب: عدا عدوا) .

يفعل صام أيام التشريق لحديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وفيه التصريح بأن السبعة إذا رجع إلى أهله، فلا يصومها في الطريق.

(١) أي رمل، وهي خُطى متتابعة قصيرة سريعة بين المشي والجري، فهذه سنة مستحبة وواجبة عند بعض أهل العلم إذا أمكنه ذلك في طواف القدوم وفي طواف العمرة وأما طواف الإفاضة فلا يُشرع الرمل، إنما فعل النبي ﷺ ذلك في طواف القدوم الأول الذي هو طواف القدوم والعمرة معاً.

وفيه أن أول شيء يبدأ به الطائف أن يستلم الحجر الأسود وهنا يقطع التلبية، ثم يرمل وهو الخب ثلاثة أطواف، ويمشي أربعاً ويركع بعد الطواف ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك يأتي الصفا والمروة ويطوف سبعة أطواف، وظل النبي ﷺ على إحرامه لأنه كان قارناً.

(٢) هذا الحديث من ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صريح في أن النبي ﷺ كان قارناً، وإن تلفظ بأنه متمتع، لكنه التمتع الشرعي وليس التمتع الاصطلاحي، لأنه وصف قارناً حيث قال (ثُمَّ لَمْ يَخْلُلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَبَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ) وقوله (وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) أي أنه كان قارناً، لأنه جمع بينهما وساق معه الهدى من ذي الحليفة وهذا هو الذي منع رسول الله ﷺ من التحلل بعد العمرة.

قوله ((بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَأَهْلَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجِّ)) هذا خلاف من يقول أن رسول الله ﷺ بدأ بالإحرام بالحج ثم أدخل عليه العمرة، بل الصحيح أنه ابتداء قارناً، وأما قوله (فَأَهْلَ بِالْعُمْرَةِ) أي تلفظ بلفظ العمرة في التلبية قبل لفظ الحج فقال "ليك اللهم عمرة وحجاً" أو "عمرة في حجة" وهذا دليل على أن الرواية التي مضت أن رسول الله ﷺ (أفرد الحج) إما خطأ من الراوي الناقل ذلك، أو أنه قصد أن النبي ﷺ عمل أعمالاً مفردة، كما سبق أن أوضحناه، أن قوله أن رسول الله ﷺ أفرد الحج، ليس معناه أنه كان مفرداً، بل معناه أن رسول الله ﷺ لم يعمل إلا عملاً واحداً، لم يطف مرتين بين الصفا والمروة بل

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

قوله: (عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ) قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى وَسَاقَ مَعَهُ أَهْدَى مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهْلَّ بِالْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) قَالَ الْقَاضِي: قوله (تَمَتَّعَ) هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّمَتُّعِ اللَّغَوِيِّ وَهُوَ الْقِرَانُ آخِرًا، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ ﷺ أَحْرَمَ أَوَّلًا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فَصَارَ قَارِنًا فِي آخِرِ أَمْرِهِ<sup>(١)</sup>، وَالْقَارِنُ هُوَ مُتَمَتِّعٌ مِنْ حَيْثُ اللَّغَةُ<sup>(٢)</sup>، وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَّهُ تَرَفُّهُ بِاتِّحَادِ الْمِيقَاتِ وَالْإِحْرَامِ وَالْفِعْلِ، وَيَتَعَيَّنُ هَذَا التَّأْوِيلُ هُنَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ فِي ذَلِكَ. وَمَنْ رَوَى إِفْرَادَ النَّبِيِّ ﷺ ابْنُ عُمَرَ الرَّائِي هُنَا<sup>(٣)</sup> وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا.

طاف طوافاً واحداً لهما، وطوافه الأول بالبيت عن طواف العمرة والقُدوم معاً وطوافه الثاني عن طواف الإفاضة، فقول ابن عمر ﷺ صريحٌ في أنه كان قارناً.

(١) قلنا أن هذا ليس بصحيح، الصحيح أنه أحرم ابتداءً قارناً.

(٢) بل هو من حيث الاصطلاح الشرعي كذلك.

(٣) فرواية عن ابن عمر ﷺ فيها أفرد وفيها تمتع، فكيف الجمع بينهما؟ النووي قال أن النبي ﷺ بدأ بالحج مفرداً ثم بعد ذلك أدخل عليه العمرة، ولكن هنا النص يخالفه تصريحاً فلقد قال (بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَأَهْلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلَّ بِالْحَجِّ)، ولكن الصحيح أن معنى أفرد الحج أي أنه ﷺ عمل أعمالاً مفردة، لم يعمل عمليتين، كما قالت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (يَصُدُّ النَّاسُ بِسُكَيْنٍ وَأَصْلَرُ بِسُكَيْنٍ وَاحِدٍ) مسلم، وهي كانت قارنة، فكان حجها و عمرتها لها طواف واحد وسعي واحد، فهذا معنى الأفراد في الحديث.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَأَهْلٌ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهْلٌ بِالْحَجِّ) فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّيْلِيَةِ فِي أَثْنَاءِ الْإِحْرَامِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَحْرَمَ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِحَجٍّ، لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى مُخَالَفَةِ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ<sup>(١)</sup>، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْجُمُعِ بَيْنَ الرَّوَايَاتِ<sup>(٢)</sup> فَوَجَبَ تَأْوِيلُ هَذَا عَلَى مُوَافَقَتِهَا، وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ قَوْلُهُ (تَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ أَوْ أَكْثَرَهُمْ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ أَوَّلًا مُفْرَدًا، وَإِنَّمَا فَسَخَوْهُ إِلَى الْعُمْرَةِ آخِرًا فَصَارُوا مُتَمَتِّعِينَ، فَقَوْلُهُ: (وَتَمَتَّعَ النَّاسُ) يَعْني فِي آخِرِ الْأَمْرِ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّافَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَقْصُرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيَهْلِ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ) أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّافَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيَقْصُرْ وَلْيَحْلِلْ) فَمَعْنَاهُ يَفْعَلِ الطَّوَّافَ وَالسَّغْيَ وَالتَّقْصِيرَ، وَقَدْ صَارَ حَلَالًا.

وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ أَوْ الْحُلُقَ نُسْكَ مِنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذَهَبِنَا، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ.

وَقِيلَ: إِنَّهُ اسْتِبَاحَةٌ مَحْظُورٌ وَلَيْسَ بِنُسْكَ، وَهَذَا ضَعِيفٌ<sup>(٤)</sup>، وَسَيَأْتِي إِيضَاحُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(١) كما ذكرنا أن الأحاديث السابقة تأوّل على أنه عمل أعمالاً مفردة.

(٢) لم نأخذ بتأويل النووي والذي هو أن النبي ﷺ أحرم بالحج أولاً ثم أدخل عليه العمرة، وقلنا أنه تأويل ضعيف، وذلك لحديث جبريل عليه السلام أنه أتى للنبي ﷺ وقال له (صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ) وكان هذا في الليل (أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتٍ مِنْ رَبِّي) والحديث رواه البخاري، فهذا صريح في أنه قبل أن يُحْرَمَ.

(٣) ولكن للدليل الذي ذكرنا يدل على أن قوله أن النبي ﷺ بدأ مفرداً فليس بصحيح.

(٤) هذا قول الحنفية، والصحيح أنه عبادة ونُسْكَ، من تركه إما ترك ركناً وإما ترك واجباً وسَيَأْتِي إِيضَاحُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ نُسْكَ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَأَنَّمَا أَمْرُهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالتَّقْصِيرِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْحُلُقِ مَعَ أَنَّ الْحُلُقَ أَفْضَلُ لِيَبْقَى لَهُ شَعْرٌ يَحْلِقُهُ فِي الْحَجِّ، فَإِنَّ الْحُلُقَ فِي تَحْلُلِ الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي تَحْلُلِ الْعُمْرَةِ<sup>(١)</sup>.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَلْيَحْلِلْ) فَمَعْنَاهُ وَقَدْ صَارَ حَلَالًا فَلَهُ فِعْلٌ مَا كَانَ مَحْظُورًا عَلَيْهِ فِي الْإِحْرَامِ مِنَ الطَّيِّبِ وَاللِّبَاسِ وَالنِّسَاءِ وَالصَّيْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (ثُمَّ لِيُهْلَ بِالْحَجِّ)

فَمَعْنَاهُ: يُحْرِمُ بِهِ فِي وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى عَرَافَاتٍ لَا أَنَّهُ يُهْلُ بِهِ عَقِبَ تَحْلُلِ الْعُمْرَةِ، وَهَذَا قَالَ (ثُمَّ لِيُهْلَ) فَأَتَى بِثُمَّ الَّتِي هِيَ لِلتَّرَاخِي وَالْمُهْلَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَلْيُهْدِ)

فَالْمُرَادُ بِهِ هَذِي التَّمَتُّعُ فَهُوَ وَاجِبٌ بِشُرُوطٍ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَرْبَعَةٍ مِنْهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي ثَلَاثَةٍ:

أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ<sup>(٢)</sup>.

الثَّانِي أَنْ يُحْجَّ مِنْ عَامِهِ<sup>(٣)</sup>.

الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَفْقِيًّا لَا مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ، وَحَاضِرُوهُ أَهْلُ الْحَرَمِ وَمَنْ كَانَ مِنْهُ عَلَى مَسَافَةٍ لَا تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ<sup>(٤)</sup>.

وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ «وَلِلْمُقَصِّرِينَ» متفق عليه.

(١) إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ يَسِيرُ قَصَرَ لِيَقْبَى لَهُ شَعْرٌ يَحْلِقُهُ فِي الْحَجِّ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَلَّةٌ فَيَحْلِقُ فِي الْعُمْرَةِ وَيَحْلِقُ فِي الْحَجِّ.

(٢) بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ، وَأَدَّى الْعُمْرَةَ وَظَلَّ فِي مَكَّةَ إِلَى أَنْ حَجَّ مِنْ نَفْسِ الْعَامِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَتَمَتِّعٍ، فَالْمَتَمَتُّعُ هُوَ مَنْ يَحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ الَّتِي أُولَاهَا "شَوَال".

(٣) أَيُّ أَنَّهُ لَوْ اعْتَمَرَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ فِي شَوَالٍ، ثُمَّ حَجَّ فِي السَّنَةِ الَّتِي تَلِيهَا، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ هَدْيٌ تَمَتُّعٌ.

(٤) بِمَعْنَى أَنْ لَوْ مَكِيًّا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَهُوَ مُقِيمٌ وَمَسْتَوِطٌ بِمَكَّةَ، وَأَهْلُهُ بِمَكَّةَ وَخَرَجَ - فِي شَوَالٍ وَأَدَّى عُمْرَةً - إِمَامًا مِنَ التَّنْعِيمِ أَوْ خَرَجَ لِأَيِّ مَصْلَحَةٍ أُخْرَى خَارِجَ الْحَرَمِ وَعَادَ وَأَدَّى عُمْرَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ.

الرَّابِعُ أَلَّا يَعُودَ إِلَى الْمِيقَاتِ لِإِحْرَامِ الْحَجِّ<sup>(١)</sup>.

وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ: فَأَحَدَهَا نِيَّةُ التَّمَتُّعِ.

وَالثَّانِي كَوْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي سَنَةٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ<sup>(٢)</sup>.

الثَّالِثُ كَوْنُهُمَا عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ<sup>(٣)</sup>.

وَالْأَصَحُّ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ لَا تُشْتَرِطُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا)

فَالْمُرَادُ لَمْ يَجِدْهُ هُنَاكَ إِمَّا لِعَدَمِ الْهَدْيِ، وَإِمَّا لِعَدَمِ ثَمَنِهِ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ يُبَاعُ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ مَوْجُودًا لَكِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ، فَفِي كُلِّ هَذِهِ الصُّوَرِ يَكُونُ عَادِمًا لِلْهَدْيِ فَيَتَقَلَّلُ إِلَى الصَّوْمِ سَوَاءً كَانَ وَاحِدًا لِثَمَنِهِ فِي بَلَدِهِ أَمْ لَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ)

فَهُوَ مُوَافِقٌ لِنَصِّ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَجِبُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَيَجُوزُ صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ مِنْهَا، لَكِنْ الْأَوَّلَى أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ قَبْلَهُ.

وَالْأَفْضَلُ أَلَّا يَصُومَهَا حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ.

فَإِنْ صَامَهَا بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ أَجْزَأُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ عِنْدَنَا<sup>(٤)</sup>.

وَإِنْ صَامَهَا بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ وَقَبْلَ فَرَاغِهَا لَمْ يُجْزِهِ عَلَى الصَّحِيحِ.

(١) بمعنى أنه لو عاد إلى الميقات فضلاً عن أنه لو عاد إلى بلده، فإنه يكون مفرداً.

(٢) هذا لا يشترط.

(٣) بمعنى أنه لو اعتمر عن نفسه وحج عن أبيه، أو اعتمر عن أبيه وحج عن نفسه، طالما أنها في نفس السنة فإنه متمتع.

(٤) ولكن على قول مالك والقول المرجوح عندهم وهو الراجح من جهة الدليل أنه لا بد وأن يكون محرماً.



فَإِنْ لَمْ يَصُمْهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ وَأَرَادَ صَوْمَهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَفِي صِحَّتِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلشَّافِعِيِّ:

أَشْهَرُهُمَا فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.

وَأَصَحُّهُمَا مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ جَوَازُهُ، هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِنَا.

وَوَافَقَنَا أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعُمْرَةِ.

وَجَوَّزَهُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ<sup>(١)</sup>.

وَلَوْ تَرَكَ صِيَامَهَا حَتَّى مَضَى الْعِيدُ وَالتَّشْرِيقُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا عِنْدَنَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَفُوتُ صَوْمُهَا وَيَلْزِمُهُ الْهَدْيُ إِذَا اسْتَطَاعَهُ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا صَوْمُ السَّبْعَةِ فَيَجِبُ إِذَا رَجَعَ؛ وَفِي الْمُرَادِ بِالرُّجُوعِ خِلَافٌ:

الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِنَا أَنَّهُ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ.

وَالثَّانِي إِذَا فَرَّغَ مِنَ الْحَجِّ وَرَجَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ مَنَى، وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ.

وَبِالْثَّانِي قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ<sup>(٣)</sup>.

وَلَوْ لَمْ يَصُمْ الثَّلَاثَةَ وَلَا السَّبْعَةَ حَتَّى عَادَ إِلَى وَطَنِهِ لَزِمَهُ صَوْمُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ.

وَفِي اشْتِرَاطِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ إِذَا أَرَادَ صَوْمَهَا خِلَافٌ:

قِيلَ: لَا يَجِبُ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ التَّفْرِيقُ الْوَاقِعُ فِي الْأَدَاءِ، وَهُوَ بِأَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَمَسَافَةِ

الطَّرِيقِ بَيْنَ مَكَّةَ وَوَطَنِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الصحيح أنه لا يجوز صوم الثلاثة أيام إلا وهو محرم بالحج لأن الله قال (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ)

وإنما يكون في الحج إذا أحرم به.

(٢) وهذا هو الصحيح أنه قد لزمه الهدي وذلك حين يقدر عليه.

(٣) الصحيح أنه إذا رجع إلى أهله.

قوله: (وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ) مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. فِيهِ إِثْبَاتُ طَوَافِ الْقُدُومِ، وَاسْتِحْبَابِ الرَّمْلِ فِيهِ، وَأَنَّ الرَّمْلَ هُوَ الْخَبَبُ، وَأَنَّهُ يُصَلِّي رَكَعَتَيِ الطَّوَافِ، وَأَنَّهَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْلُفَ الْمَقَامَ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا كُلِّهِ وَسَنَذْكُرُهُ أَيْضًا حَيْثُ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

٢٥ - باب بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا فِي وَقْتِ تَحْلُلِ الْحَاجِّ الْفَرِيدِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوهُمْ وَلَمْ يَحْلُلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرِكَ قَالَ «إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ». (لبد: جعل في رأسه صمغاً أو عسلاً لئلا يلبد فلا يظهر فيه القمل).

وَحَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ لَمْ تَحِلَّ بَنَحْوِهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوهُمْ وَلَمْ يَحْلُلْ مِنْ عُمْرِكَ قَالَ «إِنِّي قَلَدْتُ هَدْيِي وَلَبَدْتُ رَأْسِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ «فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلُلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوِدَاعِ. قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ قَالَ «إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَهُ هَدْيِي».

قَوْلُهَا: (يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَذِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) وَهَذَا دَلِيلٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَاضِحًا بِدَلَالَتِهِ فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ مَرَّاتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَارِنًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ<sup>(١)</sup>. فَقَوْلُهَا: (مِنْ عُمْرَتِكَ) أَيُّ الْعُمْرَةِ الْمُضْمُومَةِ إِلَى الْحَجِّ<sup>(٢)</sup>. وَفِيهِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا يَتَحَلَّلُ بِالطَّوَّافِ وَالسَّعْيِ<sup>(٣)</sup>، وَلَا بُدَّ لَهُ فِي تَحْلُلِهِ مِنَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَالرَّمْيِ وَالْحُلُقِ وَالطَّوَّافِ كَمَا فِي الْحَاجِّ الْمُفْرَدِ<sup>(٤)</sup>. وَقَدْ تَأَوَّلَهُ مَنْ يَقُولُ بِالْإِفْرَادِ تَأْوِيلَاتٍ ضَعِيفَةً<sup>(٥)</sup>:

(١) لأنها قالت (وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟) وأقرها النبي ﷺ على قولها (عمرتك) فأثبت عمرة وأنه لم يتحلل من العمرة حتى يتحلل من الحج. (٢) وهو موافق لقول عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ؛ فَهُوَ التَّمَتُّعُ الْعَامُّ فِي مِصْطَلَحِ الشَّرْعِ الَّذِي يَشْمَلُ تَمَتُّعَ الْقِرَانِ وَتَمَتُّعَ التَّمَتُّعِ، فَقَدْ قَصَدَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا قَصَدَتْهُ حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ إِثْبَاتِ عُمْرَةٍ مَعَ الْحَجِّ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَيْسَ عُمْرَةٌ وَحَجًّا» مُسْلِمٌ، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْحَدِيثِ الْآخَرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ (أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ) الْبُخَارِيُّ، وَعَلَى هَذَا فَإِنْ صَحَابَةُ كَثِيرُونَ قَدَرُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَارِنًا، وَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ مَتَمَّتْ فَقَدْ قَصَدَ التَّمَتُّعَ الْقِرَانِ لِأَنَّهُ ﷺ أَحْرَمَ بِهِمَا جَمِيعًا وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ لِأَنَّهُ سَاقِ الْهَدْيِ.

(٣) أي الأول، المقصود بالطواف طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة الذي يفعله أول ما يقدم. (٤) فهذا ظاهر جداً في هذا الحديث حيث قال (فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ).

(٥) وكما ذكرنا أن الروايات التي فيها أفرد الحج روي عن نفس الصحابة التمتع كما روي عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْنِي أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا، وَأَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ أَيَّ فَعَلَ أَفْعَالًا مُفْرَدَةً، فَهِيَ أَوْلَى بِالتَّأْوِيلِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ الْوَاضِحَةِ.

مِنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ بِالْعُمْرَةِ الْحَجَّ لِأَنَّهَا يَشْتَرِكَانِ فِي كَوْنِهِمَا قَصْدًا<sup>(١)</sup>.  
وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا الْإِحْرَامُ<sup>(٢)</sup>، وَقِيلَ: إِنَّهَا ظَنَّتْ أَنَّهُ مُعْتَمِرٌ<sup>(٣)</sup>، وَقِيلَ: مَعْنَى (مِنْ عُمْرَتِكَ) أَيِ  
بِعُمْرَتِكَ بِأَنْ تَفْسَخَ حَجَّكَ إِلَى عُمْرَةٍ كَمَا فَعَلَ غَيْرُكَ<sup>(٤)</sup>.  
وَكُلُّ هَذَا ضَعِيفٌ، وَالصَّحِيحُ مَا سَبَقَ<sup>(٥)</sup>.  
وَقَوْلُهُ ﷺ: (لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي)

(١) فالعمره حج أصغر كما قال ﷺ (وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ  
الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) فالعمره قصد للبيت، فهو حج ولكن حج أصغر؛ لكن هذا لا يمكن أن يستقيم مع  
قولها (يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَدْتُ  
هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) فكيف تسأله أنه لم يحل من الحج قبل أن يأتي وقت التحلل من الحج، فلا  
يكون هذا جواباً، فلو كانت تقصد بالعمره الحج، فقولها (وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ) أي من حجك،  
فهل حل أحد من حجه عندما سألته، حتى يقول لها (إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى  
أَنْحَرَ) ومن المعلوم أنهم لا يتحللون من الحج إلا بعد الوقوف بعرفة وبعد التزول بمزدلفة ونحو ذلك،  
فهذا تأويل باطل في الحقيقة.

(٢) وهذا ليس فيه تعارض فإنه كان محرماً بعمره وحجة.

(٣) فلماذا إذا لم يُنبه النبي ﷺ على خطأ ظنها لو كانت ظنت أنه معتمر وليس كذلك، بل أقرها النبي ﷺ  
عندما قالت (وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ) فينبئ لها فقال (فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) فينبئ لها العلة المانعة من  
التحلل، ولم يقل لها لست معتمراً، ولم يقل لها أنا حاج مفرد ولست معتمراً، فلما سكبت النبي ﷺ على  
قولها وأقرها على قولها (وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ) دل ذلك على أنه ﷺ كان قارناً، ودل على بطلان هذا  
التأويل أيضاً.

(٤) النبي ﷺ لم يفسخ إحرامه القران إلى عمره لأن المانع هو وجود الهدي وهذا الذي بينه ﷺ.

(٥) من أنه كان قارناً ولم يكن مفرداً، ونحن نقول بقول الإمام النووي ما عدا قوله أنه ﷺ بدأ مفرداً وأدخل  
وأدخل على إحرامه العمره، ونحن نقول من البداية أحرم قارناً، وتأول الأحاديث الواردة في أنه أفرد  
الحج، على أنه عمل أعمالاً مفردة، فلم يجعل أعمال الحج منفصلة عن أعمال العمره، فلم يؤدي نسكين  
مستقلين لكل من الحج والعمره بل جمع بينهما.

فِيهِ اسْتِحْبَابُ التَّلِيدِ وَتَقْلِيدِ الْهَدْيِ، وَهُمَا سُنَّتَانِ بِالِاتِّفَاقِ <sup>(١)</sup>، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا كُلِّهِ.

(١) مع أن هاتين السُّنَتَيْنِ مهجورتان عند الأكثر إلا من يسر الله له أن يفعلهما، بل إن أكثر الناس لا يعرفون تلبيد وهو أن يضع صمغاً أو نحوه على شعره ويجمعه مع بعضه بالصمغ أو بأي مادة لاصقة بحيث عند الإحرام يظل على هيئته لا يتشعث، فهذه سنة يفعلها في العمرة ويفعلها في الحج، فمن يسر الله له أن يفعلها، فقد أحيا هذه السنة.

وأما تقليد الهدي فهو أيضاً مستحب ومشروع وقد قال ﷺ (جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْيَتَامَى الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَادَ) وقال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ) وهو أن يُعَلَّقَ نعلين في رقبة الهدي سواء كان إبلًا أو بقراً أو غنماً وذلك يمكن أن يفعله لو اشتراه من مكة، فالتقليد سنة مستقلة ليست مرتبطة بسوق الهدي، وذلك ليُعلم أنه هدي وليس التعليق كما قد يظنه بعض الناس أنه على عادة أهل الجاهلية، عندما يُعلقون بعض الأحذية على الدواب لكي تدفع عنها العين، فهذا من الشرك، فإن الله ﷻ هو النافع الضار، وتعليق الأحذية على الدواب وخمسة وخمسة ونحو ذلك فكله من الشرك، وقد قال النبي ﷺ «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمائمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكَ» (د) ٣٨٨٣ [قال الألباني]: صحيح، فالتميمة خصوصاً إذا كانت من نحو فردة حذاء أو حدوة حصان كل هذا من الشرك، وإذا كانت من القرآن ففيها خلاف والراجح أنه لا تُشرع التمايم من القرآن ولو كُتب القرآن في ورقة لما شُرِعَ أن تُعَلَّقَ وإنما يُقرأ القرآن ويُحفظ ونحو ذلك.

وأما تقليد الهدي فليُعلم أنه هدي، وأنه يبلغ الكعبة، وهذا كما ذكرنا يفعله ولو اشترى الهدي من مكة، ولو اشتراه يوم النحر، فمن المستحب أن يُعَلَّقَ النعلين في رقبته ولو تلك الساعة التي قبل الذبح ليحيي هذه السنة والله أعلى وأعلم.

- وقوله (إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) ظاهرٌ جداً في الترتيب، فإنه لا يحل حتى يبدأ أولاً بالذبح ثم الحلق ولا يحل حتى ينبح، فالحلق قبل الذبح هو خلاف السنة وكذا التحلل قبل الذبح، فالسنة ألا يحل حتى ينحر الهدي، وهذا موافق لصريح القرآن (وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ) وبلوغ الهدي محله يكون بذبحه يوم النحر وهذا الحديث يُفسر هذا وبينه (فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ) فإنه لا يتحلل إلا بنحر الهدي، فإن فعل ذلك عن جهل أو نسيان وعدم شعور، لم يكن عليه بأس لأن النبي ﷺ قال في مثل هذا (افعل ولا حرج) فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَقَفَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَيْنِي لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَقَّقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرُ. فَقَالَ «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ». ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ «ارْمِ وَلَا حَرَجَ». قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا آخَرَ إِلَّا قَالَ «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» [مسلم، وأما أن يُستدل بذلك بأنه يجوز أن يفعل بلا حرج عامداً ففيه نظر لأن الحديث الوارد أنه (فَمَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ، وَلَا آخَرَ إِلَّا قَالَ افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ) البخاري، قد وردت فيه روايات تُقيده (قَالَ فَمَا سَمِعْتَهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «افْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ» مسلم، فهذه الرواية تدل على أن تعليق الحكم على الجهل والنسيان ومن كان له عذر كذلك، أما إذا لم يكن عذر فالترتيب واجب وهو قول المالكية والحنفية، وقول الحنابلة والشافعية أن الترتيب في أعمال يوم النحر مستحبٌ فقط، وظاهر هذا الحديث مع من يقول بلزوم الترتيب إلا من عذر والله أعلى وأعلم.

فلا ينبغي أن يخالف الإنسان الترتيب وأن يتحلل قبل نحر الهدي إلا إذا نسي أو جهل أو عجز عن ذلك، مما يفعله الناس اليوم من أنهم يוכלون في الذبح تلك الشركات الكبيرة التي تذبح الهدي وتُعدّه ولا يستطيع أن يعلم أذبح هديه أم لا، وهم لا يستطيعون أن يذبحوا مئات الألوف من الهدي عن الناس في يوم واحد يوم النحر، فلا يلزم متى يُذبح الهدي عن نفسه، إلا من أراد أن يتحرى بأن يشهد نحر الهدي واختياره وهذا الذي ننصح به إخواننا أن يذهبوا بأنفسهم وأن يتحروا خصوصاً مع كثرة هذه الهدايا وكثرة ما يُذبح، فلا يتم التدقيق في شروط الهدي وكذا مسألة التوقيت، ولكن نقول هذا أفضل من أن يذبح ويرميه، بأن يذبح في مكان لا يستطيع أحد أن يتفع فيه باللحم، وأن يتركه هكذا حتى يتعفن كما كان يقع كثيراً وما زال عند الكثيرين، نقول لو أنه استطاع أن يفعل بنفسه وأن يذبح هديه أو يشهد الذبح بنفسه وأن يوقعه بالترتيب فهو الأفضل والأكمل، وإن عجز عن معرفة متى ذبح هديه وقد وكل أحد شركات الذبح وقد دفع لهم ثمن هديه مسبقاً لينذبحوا له في أي توقيت من أيام النحر، فيمكنه أن يحلق لأنه عند ذلك لا يشعر ولا يلزم متى يُذبح هديه.

أما الأكمل بلا نزاع والأحوط لأن هناك قول بالوجوب أن يُرتب بين أعمال يوم النحر فيرمي أولاً ثم يذبح ثانياً ثم يحلق ثالثاً ثم يطوف رابعاً ثم يسعى بعد الطواف إن كان متمتعاً أو كان قارناً لم يسعى سعي الحج عندما قدم مكة أول ما قدم والله أعلم.



٢٦ - باب بيان جواز التَّحُلُّلِ بِالْإِخْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ إِنْ صُدِّدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ فَأَهْلَ بَعْثَرَةَ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ التَّقْتُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِيٌّ عَنْهُ وَأَهْدَى.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَا لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كَهَارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ عُمْرَةً. فَاذْطَلِقْ حَتَّى أَتِيَ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَلَبِىَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ قَالَ إِنْ خُلِيَ سَبِيلِي قَضَيْتُ عُمْرَتِي وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ. ثُمَّ تَلَا (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعُمْرَةِ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجِّ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. فَاذْطَلِقْ حَتَّى أَتْبَاعَ بِقَدِيدٍ هَدْيًا ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لَمْ يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةِ يَوْمِ النَّحْرِ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ. وَاقْصَرَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَكَانَ يَقُولُ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ - وَالْفُظْلُ لَهُ - حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلِ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْتَهُمُ قِتَالِ وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ نَصُدُّوكَ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ عُمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَدُوكُمْ - قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَشْهَدُكُمْ - أَنِّي قَدْ أُوجِبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي. وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقَدِيدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يَهْلُ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَخْلُقْ وَلَمْ يَقْصِرْ وَلَمْ يَخْلُلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ فَتَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ<sup>(١)</sup>. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ. بِهَذِهِ الْقِصَّةِ. وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ حِينَ قِيلَ لَهُ يَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ. قَالَ إِذَا أَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. كَمَا ذَكَرَهُ اللَّيْثُ.

(١) المقصود به السعي بين الصفا والمروة كما سنذكر ذلك تفصيلاً، فبالإجماع أن رسول الله ﷺ لما نحر وحلق طاف بالبيت، ومعلوم أنه لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه بين الصفا والمروة قد قضاه في طوافه الأول، وليس كما توهم بعض المتأخرين أنه لا يطوف طواف الإفاضة، أقصد بذلك الصنعاني صاحب سبل السلام حين قال أنه لا دليل على ركنية طواف الإفاضة، وهو مخالف للإجماع في هذه المسألة، فطواف الإفاضة واجب بنص كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ وبإجماع أهل العلم. إذا لم يترك ابن عمر رضي الله عنهما طواف الإفاضة، وإنما رأى أنه قد قضى طواف العمرة والحج بالصفا والمروة بطوافه الأول بدليل أنه قال (كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) والذي لا شك فيه أن رسول الله ﷺ كان قد طاف بالبيت ولم يطف بالصفا والمروة يوم النحر.

(باب جواز التحلل بالإحصار<sup>(١)</sup>) وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعى واحد) قوله: (عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا وَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَخَرَجَ فَأَهْلَ بِعُمْرَةٍ وَسَارَ حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى الْبَيْدَاءِ انْتَهَتْ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، لَمْ يَزِدْ، وَرَأَى أَنَّهُ مُجْزِي عَنْهُ وَأَهْدَى) فِي هَذَا الْحَدِيثِ:

جَوَازُ الْقِرَانِ.

وَجَوَازُ إِدْخَالِ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ<sup>(٢)</sup>، وَسَبَقَ بَيَانُ الْمَسْأَلَةِ.

(١) الإحصار هو المنع من الوصول إلى البيت، فيُحاصر فلا يستطيع الوصول، وذلك إما بعدو أي بصنع من البشر يمنعونه مسلمين أو كفار إذا وقفوا له بالطريق فمنعوه، وعلى الصحيح يكون الحصر بالمرض، بأن أصابه مرض لا يستطيع معه الوصول إلى البيت ولا الوقوف بعرفة. (٢) إذا أحرم بعمره أدخل عليه الحج، فهذا فعلته عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فإنها أحرمت بعمره ثم أدخلت مع إحرامها الإحرام بالحج لما ذهب الناس إلى منى ولم تكن قد طهرت. وفي هذا الحديث أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لما خشي أولاً أن يُصد عن البيت عزم أن يجعلها عمره لأن النبي ﷺ كان في الحديبية أحرم بعمره وكان في ذي القعدة، فأراد ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن يفعل كما فعل مع النبي ﷺ ثم لما وصل إلى الميقات وكان بالبيداء وهي الأرض المتسعة عند ذي الحليفة، قاس الحج على العمرة ورأى أنه إن صُدد عن العمرة صُدد عن الحج وأن أمر الحج والعمرة واحد، فأدخل حجاجاً مع عمرته فصار قارناً.

فكان ناولاً للعمرة أولاً اقتداءً لأن النبي ﷺ في الحديبية أحرم بعمره وتحلل منها، فكأنه كان يرى أن التحلل بالإحصار إنما يكون من العمرة، ثم لما تبين له بالقياس الصحيح والحقيقة أنه كذلك بعموم الكتاب أن شأن الحج والعمرة واحد، فقد قال تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) فدل ذلك على أنه يمكن أن يُحصَر في الحج ويُحصَر في العمرة، ولذا قال ابن عمر

وَفِيهِ جَوَازُ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ<sup>(١)</sup>.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أَشْهَدُكُمْ) فَإِنَّمَا قَالَهُ لِيَعْلَمَهُ مَنْ أَرَادَ الْإِقْدَاءَ بِهِ، فَلِهَذَا قَالَ: (أَشْهَدُكُمْ)، وَلَمْ يَكْتَفِ بِالنِّيَّةِ مَعَ أَنَّهَا كَافِيَةٌ فِي صِحَّةِ الْإِحْرَامِ<sup>(٢)</sup>.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (مَا أَمَرَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا) وَأَنَّهُ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ يَفْعَلُ مِنْ أَحْصَرٍ فِي حَجِّهِ، وَلِذَا أَوْجَبَ حَجًّا مَعَ عُمَرَتِهِ ﷺ.

(١) بَأَن مَنَعَ مِنَ الْوُصُولِ لِلْيَتِّ، كَمَا يَحْدُثُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ تَأْشِيرَةٌ فَيُمنَعُونَ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْوُصُولَ لِلْحَبْسِ، فَيُمْكِنُهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِسَبَبِ هَذَا الْإِحْصَارِ وَعَلَيْهِ الْهَدْيُ يَذْبَحُهُ حَيْثُ أَحْصَرَ عَلَى الصَّحِيحِ، وَقِيلَ يُرْسَلُ مِنْ يَذْبَحُهُ بِالْحَرَمِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَذْبَحُ حَيْثُ أَحْصَرَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْصَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْأَرْضَ الْحَرَامَ، فَإِنْ كُفِّ أَنْ يُرْسَلَ بِهِدْيِهِ، رُبَّمَا كُفِّ مَا لَا يُطِيقُهُ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَذْبَحُ هَدْيِهِ حَيْثُ أَحْصَرَ، وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ فِي الْحَرَمِ فَذَلِكَ أَحْوَطُ وَخَرُوجًا مِنَ الْخِلَافِ.

(٢) فَقَوْلُهُ (أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ) فَهَذَا لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى مَشْرُوعِيَةِ التَّلْفِظِ بِالنِّيَّةِ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا قَالَهَا هُنَا لِيُبينَ لَهُمْ مَشْرُوعِيَةَ أَنَّهُ أَوْجَبَ الْعُمْرَةَ ثُمَّ نَوَى الْحَجَّ، لِيُعْلَمَ النَّاسُ سُنِّيَّةَ ذَلِكَ، وَأَمَّا أَنْ يُحْتَجَّ بِهَذَا عَلَى مَشْرُوعِيَةِ التَّلْفِظِ بِالنِّيَّةِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَا فَعَلَ هَذَا وَإِنَّمَا سَمَّى النُّسْكَ فِي التَّلْفِظِ، فَالْمَشْرُوعُ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ أَنْ يَقُولَ "اللَّهُمَّ إِنِّي أَوْجَبْتُ أَوْ نَوَيْتُ عُمْرَةً، أَوْ اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ الْحَجَّ"، وَإِنَّمَا يَقُولُ "لِيَكُ اللَّهُمَّ عُمْرَةً" أَوْ "لِيَكُ اللَّهُمَّ حَجًّا" أَوْ "لِيَكُ اللَّهُمَّ عُمْرَةً وَحَجًّا" فَيُسَمَّى النُّسْكَ فِي التَّلْفِظِ، وَلَيْسَ أَنَّهُ يَتَلَفَّظُ بِالنِّيَّةِ، فَالتَّلْفِظُ بِالنِّيَّةِ بَدْعٌ عَلَى الصَّوَابِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَلَيْسَ فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ، وَأَمَّا إِذَا احتَاجَ أَنْ يُبينَ أَمْرًا فَعِنْدَ ذَلِكَ يُشْهَدُ كَمَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَيَجْهَرُ بِالنِّيَّةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ لِيُعْلَمَ النَّاسُ الْمَشْرُوعِيَةُ.

وَقَدْ احتَاجَ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ "لَا يَصِحُّ الْإِشْتِرَاطُ" وَقَالُوا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَشْتَرِطْ، وَكَذَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَمْ يَشْتَرِطْ فَلَمْ يَقُلْ [وَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتِي]، كَمَا يَقُولُ بِذَلِكَ مَنْ يَجُوزُ الْإِشْتِرَاطُ، فَقَوْلُهُ عَدَمُ فَعَلِ النَّبِيَّ ﷺ مَعَ خَوْفِهِ مِنْ أَنْ يُمنَعَ، وَقَدْ كَانَ مُنْعٌ فِي عُمْرَةِ الْحُدَيْسِيَّةِ، وَكَذَا خَوْفُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي سَنَةِ نَزُولِ الْحِجَابِ مَقَاتِلًا ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَةِ الْإِحْرَامِ مُطْلَقًا دُونَ إِشْتِرَاطِ، بَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْأَفْضَلُ وَأَنَّ الْإِشْتِرَاطَ مَبَاحٌ وَلَيْسَ أَنَّهُ الْمُسْتَحَبُّ، فَالْإِشْتِرَاطُ لِمَنْ احْتَمَلَ الْأَمْرَ عِنْدَهُ أَنَّهُ يُمنَعَ مِنَ الْوُصُولِ إِلَى الْيَتِّ، فَيَقُولُ "وَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتِي" لِكَيْ يَتَحَلَّلَ بِمَجْرَدِ الْحَبْسِ وَالْإِحْصَارِ دُونَ أَنْ

وَقَوْلُهُ: (مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ) يَغْنِي فِي جَوَازِ التَّحَلُّلِ مِنْهُمَا بِالْإِحْصَارِ.  
وَفِيهِ صِحَّةُ الْقِيَاسِ وَالْعَمَلُ بِهِ <sup>(١)</sup>، وَأَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم كَانُوا يَسْتَعْمِلُونَهُ، فَلِهَذَا قَاسَ الْحَجَّ عَلَى الْعُمْرَةِ  
لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا تَحَلَّلَ مِنَ الْإِحْصَارِ عَامَ الْحَدِيثِيَّةِ مِنْ إِحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا.

يلزمه هدي، فيباح له ذلك، وليس أنه من السنن التي يؤمر بها الناس جميعاً، كما قد يفعل بعض من يكتب في المناسك من المعاصرين، فيعلم الناس الاشتراط مطلقاً بأن يقولوا عند الإحرام "ومحلي حيث حبستني" مع أن عامة من يحرم في زماننا يحرم بعد ركوب الطائرة أو بعد الوصول إلى ذي الحليفة ويعد أن يحصر، وهذا ليس باحتمال ظاهر، وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من أصحابه التي خشيت أن تمنع وتحبس بسبب مرضها لأنها كانت ثقيلة، (فَقَالَ لَهَا «حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» مسلم) فهذا فيمن يغلب على ظنه أو يحتمل الأمر عنده أن يكون ممنوعاً أو محبوساً، وليس أنه مستحب لكل أحد، بل المستحب والأفضل ألا يشترط، ولو منع فإنه يتحلل بذبح الهدي فهو محصر ولا ينقص من أجره ذلك، وكونه يجب عليه هدي فهو يجعل نسكه ذلك معدوداً في المناسك، وقد عد الصحابة عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة (عمره الحديبية وعمره القضية وعمره الجعرانة والعمره التي مع حجته) فعدوا من ضمنها عمره الحديبية، وإن كانت لا تجزي عن عمره الإسلام لمن لم يكن اعتمر، ولا تجزي حجة أحصر فيها عن حجة الإسلام لمن لم يكن حج، لكن يكتب له الثواب بنيته وقصده، فهذا أفضل من أن يشترط، فلا اشتراط إنما يشرع ويباح لمن غلب على ظنه أنه يحتمل أن يمنع من الوصول إلى البيت.

أما من لم يغلب على ظنه ذلك فالأفضل له ألا يشترط، وعموماً الأفضل ألا يشترط.

ومن أحصر في حج أو عمره ولم يصل إلى البيت ولم يطف بالبيت ولا بالصفا والمروة سواء كان قارناً أو متمتعاً أو معتمراً فقط، فإنه يذبح الهدي ويتحلل لقول الله عز وجل (فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وهو شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فهذا في الإحصار.

(١) لأن ابن عمر رضي الله عنهما إنما وصل إلى هذا الحكم بالقياس، وهو قد استحضر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في العمرة، ولم يذكر ابن عمر رضي الله عنهما الاحتجاج بعموم الآية وإنما احتج بالقياس لأنه لم يستحضر في ذلك الوقت إلا القياس وهو أن شأن العمرة والحج شأن واحد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها، ولذلك أحرم ابن عمر رضي الله عنهما أولاً بالعمرة، ثم أدخل الحج عليه، لما

وَفِيهِ أَنَّ الْقَارِنَ يَقْتَصِرُ عَلَى طَوَافٍ وَاحِدٍ وَسَعْيٍ وَاحِدٍ<sup>(١)</sup> هُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَخَالَفَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٌ وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ.

قَوْلُهُ: (صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ فَأَهْلٌ بِعُمْرَةٍ) فَالْصَّوَابُ فِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَرَادَ إِنْ صُدِدَتْ وَحُصِرَتْ تَحَلَّلْتُ كَمَا تَحَلَّلْنَا عَامَ الْحَدِيثِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَهْلٌ بِعُمْرَةٍ كَمَا أَهْلَ النَّبِيِّ ﷺ بِعُمْرَةٍ فِي الْعَامِ الَّذِي أُحْصِرَ. قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ الْأَمْرَيْنِ. قَالَ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ. وَلَيْسَ هُوَ بِظَاهِرٍ كَمَا ادَّعَاهُ، بَلِ الصَّحِيحُ الَّذِي يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ كَلَامِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ<sup>(٢)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ظهر له صحة القياس، وهو قياس موافق لعموم الآية، وهذا يدل على أن القياس الصحيح من الحجج الشرعية المعتمدة عند الصحابة رضي الله عنهم وعند عامة علماء الأمة؛ ولا يُعد الخلاف في إنكار القياس الصحيح كحجة شرعية، لا يُعد خلافاً سائغاً، بل إنكار القياس مطلقاً بدعة ضلالة، وإنما تنكر المقاييس الضعيفة، والمقاييس في مقابلة النص فاسدة الاعتبار وباطلة.

(١) وذلك إذا كان طوافه هذا طواف الإفاضة، وأما الذي فعله ابن عمر رضي الله عنهما وهو أنه طاف بالبيت وبالصفا والمروة وظل حتى حج، ويحتمل أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما جعل ذلك الطواف وذلك السعي الذي كان طواف مع طواف الإفاضة والله أعلم، لكن الروايات في مجموعها تقول أنه (أَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقَدِيدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّافَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِلْ وَلَمْ يَقْصِرْ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنَّ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بطوافه الأول) فهنا قد طاف طوافين وسعى سعيًا واحدًا، لكن هل القارن يمكن أن يكتفي بطواف واحد؟ نعم، بأن يذهب إلى عرفة مباشرة، أو كما فعلت عائشة رضي الله عنها أتت مكة ولم تتمكن من الطواف، فلم تطف ولم تسع وقرنت وطافت يوم النحر بالبيت وبالصفا والمروة وجعلت هذا عن الحج والعمرة معاً، فيمكن أن يقرن ويذهب إلى منى وعرفة مباشرة، وبعد أن يقف بعرفة يتزل بمزدلفة وبعد أن يرمي الجمرة يذهب فيطوف ويسعى للحج والعمرة معاً.

(٢) أن قوله (فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ) عام الحديثية، وأنه كان قد أהלَّ بعمرته وتحلل منها.



قوله: (حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا بِحَجَّةِ يَوْمِ النَّحْرِ<sup>(١)</sup> مَعْنَاهُ حَتَّى أَهْلَ مِنْهُمَا يَوْمَ النَّحْرِ بِعَمَلِ حَجَّةٍ مُفْرَدَةٍ<sup>(٢)</sup>).

(١) أي عندما اكتمل حجه يوم النحر والله أعلى وأعلم.

(٢) معلوم أن نزول الحجاج لقتال ابن الزبير، كان في الفتنة التي وقعت، فبعد أن تمت البيعة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه واجتمعت له الأقاليم وكان هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، وبقي أهل الشام يمانعون في ذلك، وقد هم مروان بأن يُبايع لعبد الله بن الزبير، لكن أغراه أكثر بني أمية على أن يُبايع له بالخلافة، فبايعوه، ولم يتمكن من ضم معظم البلاد إليه حتى مات، فتملك عبد الملك بن مروان، وأرسل الحجاج فجمع له العراق وما ورائها واجتمع له أيضاً إمارة مصر وبقيت الحجاز مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ثم سار الحجاج حتى أخذ المدينة ثم حاصر ابن الزبير رضي الله عنه بمكة وقتل رضي الله عنه مظلوماً داخل الحرم بعد قتال استمر مدة، فلما قتل اجتمع الناس على خلافة عبد الملك بن مروان، وكما يقول النووي رَحِمَهُ اللَّهُ (٣٢٨/٨) (وَمَنْ هَبَ أَهْلُ الْحَقِّ أَنْ يَبْنِي الزُّبَيْرَ كَانَ مَظْلُومًا، وَأَنَّ الْحَجَّاجَ وَرُقَّتَهُ كَانُوا خَوَارِجَ عَلَيْهِ)، فبعد الله بن الزبير كان طائفة أهل الحق في ذلك الوقت وأنه كان أمير المؤمنين ولكن غلب على الإمرة وأخذها منه عبد الملك بن مروان بقوة السيف، وعندهم أن من تغلب على المسلمين بسيفه حتى قيل أمير المؤمنين وأقام فيهم شرع الله عز وجل، فيكون ذلك أمراً يوجب طاعته لمنع سفك الدماء ومنع المزيد من الفتن والله أعلى وأعلم.

وهذا هو الذي استقر به الحال، ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه ممتنعاً من الدخول في إحدى الطائفتين المتقاتلتين حتى استقر الأمر لعبد الملك بن مروان فكان في طاعته رضي الله عنه وبقي على ثناءه لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكان يُثني عليه (وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ مَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا وَصُولاً لِلرَّحِمِ أَمَا وَاللَّهِ لَا أُمَّةٌ أَنْتَ أَشْرُهَا لِأُمَّةٍ خَيْرٌ) مسلم، فظل يُثني عليه مع كونه مصلوباً بأمر الحجاج ثم أمر فترل ودُفن رضي الله عنه، فقد مرت الأمة بمحن كثيرة منها هذه المحنة، وبقيت الأمة وزهبت الفتن والمحن والله المستعان.

٢٧ - باب في الإفراد والقران بالحج والعفرة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - فِي رِوَايَةِ يَحْيَى - قَالَ أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَوْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا .

وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرِ عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّى بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا . قَالَ بَكْرٌ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ . فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تَعْدُونَنَا إِلَّا صَبِيانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» .

وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعِشِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ ﷺ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ . فَرَجَعْتُ إِلَى أَنَسٍ فَأَخْبَرْتُهُ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ كَانَمَا كُنَّا صَبِيانًا .

قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا)

وَفِي رِوَايَةٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا) هَذَا مُوَافِقٌ لِلرِّوَايَاتِ السَّابِقَةِ عَنْ جَابِرٍ وَعَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا .

وَفِيهِ بَيَانٌ أَنَّ الرِّوَايَةَ السَّابِقَةَ قَرِيبًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ الَّتِي أَخْبَرَ فِيهَا بِالْقِرَانِ مُتَأَوَّلَةً، وَسَبَقَ بَيَانُ تَأْوِيلِهَا<sup>(١)</sup> .

قَوْلُهُ: (عَنْ أَنَسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا)

(١) بل الصحيح أن ابن عمر ﷺ قصد أنه أهل بالحج، أي تلفظ بالتلبية بالحج أحياناً أو أنه عمل أعمال الحج مفرداً وكانت نيته للإثنين معاً وهذا موافق للروايات الصحيحة من أنه كان قارناً.

يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ بِالْقِرَانِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ الْمُخْتَارَ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ إِحْرَامِهِ مُفْرَدًا ثُمَّ أَدْخَلَ الْعُمْرَةَ عَلَى الْحَجِّ فَصَارَ قَارِنًا<sup>(١)</sup>، وَجَمَعْنَا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ أَحْسَنَ جَمْعٍ<sup>(٢)</sup>، فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ هُنَا مُحْمُولٌ عَلَى أَوَّلِ إِحْرَامِهِ ﷺ<sup>(٣)</sup>، وَحَدِيثُ أَنَسٍ مُحْمُولٌ عَلَى آوَاخِرِهِ وَأَثْنَائِهِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ أَوَّلًا<sup>(٤)</sup>، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ أَوْ نَحْوِهِ لِتَكُونَ رِوَايَةُ أَنَسٍ مُوَافِقَةً لِرِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ كَمَا سَبَقَ<sup>(٥)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) قلنا أننا ما نخالف فيه هذه المسألة أنه من البدية كان قارنًا.

(٢) بل لا يستقيم هذا مع حديث البخاري (أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ) فكيف يمكن أن يكون قد أحرم بالحج ابتداءً ثم أدخل عليه العمرة؟  
(٣) كيف وهو نفس مخرج حديث (أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ) فَأَهْلَى بِالْحَجِّ أَي أَمَرَ بِهِ ﷺ وَأَذِنَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنْ يَهْلَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، لِأَنَّهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ قَالَ (مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَهْلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلَ بِحَجٍّ فَلْيَهْلْ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلْ) فَقَوْلُهُ ((أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ)) أَي بِنَاءً عَلَى أَمْرِهِ، كَمَا قَالَ جَابِرٌ (لَسْنَا نَنُوءِي إِلَّا الْحَجَّ كَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ)، وَأَمَّا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَصَرَحَتْ فَعَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ؛ فَهِيَ أَيْضًا أَثَبَتَ الْقِرَانُ، وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَثَبَتَ ذَلِكَ، وَأَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثَبَتَ ذَلِكَ، وَعُمَرَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَثَبَتَ ذَلِكَ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثَبَتَ ذَلِكَ، فَكُلُّ هَؤُلَاءِ أَثَبَتُوا أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا، وَأَكْثَرُ مِنْهُمْ.

(٤) بل المثبت مقدم على النافي، وحتى لو ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ "لَبِى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ" فَأَقْصَى مَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ سَمِعَ لَفْظَ التَّلْبِيَةِ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، وَلَيْسَ أَنَّهُ نَفَى الْعُمْرَةَ وَحَتَّى لَوْ نَفَاهَا فَإِنَّ الْمَثْبُتَ مُقَدِّمٌ عَلَى النَّافِي.  
(٥) كما ذكرنا رواية أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هِيَ الصَّحِيحَةُ وَأَنَّهُ بَدَأَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ مَعًا، وَيُمْكِنُ أَنَّهُ بَدَأَ بِلَفْظِ الْحَجِّ أَحْيَانًا وَقَدْ خَفِيَ لَفْظُ الْعُمْرَةَ عَنِ الْبَعْضِ، وَأَنَسٌ فِي ذَلِكَ الْحِينِ لَمْ يَكُنْ صَبِيًّا بَلْ كَانَ ابْنُ عَشْرِينَ سَنَةً فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ مَدْرَكَ ذَلِكَ إِدْرَاكَ تَامًا وَكَانَ خَادِمَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ أَصْقُقُ النَّبِيِّ ﷺ بِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَخْدُمُهُ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَعَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَأَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَقْرَبُ لِلْنَّبِيِّ ﷺ يَرَوْنَ أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا، وَغَيْرُهُمْ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرَوْنَ ذَلِكَ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا كَمَا ذَكَرْنَا.

٢٨ - باب مَا يَلْزَمُ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ.

(باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحْ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَتِيَ الْمَوْقِفَ. فَقَالَ نَعَمْ. فَقَالَ فَإِنْ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا تَطُفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ فَيَقُولَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ يَقُولَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانَ عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ وَمَا مَنَعُكَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ فَلَانٍ يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَهُ الدُّنْيَا. فَقَالَ وَأَيْنَا - أَوْ أَيْكُمْ - لَمْ تَفْتِنَهُ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبَعَ مِنْ سُنَّةِ فَلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.

(باب بيان أن المحرم بعمره لا يتحلل بالطواف قبل السعي؛

وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن)

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَّامَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

(باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده)

قوله: (عَنْ وَبَرَةَ) هُوَ بَفَتْحِ الْبَاءِ.

قوله: (كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيُصْلِحُ لِي أَنْ أَطُوفَ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَطُفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ، فَبَقُولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟) (١)

(١) وفي هذا الحديث فوائد:

أولاً تقديم قول النبي ﷺ على قول كل أحد، ولو كان من أعلم الأمة، فابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حبر هذه الأمة وعالمها وأفضلها علماً، ومع ذلك فابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لما أبلغ أن ابن عباس ينهى عن الطواف حتى يأتي الموقف، وعلم أن النبي ﷺ قد طاف بالبيت قبل أن يأتي عرفة فقال للسائل (فَبَقُولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟) فهذا مما لا شك فيه أنه يأخذ بقول النبي ﷺ.

والحقيقة أن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا ينكر طواف القدوم، ولكن كان يقول من أراد أن لا يتحلل بعمره فليأت الموقف مباشرة ولا يطوف بالبيت، وكان يقول (من طاف بالبيت فقد حلَّ شاء أم أبى) ليس أنه كان ينهى عن طواف القدوم، ولكن يقول أن من طافه لزمه أن يتحلل، لأن النبي ﷺ أمر من طاف بأن يتحلل، والذي منع من تحلل النبي ﷺ حين طاف بالبيت أنه كان قد ساق الهدي.

هَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ هُوَ إِبْتِثَاتٌ طَوَافُ الْقُدُومِ لِلْحَاجِّ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ، وَبِهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَهُ الْعُلَمَاءُ كَأَفَّةِ سَيِّئِ ابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(١)</sup>، وَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَمَنْ وَافَقَهُ فَيَقُولُونَ: وَاجِبٌ يُجَبِّرُ تَرْكُهُ بِالْذَّمِّ. وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا دَمٌ فِي تَرْكِهِ، فَإِنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طَوَافِ الْقُدُومِ فَاتٍ، فَإِنْ طَافَ بَعْدَ ذَلِكَ بِنِيَّةِ طَوَافِ الْقُدُومِ لَمْ يَقَعْ عَنْ طَوَافِ الْقُدُومِ، بَلْ يَقَعُ عَنْ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ، فَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ وَقَعَ الثَّانِي تَطَوُّعًا لَا عَنْ الْقُدُومِ<sup>(٢)</sup>.

وَلِطَوَافِ الْقُدُومِ أَسْمَاءٌ: طَوَافُ الْقُدُومِ وَالْقَادِمِ وَالْوُرُودِ وَالْوَارِدِ وَالتَّحِيَّةِ.

وَلَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ طَوَافُ قُدُومٍ، بَلْ الطَّوَافُ الَّذِي يَفْعَلُهُ فِيهَا رُكْنًا لَهَا، حَتَّى لَوْ نَوَى بِهِ طَوَافَ الْقُدُومِ وَقَعَ رُكْنًا، وَلَعَتْ نِيَّتُهُ، كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ وَاجِبَةٌ فَنَوَى حَجَّةً تَطَوُّعًا فَإِنَّهَا تَقَعُ وَاجِبَةٌ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (إِنْ كُنْتَ صَادِقًا)

فَمَعْنَاهُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِي إِسْلَامِكَ وَاتِّبَاعِكَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَا تَعْدِلُ عَنْ فِعْلِهِ وَطَرِيقَتِهِ إِلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا)

(١) الحقيقة أن ابن عباس لا يبلغه كما ذكرنا ولكن يقول من طاف فلا بد وأن يتحلل، فيرى وجوب التحلل، ويرى أن من أراد أن يظل قارناً أو مفرداً دون الطواف فليذهب إلى منى وعرفة مباشرة.

(٢) والصحيح أن طوافه يوم النحر يقع عن القُدوم والإفاضة معاً.

(٣) ولذا كان الصحيح أنه لو نذر حجة ولم يكن قد حج حجة الإسلام، وقعت الحجة التي يحجها أولاً عن حجة الإسلام سواء نوى النذر أو غيره، ولو نوى أنه يحج تطوعاً ولم يكن حج حجة الإسلام، وقعت عن حجة الإسلام.



هَكَذَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأُصُولِ (فَتَنَّهُ الدُّنْيَا)، وَفِي كَثِيرٍ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرُهَا (أَفْتَنَّهُ)، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ، وَهُمَا لُغَتَانِ صَحِيحَتَانِ (فَتَنَ وَأَفْتَنَ)، وَالْأُولَى أَصَحُّ وَأَشْهَرُ، وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ، وَأَنْكَرَ الْأَضْمَعِيُّ (أَفْتَنَ).

وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ: (فَتَنَّهُ الدُّنْيَا) لِأَنَّهُ تَوَلَّى الْبَصْرَةَ، وَالْوَلَايَاتِ مَحَلَّ الْخَطَرِ وَالْفِتْنَةِ، وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَتَوَلَّ شَيْئًا<sup>(١)</sup>.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: (وَأَيْنَا لَمْ تَفْتِنَهُ الدُّنْيَا)؟ فَهَذَا مِنْ زُهْدِهِ وَتَوَاضُّعِهِ وَإِنْصَافِهِ. وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (وَأَيْنَا أَوْ أَيُّكُمْ؟) وَفِي بَعْضِهَا (وَأَيْنَا أَوْ قَالَ: وَأَيُّكُمْ؟) وَكُلُّهُ صَحِيحٌ<sup>(٢)</sup>.

(باب بيان أن المحرم بعمره لا يتحلل بالطواف قبل السعي؛ وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم وكذلك القارن<sup>(٣)</sup>)

قَوْلُهُ: (سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطْفُفْ بَيْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات الله عليه فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكَعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ) مَعْنَاهُ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ<sup>(٤)</sup> لِأَنَّ النَّبِيَّ صلوات الله عليه لَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْ عُمْرَتِهِ حَتَّى طَافَ وَسَعَى فَتَجِبَ مُتَابَعَتُهُ وَالِاقْتِدَاءُ بِهِ.

(١) فابن عباس رضي الله عنه تولى لعلي رضي الله عنه ثم ترك الولايات بعد ذلك، وهذا كلام أنكره ابن عمر على الرجل، وذكر أن أمر الفتنة بالدنيا يقع للإبتلاء، وابن عباس ما تولى الولايات إلا ليقوم فيها بالخير والحق.

(٢) وفيه رد الغيبة في حق المسلم.

(٣) وذلك لأن الرسول صلوات الله عليه سعى بعد الطواف الأول ولم يتحلل صلوات الله عليه لأنه كان قد ساق الهدى، فلا يجوز أن يتحلل الإنسان من العمرة بمجرد الطواف بل لا بد أن يسعى.

(٤) أن يأتي امرأته قبل السعي.

وَهَذَا الْحُكْمُ الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ هُوَ مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً، وَهُوَ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا بِالطَّوَافِ وَالسَّغْيِ وَالْحَلْقِ.

إِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بَعْدَ الطَّوَافِ وَإِنْ لَمْ يَسْعَ، وَهَذَا ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلْسُّنَّةِ.

٢٩ - بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى مِنَ الْبَقَاءِ عَلَى الْإِحْرَامِ وَتَرَكَ التَّحْلِيلَ.

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ يَهْلُ بِالْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيْحِلُ أَمْ لَا فَإِنْ قَالَ لَكَ لَا يَحِلُّ. فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ - قَالَ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ مِنْ أَهْلِ الْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ. قُلْتُ فَإِنْ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ<sup>(١)</sup>. قَالَ بَشٍ مَا قَالَ فَتَصَدَّابَنِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثَنِي فَقَالَ فَقُلْ لَهُ فَإِنْ رَجُلًا كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ فَعَلَا ذَلِكَ. قَالَ فَجِئْتُ فذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مِنْ هَذَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي. قَالَ فَمَا بِأَلَهُ لَا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي أَظَنُّهُ عِرَاقِيًّا. قُلْتُ لَا أَدْرِي. قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ عُمَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ثُمَّ حَجَّجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدُؤُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَأَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ

(١) أي يحل إذا طاف بالبيت.

الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ لَا تَجْلَانِ وَقَدْ أَخْبَرَنِي أُمِّي أَنَّهَا أَقْبَلَتْ هِيَ وَأُخْتَهَا وَالزُّبَيْرُ وَقُلَانُ وَقُلَانُ بِعُمْرَةٍ قَطٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلَوْا وَقَدْ كَذَبَ فِيهَا ذَكَرٌ مِنْ ذَلِكَ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مُجْرِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ». فَلَمْ يَكُنْ مَعِيَ هَدْيٌ فَحَلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحْلِلْ. قَالَتْ فَلَبِستُ ثِيَابِي ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَوْمِي عَنِّي. فَقُلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَثْبَعَ عَلَيْكَ<sup>(١)</sup>.

وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ اسْتَخْرَجِي عَنِّي اسْتَخْرَجِي عَنِّي. فَقُلْتُ أَتَخْشَى أَنْ أَثْبَعَ عَلَيْكَ.

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجَّوْنَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمْ لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ قَلِيلَ ظَهْرًا قَلِيلَةَ أَزْوَادًا فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَقُلَانُ وَقُلَانُ<sup>(٢)</sup> فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحَلَّلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ. قَالَ هَارُونُ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءَ. وَلَمْ يُسَمَّ عَبْدَ اللَّهِ. (الظاهر: الإبل).

(١) أي أنه خشي أن تحدث بعض مقدمات الجماع من قبلة ونحوها وهو ما زال على إحرامه.

(٢) هذا لا يحمل إلا استثناء عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فهذه الرواية صريحة لأنها قالت (لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافُ الْحَقَائِبِ).

قوله: (فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ) أَي تَعَرَّضَ لِي.  
هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (تَصَدَّانِي) بِالتُّونِ، وَالْأَشْهَرُ فِي اللُّغَةِ (تَصَدَّى لِي).  
قوله: (أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ)  
فِيهِ دَلِيلٌ لِإِثْبَاتِ الْوُضُوءِ لِلطَّوَّافِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: (لِتَأْخُذُوا عَنِّي  
مَنَاسِكَكُمْ)  
وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُئِمَّةُ <sup>(١)</sup> عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ الْوُضُوءُ لِلطَّوَّافِ، وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ وَاجِبٌ وَشَرْطٌ  
لِصِحَّتِهِ أَمْ لَا؟  
فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ: هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الطَّوَّافِ.  
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مُسْتَحَبٌّ لَيْسَ بِشَرْطٍ.  
وَاخْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَوَجَّهَ الدَّلَالََةَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَعَ حَدِيثِ "خُذُوا عَنِّي  
مَنَاسِكَكُمْ" يَقْتَضِيَانِ أَنَّ الطَّوَّافَ وَاجِبٌ، لِأَنَّ كُلَّ مَا فَعَلَهُ هُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَنَاسِكِ، فَقَدْ أَمَرْنَا  
بِأَخْذِ الْمَنَاسِكِ <sup>(٢)</sup>.  
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الطَّوَّافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ  
اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ" وَلَكِنْ رَفَعَهُ ضَعِيفٌ <sup>(٣)</sup>. وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَفَّازِ أَنَّهُ مُوقُوفٌ عَلَى ابْنِ

(١) لعلها "أجمعت الأمة".

(٢) أي عنه ﷺ.

(٣) بل الظاهر أنه صحيح مرفوع، رواه (ك) ١٦٨٦، (ت) ٩٦٠، (س) ٢٩٢٢، (حب) ٣٨٣٦،  
صحيحه الألباني في الإرواء: ١٢١، وصحيح الجامع: ٣٩٥٥، وصحيح موارد الزمان: ٨٢٨.

عَبَّاسٌ، وَتَحْصُلُ بِهِ الدَّلَالَةُ مَعَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ لِأَنَّهُ قَوْلُ لِيَصْحَابِي انْتَشَرَ، وَإِذَا انْتَشَرَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ بِلَا مُخَالَفَةٍ كَانَ حُجَّةً عَلَى الصَّحِيحِ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ) وَكَذَا قَالَ فِيمَا بَعْدَهُ: (وَلَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (غَيْرَهُ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْيَاءِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: كَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ. قَالَ: وَهُوَ تَصْحِيفٌ، وَصَوَابُهُ: (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُثَمَّلَةِ وَبِالْمِيمِ<sup>(٢)</sup>.

وَكَانَ السَّائِلُ لِعُرْوَةَ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ فَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ رَأَى ذَلِكَ، وَاحْتَجَّ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُمْ بِذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَعْلَمَهُ عُرْوَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ، وَلَا مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

(١) هذا الذي ذكره من أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يُعرف له مخالف كان حجة هو الصحيح وهو من الإجماع السكوتي والله أعلم.

والصحيح في هذه المسألة قول الجمهور وهو أن الطهارة من الحدث الأصغر فضلاً عن الأكبر شرطٌ لصحة الطواف، فمن انتقض وضوئه وجب عليه أن يتوضأ ليطوف، وهل يستأنف؟ هذا هو الظاهر بأن يبدأ من جديد، فإن السبعة أشواط بمرتلة الصلاة الواحدة، وقيل يبدأ من حيث انتهى عندما انتقض وضوئه، والأظهر الأول والقياس على الصلاة يقتضي ذلك كمن صلى ركعة واحدة ثم انتقض وضوئه، يستأنف الصلاة من جديد بعد الوضوء، وفعل النبي ﷺ أنه توضأ ثم طاف بالبيت، فهذا ظاهر منه الوضوء لقول النبي ﷺ (خُلُوعَا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ) ولا يوجد من يقول هو واجب وليس بشرط، لأن من قال واجب فهو كوجوب الوضوء للصلاة في هذا المقام لأن الطواف عنده صلاة، فيكون شرطاً لقول النبي ﷺ (لَا تَقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ) متفق عليه، والطواف بالبيت صلاة، فمن انتقض وضوئه أثناء الطواف، خرج وتوضأ وعاد ليستأنف طوافه من جديد سواء في ذلك طواف الإفاضة أو القدوم أو الوداع أو طواف التطوع، أي جميع الأنواع.

(٢) يشهد لهذا الكلام أنه قال (ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ لَمْ يَتَقَضَّهَا بِعُمْرَةٍ).

قُلْتُ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ أَنَّ قَوْلَ (غَيْرِهِ) تَصْغِيرُ لَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلْ هُوَ صَحِيحٌ فِي الرَّوَايَةِ، وَصَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى لِأَنَّ قَوْلَهُ (غَيْرِهِ) يَتَنَاوَلُ الْعُمْرَةَ وَغَيْرَهَا<sup>(١)</sup>، وَيَكُونُ تَقْدِيرُ الْكَلَامِ [ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوْفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرَهُ] أَيْ لَمْ يُغَيِّرِ الْحَجَّ وَلَمْ يَنْقُلْهُ وَيَنْسَخْهُ إِلَى غَيْرِهِ لَا عُمْرَةَ وَلَا قِرَانَ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (ثُمَّ حَجَّجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ) أَيْ مَعَ وَالِدِهِ الزُّبَيْرِ، قَوْلُهُ: (الزُّبَيْرُ) بَدَلٌ مِنْ أَبِي. قَوْلُهُ: (وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدُءُونَ شَيْئًا حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنَ الطَّوْفِ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ)

فِيهِ أَنَّ الْمُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِطَوَافِ الْقُدُومِ، وَلَا يَفْعَلُ شَيْئًا قَبْلَهُ، وَلَا يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، بَلْ أَوَّلَ شَيْءٍ يَصْنَعُهُ الطَّوْفُ، وَهَذَا كُلُّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا<sup>(٣)</sup>.

(١) أي لم يكن هناك عمرة ولا فسخ ولا شيء وإنما كان طواف القدوم والسعي بعده ولم يفسخه إلى عمرة وهذا ظاهر في أن كلام الرجل العراقي يسأل عما يقوله ابن عباس رضي الله عنه ويقتي به من أن من طاف بالبيت فقد حلّ شاء أم أبى، أنه يلزمه الفسخ إذا طاف بالبيت، وذلك أن من أحرم بحج لزمه أن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن قد ساق الهدي، وأما قول من يقول أن رجلاً يُخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، هذا الكلام مرسل عن مجهول عن رجلاً كان يُخبر فيمكن أن يُحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وأما من قال "قد فعل ذلك" فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل ولم يفسخ إحرامه بالحج والعمرة معاً إلى عمرة لأنه كان قد ساق الهدي.

(٢) وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحجون حج إفراد من غير نكير، فالذي يمنع من حج الإفراد إنما ينيي كلامه على قول ابن عباس رضي الله عنه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ لمن كان معه في حجة الوداع ولم يكن قد ساق الهدي، لأنه ذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كلهم حجوا حج إفراد، وهذا لأنهم كانوا يرون أن هذا أكمل، لكن الصحيح أن أكمل المناسك التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه لنفسه ولولا أنه قد ساق الهدي لتمتع صلى الله عليه وسلم ولجعلها عمرة.

(٣) ومن هنا أخذ من أخذ من أهل العلم المتأخرين أن "تحية البيت الطواف" والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن تحية البيت الطواف لمن أتى من الآفاق والبلاد البعيدة، أما أنه كلما دخل المسجد الحرام فترة



وَقَوْلُهُ: (يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ) يَعْنِي يَصْلُونَ مَكَّةَ.

وَقَوْلُهُ: (ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ)

فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّحَلُّلُ بِمَجَرَّدِ طَوَافِ الْقُدُومِ كَمَا سَبَقَ <sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (وَقَدْ أَخْبَرْتَنِي أُمِّي أَنَّهَا أَقْبَلَتْ هِيَ وَأُخْتَهَا وَالزُّبَيْرَ وَفُلَانَ وَفُلَانَ بِعُمْرَةٍ قَطُّ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا)

فَقَوْلُهَا: (مَسَحُوا) الْمُرَادُ بِالْمَسِّحِينَ مَنْ سِوَى عَائِشَةَ، وَإِلَّا فَعَائِشَةُ لَمْ تَمْسَحِ الرُّكْنَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَلْ كَانَتْ قَارِنَةً، وَمَنْعَهَا الْحَيْضُ مِنَ الطَّوَافِ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ، وَهَكَذَا قَوْلُ أَسْمَاءَ بَعْدَ هَذَا (اعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحَلَّلْنَا ثُمَّ أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ)

إِقَامَتُهُ بِمَكَّةَ يُسْنَنُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ تَحِيَةً لِلْمَسْجِدِ، فَهَذَا فِيهِ نَظَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ قُدُومِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَطَوَافَهُ بِالْبَيْتِ وَسَعِيَهُ إِنْ كَانَ يَعْتَمِرُ أَوْ يُحْجُ، فَيُشْرِعُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ أَوْ يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ تَحِيَةً لِلْمَسْجِدِ لِعُمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ نَقُولُ أَنَّ تَحِيَةَ الْبَيْتِ الطَّوَافُ لِمَنْ أَتَى مِنَ الْآفَاقِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَوْ كَانَ مُقِيمًا بِهَا بَعْدَ قُدُومِهِ وَطَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، فَيُشْرِعُ لَهُ إِمَّا أَنْ يَطُوفَ إِنْ تيسَّرَ لَهُ ذَلِكَ أَوْ يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ.

(١) كَمَا ذَكَرْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الصَّحِيحُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَقُولُ أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ بِمَجَرَّدِ الطَّوَافِ، وَلَكِنْ إِذَا طَافَ لَزِمَهُ أَنْ يَسْعَى وَيُفْسَخُهَا إِلَى عَمْرَةٍ، فَهَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَمَّا أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَحِلُّونَ فَهُوَ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْفَسْخِ، فَقَوْلُهُمْ "لَا يَجُوزُ الْفَسْخُ" فَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ، فَهُمْ لَمْ يَتَحَلَّلُوا فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ حَجِّ الْإِفْرَادِ عِنْدَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَمَّا أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الْجَوَازِ فَفِيهِ نَظَرٌ، فَالنَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَحِلَّ لِأَنَّهُ سَاقِ الْهَدْيِ، فَهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ أَفْضَلِيَةَ حَجِّ الْإِفْرَادِ، وَأَمَّا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، فَلَا، فَالصَّحِيحُ مَشْرُوعِيَةُ الْفَسْخِ وَاسْتِحْبَابُ الْفَسْخِ عَلَى الْأَقْلَ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لِمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَإِنْ كُنَّا نَقُولُ أَنَّ حَاجَّ الْإِفْرَادِ يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى مَنْى مُبَاشَرَةً أَوْ عَرَفَةَ مُبَاشَرَةً بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.

المراد به أيضًا من سوى عائشة، وهكذا تأوله القاضي عياض، والمراد الإخبار عن حجّتهم مع النبي ﷺ حجة الوداع على الصفة التي ذكرت في أول الحديث، وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة، وهي عمرة الفسخ التي فسحوا الحج إليها، وإنما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها.

قال القاضي عياض: وقيل: يُحتمل أن أساء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج مع أخيها عبد الرحمن من التّنعيم.

قال القاضي: وأمّا قول من قال: يُحتمل أنها أرادت في غير حجة الوداع فخطأ لأن في الحديث تصرّيح بأن ذلك كان في حجة الوداع. هذا كلام القاضي.

وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن إبراهيم، وفيها أن أساء قالت: (خرجنا محرمين فقال رسول الله ﷺ: من كان معه هدي فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي فليحلّ فلم يكن معي هدي فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحل).

فهذا تصرّيح بأن الزبير لم يتحلّل في حجة الوداع قبل يوم النحر، فيجب استثناءه مع عائشة، أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في غير حجة الوداع<sup>(١)</sup>. والله أعلم. وقولها: (فلما مسحوا الركن حلوا).

(١) هذا الاحتمال من أن عروة قد قصد بقوله (أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط [أي فقط] فلما مسحوا الركن حلوا) هذا يحتمل أن يكون في غير حجة الوداع، وإن ان ورد عن أساء رضي الله عنها أنها ذكرت في الحديث الآخر أنها خرجت هي والزبير محرمين، فهذا لا يدل على أن مقصود عروة هو نفس ما ذرته أساء، فيمكن أن يكون في مراتٍ أخرى، فكون أمه أخبرته أنها فعلت ذلك هي والزبير وعائشة في مرة أخرى، فهذا الاحتمال ليس بمستبعد، حتى يظل الكلام على عمومته وإطلاقه من عدم استثناء لا الزبير ولا عائشة رضي الله عنهما، وحديث أساء الآخر إنما هو حديث مستقل غير الذي ذكره عروة رضي الله عنه عندما قال (أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة).

هَذَا مُتَأَوَّلٌ عَنْ ظَاهِرِهِ لِأَنَّ الرُّكْنَ هُوَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ، وَمَسْحُهُ يَكُونُ فِي أَوَّلِ الطَّوَافِ، وَلَا يَخْصُلُ التَّحَلُّلُ بِمُجَرَّدِ مَسْحِهِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

وَتَقْدِيرُهُ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ وَأَتَمُّوا طَوَافَهُمْ وَسَعْيَهُمْ وَحَلَقُوا أَوْ قَصَرُوا أَحَلُّوا. وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيرِ هَذَا الْمُحَذِّوفِ، وَإِنَّمَا حَذَفْتَهُ لِلْعِلْمِ بِهِ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَ إِمْتَامِ الطَّوَافِ.

وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَيْضًا مِنَ السَّعْيِ بَعْدَهُ، ثُمَّ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ. وَشَدَّ بَعْضُ السَّلَفِ فَقَالَ: السَّعْيُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ.

وَلَا حُجَّةَ لِهَذَا الْقَائِلِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْإِجْمَاعِ فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُهُ كَمَا ذَكَرْنَا لِيَكُونَ مُوَافِقًا لِبَاقِي الْأَحَادِيثِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا: (عَنْ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قُومِي عَنِّي فَقَالَتْ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِيبَ عَلَيْكَ)

إِنَّمَا أَمَرَهَا بِالْقِيَامِ بِخَافَةٍ مِنْ عَارِضٍ قَدْ يَنْدُرُ مِنْهُ كَلْمَسٌ بِشَهْوَةٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنَّ اللَّمَسَ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ فِي الْإِحْرَامِ<sup>(٢)</sup>، فَاحْتَاطَ لِنَفْسِهِ بِمُبَاعَدَتِهَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا زَوْجَةٌ مُتَحَلِّلَةٌ تَطْمَعُ بِهَا النَّفْسُ<sup>(٣)</sup>.

قَوْلُهُ: (اسْتَزَخِي عَنِّي اسْتَزَخِي عَنِّي) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخِ مَرَّتَيْنِ أَيْ تَبَاعَدِي.

قَوْلُهُ: (مَرَّتْ بِالْحُجُونِ<sup>(٤)</sup>) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَضَمِّ الْجِيمِ.

(١) وهذا الذي ذكره هو الصحيح بلا شك، لأنهم لم يحلوا بمجرد مسح الركن، وإنما بالطواف والسعي بعده والله أعلم.

(٢) لأنه من ضمن الرفث، فقد قال ﷺ (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) والحج والعمرة شأنهما واحد، أي أثناء الإحرام.

(٣) وهذا فيه سد الذرائع والبعد عن الشبهات.

(٤) وهي المشهورة بضم الحاء عند العامة "الحُجُون" وإنما هي "الحجُون" بالفتح؛ وهو بجوار المقابر المعلاة التي يدفن فيها أهل مكة من القديم.

وَهُوَ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ، وَهُوَ الْجَبَلُ الْمُشْرِفُ عَلَى مَسْجِدِ الْحَرَسِ بِأَعْلَى مَكَّةَ عَلَى يَمِينِكَ وَأَنْتَ مُضْعِدٌ عِنْدَ الْمُحَصَّبِ.

قَوْلُهَا: (خِفافُ الْحَقَائِبِ)

جَمْعُ حَقِيْبَةٍ وَهُوَ كُلُّ مَا حُمِلَ فِي مُؤَخَّرِ الرَّحْلِ وَالْقَتَبِ، وَمِنْهُ أُحْتُقِبَ فُلَانٌ كَذَا.

### ٣٠ - باب في مُتَعَةِ الْحَجِّ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمِ الْقُرْمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ مُتَعَةِ الْحَجِّ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَقَالَ هَذِهِ أُمُّ ابْنِ الزُّبَيْرِ<sup>(١)</sup> تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِيهَا فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَتْ فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ ضَخْمَةٌ عَمِيَاءُ فَقَالَتْ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا.

(١) هي أسماء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

وهذا دليل على أن المقصود بالمتعة إما الفسخ وإما المتعة المعتادة المعروفة وهي التمتع في أشهر الحج، وعبد الله بن الزبير كان ينهى عنها موافقةً لأبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

فقد رخص النبي ﷺ في متعة الحج في الفسخ وفي الاعتماد في أشهر الحج، وهذه الرواية ترخيص رسول الله ﷺ فيها، دليل على أن الفسخ ليس بواجب والله أعلى وأعلم، لأن كلمة "رخص" دليل على جواز ذلك ومشروعيته وأنه ليس على الوجوب، فلا يظهر وجوب من قوله "رخصة"، وإن كان في هذا الكلام منازعة لأن من يُسمى القصر في السفر رخصة، لا يمتنع من القول بوجوبه، كما يقول الحنفية، إذ يقولون [رخصة الأخذ بها واجب]، لكن ظاهر "رخص فيه" هو الجواز.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَفِي حَدِيثِهِ الْمُتَعَةُ وَلَمْ يَقُلْ مُتَعَةُ الْحَجِّ. وَأَمَّا ابْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قَالَ مُسْلِمٌ لَا أَدْرِي مُتَعَةُ الْحَجِّ أَوْ مُتَعَةُ النَّسَاءِ <sup>(١)</sup>.

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ الْقُرَيْشِيُّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَهْلُ النَّبِيِّ ﷺ بِعُمْرَةٍ وَأَهْلُ أَصْحَابِهِ بِحَجٍّ فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَحَلَّ بِقِيَّتِهِمْ فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ <sup>(٢)</sup>.  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحْلَا <sup>(٣)</sup>.

قوله: (عَنْ مُسْلِمِ الْقُرَيْشِيِّ) هُوَ بِقَافٍ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ رَاءٌ مُشَدَّدَةٌ.

(١) الذي شك حديثه لا يحتاج به على من جزم، فمن جزم بأن المقصود متعة الحج هو الذي يجب قبول قوله بخلاف من أطلق وبخلاف من شك، ولكن ابن عباس كان يفتي بالأمرين معاً، وابن الزبير كان يخالفه في الأمرين معاً، فابن عباس كان يفتي بمتعة النساء بجواز نكاح المرأة إلى أجل، وكان ابن الزبير يتهلده على ذلك ويمنعه من القول ويغلظ عليه، وكان ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مجتهداً مصيباً في مسألة متعة الحج ومجتهداً مخطئاً في متعة النساء لثبوت النهي عن متعة النساء في غزوة الفتح عندما نهى النبي ﷺ عن متعة النساء وحرمها تحريماً مؤبداً، وأما متعة الحج فقد فعلها الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بأمر النبي ﷺ في حجة الوداع، فالمتعتان اختلفت فيهما عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن الزبير، فكان عبد الله بن الزبير مخطئاً في النهي عن متعة الحج وكان ابن عباس مصيباً في جواز متعة الحج والأمر بها ومشروعيتها، وكان ابن عباس مخطئاً في متعة النساء وكان ابن الزبير مصيباً في النهي عنها، والفصل في ذلك لللسنة الصحيحة الثابتة والله أعلى وأعلم.

(٢) فطلحة والزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كانوا ممن ساق الهدي فلم يحلوا.

(٣) هذه الرواية مخالفة للتي قبلها، وعادة مسلم أنه يذكر الإسناد الأقوى عنده أولاً، فيكون أحد الروایتين وهم، والظاهر أن الرواية الأولى هي الصحيحة.

قَالَ السَّمْعَانِي: هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي قُرَّةَ حَيٍّ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَأْكُولًا، هَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَقِيلَ: بَلْ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ فَنَظَرَهُ قُرَّةَ.

### ٣١ - باب جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانُوا<sup>(١)</sup> يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرُ وَعَفَا الْأَثَرُ وَأَنْسَلَخَ صَفَرُ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ. فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةِ مَهْلَيْنِ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحَلِّ قَالَ «الْحَلُّ كُلُّهُ».

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أُتُوبٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ فَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَضِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَقَالَ لَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلَهَا عُمْرَةً».

وَحَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ: - أَمَّا رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ فَقَالَا كَمَا قَالَ نَصْرُ أَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ. - وَأَمَّا أَبُو شَهَابٍ فَفِي رَوَايَتِهِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَهْلًا بِالْحَجِّ. - وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ<sup>(٢)</sup>، خَلَا الْجَهْضَمِيُّ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ.

(١) أي أهل الجاهلية.

(٢) البطحاء هو المكان الذي كان النبي ﷺ نازلاً فيه قبل خروجه إلى منى، والبطحاء قرية من الحجون كما ذكرت أسماء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.



وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِأَرْبَعِ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ وَهُمْ يَلْبُونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ بِذِي طَلْوَى وَقَدِمَ لِأَرْبَعِ مَضِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ<sup>(١)</sup> أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَالْفَلْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلِّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»<sup>(٢)</sup>.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ الضَّبْعِيَّ قَالَ تَمَسَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَنِي بِهَا . - قَالَ - ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي فَقَالَ عُمْرَةٌ مُتَقَبِّلَةٌ وَحَجٌّ مُبْرُورٌ - قَالَ - فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سَنَةِ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ<sup>(٣)</sup>.

### (باب جَوَازِ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ)<sup>(٤)</sup>

(١) ظاهر قوله "أمر" يعضد قول ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٢) هذا الحديث من أصرح الردود على من يقول [كان الفسخ خاصاً لأصحاب النبي ﷺ] فإن هذا لا يتناسب أبداً مع التعليل بقوله ﷺ (فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلِّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) صريحٌ في أن دخول العمرة في الحج من أفضل المناسك وأنه باقٍ إلى يوم القيامة وأنه ينبغي أن يفسخ.

(٣) هذا فيه الاستئناس بالرؤيا الصادقة.

(٤) كان ينبغي أن يقول (باب استحباب العمرة في أشهر الحج) لفعل النبي ﷺ ذلك.

قوله: (كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ)  
الضَّمِيرُ فِي (كَانُوا) يَعُودُ إِلَى الْجَاهِلِيَّةِ.

قوله: (وَيَجْعَلُونَ الْمُحْرِمَ صَفْرًا)

هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخ (صَفْرًا) مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَ الرَّاءِ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ مَنْصُوبٌ مَصْرُوفٌ بِلَا  
خِلَافٍ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْتَبَ بِالْأَلِفِ، وَسَوَاءٌ كُتِبَ بِالْأَلِفِ أَمْ بِحَذْفِهَا لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَتِهِ  
هُنَا مَنْصُوبًا لِأَنَّهُ مَصْرُوفٌ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ الْإِخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ<sup>(٢)</sup>، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحْرِمَ صَفْرًا  
وَيُحِلُّونَهُ وَيُنْسِتُونَ الْمُحْرِمَ أَيُّ يُؤَخِّرُونَ تَحْرِيمَهُ إِلَى مَا بَعْدَ صَفَرٍ لِثَلَا يَتَوَالَى عَلَيْهِمْ ثَلَاثَةٌ  
أَشْهُرٌ مُحَرَّمَةٌ تُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ أُمُورَهُمْ مِنَ الْغَارَةِ وَغَيْرِهَا، فَأَصْلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ<sup>(٣)</sup> فَقَالَ  
تَعَالَى: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا} الْآيَةُ<sup>(٤)</sup>.

(١) أي (صفرا).

(٢) يعني قول الله ﷻ (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا  
لِيُؤْطُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ) يعني من القتال في الشهر الحرام، فيوافقوا عدد الشهور  
دون أن يلتزموا بحقيقتها التي شرعها الله، وهذا من أعظم الأدلة على أن التشريع من دون الله كفرٌ  
وشرك، لأن الله ﷻ أخبر عن النبي الذي فعلوه بأنه زيادة في الكفر، وليس فقط أنه معصية فقد قال  
(إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ) لأنهم شرعوا تبديل الأشهر الحرم عن محلها الذي شرعه الله وجعلوا  
مكانها أشهر أخرى، فكان هذا كفرًا فوق كفرهم وشركهم الذي كانوا عليه.

(٣) أي حكم بضلالهم.

(٤) يعني أنه كان من عادتهم أنهم يسمون المحرم صفرًا، فإما أنهم يجعلون العام الذي يليه محرمين، وإما  
أنهم يُغيرون الشهر نفسه، والذي يظهر والله أعلم أنهم كانوا يجعلون تحريم المحرم في شهر آخر  
دون المحرم الذي حرّمه الله ﷻ لأن ذلك كان يقتضي أن مواقيت الحج في الجاهلية مخالفة لما شرعه  
الله، والذي دلّ عليه فعل النبي ﷺ وأمره من أنه أمر عتاب ﷺ على حجة سنة ثمان وأمر أبا بكرٍ على  
حجة سنة تسع، وحجّ هو ﷺ سنة عشر دون أن يُغير التوقيت في الشهور التي كانوا يفعلونها، وربما كان

قوله: (وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبْرَ)

يَعْنُونَ دَبْرَ ظُهُورِ الْإِبِلِ بَعْدَ انْصِرَافِهَا مِنَ الْحَجِّ، فَإِنَّهَا كَانَتْ تُدَبَّرُ بِالسَّيْرِ عَلَيْهَا لِلْحَجِّ<sup>(١)</sup>.

قوله: (وَعَفَا الْأَثَرَ)

أَيَّ دَرَسَ وَأُحْيِيَ، وَالْمُرَادُ أَثَرُ الْإِبِلِ وَغَيْرِهَا فِي سَيْرِهَا عَفَا أَثَرَهَا لِطُولِ مُرُورِ الْأَيَّامِ. هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْمُرَادُ أَثَرُ الدَّبْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَهَذِهِ الْأَلْفَافُ تُقْرَأُ كُلُّهَا سَاكِئَةً الْآخِرَ، وَيُوقَفُ عَلَيْهَا لِأَنَّ مُرَادَهُمُ السَّجْعُ<sup>(٢)</sup>.

قوله: (عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ) هُوَ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ لِأَنَّهُ كَانَ يَبْرِي النَّبْلَ.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْمُبَارَكِيُّ)

الأمر منذُ بعث النبي ﷺ على النسق لانشغالهم بأمره ﷺ، بمعنى أنهم كانوا منذُ بعث لم ينسئوا التحريم ولم يُغيروا وإنما كان هذا على عادات في الجاهلية.

وقد قال النبي ﷺ في حجة الوداع (إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَةِ يَوْمٍ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُمْتَوِيَاتٌ ذُو الْقَعْلَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ شَهْرٍ مُضَرٍّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ - ثُمَّ قَالَ - أَيُّ شَهْرٍ هَذَا). قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ». قُلْنَا بَلَى. قَالَ «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا». قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ «أَلَيْسَ الْبَلَّةُ». قُلْنَا بَلَى. قَالَ «فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا». قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ». قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا.... الحديث) متفق عليه.

(١) بمعنى أنه يضعف ويرها بسبب كثرة المشي والركوب عليها.

(٢) فقوله [إِذَا بَرَأَ الدَّبْرَ وَعَفَا الْأَثَرَ] وَأَنْسَلَخَ صَفَرَ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرَ [فيجعلون أول العمرة في ربيع الأول، كالعادة الموجودة حالياً ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا يُسمح بالعمره في صفر وليس هذا على عادة الجاهلية ولكن لأجل أن يأخذ الناس راحة من الحج وليس بصحيح، ولا يجوز منع الناس من الاعتمار أو اشتراط مرور شهر صفر حتى تمنح تأشيرات العمره في أي وقت.

هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيُقَالُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْمُبَارَكِيُّ يَفْتَحُ الرَّاءَ مَنْسُوبٌ إِلَى الْمُبَارَكِ وَهِيَ بُلَيْدَةٌ بِقُرْبِ وَاسِطٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بَغْدَادَ، وَهِيَ عَلَى طَرَفِ دِجْلَةٍ.

قَوْلُهُ: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ بِذِي طَوًى)

هُوَ يَفْتَحُ الطَّاءَ وَضَمَّهَا وَكَسَرَهَا، ثَلَاثَ لُغَاتٍ حَكَاهُنَّ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، الْأَصَحُّ الْأَشْهَرُ الْفَتْحُ، لَمْ يَذْكُرِ الْأَضْمَعِيُّ وَآخَرُونَ غَيْرَهُ، وَهُوَ مَقْصُورٌ مُنَوَّنٌ، وَهُوَ وَادٍ مَعْرُوفٌ بِقُرْبِ مَكَّةَ. قَالَ الْقَاضِي: وَوَقَعَ لِبَعْضِ الرُّوَاةِ فِي الْبُخَارِيِّ بِالْمَدِّ، وَكَذَا ذَكَرَهُ ثَابِتٌ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ يُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ دُخُولُ مَكَّةَ نَهَارًا لَا لَيْلًا، وَهُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمر وَعَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهٍ وَابْنُ الْمُثَنِّرِ. وَالثَّانِي دُخُولُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا سَوَاءً لَا فَضِيلَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْمَازُودِيِّ وَابْنِ الصَّبَّاحِ وَالْعَبْدَرِيِّ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ وَالثَّوْرِيُّ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يُسْتَحَبُّ دُخُولُهَا لَيْلًا وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ النَّهَارِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الذي يظهر والله أعلم، أنهم سواء، لأنه لم يظهر أن النبي ﷺ قصد أن يدخلها نهاراً، وإنما كان يبيت بذي طوى وهي قرية من المحجون ومن الأبطح وكلها أماكن قريبة من بعضها ولذا عبر عنها بالأسماء المختلفة لأنها متقاربة.

فالذي يظهر أن النبي ﷺ قصد أن يستعد للإغتسال ونحوه لدخول مكة وليس أنه قصد الدخول نهاراً أو امتنع من الدخول ليلاً، لعدم ظهور دليل في الأحاديث المختلفة يدل على قصد الدخول نهاراً أو ليلاً، فالقول بأن الدخول نهاراً أو ليلاً سواء هو أظهر والله أعلم.

٣٢ - باب ثَقْلِيدِ الْهَدْيِ وَإِشْعَارِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ أَبِي عَدَى - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى - عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةٍ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَتِ الدَّمَ وَقَلَدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَ بِالْحَجِّ.

(سَلَتِ: قَطَعَ نَزُولَ الدَّمِ وَأَزَالَ مَا تَلَطَّخَتْ بِهِ مِنْهُ، أَشْعَرَ: طَعَنَ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ سَنَامِ الْبَعِيرِ حَتَّى يَسِيلَ دَمُهَا، قَلَدَ: جَعَلَ فِي عُنُقِ الْهَدْيِ نَعْلَيْنِ).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ قَتَادَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلَمْ يَقْلُصْ بِهَا الظَّهْرَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهَجِيمِ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ الْفَتَا إِلَى قَدْ تَشَغَفْتُ أَوْ تَشَغَبْتُ بِالنَّاسِ أَنْ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمَتْ. (تَشَغَبْتُ: خَلَطْتُ عَلَيْهِمْ أَمْرَهُمْ وَهَيِجْتُ الْفِتْنَةَ وَالْخِصَامَ، تَشَغَفْتُ: وَسَّوَسْتُهُمْ وَفَرَقْتُهُمْ كَأَنَّهُا دَخَلَتْ قُلُوبُهُمْ).

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يُحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ تَفَشَّغَ بِالنَّاسِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوَافُ عُمْرَةً. فَقَالَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمَتْ. (تَفَشَّغَ: اتَّشَرَّ وَفَشَّ بَيْنَ النَّاسِ).

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ. قُلْتُ لِعَطَاءٍ مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ

تَعَالَى (ثُمَّ مَجَّلَهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) قَالَ قُلْتُ فَإِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ. فَقَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ. وَكَانَ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْلُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

قَوْلُهُ: (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةٍ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ، وَسَلَّتِ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَ بِالْحُجِّ) أَمَّا الْإِشْعَارُ فَهُوَ أَنْ يَجْرَحَهَا فِي صَفْحَةٍ سَنَامِهَا الْيُمْنَى بِحَرْبَةٍ أَوْ سِكِّينٍ أَوْ حَدِيدَةٍ أَوْ نَحْوِهَا، ثُمَّ يَسْلُتِ الدَّمَ عَنْهَا<sup>(١)</sup>.

وَأَصْلُ الْإِشْعَارِ وَالشُّعُورُ الْإِعْلَامُ وَالْعَلَامَةُ، وَإِشْعَارُ الْهَنْدِيِّ لِكَوْنِهِ عَلَامَةً لَهُ، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ هَنْدِي، فَإِنْ ضَلَّ رَدَّهُ وَاجِدَهُ، وَإِنْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ تَمَيَّزَ، وَلِأَنَّ فِيهِ إِظْهَارَ شِعَارٍ، وَفِيهِ تَنْبِيهُ غَيْرِ صَاحِبِهِ عَلَى فِعْلٍ مِثْلَ فِعْلِهِ.

وَأَمَّا صَفْحَةُ السَّنَامِ فَهِيَ جَانِبُهُ، وَالصَّفْحَةُ مُؤَنَّثَةٌ، فَقَوْلُهُ: (الْأَيْمَنِ) بِلَفْظِ التَّنْذِيرِ يَتَأَوَّلُ عَلَى أَنَّهُ وَصَفَ لِمَعْنَى الصَّفْحَةِ لَا لِلْفِظْهَا، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالصَّفْحَةِ الْجَانِبِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: جَانِبِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ.

فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ<sup>(٢)</sup> فِي الْهَدَايَا مِنَ الْإِبِلِ، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْإِشْعَارُ بِدَعَةٍ لِأَنَّهُ مُثَلَّةٌ، وَهَذَا يُخَالِفُ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الْمَشْهُورَةَ فِي الْإِشْعَارِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّهُ مُثَلَّةٌ فَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هَذَا كَالْفُضْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالْحِثَانِ وَالْكَيِّ وَالْوَسْمِ<sup>(٣)</sup>.

(١) أي يمسح عنها الدم ويبقى أثره فقط.

(٢) التقليد هو وضع قلادة في عنق البعير فيربط نعلان كما فعل النبي ﷺ، وليس ذلك على سبيل دفع العين والحسد كما يفعله أهل الجاهلية في دوابهم وسياراتهم بأن يعلقوا نعلًا عليها، ولكن فعل النبي ﷺ لبيان أنها قد أهديت وأنها هدي فيعلق في رقبته نعل شعر.



وَأَمَّا مَحَلُّ الْإِشْعَارِ فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِشْعَارُ فِي صَفْحَةِ السَّنَامِ الْيُمْنَى.

وَقَالَ مَالِكٌ: فِي الْيُسْرَى، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُرَدُّ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>.

وَأَمَّا تَقْلِيدُ الْغَنَمِ فَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِتَقْلِيدِهَا.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ الثَّابِتُ فِي ذَلِكَ.

قُلْتُ: قَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ بِالتَّقْلِيدِ فِيهِ حُجَّةٌ صَرِيحَةٌ فِي الرَّدِّ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا<sup>(٣)</sup>.

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْغَنَمَ لَا تُشْعَرُ لِضَعْفِهَا عَنِ الْجَرْحِ، وَلِأَنَّهُ يَسْتَرُّ بِالصُّوفِ.

وَأَمَّا الْبَقَرَةُ فَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ الْجَمْعُ فِيهَا بَيْنَ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ كَالْإِبِلِ<sup>(٤)</sup>.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ تَقْلِيدِ الْإِبِلِ بِتَعْلِينِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً، فَإِنْ قَلَّدَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ جُلُودٍ أَوْ خِيُوطٍ مَفْتُولَةٍ وَنَحْوِهَا فَلَا بَأْسَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ) فَهِيَ رَاحِلَةٌ غَيْرُ الَّتِي أَشْعَرَهَا.

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الرُّكُوبِ فِي الْحَجِّ، وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ.

(١) بمعنى أنها من الأمور التي أذن الشرع فيها، وطالما فعلها النبي ﷺ، فلا حجة لإحدى مخالفة فعل النبي ﷺ، فالقول بأنه بدعة أي أنه محدث، فهو دليل على أن أبا حنيفة لم يبلغه الحديث من طريق صحيح، وفيه أن كبار المجتهدين قد يخفى عليه بعض حديث النبي ﷺ فيقتي بخلافه، ولكن إذا اطلع أحد على حديث النبي ﷺ، لم يصح له أن يبقى على قوله وأن يوافقه إلى ما ذهب إليه من مخالفة الحديث.

(٢) لأن النبي ﷺ أشعرها في صفحة سنامها الأيمن.

(٣) فأبو حنيفة خالف في الإشعار في الإبل والبقر ومالك خالف في تقليد الغنم، والصحيح أنها تقلد ولم يرد أنها تشعر لأنها ضعيفة فلم يشعرها النبي ﷺ وكذلك لأن صوفها يستر الجرح فلا تتحقق المصلحة من ظهور الشعر الذي يعلم به أنها هدي.

(٤) لأن البقرة من البُدن، فهي بدنة قامت مقامها فيفعل بها ما يفعل بالإبل.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلٌ بِالْحَجِّ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ الْإِحْرَامِ عِنْدَ اسْتِوَاءِ الرَّاحِلَةِ لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَاضِحًا. وَأَمَّا إِحْرَامُهُ ﷺ بِالْحَجِّ فَهُوَ الْمُخْتَارُ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَاضِحًا<sup>(١)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (مَا هَذَا الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ تَشَغَّفْتُ أَوْ تَشَغَّبْتُ بِالنَّاسِ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ تَشَفَّعَ بِالنَّاسِ) أَمَّا اللَّفْظَةُ الْأُولَى فَبِشَيْنِ ثُمَّ غَيْنٌ مُعْجَمَتَيْنِ ثُمَّ فَاءٌ، وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ لَكِنْ بَدَلُ الْفَاءِ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ، وَالثَّالِثَةُ بِتَقْدِيمِ الْفَاءِ وَبَعْدَهَا شَيْنٌ ثُمَّ عَيْنٌ.

(١) فالنوي يختار أنه ﷺ أهل بالحج مفرداً ثم أدخل عليه عمرة، وليس في هذا الحديث ما يمنع من أن يكون أهل بالحج أي المقترن بعمرة، بدلاً من أن تقول أهل بالحج وتقديره وأدخل عليه العمرة بعد ذلك، نقول تقديره أهل بالحج المقترن بعمرة والله أعلم.

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى الظُّهْرَ، فَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ مِنْ يَوْمِ الْأَحَدِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ)، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَهُ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ لِحَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْلَةِ ثُمَّ كَانَ إِحْرَامُهُ بَعْدَ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ الْأَحَدِ وَمِنْ هُنَا أَخَذْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَارِئًا لِأَنَّهُ قَالَ (أَتَانِي اللَّيْلَةُ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ) الْبُخَارِيُّ، فَقَدْ أَتَاهُ الْوَحْيُ مِنَ الْبَدَايَةِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِأَنْ يُحْرِمَ قَارِئًا عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ وَلَمْ يَتَّيْنِ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ إِلَّا لَيْلَةً وَاحِدَةً، فَلَا يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَتَاهُ الْوَحْيُ فِي لَيْلَةٍ أُخْرَى بَعْدَ أَنْ انْصَرَفَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيَعْدُ أَنْ رَكِبَ دَابَّتَهُ وَلَمَّا بِالْحَجِّ فَقَطَّ، وَلِذَلِكَ نَقُولُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي قَوْلِهِ (صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا) إِذَا فَإِنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ مِنْ يَوْمِ الْأَحَدِ بَعْدَ أَنْ بَاتَ لَيْلَةً فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ وَصَلَّى فِي وَادِيهَا الْمُبَارَكِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ (يَدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا مَا أَهْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ) مُسْلِمٌ، الصَّحِيحُ أَنَّهُ أَهْلٌ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَأَمَّا (عَلَى الْبَيْدَاءِ) يَعْنِي فِي أَوَّلِهَا عِنْدَ الْمَسْجِدِ حَيْثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْدَاءِ شَيْءٌ يُسِيرُ، فَلَمْ يَنْتَظِرْ ﷺ حَتَّى ابْتَعَدَ أَوْ وَجَدَ فِي تِلْكَ الْبَيْدَاءِ، وَلَكِنْ فِي أَوَّلِهَا، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْرِمَ عِنْدَ رُكُوبِ الدَّابَّةِ مُبَاشَرَةً وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

وَمَعْنَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ اِنْتَشَرَتْ وَفَشَتْ بَيْنَ النَّاسِ.  
وَأَمَّا الْأُولَى فَمَعْنَاهَا عَلِقَتْ بِالْقُلُوبِ وَشَغَفُوا بِهَا.  
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَرُوِيَتْ أَيْضًا بِالْعَيْنِ الْمُتَهَمَلَةِ وَمِنْ ذَكَرِ الرَّوَايَتَيْنِ فِيهَا الْمُعْجَمَةُ وَالْمُتَهَمَلَةُ أَبُو عُبَيْدٍ  
وَالْقَاضِي عِيَاضُ.  
وَمَعْنَى الْمُتَهَمَلَةِ أَنَّهَا فَرَّقَتْ مَذَاهِبَ النَّاسِ وَأَوْقَعَتْ الْخِلَافَ بَيْنَهُمْ. وَمَعْنَى الْمُعْجَمَةِ خَلَطَتْ  
عَلَيْهِمْ أَمْرَهُمْ.

قَوْلُهُ: (مَا هَذَا الْفُتْيَا<sup>(١)</sup>) هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخ (هَذَا الْفُتْيَا). وَفِي بَعْضِهَا (هَذِهِ)، وَهُوَ  
الْأَجُودُ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْفُتْيَا الْإِفْتَاءَ فَوَصَفَهُ مُذَكَّرًا، وَيُقَالُ فُتْيَا وَفُتْوَى.  
قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمْتُمْ)  
وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا  
يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُ حَاجٍّ إِلَّا حَلَّ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيْنَ يَقُولُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِ  
اللَّهِ ﷻ: {ثُمَّ مَحَلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ...}

قُلْتُ: فَإِنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُوَ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ وَقَبْلَهُ، كَانَ  
يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ).  
هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ هُوَ مَذْهَبُهُ، وَهُوَ خِلَافُ مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ،  
فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً سِوَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْحَاجَّ لَا يَتَحَلَّلُ بِمُجَرَّدِ طَوَافِ الْقُدُومِ، بَلْ لَا  
يَتَحَلَّلُ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ وَيَرْمِي وَيَحْلِقَ وَيَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ، فَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ التَّحَلُّلَانِ،  
وَيَحْصُلُ الْأَوَّلُ بِاثْنَيْنِ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي هِيَ رَمَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَالْحَلْقُ وَالطَّوَافُ.

(١) فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ هِيَ التَّحَلُّلُ مِنَ الْحَجِّ بِعِمْرَةٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ، فَهُوَ يَقْتَضِي بِالزُّومِ وَيَقُولُ (سُنَّةُ  
نَبِيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمْتُمْ) وَيَقُولُ (عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ جَاءَ مُهَلًا بِالْحَجِّ  
فَإِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ يَصِيرُ إِلَى عُمُرَةٍ شَاءَ أَمَّ أَيْ، قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ يُكْرَهُونَ هَذَا عَلَيْنَا، قَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّهِمْ وَإِنْ  
رَغِبُوا) حَجَّةُ الْوَدَاعِ لَابْنِ حَزْمٍ.

وَأَمَّا اخْتِجَاجُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْآيَةِ فَلَا دَلَالَهَ لَهُ فِيهَا لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {ثُمَّ مَحَلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} مَعْنَاهُ لَا تُنْحَرُ إِلَّا فِي الْحَرَمِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلتَّحَلُّلِ مِنَ الْإِحْرَامِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ التَّحَلُّلُ مِنَ الْإِحْرَامِ لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَلَّلَ بِمُجَرَّدِ وُصُولِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ<sup>(١)</sup>. وَأَمَّا اخْتِجَاجُهُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِأَنْ يَحِلُّوا فَلَا دَلَالَهَ فِيهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُمْ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، فَلَا يَكُونُ دَلِيلًا فِي تَحَلُّلٍ مَنْ هُوَ مُلْتَبِسٌ بِإِحْرَامِ الْحَجِّ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَازِرِيُّ: وَتَأَوَّلَ بَعْضُ شُيُوخِنَا قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ أَنَّهُ يَتَحَلَّلُ بِالطَّوَّافِ وَالسَّغِيِّ. قَالَ: وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَهُ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: (لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا حَلًّا)<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>(٤)</sup>.

(١) الذي يظهر والله أعلم أن أخذ ابن عباس ذلك (ثم محلها إلى البيت العتيق) أن الأمر بالتحلل بعد الذبح لمن ساق الهدي، وأما من لم يسق الهدي فليس في الآية تعرض لذكره فيؤخذ من السنة والله أعلم.

(٢) كلامٌ ضعيفٌ جداً، فهو ظاهر في أنه ينبغي أن يتحلل بالعمرة لمن لم يكن قد ساق الهدي ولو كان أحرم بالحج، وكما ذكرنا لأن النبي ﷺ علل ذلك بقوله (فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَنْهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) مسلم، فكيف يقول قائل أن هذا الفسخ في تلك السنة فقط؟! ثم قول الصحابي [سُنَّةٌ نَبِيِّكُمْ] أَصْرَحُ شَيْءٍ فِي أَنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ، فابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَلَامُهُ هَذَا لَا يُقَالُ فِيهِ "حُكْمُهُ الرِّفْعُ"، بل هو نَصٌّ فِي الرِّفْعِ، وَهُوَ أَنَّ التَّحَلُّلَ مَشْرُوعٌ وَعَلَى الْوُجُوبِ فِيهِ اِحْتِمَالٌ لِأَنَّ كَلِمَةَ السُّنَّةِ تَطْلُقُ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْوَاجِبِ مِنْهُ وَالْمُسْتَحَبِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٣) وكما ذكرنا يطوف بالبيت أي مع السعي بين الصفا والمروة، فكان ﷺ يُلْزَمُ بِالتَّحَلُّلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وكما ذكرنا أن هذا يدل على المشروعية أما الوجوب ففيه احتمال قوي من جهة الدليل، لولا رواية "رخص في المتعة" فهو قد يصلح الاحتجاج بها على الاستحباب والله أعلم.

(٤) فتاوى:

٣٣ - باب التَّقْصِيرِ فِي الْعُمْرَةِ.

حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ أَعْلِمْتُ أَنِّي قَصَرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمَشَقِّصٍ فَقُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ. (المشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً عريضاً).

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ قَالَ قَصَرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَشَقِّصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ أَوْ رَأَيْتُهُ يَقْصِرُ عَنْهُ بِمَشَقِّصٍ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ.

حَدَّثَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّروِيَةِ وَرَحْنَا إِلَى مَنْى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ.

- من تحلل قبل أن ينحر هديه وهو يعلم وجوب النحر أولاً ماذا عليه؟؟ مخالفة الترتيب في أعمال يوم النحر بغير عذر عليه دم عند المالكية والأحناف، والشافعية والحنابلة يقولون الترتيب مستحب، وقد ذكرنا أن ظاهر الأدلة مع قول من يقول بوجوب الترتيب إلا لعذر، فالظاهر أن مخالفة الترتيب بغير عذر توجب الدم.

- هل الحياء صفة من صفات الله تعالى؟ نعم ففي الحديث (إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مَنْ عَبْدُهُ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا) (ت) ٣٥٥٦، (د) ١٤٨٨، (ج) ٣٨٦٥، (حم) ٢٣٧٦٥، انظر صحيح الجامع: ١٧٦٨، صحيح الترغيب والترهيب: ١٦٣٦.

- هل البدء بمصافحة أهل الكتاب حرام؟ البدء بتحية أهل الكتاب عموماً منهي عنها (لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ) مسلم، فهذا دليل على النهي عن السلام والتحية والمصافحة باليد من ذلك، فلا يمد يده حتى يمد الآخر يده، ودليله النهي العام عن البدء بالتحية، فالظاهر فيه التحريم.

وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَخُنْ نَضْرُخُ بِالْحَجِّ صِرَاحًا .  
حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُتِبَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَاتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتَعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَا هُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا <sup>(١)</sup> .

(١) قول جابر رضي الله عنه في اختلاف ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما في المتعتين، ابن الزبير كان أيضاً موافقاً لأبي بكر وعمر وعثمان، فأبو بكر روي عنه النهي ولكنه مرسل لأن عروة لم يدرك أبا بكر، فقد قال عروة بن الزبير لابن عباس رضي الله عنهما لما قال له [يا ابن عباس أرايت حين تفتي بالمتعة وقد عرفت أن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عنها ويكرهانها فقال ابن عباس: إنه كان آخر عهد رسول الله ﷺ الذي فارق الناس عليه، فقال عروة: والله يا ابن عباس لأبو بكر وعمر كانا أعلم بسنة رسول الله ﷺ منك. فقال ابن عباس: يا عروة ما أرى العذاب إلا سبيل عليك. أخبرك أنه كان آخر عهد رسول الله ﷺ الذي فارق الناس عليه وتقول كان أبو بكر وعمر] مسند البزار، لكن عروة لم يدرك أبا بكر ولا عمر، لكن ثابت النهي عن عمر بلا تردد، وأما ابن الزبير هنا فهو عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين رضي الله عنه، اختلف مع ابن عباس في المتعتين، فقلنا أن الصحيح قول ابن عباس في متعة الحج وأن الصواب بلا تردد قول ابن الزبير في متعة النساء.

وأما جمع جابر وقوله (فعلناهما مع رسول الله ﷺ) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما) يقصد طائفة من الصحابة لم تعد تعتمر وتتمتع في أشهر الحج امتثالاً لأمر عمر رضي الله عنه ولرويتهم أن هذا مما يتوسع فيه، فاعل عمر رأى مصلحة فطاعوه على ذلك، ولكن ليس كل الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من العلم ما عند ابن عباس وأنس وعلي وغيرهم ممن نقل أمر النبي ﷺ بالتمتع وكذا فعله للقران، فلذلك وافقوا عمر رضي الله عنه لأنها مسألة فيها اجتهاد في ذلك الوقت ولم يكن عندهم دليل فقلدوا من هو أعلم منهم وهو عمر رضي الله عنه، وظاهر حديث جابر رضي الله عنه أن عمر هو الذي نهى عن متعة النساء، ولا شك أن عمر نهى عن متعة النساء وهو النكاح إلى أجل، لما ثبت من نهى النبي ﷺ عن ذلك، وأما نهيه عن متعة الحج، فاجتهاد منه رضي الله عنه وذلك لأنه كره أن يذهبوا إلى منى تقطر رؤوسهم من أثر الماء من الاغتسال من أثر الجماع، لكن متعة النساء ثبت النهي عنها من النبي ﷺ وثبت تحريمها تحريماً نهائياً مؤبداً في غزوة الفتح، وبداية النهي عن متعة النساء كان في غزوة خيبر، ثم أباحها أياماً في غزوة الفتح لحاجتهم الشديدة إلى ذلك، ثم حرمها



عليهم تحريماً نهائياً مؤبداً، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وذلك بلا نزاع، وانعقد إجماع أهل السنة على ذلك وصارت المسألة من علامات التفرقة بين أهل السنة وأهل البدعة، فالذين يسيحون المتعة هم الرافضة وقولهم باطل بالإجماع، وانقرض المخالف من أهل السنة بعد ابن عباس رضي الله عنه خصوصاً بعدما نُقل عنه رجوعه عن الفتيا بمتعة النساء، وأما متعة الحج، فلا يزال الكلام فيها والخلاف كما ذكرنا في الأفضلية، والصحيح قول ابن عباس رضي الله عنهما.

وانتهاء طائفة من الصحابة عن المتعتين معاً لأن عمر رضي الله عنه نهى، فيه توقيفهم لعمر رضي الله عنه وتقديرهم لمترلته، ولكن الذي لا شك فيه أن قول عمر ليس بحجة مستقلة، ولكن كما ذكرنا في حق من ليس عنده دليل، يلزمه أن يقلد أوثق الناس عنده، وكان عمر بلا شك أوثق الناس عندهم في ذلك الوقت، فلما لم يكن عندهم دليل، اتبعوه تقليداً له، وليس أن قوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا ترك العلماء نهى عمر رضي الله عنه كما ذكرنا عن متعة الحج، وتمسكوا بقوله في النهي عن متعة النساء، وذلك أن متعة الحج ثبت الأمر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومتعة النساء ثبت النهي عنها وتحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في قول عمر رضي الله عنه، وقول الصحابي إذا اشتهر فيه الخلاف، فليس بحجة باتفاق، وإن كان هناك نزاع في قول الخلفاء الراشدين، لكن لا نزاع أيضاً أن قول أحد الخلفاء الراشدين إذا عارضه غيره من الخلفاء الراشدين لم يكن حجة باتفاق، ولذلك لا يحتاج أحد بقول عمر رضي الله عنه مجرداً، مع ثبوت الأمر بالتمتع عن علي رضي الله عنه ومخالفته لعمر وعثمان رضي الله عنهما، وقد أنكر كثير من الصحابة رضي الله عنهم نهى عمر عن المتعة رغم أنه الخليفة الراشد، كل هذا لعلمهم العميق لمترلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس ككلام أحد من الناس، ولذا قال الشافعي رحمه الله [أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَّعِهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ]، ولذا غلط ابن عباس على عروة بن الزبير رضي الله عنهما في مسألة متعة الحج لما قال له (يا ابن عباس أرايت حين تفتي بالمتعة وقد عرفت أن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عنها ويكرهانها فقال ابن عباس: إنه كان آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فارق الناس عليه فقال عروة: والله يا ابن عباس لا أبو بكر وعمر كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فقال ابن عباس: يا عروة ما أرى العذاب إلا سترل عليك. أخبرك أنه كان آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فارق الناس عليه وتقول كان أبو بكر وعمر) فانظر إلى احتجاج عروة بالتقليد لأبي بكر وعمر، لم يكن مغنياً شيئاً عند حبر هذه الأمة رضي الله عنهم، بل عند العلماء كافة، لأنهم كما ذكرنا هجروا القول بالنهي، وتركوه لا نهى تنزيه ولا تحريم، بأي درجة من درجات النهي، فلا يقول بالنهي أحد من العلماء في عمرة الحج، وذلك لأن الإجماع منعقد على أن كلام العلماء ليس ككلام النبي

ﷺ ولو كانوا في أعلى المنازل، ولو كانوا أعلم الأمة، فأبو بكر ﷺ أعلم هذه الأمة وأفضلها وأعلاها منزلةً بعد النبي ﷺ ثم عمر ﷺ بعده في المنزلة واجتماعاً على النهي عن المتعة - إن ثبت النهي عن أبي بكر من طريق آخر غير مرسل عروة ﷺ - ومع ذلك فكلام النبي ﷺ مقدم، ولذلك كيف يجعل كلام من دون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما معارضاً لكلام النبي ﷺ، ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله محتجاً بهذا الأثر في تقديم كلام النبي ﷺ فقال في كتاب التوحيد [الباب الثامن والثلاثون: باب من أطاع العلماء والأمرأء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أرباباً] وقال ابن عباس: "يوشك أن تتزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله ﷺ وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!!" [إذا كان ابن عباس يُنكر على من أخذ برأي الخلفيتين الراشدين أبي بكر وعمر، لأنه اجتهد مخالف للنص، وأن ذلك يوجب العقوبة، فكيف بطاعة العلماء والأمرأء في التحليل والتحريم من غير دليل؟، بل صار من دون ذلك من ليس من أهل العلم أصلاً، بل صار من يُقدم كلام أهل البدع، بل صار في زماننا من يُقدم كلام أهل الكفر على كلام رسول الله ﷺ، بل صار - والعياذ بالله - من يُقدم كلام أهل الكفر والشرك على كلام الله ﷻ، ويجعله هو المعتمد عنده دون كلام الله ﷻ وكلام رسوله ﷺ، نعوذ بالله من الخذلان.

هل يكفر اليوم من قال بإباحة متعة النساء كالرافضة؟ لا، لا يكفر بذلك لأن الدليل فيها ليس معلوماً من الدين بالضرورة خصوصاً عند هؤلاء الجهال، فالدليل فيها دليل ظني وتلقته الأمة بالقبول، فارتفع إلى درجة العلم النظري لا العلم الضروري، لكن لو سألت الناس في الطرقات اليوم عن وجوب الصلوات الخمس مثلاً وعن حرمة متعة النساء، بل عن معنى متعة النساء، وعن النكاح إلى أجل، لما وجدت الناس يعلمون هذه كهذه، فبلا شك وجوب الصلوات الخمس معلومة من الدين بالضرورة بخلاف متعة النساء، فإن أكثر الناس ربما لا يعلمون مدى تحريم ذلك، فإذا كان هذا في أهل السنة والمذاهب فيها متفقة على ذلك، فكيف بأهل البدع من الرافضة ونحوهم، فبلا شك هم أجهل وأضل، فضلاً عن أن عامتهم ليسوا بعرب، بل عجم، لا يعرفون الصحيح من الضعيف من الأحاديث ولذلك لم يكفروا في مثل هذا، فضلاً عن احتمال الاعتداد عند البعض بقول ابن عباس، فمثل هذا عنزٌ يمنع من التكفير وإن لم يمنع من العقوبة.

هناك نوعان من العلم، قطعي: فنحن نقطع بهذا ولكن ذلك لمن نظر في الأدلة، أما العلم من غير نظر في الأدلة، فإنما يحصل بالضرورة بمعنى دون احتياج إلى نظر، فلو سألت إنساناً في الطريق عن أدلة وجوب

(باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه؛ وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة)

قوله: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ: أَعْلِمْتُ أَنِّي قَصَّرْتُ عَنْ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمَشْقَصٍ؟ فَقُلْتُ: لَا أَعْلَمُ هَذِهِ إِلَّا حُجَّةَ عَلَيْكَ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَشْقَصٍ، وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ، أَوْ رَأَيْتَهُ يُقَصِّرُ عَنْهُ بِمَشْقَصٍ، وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ).

قوله: (بِمَشْقَصٍ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الشَّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْقَافِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ: هُوَ نَضْلُ السَّهْمِ إِذَا كَانَ طَوِيلًا لَيْسَ بِعَرِيضٍ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الدِّينَوْرِيُّ: هُوَ كُلُّ نَضْلٍ فِيهِ عِثْرَةٌ، وَهُوَ النَّاتِي وَسَطَ الْحَرْبَةِ. وَقَالَ الْحَلِيلُ: هُوَ سَهْمٌ فِيهِ نَضْلٌ عَرِيضٌ يُرْمَى بِهِ الْوَحْشُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ:

الصلوات الخمس، لما وجد نفسه يبحث عنها لأنه مضطر إلى معرفة وجوبها، لو قلت له ما الدليل على أن الصبح ركعتان؟ ما الدليل على أن العصر أربعاً مثلاً؟ لما وجد دليلاً، فربما لو سألنا الملتزمين لم يعرفوا الحديث، ربما يعرف بعضهم، ولكن لم تتطلع النفوس إلى البحث والنظر، لعدم الاحتياج إلى ذلك، للإستغناء بالعلم الضروري الذي يحصل اضطراراً للإنسان رغماً عنه لا يستطيع أن ينكره، لا يجد نفسه إلا مضطراً إلى تصديق ذلك الأمر، فمثل هذا يكفر منكروه وذلك هو العلم الضروري، أما العلم النظري فهو إنما يُستفاد بعد النظر في كلام أهل العلم، ومعرفة أن المسألة مجمع عليها، لكن هذا الإجماع — على النهي عن متعة الحج — حصل بعد خلاف، وفي كونه حجة وهو الصحيح بل الصواب أنه حجة، ولكن المسألة لا ترقى إلى أن تكون من المعلوم من الدين بالضرورة. فمسألة متعة النساء من أجل خلاف ابن عباس لا يكفر القائل بها بلا شك.

جَوَازُ الْإِقْتِصَارِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَإِنْ كَانَ الْخُلُقُ أَفْضَلَ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُقْصِرَ فِي الْعُمْرَةِ وَيَخْلُقَ فِي الْحَجِّ لِيَقَعَ الْخُلُقُ فِي أَكْمَلِ الْعِبَادَتَيْنِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْأَحَادِيثُ فِي هَذَا<sup>(١)</sup>.

وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ تَقْصِيرُ الْمُعْتَمِرِ أَوْ حَلْقُهُ عِنْدَ الْمُرُوءَةِ لِأَنَّهَا مَوْضِعٌ تَحْلُلُهُ. كَمَا يُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُونَ حَلْقُهُ أَوْ تَقْصِيرُهُ فِي مَنَى لِأَنَّهَا مَوْضِعٌ تَحْلُلُهُ<sup>(٢)</sup>.

(١) فقد سبقت الأحاديث مصرحة بأن النبي ﷺ بأن يقصروا ويحلوا، وذكرناها مرات، وأن الصحابة الذين أمرهم النبي ﷺ بالتحلل ولم يكن معهم هدي قصرُوا واذلِكَ لقرب عهدهم بالحج، والذي يظهر والله أعلم أنه إن كانت المدة طويلة بين عمرة التمتع وبين عمرة الحج بحيث يمكن أن يخلق فيهما، فالخلق أفضل، وإن لم يكن كأن تكون العمرة سوف يتحلل منها في ذي الحجة، فالتقصير أفضل في تلك الحالة ليقع الخلق في أكمل العبادتين.

(٢) لو ذبح الحاج في مكة، فإن كل فجاج مكة منحر، فلو أنه نحر في مكة أو في مزدلفة لاستحب له أن يخلق حيث نحر، لياذر إلى أداء هذا النسك هو الخلق.

والصحيح أن الخلق والتقصير نسك من المناسك، لأن النبي ﷺ فعله ورغب فيه وقال (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) مسلم، وقال (رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ - مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ - وَالْمُقَصِّرِينَ) مسلم، وقال ﷺ (لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ).

وعند أبي حنيفة يقول الخلق والتقصير ليس بنسك وإنما هو استباحة محظور، فيجزيه عنه أن يتحلل بلبس ثياب أو استعمال طيب، والصحيح أنه نسك، لا يحل إلا به، بمعنى أنه لا يحل حتى يذبح الهدي ويخلق رأسه فيتحلل بذلك، ويستعمل الطيب بعد تحلله بالخلق، والأدلة في الكتاب والسنة في فضل الخلق والتقصير وليس فقط في لبس الثياب مثلاً وليس فقط في اصطيد صيد مثلاً، وإنما ورد ذلك في فضل الخلق والتقصير كحديث (رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ).

وهل هو واجب أو ركن؟ اختلف في ذلك العلماء، والجمهور على أنه واجب، والله أعلى وأعلم.

وَحَيْثُ حَلَقًا أَوْ قَصَّرًا مِنَ الْحَرَمِ كُلَّهُ جَازٌ<sup>(١)</sup>.

وَهَذَا الْحَدِيثُ<sup>(٢)</sup> مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَصَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ<sup>(٣)</sup> لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ قَارِنًا كَمَا سَبَقَ إِیْضَاحُهُ<sup>(٤)</sup>، وَثَبَتَ أَنَّهُ ﷺ حَلَقَ بِمَنَى وَفَرَّقَ أَبُو طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ شَعْرَهُ بَيْنَ النَّاسِ<sup>(٥)</sup>، فَلَا يَجُوزُ حَمْلُ تَقْصِيرِ مُعَاوِيَةَ عَلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ<sup>(٦)</sup>، وَلَا يَصِحُّ حَمْلُهُ

(١) ففي أي موضع من الحرم جاز أن يحلق أو يقصر، والذي يظهر والله أعلم أنه لو ترك الحلق أو التقصير حتى خرج من الحرم ولم يمكنه أن يعود، فإنه يحلق أو يقصر خارج الحرم وعليه دم والله أعلى وأعلم.

وقد حلق النبي ﷺ وأصحابه بالحديسية وقد كانوا نازلين في الحِلِّ، وإنما كان يصلي ﷺ من الجزء الذي في الحرم في الحديسية لكنه كان نازلاً في الحِلِّ، والذي يظهر أنهم حلقوا وقصروا في منازلهم وذلك أن الله ﷻ قَالَ (وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ) فالظاهر أنهم حلقوا وقصروا وذبحوا في الحديسية في الحِلِّ، وهذا لأنهم أحصروا.

الغرض المقصود أن الحلق والتقصير في الحج أو العمرة، الأصل أنه يفعل في الحرم - في الأرض الحرام - فأما إذا خرج من الأرض الحرام ولم يحلق، حلق وعليه دم لأنه ترك المكان الذي يجب أن يحلق فيه.

(٢) وهو حديث تقصير معاوية من شعر النبي ﷺ عند المروة.

(٣) عمرة الجعرانة كانت بعد غزوة حُنين بعد فتح مكة.

(٤) فإنه قد قال ﷺ (إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي) متفق عليه، وقد نحر هديه في حجة الوداع بمنى وحلق بمنى، ولذا فهو لم يقصر في العمرة التي مع حجته، فليس هذا في حجة الوداع.

(٥) وذلك تبركاً بآثار النبي ﷺ.

(٦) لأن النبي ﷺ لم يتحلل عند المروة في حجة الوداع، وإن كان ابن عباس يحتج به عليه لأنه لم يبين له أين فعل ذلك، مع أن ابن عباس يعلم أن النبي ﷺ لم يقصر، لكنه يقول يلزمك على كلامك ألا تنتهي عن العمرة في أشهر الحج لأنك تقول قصرت من رأس رسول الله ﷺ عند المروة، فعلى هذا كان النبي ﷺ متمتعاً؛ وكما ذكرنا أن هذا غير صحيح، ولكن قد يتنزل المجادل مع خصمه، بمعنى أنه لو صح كلامك

أَيْضًا عَلَى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ الْوَاقِعَةِ سَنَةِ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ، لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُسْلِمًا إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ سَنَةِ ثَمَانٍ<sup>(١)</sup>. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى

فِيلْزَمُكَ، وَلِذَلِكَ قَالَ (قُلْتُ لَهُ لَا أَعْلَمُ هَذَا إِلَّا حُجَّةً عَلَيْكَ) لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ يَسِيرُ عَلَى طَرِيقَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعِثْمَانُ رضي الله عنهم فِي النَّهْيِ عَنِ التَّمَتُّعِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهِ، فَكَانَ يَحْتَجُّ بِمَا يَقُولُهُ مِنْ أَنَّهُ قَصَرَ شَعْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَرُوءَةِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَتَمَتُّعًا، وَلَكِنْ كَمَا ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا التَّقْصِيرَ كَانَ فِي غَيْرِ حُجَّةِ الْوُدَاعِ.

(١) وَقَدْ يَحْتَمِلُ الْأَمْرُ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ (٣/٥٦٦) [وَالَّذِي رَجَّحَهُ مِنْ كَوْنِ مُعَاوِيَةَ إِنَّمَا أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ صَحِيحٌ مِنْ حَيْثُ السَّنَدُ لَكِنْ يُمَكِّنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُ كَانَ أَسْلَمَ خُفِيَةً وَكَانَ يَكْتُمُ إِسْلَامَهُ وَلَمْ يَتِمَّكَنْ مِنْ إِظْهَارِهِ إِلَّا يَوْمَ الْفَتْحِ وَقَدْ أَخْرَجَ بَنُ عَسَاكِرٍ فِي تَارِيخِ دِمَشْقَ مِنْ تَرْجَمَةِ مُعَاوِيَةَ تَصْرِيحًا بِمُعَاوِيَةَ بِأَنَّهُ أَسْلَمَ بَيْنَ الْحُدَيْيَةِ وَالْقُضَيْيَةِ وَأَنَّهُ كَانَ يَخْفِي إِسْلَامَهُ خَوْفًا مِنْ أَبِيهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا دَخَلَ فِي عُمْرَةِ الْقُضَيْيَةِ مَكَّةَ خَرَجَ أَكْثَرُ أَهْلِهَا عَنْهَا حَتَّى لَا يَنْظُرُونَهُ وَأَصْحَابُهُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ فَلَعَلَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ مِمَّنْ تَخَلَّفَ بِمَكَّةَ لِسَبَبِ اقْتِضَاءِهِ وَلَا يُعَارِضُهُ أَيْضًا قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ فَعَلْنَا هَا يُعْنِي الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعَرْشِ بَضْمَتَيْنِ يَعْنِي بَيُوتَ مَكَّةَ يُشِيرُ إِلَى مُعَاوِيَةَ لِأَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا اسْتَصْحَبَهُ مِنْ حَالِهِ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَى إِسْلَامِهِ لِكَوْنِهِ كَانَ يُخْفِيهِ وَيَعْكُرُ عَلَى مَا جُوزَوه أَنَّ تَقْصِيرَهُ كَانَ فِي عُمْرَةِ الْجُعْرَانَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ مِنَ الْجُعْرَانَةِ بَعْدَ أَنْ أُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يَسْتَصْحَبْ أَحَدًا مَعَهُ إِلَّا بَعْضُ أَصْحَابِهِ الْمُهَاجِرِينَ فَقَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ وَسَعَى وَحَلَقَ وَرَجَعَ إِلَى الْجُعْرَانَةِ فَأَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ فَخَفِيَتْ عُمْرَتُهُ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ كَذَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَمْ يَعُدْ مُعَاوِيَةَ فِيمَنْ صَحِبَهُ حَيْثُ وَلَا كَانَ مُعَاوِيَةَ فِيمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ بِمَكَّةَ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ حَتَّى يُقَالَ لَعَلَّهُ وَجَدَهُ بِمَكَّةَ بَلْ كَانَ مَعَ الْقَوْمِ وَأَعْطَاهُ مِثْلَ مَا أَعْطَى أَبَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ مَعَ جُمْلَةِ الْمُؤَلَّفَةِ وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ فِي الْإِكْلِيلِ فِي آخِرِ قِصَّةِ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ أَنَّ الَّذِي حَلَقَ رَأْسَهُ صلى الله عليه وسلم فِي عُمْرَتِهِ الَّتِي اعْتَمَرَهَا مِنَ الْجُعْرَانَةِ أَبُو هِنْدٍ عَبْدُ بَنِي بَيَاضَةَ فَإِنْ ثَبَتَ هَذَا وَثَبَتَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ حَيْثُ مَعَهُ أَوْ كَانَ بِمَكَّةَ فَقَصَّرَ عَنْهُ بِالْمَرُوءَةِ أَمَّا الْجَمْعُ بِأَنَّهُ يَكُونُ مُعَاوِيَةَ قَصَرَ عَنْهُ أَوْ لَا وَكَانَ الْحَلَّاقُ غَائِبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ حَضَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكْمِلَ إِزَالَةَ الشَّعْرِ بِالْحَلْقِ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ فَفَعَلَ وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عُمْرَةِ الْقُضَيْيَةِ وَثَبَتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَلَقَ فِيهَا جَاءَ هَذَا الْإِحْتِمَالُ بِعَيْنِهِ وَحَصَلَ التَّوْفِيقُ



الْوَدَاعَ وَزَعَمَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ مُتَمَتِّعًا لِأَنَّهُ هَذَا غَلَطَ فَاحِشٌ، فَقَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ السَّابِقَةُ فِي مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ: (مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ؟ فَقَالَ: "إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَدْتُ هَذِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الْهَدْيَ"). وَفِي رِوَايَةٍ "حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ" <sup>(١)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَضْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرْنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ <sup>(٢)</sup>)، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى مِنَى أَهْلَلْنَا بِالْحَجِّ

يُنَ الْأَخْبَارِ كُلَّهَا وَهَذَا مِمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ بِهِ فِي هَذَا الْفَتْحِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ثُمَّ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَبَدًا]. فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي عُمْرَةِ الْقَضِيَّةِ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بظَاهِرٍ، فَلَا يُظْهِرُ أَنَّهُ فِي عُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ، وَلَكِنْ فِيهِ اِحْتِمَالٌ. المشهور أن معاوية أسلم يوم الفتح، ولكن الكثير من شبان مكة كانوا يراقبون النبي ﷺ ويرمقونه أثناء عمره القضية وكانت من أسباب إسلام الكثيرين منهم، ما رأوه من الصحابة مع النبي ﷺ في الحديبية ثم في عمره القضية، فكان فيها الخير الكثير بفضل الله ﷻ، ويمكن أن يكون ذلك كان مقدمة لإسلام معاوية أو يكون قد أسلم سرًا وكنتم عن أبيه حتى أعلن إسلامه يوم الفتح عندما أسلم يوم الفتح هو وأبوه وأمه ﷺ.

(١) والنبي ﷺ إنما اعتمر أربع عمر:

- تحلل في عمره الحديبية في الحديبية قبل أن يطوف بالبيت للإحصار.  
- وعمره القضية والقضاء وهي عمره سنة سبع التي قاضى عليها المشركين في الحديبية أن يرجع ويعتمر من العام القابل فكانت عمره القضاء أو القضية، ليس أنه كان يقضي العمرة التي تحلل منها، وإنما التي قاضاهم عليها.

- والعمرة التي من الجعرانة بعد فتح مكة وغزوة حنين وسميت كذلك لأن النبي ﷺ أحرم من الجعرانة التي كان بها غنائم هوازن من غزوة حنين حيث قسمها هناك، واعتمر من الجعرانة وهي من الحل.  
- ثم العمرة التي كانت مع حجته ﷺ.

(٢) فهذا دليل على أن بعض من كان مع النبي ﷺ كان حاجاً مفرداً وساق الهدي تطوعاً ولم يتحلل من حجه، فهي صورة من صور الأفراد الجائرة باتفاق العلماء، أن يكون قد ساق الهدي تطوعاً ومع ذلك فلا يحل من حجه ولا يفسخه إلى عمره حتى ينحر الهدي.

فِيهِ اسْتِحْبَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْيَةِ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ رَفْعًا مُقْتَصِدًا بِحَيْثُ لَا يُؤْذِي نَفْسَهُ، وَالْمَرْأَةُ لَا تَرْفَعُ بَلْ تُسْمِعُ نَفْسَهَا لِأَنَّ صَوْتَهَا مَحَلٌّ فِتْنَةٍ. وَرَفْعُ الرَّجُلِ مَنْدُوبٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً. وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: هُوَ وَاجِبٌ<sup>(٢)</sup> وَيَرْفَعُ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِهَا فِي غَيْرِ الْمَسَاجِدِ وَفِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَمِنَى وَعَرَفَاتٍ. وَأَمَّا سَائِرُ الْمَسَاجِدِ فَفِي رَفْعِهِ فِيهَا خِلَافٌ لِلْعُلَمَاءِ، وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ: أَحَدُهُمَا اسْتِحْبَابُ الرَّفْعِ كَالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ. وَالثَّانِي لَا يَرْفَعُ لِتَلَا يُهَوِّشَ عَلَى النَّاسِ بِخِلَافِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الْمُنَاسِكَ<sup>(٣)</sup>. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ<sup>(٤)</sup>.

(١) وهذا مستحب للحاج والمعتبر وذلك برفع الصوت بالتلوية وهذا معنى الصراخ.  
(٢) وذلك للأمر به لقوله ﷺ "أَتَانِي جِبْرِيلُ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْأَهْلَالِ - أَوْ قَالَ: - بِالتَّلْيَةِ" يُرِيدُ أَحَدَهُمَا، (د) ١٨١٤ [قال الألباني]: صحيح.  
(٣) يمكن أن يُقيد الرفع بعلم التشويش على الناس، كسائر المسائل التي يُنهي فيها عن التشويش على المصلين ولورُفع الصوت بالذكر في موضع آخر، ولذلك الصحيح استحباب الرفع في جميع الأماكن.  
(٤) وذلك أن النبي ﷺ أمرهم أن يجعلوها عمرة، بل نقول "استحباب الفسخ" إن لم نقل بوجوبه، وقد قلنا أن من أدلة القول بعدم الوجوب رواية (رخص لنا) فكلمة "رخص" التي مضت في الأحاديث السابقة تدل على الاستحباب وأما قول ابن عباس رضي الله عنه والظاهرية ووافقه ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ وَمَنْ المعاصرين الشيخ الألباني على وجوب الفسخ لمن لم يستقِ الهدي.  
أما بخصوص أنه مجمعٌ عليه وذلك بعد الخلاف الأول الذي كان بسبب نهى عمر ثم عثمان ومن وافقهم من الصحابة على ذلك، وقد انتهى الخلاف فيه، فالخلاف القديم في النهي كراهةً تزيهاً أو تحريماً فلم يعد هناك قائل به.

وَفِيهِ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَكُونَ إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ التَّوَجُّهُ إِلَى مَنَى <sup>(١)</sup>، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمُسْأَلَةُ مَرَّاتٍ. قَوْلُهُ: (وَرُحْنَا إِلَى مَنَى) مَعْنَاهُ أَرَدْنَا الرِّوَاحَ <sup>(٢)</sup>، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الرِّوَاحُ إِلَى مَنَى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ <sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

### ٣٤ - باب إِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ وَهَدْيِهِ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «بِمَ أَهَلَّتْ» . فَقَالَ أَهَلَّتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ «لَوْلَا أَنْ مَعِيَ الْهَدْيُ لَأَحَلَّتُ» <sup>(٤)</sup>.

وإنما يحمل القائلون بأن الأفراد أفضل هذا النهي على أنه خلاف الأولى، وهو في الحقيقة درجة من درجات المكروه، وعلى أي الأحوال فإن عمل العمرة في أشهر الحج مشروع سواء حج من نفس العام أم لم يحج.

(١) لأنه قال (فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إِلَى مَنَى أَهَلَّلْنَا بِالْحَجِّ) وقد ذكرنا أن هذا مستحب للواجد للهدي، أما من عزم على الصيام لأنه ليس بواجب للهدي، فالواجب عليه أن يُحْرِمَ بالحج قبل أن يذهب إلى منى بثلاثة أيام ليكون صائماً وهو في الحج فيُحْرِمَ قبل فجر السادس فيصوم السادس والسابع والثامن قبل أن يذهب إلى عرفة، ويمكن أن يصوم والسابع والثامن والتاسع والله أعلم.

(٢) لأنهم أحرموا بمكة، فقوله (وَرُحْنَا إِلَى مَنَى أَهَلَّلْنَا بِالْحَجِّ) فهل بعد أن ذهبوا إلى منى أهلوا بالحج؟ لا، بل أحرموا بالحج من مكة.

(٣) وذكرنا أن الراجح أنه يُسْتَحَبُّ أن يذهب إلى منى قبل الزوال ليُصَلِّيَ "الظهر والعصر، والمغرب والعشاء" بمنى، ولذا الأفضل والمستحب أن يخرج إلى منى قبل الظهر ويذكر الظهر بمنى.

(٤) وكان على رضي الله عنه كما ذكرنا ممن ساق الهدي أيضاً فقد أتى بهدي من اليمن للنبي ﷺ، وأشركه النبي ﷺ في هديه وجعله قارناً مثله، ومن لم يستق الهدي ممن قال هذا اللفظ أيضاً أبو موسى الأشعري، فأمره النبي ﷺ أن يتحلل ويفسخ قرانه إلى عمرة، إذا أحرم أبو موسى بالقران وأحرم علي رضي الله عنه بالقران، وأمر النبي ﷺ

وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا يَهُزُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ غَيْرُ أَنْ فِي رِوَايَةِ يَهُزُّ «لَحَلَّتْ» .  
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ وَحُمَيْدٌ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَنَسًا رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَهْلَ بَيْتِهِ جَمِيعًا «لَيْتَكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَيْتَكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» <sup>(١)</sup> .  
 وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَحُمَيْدِ الطَّوِيلِ قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله يَقُولُ «لَيْتَكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» . وَقَالَ حُمَيْدٌ قَالَ أَنَسٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله يَقُولُ «لَيْتَكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ» <sup>(٢)</sup> .  
 وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو بْنُ الْقَادِرِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلی الله علیه و آله قَالَ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهْلَنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرُّوحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيْسَ بِهِمَا» <sup>(٣)</sup> .

أَبَا مُوسَى أَنْ يَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَأَمْرٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَيَّ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَأَلَّا يَتَحَلَّلَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ.

(١) كما ذكرنا أن حديث أنس هذا صريح في أن إحرام النبي صلی الله علیه و آله كان قراناً والظاهر أنه كان من البداية كما ذكرنا.

(٢) وهذا من دقة مسلم رحمه الله فرواية قال أنس [سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله] وفي الأخرى [سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه و آله] [فصل بين الروايتين، وكذلك فصل بين «لَيْتَكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» وفي الأخرى «لَيْتَكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ» وذلك من إتقان مسلم رحمه الله وحرصه البالغ على أن يؤدي الألفاظ كما هي.]  
 (٣) وفي هذا الحديث:

- دليل على مشروعية الأفراد والتمتع والقران، وبقاء ذلك إلى آخر الزمان.

- وفيه الرد على من يمنع من الأفراد، وفيه الرد على من يمنع التمتع، لأن ابن مريم عليه السلام أخبر النبي صلی الله علیه و آله أنه سوف يفعل هذا أو هذا أو هذا، وهو دليل على التخيير بين المناسك الثلاثة.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَهُ قَالَ «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ» .

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» . بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا .

قَوْلُهُ : (حَدَّثَنِي سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ) هُوَ بَفَتْحِ السَّيْنِ وَكَسْرِ اللَّامِ .

قَوْلُهُ ﷺ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِيُهْلَنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرُّوحَاءِ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيْتِنِيْنَهُمَا)

قَوْلُهُ ﷺ : (لَيْتِنِيْنَهُمَا) هُوَ بَفَتْحِ الْيَاءِ فِي أَوَّلِهِ مَعْنَاهُ يَقْرُنَ بَيْنَهُمَا ، وَهَذَا يَكُونُ بَعْدَ نَزُولِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ .

وَأَمَّا (فَجِّ الرُّوحَاءِ) فَبِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ .

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ : هُوَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ .

قَالَ : وَكَانَ طَرِيقَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى بَدْرٍ وَإِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ .

- وفيه أن عيسى عليه السلام سوف يحج أو يعتمر أو سوف يفعل الإثنين معاً، فدل هذا على جواز المناسك الثلاثة.

- ولعل هذا أيضاً يكون دليلاً على عدم وجوب الفسخ وأنه مستحب فقط وليس بواجب والله أعلم.

- وهو يدل على فضيلة هذه الأمة حيث ينزل فيها عيسى بن مريم وأنه سوف يحج ويعتمر.

- وهو يدل على أن نزول عيسى يكون في زمن وجود البيت وأن هدم الكعبة يكون بعد ذلك.

- وهو دليل على بقاء أركان الإسلام وظهورها إلى زمن عيسى عليه السلام، بل بلا شك أن زمن عيسى ﷺ سوف يظهر الإسلام كله في الأرض كلها بفضل الله ﷻ.

• والمشهور أن عيسى ﷺ لم يحج في حياته الأولى قبل أن يُرفع إلى السماء، فلم يُذكر في سيرته ﷺ أنه حج أو اعتمر، ولم يذكر النبي ﷺ ذلك، بل ذكر حج موسى ﷺ وذكر حج يونس وذكر حج صالح، ولم يذكر حج عيسى، ولذا سوف يؤدي عيسى ﷺ الحج أو العمرة أو يقرن بينهما.

٣٥ - باب بَيَانِ عَدَدِ عُمْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَمَائِهِنَّ.

حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمَرَةٌ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَوْ زَمَنِ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةٌ مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمَرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا كَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هَدَّابٍ. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ. قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةَ الْوَدَاعِ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَسَكَّةٌ أُخْرَى. وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءَ يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَبْنُ عُمَرَ مُسْتَدِينِ إِلَى حُجْرَةَ عَائِشَةَ وَإِنَّا لَنَسْمَعُ ضَرْبَهَا بِالسَّوَاكِ تَسْتَنُّ - قَالَ - فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَجَبٍ؟ قَالَ نَعَمْ. فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ أُمَّتَاهُ أَلَا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ يَغْفِرُ اللَّهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِعَمْرِي مَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمَرَةٍ إِلَّا وَأَنَّهُ لَمَعَهُ. قَالَ وَأَبْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ. سَكَتَ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بَدْعَةٌ. فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نَكْذِبَهُ وَبَرَدَ عَلَيْهِ وَسَمِعْنَا اسْتِثْنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ. فَقَالَ عُرْوَةُ أَلَا تَسْمَعِينَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَتْ وَمَا يَقُولُ قَالَ



يَقُولُ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.

قَوْلُهُ: (اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلَّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةٌ مِنَ الْحُدَيْيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيْيَةِ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (حَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً وَاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ) هَذِهِ رِوَايَةُ أَنَسٍ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ (أَرْبَعَ عُمَرٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ)، وَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَائِشَةُ، وَقَالَتْ: لَمْ يَعْتَمِرِ النَّبِيُّ ﷺ قَطُّ فِي رَجَبٍ.

فَالْحَاصِلُ مِنْ رِوَايَةِ أَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى أَرْبَعَ عُمَرٍ: وَكَانَتْ إِحْدَاهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ عَامَ الْحُدَيْيَةِ سَنَةً سِتٍّ مِنَ الْهَجْرَةِ وَصُدُّوا فِيهَا فَتَحَلَّلُوا وَحُسِبَتْ لَهُمْ عُمْرَةٌ<sup>(١)</sup>.

وَالثَّانِيَةُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَهِيَ سَنَةٌ سَبْعٌ وَهِيَ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ. وَالثَّلَاثَةُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةً ثَمَانٍ، وَهِيَ عَامُ الْفَتْحِ. وَالرَّابِعَةُ مَعَ حَجَّتِهِ وَكَانَ إِحْرَامُهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَأَعْمَالُهَا فِي ذِي الْحِجَّةِ<sup>(٢)</sup>.

(١) أي بالنية، فلو أن إنساناً حجَّ أو اعتمر فصُدَّ عن البيت، فهل يُجزّيه عن حجة الإسلام أو عمرة الإسلام؟ لا يُجزّيه عن حجة الإسلام ولا عن عمرة الإسلام، لكن يُكتب له أجر الحاج والمعتمر بدلالة هذا الحديث.

(٢) ولذا احتمل هذا الحديث (كلهن في ذي القعدة) دون استثناء، وبعضها (إلا التي مع حجته)، فنظر في بعض الروايات إلى بداية العمرة التي مع الحج وأنها كانت في ذي القعدة، والانتفاء منها أنها كانت في ذي الحجة، ولذلك الظاهر والله أعلى وأعلم أن الاعتبار يكون بالإحرام وليس بالانتفاء من العمرة، فلو أن إنساناً أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان قبل غروب الشمس، ثم بعد ذلك دخل شوال برؤية الهلال

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ إِحْدَاهُمَا فِي رَجَبٍ فَقَدْ أَنْكَرْتُهُ عَائِشَةُ وَسَكَتَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ أَنْكَرْتُهُ.  
 قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَوْ نَسِيَ أَوْ شَكَّ، وَلِهَذَا سَكَتَ عَنِ الْإِنْكَارِ عَلَى  
 عَائِشَةَ وَمُرَاجَعَتِهَا بِالْكَلامِ، فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتَهُ هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ<sup>(١)</sup>.  
 وَأَمَّا الْقَاضِي عِيَّاضُ فَقَالَ: ذَكَرَ أَنَسُ أَنَّ الْعُمْرَةَ الرَّابِعَةَ كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَارِنًا.  
 قَالَ: وَقَدْ رَدَّهٗ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، قَالَ: وَقَدْ قُلْنَا: إِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مُفْرِدًا، وَهَذَا يَرُدُّ  
 قَوْلَ أَنَسٍ، وَرَدَّتْ عَائِشَةُ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: فَحَصَلَ أَنَّ الصَّحِيحَ ثَلَاثُ عُمَرَ.  
 قَالَ: وَلَا يُعْلَمُ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِعْتِمَارٌ إِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ.  
 قَالَ: وَاعْتَمَدَ مَالِكٌ فِي الْمُوطَأِ عَلَى أَنَّهُنَّ ثَلَاثُ عُمَرَ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي.  
 وَهُوَ قَوْلُ ضَعِيفٍ بَلٍ بَاطِلٌ<sup>(٢)</sup>، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ ﷺ إِعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ عُمَرَ  
 وَأَنَسٌ وَجَزَمَا الرِّوَايَةَ بِهِ، فَلَا يَجُوزُ رَدُّ رَوَايَتِهَا بِغَيْرِ جَازِمٍ.  
 وَأَمَّا قَوْلُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مُفْرِدًا لَا قَارِنًا فَلَيْسَ كَمَا قَالَ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّ  
 النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مُفْرِدًا فِي أَوَّلِ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ فَصَارَ قَارِنًا، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا  
 التَّأْوِيلِ<sup>(٣)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أو يكمل ثلاثين، فأكمل العمرة في شوال، ثم بقي إلى الحج، هل يكون متمتعاً؟ لا على الصحيح،  
 فالعبرة بالإحرام بالعمرة متى بدأ، والله أعلم.

(١) وهذا مما لا شك فيه أن النبي ﷺ لم يعتمر في رجب، وأن هذا كان وهماً من ابن عمر رضي الله عنهما ورجع عنه،  
 وهذا دليل على أن الراوي إذا شك في روايته ولو رفعها للنبي ﷺ ولو كان ثقة وفي كمال العدالة والإتقان،  
 لكن ثبت الأدلة بمخالفة روايته للأحاديث الأخرى الصحيحة، فإنه يعمل بالأحاديث الصحيحة،  
 خصوصاً مع شكه وتردده وسكوته كالمقتر لعائشة رضي الله عنها.

(٢) فهو يراه خلاف غير سائغ، وهذا كلام صحيح من الإمام النووي رحمه الله، فإن الضعيف يدل  
 على وجود الخلاف مع كونه سائغاً، وأما قوله باطل وما يقابله فالصواب، فيكون الخلاف غير سائغ.

(٣) بل الصحيح أن النبي ﷺ بدأ إحرامه قارناً.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذِهِ الْعُمْرَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ لِفَضِيلَةِ هَذَا الشَّهْرِ، وَلِخَالَفَةِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَهُ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ كَمَا سَبَقَ، فَفَعَلَهُ ﷺ مَرَّاتٍ فِي هَذِهِ الْأَشْهُرِ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي بَيَانِ جَوَازِهِ فِيهَا، وَأَبْلَغَ فِي إِبْطَالِ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً)

فَمَعْنَاهُ بَعْدَ الْهَجْرَةِ لَمْ يَحْجِ إِلَّا حَجَّةً وَاحِدَةً وَهِيَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشْرٍ مِنَ الْهَجْرَةِ. وَقَوْلُهُ: (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى) يَعْنِي قَبْلَ الْهَجْرَةِ، وَقَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ مُسْلِمٍ (قَبْلَ الْهَجْرَةِ حَجَّتَانِ).

قَوْلُهُ: (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةِ غَزْوَةً) مَعْنَاهُ أَنَّهُ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةِ غَزْوَةٍ وَأَنَا مَعَهُ أَوْ أَعْلَمُ لَهُ تِسْعَ عَشْرَةِ غَزْوَةٍ، وَكَانَتْ غَزَوَاتِهِ ﷺ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَقِيلَ: سَبْعًا وَعِشْرِينَ، وَقِيلَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِ الْمَغَازِي وَغَيْرِهَا<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَعَمْرِي مَا اعْتَمَرْتُ فِي رَجَبٍ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ لَعَمْرِي، وَكَرِهَهُ مَالِكٌ لِأَنَّهُ مِنْ تَعْظِيمِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَمُضَاهَاةِ بِالْحَلْفِ بِغَيْرِهِ<sup>(٢)</sup>.

(١) زيد بن أرقم قال لما سُئِلَ (كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ (حيث كان معه فيها، وقال عن مجموع غزواته (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ) فكيف بالزيادات؟) فإما نسيها زيد بن أرقم والمثبت مقدم على النافي، وخصوصاً أنه يكون نفياً بالمفهوم بمعنى أنه غزى تسعة عشرة غزوة لم يغزوا غيرها "مفهوم المخالفة" وهو ضعيف إذا وجد مع منطوق يُخالفه، وإما أن يكون قد نظر إلى أمر القتال في هذه الغزوات والله أعلم.

(٢) والذي يظهر والله أعلم أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن قصد الحلف بغير الله حَرُمَ ذلك، وإن قصد أن يحلف بحياته وشرفه ونحو ذلك، فهو حلفٌ بغير الله لا يجوز، وإن كان يجري على اللسان مجرى التأكيد للكلام دون قصد الحلف، وهذا يقع كثيراً على حسب اصطلاح الناس في كلماتٍ نقلوها عن أصل ما وضعت له أو عن أصل معناها المستعمل غالباً حتى صار الاستعمال الأغلب في

قوله: (إِنَّهُمْ سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الَّذِينَ كَانُوا يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: بِدْعَةٌ) هَذَا قَدْ حَمَلَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ إِظْهَارَهَا فِي الْمَسْجِدِ وَالِاجْتِمَاعَ لَهَا هُوَ الْبِدْعَةُ، لَا أَنَّ أَصْلَ صَلَاةِ الضُّحَى بِدْعَةٌ<sup>(١)</sup>...

غير مبناها اللغوي، فقولهم "لعمري" للتوكيد، وكقولهم "ثكلتك أمك"، "ويحك"، "ويلك"، "ترت يمينك"، "ترت يداك"، ونحو هذا فكله استعملته العرب في غير ما وضعت له أصلاً على غير مبناه اللغوي، فليس دعاءً عليه بأن تفقده أمه، وليس دعاءً عليه بالافتقار، بل تستعمل على الحث والمنع والتسبيه ونحو ذلك، فإذا استعمل ما صيغته حلف في غير الحلف وبغير قصد الحلف، لم يكن محرماً والله أعلى وأعلم.

الناس لا تستعمل اليوم "لعمري"، ولكن يستعملون قريباً منها "والني" وهو لا يقصد الحلف، وقد يقصد الحلف فيقول مثلاً (والني لتأتي معي اليوم)، لكن "والني كم الساعة" لا يقصد به الحلف مثلها مثل "لو سمحت كم الساعة" فمثل هذا يبعد أن يقصد به الحلف، ولكن من باب سد الذريعة وتعويد الناس ألا تجري ألسنتهم بصيغة الحلف إلا بالله، نقول ينبغي أن يعودون على ذلك، ولكن من جهة الحكم والله أعلم فهذا ليس بحلف بغير الله، بل هذا من جنس "لعمري، ولعمرك" ونحو ذلك، فينبغي أن نأمرهم من باب التعويد ألا يتلفظ بهذا اللفظ، أما أنه أشرك حتى الشرك الأصغر بهذه الكلمة، فالظاهر عندي أن لا، ولكن ينبغي ألا يستعملها تعويداً للسان على المعنى الصحيح، مثل "أفلح وأبيه" فهي مثلها في الكلام.

(١) أما إظهارها في المسجد، فقد ورد الحديث في الترغيب إلى من توضأ في بيته وخرج إلى سُبُحَةِ الضُّحَى، وهذا فيه دليل على أن تَوَدَى في المسجد، وإن كان صلاتها في البيت أفضل، ويمكن أن يُحْمَل على أنهم كانوا يُصَلُّونها جماعة، فهذا الذي قد يُحْمَل على معنى البدعة شرعاً، ويمكن أن يُقصد بقول ابن عمر أنها بدعة بمعنى أنها البدعة لغةً، وقصد المواظبة على ذلك كالترابيح، وليست بالبدعة المحرمة، وإلا فصلاة الضُّحَى ليست بدعةً عند عامة أهل العلم، حتى من يرى أفضلية عدم المداومة عليها، لا يقول عنها بدعة، والصحيح أنه يُستحب المداومة على الضُّحَى، وذلك لأن النبي ﷺ أمر بها أباهزيمة ألا يتركها، وأمر بها أبا ذر كذلك، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ

وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>(١)</sup>.

### ٣٦ - باب فضل العُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ سَمَّاها ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحْجِي مَعَنَا». قَالَتْ لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَأَبْنُهَا عَلَيَّ نَاضِحٌ وَتَرَكْنَا نَاضِحًا نَضْحُ عَلَيْهِ قَالَ «فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً». (الناضح: الناقة التي يسقى عليها الماء).

وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيْبِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونِي حَاجَّةً

صَدَقَهُ وَنَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَهُ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» مسلم، فهذا في كل يوم تطلع فيه الشمس يُجْزِئُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، فالصحيح استحباب المداومة على صلاة الضُّحَى، خلافاً لابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ الَّذِي رَأَى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ الْمَدَاوِمَةُ، وَلَكِنْ فَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَهَا أَحْيَانًا، لَكِنْ لَوْ وَاطَبَ عَلَيْهَا كَانَ بَدْعَةً عَلَى الصَّحِيحِ، فَإِذَا صَلَّوْهَا جَمَاعَةً فَالظَّاهِرُ أَنْ يَصَلُّوْهَا سِرًّا، وَلَكِنْ لَا يَوَاطِبُونَ عَلَى ذَلِكَ.

(١) فتاوى:

- هل هناك فرق بين قولنا فرض وواجب؟ هذه التفرقة عند الجمهور غير معتبرة، فالفرض والواجب عندهم شيء واحد، أما عند الحنفية يجعلون الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي يكفر منكروه ويُعاقب تاركه بالنار، والواجب ما ثبت بدليل ظني ويُعاقب تاركه بغير النار كالحرمان من الشفاعة، ولا دليل على التفصيل.

● لكن التفرقة بين الركن والواجب في الحج والعمرة متفقٌ عليه تقريباً بين العلماء، بأن هناك من مناسك الحج والعمرة ما لو تركه بطل الحج وبطلت العمرة، ومنه ما يُجبر بتركه دم، ومع الإثم لمن تركه عمداً، وفي الصلاة عند الإمام أحمد نفس التقسيم.

مَعَنَا». قَالَتْ نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فَلَانَ - زَوْجَهَا - حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا. قَالَ «فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً. أَوْ حَجَّةً مَعِيَ».

قَوْلُهَا: (لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ): أَيُّ بَعِيرَانِ نَسْقِي بِهِمَا.

قَوْلُهَا: (نَنْضِحُ عَلَيْهِ) بِكَسْرِ الضَّادِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنْ عُمْرَةٌ فِيهِ) أَيُّ فِي رَمَضَانَ (تَعْدِلُ حَجَّةً).

وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (تَقْضِي حَجَّةً) أَيُّ تَقُومُ مَقَامَهَا فِي الثَّوَابِ، لَا أَنَّهَا تَعْدِلُهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةٌ <sup>(١)</sup> فَاعْتَمَرَ فِي رَمَضَانَ لَا تُجْزِئُهُ عَنِ الْحَجَّةِ <sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهُ: (نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فَلَانَ - زَوْجَهَا - حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي غُلَامُنَا) هَكَذَا هُوَ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَّاضُ عَنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْغَافِرِ الْفَارِسِيِّ وَغَيْرِهِ، قَالَ: وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاهَانَ: (يَسْقِي عَلَيْهِ غُلَامُنَا)

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: وَأَرَى هَذَا كُلَّهُ تَغْيِيرًا، وَصَوَابُهُ: (نَسْقِي عَلَيْهِ نَخْلًا لَنَا) فَتَصَحَّفَ مِنْهُ (غُلَامُنَا) وَكَذَا جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ عَلَى الصَّوَابِ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُهُ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى: (نَنْضِحُ عَلَيْهِ) وَهُوَ بِمَعْنَى نَسْقِي عَلَيْهِ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الرَّوَايَةَ صَحِيحَةٌ، وَتَكُونُ الزِّيَادَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْقَاضِي مَحْذُوفَةً مُقَدَّرَةً، وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكَلَامِ <sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) كَأَن يَكُونُ عَلَيْهِ حِجَّةٌ مِنْ نَذْرٍ أَوْ حِجَّةٌ إِلَى سَلَامٍ، أَوْ قِضَاءُ حِجَّةٍ أَفْسَلَهَا بِجَمَاعٍ أَوْ فَاتٍ مِنْهُ الْحَجُّ، فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

(٢) إِذَا الْمَقْصُودُ مِنَ (تَعْدِلُ حَجَّةً) وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى: (تَقْضِي حَجَّةً) بِمَعْنَى فِي الثَّوَابِ، وَلَيْسَ أَنَّهَا تَعْدِلُهَا مِنْ كُلِّ وَجْهِ، فَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَحْجَّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحْجَّ وَلَا يُجْزِئُهُ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ.

(٣) وَلَا تَعَارِضُ بَيْنَ أَنَّ الْغُلَامَ يَسْقِي وَيَبِينُ أَنَّهُ يَسْقِي نَخْلًا لَهُمْ، فَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ الرَّوَايَتَيْنِ صَحِيحَتَانِ.



٣٧ - باب استِحْبَابِ دُخُولِ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَالْخُرُوجِ مِنْهَا مِنَ الثَّنِيَّةِ

السُّفْلَى وَدُخُولِ بَلَدَةٍ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ <sup>(١)</sup> وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى <sup>(٢)</sup>. وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ زُهَيْرِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ. قَالَ هِشَامٌ فَكَانَ أَبِي <sup>(٣)</sup> يَدْخُلُ مِنْهُمَا كُلِّهِمَا وَكَانَ أَبِي أَكْثَرًا مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ.

قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى)

(١) أي "من المدينة".

(٢) الثَّنِيَّةُ الْعُلْيَا: وهي التي في شمال مكة المكرمة من جهة الزاهر والتنعيم، والثَّنِيَّةُ السُّفْلَى: وهي التي في جنوب مكة.

(٣) يعني "عروة".

قِيلَ: إِنَّمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ هَذِهِ الْمُخَالَفَةَ فِي طَرِيقِهِ دَاخِلًا وَخَارِجًا تَفَاؤُلًا بِتَغْيِيرِ الْحَالِ إِلَى أَكْمَلِ مِنْهُ، كَمَا فَعَلَ فِي الْعِيدِ<sup>(١)</sup>، وَلَيْشْهَدَ لَهُ الطَّرِيقَانِ<sup>(٢)</sup>، وَلِيَتَبَرَّكَ بِهِ أَهْلُهُمَا<sup>(٣)</sup>. وَمَذْهَبُنَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ دُخُولُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَالْخُرُوجُ مِنْهَا مِنَ السُّفْلَى لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الثَّنِيَّةُ عَلَى طَرِيقِهِ كَالْمَدَنِيِّ وَالشَّامِيِّ أَوْ لَا تَكُونَ كَالْيَمَنِيِّ، فَيُسْتَحَبُّ لِلْيَمَنِيِّ وَغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَدِيرَ وَيَدْخُلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا.

(١) هذا الكلام يحتاج إلى نقل، والتماثل إنما خصّه النبي ﷺ بالكلمة الطيبة، فقد قال ﷺ (وَيُعْجِنِي الْفَالُ). قَالَ قِيلَ وَمَا الْفَالُ قَالَ «الْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ» مسلم، فالتماثل بمثل ذلك يحتاج إلى نقل، ولا نعلم نقلاً صحيحاً في ذلك، وإنما هي أقوال لبعض أهل العلم بلا نقل أن النبي ﷺ فعل من أجل الفأل، والتماثل من الدخول إلى مكان والخروج من مكان يحتاج إلى دليل، لأن هذا من الأسباب الباطنة الغيبية، فلا تُعرف إلا بدليل، ومجرد الفعل قد يكون لحكمة أخرى، فلعل الأقرب كما فعل في العيد.

(٢) شهود الطريقان ظاهر من أن أفعال الطاعات إذا فعلها الإنسان في أماكن مختلفة بأمر الشرع، فإن هذه الأماكن تشهد له، وهناك إدراك جعله الله ﷻ في السماوات وفي الأرض، فلا بُدَّ في مثل هذا التعليل، فالسماوات والأرض تحب من يعمل بطاعة الله ﷻ، وبين المؤمن وبين هذه الكائنات قدرٌ مشترك في التسبيح والحمد وعبادة الله ﷻ، يشعر بأنس بينه وبينها، فإذا كان الأمر كذلك كان هذا الكلام ممكناً.

(٣) وأما التبرك بالنبي ﷺ فهنا بصحبته والكون معه ورؤيته والسلام عليه ونحو ذلك. وفُسر أيضاً بإظهار شعار الإسلام في هذه البقاع، فيكثر ظهور شعار الإسلام في الأماكن المختلفة، وهذا معنى مقصودٌ أيضاً، أعني أن المعنى الأول وهو تكثير أماكن الطاعات لكون السماوات والأرض تفرح بعبادة المؤمن عليها وتبكي حزناً على فراقه، فإذا كثرت أماكن طاعته، كان ذلك من أسباب الشهادة لهم بالخير عند الله، كذلك فإن من الأمور المتقررة شرعاً إعلاء وإظهار شعار الإسلام في الأماكن المختلفة، فمثل هذا التعليل لا يفتقر إلى ما يفتقر له التعليل الأول من أن ذلك على سبيل التماثل بتغير الحال والله أعلم.

هل من هذا الباب مسألة تتغير المكان في المسجد وقد نهى النبي ﷺ عن أن يستوطن الرجل مكاناً بالمسجد، وينبغي أن يُصلي النافلة في مكان غير المسجد كيئته وهذا أفضل، فلعل هذا من مسألة تكثير أماكن الطاعات، والله أعلم.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنَّمَا فَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّمَا كَانَتْ عَلَى طَرِيقِهِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَيْسَتْ عَلَى طَرِيقِهِ كَالْيَمَنِيِّ، وَهَذَا ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ<sup>(١)</sup>.

(١) وذلك لأن أفعال النبي ﷺ الأصل فيها أن تقتدي به فيها، ومسألة أنها أفعال جبلية والظاهر من سياق الحديث (كان يفعل) تقتضي تكرار ذلك، فالمواظبة على هيئة معينة حتى في الأفعال الجبلية، يقتضي استحباب هذه الهيئة والله أعلم.

وهذه المسألة - مسألة أفعال النبي ﷺ ودلالاتها - مسألة فيها أنواع مختلفة من الأفعال، والذي يظهر والله أعلى وأعلم ما ذكرناه أن الأفعال الجبلية إنما فعلها النبي ﷺ اتفاقاً وهي تفيد الإباحة، ولا يستحب بمجرد الفعل أن يقول إنسان أنه يقتدي به في ذلك، خصوصاً مع ظهور عدم قصد التعبد، ولا يعرف قصد معين غير قضاء الحاجة الجبلية مثل أنه قام وقعد، فلا يقول إنسان أنه يقعد التزاماً بالسنة ويقوم اقتداءً بالسنة، وكذا أن يتزل ليلول، وإن كان بعض السلف يفعل ذلك، فكان ابن عمر رضي الله عنهما من أشد من يفعل ذلك، لكن أبوه كان ينهى عن ذلك ويشتد في النهي ويعلظ وهو أفقه وأعلم، فمسألة أنه نزل لقضاء الحاجة، نزل ليتبول في مكان، فلا يُشرع أن يتزل ليتبول في ذلك المكان، فإن هذه الأفعال الجبلية لم يواظب عليها ﷺ، فأما إذا واظب النبي ﷺ على هيئة معينة في القيام أو في الجلوس أو في المشي أو في الدخول والخروج، فيظهر أنه قصد المواظبة على ذلك حسب الدليل الذي ورد.

فهذا الحديث ظاهره أنه كان يفعل كان يدخل كان يخرج، ظاهره أنه كان يواظب على ذلك على تلك الهيئة، فالأظهر والله أعلم أنه يستحب ذلك والله أعلم والفعل إذا واظب عليه النبي ﷺ كان فعلاً مستحباً، وما لم يعلم وجهه على الإطلاق مع كونه فعلاً معتاداً، فلو أن إنساناً نوى الاقتداء به فيه، كان ذلك مشروعاً له والله أعلم، وأما ما علم أنه فعله بمقتضى الجبلية وقد علمنا أنه فعله لحاجة له في ذلك، فلا يُشرع إلا لمن له حاجة.

فكون النبي ﷺ شعره كان بهيئة معينة، وكان يتركه ﷺ لطول معين، وكذا لبس العمامة، فالذي يظهر والله أعلم أن من نوى الاقتداء في ذلك، فالأظهر أنه يثاب على هذا لأنه يقتضي أن شعره كان كذلك يقتضي أنه حافظ عليه مدة، لكن هذه الأمور ينبغي أن تجعل أيضاً مع موازين المصالح الأهم والمستحب الأكبر من ذلك، فلو أن إنساناً مثلاً أطال شعره، في بلاد يُنسب فيها إلى الشهرة والمخالفة وربما أدى ذلك إلى ترك الاقتداء به في السنن، وإلى غربة ما يفعل بين الناس حتى يتركوا ما يفعله من

وَهَكَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ بَلَدِهِ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعَ مِنْ أُخْرَىٰ هَذَا الْحَدِيثُ <sup>(١)</sup>.  
 وَقَوْلُهُ: (الْمُعَرَّس) هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُتَهَمِّلَةُ وَالرَّاءُ الْمُشَدَّدَةُ، وَهُوَ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ  
 بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْهَا.  
 قَوْلُهُ: (الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ) هِيَ بِالْمَدِّ، وَيُقَالُ لَهَا الْبَطْحَاءُ وَالْأَبْطَحُ، وَهِيَ بِجَنْبِ  
 الْمُحَصَّبِ، وَهَذِهِ الثَّنِيَّةُ يَنْحَدِرُ مِنْهَا إِلَى مَقَابِرِ مَكَّةَ <sup>(٢)</sup>.

الواجبات والمستحبات بسبب غرابة ذلك، فإذا كان يجوز أن يترك بعض المستحبات لكي لا ينفّر الناس  
 من الحق فهذا بالأولى الذي في أصل الدلالة عليه نزاع، بمعنى أنه لو كان هناك شيئاً مستحباً بإرادة النبي  
 ﷺ هدم البيت ويجعل له باين وأن يُلصق الباب إلى الأرض وأن يزيد فيه إلى الحجر، وكل ذلك ليكون  
 بناء البيت على قواعد إبراهيم، لكن ترك ذلك لأجل المصلحة الأعظم من أن القریش حديث عهد  
 بشرك، فترك هذا مع أنه مصلحة راجحة والدليل عليه ظاهر، تركه لما هو أكثر تأليفاً للقلوب وموافقة  
 لهم حتى لا ينفروا، فلذلك نقول أن مثل هذا الأمر ينبغي أن يُراعى، فكيف بالذي في أصل دلالة  
 منازعة، مثل طول الشعر إلى قدر معين، وهل لبس العمامة أو تغطية الرأس مستحب أم هو من  
 المباحات؟ فالذي يظهر أن النبي ﷺ وافق قومه فيما يفعلون من ذلك وأن ذلك كان هو المعتاد، ومع ذلك  
 نقول من نوى الاقتداء دون أدنى مفسدة في هذا الباب، أثيب إن شاء الله، أما من عنده مصالح آخر في  
 ترك مثل هذه السُنن العادية، فالمصالح الأخرى الأعظم أولى منها في التقديم.  
 أما القميص فليس من هذا الباب، لأن القميص فيه حديثٌ أصرح فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ  
 الثَّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْقَمِيصُ، أعني بذلك في باب الاستحباب في الدلالة، أما أنه إذا كان يؤدي إلى  
 نُفْرَةٍ، فإنه أيضاً يُبحث عن المصلحة الأعظم في هذا الباب، فأما استحباب القميص فلأن هناك أدلة  
 أقوى من مجرد الفعل.

(١) فجعله من أي بلد وليس من المدينة فقط، فهذا إذا عُبِّرَ بأن العلة بأن يُكثر أماكن الطاعات فهذا ينبغي  
 أن يكون في سفر الطاعات، كالغزو والحج والعمرة، إذا تيسر له ذلك، وأما إذا كان في سفرٍ مباح فلا  
 يظهر مثل هذا التعليل والله أعلم، وإنما فعل النبي ﷺ ذلك في العيد وفي الحج والعمرة والجهاد والغزو.  
 (٢) ويُطلق عليها المقابر المعلّاه وهي التي بعد الحجون.

قوله: (في حديث عائشة أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة) هكذا ضبطناه بفتح الكاف وبالمدة، وهكذا هو في نسخ بلادنا، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الجمهور، قال: وضبطه السمرقندي بفتح الكاف والقصر. قوله: (قال هشام - يعني ابن عروة - فكان أبي يدخل منهما كليهما)، (وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء)

اختلفوا في ضبط (كداء) هذه، قال جمهور العلماء بهذا الفن: كداء بفتح الكاف وبالمدة - هي الثانية التي بأعلى مكة (وكدي) بضم الكاف وبالقصر هي التي بأسفل مكة، وكان عروة يدخل من كليهما، وأكثر دخوله من كداء بفتح الكاف فهذا أشهر<sup>(١)</sup>، وقيل: بالضم، ولم يذكر القاضي عياض غيره.

وأما (كدي) بضم الكاف وتشديد الياء، فهو في طريق الخارج إلى اليمن، وليس من هذين الطريقين في شيء هذا قول الجمهور، والله أعلم.

### ٣٨ - باب استخفاف المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والغسل

لدخولها ودخولها نهاراً.

حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحيى - وهو القطان - عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. قال وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد (حتى صلى الصبح) قال يحيى أو قال (حتى أصبح). وحدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله.

(١) نعم الأشهر الفتح، وهو التي جاءت به الرواية "من كداء" أي من أعلى مكة وهذا يوافق حديث ابن عمر رضي الله عنهما من أنه دخل مكة من أعلاها.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسٌ - يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضَ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ نَزَلَ بِذِي طَوًى وَيَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ وَمُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِظَةٍ لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ غَلِظَةٍ . (الأكمة: التل) .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسٌ - يَعْنِي ابْنَ عِيَّاضَ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَقْبَلَ فَرَضِي الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ يَجْعَلُ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ ثُمَّ يَسَارُ الْمَسْجِدَ الَّذِي بَطْرِفِ الْأَكْمَةِ وَمُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السَّوْدَاءِ يَدْعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشْرَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ يَصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْصَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ﷺ . (الفرضة: ما انحدر من وسط الجبل وجانبه) .

(باب استِحْبَابِ الْمَيْتِ بِذِي طَوًى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولِ مَكَّةَ وَالْإِغْتِسَالِ لِدُخُولِهَا، وَدُخُولِهَا نَهَارًا) قَوْلُهُ: (عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: (كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا) وَيُذَكَّرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهُ. فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: الْإِغْتِسَالُ لِدُخُولِ مَكَّةَ، وَأَنَّهُ يَكُونُ بِذِي طَوًى <sup>(١)</sup> لِمَنْ كَانَتْ فِي طَرِيقِهِ، وَيَكُونُ بِقَدْرِ بَعْدَهَا لِمَنْ لَمْ تَكُنْ فِي طَرِيقِهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَهَذَا الْغُسْلُ سُنَّةٌ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ تَيَمَّمَ <sup>(٢)</sup>.

(١) فذِي طَوًى الآن جزء من أحياء مكة القرية من الحرم، فينها وبين الحرم نحو الثلاثة كيلومترات تقريباً والله أعلم.

(٢) أي إن لم يتيسر له الاغتسال، فيتيمم عند أقرب نقطة، وإن استطاع الترول والاغتسال بها، وإلا فيتيمم عند النقطة القريبة من بيوت مكة الآن على قدر هذه المسافة قبل الدخول إلى مكة وبيوتها.



وَمِنْهَا: الْمَيْتَ بِذِي طَوًى، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ هُوَ عَلَى طَرِيقِهِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ بِقُرْبِ مَكَّةَ<sup>(١)</sup>، يُقَالُ بَفَتْحِ الطَّاءِ وَضَمِّهَا وَكَسْرِهَا، وَالْفَتْحِ أَفْصَحُ وَأَشْهَرُ، وَيُضْرَفُ وَلَا يُضْرَفُ. وَمِنْهَا اسْتِحْبَابُ دُخُولِ مَكَّةَ نَهَارًا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ أَنَّ دُخُولَهَا نَهَارًا أَفْضَلُ مِنَ اللَّيْلِ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَجَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَلَا فَضِيلَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَهَا مُحْرِمًا بِعُمْرَةِ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا، وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ حَمَلَهُ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (اسْتَقْبَلْ فُرُضَتِي الْجَبَلِ)<sup>(٣)</sup>

هُوَ بِفَاءٍ مَضْمُومَةٍ ثُمَّ رَاءَ سَاكِنَةٍ ثُمَّ ضَادٌ مُعْجَمَةٌ مَفْتُوحَةٌ. وَهُمَا تَثْنِيَةٌ فُرْضَةٌ وَهِيَ الثَّانِيَةُ الْمُرْتَفِعَةُ مِنَ الْجَبَلِ. قَوْلُهُ: (عَشْرَةَ أَذْرُعَ)

(١) فكما ذكرنا هو الآن جزء منها.

(٢) بل لا نزاع في الجواز أصلاً، ويدخل مكة حسب ما تيسر له وإن أمكنه أن يبيت ليدخل نهاراً إذا وصل ليلاً، فهذا حسن والله أعلم.

(٣) هذه الأماكن التي ذكرت في الحديث من فُرُضَتِي الْجَبَلِ وَالْجَبَلِ الطَّوِيلِ، فهذه الأماكن قد أزيلت فيما أعلم، ولم يعد هناك فرصة لمعرفة هذه الأماكن بالتحديد، ولكن هذا يدل على شدة حرص ابن عمر رضي الله عنهما على التزام هدي النبي ﷺ، فمعظم هذه الأماكن صارت طرقاً ممهدة، لا يُدرى أين الجبل، فإذا كانت أماكن المشاعر قد تغيرت كثيراً، فالجمرة التي عند جمرة العقبة أصبحت كلها أماكن مستوية، فبالأولى هذه الأماكن التي بُنيت وأصبحت مساكن وطُرق متعددة، فالله أعلم بمقاصد الصحابة رضي الله عنهم، وقد بحثت وسألت عن معظم الأماكن الواردة في الأحاديث مثل طريق المازمين في الذهاب إلى عرفة ومزدلفة، فمعظم هذه الأماكن لم أجد أحداً يدلني على شيء منها، وقد تغيرت المعالم تماماً كما ذكرنا بالطرق الحديثة، فنحسب عند الله ﷻ بالنية، لأنه لو كنا في ذلك الزمن لفعلنا، وأما الآن فما تيسر لأداء المناسك، وما تيسر لأداء العبادة المقصودة وحضور القلب فيها أعظم ثواباً من التبع لهذه الأماكن والله أعلم بعد العجز عنها خصوصاً.

كَذَا فِي بَعْضِ النُّسخِ، وَفِي بَعْضِهَا (عَشْر) بِحَذْفِ الهَاءِ، وَهُمَا لُغَتَانِ فِي الذَّرَاعِ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، وَهُوَ الْأَفْصَحُ الْأَشْهَرُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٩ - باب اسْتِحْبَابِ الرَّمْلِ فِي الطَّوَافِ وَالْعُمْرَةِ<sup>(١)</sup> وَفِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ فِي الْحَجِّ.  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا وَكَانَ يَسْعَى بِيْطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.  
(خب: عدا عدوا).

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبَادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعَةً ثُمَّ يَصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.  
وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَرَمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدُمُ يَخْبُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.  
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْجَعْفَى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا.  
وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ.

(١) الصحيح أن يُقَالَ [باب اسْتِحْبَابِ الرَّمْلِ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ].

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَالْفُظْلُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ .

(رمل: الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطأ) .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَأَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ الثَّلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ .

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمْلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ أَسَنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سَنَةٌ . قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا . قَالَ قُلْتُ مَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ مَكَةَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهَزَالِ وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ . قَالَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا وَيَمْشُوا أَرْبَعًا . قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسَنَّةٌ هُوَ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سَنَةٌ . قَالَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا . قَالَ قُلْتُ وَمَا قَوْلُكَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرَّرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هَذَا مُحَمَّدٌ هَذَا مُحَمَّدٌ . حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاقِقُ مِنَ الْبُيُوتِ . قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ رِكْبَ وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ أَفْضَلَ . (العَوَاقِقُ: جمع العاتق وهي الشابة أول ما تبلغ) .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّبِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْجَرِيرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَكَانَ أَهْلُ مَكَةَ قَوْمَ حَسَدٍ . وَلَمْ يَقْلُ يَحْسُدُونَهُ .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهِيَ سَنَةٌ . قَالَ صَدَقُوا وَكَذَّبُوا .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْأَجَرِ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ فَصِفْهُ لِي<sup>(١)</sup>. قَالَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمَرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ وَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَدْعُونَ عَنْهُ وَلَا يَكْهَرُونَ. (يكهر: ينهرو ويوبخ).

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَى يَثْرِبَ. قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمْ الْحُمَى وَلَقُوا مِنْهَا شِدَّةً. فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمَى قَدْ وَهَنَتْهُمْ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ. (جلدهم: قوتهم وصبرهم).

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ ابْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِيَرَى الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوْفَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا) قَوْلُهُ: (خَبَّ) هُوَ الرَّمْلُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمِيمِ، فَالرَّمْلُ وَالْحَبُّ بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَهُوَ إِسْرَاعُ الْمَشْيِ مَعَ تَقَارُبِ الْحُطْيِ، وَلَا يَثِبُ وَثْبًا<sup>(٢)</sup>، وَالرَّمْلُ مُسْتَحَبٌّ فِي الطَّوْفَاتِ الثَّلَاثِ الْأَوَّلِ مِنَ السَّبْعِ، وَلَا يُسَنَّ ذَلِكَ إِلَّا فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ، وَفِي طَوَافٍ وَاحِدٍ فِي الْحَجِّ. وَاخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ الطَّوَافِ، وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ:

(١) أي في المنام.

(٢) أي لا يقفز وإنما يمشي مدسريع مع الخطى القصيرة، وليس جرياً.

أَصَحَّهَا: أَنَّهُ إِنَّمَا يُشْرَعُ فِي طَوَافٍ يَعْقِبُهُ سَعْيٌ، وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ، وَيُتَصَوَّرُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ طَوَافِ الْوَدَاعِ أَنْ يَكُونَ قَدْ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ إِذَا طَافَ لِلْقُدُومِ وَفِي نِيَّتِهِ أَنَّهُ يَسْعَى بَعْدَهُ أُسْتُحِبَّ الرَّمْلُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي نِيَّتِهِ لَمْ يَرْمُلْ فِيهِ، بَلْ يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَرْمُلُ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ سَوَاءً أَرَادَ السَّعْيَ بَعْدَهُ أَمْ لَا<sup>(١)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ أَصْحَابُنَا: فَلَوْ أَخْلَلَ بِالرَّمْلِ فِي الثَّلَاثِ الْأَوَّلِ مِنَ السَّبْعِ لَمْ يَأْتِ بِهِ مِنَ الْأَرْبَعِ الْأَوَاخِرِ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْأَرْبَعِ الْأَخِيرَةِ الْمَشْيَ عَلَى الْعَادَةِ فَلَا يُغَيِّرُهُ<sup>(٢)</sup>، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنَهُ الرَّمْلُ لِلزَّحْمَةِ أَشَارَ فِي هَيْئَةٍ مَشْيِهِ إِلَى صِفَةِ الرَّمْلِ<sup>(٣)</sup>، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنَهُ الرَّمْلُ بِقُرْبِ الْكَعْبَةِ لِلزَّحْمَةِ وَأُمُكِنَهُ إِذَا تَبَاعَدَ عَنْهَا فَالْأَوَّلَى أَنْ يَتَبَاعَدَ وَيَرْمُلَ؛ لِأَنَّ فَضِيلَةَ الرَّمْلِ هَيْئَةً لِلْعِبَادَةِ فِي نَفْسِهَا، وَالْقُرْبُ مِنَ الْكَعْبَةِ هَيْئَةٌ فِي مَوْضِعِ الْعِبَادَةِ لَا فِي نَفْسِهَا، فَكَانَ تَقْدِيمُ مَا تَعَلَّقَ بِنَفْسِهَا أَوَّلَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا القول الثاني هو الصحيح لأن هذا هو الذي فعله النبي ﷺ، واشترط وجود السعي بعده مما لا يُعرف بقياس ولا دليل عليه، فالنبي ﷺ لم يأمر أصحابه الذين كان عليهم سعي للحج ممن كان متمتعاً أن يرملوا في طواف الإفاضة، وإنما رملوا في طواف القدوم، فالصحيح والله أعلى وأعلم أنه لا يُشْرَعُ أَنْ يَرْمُلَ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَلَوْ كَانَ بَعْدَهُ سَعْيٌ وَلَا فِي طَوَافِ الْوَدَاعِ وَإِنَّمَا يُشْرَعُ فِي طَوَافِ الْعِمْرَةِ وَفِي طَوَافِ الْقُدُومِ لِلْحَجِّ إِذَا كَانَ مُفْرَداً أَوْ قَارِناً وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٢) وهذا هو الصحيح أنه لا يُقْضَى فِي الْأَشْوَاطِ الَّتِي بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ سُتْهَا أَنْ يَمْشِيَ، فَلَوْ قَضَى لَصَاعَتِ هَذِهِ السُّنَّةُ وَهِيَ سُنَّةُ الْمَشْيِ عَلَى الْعَادَةِ فِي الْأَرْبَعَةِ أَشْوَاطِ الْأَخِيرَةِ.

(٣) كَانَ يَهْزُ كَفْيَهُ قَلِيلاً، فَلَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا ذَلِكَ لَظَلَّ عَلَى مُحَاوَلَةِ تَقْصِيرِ الْخُطَى وَكَلَّمَا أُمُكِنَهُ أَنْ يُسْرِعَ فِي جُزْءٍ أَسْرَعَ فِيهِ، وَلَوْ تَبَاعَدَ عَنِ الْبَيْتِ لَيُمْكِنُ مِنَ الرَّمْلِ، فَذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَقْتَرِبَ وَيَتْرَكَ هَذِهِ السُّنَّةَ، لِأَنَّ الزَّحَامَ بِالْقُرْبِ مِنَ الْبَيْتِ أَشَدَّ، فَلَوْ ابْتَعَدَ عَنْهُ قَلِيلاً لَيُمْكِنُ مِنَ الرَّمْلِ وَلَوْ فِي أَجْزَاءٍ مِنْ كُلِّ شَوْطٍ، فَالْأَوَّلَى بِهِ أَنْ يَفْعَلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّمْلَ لَا يُشْرَعُ لِلنِّسَاءِ كَمَا لَا يُشْرَعُ لَهُنَّ شِدَّةُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَوْ تَرَكَ الرَّجُلُ الرَّمْلَ حَيْثُ شُرِعَ لَهُ فَهُوَ تَارِكُ سُنَّةٍ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. هَذَا مَذْهَبُنَا. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ دَمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا دَمَ عَلَيْهِ، كَمَذْهَبِنَا<sup>(١)</sup>.

(١) وأمر النبي ﷺ الظاهر فيه الوجوب والله أعلم، قال ما أمكنه ذلك، فإن عجز عنه للزحام كما يقع كثيراً في أوقات المواسم، فربما يعجز عن ذلك، وربما يعجز لضعفه أو مرضه أو لغير ذلك أو خوفه على من في رفقته إذا تركهم أن يضيعوا وإن كان هذا ليس بعذر في الحقيقة، مثل من معه نساء مثلاً فالبعض قد يترك الرمل لأجل أن يبقى مع امرأته، فهذا ليس بظاهر، فينبغي أن يتركها تطوف وحدها ويطوف هو ويرمل ويتفقا على مكان معين حتى لا يشغل أحدهما بالآخر وحتى لا يترك السنة من أجلها، فكثير من الناس يُصر أن يصحب أهله وامرأته في كل مكان يكن فيه، وكأن الضياع حاصل في هذا الزمان مع أنه بعيد جداً مع سهولة الاتصال ومعرفة الأماكن بسهولة يمكن أن يتفقا على مكان بحيث لا يترك هذه السنن من أجل ذلك، لكن الذي يُخشى عليه الضياع الأطفال، فربما إن عجز أن يحمل طفله ويرمل به، فعند ذلك نقول هناك عذر؛ فإن ظاهر الأدلة من الفعل والأمر بأخذ المناسك عنه وأصل الأمر بالرمل (فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثًا) مع قول بعض المالكية الذين يقولون بوجوب الرمل ما أمكنه ذلك والله أعلم.

ولكن على مذهب ابن عباس رضيه الله عنه أن ذلك ليس بمستحب مطلقاً ولذلك قال (صَدَقُوا وَكَذَّبُوا) أي صدقوا في أن الرسول ﷺ فعله، فهو سنة بهذا الاعتبار، وليس سنة في أنه يُستحب المداومة عليه والله أعلم.

لكن الذي يظهر أنه مستحب مطلقاً حتى وإن زالت العلة التي من أجلها أمر النبي ﷺ بالرمل أول ما شرعه الله ﷻ، ذلك لأن النبي ﷺ رَمَلَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَرَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، بخلاف أنه أمرهم في عمرة القضية أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني وأن يمشوا من الركن اليماني إلى الحجر الأسود إيقاءً عليهم حتى يستريحوا قليلاً في المسافة التي لا يراهم فيها المشركون فقد كان المشركون جالسين مما يلي الحجر المعروف بحجر إسماعيل وهو النصف دائرة الرخامية التي في الجهة الشمالية للكعبة، فالمشركون كانوا في هذه الجهة، فبين الركنين لن يراهم المشركون، فكان الغرض إغاظة الكفار، فالنبي ﷺ بعد أن نفى الله الشرك وأهله وبعد أن فتحت مكة وأعز الله ﷻ الإسلام ولم يعد هناك



مشارك، رَمَلَ كذلك ليقى في حس المسلم أن إغاظه العدو أمرٌ يحبه الله ﷻ لأنه من المراجعة، والله ﷻ يحب أن يُغاث أعداءه كما قال تعالى (وَلَا يَطُورُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كَيْتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ) فتبقى هذه المسألة في حسه ويظل على البراءة من المشركين ما أمكنه ذلك والحج مليء بهذه الشعائر العبادية التي فيها تأكيد البراءة من الشرك وأهله وإغاظه الكفار والتباعد عن طريقهم وسلوكهم وهديمهم في كل الأمور، وقد فعل النبي ﷺ ذلك حتى بعد زوال الكفر وبعد زوال المشركين ويدعهم وضلالهم ولكن ليقى هذا الحس في القلوب، وكذلك أمر التعبد كما قال عمر رضي الله عنه (فَمَا لَنَا وَلِلرَّمْلِ إِنَّمَا كُنَّا رَأْيَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا نُحِبُّ أَنْ تَتْرُكَهُ) البخاري، وفي رواية أبي داود (فيم الرَّمْلان اليوم، والكشفُ

عن المناكب؟ وقد أطأ الله الإسلام، ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ)، فعمر رضي الله عنه وقع في قلبه ذلك الأمر وهو أن الكشف عن المناكب وهو الاضطباع أيضاً كان لعله إظهار الجلد للمشركين وإظهار القوة للمشركين وإغاظه لهم ومع ذلك فقد فعله النبي ﷺ بعد أن نفى الله الشرك والمشركين، فاستحضر عمر رضي الله عنه قضية العبودية العامة والاتباع المطلق (قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا نُحِبُّ أَنْ تَتْرُكَهُ) والحج والعمرة من أعظم المناسك التي يظهر فيها العبودية والرق لله ﷻ لذا قال عمر رضي الله عنه (إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَصْرُ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ) متفق عليه، ونحن ننزل في الأماكن التي نزل فيها ﷺ ونصلي خلف المقام كما صلى ونرمل حيث رمل ونمشي حيث مشى، كل ذلك لتأكيد حُبنا له ﷺ واتباعنا له وإغاظه لأعداء الله، والله إن هذا الاتباع التام ليغيب أعداء الله من الكفرة والمشركين والمنافقين، فلو قرأت ما يتكلمون به عن إقبال الناس على الحج والعمرة ويحثهم عن السنة في أداء ذلك وأن ذلك يُغيظهم غيظاً شديداً، يتمنون أن لو ذهب الناس إلى أماكن الفجور الفساد وما يسمونه بالأماكن السياحية وما هي بسياحة مشروعة، وإنما هي فساد وفجور في الأرض، يغيظهم أن يذهب الناس للسياحة التي يمدح عليها شرعاً وهي أن يذهبوا إلى الحج والعمرة وغير ذلك من صور الانتقال في الأرض لعبادة الله، لعلمت أن اتباع السنة في هذا مما يغيظ الأعداء، ولو قرأت ما يقوله الزنادقة والكفرة المرتدون عن هيئة العبادات حول الكعبة واتهامهم المسلمين بالوثنية أن ذلك من الخزعبلات، وذلك لأنهم لم يذوقوا طعم الإيمان ولم يعرفوا حقيقته، فتجد هؤلاء الزنادقة والمنافقين والكفرة المرتدين يصفون هذه الأعمال بهذا غيظاً من أن المسلمين لا يزالون يحرصون على الترام السنن ويؤدون العبادات بهذه الهيئات، فيتهمونهم بالتخلف

وضعف العقول والرجعية، فإنهم لم يذوقوا طعم هذه العبادات، فإن لها طعمٌ عجيبٌ ولها لذةٌ خاصةٌ وسكينةٌ نفس لا يحصل الإنسان عليها إلا من خلا لها ولذا لا نجد أحداً ممن فتح الله عليه بالإقبال على الحج والعمرة يترك ذلك، بل كل سنة يتضاعف أعداد الراغبين في الحج والعمرة بما رصده الكفار، وقد قرأت إحصائيات لهم عن عدد من يحج ويعتمر في الأزمنة المعاصرة خصوصاً بعد الصحوة الإسلامية ومقارنة بالأعداد التي كانت في الثلاثينيات من القرن العشرين الميلادي، فيقارنون ما بين من يحج في "١٩٢٠، ١٩٣٠م" وأنهم كانوا لا يتجاوزون بضعة عشرات من الألوف في الحج والآن بضعة ملايين والعمرة طول العام، فوجدت فعلاً غيظاً عجيباً من تعظيم المسلمين للكعبة ولو قرأت أيضاً ما يطالبون به من محاولة إغاطة المسلمين من محاولة هدم الكعبة عندما ضربت بعض بلادهم وقالوا الأرهايين المسلمين هم الذين فعلوا ذلك دمرُوا الكعبة إغاطةً لهم، فتجد فعلاً غيظهم من تعظيم المسلمين لبيت الله الحرام وأداء العبادة هناك وإقبال الملايين بفضل الله على ذلك مما يغيظهم، فالأمر باقٍ بفضل الله ﷻ من عبادة إغاطة الكفار بإظهار شعار الإسلام والتزام السنة في كل مكان تقدر فيه على ذلك، فليحتسب كل مُظهر للسنة في هيئته وعبادته وفي ملبسه وفي إطلاق لحيته والتزام المرأة بالنقاب، فتحسب عند الله ﷻ إغاطة الكفرة والمنافقين، ولذلك تجد رغم إطلاقهم حرية ذلك في بلادهم وفي غيرها، بأن الناس عنهم أحرار، فلا يجدون أي غضاضة في أن يُطلق رجل لحيته وأن تتعري المرأة كما تريد، ولكنهم ينسون هذا الأمر بالكلية عندما يتعاملون مع الإسلام، فاللحية عندهم مصيبة والنقاب عندهم جريمة وتخلف، وتمنع، ونسوا كل حقوق الإنسان والتي بُيت عليها حضارتهم فيما يزعمون وإنما هي حرية الكفر والإباحية وحرية الفساد في الأرض، وأما حرية عبادة الله ﷻ فإن المقام عندهم مقام مختلف، فسبحان الله كم يغتاز أعداء الله ﷻ من إظهار شعائر الإسلام.

فعبادة الرَّمَل والاضطباع في هذه البقاع لها مذاقٌ خاص لمن يعملها اتباعاً للسنة وبقاء غير الكفار فيها من آيات الله ﷻ، فإنها شرعت ابتداءً لغير الكفار وأبقاها النبي ﷺ بعد زوال الكفار وبقيت تغيظ الكفار وبقي ظهور المسلمين بهذا الالتزام في هذه العبادات فرحاً يسر به الملتزم بالسنة وغيظاً يغتاز به أعداء السنة، وكلما لحظ الإنسان رجلاً وخصوصاً إذا كان كبيراً في السن يجاهد لتحقيق عبادة الرَّمَل، يفرح فرحاً عظيماً رغم الزحام وكبر السن، وربما المرض، فتجد إنسان يكاد يمشي بالكاد ومع ذلك يحافظ أن يرمَل في الطواف الأول ويضطبع ويجاهد جهاداً كبيراً في ذلك، فتجد فرحة وسعادة بالترام عبادة الله ﷻ في هذه الأماكن.

قوله: (وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) هَذَا مُجْمَعٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اسْتَحَبَّ أَنْ يَكُونَ سَعْيُهُ شَدِيدًا فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ، وَهُوَ قَدْرٌ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ مِنْ قَبْلِ وُصُولِهِ إِلَى الْمَيْلِ الْأَخْضَرِ الْمُعَلَّقِ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يُحَازِيَ الْمَيْلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ الْمُتَقَابِلَيْنِ اللَّذَيْنِ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَدَارِ الْعَبَّاسِ<sup>(١)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وأما بين الصفا والمروة فيستحضر العبد شلة الافتقار إلى الله ﷻ كما كانت تفتقر إليه أم إسماعيل وهي في هذا المكان بعينه تسعى سعياً شديداً سعي الإنسان المجهود، تسعى بين الميلين تسعى في بطن المسيل الذي بين العلامتين الخضراوين الآن رغم زوال المرتفعات من المكان كله إلا الصفا والمروة وأصبح المكان ممهداً لكن المكان معلوم، فيتذكر كم سعى في هذا المكان من أول ما شرع السعي كما في الحديث عند البخاري [ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُودِ حَتَّى جَاوَزَتْ الْوَادِيَّ ثُمَّ أَتَتْ الْمَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تَرَ أَحَدًا فَقَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَلِكَ سَعْيُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا]، فيستشعر العبد فقره إلى الله وحاجته وتضرعه لله ﷻ أن يفرج ما به ويفرج على من حوله كما كانت تتضرع أم إسماعيل، ويستحضر الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله ﷻ وإقرار الأخذ بالأسباب وأن الفرج يأتي بعد الضيق والشدة، وربما يأتي من حيث لا يحتسب الإنسان ومن حيث لم يأخذ بالأسباب من هذه الجهة، فعليك أن تأخذ بالأسباب التي تستطيع ويفعل الله ما يشاء، فهذه العبادات فيها معاني عظيمة وعبادات قليلة بالإضافة إلى العبادة الظاهرة التي يؤديها المؤمن والله أعلم.

(١) الإمام النووي يصف ما كان في زمانه، عندما كان المسجد خارج عن المسعى، المسعى أدخل من خمسينيات القرن الماضي، فالبناء الحديث للمسجد هو الذي أدخل المسعى فيه، وأما قبل ذلك فكان خارج المسعى، فقد حدثني بعض أقاربي ممن أدرك هذه المدة أنه كان سوقاً في ذلك الزمان تسير فيه الدواب والحمير والناس بين الصفا والمروة وكان أمراً معتاداً، يقف الناس يبيعون أشياءهم خارج المسجد، وجران المسجد كانت تفصل ما بينه وبين المسعى، فكان جبلاً ليس ممهداً وكان طريقاً تريباً بين الصفا والمروة، وبعد أبحاث علمية عُرِضَتْ عَلَى هَيْئَةِ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَقْرَبَتْ إِدْخَالَ الْمَسْجِدِ، فَكَانَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ مِيلَ أَخْضَرٍ مُعَلَّقٍ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ إِذَا حَازَاهُ عَرَفَ أَنَّهُ فِي

قوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَمْشِي أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) أَمَّا قَوْلُهُ: (أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ) فَتَضَرِيحُ بِأَنَّ الرَّمْلَ أَوَّلَ مَا يَشْرَعُ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ أَوْ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ فِي الْحَجِّ<sup>(١)</sup>. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ) فَمُرَادُهُ يَرْمِلُ، وَسَمَاءُ سَعْيًا مَجَازًا، لِكَوْنِهِ يُشَارِكُ السَّعْيَ فِي أَصْلِ الْإِسْرَاعِ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ صِفَتُهُمَا<sup>(٢)</sup>. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (ثَلَاثَةً وَأَرْبَعَةً) فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّمْلَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الثَّلَاثَةِ الْأَوَّلِ مِنَ السَّبْعِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ) فَاَلْمُرَادُ رَكْعَتَيْنِ<sup>(٣)</sup>. وَهُمَا سُنَّةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِنَا، وَفِي قَوْلٍ: وَاجِبَتَانِ<sup>(٤)</sup>، وَسَمَاءُهُمَا سَجْدَتَيْنِ مَجَازًا كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

هذا المكان، وهذا المكان في الأصل أكثر الأماكن انخفاضا بين الصفا والمروة، فالصفا والمروة جبلين صغيرين وبينهما وادي يزداد انحدارا، وينخفض انخفاضا شديدا بين الميلين الأخضرين، وهو الآن أصبح عمداً خضراء على جانبي المسعى وأنوار خضراء على ما اعتاد عليه الناس منذ القرون السابقة، فيستحب أن يكون سعيه سعيًا شديداً في هذا المكان، وأما دار العباس قد أزيل كل ذلك ولم يعد هناك دار للعباس ولا غيره.

(١) ولذلك قلنا أن هذا هو الراجح وليس أنه في طواف الإفاضة إذا كان بعلمه سعي، حتى ولو كان يسعى للحج، لأنه قال (أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ) ثم كل أنواع الطواف بعد ذلك مثل طواف التطوع أو طواف الوداع فلا يُشْرَعُ فِيهَا الرَّمْلُ.

(٢) وهو أن الرمل خطوات قصيرة مع هز الكفين، أما بالنسبة لما بين الصفا والمروة فلا يُشْرَعُ تَقْصِيرُ الْخُطَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(٣) فسمى الركعة سجدة لأنها جزء من أجزاء الركعة.  
(٤) الصحيح أنها سنة لأن النبي ﷺ قال "خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" البخاري، فنحن نلتزم بهذا الأصل من أن جميع الصلوات خلاف الصلوات الخمس ليست واجبة، وهي من النسك المستحب للحديث.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)

فَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الطَّوَّافِ وَالسَّعْيِ، وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الطَّوَّافِ عَلَى السَّعْيِ، فَلَوْ قَدَّمَ السَّعْيَ لَمْ يَصِحَّ السَّعْيُ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَفِيهِ: خِلَافٌ ضَعِيفٌ لِبَعْضِ السَّلَفِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ إِلَى آخِرِهِ) فِيهِ: اسْتِحْبَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي إِبْتِدَاءِ الطَّوَّافِ، وَهُوَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الطَّوَّافِ بِلَا خِلَافٍ.

(١) الذي يظهر والله أعلم أنه إن كان عن غير قصد بجهل أو نسيان فإن تقديم السعي على الطواف يصح للحديث الصحيح [قَالَ فَمَا سَمِعْتَهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرِ مِمَّا نَسِيَ الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «افْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ»] مسلم، فهذا مما يبين أن الاقتران بين الصفا والمروة والطواف يُجزئ طالما كان هناك عذر من الجهل أو النسيان وعدم الشعور في تقديم السعي على الطواف، وأما أن يعتمد فيما ذكره النووي فهو الصحيح وهو أنه لا يصح أن يسعى قبل أن يطوف متعمداً، إنما ورد الدليل فيمن لم يشعر أنه ينبغي أن يقدم الطواف على السعي، ففعل النبي ﷺ يدل على وجوب تقديم الطواف، فإذا تعدد مخالفة ذلك لم يصح سعيه، وإنما يُشترط في صحة السعي أن يتقدمه طواف، أو قل يقترن به طواف إذا كان تقديمه للسعي عن غير شعور أو عن جهل أو نسيان، وهل يجب دم إذا خالف؟ إذا خالف عن نسيان أو جهل لم يجب عليه شيء، وإذا خالف متعمداً لم يصح سعيه أصلاً.

فإن من أدلة عدم تقديم السعي على الطواف قول النبي ﷺ لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (فَاعْلَمِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي) متفق عليه، فكان يمكنها أن تسعى ومع ذلك لم تسعى، ولم يكن هناك حرج في مسألة دخول المسجد لأن المسعى كان خارج المسجد ومع ذلك لم تسعى، دل ذلك على علمهم بأن السعي لا يصح إلا بعد طواف، فهذا يدل على أنه يُشترط لصحة السعي أن يسبقه طواف صحيح.

لذا من ترك مثلاً السعي جاهلاً وعلم بعد ذلك فيأتي بعد ملة فيطوف ويسعى للحج، إذا كان قد ترك السعي في وقته.

وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي قَوْلِهِ إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَأَنْ يَسْتَلِمَ مَعَهُ الرُّكْنَ الَّذِي هُوَ فِيهِ، فَيَجْمَعُ فِي اسْتِلاَمِهِ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالرُّكْنِ جَمِيعًا<sup>(١)</sup>.  
وَاقْتَصَرَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا عَلَى أَنَّهُ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ<sup>(٢)</sup>.

وَأَمَّا الْإِسْتِلاَمُ فَهُوَ الْمُسْحُ بِالْيَدِ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَاخُذٌ مِنَ (السَّلَامِ) بِكَسْرِ السِّينِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ، وَقِيلَ: مِنْ (السَّلَامِ) بِفَتْحِ السِّينِ الَّذِي هُوَ التَّحِيَّةُ.  
قَوْلُهُ: (رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا)

فِيهِ: بَيَانٌ أَنَّ الرَّمْلَ يُشْرَعُ فِي جَمِيعِ الْمَطَافِ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورُ بَعْدَ هَذَا بِقَلِيلٍ (قَالَ: وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ) فَمَنْسُوخٌ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ سَنَةً سَبْعَ قَبْلِ فَتْحِ مَكَّةَ، وَكَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ ضَعْفٌ فِي أَبْدَانِهِمْ، وَإِنَّمَا رَمَلُوا إِظْهَارًا لِلْقُوَّةِ وَاحْتِاجًا إِلَى ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّينَ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا جُلُوسًا فِي الْحَجَرِ<sup>(٣)</sup>، وَكَانُوا لَا

(١) الركن هو جانب البيت الذي فيه الحجر، لأن الحجر الأسود مفرغ حوله كنصف دائرة أو أقل موضوع بداخلها الحجر الأسود في جانب البيت، فهل يُستحب له أن يلمس الركن الذي فيه الحجر؟ الظاهر أن كلمة "الركن الأسود" المقصود به "الحجر الأسود" وأنه بذلك قد استلم الركن وليس أنه يستلم الجانب ثم يتم إلى الحجر، فإن استطاع أن يصل إلى الحجر، لم يحتج إلى شيء.

(٢) يستلم أي يمسح بيده، وإن قبله فهي السنة، وكذا السجود عليه ورد في حديث، وسكب العبرات كذلك إن استطاع، وإن لم يستطع إلا استلام الحجر بيده أو بشيء، استلمه وقبل ذلك الشيء إما بيده أو لو استلمه بعصى أو شيء لين بحيث لا يؤذي الناس من شدة المزاخرة، فعل ويقبل ذلك الشيء، فإن النبي ﷺ كان يستلم الركن بمحجن كما سيأتي.

(٣) أي في جهة الحجر، فقد تركوا المسجد في الثلاثة أيام التي أدى فيها النبي ﷺ العمرة وبقي في مكة فيها.



يَرَوْنَهُمْ بَيْنَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، وَيَرَوْنَهُمْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ؛ فَلَمَّا حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ سَنَةَ عَشْرٍ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ<sup>(١)</sup>، فَوَجَبَ الْأَخْذُ بِهَذَا الْمُتَأَخَّرِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ الْأَخْضَرِ) هُوَ بِضَمِّ السَّيْنِ (وَأَخْضَرَ) بِالْحَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ.

قَوْلُهُ: فِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ: (رَمَلَ الثَّلَاثَةَ أَطْوَافَ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَفِي نَادِرٍ مِنْهَا: (الثَّلَاثَةُ الْأَطْوَافَ) وَفِي أَنْدَرٍ مِنْهُ: (ثَلَاثَةُ أَطْوَافَ)

فَأَمَّا ثَلَاثَةُ أَطْوَافَ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ وَفَصَاحَتِهِ، وَأَمَّا (الثَّلَاثَةُ الْأَطْوَافَ) بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ فِيهِمَا فَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ النَّحْوِيِّينَ، مَنَعَهُ الْبَصْرِيُّونَ وَجَوَّزَهُ الْكُوفِيُّونَ، وَأَمَّا (الثَّلَاثَةُ أَطْوَافَ) بِتَعْرِيفِ الْأَوَّلِ وَتَنْكِيرِ الثَّانِي كَمَا وَقَعَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ فَمَنَعَهُ جُمْهُورُ النَّحْوِيِّينَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ لِمَنْ جَوَّزَهُ، وَقَدْ سَبَقَ مِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي صِفَةِ مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَعَمِلَ هَذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ، وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ هَكَذَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافَ وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطْوَافَ أَسَنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. فَقَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا) إِلَى آخِرِهِ.

يَعْنِي صَدَقُوا فِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ، وَكَذَبُوا فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ مُتَأَكَّدَةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَجْعَلْهُ سُنَّةً مَطْلُوبَةً دَائِمًا عَلَى تَكَرُّرِ السَّنِينَ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِهِ تِلْكَ السَّنَةَ لِإِظْهَارِ الْقُوَّةِ عِنْدَ الْكُفَّارِ، وَقَدْ زَالَ الْمَعْنَى، هَذَا مَعْنَى كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ مِنْ كَوْنِ الرَّمْلِ لَيْسَ سُنَّةً مَقْصُودَةً هُوَ مَذْهَبُهُ، وَخَالَفَهُ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَاتَّبَاعِهِمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ:

(١) أي الشوط كله رمل فيه.

فَقَالُوا: هُوَ سُنَّةٌ فِي الطَّوْفَاتِ الثَّلَاثِ مِنَ السَّبْعِ، فَإِنْ تَرَكَهُ فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةً، وَفَاتَتْهُ فَضِيلَةٌ، وَيَصِحَّ طَوَافُهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: يُسَنُّ فِي الطَّوْفَاتِ السَّبْعِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ الْمَالِكِيُّ: إِذَا تَرَكَ الرَّمْلَ لَزِمَهُ دَمٌ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ بِهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ.

دَلِيلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي الطَّوْفَاتِ الثَّلَاثِ الْأُولَى وَمَشَى فِي الْأَرْبَعِ، ثُمَّ قَالَ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ: "لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ عَنِّي" <sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا أَسُنَّةٌ هُوَ، فَإِنْ قَوْمُكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ، قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا) إِلَى آخِرِهِ.

يَعْنِي صَدَقُوا فِي أَنَّهُ طَافَ رَاكِبًا، وَكَذَبُوا فِي أَنَّ الرُّكُوبَ أَفْضَلُ، بَلْ الْمَشْيُ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا رَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْعُذْرِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرُّكُوبَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ جَائِزٌ، وَأَنَّ الْمَشْيَ أَفْضَلُ مِنْهُ إِلَّا لِعُذْرِ <sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهَزْلِ)

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ (الْهَزْلُ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَإِسْكَانِ الزَّايِ، وَهَكَذَا حَكَاهُ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِقِ، وَصَاحِبُ الْمَطَالِعِ عَنْ رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ، قَالَا: وَهُوَ وَهُمْ وَالصَّوَابُ (الْهَزَالُ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَزِيَادَةِ الْأَلِفِ.

(١) وهو دليل للحسن البصري والثوري وبعض المالكية.

فقول ابن عباس (كذبوا في ذلك) ليس بصواب لأن فعل النبي ﷺ في حجة الوداع بعد زوال العلة، وقد بقيت علة عجيبة الشأن وهي أنها تغيب الكفار كما ذكرنا.

(٢) فإن العجلات التي توجد في هذا المكان اليوم هي ركوب، سواء عجلات كهربائية أو يدفعتها البعض، فكل ذلك نوعٌ من الركوب يُجزئ لمن احتاج، فقول المستحب المشي، ويستحب الركوب لمن له عذر والله أعلم.

قُلْتُ: وَلِلْأَوَّلِ وَجْهٌ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِفَتْحِ الْهَاءِ لِأَنَّ الْهَزْلَ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ هَزَلْتُهُ هَزَلًا، كَضَرَبْتُهُ ضَرْبًا، وَتَقْدِيرُهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ يَطُوفُونَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هَزَلَهُمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ)

هُوَ جَمْعُ عَاتِقٍ، وَهِيَ الْبِكْرُ الْبَالِغَةُ أَوْ الْمُقَارِبَةُ لِلْبُلُوغِ، وَقِيلَ: الَّتِي تَتَزَوَّجُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا عَتَقَتْ مِنْ إِسْتِخْدَامِ أَبَوَيْهَا وَابْتِذَالِهَا فِي الْخُرُوجِ وَالتَّصَرُّفِ الَّتِي تَفْعَلُهُ الطِّفْلَةُ الصَّغِيرَةُ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا فِي صَلَاةِ الْعِيدِ.

قَوْلُهُ: (إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدْعُونَ عَنْهُ وَلَا يُكْرَهُونَ)

أَمَّا (يُدْعُونَ) فَبِضْمِ الْيَاءِ وَفَتْحِ الدَّالِ وَضَمِّ الْعَيْنِ الْمُشَدَّدَةِ، أَيُّ يُدْفَعُونَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَوْمَ يُدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً}. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ} <sup>(١)</sup>.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (يُكْرَهُونَ)، فَفِي بَعْضِ الْأَصُولِ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ (يُكْرَهُونَ) كَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْإِكْرَاهِ، وَفِي بَعْضِهَا (يُكْهَرُونَ) بِتَقْدِيمِ الْهَاءِ مِنَ الْكُهْرِ، وَهُوَ الْإِنْتِهَارُ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا أَصُوبٌ <sup>(٢)</sup>، وَقَالَ: وَهُوَ رَوَايَةُ الْفَارِسِيِّ، وَالْأَوَّلُ رَوَايَةُ ابْنِ مَاهَانَ وَالْعَدْرِيِّ.

قَوْلُهُ: (وَهَتَّتَهُمْ حُمَّى يَثْرِبُ) هُوَ بِتَخْفِيفِ الْهَاءِ أَيُّ أَضْعَفَتْهُمْ. قَالَ الْفَرَّاءُ وَغَيْرُهُ: يُقَالُ: وَهَتَّتْهُ الْحُمَّى وَغَيْرَهَا وَأَوْهَتَّتْهُ لُعْتَانِ.

وَأَمَّا (يَثْرِبُ) فَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي كَانَ لِلْمَدِينَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَسُمِّيَتْ فِي الْإِسْلَامِ (الْمَدِينَةَ) (فَطَيْبَةَ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ}، {وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ}، {يَقُولُونَ}

(١) أي يطرد ويدفع.

(٢) هذا هو الظاهر والله أعلم أنه يُشْتَهَرُ لِيَعْدَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَكَمَا فِي الْحَدِيثِ [لَا ضَرْبَ، وَلَا طَرْدَ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ] (ت) ٩٠٣ [قال الألباني]: صحيح، فلم يكن يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا يُطْرَدُونَ وَلَا يُقَالُ لَهُمْ حَتَّى بِالْكَلَامِ (قف مكانك) وهو معنى "إِلَيْكَ إِلَيْكَ".

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ<sup>(١)</sup> وَسَيَاتِي بَسْطَ ذَلِكَ فِي آخِرِ كِتَابِ الْحَجِّ، حَيْثُ ذَكَرَ مُسْلِمٌ الْمَدِينَةَ وَتَسْمِيَتَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: (وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ)

هَذَا تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ تَسْمِيَةِ الرَّمْلِ شَوْطًا، وَقَدْ نَقَلَ أَصْحَابُنَا أَنَّ مُجَاهِدَ وَالشَّافِعِيَّ كَرِهَا تَسْمِيَةَ شَوْطًا أَوْ دَوْرًا، بَلْ يُسَمَّى طَوْفَةً.

وَهَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي تَسْمِيَةِ شَوْطًا، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ<sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهُ: (وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ)

(الْإِبْقَاءَ) بِكَسْرِ الهمزة وَبِالْبَاءِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَالْمَدِّ أَيِ الرَّفْقِ بِهِمْ<sup>(٣)</sup>.

(١) وقد ذكر الله تسميتها يشرب عمن في قلبه مرض كما قال ﷺ (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا) فيكره تسميتها "يشرب".

(٢) فإن الكراهة تحتاج إلى دليل.

(٣) فتاوى:

الحكمة من عدم لبس المرأة النقاب والقفازين في الحج والعمرة؟ لأنه كما أن الرجل يمتنع من لبس الثياب التي فصلت على قدر الأعضاء، فالمرأة تحتاج بلا شك إلى مزيد التستر، ويمكن ستر الوجه والكفين من غير نقاب، والجمهور على جواز الكشف في ذلك، فلكي تُشبه الرجل في جزء من هذا الشعار وهو عدم لبس ما فصل على قدر الأعضاء، مُهِيت عن أن تلبس النقاب المفصل على قدر الوجه والقفازين المفصل على قدر اليد، فالمستقمة عليها أن تدخل يدها في كمها الواسع، وتُغطي وجهها بالسدل بالخمار أو بأي جزء من أجزاء الخمار.

٤٠ - باب استحباب استلام الركنين اليمانيين

في الطواف دون الركنين الآخرين.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .  
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ - الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ مَذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي خَالِدٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبْلَ يَدِهِ وَقَالَ مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الطَّفِيلِ الْبَكْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ .

قوله: (لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ)

وَفِي الرُّوَايَةِ الْآخَرَى (لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ)

وَفِي الرُّوَايَةِ الْآخَرَى: (لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِي) هَذِهِ الرُّوَايَاتُ مُتَّفِقَةٌ، فَالرُّكْنَانِ الْيَمَانِيَانِ هُمَا الرُّكْنُ الْأَسْوَدُ وَالرُّكْنُ الْيَمَانِي. وَإِنَّمَا قِيلَ لهُمَا الْيَمَانِيَانِ لِلتَّغْلِيظِ، كَمَا قِيلَ: فِي الْأَبِّ وَالْأُمِّ: الْأَبَوَانِ، وَفِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ: الْقَمَرَانِ، وَفِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: الْعُمَرَانِ، وَفِي الْمَاءِ وَالتَّمَرِ: الْأَسْوَدَانِ، وَنَظَائِرُهُ مَشْهُورَةٌ<sup>(١)</sup>. (وَالْيَمَانِيَانِ) بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ هَذِهِ اللَّغَةُ الْفَصِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ، وَحَكَى سِيبَوَيْهِ وَالْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُمَا فِيهَا لُغَةً أُخْرَى بِالتَّشْدِيدِ:

فَمَنْ خَفَّفَ قَالَ: هَذِهِ نِسْبَةٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَالْأَلِفُ عِوَضٌ مِنْ إِحْدَى يَائِي النِّسْبِ، فَتَبَقِيَ الْيَاءُ الْآخَرَى مُخَفَّفَةً، وَلَوْ شَدَّدْنَاهَا لَكَانَ جَمْعًا بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوِّضِ، وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ. وَمَنْ شَدَّدَ قَالَ: الْأَلِفُ فِي الْيَمَانِي زَائِدَةٌ، وَأَصْلُهُ الْيَمَنِيُّ فَتَبَقِيَ الْيَاءُ مُشَدَّدَةً، وَتَكُونُ الْأَلِفُ زَائِدَةً، كَمَا زِيدَتْ النُّونُ فِي صَنْعَانِي وَرَقَبَانِي، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ<sup>(٢)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (يَمْسَحُ) فَمُرَادُهُ يَسْتَلِمُ، وَسَبَقَ بَيَانُ الْإِسْتِلَامِ. وَاعْلَمْ أَنَّ لِلْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَرْكَانَ:

(١) وأيضاً لأن الركن الأسود والركن اليماني كلاهما جهة اليمن، بمعنى أن الركنان الشماليان هما الركنان الشاميان، والجنوبيان جهة اليمن هما الحجر الأسود والركن اليماني، وهو ركن يماني من جهة أنه من جهة اليمن.

(٢) يعني كلاهما صحيح، سواء تخفيف الياء أو تشديدها.



[الرُّكْنُ الْأَسْوَدُ، وَالرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ، وَيُقَالُ لَهُمَا الْيَمَانِيَانِ كَمَا سَبَقَ؛ وَأَمَّا الرُّكْنَانِ الْآخَرَانِ فَيُقَالُ لَهُمَا: الشَّامِيَانِ] <sup>(١)</sup>.

فَالرُّكْنُ الْأَسْوَدُ فِيهِ فَضِيلَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: كَوْنُهُ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام.

وَالثَّانِيَةُ كَوْنُهُ فِيهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ <sup>(٢)</sup>.

(١) لأنهما جهة الشام كما ذكرنا، فلو تخيلنا شكل الكعبة على الخريطة، ففي الركنين الشماليين للكعبة إلى جهة الشمال والحجر الأسود عن اليمين جهة الشرق والجنوب والركن اليماني إلى جهة الغرب والجنوب، والشاميان أيضاً يُسمى أحدهما الركن الشامي والآخر الركن العراقي وكلاهما جهة الشام، والركن العراقي وهو الركن الشمالي الشرقي والآخر الشمالي الغربي، لكن المشهور أن يُقال عليهما الشاميان.

(٢) وقد ثبتت أحاديث في فضل الحجر الأسود:

(١) عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ("وَاللَّهِ) (ت) ٩٦١ (ليأتين هذا الحجر يوم القيامة، وله عيان يصير بهما، ولسان ينطق به) (ج) ٢٩٤٤ (يشهد لمن استلمه بحق") (حم) ٢٢١٥، (ت) ٩٦١، (ج) ٢٩٤٤، انظر صحيح الجامع: ٢١٨٤، صحيح الترغيب والترهيب: ١١٤٤.

(٢) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة أشياء: غرس العجوة، وأواق وأوراق تتزل في الفرات كل يوم من بركة الجنة، والحجر" حسن صحيح، أخرجه الخطيب في "التاريخ" (١/ ٥٥)، وضعفه الألباني في الضعيفة: (٤/ ١٠٤ رقم ١٦٠٠)، وضعيف الجامع (ص/ ٧١٠ رقم ٤٩٢٧، وتراجع عنه في الصحيحة: (ج ٧/ ٣٠٢ - ٣٠٥ رقم ٣١١١).

(٣) عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن، فسودته خطايا بني آدم" (ت) ٨٧٧، (حم) ٣٥٣٧، (خز) ٢٧٣٣، صحيح الجامع: ٦٧٥٦، الصحيحة: ٢٦١٨، وفي رواية: (لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية، ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره) " (هق) ٩٠١٢، (طس) ٥٦٧٣، صحيح الجامع: ٥٣٣٤، الصحيحة: ٢٦١٩.

(٤) عن عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الركن والمقام ياقوتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب" (ت) ٨٧٨، (ع) ٨٩٢١، (حم) ٧٠٠٨، صحيح الجامع: ١٦٣٣، صحيح الترغيب والترهيب: ١١٤٧، وفي رواية: "ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي" (هق) ٩٠١١، انظر صحيح الترغيب والترهيب: ١١٤٧، الصحيحة تحت حديث: ٢٦١٨.

(٥) عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله ﷺ: "إن مسح الركن اليماني والركن الأسود، يحط الخطايا حطا" (حم) ٥٦٢١، (ت) ٩٥٩، (س) ٢٩١٩، وقال الأرنؤوط: إسناده حسن. وهذا كله يدلنا على فضيلة هذا الحجر، وفضل استلامه وذلك عبودية لله ﷻ، وكأن الإنسان الذي فارق وطنه الأول ويريد أن يرجع إليه وعنده أثر من آثار هذا الوطن وهو الجنة، فهو يُبين حبه للعودة ورغبته في أن يصل مرة أخرى إلى وطنه الذي غاب عنه بطاعة ربه ﷻ، وقد شرع الله ﷻ استلامه وتقبيله دون أي حجر آخر أو شجر أو غير ذلك في الأرض كلها، فلم يشرع الله ﷻ إلا الاستلام والتقبيل والسجود على هذا الحجر.

وهو الآن أجزاء مُلصق بعضها ببعض في أرضية لاصقة بعد أن تكسر لما نزع الباطنية، وبقي عشرين سنة في بلادهم الشرقية قبل نجد، حتى أعاده الحاكم بأمر الله الباطني أيضاً ولكنه أعاده إلى الكعبة، وما زال موجوداً على تلك الهيئة منذ ذلك الزمن والله أعلم، قطع صغيرة موجودة على أرضية تلصقها ببعضها، فيبغي أن يمس هذه الأجزاء حتى يكون قد مس الحجر الأسود، وهو كما نعلم أنه محاط من الخارج بإطار من الفضة قلر ما يتسع لرأس إنسان، ومقعر من الداخل، وأجزاء الحجر في داخل السطح المقعر.

وكونه على قواعد إبراهيم عليه السلام سيأتي بيانه موضحاً، وذلك أن إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة على أسس وقواعد موجودة في أسفل البيت الحرام، ولما بنى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الكعبة في زمنه، حفر حتى نظر الناس على أسس وخور كأسنمة البخت مرتبط بعضها ببعض في أسفل بناء الكعبة، ووجد هذا الأسس ممتداً بحيث يشمل جانباً وجزءاً من الحجر كما أخبر النبي ﷺ أن قريشاً قصرت بها النفقة وذلك أنها كانت تشترط في بناء الكعبة المال الحلال، فلم تجعل فيه مال ربا ولا مهر بغي ولا حلوان كاهن وإنما جعلوه من خالص أموالهم، فقصرت بهم النفقة، فبنوا الحجر في الجزء الباقي ليشمل الجزء الباقي من

وَأَمَّا الْيَمَانِي فَفِيهِ فَضِيلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ كَوْنُهُ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.  
وَأَمَّا الرُّكْنَانِ الْآخَرَانِ فَلَيْسَ فِيهِمَا شَيْءٌ مِنْ هَاتَيْنِ الْفَضِيلَتَيْنِ، فَلِهَذَا خُصَّ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ  
بِشَيْئَيْنِ: الْإِسْتِلَامُ وَالتَّقْيِيلُ لِلْفَضِيلَتَيْنِ، وَأَمَّا الْيَمَانِي فَيُسْتَلَمُهُ وَلَا يُقْبَلُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَضِيلَةً  
وَاحِدَةً<sup>(١)</sup>، وَأَمَّا الرُّكْنَانِ الْآخَرَانِ فَلَا يُقْبَلَانِ وَلَا يُسْتَلَمَانِ<sup>(٢)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الكعبة، فالذي على قواعد إبراهيم عليه السلام من قواعد إبراهيم الأربعة الركن الأسود والركن اليماني، أما  
الركنان الشاميان فليسا على قواعد إبراهيم عليه السلام لأن الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام أكبر من الكعبة  
الموجودة حالياً، ولذا لما بنى عبد الله بن الزبير الكعبة على قواعد إبراهيم استلم الأركان الأربعة، ولكن  
الحجاج الثقفي هدم الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير بأمر من عبد الملك بن مروان وأعاد بنائها على ما  
كانت عليه من جهة المساحة التي كانت تشغلها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد زاد في ارتفاعها،  
فكانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسافة لكن الارتفاع كان أقل من ذلك، وهي منذ أن بناها الحجاج في  
زمن عبد الملك بن مروان وهي كما هي عليه إلى اليوم، لم يُغير منها شيء ولم تُبنى الكعبة منذ ذلك التاريخ  
إلى يومنا هذا، فالكعبة قد بُنيت عدة مرات، وقرش بنتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وفيها القصة  
المشهورة من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قد فصل بين القبائل فيمن يضع الحجر الأسود في مكانه ووضع هو  
بيده بعد أن وضع ثوباً وضع عليه الحجر وأمسكت به القبائل الكبرى من أطراف الثوب، ولكن  
ترك الحجر على مسافة وهو تجاه الركنين الشماليين على حاله الذي عليه جزء فيه من الكعبة وهو قدر  
أربعة أذرع إلى خمسة أذرع من الحجر وهو على شكل نصف دائرة يمكن للناس أن يدخلوا إليها، فيكونوا  
قد دخلوا إلى الكعبة لأن الحجر فيه جزء كبير من الكعبة.

(١) هل إذا تصدع جزء من الكعبة هل يلزم أن تُبنى بنفس تلك الأحجار بعينها؟ بل لا يلزم إلا الحجر  
الأسود.

(٢) وهذا دليل بالأولى على منع التمسح بياقي جدران الكعبة، فكثير من الناس يتمسح بالجدران وليس  
فقط الأركان، فالأركان هي الجوانب الأربعة، فهناك من يظل يتمسح بالجوانب وهناك من يتمسح  
بأستار الكعبة مع أنها تتجدد كل عام، فليس فيها ما يُتصور حتى من فضيلة تستحق أن يتمسح بها من  
أجلها، وبالأولى والأولى يُنهي عن التمسح بالقبور وبما تركه الصالحون، لأن الكعبة على شرفها وأنها  
القبلة وهي بيت الله الحرام وقد جعلها الله عز وجل أفضل بقعة على وجه الأرض ذلك أن مكة أحب البلاد

إلى الله كما قال النبي ﷺ "وَاللَّهِ إِنَّكَ، لَحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ، وَاللَّهُ لَوْ لَا أَنِّي أَخْرَجْتُ مِنْكَ، مَا خَرَجْتُ"، (جۃ) ۳۱۰۸ [قال الألباني]: صحيح، وقال ﷺ (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي سِوَاهُ) (جۃ) ۱۴۰۶ [قال الألباني]: صحيح، ومع ذلك فلم يُشرع تقبيل ولا استلام أي جانب من جوانب الكعبة إلا الركنين اليمانيين، فمسح القبور أولى بأن يكون بدعة ضلالة وقد قال عمر رضي الله عنه كما قد مرَّ أنه لو لا أن رأى رسول الله ﷺ يقبل الحجر الأسود ما قبله، فالأصل ألا يقبل حجر، حتى وهو يعلم أنه حجر لكن استثنى الحجر الأسود لما ذكرنا، فالذين يُجوزون مسح القبور ويقولون هذا من التبرك بآثار الصالحين، مع كون التبرك بآثار الصالحين مختلف فيه، بل هذه القبور ليست من آثار الصالحين، وتلك القبور المبنية التي يُزعم أنها قبور بعض الأنبياء، كقبر الخليل في فلسطين، وكما يزعمون أيضاً وجود قبر إسماعيل في المسجد الحرام، فهذا كله باطل لا دليل عليه ولا يعلم على وجه الأرض قبر نبي إلا قبر النبي ﷺ ومع ذلك فليس هذا من آثاره، ولم يقل أحد من العلماء باستحباب استلام الجدران ولا الأركان التي على قبر النبي ﷺ باتفاق أهل العلم بل ذلك بدعة محدثة، ولو اعتقد أنها تضر وتنفع، فهذا من الشرك الأكبر، فالذي يتمسح بالقبور ويطوف بها ويعتقد أنها تنفعه أو تضره، لو ترك تقبيلها واستلامها وأن ذلك من إيذاء الصالحين، فهذا الذي يعتقده من أنها تضر وتنفع شرك أعاذنا الله من ذلك، فلذلك نقول أن وجود هذه القبور وما يفعله الناس بها، من طواف ومسح وتبرك، كل ذلك من آثار الوثنية التي دخلت عليهم بعد أن نجانا الله ﷻ منها ببعثة محمد ﷺ، وأما الحجر الأسود فليس بوثنية، لأنه عبودية لله ﷻ، فالله شرع لنا ذلك وفعله النبي ﷺ، ونحن نفعله معتقدين أنه لا يضر ولا ينفع وأنه حجر في النهاية وأن الله وحده هو الضار النافع، فخطر كبير ما يفعله الكثيرون من بناء المساجد على القبور ومن وضع الأضرحة عليها والطواف بها واستلامها تشبيهاً لها بالحجر الأسود وبالكعبة في الطواف بها وزاد الغلاة والمبتدعون بل قل والمشركون أنهم جعلوا ثواب الطواف حول هذه القبور واستلامها أفضل من كذا حجة وعمره وأفضل من الطواف بالبيت، وما يفعله الرافضة والصوفية عند قبور الأولياء وغير الأولياء من مظاهر الشرك والوثنية، مما يجب أن يحذر منه كل مسلم ومسلمة وأن يحذر منه وينهى عنه.

وهذا الموضع من أهم المواضع في الاستدلال، أعنى موضع عدم استلام الركنين الشاميين من الكعبة رغم شرفها ومترلتها وذلك لأن النبي ﷺ لم يفعل ذلك ولأن الصحابة ما قبلوا حتى الركن اليماني لأن

وَقَدْ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيِّينَ، وَاتَّفَقَ الْجَمَاهِيرُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْسَحُ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ، وَاسْتَحَبَّهُ بَعْضُ السَّلَفِ، وَمَنْ كَانَ يَقُولُ بِاسْتِلَامِهِمَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ إِنَّمَا عَلَى وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَعُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنه.

قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: أَجْمَعَتِ أُمَّةُ الْأَمْصَارِ وَالْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهَا لَا يُسْتَلَمَانِ، قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ فِيهِ خِلَافٌ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَانْقَرَضَ الْخِلَافُ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَا يُسْتَلَمَانِ<sup>(١)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِي)

الرَّسُولُ ﷺ لَمْ يَقْبَلْهُ، فَالْتَرَكَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ سُنَّةَ وَالْفِعْلَ بَدْعَةً، فَهَا هُوَ عَمْرٌ رضي الله عنه يَحْتَجُّ بِأَنَّهُ لَوْلَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَهُ مَا قَبَّلَهُ، فَالْأَصْلُ عَدَمُ التَّقْيِيلِ، وَقَدْ رَأَيْنَا أَجْمَاعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ، وَانْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمَسَّحُ إِلَّا الْأَسْوَدُ وَالْيَمَانِي، فَكَيْفَ إِذَا بَايَعُوا عَلَى قُبُورِ الصَّالِحِينَ وَغَيْرِ الصَّالِحِينَ مِنَ الْخَطَرِ الْعَظِيمِ مِنْ مَظَاهِرِ الشَّرِكِ الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ قُبُورِ هَؤُلَاءِ، فَكَمَا ذَكَرْنَا التَّرَكُّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عِبَادَةً، وَالْفِعْلَ لِمَا تَرَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَدْعَةً، فَالسُّنَّةُ فِي تَرْكِ مَا تَرَكَ لَأَنَّهُ قَاصِدٌ لِلتَّركِ، وَكَوْنُهُ تَرْكٌ ﷺ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ مُحَدَّثَةٌ ضَلَالَةٌ وَهُوَ مِنَ الشَّرِكِ الْأَصْغَرِ وَذُرِيْعَةٌ إِلَى الشَّرِكِ الْأَكْبَرِ وَهُوَ بِاسْتِلَامِ قُبُورِ الصَّالِحِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَتَقْيِيلُهَا نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، أَمَا إِذَا اعْتَقَدْنَا أَنَّهَا تَضُرُّ وَتَنْفَعُ فَهَذَا هُوَ الشَّرِكُ الْأَكْبَرُ.

وَشُهُودُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ أَلَيْسَ هَذَا بِنَفْعٍ؟ نَعَمْ وَلَكِنْ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي يُنْطِقُهُ بِذَلِكَ وَلَكِنْ كَمَا قَالَ عَمْرٌ رضي الله عنه "لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ" يَعْنِي بِذَاتِهِ أَوْ مَعَ اللَّهِ ﻋَﻠَﻴْهِ السَّلَامُ، فَلَا يَضُرُّ بِذَاتِهِ وَلَا يَنْفَعُ بِذَاتِهِ، وَلَا مَعَ اللَّهِ ﻋَﻠَﻴْهِ السَّلَامُ عَلَى جِهَةِ الشَّرِكِ.

أَمَا تَقْيِيلُ الْمَصْحَفِ فَقَدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم تَقْيِيلُ الْمَصْحَفِ تَعْظِيمًا لَهُ وَمِنْ هُنَا كَانَ الْأَمْرُ فِيهِ اجْتِهَادٌ، لَوْرُودِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم.

(١) وَلَكِنْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ إِنَّمَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَيْنِ الشَّامِيِّينَ لِمَا بَنَى الْكَعْبَةَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ وَضَمَّ فِيهَا جِزَاءً مِنَ الْحَجَرِ، فَصَارَتِ الْأَرْكَانُ الْأَرْبَعَةُ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ﻋَﻠَﻴْهِ السَّلَامُ، فَلِذَا اسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ الْأَرْبَعَةَ.

يَحْتَجُّ بِهِ الْجُمْهُورُ فِي أَنَّهُ يَقْتَصِرُ بِالِاسْتِلَامِ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ عَلَيْهِ دُونَ الرُّكْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِ<sup>(١)</sup>، وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا فِيهِ خِلَافُ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ.  
قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: مَا تَرَكْتَهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ)

فِيهِ: اسْتِخْبَابُ تَقْبِيلِ الْيَدِ بَعْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِذَا عَجَزَ عَنْ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ.

(١) يعني يستلم الحجر وليس أي جانب من جوانب هذا الركن، ولا أي جزء من أجزائه وإنما يستلم الحجر الأسود فقط، يعني إذا لم يستطع الوصول إلى الحجر الأسود، هل يُشرع أن يمسح من فوق؟ فالحجر الأسود في جانب الركن وهو سطح مقعر فربما لا يستطيع أن يصل إليه فيدخل رأسه أو يده، فهل يُشرع أن يمسح الركن نفسه كما يمسح الركن اليماني؟ لا، فأما الركن اليماني يمكن أن يمسح أي جزء فيه، من فوق أو من تحت، فلا يلزم مسح الحجر اللامع الذي يمسحه الناس مثلاً، لأن كل ذلك هي أحجار لا فضيلة لبعضها على بعض، ففي جزء من كثرة المسح أصبح أملس وتختلف عليه الأيدي، فلو أن إنساناً مثلاً أراد أن يتجنب لمس النساء فمسح من فوق ما يمسح الناس أو من تحت ما يمسح الناس، فلا بأس بذلك، فيمسح أي جانب من جوانب الركن اليماني، وأما الحجر الأسود فيقتصر على استلام الحجر الأسود دون الركن الذي هو فيه، نعم هو على قواعد إبراهيم لكن لأجل أن فيه الحجر نفسه، فاستلامه يُغني عن الأمرين، وعدم استلام الحجر الأسود تقوم الإشارة مكان الاستلام، فلا استلام كما ذكرنا يكون بمسح اليد ويكون بالتقبيل ووضع الجبهة على الحجر الأسود، فإن عجز واستطاع أن يمس الحجر الأسود بشيء يده، فعل وقبّل ذلك الشيء، وإن مسح يده، قبّل يده كما فعل ابن عمر رضي الله عنه وقد نقله عن النبي ﷺ، فإن عجز أشار بيده، ليس كما يُشير الناس في الصلاة وكأنه يُكبر للصلاة وإنما يُشير بيده اليمنى التي يستلم بها الحجر، فيستلمه دون أن يقبل يده التي أشار بها، وإنما يقبل يده إذا لمست يده الحجر الأسود، ويقبلها من أي جزء طالما لمست الحجر الأسود، لأن المحجن الذي لمس به النبي ﷺ الحجر، لم يكن يقبله من الطرف الذي استلم به، وإنما كان يستلم به الحجر ويقبل المحجن مباشرة.



وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَجَزَ عَنْ تَقْيِيلِ الْحَجَرِ، وَإِلَّا فَالْقَادِرُ يُقَبَّلُ الْحَجَرُ، وَلَا يَقْتَصِرُ فِي الْيَدِ عَلَى الْإِسْتِلَامِ بِهَا.

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ اسْتِحْبَابِ تَقْيِيلِ الْيَدِ بَعْدَ الْإِسْتِلَامِ لِلْعَاجِزِ هُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.  
وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّابِعِيُّ الْمَشْهُورُ: لَا يُسْتَحَبُّ التَّقْيِيلُ<sup>(١)</sup>، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٤١ - باب استِحْبَابِ تَقْيِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ.

وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَعَمْرُو بْنُ حَرْبٍ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَبْلَ عُمَرَ بْنِ

(١) أي تقْيِيلُ اليد، والصحيح أنه يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْبَلَ يَدُهُ، إِذَا اسْتَلَمَ بِهَا الْحَجَرَ، أَوْ إِذَا اسْتَلَمَهُ بِشَيْءٍ قَبْلَ ذَلِكَ الشَّيْءِ.

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ) دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ بَذْلِ الْجُهِدِ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَلَوْ كَانَ فِي الْأَمْرِ شِدَّةٌ مَا لَمْ يُوْذِيَ غَيْرُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلِلْمُزَاحِمَةِ عَلَى الْحَجَرِ مُسْتَحَبَّةٌ بِشَرَطِ عَدَمِ أَذِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنَ الضَّرْبِ وَالِدْفَعِ الشَّدِيدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَذِيَةِ إِخْوَانِهِمْ وَأَذِيَةِ أَنْفُسِهِمْ، فِيهِ فِعْلٌ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ أَجْلِ أَمْرٍ مُسْتَحَبٍّ غَيْرِهِ يَقُومُ مَقَامَهُ أَوْ يُغْنِي عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنَفْسِ الدَّرَجَةِ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوْذِيَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يَضُرَّ بِهِمْ فَضْلًا عَمَّا قَدْ يَقَعُ مِنْ اخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ مَعَ التَّدَافُعِ الشَّدِيدِ، فَأَحْيَانًا تَدْخُلُ مَجْمُوعَةٌ مِنَ النِّسَاءِ مَعَ الزَّحَامِ الشَّدِيدِ تَلْتَصِقُ أَجْسَادُ الرِّجَالِ مَعَ النِّسَاءِ وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَجُوزُ بِلَا شَكٍّ، فَلَا يَنْبَغِي أَبَدًا لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَزَاحِمَ الرِّجَالَ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ، فَإِنْ وَجَدَتْ فُرْصَةً فِي وَقْتِ هُدُوءٍ وَعَدَمِ زَحَامٍ، وَلَا أَظُنُّهُ يُوْجَدُ فِي أَيِّ وَقْتٍ مِنْ أَوْقَاتِ السَّنَةِ وَلَا فِي لَيْلٍ وَلَا فِي نَهَارٍ، فَقَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَجَدْتُ دُونَ أَنْ تَلْتَصِقَ بِالرِّجَالِ وَدُونَ أَنْ تَلْمَسَهُمْ فَلَهَا أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ كَانَتْ تَقُولُ عَائِشَةُ لَمَنْ قَالَتْ لَهَا انْطَلِقِي بِنَا نَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، فَقَوْلُهَا انْطَلِقِي أَنْتِ، فَهِيَ حَرِيصَةٌ عَلَى أَنْ تَبْتَعدَ عَنِ الرِّجَالِ، فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَطُوفَ بَعِيدًا عَنِ الْبَيْتِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ حَتَّى لَا تَلْتَصِقَ بِالرِّجَالِ.

الخطاب الحَجَرُ ثُمَّ قَالَ أَمْ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. زَادَ هَارُونُ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ عُمَرُ وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ.  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ إِنِّي لَا قَبْلُكَ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ.  
حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَادٍ - قَالَ خَلْفٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ رَأَيْتُ الْأَصْلَحَ - يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ وَاللَّهِ إِنِّي لَا قَبْلُكَ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ. وَفِي رِوَايَةِ الْمُقَدَّمِيِّ وَأَبِي كَامِلٍ رَأَيْتُ الْأَصْلَحَ.  
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رِبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي لَا قَبْلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ لَمْ أَقَبِّلُكَ.  
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ - عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَالتَزَمَهُ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا. (الحفي: المعنى).  
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَنَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا. وَلَمْ يَقُلْ وَالتَزَمَهُ.

قَوْلُهُ: (قَبَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْحَجَرَ ثُمَّ قَالَ: أَمْ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ)  
وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ).  
هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: اسْتَحْبَابُ تَقْيِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فِي الطَّوَافِ بَعْدَ اسْتِثْلَامِهِ<sup>(١)</sup>، وَكَذَا يُسْتَحَبُّ السُّجُودُ عَلَى الْحَجَرِ أَيْضًا<sup>(٢)</sup> بِأَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَيْهِ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَلِمَهُ ثُمَّ يَقْبَلَهُ، ثُمَّ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَيْهِ. هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، قَالَ<sup>(٣)</sup>: وَبِهِ أَقُولُ، قَالَ: وَقَدْ رَوَيْنَا فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ<sup>(٤)</sup>.

وَأَنْفَرَدَ مَالِكٌ عَنِ الْعُلَمَاءِ فَقَالَ: السُّجُودُ عَلَيْهِ بِدَعَةٍ.

وَاعْتَرَفَ الْقَاضِي عِيَّاضُ الْمَالِكِيُّ بِشُدُوزِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنِ الْعُلَمَاءِ.

(١) أي يستلمه بيده ثم يقبله.

(٢) وهو حديث في السنن صحيحه الشيخ الألباني في أنه يضع جبهته على الحجر، فعن أبي جعفر أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما جاء يوم التروية مسبداً رأسه، قال: فرأيتُه قبل الركن ثم سجد عليه، ثم قبله ثم سجد عليه، ثم قبله ثم سجد عليه (عب) ٨٩١٢، (الشافعي) ج ١ ص ١٢٦، (هق) ٩٠٠٦، وصحيحه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١١١٢، وفي مسند البزار مرفوعاً قال حدثنا محمد بن المنثري قال: أخبرنا أبو عاصم، قال: حدثنا جعفر بن عبد الله بن عثمان المخزومي، قال: رأيتُ محمد بن عبد بن جعفر قبل الحجر ثم سجد عليه، قلتُ: ما هذا؟ قال: رأيتُ خالك ابن عباس قبل الحجر ثم سجد عليه وقال: رأيتُ عمر قبله وسجد عليه، وقال: رأيتُ رسول الله ﷺ قبله وسجد عليه.

وإن استطاع أن يركي فليفعل، فعن نافع، عن ابن عمر، قال: استقبل رسول الله ﷺ الحجر، ثم وضع شفتيه عليه، يركي طويلاً، ثم التفت، فإذا هو بعمر بن الخطاب يركي، فقال يا عمر: "هاهنا تسكب العبرات"، (جدة) ٢٩٤٥ [قال الألباني]: ضعيف جداً<sup>(\*)</sup>، فإن وجد بكاء في هذا المكان فليركي.

(\*) قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. قلت [الألباني]: وذلك من أوهامهما، فإن محمد بن عون هذا وهو الخراساني متفق على تضعيفه، بل هو ضعيف جداً، وقد أورده الذهبي نفسه في "الضعفاء".

(٣) أي ابن المنذر.

(٤) يعني في السجود عليه.

وَأَمَّا الرُّكْنُ الِيسَارِيُّ فَيَسْتَلِمُهُ وَلَا يُقَبِّلُهُ، بَلْ يُقَبِّلُ الْيَدَ بَعْدَ اسْتِلَامِهِ، هَذَا مَذْهَبُنَا، وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَسْتَلِمُهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ: يَسْتَلِمُهُ وَلَا يُقَبِّلُ الْيَدَ بَعْدَهُ<sup>(١)</sup>.

وَعَنْ مَالِكٍ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يُقَبِّلُهُ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أَنَّهُ يُقَبِّلُهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ رضي الله عنه: (لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ)

فَأَرَادَ بِهِ بَيَانَ الْحُثِّ عَلَى الْإِقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِي تَقْيِيلِهِ، وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَا الْإِقْتِدَاءُ بِهِ لَمَّا فَعَلَهُ، وَإِنَّمَا قَالَ: (وَإِنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ)؛ لِئَلَّا يَغْتَرَّ بَعْضُ قَرِيبِي الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ الَّذِينَ كَانُوا أَلْفُوا عِبَادَةَ الْأَحْجَارِ وَتَعْظِيمَهَا وَرَجَاءَ نَفْعِهَا، وَخَوْفَ الضَّرَرِ بِالتَّقْصِيرِ فِي تَعْظِيمِهَا، وَكَانَ الْعَهْدُ قَرِيبًا بِذَلِكَ، فَخَافَ عُمَرُ رضي الله عنه أَنْ يَرَاهُ بَعْضُهُمْ يُقَبِّلُهُ، وَيَعْتَنِي بِهِ، فَيَسْتَبِيهِ عَلَيْهِ فَيَبْغِضُ إِلَيْهِ لَوْلَا أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ بِذَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ امْتِثَالَ مَا شَرَعَ فِيهِ يَنْفَعُ بِالْجَزَاءِ وَالْثَوَابِ<sup>(٢)</sup> فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى نَفْعٍ وَلَا ضَرٍّ، وَأَنَّهُ حَجَرٌ مَخْلُوقٌ كَبَاقِي الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَأَشَاعَ عُمَرُ هَذَا فِي الْمَوْسِمِ؛ لِيُشْهَدَ فِي الْبُلْدَانِ، وَيَحْفَظَهُ عَنْهُ أَهْلُ الْمَوْسِمِ الْمُخْتَلِفُو الْأَوْطَانِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ الْأَضْلَعَ) وَفِي رِوَايَةٍ (الْأَصِيلَعُ) يَعْنِي عُمَرَ رضي الله عنه.

(١) هذا الذي لا شك في صحته، لأن ذلك لم يرد ولم يصح ذلك عن النبي صلی الله علیه و آله، فالترك كما ذكرنا هو السنة، والفعل مُحدث حتى يأتي دليل.

(٢) وهذا معنى قوله (لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ بِذَاتِهِ) ولا على أنه سبب، وإنما الذي ينفَعُ أن الله شرع لنا ذلك فنحن نعبد الله بهذا المسح وهذا الطواف، فكما ذكرنا لا ينفَعُ بذاته ولا مع الله.

فِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِلَقَبِهِ وَوَصْفِهِ الَّذِي يَكْرَهُهُ<sup>(١)</sup>، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكْرَهُ غَيْرَهُ مِثْلَهُ.  
قَوْلُهُ: (رَأَيْتَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ الْحَجَرِ وَالتَّزَمَهُ وَقَالَ: رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا)  
يَعْنِي مُعْتَنِيًّا، وَجَمْعَهُ: أَحْفِيَاءُ.  
قَوْلُهُ: (وَالْتَزَمَهُ) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا قَدَّمْنَا مِنْ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

## ٤٢ - بَابُ جَوَازِ الطَّوَافِ عَلَى بَعِيرٍ وَغَيْرِهِ

وَاسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِمَحْجَنٍ وَتَحْوِهِ لِلرَّكْبِ.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ  
يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمَحْجَنٍ. (المحجن: عصاً معقفة الرأس كالصولجان).  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ  
طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمَحْجَنِهِ لِأَنَّهُ يَرَاهُ النَّاسُ  
وَيُشْرِفُونَ وَيَسْأَلُونَهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ. (غشوه: ازدحموا عليه وتكاثروا).

(١) الظاهر أن يقال [بلقبه ووصفه الذي لا يكرهه]، والظاهر أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان لا يكره أن يقال عليه  
الأصلع، ولو أنه كان للتعريف كالأحول الذي في نفس الحديث [عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ] الذي لا يعرف  
إلا به، فالتعريف بما يكرهه جائز، وكذا الأعرج والأعمش، فلو أنه لا يعرف إلا بذلك، لما امتنع أن يقال  
أن ذلك مما يجوز في باب الغيبة.

(٢) لأن الالتزام هو الالتصاق به، وهو لا يتمكن من الالتصاق به ببلده، وإنما يلتصق به بوجهه وجمته  
والسجود عليه والله أعلم.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ - قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيَّيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَأْسِهِ بِالْبَيْتِ وَالْبَصْفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيَشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوْهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ خَشْرَمٍ وَلِيَسْأَلُوهُ فَقَطْ .

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكُعْبَةِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ كَرَاهِيَةً أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرِبُودٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطَّيْلِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنٍ مَعَهُ وَيُقْبَلُ الْمِخْجَنَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» . قَالَتْ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ (الطَّوْرَ وَكِتَابَ مَسْطُورٍ) .

قَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنٍ)

(الْمِخْجَنُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ وَفَتْحِ الْجِيمِ .

وَهُوَ عَصَا مَعْقُوفَةٌ، يَتَنَاوَلُ بِهَا الرَّكَّابُ مَا سَقَطَ لَهُ، وَيُحَرِّكُ بِطَرَفِهَا بَعِيرَهُ لِلْمَشْيِ .

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ:

جَوَازُ الطَّوَّافِ رَاكِبًا<sup>(١)</sup> .

(١) والركوب الآن يمكن أن يكون على عجالات، فإنه لا يستطيع الآن أحد أن يدخل الآن بعيراً، ولكن دخول العجلات ممكن، وكذا أن يطوف محمولا على أعناق الرجال، فهذا هو المتصور في الركوب،



وَاسْتِحْبَابِ اسْتِئْذَانِ الْحَجَرِ.

وَأَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ اسْتِئْذَانِهِ يَبْدُوهُ اسْتِئْذَانُهُ بِعُودٍ.

وهناك عربات تُدفع بالأيدي وأخرى بدفع كهربائي، وعلى أي الأحوال فكل ذلك مجزيء وصحيح سواء للدافع والمدفوع، ولا أعلم خلافاً في ذلك، وإنما هناك خلاف في الحامل والمحمول، والصحيح أن الحامل والمحمول كلاهما له طواف، فالأب والأم عندما يحملان أبنائهما أثناء الطواف هل يحتاجان إلى إعادة الطواف؟ فالمسألة فيها اختلاف والراجح أنه لا يلزم أن يمس رجلاه أرض المسجد ولا أرض المسعى بين الصفا والمروة، فإنه يجوز أن يكون في الهواء الذي بينهما، فإن النبي ﷺ كان يطوف في الهواء الذي بينهما وأرجل البعير على الأرض، ولذلك يجوز الطواف والسعي في الأدوار العليا، لأن الأعملة تقوم مقام أرجل البعير، في أنها تجعله على الأرض، ولو تصور في زمن من الأزمنة، أن جعل هناك عربات في الهواء لصح ذلك على الصحيح، فكان هناك من المشاريع المعلقة أن يعملوا "التلفريك" الذي يسير من خلال أسلاك في الهواء، فالصحيح جواز ذلك لأن العبرة أنه طاف بالبيت، سواء لمس أو لم يلمس، وبالتالي فالذي يركب عجلة رجلاه لا تلمس الأرض، ولا يلزم أن يعتمد لمس الأرض حتى يكون قد طاف، فلا يلزم ذلك، فالنبي ﷺ ركب على بعير أشواطاً ورجلاه لم تلمس الأرض في تلك الأشواط وإنما كان على البعير، ولو علا جسمه فوق جدران الكعبة، فالدور الثاني الآن فوق مستوى الكعبة، فكذلك عندما نكون نحن فوق رأس جبل، فنحن نستقبل الكعبة، وإن كنا في الحقيقة نستقبل الهواء الذي فوقها، وهذا استقبال لها، فالذي طاف من حولها من فوق قد طاف بالكعبة والعبرة أن يكون في المسجد والله أعلى وأعلم.

وهذا يدل على جواز الطواف راكباً وأنه أفضل من أن يترك نفسه للناس يحطمونه ويجمعون عليه يعوقونه، فإنه إذا خير الإنسان بين أن يطوف طوافاً شاقاً جداً ويجمع عليه الناس، أو يسعى سعياً في الدور الأسفل والناس منعونه من أن يقول الأذكار والأدعية بقلب حاضر ويحصل نوع من التدافع الشديد، فالنبي ﷺ قد طاف راكباً، فلوركت الدور الثاني أو الثالث، وطففت وسعيت في هذا مع كونك حاضر القلب، فلا يضره ذلك، على الصفا والمروة وعلى الطواف بالبيت، وبالنسبة للصفا والمروة، فاشتراط أن يُلصق قدميه أسفل الصفا والمروة، كما ذكرنا يقوم ذلك العمود الذي بُني على الجبلين مقام ذلك، فهي أعملة على أطراف الجبال.

وَفِيهِ: جَوَازُ قَوْلٍ: حَجَّةُ الْوَدَاعِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لَهَا: حَجَّةُ الْوَدَاعِ، وَهُوَ غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ جَوَازُ قَوْلٍ: حَجَّةُ الْوَدَاعِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَأَحْمَدُ عَلَى طَهَارَةِ بَوْلٍ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَرَوْنُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ ذَلِكَ مِنَ الْبَعِيرِ، فَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمَا عَرَّضَ الْمَسْجِدَ لَهُ.  
وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَآخَرِينَ نَجَاسَةُ ذَلِكَ<sup>(١)</sup>.  
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا دَلَالَتهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ يَبُولَ أَوْ يَرُوثَ فِي حَالِ الطَّوَافِ، وَإِنَّمَا هُوَ مُحْتَمَلٌ، وَعَلَى تَقْدِيرِ حُصُولِهِ يُنَظَّفُ الْمَسْجِدُ مِنْهُ، كَمَا أَنَّهُ ﷺ أَقَرَّ إِدْخَالَ الصَّبِيَّانِ الْأَطْفَالَ الْمَسْجِدَ مَعَ أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ بِوَلَهْمٍ، بَلْ قَدْ وُجِدَ ذَلِكَ، وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مُحَقَّقًا لَنَزَهَ الْمَسْجِدُ مِنْهُ سَوَاءً كَانَ نَجِسًا أَوْ طَاهِرًا لِأَنَّهُ مُسْتَقْدَرٌ<sup>(٢)</sup>.

(١) أي بول وروث ما يؤكل لحمه.

(٢) هذا الكلام صحيح من جهة الاستدلال، أما أصل المسألة، فالصحيح أنه لا دليل على نجاسة بول وروث ما يؤكل لحمه، بل الصحيح طهارة ذلك، لأنه إنما ذكر بول الناس، فقال البخاري في صحيحه [باب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ] وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لَا يَسْتَرُّ مِنْ بَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ، فلم يذكر بول البعير ولا بول ما يؤكل لحمه، وقد قال النبي ﷺ وَقَدْ سُئِلَ (أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ أَصَلَّى فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ «لَا» مسلم)، ومرابض الغنم لا تخلوا من روث وبول قطعاً، فأمر ﷺ بالصلاة فيها لبيان الجواز ولو كانت نجسة لأمر بوضع شيء أو منع من الصلاة فيها للنجاسة، مع البراءة الأصلية وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة، فنحن نقول بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه، وفي نفس الوقت لا يلزم من صحة كلام النووي، في منع الاستدلال بدخول البعير المسجد على عدم الطهارة، أن يكون ليس هناك دليل آخر على أدلة الطهارة.

وبول الإبل كذلك ليس بنجس، فبول كل ما يؤكل لحمه ليس بنجس، ومنعت الصلاة في مبارك الإبل لأجل أنها خلقت من الشياطين، ولأن أخلاق الإبل خصوصاً من أغلظ أخلاق البهائم المستأنسة ولذلك نهي عن الصلاة فيها، وأذن في مرابض الغنم، وقد نهي عن الصلاة في مبارك الإبل ليس لنجاسة بولها وإنما لما ذكرنا من أنها خلقت من الشياطين شياطين الحيوانات، ليست أنها جن أو مخلوقة

قوله في طوافه ﷺ رَاكِبًا: (لأن يراه الناس وليُشرف وليَسأَلوه)  
هَذَا بَيَانٌ لِعِلَّةِ رُكُوبِهِ ﷺ ، وَقِيلَ أَيْضًا لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، وَجَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ كَانَ ﷺ فِي طَوَافِهِ هَذَا مَرِيضًا ، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَشَارَ الْبُخَارِيُّ وَتَرَجَّمَ عَلَيْهِ لِأَبَابِ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا]، فَيَحْتَمَلُ أَنَّهُ ﷺ طَافَ رَاكِبًا هَذَا كُتْلَهُ.

قوله: (فإنَّ النَّاسَ غَشَوهُ) هُوَ بِتَخْفِيفِ الشَّيْنِ أَيْ إِزْدَحَمُوا عَلَيْهِ.

قَوْلُهَا: (كَرَاهِيَةٌ أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ) <sup>(١)</sup>

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النَّسَخِ (يُضْرَبُ) بِالْبَاءِ وَفِي بَعْضِهَا (يُضْرَفُ) بِالصَّادِ الْمُثَمَّلَةِ وَالْفَاءِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.

قوله: (حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ) هُوَ بَفَتْحِ الْقَافِ.

قَالَ السَّمْعَانِيُّ: هُوَ مِنْ قَنْطَرَةٍ بَرْدَانٍ وَهِيَ مَحَلَّةٌ مِنْ بَغْدَادَ.

قوله: (وَحَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُودَ)

هُوَ بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَمَضْمُومَةٍ، الْفَتْحُ أَشْهَرُ، وَبِمَنْ حَكَاهُمَا الْقَاضِي عِيَّاضُ فِي الْمَشَارِقِ، وَالْقَائِلُ بِالضَّمِّ هُوَ أَبُو الْوَلِيدِ الْبَاجِي، وَقَالَ الْجُمْهُورُ بِالْفَتْحِ وَبَعْدَ الْحَاءِ رَاءٌ مَفْتُوحَةٌ مُشَدَّدَةٌ ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ وَاوٌ ثُمَّ ذَالٌ مُعْجَمَةٌ.

من النار، وإنما هي شطنت وبعُدت في حلة وغلظ طباعها عن باقي بهيمة الأنعام، فتجد البقر والجاموس والغنم والماعز أهدأ بكثير، ولذا كان من يعاشر الإبل تغلظ طباعه، ولذلك أمر من أكل لحم إبل أن يتوضأ والله أعلم.

(١) وهذا من تواضع النبي ﷺ وحرصه ألا يؤذى أحد من المسلمين بسبب توسيع الطريق له ﷺ ولو بالكلام، فإنه كما قالوا (لَا ضَرْبَ، وَلَا طَرْدَ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ) فلا يضرب الناس بين يديه ليوسعوا الطريق، والطرْد دفع الناس، وقوله (وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ) أي قف عندك حتى يمر، فغشوه فاضطر أن يطوف راکباً.

فهذا يدل على أنه لو كان هناك علة تقتضي الطواف راکباً فذلك، وإلا فالأفضل أن يطوف على قدميه، وإن طاف راکباً بغير علة صح.

قوله: (رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنِ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِخْجَنَ) فِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، وَأَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْ اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ بِأَن كَانَ رَاكِبًا أَوْ غَيْرَهُ اسْتَلَمَهُ بِعَصَا وَنَحْوَهَا، ثُمَّ قَبَّلَ مَا اسْتَلَمَ بِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا.

قوله ﷺ: (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ، قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ)

إِنَّمَا أَمَرَهَا ﷺ بِالطَّوْفِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ لِشَيْئَيْنِ:

أَحَدُهُمَا أَنَّ سُنَّةَ النِّسَاءِ التَّبَاعُ عَنْ الرِّجَالِ فِي الطَّوْفِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ قُرْبَهَا يُخَافُ مِنْهُ تَأْذِي النَّاسِ بِدَابَّتَيْهَا، وَكَذَا إِذَا طَافَ الرَّجُلُ رَاكِبًا، وَإِنَّمَا طَافَتْ فِي حَالِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ لِيَكُونَ أَسْتَرٌ لَهَا وَكَانَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ صَلَاةَ الصُّبْحِ<sup>(١)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٤٣ - بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّغْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْعَرَوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَهَا إِنِّي لَأُظَنُّ رَجُلًا لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَا ضَرَبَهُ. قَالَتْ لَمْ قُلْتُ؟ لَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ (لِإِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. فَقَالَتْ مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلَا عُمَرَتُهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَوْ كَانَ

(١) لأن النبي ﷺ لم يصلي صلاةً بجوار الكعبة مباشرةً إلا صلاة الصبح من يوم الرابع عشر من ذي الحجة بعد طوافه طواف الوداع، فصلى الصبح وانصرف والله أعلى وأعلم.

وهذا الحديث دليل على أنه ليس من الواجبات ولا من الشروط استلام الحجر ولا تقبيله، لأنه لو كان الطواف لا يصح إلا بذلك، أو لو كان في ذلك دم، لما أذن لها أن تطوف من وراء الناس، وهذا يقتضي أنها لم تستلم الركن ولا حتى بمحجن، لأن الناس مع النبي ﷺ يحيطون بالكعبة من جميع الجهات وهي لا تستطيع أن تطوف إلا من ورائهم، فطافت من ورائهم ولم تستلم الحجر الأسود بشيء، وإنها كما ذكرنا يُشِيرُ بِيَلِهِ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتِلَامَهُ، وَلَوْ تَرَكَ ذَلِكَ، فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةً وَلَمْ يَتْرِكْ وَاجِبًا وَلَا رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الطَّوْفِ.

كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا . وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَاكَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يَهْلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ . ثُمَّ يَجِئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يَحْلِقُونَ . فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ (لَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) إِلَى آخِرِهَا - قَالَتْ - فَطَافُوا<sup>(١)</sup> .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَى جُنَاحٍ أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . قَالَتْ لَمْ قُلْتُ لِأَنَّ اللَّهَ ﷻ يَقُولُ (لَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) الْآيَةَ . فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ، "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا"؛ إِنَّمَا أَنْزَلَ هَذَا فِي أَنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهْلَوْا أَهْلُوا لِمَنَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

حَدَّثَنَا عُمَرُو النَّاقِدُ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَحْدُثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ شَيْئًا وَمَا أَبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا . قَالَتْ بَسْ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَتْ سُنَّةً وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَهْلِ لِمَنَاءَ الطَّاعِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلِّ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ

(١) أي ظن الأنصار أن الطواف بالصففا والمروة لكونهما جبلين من شعائر الجاهلية، فكره بعضهم أن يطوفوا بالصففا والمروة ظناً منهم أن هذا من جنس الطواف حول إساف ونائلة، فأرادوا ترك ذلك فأَنْزَلَ اللَّهُ بيان أنه لا حرج على من أراد الطواف بالصففا والمروة لأنها من شعائر الله، أما درجة مشروعية الطواف بين الصفا والمروة إنما يؤخذ من أدلة أخرى، هي أن النبي ﷺ سعى وأمر بأخذ المناسك عنه، والأصل في أفعاله الركنية والله أعلى وأعلم.

فالصحيح أن السعي بين الصفا والمروة ركنٌ في الحج والعمرة، لا يصح الحج ولا العمرة إلا به.

(إِنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا) وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتْ "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا".

قَالَ الزُّهْرِيُّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةِ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُونَ إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةِ فَانْزَلَ اللَّهُ ﷻ (إِنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ). قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاذْكُرَا مَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ. وَسَأَقِ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ [فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا تَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفاَ وَالْمَرْوَةِ فَانْزَلَ اللَّهُ ﷻ (إِنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا) قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا].

وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُوا هُمْ وَغَسَّانُ يَهْلُونَ لِمَنَاءَ فَتَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةِ وَكَانَ ذَلِكَ سَنَةً فِي آبَائِهِمْ مِنْ أَحْرَمَ لِمَنَاءَ لَمْ يَطْفُ بَيْنَ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةِ وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسْلَمُوا فَانْزَلَ اللَّهُ ﷻ فِي ذَلِكَ (إِنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ الْأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ (إِنَّ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا).

(بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفاَ وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ)



مَذْهَبَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ، لَا يَصِحُّ إِلَّا بِهِ وَلَا يُجْبَرُ بِدَمٍ وَلَا غَيْرِهِ<sup>(١)</sup>، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ.  
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: هُوَ تَطَوُّعٌ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ وَاجِبٌ<sup>(٢)</sup>، فَإِنْ تَرَكَهُ عَصَى وَجَبَرُهُ بِالدَّمِ وَصَحَّحَ حَجَّهُ.  
دَلِيلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَعَى، وَقَالَ: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" وَالْمَشْرُوعُ سَعْيٌ وَاحِدٌ.  
وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ<sup>(٣)</sup>، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَى مَا بَعْدَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ<sup>(٤)</sup>.  
قَوْلُهُ: (عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ قَالَ مَا مَعْنَاهُ: إِنَّ السَّعْيَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا} وَأَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ: لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ، وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ إِلَّا يَطُوفَ بِهِمَا)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذَا مِنْ دَقِيقِ عِلْمِهَا وَفَهْمِهَا الثَّاقِبِ وَكَبِيرِ مَعْرِفَتِهَا بِدَقَائِقِ الْأَلْفَافِ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ إِنَّمَا دَلَّ لَفْظُهَا عَلَى رَفْعِ الْجُنَاحِ عَمَّنْ يَطُوفُ بِهِمَا، وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ السَّعْيِ، وَلَا عَلَى وُجُوبِهِ، فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الْآيَةَ لَيْسَتْ فِيهَا دَلَالَةٌ لِلْوُجُوبِ وَلَا لِعَدَمِهِ، وَبَيَّنَّتِ السَّبَبَ فِي تَرْوِهَا، وَالْحِكْمَةَ فِي نَظْمِهَا، وَأَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ حِينَ تَخْرَجُوا مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي الْإِسْلَامِ، وَأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَمَا يَقُولُ عُرْوَةُ لَكَانَتْ

(١) يعني عليه أن يرجع حتى يطوف بالصفاء والمروة، فلورجع إلى بلده دون أن يسعى، فعليه أن يرجع حتى يسعى بين الصفاء والمروة بعد طوافٍ صحيح كما ذكرنا من قبل.

(٢) وهي رواية عن أحمد رجعها ابن قدامة.

(٣) أي لمن يحج مفرداً.

(٤) بل ولو أخره إلى أن يسعى مع الوداع صح.

"فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ إِلَّا يَطُوفَ بِهِمَا" <sup>(١)</sup>، وَقَدْ يَكُونُ الْفِعْلُ وَاجِبًا وَيَعْتَقِدُ إِنْسَانٌ أَنَّهُ يُمْنَعُ إِيقَاعُهُ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَذَلِكَ كَمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَظَنَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِعْلُهَا عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَيَقَالُ فِي جَوَابِهِ: لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ إِنْ صَلَّيْتَهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ، فَيَكُونُ جَوَابًا صَحِيحًا، وَلَا يَقْتَضِي نَفْيَ وَجُوبِ صَلَاةِ الظُّهْرِ <sup>(٢)</sup>.

(١) وقد قرأ البعض ذلك ولكنها قراءة شاذة مخالفة لرسم المصحف، فلا تصح، ولو صحَّ إسنادها، يكون نفْيُ الجُنَاحِ دليلاً على إثبات المشروعية وأنها ليست واجبة، ويكون الوجوب يدل عليه فعل النبي ﷺ، لكن كون هذه القراءة قراءة شاذة لمخالفتها رسم المصحف، ومخالفتها فعل النبي ﷺ وأصحابه، يعسر جعلها حجة في الاحتجاج بها والله أعلى وأعلم.

(٢) ذكر مسلم أحاديث متعددة في سبب كراهية الأنصار السعي بين الصفا والمروة: فالحديث الأول ذكر أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يُقال لهما إساف ونائلة ثم يحيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فتهرجوا أو كرهوا أن يطوفوا في الإسلام للذي كانوا يصنعون في الجاهلية،

وحديث ذكر أنهم كانوا يهلون لمناة الطاغية التي بالمشلل وكان في عاداتهم في الجاهلية أن من فعل ذلك لم يطف بين الصفا والمروة.

فكان أصل الأمر عند طائفة منهم أنها من رواسب الجاهلية أنهم كانوا تعودوا في الجاهلية ألا يطوفوا بين الصفا والمروة ولذلك أرادوا أن يتركوا الطواف بينهما.

وسبب آخر وأن الأظهر أنها طائفة أخرى من الأنصار كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما أسلموا قالوا أن الطواف بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية.

وطائفة كانت لا تريد أن تطوف لأجل عدم ورود الأمر في القرآن بذلك.

فهذه جملة من الأسباب، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أنها كلها أسباب أدت إلى ترك طوائف من الأنصار الطواف بين الصفا والمروة إما تحرجاً أن يكون هذا من أمر الجاهلية، وأن يكون هذا من آثار عبادة الأوثان، عادات في الجاهلية أرادوا المواظبة عليها من ترك الطواف بين الصفا والمروة، فكان هذا الذي ذكروا من نزول هذه الآية الكريمة في الأمر بالطواف بين الصفا والمروة وأنها من شعار الله ﷻ.

قَوْلُهَا: (وَهَلْ تَدْرِي فِيمَا كَانَ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُهْلُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ يُقَالُ لَهُمَا: إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ)

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ، قَالَ: وَهُوَ غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّوَايَاتِ الْأُخْرَى فِي الْبَابِ (يُهْلُونَ لِمَنَاةَ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (لِمَنَاةَ الطَّاعِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلِّ) قَالَ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ وَ(مَنَاةَ) صَنَمٌ كَانَ نَصَبُهُ عَمْرُو بْنُ لُحْيٍ فِي جِهَةِ الْبَحْرِ بِالْمُشَلِّ بِمَا يَلِي قُدَيْدًا، وَكَذَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُوطَأِ، وَكَانَتْ الْأَزْدُ وَغَسَّانُ تُهْلُ لَهُ بِالْحُجِّ<sup>(١)</sup>، وَقَالَ ابْنُ الْكَلْبِيِّ: (مَنَاةَ) صَخْرَةٌ هَذَايِلْ بِقُدَيْدٍ.

وَأَمَّا (إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ) فَلَمْ يَكُونَا قَطُّ فِي نَاحِيَةِ الْبَحْرِ، وَإِنَّمَا كَانَا فِيمَا يُقَالُ رَجُلًا وَامْرَأَةً، فَالرَّجُلُ اسْمُهُ إِسَافُ بْنُ بَقَاءَ، وَيُقَالُ ابْنُ عَمْرُو، وَالْمَرْأَةُ اسْمُهَا نَائِلَةٌ بِنْتُ ذُنُبَ، وَيُقَالُ بِنْتُ سَهْلَ، قِيلَ: كَانَا مِنْ جُرْهُمَ فَرَنِيَا دَاخِلَ الْكَعْبَةِ، فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ حَجَرَيْنِ، فَنُصِّبَا عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَقِيلَ: عَلَى الصِّفَا وَالْمُرْوَةِ لِيُعْتَبَرَ النَّاسُ بِهِمَا وَيَتَّعِظُوا، ثُمَّ حَوَّهْمَا قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا مُلَاصِقَ الْكَعْبَةِ وَالْآخَرَ بِزَمْزَمَ، وَقِيلَ: جَعَلَهُمَا بِزَمْزَمَ، وَنَحَرَ عَنْهُمَا وَأَمَرَ بِعِبَادَتِهِمَا فَلَمَّا فَتَحَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ كَسَرَهُمَا. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي عِيَّاضٍ<sup>(٢)</sup>.<sup>(٣)</sup>

وقد رجح النووي رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُهْلُونَ لِمَنَاةِ الطَّاعِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلِّ وَأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ، وَأَنَّ إِسَافًا وَنَائِلَةً لَمْ يَكُونَا قَطُّ فِي نَاحِيَةِ الْبَحْرِ وَإِنَّمَا نَصَبَا عَلَى الصِّفَا وَالْمُرْوَةِ وَقِيلَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ حَوَّهْمَا قُصَيُّ بْنُ كِلَابٍ عَلَى أَحَدِهِمَا مُلَاصِقًا لِلْكَعْبَةِ وَالْآخَرَ بِزَمْزَمَ وَكُسِرَا مَعَ الْأَصْنَامِ الَّتِي كَسَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي الْفَتْحِ.

(١) أَيُّ بَدَلِ الطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ يَطُوفُونَ حَوْلَ هَذَا.

(٢) أَمَّا قِصَّةُ الزَّنَا بِالْكَعْبَةِ فَلَا نَعْلَمُ لَهَا سَنَدًا صَحِيحًا وَإِنَّمَا هِيَ أَقَاوِيلُ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّهَا أُوثَانٌ مِنْ أُوثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

(٣) فُتَاوَى:

قوله: في حديث عمرو الناقد وابن أبي عمير: (بُئِسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي) هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ بِالتَّاءِ وَفِي بَعْضِهَا (أَخِي) بِحَذْفِ التَّاءِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرَّوَايَةِ.

قوله: (فَاعْجَبَهُ وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا، قَالَ الْقَاضِي: وَرَوِيَ (إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ) بِالتَّنْوِينِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، وَمَعْنَى الْأَوَّلِ: أَنَّ هَذَا هُوَ الْعِلْمُ الْمُتَّقَنُ، وَمَعْنَاهُ: اسْتِحْسَانُ قَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَبَلَاغَتِهَا فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ.

قوله: (فَأَرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ)

هل يجوز رمي الجمرات من الدور العلوي إذا كانت الأحجار لا تصل إلى الحوض السفلي؟ فمن قال أنها لا تصل، هي تصل لأن الهيئة التي صُنع بها الدور العلوي والشاهد على ما يشبه القمع المفرغ، بحيث أنه لو ألقى في مكان الحوض سقط الحجر على الحوض الداخلي، بل الآن المرمى وهو الحوض المتسع هو أكبر مما كان على عهد النبي ﷺ لكنه مجعول على هيئة القمع أيضاً بحيث يصب في نفس المكان الذي كان في أيام النبي ﷺ، وهي فكرة حسنة تسمح برمي عدد كبير وفي نفس الوقت تجتمع الأحجار إلى المرمى الذي كان في عهد النبي ﷺ.

هل يجوز الطواف من الساحات الخارجية؟ أكثر أهل العلم يشترطون أن يكون الطواف داخل جدران المسجد، فلا بد وأن يكون داخل المسجد وليس من الساحات الخارجية.

هل قبل طفل الحجر الأسود فهل له أجر؟ جميع المناسك إذا أداها الطفل يكون له أجر ويؤجر من أعانه على ذلك، لكن لا تسقط حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام عنه.

قال تعالى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) فهل نحن نصلي حول مقام إبراهيم؟ نحن نصلي إلى مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم ليرفع البناء وكان مُلصقاً في عهد النبي ﷺ بالكعبة قريب من الباب، فلما كثر الناس في عهد عمر رضي الله عنه رده بعيداً عن الكعبة ليتسع الطواف للطائفين، في مكانه الذي هو موجود فيه الآن، ثم بُنيت عليه القبة الصفراء الصغيرة التي عليه الآن التي تمنع من استلام هذا الحجر الذي لا يُشرع استلامه، ومع ذلك الناس يستلمون القبة.

ضَبَطُوهُ بِضَمِّ الهمزة مِنْ (أَرَاهَا) وَفَتْحِهَا، وَالضَّمُّ أَحْسَنُ وَأَشْهَرُ.  
قَوْلُهَا: (قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوَّافَ بَيْنَهُمَا) <sup>(١)</sup> يَعْنِي شَرَعَهُ، وَجَعَلَهُ رُكْنًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٤٤ - باب بَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ لَا يُكْرَرُ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمْ يَطْفِ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَّافًا وَاحِدًا.  
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُهُ وَقَالَ إِلَّا طَوَّافًا وَاحِدًا طَوَّافَهُ الْأَوَّلُ <sup>(٢)</sup>.

(١) وقولها (طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ فَكَانَتْ سُنَّةً) أي "طريقة" وهذا معنى السنة شرعاً لا الاصطلاح المتأخر من أنه سنة بمعنى نافلة لا يأتى ولا حرج على من تركها، وإنما السنة الطريقة وهي تشمل الركن والواجب والمستحب وكل ما سنّه النبي ﷺ وكل ما شرعه، فكلمة المشروع وكلمة سنة في اصطلاح السلف تشمل الواجب والمستحب معاً سواء كان واجباً ركناً، أو واجباً يأتى من تركه ولو صحّ الحج، فهي لا تقصد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا السُّنَّةُ بمعنى النافلة والتطوع، لأنها قالت (قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوَّافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَّافَ بَيْنَهُمَا) وظاهر هذا مع قولها (فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطْفِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) أنها تراه ركناً من الأركان، وهو قول الجمهور كما ذكر، والأصل في أفعال النبي ﷺ في الحج الركنية حتى يدل دليل على ما دون ذلك إما واجب أو مستحب، وقد رجح ابن قدامة في المغني أن الطواف بين الصفا والمروة واجب، لكن الصحيح والله أعلى وأعلم الركنية، وهذا لأن أفعال النبي ﷺ الأصل فيها أنها بيان لهذا الواجب، لا يصح الواجب إلا به، وهذا معنى الحج الواجب أنه لا يصح إلا بما فعله النبي ﷺ حتى يدل دليل على أنه ليس بركن.

(٢) هذا الحديث في بيان أن السعي لا يُكرّر في حق الحاج المفرد وكذا القارن وإنما يلزمه سعيًا واحدًا بين الصفا والمروة، والنبي ﷺ كما ذكرنا كان قارنًا وأصحابه الذين معه كانوا قارنين طافوا بين الصفا والمروة طوافًا واحدًا هو الطواف الأول الذي فعلوه بعد طواف القدوم أو طواف العمرة الذي فعلوه أولاً، أو في الحقيقة الطواف الذي يُجزىء عن الطوافين طواف العمرة والقدوم معاً بالنسبة للقارن، فيطوف طوافًا

قوله: (لَمْ يَطْفُ النَّبِيُّ ﷺ وَلَا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا) طَوَافُهُ الْأَوَّلُ فِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ لَا يُكْرَرُ، بَلْ يَقْتَصِرُ مِنْهُ عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَيُكْرَهُ تَكَرُّارُهُ؛ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ<sup>(١)</sup>.  
وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَا قَدَّمَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَارِنًا، وَأَنَّ الْقَارِنَ يَكْفِيهِ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ، وَقَدْ سَبَقَ خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

واحدًا ويسعى للحج والعمرة معاً، وكذا عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا طافت بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها طوافاً واحداً، وكل من ساق الهدي مع النبي ﷺ سعى سعيًا واحدًا ولم يكرر السعي، وقد صرحت عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ الَّذِينَ تَحَلَّلُوا لَهُمْ لَمْ يَكُونُوا قَدْ سَاقُوا الْهَدْيَ قَالَتْ (فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مَنَى لِحَجَّتِهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا) مسلم، فالمتمتعين طافوا طوافاً آخر بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة.

والسعي لا يكرر بالنسبة للمفرد وبالنسبة للقارن، وأما المتمتع فلا بد وأن يسعى سبعين كما أنه يطوف طوافين واحداً للعمرة وواحداً للحج.

(١) أي أنه لا يوجد سعي تطوع، فلا يُشْرَعُ أَنْ يَسْعَى الْمُرءَيْنِ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ كَمَا يُشْرَعُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَإِذَا قَضَى الْمُعْتَمِرُ أَوْ الْحَاجُّ طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي أَيِّ لَحْظَةٍ شَاءَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا شُرِعَ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ مُسْتَحَبًّا، فَهَنَّاكَ طَوَافُ التَّطَوُّعِ بِالْبَيْتِ، فَهَلْ هُنَاكَ سَعْيٌ تَطَوُّعٌ؟ هَلْ يَتَنَفَّلُ الْإِنْسَانُ بِالسَّعْيِ؟ لَا يُشْرَعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ، فَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا مَثَلًا سَعَى لِنَفْسِهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْعَى بِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَسُوقُهُ أَمَامَهُ بِعِجْلَةٍ، أَوْ أَنَّهُ ضَعِيفٌ أَوْ يَخْشَى عَلَيْهِ فَيَكُونُ بِجَوَارِهِ يَسْعَى كَرَجُلٍ كَبِيرٍ أَوْ طِفْلٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَسْعَى مَعَهُ، هَلْ يَنْبُو أَنَّهُ يَتَطَوُّعُ بِذَلِكَ السَّعْيِ؟ لَا يُشْرَعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ، وَلَمْ يَرِدْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَعَى تَطَوُّعًا قَطُّ، وَلَا أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ سَعَى تَطَوُّعًا، وَإِنَّمَا الَّذِي يُشْرَعُ فِيهِ التَّطَوُّعُ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، فَلَا يُشْرَعُ تَكَرُّرُ السَّعْيِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْعُمْرَةِ وَمَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْحَجِّ، وَالْقَارِنُ وَالْمُفْرَدُ يَكْفِيهِ سَعْيٌ وَاحِدٌ.



٤٥ - باب استحباب إدامة الحاج التلبية

حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ  
يَحْيَى - وَالْفُظْلُ - قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ  
عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَدِّتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّعْبَ  
الْأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ قَوْضًا وَضُوءًا خَفِيفًا ثُمَّ قُلْتُ  
الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ «الصَّلَاةُ أَمَّا مَكَ» . فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى ثُمَّ  
رَدَّفَ الْفُضْلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ . قَالَ كُرَيْبٌ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْفُضْلِ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَلْبِي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ كِلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ - قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا  
عِيسَى - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَدَفَ الْفُضْلَ مِنْ جَمْعٍ <sup>(١)</sup> قَالَ  
فَأَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ الْفُضْلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَزَلْ يَلْبِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ <sup>(٢)</sup> .

(١) فهو ممن يقول أن عليه سعيان، وهذا الحديث يرد على من يقول على القارن سعيان، بل على القارن سعي واحد، وإنما المتمتع هو الذي يسعى سعيًا آخر بين الصفا والمروة.

ولا أعلم خلافاً بين العلماء المعتبرين في أن المتمتع الذي تحلل من عمرته، لا يكفيه سعي العمرة عن سعي الحج، إلا من يقول بعدم وجوب السعي، فيراه تطوعاً، أو يراه واجباً فيقول يجبر بالدم، لكن كلهم يقولون مشروع له سعي آخر غير سعي العمرة.

(٢) أَرَدَفَ أي جعله على دابته، والفضل بن عباس بن عم النبي ﷺ، وجمع هي المزدلفة.

(٣) هذه الرواية تفسرها التي قبلها أي حتى بلغ الرمي، فقطع التلبية مع بداية الرمي لأنه يُشرع أن يكبر مع كل حصاة، ومن أهل العلم من يقول يلبي حتى يتتهي من الرمي، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنها تُرمى متتابعة يكبر مع كل حصاة ولا يكون هناك متسع للتلبية فيما بين الرميات والله أعلى وأعلم.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمَحٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةِ جُمُعٍ <sup>(١)</sup> لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا «عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ». وَهُوَ كَافٌ نَاقَتُهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسَّرًا - وَهُوَ مِنْ مَنَى - قَالَ «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ». وَقَالَ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبِي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ <sup>(٢)</sup>.

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْبِي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ. وَزَادَ فِي حَدِيثِهِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ يَدَهُ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ.

وَأَنْ مَعْنَى "حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ" أَيِ حَتَّى شَرَعَ فِي رَمِيهَا وَحَتَّى بَدَأَ الرَّمْيَ.

(١) غَدَاةُ جُمُعٍ أَيِ صَبْحُ يَوْمِ الْمَزْدَلِفَةِ، يَعْنِي يَوْمَ الْعِيدِ صَبَاحًا، وَعَشِيَّةُ عَرَفَةَ: أَيِ فِي آخِرِ نَهَارِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَمَا بَعْدَهُ (فَبَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يُسَمَّى عَشِيَّةً) عِنْدَمَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مَزْدَلِفَةٍ.

(٢) يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ فِي الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مَزْدَلِفَةٍ قَالَ (أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ)، وَ(وَهُوَ كَافٌ نَاقَتُهُ) أَيِ مَمْسُكُ هَذِهِ النَّاقَةِ لِكَيْ لَا تُسْرِعَ، وَ(بَطْنُ مُحَسَّرٍ) هِيَ الْمَسَافَةُ الَّتِي مَا بَيْنَ مَزْدَلِفَةٍ وَمَنَى وَهُوَ مَوْضِعُ هَلَاكِ أَصْحَابِ الْفِيلِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مِنْ مَنَى وَلَكِنْ لَا يُشْرَعُ الْإِقَامَةُ فِيهِ عَنْ مَنَى.

وَكَذَا قَالَ ﷺ عِنْدَمَا دَفَعَ مِنْ مَزْدَلِفَةٍ إِلَى مَنَى يَوْمَ الْعِيدِ صَبَاحًا كَانَ يَقُولُ "عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، وَهُوَ كَافٌ نَاقَتُهُ".

و(دَخَلَ مُحَسَّرًا) هَذَا فِي الدَّفْعِ مِنْ مَزْدَلِفَةٍ إِلَى مَنَى، وَالَّذِي يَتَزَلُّ يَتَزَلُّ مِنْ عَرَفَةَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِهَا، يَدْفَعُ أَيِ يَتَحَرَّكُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مَزْدَلِفَةٍ، فَيَتَزَلُّ بِهَا وَيَصِلِي الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ جُمُعَ تَأْخِيرٍ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ، ثُمَّ بَسِيتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ يَقِفُ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ صَبَاحَ يَوْمِ الْعِيدِ، ثُمَّ يَدْفَعُ أَيِ يَتَحَرَّكُ إِلَى مَنَى لِيَرْمِيَ الْجَمْرَةَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَخُنُوجُ جَمْعُ سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» .

وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَبَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ فَقِيلَ أَعْرَابِيٌّ هَذَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْسَى النَّاسُ أَمْ ضَلُّوا سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» .  
وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .  
وَحَدَّثَنِيهِ يُونُسُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادٌ - يَعْنِي الْبَكَاثِيُّ - عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَا سَمِعْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَاهُنَا يَقُولُ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» . ثُمَّ لَبَّى وَلَبَّيْنَا مَعَهُ .

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أُسَامَةَ: (رَدِفَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَافَاتٍ) هَذَا دَلِيلُ:

- عَلَى اسْتِحْبَابِ الرُّكُوبِ فِي الدَّفْعِ مِنْ عَرَافَاتٍ (١) .

(١) الأفضل أن يركب، فإن وجد أن المشي أيسر، ففي زماننا ربما كان المشي أيسر، فالعبرة أيهما أيسر، وربما من شلة الزحام في زماننا تبقى السيارات ساعاتٍ طويلةٍ ربما تُضَيِّعُ عَلَى الْإِنْسَانِ الْمُنَاسِكَ، فإذا كان قادراً، نرى أنه يمشي أيسر عليه، بل إذا تعذر أن يُدْرِكَ الْمُنَاسِكَ إِلَّا بِالْمَشْيِ وَهُوَ قَادِرٌ، لَزِمَهُ أَنْ يَمْشِيَ، بمعنى أنه مثلاً قد اقترب الفجر وهو ما زال واقف بالسيارة في عرفة، وهو قادر على أن يمشي، فيلزمه أن يتزل فيمشي، وهناك من يقول أصلاً أن المبيت بمزدلفة ركنٌ من أركان الحج لا يصح إلا به، وفي الحقيقة لا مرد للدليل بطريقة واضحة في أن التزول لمزدلفة والوقوف بالمشعل الحرام ركنٌ إلا ما ذكروا من قول النبي ﷺ (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَّفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ، وَقَضَى تَقَاتُّهُ) (ت) ٨٩١ [قال الألباني]: صحيح، الحقيقة أنه قد احتجوا به على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن، لأنه يمكن أن يكون في آخر لحظة من ليلة العاشر يكون بعرفة لأن الرسول

قال عليه السلام (وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا) دل ذلك على أنه يمكن أن يكون إلى آخر لحظة من الليل قبل طلوع الفجر يكون بعرفة وقد تم حجه، لكن في أول الحديث يقول (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ) قالوا ليس واجباً بالإجماع أن يُصلي مع الإمام، لكن يُدرك على الأقل وقت ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس في مزدلفة، مع قول الله وَعَلَّكُمُ اللَّهُ (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)، فهذا القول بركنية الوقوف بالمشعر الحرام، لا نقول المبيت فقط، بل نقول المبيت توسعاً مع امتداد وقت المبيت إلى طلوع الشمس الذي هو وقت انتهاء وقت صلاة الصبح من يوم العاشر، فلو قلنا بامتداد هذا الوقت من غروب الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الشمس وليس طلوع الفجر فقط من يوم العاشر، وأن هذا كله وقت للوقوف بالمشعر الحرام مع الركنية، فهذا القول لا أعرف ما يُدفع به هذا الدليل خصوصاً أن من يحتاج على ركنية السعي يحتاج بأن النبي ﷺ فعل، وأفعال الحج تُحمل على الركنية ما لم يدل دليل على أنها واجبة أو مستحبة، فماذا يُدفع به هذا الدليل؟ ولو قالوا قد يعجز الناس، نقول لو عجزوا عن الوقوف بعرفة هل يصح حجهم؟ لا بل لا يصح حجه، وهذا قد يُقال كذلك، فلا ينبغي أبداً التفريط في التزول بمزدلفة، وينبغي أن يعلم أنه على قول طائفة من أهل العلم أنه قد فسد حجه وضاع عليه الحج، كما ضاع الحج على من فاتته الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر من يوم العاشر، فحتى تطلع الشمس من يوم العاشر من لم يقيم بمزدلفة ولو لحظة من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لم يتم حجه، هذا على قول طائفة من العلماء، والجمهور يقولون بالوجوب، فلا أقل من أن يحافظ على هذا قدر استطاعته، فالإستمرار في السيارات مثلاً رغم إمكانية المشي للبعض حتى يضيع الوقوف بمزدلفة وهو إما واجب وإما ركن، أمرٌ فيه خطر، لا ينبغي أن يُقرط الإنسان في ذلك ولا ينبغي أن يتساهل في ذلك، فربما ضاع عليه خيرٌ عظيم، والناس في أزمتنا هذه بسبب أيضاً التعسير على الناس بوسائل معينة يترتب عليها أن بعض الناس لا يصلون إلى منى إلا في يوم النحر ظهراً، فيكونون في عرفات كل هذه المدة لأن الناس يفترون الطرق حتى يسُدوها، وأيضاً لأجل مسألة بناء الخيام بمزدلفة التي هي مسألة مبنية على ضيق منى بأهلها، في الحقيقة إنها ضاقت لما بُنيت خيام دائمة مرفهة تأخذ مساحات واسعة وتأخذ عدد أقل من الحجاج، فضاقت منى بذلك، فقالوا أن الخيام تمتد لمزدلفة، لكن لا حاجة لذلك، فلو أن إنساناً ما وجد مكان في منى، فمكة ومزدلفة واحد بالنسبة له، أعني أنهما من الحرم، فلماذا يُقال إذا اتصلت الخيام بقي في مزدلفة بدل المبيت بمنى، فهذا ليس بظاهر، فالذي عجز عن المبيت بمنى سقط عنه، وأدى

- وَعَلَى جَوَازِ الْإِزْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ إِذَا كَانَتْ مُطِيقَةً<sup>(١)</sup>.

- وَعَلَى جَوَازِ الْإِزْتِدَافِ مَعَ أَهْلِ الْفَضْلِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ خِلَافَ الْأَدَبِ<sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهُ: (فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا)

فَقَوْلُهُ: (فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ).

الْوُضُوءَ هُنَا بَفَتْحِ الْوَاوِ، وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّأُ بِهِ، وَسَبَقَ فِيهِ لُغَةٌ أَنَّهُ يُقَالُ بِالضَّمِّ وَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ.

ذلك إلى تكلس الناس إلى انسداد الطرق، وعجز الناس أن يتركوا المبيت بمزدلفة أو الترول والوقوف بها حتى إلى جزء من يوم العيد.

لذلك نؤكد أن من استطاع أن يمشي حتى يترك المناسك ولا وسيلة له إلا ذلك، لزمه المشي، ولكن السنة أن يركب إن تيسر الركوب، فالركوب أفضل لأنه أعون على الذكر.

(١) لأن النبي ﷺ أَرَدَفَ أَسَامَةَ مِنْ عِرْقَةٍ وَأَرَدَفَ الْفَضْلَ مِنْ مَزْدَلِفَةٍ، وَالْإِرْدَافُ أَيُّ جَعْلِهِ خَلْفَ ظَهْرِهِ عَلَى دَابَّتِهِ ﷺ، وَكَلِمَةُ (مُطِيقَةٌ) كَلِمَةٌ جَمِيلَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَدُلُّ عَلَى مَدَى الرِّفْقِ بِالْحَيَوَانِ، فَمَفْهُومُ الْمَخَالَفَةِ أَنَّ الدَّابَّةَ إِذَا عَجَزَتْ لَمْ يَجْزْ أَنْ يُحْمَلْهَا مَا لَا تُطِيقُ، وَالدَّابَّةُ إِذَا تَعَثَّرَتْ وَلَمْ تَسْتَطِعْ الْمَشْيَ بِسَبَبِ تَحْمِيلِهَا مَا لَا تُطِيقُ مِنَ الرُّكَابِ لَمْ يَجْزْ ذَلِكَ، وَهَذَا مِنَ الرَّحْمَةِ الْعَامَةِ الْمَشْرُوعَةِ، فَكَيْفَ بِالْإِنْسَانِ؟ لِذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَ إِنْسَانٌ مَا لَا يُطِيقُ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا مَمْلُوكًا، فَضِلًّا أَنْ يَكُونَ حُرًّا أَوْ أَجِيرًا، كَمَنْ يَسْتَأْجِرُونَ الْبَعْضَ وَيَكْلِفُونَهُمْ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَمَا يَعْجِزُونَ بِهِ عَنْ آدَاءِ الْوَاجِبَاتِ، وَكَذَا مَنْ يَقُونُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، فَيَقْفُونَ فِي طَوَائِيرِ طَوِيلَةٍ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، فَإِذَا كَانَ الْإِسْلَامُ حَنْزُورًا أَوْ مَنَعٌ مِنْ أَنْ تُحْمَلَ الدَّابَّةُ مَا لَا تُطِيقُ وَهِيَ حَيَوَانٌ، فَكَيْفَ بِالْبَشَرِ أَنْ يُحْمَلُوا مَا لَا يُطِيقُونَ.

(٢) فَأَسَامَةُ رَكِبَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَرُبَّمَا يَمْسُكُ أَسَامَةَ فِي الرَّحْلِ أَوْ يَمْسُكُ فِيهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلَرُبَّمَا مَسَّتْ رِجْلُهُ رِجْلَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ ظَهْرَهُ، فَهَذَا لَيْسَ مِنْ سُوءِ الْأَدَبِ، بَلْ هَذَا مِنَ التَّوَاضُّعِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَيْضًا لَكِي يَعْلَمُ الشَّبَابُ مِنْهُ ﷺ، فَالنَّبِيُّ ﷺ كَانَ دَائِمًا يُرَدِّفُ الشَّبَابَ أَمْثَالَ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَالْفَضْلَ بْنِ عَبَّاسٍ، إِنَّمَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ الشَّبَابُ مِنْهُ، يَلْتَصِقُوا بِهِ وَيَقْتَرِبُوا مِنْهُ لِيَتَعَلَّمُوا مِنْهُ ﷺ، وَقَدْ كَانَ، فَلَا يَزَالُ النَّاسُ يَسْأَلُونَ أَسَامَةَ وَالْفَضْلَ عَنْ هَذِهِ اللَّحَظَاتِ الَّتِي قَضَوْهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ يُنَوِّعُ ذَلِكَ، فَكَانَ مَرَّةً قَدْ أَرَدَفَ أَسَامَةَ وَمَرَّةً أَرَدَفَ الْفَضْلَ، وَفِي هَذَا فَضِيلَةٌ لِأَسَامَةَ وَفَضِيلَةٌ لِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ أَرَدَفَ مَعَاذِينَ جَبَلٍ ﷺ.

وَقَوْلُهُ: (فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا) يَعْنِي تَوَضَّأَ وَضُوءَ الصَّلَاةِ وَخَفَّفَهُ بِأَنْ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، أَوْ خَفَّفَ اسْتِعْمَالَ الْمَاءِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَالِبِ عَادَتِهِ ﷺ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (فَلَمْ يَسْبُغِ الْوُضُوءَ) أَي لَمْ يَفْعَلْهُ عَلَى الْعَادَةِ<sup>(١)</sup>.

وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِسْتِعَانَةِ فِي الْوُضُوءِ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: الْإِسْتِعَانَةُ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَسْتَعِينَ فِي إِحْضَارِ الْمَاءِ مِنَ الْبُئْرِ وَالْبَيْتِ وَنَحْوَهُمَا، وَتَقْدِيمِهِ إِلَيْهِ، وَهَذَا جَائِزٌ، وَلَا يُقَالُ إِنَّهُ خِلَافُ الْأَوَّلَى.

وَالثَّانِي أَنْ يَسْتَعِينَ بِمَنْ يَغْسِلُ الْأَعْضَاءَ، فَهَذَا مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً تَنْزِيهِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْدُورًا بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ<sup>(٢)</sup>.

وَالثَّلَاثُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِمَنْ يَصُبُّ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِلَّا فَهُوَ خِلَافُ الْأَوَّلَى، وَهَلْ يُسَمَّى مَكْرُوهًا؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَحَدُهُمَا: لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ نَهْيٌ<sup>(٣)</sup>.

(١) أَي لَمْ يُسَبِّغْهُ الْإِسْبَاغَ الْمُسْتَحَبَّ وَلَيْسَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَضُوءًا بَاطِلًا، وَإِنَّمَا تَوَضَّأَ وَضُوءًا مَشْرُوعًا لَكِي يَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى طَهَارَةٍ، لَكِي يَكُونَ تَلْبِيئَتُهُ وَتَكْبِيرُهُ وَذِكْرُهُ لِلَّهِ أَثْنَاءَ الْإِنْتِقَالِ عَلَى طَهَارَةٍ.

وَدَلُّ ذَلِكَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ وَضُوءًا خَفِيفًا وَلَوْ مَرَّةً مَرَّةً.

(٢) لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ الَّذِي كَانَ يَتَوَلَّى غَسْلَ الْأَعْضَاءِ، فَمَسْأَلَةٌ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فِيهِ نَظَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، بَلْ هُوَ خِلَافُ الْأَوَّلَى، فَمَنْ قَالَ لِأَخْرَاعِ يَدَيْهِ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَا وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْدُورٍ، فَهَذَا خِلَافُ الْأَفْضَلِ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى الدَّلْكُ وَالْغَسْلُ، أَمَا تَسْمِيَتُهُ مَكْرُوهًا فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ، الْمَرِيضُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعِينُ بِمَنْ يَغْسِلُ لَهُ الْأَعْضَاءَ، لِأَنَّ الْمَكْرُوهَ تَتْرِيهَا يَزُولُ مَعَ الْحَاجَةِ، فَضْلًا عَلَى أَنْ يَكُونَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ.

(٣) وَبِالتَّالِيِ الثَّانِي الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ هَلْ ثَبَتَ فِيهِ نَهْيٌ؟ فَفَنَفْسُ التَّعْلِيلِ الَّذِي ذَكَرَهُ، كَذَلِكَ فِي الثَّانِي.



وَأَمَّا اسْتِعَانَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِأَسَامَةِ وَالْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَبِالرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ فَلْيَبَيِّنَ الْجَوَازَ، وَيَكُونُ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ حَيْثُ دُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْيَبَيِّنِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ (قُلْتُ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ)

مَعْنَاهُ: أَنَّ أَسَامَةَ ذَكَرَهُ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَسِيَهَا حَيْثُ أَخْرَاهَا عَنْ الْعَادَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي غَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ<sup>(٢)</sup>، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: الصَّلَاةُ أَمَامَكَ، أَيُّ إِنَّ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مَشْرُوعَةٌ فِيمَا بَيْنَ يَدَيْكَ، أَيُّ فِي الْمَرْدَلَةِ.

فَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَذْكِيرِ التَّابِعِ الْمُتَّبِعِ بِمَا تَرَكَهُ خِلَافَ الْعَادَةِ لِيَفْعَلَهُ أَوْ يَعْتَذِرَ عَنْهُ أَوْ يُبَيِّنَ لَهُ وَجْهَ صَوَابِهِ، وَأَنَّ مُحَالَفَتَهُ لِلْعَادَةِ سَبَبُهَا كَذَا وَكَذَا<sup>(٣)</sup>.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (الصَّلَاةُ أَمَامَكَ)

(١) حَتَّى لَا يُقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ الرَّسُولُ ﷺ خِلَافَ الْأَوَّلَى، فَالْأَوَّلَى فِي حَقِّهِ أَنْ يُبَيِّنَ لَنَا، لَكِنِ الصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَمْنُوعٍ وَلَا يُقَالَ خِلَافَ الْأَوَّلَى، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَعِينَ بِمَنْ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ لِعَذْرِ أَوْ لَغَيْرِ عَذْرٍ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبِتْ فِيهِ نَهْيٌ، فَلِذَلِكَ لَا نَقُولُ خِلَافَ الْأَوَّلَى، فَالْنَبِيُّ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ، أَمَّا الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْأَوَّلَى أَنْ يَسْتَعِينَ بِمَنْ يُدَلِّكُ لَهُ الْأَعْضَاءَ، فَهَذَا لَمْ يَفْعَلْهُ النَّبِيُّ ﷺ، لَكِنِ الْاسْتِعَانَةُ بِصَبِّ الْوَضُوءِ فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ.

– فَالْاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ أَوْ إِحْضَارُ مَاءِ الْوَضُوءِ لَا كِرَاهَةَ فِيهِ وَلَا هُوَ خِلَافُ الْأَوَّلَى، وَالْاسْتِعَانَةُ بِمَنْ يَغْسِلُ لَهُ الْأَعْضَاءَ خِلَافُ الْأَوَّلَى بِلا عَذْرِ وَجَائِزٌ إِذَا كَانَ لِعَذْرِ.

وَعَمُومًا الْأَفْضَلُ أَلَّا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وَإِنَّمَا إِذَا عَرَضَ لَهُ مِنْ يُعِينُهُ عَلَى ذَلِكَ دُونَ طَلَبٍ، أَمَّا إِذَا كَانَ بِسُؤَالِ النَّاسِ، كَمَنْ يَقُولُ "أُصِيبَ عَلَيَّ" وَهُوَ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يُعَاوَنَهُ وَيَقْضِي حَاجَتَهُ فِي ذَلِكَ، فَالْأَفْضَلُ وَالْمَشْرُوعُ أَلَّا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا.

(٢) وَهُوَ أَنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ عَقِبَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

(٣) فَلَيْسَ فِي هَذَا مِثْلًا اعْتِرَاضٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلَيْسَ فِيهِ سُوءُ أَدَبٍ وَلَا تَعْدِي، وَلَيْسَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلْأَفْضَلِ، بَلْ فِيهِ اسْتِحْبَابٌ مِثْلُ ذَلِكَ بِأَنْ يُذَكَّرَ بِعَادَتِهِ وَبِالْمُسْتَحَبِّ وَالْأَفْضَلِ وَالْمَشْرُوعِ لَكِي يَبَيِّنَ لَهُ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا تَذَكَّرَ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ سَبَبٌ مُعِينٌ يَقْضِي خِلَافَ الْعَادَةِ ذَكَرَهُ لِيَتَعَلَّمَ وَهَكَذَا.

فَفِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَزْدَلِفَةِ، وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ<sup>(١)</sup>، وَلَيْسَ هُوَ بِوَاجِبٍ بَلْ سُنَّةٌ، فَلَوْ صَلَّاهُمَا فِي طَرِيقِهِ أَوْ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ فِي وَقْتِهَا جَازَ.

(١) هذا الإجماع في أن المستحب تأخير المغرب إلى العشاء وهو الذي فعله النبي ﷺ، وفيه نزاع بين المعاصرين حيث يقول البعض إذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء ولو في وقت المغرب، فبعض المشايخ الأفاضل يقولون متى وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء دون نظر إلى الوقت، ولا نعرف دليلاً على فعل ذلك دون النظر إلى الوقت، فإن النبي ﷺ ما صلى المغرب إلا في وقت العشاء ونحن نأخذ عنه مناسكنا، وليس عندهم دليل لأن النبي ﷺ لو وصل في وقت المغرب لصلّى المغرب والعشاء جمع تقديم كما يُقتى من يقول بذلك من أهل العلم، لأنه في زماننا الطرق والمواصلات السريعة قد قصّرت المسافة كما ذكرنا فهناك من يتأخر ساعات طويلة وهناك من يكون قريباً فيمكن أن يُدرك بعد "ربع ساعة" مثلاً من غروب الشمس الوصول إلى مزدلفة، فكثير من الحاج يصلون إلى مزدلفة مبكراً، والذي يدل عليه ما نقله النووي من هذا الإجماع من أنه يؤخر المغرب إلى وقت العشاء يدل على أنه ينبغي أن يترك الأذان والإقامة حتى يدخل وقت العشاء وليس أنه يصلي المغرب والعشاء جمعاً ولو في وقت المغرب لأن هذا لم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أحد من الصحابة ولا دليل يدل على أن المقصود هو المبادرة إلى الفعل ولو كان في غير الوقت، فيقولون المهم أن يصلي مباشرة بعد أن يصل، بل ما الدليل على أنها تكون مباشرة؟ بل ما الدليل على أنها حتى ولو في وقت المغرب؟ فالنبي ﷺ ما صلى في مزدلفة إلا في وقت العشاء، فالسنة في أن يصلي في وقت العشاء، فهذا هو الإجماع الذي نقله النووي رَحِمَهُ اللهُ وعامة العلماء كلهم يذكرون ذلك أنه يُشرع أن يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء في مزدلفة.

فهذا هو الذي نراه صواباً في هذه المسألة أنه إذا وصل مبكراً ونزل من السيارة وأعد مكانه ورتب أموره حتى يأتي وقت العشاء فيؤذن ويقيم للمغرب ثم يصلي المغرب ثم يقيم للعشاء ويصلي العشاء، فيجمع جمع تأخير كما فعل النبي ﷺ وكما نص عليه أهل العلم، ولا يلزم أنه بمجرد أن يصل مباشرة إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء حتى ولو كان جمع تقديم أو يصلي المغرب في وقتها ويتنظر العشاء، لا بل يجمع جمع تأخير بأذانٍ واحد وإقامتين.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ: إِنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي وَقْتِهَا لَزِمَهُ إِعَادَتُهَا<sup>(١)</sup>، وَهَذَا شَاذٌّ ضَعِيفٌ.  
قَوْلُهُ: (لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجُمُرَةَ)

وقول النبي ﷺ (الصَّلَاةُ أَمَامُكَ) يمكن أن تكون الصلاة أمامك في الزمان أو أمامك في المكان، ويمكن أن يكون فيهما معاً وعلى هذا قال العلماء أنه يُستحب أن تُصلي في المزدلفة جمع تأخير.  
(١) ولكن جمهور المالكية على صحة أن يُصلي صلاة المغرب في وقتها، لكن الكلام على الأفضلية، مع أن هذا الأمر عند أبي حنيفة الجمع فيه للنسك وعند الجمهور الجمع للسفر، فنحن لا نقول ببطلان من فعل ذلك، فإنه لو صلى جمع تقديم في المزدلفة أو في عرفات، نقول صحَّ، لأن تعليل الحكم بعلة معروفة أولى من أن يُقال هو تعبد، فالعلة السفر ولذلك جاز أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، لكن السنة أن يجمع جمع تأخير، مع أن قول أبي حنيفة في هذه المسألة وهو أن الجمع للنسك فيه قوة لأن النبي ﷺ نزل بالفعل لقضاء حاجته، وكان من عادته ﷺ إذا نزل أن يُصلي الصلوات التي حل وقتها ثم يركب، وقد تكلف ﷺ أن ينزل ويقضي حاجته ويتوضأ وضوءاً خفيفاً ثم يؤخر الصلاة إلى مزدلفة ويُصلي في وقت العشاء، فالذي ينبغي أن يفعل أن يكون كما فعل النبي ﷺ أن يؤخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء ويصليهما في مزدلفة.

فإذا حدث أن اقترب نصف الليل والناس بعد في عرفات ولم يصلوا لمزدلفة وأوشك وقت المغرب والعشاء على الخروج، فلا شك ولا تردد أنهم يلزمهم أن يُصلوا حيث كانوا، لأن الوقت مقدم على المكان، بمعنى أنه إذا اقترب نصف الليل صلوا المغرب والعشاء حيث كانوا والله أعلى وأعلم.

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَسْتَدِيمُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَشْرَعَ فِي رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ <sup>(١)</sup> غَدَاةَ يَوْمِ النَّحْرِ <sup>(٢)</sup>.  
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ  
وَالْتَّابِعِينَ وَفُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.  
وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يُلَبِّي حَتَّى يُصَلِّي الصُّبْحَ يَوْمَ عَرَفَةَ، ثُمَّ يَقْطَعُ.  
وَحُكِّيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَمَالِكٍ وَجُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُلَبِّي حَتَّى تَزُولَ  
الشَّمْسُ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَلَا يُلَبِّي بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْوُقُوفِ <sup>(٣)</sup>.  
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَبَعْضُ السَّلَفِ: يُلَبِّي حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ <sup>(٤)</sup>.

(١) فكما قلنا أنه يكون في عرفات ثم ينزل إلى مزدلفة ثم إلى منى، منى من ناحية مزدلفة أبعد شيء عن  
الجمرات، بينها وبين الجمرات نحو ثلاث كيلو مترات طول منى، فالجمرات في آخر منى من جهة  
مكة، فأول الجمرات هي الجمرة الصغرى التي تقابل الحاج، يمر ولا يرميها، ثم الجمرة الوسطى يمر  
ولا يرميها حتى يصل إلى جمرة العقبة، وهي سُميت "العقبة" لأنها كانت عقبة بين جبلين، لكن هذه  
الجبال زالت بالكُلية، والبعض يسأل مثلاً أين الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة؟ الكل أزيل، فكل هذه  
المساحات أصبحت ممهدة فلا نستطيع أن نعرف أين الشعب الأيسر، فكلها طرق ممهدة ومساحات  
واسعة جداً من العسير أن نعرف أماكن هذه الشعاب.

فجمرة العقبة هي التي كانت عندها بيعة العقبة، وسميت كذلك لأنها كانت بين جبلين كما ذكرنا.

(٢) أي صُبح يوم النحر بعد شروق الشمس.

(٣) هذا الحديث يدل بلا شك على أنه لم ينزل يُلَبِّي بعد أن وقف بعرفة.

(٤) وذلك للرواية الأخرى "لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجُمْرَةَ"، فقوله (حَتَّى رَمَى) هذه هي  
الغاية أي حتى نهاية الرمي، وهي في الحقيقة كما ذكرنا، فالسنة أن يرمي متتابعاً، فكل حصاة يكبر معها.  
ومتصور أن يكون هناك ثمرة للخلاف في هذه المسألة في أنه لو رمى بعض الحصيات ثم دُفع فلم  
يُكمل الحصيات، فهناك ملة ربما تتسع لبعض التلبية، ولكن إذا وصل وبدأ الرمي فعليه أن يستأنف  
التكبير، والسنة أن يرمي متتابعاً ويكبر مع كل حصاة.

وَدَلِيلُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ <sup>(١)</sup> مَعَ الْأَحَادِيثِ بَعْدَهُ، وَلَا حُجَّةَ لِلْآخَرِينَ فِي مُخَالَفَتِهَا، فَيَتَعَيَّنُ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ: (لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ)  
فَقَدْ يَحْتَجُّ بِهِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ لِمَذْهَبِهِمَا.  
وَيُجِيبُ الْجُمْهُورُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ حَتَّى شَرَعَ فِي الرَّمْيِ؛ لِيُجْمَعَ بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ <sup>(٢)</sup>.  
قَوْلُهُ: (غَدَاةَ جَمْعٍ) هِيَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَإِسْكَانِ الْمِيمِ وَهِيَ الْمُرْدَلْفَةُ، وَسَبَقَ بَيَانُهَا.  
قَوْلُهُ ﷺ: (عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ)  
هَذَا إِرْشَادٌ إِلَى الْأَدَبِ وَالسُّنَّةِ فِي السَّيْرِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَيَلْحَقُ بِهَا سَائِرُ مَوَاضِعِ الزَّحَامِ.  
قَوْلُهُ: (وَهُوَ كَأَنَّ نَاقَتَهُ) أَيِ يَمْنَعُهَا الْإِسْرَاعَ.  
قَوْلُهُ: (دَخَلَ مُحَسَّرًا وَهُوَ مِنْ مَنَى) الْخُ.  
أَمَّا مُحَسَّرٌ فَسَبَقَ ضَبْطُهُ وَبَيَانُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ <sup>(٣)</sup>.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (بِحَصَى الْخُذْفِ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: هُوَ نَحْوُ حَبَّةِ الْبَاقِلَا.  
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَوْ رَمَى بِأَكْبَرٍ مِنْهَا أَوْ أَصْغَرَ جَازَ وَكَانَ مَكْرُوهًا.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ)

(١) وهو قوله: (لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ).

(٢) وهذا الجمع الذي ذكره عندي أصح، فيقطع التلبية مع الشروع والبدأ في الرمي ولا يلبي أثناء الرمي بل عليه أن يكبر أثناء الرمي.

(٣) كما ذكرنا هو المكان الذي هلك فيه أصحاب الفيل على المشهور، فالنبي ﷺ كَأَنَّ نَاقَتَهُ حَتَّى دَخَلَ مُحَسَّرًا، فتركها تمشي على سرعتها فجعلها تسرع قليلاً لأنه مكان هلاك الكافرين والظالمين، فيستحب أن يتعد عنه الإنسان، ولكن أصبح الآن للأسف مكان لإقامة أناس كثيرين بسبب مسألة الخيام في مزدلفة التي لا نراها مشروعة، فمن عجز عن المبيت في منى سقط عنه أو بات بمكة أو بات بأي مكان من الحرم.

فالمُرَاد بِهِ الْإِيضَاحُ وَزِيَادَةُ الْبَيَانِ لِحَصَى الْخُذْفِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الرَّمِيَّ يَكُونُ عَلَى هَيْئَةِ الْخُذْفِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَدْ قَالَ بِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ، لَكِنَّهُ غَلَطَ، وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ كَوْنُ الرَّمِيِّ عَلَى هَيْئَةِ الْخُذْفِ، فَقَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي النَّهْيِ عَنِ الْخُذْفِ، وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذِهِ الْإِشَارَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزَلْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَقَامِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ التَّلْيَةِ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ <sup>(١)</sup> كَمَا سَبَقَ. وَفِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ قَوْلِ: (سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ النَّسَاءِ) وَشِبْهُ ذَلِكَ.

وَكَرِهَ ذَلِكَ بَعْضُ الْأَوَائِلِ <sup>(٢)</sup>، وَقَالَ: إِنَّمَا يُقَالُ: السُّورَةُ الَّتِي تُذَكَّرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةُ الَّتِي تُذَكَّرُ فِيهَا النَّسَاءُ وَشِبْهُ ذَلِكَ.

وَالصَّوَابُ جَوَازُ قَوْلِ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ النَّسَاءِ وَسُورَةُ الْمَائِدَةِ وَغَيْرَهَا، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَتَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَحَدِيثِ: "مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ" وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَمَّا قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: (سَمِعْتُ الَّذِي أَنْزَلْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ) فَإِنَّمَا خَصَّ الْبَقَرَةَ لِأَنَّ مُعْظَمَ أَحْكَامِ الْمَنَاسِكِ فِيهَا، فَكَأَنَّهُ قَالَ: هَذَا مَقَامٌ مَنْ أَنْزَلْتُ عَلَيْهِ الْمَنَاسِكَ وَأَخَذَ عَنْهُ الشَّرْعَ، وَبَيَّنَّ الْأَحْكَامَ فَاعْتَمَدُوهُ، وَأَرَادَ بِذَلِكَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ يَقُولُ بِقَطْعِ التَّلْيَةِ مِنَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ لَبَّى حِينَ

(١) خلافاً لمن قال يقطع التلية بعد صُبح يوم عرفة أو بعد الزوال من يوم عرفة، ولذلك قالوا (أعرابي) أي رجل لا يعلم وهو عبد الله بن مسعود وهو من كبار علماء الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

(٢) فكان هناك خلاف بين التابعين وبعض أهل العلم المتقدمين.



أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ فَقِيلَ: أَعْرَابِيٌّ هَذَا؟) فَقَالَ إِنَّ مَسْعُودَ مَا قَالَ إِنْكَارًا عَلَى الْمُعْتَرِضِ وَرَدًّا عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٤٦ - باب التَّليَّةِ والتَّكْبِيرِ فِي الذَّهَابِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ.  
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى  
الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتٍ مَنَا الْمُكْبَرُ وَمَنَا الْمُكْبَرُ.  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ  
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ فَمَنَا الْمُكْبَرُ وَمَنَا الْمُكْبَرُ فَآمَّا  
نَحْنُ فَتُكْبَرُ قَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَعَجَبًا مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ<sup>(٢)</sup>.

(١) فتاوى:

- الحاج أو المعتمر إذا خرج إلى التعيم لعمل عمرة هل عليه طواف وداع؟ الظاهر أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خرجت إلى التعيم ولم تطف طواف الوداع، فطالما أنها تعود وتطوف حالاً فليس عليه طواف وداع والله أعلم، لكن إذا خرج إلى جلة أو خرج إلى المدينة فينبغي أن يطوف طواف الوداع لأنه إنما يعود بعد مدة.

(٢) في قوله (وَاللَّهِ لَعَجَبًا مِنْكُمْ كَيْفَ لَمْ تَقُولُوا لَهُ مَاذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ) دليل على حرص السلف ﷺ على هدي النبي ﷺ ومعرفة منزلة السُّنة المرفوعة بالنسبة إلى الموقوفة، فذكروا أفعال الصحابة فقال يا عجباً لكم كيف لم تسألوا عن فعل الرسول ﷺ، وذلك لأن ما فعله النبي ﷺ هو الأفضل، وإن كان إقرار النبي ﷺ للصحابة يجعل هذا الموقوف له حكم المرفوع لأن النبي ﷺ كان يسمعهم ويقررهم على ما هم عليه، فدل ذلك الإقرار على مشروعية التهليل والتكبير والإهلال بالتلبية.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَةَ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُهَلُّ الْمُهَلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبَّرُ الْمُكَبَّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ.

وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ غَدَاةَ عَرَفَةَ مَا تَقُولُ فِي التَّلِيَةِ هَذَا الْيَوْمَ قَالَ سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَمِنَّا الْمُكَبَّرُ وَمِنَّا الْمُهَلُّ وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ.

قَوْلُهُ (غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنْ الْمُكَبَّرِ وَمِنَّا الْمُكَبَّرُ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (يُهَلُّ الْمُهَلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبَّرُ الْمُكَبَّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِمَا فِي الذَّهَابِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَالتَّلِيَةِ أَفْضَلُ. وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ يَقْطَعُ التَّلِيَةَ بَعْدَ صُبْحِ يَوْمِ عَرَفَةَ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) ظاهر الحديث التكرير والتهيل لأن المهلل هو الذي يقول "لا إله إلا الله"، والمهل هو الذي يلي ويقول "ليك اللهم ليك"، فالتهيل الذي يظهر هو قول "لا إله إلا الله" والتكرير أن يقول "الله أكبر"، فيستحب كل واحد من هذه أن يلي وأن يكبر وأن يهلل ولا ينكر أحده على أحد، والتلية شعار الحج ولذلك قال أنها أفضل لما ورد في فضلها ولأنها لا تفعل إلا أثناء الإحرام في الأغلب، أعني أن التلية الكاملة التي وردت عن النبي ﷺ إنما الأغلب فيها أن تكون أثناء الإحرام، حيث وردت نادراً كدعاء في استفتاحه لقيام الليل ولكن ليس هذا ذكراً مستمراً دائماً في كل الأوقات، فتخصيصه في هذا الوقت أولى ومن هنا قال التلية أفضل والله أعلم.

٤٧ - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء

جفعًا بالمزدلفة في هذه الليلة.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَكَمْ يَسْبِغُ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ. قَالَ «الصَّلَاةُ أَمَّا مَكَ». فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فِتَوَضَّأَ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَكَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الدَّفْعَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى بَعْضِ تِلْكَ الشَّعَابِ لِحَاجَتِهِ فَصَبَّيْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَقُلْتُ أَتُصَلِّي فَقَالَ «الْمُصَلِّي أَمَّا مَكَ». وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا أَتَى إِلَى الشَّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ - وَكَمْ يَقْلُ أُسَامَةُ أَرَاكَ الْمَاءَ - قَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فِتَوَضَّأَ وَضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ - قَالَ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ. قَالَ «الصَّلَاةُ أَمَّا مَكَ». قَالَ ثُمَّ سَارَ حَتَّى بَلَغَ جَمْعًا فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدَفَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ جِئْنَا الشَّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَاقَتَهُ وَبَالَ - وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءَ - ثُمَّ دَعَا بِالْوُضُوءِ فِتَوَضَّأَ وَضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ. فَقَالَ «الصَّلَاةُ أَمَّا مَكَ». فَرَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ وَكَمْ يَحُلُّوهُ حَتَّى أَقَامَ

العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قرش على رجلى.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عتبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال - ولم يقل أهراق - ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءاً خفيفاً فقلت يا رسول الله الصلاة. فقال «الصلاة أملك».

(النقب: الطريق بين جبلين).

حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله ﷺ حين أفاض من عرفة فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط فلما رجع صبت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. (الإداوة: إناء صغير من جلد).

حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أفاض من عرفة وأسامه ردفه قال أسامة فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعاً.

وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعاً عن حماد بن زيد - قال أبو الربيع حدثنا حماد - حدثنا هشام عن أبيه قال سئل أسامة وأنا شاهد أو قال سألت أسامة بن زيد وكان رسول الله ﷺ أردفه من عرفات قلت كيف كان يسير رسول الله ﷺ حين أفاض من عرفة قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص.

(العنق: السير الوسط بين الإبطاء والإسراع، نص: أسرع، النص: أقصى سير الناقة).

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وزاد في حديث حميد قال هشام والنص فوق العنق.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطَمِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . قَالَ ابْنُ رُمَحٍ فِي رَوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطَمِيِّ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا .

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ . فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ وَالْعِشَاءَ يَأْقَامُهُ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ .

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ صَلاَهُمَا يَأْقَامُهُ وَاحِدَةً . وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ يَأْقَامُهُ وَاحِدَةً .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَفْضَنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ يَأْقَامُهُ وَاحِدَةً ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ .

(باب الإفَاضَةِ مِنْ عَرَافَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ وَاسْتِحْبَابِ صَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمْعًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ)

فِيهِ حَدِيثُ أُسَامَةَ، وَسَبَقَ بَيَانُ شَرْحِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا.  
وَفِيهِ: الْجُمُوعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِي الْمُزْدَلِفَةِ، وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.  
لَكِنْ اِخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ: فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ، فَلَوْ صَلَّاهُمَا فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ أَوْ فِي الطَّرِيقِ أَوْ كُلِّ وَاحِدَةٍ فِي وَقْتِهَا جَازَ وَفَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ<sup>(١)</sup>.  
قَوْلُهُ: (أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى فِي آخِرِ الْبَابِ: (أَنَّهُ صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ)  
وَقَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ الطَّوِيلِ فِي صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الرَّوَايَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ<sup>(٢)</sup>؛ لِأَنَّ مَعَ جَابِرٍ زِيَادَةَ عِلْمٍ، وَزِيَادَةَ الثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَلِأَنَّ جَابِرًا إِعْتَنَى الْحَدِيثَ وَنَقَلَ حَجَّةَ النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَقْصَاةً، فَهُوَ أَوْلَى بِالِاعْتِمَادِ.

(١) وقد ذكر أقوال بعض أهل العلم في أنه واجب وأن من صلاها يكون قد صلاها في غير وقتها وذلك عن بعض المالكية وأنه يلزمه إعادتها، وقد سبق ما ذكرنا فيه من أنه حتى ولو وصل في وقت المغرب ينبغي أن يتنظر حتى يُصليها في وقت العشاء جمع تأخير كما فعل النبي ﷺ.  
(٢) فهناك رواية بإقامة واحدة فقط مع أنها لم تعرض لذكر الأذان، وفي بعض طرقها قال بإقامة، وفي بعضها تأكيد بأنها واحدة، فهناك إذاً حديث بإقامة واحدة وهناك حديث ذكر بإقامتين لكل صلاة دون تعرض لذكر الأذان وهناك حديث آخر في ذكر الأذان والإقامتين.



وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْأَذَانُ لِلأُولَى مِنْهُمَا، وَيُقِيمُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ إِقَامَةٌ فَيُصَلِّيهِمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ.

وَيَتَأَوَّلُ حَدِيثَ (إِقَامَةٌ وَاحِدَةٌ) أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ لَهَا إِقَامَةٌ، وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا لِيُجْمَعَ بَيْنَهُ وَيَبَيَّنَ الرَّوَايَةُ الْأُولَى، وَبَيْنَهُ أَيْضًا وَيَبَيَّنَ رِوَايَةَ جَابِرٍ<sup>(١)</sup>، وَقَدْ سَبَقَ إِيضَاحُ الْمُسْأَلَةِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا جَاءَ الْمُرْدَلِفَةُ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلَّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ بِصَلَاتَيِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ أَوَّلَ قُدُومِهِ الْمُرْدَلِفَةَ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُمَا إِلَى قُبَيْلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ<sup>(٢)</sup>.

(١) ويمكن أن يُقال ربما من كثرة الزحام لم يسمع البعض إقامة من أقام من المؤذنين، خصوصاً وأن الإقامة تكون بصوتٍ أخفض من الأذان، فربما لم يسمعه البعض من كثرة الزحام وكثرة الأصوات فمنهم من يُلمي ومنهم من أتى ومنهم من يُنيخ، وهذا أمرٌ معلوم أنه يمكن أن يشغل البعض فلا يسمع، فلو أنه نفى نفياً صريحاً لكان المثبت مقدماتاً على النافي، فكيف والذي ذكر إقامةً واحدةً لم ينفى وكذا لم ينفوا الأذان في رواية من ذكروا الإقامة فلماذا يتعرضوا لذكر الأذان؛ فالصحيح في هذا الباب ما ذكر من أن المستحب الأذان للأولى والإقامة لكل واحدة والله أعلم.

(٢) بل الصحيح جواز تأخيرهما إلى نصف الليل؛ لأن النبي ﷺ أخبر عن وقت العشاء فقال إلى نصف الليل، فقال ﷺ (وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ) مسلم، وإنما وقت قبيل طلوع الفجر وقت ضرورة، كالعصر ينتهي وقته الاختياري الواجب باصفرار الشمس والوقت إلى غروب الشمس وقت ضرورة، كمن كانت حائضاً فطهرت، أو كمن كان ناسياً فذكر، فهو يُصليها في وقتها إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس، وكذا من كان مقصراً، يلزمه بإجماع المسلمين أن يُصليها طالما أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر، ولا أعلم خلافاً معتبراً في أن من أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر يلزمه أن يُصليها، أما من ترك العصر حتى تغرب الشمس ومن ترك العشاء حتى يطلع الفجر، فهناك خلافٌ مشهورٌ معلوم في وجوب القضاء بل في مشروعيته أصلاً.

وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْفَضْلَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمُجْمُوعَتَيْنِ إِذَا كَانَ الْجَمْعُ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ؛ لِقَوْلِهِ: (ثُمَّ أَنَاخَ كُلَّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ)، وَأَمَّا إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي وَقْتِ الْأُولَى فَلَا يَجُوزُ الْفَضْلُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ فَضَلَ؛ بَطَلَ الْجَمْعُ وَلَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ الثَّانِيَةُ إِلَّا فِي وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ<sup>(١)</sup>. وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَلَمْ يُصَلَّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا)

فَفِيهِ: أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بَيْنَ الْمُجْمُوعَتَيْنِ شَيْئًا<sup>(٢)</sup>، وَمَذْهَبُنَا اسْتِخْبَابُ السُّنَنِ الرَّائِيَةِ، لَكِنْ يَفْعَلُهَا بَعْدَهُمَا لَا بَيْنَهُمَا، وَيَفْعَلُ سُنَّةَ الظُّهْرِ الَّتِي قَبْلَهَا قَبْلَ الصَّلَاتَيْنِ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) الصحيح والله أعلى وأعلم أن هذا الفصل اليسير مثل إناخة البعير، لا يضر، لأن كل الصحابة ذكروا أن النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء، وهذا يدل على أنه وقع جمعٌ بالفعل، فكيف يُقال بطل الجمع لمثل هذا الفصل، لكن الفصل الطويل هو الذي لا يصح أن يُقال مع جمع، فأما الفصل اليسير من نحو إعداد المكان وإناخة البعير، وقبل أن يخلوا الرحال، فمثل هذا لا يضر والله أعلى وأعلم، فالفصل مرده في الطول والقصر إلى العرف.

(٢) وذلك لأن لفظ جمع يقتضي ألا يُصلي بينهما شيئاً، وفعل النبي ﷺ بيانٌ لصفة الجمع، فلا يجوز أن يُصلي بينهما نافلة، ليس بينهما سجدة كما قال في الحديث الآخر.

(٣) الظاهر أن النبي ﷺ في جمعه بعرفة أذن وأقام وصلي الظهر ولم يرد قط أنه صلى النافلة الراتبة قبلها، بل هذا حجة لمن يقول لا تصلي النوافل الراتبة في السفر، وهذا الترك من النبي ﷺ في هذا الموطن لم يُنقل عنه خلافاً، وأما أنه صلى بعض الرواتب في السفر، فقد صلى سنة الصبح والوتر ولم يُنقل عنه غير ذلك، فمن العلماء من قال:

يُشْرَعُ صَلَاةُ السُّنَنِ الرَوَاتِبِ فِي السَّفَرِ كَمَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَةِ.

لَا يُشْرَعُ إِلَّا مَا وَرَدَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ الْفَجْرِ وَالْوُتْرِ، وَأَمَّا النَوَافِلُ الرَّاتِبَةُ فَلَا يُمْنَعُ مِنْهَا.

الرواتب قبلية تُصلى لأن سنة الصبح قبلية، ويُعَكَّرُ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُصَلِّ سُنَّةَ الظُّهْرِ الْقَبْلِيَّةِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مَعَ أَنَّ عِنْدَهُمْ لَيْسَتْ سُنَّةُ رَاتِبَةٍ، لَكِنْ هِيَ مُؤَكَّدَةٌ أَنَّ يُصَلِّي بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ فَعَلٌ.

قوله: (نَزَلَ فَبَالَ) وَلَمْ يَقُلْ أُسَامَةَ: أَرَأَقَ الْمَاءِ.

فِيهِ: أَدَاءُ الرِّوَايَةِ بِحُرُوفِهَا.

وَفِيهِ: اسْتِعْمَالُ صَرَائِحِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي قَدْ تُسْتَبْشَعُ وَلَا يُكْنَى عَنْهَا إِذَا دَعَتْ الْحَاجَةَ إِلَى التَّصْرِيحِ بِأَنْ خِيفَ لَبْسُ الْمَعْنَى أَوْ اشْتِبَاهُ الْأَلْفَاظِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.

قوله: (وَمَا قَالَ أَهْرَاقَ الْمَاءِ) هُوَ يَفْتَحُ الْهَاءَ.

قوله: (حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ)

فِيهِ دَلِيلٌ لِصِحَّةِ إِطْلَاقِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَأَمَّا إِنْكَارُ الْأَصْمَعِيِّ وَغَيْرِهِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُمْ: إِنَّهُ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامِّ، وَمَحَالٌ كَلَامُهُمْ، وَأَنَّ صَوَابَهُ الْعِشَاءَ فَقَطْ، وَلَا يَجُوزُ وَصْفُهَا بِالْآخِرَةِ.

فَعَلَطَ مِنْهُمْ بَلَّ الصَّوَابِ جَوَازَهُ<sup>(١)</sup>، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِيهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ بِهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَاضِحًا فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ.

قوله: (لَمَّا أَتَى النَّقْبَ)<sup>(٢)</sup>

هُوَ يَفْتَحُ النُّونَ وَإِسْكَانَ الْقَافِ وَهُوَ الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ، وَقِيلَ: الْفُرْجَةُ بَيْنَ جَبَلَيْنِ.

قوله: (عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى سِبَاعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ)

يُتَخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَ صَلَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَهَذَا عِنْدِي أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ لِلصَّوَابِ وَهُوَ أَنْ يُتَخَيَّرَ وَيَفْعَلَ أحياناً وَيَتَرَكَ أحياناً وَالتَّرِكَ أَغْلَبُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَأَمَّا رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَالْوُتْرُ فَيُنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وَهِيَ الْآخِرَةُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَغْرِبِ.

(٢) فَقَوْلُهُ (لَمَّا أَتَى النَّقْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأُمَرَاءُ)، وَقَوْلُهُ (فَقَالَ جِئْنَا الشَّعْبَ الَّذِي يُنِخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ) وَالنَّاسُ هُمُ الَّذِينَ مَعَ الْأُمَرَاءِ، فَيُظْهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ هُنَاكَ مَنْ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ مِنَ الْأُمَرَاءِ وَيَتَّبِعُهُمْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ، ظَنًّا مِنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا نَزَلَ بِهَذَا الْمَكَانِ وَتَوَضَّأَ صَلَّى فِيهِ أَوْ لَغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ (الَّذِي يُنِخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ) لَكِنْ هَذَا الْأَمْرُ قَدْ ذَكَرْنَا اتِّفَاقَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعِدْ مَوْجُودًا، لَا يَنْزِلُ أَحَدٌ إِلَّا لِقَضَاءِ حَاجَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

هَكَذَا وَقَعَ فِي مُعْظَمِ النُّسخ عَطَاءُ مَوْلَى سِبَاعَ، وَفِي بَعْضِ النُّسخ (مَوْلَى أُمِّ سِبَاعَ) وَكِلَاهُمَا خِلَافُ الْمَعْرُوفِ فِيهِ، وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ (عَطَاءُ مَوْلَى بَنِي سِبَاعَ) هَكَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِهِ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ، وَخَلَفُ الْوَاسِطِيِّ فِي الْأَطْرَافِ، وَالْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَالسَّمْعَانِيُّ فِي الْأَنْسَابِ، وَغَيْرُهُمْ، وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَقِيلَ: عَطَاءُ بْنُ نَافِعَ، وَبِمَنْ ذَكَرَ الْوُجْهَيْنِ فِي إِسْمِ أَبِيهِ الْبُخَارِيُّ وَخَلَفُ وَالْحُمَيْدِيُّ، وَاقْتَصَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالسَّمْعَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَلَى أَنَّهُ عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالُوا كُلُّهُمْ: وَهُوَ عَطَاءُ الْكَيْخَارَانِيِّ بِفَتْحِ الْكَافِ وَإِسْكَانِ الْمُثَنَاءِ مِنْ تَحْتِ وَبِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَيُقَالُ فِيهِ أَيْضًا: الْكُوخَارَانِيُّ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا نِسْبَةٌ إِلَى مَوْضِعٍ بِالْيَمَنِ، هَكَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ، قَالَ أَبُو سَعْدٍ السَّمْعَانِيُّ: هِيَ قَرْيَةٌ بِالْيَمَنِ يُقَالُ لَهَا كَيْخَرَانُ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: عَطَاءُ هَذَا ثِقَةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هَيْئَتِهِ)

هُوَ بِهَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَبَعْدَ الْيَاءِ هَمْزَةٌ، هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخ وَفِي بَعْضِهَا (هَيْئَتِهِ) بِكَسْرِ الْهَاءِ وَبِالنُّونِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحُ الْمَعْنَى <sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (كَانَ يَسِيرُ الْعَنْقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى قَالَ هِشَامُ: (وَالنَّصَّ فَوْقَ الْعَنْقِ).

أَمَّا (الْعَنْقُ) فَبِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالنُّونِ، وَ(النَّصَّ) بِفَتْحِ النُّونِ وَتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُثْمَلَةِ هُمَا نَوْعَانِ مِنْ إِسْرَاعِ السَّيْرِ، وَفِي الْعَنْقِ نَوْعٌ مِنَ الرِّفْقِ.

وَ(الْفَجْوَةُ) بِفَتْحِ الْفَاءِ: الْمَكَانُ الْمُتَّسِعُ، وَرَوَاهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي الْمَوْطَأِ (فُرْجَةٌ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا وَهِيَ بِمَعْنَى الْفَجْوَةِ.

وَفِيهِ، مِنْ الْفِقْهِ: اسْتِحْبَابُ الرِّفْقِ فِي السَّيْرِ فِي حَالِ الزَّحَامِ، فَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةً أُسْتُحِبَّ الْإِسْرَاعُ لِيُبَادِرَ إِلَى الْمُنَاسِكَ، وَلِيَتَّسِعَ لَهُ الْوَقْتُ لِيُمْكِنَهُ الرِّفْقُ فِي حَالِ الزَّحْمَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) والمعنى أنه يسير سيرا على هيئته المعتادة في مثل هذا الموطن وهو الرفق وهو "العنق".

قوله: (جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ) يَعْنِي بِالسَّجْدَةِ: صَلَاةَ النَّافِلَةِ، أَيْ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا نَافِلَةً، وَقَدْ جَاءَتْ السَّجْدَةُ بِمَعْنَى النَّافِلَةِ وَبِمَعْنَى الصَّلَاةِ.

قوله: (وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكَعَتَيْنِ) فِيهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا يُقْصَرُ بَلْ يُصَلَّى ثَلَاثًا أَبَدًا، وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. وَفِيهِ: أَنَّ الْقُصْرَ فِي الْعِشَاءِ وَغَيْرَهَا مِنَ الرُّبَاعِيَّاتِ أَفْضَلُ <sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَفْضَلُنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ..) إِلَى آخِرِهِ.

(١) وقيل بل هو واجب ومن العلماء من قال هو بسبب السفر ومنهم من قال هو بسبب النسك لأن النبي ﷺ لم يأمر أهل مكة ولا غيرهم بأن يصلوا تماماً لا في الظهر ولا في العصر مع وجودهم معه في عرفة ولا ترك فرصة لكي يستكملوا صلاتهم، فإنه ﷺ في الظهر والعصر أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر ولو ترك مدة زمنية تسع لأن يصلي من كان من أهل مكة الظهر أربع ركعات لثقل ذلك، فلم يُنقل ذلك قط، لذلك قال بعض أهل العلم أن ذلك للنسك لأن مذهبهم أن السفر من مكة إلى عرفات ليس بسفر يُقصر في مثله الصلاة، ولذلك احتاجوا أن يقولوا في الجواب عن كون النبي ﷺ لم يأمر أهل مكة بعرفة ولا في مزدلفة بأن يصلوا العشاء كاملة والظهر والعصر بعرفات وكذلك مسألة الجمع، أما الشافعية فإنهم التزموا أن أهل مكة يصلون كل صلاة في وقتها، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم، وذلك أنهم قالوا أن القصر والجمع إنما هو للسفر وهذا سفر لا يُقصر في مثله الصلاة عندهم، وأما الحنفية فقالوا هو للنسك، فيصلّي هكذا ولو كان من أهل مكة، والصحيح أنه للسفر وأنه دليل على أن السفر القصير يُقصر في مثله الصلاة ويُشرع فيه الجمع كذلك كما فعل النبي ﷺ، وهذا الحديث يُعْضِدُ الأحاديث الأخرى (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّاكِّ - صَلَّى رَكَعَتَيْنِ) مسلم، من ماذا؟ مع أن النبي ﷺ لم يكن من أهل مكة وإنما كان نازلاً بها إقامة عارضة أثناء السفر لا تقطع حكم السفر، لكن ذلك مأخوذ من كونه ﷺ لم يأمر أهل مكة بالإتمام ولا أن يصلوا كل صلاة في وقتها، ولو كان هذا الأمر غير جائز لبيته ﷺ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله أعلم.

هَذَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي اسْتَدْرَكَهَا الدَّارُ قُطْنِي فَقَالَ: هَذَا عِنْدِي وَهُمْ مِنْ إِسْمَاعِيلَ، وَقَدْ خَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْرَائِيلُ وَغَيْرُهُمْ فَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَإِسْمَاعِيلُ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَهَؤُلَاءِ أَقْوَمُ بِحَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ مِنْهُ. هَذَا كَلَامُهُ.

وَجَوَابُهُ مَا سَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ فِي نَظَائِرِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ سَمِعَهُ بِالطَّرِيقَيْنِ فَرَوَاهُ بِالْوَجْهَيْنِ وَكَيْفَ كَانَ، فَالْمُتَنُ صَحِيحٌ لَا مَقْدَحَ فِيهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٤٨ - باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصُّبح يوم النحر بالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالِغَةِ

فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا.

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ قَبْلَ وَقْتِهَا بَغْلَسَ.

(باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصُّبح يوم النحر بالْمُزْدَلِفَةِ وَالْمُبَالِغَةِ فِيهِ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ<sup>(١)</sup>)

(١) تبويب النووي ظاهر جداً ومحمد في أنه لا بد وأن يكون بعد طلوع الفجر في تأويل الحديث للأحاديث الأخرى، أولاً لأن حديث جابر رضي الله عنه قال فيه (حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء



قوله عن عبد الله بن مسعود: (مَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا) مَعْنَاهُ: أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، الَّتِي هِيَ الْمَزْدَلِفَةُ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا الْمُعْتَادِ<sup>(١)</sup>، وَلَكِنْ بَعْدَ تَحَقُّقِ طُلُوعِ الْفَجْرِ. فَقَوْلُهُ: (قَبْلَ وَقْتِهَا) الْمُرَادُ قَبْلَ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ، لَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِجَائِزٍ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ<sup>(٢)</sup>، فَيَتَعَيَّنُ تَأْوِيلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْتَهُ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا

بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ - حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ - بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ مُسَلِّمٍ، فَهَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ كَانَتْ فِي وَقْتِهَا، وَهَذَا الْحَدِيثُ قَابِلٌ لِلتَّأْوِيلِ بِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فِي وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ لَهُ ﷺ، فَهَذَا الْحَدِيثُ يُؤَوَّلُ بِحَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ.

(١) وهو أنه ﷺ كان يترك مدة زمنية بين الأذان الثاني والإقامة قدر قراءة خمسين آية أو نحو ذلك فكان يترك مدة، بحيث أن قدر خمسون آية ليس بمحدد فهو يختلف طويلاً وقصراً وحلواً وترتيلاً، فهناك تفاوت وليس هو وقت يضبط بالدقيقة، ومع ذلك كان يُصليها بغلَس، أي بلبيل فإضاءة السماء لا تكون ظاهرة بحيث لا تصل إلى الإسفار في أول دخوله صلاة الفجر، ففي الوقت المعتاد له ﷺ كان بالمدينة غالباً ما يُصليها بعد ترك مدة ما بين الأذان والإقامة وكان يُصلي أيضاً الصبح بغلَس، بمعنى أنه كان يدخل في الصلاة قبل أن تضيء السماء بضوء الشمس قبل أن يُسفر، وكان يأمر بالإسفار قال ﷺ "أَسْفَرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ". [رقم طبعة باوزير] = (١٤٨٨)، (حب) ١٤٩٠ [قال الألباني]: حسن صحيح، بمعنى أنه يُطيل الصلاة حتى تضيء السماء ويحصل الإسفار، أما في يوم النحر فإنه صلى الفجر بمجرد ما تبين له الصبح، والظاهر بعد صلاة ركعتين خفيفتين فقط لم يزد على ذلك، فلم يؤخر الصلاة إلى الوقت الذي كان يُصلي فيه في باقي الأوقات.

(٢) فلذلك هذا أمر عظيم الأهمية أن يتأكد من طلوع الفجر، وينبغي أن يعتني المسلمون بمسألة وقت طلوع الفجر، لأن كثيراً من الناس بسبب العجلة والتقليد الأعمى لمن سبقهم وللحسابات الغير دقيقة، وهم لا يُبالون بهذه المسألة، ويصلون دون نظر لا إلى السماء ولا إلى الفهم ولا إلى شيء إلا التقليد، بأن

الحديث في بعض رواياته أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ بِالْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الْفَجْرَ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ: (فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ) قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلُّهَا حُجَّةٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ هَذَا الْيَوْمِ. وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي كُلِّ الْأَيَّامِ، وَلَكِنْ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَشَدَّ اسْتِحْبَابًا، وَقَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ إِيضَاحُ الْمَسْأَلَةِ بِدَلَالِهَا، وَتُسَنُّ زِيَادَةُ التَّبَكُّيرِ فِي هَذَا الْيَوْمِ<sup>(١)</sup>.

وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ مَعْنَاهَا: أَنَّهُ ﷺ كَانَ فِي غَيْرِ هَذَا الْيَوْمِ يَتَأَخَّرُ عَنْ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِحُظَّةٍ إِلَى أَنْ يَأْتِيهِ بِلَالٌ، وَفِي هَذَا الْيَوْمِ لَمْ يَتَأَخَّرْ؛ لِكَثْرَةِ الْمُنَاسِكَ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْمُبَالَغَةِ فِي التَّبَكُّيرِ؛ لِيَتَّسِعَ الْوَقْتُ لِفِعْلِ الْمُنَاسِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ يَحْتَجُّ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَنَعِ الْجُمُعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مِنْ مُلَازِمِي النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ مَا رَأَاهُ يَجْمَعُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُ الْجُمُعِ فِي جَمِيعِ الْأَسْفَارِ الْمُبَاحَةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْقَصْرُ وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ بِإِدْلَالِهَا.

الناس يُصلون كذلك منذ سنين، ولربما لا يتركون خمس دقائق في بعض البلاد مع أن التوقيت المحسوب عليه توقيت مخالف لعامة بلاد المسلمين الأخرى، فضلاً على أنه مخالف للقواعد العلمية الفلكية والبحرية ونحو ذلك من أن الفجر لا يطلع عند هذه الزاوية المحسوبة عليها في توقيتنا. الغرض المقصود أن قوله [لَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِجَائِزٍ بِاجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ] يدل على أهمية التأكد من طلوع الفجر.

(١) فأبو حنيفة يقول باستحباب الإسفار وليس أنه يُصلي في آخر الوقت مطلقاً، فالإسفار هو أن يشتد الضوء، والذي يظهر الجمع بين المذهبين كما جمع ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ بين الأحاديث بأنه يبدأ بغسل ويستهي بإسفار.

وَالْجَوَابُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ مَفْهُومٌ<sup>(١)</sup>، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِالْمَفْهُومِ، وَلَكِنْ إِذَا عَارَضَهُ مَنْطُوقٌ قَدَّمْنَاهُ عَلَى الْمَفْهُومِ<sup>(٢)</sup>، قَدْ تَظَاهَرَتْ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِجَوَازِ الْجَمْعِ، ثُمَّ هُوَ مَثْرُوكٌ الظَّاهِرُ بِالْإِجْمَاعِ فِي صَلَاتِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ<sup>(٣)</sup>.  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٤٩ - باب اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ دَفْعِ الضَّعْفَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَغَيْرِهِنَّ

مِنْ مُزْدَلِفَةٍ إِلَى مَنَى فِي أَوَاخِرِ اللَّيَالِي قَبْلَ رَحْمَةِ النَّاسِ

وَاسْتِحْبَابِ الْفُكْتِ لِغَيْرِهِمْ حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمُزْدَلِفَةٍ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ - يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ - عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفِعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً ثَبُطَةً - يَقُولُ الْقَاسِمُ وَالثَّبُطَةُ الثَّقِيلَةُ - قَالَ فَاذْنِ لَهَا فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ وَحَبَسْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا

(١) فقولُه (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا) فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى كُلَّ الصَّلَوَاتِ الْآخَرَى فِي مِيقَاتِهَا، وَهَذَا مَفْهُومٌ الْمَخَالَفَةُ وَهُوَ مِنْ أَقْوَى الْمَفَاهِيمِ بِلَا شَكٍّ، وَأَمَّا الْحَنْفِيَّةُ فَإِنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِمَفْهُومِ الْمَخَالَفَةِ مُطْلَقًا.

(٢) وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْطُوقٌ وَهُوَ أَنَّهُ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ يَرْكَبُ، وَأَنَّهُ خَرَجَ فِي تَبُوكَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ، وَخَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ دَخَلَ، فَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا [مُسْلِمًا]، وَأَنَّهُ صَلَّى فِي عَرَفَةَ، فَكُلُّ هَذَا يُخَصِّصُ الْمَفْهُومَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُشْرَعُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي كُلِّ سَفَرٍ مَبَاحٌ يُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ.

(٣) وَذَلِكَ أَنَّ الْحَنْفِيَّةَ يَقُولُونَ بِأَنَّهُ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا تَقْدِيمًا، وَيَقُولُونَ أَنَّهُ لِلنِّسَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَدَفَعْنَا بَدْفِعِهِ وَلَآنَ أَكُونُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ فَأَكُونُ أَدْفَعُ يَأْذِنُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ . (حطمة: ازدحام الناس وتحطيم بعضهم بعضاً) .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبُطَةً فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَقِيضَ مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ فَأْذِنَ لَهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيْتَنِي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ وَكَانَتْ عَائِشَةُ لَا تَقِيضُ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ . (الثبُطَةُ: الثَّيْلَةُ الْبَاطِيَةُ) .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتُهُ سَوْدَةُ فَأَصْلِي الصُّبْحَ يَمْنَى فَأَرْمِي الْجِمْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ . فَقِيلَ لِعَائِشَةَ فَكَانَتْ سَوْدَةُ اسْتَأْذَنْتُهُ قَالَتْ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَتْ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبُطَةً فَاسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأْذِنَ لَهَا .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوَهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا . فَصَلْتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَتْ ارْحَلْ بِي . فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتْ الْجِمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا أَيُّ هُنَا لَقَدْ غَلَسْنَا . قَالَتْ كَلَّا أَيُّ بُنَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعْنِ . (الظُّعْنُ: جَمْعُ الظُّعِينَةِ وَهِيَ الْمَرَأَةُ، غَلَسَ: دَخَلَ فِي ظِلْمَةِ آخِرِ اللَّيْلِ إِذَا اخْتَلَطَتْ بِضَوْءِ الصَّبَاحِ) .

وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي رِوَايَتِهِ قَالَتْ لَا أَيُّ بُنَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعْنِ (١) .

(١) أي نسائه.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ شَوَّالٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ بِهَا مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ شَوَّالٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ نَغْلَسُ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مَنَى . وَفِي رِوَايَةِ النَّاقِدِ نَغْلَسُ مِنْ مَرْدَلْفَةٍ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّقَلِ - أَوْ قَالَ فِي الضَّعْفَةِ - مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ . (الثقل: الأمتعة) .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَحَرٍ مِنْ جَمْعٍ فِي ثَقَلِ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ . قُلْتُ أبلغك أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَ بِي بَلِيلٍ طَوِيلٍ قَالَ لَا إِلَّا كَذَلِكَ بِسَحَرٍ . قُلْتُ لَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ . وَأَيْنَ صَلَّى الْفَجْرَ قَالَ لَا إِلَّا كَذَلِكَ <sup>(١)</sup> .

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ فَيَقْفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمَرْدَلْفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَأَ لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ

(١) أي أنه لم يقل أن ابن عباس قال رمينا الجمرة قبل الفجر ولم يذكر أين صلى الفجر .

مَنْ لَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدُمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أُرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

قوله: (قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ) يَفْتَحُ الْحَاءُ أَيَّ زَحْمَتِهِمْ.  
قوله: (وَكَاثَتْ إِمْرَأَةً ثَبِطَةً) هِيَ يَفْتَحُ الثَّاءُ الْمُثَلَّثَةُ وَكَسَرَ الْبَاءُ الْمُوَحَّدَةَ وَإِسْكَانَهَا.  
وَفَسَّرَهُ فِي الْكِتَابِ بِأَنَّهَا الثَّقِيلَةُ أَيَّ ثَقِيلَةَ الْحَرَكَةِ بَطِيئَةً مِنَ الشَّيْطَانِ وَهُوَ التَّغْوِيْقُ.  
قوله: (إِنَّ سَوْدَةَ أَسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُفَيْضَ مِنْ جَمْعٍ بَلِيلٍ فَأَذِنَ لَهَا)  
فِيهِ: دَلِيلٌ لِحَوَازِ الدَّفْعِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ.  
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: يَجُوزُ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَيَجُوزُ رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ،  
وَاسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثُ<sup>(١)</sup>.

(١) بل هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأن النبي ﷺ إنما قدم الضعفة بسحر، وفي حديث أسماء ما يدل على أن النبي ﷺ قد أذن لهم بعد غياب القمر، وإنما يغيب القمر في تلك الليلة ليس في نصف الليل كما يذكرون وإنما فعلاً بسحر، يغيب القمر في ليلة العاشر من ذي الحجة قرب ساعتين قبل الفجر والله أعلم، فالاستدلال بأنه يجوز قبل نصف الليل بهذه الأحاديث فيه نظر.

أما جواز الرمي لمن وصل فهو ظاهر، لأن النبي ﷺ أذن لهم في الدفع لأجل الرمي وأن ضعفه النبي ﷺ كانوا يرمون حين يصلون، لكن ثبت في حديث في السُّنَنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُعْلِمَنَا نَبِيَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا، وَيَقُولُ: "أَيْنِي"، لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"، (س) ٣٠٦٤ [قال الألباني]: صحيح، وعن ابن عباس، يَقُولُ: "أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ، فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمَنْى، وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ"، (س) ٣٠٤٨ [قال الألباني]: صحيح، يظهر والله أعلم أن الأفضل في حق الذكور عموماً الغلمان إذا قلدوا مع الضعفاء أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس ويكره قبل ذلك، وأما النساء فيرمين إذا وصلن والله أعلم، وظاهر حديث أسماء أنها رمت الجمرة ثم صلت الفجر في مترها، دل ذلك على أنها رمت حين وصلت، وأن الفجر إما أنه قد طلع



وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَبِيتِ الْحَاجِّ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ:  
وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ وَاجِبٌ، مَنْ تَرَكَهُ لَزِمَهُ دَمٌ وَصَحَّ حَجُّهُ، وَبِهِ قَالَ فَقَهَاءُ  
الْكُوفَةِ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ.  
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ سُنَّةٌ إِنْ تَرَكَهُ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا دَمٌ وَلَا غَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ  
لِلشَّافِعِيِّ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ<sup>(١)</sup>.  
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَصَحُّ حَجُّهُ<sup>(٢)</sup>، وَهُوَ مُحْكَمٌ عَنِ النَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِ، وَبِهِ قَالَ إِمَامَانِ كَبِيرَانِ  
مِنْ أَصْحَابِنَا وَهُمَا: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ بَنْتِ الشَّافِعِيِّ وَأَبُو بَكْرُ بْنُ خُزَيْمَةَ.

ورجعت هي إلى مترها، أو أنها رمت قبل الفجر ورجعت إلى مترها وطلع الفجر وصلت في مترها  
وكل هذا محتمل.

(١) أحتجوا بحديث عُرْوَةَ بْنِ مُضَرَّسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: "مَنْ صَلَّى مَعَنَا  
صَلَاتَنَا هَذِهِ هَاهُنَا [أي صلاة الفجر يوم النحر بمزدلفة]، ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ  
نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ"، (س) ٣٠٣٩ [قال الألباني]: صحيح، فقالوا يجوز أن يكون قد وقف بعرفة آخر  
جزء من الليل وصحح النبي ﷺ حجه لأنه وقف بليل قبل طلوع الفجر من يوم العيد، وليس هذا  
الحديث بظاهر في ذلك، إلا على من يقول المبيت، لا بد وأن يُدْرِكَ شيئاً من الليل.  
الصحيح أن وقت الوقوف بمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام ممتد إلى طلوع الشمس كما دلَّ عليه هذا  
الحديث فإنه قال (مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ) ومن صلى الصبح بمزدلفة فقد أدرك، وصلاة الصبح  
تنتهي بطلوع الشمس.

فهذا دليل على مشروعية امتداد الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ولا يلزم أن يُدْرِكَ الليل، بل يمكن أن يُدْرِكَ  
وقتها قبل طلوع الشمس.

(٢) حيث قالوا أن المبيت بمزدلفة ركن.

وَحُكْمِي عَنْ عَطَاءٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ الْمَبِيتَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِبٍ وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا فَضِيلَةٍ فِيهِ، بَلْ هُوَ مَنَزَلٌ كَسَائِرِ الْمَنَازِلِ، إِنْ شَاءَ تَرَكَّهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْهُ، وَلَا فَضِيلَةٍ فِيهِ، وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ <sup>(١)</sup>.

وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الْمَبِيتِ الْوَاجِبِ:

فَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ سَاعَةٌ <sup>(٢)</sup> فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنَ اللَّيْلِ.

وَفِي قَوْلٍ لَهُ: سَاعَةٌ مِنَ النِّصْفِ الثَّانِي أَوْ مَا بَعْدَهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ <sup>(٣)</sup>.

وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ لَهُ: أَنَّهُ مُعْظَمُ اللَّيْلِ.

وَعَنْ مَالِكٍ ثَلَاثَ رَوَايَاتٍ إِحْدَاهَا: كُلُّ اللَّيْلِ، وَالثَّانِي: مُعْظَمُهُ، وَالثَّالِثُ: أَقَلُّ زَمَانٍ <sup>(٤)</sup>.

قَوْلُهُ: (يَا هَتَاهُ) أَيُّ يَا هَذِهِ.

هُوَ يَفْتَحُ الْهَاءَ وَبَعْدَهَا نُونٌ سَاكِنَةٌ وَمَفْتُوحَةٌ وَإِسْكَانُهَا أَشْهَرُ، ثُمَّ تَاءٌ مُشْتَأَةٌ مِنْ فَوْقَ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: وَتُسَكَّنُ الْهَاءُ الَّتِي فِي آخِرِهَا وَتُضَمُّ، وَفِي الشَّيْئَةِ (يَا هَتَانِ) وَفِي الْجَمْعِ (يَا هَنَاتِ) وَ(هَنَوَاتِ) وَفِي الْمَذْكَرِ (هَنَ وَهَنَانِ وَهَنُونَ).

(١) وهو بالفعل قولٌ باطل بلا شك، لأن الله قال (فَإِذَا أَفْضُتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ)، فكيف يُقال هذا؟ وهذا حُكْمِي عنهم والله أعلم بصحة هذه الحكاية وهل ثبت هذا عن هؤلاء العلماء أم لا؟

أما القول بالركنية فكما ذكرنا أنه قولٌ قوي من جهة الدليل إذا قلنا بامتداد الوقت إلى طلوع الشمس.

(٢) كلمة "ساعة" أي "أَيُّ وَقْتُ" وليس أنها ساعة أي ستون دقيقة.

(٣) وهذا القول هو الراجح والله أعلم، ولذلك أظن أن قوله في الدفع [قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ: يَجُوزُ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ] فيه نظر وأنه بعد نصف الليل.

(٤) الصحيح أن أصحاب الأعدار يجوز لهم الإنصراف بعد غياب القمر وذلك بأن يدفعوا بسحر وهو آخر الليل والله أعلى وأعلم ولا يجوز قبل ذلك، وهذا يقتضي أنهم أدركوا جزءاً من الليل في مزدلفة لأن وقت الوصول إلى مزدلفة متفاوت والله أعلم، ولا دليل على لزوم أكثر الليل والله أعلم لأنه لم يرد لفظ المبيت في الكتاب والسنة وإنما ورد فعل النبي ﷺ وكما ذكرنا أن الناس يتفاوتون.

قوله: (لَقَدْ غَلَسْنَا قَالَتْ: كَلَّا) أَي لَقَدْ تَقَدَّمْنَا عَلَى الْوَقْتِ الْمَشْرُوعِ قَالَتْ: لَا.  
قَوْلُهَا: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعْنِ) هُوَ بَضْمُ الظَّاءِ وَالْعَيْنِ وَيُاسِكَانِ الْعَيْنِ أَيْضًا.  
وَهُنَّ النِّسَاءُ، الْوَاحِدَةُ: ظُعِينَةٌ، كَسَفِينَةٍ وَسُفْنٍ.  
وَأَصْلُ الظُّعِينَةِ: الْهُودَجُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الْمُرَأَةُ عَلَى الْبَعِيرِ، فَسُمِّيَتْ الْمُرَأَةُ بِهِ مَجَازًا، وَاشْتَهَرَ  
هَذَا الْمَجَازُ حَتَّى غَلَبَ، وَخَفِيََتِ الْحَقِيقَةُ، وَظُعِينَةُ الرَّجُلِ: امْرَأَتُهُ.  
قوله: (بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّقَلِ) هُوَ يَفْتَحُ الثَّاءُ وَالْقَافُ وَهُوَ الْمَتَاعُ وَنَحْوُهُ.  
قوله: (إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُقَدِّمُ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ فَيَقْفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ عِنْدَ الْمُشْعَرِ  
الْحَرَامِ بِلَيْلٍ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَأَ هُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ)  
قَدْ سَبَقَ بَيَانُ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَذِكْرُ الْخِلَافِ فِيهِ:  
وَأَنَّ مَذْهَبَ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ اسْمُ لِقُزْحٍ خَاصَّةٍ، وَهُوَ جَبَلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ<sup>(١)</sup>.  
وَمَذْهَبُ الْمُتَسَرِّينَ وَمَذْهَبُ أَهْلِ السَّيْرِ أَنَّهُ جَمِيعُ الْمُزْدَلِفَةِ<sup>(٢)</sup>.  
وَقَدْ جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ مَا يَدُلُّ لِكُلِّ الْمَذْهَبَيْنِ<sup>(٣)</sup>، وَهَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْفُقَهَاءِ.

(١) لأنه في الحديث عن ابن شهاب أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعْفَةَ أَهْلِهِ  
فَيَقْفُونَ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَأَ هُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ  
يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّمُ مِنْهُ لِمَنْ يَصَلِّي الْفَجْرَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَلِمُوا رَمَوْا الْجُمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  
يَقُولُ أَرُخْصَ فِي أَوْلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. [مسلم]، أَي يُقَدِّمُهُمْ حَتَّى يَقْفُوا بِمُزْدَلِفَةٍ عِنْدَ جَبَلِ قُزْحٍ الَّذِي  
هُوَ بِمُزْدَلِفَةٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ بِجَوَارِ الْمَسْجِدِ الْمُبْنِيِّ هُنَاكَ.

(٢) وهذا من جهة الحكم الشرعي، وهو جواز الوقوف بأي جزء من المزدلفة وأنها المشعر الحرام  
المقصود من قوله تعالى (فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ) والمستحب أن يقف على جبل قُزْحٍ إِنْ اسْتَطَاعَ  
وَالْإِقْفَى أَي مَكَانٌ مِنْ مُزْدَلِفَةٍ، وَلَكِنْ الْوُقُوفُ عَلَى قُزْحٍ هُوَ الْأَفْضَلُ.

(٣) لأنه قال في حديث جابر (حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَاقَامَتَيْنِ وَلَمْ  
يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ - حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ -  
بِأَذَانٍ وَاقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقُصُوءَ حَتَّى أَتَى الْمُشْعَرَ الْحَرَامَ) فَهُوَ قَدْ نَزَلَ بِمُزْدَلِفَةٍ وَقَالَ (ثُمَّ رَكِبَ الْقُصُوءَ

وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُشْهُورَ فَتَحَ الْمَيْمَ مِنَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ وَقِيلَ: بِكَسْرِهَا.  
وَفِيهِ: اسْتِحْبَابُ الْوُقُوفِ عِنْدَ الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ.  
وَقَوْلُهُ: (مَا بَدَأَ هُمْ) هُوَ بِلَا هَمْزٍ، أَيُّ مَا أَرَادُوا<sup>(١)</sup>.

#### ٥٠ - باب رَفَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي

وَتَكُونُ مَكَّةَ عَنْ يَسَارِهِ وَيَكْبُرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ يُكْبَرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. قَالَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَنَسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

وَحَدَّثَنَا مُنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسَهَّرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يَوْسُفَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَلْفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلْفَهُ جَبْرِيلُ السُّورَةُ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيهَا الْبَقَرَةَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيهَا النَّسَاءَ وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذَكِّرُ فِيهَا آلَ عِمْرَانَ. قَالَ فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرَنِي بِقَوْلِهِ فَسَبَّهَ<sup>(٢)</sup> وَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَاتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي فَاسْتَعْرَضَهَا فَرَمَاهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَّاتٍ يُكْبَرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ - قَالَ -

حَتَّى أَتَى الْمُشْعَرَ الْحَرَامَ فَإِنَّهُ كَانَ فِي الْمُشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْأَصْطِلَاحِ الْوَاسِعِ، إِذَا الْمَقْصُودُ بِهِ أَنَّهُ أَتَى الْمُشْعَرَ الْحَرَامَ الَّذِي هُوَ جَبَلُ قَرْحٍ.

(١) مسألة المبيت بمزدلفة فيها إشكال في زماننا بسبب تساهل أكثر المنظمين للرحلات في عدم المبيت وبسبب صعوبة المرور في بعض الأحيان، فبعض الناس قد يفوتهم الوصول إلى مزدلفة من عرفات إلى ما بعد ذهاب معظم الليل، والصحيح أنه إذا أدرك جزءاً من الليل بمزدلفة من أول الليل إلى طلوع الشمس فقد أجزته ذلك والله أعلى وأعلم.

(٢) أي سبَّ الحجاج بن يوسف الثقفي لأنه يلزم الناس بما ليس بلازم.

فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ النَّاسَ يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا . فَقَالَ هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ لَا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ . وَاقْتَصَا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهَرٍ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بِشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمَنَى عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَلَمَّا أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاتِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَالْفُظْلُ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يُعْلَى أَبُو الْمُحَيَّاتِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ - قَالَ - فَرَمَاهَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي <sup>(١)</sup> ثُمَّ قَالَ مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

قَوْلُهُ: (رَمَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبَّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَنْاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ) فِيهِ فَوَائِدُ:

(١) بطن الوادي هو أسفل جزء منه، وكما ذكرنا أصبح الآن مكاناً مستويًا لكن تفضل الرمي من الطابق الأسفل حتى يكون ذلك أقرب من مكان النبي ﷺ وإن أجزأ أن يرمي من فوقها سواء في جمرة العقبة أو في غيرها.

مِنْهَا: إِبْطَات رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ وَاجِبٌ، وَهُوَ أَحَدُ أَسْبَابِ التَّحَلُّلِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ: [رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ مَعَ سَعْيِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى، وَالثَّالِثُ: الْحُلُقُ<sup>(١)</sup> عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ نُسُكٌ وَهُوَ الصَّحِيحُ].  
فَلَوْ تَرَكَ رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ حَتَّى فَاتَتْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَحَجَّهَ صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ.

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ: الرَّمْيُ رُكْنٌ لَا يَصَحُّ الْحُجُّ إِلَّا بِهِ.  
وَحَكَى ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ أَنَّ رَمِي الْجِمَارِ إِنَّمَا شُرِعَ حِفْظًا لِلتَّكْبِيرِ، وَلَوْ تَرَكَهُ وَكَبَّرَ أَجْزَأَهُ، وَنَحْوَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا<sup>(٢)</sup>، وَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مَا قَدَّمْنَا.  
وَمِنْهَا: كَوْنُ الرَّمْيِ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.  
وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ التَّكْبِيرِ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالْعُلَمَاءُ كَافَّةً.  
قَالَ الْقَاضِي: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.  
وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ كَوْنِ الرَّمْيِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ تَحْتَهَا فِي بَطْنِ الْوَادِي فَيَجْعَلَ مَكَّةَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ، وَيَسْتَقْبِلُ الْعَقَبَةَ وَالْجُمْرَةَ وَيَرْمِيهَا بِالْحَصِيَّاتِ السَّبْعِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِنَا، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.  
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ مُسْتَقْبِلَ الْجُمْرَةِ، مُسْتَدْبِرًا مَكَّةَ<sup>(٣)</sup>.

(١) أي بعد الذبح إن كان عليه ذبح، والثالثة المقصود بها (الرمي، الطواف، الحلق).

(٢) أي أنه روى نحو ذلك عن عائشة، ولا يثبت ذلك، بأنه لو ترك الرمي أجرته التكبير.

(٣) فبالنسبة إلى المواقف الحالية كأنه يتقدم عليها في الطريق المنصرف من الجمرات، والجمرات الآن داخل كُبري وممر واسع وفيه الآن طابقان وربما يزيدون علة طوابق.

القول الثاني هذا الذي يذكره عن بعض أصحاب الشافعية، أن يستقبل العقبة والجمرة، العقبة ليست موجودة الآن أما الجمرة فما زالت موجودة وهو الحائط الذي يرمى عليه وهو الشاهد الذي يرمى عليه، والمصود بالجمرة الحوض الذي يلقي الناس فيه الجمار، فيستقبل الجمرة مستدبر مكة، فيتقدم ويستقبل



وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ، وَتَكُونَ الْجُمُرَةُ عَنْ يَمِينِهِ.

كأنه يستقبل الثلاث جمرات وتكون مكة خلف ظهره، والصحيح الأول للحديث الذي ذكره هنا (وَجَعَلَ الْيَمِينَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ).

الجمار الثلاثة كانت عبارة عن أحواض وشاهد وهو عبارة عن عمود يُعرف مكان الجمرة ويرمي الناس هذا العمود وهذا الشاهد فتسقط الأحجار في المرمى الذي هو الحوض، والآن تم توسعة الشاهد وجعل الحوض أيضاً أوسع على أنه يُشبه القمع على نفس المساحة القديمة بحيث تسقط الأحجار في النهاية إذا تدرجت من حواف القمع إلى نفس المكان القديم الذي كان على أيام النبي ﷺ، ولا حرج في ذلك فإن تدرج الحصى حتى يسقط في المرمى هو المقصود وهذا يُجزئ كما نص على ذلك أهل العلم، فالعبرة في الرمي كما ذكرنا بأن يقع الحصى في المرمى ولو لم يسقط على الشاهد، بل وقع الحجر في المرمى مباشرة دون أن يضرب العمود، أجزئه ذلك، وأما إذا وقع على الشاهد - العمود - ثم ارتد وخرج، كما كان يحدث قديماً حيث كان الحوض صغيراً فيرمى ويرتد الحجر ليخرج خارج المرمى، فهذا لا يُحتسب ولا بد أن يُعيد هذه الرمية، أما الآن فمن الصعوبة بمكان بعد توسعة الحوض وكونه كما ذكرنا يُشبه القمع الذي يصب في النهاية في نفس موضع المرمى القديم.

والمرمى القديم بالنسبة لجمرة العقبة جعل على هيئة نصف دائرة، وكان لا يُمكن من رميه إلا من الموضع الذي ذكره ابن مسعود حيث يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وأما الحوض الآن فهو دائري قمعي ولكن قاعه هو الذي على قعر الموضع القديم، فمن أي مكان رمى أجزئه طالما أن الحجر يقع في المرمى كما ذكرنا والله أعلم.

والرمي من فوق العقبة كان أيام ابن مسعود رضي الله عنه أنه بين فضيلة الرمي من أسفل وأنه موقف النبي ﷺ، إلا أنه لم يأمر بإعادة من رماها من فوقها ولذلك أهل العلم يقولون ولورماها من فوقها فوق الحجر في المرمى أجزئه ذلك ومن هنا كان الرمي من الدور الثاني وكذا إذا جعلت أدوار علوية، يُجزئ ذلك، فإن هذه الأحجار إذا رميت من فوق، فإنها تسقط وتقع في المرمى القديم كما ذكرنا، فلا حرج أن يرميها من أي مكان، ولكن الأفضل والمستحب أن يرميها من المكان الذي رمى منه النبي ﷺ.

وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ<sup>(١)</sup>.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ رَمَاهَا جَازٌ، سَوَاءٌ اسْتَقْبَلَهَا أَوْ جَعَلَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ رَمَاهَا مِنْ فَوْقَهَا أَوْ أَسْفَلَهَا، أَوْ وَقَفَ فِي وَسْطِهَا وَرَمَاهَا<sup>(٢)</sup>.

وَأَمَّا رَمَى بَاقِي الْجُمَرَاتِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَيُسْتَحَبُّ مِنْ فَوْقَهَا<sup>(٣)</sup>.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)، فَسَبَقَ شَرْحُهُ قَرِيبًا<sup>(٤)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (عَنِ الْأَعْمَشِ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ يُونُسَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلْفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلْفَهُ جِبْرِيلُ السُّورَةَ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ وَالسُّورَةَ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا النِّسَاءُ وَالسُّورَةَ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ فَلَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ<sup>(٥)</sup> فَأَخْبَرْتَهُ بِقَوْلِهِ فَسَبَّهْ)

(١) وهو أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل الجمرة، فمن أراد أن يطبق ذلك في زماننا فليتجه نحو الناحية اليسرى من ممر الجمرات من الكبري، فإذا اتجه إلى الناحية اليسرى، والتف حول جمرة العقبة ويستقبلها وتكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه.

(٢) أي لو دخل في داخلها ورماها وألقى الأحجار التي يلقي بها حصي الجمار في أرض المرمى، أجزأته.

(٣) هذا الذي ذكره من الاستحباب لا أعلم عليه دليلاً صريحاً والله أعلم.

وبالنسبة إلى تلك العقبة التي كانت بين جبلين في ذلك الزمان في هذا المكان قد أزيلت هذه الجبال المرتفعة، ومهد الطريق تماماً، ولم يعد موجوداً إلا مساحة واسعة جداً حول الجمرة التي هي كما ذكرنا المرمى والشاهد في وسطه، فهو عمود في وسط حوض.

(٤) يقصد النبي ﷺ، وذكر سورة البقرة لأجل أنها السورة التي تضمنت أحكام الحج وتفصيل مناسك

الحج.

(٥) أي النخعي.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: إِنْ كَانَ الْحَجَّاجُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: (كَمَا أَلْفَهُ جَبْرِيلُ) تَأْلِيفَ الْآيِ<sup>(١)</sup> فِي كُلِّ سُورَةٍ وَنَظْمَهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ الْآنَ فِي الْمُصْحَفِ فَهُوَ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ<sup>(٢)</sup>، وَأَجْمَعُوا أَنَّ ذَلِكَ تَأْلِيفُ النَّبِيِّ ﷺ<sup>(٣)</sup>، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ تَأْلِيفَ السُّورَةِ بَعْضُهَا فِي إِثْرِ بَعْضٍ<sup>(٤)</sup> فَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ.

وَخَالَفَهُمُ الْمُحَقِّقُونَ وَقَالُوا: بَلْ هُوَ اجْتِهَادٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَلَيْسَ بِتَوْقِيفٍ<sup>(٥)</sup>.

(١) التأليف معناه الجمع، ألفوا القرآن أي رتبوا سورته مجموعة بعضها إلى بعض بهذه الطريقة.  
(٢) بمعنى أن ترتيب الآيات داخل كل سورة بإجماع المسلمين وحي وأن جبريل هو الذي أعلم ذلك للنبي ﷺ ولا يجوز أن يُغير ترتيب الآيات بأي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب، بل من غير موضع آية عامداً عالماً يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل مرتداً.  
ولكن الكلام على معنى التأليف يُطلق على جمع السور بهذا الترتيب ويُطلق على جمع الآيات، فأما جمع الآيات فمجمع عليه كما ذكرنا.  
(٣) أي في الآيات.

(٤) فالسور تكون مرتبة بهذا الترتيب، أي لزوم التأليف بهذه الطريقة.  
(٥) أي أن ترتيب المصحف الآن سورة البقرة سورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة، بهذا الترتيب، والذي ذكره الحجاج بأن هذا تأليف جبريل إلى النبي ﷺ قول بعض الفقهاء، ولكن ما الدليل على ذلك، فليس عندنا دليل وليس عند الحجاج دليل ولم يذكر حديثاً صحيحاً عن النبي ﷺ في لزوم هذا الترتيب وإنما هو اجتهاد كما ذكر جمهور المحققين، فقول الحجاج هو قول بعض الفقهاء والقراء من أن ترتيب السور توقيفي بوحى.

وجمهور العلماء على أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة وليس بتوقيف من النبي ﷺ وهذا للحديث الذي رواه الترمذي وغيره قال حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ إِلَى الْأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي وَإِلَى بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمَيْمَنِ فَقَرَّتُمْ بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْتُمُوهَا فِي السَّبْعِ الطُّوْلِ، مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الزَّمَانُ وَهُوَ يُتْرَلُ عَلَيْهِ السُّورُ ذَوَاتُ الْعَدَدِ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ دَعَا بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ فَيَقُولُ: "صَعُوا هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا" وَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ فَيَقُولُ: "صَعُوا

هَذِهِ الْآيَةُ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا"، وَكَانَتْ الْأَنْقَالَ مِنْ أَوَائِلِ مَا نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةً مِنْ  
آخِرِ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَّتْ أَنَّهَا مِنْهَا، فَتُبَّضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا،  
فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَرَنْتُ بَيْنَهُمَا وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَوَضَعْتُهَا فِي السَّبْعِ الطُّوْلِ،  
(ت) ٣٠٨٦ [قال الألباني]: ضعيف، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده ضعيف، ومثته منكر،  
ونقل عن أحمد شاكر - بعد الكلام في يزيد بن هرمز - قوله: (فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفر دبه وفيه  
تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف وفيه تشكيك في  
إثبات البسملة في أوائل السور كأن عثمان كان يشتها برأيه وينفيها برأيه وحاشاه من ذلك فلا علينا إذا قلنا إنه  
حديث لا أصل له تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث).

جواب عثمان يؤكد أنهم لم يكتبوا في الآيات إلا ما قال النبي ﷺ وأما ترتيب السور فكان اجتهاد من عثمان  
ﷺ وثبت أن النبي ﷺ كان يُرتب في الصلاة ترتيباً غير الترتيب الذي في المصحف، ثبت أنه قرأ بالبقرة  
ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة وثبت أنه كان يقرأ عشرون سورة في عشر ركعات سورتين في  
كل ركعة بترتيب يُخالف الترتيب المعروف، يقرأ عمّ والمرسلات في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة،  
خلاف الترتيب المشهور الذي كتبت به المصاحف، والصحيح أن هذا الترتيب، يجب أن يُراعى في  
كتابة المصحف لإجماع الأمة عليه، في كتابة المصاحف، وأما في التلاوة والتعبد، فالأمر واسع، فيمكن أن  
يقرأ في الصلاة بسورة ويقرأ بعدها بسورة قبلها في الترتيب في المصحف.

وأنت تلحظ في هذا الحديث أن الحجاج ذكر سورة البقرة ثم سورة النساء، ثم سورة آل عمران، على ما  
ذكر حذيفة ﷺ في قراءة النبي ﷺ في الركعة الواحدة وهو خلاف الذي كتبت به المصاحف الآن.  
ولذلك نقول أن الباب واسع في ترتيب السور لأنه ليس من دليل يدل على وجوب قراءة السور  
بالترتيب وثبت الدليل بفعل النبي ﷺ بخلافه، فدل ذلك على الجواز.

وما تناقله العوام من تحريم قراءة القرآن منكساً معكوس الترتيب، فهذا كما ذكرنا، في آيات السورة  
الواحدة مجمع عليه، بمعنى أنه لا يجوز أن يُقرأ شيء من آيات القرآن خلاف ترتيبه في السورة الواحدة،  
فلا يضع آية قبل آية وفي غير موضعها، وأما أنهم يُضيفون ذلك على تنكيسه سورة قبل سورة عكس  
ترتيب المصحف، فليس من حديث يدل على المنع منه وليس أيضاً من كلام الفقهاء، وإن كان بعض  
المتأخرين يكره ذلك ويقول يُستحب أن يقرأ بترتيب المصحف، وليس عليه دليل، يفعل ذلك في

قَالَ الْقَاضِي: وَتَقْدِيمُهُ هُنَا النِّسَاءَ عَلَى آلِ عِمْرَانَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ إِلَّا نَظْمُ الْآيِ؛ لِأَنَّ الْحَجَّاجَ إِنَّمَا كَانَ يَتَّبِعُ مُصْحَفَ عُثْمَانَ رضي الله عنه وَلَا يُخَالِفُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ تَرْتِيبَ الْآيِ لَا تَرْتِيبَ السُّورِ <sup>(١)</sup>.

الفريضة والنافلة، وحتى الكراهة لا دليل على إثبات الكراهة لعدم وجود النهي ولشوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلاف هذا الترتيب.

وأما صورة الكتابة نغني الخط المكتوب به المصحف، فهذا قد سُمي مصحف عثمان، لأن هذه هي الطريقة التي كُتِبَ بها في عهد عثمان رضي الله عنه وهو الذي نُسخَ مما قد جمعه المسلمون في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فهذا هو الذي يجب أن يلتزم به في كتابة المصحف محافظةً على المصحف أن يظل على هذه الصورة لإجماع المسلمين عليه بهذه الطريقة، فالدليل الإجماع، وأما أن هذه الكتابة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوقف بها، فالتنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ويكتب، وإنما أمرهم أن يكتبوا كما علموا وكما كان طريقة كتابتهم في ذلك الوقت، فهل يجوز أن يكتب الإنسان آيةً على رسم خلاف الرسم العثماني في غير المصحف؟ نقول لا حرج في ذلك، ولو أن إنساناً يكتب خطباً مثلاً أو كتاباً أو رسالةً أو نحو ذلك، ويريد أن يكتب آيات، فهل يجوز أن يكتب حروف المد مثلاً المحذوفة في المصحف العثماني مثل في المصحف تكتب "السموات" يمكن أن نكتبها "السموات" ولا يجرم، فالذي يجب أن يلتزم به هو الكتابة في المصحف، لكي يظل المصحف على هذا الرسم لإجماع المسلمين عليه.

إِذَا يُنْكَرُ عَلَى الْحَجَّاجِ أَنَّهُ نَسَبَ إِلَى جَبْرِيلَ أَمْرًا قَالَ بِهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، فَلِذَلِكَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ. <sup>(١)</sup> وعلى هذا فلماذا أنكر عليه إبراهيم وسببه، مع أنه كان والياً من أمراء بني أمية، فسببه لأجل أنه منع الناس من أن يقولوا شيئاً قاله النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقولوا سورة كذا ويريد أن يمنعهم منه ويلزمهم بأن يقولوا السورة التي يُذكر فيها البقرة والسورة التي يُذكر فيها النساء، كما هو مذكور في الرواية الأخرى (قَالَ سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ لَا تَقُولُوا سُورَةُ الْبَقَرَةِ) وَقَالَ (أَلْفُوا الْقُرْآنَ كَمَا أَلْفَهُ جَبْرِيلُ السُّورَةُ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ) فهذا القول منه إلزام من غير لازم، وزعمه أن جبريل هو الذي قال ذلك وأمر بذلك، فهذا كذب منه، ولا شك أن هذا الأمر وإن كان اجتهدياً، إلا أن الذي جرَّ إبراهيم على سب الحجاج ظلمه وطغيانه وإفساده الذي كان معروفاً به وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ففي صحيح مسلم (أَمَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا أَنَّ فِي تَقْيِيفِ كَذَبًا وَمُيِّرًا). فَأَمَّا الْكَذَابُ قَرَأَيْنَاهُ وَأَمَّا الْمُيِّرُ فَلَا إِخْلَاكَ إِلَّا إِيَّاهُ) والمير: المهلك الذي

قوله: (وَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمَنْى عَنْ يَمِينِهِ)  
هَذَا دَلِيلٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي الْمَوْقِفِ الْمُسْتَحَبِّ لِلرَّمْيِ.  
قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْمُحَيَّاةِ)  
هُوَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُثَمَّلَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ تَحْتَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٥١ - باب استحباب رمي جفرة العقبة يوم النحر راجباً

وَيَبَيِّنُ قَوْلَهُ ﷺ «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ».

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ - قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا  
عِيسَى - عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ  
يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ» .  
وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَسَةَ عَنْ يَحْيَى  
بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدِّهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ  
فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ وَأَنْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأَسَامَةُ أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ  
رَاحِلَتَهُ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشَّمْسِ - قَالَتْ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ «إِنَّ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدِّعٌ - حَسِبْتُهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ  
اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا» .

يسرف في إهلاك الناس، فسبه من باب التحذير من سيرته وعدم أخذ العلم عنه، وسبه هذا نصيحة  
للمسلمين في ذم أهل الظلم والبدع والطغيان، وذلك من باب التنفير عنهم وبيان الشهادة عليهم بما  
يستحقونه فيحذر الناس على أنفسهم من الظلم، فهو من باب النصيحة وليس من باب الغيبة المحرمة  
والله أعلى وأعلم.



وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ عَنْ  
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ حَجَّجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ  
أَسَامَةَ وَبِلَالًا وَأَحَدَهُمَا أَخَذَ بِخَطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى  
جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. قَالَ مُسْلِمٌ وَاسْمُ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ خَالِدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَهُوَ خَالَ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ  
رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَحَجَّاجُ الْأَعْمُرِيُّ.

قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْمِي عَلَى  
رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُولُ: لَتَأْخُذُوا مَنَاسِكُكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ)  
فِيهِ: دَلَالَةٌ لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَمُوافِقُوهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَصَلَ مِنْ رَاكِبًا أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ  
الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، وَلَوْ رَمَاهَا مَاشِيًا جَازًا، وَأَمَّا مَنْ وَصَلَهَا مَاشِيًا فَيَرْمِيهَا مَاشِيًا، وَهَذَا  
فِي يَوْمِ النَّحْرِ، وَأَمَّا الْيَوْمَانِ الْأَوَّلَانِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَالْأُسْنَى أَنْ يَرْمِيَ فِيهِمَا جَمِيعَ الْجُمَرَاتِ  
مَاشِيًا، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَرْمِي رَاكِبًا، وَيَنْفِرُ، هَذَا كُلُّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا.  
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: يُسْتَحَبُّ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ مَاشِيًا، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  
وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَسَالِمٌ يَرْمُونَ مُشَاهِدًا<sup>(١)</sup>.

(١) نرى هذا الخلاف مما لا ثمرة فيه الآن لأنه يستحيل أن يرمي أحد جمرَةَ الْعَقَبَةِ رَاكِبًا وَلَا غَيْرَهَا مِنْ  
الْجُمَرَاتِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ رَاكِبًا، وَلِذَلِكَ نَقُولُ الْأَمْرُ وَاسِعٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ فِي أَنْ يَرْمِيَ مَاشِيًا أَوْ يَرْمِيَ  
رَاكِبًا وَفِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَاهَا رَاكِبًا فَلَا يُلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ الْقَوْلُ بِالِاسْتِحْبَابِ مُطْلَقًا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ لَمَّا  
غَشَاهُ النَّاسُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَالثَّابِتُ أَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا فِي الْإِنْتِقَالِ دُونَ أَنْ يَغْشَاهُ النَّاسُ وَأَمَّا فِي الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ فَإِنَّهُ رَكِبَ لَمَّا غَشَاهُ  
النَّاسُ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الرَّمْيِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

قَالَ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّمِيَّ يُجْزِيهِ عَلَى أَيِّ حَالٍ رَمَاهُ إِذَا وَقَعَ فِي الْمُرْمَى <sup>(١)</sup>.

فمشروعية الرمي ماشياً وراكباً مجمعٌ عليه كما ذكرنا، فكل ذلك جائز ومجزيء وأصبح الخلاف عديم الثمرة لاستحالة الرمي ركباً لشدة الزحام لعدم وجود طرق وعدم إمكانية دخول الدواب إلى مكان الرمي والله المستعان.

(١) فكما ذكرنا هذا هو الشرط وهو أن يقع الحصى في المرمى، فلا بد أن تقع الحصيات السبع في المرمى، لذلك كثير من الناس يرمي دون أن ينظر أين وقع حصاه الذي يرمي به، ولا شك أن هناك من يرمي من بُعد، لا يكاد يصل الحصى مع رمية الضعيف أو حتى مع رمية القوي أحياناً فلا يقع في المرمى، بل كثيراً ما يقع على رؤوس الناس، فلا ينبغي لأحد أن يهمل التأكد من وصول الحصيات السبع إلى المرمى وأن يقترب بالقدر الكافي الذي يستطيع معه أن يتأكد من وقوع حصياته في المرمى والله أعلى وأعلم.

وهذا أمرٌ ممكن وليس بعسير لأن الناس إنما يشدد بعضهم على بعض فيعجزون، ولكن لو أن كل طائفة أو كل أحد حرص على أنه يقترب من المرمى بحيث يرميها، لا يرميها عن بُعد، الرمي من بُعد هذا يضر المسلمين ولا يُجزيء لأنه ربما وقع على رؤوس الناس أو على أجسامهم لأنه يرمي من مسافة بعيدة لا تكاد تقع، والآن مع سعة الحوض الذي يرمى فيه مع كونه على شكل قمع، أصبح الأمر يسيراً جداً ويمكن أن يرمى من جميع الجوانب، فالأمر واسع وما تعدد الطوابق فالأمر واسع، ومع القول والإفتاء بالمنهج الصحيح أنه يجوز الرمي ليلاً أصبح الأمر واسع، حتى للضعفة والنساء والمرضى يمكن أن يرموا ليلاً يُجزيئهم ذلك، بالنسبة لوقت رمي جمرة العقبة من طلوع الفجر وعلى القول الآخر من نصف الليل أو من آخر الليل ليلة النحر إلى طلوع الفجر من اليوم الأول من أيام التشريق، فالباب واسع يمكن أن يرمى في أي وقت من هذه الأوقات، ولا حرج أن يرمى بعد ما أمسى كما ثبت الحديث في السنن من سؤال الصحابي النبي ﷺ (قَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ: لَا حَرَجَ) البخاري، فلا حرج أن يرمى بعد ما أمسى وإن كان المساء يُطلق على ما بعد الزوال إلا أنه يُطلق على ما بعده، فإن كل هذا مساءً، فإذا دخل المساء جاز أن يرمى إلى الليل كذلك، فالدليل على المنع من الرمي بالليل، ولذا نقول الاحتياط ليس فيما يفعله الناس من التوكيل لمجرد الزحام، أو أن كل منهم لا يريد أن يتعب نفسه في الرمي، ويبقى في منى في أيام التشريق، فيوكل وينصرف، فمثل هذا لا يجوز مع قدرته على الرمي سواء للرجال أو النساء، فإنها إذا كانت تقدر على أن تذهب في أوقات يقل فيها الزحام، فترمي المرأة الجمار كما يرميها الرجل وهذا الذي

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكُكُمْ) فَهَذِهِ اللَّامُ لَامُ الْأَمْرِ.  
وَمَعْنَاهُ: خُذُوا مَنَاسِكُكُمْ: وَهَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ مُسْلِمٍ، وَتَقْدِيرُهُ هَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي  
أَتَيْتُ بِهَا فِي حَجَّتِي مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ وَالْهَيْئَاتِ هِيَ أُمُورُ الْحَجِّ وَصِفَتُهُ وَهِيَ مَنَاسِكُكُمْ  
فَخُذُوهَا عَنِّي وَاقْبَلُوهَا وَاحْفَظُوهَا وَاعْمَلُوا بِهَا وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ.  
وَهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ عَظِيمٌ فِي مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ: "صَلُّوا كَمَا  
رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي".

وَقَوْلُهُ ﷺ: (لَعَلِّي لَا أَحُجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ)  
فِيهِ: إِشَارَةٌ إِلَى تَوَدِيعِهِمْ وَإِعْلَامِهِمْ بِقُرْبِ وَفَاتِهِ ﷺ، وَحَثِّهِمْ عَلَى الْإِعْتِنَاءِ بِالْأَخْذِ عَنْهُ، وَانْتِهَازِ  
الْفُرْصَةِ مِنْ مُلَازِمَتِهِ، وَتَعَلُّمِ أُمُورِ الدِّينِ، وَبِهَذَا سُمِّيَتْ حَجَّةُ الْوَدَاعِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهَا: (حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَانْصَرَفَ  
وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأَسَامَةُ، أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ، وَالْآخَرُ يَرْفَعُ ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِ  
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ الشَّمْسِ)  
فِيهِ: جَوَازُ تَسْمِيَّتِهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَكَرِهَهُ، وَهُوَ  
غَلَطٌ، وَسَبَقَ بَيَانُ إِنْطَالِهِ.  
وَفِيهِ الرَّمْيُ رَاكِبًا كَمَا سَبَقَ.

يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ، وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعِينَ مِنْ مَعَهُ مِنَ النِّسَاءِ عَلَى ذَلِكَ، بَأَنْ يَنْهَبَ بَيْنَ فِي وَقْتٍ يُمْكِنُ لَهُنَّ  
الرَّمْيُ فِيهِ وَلَا يَتِمُّ التَّوَكُّلُ فِي الرَّمْيِ إِلَّا لِلْعَاجِزِ عَنِ الرَّمْيِ بِكُلِّ حَالٍ.  
(١) وَالنَّبِيُّ ﷺ وَدَعَ النَّاسَ فِي هَذِهِ الْحَجَّةِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَقَالَ (لَعَلِّي لَا أَحُجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) وَشَعَرَ  
النَّبِيُّ ﷺ بِدُنُو أَجَلِهِ وَقَدْ كَانَ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ كَمَا ذَكَرْنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَفْعَالَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَالرُّكْنِيَّةِ عَلَى قَوْلَيْنِ  
لِلْعُلَمَاءِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْأَصْلُ فِيهَا الرُّكْنِيَّةُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْأَصْلُ فِيهَا الْوُجُوبُ وَالظَّاهِرُ الرُّكْنِيَّةُ إِلَّا  
أَنْ يَصْرِفَهُ دَلِيلٌ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

وَفِيهِ: جَوَازُ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ عَلَى رَأْسِهِ بِثَوْبٍ وَغَيْرِهِ<sup>(١)</sup>، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، سَوَاءً كَانَ رَاكِبًا أَوْ نَازِلًا<sup>(٢)</sup>.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ، وَإِنْ فَعَلَ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ.

وَعَنْ أَحْمَدَ رَوَايَةٌ: أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ<sup>(٣)</sup>.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَعَدَ تَحْتَ خِيْمَةٍ أَوْ سَقْفٍ جَازَ، وَوَافَقُونَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الزَّمَانُ يَسِيرًا فِي الْمَحْمَلِ لَا فِدْيَةَ، وَكَذَا لَوْ اسْتَظَلَّ بِيَدِهِ<sup>(٤)</sup>، وَقَدْ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: صَحِبْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَمَا رَأَيْتُهُ مُضْرِبًا فُسْطَاطًا حَتَّى رَجَعَ. وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ<sup>(٥)</sup>.

(١) وذلك لأن النبي ﷺ لم يتحلل إلا بعد أن نحر هديه، فإنه ﷺ رمى ثم ذبح ثم حلق وتحلل ﷺ، فهذا التظليل وقع وهو يرمي الجمرة.

(٢) فيمكن أن يستعمل الشمسية وهي المظلة للستر من الحر والمطر، ويمكن أن يركب في سيارة لها سقف، فإنه ما زالت هناك بعض السيارات مكشوفة السقف مراعاة لمذهب بعض أهل العلم، ممن يقول لا يجوز أن يتظلل لا راكباً ولا ماشياً ويلزمه أن يكشف رأسه للشمس وأن لا يظلمه شيء، لكن يكاد هذا المذهب أن ينقرض وهو قليل.

(٣) وهذا هو الصحيح في مذهبه رحمه الله.

(٤) خالفوهم في أنه إذا كان الزمان طويلاً في المحمل أي في السيارة ونحوها الآن يقولون بوجوب الفدية، وإذا كان الوقت يسيراً لم تجب الفدية، والصحيح أنه لا فدية في حال من الأحوال، لا في حال التزلول ولا في حال السير، لا في محمل ولا في غيره.

(٥) ولكن قد ضرب النبي ﷺ قبة له بنمرة ونزل بهذه القبة وهو محرم ﷺ في يوفعة، فدل ذلك على جواز أن يضرب الفسطاط، ولعل عمر رضي الله عنه لم يحتاج إلى ذلك وأراد ألا يضيق على الناس، فضرب الخيام لا حرج فيه، والتزلول تحت الخيام المضروبة أثناء الإحرام في يوفعة أو في غيرها لا حرج فيه.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلًا عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ مُحْرَمٌ قَدْ اسْتَظَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ فَقَالَ: إِضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ <sup>(١)</sup>. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مُحْرَمٍ يُضْحِي لِلشَّمْسِ <sup>(٢)</sup> حَتَّى تَغْرُبَ إِلَّا غَرَبَتْ بِذُنُوبِهِ حَتَّى يَعُودَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ). رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَضَعَفَهُ <sup>(٣)</sup>.

وَاجْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ أُمِّ الْحَصِينِ هَذَا الْمَذْكُورَ فِي مُسْلِمٍ، وَلِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لُبْسًا <sup>(٤)</sup>.

وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَضَعِيفٌ كَمَا ذَكَرْنَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ <sup>(٥)</sup>، وَكَذَا فَعَلَ عُمَرُ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ وَلَوْ كَانَ فَحَدِيثُ أُمِّ الْحَصِينِ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ <sup>(٦)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا: (سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ أُمِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتَهَا قَالَتْ: أَسْوَدَ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا)

(١) أي اخرج في الشمس لمن أحرمت له.

(٢) أي ظهر لها.

(٣) إذا الأثر موقوف على ابن عمر رضي الله عنه، وإذا ثبت أن النبي ﷺ قد استظل فلا حجة لأحد مع قول النبي ﷺ وفعله، وهو ﷺ في هذا الحديث قال (لَتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ).

(٤) فإنه لا يقال لمن تظلل بشمسية أو بمظلة ونحوها أنه قد لبس هذه المظلة إلا أن يجعلها مباشرة على رأسه كهيئة القلنسوة فهذا لا يكاد يقع إلا لمن كان ناسياً أو جاهلاً لكن لا يحتاج إلى ذلك، فالمظلة يرفعها الإنسان ويتظلل بها بعيداً عن رأسه، فلا يجعلها على رأسه، أما أن يتظلل بثوب إحرامه، فلا شك أنه لا يجوز، لأن النبي ﷺ قال في المحرم المتوفى (وَلَا تَحْمُرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُعَثُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّيًّا) مسلم، فلا يجوز للمحرم الرجل أن يغطي رأسه لا بملابس الإحرام ولا بغيرها وأما التظلل والوقوف تحت خيمة أو الوقوف تحت محمل أو سقف الدابة المركوبة من أوتيس أو سيارة أو نحو ذلك فلا حرج وهذا الحديث دليل عليه، رغم وجود من يمنع ذلك من العلماء ويوجب الفدية إلا أن الأحاديث مقدمة على قول هؤلاء الفقهاء.

(٥) وإنما هو في فضيلة من أضحي وظهر للشمس.

(٦) لأن فعل النبي ﷺ وقوله مقدم على قول كل أحد.

(المُجَدِّع) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْدَّالِ الْمُثَمَّلَةِ الْمُشَدَّدَةِ، وَ(الْجُدْع) الْقَطْعُ مِنْ أَضَلِّ الْعُضْوِ. وَمَقْصُودُهُ: التَّنْبِيهُ عَلَى نِهَايَةِ خِسَّتِهِ<sup>(١)</sup>، فَإِنَّ الْعَبْدَ خَسِيسَ<sup>(٢)</sup> فِي الْعَادَةِ، ثُمَّ سَوَادُهُ نَقْصٌ آخَرٌ، وَجَدْعُهُ نَقْصٌ آخَرٌ، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: (كَأَنَّ رَأْسَهُ زَيْبِيَّةٌ)، وَمَنْ هَذِهِ الصِّفَاتُ مَجْمُوعَةٌ فِيهِ فَهُوَ فِي نِهَايَةِ الْخِسَّةِ، وَالْعَادَةُ أَنْ يَكُونَ مُتَمَهِّناً فِي أَرْذَلِ الْأَعْمَالِ، فَأَمَرَ ﷺ بِطَاعَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَلَوْ كَانَ بِهَذِهِ الْحَسَّاسَةِ مَا دَامَ يَقُودُنَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى<sup>(٣)</sup>.

(١) فالعبد وصف نقص، ومجدع مقطوع الأطراف من أصلها، وهي هيئة منفرة وهو نقص في الظاهر لأحد الناس فما بال الإمام مما يعجزه عن القيام بكثير من الوظائف، بل لا يجوز أن يؤلى من هذا شأنه، ثالثاً قوله أسود وهذا كله مما يُنفّر الناس، ومع ذلك أمر النبي ﷺ بالسمع والطاعة طالما قادنا بكتاب الله. (٢) خسيس أي ناقص القدر بالنسبة إلى غيره، فالخسة النقص.

(٣) وهذا هو القيد العظيم الأهمية الذي من أجله أُحتملت كل هذه الصفات الناقصة، وهو أن يظل المسلمون مجتمعون على من يقودهم بكتاب الله، فإنها وجبت الإمامة ووجبت الخلافة لأجل أن يقيم في الناس بكتاب الله، ولأجل أن يُقام الدين، لا لأجل نفسها لا لأجل أن يكون للناس هيئة أو منظر إنما وجدت الإمامة لأجل إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، لكي يعرف الناس ربهم ﷻ ويؤمنوا به ويملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وليعتقلوا العقيدة الصحيحة وليعبدوا الله وﷻ العباد الواجبة عليهم والمستحبة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، لكي يلتزموا بشرع الله ﷻ في الحلال ويحسبوا الحرام ولكي يتخلقوا بالأخلاق الواجبة، ولكي يقوموا بما أوجب الله على الأمة من الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وإقامة الحقوق والحدود وما شرع الله ﷻ من أجل ذلك أوجب الله على الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، بأن يُقام فيهم دين الله، أما أن يُظن أن الإمامة مقصودة ولو من الكفرة والعياذ بالله، فهذا لا يقول به عالم، وهذا لا يُخالف فيه أحد من أهل العلم من الإمامة لا تثبت لمن لا يُقيم الدين.



قَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ مَا دَامُوا مُتَمَسِّكِينَ بِالْإِسْلَامِ وَالِدُّعَاءِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ<sup>(١)</sup> وَأَخْلَاقِهِمْ، وَلَا يُشَقُّ عَلَيْهِمُ الْعَصَا، بَلْ إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُمْ الْمُنْكَرَاتُ وَعُظُّوا وَذُكِّرُوا.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يُؤْمَرُ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْعَبْدِ مَعَ أَنَّ شَرْطَ الْخَلِيفَةِ كَوْنُهُ قُرَشِيًّا؟ فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ بَعْضَ الْوُلَاةِ الَّذِينَ يُؤَلِّيهِمُ الْخَلِيفَةُ وَنُؤَابَهُ، لَا أَنَّ الْخَلِيفَةَ يَكُونُ عَبْدًا<sup>(٢)</sup>. وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ لَوْ قَهَرَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَاسْتَوَلَى بِالْقَهْرِ نَفَذَتْ أَحْكَامُهُ، وَوَجَبَتْ طَاعَتُهُ، وَلَمْ يَجْزِ شَقُّ الْعَصَا عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) لَا يَقْصِدُ بِالذِّينِ هُنَا أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُخَالَفَ دِينَ الْإِسْلَامِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَبِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَنَّ دِينَهُ قَدْ يَكُونُ نَاقِصًا، يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فَاجِرًا وَفَاسِقًا، فَهَذَا فِيهِ تَقْصُّصٌ فِي دِينِهِ، وَلَيْسَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا يَقُودُ النَّاسَ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَهَذَا غَيْرُ مَتَصُورٍ وَيَتَنَاقُضُ الْكَلَامَ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُلْتَمِزًا بِشَرْعِ اللَّهِ ﷻ فِي الْجُمْلَةِ فِيمَا يَقُودُ النَّاسَ بِهِ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ قَدْ تَرَكَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، فَعَلِيهِ مَا حُمِّلَ، وَعَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ مَا حُمِّلْتُمْ، وَوَجِبَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَأَنْ يَلْتَمِزُوا كَلَامَ أَمْرَائِهِمْ فِيمَا قَامُوا بِهِ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ ﷻ وَقَادُوا فِيهِ النَّاسَ بِكِتَابِ اللَّهِ ﷻ.

(٢) أَيُّ فَلَا يُلْزَمُ أَنْ يَتَأَمَّرَ بِالْإِمَامَةِ الْعَظُمَى وَهُوَ عَبْدٌ أَوْ حَبْشِيٌّ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُولِيَهُ الْإِمَامُ بَعْضَ الْوُلَايَاتِ.

(٣) وَهَذَا كَمَا ذَكَرْنَا طَلْمًا وَجَدَ الشَّرْطَ الَّذِي قَالَهُ النَّبِيُّ ﷺ (يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ) فَلَا بَدَّ مِنَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَعَدَمِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَأَمَّا مَا كَانَ يُخَالَفُ كِتَابَ اللَّهِ ﷻ فَلَا يَجُوزُ مُعَاوَنَتُهُ عَلَى مَا خَالَفَ فِيهِ كِتَابَ اللَّهِ ﷻ، وَقَدْ نَبِهَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وَجوبِ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ إِذَا أَظْهَرُوا الْمُنْكَرَاتِ بِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ذَكَرُوا فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ خَالَفَ الْحَقَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ) فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرُوانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ قَدْ تَرَكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِقَلْبِهِ وَذَلِكَ

أَضَعَفُ الْإِيمَانَ»، فجعلوا هذا الحديث عاماً في الإنكار على الحكام وولاية الأمور، وليس أن هذا الأمر يُخص به أحد دون أحد كما يقول البعض ويزعم أن التغيير بالقلب فقط هو دور الناس وإنما كل من علم الحق قال به وأظهره للناس كذلك، وقد أظهر هذا الرجل ذلك وأعلن الإنكار على مروان، وإن لم يلزم من ذلك الخروج والقتال وسفك الدماء، فإن هذا أمر آخر، لكن إنكار المنكر ليس هذا من الخروج، ولم يقل أحد من أهل العلم على ما فعله أبو سعيد من الإنكار على مروان وأقر من أنكر عليه علناً أمام الناس وقال له "الصلاة قبل الخطبة" في أمر هو عند الجمهور من السُّنن فكيف بالواجبات، فلم يقل أحد أن في هذا إثارة للناس وخروجٌ بالكلام كما يزعم البعض من عند نفسه ويسمي ذلك خروجاً، فليس كل إنكار للمنكر يُسمى خروجاً ويُسمى شقاً لعصى الطاعة، وإنما وجبت الطاعة في المعروف، فمن يشق عصا الطاعة هو الذي يترك الطاعة في المعروف، أما من يُخالف المعروف فلا طاعة له، فلا يُقال على من خالفه في معصية الله وفي مخالفة شرع الله، لا يُقال عنه شق عصا الطاعة، فهذه طاعة لم تجب حتى يُشق عصاها، وقد سمعتم من أنكر على الحجاج وأمثاله في مسائل يسيرة مثل السورة التي يُذكر فيها البقرة والسورة التي يُذكر فيها النساء أو ترتيب القرآن ونحو ذلك وهو أمر قد اجتهد فيه بعض أهل العلم ومع ذلك إبراهيم النخعي وهو الإمام المعروف منزلة قد سبَّ الحجاج على كونه نسب ذلك إلى جبريل وأنه ألزم الناس بما لا يلزمهم ومنعهم مما لا يُمنعون منه واحتج بالحديث، ولذلك نقول أن هذا الأمر مبني على مراعاة حدود الشرع وأنه يُطاع فيما أمر به من طاعة الله ﷻ ولا يُقال لمن خالفه في غيرها أنه قد فارق الجماعة وشق عصا الطاعة، وأما التولي والاستيلاء بالقهر فهذا أمر ثابت، وذلك لأمر النبي ﷺ بالاجتماع على كلمة واحدة ولأجل المصالح العظيمة في الاجتماع والمفاسد العظيمة في الفرقة والاختلاف، وقد اتفقت كلمة أهل السُّنة، بعد الخلاف الذي وقع في الصدر الأول وهو خلاف وقع من أئمة وعلماء أفاضل، لكن ظهرت المفاسد الخطيرة فيما فعلوا في الخروج على المتغلب والذي قهر الناس بسيفه من المفاسد التي أدت إلى تضييع الجهاد سنوات وتوقفه مدة الخلاف، وأدى ذلك إلى سفك الدماء المعصومة وأدى إلى فسادٍ عريض، ولذا اتفقت كلمة المتأخرين على عدم الخروج على من تغلب بسيفه وقهر الناس وغلبهم للمصالح العظيمة في إقامة كتاب الله ﷻ وإقامة الحدود والحقوق والجهاد في سبيل الله ﷻ، وغير ذلك من المصالح الشرعية التي من أجلها وجدت الإمامة وشرعت.

وهذا الباب من باب قبول بعض الأمر المخالف للشرع واحتمال مفسدته لدفع مفسدة أعظم من مزيد الفساد، وهي قاعدة كلية عظيمة مبناهما على أن الله لا يحب الفساد قال تعالى (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ) وقال (وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) فكل ما أدى إلى فساد كان ذلك منهياً عنه. وإن لم يكن لازماً أن يوصف من خرج بأنه من الخوارج، فلم يصف أحد الحسين بن علي رضي الله عنه من الخوارج ولا سعيد بن جبير ولا ابن الأشعث ولا غيرهم ممن وقع في ذلك، لكن تركوا ما فعلوه ولم يقتلوا بهم فيه واعتبروه خطأ في الاجتهاد، فمن ولع في زماننا برمي كل من يخالف بأنه من الخوارج هو معتمد، لأن الخوارج كفروا المسلمين وهذا لم يقع ممن خرج في الزمن الأول كالحسين بن علي رضي الله عنه وقد قتل مظلوماً باتفاق أهل السنة والجماعة رغم أنه خرج على يزيد بن معاوية وقد انعقدت البيعة ليزيد وأثبتها ابن عمر رضي الله عنهما ونهى الحسين عن ذلك، فما استجاب له الحسين، ومع ذلك فالحسين مشهود له بالجنة وهو قتل مظلوماً شهيداً رضي الله عنه وذلك أنه لم يكن يحز قتله وقد عرض أن ينطلق إلى الثغور ليجاهد في سبيل الله أو يرجع إلى مكة أو يُنقل إلى يزيد لينصحه ويعظه، وعلى أي حال فإنه لا يجوز قتل كل من نازع لمجرد المنازعة، بل يُدفع بالأهون ثم الأشد، ثم لا بد وأن يُزيل ما أخذ عليه من منكرات حتى يجوز له شرعاً أن يُقاتل ويقتل، وإلا كان ظالماً يخرج عليه ظالم، وإن ظلم لا يجوز الخروج عليه كما ذكرنا للمفسدة العظيمة، لكن لا يُقال يسعه ويجوز له ولا يحرم عليه أن يقتل من خالفه، ولذلك كما ذكرنا كان قتل الحجاج لسعيد بن جبير رغم أنه كان ضمن من خرج، وظل مخفياً هارباً من الحجاج حتى أدركه فقتله، فقد قتله مظلوماً وأنه مذمومٌ على قتله، لأن الواجب أولاً على الإمام الممكن إذا خرجت عليه طائفة أن يُزيل ما أخلوه عليه، إذا وجدت منكرات قبل أن يُقاتلهم بأمر الله عز وجل (فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ) وهو لا بد وأن يكون أيضاً قد فاء إلى أمر الله حتى يُقال أنه إمام عدل خرجت عليه طائفة باغية جاز له قتالها وشرع له ذلك وجاز معاونته على ذلك، فلا بد وأن يُزيل ما أخذ عليه أولاً وإلا كان ظالماً يتصر من ظالم، ولذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن من يخرج على الأئمة في زمنه فقال دعه يتقم الله من ظالم بظالم ثم يتقم منها جميعاً، فما أذن في أن يُعانوا في مقاتلة من خرج عليهم حتى يتوبوا إلى الله من ظلمهم، وحتى يتركوا ذلك الظلم، فهذا أمر واضح جلي لمن تدبره، فلا يُعان إلا إذا كان على امتثال شرع الله عز وجل وأزال المنكرات، وإن كان الذي خرج عليه ظالماً، وإن كان لا يجوز له أن يفعل للمفسدة كما ذكرنا، ولأن الشرع لم يأذن في مثل هذا الأمر، فلا بد من مراعاة هذه الأمور والله أعلى وأعلم.

فيزيد قد ارتكب جريمة عظيمة بل جرائم ولكن كما سُئِلَ الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ مِنْ ابْنِهِ لِمَا لَا تَلْعَنُ يَزِيدًا فَقَالَ "وَهَلْ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَلْعَنُ أَحَدًا" فَقَالَ وَهَلْ تُحِبُّ يَزِيدَ، فَقَالَ "وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدُ أَحَدٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَقَدْ فَعَلَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ"، وَلَمْ يَقُلْ أَنَّهُ قَتَلَ الْحُسَيْنَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَنْ أَمْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَإِنَّمَا قُتِلَ بِأَمْرِ غَيْرِهِ مِمَّنْ دُونِهِ، فَلَمْ يَكُنْ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِمَنْعِهِ مِنَ السَّيِّئَةِ وَالِاسْتِقْلَالِ بِالْعِرَاقِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَلَكِنَّ الَّذِي فَعَلَهُ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، مَا فَعَلَ إِلَّا بِأَمْرِهِ، فَقَدْ أَمَرَ بِاسْتِبَاحَةِ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَكَانَتْ جَرِيمَةً عَظِيمَةً، أَذَابَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَا تَزَالُ وَصْمَةٌ فِي تَارِيخِهِ تُذَكِّرُ مِنْ سَيِّئَاتِهِ، رَغِمَ مَا يُذَكِّرُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، مِنْ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَا قُسْطَنْطِينِيَّةَ، وَلَكِنْ أَبَاحَ الْمَدِينَةَ لِجَيْشِ مَسْرُوفِ بْنِ عُقْبَةَ، الَّذِي اسْمُهُ "مُسْلِمٌ" فَسَمَاهُ الْعُلَمَاءُ "مَسْرُفًا" لِإِسْرَافِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَتْلِ أَنَاسٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَاتِّهَافِ حَرَمَاتِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ «وَلَا يَرِيدُ أَحَدُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ سُوءًا إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذُوبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذُوبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ» مُسْلِمٌ، فَكَيْفَ بِمَنْ اسْتَبَاحَهَا أَيَّامًا فَسَأَلَ اللَّهُ الْعَافِيَةَ، مَعَ كَوْنِهِ أَوَّلُ مَنْ قَادَ جَيْشًا غَزَا الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ ﷺ (أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ) الْبُخَارِيُّ، وَلَكِنْ أَسْمَعُ قَوْلَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ "وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدُ أَحَدٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَقَدْ فَعَلَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ"، وَنَحْنُ نَحِبُهُ فِي اللَّهِ وَنَبْغِضُهُ فِي اللَّهِ، وَنَحِبُ مِنْهُ الْخَيْرَ وَنَكْرَهُ مِنْهُ الشَّرَّ، وَلَا نَلْعَنُهُ لِأَنَّا لَا نَلْعَنُ الْمُسْلِمَ، بَلْ لَا نَعِينُ الْكَافِرَ بِاللْعَنِ، فَيَكْفِينَا الْكَلَامُ الْعَامُّ عَلَيْهِمْ، فَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْوَسْطَى فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ، فَهَذَا هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْحَقِّ بَعِيدًا عَنِ الْغُلُوِّ فِي هَذَا الْجَانِبِ أَوْ ذَاكَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

\*فتاوى\*

- هل تُعَادُ الصَّلَاةُ الَّتِي حَدَثَ فِيهَا تَنكِيسٌ لِلْقُرْآنِ فِي السُّورَةِ الْوَاحِدَةِ؟ أَمَّا إِذَا كَانَ هَذَا فِي الْفَاتِحَةِ فَلَا شَكَّ أَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ بَطُلَتْ، بِحَيْثُ غَيَّرَ آيَاتِ الْفَاتِحَةِ وَلَمْ يَسْتَدْرِكْ ذَلِكَ، أَمَّا إِذَا كَانَ فِي السُّورَةِ وَفَعَلَ ذَلِكَ نَسِيَانًا أَوْ خَطَأً فِي الْقِرَاءَةِ، فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ قِرَاءَةَ السُّورَةِ مُسْتَحَبَّةٌ.

- لِمَاذَا لَا تُعْتَبَرُ الْكِتَابَةُ الْمَكْتُوبَ عَلَيْهَا الْمَصْحُفُ تَوْقِيفِيَّةً لِإِقْرَارِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَوْ كَانَ خَطَأً لِأَنَّهُ لَنَكَرَ عَلَيْهِمْ؟ وَمَنْ يَقُولُ أَنَّهَا خَطَأٌ بَلْ لَيْسَ بِخَطَأٍ، فَهَذَا هُوَ أَحَدُ صُورِ الْكِتَابَةِ وَهِيَ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يُكْتُبَ بِهَا دَائِمًا، وَلَكِنَّ الْكَلَامَ فِي تَحْرِيمِ الْكِتَابَةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ، خَارِجُ الْمَصْحُفِ، فَنَحْنُ نَقُولُ لَا دَلِيلَ عَلَى تَحْرِيمِ كِتَابَةِ "الرَّحْمَنِ" بِالْأَلْفِ، وَخَصُوصًا فِيمَنْ لَا يُحَسِّنُ قِرَاءَتَهَا إِذَا كُتِبَتْ "رَحْمَنٌ"، فَالْأَمْرُ وَاسِعٌ فِي غَيْرِ الْمَصْحُفِ.

٥٢ - باب استَحْبَابِ كَوْنِ حَصَى الْجِمَارِ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجُمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. (الخذف: الحصى الصغير في حجم الفولة).

قوله: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى الْجُمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْحَصَى فِي هَذَا الْقَدْرِ، وَهُوَ كَقَدْرِ حَبَّةِ الْبَاقِلَا، وَلَوْ رَمَى بِأَكْبَرَ أَوْ أَصْغَرَ جَازَ مَعَ الْكِرَاهَةِ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَوَافَةً قَرِيبًا فِي بَابِ (اسْتِحْبَابِ إِدَامَةِ التَّلْيَةِ إِلَى رَمَى الْجُمْرَةِ).

٥٣ - باب بَيَانِ وَقْتِ اسْتِحْبَابِ الرَّمَى.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجُمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

- هل ارتكاب الكبائر في الحج يُطْلَهُ مثل السرقة وشرب الدخان ومس النساء أثناء الزحام؟ ارتكاب الكبائر لا يُطْلَ الحج ولكن ربما ضيع ثوابه، وإنما وعد الجزاء على الحج المبرور الذي لا إثم فيه، فكيف بالكبائر وأما ومس النساء أثناء الزحام، فربما لم يكن معصية أصلاً طالما لم يتعمد ذلك، فإذا لمس أو لمس بغير قصد بسبب شدة الزحام، وأما شرب الدخان هو من المحرمات بل ويظهر أنه من الكبائر لأنه يُؤَاطَبُ عليه، مع المجاهرة ومع التكرار وهو سُمٌّ يتحساه صاحبه وقد قال النبي ﷺ (وَمَنْ تَحَسَّى سَمًا قَتَلَ نَفْسَهُ فَسَمَهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا) متفق عليه، فيمكن أن يكون قتل نفسه لأنه يترتب عليها أمراض خطيرة ربما تؤدي إلى الوفاة، بل هم لا يقولون "ربما" بل نحن الذين نقول "ربما" فصنعها يقولون "التدخين يسبب الوفاة" فإذا كان الأمر كذلك، فهذا يُخْشَى أن يكون مستحراً.

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ . بِمِثْلِهِ .

قوله: (رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجُمُرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ) المراد بيوم النَّحْرِ جُمُرَةُ الْعَقَبَةِ<sup>(١)</sup>، فَإِنَّهُ لَا يَشْرَعُ فِيهِ غَيْرَهَا<sup>(٢)</sup> بِالْإِجْمَاعِ. وَأَمَّا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ فَيَرْمِي كُلَّ يَوْمٍ مِنْهَا بَعْدَ الزَّوَالِ. وَهَذَا الْمَذْكُورُ فِي جُمُرَةِ يَوْمِ النَّحْرِ سُنَّةٌ بِاتِّفَاقِهِمْ. وَعِنْدَنَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ مِنْ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ<sup>(٣)</sup>. وَأَمَّا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ:

فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَجَاهِيزِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الرَّمْيُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ إِلَّا بَعْدَ الزَّوَالِ، لِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ<sup>(٤)</sup>.

(١) لأنه قال في الحديث (رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجُمُرَةَ) ولم يذكر أيَّ جُمُرَةٍ.

(٢) فلا يُشْرَعُ رمي الجُمُرَةِ الصَّغْرَى ولا الوسطى يوم النَّحْرِ، وإنما يُشْرَعُ رمي هذه الجُمَارِ في أيام التشريق.

(٣) وهذا لأن النبي ﷺ أذن لضعفة أهله ولبعض نسائه في أن يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل، والصحيح أنه كان بعد غياب القمر، والله أعلى وأعلم.

(٤) كلامه هذا على أول وقت الرمي، وهي مسألة قد كثر فيها الاختلاف في زماننا بسبب ما يقع في الرمي من زحام، فمذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال لهذا الحديث الصحيح لقوله (وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ) فلا يجوز الرمي قبل الزوال لأن النبي ﷺ قد رمى وقال "خذوا عني مناسككم" والأوقات من ضمن المناسك، وفي البخاري (باب رمي الجُمَارِ) وَقَالَ جَابِرٌ رَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحَى وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ. (١٧٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجُمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَأَرَمَهُ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ: (كُنَّا تَتَحَيَّنُ



وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: يُجْزِئُهُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ.  
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهٍ: يَجُوزُ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ قَبْلَ الزَّوَالِ<sup>(١)</sup>.  
دَلِيلُنَا أَنَّهُ ﷺ رَمَى كَمَا ذَكَرْنَا، وَقَالَ ﷺ: "لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ"<sup>(٢)</sup>.

فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا، فهذا يدل على أنهم كانوا مأمورين من قبل النبي ﷺ بأن يرموا بعد الزوال، فليس قبل الزوال وقت للرمي، فلو رمى قبل الزوال كان كمن صلى قبل الوقت، فرميه باطل عند الجماهير.

(١) وهو يوم النفر الأول وهو الذي يقع فيه كثير من الزحام بسبب حرص الكثيرين على الإنصراف، ولذلك خرجت الفتاوى التي تقول بجواز الرمي قبل الزوال لكي ينصرف الناس.  
(٢) فالذي يظهر والله أعلم أن الصحيح قول الجمهور، وذلك لأن فعل النبي ﷺ مبین لما وجب من ذكر الله تعالى في هذه الأيام المحدودات، لذلك نقول من رمى قبل الزوال لزمه أن يُعيد، واخترع الناس مسألة الرمي قبل الفجر وفي الليل ليلة اليوم الثالث من أيام التشريق، يرمون ليلاً وينصرفون، مع أن هذا في الحقيقة وقت لرمي اليوم الذي قبله، وذلك لأنه لم يأتي تحديد لنهاية وقت الرمي وقد قال الله ﷻ (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ) والمقصود الذكر عند الرمي، والرمي واجب لفعل النبي ﷺ، بدأ وقته بيانه ﷺ واتسع للمساء لقوله لمن سألَه فقال (رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ: لَا حَرَجَ) فدل ذلك على أن المساء، بعد الزوال وما بعده أيضاً مساء من الليل، وقت للرمي مشروع، فإذا كان الأمر كذلك وكان الرمي في أيام التشريق الثلاثة مشروعاً بعد الزوال وهو ضمن المساء، فلا شك أنه يمتد إلى ما بعد ذلك، والصحيح جواز الرمي ليلاً لعدم ورود ما ينهى عن ذلك، ولكن كما ذكرنا لليوم الذي قبله، فقول السائل (رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ) فهذا في رمي جمره العقبة يوم النحر ووقتها ضحى، فبالأولى جواز الرمي في المساء في أيام التشريق الثلاثة التي بعد النحر، لأنه إذا جاز رمي جمره العقبة ووقتها الذي فعله فيها النبي ﷺ هو الضحى، وقال لمن رمى بعد ما أَمسى (أَرَمَ، وَلَا حَرَجَ) دل ذلك على جواز الرمي مساءً في الأيام الأخرى كذلك، وهذا يمتد إلى الليل لأنه لم يأت ما يحلده شرعاً، لكن الأفضل والأحوط والخروج من الخلاف، أن يرمي قبل غروب الشمس، لأن ظاهر كلمة (اليوم) أنه ينتهي بغروب الشمس، ولكن يمكن حمله طالما لم يقترن بليلة، أنه على اليوم واليلة معاً، والله أعلم، فهذا الذي جعلنا نقول أنه يجوز أن يرمي ليلاً للأيام التي لم يرم فيها نهراً، ولذلك يمكن أن يُسهل على الناس، في قضاء هذا

النُّسْكُ الذي يقع فيه زحامٌ شديد ويقع فيه تدافع وربما أدى إلى موت البعض بسبب هذا التدافع، وذلك أن يؤخر الناس إلى الساعات الأخيرة من النهار أو إلى الليل، فالأمر واسعٌ إن شاء الله.

ولو أن الناس قد أخذوا بالسعة في هذا، ما ضيقوا على أنفسهم ولا حدث ذلك التدافع، وإنما الأكثر يريدون أن يرموا عند الزوال مباشرة لينصرفوا ولكي لا يتأخروا في يومين، فجمهور العلماء على أن من دخل عليه الليل وهو بمنى في ليلة الثالث عشر، لزمه أن يتأخر ولا يتعجل، مع أن هذا ليس عليه دليل صريح فيمن أراد أن يتعجل، لأن الله ﷻ قال (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) فأكثر العلماء يقولون إذا غربت عليه الشمس وهو لا يزال بمنى، لم يجز له أن يتعجل، فلا بد وأن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فهذا في الحقيقة ليس عليه دليل يلزمه بترك ما أراد من التعجل وقد قال الله ﷻ (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) فالبقاء إلى اليوم الثالث مستحبٌ وليس بواجب، فالإلزام به فيه نظر، والله أعلم.

فتقول لو أن الناس رموا في المساء وأخروا الرمي إلى الليل، لو سعه ذلك، ولما كان عليهم حرج، أفضل من أن يقتلوا بالرمي نهراً مخالفين لفعل النبي ﷺ.

ومن يفتي بالجواز يحتج بأدلة عامة ليس فيها تخصيص، مثل مراعاة المصالح ومثل التيسير على الناس، ومثل أن هذه الشريعة لا تأتي بالعسر، ومثل هذه الأدلة لا تصلح لبيان هذا الحكم التفصيلي، والمقصود أن الشرع كله يسر، فما ثبت أنه شرع من عند الله ﷻ فهو يسر، وإنما يضيق الناس على أنفسهم بما عودوا أنفسهم عليه من أنهم لا بد وأن يفروا في موعد معين، أو بمراعاة بعض الأقوال، نقول أن فعل النبي ﷺ مقدم وما لم يرد فيه نص هو الأولى بأن يوسع فيه، وما ورد فيه نص، الأولى أن يلتزم به، فالذي ورد فيه نص أنهم كانوا يتحنون الزوال، فهذا الذي نلتزم به، والذي لم يرد فيه نص تأخير الرمي إلى الليل، وقد ورد في بعض الأحاديث الإذن للرماة بأن يرموا ليلاً، بالإضافة إلى ما ذكرنا من أنه لا يلزم لمن غربت عليه الشمس في منى أن يبقى لليوم الثالث وجوباً، نقول أن هذا طالما أنه ليس عليه دليل، وأن ظاهر الآية التخيير مطلقاً بين التعجل وبين التأخر، فالأمر واسع، ومراعاة النصوص أولى من مراعاة المذاهب والأقوال والله أعلى وأعلم.

وَأَعْلَمَ أَنَّ رَمِي جِمَارِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّرْتِيبُ، وَهُوَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْجُمُرَةِ الْأُولَى الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ<sup>(١)</sup> ثُمَّ الْوُسْطَى ثُمَّ جُمُرَةَ الْعَقَبَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ عَقِبَ رَمِي الْأُولَى عِنْدَهَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ زَمَانًا طَوِيلًا يَدْعُو وَيَذْكُرُ اللَّهَ، وَيَقِفُ كَذَلِكَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَ الثَّالِثَةِ، ثَبَتَ مَعْنَى ذَلِكَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ<sup>(٢)</sup>. وَيُسْتَحَبُّ هَذَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَيُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي هَذَا الدُّعَاءِ عِنْدَنَا، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ. وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ هَذَا الْوُقُوفَ لِلدُّعَاءِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. إِلَّا مَا حُكِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يُطْعِمُ شَيْئًا أَوْ يُهْرِيقُ دَمًا<sup>(٣)</sup>.

(١) المسماة بالجمرة الصغرى.

(٢) عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجُمُرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَسْهَلَ فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهْلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْمِي جُمُرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْعَلُهُ (البخاري).

وهذا بلا شك من مواطن الذكر المأمور بها، والجمهور على استحباب هذا الدعاء وعدم وجوبه، فلو رمى وكبر، فقد أتى بالقدر المجزي من ذكر الله ﷻ وهو المأمور به في قوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) ومن وقف للدعاء فقد أصاب السنة، وكذلك بعد الجمرة الوسطى يأخذ ذات الشمال ويقف للدعاء، ما تيسر له في أي مكان قرب الجمرة الصغرى والوسطى وأما العقبة فنصرف إلى مترله، وفي اليوم الثالث أو إذا كان في اليوم الثاني وتعجل، فإنه ينصرف من منى إلى مكة.

(٣) كأنه يرى أن هذا الدعاء واجباً للأمر به في قوله (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) والظاهر أن هذا يحصل برمي الجمار مع ذكر الله ﷻ بالتكثير وبقصد العبد التقرب إلى الله ﷻ بالرمي.

٥٤ - باب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ.

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الِاسْتِجْمَارُ تَوْرَمِي الْجِمَارِ تَوَّ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوَّ الطَّوْفِ تَوَّ إِذَا اسْتَجَمَرْتَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوَّ». (التو: العدد الفرد) .

قوله ﷺ : (الِاسْتِجْمَارُ تَوَّ، وَرَمِي الْجِمَارُ تَوَّ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوَّ، وَالطَّوْفُ تَوَّ وَإِذَا اسْتَجَمَرْتَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوَّ)

التَوَّ: بِفَتْحِ التَّاءِ الْمُتَّاءَةِ فَوْقَ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَهُوَ الْوِثْرُ، وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِجْمَارِ الْإِسْتِنْجَاءُ. قَالَ الْقَاضِي: وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: (وَإِذَا اسْتَجَمَرْتَ أَحَدَكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوَّ) لَيْسَ لِلتَّكْرَارِ، بَلْ الْمُرَادُ بِالْأَوَّلِ الْفِعْلُ، وَبِالثَّانِي: عَدَدُ الْأَحْجَارِ<sup>(١)</sup>.

وَالْمُرَادُ بِالتَّوَّ فِي الْجِمَارِ سَبْعٌ سَبْعٌ<sup>(٢)</sup>، وَفِي الطَّوْفِ سَبْعٌ، وَفِي السَّعْيِ سَبْعٌ، وَفِي الْإِسْتِنْجَاءِ ثَلَاثٌ، فَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ الْإِنْقَاءُ بِثَلَاثٍ وَجَبَتْ الزِّيَادَةُ حَتَّى يُنْقَى، فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِوِثْرٍ فَلَا زِيَادَةَ، وَإِنْ حَصَلَ بِشَفْعٍ أُسْتُحِبَّ زِيَادَةُ مَسْحِهِ لِلْإِيتَارِ. وَفِيهِ وَجْهٌ: أَنَّهُ وَاجِبٌ<sup>(٣)</sup>، قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

(١) لَأَنَّهُ قَالَ (الِاسْتِجْمَارُ تَوَّ) أَيُّ ثَلَاثَ مَسَحَاتٍ، وَقَوْلُهُ (فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوَّ) أَيُّ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

(٢) أَيُّ سَبْعٍ لِكُلِّ جَمْرَةٍ.

(٣) وَالَّذِينَ قَالُوا بِالْوَجُوبِ اسْتَدْلَوْا بِقَوْلِهِ (فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوَّ)، وَالَّذِينَ قَالُوا بِالِاسْتِحْبَابِ نَظَرُوا لِلْمَعْنَى وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَهْجُرَ الرَّجْسَ وَيَتَطَهَّرَ مِنْهُ، فَهُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى، فَبِأَيِّ مَسْحٍ حَصَلَ، وَبِأَيِّ تَطَهُّرٍ حَصَلَ، وَزَالَتْ بِهِ النِّجَاسَةُ، فَقَدْ أَجْزَىءُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْوَجُوبِ لَا يُنَافِي الْإِجْزَاءَ، يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ بِالْإِجْزَاءِ مَعَ الْقَوْلِ بِالْوَجُوبِ الْإِيتَارَ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِي أَنَّهُ لَا حَرْجَ عَلَى مَنْ لَمْ يَوْتِرْ، فَالْحَدِيثُ فِي ذَلِكَ ضَعِيفٌ.

خلاصة الكلام في رمي الجمار، أنه واجبٌ عند جمهور أهل العلم، وبعض العلماء قال إن جمرة العقبة يوم النحر ركنٌ من أركان الحج، رمي الجمار يوم النحر يرمي جمرة العقبة، وقت الرمي للضعفة والنساء بعد غياب القمر وقول بأنه بعد نصف الليل، وبالنسبة لباقي الناس يكون بعد شروق الشمس لقول النبي ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما «أُتِينِي لَا تَرْمُوا الْجُمُرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»، وعن ابن عباس، قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْدُمُ ضِعْفَاءَ أَهْلِهِ بَغْلَسَ، وَيَأْمُرُهُمْ يَعْني لَا يَرْمُونَ الْجُمُرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"، (د) ١٩٤١ [قال الألباني]: صحيح، والسنة أن يرميها ضحى بعد ارتفاع الشمس ويمتد وقت الرمي إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر ولا حرج على من رمى بعد ما أمسى، فهذا هو الذي يفعل في يوم النحر وهو رمي جمرة العقبة فقط ولا يقف بعدها للدعاء بل ينصرف لينحر ثم يخلق ثم بعد ذلك يذهب ليطوف ويسعى.

وفي اليوم الأول من أيام التشريق وهو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، فبعد زوال الشمس بعد وقت الظهر، فإنه يذهب لرمي الجمار، مبتدأ بالصُغرى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم يقف بعدها للدعاء طويلاً ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم يقف بعدها للدعاء طويلاً ويرفع يديه، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ولا يقف بعدها للدعاء بل يعود إلى منزله.

ثم بعد ذلك في اليوم الثاني عشر وهو يوم النحر الأول، يرمي الجمار الثلاثة بعد الزوال، فإن أراد أن ينفر ويرجع إلى منى، رمى وانصرف كما رمى في اليوم الحادي عشر، وإن أراد أن يفعل المستحب، فيبقى في منى لليوم الثالث عشر ليرمي الجمار الثلاثة، ثم ينصرف بعد ذلك.

هل كان النبي ﷺ يصلي الظهر أولاً ثم يرمي الجمار؟ ليس هناك حديث صريح في الأيام الحادي عشر والثاني عشر، فأَيُّ ذلك فعل أجزى، وأما بالنسبة ليوم الثالث عشر، فالثابت أنه ﷺ صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب قرب مكة، فالذي يظهر أنه رمى الجمرة حين الزوال وآخر صلاة الظهر إلى أن رجع في هذا اليوم.

نقول أن النبي ﷺ صلي الظهر يوم النحر الثاني يوم الثالث عشر من ذي الحجة صلاه بمكة عندما رجع إلى المحصب، وهذا ليس بلازم، فمن خاف أن يفوته الوقت، فالأفضل أن يصلي حيث يُدركه الوقت، فيمكن أن يصلي بمنى ثم ينفر بعد ذلك، فلا حرج عليه في المكان الذي يصلي فيه، لكن إن أحب أن يلتزم بما فعله النبي ﷺ فقد صلي الظهر بالمحصب كما ذكرنا.

وَالْمَشْهُورِ الْإِسْتِحْبَابِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

## ٥٥ - بَابُ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ - مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ - وَالْمُقَصِّرِينَ».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «وَالْمُقَصِّرِينَ».

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ<sup>(١)</sup> إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «وَالْمُقَصِّرِينَ»<sup>(٢)</sup>.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْتَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَلَمَّا كَانَتْ الرَّابِعَةَ قَالَ «وَالْمُقَصِّرِينَ».

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ فَضِيلٍ - قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(١) (أخبرنا أبو إسحاق) هو قول أبي أحمد الجلودي الذي هو صاحب أبي إسحاق روى عنه هذا الكتاب وشيخه أبو إسحاق المذكور هو صاحب الإمام مسلم روى عنه صحيحه هذا.

(٢) هذا الجزء قد فات إبراهيم بن سفيان صاحب الإمام مسلم سماعه منه ولذلك رواه بواسطة أو بإجازة ولم يسمعه منه، فلذلك قال "عن مسلم"، وقد نوه النووي عن ذلك في الشرح.



«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِلْمُقَصِّرِينَ قَالَ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ».

وَحَدَّثَنِي أُمِّيَةُ بْنُ بَسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ دَعَاً لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً. وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(بَابُ تَفْضِيلِ الْخَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ)

قَوْلُهُ: (خَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ)

وَذَكَرَ الْأَحَادِيثَ فِي دُعَائِهِ ﷺ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً بَعْدَ ذَلِكَ.

هَذَا كُلُّهُ تَضَرُّيْحٌ بِجَوَازِ الْإِقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِنْ شَاءَ اقْتَصَرَ عَلَى الْخَلْقِ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى التَّقْصِيرِ، وَتَضَرُّيْحٌ بِتَفْضِيلِ الْخَلْقِ<sup>(١)</sup>.

(١) وقد قال الله ﷻ (لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) فدل ذلك على إجزاء الخلق وإجزاء التقصير وأن كلاهما يُجزي، لكن الأفضل الخلق للآية، فإنه قدم المحلقين وللحديث الدعاء ثلاثة للمحلقين ومرة للمقصرين.

وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْخُلُقَ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ، وَعَلَى أَنَّ التَّقْصِيرَ يُجْزِي إِلَّا مَا حَكَاهُ  
إِبْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يَلْزِمُهُ الْخُلُقُ فِي أَوَّلِ حَجَّةٍ، وَلَا يُجْزِيهِ  
التَّقْصِيرُ، وَهَذَا إِنْ صَحَّ عَنْهُ مَزْدُودٌ بِالنُّصُوصِ وَإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ.  
وَمَذْهَبُنَا الْمَشْهُورُ أَنَّ الْخُلُقَ أَوْ التَّقْصِيرَ نُسُكٌ مِنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا  
لَا يَحْصُلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِهِ، وَبِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً.  
وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ شَاذٌّ ضَعِيفٌ أَنَّهُ اسْتِبَاحَةُ مَحْظُورٍ كَالطَّيِّبِ وَاللَّبَّاسِ، وَلَيْسَ بِنُسُكٍ<sup>(١)</sup>.  
وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

وَأَقَلُّ مَا يُجْزِي مِنَ الْخُلُقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثُ شَعْرَاتٍ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رُبْعُ  
الرَّأْسِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ نِصْفُ الرَّأْسِ<sup>(٢)</sup>، وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ أَكْثَرُ الرَّأْسِ<sup>(٣)</sup>، وَعَنْ مَالِكٍ  
رَوَايَةٌ أَنَّهُ كُلُّ الرَّأْسِ.  
وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْأَفْضَلَ خُلُقٌ جَمِيعُهُ أَوْ تَقْصِيرٌ جَمِيعُهُ.  
وَيُسْتَحَبُّ إِلَّا يَنْقُصَ فِي التَّقْصِيرِ عَنْ قَدْرِ الْأُنْمُلَةِ مِنْ أَطْرَافِ الشَّعْرِ، فَإِنْ قَصَرَ دُونَهَا جَازَ  
لِحُصُولِ اسْمِ التَّقْصِيرِ.  
وَالْمَشْرُوعُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ، وَيُكْرَهُ لَهُنَّ الْخُلُقُ<sup>(٤)</sup>، فَلَوْ حَلَقْنَ حَصَلَ النُّسُكُ.

(١) بمعنى أنه لو لبس الثياب ناوياً التحلل أجزأه، ولو تطيب ناوياً التحلل أجزأه، والصواب أنه نُسك ورُكن.

(٢) وهذا كله مما لا دليل عليه.

(٣) وأكثر الرأس لأن الأكثر يُطلق على الكل، وقد حلق النبي ﷺ كله، وحلق بعض الرأس مكروه وهو القزع ولذلك يُنهي عنه، ولكن الكلام على الأجزاء، ولو قصر من جميع نواحي رأسه، أجزأه اتفاقاً.

(٤) لأنه يكون مثله.

وَيَقُومُ مَقَامَ الْخَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ الشَّفِّ وَالْإِخْرَاقِ وَالْقَصِّ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ<sup>(١)</sup>.  
وَأَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَهُ: (حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ وَدَعَاؤُهُ ﷺ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا ثُمَّ لِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً)  
كُلُّ هَذَا كَانَ فِي حَاجَةِ الْوَدَاعِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ.  
وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضُ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ هَذَا كَانَ يَوْمَ الْحُدْيَةِ حِينَ أَمَرَهُمْ بِالْحَلْقِ فَمَا فَعَلَهُ أَحَدٌ لِيَطْمَعِيَهُمْ بِدُخُولِ مَكَّةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَذَكَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَلَقَ رِجَالُ يَوْمِ الْحُدْيَةِ وَقَصَرَ آخَرُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ (ثَلَاثًا) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْمُحَلِّقِينَ ظَاهَرَتْ لَهُمْ بِالْتَرَحُّمِ؟ قَالَ: لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْكُوا<sup>(٢)</sup>.  
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَكَوْنُهُ فِي الْحُدْيَةِ هُوَ الْمُحْفُوظُ.

(١) بمعنى أنه لو استعمل كريم أو أي نوع من الأدوية لإزالة الشعر، أجزئه ذلك، والسنة الحلق بالموسى، وإن قصّر حتى ولو كان تقصيراً شديداً، فهو دونه في الفضيلة.  
(٢) أي لم يشكوا في الترام الأمر، فكان هناك من يشك في أن النبي ﷺ ربما يكون قد اجتهد فأخطأ ويأتي الوحي فيغير ذلك، كان عندهم طمع ورجاء في دخول مكة في تلك السنة في عام صلح الحديبية، كما قال عمر رضي الله عنه "ما شككت إلا يومئذ"، فهو لم يشك في النبوة والرسالة، وإنما شك في أن النبي ﷺ ربما يكون قد اجتهد فأخطأ ويأتي الوحي فيغير ذلك ويؤمن لهم، فانظروا حتى لربما يدخلوا مكة ويحلقوا بعد الطواف والسعي بأداء مناسك العمرة، لكن الذين كان قلبهم على قلب رسول الله ﷺ امتثلوا أمره فوراً. والأمر إذا اقترنت به قرائن تدل على الفورية، كان للفور باتفاق، ومن أهل العلم من يقول الأمر على الفور مطلقاً ما لم يقترن به دليل يدل على أنه للتراخي والتوسعة، والظاهر والله أعلى وأعلم أن امتثال الأمر يحصل ولو بعد حين مل لم يكن هناك قرينة تدل على الفورية.  
هنا القرينة كانت قوية وهي أنهم يريدون الإنصراف وأن الصلح قد تم، وأن النبي ﷺ أمرهم بالحلق، فلم يمتثلوا لأمره مباشرة، فكان ذلك في حقهم تقصيراً وتقصاً.  
المقصرون كان عندهم طمع في أن يأتي الوحي فيغير الأمر، فيدخلون مكة مرة ثانية، فيبقى لهم شعر فيحلقوا، فهذا معنى "لم يشكوا".

قَالَ الْقَاضِي: قَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي الْبَابِ خِلَافَ مَا قَالُوهُ<sup>(١)</sup>، وَإِنْ كَانَتْ أَحَادِيثُهُ جَاءَتْ مُجْمَلَةً غَيْرَ مُفَسَّرَةٍ مَوْطِنَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ ذَكَرَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَوَكَيْعٍ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ الْحَصِينِ عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْمُحَلِّقِينَ (ثَلَاثًا) وَلِلْمُقَصِّرِينَ (مَرَّةً وَاحِدَةً) إِلَّا أَنْ وَكَيْعًا لَمْ يَذْكُرْ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ قَبْلَ هَذَا فِي رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ الْحَصِينِ عَنْ جَدَّتِهِ هَذِهِ أُمُّ الْحَصِينِ، قَالَتْ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ<sup>(٢)</sup>. وَقَدْ جَاءَ الْأَمْرُ فِي حَدِيثِهَا مُفَسَّرًا أَنَّهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ<sup>(٣)</sup>، فَلَا يَبْعُدُ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ<sup>(٤)</sup>.

وَوَجْهَ فَضِيلَةِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ أَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعِبَادَةِ، وَأَدْلُّ عَلَى صِدْقِ النِّيَّةِ فِي التَّدَلُّلِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَلِأَنَّ الْمُقَصِّرَ مُبْتِئًا عَلَى نَفْسِهِ الشَّعْرَ الَّذِي هُوَ زِينَةٌ، وَالْحَاجُّ مَأْمُورٌ بِتَرْكِ الزَّيْنَةِ، بَلْ هُوَ أَشْعَثُ أَغْبَرٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ رَمِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَبَعْدَ ذَبْحِ الْهَدْيِ إِنْ كَانَ مَعَهُ، وَقَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا.

وَقَالَ ابْنُ الْجُهْمِ الْمَالِكِيُّ: لَا يَخْلُقُ الْقَارِنُ حَتَّى يَطُوفَ وَيَسْعَى.

وَهَذَا بَاطِلٌ مَرْدُودٌ بِالنُّصُوصِ وَإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ، وَقَدْ ثَبَتَ الْأَحَادِيثُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَلَقَ قَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ ﷺ كَانَ قَارِنًا فِي آخِرِ أَمْرِهِ<sup>(٥)</sup>.

(١) من أن ذلك كان في الحديبية.

(٢) فحتى ولو لم يرد النص في الحلق على أنه في حجة الوداع فيحمل على ذلك لأنها حجت مع النبي ﷺ حجة الوداع.

(٣) أي من رواية ابن أبي شيبة.

(٤) فداية الأمر كان في الحديبية واستمر الاستحباب فيما بعد ذلك.

(٥) وقد رجحنا أنه كان قارنًا من أول أمره.

وَلَوْ لَبَّدَ الْمُحْرِمَ رَأْسَهُ:

فَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ حَلْقُهُ فِي وَقْتِ الْحَلْقِ وَلَا يُلْزَمُهُ ذَلِكَ<sup>(١)</sup>.

(١) بمعنى: هل يُجْزِيهِ أَنْ يَقْصُرَ إِذَا لَبَّدَ؟ فقال الشافعي يُجْزِيهِ وَيُسْتَحَبُّ الْحَلْقُ، والجمهور على أنه يلزمه حلقه.

وذلك لأن التقصير بعد تلييد الشعر بجعله ملصقاً بإداة صمغية يجمعه، فلا يمكن معه التقصير، من معظم الرأس، وهذا ليس بظاهر، بل قول الشافعية ظاهر من جهة الدليل، بأنه لو أمكنه أن يقصر صح ذلك لأن الأدلة في جواز التقصير عامة، فلم تفرق بين ملبد وغيره، ولذلك نقول أن قول الشافعية هو الظاهر، والأحوط والأفضل أن يحلقه إذا لبد رأسه.

\* ملخص أعمال يوم النحر أربعة:

- يبدأ أولاً برمي جمرة العقبة ضحى، ثم بعد ذلك يذبح هديه، ثم بعد ذلك يحلق رأسه، ثم بعد ذلك يطوف بالبيت وبالصفاء والمروة إن كان متمتعاً أو قارناً لم يسع مع طواف القلوم، أو مفرداً لم يسع مع طواف القلوم.

فهي أربعة أعمال، الترتيب بينها مستحب عند الشافعي وأحمد.

وواجب إلا من عذر كجهل أو نسيان أو عدم شعور ففي الحديث المتفق على صحته (فَجَاءَ آخِرُ فَقَالَ لَمْ أَشْعُرْ فَخَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ أَرَمَ، وَلَا حَرَجَ فَمَا سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ، وَلَا آخِرٍ إِلَّا قَالَ أَفْعَلْ، وَلَا حَرَجَ) وفي رواية لمسلم (قَالَ فَمَا سَمِعْتَهُ يَسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «افْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ») وذلك عند مالك وأبي حنيفة.

والشافعي وأحمد يقولون أن الحديث يدل على جواز عدم الترتيب، ومالك وأبو حنيفة يقولان أن ذلك في العذر، فقلوه (فَمَا سَمِعْتَهُ يَسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ) فتخفيف الحكم مع الجهل والنسيان معنى معتبر، وتعليق الجواز على الجهل والنسيان أمر معتبر، فلا ينبغي أن يؤخر ويُخالف الترتيب بغير عذر.

ولعل إن شاء الله من العذر في زماننا، إذا لم يعلم وقت الذبح بالنسبة له، مع التوكيل الجماعي الذي يقع من الشركات التي تتولى ذبح الهدي عن الحجاج، ولقد كان في الزمن الماضي، قبل وجود هذه الشركات،

أنه يترتب على الذبح إفساد الأموال، حيث يذبح الناس في المنحر، ولا يستطيعون نقل اللحم، ولا يستطيعون إطعام الفقراء، فيترتب على ذلك إضاعة هذه الأموال كلها فتعفن الذبائح في اليوم الثالث والرابع، دون أن يستفيع بها أحد، فكانت مفسدة عظيمة، وهذا لا يأتي به الشرع بأن يفعل بمثل هذه الطريقة، فتلذح ملايين الذبائح، وتترك بلا فائدة، فلا تُسلخ، ولا يستطيع ذبحها أن يُقطعها، ولا أن يصنع بها شيئاً، فتترك حتى تعفن فلا يستفيع بها أحد، فلما وجدت هذه الشركات، وهيات من يقوم بهذه الأعمال، فكان خيراً، فيستفيع المسلمون بهذه اللحوم وتوزع على مستحقيها، حتى لو ادخر منها لما بعد أيام التشريق، فنقل إلى من يحتاجها في أي مكان بعد التبريد ونحو ذلك، فكان هذا خيراً بلا شك، ولا شك أن كثيراً من الناس لا يعلم الوقت الذي سوف تُذبح فيه ذبيحته بالتحديد، وهم يذبحون في الأيام الثلاثة، فلعل هذا من العذر في مخالفة الترتيب في هذا المقام والله أعلم.

لكن ينبغي أن يُحافظ على باقي الأمور، فيرمي الجمرة ثم يخلق ثم يطوف ويسعى، والذبح يكون نيابة عنه.

والأولى والأفضل بلا شك أنه إن استطاع أن يشهد ذبيحته، ويحافظ على الترتيب ويتولى بنفسه الذبح ويتأكد بنفسه من سننها وكمال أوصافها ثم من توزيعها على الفقراء، لكان أفضل وأنفع له وأحسن، كما أنه يستطيع أن يأكل منها، أما بالتوكيل، فيصعب جداً أن يعرف الذبيحة التي ذبحت عنه ليأكل منها، فالسنة الأكل من جميع ما ذبح، فإن النبي ﷺ قد (أمر من كل بدنة يذبح فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرباً من مرقها) مسلم، وذلك حتى يكون قد أكل من جميعها، لأن الشرب بمرتلة الأكل، فيكون قد دخل في المرق كل ما ذبحه النبي ﷺ وعلى ﷺ، ولذلك تقول يتأكد هذا الأمر من فعل النبي ﷺ وحرصه على أن يأكل من كل ناقة ذبحها، يدل على تأكيد استحباب أن يأكل، وبعض أهل العلم يوجب الأكل من الأضحية والهدي الذي ذبحه، والصحيح أنه يُستحب والله أعلى وأعلم، ولكن لا نفرط في السنة ما أمكننا ذلك، لكن لو قرنت بمفسدة التي كانت موجودة بترك هذه الذبائح حتى تعفن بمفسدة ترك الترتيب، لقلنا أن مفسدة التعفن وعدم الانتفاع بالمال وإفساد المال أعظم والله أعلى وأعلم.

لكن من تولى بنفسه وشهد ذبيحته وذبحها بيده وأخذ منها ما يؤكل وأعطى الفقراء كان أولى وأفضل.

فإن تمكن من المحافظة على الترتيب مع فعل ذلك فهو المستحب، أو نقول واجب يسقط بالعذر إذا عجز لشدة الزحام أو لضيق الوقت أو لغير ذلك والله أعلم.



وَقَالَ جُمُهورُ الْعُلَمَاءِ: يَلْزَمُهُ حَلْقُهُ.

### (فصل)

قَدَّمْنَا فِي الْفُصُولِ السَّابِقَةِ فِي مُقَدِّمَةِ هَذَا الشَّرْحِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سُفْيَانَ صَاحِبَ مُسْلِمٍ فَاتَهُ مِنْ سَمَاعٍ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ مُسْلِمٍ ثَلَاثَةَ مَوَاضِعَ: أَوَّلُهَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ، وَهَذَا مَوْضِعُهُ<sup>(١)</sup>. وَقَدْ سَبَقَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ هُنَاكَ، وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: مِنْ هُنَا (عَنْ مُسْلِمٍ)، وَلَا يَقُولُ: (أَخْبَرَنَا) كَمَا يَقُولُ فِي بَاقِي الْكِتَابِ<sup>(٢)</sup>، وَأَوَّلَ هَذَا الْقَوْلِ الْجُلُودِيُّ: [حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (عَنْ مُسْلِمٍ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى آخِرِهِ].

الذبح واجب في أيام النحر وفي أيام التشريق الثلاثة، فلا يجوز أن يؤخر الذبح إلى ما بعد هذه الأيام، فإن أخره لزمه، ولزمه مع ذلك دم للتأخير، كما أنه لا يجوز له أن يذبح خارج الحرم، فلا بد وأن يذبح داخل الأرض الحرام، لأن النبي ﷺ قال (نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمَنَى كُلُّهَا مَنْحَرًا) مسلم، وقال (وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ) (د) ١٩٣٧ [قال الألباني]: حسن صحيح، فدل ذلك على لزوم الذبح في الأرض الحرام "مكة ومنى ومزدلفة" وكل أجزاء الأرض الحرام، فلا بد أن يتأكد الذابح إذا كان يذبح في أحد المسالخ أو المزارع أو نحو ذلك، فلا بد أن يتأكد أنها ضمن الأرض الحرام، وأنها ليس خارج حدود الحرم، لأن الأماكن اتسعت الآن، فلا بد وأن يذبح داخل الأرض الحرام. فإن ذبح خارجها، فهناك من يقول أنه لا يجزيه أصلاً وهناك من يقول لزمه دم وهذا أقرب والله أعلم، لأن الله قال (ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ) فلا بد وأن تذبح عند البيت الحرام، وعند البيت الحرام المقصود بها أرض الحرم.

(١) ولذلك قال الراوي دقةً وإتقاناً في الرواية [أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ (عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ الْحَجَّاجِ) قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ].

(٢) ففي باقي الكتاب يقول [أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ (أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ)].

٥٦ - باب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرُ ثُمَّ يَحْلِقُ

وَالْإِبْتِدَاءُ فِي الْحَلْقِ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمَخْلُوقِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنَى فَاتَى الْجُمُرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَاقِ «خُذْ». وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرَ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ فِي رَوَايَةِ لِلْحَلَاقِ «هَا». وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ هَكَذَا فَقَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ - قَالَ - ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَاقِ وَإِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أُمَّ سُلَيْمٍ. وَأَمَّا فِي رَوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ قَالَ فَبَدَأَ بِالشَّقِّ الْأَيْمَنِ فَوَزَعَهُ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ بِالْأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ «هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ». فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى جُمُرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبَدَنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ ثُمَّ قَالَ «أَحْلِقِ الشَّقَّ الْآخَرَ». فَقَالَ «أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ». فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَسَّانٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجُمُرَةَ وَنَحَرَ نَسْكَهُ وَحَلَقَ نَاولَ الْحَالَاقِ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَاولَهُ الشَّقَّ الْأَيْسَرَ فَقَالَ «أَحْلِقْ». فَحَلَقَهُ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ «اقْسِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ».

قَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنَى فَاتَى الْجُمُرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَاقِ: خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرَ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ)

هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا بَيَانُ السُّنَّةِ فِي أَعْمَالِ الْحَجِّ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الدَّفْعِ مِنْ مُزْدَلِفَةٍ، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَعْمَالٍ: رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ نَحَرَ الْهَدْيِ أَوْ ذَبَحَهُ<sup>(١)</sup>، ثُمَّ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ، ثُمَّ دُخُولُهُ إِلَى مَكَّةَ فَيَطُوفُ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ، وَيَسْعَى بَعْدَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ، فَإِنْ كَانَ سَعَى بَعْدَهُ كُرِهَتْ إِعَادَتُهُ<sup>(٢)</sup>.

وَالسُّنَّةُ فِي هَذِهِ الْأَعْمَالِ الْأَرْبَعَةِ أَنْ تَكُونَ مُرْتَبَةً كَمَا ذَكَرْنَا لِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، فَإِنْ خَالَفَ تَرْتِيبَهَا فَقَدَّمَ مُؤَخَّرًا أَوْ آخَرَ مُقَدَّمًا، جَازَ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ: بَعْدَ هَذَا (افْعَلْ وَلَا حَرَجَ)<sup>(٣)</sup>.

وَمِنْهَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا قَدِمَ مِنْى أَلَّا يَعْرُجَ عَلَى شَيْءٍ قَبْلَ الرَّمْيِ، بَلْ يَأْتِي الْجُمُرَةَ رَاكِبًا كَمَا هُوَ فَيْرِمِيهَا، ثُمَّ يَذْهَبُ فَيَنْزِلُ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مِنْى.

وَمِنْهَا اسْتِحْبَابُ نَحْرِ الْهَدْيِ، وَأَنَّهُ يَكُونُ بِمَنْى، وَيَجُوزُ حَيْثُ شَاءَ مِنْ بَقَاعِ الْحَرَمِ<sup>(٤)</sup>. وَمِنْهَا أَنَّ الْحَلْقَ نُسْكَ، وَأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْبُدَاءَةُ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِ الْمُحَلَّقِ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَبْدَأُ بِجَانِبِهِ الْأَيْسَرِ<sup>(٥)</sup>.

(١) فالنحر للإبل والذبح للبقر والغنم، والنحر يكون بالطعن في أصل الرقبة، بسكينٍ قصيرٍ يطعن في اللبّة، والذبيحة تكون قائمة على أرجلها، وأما الذبح فيلمرار السكين على رقبة الذبيحة وهي مضجعة على شقها الأيمن، فهذا معنى النحر والذبح.

(٢) هذا للحاج المفرد والقارن، أما المتمتع فعليه سعي آخر اتفاقاً.

(٣) وقد ذكرنا الخلاف في وجوب الترتيب واستجابته.

(٤) للحديث الذي ذكرنا ((وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ)).

(٥) يقول لأنه إزالة فيبدأ بالجانب الأيسر، والصحيح أنه يبدأ بالجانب الأيمن، في قص الأظفار وفي حلق الشعر، وفي عبادة الحلق الذي هو نُسْكَ في الحج والعمرة، وعموماً في الحلق أو التقصير، حتى في الأيام العادية، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، لِأَنَّ التَّيْمَنَ مُسْتَحَبٌّ مُطْلَقًا.

وَمِنْهَا طَهَارَةُ شَعْرِ الْأَدَمِيِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذَهَبِنَا، وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ<sup>(١)</sup>.

وَمِنْهَا: التَّبَرُّكُ بِشَعْرِهِ ﷺ وَجَوَّازُ اقْتِنَائِهِ لِلتَّبَرُّكِ<sup>(٢)</sup>.

وَمِنْهَا مُسَاوَاةُ الْإِمَامِ وَالْكَبِيرِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ فِيمَا يُفَرِّقُهُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَطَاءٍ وَهَدِيَّةٍ وَنَحْوَهَا<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاخْتَلَفُوا فِي إِسْمِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي حَلَقَ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ [مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ]، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهُ مَعْمَرُ بْنُ

(١) وهذا هو الصحيح بل قل الصواب، لأن شعر آدمي جزء منه لا تحلّه الحياة، فإنه إذا أُيِّن من الإنسان لم يكن كمثّل قطع عضو من أعضاءه، فالشعر المحلوق والمقصود ليس فيه حياة في الحقيقة، فالحياة في البصيلة التي في داخل الجلد، فأما الجزء الخارجي فليس فيه حياة، ولذلك لم يتجسّس بالموت ولا بالقطع، لأنه ليس كالميتة، بخلاف الأجزاء التي تُقطع من البهيمة، مع أن الصحيح أن آدمي لا ينجس حياً ولا ميتاً، فلو قُطع جزء من إنسان فهو ميتة ولكن هو طاهر على الصحيح.

(٢) وهذا مجمع عليه في حقه ﷺ، وظاهر أدلة القرآن أنه في حق الأنبياء لأن الله قال (وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ) وأما غيرهم من الصالحين ففيه خلاف، والصحيح المنع من ذلك سداً للزريعة الغلو التي حذر منها النبي ﷺ، ولأن النبي ﷺ ليس كغيره، فالأنبياء والرسل ليسوا كغيرهم، ولا يُقطع بصلاح أحد، بل المقطوع بصلاحهم ممن شهد لهم النبي ﷺ بالجنة، كأبي بكر وعمر وعثمان وباقي العشرة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، فما فعل الصحابة ذلك مع أحدٍ منهم، إذا دل الترك مع وجود مقتضي وانتفاء الموانع على أن هذا من خصائص النبي ﷺ، لأن هذا كالأجماع منهم، فلم يُنقل أنهم أخذوا شعر أبي بكر ولا وضوء عمر ولا ثياب عثمان ولا آثار علي ﷺ ولا غيرهم، وهذا مع توافر الهمم على فعل الخير وتحصيل البركات، فدل ذلك على عدم مشروعية التبرك بآثار الصالحين.

(٣) لأنه قال «أَقْسَمُهُ بَيْنَ النَّاسِ»، وفيه فضيلة لطلحة ﷺ وأنس بلا شك قد حفظ هذا الجزء لأن له تعلقاً بأبي طلحة لأنه زوج والدته.

عَبْدُ اللَّهِ، وَقِيلَ: إِسْمُهُ [خِرَاشُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْكَلْبِيِّ] بِضَمِّ الْكَافِ، مَنْسُوبٌ إِلَى كَلْبِ بْنِ حَبْشَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>(١)</sup>.

#### ٥٧ - بَابُ مَنْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ أَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرِّمِيِّ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ يَمْنَى لِلنَّاسِ سَأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ. فَقَالَ «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ». ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَتَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ «ارْمِ وَلَا حَرَجَ». قَالَ فَمَا سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ وَلَا أَخَّرَ إِلَّا قَالَ «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».

وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَطَفِقَ نَاسٌ

(١) فتاوى:

- قُتِمَ أَنَّهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ هَلْ رَمَى النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ الظُّهْرِ أَمْ بَعْدَهُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ رَمَى قَبْلَ الظُّهْرِ، فَهَلْ يَقُولُ أَنَّ الرَّمِيَّ مُسْتَحَبٌّ قَبْلَ الظُّهْرِ فِي الْيَوْمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ؟ يَحْتَمِلُ الْأَمْرَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ الْخَوْفُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَنَّ تَضْيِيعَ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ خُصُوصًا أَنَّ مَسْجِدَ الْخَيْفِ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ يَسِيرٌ، فَالْأَوَّلَى أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْجَمَاعَةِ ثُمَّ يَرْمِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى تَأْخِيرِ الْجَمَاعَةِ، وَكَانُوا لَا يُصَلُّونَ فِي الْخَيْفِ، مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْخَيْفِ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا أَكْبَرُ جَمَاعَةٍ فِي مَنْى، ثُمَّ لِأَنَّ مَسْجِدَ الْخَيْفِ صَلًى فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيًّا، فَيُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِيهِ، فَقَوْلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُوْخَرَ إِلَى مَا بَعْدَ الرَّمِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

- هَلْ تَوْجَدُ مَجَازِرَ بِالْأَرْضِ الْحَرَامِ، فَالْمَعْلُومُ أَنَّهُ لَا تَوْجَدُ بِهَا مَجَازِرَ؟ بَلْ لَا تَكَادُ تَوْجَدُ مَجَازِرَ مَشْهُورَةً مَسْمُوحٌ لَهَا بِالذَّبْحِ إِلَّا فِي الْأَرْضِ الْحَرَامِ وَهِيَ مُتَسَّعَةٌ وَتُتَضَمَّنُ مَكَّةَ وَمَا حَوْلَهَا مِنْ مَنْى وَمَزْدَلِفَةَ، فَكُلُّهَا دَاخِلُ الْأَرْضِ الْحَرَامِ.

يَسْأَلُونَهُ فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَشْعُرُ أَنَّ الرَّمْيَ قَبْلَ النَّحْرِ فَتَحَرَّتْ قَبْلَ الرَّمْيِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَارْمُوا وَلَا حَرَجَ» . قَالَ وَطَفِقَ آخَرُ يَقُولُ إِنِّي لَمْ أَشْعُرُ أَنَّ النَّحْرَ قَبْلَ الْحَلْقِ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ . فَيَقُولُ «أَنْحَرُوا وَلَا حَرَجَ» . قَالَ فَمَا سَمِعْتُمْ يَسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «افْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ» .

حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ . بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ عَنْ الزُّهْرِيِّ إِلَى آخِرِهِ .

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ أَنْ كَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا لِهُؤُلَاءِ الثَّلَاثِ قَالَ «افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ» .

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ بَكْرٍ فَكَرَوَايَةُ عِيسَى إِلَّا قَوْلَهُ لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ . فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَأَمَّا يَحْيَى الْأُمَوِيُّ فَفِي رِوَايَتِهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَتَحَرَّتْ قَبْلَ أَنْ أُرْمَى . وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ . قَالَ «فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» . قَالَ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمَى . قَالَ «ارْمُوا وَلَا حَرَجَ» .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ يَمْنِي فَجَاءَهُ رَجُلٌ . بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْزَادٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ آقِفٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ



قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ «أَرِمِ وَلَا حَرَجَ» وَأَتَاهُ آخِرُ فَقَالَ إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ «أَرِمِ وَلَا حَرَجَ». وَأَتَاهُ آخِرُ فَقَالَ إِنِّي أَفْضَيْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ «أَرِمِ وَلَا حَرَجَ». قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ سَأَلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ «افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ».

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَهُزُجْدُنَا وَهَيْبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ «لَا حَرَجَ».

(بَابُ جَوَازِ تَقْدِيمِ الذَّبْحِ عَلَى الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ عَلَى الذَّبْحِ وَعَلَى الرَّمْيِ، وَتَقْدِيمِ الطَّوَافِ عَلَيْهَا كُلِّهَا)

قَوْلُهُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، فَقَالَ: اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ، ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، فَقَالَ: اِرْمِ وَلَا حَرَجَ، فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ)

وَفِي رِوَايَةٍ (فَمَا سَمِعْتَهُ سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ وَأَشْبَاهِهَا إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اِفْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ) وَفِي رِوَايَةٍ: (حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ: اِرْمِ وَلَا حَرَجَ)

وَفِي رِوَايَةٍ (قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: لَا حَرَجَ). قَدْ سَبَقَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ أَنَّ أَفْعَالَ يَوْمِ النَّحْرِ أَرْبَعَةٌ: رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ الذَّبْحَ، ثُمَّ الْحَلْقَ، ثُمَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ.

وَأَنَّ السُّنَّةَ تَرْتِيبُهَا هَكَذَا، فَلَوْ خَالَفَ وَقُدِّمَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ جَازَ وَلَا فِدْيَةٌ عَلَيْهِ لِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ<sup>(١)</sup>، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا.

(١) سواء كان عامداً أو ناسياً أو جاهلاً، فكلام الشافعية والحنابلة أنه بأي وجه كانت المخالفة محتجين بعموم (افعلوا ذلك ولا حرج) وخصوصاً حديث ابن عباس أنه ليس فيه ذكر النسيان أو الجهل حيث قال (قيل له في الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: لَا حَرَجَ).

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ إِذَا قَدَّمَ الْحُلُقَ عَلَى الرَّمِي وَالطَّوْفَ لَزِمَهُ الدَّمُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِهِ الضَّعِيفُ: أَنَّ الْحُلُقَ لَيْسَ بِنُسْكَ، وَبِهَذَا الْقَوْلُ هُنَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ<sup>(١)</sup>.

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ، وَرِوَايَةُ شَاذَّةٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَنْ قَدَّمَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ لَزِمَهُ دَمٌ.

وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ، فَإِنْ تَأَوَّلُوهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ نَفْيَ الْإِثْمِ وَادَّعَوْا أَنَّ تَأْخِيرَ بَيَانِ الدَّمِ يَجُوزُ.

قُلْنَا: ظَاهِرُ قَوْلِهِ ﷺ: (لَا حَرَجَ) أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ مُطْلَقًا، وَقَدْ صَرَّحَ فِي بَعْضِهَا بِتَقْدِيمِ الْحُلُقِ عَلَى الرَّمِي كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ نَحَرَ قَبْلَ الرَّمِي لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَامِدِ وَالسَّاهِي فِي ذَلِكَ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ وَعَدَمِهَا، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْإِثْمِ عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُ التَّقْدِيمَ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ إِزْمَ وَلَا حَرَجَ)

مَعْنَاهُ: افْعَلْ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ وَقَدْ أَجْزَأَكَ مَا فَعَلْتَهُ، وَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ.

قَوْلُهُ: (وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ)

هَذَا دَلِيلٌ لَجَوَازِ الْقُعُودِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لِلْحَاجَةِ<sup>(٣)</sup>.

قَوْلُهُ: (فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ) يَعْنِي مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ.

(١) قالوا بأن ترك الترتيب عليه فدية.

(٢) بمعنى أن الساهي ليس عليه إثم، والعامد يأثم لمخالفة الترتيب، والتقيد في رواية عمرو بن العاص (مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ وَيَجْهَلُ) هو حجة قوية لمن يقول لا يجوز مخالفة الترتيب من غير عذر والله أعلى وأعلم.

(٣) أي يقعد عليها لحاجته وليس ذلك من استعمال الحيوان فيما ليس له، فيمكن أن يقعد عليه ليرتفع للناس.

قوله: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ) وَفِي رِوَايَةٍ (وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمَنْى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ) وَفِي رِوَايَةٍ (وَقَفَ عَلَى رَاِحِلَتِهِ فَطَفِقَ نَاسٌ يَسْأَلُونَهُ) وَفِي رِوَايَةٍ (وَهُوَ وَاَقِفٌ عِنْدَ الْجُمُرَةِ) قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: قَالَ بَعْضُهُمْ: الْجَمْعُ بَيْنَ هَذِهِ الرَّوَايَاتِ أَنَّهُ مَوْقِفٌ وَاحِدٌ، وَمَعْنَى خَطَبَ: عَلَّمَهُمْ. قَالَ الْقَاضِي: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَقَفَ عَلَى رَاِحِلَتِهِ عِنْدَ الْجُمُرَةِ، وَلَمْ يَقُلْ فِي هَذَا: خَطَبَ، وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّهُ وَقَفَ وَسُئِلَ. وَالثَّانِي: بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَقَفَ لِلْخُطْبَةِ فَخَطَبَ، وَهِيَ إِحْدَى خُطْبَتَيْ الْحَجِّ الْمَشْرُوعَةِ يُعَلِّمُهُمْ فِيهَا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْمُنَاسِكَ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي. وَهَذَا الْإِحْتِمَالُ الثَّانِي هُوَ الصَّوَابُ. وَخُطَبُ الْحَجِّ الْمَشْرُوعَةُ عِنْدَنَا أَرْبَعٌ: أَوَّلُهَا: بِمَكَّةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَالثَّانِيَّةُ: بِبَنِمْرَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَالثَّالِثَةُ: بِمَنْى يَوْمَ النَّحْرِ. وَالرَّابِعَةُ: بِمَنْى فِي الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. وَكُلُّهَا خُطْبَةٌ فَرْدَةٌ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَّا الَّتِي بِبَنِمْرَةَ فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ<sup>(١)</sup>، وَقَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَبَعْدَ الزَّوَالِ<sup>(٢)</sup>. وَقَدْ ذَكَرْتُ أَدِلَّتَهَا كُلَّهَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) هذا لم يثبت فيه دليل صريح في أن النبي ﷺ خطب خطبتين يوم عرفة ولم يكن على منبر ليتزل أو ليقعد ثم يقوم، بل كان على راحلته.

(٢) أي أنها كانت بعد الزوال وقبل الصلاة.

٥٨ - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمَنَى . قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمَنَى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ <sup>(١)</sup> .  
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ شَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّروِيَةِ قَالَ بِمَنَى . قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ بِالْأَبْطَحِ - ثُمَّ قَالَ - أَفْعَلْ مَا يَفْعَلُ أَمْرَاؤُكَ <sup>(٢)</sup> .

(١) هذا الحديث يخالف الرواية التي سبقت في حديث جابر الطويل: (ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْيَتِّ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ) والجمع بين الروايات والأظهر فيه أنه ﷺ لما عاد إلى منى صلى بأصحابه الظهر مرة ثانية نافلة له ﷺ وفريضة لهم، فمن رآه صلى الظهر بهم بمنى ظن أنها أول صلاة، ومن أثبت صلاته في مكة أثبت ما فعله أولاً ﷺ، فهذا الأظهر والله أعلى وأعلم.

(٢) هذا الحديث يدل على استحباب أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، فيخرج من مكة بعد طلوع الشمس فيخرج منها ضحى ويذهب إلى منى بحيث يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم الثامن والفجر من يوم التاسع بمنى ثم يخرج إلى عرفة بعد طلوع الشمس، وهذا هو السنة.

وإن صلاه في أي مكانٍ أجزىء ولذا قال أنس (أَفْعَلْ مَا يَفْعَلُ أَمْرَاؤُكَ) فيكون مع جماعة الناس ويفعل ما يفعلون، فلا حرج عليه في ذلك، وإن خالف الأفضل، لكن إذا وقعت فتنة فسوف يكون ضررها أشد من ترك هذا الأفضل في هذا المقام، فيكون الأفضل تجنب الفتنة.

فقد خشي أنس ﷺ أن تكون المخالفة ذريعة لترك الجماعة والخروج ونحو ذلك فأمره أن يفعل كما يفعل أمرأؤه، مع كون أنه لا يستطيع أن يفعل السنة وأن يصلي الظهر يوم التروية بمنى وأن يصلي العصر يوم النحر بالأبطح، فالظاهر أنه يصلي الظهر أيضاً هناك، وقد ذكرنا هذا عندما قلنا أن الرمي يوم النحر الثاني أن يكون بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر، ويصلي الظهر إذا رجع إلى مكة، وقد نزل بالأبطح ﷺ وهو

قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِيَمْنَى) هَكَذَا صَحَّ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ سَبَقَ فِي بَابِ صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ جَابِرِ الطَّوِيلِ، أَنَّهُ ﷺ أَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، وَذَكَرْنَا هُنَاكَ الْجُمُعَ بَيْنَ الرُّوَایَاتِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْتَاتُ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ، وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَوَّلَ النَّهَارِ<sup>(١)</sup>. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَهُوَ طَوَافُ الْإِفَاضَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ، لَا يَصِحُّ الْحَجُّ إِلَّا بِهِ<sup>(٢)</sup>.

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ. فَإِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ وَفَعَلَهُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَجْزَأُهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ<sup>(٣)</sup>.

المحصب وهو المكان الذي تواعدوا فيه على مقاطعة بني هاشم عندما آووا رسول الله وهو بمكة، فأحب النبي ﷺ أن يظهر شعار الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه الكفر يوماً من الأيام، وهذا على القول الراجح وهو استحباب نزول المحصب يوم النحر.

(١) يعني قبل الظهر ما أمكنه.

(٢) لأن الله قال (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وفعله ﷺ، وعزم أن يجس لأجل صفة لما ظن أنها لم تكن طافت يوم النحر طواف الإفاضة (فَقَالَ «أَحَابِسْتُ صَفِيَّةً»). قُلْنَا قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ «فَلَا إِذَا» مسلم)، فدل ذلك على أن طواف الإفاضة لا يصح الحج بدونه، وهو إجماع أهل العلم. وما ذكره صاحب "سبل السلام" من أن طواف الإفاضة لا دليل على ركنيته، فهو قول باطل بلا تردد، مخالف لإجماع من سبقه من أهل العلم.

(٣) لأن هذه المناسك تؤدي كلها في أيام التشريق، وقد ظن النبي ﷺ أن صفة لم تكن طافت يوم النحر، وما أمرها بشيء وما أمر من فعل ذلك بشيء، فهذا الذي ذكره هنا هو الصحيح وهو أنه لا حرج عليه إن أخره، إلا على القول بوجوب الترتيب، ووجوب الفدية في مخالفة الترتيب، ولكن يمكنه أن يؤخر هذه المناسك حتى يفعلها بالترتيب، فيؤخرها حتى يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف.

فَإِنْ أَخْرَهُ إِلَى مَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَأَتَى بِهِ بَعْدَهَا أَجْزَأَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا<sup>(١)</sup>، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا تَطَاوَلَ لَزِمُهُ مَعَهُ دَمٌ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (يَوْمَ التَّرْوِيَةِ) هُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَسَبَقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ.

#### ٥٩ - باب استِحْبَابِ التَّرْوَلِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفَرِ وَالصَّلَاةِ بِهِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى التَّحْصِيبَ<sup>(٣)</sup> سُنَّةً وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفَرِ بِالْحَصْبَةِ. قَالَ نَافِعٌ قَدْ حَصَّبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ.

(١) يعني ولو إلى آخر العمر، وعليه أن يأتي بطواف الإفاضة مهما تأخر.

(٢) والأظهر والله أعلى وأعلم أنه إذا أخره إلى ما بعد ذي الحجة لزمه دم لأن أشهر الحج ثلاثة، وذي الحجة آخر الأشهر، فإذا فعل طواف الإفاضة فيه لم يكن عليه شيء، فإذا أخره إلى ما بعد ذي الحجة إلى ما بعد أشهر الحج، فإنه يكون قد أخره تأخيراً شديداً، فالأقرب أن عليه دم والله أعلى وأعلم، أما إذا كان معذوراً فلا يكلف نفساً إلا وسعها، لكن الأصل أن يؤدي المناسك في أشهر الحج، فيؤدي أركان الحج في أشهر الحج.

(٣) وهو التزول بالمحصب وهو الأبطح وهو ما ذكرنا من أنه مكان بعد الحجون بقليل، وهو يسمى الآن "المعبدة"، وهو حي من الأحياء، وهو في القديم كان خارج مساكن مكة، وهو الآن داخل مكة ومن أقرب الأماكن إلى الحرم.



حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَزُولُ الْأَبْطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ أَسْمَحَ لَخُرُوجِهِ إِذَا خَرَجَ<sup>(١)</sup>.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمَعْلَمِ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الْأَبْطَحَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَتْ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لَخُرُوجِهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ - وَالْفِظُّ لَأَبِي بَكْرٍ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (التحصيل: نزول الأبطح).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَمْ يَأْمُرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مَنَى وَلَكِنِّي جِئْتُ فَضْرَبْتُ فِيهِ قَبْلَهُ فَجَاءَ فَنَزَلَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ<sup>(٢)</sup>. وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَكَانَ عَلَى ثَقْلِ النَّبِيِّ ﷺ<sup>(٣)</sup>. (الثقل: الأمتعة).

(١) الظاهر من فعل الخلفاء الراشدين ونزولهم بالمحصب أنهم كانوا يرونه سنة، ويدل عليه ما سيأتي.

(٢) هنا صرح بالتحديث فأراد أن يذكره مسلم.

(٣) أي كان على متاع النبي ﷺ أثناء السفر.

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «نَزَلَ غَدَاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخُنُ بِنِي «نَحْنُ نَأْزِلُونَ غَدَاً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ». وَذَلِكَ إِنْ قَرِئْنَا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يَنَافِكُوهُمْ وَلَا يَبَايَعُوهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْزِلُنَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ - الْخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

(بَابِ اسْتِحْبَابِ نُزُولِ بِالْمُحَصَّبِ يَوْمَ النَّفَرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ وَمَا بَعْدَهَا بِهِ)  
ذَكَرَ مُسْلِمٌ فِي هَذَا الْبَابِ الْأَحَادِيثَ فِي نُزُولِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْأَبْطَحِ يَوْمَ النَّفَرِ، وَهُوَ الْمُحَصَّبُ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَالْخُلَفَاءُ ؓ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ، وَأَنَّ عَائِشَةَ وَابْنَ عَبَّاسٍ كَانَا لَا يَنْزِلَانِ بِهِ، وَيَقُولَانِ: هُوَ مَنْزِلُ انْتِفَاقِي لَا مَقْصُودٍ، فَحَصَلَ خِلَافٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ؓ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ اسْتِحْبَابُهُ إِقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَغَيْرِهِمْ<sup>(١)</sup>. وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(١) وأصرح الأحاديث في سُنَنِهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ لَأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ صَرَحَ أَنَّهُ يَنْزِلُ بِهَذَا الْمَكَانِ، بِسَبَبِ أَنَّهُ الْمَكَانُ الَّذِي تَقَاسَمُوا فِيهِ عَلَى الْكُفْرِ.

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَيَبِيتُ بِهِ بَعْضَ اللَّيْلِ أَوْ كُلَّهُ إِقْتِدَاءً بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ<sup>(١)</sup>.

وَالْمُحَصَّبُ) يَفْتَحُ الْحَاءَ وَالصَّادَ الْمُهِمْلَتَيْنِ (وَالْحَضْبَةُ) يَفْتَحُ الْحَاءَ وَإِسْكَانَ الصَّادِ.  
وَالْأَبْطَحُ) وَالْبَطْحَاءُ وَخَيْفُ بَنِي كِنَانَةَ إِسْمٌ لَشَيْءٍ وَاحِدٍ، وَأَصْلُ الْخَيْفِ كُلُّ مَا انْحَدَرَ عَنِ الْجَبَلِ وَارْتَفَعَ عَنِ الْمِيلِ.

قَوْلُهُ: (أَسْمَحُ لَخُرُوجِهِ) أَيَّ أَسْهَلَ لَخُرُوجِهِ رَاجِعًا إِلَى الْمَدِينَةِ.  
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ: قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ)

كَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسَخِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الرِّوَايَةَ الْأُولَى وَهِيَ رِوَايَةُ قُتَيْبَةَ وَزُهَيْرٍ قَالَا فِيهَا عَنْ إِبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَأَمَّا رِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ فَفِيهَا عَنْ إِبْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ أَكْمَلُ مِنْ رِوَايَةِ (عَنْ) لِأَنَّ السَّمْعَ يُجْتَجَّ بِهِ بِالْإِجْمَاعِ، وَفِي الْعَنْتَةِ خِلَافٌ ضَعِيفٌ، وَإِنْ كَانَ قَائِلَهَا غَيْرُ مُدْلَسٍ، وَقَدْ سَبَقَتِ الْمُسْأَلَةُ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ، وَفِي بَعْضِهَا: قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَةِ عَنْ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، وَالصَّوَابُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى، وَكَذَا نَقَلَهَا الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْجُمْهُورِ، وَقَالَ هِيَ الصَّوَابُ.

قَوْلُهُ: (وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ) هُوَ يَفْتَحُ الثَّاءَ وَالْقَافَ.

(١) ليس بمستحيل أن يفعل الإنسان ذلك، فيبحث عن مسجد في هذه المنطقة ويصلي فيه هذه الأوقات ويبقى بعض الليل، ولكنه ليس من السهل، ولكن هناك بعض الأمور لا يمكن أن تفعل كما ذكرنا كالطرق التي أزيلت معالمها لا يكاد يعلمها الإنسان وقد أزيلت الجبال والشجر وغير ذلك، أما بالنسبة إلى مثل هذا فهو معلوم كما ذكرنا ويمكن الترول به لمن أراد.

وَهُوَ مَتَاعُ الْمُسَافِرِ وَمَا يَحْمِلُهُ عَلَى دَوَابِّهِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ } .  
قَوْلُهُ ﷺ : ( نَزَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ )  
أَمَّا الْخَيْفُ: فَسَبَقَ بَيَانَهُ وَضَبَطَهُ .

وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِمْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ } .

وَمَعْنَى (تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ) تَحَالَفُوا وَتَعَاهَدُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ تَحَالَفُهُمْ عَلَى إِخْرَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى هَذَا الشُّعْبِ، وَهُوَ خَيْفُ بَنِي كِنَانَةَ، وَكَتَبُوا بَيْنَهُمُ الصَّحِيفَةَ الْمَشْهُورَةَ، وَكَتَبُوا فِيهَا أَنْوَاعًا مِنَ الْبَاطِلِ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَالْكَفْرِ<sup>(١)</sup>، فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا الْأَرْضَ فَأَكَلَتْ كُلَّ مَا فِيهَا مِنْ كُفْرٍ وَقَطِيعَةٍ رَحِمٍ وَبَاطِلٍ، وَتَرَكَتْ مَا فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ بِذَلِكَ، فَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ فَجَاءَ إِلَيْهِمْ أَبُو طَالِبٍ فَأَخْبَرَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ فَوَجَدُوهُ كَمَا أَخْبَرَ، وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ<sup>(٢)</sup> .  
قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: وَكَانَ نَزُولُهُ ﷺ هُنَا شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الظُّهُورِ بَعْدَ الْإِخْتِفَاءِ، وَعَلَى إِظْهَارِ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(١) فدل ذلك على أن محاربة النبي ﷺ وأذيته والسعي في التضيق عليه والسعي في تسليمه لعلوه كفرٌ والعياذ بالله، وحرب الدين الذي جاء به النبي ﷺ من الكفر كذلك، فهم تقاسموا على أفعال، فهو ردٌّ على من يزعم أن الكفر لا يكون إلا بالقول ولا يكون من الأفعال ما هو كفر، بل هناك من الأفعال ما هو كفر، وهو دليل على وجود الكفر بالقلب .

(٢) وذلك بعد ثلاث سنين من الحصار الشديد للنبي ﷺ ولبنِي هَاشِمٍ ولبنِي الْمُطَّلِبِ وذلك من عتو قريش وقطيعتهم للرحم وحرصهم على قطع دعوة الإسلام، فالحمد لله الذي أبطل كيدهم وردده في نحورهم، وجعلها آية من أدلة صدق نبوة النبي ﷺ .

٦٠ - باب وجوب العمية بمئى لىالى أيام التشريق

والترخيص فى تركه لأهل السقاية.

حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا ابن نمير وأبو أسامة قالَا حدَّثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حدَّثنا ابن نمير - واللفظ له - حدَّثنا أبو حدَّثنا عبيد الله حدَّثنى نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة لىالى مئى من أجل سقايته فأذن له. وحدَّثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدَّثنا حميد بن حاتم وعبد بن حميد جميعاً عن محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبيد الله بن عمر بهذا الإسناد مثله. وحدَّثنى محمد بن المنهال الضير حدَّثنا يزيد بن زريع حدَّثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة فاتاه أعرابي فقال ما لي أرى بنى عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ أم من حاجة بكم أم من بخل فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل قدم النبي ﷺ على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه ياناً من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال «أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا». فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله ﷺ.

قوله: (وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا ابن نمير وأبو أسامة قالَا حدَّثنا عبد الله عن نافع) هكذا هو في معظم النسخ ببلاذنا أو كلها، ووقع في بعض نسخ المغاربة (وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدَّثنا زهير وأبو أسامة) فجعل زهيراً بدل ابن نمير، قال أبو علي الغساني والقاضي: وقع في رواية ابن ماهان عن ابن سفيان عن مسلم (قال): ووقع في رواية أبي أحمد الجلودي عن ابن سفيان عن زهير (قالا)، وهذا وهم، والصواب (ابن نمير قالَا)

وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ، هَذَا كَلَامُهُمَا، وَإِنَّمَا ذَكَرَ خَلْفَ الْوَاسِطِيِّ فِي كِتَابِهِ (الْأَطْرَافَ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرًا. قَوْلُهُ: (اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيْلِي مَنْى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ) هَذَا يَدُلُّ لِمَسْأَلَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنَّ الْمَبِيتَ بِمَنْى لَيْلِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَأْمُورٌ بِهِ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، لَكِنْ اِخْتَلَفُوا: هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَمْ سُنَّةٌ؟ وَلِلشَّافِعِيِّ فِيهِ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا وَاجِبٌ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ.

وَالثَّانِي: سُنَّةٌ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَأَبُو حَنِيفَةَ.

فَمَنْ أَوْجَبَهُ أَوْجَبَ الدَّمَ فِي تَرْكِهِ، وَإِنْ قُلْنَا: سُنَّةٌ، لَمْ يَجِبِ الدَّمُ بِتَرْكِهِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ.

وَفِي قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ هَذَا الْمَبِيتِ قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ:

أَصَحُّهُمَا: الْوَاجِبُ مُعْظَمُ اللَّيْلِ<sup>(١)</sup>، وَالثَّانِي: سَاعَةٌ<sup>(٢)</sup>.

(١) أي أكثر من نصف الليل.

(٢) الصحيح وجوب المبيت بمنى ليلي أيام التشريق ليلة الحادي والثاني عشر، أما يوم التروية وليلة عرفة، فباتفاق العلماء سُنَّةٌ لا حرج على من تركه ولا دم، أما بالنسبة لليلي منى التي هي يلي أيام التشريق، فيجب أن يبيت بليلة الحادي والثاني عشر، أما ليلة الثالث عشر، فالجمهور على أن من أدركه غروب الشمس وهو بمنى لزمه أن يبيت تلك الليلة، وأما إذا لم يدركه وخرج من منى قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى) وإن كنت لا أعلم دليلاً صريحاً كما ذكرنا سابقاً على هذه المسألة وهو لزوم مبيت ليلة الثالث عشر لمن أدركه غروب الشمس بها.

والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه إذا كان هناك عذرٌ يمنع من المبيت بمنى سقط المبيت، كمن تعطلت به مثلاً المواصلات حتى تأخر ولم يدخل منى، إلا بعد نصف الليل بسبب كثرة الزحام، فهذا عذرٌ أشد من عذر السقاية والله أعلى وأعلم، فكثير من الناس أعمال يوم النحر تأخذ وقتاً طويلاً جداً، وربما بقي في الطواف عدة ساعات وفي السعي مثل ذلك، فلا ينتهي منها إلا بعد مرور جزء كبير من الليل وهو ما



زال بمكة، والمواصلات في الطريق ربما أخذت النصف الباقي، وبعض الناس يصل إلى منى بعد طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والرجوع إلى منى يصلون في صباح اليوم الحادي عشر، فيفوته المبيت بمنى، والذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أنه إذا كان عاجزاً لا يستطيع الوصول وتأخر بعذر، فهذا أشد من عذر الرعاة وأشد من عذر السُّقاة الذين جاز لهم أن يتركوا المبيت بمنى من أجل المصلحة للمسلمين، فالعاجز بالكُلية أولى بهذا العذر، وأيضاً هناك من لا يستطيع المبيت بمنى لعدم وجود مكانٍ له بها وليس كل الناس يقدرّون على أن يبقوا في طُرقات منى تلك المدة الطويلة من العجائز والشيوخ والنساء ومن معها من الأطفال، يعجزون أن يبقوا في طُرقات منى، فبعض أهل العلم يُقْتَوْنَ بأن المبيت يتقل إلى أقرب بقعة، ولذلك قالوا أنهم يمكنهم أن يبيتوا في مزدلفة، وقد نُصِبَتْ خيامٌ كثيرة بمزدلفة من أجل المبيت بها ليلي منى، وقالوا أن ذلك قياساً على اتصال الصفوف في الصلاة وكذلك اتصال الخيام، فهذا فيه نظر، فمن عجز عن المبيت بمنى سقط عنه ذلك والله أعلى وأعلم، وإلزامه المبيت بمزدلفة ليس عليه أي دليل، والقياس في غير موضع القياس، ولا علة مؤثرة في ذلك، والخيام إنما يتفاوت الناس في صنْعها، فيصنعون ربما خياماً متسعة جداً تسع لأضعاف من تأخذهم بحثاً عن الترفيه لعدد محدود من الناس، فيترتب على ذلك التضيق على الآخرين، أدى إلى أنواع من الضيق في الحقيقة، فنصب الخيام في مزدلفة أدى إلى ضيق المكان وتعطل المواصلات حتى ربما لم يستطع الناس وهم نازلون من عرفة أن يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد مرور معظم الليل وربما بعد مرور كل الليل ليصلون إلى مزدلفة في صباح يوم النحر بسبب الخيام المنصوبة والتي تمنع الناس من التزول ويفترشون الطرقات المرصوفة فيتعطل المرور فيترتب على ذلك عجز كثير من الناس عن الوصول، فمثل هذا الصحيح أنه من لم يجد مكاناً وعجز عن أن يبقى بمنى في طُرقاتها وفجاجها، فليقم بمكة كما كان العباس بمكة، فقد بات بمكة من أجل سقايته، وهم كلهم لهم أماكن بمكة، فإذا كان الأمر كذلك فالأمر واسع، فإن بقي بمزدلفة، بقي، وإن بقي بمكة وبات بها فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولكن من قدر على أن يبقى بمنى ولو بدون خيمة معظم الليل، يلزمه ذلك، فيبقى مثلاً من غروب الشمس إلى ما بعد منتصف الليل، أو من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يمكنه إذا كان ليس له مكان وليس له خيمة يستظل بها من الشمس، ولم يجد مكاناً في مسجد خيف، فإنه يُمكنه أن يبقى بعد ذلك في منزله في أي مكان كان والله أعلم.

المسألة الثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت، ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم، ويجعلوه في الحياض مسبلاً للشاربين وغيرهم، ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل العباس عليهم السلام بل كل من تولى السقاية كان له هذا، وكذا لو أحدثت سقاية أخرى كان للقائم بشأنها ترك المبيت، هذا هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: تختص الرخصة بسقاية العباس. وقال بعضهم: تختص بآل عباس. وقال بعضهم: تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم. فهذه أربعة أوجه لأصحابنا أصحابها الأول<sup>(١)</sup>. والله أعلم. وأعلم أن سقاية الناس حق لآل العباس كانت للعباس في الجاهلية، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم له فهي لآل العباس أبداً.

(باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها، واستحباب الشرب منها)

قوله: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا) هذا الحديث فيه دليل للمسائل التي ترجمت عليها<sup>(٢)</sup>.

(١) وهو أنها لا تختص بآل العباس ولا بسقاية العباس، بل لكل من تولى السقاية ولو أحدثت سقاية أخرى، كان للقائم بشأنها ترك المبيت.

(٢) وهو "فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها، واستحباب الشرب منها" أي من ماء زمزم، ولو حلي بشيء مثل إلقاء بعض التمرات أو بعض الزبيب أو نحو ذلك فيه، بحيث يكون مفرداً، فلا يجمع التمر والزبيب معاً في النبيذ، النبيذ هو ما يُشَبَّد، أي ما يُلقى في الماء ليحلوا ذلك الماء، وليس كما يستعمله أهل زماننا من أن النبيذ هو الخمر المسكر، بل هو الذي سُمي "الحشاف".

وَقَدْ اتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَبَ الْحَاجُّ وَغَيْرُهُ مِنْ نَيْدِ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَهَذَا النَّيْدُ مَاءٌ مُحَلَّى بِزَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يَطِيبُ طَعْمُهُ، وَلَا يَكُونُ مُسْكِرًا. فَأَمَّا إِذَا طَالَ زَمَنُهُ وَصَارَ مُسْكِرًا فَهُوَ حَرَامٌ<sup>(١)</sup>.

وَقَوْلُهُ ﷺ : (أَحْسَنْتُمْ وَأَجَمَلْتُمْ) مَعْنَاهُ فَعَلْتُمْ الْحَسَنَ الْجَمِيلَ.

فَيُؤْخَذُ مِنْهُ: اسْتِحْبَابُ الثَّنَاءِ عَلَى أَصْحَابِ السَّقَايَةِ، وَكُلِّ صَانِعٍ جَمِيلٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٦١ - باب في الصدقة بلحوم الهدى وجلودها وجلالها.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا قَالَ «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»<sup>(٢)</sup>.

(الأجلة: جمع جل وهو الكساء الذي يطرح على ظهر البعير).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي كَلَاهُمَا عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ.

(١) لقول النبي ﷺ (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) مسلم.

أما مكان هذه السقاية الآن فمعلوم أنه قد تغيرت الأحوال وأصبحت ماء زمزم موجودة في كل مكان بالحرم ولا يوجد مكان معين اسمه سقاية العباس حالياً.

(٢) أي نعطيها أجرة على ذبحه وسلخه ونحو ذلك.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ  
الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ  
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَمَرَهُ  
أَنْ يَقْسِمَ بِدْنِهِ كُلِّهَا لِحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجَلَالِهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطَى فِي جَزَائِهَا مِنْهَا شَيْئًا .  
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ مَالِكٍ  
الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ  
النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ بِمِثْلِهِ .

قَوْلُهُ: (عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا  
وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدَنَا)  
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: سُمِّيَتْ الْبُدْنَةُ لِعَظَمِهَا، وَيُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَيُطْلَقُ عَلَى الْإِبِلِ  
وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ<sup>(١)</sup>، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَلَكِنَّ مُعْظَمَ اسْتِعْمَالِهَا فِي الْأَحَادِيثِ وَكُتُبِ  
الْفِقْهِ، فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً.  
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: اسْتِحْبَابُ سَوْقِ الْهَدْيِ<sup>(٢)</sup>، وَجَوَازُ النَّيَابَةِ فِي نَحْرِهِ، وَالْقِيَامُ عَلَيْهِ وَتَفْرِقَتَهُ<sup>(٣)</sup>، وَأَنَّهُ  
يُتَصَدَّقُ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَجَلَالِهَا، وَأَنَّهَا تُجَلَّلُ، وَاسْتِحْبَابُ أَنْ يَكُونَ جَلًّا حَسَنًا، وَأَلَّا

(١) المشهور أنها تطلق على الإبل والبقر فقط، أما الغنم ففي تسميتها بدنة نظر.

(٢) لأن النبي ﷺ ساقه، ولكن قال (لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا  
عُمْرَةً) مسلم، فتمنى أن يشتريه من مكة.

(٣) لأن النبي ﷺ أهدي مائة بدنة هو وعلي ﷺ، (ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِينَ يَدًا ثُمَّ أُعْطِيَ  
عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ) مسلم، فدل ذلك على جواز الاستنابة في الذبح، فيجوز أن يُقيم غيره مقامه في تولي

يُعْطَى الْجَزَارَ مِنْهَا، لِأَنَّ عَطِيَّتَهُ عِوَضٌ عَنْ عَمَلِهِ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى بَيْعِ جُزْءٍ مِنْهَا، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ<sup>(١)</sup>.

وَفِيهِ: جَوَازُ الْإِسْتِجَارِ عَلَى النَّحْرِ وَنَحْوِهِ<sup>(٢)</sup>.

وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ جِلْدِ الْهَدْيِ وَلَا الْأُضْحِيَّةِ وَلَا شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِمَا؛ لِأَنَّهَا لَا يُتَفَعَّلُ بِهَا فِي الْبَيْتِ وَلَا بغيرِهِ، سَوَاءٌ كَانَا تَطَوُّعًا أَوْ وَاجِبَتَيْنِ، لَكِنْ إِنْ كَانَا تَطَوُّعًا فَلَهُ الْإِئْتِفَاعُ بِالْجِلْدِ وَغَيْرِهِ بِاللُّبْسِ وَغَيْرِهِ<sup>(٣)</sup>، وَلَا يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْجَزَارِ مِنْهَا شَيْئًا بِسَبَبِ جِزَارَتِهِ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ عطاءُ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ جِلْدِ هَدْيِهِ، وَيَتَصَدَّقُ بِشَمْنِهِ، قَالَ: وَرَخَّصَ فِي بَيْعِهِ أَبُو ثَوْرٍ.

وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْغُرْبَالَ وَالْمُنْخُلَ وَالْفَأْسَ وَالْمِيزَانَ وَنَحْوَهَا.

الذبح، والأفضل أن يذبح بيده، وكذا جواز القيام عليه وتفرقة والتصدق باللحوم والجلود وما يجعل عليها من الثياب وهي الجلال.

(١) وهذا الحكم في الأضحية كذلك، فلا يجوز أن يُعْطِيَ الجزار منها شيئاً، لا من الجلد ولا من غيره، فكثير من الناس يُشَارِطُ الجزار على أخذ الجلد كجزء من أجرة الذبح، وهذا يدخل في أنه باع جلد أضحيته وقد قال النبي ﷺ (مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ) (هق) ١٥١٩، (ك) ٣٤٦٨، انظر صحيح الجامع: ٦١١٨، ونهى أن يُعْطِيَ الجزار منها شيئاً وهذا يشمل الجلود، فلا يجوز إعطاءه شيئاً من الجلود ولا من الجلال ولا من غير ذلك، في مقابل عمله.

(٢) أي يستأجر الجزار على أن يتولى تقطيع اللحم، والظاهر أن الجزار هنا لم يتولى الذبح بنفسه، لأن النبي ﷺ (نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِينَ يَدًا ثُمَّ أُعْطِيَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ) والجزار إنما كان لاستخراج العظم من اللحم وسلخ الجلد ونحو ذلك.

(٣) الصحيح أنه يجوز أن يتفعَّلَ بهذه الجلود ويأكل من اللحم، بل يستحب أن يأكل من اللحم، ويجوز أن يتفعَّلَ بالجلد، والأفضل أن يتصدق به سواءً في الأضحية أو في الهدي.

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَارَ جِلْدَهَا، وَهَذَا مُنَابَذٌ لِلسُّنَّةِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
 قَالَ الْقَاضِي: التَّجْلِيلُ سُنَّةٌ، وَهُوَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مُحْتَصٌّ بِالْإِبِلِ، وَهُوَ مِمَّا أُشْتُهَرَ مِنْ عَمَلِ السَّلَفِ.  
 قَالَ: وَبِمَنْ رَأَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَإِسْحَاقُ.  
 قَالُوا: وَيَكُونُ بَعْدَ الْإِشْعَارِ لَيْلًا يَتَلَطَّخُ بِالدَّمِ<sup>(٢)</sup>.  
 قَالُوا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ قِيَمَتُهَا وَنَفَاسَتُهَا بِحَسَبِ حَالِ الْمُتَهْدِي<sup>(٣)</sup>، وَكَانَ بَعْضُ السَّلَفِ  
 يُجَلِّلُ بِالْوُثْيِ، وَبَعْضُهُمْ بِالْحَبْرَةِ، وَبَعْضُهُمْ بِالْقُبَاطِيِّ وَالْمَلَا حِفِّ وَالْأُزْرِ.  
 قَالَ مَالِكٌ: وَتُشَقُّ عَلَى الْأَسْنِمَةِ إِنْ كَانَتْ قَلِيلَةً الثَّمَنُ لَيْلًا تَسْقُطُ<sup>(٤)</sup>.  
 قَالَ مَالِكٌ: وَمَا عَلِمْتُ مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ اسْتِيقَاءَ لِلثِّيَابِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُجَلِّلُ الْجِلَالَ  
 الْمُرْتَفِعَةَ<sup>(٥)</sup> مِنَ الْأَنْهَاطِ وَالْبُرُودِ وَالْحَبْرِ، قَالَ: كَانَ لَا يُجَلِّلُ حَتَّى يَغْدُو مِنْ مَنَى إِلَى عَرَفَاتٍ،  
 قَالَ: وَرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُجَلِّلُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَ يَعْقِدُ أَطْرَافَ الْجِلَالِ عَلَى أُذُنَيْهَا، فَإِذَا  
 مَشَى لَيْلَةً نَزَعَهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عَرَفَةَ جَلَّلَهَا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النَّخْرِ نَزَعَهَا لَيْلًا يُصِيبُهَا الدَّمُ.  
 قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا الْجِلْلُ فَيُنَزَعُ فِي اللَّيْلِ، لَيْلًا يَخْرِقُهَا الشَّوْكُ.  
 قَالَ: وَاسْتُحِبَّ إِنْ كَانَتْ الْجِلَالَ مُرْتَفِعَةً أَنْ يَتْرُكَ شِقَّهَا، وَأَلَّا يُجَلِّلَهَا حَتَّى يَغْدُو إِلَى عَرَفَاتٍ  
 فَإِنْ كَانَتْ بِثَمَنٍ يَسِيرُ فَمِنْ حِينَ يُحْرَمُ يَشُقُّ وَيُجَلِّلُ.

(١) وصدق فيما قال، فإذا ثبت الحديث فلا يلتفت إلى ما يخالفه.

(٢) فبعد أن يشعرها بأن يشق جانب سنامها الأيمن ويسلُت الدم ويبقى أثر الإشعار فقط، يضع بعد ذلك عليها من الثياب.

(٣) غناؤا وقفرا.

(٤) حتى يخرج السنام من وسطها.

(٥) أي مرتفعة الثمن.



قَالَ الْقَاضِي: وَفِي شَقِّ الْجَلَالِ عَلَى الْأَسْنِمَةِ فَائِدَةٌ أُخْرَى وَهِيَ إِظْهَارُ الْإِشْعَارِ لِئَلَّا يَسْتَرَّ تَحْتَهَا<sup>(١)</sup>.  
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الصَّدَقَةُ بِالْجَلَالِ، وَهَكَذَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ أَوَّلًا يَكْسُوهَا  
الْكَعْبَةَ، فَلَمَّا كُسِيتِ الْكَعْبَةُ تَصَدَّقَ بِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٦٢ - باب الاشتراك في الهدى وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة.  
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى  
مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ  
سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.  
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ  
حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلِّ سَبْعَةٍ مَنَّا فِي بَدَنَةٍ.  
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  
قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.  
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ  
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلِّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ لَجَابِرٍ  
أَشْتَرِكَ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْإِجْزُورِ قَالَ مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبَدَنِ. وَحَضَرَ جَابِرُ الْحُدَيْبِيَّةَ قَالَ  
نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً اشْتَرَكْنَا كُلِّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ.

(١) لأن الإشعار يكون على السنام، فيشقها لكي تسقط الجلال، ويكون السنام ظاهراً والشعار عليه ظاهراً.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ حِجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَأَمَرَنَا إِذَا أَهْلَلْنَا أَنْ نَهْدِيَ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدْيَةِ وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحْلُوا مِنْ . حَجَّهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .  
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عِطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا تَمْتَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ فَذَبَحَ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا .  
 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَائِشَةَ بَقْرَةَ يَوْمِ النَّحْرِ .  
 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ بَقْرَةَ فِي حَجَّتِهِ .

(بَابُ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَإِجْزَاءِ الْبَقْرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلِّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ)

قَوْلُهُ: (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلِّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ).

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلِّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ).

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ دَلَالَةٌ لِحَوَازِ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ:

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ، سَوَاءَ كَانَ تَطَوُّعًا أَوْ وَاجِبًا<sup>(١)</sup>، وَسَوَاءَ كَانُوا كُلُّهُمْ مُتَقَرِّينَ أَوْ بَعْضُهُمْ يُرِيدُ الْقُرْبَةَ، وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ<sup>(٢)</sup>، وَدَلِيلُهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ، وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.

وَقَالَ دَاوُدُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: يَجُوزُ الْإِشْتِرَاكُ فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبِ<sup>(٣)</sup>.  
وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إِنْ كَانُوا كُلُّهُمْ مُتَقَرِّينَ، وَإِلَّا فَلَا<sup>(٤)</sup>.  
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّاةَ لَا يَجُوزُ الْإِشْتِرَاكُ فِيهَا<sup>(٥)</sup>.

(١) كالأضحية أو هدي التطوع الذي ليس بواجب، أو الهدي الواجب في القران والتمتع أو إذا كان لترك واجب أو فعل محذور، فكل هذا الهدي سواء كان واجباً أو تطوعاً.

(٢) أي يجزيء عنده أن تشترك مع جزار في بقرة تشتري سبعة أو تنويه أضحية أو هدياً إن كان في مكة ويأخذ هو الباقي حتى ولو لم يكن يريد القرية.

(٣) والظاهر أن هدي الحديسة كان واجباً، وفي حجة الوداع كان هديهم للتمتع وهو واجب، وقد أمرهم النبي ﷺ أن يشتركوا.

(٤) الأظهر قول الشافعي رحمه الله لأنه طالما جاز الاشتراك وكل له نيته، فقد قام سبع البقرة وسبع البنية مقام الشاة، فيجزيء ذلك على أي الأحوال.

(٥) وهذا بخلاف ما إذا ضحى الرجل ونوى عن نفسه وأهل بيته، فعن أبي هريرة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ "إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِيْنَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوعَيْنِ، فَلَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ، لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ، بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَدَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ"، (ج٢) ٣١٢٢ [قال الألباني]: صحيح، فبالنية يجزيه إذا كانوا من أهل البيت الواحد أن ينووا الاشتراك في الشاة عن أهل بيته، فقد كانوا يجتريئون الشاة الواحدة عن أهل البيت الواحد (لَا يُشْتَرَكُ فِي السُّكِّ وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ) موطأ مالك، وأهل البيت الواحد لا يلزم أن يكونوا في مسكن واحد، النبي ﷺ قال (عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ) وآله هم الذين تحرم عليهم الصدقة ولم يكونوا في مسكن واحد.

وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْبَدَنَةَ تُجْزَى عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مَقَامَ سَبْعِ شِيَاهٍ، حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرَمِ سَبْعَةُ دِمَاءٍ بِغَيْرِ جَزَاءِ الصَّيْدِ<sup>(١)</sup>، وَذَبَحَ عَنْهَا بَدَنَةً أَوْ بَقَرَةً أَجْزَأَهُ عَنِ الْجَمِيعِ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ رَجُلٌ لِحَابِرٍ أَيْشَرْتُكَ فِي الْبَدَنَةِ مَا يَشْتَرِكُ فِي الْجُزُورِ؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبَدَنَةِ) قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْجُزُورُ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَهِيَ الْبَعِيرُ.

قَالَ الْقَاضِي: وَفَرَّقَ هُنَا بَيْنَ الْبَدَنَةِ وَالْجُزُورِ، لِأَنَّ الْبَدَنَةَ وَالْهُدْيَ مَا أُبْتَدِيَ إِهْدَاؤُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَالْجُزُورُ مَا اشْتَرِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِيُنْحَرَ مَكَانَهَا فَتَوَهَّمِ السَّائِلُ أَنَّ هَذَا أَحَقُّ فِي الْإِشْتِرَاكِ، فَقَالَ فِي جَوَابِهِ: الْجُزُورُ لَمَّا أُشْتَرِيَتْ لِلنُّسْكِ صَارَ حُكْمُهَا كَالْبُذْنِ<sup>(٢)</sup>.

وَقَوْلُهُ: (مَا يَشْتَرِكُ فِي الْجُزُورِ) هَكَذَا فِي النُّسخِ (مَا يَشْتَرِكُ) وَهُوَ صَحِيحٌ وَيَكُونُ (مَا) بِمَعْنَى (مَنْ) وَقَدْ جَازَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَصْدَرِيَّةً أَيْ إِشْتِرَاكًا كَالِإِشْتِرَاكِ فِي الْجُزُورِ.

قَوْلُهُ: (فَأَمَرْنَا إِذَا حَلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَيَجْتَمِعُ النَّفَرُ مَنَّا فِي الْهُدْيَةِ وَذَلِكَ حِينَ أَمَرُهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجَّهِمْ) فِي هَذَا فَوَائِدُ:

مِنْهَا: وَجُوبُ الْهُدْيِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ<sup>(٣)</sup>.

وَجَوَازُ الْإِشْتِرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ الْوَاجِبَةِ لِأَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ وَاجِبٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الْإِشْتِرَاكِ فِي الْوَاجِبِ خِلَافَ مَا قَالَهُ مَالِكٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ قَرِيبًا.

(١) لأن جزاء الصيد يُعتمد فيه على المثلية في الشكل وليس على قدر ثابت كشاةٍ واحدةٍ مثلاً.

(٢) فكلها يجوز الاشتراك فيها.

(٣) وهذا لا نزاع فيه.

وَفِيهِ دَلِيلٌ لِّجَوَازِ ذَبْحِ هَذِي التَّمَتُّعِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ مِنَ الْعُمْرَةِ وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ<sup>(١)</sup>، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ، فَمَذْهَبُنَا: أَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا فَرَّغَ مِنَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ أُحْرِمَ بِالْحَجِّ، فَبِإِحْرَامِ الْحَجِّ يَجِبُ الدَّمُ. وَفِي وَقْتِ جَوَازِهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ:

الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ<sup>(٢)</sup> أَنَّهُ يَجُوزُ بَعْدَ فَرَاغِ الْعُمْرَةِ وَقَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ. وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ. وَالثَّالِثُ: يَجُوزُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا تَمَتُّعٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ فَذَبَحَ الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) هَذَا فِيهِ دَلِيلٌ لِّلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ عِنْدَ الْأُصُولِيِّينَ أَنَّ لَفْظَ (كَانَ) لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ؛ لِأَنَّ إِحْرَامَهُمْ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا وَجَدَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَهِيَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ<sup>(٢)</sup>.

(١) وهذا ليس فيه أدنى دليل على ذلك، فقوله (فَأَمَرْنَا إِذَا حَلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ) أي إذا أحللنا من الحج أن نهدي وليس أنه أمرنا إذا أحللنا من العمرة أن نهدي، بل قال ﷺ (وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ) وبلوغ الهدي محله إنما يكون يوم النحر، والنبي ﷺ ما ذبح إلا يوم النحر، ولا ذبح أحد من أصحابه إلا يوم النحر، فهذه المسألة خالف فيها الشافعية عامة العلماء والدليل الصريح في قولهم بجواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة، فهو قول ضعيف جداً وشاذ، ولا يجزيء ما ذبح بعد التحلل من العمرة، وإنما قوله (إِذَا حَلَلْنَا) أي بعد التحلل من الحج، عندما يتحللوا بعد التزول من عرفة ورمي جمره العقبة، فبعد الرمي يكون الذبح.

(٢) يعني جمهور أصحابهم الشافعية فقط وليس الجمهور من عامة العلماء.

(٣) الصحيح أنه لا يجزيء ذبح الهدي إلا يوم النحر، بمعنى أنه لا يجزيء قبل يوم النحر، أما يوم النحر وما بعده من أيام التشريق فلا نزاع أن كلها أيام أكل وشرب وذبح، فيجزيء أن يذبح الهدي بعد يوم النحر في أيام التشريق.

٦٣ - باب نَحْرِ الْبُذْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُنَحِّرُ بَدَنَهُ بَارَكَةَ فَقَالَ ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سَنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ .

(١) الظاهر أنه يقتضي التكرار إلا إذا دلّ دليل على أنه لا يقتضيه، لأن لفظة "كان" تقتضي أنه قد فعل أكثر من مرة، لكن يمكن أن تستعمل بالقرينة لمرة واحدة.  
(٢) فتاوى:

- في بعض الأماكن يجمعون الجلود لعمل مسجد أو مشروع خيري بثلثها، فهل هذا جائز؟ الذين يجمعون الجلود من الناس في الأضاحي هم وكلاء عن الأغنياء وليسوا وكلاء عن الفقراء، والمساجد لا تملك، وقد علمتم قول جمهور أهل العلم في عدم جواز بيع الجلود والتصدق بثلثها، فقد نهى النبي ﷺ عن بيع جلد الأضحية ولو أنه سوف يتصدق بثلثها، والقول بجواز بيع الجلد والتصدق بثلثها قول ضعيف ومرجوح، وسواء كان هذا للمساجد أو لغيرها أو للفقراء، فإنه كما ذكرنا أنك قد بعت جلد الأضحية عن طريق الوكالة لهذا الشخص الذي يجمع جلود الأضاحي وبيعها بعد ذلك، الواجب في هذا المقام إذا كان الناس لا يتفعلون بالجلود ولا يستطيعون الانتفاع بها، أن يملكوها لفقير، ويتولى الفقير بيعها إن شاء ويأخذ ثمنها لنفسه بعد أن يملكها، ويمكن لهؤلاء أن يأخذوا وكالة عن فقراء معينين معروفين عندهم، يقولون لهم سنجمع لكم جلود الأضاحي ونبيعها عنكم بعد أن يملكوها نيابة عنهم، وتكون قد وقعت في ملك معينين من الفقراء، فإذا باعوها بعد ذلك نيابة عنهم قسّموا الأموال عليهم، وأما جعلها في المساجد، فكما ذكرنا المساجد لا تملك، ولا يصح وقف هذه الجلود عليها، لأنها إذا وقفت، فلا بد أن توضع هي في المسجد، وليس الذي يفعلونه كذلك بل يبيعونها، فبائعها يكون وكيلًا عن صاحبها وهو الغني الذي ذبحها، فيكون قد باع جلد أضحيته، فرى عدم جواز فعل ذلك.

- هل يجوز أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية لحم أو جلد على سبيل الهدية؟ إذا كان بينهما تهاد قبل ذلك فلا حرج من ذلك، لكن الظاهر أنه يُسميها هدية على أن يتهاون في الأجرة وأن يتجاوز فيها ولكي يأخذ أجرة أقل من أجرة المثل، والظاهر أن النبي ﷺ سد هذه الذريعة بالكلفة فقال (وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارُ مِنْهَا شَيْئًا) فلا يُعطيه طالما كانت لها أثر في أجرته.



قَوْلُهُ: (ابْعَثَهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ) أَيِ الْمُقَيَّدَةِ الْمُعْقُولَةِ<sup>(١)</sup>.  
فَيُسْتَحَبُّ نَحْرُ الْإِبِلِ وَهِيَ قَائِمَةٌ مُعْقُولَةٌ أَلَيْدُ الْيُسْرَى، صَحَّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
[أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مُعْقُولَةَ الْيُسْرَى، قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ  
قَوَائِمِهَا]<sup>(٢)</sup>. إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.  
أَمَّا الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُذْبَحَ مُضْجَعَةً عَلَى جَنْبِهَا الْأَيْسَرِ، وَتُتْرَكَ رِجْلُهَا الْيُمْنَى  
وَتُشَدَّ قَوَائِمُهَا الثَّلَاثُ.  
وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ اسْتِحْبَابِ نَحْرِهَا قِيَامًا مُعْقُولَةً هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ.  
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ: يَسْتَوِي نَحْرُهَا قَائِمَةً وَبَارِكَةً فِي الْفَضِيلَةِ<sup>(٣)</sup>.  
وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ نَحْرَهَا بَارِكَةٌ أَفْضَلُ، وَهَذَا مُخَالَفٌ لِلْسُّنَّةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٦٤ - بَابُ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ

وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ وَأَنْ بَاعِثُهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا

وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ  
شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ  
الْمَدِينَةِ فَأَقْلَقَ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

(١) أي مقيدة مربوطة الرجل - أولو سُميت يد - اليسرى الأمامية.

(٢) يعني يربط رجل واحدة يرفعها عن الأرض وتبقى قائمة على ثلاثة قوائم لئلا تجري، لأنها لا تستطيع الحركة إلا وأركانها الأربعة على الأرض.

والنحر الطعن بسكين قصير في أصل الرقبة - اللبة -، أما الذبح فهو أن يُضجع الذبيحة ويُمِر السكين على الرقبة ليقطع الودجين مجرى النفس ومجرى الطعام.

(٣) هذا الحديث حجة على أبي حنيفة لأنه قال (ابْعَثَهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ).

وَحَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .  
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ  
النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَخَلْفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ  
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى أَقْلٍ قَلَاكِدَ هَدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَنَحْوَهُ .  
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ  
تَقُولُ كُنْتُ أَقْلِي قَلَاكِدَ هَدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ ثُمَّ لَا يَغْتَزِلُ شَيْئًا وَلَا يَتْرُكُهُ .  
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ قَلَاكِدَ بَدَنَ رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ بِيَدَيَّ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلَالًا .  
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ  
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ الْقَاسِمِ وَأَبِي قَلَابَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ أَقْلَ  
قَلَاكِدَهَا بِيَدَيَّ ثُمَّ لَا يَمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ لَا يَمْسِكُ عَنْهُ الْحَلَالُ .  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ  
قَالَتْ أَنَا قُلْتُ تِلْكَ الْقَلَاكِدَ مِنْ عَهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالًا يَأْتِي مَا يَأْتِي  
الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ . (العهن: الصوف المصبوغ)  
وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ  
رَأَيْتُنِي أَقْلِي الْقَلَاكِدَ لَهْدَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ فَيُبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يَقِيمُ فِينَا حَلَالًا .  
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا  
أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَبَّمَا قُلْتُ الْقَلَاكِدَ لَهْدَى رَسُولِ  
اللَّهِ ﷺ فَيُقْلَدُ هَدِيَّةً ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يَقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحَرَّمُ .  
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَدَهَا .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ  
الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَقْلُدُ الشَّاءَ فَنُرْسِلُ بِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَالِكٌ  
لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ  
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ ابْنَ زِيَادٍ كَتَبَ إِلَيَّ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدِيًّا حَرَّمَ عَلَيْهِ مَا  
يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي فَاتَّكَيْتُ إِلَى بَأْمُرِكَ. قَالَتْ عَمْرَةُ قَالَتْ  
عَائِشَةُ لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا قُلْتُ قَلَادَةً هَدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
بِيَدِهِ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ.

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ  
قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ تَصَفَّقُ وَتَقُولُ كُنْتُ أَقِلُّ قَلَادَةً هَدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
بِيَدِي ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا وَمَا يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ.  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ وَحْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا  
زَكَرِيَّا بْنُ كَلَّاهُمَا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَوْلُهَا: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَقِلُّ قَلَادَةً هَدِيَهُ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ)  
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ<sup>(١)</sup>، وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ يُسْتَحَبُّ لَهُ بَعْثُهُ مَعَ غَيْرِهِ.

(١) يعني أنه يمكن أن يُرسل الإنسان هدياً، ومن أراد ذلك في زماننا فليُرسل مع من ذهب إلى الحج أن يشتري له من هناك هدياً وينذحه يوم النحر

وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ وَإِشْعَارِهِ<sup>(١)</sup>، كَمَا جَاءَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى بَعْدَ هَذِهِ، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْإِشْعَارِ<sup>(٢)</sup>.

وَمَذْهَبَنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ اسْتِحْبَابُ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَأَمَّا الْغَنَمُ فَيُسْتَحَبُّ فِيهَا التَّقْلِيدُ وَحْدَهُ.

وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ قَتْلِ الْقَلَائِدِ<sup>(٣)</sup>.

وَفِيهِ أَنَّ مَنْ بَعَثَ هَذِهِ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً.

إِلَّا حِكَايَةَ رُوِيَتْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَطَاءٍ وَجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَحَكَاهَا الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَهْلِ الرَّأْيِ أَيْضًا أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ لَزِمَهُ اجْتِنَابُ مَا يَحْتَنِيهِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَصِيرُ مُحْرِمًا مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الْإِحْرَامِ<sup>(٤)</sup>، وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ، لَهُذِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ.

(١) كما ذكرنا التقليد أن يضع نعلين في رقبة هذا الهدي، ليس لدفع العين والحسد كما يفعل الناس على دوابهم اليوم من وضع فرجة حذاء أو نحو ذلك، وإنما يُعلق نعلين ليُعلم أنه هدي، وأما الإشعار فهو للإبل والبقر، وهو أن يشق جلد جانب سنام الناقة أو البقرة ويسلُت الدم ويبقى أثر الشعار إعلاماً بأنه هدي، والصحيح أنه يُستحب تقليد الإبل والبقر والغنم، ويستحب إشعار الإبل والبقر فقط ولا تُشعر الغنم لضعفها.

(٢) فقد ذهب أبو حنيفة إلى كراهته والمنع منه لأنه مُثَلَّةٌ وهو قولٌ باطل مخالف للأحاديث.

(٣) فهذين النعلين سوف يُعلقان بخيوط تُقتل وتُجعل خيطاً أو دبارة تُجعل حبلاً، وتُربط به هذه القلائد وتُعلق في رقبة هذا الهدي، فكانت عائشة تقتل هذه القلائد من خيوط صوف من عهن، فقتلها فتجعلها خيطاً أو حبلاً ثم يُربط به النعلين في رقبة الشاة أو البعير.

(٤) ويدلوا من الأحاديث أن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كانت تؤكد على أمر النساء حيث قالت (فَأَصْبَحَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَلَالاً يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ أَوْ يَأْتِي مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ)، ويبقى أنه لو نوى أن هذه أضحية، فالظاهر أنه لو رأى هلال ذي الحجة، فيمتع من أخذ الشعر والأظفار، فإذا نوى أن هذا أضحية أرسل بها تلبح هناك، فالأظهر أنه يمتع فقط من الأخذ من الشعر والأظفار ولا يحرم عليه

قَوْلُهَا: (فَتَلَّتْ قَلَائِدَ بُذْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حَلَالًا)

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْجُمُعِ بَيْنَ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ فِي الْبُذْنِ<sup>(١)</sup>، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ. وَفِيهِ أَنَّهُ إِذَا أُرْسِلَ هَذِيئَةُ أَشْعَرُهُ وَقَلَّدَهُ مِنْ بَلَدِهِ، وَلَوْ أَخَذَهُ مَعَهُ آخَرَ التَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ إِلَى حِينٍ يُحْرَمُ مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.

قَوْلُهَا: (أَنَا فَتَلَّتْ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنٍ) هُوَ الصُّوفُ، وَقِيلَ: الصُّوفُ الْمُصْبُوغُ أَلْوَانًا.

قَوْلُهَا: (أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا) فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ الْكَثِيرِينَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْلِيدُ الْغَنَمِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ لَا يُسْتَحَبُّ، بَلْ خَصًّا التَّقْلِيدَ بِالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِمَا<sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ) هُوَ بِجِيمٍ مَضْمُومَةٌ ثُمَّ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ مُخَفَّفَةٌ.

الْمَلَابِسُ وَلَا الطِّيبُ وَلَا النِّسَاءُ وَلَا الصَّيْدُ وَلَا يَحْرَمُ عَلَيْهِ عَقْدُ النِّكَاحِ، وَإِنَّمَا هَذَا الْحَدِيثُ عَامٌّ، فَلَوْ نَوَى أَنَّهُ أَضْحِيَّةٌ فَيَحْرَمُ عَلَيْهِ مَا وَرَدَ الدَّلِيلُ فَقَطْ بِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُؤْيَا هَلَالِ ذِي الْحِجَّةِ عَلَيْهِ الْإِمْتِنَاعُ مِنْ اخْتِذِ الشَّعْرَ وَالْأَظْفَارَ لِلْحَدِيثِ الْوَاردِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أَمَّا مَا يَتْرَكَهُ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ، فَالْجَمْعُ هُوَ عَلَى كِرَاهَةِ الْأَخْذِ، وَرَوَايَةُ عِنْدَ أَحْمَدَ بِالتَّحْرِيمِ. (١) هُنَا الْمَقْصُودُ بِهَا الْإِبِلُ فَقَطْ لِأَنَّهُ قَالَ بَعْدَهَا (وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ).

(٢) الْإِشْعَارُ هُوَ الْخَاصُّ بِالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالتَّقْلِيدُ يَكُونُ لِلْغَنَمِ أَيْضًا، وَكَمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقْلَدَ حِينَ يَشْتَرِيهِ، يَعْنِي لَوْ لَمْ يَأْخُذْ الْهَدْيَ مَعَهُ وَاشْتَرَاهُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَلَا مَانِعَ مِنْ أَنْ يُقْلَدَ قَبْلَ أَنْ يَنْبَحَهُ وَلَوْ لِلْحَضَاتِ، أَوْ حِينَ يَشْتَرِيهِ وَيَتْرَكَهُ مَدَّةً، فَيُقْلَدُ حِينَ يُحْرَمُ بِالْحَجِّ وَيَشْتَرِي ذَلِكَ الْهَدْيَ.

وَالْتَقْلِيدُ سُنَّةٌ مَهْجُورَةٌ فِي زَمَانِنَا، فَالْإِشْعَارُ لَا يَكَادُ يُفْعَلُ لِأَنَّ النَّاسَ عَامَتَهُمْ لَا يَسُوقُونَ الْهَدْيَ الْآنَ، فَالْإِشْعَارُ إِنَّمَا يَكُونُ مَعَ سَوْقِ الْهَدْيِ.

قوله: (عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج) هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم (أن ابن زياد) قال أبو علي الغساني والمازري والقاضي وجميع المتكلمين على صحيح مسلم: هذا غلط، وصوابه أن زياد بن أبي سفيان وهو المعروف بزياد ابن أبيه، وهكذا وقع على الصواب في صحيح البخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرها من الكتب المعتمدة، ولأن ابن زياد لم يُذكر عائشة<sup>(١)</sup>. والله أعلم.

#### ٦٥ - باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتلج إليها.

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً يسوق بدنة فقال «اركبها». قال يا رسول الله إنها بدنة. فقال «اركبها ويحك». في الثانية أوفى الثالثة.

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج بهذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة.

(١) فإن زياد نفسه هو الذي أدرك عائشة رضي الله عنها، وهو خطأ رغم أنه موجود في كل نسخ صحيح مسلم، وهذه من المواطن التي لا تؤثر على صحة الحديث، وهي من الاستدراكات والأخطاء التي وقعت في الكتاب وهذا من سبق القلم أو اللسان أو نحو ذلك والله أعلم، ولكن هذا لا يقدر في الحديث فالحديث في البخاري أيضاً فهو متفق عليه وهو كذلك في الموطأ وسنن أبي داود، فهذا لا يضر الحديث في صحته وصحة إسناده، ولكنه وهم وربما كان غالباً من مسلم أن كتب (ابن زياد) وهي (أن زياداً).



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقْلَدَةً قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَيْلَكَ أَرْكَبُهَا». فَقَالَ بَدَنَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «وَيْلَكَ أَرْكَبُهَا وَوَيْلَكَ أَرْكَبُهَا». وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَسُرُجٌ بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأُظُنُّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنَسٍ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْبَنَانِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ «أَرْكَبُهَا». فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ «أَرْكَبُهَا». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَدَنَةً أَوْ هَدِيَّةً فَقَالَ «أَرْكَبُهَا». قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ. فَقَالَ «وَأَنْ». وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بُشَيْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَدَنَةً. فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ سَلَّ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «أَرْكَبُهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أَلْجَأْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا». (الظاهر: الإبل).

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «أَرْكَبُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا».

قَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: إِرْكَبُهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ

قَالَ: إِرْكَبُهَا. وَوَيْلَكَ. فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (وَيْلَكَ إِرْكَبُهَا وَوَيْلَكَ إِرْكَبُهَا)

وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ: (إِرْكَبُهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا).

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى رُكُوبِ الْبَدَنَةِ الْمُهْدَاةِ.

وَفِيهِ مَذَاهِبُ:

مَذَهَبُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يَرْكَبُهَا إِذَا احْتَجَّ، وَلَا يَرْكَبُهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ<sup>(١)</sup>، وَإِنَّمَا يَرْكَبُهَا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ<sup>(٢)</sup>، وَبِهَذَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَجَمَاعَةٌ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَمَالِكٌ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَهُ رُكُوبُهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّهَا<sup>(٣)</sup>، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَرْكَبُهَا إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ مِنْهُ بُدًّا<sup>(٤)</sup>.

وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ أَوْجَبَ رُكُوبَهَا الْمُطْلَقَ لِأَمْرِ وَلِخَالَفَةِ مَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ مِنْ إِكْرَامِ الْبَحِيرَةِ وَالسَّائِبَةِ وَالْوَصِيلَةِ وَالْحَامِي وَإِهْمَالِهَا بِلا رُكُوبٍ. دَلِيلُ الْجُمْهُورِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهْدَى وَلَمْ يَرْكَبْ هَدْيَهُ وَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ بِرُكُوبِ الْهَدَايَا. وَدَلِيلُنَا عَلَى عُرْوَةِ وَمُوافقيه رَوَايَةُ جَابِرِ الْمَذْكُورَةِ<sup>(٥)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَيْلَكَ إِرْكَبَهَا)

فَهَذِهِ الْكَلِمَةُ أَصْلُهَا لِمَنْ وَقَعَ فِي هَلَكَةٍ فَقِيلَ: لِأَنَّهُ كَانَ مُحْتَاجًا قَدْ وَقَعَ فِي تَعَبٍ وَجَهْدٍ.

(١) لحديث جابر رضي الله عنه لأنه قال (إِرْكَبَهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئَتْ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا) إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَاجَةٌ أُلْجِئَتْ إِلَى رُكُوبِ الْبَدَنَةِ.

(٢) بمعنى أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ عَلَيْهَا أَثْقَلَ الْمَتَاعِ، لِأَنَّ ذَلِكَ رِيًا أَدَّى إِلَى أَنْ تَكُونَ هَزِيلَةً أَدَّى إِلَى أَنْ تَضْعَفَ مِنْ شِدَّةِ الْحَمْلِ وَالسَّفَرِ الطَّوِيلِ.

(٣) فَجَعَلُوا أَحَادِيثَ (وَيْلَكَ إِرْكَبَهَا) هِيَ الْمَعْتَمِدُ وَلَمْ يَعْتَمِدُوا مَفْهُومَ قَوْلِهِ (إِذَا أُلْجِئَتْ إِلَيْهَا) وَقَوْلُهُ (حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا) مَعَ أَنَّ الصَّحِيحَ الْعَمَلُ بِالْمَفْهُومِ، لِأَنَّهُ يَفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُلْجَأْ وَإِذَا لَمْ يَحْتَجْ لَمْ يَرْكَبْهَا وَكَذَا إِذَا وَجَدَ ظَهْرًا لَمْ يَرْكَبْهَا، وَالْأَصْلُ الْعَمَلُ بِمَفْهُومِ الْغَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

(٤) جَعَلَهَا لِلزُّرُورَةِ وَلَيْسَ لِلْحَاجَةِ.

(٥) أَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ مَذَهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَقِيلَ: هِيَ كَلِمَةٌ تَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ، وَتُسْتَعْمَلُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى مَا وَضِعَتْ لَهُ أَوَّلًا بَلْ تُدْعَمُ بِهَا الْعَرَبُ كَلَامَهَا كَقَوْلِهِمْ: لَا أُمُّ لَهُ، لَا أَبَ لَهُ، تَرَبَّتْ يَدَاهُ، قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَشْجَعَهُ، وَعَقَرَى حَلْقَى، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَقَدْ سَبَقَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ مُسْتَوْفَاةً فِي كِتَابِ الطَّهَّارَةِ فِي تَرَبَّتْ يَدَاكَ<sup>(١)</sup>.  
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَأُظْنِي قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ) الْقَائِلِ وَأُظْنِي قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ هُوَ حُمَيْدٌ، وَوَقَعَ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ (وَأُظْنِي) بِنُونَيْنِ، وَفِي بَعْضِهَا (وَأُظْنِي) بِنُونٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ لُغَةٌ.  
قَوْلُهُ: (قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ فَقَالَ: وَإِنْ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ (وَإِنْ) فَقَطْ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٦٦ - بَابُ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضَّبْعِيُّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهَذَلِيُّ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرِينَ قَالَ وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بَدَنَةٌ يَسُوقُهَا فَارْحَفْتُ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ فَعَبِيَ بِشَأْنِهَا إِنْ هِيَ أَبْدَعْتُ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا. فَقَالَ لَنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لِأَسْتَحْفِنَ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ فَاضْحَيْتُ فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَالَ انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ تَحَدَّثْ إِلَيْهِ. قَالَ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ. فَقَالَ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسِتِّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ وَأَمَرَهُ فِيهَا - قَالَ - فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَبْدَعُ عَلَى مِنْهَا قَالَ «انْحَرِّهَا ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دِمَافِهَا ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُقَيْتِكَ». (أَبْدَعُ: كُلُّ وَتَعَبُ؛ أَسْتَحْفِنُ: أَسْأَلُنَ عَنْ ذَلِكَ سُؤلاً بَلِيغاً؛ أَرْحَفُ: أَعْيَا الْبَعِيرَ وَوَقَفَ مِنَ التَّعَبِ).

(١) وهذا هو الصحيح في هذا الموضع.

(٢) وذلك طالما احتاج إليها.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْإِخْرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِشَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةٍ مَعَ رَجُلٍ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ .  
حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوَيْبَا أَبَا قَبِيصَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبَدَنِ ثُمَّ يَقُولُ «إِنْ عَطَبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرَهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَهَا وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفَّتِكَ» . (عطب: قارب الهلاك) .

قوله: (عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ)

التَّيَّاحُ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقَ ثَمَّ مُثَنَّاةٍ تَحْتَ وَبِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ، وَالضُّبَعِيُّ بِضَادٍ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ وَبَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ .

إِسْمُهُ (يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْبَصْرِيُّ) مَنْسُوبٌ إِلَى بَنِي ضُبَيْعَةَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُكَّابَةَ بْنِ صَعْبٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَاثِلٍ بْنِ قَاسِطٍ بْنِ هَنْبٍ بْنِ أَفْصَى بْنِ دُعَمِيِّ بْنِ جُدَيْلَةَ بْنِ أَسَدٍ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نِزَارٍ بْنِ مَعَدٍّ بْنِ عَدْنَانَ .

قَالَ السَّمْعَانِيُّ: نَزَلَ أَكْثَرُ هَذِهِ الْقَبِيلَةِ الْبَصْرَةَ وَكَانَتْ بِهَا مَحَلَّةٌ تُنْسَبُ إِلَيْهِمْ .

قوله: (وَانْطَلَقَ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا فَأَرْحَفَتْ عَلَيْهِ)

هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الزَّايِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ، هَذَا رِوَايَةُ الْمُحَدِّثِينَ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِيهِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: كَذَا يَقُولُهُ الْمُحَدِّثُونَ .

قَالَ: وَصَوَابُهُ وَالْأَجُودُ (فَأَرْحَفَتْ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ يُقَالُ: رَحَفَ الْبَعِيرُ إِذَا قَامَ، وَأَرْحَفَهُ . وَقَالَ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ: يُقَالُ: أَرْحَفَ الْبَعِيرُ وَأَرْحَفَهُ السَّيْرُ بِالْأَلْفِ فِيهِمَا وَكَذَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ

وغيره، يُقال: رَحَفَ البَعِيرَ وَأَزَحَفَ لُغْتَانِ، وَأَزَحَفَهُ السَّيْرَ، وَأَزَحَفَ الرَّجُلُ وَقَفَ بَعِيرَهُ، فَحَصَلَ أَنَّ إِنكَارَ الْخَطَائِي لَيْسَ بِمَقْبُولٍ، بَلْ الْجَمِيعُ جَائِزٌ.  
وَمَعْنَى (أَزَحَفَ) وَقَفَ مِنَ الْكَلَالِ وَالْإِعْيَاءِ.  
قَوْلُهُ: (فَعَيِّي بِشَأْنِهَا إِنْ هِيَ أُبْدِعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا)  
أَمَّا قَوْلُهُ: (فَعَيِّي) فَذَكَرَ صَاحِبُ الْمَشَارِقِ وَالْمُطَالِعُ أَنَّهُ رُوِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:  
أَحَدُهَا وَهِيَ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ (فَعَيِّي) بِيَاءَيْنِ مِنَ الْإِعْيَاءِ وَهُوَ الْعَجْزُ، وَمَعْنَاهُ عَجَزَ عَنْ مَعْرِفَةِ حُكْمِهَا لَوْ عَطِبَتْ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ كَيْفَ يَعْمَلُ بِهَا.  
وَالْوَجْهُ الثَّانِي (فَعَيِّي) بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ وَهِيَ لُغَةٌ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ.  
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ (فَعَيِّي) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِ النُّونِ مِنَ الْعِنَايَةِ بِالشَّيْءِ وَالِاهْتِمَامِ بِهِ.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (أُبْدِعَتْ) فَبِضْمِّ الهمزة وَكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ التَّاءِ.  
وَمَعْنَاهُ: كَلَّتْ وَأَعْيَتْ وَوَقَفَتْ، قَالَ أَبُو عُمَيْدٍ: قَالَ بَعْضُ الْأَعْرَابِ: لَا يَكُونُ الْإِبْدَاعُ إِلَّا بِظُلْعٍ.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ: (كَيْفَ يَأْتِي لَهَا) فَفِي بَعْضِ الْأَصُولِ (لَهَا) وَفِي بَعْضِهَا (بِهَا) وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.  
قَوْلُهُ: (لَيْنٌ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لِأَسْتَحْفِينَ عَنْ ذَلِكَ)  
وَقَعَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ (قَدِمْتُ الْبَلَدَ) وَفِي بَعْضِهَا (قَدِمْتُ اللَّيْلَةَ) وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (عَنْ ذَلِكَ) وَفِي بَعْضِهَا (عَنْ ذَلِكَ) بِغَيْرِ لَامٍ.  
وَقَوْلُهُ (لَأَسْتَحْفِينَ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْفَاءِ وَمَعْنَاهُ: لَأَسْأَلَنَّ سُؤَالَ بَلِيغًا عَنْ ذَلِكَ، يُقَالُ "أَحْفَى فِي الْمَسْأَلَةِ" إِذَا أَلَحَّ فِيهَا وَأَكْثَرَ مِنْهَا.  
قَوْلُهُ: (فَأَضْحَيْتُ) هُوَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَبَعْدَ الْحَاءِ يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتَ.  
قَالَ صَاحِبُ (الْمُطَالِعِ): مَعْنَاهُ صِرْتُ فِي وَقْتُ الضُّحَى.  
قَوْلُهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ سَأَلُوهُ (قَالَ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ)

فِيهِ دَلِيلٌ لِحَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بَعْضَ مُمَادَّحَتِهِ لِلْحَاجَةِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ ذَلِكَ تَرْغِيْبًا لِلْسَّامِعِ فِي الْإِعْتِنَاءِ بِخَبَرِهِ، وَحَثًّا لَهُ عَلَى الْإِسْتِمَاعِ لَهُ، وَأَنَّهُ عِلْمٌ مُحَقَّقٌ<sup>(١)</sup>.  
قَوْلُهُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أُبَدِّعُ<sup>(٢)</sup> عَلَيَّ مِنْهَا؟ قَالَ: اِنْحَرَهَا ثُمَّ أَصْبِغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ)  
فِيهِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا عَطَبَ الْهَدْيَ وَجَبَ ذَبْحُهُ وَتَخْلِيَّتُهُ لِلْمَسَاكِينِ، وَيَحْرُمُ الْأَكْلُ مِنْهَا عَلَيْهِ وَعَلَى رُفْقَتِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الرِّكْبِ، سَوَاءٌ كَانَ الرَّفِيقُ مُخَالِطًا لَهُ أَوْ فِي جُمْلَةِ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ مُخَالِطَةٍ وَالسَّبَبُ فِي نَهْيِهِمْ قَطْعُ الذَّرِيعَةِ لِئَلَّا يَتَوَصَّلَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى نَحْرِهِ أَوْ تَعْيِيهِ قَبْلَ أَوَانِهِ<sup>(٣)</sup>.  
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَكْلِ مِنَ الْهَدْيِ إِذَا عَطَبَ فَنَحَرَهُ:

(١) وَذَلِكَ أَنَّهُ مَا خُوذَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَوْلُهُ (عَلَى الْخَيْرِ سَقَطَتْ) أَيُّ أَنَّهُ خَيْرٌ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِعَلْمِهِ بِهَا عَنْ طَرِيقِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ، وَهَذَا يَنْبَغِي لِمُسْتَعْمَلِهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَضْرًا لَهُ وَإِلَّا فَلَأَصِلَ الْإِمْتِنَاعُ عَنْ تَرْكِةِ النَّفْسِ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ مِنْ لَكَ مَا تَدْعُوا إِلَيْهِ الْحَاجَةُ وَالضَّرُورَةُ، كَقَوْلِ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)، وَكَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هُنَا (عَلَى الْخَيْرِ سَقَطَتْ) وَإِنَّمَا هَذَا لِلتَّرْغِيبِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَثِّ عَلَى الْإِسْتِمَاعِ لِلْمَسَائِلِ الْعِلْمِيَّةِ، وَأَمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا هُوَ دَيْدَنُ الْإِنْسَانِ فِي مَدْحِ نَفْسِهِ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى (فَلَا تُرْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ أَنَا عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ» رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي مَعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، فَهَذَا الْأَمْرُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ السِّيَاقِ وَالْحَالِ وَالنِّيَّةِ، فَلَا يَنْبَغِي لِلضَّعِيفِ الَّذِي تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ أَضْعَافُ مَا يَغْلِبُهَا أَنْ يَتَجَرَّأَ عَلَى مَا تَجَرَّأَ عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ، بَلْ يَتَّهَمُ نَفْسَهُ وَيَلْتَرَمُ بِالْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِيَّةِ، فَهُوَ أَحْوَجُ لَهُ لَدِينَهُ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ.

(٢) أَبَدَّعُ بِمَعْنَى أَعْيَى وَكُلَّ وَتَعَبَ.

(٣) بِمَعْنَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاهُ هُوَ وَأَهْلُ رُفْقَتِهِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرِيعَةِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي إِثْبَاتِ أَصْلِ سَدِّ الذَّرِيعَةِ الَّذِي يَقُولُ بِهِ طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَيُمنَعُ مِنَ الْأَكْلِ خَشْيَةً أَنْ يَتَحِيلَ الْبَعْضُ وَيَقُولَ قَدْ عَطَبَ هَذَا الْهَدْيَ، لِأَنَّهُ يَرِيدُ أَنْ يَنْبِجَ بَعْضُهُ وَيَأْكُلَهُ.



فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ كَانَ هَذِي تَطَوُّعَ كَانَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِيهِ مَا شَاءَ مِنْ بَيْعٍ وَذَبْحٍ وَأَكْلٍ وَإِطْعَامٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَهُ تَرْكُهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ.

وَإِنْ كَانَ هَذِيًا مَنْذُورًا لَزِمَهُ ذَبْحُهُ، فَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّى هَلَكَ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ<sup>(١)</sup> كَمَا لَوْ فَرَطَ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ حَتَّى تَلَفَتْ، فَإِذَا ذَبَحَهُ غَمَسَ نَعْلَهُ الَّتِي قَلَّدَهُ إِيَّاهَا<sup>(٢)</sup> فِي دَمِهِ، وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَتَرَكَهُ مَوْضِعَهُ<sup>(٣)</sup>؛ لِيَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ هَذِي فَيَأْكُلُهُ<sup>(٤)</sup>.

وَلَا يَجُوزُ لِلْمُهْدِي وَلَا لِسَائِقِ هَذَا الْهَنْدِيِّ وَقَائِدِهِ الْأَكْلُ مِنْهُ، وَلَا يَجُوزُ لِلْأَغْنِيَاءِ الْأَكْلُ مِنْهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْهَنْدِيَّ مُسْتَحَقَّ لِلْمَسَاكِينِ، فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمْ، وَيَجُوزُ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ هَذِهِ الرُّفْقَةِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْفُقَرَاءِ الرُّفْقَةِ، وَفِي الْمُرَادِ بِالرُّفْقَةِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمُ الَّذِينَ يُخَالِطُونَ الْمُهْدِي فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ دُونَ بَاقِي الْقَافِلَةِ.

وَالثَّانِي: وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ، وَظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَكَلَامِ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا، أَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّفْقَةِ جَمِيعَ الْقَافِلَةِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ الَّذِي مُنِعَتْ بِهِ الرُّفْقَةُ هُوَ خَوْفُ تَعْطِيبِهِمْ إِيَّاهُ<sup>(٥)</sup>، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي جَمِيعِ الْقَافِلَةِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِذَا لَمْ تُجُوزُوا لِأَهْلِ الْقَافِلَةِ أَكْلُهُ وَتُرِكَ فِي الْبَرِّيَّةِ كَانَ طُعْمَةً لِلسَّبَاعِ وَهَذَا إِضَاعَةٌ مَالٍ.

(١) أي حتى هلك ولم ينبحه لزومه ضمانه بمثله.

(٢) فصبغ النعل دليل على أن القلادة تكون نعلين.

(٣) يترك البعير في الطريق الذي مرَّ به.

(٤) لأنه بهذه الطريقة، النعل المضروب بدمه على صفحتها، ومذبح ومتروك في الطريق، يُعلم بذلك أنه هدي.

(٥) أن أحداً من ضمن الرقعة يعيب هذا الهدي ويضطر صاحبه إلى ذبحه، فلو علم أنه لن يأكل هو منه شيئاً، فسوف يمتنع من ذلك.

قُلْنَا: لَيْسَ فِيهِ إِضَاعَةٌ بَلْ الْعَادَةُ الْعَالِيَةُ أَنَّ سَكَانَ الْبَوَادِي وَغَيْرَهُمْ يَتَّبِعُونَ مَنَازِلَ الْحَجِّ لِاتِّقَاطِ سَاقِطَةٍ وَنَحْوِهِ، وَقَدْ تَأْتِي قَافِلَةٌ فِي إِثْرِ قَافِلَةٍ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(وَالرَّفَقَةُ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسِتِّ عَشْرَةِ بَدَنَةٍ) وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (بِثَمَانِ عَشْرَةِ بَدَنَةٍ)

يَجُوزُ أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ، وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ قَضِيَّةً وَاحِدَةً وَالْمُرَادُ ثَمَانِ عَشْرَةَ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ: (سِتِّ عَشْرَةَ) نَفْيُ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ عَدَدٌ، وَلَا عَمَلٌ عَلَيْهِ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٦٧ - بَابُ وَجُوبِ طَوَافِ الْوُدَاعِ وَسُقُوطِهِ عَنِ الْحَائِضِ.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُنْصَرَفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ». قَالَ زُهَيْرٌ يُنْصَرَفُونَ كُلِّ وَجْهِ. وَلَمْ يَقُلْ فِي.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمُ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ.

(١) وَيَجُوزُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَيُطْعِمَ الْفُقَرَاءَ فِي أَيِّ مَكَانٍ لَأَنَّهُ لَا يُلْزَمُ أَنْ تَكُونَ فِي دَاخِلِ الْحَرَمِ، وَلَيْسَتْ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ دُونَ غَيْرِهِمْ بَلْ لِكُلِّ الْمَسَاكِينِ، فَلَوْ وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَاهَدَهُ الْبَعْضُ وَيَأْخُذَهُ الْفُقَرَاءُ فِي أَيِّ مَكَانٍ فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

(٢) بَلِ الصَّحِيحُ الْعَمَلُ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ لَكِنْ إِذَا خَالَفَهُ مَنْطُوقٌ فَهُوَ أَقْوَى، فَيُتْرَكُ الْعَمَلُ بِالمَفْهُومِ طَالَمَا وَرَدَ الْمَنْطُوقُ، فَيَكُونُوا ثَمَانِي عَشْرَةَ.

وَقَوْلُهُ (لَأَنَّهُ مَفْهُومٌ عَدَدٌ، وَلَا عَمَلٌ عَلَيْهِ) غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَمِلَ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ حَيْثُ قَالَ فِي الْاسْتِغْفَارِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَنْ سُلُولٍ (وَسَأَزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ) الْبَخَارِيُّ، فَعَمِلَ بِمَفْهُومِ الْعَدَدِ حَتَّى جَاءَهُ الْوَحْيُ بِالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ وَالِاسْتِغْفَارِ مُطْلَقًا، فَقَدِمَ الْعَمَلُ بِالْمَنْطُوقِ عَلَى مَفْهُومِ الْمَخَالَفَةِ الْمُحْتَمَلِ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَفَتَّى أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِمَّا لَا فَسَلْ فَلَا تَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ هَلْ أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَرَجَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبِيبٍ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ - قَالَتْ عَائِشَةُ - فَذَكَرْتُ حَيْضَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَحَابِسْنَا هِيَ». قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَلْتَفَرِّ».

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ طُمِثَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبِيبٍ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حُجَّةِ الْوَدَاعِ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ طَاهِرًا بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ صَفِيَّةَ قَدْ حَاضَتْ. بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ.

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَخَافُ أَنْ تَحِيضَ صَفِيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ - قَالَتْ - فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَحَابِسْنَا صَفِيَّةُ». قُلْنَا قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ «فَلَا إِذَا».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتُ حَبِيبٍ قَدْ حَاضَتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ قَدْ طَافَتْ مَعَكُمْ بِالْبَيْتِ». قَالُوا بَلَى. قَالَ «فَاخْرُجْنَ».

حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ - لَعَلَّهُ قَالَ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَادَ مِنْ صِفَتِهِ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ . فَقَالُوا إِنَّهَا حَائِضٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ «وَأَنهَا لِحَابِسَتُنَا» . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ . قَالَ «فَلْتَنَفِرْ مَعَكُمْ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَالْفُظُّ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صِفَتِهِ عَلَى بَابِ خِيَابِهَا كَثِيبَةً حَزِينَةً . فَقَالَ «عَقَرِي حَلَقِي إِنَّكِ لِحَابِسَتُنَا» . ثُمَّ قَالَ لَهَا «أَكُنْتِ أَفْضَتِ يَوْمَ النَّحْرِ» . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ «فَانْفِرِي» . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . نَحْوَ حَدِيثِ الْحَكَمِ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَا يَذْكُرَانِ كَثِيبَةَ حَزِينَةً .

قوله ﷺ : ( لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ )

فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ طَوَافِ الْوُدَاعِ، وَأَنَّهُ إِذَا تَرَكَهُ لَزِمَهُ دَمٌ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي مَذَهَبِنَا، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ .

وَقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ وَابْنُ الْمُثَنَّى: هُوَ سُنَّةٌ لَا شَيْءَ فِي تَرْكِهِ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ رَوَاتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ<sup>(١)</sup> .

(١) لم يذكر قول مالك الآخر وهو أنه واجب لا يجب بتركه شيء، لكن يأثم إذا تركه، وهو أصح هذه الأقوال .

والدليل على أنه واجب أمر النبي ﷺ ( لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ ) فهذا دليل على الوجوب .

ودليل على أنه ليس بركن هو أنه سقط عن الحائض، فهو ليس من الأركان لأنه لو كان ركنًا لحبست المرأة عليه ولحبست المرأة أهلها حتى تؤدي الركن كطواف الإفاضة الذي هو ركن وهو مجمع عليه بين العلماء وهو المقصود من قوله تعالى (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).

وأما الدليل على أنه لا يجب بتركه دم أنه ليس من النسك لقول النبي ﷺ «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا» مسلم، إذاً هو يقيم ثلاثة أيام ولم يطف طواف الوداع لأنه إنما يطوف طواف الوداع عندما يريد أن يرجع إلى بلده وقد قال النبي ﷺ أنه قد قضى نسكه إذاً هذا ليس متعلقاً بالنسك بل هذا الطواف متعلق بمن يريد مفارقة مكة أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، فالذي يظهر والله أعلم أن الحج قد اكتمل وأن هذا ليس بنسك.

ودليل من يقول أنه يجب بتركه دم قول ابن عباس رضيهما الله عنهما () وهذا انتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وأهل العلم على ذلك، وهو أن أي نسك إذا ترك وكان من الواجبات يجبر بالدم، قاسوه على هدي التمتع، والله أعلم.

وإن كان في هذا نظر، ولكن المعتمد فيه قول ابن عباس رضيهما الله عنهما () وهذا في الواجبات، أما الأركان فلا نزاع بين أهل العلم على أنه لا يصح حجه حتى يأتي بها، فأركان الحج:

١. الإحرام أعني النية بأن ينوي الدخول في النسك، فهو لو شهد عرفة وطاف وسعى وهو لم ينوي الدخول في النسك، لم يصح نسكه، كما أن من وقف في الصف مع المصلين ولم يحرم بالصلاة، ولم يكبر تكبيرة الإحرام، ناوياً الدخول في الصلاة، لم تكن صلاة حتى لو كبر دون نية لم تكن صلاة، فلو لم يودع نية الدخول وليس أداء النسك، بل لا بد وأن ينوي الدخول في النسك، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، يظنون أن التلبية هي الإحرام وأن لبس الملابس هي الإحرام، حتى يقول البعض لمن لبس الملابس "أحرمت من الآن؟" فيظنون أن لبس الملابس هي الإحرام، وربما أدوا المناسك دون نية، وربما تكون حجهم وعمرتهم باطلة لأنهم لم ينووا الدخول، مثل جاهل أتى فوقف في الصف مع الناس، وفعل ما يفعلون من الركوع والقيام والقراءة وهو لم ينوي الدخول في الصلاة، فهذا لم تصح صلاته، فلا بد وأن ينوي الدخول فيها بالتكبير حين يدخل، والتكبير ركن في الصلاة، أما التلبية فهي واجب على الصحيح، أما نية الإحرام فهي ركن.

٢. الوقوف بعرفة في وقته وهو كما ذكرنا على الصحيح من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فإذا فاتته ذلك فاتته الحج، وعلى قول الجمهور من زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر.

٣. طواف الإفاضة وهذا أيضاً متفق عليه مجمع عليه.

٤. أما السعي فقد ذكرنا الخلاف فيه والراجح أنه ركن.

٥. وأما المبيت بمزدلفة، فكما ذكرنا ذكر الله عند المشعر الحرام، الأدلة تدل على ركنيته ولكن مع القول بامتداد وقته إلى طلوع الشمس من يوم العيد - يوم النحر -، وإن كان الجمهور على أن المبيت بمزدلفة، واجب من الواجبات، أو الوقوف بها إلى طلوع الشمس، وأنهم لا يقولون بفوات الحج لمن فاتته الوقوف بمزدلفة.

والوقوف بمزدلفة من غروب الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الشمس من يوم النحر، أما الوقوف بعرفة فإلى طلوع الفجر من يوم النحر، لكن هناك خلاف بين أهل العلم، وعامة العلماء على أن الوقوف بمزدلفة واجب وليس بركن، لكن لا أعرف مدفعاً لحجة من يقول هو ركن مع القول بامتداد الوقوف إلى طلوع الشمس.

٦. وأما الرمي لجمرة العقبة يوم النحر: فقد قال بعض أهل العلم أنه ركن، وعامة العلماء على أن الرمي كله واجب.

٧. وأما الحلق أو التقصير: فهو ركن على الصحيح كما هو مذهب الشافعي رحمه الله.

\* بقي أن نقول أن المجمع عليه من الأركان: [الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة].

\* والمختلف فيه: [ركنية الوقوف بمزدلفة، ركنية رمي جمرة العقبة وركنية الحلق أو التقصير وركنية السعي].

والراجح أن السعي والحلق كلاهما ركن، وأنا لا أعرف مدفعاً في الركنين الآخرين لكن أجبن أن أقول بالركنية، والجمهور يقول بالاستحباب.

أما الإحرام من الميقات فواجب، الإحرام نفسه ركن، لو لم ينوي الدخول في النسك لما صح حجه ولا عمرته، وأما أن يكون ذلك من الميقات أو قبله لا بعده، فإن ذلك من الواجبات، فلو أحرم بعد أن جاوز الميقات، بمعنى أنه في الطائرة أو الباخرة نسي القبطان أن يبلغهم بقرب الميقات، أو أنهم فيه، فأحرم بعد ذلك، فإن عليه دم لأن هذا من الواجبات، ولو أمكنه أن يتزل إلى الأرض ويتزل إلى الميقات بالسيارة على



الأرض برجليه، فذاك واجبٌ عليه، لأنه يجب أن يُحرم من الميقات، ولا يُحرم من المطار الذي يتزل فيه من جلة أو يُحرم بعد مجاوزة الميقات، لو حصل ذلك - لأن بعض الناس تعود على الذهاب إلى المدينة، والبعض يكون ناوياً أن يذهب إلى مكة أولاً، فلا يُخبرون الناس بذلك، فيترلون وقد جاوزوا الميقات - فهذا يلزم منه أن يتزل إلى الأرض فيذهب إلى رابع أو إلى الجُحفة وهي الآن لها مكان مُعد للإحرام يذهب بالسيارة ويُحرم من هناك ويرجع مرة ثانية، أو يذهب إلى المدينة أولاً كما يذهب الناس ويُحرم من هناك فلا يكون عليه شيء، إنما يلزمه الإحرام من الميقات إذا مرَّ به وهو يريد الحج والعمرة، فأما إذا كان يريد المدينة، فيجوز أن يمر من الميقات ويذهب بعد ذلك إلى المدينة ليُحرم من هناك والله أعلى وأعلم. وأما التلبية فهي واجبةٌ على الصحيح وهناك من يقول سنة وهم الجمهور، ولكن قول مالك أنها واجبة. وأما بالنسبة إلى طواف القدوم فهو سنة عند جمهور أهل العلم، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه إذا طاف بالبيت: فالجمهور يقولون لا يلزمه أن يتحلل، وابن عباس رضي الله عنه يقول إذا لم يستق الهدى يلزمه أن يتحلل، ويجعلها عمرة، ويجعل هذا الطواف طواف عمرة ويسعى للعمرة ويتحلل بعدها بحلق أو تقصير، الجمهور على أن طواف القدوم سنةٌ مستحبة.

ولا خلاف بين العلماء أن الذهاب إلى منى يوم التروية سنةٌ مستحبة ولا خلاف بينهم أن الصلوات بها يوم الثامن إلى الفجر من يوم التاسع سنةٌ مستحبة، وكذا الخروج منها بعد شروق الشمس سنةٌ مستحبة، فلو لم يبيت بمنى وذهب إلى عرفة مباشرة يوم الثامن أو يوم التاسع، لا شيء عليه. أما المبيت بمنى ليلي منى ورمي الجمار فهو واجب من الواجبات عند جماهير العلماء إلا لعذر كالرعاة وسقاة الإبل بالنسبة إلى المبيت بمنى، وأما رمي الجمار فهو واجب عند عامة أهل العلم. ومن الواجبات مد الوقوف بعرفة إلى الليل إلى ما بعد غروب الشمس لمن وقف بالنهار، ومن لم يقف إلا ليلاً من ليلة النحر لم يلزمه شيء وليس عليه شيء وإنما الذي يجب عليه أن يمد الوقوف إلى الليل هو من وقف نهاراً، وهذا هو المستحب أن يقف نهاراً أو يلزمه مد الوقوف إلى الليل، وأما من لم يقف إلا ليلاً فلا يلزمه شيء والله أعلى وأعلم.

يبقى أن طواف الوداع واجبٌ وليس من النسك، فهو واجب لا يجب بتركه دم، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه مشروعٌ في العمرة كما هو مشروعٌ في الحج، لعموم (لَا يَفْرَنَ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ بِالنَّيْتِ)، فلا يُغادر أرض الحرم حتى يطوف بالبيت، وإن غادر مباشرة بعد العمرة فالسعي فاصل يسير لا يضر، لأن عائشة رضي الله عنها بعد أن اعتمرت عمرة التعميم مع أخيها عبد الرحمن، ففترت مع النبي

قوله: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)  
هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها، ولا يلزمها دم بتركه،  
هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة.  
إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وأبي عليه السلام أنهم أمروها بالمقام  
لطواف الوداع.

دليل الجمهور هذا الحديث وحديث صفية المذكور بعده<sup>(١)</sup>.  
قوله: (فقال ابن عباس إماماً لا فسل فلانة الأنصارية)  
هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفيفة، هذا هو الصواب المشهور.  
وقال القاضي: ضبطه الطبري والأصيلي (إمالي) بكسر اللام، قال: والمعروف في كلام  
العرب فتحها، إلا أن تكون على لغة من يميل.

عليه السلام ولم تطف طوافاً ثانياً، لكن إن بقي بعد التحلل من العمرة مدة في مكة، فينبغي عليه - فالقول  
بالوجوب قول متجه، لكن الجمهور على عدم الوجوب - ألا يترك طواف الوداع حتى يكون آخر  
عهده بالبيت.

(١) وهم لا يختلفون في أنها مأمورة بالمقام بمكة لطواف الإفاضة وأن يجبس أهلها معها خلافاً لشيخ  
الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يقول أنها إذا خافت فوات الرقعة والضياح استغفرت وطاقات وهي  
حائض، وهذا لا يقوله أحد من أهل العلم المتقدمين، والمتأخرون يوافقون شيخ الإسلام، ولا دليل  
معه على ذلك، والأحاديث قاضية بأنه يلزم المرأة أن تجبس وأهلها، ولو فارقتها أهل رفقته أثموا  
بذلك، طالما أمكنهم ذلك، وهي معذورة في أن ترجع بدون محرم، إذا تركوها لتطوف طواف الإفاضة،  
والآن لا يعسر أن ترجع وتكون هي في أمان حتى ولو تركها أهل رفقته لأن هناك وسائل مواصلات  
ميسرة، ولكن الواجب أن يقتى الناس بأن يجبس الرجل مع امرأته أو المحرم معها حتى تطوف طواف  
الإفاضة طاهرة، وأما الطواف وهي حائض فلا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة، وإنما هو مجرد رأي رآه  
شيخ الإسلام غفر الله له.

قَالَ الْمَازِرِيُّ: قَالَ ابْنُ الْأَثَرِيِّ: قَوْلُهُمْ: اِفْعَلْ هَذَا إِمَّا لَا، فَمَعْنَاهُ اِفْعَلْهُ إِنْ كُنْتَ لَا تَفْعَلْ غَيْرَهُ، فَدَخَلَتْ (مَا) زَائِدَةٌ (لِأَنَّ) كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَإِمَّا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا } فَانْتَفَوْا بِلَا عَنْ الْفِعْلِ، كَمَا تَقُولُ الْعَرَبُ: إِنْ زَارَكَ فَرْزُهُ وَإِلَّا فَلَا. هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَقَالَ ابْنُ الْأَثَرِيِّ فِي نِهَايَةِ الْغَرِيبِ: أَصْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ (إِنْ وَمَا) فَأُذْغِمَتْ النُّونُ فِي الْمِيمِ (وَمَا) زَائِدَةٌ فِي اللَّفْظِ لَا حُكْمَ لَهَا، وَقَدْ أَمَالَتِ الْعَرَبُ (لَا) إِمَالَةً خَفِيفَةً. قَالَ: وَالْعَوَامُّ يُشَبِّعُونَ إِمَالَتَهَا فَتَصِيرُ أَلِفُهَا يَاءً، وَهُوَ خَطَأٌ، وَمَعْنَاهُ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَذَا فَلْيَكُنْ هَذَا<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهَا: (صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبِيبٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا الضَّمِّ أَشْهَرُ. وَفِي حَدِيثِهَا دَلِيلٌ لِسُقُوطِ طَوَافِ الْوَدَاعِ عَنِ الْحَائِضِ وَأَنَّ طَوَافَ الْإِفَاضَةِ رُكْنٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنِ الْحَائِضِ وَلَا غَيْرِهَا، وَأَنَّ الْحَائِضَ يُقِيمُ لَهُ حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ ذَهَبَتْ إِلَى وَطَنِهَا قَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ بَقِيَتْ مُحَرَّمَةٌ<sup>(٢)</sup>.

وَقَدْ سَبَقَ حَدِيثُ صَفِيَّةَ هَذَا وَبَيَّانُ إِحْرَامِهِ وَضَبْطُهُ وَمَعْنَاهُ وَفَقْهُهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابِ بَيَّانِ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ) هَكَذَا وَقَعَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ مُعْظَمِ النُّسخِ. قَالَ: وَسَقَطَ عِنْدَ الطَّبْرِيِّ قَوْلُهُ: (لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ).

(١) ومعناها وإما لا تقبل كلامي فسل فلانة الأنصارية حيث أفتاها النبي ﷺ بذلك.

وفيه رجوع زيد بن ثابت للحديث لما بلغه.

(٢) أي بقيت محرمة من جماع الزوج وأما بالنسبة إلى التحلل الأصغر فقد فعلته بياقي المناسك الواجبة، فبالنسبة للثياب فتستحب وتلبس القفازين وتستعمل الطيب ولكن يبقى إحرامها من أجل أنها لم تطف طواف الإفاضة، حتى ترجع مرة ثانية وتطوف طواف الإفاضة وتحلل بذلك.

قَالَ: وَسَقَطَ (لَعَلَّهُ قَالَ) فَقَطَّ لِابْنِ الْحَدَّاءِ.  
 قَالَ الْقَاضِي: وَأُظُنُّ أَنَّ الْإِسْمَ كُلَّهُ سَقَطَ مِنْ كُتُبِ بَعْضِهِمْ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَالْحَقُّهُ عَلَى  
 الْمُخْفُوظِ الصَّوَابِ، وَنَبَّهَ عَلَى الْحَقِّاقَةِ بِقَوْلِهِ: (لَعَلَّهُ).  
 قَوْلُهُ: (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ)  
 فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ لَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ:  
 طَوَافِ الزِّيَارَةِ.  
 وَقَالَ مَالِكٌ: يُكْرَهُ، وَلَيْسَ لِلِكِرَاهَةِ حُجَّةٌ تُعْتَمَدُ.  
 قَوْلُهَا: (تَنْفِرُ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَضَمِّهَا وَالْكَسْرِ أَفْصَحُ وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا الحديث دليل على أنه لا يلزم طواف الإفاضة يوم النحر، ويمكن أن تؤخر المرأة أو غيرها طواف الإفاضة، فلو كان لا يجوز إلا بأن يعود محرماً كما كان لبيته النبي ﷺ، إذ كان يظن أن صفة لم تطف يوم النحر، فدل هذا على أن هذا كان مشهوراً عندهم، أعني بذلك تضعيف القول القائل بأن من لم يطف حتى يمسي من يوم النحر، لزمه أن يعود محرماً من جديد، وهذا ورد فيه حديث ضعفه عامة العلماء وهو جديرٌ بالتضعيف وصححه الشيخ الألباني وقال بمقتضاه، مع أن العلماء أجمعوا على عدم العمل بهذا الحديث لضعفه عندهم ولكونه لو صححوه فلن يحملوه على الوجوب، من أنه إذا أدركه الظهر من يوم النحر ولم يكن قد طاف طواف الإفاضة، لا يلزمه أن يعود محرماً من جديد، إذ كان قد تحلل بالذبح أو بالرمي أو بالحلق، أو بالرمي والذبح والحلق فلا يلزمه أن يلبس ملابس الإحرام من جديد حتى يطوف طواف الإفاضة؛ لأن هذا الحديث يدل على أن المعتاد عندهم تأخير الطواف وربما إلى آخر أيام التشريق، لأن خروج النبي ﷺ ورجوعه إلى المدينة كان في يوم الرابع عشر من ذي الحجة وكان بعد انتهاء أيام التشريق، فكان النبي ﷺ يظن أن صفة سوف تحبسهم بطواف الإفاضة، لأنه كان في ظنه لم تكن قد طافت طواف الإفاضة، فلما تبين له أنها قد طافت قال "انفروا إذا"، فهذا دليل على أنه كان معتاداً عندهم تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، وأن تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق لا يلزم به دم؛ لأن النبي ﷺ ظن أن صفة سوف تحبسهم وسوف تطوف حين تطهر، فدل ذلك على أنه لا يلزم به شيء، لكن إن أخر طواف الإفاضة عن ذي الحجة لزمه دم لأن ذي الحجة من أشهر الحج، فيجب

٦٨ - باب استِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ وَالصَّلَاةَ فِيهَا

وَالدُّعَاءَ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأَسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا . قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالَاً حِينَ خَرَجَ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ جَعَلَ عُمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يُؤَمِّدُ عَلَى سِتَةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى .

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ - قَالَ أَبُو كَامِلٍ - حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ وَأُرْسِلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَجَاءَ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتَحَ الْبَابَ - قَالَ - ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأُغْلِقَ فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَادَرَتُ النَّاسَ فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَارِجًا وَبِلَالٌ عَلَى إِثَرِهِ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ . قُلْتُ أَيْنَ قَالَ بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ تَلْقَاءُ وَجْهِهِ . قَالَ وَسَيِّتٌ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى . (الملي: الوقت الطويل) .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى آتَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ «إِتْنِي بِالْمِفْتَاحِ» . فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تَعْطِيَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ تَعْطِينِيهِ أَوْ لِيُخْرِجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي - قَالَ - فَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ . فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَفَتَحَ الْبَابَ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ .

أن يؤدي مناسك الحج في أشهر الحج، فلا بد وأن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج قبل انتهاء شهر ذي الحجة والله أعلى وأعلم.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَانُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَالْفَرْطُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ وَمَعَهُ أُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَاجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلًا ثُمَّ فُتِحَ فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ . فَسَيِّتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . (أجاف: أغلق).

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعُودَةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى إِلَى الْكُعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ وَأَجَافَ عَلَيْهِمُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ قَالَ فَمَكَّنُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَقِيتُ الدَّرَجَةَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالُوا هَاهُنَا . قَالَ وَسَيِّتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى .

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَاعْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ فِي أَوَّلِ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيِّينِ .

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْكُعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ أَغْلَقْتُ عَلَيْهِمْ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَأَخْبَرَنِي بِلَالٌ أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكُعْبَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيِّينِ .

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ بَكْرِ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ . قَالَ لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ . وَقَالَ «هَذِهِ الْقِبْلَةُ» . قُلْتُ لَهُ مَا نَوَاحِيهَا أَفِي زَوَايَاهَا قَالَ بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ .



حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ .  
وَحَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فِي عُمَرَتِهِ قَالَ لَا .

(بَابِ اسْتِحْبَابِ دُخُولِ الْكَعْبَةِ لِلْحَاجِّ وَغَيْرِهِ وَالصَّلَاةَ فِيهَا وَالِدُّعَاءَ فِي نَوَاحِيهَا كُلِّهَا)  
ذَكَرَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْبَابِ:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَصَلَّى فِيهَا بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ) وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ ﷺ دَعَا فِي نَوَاحِيهَا وَلَمْ يُصَلِّ)

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى الْأَخْذِ بِرِوَايَةِ بِلَالٍ، لِأَنَّهُ مُثَبَّتٌ، فَمَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ فَوَاجِبُ تَرْجِيحِهِ<sup>(١)</sup>، وَالْمُرَادُ الصَّلَاةُ الْمُعْهُودَةُ ذَاتِ الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَهَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صَلَّى؟

وَأَمَّا نَفْيُ أُسَامَةَ فَسَبَبَهُ أَنَّهُمْ لَمَّا دَخَلُوا الْكَعْبَةَ أَغْلَقُوا الْبَابَ، وَاشْتَغَلُوا بِالدُّعَاءِ، فَرَأَى أُسَامَةَ النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُو، ثُمَّ اشْتَغَلَ أُسَامَةَ بِالدُّعَاءِ فِي نَاحِيَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى، وَبِلَالٌ قَرِيبٌ مِنْهُ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فَرَأَاهُ بِلَالٌ لِقُرْبِهِ، وَلَمْ يَرَهُ أُسَامَةَ لِبُعْدِهِ وَاشْتَغَالِهِ، وَكَانَتْ صَلَاةٌ خَفِيفَةٌ فَلَمْ يَرَهَا أُسَامَةَ لِإِغْلَاقِ الْبَابِ مَعَ بُعْدِهِ وَاشْتَغَالِهِ بِالدُّعَاءِ، وَجَازَ لَهُ نَفْيُهَا عَمَلًا بِظَنِّهِ، وَأَمَّا بِلَالٌ فَحَقَّقَهَا فَأَخْبَرَ بِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ إِذَا صَلَّى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِدَارٍ مِنْهَا أَوْ إِلَى الْبَابِ وَهُوَ مَرْدُودٌ<sup>(٢)</sup>:

(١) وهذا الذي قاله هو الصحيح، وربما انشغل أسامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بالنظر في نواحي الكعبة ولم يشهد النبي ﷺ وهو يُصلي، أو كان المكان فيه ظلام ولم يشهد النبي ﷺ وعلى أي الأحوال المثبت مقدم على النافي.

(٢) بمعنى أنه لو صلى متجهاً إلى الباب وهو مفتوح، فإنه يُصلي إلى غير جدار، أما إذا كان الباب مردوداً فهي كالصلاة إلى جدار.

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ: تَصِحُّ فِيهَا صَلَاةُ النَّفْلِ وَصَلَاةُ الْفَرَضِ.  
وَقَالَ مَالِكٌ: تَصِحُّ فِيهَا صَلَاةُ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ، وَلَا يَصِحُّ الْفَرَضُ وَلَا الْوُتْرُ وَلَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ  
وَلَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ وَأَصْبَغُ الْمَالِكِيُّ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: لَا تَصِحُّ فِيهَا صَلَاةُ أَبَدًا لَا  
فَرِيضَةً وَلَا نَافِلَةً، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا.  
وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ بِلَالٍ وَإِذَا صَحَّتِ النَّافِلَةُ صَحَّتِ الْفَرِيضَةُ؛ لِأَنَّهُمَا فِي الْمَوْضِعِ سَوَاءٌ فِي  
الِاسْتِقْبَالِ فِي حَالِ التَّزَوُّلِ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الْإِسْتِقْبَالِ فِي حَالِ السَّيْرِ فِي السَّفَرِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ)

(١) لم يثبت أن النبي ﷺ صلى في الكعبة الفريضة، ولذلك وقع هذا الاختلاف، وهناك أمورٌ يقع فيها  
اختلاف بين الفريضة والنافلة، وهناك تيسيرٌ في النافلة أكثر من الفريضة، فيجوز أن يُصليها من قعود،  
ويسقط الاستقبال للكعبة حال السفر حال الركوب، فإذا كان الأمر كذلك لم يثبت صحة القياس من  
كل وجه والله أعلى وأعلم، فقول مالك قول له وجهه وهو أن صلاة الفريضة لا تصح في الكعبة،  
ولا بد وأن تكون خارجها مستقبلاً القبلة.

لكن لا يوافق على أن الوتر وركعتا الفجر وركعتا الطواف لا تصح فيها، لأن الوتر كان يصليها النبي ﷺ  
على الراحلة، وكان لا يتزل للوتر، ولا يتزل إلا للفريضة، وركعتا الفجر كذلك، لكن لتأكيدهما تأكيداً  
مشدداً عند مالك، كأنه ألحقها بالفرائض، لكن الصحيح أنهما ليس بفرض لا الوتر ولا ركعتا الفجر،  
ولا ركعتا الطواف.

فالأحوط ألا يُصلي الفريضة إلا خارج الكعبة، ولا شك أن الصلاة في المكان الذي يُسمى عند العوام  
بحجر إسماعيل - ولا يُعرف بذلك في حديث صحيح يُسمى "الحجر" - هي كالصلاة في الكعبة.  
وعلى أي الأحوال فقد جرت عادة الناس اليوم في صلاة الجماعة بأن تُصف الصفوف خارج الحجر،  
لكن يمكن أن يُصور أن أحداً لم يُصلي مع الجماعة وأتى، فيتصور أنه يُصلي الفريضة في داخل الحجر،  
فحكمها حكم الصلاة داخل الكعبة والله أعلى وأعلم في هذا الخلاف.  
لكن قول الجمهور بالجواز فرضاً ونفلًا كما ذكرناه هو الصحيح.

هُوَ بِفَتْحِ الحَاءِ وَالْجِيمِ مَنْسُوبٌ إِلَى حِجَابَةِ الْكَعْبَةِ، وَهِيَ وَلَايَتُهَا وَفَتْحُهَا وَإِغْلَاقُهَا وَخِذْمَتُهَا، وَيُقَالُ لَهُ وَلِأَقَارِبِهِ: الْحَجَبِيُّونَ وَهُوَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ.

وَأَسْمُ أَبِي طَلْحَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الدَّارِ بْنِ قُصَيِّ الْقُرَشِيِّ الْعَبْدَرِيِّ، أَسْلَمَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي هُدْنَةِ الْحُدَيْيَةِ، وَشَهِدَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِفْتَاحَ الْكَعْبَةِ إِلَيْهِ وَأَبِي شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَقَالَ: "خُذُوهَا يَا بَنِي طَلْحَةَ خَالِدَةَ تَالِدَةَ لَا يَنْزِعُهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِمٌ" ثُمَّ نَزَلَ الْمَدِينَةَ فَأَقَامَ بِهَا إِلَى وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ أُسْتُشِهُدَ يَوْمَ (أَجْنَادِينَ) بِفَتْحِ الدَّالِّ وَكَسْرِهَا، وَهِيَ مَوْضِعٌ بِقُرْبِ بَيْتِ الْمُقَدِّسِ كَانَتْ غَزْوَتُهُ فِي أَوَائِلِ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ.

وَبُتِيَ فِي الصَّحِيحِ قَوْلُهُ ﷺ: (كُلُّ مَأْتَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ تَحْتَ قَدَمِي إِلَّا سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَسَدَانَةَ الْبَيْتِ).

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُمْ، قَالَ: وَهِيَ وَلَايَةُ هُمْ<sup>(١)</sup> عَلَيْهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَبَقِيَ دَائِمَةً هُمْ وَلِذُرِّيَّاتِهِمْ أَبَدًا، وَلَا يُنَازَعُونَ فِيهَا، وَلَا يُشَارِكُونَ مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ صَالِحِينَ لِذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ)

إِنَّمَا أَغْلَقَهَا عَلَيْهِ ﷺ لِيَكُونَ أَسْكَنَ لِقَلْبِهِ وَأَجْمَعَ لِحُشُوعِهِ، وَلِنَلَّا يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَيَدْخُلُوا وَيَزْدَحُمُوا فَيَنَافِسُوا فِيهَا ضَرَرٌ وَيَتَهَوَّشَ عَلَيْهِ الْحَالُ بِسَبَبِ لَعْنِهِمْ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي السلدانة.

(٢) ففي هذا أنه ينبغي للإنسان حين الصلاة أن يختار مكاناً ساكناً ويتعد عن أماكن الزحام وارتفاع الأصوات والهيشات، لأن ذلك يؤدي إلى بُعد القلب عن الخشوع، وكذا الدعاء لأن النبي ﷺ دعا في

قوله: (جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ) هَكَذَا هُوَ هُنَا وَفِي رِوَايَةِ اللَّبْخَارِيِّ (عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ)، وَهَكَذَا هُوَ فِي الْمُوطَأَ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَكُلَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، وَفِي رِوَايَةِ اللَّبْخَارِيِّ (عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ) <sup>(١)</sup>.

قوله: (قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَزَلَّ بِفَنَاءِ الْكَعْبَةِ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَذْكُورَ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ مِنْ دُخُولِهِ ﷺ الْكَعْبَةَ وَصَلَاتِهِ فِيهَا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. وَ (فِنَاءُ الْكَعْبَةِ) بِكَسْرِ الْفَاءِ وَبِالْمَدِّ جَانِبُهَا وَحَرِيمُهَا <sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قوله: (فَجَاءَ بِالْمِفْتَاحِ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (الْمِفْتَاحِ) وَهُمَا لُغَتَانِ. قوله: (فَلَبِثُوا فِيهِ مَلِيًّا) أَيُّ طَوِيلًا. قوله: (وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى ؟) هَكَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ. وَجَاءَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَفْوَانَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ: صَلَّى رَكَعَتَيْنِ. قوله: (فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ) أَيُّ أَغْلَقُوهُ.

قوله: (وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَرِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ وَأَجَافَ عَلَيْهِمُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ، قَالَ: وَمَكَّثُوا فِيهِ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ

جوانبها، فالدعاء والصلاة ينبغي أن يحرص الإنسان على مكان هاديء ساكن ليطمئن في صلاته، ولئلا يُشوش عليه صوت الناس ولغطهم صلاته وخشوعه.

(١) هو لم يُرجح ولكن الأظهر أنه كان (عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ).

(٢) أي ما حولها وهي أرض المطاف حالياً.

فَرَقِيتِ الدَّرَجَةَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ: أَيَنْ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالُوا: هَا هُنَا وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى؟) هَكَذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الرَّوَايَةُ هُنَا.

وظَاهِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ بِلَالَ وَأُسَامَةَ وَعُثْمَانَ جَمِيعَهُمْ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَلَكِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ وَهَنُوا هَذِهِ الرَّوَايَةَ، فَقَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: وَهَمَ ابْنُ عَوْنٍ هُنَا، وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ، فَأَسْنَدُوهُ عَنْ بِلَالٍ وَحْدَهُ.

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي بَاقِي الطَّرُقِ، (فَسَأَلْتُ بِلَالَ فَقَالَ) إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ حَزْمَلَةَ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ فَأَخْبَرَنِي بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ. هَكَذَا هُوَ عِنْدَ عَامَّةِ شُيُوخِنَا، وَفِي بَعْضِ النُّسخِ (وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ) <sup>(١)</sup> قَالَ: وَهَذَا يُعْضَدُ رِوَايَةَ ابْنِ عَوْنٍ، وَالْمَشْهُورُ انْفِرَادَ بِلَالٍ بِرِوَايَةِ ذَلِكَ <sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي الْبَيْتِ رَكَعَتَيْنِ وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ)

قَوْلُهُ: (قُبْلَ الْبَيْتِ) هُوَ بِضَمِّ الْقَافِ وَالْبَاءِ، وَيَجُوزُ إِسْكَانُ الْبَاءِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ.

قِيلَ: مَعْنَاهُ مَا اسْتَقْبَلَكَ مِنْهَا، وَقِيلَ: مُقَابِلُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ (فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ) وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِقُبْلُهَا، وَمَعْنَاهُ: عِنْدَ بَابِهَا.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (رَكَعَ فِي قُبْلَ الْبَيْتِ) فَمَعْنَاهُ: صَلَّى.

وقوله: (رَكَعَتَيْنِ)

دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ تَطَوُّعَ النَّهَارِ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مَثْنَى.

(١) ففي بعض النسخ (أو عثمان بن أبي طلحة).

(٢) هذا لا يؤثر في صحة الحديث، وإنما الكلام على أنه هل وقع وهم من ابن عون وهو حافظ متقن في إضافة عثمان رضي الله عنه أم لا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَرْبَعًا. وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ<sup>(١)</sup>.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (هَذِهِ الْقِبْلَةُ)

فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّ أَمْرَ الْقِبْلَةِ قَدْ اسْتَقَرَّ عَلَى اسْتِقْبَالِ هَذَا الْبَيْتِ فَلَا يُنْسَخُ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَصَلُّوا إِلَيْهِ أَبَدًا.

قَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَلَّمَهُمْ سُنَّةَ مَوْقِفِ الْإِمَامِ، وَأَنَّهُ يَقِفُ فِي وَجْهَهَا دُونَ أَرْكَانِهَا وَجَوَانِبِهَا<sup>(٢)</sup>، وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ فِي جَمِيعِ جِهَاتِهَا مُجْزِئَةً. هَذَا كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ.

وَيُحْتَمَلُ مَعْنَى ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّ مَعْنَاهُ هَذِهِ الْكَعْبَةُ هِيَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ الَّذِي أُمِرْتُمْ بِاسْتِقْبَالِهِ لَا كُلَّ الْحَرَامِ، وَلَا مَكَّةَ وَلَا كُلَّ الْمَسْجِدِ الَّذِي حَوْلَ الْكَعْبَةِ، بَلْ هِيَ الْكَعْبَةُ نَفْسُهَا فَقَطْ<sup>(٣)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) والصحيح قول الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْحَدِيثِ "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى"، (د) ١٢٩٥ [قال الألباني]: صحيح، وثبت أن النبي ﷺ في عامة صلواته في النهار في النافلة صلى ركعتين.  
(٢) يعني عند الباب، في مقابل الباب.

(٣) وهذا ظاهر والله أعلى وأعلم أن الكعبة هي القبلة، فمن كان مثلاً في المسجد لا يسعه أن يستقبل أي جزء منه، وإنما يستقبل القبلة وهي الكعبة، وكذا من كان خارج المسجد ورأى الكعبة أو يعرف اتجاهها يلزمه أن يصلي إليها، ولا يكفي بالصلاة إلى أي جزء من أجزاء المسجد، ولكن مع بُعد المسافات تنفق هذه الأمور لأن العبرة بالجهة لا بالتعيين، فمثلاً الذين يُدَقِّقُونَ جِدًّا وَيَأْتُونَ بِالْخَرَائِطِ وَالصُّوَرِ وَيَضْبُطُونَ الْقِبْلَةَ بِزَاوِيَةِ خَمْسِ دَرَجَاتٍ أَوْ عَشْرِ دَرَجَاتٍ، وَعَلَى الْمَسَافَاتِ الطَّوِيلَةِ وَوَسَائِلِ الْقِيَاسِ الْحَدِيثَةِ مِمَّا كُنَ يُجَدُّ نَفْسُهُ عَلَى خَمْسِ دَرَجَاتٍ قَدْ اتَّجَهَ بَعِيداً عَنْ مَكَّةَ كُلِّهَا مَعَ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ، فَهَذَا لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ، وَمِثْلُ هَذِهِ الدَّرَجَاتِ الْخَمْسِ لَا يَشْعُرُ بِهَا الْإِنْسَانُ وَلَا يُكَلِّفُ بِهَا، بَلْ وَلَا الْعَشْرَ وَلَا الْعَشْرِينَ حَتَّى، فَالْعَشْرِينَ مِيلَ يَسِيرُ جِدًّا فَمِثْلُ هَذَا لَا يَلْزَمُ وَلَا يُعْتَدُ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْإِعْتِبَارُ بِتَغْيِيرِ الْجِهَةِ، كَأَن تَكُونَ مِثْلًا جِهَةَ الشَّرْقِ فَيُجْعَلُهَا جِهَةَ الشَّمَالِ أَوْ جِهَةَ الشَّمَالِ الشَّرْقِيِّ مِثْلًا، فَأَقْلَ مَا يُدْرِكُ مِنْ ذَلِكَ نَحْوُ الثَّلَاثِينَ أَوْ الْأَرْبَعِينَ دَرَجَةً، أَمَّا الدَّرَجَاتُ الْيَسِيرَةُ فَلَا إِعْتِبَارَ بِذَلِكَ، فَالْمَسَافَةُ الَّتِي مِنْ بُعْدٍ يَكْفِينَا فِيهَا الْإِتِّجَاهُ إِلَى الْحَرَمِ إِلَى مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ.



قوله: (أَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ ؟ قَالَ: لَا) هَذَا بِمَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ.  
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْمُرَادُ بِهِ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ الَّتِي كَانَتْ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ.  
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَسَبَبَ عَدَمَ دُخُولِهِ ﷺ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالصُّوَرِ، وَلَمْ يَكُنْ  
الْمُشْرِكُونَ يَتَرَكُونَهُ لِتَغْيِيرِهَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَكَّةَ دَخَلَ الْبَيْتَ وَصَلَّى فِيهِ، وَأَزَالَ  
الصُّوَرِ قَبْلَ دُخُولِهِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فَكَانَتْ فِيهَا صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَهُمْ يَسْتَقْسِمُونَ بِالْأَزْلَامِ، فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْآلِهَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ  
وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنَ الْأَزْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: قَاتَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا اسْتَقْسَمُوا بِهَا قَطُّ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ  
فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْبَيْتِ وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ (البخاري)، وَوَجَدَ فِيهَا صَنَمَ عَلَى شَكْلِ حَمَامَةٍ مِنْ عِيدَانِ  
مِنْ خَشَبٍ، فَكَسَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَمَحَى الْأَصْنَامَ.

لَكِنْ هَذَا التَّعْلِيلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِيهِ نَظْرًا، لِأَنَّ الْكَعْبَةَ كَانَتْ حَوْلَهَا أَصْنَامٌ كَثِيرَةٌ إِلَى يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ  
النَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ إِلَى تِلْكَ الْأَصْنَامِ وَهِيَ تَتَهَاوَى عَلَى وَجْهِهَا (حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ  
بِالْبَيْتِ - قَالَ - فَاتَى عَلَى صَنَمٍ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ - قَالَ - وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْسٌ وَهُوَ  
أَخَذَ بِسِيَةِ الْقَوْسِ فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَمِ جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِهِ وَيَقُولُ «جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ» (مسلم) دَلَّ  
ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَالْأَصْنَامِ مَوْجُودَةٌ، وَالَّذِي يَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَمْ يُمَكِّنُوهُ  
مِنْ دُخُولِ الْبَيْتِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، لِأَنَّ الْإِتِّفَاقَ فِي صَلَاحِ الْحَدِيثِ كَانَ عَلَى أَنْ يَعْتَمَرَ لَا عَلَى أَنْ يَدْخُلَ  
الْبَيْتَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ وَفِي الْعَهْدِ وَلَمْ يُكْسَرِ الْأَصْنَامُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ الْإِتِّفَاقُ عَلَى ذَلِكَ، فَالْعَهْدُ كَانَ عَلَى الدُّخُولِ  
لِلْعُمْرَةِ فَقَطُّ، وَالْمُسْلِمُ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْكُفْرِ بِأَمَانٍ وَعَهْدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاعِيَ هَذَا الْعَهْدَ وَالْأَمَانَ كَمَا فَعَلَ  
النَّبِيُّ ﷺ، فَحَتَّى وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ مَنَكَرَاتٌ وَلَوْ كَانَتْ مِنَ الشَّرِّ كَوْجُودِ الْأَصْنَامِ، لَمْ يُزَلْ هَذِهِ الْأَصْنَامُ  
وَلَا صُلْبَانِ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ، طَالَمَا دَخَلَ الْبَلَدَ بِأَمَانٍ.

وَالَّذِي يُؤَيِّدُ أَنَّهُمْ مَا أَذْنَوْا لَهُ بِالْدُخُولِ، أَنَّ أُمَّ عَثْمَانَ ابْنَ طَلْحَةَ أَبَتْ أَنْ تَعْطِيَهُ الْمِفْتَاحَ، حَتَّى هَلِدَهَا بِأَنَّهُ رُبَّمَا  
قَتَلَ نَفْسَهُ (فَلَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنِيهِ أَوْ لَيُخْرِجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي) أَيُّ أَنَّهُ  
سَيُقْتَلُ إِنْ لَمْ يُنْفِذْ الْأَمْرُ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَسْتَجِيبَ لَهُ، وَهَذَا يُشْكَلُ أَنَّهُ أَسْلَمَ فِي

٦٩ - باب نقض الكعبة وبنائها.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنْ قُرِئْنَا حِينَ بَنَى الْبَيْتَ اسْتَقْصَرْتُ وَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا». (الخلف: باب من خلفها).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٌ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكَ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ». قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْلَا حَدَثَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَفَعَلْتُ». فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ بَلَيَانَ الْحِجْرِ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بْنَ أَبِي قُحَافَةَ يُحَدِّثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بَجَاهِلِيَّةٍ - أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ - لَأَنْفَقْتُ كُنُزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَعَلْتُ بِأَيِّهَا بِالْأَرْضِ وَلَا دَخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ».

الفترة التي بين الحُدُوسية وفتح مكة والله أعلم، ولكن يمكن أن يكون من باب التخويف لِأَمِهِ حَتَّى تَسْتَجِيبَ، وَأَمَهُ هِيَ زَوْجَةُ طَلْحَةَ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ الْمِفْتَاحُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

فَالْأَظْهَرُ فِي التَّعْلِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَمْ يُمَكِّنُوا النَّبِيَّ ﷺ مِنَ الدُّخُولِ فِي عَمْرَةِ الْقَضِيَّةِ.

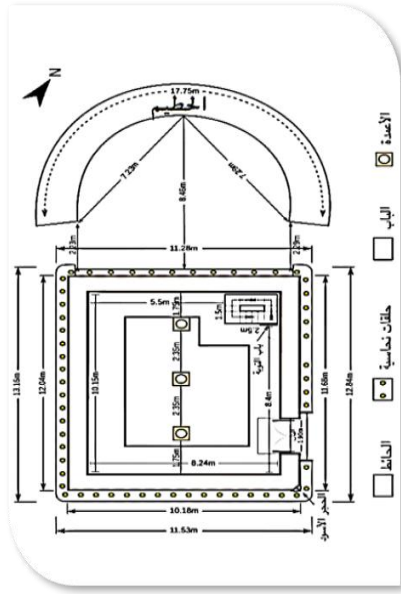
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي أَبُو مُهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدٍ - يَعْنِي ابْنَ مِينَاءَ - قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ حَدَّثَنِي خَالَتِي - يَعْنِي عَائِشَةَ - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ فَالزَّقْتُهَا بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنْ قَرِشًا اقْتَصَرَتْهَا حَيْثُ بُنِيَ الْكَعْبَةُ».

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ تَرْكُهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّبَهُمْ - أَوْ يُحَرِّبَهُمْ - عَلَى أَهْلِ الشَّامِ فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ أَنْتَقِضَهَا ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا أَوْ أَصْلَحُ مَا وَهَى مِنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنِّي قَدْ فَرَّقْتُ لِي رَأْيِي فِيهَا أَرَى أَنْ تُصْلَحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدَعَ بَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ . فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَيْتَهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجَدِّدَهُ فَكَيْفَ بَيْتُ رَبِّكُمْ إِنِّي مُسْتَخِيرُ رَبِّي ثَلَاثًا ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أَمْرِي فَلَمَّا مَضَى الثَّلَاثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا <sup>(١)</sup> . فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ بِأَوَّلِ النَّاسِ يَصْعَدُ فِيهِ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ <sup>(٢)</sup> حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلٌ فَالْقَى مِنْهُ حِجَارَةً فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ

(١) هذا دليل إما على تكرار الاستخارة وإما على أنه يستخير ثم يفكر في أمره ما الأصلح فيه مدة معينة.

(٢) أي أنهم خافوا وأرادوا ألا يبدأواهم بالصعود لهدم الكعبة حتى لا ينزل أمر من السماء بالعقوبة.

أي أن كل منهم امتنع أن يكون هو البادي بهدم أحجار الكعبة خوفاً من أن ينزل بأول من يصعد ويصنع فيه ذلك صاعقة أو صيحة أو نحو ذلك أو عقوبة من السماء، خوفاً منهم من أن من يهدم الكعبة سيستقم الله منه، والذي لا شك فيه أنه من أراد الكعبة بسوء، فإن الله يتقم منه، وسيحفظ الله بيته إلى أن يأتي قدر الله ﷻ في هدمها في آخر الزمان على يد ذو السويقتين من الحبشة وذلك بعد ذهاب الإسلام من الأرض كلها، فلا يستحق الناس إذكفروا أن يوجد فيهم بيت الله ﷻ، فيقدر الله ﷻ هدمه على يد هذا الكافر، أما في الدنيا فإن الله ﷻ حافظ بيته ﷻ، أما ما وقع من عبد الله بن الزبير ثم من الحجاج بأمر عبد الملك بن مروان، فإنما كان ذلك لتعظيم البيت، حتى ما وقع من الحجاج، فإنه قد ظن أن هذا من تطبيع



النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابَعُوا فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الْأَرْضَ  
فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً فَسَرَّ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ  
بِنَاؤُهُ. وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ  
ﷺ قَالَ «لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ  
عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَقْوِي عَلَى بِنَائِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ  
الْحِجْرِ خُمْسَ أَذْرُعٍ وَكَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ  
وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ».

قَالَ فَانَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أَنْفَقُ وَلَكُنْتُ أَخَافُ النَّاسَ<sup>(١)</sup>

بن الزبير كما ذكر عبد الملك بن مروان، وأن هذا ليس عليه بيعة، فأراد تعظيماً للبيعة أن يُعيد البناء إلى ما كان عليه زمن النبي ﷺ. ظناً منه أن هذه هي السنة، مع أن ما فعله عبد الله بن الزبير كان هو السنة، كما ثبت بذلك الأحاديث.

(١) بمعنى أن المفصلة قد زالت، والنبي ﷺ قد أشار لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ذلك بقوله ﷺ (فَإِنْ بَدَأَ الْقَوْمُ مَكٍ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَنْوَهُ فَهَلُمَّيْ لَأُرِيَكُمَا مَا تَرَكُوا مِنْهُ). فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ) وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين "الخمس أذرع" من الحجر، وذكرنا أن ذلك باعتبار القياس من أول جدار الكعبة الحالي [إلى جدار الكعبة في زمن النبي ﷺ] قبل أن تهدمها قريش، والآخر باعتبار القياس من أول الحجر [إلى جدار الكعبة الحالي]، فالحجر هو عبارة عن نصف الدائرة من الجدار القصير الذي هو أقل من قامة الرجل الذي هو أمام الجهة الشمالية من الكعبة، وهذا الحجر له فتحة شرقية وفتحة غربية، فهناك مسافة أكثر من ذراع بين بداية هذا الجدار الذي هو على نصف دائرة وبين جدار الكعبة الذي كان على زمن النبي ﷺ، فإذا أضيف إلى الخمسة أذرع كان ستة وبعض ذراع، فيكون على التقريب سبعة أذرع، وخمسة أذرع خالصة دون المسافة التي ما بين بداية الجدار في الحجر وبين جدار الكعبة التي كان على زمن النبي ﷺ قبل أن تهدمها قريش هي (ذراع وجزء من ذراع) [انظر الصورة أعلاه].

قال - فزاد فيه خميس أذرع من الحجر<sup>(١)</sup> حتى أبدى أسفاً نظراً للناس إليه<sup>(٢)</sup> فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة ثمانين عشرة ذراعاً فلما زاد فيه استقصره<sup>(٣)</sup> فزاد في طوله عشر أذرع<sup>(٤)</sup> وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه<sup>(٥)</sup>. فلما قتل ابن

(١) أي من دون أول جدار الحجر إلى الموضع الذي وجد تحته الأس، وسبعة أذرع بالنظر إلى جدار الكعبة، فأضاف هذه المسافة بين جدار الحجر وبين جدار الكعبة التي هي عليه الآن.

(٢) ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام (٣٦/٥): [وكانت الكعبة احترقت في العام الماضي من مجمر، علقت النار في الأستار، فأمر ابن الزبير في هذا العام بهدمها إلى الأساس، وأنشأها محكمة، وأدخل من الحجر فيها سبعة ستة أذرع، لأجل الحديث الذي حدثته خالته أم المؤمنين عائشة.

ثم إنه لما تقصها وصلوا إلى الأساس، عاينوه أخذاً بعضه ببعض كاستنمة البخت، وأن الستة أذرع من جملة الأساس، فبنوا على ذلك، ولله الحمد، وألصقوا داخلها بالأرض، لم يرفعوا داخلها، وعملوا لها باباً آخر في ظهرها، ثم سدده الحجاج، فذلك بين الناظرين، ثم قصر تلك الستة الأذرع، فأخرجها من البيت، وذلك تلك الحجارة في أرض البيت، حتى علا كما هو في زماننا، زاده الله تعظيماً].

فلما عاين العدول من أهل مكة أس البيت، فظهر بذلك أن بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة كان على هذا الأس، وأن البناء الحالي أقصر وأقل من البناء الذي كان على عهد إبراهيم عليه السلام، مصداق ما أخبر به النبي ﷺ من أن قريشاً قصرت بهم النفقة وأن هناك جزءاً من الحجر هو جزء من الكعبة.

ولما كان البيت له باب واحد فكان إذا دخل فيه الحجر، امتنع على الناس أن يدخلوا الكعبة، فأنبي ﷺ عزم أن يجعل له بالإضافة إلى الباب الشرقي باباً غربياً، فالباب الحالي الموجود هو الباب الشرقي فهو في جهة الشرق تشرق عليه الشمس من جهة "نجد"، والباب الآخر الذي أراد النبي ﷺ أن يجعله وقد فعله ابن الزبير فعلاً هو من الجهة الأخرى الغربية، وأن يلصقا بالأرض ويظل مفتوحاً بحيث يدخل الناس ويخرجون ويتمكن الجميع من دخول الكعبة، ليس يصعد له بسلم بل يلصق الباب بالأرض، ليس كما فعلته قريش وليس كما هو الآن.

(٣) أي لما زاد في مساحته أي في عرض الكعبة، رآه قصيراً فزاد في طوله.

(٤) وذلك لتكون مكعبة الشكل كما هي.

(٥) فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما أراد النبي ﷺ أن يفعله.



الزُّبَيْرُ <sup>(١)</sup> كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبَنَاءَ عَلَى أَسْ نَظَرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ أَمَّا مَا زَادَ فِي طَوْلِهِ فَأَقْرَهُ وَأَمَّا مَا زَادَ فِيهِ مِنَ الْحَجَرِ فَرُدَّهُ إِلَى بَنَائِهِ وَسُدَّ الْبَابَ الَّذِي فَتَحَهُ . فَنَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إِلَى بَنَائِهِ <sup>(٢)</sup> . (يُجَدُّ : يَجِدُّ ؛ فَرَقَ : بَدَأَ وَظَهَرَ) .

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدٍ بْنَ عُمَيْرٍ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَقَدْ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ مَا أَظُنُّ أَبَا حُبَيْبٍ - يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ - سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا . قَالَ الْحَارِثُ بَلَى أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا <sup>(٣)</sup> . قَالَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا ؟ قَالَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ قَوْمَكَ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُيُوتِ الْبَيْتِ وَلَوْ لَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشَّرْكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ فَإِنْ بَدَأَ لِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِي أَنْ يَبْنُوهُ فَهَلَمْتُ لِأُرِيَكُمْ مَا تَرَكُوا مِنْهُ» . فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعَ . هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا وَهَلْ تَدْرِينَ لَمْ كَانَ قَوْمُكَ رَفَعُوا بَابَهَا» . قَالَتْ قُلْتُ لَا . قَالَ «تَعَزَّزْنَا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا فَكَانَ

(١) وذلك في عهد عبد الملك بن مروان، وقد قتله الحجاج المير الذي قال عنه النبي ﷺ (أَنَّ فِي تَقْيِفٍ كَذَابًا وَمُيِيرًا) مسلم، الكذاب هو المختار الثقفي الذي ادعى النبوة، والمير المهلك الحجاج بن يوسف الثقفي، وقتل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير مظلوماً ﷺ، ولكن لما تغلب عبد الملك وأصبحت الكلمة له، ثبتت له الإمامة بالتغلب.

(٢) ومن يومها لم يُغَيَّرَ إلى يومنا هذا، فالكعبة على بنائها الحالي بالنسبة للطول هو كما كان عبد الله بن الزبير بناه، وأما بالنسبة لنوع البناء فهو من عهد الحجاج إلى يومنا هذا.

(٣) فيه قول السلف الحق عند الملوك والأمراء، لأن الحارث لما سمعه يُكذِّب عبد الله بن الزبير ما رضى بذلك، بل جهر بالحق في وجوده لأنه سمع عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ما قلته لابن الزبير. ففيه قول العالم الحق عند الأمراء والسلاطين وإن كرهوا ذلك.



الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدْعُوهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ». قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لِلْحَارِثِ أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَتَكَتَ سَاعَةً بَعْصَاهُ ثُمَّ قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ<sup>(١)</sup>.

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ قَالَ قَاتِلُ اللَّهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَيْثُ يَكْذِبُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَقُولُ سَمِعْتَهَا تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا عَائِشَةُ لَوْلَا حَدَّثَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ حَتَّى أَزِيدَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنَّ قَوْمَكَ قَصَرُوا فِي الْبِنَاءِ». فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَيْعَةَ لَا تَقُلْ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّا سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَحَدِّثُ هَذَا. قَالَ لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَهْدِمَهُ لَتَرَكْتُهُ عَلَى مَا بَنَى ابْنُ الزُّبَيْرِ.

قَوْلُهُ ﷺ : (لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ قُرَيْشًا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ وَجَعَلَتْ لَهَا خَلْفًا) وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (اِقْتَصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ) وَفِي الْأُخْرَى (فَإِنَّ قُرَيْشًا اِقْتَصَرَتْهَا) وَفِي الْأُخْرَى (اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ) وَفِي الْأُخْرَى (قَصَرُوا فِي الْبِنَاءِ) وَفِي الْأُخْرَى (قَصَرَتْ بِهِمُ النِّفَقَةُ).

(١) وهذا من إنصاف عبد الملك بن مروان رحمه الله.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: هَذِهِ الرُّوَايَاتُ كُلُّهَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَمَعْنَى اسْتَقْصَرْتُ: قَصَرْتُ عَنْ تَمَامِ بَنَائِهَا، وَاقْتَصَرْتُ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ لِقُصُورِ النَّفَقَةِ بِهِمْ عَنْ تَمَامِهَا. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ لِقَوَاعِدٍ مِنَ الْأَحْكَامِ:

مِنْهَا: إِذَا تَعَارَضَتْ الْمَصَالِحُ أَوْ تَعَارَضَتْ مَصْلَحَةٌ وَمُفْسَدَةٌ وَتَعَدَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ فِعْلِ الْمَصْلَحَةِ وَتَرْكِ الْمُفْسَدَةِ بُدِئَ بِالْأَهَمِّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَ أَنَّ نَقْضَ الْكُعْبَةِ وَرَدَّهَا إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ مَصْلَحَةٌ، وَلَكِنْ تَعَارَضَ مُفْسَدَةٌ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَهِيَ خَوْفُ فِتْنَةٍ بَعْضُ مَنْ أَسْلَمَ قَرِيبًا، وَذَلِكَ لِمَا كَانُوا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ فَضْلِ الْكُعْبَةِ، فَيَرَوْنَ تَغْيِيرَهَا عَظِيمًا، فَتَرَكَهَا ﷺ (١).

وَمِنْهَا فِكْرُ وَلِي الْأَمْرِ فِي مَصَالِحِ رَعِيَّتِهِ، وَاجْتِنَابُهُ مَا يَخَافُ مِنْهُ تَوَلَّدَ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا الْأُمُورَ الشَّرْعِيَّةَ كَأَخْذِ الزَّكَاةِ وَإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (٢).

(١) وَمِنْ هُنَا بَوَّبَ الْبَخَارِيُّ [بَابُ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْإِخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْصُرَ فَهَمُ بَعْضِ النَّاسِ عَنْهُ فَيَقَعُوا فِي أَشَدِّ مِنْهُ] عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ.

(٢) يَعْنِي هَذَا الْأَمْرُ لَا يَكُونُ فِي تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ، إِلَّا إِذَا تَرْتَبَ عَلَى فِعْلِهَا تَرْكُ وَاجِبَاتٍ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَلَوْ أَنَّهُ أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرًا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ أَكْثَرُ، فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ فِي أَزْمَنَةِ الضَّعْفِ أَقَامُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَيَتَرْتَبُ عَلَى ذَلِكَ تَسَلُّطُ الْكُفَّارِ أَوْ الْمُنَافِقِينَ حَتَّى يَقْتُلُوا الْمُسْلِمِينَ أَوْ يَجْبِسُوهُمْ لِإِقَامَتِهِمُ الْحُدُودَ، حِينَئِذٍ لَمْ يَجِبْ هَذَا الْأَمْرُ مَعَ وَجُودِ الْمَفْسَدَةِ الرَّاجِحَةِ فِيهِ، كَمَا أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْأَصْلَ فِي إِقَامَةِ الْحَقُوقِ وَالْحُدُودِ أَنْ يُقِيمَهَا السُّلْطَانُ وَلَوْ أَمَكْنَ إِقَامَتَهَا مِنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ أَقِيمَتْ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي إِقَامَتِهَا فِسَادٌ عَلَى إِضَاعَتِهَا، قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةٍ فِي مَجْمُوعِ الْفَتَاوَى (١٧٥/٣٤): [فَصْلٌ: خَاطَبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحُدُودِ وَالْحَقُوقِ خِطَابًا مُطْلَقًا كَقَوْلِهِ: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} وَقَوْلِهِ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} وَقَوْلِهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} لَكِنْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْفِعْلِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَيْهِ وَالْعَاجِزُونَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا فَرَضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَهُوَ مِثْلُ الْجِهَادِ؛ بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْجِهَادِ. فَقَوْلُهُ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ}

وَقَوْلُهُ: { وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } وَقَوْلُهُ: { إِلَّا تَتَغَرَّوْا يُعَذِّبْكُمْ } وَنَحْوَ ذَلِكَ هُوَ فَرَضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ مِنَ الْقَادِرِينَ وَ"الْقُدْرَةُ" هِيَ السُّلْطَانُ؛ فَهَذَا: وَجِبَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى ذِي السُّلْطَانِ وَنَوَابِهِ. وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ إِمَامٌ وَاحِدٌ وَالْبَاقُونَ نَوَابُهُ فَإِذَا فُرِضَ أَنَّ الْأُمَّةَ خَرَجَتْ عَنْ ذَلِكَ لِعَصِيَّةٍ مِنْ بَعْضِهَا وَعَجَزَ مِنَ الْبَاقِينَ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَكَانَ لَهَا عِدَّةٌ أُمَّةٌ: لَكَانَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ أَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ وَيَسْتَوْفِيَ الْحَقُوقَ؛ وَهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّ أَهْلَ الْبَغْيِ يُفْعَدُ مِنْ أَحْكَامِهِمْ مَا يُفْعَدُ مِنْ أَحْكَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ شَارَكُوا الْإِمَارَةَ وَصَارُوا أَحْزَابًا لَوْ جَبَّ عَلَى كُلِّ حِزْبٍ فِعْلُ ذَلِكَ فِي أَهْلِ طَاعَتِهِمْ فَهَذَا عِنْدَ تَفَرُّقِ الْأُمَرَاءِ وَتَعَلُّدِهِمْ وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَتَغَرَّقُوا؛ لَكِنْ طَاعَتُهُمْ لِلْأَمِيرِ الْكَبِيرِ لَيْسَتْ طَاعَةً تَامَّةً؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَيْضًا إِذَا أَسْقَطَ عَنْهُ الزَّمَانُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمْ الْقِيَامُ بِذَلِكَ؛ بَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقِيمُوا ذَلِكَ؛ وَكَذَلِكَ لَوْ فُرِضَ عَجَزُ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْحَقُوقِ أَوْ إِضَاعَتِهِ لَذَلِكَ: لَكَانَ ذَلِكَ الْفَرَضُ عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِ.

وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا يُقِيمُ الْحُدُودَ إِلَّا السُّلْطَانُ وَنَوَابُهُ. إِذَا كَانُوا قَادِرِينَ فَاعِلِينَ بِالْعَدْلِ. كَمَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ: الْأَمْرُ إِلَى الْحَاكِمِ إِنَّمَا هُوَ الْعَادِلُ الْقَادِرُ فَإِذَا كَانَ مُضَيِّعًا لَأَمْوَالِ الْيَتَامَى؛ أَوْ عَاجِزًا عَنْهَا: لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُهَا إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ حِفْظِهَا بِدُونِهِ وَكَذَلِكَ الْأَمِيرُ إِذَا كَانَ مُضَيِّعًا لِلْحُدُودِ أَوْ عَاجِزًا عَنْهَا لَمْ يَجِبْ تَقْوِيضُهَا إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَانِ إِقَامَتِهَا بِدُونِهِ.

وَالْأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ تَقَامُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ، فَمَتَى أَمَكَانَ إِقَامَتُهَا مِنْ أَمِيرٍ لَمْ يُجْتَنَبْ إِلَى اثْنَيْنِ وَمَتَى لَمْ يُقَمْ إِلَّا بَعْدَ وَمِنْ غَيْرِ سُلْطَانٍ أَقِيمَتْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي إِقَامَتِهَا فَسَادٌ يَزِيدُ عَلَى إِضَاعَتِهَا فَاتِّمَامُهَا مِنْ "بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ" فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادٍ وَلَاةِ الْأَمْرِ أَوْ الرَّعِيَّةِ مَا يَزِيدُ عَلَى إِضَاعَتِهَا لَمْ يَدْفَعْ فَسَادٌ بِفَسَادٍ مِنْهُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَهَذَا أَمْرٌ مشهود، فبعض الناس يرى مثلاً في بعض بلاد المسلمين عدم إقامة الحدود ويظن أنه يمكنه أن يقيم ذلك، وقد حاول البعض مثل ذلك وترتب على ذلك من الفساد الله أعلم به، من إضاعة واجبات الدين بالكُلية، حتى ضاعت عقائد الناس وضاعت عباداتهم وترك ليس فقط إقامة الحدود وفعل المحرمات بل أعظم من ذلك، وذلك لأن هذه الأمور لا تقام إلا بقوة وسُلْطَانٍ وشوكة، ولا يصلح ذلك من ضعيف يعجز عن دفع نفسه أو عن غيره، فيترتب على ذلك فسادٌ عريض، ومن هنا وجبت إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه، ليس لأنه مخير ويقول هذا واجبٌ علي، ولا دخل لكم به، فليس الأمر كذلك، وإنما لأنه الممكن وذو السلطان، وعندما سقط الأمر عن العاجزين أو عن الضعفاء حتى ولو كانوا يقيمونه فيما بينهم بتراضيهم، فليس هذا هو

وَمِنْهَا: تَأَلَّفَ قُلُوبَ الرَّعِيَّةِ وَحُسِّنَ حَيَاتُهَا وَآلَا يَنْفِرُوا وَلَا يَتَعَرَّضَ لِمَا يَخَافُ تَنْفِيرَهُمْ بِسَبَبِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَرْكُ أَمْرٍ شَرْعِيٍّ كَمَا سَبَقَ.

المقصود من إقامة الحد، فالأمر المبني على التراخي لا يردع، وإنما الذي يردع إقامة الحد على من ارتكب الجرم، ولكن العذر أن الناس يعجزون لأنه إذا كان هناك فساد يترتب على إقامة هذا فساد أعظم من وقوع المعاصي أصلاً لم يدفع فساد بأفسد منه، ومن هنا كان استدلال أهل العلم بأن العجز المعنوي هو في معنى العجز الحسي، خلافاً لمن لا يعتبر ذلك، فمثلاً من أصابه ضررٌ عظيم، وعلم بغلبة الظن أنه سيصيبه ضررٌ عظيم في أمر معين كالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، وإن لم يكن ذلك الضرر ناجزاً، ولكن هو توقع حصوله بغلبة الظن، فهذا في معنى من عجز عن التغيير بيده لشللها لأن بعض الناس يقول ليس هناك من عجز في باب الجهاد أو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا ما كان من شلل باليد أو في الرجل أو خرّس في اللسان، فمعنى الاستطاعة عندهم سلامة الحاسة ولم يلتفتوا إلى ما يمكن أن يقع من أمور في هذا الباب، فكان هناك من يُقْتَلُ بذلك ويُجَبُّ على الناس ما يترتب عليهم فسادٌ عظيم بحصوله إذا لم يراعِ المصلحة والمفسدة.

فقول هذا الدليل مع أدلة أخرى كثيرة مثل قوله تعالى (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ) وقوله (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) وقوله (إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ) كلها تدل على مراعاة الموازنة بين المصالح والمفاسد، بين ما الناس مدفوعون إليه وبين ما هم يقدرّون عليه، وما يدفع عنهم من الضرر والفساد. فهذا أصلٌ عظيم من قواعد الشرع هذا الحديث يدل عليه مع أدلة كثيرة وهو أن حدوث الفتنة على الناس تُدفع بترك بعض الأمور، هنا وقع في أمر مستحب وهو رد الكعبة إلى بناء إبراهيم، وقد يقع في أمر واجب إذا عجز عن دفع فسادٍ أكبر منه كما ذكرنا والعبرة في ميزان المصلحة والمفسدة وأيّها أعظم وأيّها أقل بميزان الشريعة، وهذا يحتاج إلى نظر سديد وموازنة بين أولويات الشريعة كما دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وهذا يحتاج إلى علم دقيق ونظر ثاقب ونظر أيضاً في الواقع المحسوس حتى توزن المصالح والمفاسد وما يُتوقع منها وما يغلب على الظن وما يرجح في الظن أنه لا يقع، فالناس لا بد وأن يردوا هذه الأمور في هذه الموازنات إلى أهل العلم الثقات الورعين منهم.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: بُنِيَ الْبَيْتُ خَمْسَ مَرَّاتٍ بَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ <sup>(١)</sup>، ثُمَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام <sup>(٢)</sup>، ثُمَّ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَحَضَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْبِنَاءَ <sup>(٣)</sup>، وَلَهُ خَمْسٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً <sup>(٤)</sup>، وَقِيلَ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَفِيهِ سَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ حِينَ وَقَعَ إِزَارُهُ <sup>(٥)</sup>، ثُمَّ بَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ <sup>(٦)</sup>، وَاسْتَمَرَ إِلَى الْآنَ عَلَى بِنَاءِ الْحَجَّاجِ، وَقِيلَ: بُنِيَ مَرَّتَيْنِ أُخْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَقَدْ أَوْضَحْتَهُ فِي كِتَابِ إِیْضَاحِ الْمُنَاسِكَ الْكَبِيرِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَلَا يُغَيَّرُ عَنْ هَذَا الْبِنَاءِ، وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ هَارُونَ الرَّشِيدَ سَأَلَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ هَدْمِهَا وَرَدِّهَا إِلَى بِنَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ لِلْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ، فَقَالَ مَالِكٌ: "نَاشَدْتُكَ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَّا تَجْعَلَ هَذَا الْبَيْتَ لُعْبَةً لِلْمُلُوكِ لَا يَشَاءُ أَحَدٌ إِلَّا نَقَضَهُ وَبَنَاهُ فَتَذْهَبَ هَيْبَتُهُ مِنْ صُدُورِ النَّاسِ" <sup>(٧)</sup>. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.  
قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: (وَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا)

(١) هذا ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة فالله أعلم.

(٢) وهذا ثابت في كتاب الله وكتابه.

(٣) ظاهر الكلام أنها لم تهدم منذ أن بناها إبراهيم عليه السلام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي حضر هذا وهو شاب قبل النبوة.

(٤) فهذا الذي وقع فيه أنه حمل الحجر الأسود على ثوبه صلى الله عليه وسلم وجعل كل قبيلة تأخذ طرفاً من أطراف الثوب لما كادوا أن يقتتلوا على من يضعه في مكانه ووضعوه هو بيده في مكانه، وهذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم.

(٥) أي عندما انكشف وقع على الأرض مغشياً عليه فأفاق وقال إزاري إزاري، فما روي بعد ذلك عرياناً صلى الله عليه وسلم.

(٦) وهذا الهدم والبناء وقع في زمن قريب، فبناه ابن الزبير في خلافته، فلما قُتل هدمه الحججاج وبقي واستمر إلى الآن على بناء الحججاج.

(٧) لكن الذي يظهر والله أعلم، أنه إذا أمنت الفتنة في زمنٍ من الأزمنة، فيُفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.

هُوَ يَفْتَحُ الْحِجَابَ الْمُعْجَمَةَ وَإِسْكَانَ اللَّامِ وَبِالْفَاءِ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ، وَالْمُرَادُ بِهِ بَابٌ مِنْ خَلْفِهَا<sup>(١)</sup>، وَقَدْ جَاءَ مُفَسِّرًا فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا) وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ هِشَامُ: (خَلْفًا) يَعْنِي بَابًا.

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى لِمُسْلِمٍ (بَابَيْنِ أَحَدُهُمَا يُدْخِلُ مِنْهُ وَالْآخَرُ يُخْرِجُ مِنْهُ) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (وَلَجَعَلْتُ لَهَا خِلْفَيْنِ)

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ ذَكَرَ الْحَرْبِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ هَكَذَا، وَضَبَطَهُ (خِلْفَيْنِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ، وَقَالَ: الْخَالِفَةُ عَمُودٌ فِي مُؤَخَّرِ الْبَيْتِ.

وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: خِلْفَيْنِ يَفْتَحُ الْحِجَابَ، قَالَ الْقَاضِي: وَكَذَا ضَبَطْنَاهُ عَلَى شَيْخِنَا أَبِي الْحُسَيْنِ. قَالَ: وَذَكَرَ الْهَرَوِيُّ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ أَنَّ الْخَلْفَ الظَّهْرَ، وَهَذَا يُفَسَّرُ أَنَّ الْمُرَادَ "الْبَابَ" كَمَا فَسَّرْتُهُ الْأَحَادِيثَ الْبَاقِيَةَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَوْلَا حَدَّثَانُ قَوْمِكَ)

هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِ أَيْ قُرْبَ عَهْدِهِمْ بِالْكَفْرِ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْتُنِي كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا)

قَالَ الْقَاضِي: لَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ ابْنِ عُمَرَ عَلَى سَبِيلِ التَّضْعِيفِ لِرِوَايَتِهَا وَالتَّشْكِيكِ فِي صِدْقِهَا وَحِفْظِهَا فَقَدْ كَانَتْ مِنَ الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ بِحَيْثُ لَا يُسْتَرَابُ فِي حَدِيثِهَا، وَلَا فِيمَا تَقْلَهُ، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مَا يَقَعُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ صُورَةُ التَّشْكِيكِ وَالتَّقْرِيرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْيَقِينُ

(١) هذا الباب الخلفي هو في الجهة المقابلة للباب الحالي الشرقي، لأن الباب الحالي هو في الجهة الشرقية من الكعبة.

(٢) وهذا دليل على أن قريب الإسلام وكذا قريب الالتزام بالطاعة لا بد أن يُراعى عدم تغييره، ولا يُعامل كمعاملة قديم الإسلام وكذا قديم الالتزام.



كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ} وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي} {الآية (١)}.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُوا عَهْدَ بَجَاهِلِيَّةٍ أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) فِيهِ: دَلِيلٌ لِتَقْدِيمِ أَهَمِّ الْمَصَالِحِ عِنْدَ تَعَدُّرِ جَمِيعِهَا، كَمَا سَبَقَ إِضْصَاحُهُ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ. وَفِيهِ دَلِيلٌ لِحَوَازِ إِنْشَاقِ كَنْزِ الْكَعْبَةِ وَتُدْوَرِهَا الْفَاضِلَةَ عَنْ مَصَالِحِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَكِنْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ: (لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي بِنَائِهَا) وَبِنَاؤُهَا مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَعَلَّهُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فِي الرَّوَايَةِ الْأُولَى (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (٢). وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمَذْهَبُنَا أَنَّ الْفَاضِلَ مِنْ وَقْفٍ مَسْجِدٍ أَوْ غَيْرِهِ لَا يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ مَسْجِدٍ آخَرَ وَلَا غَيْرِهِ، بَلْ يُحْفَظُ دَائِمًا لِلْمَكَانِ الْمُوقُوفِ عَلَيْهِ الَّذِي فَضَّلَ مِنْهُ، فَرُبَّمَا إِحْتِيَاجٌ إِلَيْهِ (٣). وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا دَخَلْتُ فِيهَا مِنَ الْحِجْرِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (وَزِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِنَ الْحِجْرِ فَإِنْ قُرَيْشًا اقْتَصَرَتْهَا حِينَ بَنَتْ الْكَعْبَةَ)

(١) وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بُنِيَ الْكَعْبَةُ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَعَادَ اسْتِلَامُ الْأَرْكَانِ الْأَرْبَعَةِ مَشْرُوعًا، وَهَذَا اجْتِهَادُ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا فَهَمَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَمَا فَعَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ بَنَاهَا فِي الْفَتْرَةِ الَّتِي مَا بَيْنَ بِنَائِهَا وَهَدْمِهَا، فَكَانَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٢) أَيْ فِي بِنَائِهَا.

(٣) وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْأَمْوَالَ لَا تُعْطَلُ حَتَّى تَفْسُدَ، وَإِنَّمَا مَا امْتَنَعَتْ مَنَافِعَهُ فِي وَقْفٍ مُعَيَّنٍ، فَإِنَّمَا تُسْتَفْعُ فِي وَقْفٍ آخَرَ، فَإِنَّ الشَّرْعَ لَا يَأْمُرُنَا بِإِمْسَاكِ الْأَمْوَالِ حَتَّى تَتَلَفَ أَوْ مَنَعَ الْإِنْتِفَاعَ بِهَا إِلَى سَنِينَ قَادِمَةٍ مَعَ إِمْكَانِ الْإِنْتِفَاعِ بِهَا الْآنَ، مَعَ كَوْنِ هَذَا الْمَسْجِدِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ سَيِّئَاتِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَا يَكْفِيهَا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَذَلِكَ بِشَرَطِ أَنْ تُجْعَلَ فِي مَكَانٍ آخَرَ بِنَفْسِ الَّذِي أُخْرِجَتْ لَهُ لِأَنَّ الْأَوْقَافَ الْآخَرَى رِبَاً لَمْ يَكُنْ فِيهَا مِنَ الْمَنَافِعِ مَا فِي الْوَقْفِ الْأَوَّلِ، فَالْمَسْجِدُ مِثْلًا وَقْفُهُ مُسْتَمَرُّ عَشْرَاتٍ وَرِبَاً مِائَاتِ السَّنِينَ، وَلَوْ جُعِلَتْ فِي صَدَقَةٍ لِفَقِيرٍ يَسْتَعْمِلُهَا مَوْقُوفَةً عَلَيْهِ، رِبَاً كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ لَا يَتَعَدَّى نَفْعَهُ سَنَةً أَوْ سَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَرِبَاً لَمْ تَكُنْ بِنَفْسِ الصُّورَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ (خَمْسَ أَذْرُعَ) وَفِي رِوَايَةٍ (قَرِيبًا مِنْ سَبْعِ أَذْرُعَ)  
وَفِي رِوَايَةٍ (قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْجِدَارِ أَمِنْ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ)  
وَفِي رِوَايَةٍ (لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثَ عَهْدِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَهُ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ  
أَدْخِلَ الْجُدْرَ فِي الْبَيْتِ)

قَالَ أَصْحَابُنَا: سِتُّ أَذْرُعَ مِنَ الْحِجْرِ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ مُحْسُوبَةٌ مِنَ الْبَيْتِ بِلَا خِلَافٍ، وَفِي الزَّائِدِ  
خِلَافٍ فَإِنْ طَافَ فِي الْحِجْرِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ أَذْرُعَ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا:  
أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ لظَوَاهِرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَجَحَهُ جَمَاعَاتٌ مِنَ أَصْحَابِنَا الْخُرَاسَانِيِّينَ.  
وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ طَوَافُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحِجْرِ وَلَا عَلَى جِدَارِهِ، وَلَا يَصِحُّ حَتَّى يَطُوفَ خَارِجًا  
مِنْ جَمِيعِ الْحِجْرِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَقَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ  
أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ، وَرَجَحَهُ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ، وَبِهِ قَالَ جَمِيعُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ.  
سِوَى أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ قَالَ: إِنْ طَافَ فِي الْحِجْرِ وَبَقِيَ فِي مَكَّةَ أَعَادَهُ، وَإِنْ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ بِلَا  
إِعَادَةَ أَرَأَى دَمًا وَأَجْزَأَهُ طَوَافُهُ.

وَاخْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ، وَقَالَ: " لَتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ " ثُمَّ  
أَطْبَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ زَمَنِهِ ﷺ إِلَى الْآنَ، وَسَوَاءٌ كَانَ كُلُّهُ مِنَ الْبَيْتِ أَمْ بَعْضُهُ، فَالطَّوُافُ  
يَكُونُ مِنْ وَرَائِهِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ <sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أما في بطلان الطواف إذا طاف بعد ستة أذرع، فالصحيح عدم بطلان الطواف.  
بعض الناس يشدد في هذا جدًا، فلو وجد أحد وضع يده على جدار الحجر، والجدار الآن عرضه  
قريب من متر، فهو زيادة على ستة أذرع بكثير، ربما يقولون له طوافك باطل لأنك وضعت جزءاً من  
بلنك على جدار الحجر ولا بد وأن تطوف من الخارج، فلو استند بشيء يسير لم يضره ذلك فقد طاف  
بالبیت، خاصة أن عامة بلنه خارج الحجر - في الجزء الذي هو خارج حدود الكعبة الأصلي - والله  
أعلم.

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ (سِتَّةَ أَذْرُعَ) بِالْهَاءِ، وَفِي رِوَايَةِ (خَمْسَ) وَفِي رِوَايَةِ (قَرِيبًا مِنْ سَبْعَ) بِحَذْفِ الْهَاءِ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ، فَفِي الذَّرَاعِ لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ التَّأْنِيثُ وَالتَّذْكِيرُ، وَالتَّأْنِيثُ أَفْصَحُ. قَوْلُهُ: (لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتَ زَمَنَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حِينَ غَزَاهُ أَهْلَ الشَّامِ تَرَكَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمَوْسِمَ يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّثَهُمْ أَوْ يُجَرِّبَهُمْ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ) أَمَّا الْحَرْفُ الْأَوَّلُ فَهُوَ يُجَرِّثُهُمْ بِالْجِيمِ وَالرَّاءُ بَعْدَهُمَا هَمْزَةٌ مِنَ الْجَرَاءِ، أَيْ يُشَجِّعُهُمْ عَلَى قِتَالِهِمْ بِإِظْهَارِ قُبْحِ فِعَالِهِمْ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي ضَبْطِهِ. قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَاهُ الْعُدْرِيُّ (يُجَرِّبُهُمْ) بِالْجِيمِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَمَعْنَاهُ يَخْتَبِرُهُمْ وَيَنْظُرُ مَا عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ حِمْيَةٍ وَغَضَبٍ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِبَيْتِهِ. وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ (أَوْ يُجَرِّبُهُمْ) فَهُوَ بِالْحَاءِ الْمُتَمَمَّةِ وَالرَّاءِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَأَوَّلُهُ مَفْتُوحٌ وَمَعْنَاهُ يَغِيظُهُمْ بِمَا يَرَوْنَهُ قَدْ فُعِلَ بِالْبَيْتِ؛ مِنْ قَوْلِهِمْ: حَرَبْتُ الْأَسَدَ إِذَا أَغْضَبْتَهُ. قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْحَرْبِ وَيُجَرِّضُهُمْ عَلَيْهَا، وَيُؤَكِّدُ عَزَائِمَهُمْ لِذَلِكَ. قَالَ: وَرَوَاهُ آخَرُونَ (يُجَزُّبُهُمْ) بِالْحَاءِ وَالزَّايِ يَشُدُّ قُوَّتَهُمْ وَيَمِيلُهُمْ إِلَيْهِ، وَيَجْعَلُهُمْ حِزْبًا لَهُ وَنَاصِرِينَ لَهُ عَلَى مُخَالَفَتِهِ، وَحِزْبُ الرَّجُلِ مَنْ مَالَ إِلَيْهِ، وَتَحَازَبَ الْقَوْمُ: تَمَالَوْا<sup>(١)</sup>.

والظاهر والله أعلم أن الستة أذرع بالإضافة إلى المسافة التي بين بداية الجدار وبين الكعبة، فإن الجدار المبني حول الحجر ليس ملتصقاً بها وإنما يستطيع الناس أن يدخلوا بنحو أكثر من ذراع تقريباً ما بين بداية الجدار إلى الكعبة، فمن قال خمسة أذرع فهي من بداية الجدار المبني، ومن قال ستة أذرع عنى من بداية الكعبة، فهو ذراع وزيادة قليلة، ومن قال سبعة جبر الكسر والله أعلم.

(١) معلوم أن بيعة يزيد بن معاوية رضي الله عنه تمت في خلافة أبيه وبإيعاز له بولاية العهد من بعده، وأبى طوائف من الصحابة والتابعين ذلك، كان منهم الحسين بن علي رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ولما مات معاوية رضي الله عنه واعد أهل العراق الحسين بن علي رضي الله عنه وخرج إليهم بعد أن بايعوه، وقد حذرهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم من فعل أهل العراق ومن علم وفائهم، وما يتوقع من ذلك من المفاسد العظيمة، ووقعت واقعة كربلاء المشهورة، لما حث أهل العراق في بيعتهم للحسين وتركوه وأسلموه لمن قتله ظلماً وعدواناً، إذ غاية

قوله: (يا أيها الناس أشيروا عليّ في الكعبة)

فيه دليل لاستحباب مشاورّة الإمام أهل الفضل والمعرفة في الأمور المهمة<sup>(١)</sup>.

الأمر أنه طلب أن يعود إلى مكة أو يرسلوه إلى يزيد أو يتركوه يذهب إلى الثغور يُقال الكفار، فأبوا إلا أن يستأثر لهم، فكان من كرمه وشهامته وشجاعته أن يأبى ذلك ﷺ وأن يترل على أمر هؤلاء الأسافل الذين ارتكبوا جريمة من أعظم الجرائم بقتله ﷺ، فبعد قتله وقتل أكثر أهل بيته في واقعة كربلاء، وقع خروج أهل المدينة على يزيد ونزعوا بيعته، فأرسل عليهم "مسرف بن عقبة" فاستباح المدينة ثلاثة أيام بعد هزيمة أهل المدينة، وانتهاك حرمتها أعظم حرمة، فوقع هلاكه بعد أيام معدودة، وبعدها كان موت يزيد بن معاوية، ففي زمن ما بين وقعة المدينة لما انتهى أمر المدينة أرسل الجيش الذي غزا المدينة إلى عبد الله بن الزبير الذي كان ممتنعاً بمكة، وكان يأبى أن يبايع يزيداً، ومات يزيد بعدها بيسير، وقد رمى على عبد الله بن الزبير ومن معه من أهل مكة الممتنعين بالمنجنيق فاحترق البيت من جراء ذلك، وامتنعوا من مبايعة يزيد من أجل ما نُقل عنه من أنواع الفساد ولأجل أن بيعته لم يكن قد اتفق عليها كل أهل الحل والعقد، فكان هذا اجتهادهم ﷺ، ووقع في ذلك احتراق البيت لأن المنجنيق يرمي حجارةً محمّة، ولا شك أنهم لم يقصدوا أن يحرقوا الكعبة ولكن عدم الدقة في الضرب والرمي أدى إلى احتراق البيت وتهدم أجزاء منه، وكان عبد الله بن الزبير ﷺ إذ ذاك بدأ يدعو إلى نفسه، وتمت بعد موت يزيد تمت له البيعة أميراً للمؤمنين وبايعه عامة الأقاليم إلا أهل الشام حتى أوشك مروان بن الحكم أن يذهب إليه وبايعه من يأسه من كل البلاد، ولكن بايعه بنو أمية على الخلافة وحدثت أنواع من الاختلافات بين أتباع عبد الله بن الزبير ﷺ أدى بعد ذلك إلى رجوع عامة البلدان عن بيعته بعد أن كانت قد استقرت له.

وعند عامة أهل السنة أن عبد الله بن الزبير بعد موت يزيد كان هو أمير المؤمنين وكان هو الإمام الواجب الطاعة ولكن غلبه بعد ذلك عبد الملك بن مروان لما أرسل له الحجاج حتى قُتل ﷺ، واستقر الأمر لبني أمية في زمن عبد الملك بن مروان واجتمعت الأقاليم كلها على بيعتهم.

(١) بناءً على أن عبد الله كان هو الإمام في ذلك الوقت، حتى ولو كان ممتنعاً من بيعة يزيد، إلا أنه كان المتصرف في أمور مكة في ذلك الوقت، فكان حكمه حكم الإمام فيها.

قوله: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي فِيهَا رَأْيٌ<sup>(١)</sup>)  
هُوَ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، أَيْ كُشِفَ وَيُتَنَّى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَقرَأْنَا فَرْقَنَاهُ }، أَيْ: فَصَلَّنَاهُ وَيَتَنَّاهُ،  
هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي ضَبْطِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَمَعْنَاهَا، وَهَكَذَا ضَبَطَهُ الْقَاضِي وَالْمُحَقِّقُونَ.  
وَقَدْ جَعَلَهُ الْحَمِيدِيُّ صَاحِبَ الْجُمُعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي كِتَابِهِ غَرِيبَ الصَّحِيحَيْنِ (فَرْقَ)  
بِفَتْحِ الْفَاءِ بِمَعْنَى خَافَ، وَأَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ وَغَلَطُوا الْحَمِيدِيُّ فِي ضَبْطِهِ وَتَفْسِيرِهِ.  
قوله: (فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ إِحْتَرَقَ بَيْتُهُ مَا رَضِيَ حَتَّى يُجَدَّهُ)  
هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ (يُجَدُّ) بِضَمِّ الْيَاءِ وَبِدَالِ وَاحِدَةٍ، وَفِي كَثِيرٍ مِنْهَا (يُجَدِّدُ) بِدَالَيْنِ  
وَهُمَا بِمَعْنَى.

قوله: (تَتَابَعُوا فَتَقْصُوهُ)

هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ (تَتَابَعُوا) بِنَاءٍ مُوَحَّدَةٍ قَبْلَ الْعَيْنِ وَهَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا، وَكَذَا ذَكَرَهُ  
الْقَاضِي عَنْ رِوَايَةِ الْأَكْثَرِينَ، وَعَنْ أَبِي بَحْرٍ (تَتَابَعُوا)، وَهُوَ بِمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَ مَا يُسْتَعْمَلُ  
بِالْمُثَنَّاةِ فِي الشَّرِّ خَاصَّةً، وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ.

قوله: (فَجَعَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَعْمِدَةً فَسَرَّ عَلَيْهَا السُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ)

الْمُقْصُودُ بِهِذِهِ الْأَعْمِدَةُ وَالسُّتُورُ أَنْ يَسْتَقْبِلَهَا الْمُصَلُّونَ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ، وَيَعْرِفُوا مَوْضِعَ  
الْكَعْبَةِ، وَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّتُورَ حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَصَارَ مُشَاهِدًا لِلنَّاسِ فَأَزَاهَا، لِحُصُولِ  
الْمُقْصُودِ بِالْبِنَاءِ الْمُرْتَفِعِ مِنَ الْكَعْبَةِ.

(١) حيث أن ابن عباس قال (أَرَى أَنْ تُصْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدْعَ يَتَا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ  
النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ) أي بُعِثَ وهذه الأحجار كانت في زمنه وهذا البناء كان في زمنه، هذا  
الذي قصده ابن عباس عليه السلام، ولعل هذا الذي رآه ابن عباس كان من أجل ألا يتجرأ الناس على هدم  
الكعبة، وقد كان رأيه في ذلك مانعاً من مزيد الفساد، فلما تجرأوا على هدمها تجرأوا على هدمها مرة ثانية في  
زمن الحجاج، كما سيأتي في هذا الحديث.

وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي عِيَاضٌ بِهَذَا لِمَذْهَبِ مَالِكٍ فِي أَنَّ الْمُقْصُودَ بِالْإِسْتِقْبَالِ الْبِنَاءَ لَا الْبُقْعَةَ.  
 قَالَ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشَارَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ بِنَحْوِ هَذَا وَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ هَادِمَهَا فَلَا تَدْعُ  
 النَّاسَ بِلَا قِبْلَةٍ، فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ: صَلُّوا إِلَى مَوْضِعِهَا فَهِيَ الْقِبْلَةُ.  
 وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ إِلَى أَرْضِ الْكَعْبَةِ، وَيُجْزِيهِ ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَهُ  
 سِوَاءَ كَانَ بَقِيَ مِنْهَا شَاخِصٌ أَمْ لَا<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
 قَوْلُهُ: (إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِیْخِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فِي شَيْءٍ)  
 يُرِيدُ بِذَلِكَ سَبَّهُ وَعَيْبَ فِعْلِهِ. يُقَالُ: لَطَّخْتَهُ، أَيُّ: رَمَيْتَهُ بِأَمْرِ قَبِيحٍ<sup>(٢)</sup>.  
 قَوْلُهُ: (وَفَدَّ الْحَرْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ)

(١) وهذا يُستفاد منه في مسألة الأدوار العليا المرتفعة التي يستقبل الناس فيها الهواء الذي فوق الكعبة بلا بناء، ولا يلزم أن ينظروا إلى البناء ولا أن تقع أعينهم على البناء، ولو كانوا في أعلى العمارات والأبراج المرتفعة، بعيداً عن الكعبة، ولا شك أن مكة مليئة بالجبال، والنبي ﷺ لم يأمر أن يُصلى إلى الأرض، فإذا كان يجوز أن يُصلى إلى الهواء المرتفع فوق الكعبة دون بناء، فكذلك إذا هُدمت الكعبة في وقت من الأوقات جاز أن يُصلى إلى موضعها وهي القبلة، حتى ولو لم يوجد بناء، فلو أن الناس احتاجوا إلى بناء الكعبة في وقت من الأوقات لكان ما فعله ابن الزبير مستحباً أن يفعلوه خروجاً من الخلاف، ولمراعاة ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، فعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أفاضل الصحابة وعلمائهم

ﷺ.

(٢) وهذا من الظلم لعبد الله ﷺ، وهذا بين ماذا تحمل العصية إذا وجدت مع عدم الإنصاف، لأنه لما علم حليث عائشة رضي الله عنها رجوع وندم على هدم الكعبة التي قد بناها عبد الله بن الزبير، وهذا الرجوع من الإنصاف، لكن الواجب عليه أن يقبل ما ذكره الشهود العدول من أهل مكة من أنهم وجدوا أساقداً رفعوا عليه البناء.



هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخ (الحَرْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا خِلَافٌ، وَنُسخ بِلَادِنَا هِيَ رِوَايَةُ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْفَارِسِيِّ، وَادَّعى الْقَاضِي عِيَاضُ أَنَّهُ وَقَعَ هَكَذَا لِجَمِيعِ الرُّوَاةِ سِوَى الْفَارِسِيِّ فَإِنَّ فِي رِوَايَتِهِ (الحَرْثُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى).

قَالَ: وَهُوَ خَطَأٌ بَلَّ الصَّوَابُ الْحَرْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ.

وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ رِوَايَةِ الْفَارِسِيِّ غَيْرُ مَقْبُولٍ، بَلَّ الصَّوَابُ أَنَّهَا كَرِوَايَةُ غَيْرِهِ الْحَرْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَعَلَّهُ وَقَعَ لِلْقَاضِي نُسخَةٌ عَنْ الْفَارِسِيِّ فِيهَا هَذِهِ اللَّفْظَةُ مُصحَّفةً عَلَى الْفَارِسِيِّ لَا مِنَ الْفَارِسِيِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (مَا أَظُنُّ أَبَا حُثَيْبٍ) هُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسَبْقَ بَيَانُهُ مَرَّاتٍ.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ، أَيُّ: قُرْبِهِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَإِنْ بَدَأَ لِقَوْمِكَ)

هُوَ بِغَيْرِ هَمْزَةٍ، يُقَالُ: بَدَأَ لَهُ فِي الْأَمْرِ بَدَاءَ الْمُدِّ، أَيُّ حَدَّثَ لَهُ فِيهِ رَأْيٌ لَمْ يَكُنْ، وَهُوَ ذُو بَدَوَاتٍ، أَيُّ يَتَغَيَّرُ رَأْيُهُ، وَالْبَدَاءُ مُحَالٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ النَّسخ<sup>(١)</sup>.

(١) خِلَافًا لِلرَّافِضَةِ الَّذِينَ يُشْتَوْنَ الْبَدَاءَ عَلَى اللَّهِ، وَالْبَدَاءُ يَقْصِدُونَ بِهِ أَنَّ اللَّهَ بَدَأَ لَهُ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَيُغَيَّرُ مَا بَدَأَ لَهُ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَشْتَوْنَ عِلْمَ اللَّهِ ﷻ الْأَوَّلَ وَأَنَّهُ ﷻ لَا يَتَغَيَّرُ عِلْمُهُ بَلْ يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَبْدُو لَهُ أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَدَأَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ (إِنْ ثَلَاثَةٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصٌ وَأَقْرَعٌ وَأَعْمَى، بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا) فَقَوْلُهُ (بَدَأَ اللَّهُ) أَيُّ أَرَادَ أَنْ يَظْهَرَ مَا سَبَقَ فِي عِلْمِهِ فَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ بَيَّنَّتْ ذَلِكَ (إِنْ ثَلَاثَةٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصٌ وَأَقْرَعٌ وَأَعْمَى فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا)، وَأَمَّا عَلَى عَقِيدَةِ الرَّافِضَةِ أَنَّهُمْ يُظْهِرُونَ الْبَدَاءَ لِأَنَّهُمْ يَكْذِبُونَ أَكْثَرَ الْكُذْبِ، وَيَدْعُونَ لِاتِّبَاعِهِمْ عِلْمَ الْغَيْبِ عَنِ الْأَئِمَّةِ، وَالْأَئِمَّةُ أَبْرِيَاءُ مِنْهُمْ، فَيَقُولُونَ أَنَّ الْإِمَامَ الْفُلَانِي قَالَ كَذَا وَكَذَا سَيَحْدُثُ، فَإِنْ وَقَعَ قَالُوا أَلَمْ تَقُلْ لَكُمْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ قَالُوا قَدْ بَدَأَ اللَّهُ أَمْرًا آخَرَ، فَإِنَّهُمْ إِنْ صُدِّقَ كَذِبُهُمْ عَنِ الْأَئِمَّةِ فِي السَّبِّ الصَّحَابَةِ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، حَقَّقُوا أَغْرَاضَهُمْ، وَإِنْ ثَبَتَ كَذِبُهُمْ بِتَقْلِ الْأَئِمَّةِ الْأَفْضَلِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ بِالنِّسْبَةِ وَالْمَدْحِ عَلَى الصَّحَابَةِ وَعَلَى الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

قوله: (فَهَلُمَّيْ لِأُرِيكَ)

هَذَا جَارٍ عَلَى إِحْدَى اللَّغَتَيْنِ فِي (هَلُمَّ) قَالَ الْجَوْهَرِيُّ تَقُولُ (هَلُمَّ يَا رَجُلُ) يَفْتَحُ الْمِيمَ بِمَعْنَى تَعَالَى، قَالَ الْحَلِيلِيُّ: أَضْلَهُ (لَمْ) مِنْ قَوْلِهِمْ: (لَمْ اللَّهُ شُعْثَهُ) أَيَّ جَمْعُهُ، كَأَنَّهُ أَرَادَ لَمْ نَفْسُكَ إِلَيْنَا أَيَّ أَقْرَبَ<sup>(١)</sup>، وَ (هَا) لِلتَّنْبِيهِ وَحُذِفَتْ أَلِفُهَا لِكَثْرَةِ الْإِسْتِعْمَالِ وَجُعِلَا إِسْمًا وَاحِدًا يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانِ وَالْجَمْعُ وَالْمُؤَنَّثُ، فَيُقَالُ فِي الْجَمَاعَةِ (هَلُمَّ) هَذِهِ لُغَةٌ أَهْلُ الْحِجَازِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا } وَأَهْلُ نَجْدٍ يَصْرِفُونَهَا فَيَقُولُونَ لِلْإِثْنَيْنِ (هَلْمَا) وَلِلْجَمْعِ (هَلُمُّوا) وَلِلْمَرْأَةِ (هَلْمِّي) وَلِلنِّسَاءِ (هَلْمَنَّ) وَالْأَوَّلُ أَفْصَحُ، هَذَا كَلَامُ الْجَوْهَرِيِّ.

قوله ﷺ: (حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ)

هَكَذَا هُوَ فِي النُّسخِ كُلِّهَا (كَادَ أَنْ يَدْخُلَ) وَفِيهِ حُجَّةٌ لِحَوَازِ دُخُولِ (أَنْ) بَعْدَ (كَادَ)، وَقَدْ كَثُرَ ذَلِكَ، وَهِيَ لُغَةٌ فَصِيحَةٌ، وَلَكِنَّ الْأَشْهَرَ عَدَمُهُ.

قوله: (فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ)

أَيَّ بَحَثَ بِطَرَفِهَا فِي الْأَرْضِ، وَهَذِهِ عَادَةٌ مَنْ تَفَكَّرَ فِي أَمْرٍ مُهِمٍّ.

قوله ﷺ: (لَوْ لَا حَدَّثَانِ قَوْمُكَ)

هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَإِسْكَانِ الدَّالِّ أَيَّ قُرْبَ عَهْدِهِمْ بِالْكَفْرِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (فَقَالَ الْحُرْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، لَا تَقُلْ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنَا سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تُحَدِّثُ)

قَالُوا تَقِيَّةً، فَهَمَّ دَائِمُوا الْكَذِبَ، اخْتَرَعُوا الْبِدَاءَ وَالتَّقِيَّةَ، وَاخْتَرَعُوا أَنَّ أُمَّةَ أَهْلِ الْبَيْتِ يَكْذِبُونَ الْأَكَاذِبَ فِي أُمُورِ الْإِعْتِقَادِ، بِزَعْمِ التَّقِيَّةِ، وَفِي أُمُورِ الْإِخْبَارِ بِزَعْمِ الْبِدَاءِ، لِيُبرِّروا الْأَكَاذِبَ الَّتِي يَقُولُونَهَا عَنْ أُمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَأُمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ أَبْرِيَاءُ مِنْ كَذِبِ الرَّافِضَةِ.  
(١) أَيُّ تَعَالَى لِأُرِيكَ.

هَذَا فِيهِ الْإِتِّصَارُ لِلْمَظْلُومِ، وَرَدَّ الْغَيْبَةِ<sup>(١)</sup>، وَتَصْدِيقَ الصَّادِقِ إِذَا كَذَّبَهُ إِنْسَانٌ، وَالْحَرْثُ هَذَا تَابِعِيٌّ، وَهُوَ الْحَرْثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَيْعَةَ.

#### ٧٠ - باب جَدْرِ الْكَعْبَةِ وَبَابِهَا.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ<sup>(٢)</sup> أَمِنَ الْبَيْتَ هُوَ قَالَ «نَعَمْ». قُلْتُ فَلِمَ لَمْ يَدْخُلْهُ فِي الْبَيْتِ قَالَ «إِنَّ قَوْمَكَ قَصَرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ». قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفَعًا قَالَ «فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكَ لِيَدْخُلُوا مِنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مِنْ شَاءُوا وَلَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ الرِّقَ بَابُهُ بِالْأَرْضِ». وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَجْرِ. وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الْأَخْوَصِ وَقَالَ فِيهِ فَقُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفَعًا لَا يَصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِسُلْمٍ وَقَالَ «مَخَافَةٌ أَنْ تُنْفَرَ قُلُوبُهُمْ».

(١) حتى ولو كان هذا الإنسان ميتاً.

(٢) الحجر والجدري شيءٌ واحد، و"حجر إسماعيل" إطلاق هذا المسمى مشهور على ألسنة الناس وليس في شيء من الأحاديث، ومعلوم أن بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة إنما كان بعد بلوغ إسماعيل مبلغ الرجال، ولم يكن هذا المكان منفصلاً في زمن إبراهيم عليه السلام وإنما كان ضمن الكعبة كما دلت عليه هذه الأحاديث، فالناس اصطلاحوا على تسميته "حجر إسماعيل" لكن لا دليل على ذلك من الأحاديث، ولا دليل على أن لإسماعيل تعلق بهذا المكان دون غيره، بل كما ذكرنا كان جزءاً من الكعبة في زمن إبراهيم عليه السلام. والذي يظهر والله أعلم أن الكعبة في زمن بناء قريش لها أنها كانت على القواعد الأولى قبل أن تبنيها قريش، وتسمى "الحجر" لأجل أن هذه الحجارة قد وضعت على شكل قوس أو نصف دائرة حتى يسهل على الناس أن يدخلوا ويخرجوا، وذلك أنهم ما وضعوا في بناء الكعبة ما لا حراماً.

قَوْلُهَا: (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَذْرِ)  
وَفِي آخِرِ الْحَدِيثِ (لَنْظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَذْرَ فِي الْبَيْتِ)  
هُوَ يَفْتَحُ الْجِيمَ وَإِسْكَانَ الدَّالِ الْمُتَهَمَلَةَ وَهُوَ الْحِجْرُ، وَسَبَقَ بَيَانُ حُكْمِهِ.  
قَوْلُهُ ﷺ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ: (وَلَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثَ عَهْدِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)  
هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ النُّسخِ (فِي الْجَاهِلِيَّةِ)، هُوَ بِمَعْنَى (بِالْجَاهِلِيَّةِ) كَمَا فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٧١ - بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ لِرَمَائَةِ وَهَرَمٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لِلْمَوْتِ<sup>(١)</sup>.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ  
عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ  
الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ. قَالَتْ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى  
الرَّاحِلَةِ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.  
حَدَّثَنِي عَلَى بْنُ خُسْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ  
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي  
الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «فَحُجِّي عَنْهُ».

قَوْلُهُ: (كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ تَسْتَفْتِيهِ  
فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ

(١) فالْمَوْتُ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِقِيَاسِ الْأُولَى.

الآخر. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَفِي الرَّوَايَةِ الْآخَرَى (فَحُجِّي عَنْهُ).  
هَذَا الْحَدِيثُ فِيهِ فَوَائِدُ:

مِنْهَا: جَوَازُ الْإِزْدَافِ عَلَى الدَّابَّةِ إِذَا كَانَتْ مُطِيقَةً<sup>(١)</sup>.  
وَجَوَازُ سَمَاعِ صَوْتِ الْأَجْنَبِيَّةِ عِنْدَ الْحَاجَّةِ فِي الْإِسْتِفْتَاءِ وَالْمُعَامَلَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ<sup>(٢)</sup>.

(١) لأن الرسول ﷺ أَرَدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ (كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، وَفِي اشْتِرَاطِ أَنَّهَا تَكُونُ مُطِيقَةً رَحْمَةً بِالْحَيَوَانِ، وَإِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُطِيقَةٍ فَلَا يَجُوزُ تَعْذِيبُ الْحَيَوَانِ.  
(٢) فَالْنَبِيُّ ﷺ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي حَضْرَةِ الرِّجَالِ الْأَجْنَابِ، وَلَمْ يَخْلَوْا بِهَا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتَهَا وَحَلَمَهُ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِنَّمَا يُسْمَعُ لِلْحَاجَّةِ وَيَقْدَرُهَا وَبَشَرُطُ الْأَلَا تَخْضَعُ بِالْقَوْلِ، قَالَ تَعَالَى (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) وَالْمَعْرُوفُ هُوَ قَدَرُ الْحَاجَّةِ، فَهَذَا فِيهِ صِفَةُ كَلَامِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ كَلَامِهَا.  
وَمَا أَكْثَرَ مَنْ يَسْئَلُ عَنْ كَلَامِ الْخَاطِبِ مَعَ الْمَخْطُوبَةِ مُبَاشَرَةً أَوْ مِنْ خِلَالِ الْهَاتِفِ أَوْ عَلَى أَجْهَزَةِ الْإِتِّصَالِ الْحَدِيثَةِ كَالْتِ وَغَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ يَسْأَلُ عَنْ كَلَامِ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ الْأَجْنَابِ عِبْرَ هَذِهِ الْوَسَائِلِ، فَالْعِبْرَةُ أَنَّ يَكُونَ كَلَامًا بِالْمَعْرُوفِ عَلَى قَدَرِ الْحَاجَّةِ وَأَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ خُضُوعٍ بِالْقَوْلِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْحَاجَّةَ قَدْ تَرِيدُ عَلَى قَدَرِ الْعِلَاقَةِ بَيْنَهُمَا، فَمُعَامَلَةُ كُلِّ يَوْمٍ مِثْلًا تَخْتَلِفُ عَنْ مُعَامَلَةِ نَادِرَةٍ، وَمِنْ بَيْنِهِمْ عِلَاقَةٌ مِثْلًا عَلَى سَبِيلِ الشَّرْكَاءِ كَشَرَاءِ أَسَاسِ الْمَنْزِلِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْحَاجَّةُ أَكْثَرَ، وَكَذَا التَّعْلِيمُ وَالتَّعَلُّمُ مِنَ الْحَاجَاتِ، وَكَمَا تَحْدِثُ مُوسَى ﷺ مَعَ الْمَرَاتِينِ فَقَالَ (مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) وَمِنْ الْحَاجَّةِ مِكَافَأَةُ صَانِعِي الْخَيْرِ لِأَنَّ الْفَتَاةَ جَاءَتْ لِتُخْبِرَ مُوسَى بِأَنْ أَبَاهَا يَدْعُوهُ (قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا)، وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ ذَلِكَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مُحْتَجًّا بِعَمُومِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ) (ت) ١١٣٣ [قَالَ الْأَلْبَانِيُّ]: صَحِيحٌ، لَكِنْ يُنْخَصُّ هَذَا مَا ثَبَتَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَخْصُصَةِ لِهَذَا الْعَمُومِ مِنْ ضَمَنِ ذَلِكَ الصَّوْتِ.

وَمِنْهَا: تَحْرِيمُ النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ (١).

(١) وذلك لأن النبي ﷺ صرف وجهه الفضل إلى الشق الآخر تغييراً للمنكر الذي رآه أمامه من نظر الفضل لوجه هذه المرأة، فهذا يدل على وجوب غض البصر، خصوصاً عند عدم أمن الفتنة، وإنما يجوز من النظر ما أباحه الشرع عند الحاجة كالشهادة والمعاملة، فمن يشهد على امرأة بحد، بقصاص، بسرقة، بزنى، فيجوز أن ينظر، بل إذا أراد أن يشهد على امرأة بالزنى فلا بد وأن ينظر للفرج، هذا لأن النبي ﷺ اشترط في الشهادة على الزنى أن يرى الفرج كما يغيب المروء في المكحلة، والرشاء (حبل الدلو) في البئر وفي الحديث (فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّهُودِ، فَجَاءُوا بِأَرْبَعَةٍ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ فِي فَرْجِهَا مِثْلَ الْمِيلِ فِي الْمَكْحَلَةِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجْمِهَا، (د) ٤٤٥٢ [قال الألباني: صحيح]) فدل ذلك على جواز النظر للحاجة، وكذلك المعاملة كما ذكرنا فيمن يُعامل امرأة فيريد أن يعرف هذه المرأة هي التي سيدفع لها هذا المال أو لا، أو يقبض منها هذا المال أو يوكلها هذا التوكيل، أو يشاركها هذه الشركة، فليعرف من هي، وإنما يُعرف ذلك بالوجه، ولذا جاز كشفه عند الحاجة عند من يقول أنه ليس بعورة ويأمر الرجال بغض الأبصار.

وهذا الحديث في الحقيقة من أقوى أدلة من يرى أن وجه المرأة ليس بعورة، لأن النبي ﷺ لم يأمرها أن تغطي وجهها، ومن قال أنه ربما انكشف لريح أو لعله طارئة، فهذا فيه بُعد لأن السؤال أخذ وقتاً والفضل جعل ينظر ونظر من الناحيتين كما جاء في الرواية الأخرى، وهذا يبعد أن تكون المرأة قد غطت وجهها مع هذا، فهو تأويل بعيد لا يترك ظاهر الحديث له.

ثم من يقول أن هذا كان قبل رمي الجمرة، حيث المرأة تكون مُحَرَّمَةً، وإحرام المرأة بكشف وجهها وكفيها، فنقول أن الذي ثبت في الأحاديث من أن إحرام المرأة من أن تمتنع من النقاب لا بأن تغطي وجهها، فلذلك من يوجب على المرأة تغطية الوجه يلزمه أن يأمرها بتغطية وجهها بغير النقاب إذا نظر الناس إليها، وهذا الذي كانت تفعله النساء زمن النبي ﷺ أن يُغطين وجوههن بإسدال الثوب، ولا نزاع في مشروعية تغطية الوجه عموماً واستحبابه قبل الإحرام، أما في الإحرام فالجمهور يرى وجوب كشف الوجه، والصحيح أنه لا يجب كشفه، بل يجوز كشفه ويُستحب الإسدال إذا وجد الرجال أو خيفة الفتنة، أما القول بوجوب تغطيته بالإسدال من فوق الرأس، فلا أعلم أحداً قاله من السلف



وَمِنْهَا: إِزَالَةُ الْمُتَكَرَّرِ بِالْيَدِ لِمَنْ أَمَكَّنَهُ<sup>(١)</sup>.

وَمِنْهَا: النَّيَاةُ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَأْيُوسِ مِنْهُ بِهَرَمٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ مَوْتٍ<sup>(١)</sup>.

المتقدمين، وإنما قاله بعض الأفاضل المعاصرين وهو أن يلزم المرأة أن تغطي وجهها بالإسدال بغير لبس النقاب.

لكن كما ذكرنا الحديث في بعض طرقه أن ذلك كان عند رمي جمرة العقبة، وليس صريحاً في أن المرأة رمت أو لم ترمي، لكن نقول يلزم من يقول بالوجوب، أن يلزم النبي ﷺ المرأة وأن يأمرها بتغيير هذا المنكر وأن تغطي وجهها بالسدل لأنه لم يمنع إلا من النقاب، ولم تمنع من تغطية الوجه مطلقاً وهو الصحيح.

من يقول ربما كان ينظر إليها من وراء النقاب أو من وراء السدل، فكما قال ابن عباس (وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةً تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَمَعَتِ النَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ يَدَهُ فَأَخَذَ بِذِقَنِ الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ، عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا) البخاري، فهو ينظر إلى امرأة وضيفة حسنة.

وهذه المسألة مشهور ومعروف فيها الخلاف، ولا نزاع في مشروعية التغطية كما ذكرنا، ولكننا نتكلم على وجه الاستدلال، فالوضاءة تعرف بالوجه لا من وراء السدل، فالسدل بالسواد لا يعرف بها وضاءة المرأة.

(١) فالنبي ﷺ صرف وجه الفضل وحوّله بيده لكي لا ينظر، وهذا أبلغ في الإنكار من لو قال له "غض بصرك"، والنبي ﷺ يبين أن إطلاق البصر سبب لوقوع الفتنة، حيث قال له العباس (يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ لَوَيْتَ عُتُقَ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَةً فَلَمْ أَمْنِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا») (ت) ٨٨٦ [قال الألباني]: حسن، وهذا دليل على أن تكرار النظر بعد النظرة الأولى يؤدي إلى الفتنة، ولو كانت النظرة الأولى لما لوى النبي ﷺ عنقه، وإنما كانت نظرة ثانية وأكثر، فإن النبي ﷺ قال «يَا عَلِيُّ لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ» (د) ٢١٤٩ [قال الألباني]: حسن، وقد ظهر للنبي ﷺ أنه كرر النظر فلذا لوى عنقه وصرف وجهه إلى الشق الآخر.

- وأما هل يجب ستر الوجه؟ لا أعلم أحداً من السلف قال بذلك إلا بعض الأفاضل المعاصرين.

وَمِنْهَا: جَوَازُ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ (٢).

وَمِنْهَا: بَرُّ الْوَالِدَيْنِ بِالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمَا مِنْ قَضَاءِ دَيْنٍ وَخِدْمَةِ وَنَفَقَةٍ وَحَجِّ عَنْهُمَا وَغَيْرِ ذَلِكَ (٣).

(١) الموت، من باب قياس الأولى، وهو قد ثبت في الحديث الآخر الذي في البخاري عن ابن عباس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْهَا، فإذا كان حج نذر أو فريضة فهذا الحديث يدل على الجواز والمشروعية، فيجوز النيابة لمن هو لا يثبت على الراحلة وأما في زماننا إن تيسر أن يُحمل على كرسي متحرك أو أن يُطاف به كذلك محمولاً، فهذا إن تيسر ذلك فليس بعذر في الإنابة لأنه طالما ثبت على نوع من أنواع الدواب وأمكنه أن يأتي إلى البيت، بأي طريق، كان ذلك مانعاً من أن يحج عنه غيره، وليس كما وضح من هذا الكلام ليس من ضمن العجز قلة المال، فكثير من الناس يسأل أن أباه أو أمه أو أحداً من أقاربه ليس له من المال ما يحج به أو يعتمر، ولكنه صحيح البدن، فهل يجوز أن يحج عنه أو يعتمر عنه وهو حي؟ نقول لا يجوز ذلك، لأن الأصل في العبادات ألا يؤديها أحد عن أحد، إلا ما ورد به الدليل والدليل لم يرد إلا عن العاجز الميؤس منه بهرم أم زمانة أو من مات ولم يحج.

(٢) وذلك أن المرأة أمرها النبي ﷺ أن تحج عن أبيها، وكذلك بالأولى يجوز أن يحج الرجل عن المرأة، فيجوز أن يحج الأخ عن أخته، والإبن عن أمه، فيجوز حج كل منهما عن الآخر، حتى لو كان هناك تفاوت واختلاف في صفة الإحرام في الملابس.

(٣) وهذا من أعظم وجوه البر أن يقضي مصلحتها الدينية. وأداء الحج عن الغير سواء العاجز أو الميت يصح أن يستدل به على مشروعية إهداء ثواب قراءة القرآن، وذلك لأن الحج متضمن لعبادات قولية وعبادات بدنية، بالإضافة إلى العبادة المالية في الانتقال، فإذا صحَّ كل ذلك بالنيابة، فلماذا يمنع من قراءة القرآن وهي عبادة قولية؟ فالحج فيه التلبية فيقول "ليكن عن فلان"، كما سمع النبي ﷺ رجلاً يقول لبيك عن شبرمة. قَالَ «مَنْ شَبْرَمَةٌ». قَالَ أَخِي أَوْ قَرِيبِي. قَالَ «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ». قَالَ لَا. قَالَ «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شَبْرَمَةٍ» (د) ١٨١١ [قال الألباني]: صحيح، فأقره إن كان قد حج عن نفسه، فإذا يقول "ليكن عن فلان" والتلبية عبادة قولية، فإذا كان ثوابها يصل، فما الذي يمنع من وصول قراءة القرآن؟ وكذلك من الأعمال التي يتضمنها الحج ركعتي الطواف، والذي يظهر والله أعلم أنها ضمن المناسك وإن كانتا ليست بفرض وإنما هما

مستحبان، ولكن الذي يظهر والله أعلى وأعلم بما تضمنه هاتان الركعتان من قراءة القرآن كالفاتحة والسورة في الركعتين يصلان إلى الميت كما وصل إليه الطواف الذي هو عبادة بدنية، فهذا قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح من جواز إهداء القراءة وسائر الأعمال، وليس ذلك بممتنع لأجل قوله تعالى (وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) فإن هذا في الحقيقة من سعيه بالتسبب وذلك أن إسلامه وفعله الخير للناس، جعل الناس يحبون إهداء ثواب الأعمال إليه، وبره والإحسان إليه رداً لجميله، فرجع الأمر إلى نوع من الكسب والسعي تسبب هو فيه، فأدى ذلك إلى حب الناس له وإهداء ثواب الأعمال له والله أعلى وأعلم.

وأما قوله ﷺ (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) (س) ٣٦٥١ [قال الألباني]: صحيح، فهذا عمله هو، حتى منع البعض أن يحج أحد عن أحد إلا الإبن، وليس كذلك، بل الإبن أولى الناس بالبر ولكن لما قال النبي ﷺ للرجل الذي أراد أن يحج عن شبرمة. قَالَ «مَنْ شُبرْمَةٌ». قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي، فلم يستفصل منه النبي ﷺ أي درجة من القرابة، بل قال له «حَجَّجْتَ عَنْ نَفْسِكَ». قَالَ لَا. قَالَ «حَجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حَجَّ عَنْ شُبرْمَةٍ»، دل ذلك على جواز الحج عن القريب دون النظر إلى درجة القرابة، وهذا يدل على مشروعية هذا الأمر من الإبن ومن غيره، فعمله هو قد انقطع، لكن يمكن أن يهدي إليه من عمل غيره، فكما قلنا كسبه ليس هو كسب مباشر ولكن كان تسبياً، فسعيه وكسبه كان في الحقيقة سبياً لأن يهدي الناس إليه ثواب الأعمال، فلا تعارض بين هذا الحديث والآية وبين مسألة إهداء قراءة القرآن للأموات، مع إثبات الخلاف السائغ في المسألة، والخلاف فيها مشهور كما ذكرنا.

والعلماء متفاوتون فيما يجوز فعله عن الميت، لكن الإجماع على صلاة الفريضة أنها لا تؤدى عن الميت، أما الصيام فقد ثبت فيه النص (مَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق عليه، وثبت في الحج والعمرة لحديث (إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ، وَلَا الظُّعْنَ، قَالَ: حَجَّ عَنْ أَيْكَ وَاعْتَمِرَ) (ت) ٩٣٠ [قال الألباني]: صحيح، وهذا الحديث وحديث شبرمة كما ذكرنا، وجملة أحاديث في الحج والعمرة، وأما الزكاة فواجبة وليست مستحبة عند عامة أهل العلم لأنها حق للفقراء، فلو مات ميت ولم يُخرج زكاة المال حتى لو كان مقصراً أو غير مقصر، لزم إخراج الزكاة عنه من ماله، فهو يعتبر ديناً عليه يُقضى، كما تُقضى ديون الناس، أو عند طائفة من العلماء قبل ديون الناس لأن دين الله أحق بالقضاء، فالزكاة لأنها حق للفقراء يجب أن تُخرج، وأما الصدقة فيجزى كذلك، وثبت بها جملة من الأحاديث في

وَمِنْهَا: وَجُوب الْحَجِّ عَلَى مَنْ هُوَ عَاجِزٌ بِنَفْسِهِ مُسْتَطِيعٌ بغيرِهِ كَوَلَدِهِ<sup>(١)</sup>.  
وَهَذَا مَذْهَبُنَا<sup>(٢)</sup> لِأَنَّهَا قَالَتْ: (أَدْرَكْتُهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَيَّمَّ عَلَى الرَّاحِلَةِ)<sup>(٣)</sup>.  
وَمِنْهَا: جَوَازُ قَوْلٍ: حَجَّةُ الْوَدَاعِ، وَأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ، وَسَبَقَ بَيَانُ هَذَا مَرَّاتٍ.  
وَمِنْهَا: جَوَازُ حَجِّ الْمَرْأَةِ بِلاَ مُحْرَمٍ إِذَا أَمِنَتْ عَلَى نَفْسِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُنَا<sup>(٤)</sup>.  
وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ جَوَازُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ بِمَوْتٍ أَوْ عَضْبٍ وَهُوَ الزَّمَانَةُ وَالْهَرَمُ وَنَحْوُهُمَا<sup>(٥)</sup>.

جواز الصدقة عن الميت، فثبت أنواع العبادات المختلفة البدنية والمالية والقولية بنية النيابة عن الميت والله أعلى وأعلم.

(١) أن الحج القدرة عليه نوعان قدرة بالنفس وقلرة بالغير، فمن قلر بنفسه وجب عليه أن يحج بنفسه، ومن قلر بغيره، وجب عليه أن يحجج غيره نيابة عنه.

(٢) أي الشافعية خلافاً لمالك.

(٣) إذا أقرها النبي ﷺ أن فريضة الحج على هذا الرجل، وأنها أدركته وليس خارجاً عمن وجب عليه الحج.

(٤) هذا فيه نظر، لأن الاحتجاج لا يتم إلا إذا ثبت أن هذه المرأة كانت منفردة لا محرم معها، وأنا لهم بإثبات ذلك، فهي واقعة عين محتملة، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال، فليس في الحديث أنها كانت منفردة، وليس أنها لم تكن في الرفقة أحد من محارمها، فليس في هذا دليل وقد دخل الحج في عموم قول النبي ﷺ (لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ) مسلم، وعن ابن عباس، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ (لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ (اذهب فحج مع امرأتك). (متفق عليه)، سأله عقب النهي عن السفر إلا بمحرم، فأخبره النبي ﷺ بما يدل على لزوم المحرم في سفر الحج، وهذا يدل على أن ذكر العام على سبب خاص، يدل على قطعية دخول هذا السبب الخاص في عموم هذا العام.

(٥) المعصوب العاجز عن الحج، الهرم هو كبر السن، الزمانة وهو المرض المزمن.

وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: لَا يَحُجُّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ إِلَّا عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ<sup>(١)</sup>.  
 قَالَ الْقَاضِي: وَحُكِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَبَعْضِ السَّلَفِ لَا يَصِحُّ الْحُجُّ عَنْ مَيِّتٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَهِيَ  
 رَوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَإِنْ أَوْصَى بِهِ<sup>(٢)</sup>.  
 وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ: يَجُوزُ الْحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ عَنْ قَرْضِهِ وَنَذْرِهِ سَوَاءً أَوْصَى بِهِ أَمْ لَا<sup>(٣)</sup>، وَيُجْزِي عَنْهُ.  
 وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ فِي تَرْكِهِ، وَعِنْدَنَا يَجُوزُ لِلْعَاجِزِ الْإِسْتِنَابَةُ فِي حَجِّ  
 التَّطَوُّعِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ<sup>(٤)</sup>.  
 وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ فَمَنْعَهُ، وَكَذَا يَمْنَعُهُ مَنْ  
 مَنَعَ أَصْلَ الْإِسْتِنَابَةِ مُطْلَقًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٧٢ - بَابُ صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ  
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ  
 النَّبِيِّ ﷺ لَقِيَ رَجُلًا بِالرُّوحَاءِ فَقَالَ «مَنْ الْقَوْمُ». قَالُوا الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ «رَسُولُ  
 اللَّهِ». فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ هَذَا حَجٌّ قَالَ «نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ».

(١) بل هم يشترطون التوصية.

(٢) وهذا هو المشهور عندهم.

(٣) لأن النبي ﷺ لم يستفصل، ولم يقل "هل أمر أبوك بذلك أم لا؟"، وكذا الأحاديث الأخرى لم  
 يستفصل فيها النبي ﷺ "أوصى بذلك الميت أم لا؟"، فدل ذلك على عدم لزوم التوصية، لأن [ترك  
 الاستفصال في مقام الاحتمال يتزل متزلة العموم في المقال].

(٤) بمعنى أنه يجزى عنه غيره إذا وصل إلى العجز حتى يُثاب هو.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتِ هَذَا حَجًّا قَالَ «نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ» .  
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتِ هَذَا حَجًّا قَالَ «نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ» .  
وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ .

قوله: (لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ؟ فَقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)

الرَّكْبُ أَصْحَابُ الْإِبِلِ خَاصَّةً، وَأَصْلُهُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي عَشْرَةِ فَمَا دُونَهَا، وَسَبَقَ فِي مُسْلِمٍ فِي الْأَذَانِ أَنَّ (الرَّوْحَاءَ) مَكَانٌ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ مِيلًا مِنَ الْمَدِينَةِ .  
قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: يُحْتَمَلُ أَنَّ هَذَا اللَّقَاءَ كَانَ لَيْلًا فَلَمْ يَعْرِفُوهُ ﷺ، وَيُحْتَمَلُ كَوْنُهُ نَهَارًا، لَكِنَّهُمْ لَمْ يَرَوْهُ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ لِعَدَمِ هِجْرَتِهِمْ، فَأَسْلَمُوا فِي بُلْدَانِهِمْ وَلَمْ يُهَاجِرُوا قَبْلَ ذَلِكَ<sup>(١)</sup>.

(١) وذلك لأن الهجرة إنما كانت واجبة، لما كان النبي ﷺ بالمدينة محاصر والمسلمون لا يجلبون أرضاً غيرها يلجأون إليها، وكان الجهاد مع الرسول ﷺ واجباً، فلما فتح الله ﷻ البلادان وأسلمت القبائل، صحَّ لهم أن يبقوا في قبائلهم وبلادهم مع الترامهم لأحكام الإسلام، كما أمر النبي ﷺ جيوشه (فَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، أَوْ خِلَالٍ، أَيْتَهَا أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَالتَّحَوَّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى الْأَعْرَابِ، لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا، فَإِنْ أَبَوْا، فَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ ... الحديث) (ت) ١٦١٧ [قال الألباني]: صحيح،



قوله: (فَرَفَعَتْ امْرَأَةً صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ) فِيهِ حُجَّةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ حَجَّ الصَّبِيِّ مُنْعَقِدٌ صَحِيحٌ يُثَابُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُجْزِيهِ عَنْ حُجَّةِ الْإِسْلَامِ<sup>(١)</sup>، بَلْ يَقَعُ تَطَوُّعًا<sup>(٢)</sup>، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِيهِ<sup>(٣)</sup>. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَصَحُّ حَجُّهُ.

قَالَ أَصْحَابُهُ: وَإِنَّمَا فَعَلُوهُ تَمَرِينًا لَهُ لِيَعْتَادَهُ فَيَقَعَ إِذَا بَلَغَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ<sup>(٤)</sup>. قَالَ الْقَاضِي: لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ الْحَجِّ بِالصَّبِيِّانِ، وَإِنَّمَا مَنَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى قَوْلِهِمْ، بَلْ هُوَ مَرْدُودٌ بِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَإِنَّمَا خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أَنَّهُ هَلْ يَنْعَقِدُ حَجُّهُ وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحَجِّ، وَتَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ وَدَمُ الْجُزُرَانِ وَسَائِرُ أَحْكَامِ الْبَالِغِ؟ فَأَبُو حَنِيفَةَ يَمْنَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ<sup>(٥)</sup> وَيَقُولُ: إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ تَمَرِينًا عَلَى التَّعْلِيمِ.

وذلك أن يُسلموا ويهاجروا أو يُسلموا مع بقائهم في بلدانهم يجري عليهم حكم الله ولا نصيب لهم في الغنيمة والفِيء إلا يقاتلوا مع المسلمين.

(١) لأنها قالت (أَلِهَذَا حَجٌّ؟) إِذَا لَهُ حَجٌّ، إِذَا تَكَبَّ لَهُ حُجَّةٌ وَيُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَكْلَفٍ.

(٢) لأن حجة الإسلام هي حجة الفريضة، وفي حق الصبي يكون هذا تطوع ليس بفرض، وفي الحديث أيضًا (أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْجَّ حُجَّةً أُخْرَى... وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أَعْتَقَ فَعَلَيْهِ حُجَّةٌ أُخْرَى) سنن البيهقي.

(٣) وهذا في الجزء الأول وهو أن حَجَّ الصَّبِيِّ مُنْعَقِدٌ صَحِيحٌ يُثَابُ عَلَيْهِ.

(٤) لأنه ﷺ أثبت له الحج وأثبت الأجر لأمه التي حجت به.

(٥) ولذلك يقول "لم ينعقد إحرامه" وبالتالي إذا ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام، ليس عليه شيء، فلو ترك واجبا من واجبات الحج ليس عليه شيء، فلا يلزم أن يُذبح عنه في الحج، هذا هو مذهب أبي حنيفة.

وَالْجُمْهُورُ يَقُولُونَ: تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْحَجِّ فِي ذَلِكَ وَيَقُولُونَ: حَجُّهُ مُنْعَقِدٌ يَقَعُ نَفْلًا، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لَهُ حَجًّا.

قَالَ الْقَاضِي: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ إِذَا بَلَغَ عَنْ فَرِيضَةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا فِرْقَةً شَدَّتْ فَقَالَتْ: يُجْزِئُهُ، وَلَمْ تَلْتَفِتِ الْعُلَمَاءُ إِلَى قَوْلِهَا<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَكَ أَجْرٌ)

مَعْنَاهُ بِسَبَبِ حَمَلِهَا وَتَحْنِيْبِهَا إِلَيْهَا مَا يَحْتَنِيهِ الْمُحْرِمُ وَفَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْمُحْرِمُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْوَلِيُّ الَّذِي يُحْرِمُ عَنِ الصَّبِيِّ، فَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ الَّذِي يَلِي مَالَهُ، وَهُوَ أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ، أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ الْقَيِّمُ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي، أَوْ الْقَاضِي أَوْ الْإِمَامُ. وَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا يَصَحُّ إِحْرَامُهَا عَنْهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً أَوْ قِيِّمَةً مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي. وَقِيلَ: إِنَّهُ يَصَحُّ إِحْرَامُهَا وَإِحْرَامُ الْعَصْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَايَةُ الْمَالِ<sup>(٢)</sup>.

(١) كما ذكرنا لأن الله أوجب الحج وفرضه كما قال ﷺ «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا» مسلم، وهذا الصبي لم يكتب عليه الحج ولم يفرض عليه، فليس هذا هو الذي فرضه الله، وإنما هو تطوع.

(٢) الصحيح القول الثاني في الحقيقة، وهو أن في هذا الحديث لم يسأل النبي ﷺ فيه المرأة "أَنْتِ وَصِيَّةٌ أَمْ لَا؟" وهو ﷺ كان القاضي في زمنه ﷺ وحاكماً، فلم يستفصل ﷺ بل صحح حجها به. لكن مسألة الإنفاق من المال، فيلزم أن يكون ذلك من مال الذي أحرم به لأن التطوع من مال الصبي، لا يكون إلا من جهة الأب الذي له الولاية أو الجد لأنه أب، ولكن الوصي على يتيم فلا يجوز له أن يحرم عنه ويكلفه من ماله، لأن ذلك ليس من النفقات الواجبة بالنسبة لليتيم، فالواجب على الوصي حفظ ذلك المال، فإذا أن يحججه ويُنْفِقَ عليه من ماله الخاص وإما أن يترك ذلك، وكذا العمرة مثل الحج والله أعلم.

هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يُمَيِّزُ<sup>(١)</sup>، فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فَأَحْرَمَ، فَلَوْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْوَلِيِّ أَوْ أَحْرَمَ الْوَلِيُّ عَنْهُ لَمْ يَنْعَقِدْ عَلَى الْأَصَحِّ<sup>(٢)</sup>.  
وَصِفَةُ إِحْرَامِ الْوَلِيِّ عَنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ: جَعَلْتُهُ مُحْرَمًا<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا يدل على أن الإحرام عن الصبيان يصح عن المميز وهو من بلغ سبع سنين، ومن لا يميز وهو من كان دون سبع سنين، وهذا بخلاف عبادة الصلاة وعبادة الصيام، فإنه لا يؤمر الصبي بها قبل عشر سنين، وأما الحج فالظاهر أن الصبي الذي يرفع إنما يكون صغيراً والله أعلى وأعلم، ولم يستفصل النبي ﷺ عن عمره، وهذا يدل على مشروعية الحج بالصبيان سواء كانوا مميزين أو ما دون التمييز والله أعلم. وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على أنهم كانوا يحملون الصبيان معهم ويحجون بهم ولو في مهدهم ولو كان رضيعاً.

(٢) بمعنى أنه إذا كان سبع سنين فما فوقها يأمره الولي بأن يدخل في مناسك الحج والعمرة، لأنه مميز قادر على فهم العبادة وأنه يدخل فيها وينتهي منها ويلتزم بأحكامها، ومن دون ذلك الولي الذي يحرم عنه، وإذا بلغ سن التمييز أحرم، ولا بد أن يحرم بإذن الولي؛ لأنه كما ذكرنا يترتب عليه لوازم ونفقات، فلا بد وأن يكون بإذن الولي، ويحرم هو عن نفسه لأنه كما لا يحرم الولي عنه في الصلاة، بل يأمره أن يحرم ويكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة، ويُعَوِّدُهُ ذَلِكَ وَتُصَحُّ الصَّلَاةُ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

(٣) وكذا يلي عن أبيه كما في الحديث (فَلَيْسَ عَنِ الصَّبِيَّانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمَا)، فيقول "ليكن حجاجاً عن ابني فلان أو عن بتي فلانة" ونحو ذلك، وينوي أنه قد جعله محرماً بذلك وأنه قد أدخله الإحرام، وإذا كان مميزاً أمره بأن يدخل في مناسك الإحرام وأن يعقد النية لأنه صار مميزاً يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه.

وهذا الأمر الذي اختلف فيه الحج عن سائر العبادات والله أعلى وأعلم؛ لأن البيت هدى للعالمين كما قال ﷺ (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ) فهو هدى للعالم كله، ولذا ترجى الهداية بإذن الله في حج الصبيان وعمرتهم ولو كانوا دون التمييز، لعموم الهداية التي يؤثرها البيت، والنور الذي يحصل لمن أم هذا البيت بفضل الله ﷻ.

٧٣ - باب فرض الحج مرة في العُمر.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا». فَقَالَ رَجُلٌ أَمَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ - ثُمَّ قَالَ - ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ».

قَوْلُهُ ﷺ (أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَمَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَمَّا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ) هَذَا الرَّجُلُ السَّائِلُ هُوَ (الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ) كَذَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الرَّوَايَةِ. وَاخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي أَنَّ الْأَمْرَ هَلْ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ؟ وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَقْتَضِيهِ. وَالثَّانِي يَقْتَضِيهِ.

وَالثَّلَاثُ: يَتَوَقَّفُ فِيهَا زَادَ عَلَى مَرَّةٍ عَلَى الْبَيَانِ فَلَا يُحْكَمُ بِاقْتِضَائِهِ وَلَا بِمَنْعِهِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ بِالتَّوَقُّفِ<sup>(١)</sup>؛ لِأَنَّهُ سَأَلَ فَقَالَ أَكُلَّ عَامٍ؟ وَلَوْ كَانَ مُطْلَقَهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ أَوْ عَدَمَهُ لَمْ يَسْأَلْ وَلَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: لَا حَاجَةَ إِلَيَّ السُّؤَالِ، بَلْ مُطْلَقُهُ مُحْمُولٌ عَلَى كَذَا.

(١) أي توقف هل يلزم الزيادة أم لا؟

وَقَدْ يُحِبُّ الْآخَرُونَ عَنْهُ بِأَنَّهُ سَأَلَ اسْتَظْهَارًا وَاحْتِيَاظًا<sup>(١)</sup>.  
 وَقَوْلُهُ: (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ) ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ<sup>(٢)</sup>.  
 قَالَ الْمَأْوَرِدِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ إِنَّمَا احْتَمَلَ التَّكْرَارَ عِنْدَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ، لِأَنَّ الْحَجَّ فِي اللُّغَةِ قُصِدَ  
 فِيهِ تَكَرُّرٌ، فَاحْتَمَلَ عِنْدَهُ التَّكْرَارَ مِنْ جِهَةِ الْإِشْتِقَاقِ لَا مِنْ مُطْلَقِ الْأَمْرِ<sup>(٣)</sup>.  
 قَالَ: وَقَدْ تَعَلَّقَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ هَاهُنَا مَنْ قَالَ بِإِجَابِ الْعُمْرَةِ<sup>(٤)</sup>.

(١) الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار حتى يدل دليل على اقتضائه، وأنه يلزم التكرار، كما في الصلوات  
 الخمس في كل يوم وليلة، وكذا في قوله (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فهو جنس يشمل كل شهر  
 رمضان من كل عام طالما كان حياً وأدرك رمضان يلزمه أن يصوم، وكذا إيتاء الزكاة كل سنة، فالأصل  
 أن الأمر لا يقتضي التكرار حيث أن من فعله مرة أجزئته، إلا أن يدل دليل على التكرار.  
 وهذا السؤال كان سؤالاً فيه نوعٌ من التعنت، لذا لأمه النبي ﷺ وعاتب عليه وأخبر أن كثرة مثل هذه  
 الأسئلة تؤدي إلى الهلاك كما أهلكت من قبلنا، فدل ذلك على أنه لم يكن سؤالاً في موضعه، بل لو أنه  
 تركه لكفت مرة واحدة، ولو قال "نعم" لوجب ولما استطاعوا، فدل ذلك على أنه إذ لم يقل نعم في كل  
 عام، فإنه يقتضي أنه مرة واحدة، فالصحيح أن مطلقه يقتضي عدم التكرار.  
 وقوله ﷺ (لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ) دليل على أن أوامره ﷺ على الوجوب، وأنه لا فرق بين أوامر النبي ﷺ  
 وما ورد في القرآن من أوامر الله؛ لأن الله أمر بطاعة النبي ﷺ فأمره للوجوب، والحديث مما يحتاج به على  
 أن الأمر في الكتاب والسنة للوجوب؛ لأن الرسول ﷺ قال (لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ) وقال (فَحُجُّوا) ولو  
 قال "في كل عام" لأصبحت واجبة، وهذا دليل على أن الرسول ﷺ إنما أوامره هي أوامر الله ﷻ،  
 وسيأتي الكلام حالاً على اجتهاده.

(٢) وهذا هو الصحيح، بالنسبة إلى مسألة أنه هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ في كل عام أم لا؟، ومعنى  
 (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ) أنه لو تركهم ولم يسأله ولم يقل له النبي ﷺ (لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ) فمفهومها أنه لم يقل  
 "نعم" وليست واجبة، فعلم بذلك أن الأمر لا يقتضي التكرار، (ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ) فإنه لو لم يسأل لكان  
 ذلك كافياً في الدلالة على أنه لا يقتضي التكرار.

(٣) هذا ليس ظاهراً، بل السؤال كان فيه نوع من التعنت.

(٤) بأن الأمر فيه تكرر فيحتاج إلى أن يقصد مرة في العمرة ومرة في الحج.

وَقَالَ: لَمَّا كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ } يَقْتَضِي تَكَرُّارَ قَصْدِ الْبَيْتِ بِحُكْمِ  
اللُّغَةِ وَالِاشْتِقَاقِ<sup>(١)</sup>، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ إِلَّا مَرَّةً كَانَتْ الْعُودَةُ الْأُخْرَى إِلَى  
الْبَيْتِ تَقْتَضِي كَوْنَهَا عُمْرَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ قَصْدُهُ لِغَيْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ<sup>(٢)</sup>.  
وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ (لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ)

فَفِيهِ دَلِيلٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ ﷺ كَانَ لَهُ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي الْأَحْكَامِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي حُكْمِهِ  
أَنْ يَكُونَ بِوَحْيٍ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ، وَهَذَا الْقَائِلُ يُجِيبُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ  
ذَلِكَ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) يريد أن يقول من لغة كلمة "حج" فحج بمعنى قصد، أنه قصد مرّات متكررة، وهذا فيه نظر.  
(٢) والصحيح أن العمرة واجبة بأدلة أخرى، وهذا المسلك في الاستدلال على وجوب العمرة فيه نظر،  
كما ذكرنا لعدم الاتفاق بين أهل اللغة على أن الحج يقتضي القصد متكرراً، وإنما يدل على وجوب العمرة  
الحديث الصريح وهو في أركان الإسلام، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: "الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ  
إِلَّا اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتُحِجَّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنْ  
الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُنِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ" (خز) ١، وهو من أصرح الأدلة على وجوب العمرة مرة  
في العمر.

(٣) وأما أن هذا هو المذهب الصحيح، فنعم، وذلك أن النبي ﷺ كان قد ثبت عنه الاجتهاد في مرّات،  
وثبت نزول الوحي بتخطئه ﷺ في بعض الاجتهادات، وهذا يدل على أنه ﷺ لم يكن يحكم في كل مرة  
بوحى، وإنما كان يجتهد ﷺ، وهذه المسألة وإن لم يترتب عليها عمل، لكنها مسألة مذكورة في الأصول،  
لماذا لا يترتب عليها عمل؟ لأنه باتفاق العلماء الذين يقولون أنه يجتهد أن الوحي إذا أقره، صار هذا وحياً  
تقريباً لازماً وليس لأحد أن يقول أن هذا اجتهاد منه ﷺ فيسعدنا أن نتركه، طالما أن النبي ﷺ لم يغير هذا  
الاجتهاد، ولم يترك هذا الأمر الذي أمر، كما في تأييد النخل، فإن النبي ﷺ قال (أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ)  
مسلم، فدل ذلك على أنه رجع عن نهيه عن تأييد النخل، وأنه ترك شئون الدنيا للناس، بل دل هذا  
الحديث الذي يحتجون به كثيراً على ترك سنته ﷺ، دل على أن كل ما أمرنا به ﷺ ليس من شئون دُنْيَانَا،  
لأنه لما كان أمر من شئون دُنْيَانَا لَنَا وَقَالَ (أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ)، فأما شئون الدين فهي التي أمرنا فيها،



قوله ﷺ : (ذُرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ)

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ، وَأَنَّهُ لَا حُكْمَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} <sup>(١)</sup>.

قوله ﷺ : (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

فَأَمْرُهُ لَازِمَةٌ لَنَا، وَكَمَا ذَكَرْنَا فَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ ﷺ الَّتِي لَمْ تَنْسَخْ وَلَمْ تُغَيِّرْ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُمَا مِنْ شَأْنِ الدُّنْيَا أَنَّهُمَا لَازِمَةٌ لِلْأُمَّةِ بِلَا تَرَدُّدٍ، لِأَنَّ الْوَحْيَ قَدْ أَقَرَّ اجْتِهَادَهُ فَصَارَ وَحْيًا تَقْرِيرِيًّا، وَلِهَذَا كَانَ قَوْلُهُ تَعَالَى (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ \* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ) لَيْسَ مُنَافِيًّا لَذَلِكَ، لِأَنَّ الْوَحْيَ إِمَّا مُبَاشِرَةً وَإِمَّا بِالتَّقْرِيرِ، فَإِنْ اجْتِهَادُ النَّبِيِّ ﷺ مَتْرُكٌ عَنِ الْهَوَىٰ، وَحَصَرَ نَظْمُهُ ﷺ فِي الْوَحْيِ فِيمَا يَدْعُو بِهِ إِلَى اللَّهِ ﷻ وَمَا يَقْرَرُهُ الْوَحْيُ هُوَ كَمَا ذَكَرْنَا نَوْعٌ مِنَ الْوَحْيِ، وَقَدْ وَقَعَ بَيَانٌ مَا وَقَعَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أُمُورٍ أَخْطَأَ فِي الْجَاهِدِ فِيهَا فِي قِصَّةِ الْأَعْمَى، عِنْدَمَا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى (عَبَسَ وَتَوَلَّى \* أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى) وَفِي أُسَارَى بَدْرٍ فِي أَمْرِ قَبُولِ الْفَدْيَةِ مِنْهُمْ فَتَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى (مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ)، وَكَذَلِكَ فِي أَذْنِهِ لَمَنْ اسْتَأْذَنَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ تَعَالَى (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ)، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَجْتَهِدُ وَيُصَحِّحُ عَلَيْهِ الْخَطَأَ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْ مَعَانِي الْعِصْمَةِ الثَّابِتَةِ لِلْأَنْبِيَاءِ، بَلْ وَرُودُ الْخَطَأِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ مَوْجُودٌ، وَلَكِنْهُمْ لَا يَقْرُونَ عَلَيْهِ بَلْ يَأْتِ الْوَحْيُ لِيُصَوِّبَهُمْ وَلِيُدْلِهِمْ عَلَى مَا يَلْزَمُهُمْ، لِأَنَّ التَّشْرِيعَ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ ﷻ إِنَّمَا يَتِمُّ بِسُتْقَارِهِ عَلَى أَمْرِ مُعَيَّنٍ فَتَكُونُ هَذِهِ الْجَاهِدَاتُ كَالْأَمْرِ الْمَنْسُوخَةِ.

(١) وَالْخِلَافُ ذُو الْاَثَرِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَبَيْنَ الْمُعْتَرِثَةِ فِي وَجُوبِ أُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ بِالْعَقْلِ، وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَقُولُونَ لَا وَجُوبَ عَلَى النَّاسِ بَغْيَ الشَّرِيعَةِ وَبَغْيَ وَحْيٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﷻ، وَالْعَقْلُ لَا يُوجِبُ وَالْفَطَرَةُ لَا تَوْجِبُ، وَأَمَّا أَنَّ الْإِنْسَانَ يَعْقِلُ أُمُورًا يَعْرِفُ حُسْنَهَا مِنْ قُبْحِهَا، فَأَهْلُ السُّنَّةِ يُثَبِّتُونَ ذَلِكَ وَلَا يُوجِبُونَ فِعْلًا مُعَيَّنًا أَوْ تَرْكًا مُعَيَّنًا إِلَّا بَعْدَ بُلُوغِ الشَّرْعِ، أَمَّا الْمُعْتَرِثَةُ فَيَقُولُونَ بِوَجُوبِ الْوَاجِبَاتِ بِالْعَقْلِ حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَرِدِ السَّمْعُ بِهَا، وَأَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى الصَّوَابِ فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا الْأَشَاعِرَةُ فَهَفُوا التَّقْيِصَ وَالتَّحْسِينَ مُطْلَقًا وَقَالُوا أَنَّ الْعَقْلَ لَا يَعْرِفُ تَحْسِينًا وَلَا تَقْيِصًا بِنَفْسِهِ حَتَّى يَرِدَ الشَّرْعُ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ هُنَاكَ أُمُورًا فَطَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى مَعْرِفَةِ حُسْنِهَا مِنْ قُبْحِهَا وَمَعَ ذَلِكَ لَا وَاجِبَ إِلَّا بِمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ.

هَذَا مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ الْمُهِّمَّةِ، وَمِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ الَّتِي أُعْطِيَهَا ﷺ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا لَا يُخَصِّي مِنَ الْأَحْكَامِ كَالصَّلَاةِ بِأَنْوَاعِهَا، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَرْكَانِهَا أَوْ بَعْضِ شُرُوطِهَا أَتَى بِالْبَاقِي، وَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ غَسَلَ الْمُتَمَكِّنَ، وَإِذَا وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ لِبَهَارَتِهِ أَوْ لِيُغْسِلَ النَّجَاسَةَ فَعَلَ الْمُتَمَكِّنُ <sup>(١)</sup>، وَإِذَا وَجَبَتْ إِزَالَةُ مُنْكَرَاتٍ <sup>(٢)</sup> أَوْ فِطْرَةِ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ تَلَزَمَهُ نَفَقَتُهُمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَأَمَكَّنَهُ الْبَعْضُ فَعَلَ الْمُتَمَكِّنُ <sup>(٣)</sup>، وَإِذَا وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ عَوْرَتِهِ أَوْ حَفِظَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ أَتَى بِالْمُتَمَكِّنِ؛ وَأَشْبَاهُ هَذَا غَيْرُ مُنْحَصَرَةٍ، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ، وَالْمُقْصُودُ التَّنْبِيْهُ عَلَى أَصْلِ ذَلِكَ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ} فَفِيهَا مَذْهَبَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

وَالثَّانِي وَهُوَ الصَّحِيحُ أَوْ الصَّوَابُ وَبِهِ جَزَمَ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مَنْسُوخَةٌ، بَلْ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} مَفْسَّرَةٌ لَهَا وَمُبَيِّنَةٌ لِلْمُرَادِ بِهَا، قَالُوا: {وَحَقَّ تَقَاتِهِ} هُوَ امْتِثَالُ أَمْرِهِ وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَّا بِالْمُسْتَطَاعِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}. وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} <sup>(٤)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) يعني يغسل جزءاً من النجاسة ويترك جزءاً آخر، ويغسل عضواً ويقيم للباقي، يقف في بعض الركعات وما عجز عن الوقف فيه جلس وإذا عجز عن الجلوس صلى مضجعاً وهكذا.

(٢) بمعنى أنه إن استطاع أن يزيل منكر أو لم يستطع أن يزيل غيره، فليزل ما استطاع.

(٣) فإذا كان لديه زكاة عدة أفراد من أسرته خمسة مثلاً ومعه زكاة فردين، أخرج زكاة الفردين وسقط عنه الباقي.

(٤) ومن قال من السلف أنها منسوخة هو على الاصطلاح الأوسع عند السلف في استعمال لفظة النسخ، فإنهم يستعملونها في العام الذي قد خصص وكذلك في المجلد الذي قد بين، فيسمون اللفظ

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ)

فَهُوَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، فَإِنْ وَجَدَ عُذْرَ يُبِيحُهُ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، أَوْ شُرْبِ الْخَمْرِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ، أَوْ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ إِذَا أُكْرِهَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذَا لَيْسَ مَنْهِيًّا عَنْهُ فِي هَذَا الْحَالِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ<sup>(١)</sup>.

المجمل منسوخ لأن الممين قد أوضح بيانه وأذهب ما فيه من الإجمال، هذا والله أعلم، وإلا فليست الآية منسوخة على الصحيح.

(١) يريد بذلك الإمام النووي رَحِمَهُ اللَّهُ أَنْ الْأَمْرَ وَالنَهْيَ فِي ذَلِكَ بَابُهُمَا وَاحِدٌ، وَلَكِنْ لِمَاذَا عُلِقَ الْأَمْرُ عَلَى الْإِسْطَاعَةِ وَلَمْ يُلْقَ الْتَرْكُ؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى قُدْرَةٍ لِفَعْلِهِ، وَأَمَّا التَّارُكُ فَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى قُدْرَةٍ، فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ لَنْ يَفْعَلَهُ إِلَّا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى فَعْلِهِ، وَاضْطُرَّ إِلَى فَعْلِهِ، وَالْجَائِزَةُ ضَرْوَرَةٌ، وَالضَّرُورَةُ الْمُلْجِئَةُ هِيَ مِثْلُ الْإِكْرَاهِ فِي ذَلِكَ، لَجُوعٍ شَدِيدٍ مِثْلًا يَخَافُ مَعَهُ الْهَلَاكَ، أَوْ لِعَطَشٍ شَدِيدٍ أَوْ نَحْوِ هَذَا، فَهَذَا كَالْإِكْرَاهِ الْمُلْجِي، وَهُوَ شَيْءٌ يُدْفَعُ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ النَّهْيَ، أَمَّا التَّارُكُ فَهُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى جَهْدٍ وَلَا كُفْلَةٍ وَلَا إِلَى إِسْطَاعَةٍ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِنَّمَا يَكْفُفُ نَفْسَهُ عَنِ الْفَعْلِ، وَإِنَّمَا يُتَصَوَّرُ أَنَّهُ يُدْفَعُ دَفْعًا إِلَى أَنْ يَفْعَلَ الْفَعْلَ إِكْرَاهًا عَلَيْهِ أَوْ اضْطِرَارًا مِنْهُ، وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ فِي تِلْكَ الْحَالِ مَكْلُفًا بِالتَّارُكِ، فَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَرَكَ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَدْفَعُهُ إِكْرَاهًا وَاضْطِرَارًا إِلَى أَنْ يَفْعَلَ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَاحِدًا، وَلَكِنْ الْأَصْلُ أَنَّ الْفَعْلَ هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى قُدْرَةٍ، وَالتَّارُكُ إِنَّمَا يَكْفُفُ الْإِنْسَانَ نَفْسَهُ فَقَطْ فَلَا يَحْتَاجُ فِي الْأَصْلِ إِلَى إِسْطَاعَةٍ، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يُقَالَ "لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَرَكَ"، فَمَا الَّذِي يُجْرِكُ يَدَكَ أَوْ رَجْلَكَ أَوْ لِسَانَكَ لِتَفْعَلَ شَيْئًا لَا تَرِيدُهُ، فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّ قَوْلَهُ (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) أَنَّ الْأَمْرَ لِلِاسْتِحْبَابِ وَأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ، وَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ لَا يَقُولُ بِهِ عَالَمٌ، وَإِنَّمَا الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ كَمَا بَيَّنَّا وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ، فَلَوْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "نَعَمْ" لَوُجِبَتْ، فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ، وَلَكِنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْإِسْطَاعَةِ وَبَيْنَ عَدَمِ الْإِرَادَةِ فَلَمْ يَجْعَلْهُ إِلَى مَشِيئَةِ الْمَكْلُفِ، فَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّ قَوْلَهُ (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) بِمَعْنَى "مَا شِئْتُمْ، وَمَا أَرَدْتُمْ" فَقَدْ أَخْطَأَ لُغَةً وَفَهْمًا، فَقَوْلُهُ ﷺ (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) فَعَلِقَ بِالْقُدْرَةِ وَالْإِسْطَاعَةِ الَّتِي هِيَ سَلَامَةُ الْحَوَاسِ، وَأَمَّا النَّهْيُ فَلَمْ يُعْلَقْ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى قُدْرَةٍ، بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى الْقُدْرَةِ لِفَعْلِهِ فَلَا أَمْرَ لِلْوُجُوبِ وَالْأَمْرَ لِلتَّحْرِيمِ مَا لَمْ يَصْرَفْ صَارْفًا، فِي الْأَمْرِ أَوْ فِي النَّهْيِ وَلَيْسَ كَمَا يَظُنُّ

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ لَا يَجِبُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً بِأَصْلِ الشَّرْعِ، وَقَدْ يَجِبُ زِيَادَةٌ بِالنَّذْرِ<sup>(١)</sup>، وَكَذَا إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَرَمِ لِحَاجَةٍ لَا تُكَرَّرُ، كَزِيَارَةِ وَتِجَارَةٍ عَلَى مَذْهَبٍ مَنْ أَوْجَبَ الْإِحْرَامَ لِذَلِكَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ<sup>(٢)</sup>، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْحَجِّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

البعض (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) أنه يدل على الاستحباب، فلو كان كذلك لقال "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا شِئْتُمْ" كما قال ﷺ (صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ - قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ - لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً) البخاري، فجعل هذا دليل على الاستحباب والله أعلى وأعلم.

(١) أي تجب الزيادة عن المرة بالنذر، إذا نذر أن يحج أو نذر أن يعتمر.

(٢) وهو مذهب مالك وأبو حنيفة، فيقول أن من معاني الحرم أنه أرض حرام فيحرم أن يدخلها الإنسان إلا بإحرام، طالما أن الحاجة لا تتكرر، أما الحاجة المتكررة كسائق في زمانين مكة وجدة أو مكة والمدينة أو كالحطاب والراعي ممن يتكرر دخولهم أو خروجهم أو كإنسان - في زماننا - سكن بعد التنعيم، لأن مكة اتسعت حتى خرجت خارج الحرم، فإذا كان مسكنه بعد التنعيم، وعمله في مكة داخل الحرم، فهذا يتكرر دخوله وخروجه لحاجة.

أما من كان مثلاً في عمرة، وخرج إلى جلة لقضاء مصلحة لا تتكرر، فأبو حنيفة ومالك يأمرانه ألا يدخل الأرض الحرام مرة ثانية إلا بعمرة من حيث أراد السفر إلى مكة، فحيث أراد العودة إلى مكة فلا بد وأن يدخل بإحرام.

لكن الصحيح أن النبي ﷺ إنما أوجب الإحرام من المواقيت لمن أراد الحج والعمرة فقال ﷺ (هُنَّ هُنَّ وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) متفق عليه، فإذا لم يرد الحج أو العمرة فلا إحرام عليه، هذا من جهة الصحيح، ولا نزاع في استحباب الإحرام ومشروعيته لدخول الأرض الحرام، فإن ذلك فيه خروج من الخلاف وفعل للأفضل وتعظيم حرم الله، فلا يدخل الأرض الحرام إلا بإحرام فهذا أفضل وأحوط وفيه الخروج من الخلاف كما ذكرنا.

٧٤ - باب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي نُفَيْسٍ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ الْإِسْنَادِ . فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ (فَوْقَ ثَلَاثٍ) . وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ «ثَلَاثَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ - عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاذْكُرْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تُشَدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجُهَا» .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعًا فَأَعْجَبَنِي وَأَتَقَنَّنِي نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ . وَاقْصُ بَاقِيَ الْحَدِيثِ . (أَنق: أعجب) .

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مُنْجَابٍ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ - قَالَ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ - حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تَسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .

وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ «أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسَلِّمَةٍ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا» .

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا» .

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مِفْضَلٍ - حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تَسَافِرَ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا - عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .



حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مُعْبَدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا. قَالَ «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.  
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - الْمَخْزُومِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَوْقَ ثَلَاثٍ) وَفِي رِوَايَةٍ: (ثَلَاثَةٌ)

وَفِي رِوَايَةٍ (لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ زَوْجَهَا)

وَفِي رِوَايَةٍ (نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ)

وَفِي رِوَايَةٍ (لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا)

وَفِي رِوَايَةٍ (لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) وَفِي

رِوَايَةٍ (مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ (لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) هَذِهِ رِوَايَاتُ مُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ (وَلَا تُسَافِرُ بَرِيدًا) وَالْبَرِيدُ مَسِيرَةُ نِصْفِ يَوْمٍ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: اخْتِلَافُ هَذِهِ الْأَلْفَافِ لِاخْتِلَافِ السَّائِلِينَ، وَاخْتِلَافِ الْمَوَاطِنِ، وَلَيْسَ فِي النَّهْيِ عَنِ الثَّلَاثَةِ تَصْرِيحٌ بِإِبَاحَةِ وَاللَّيْلَةِ أَوْ الْبَرِيدِ<sup>(١)</sup>.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: كَأَنَّهُ عليه السلام سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَافِرُ ثَلَاثًا بِغَيْرِ مُحْرَمٍ، فَقَالَ: لَا، وَسُئِلَ عَنْ سَفَرِهَا يَوْمَيْنِ بِغَيْرِ مُحْرَمٍ: فَقَالَ: لَا، وَسُئِلَ عَنْ سَفَرِهَا يَوْمًا فَقَالَ: لَا. وَكَذَلِكَ الْبَرِيدُ، فَأَدَّى كُلَّ مِنْهُمْ مَا سَمِعَهُ، وَمَا جَاءَ مِنْهَا مُخْتَلِفًا عَنْ رِوَايَةِ وَاحِدٍ فَسَمِعَهُ فِي مَوَاطِنَ، فَرَوَى تَارَةً هَذَا، وَتَارَةً هَذَا، وَكُلَّهُ صَحِيحٌ، وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلِّهِ تَحْدِيدٌ لِأَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّفَرِ، وَلَمْ يُرَدِّ عليه السلام تَحْدِيدَ أَقَلِّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا.

فَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ أَوْ مُحْرَمٍ، سَوَاءً كَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ يَوْمًا أَوْ بَرِيدًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؛ لِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُطْلَقَةِ، وَهِيَ آخِرُ رَوَايَاتِ مُسْلِمٍ السَّابِقَةِ (لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ) وَهَذَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا يُسَمَّى سَفَرًا<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وذلك لأن دلالة (لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا) على جواز مادون الثلاث، دلالة مفهوم، وأما لَا تُسَافِرُ مسيرة يوم وليلة، ومسيرة بريد، ولا تسافر مطلقاً فهو منطوق، ومن شروط العمل بالمفهوم ألا يُخالفه منطوق أقوى منه، فالمنطوق أقوى من المفهوم، فإِذَا قِيلَ مسيرة يوم، مسيرة بريد، أو ذكر ذلك مطلقاً، دل ذلك على أن التقييد غير مراد وأن هذا المفهوم غير مقصود، ومن هنا كما ذكر أنه أجاب حسب اختلاف السائلين واختلاف المواطن، وأنه ليس في النهي عن الثلاثة تصريحٌ بإباحة اليوم أو الليلة أو البريد.

(٢) وهذا لأن الفعل المنفي في سياق النفي أو النهي، وعلى (لَا تُسَافِرُ امْرَأَةً) فهو مجزوم فهو نهي، فالفعل المنفي يعم مفعوله، بمعنى أن مفعوله نكرة في سياق النهي أو النفي فيكون عاماً، أي "لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا" لأن الفعل المنفي مفعوله المفعول المطلق، فهذا عام، وذكر الروايات الأخرى موافقة، وذكر بعض أفراد العام لا يُخصه، لأنه إنما يُخصه من جهة المفهوم والمنطوق إذا كان أقوى، والعام إذا كان أقوى من ذلك المفهوم فهو مقدم، وكما ذكرنا أن تعدد الروايات مرة يقول ثلاثة ومرة يقول يومين ومرة يقول يوماً وليلة ومرة يقول بريدًا، فلذلك لم يُرد ذلك المفهوم ولم يُرد التحديد والتقييد.

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ يُلْزِمُهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَتْ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ } . وَقَوْلُهُ ﷺ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ .. الْحَدِيثُ . وَاسْتَطَاعَتُهَا كَاسْتَطَاعَةِ الرَّجُلِ، لَكِنْ اخْتَلَفُوا فِي إِشْتِرَاطِ الْمُحْرَمِ لَهَا: فَأَبُو حَنِيفَةَ يَشْتَرِطُهُ لَوْجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ دُونَ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ، وَوَافِقُهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَحُكِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ.

وَقَالَ عَطَاءٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَابْنُ سِيرِينَ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ: لَا يُشْتَرِطُ الْمُحْرَمُ، بَلْ يُشْتَرِطُ الْأَمْنُ عَلَى نَفْسِهَا. قَالَ أَصْحَابُنَا: يَخْضُلُ الْأَمْنُ بِزَوْجٍ أَوْ مُحْرَمٍ أَوْ نِسْوَةِ ثِقَاتٍ، وَلَا يُلْزِمُهَا الْحَجُّ عِنْدَنَا إِلَّا بِأَحَدٍ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، فَلَوْ وَجِدَتْ امْرَأَةً وَاحِدَةً ثِقَةً لَمْ يُلْزَمْهَا، لَكِنْ يَجُوزُ لَهَا الْحَجُّ مَعَهَا، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ <sup>(١)</sup>. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُلْزِمُهَا بِوُجُودِ نِسْوَةٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ يَكْثُرُ الْأَمْنُ وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ، بَلْ تَسِيرُ وَحْدَهَا فِي جُمْلَةِ الْقَافِلَةِ وَتَكُونُ آمِنَةً <sup>(٢)</sup>.

(١) أي لا بد من مجموعة نسوة.

(٢) هذا كلامٌ غير ظاهر، وذلك لأن النبي ﷺ ذكر الزوج أو المحرم ولم يذكر الأمن مطلقاً، وأما احتجاجهم بحديث البخاري (فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيْنَ الظُّلُمَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحَيَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ)، فهذا ليس فيه دلالة على الجواز، فإنه يدل على الوقوع، وليس كل ما وقع يكون مباحاً، فالأمر الكوني لا يلزم أن تكون موافقة للشرع، فقد أخبر النبي ﷺ بكثرة القتل وكثرة الفتن وكثرة الهرج، ومسألة الأمن لا يحصل في الحقيقة إلا مع وجود الزوج أو المحرم، فالأمن الحاصل بوجود الزوج ليس كالأمن الحاصل بوجود النسوة الثقات.

وَالْمَشْهُورُ مِنْ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ أَصْحَابِهِ هُوَ الْأَوَّلُ<sup>(١)</sup>.  
وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي خُرُوجِهَا لِحَجِّ التَّطَوُّعِ وَسَفَرِ الزِّيَارَةِ وَالتِّجَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ  
الْأَسْفَارِ الَّتِي لَيْسَتْ وَاجِبَةً:

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فِيهَا مَعَ نِسْوَةِ ثِقَاتٍ كَحَجَّةِ الْإِسْلَامِ.  
وَقَالَ الْجُمْهُورُ: لَا يَجُوزُ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ مُحْرَمٍ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ<sup>(٢)</sup>.  
وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي: وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا مَعَ ذِي  
مَحْرَمٍ إِلَّا الْهَجْرَةَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُهَاجِرَ مِنْهَا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِنْ لَمْ  
يَكُنْ مَعَهَا مُحْرَمٌ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ إِقَامَتَهَا فِي دَارِ الْكُفْرِ حَرَامٌ إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ إِظْهَارَ الدِّينِ،  
وَتَخْشَى عَلَى دِينِهَا وَنَفْسِهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ التَّأَخُّرُ عَنِ الْحَجِّ، فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْحَجِّ هَلْ هُوَ  
عَلَى الْفَوْرِ أَمْ عَلَى التَّرَاحِي؟.

(١) أي النسوة الثقات المجموعات، فقال "حُصِّلَ الْأَمْنُ بِزَوْجٍ أَوْ مُحْرَمٍ أَوْ نِسْوَةِ ثِقَاتٍ"، أما أن تكون  
امرأة واحدة أو حصول الأمن بكثرة انتشاره دون أن تسير مع أحد بل تسير في قافلة، ولو لم يكن نسوة  
ثقات، فهذا خلاف المشهور.

فالراجح أنه لا يجوز أن تُسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم، أما النسوة الثقات فلم يذكرهن النبي ﷺ،  
والذين يحتجون على جواز سفر المرأة بدون محرم بحديث الطعينة، فهذا يدل على وقوعه وأنه أمر كوني  
لا أمر شرعي، فقد كثرت الفتن حتى تجرأت النساء وسافرن هذه المسافة الطويلة، فلا يلزم أن هذا  
مشروع، فكونه في سياق المدح، فلا يلزم منه فعل الجواز، فهذا الأمن بفضل الله حتى تجرأ الناس على  
فعل المنكر من شدة الأمن، ولكن هذا لا يلزم منه أنه مشروع.

(٢) هذه التفرقة فيها نظر، فإن من يرى أن المقصود هو الأمن فعليه أن يترك القياس ويقول كل سفر مباح  
وتطوع كالفریضة فتسافر مع الرفقة الآمنة لأن هذا هو المقصود، ولكن الصحيح أنه لا بد من وجود  
المحرم أو زوج، أما التفرقة بين سفر الفريضة وبين حج التطوع وسفر الزيارة والتجارة وغير ذلك من  
الأسفار المباحة أو ليست واجبة، فالصحيح من جهة الدليل لزوم المحرم والزوج وعدم التفرقة بينه وبين  
حج الفريضة لكن المسألة معلوم فيها الاجتهاد.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: قَالَ الْبَاجِي: هَذَا عِنْدِي فِي الشَّابَّةِ، وَأَمَّا الْكَبِيرَةُ غَيْرُ الْمُشْتَهَاةِ فَتُسَافِرُ كَيْفَ شَاءَتْ فِي كُلِّ الْأَسْفَارِ بِلَا زَوْجٍ وَلَا مُحْرَمٍ.

وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْبَاجِي<sup>(١)</sup> لَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَظْنَّةَ الطَّمَعِ فِيهَا، وَمَظْنَّةُ الشَّهْوَةِ وَلَوْ كَانَتْ كَبِيرَةً، وَقَدْ قَالُوا: لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ. وَيَجْتَمِعُ فِي الْأَسْفَارِ مِنْ سُفَهَاءِ النَّاسِ وَسَقَطِهِمْ مَنْ لَا يَرْتَفِعُ عَنِ الْفَاحِشَةِ بِالْعَجُوزِ وَغَيْرِهَا لِغَلَبَةِ شَهْوَتِهِ وَقِلَّةِ دِينِهِ وَمُرُوءَتِهِ وَخِيَانَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ بِرَوَايَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِمَذْهَبِهِمْ أَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي سَفَرٍ يَبْلُغُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ فَاسِدٌ، وَقَدْ جَاءَتْ الْأَحَادِيثُ بِرَوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ كَمَا سَبَقَ، وَبَيَّنَّا مَقْصُودَهَا، وَأَنَّ السَّفَرَ يُطْلَقُ عَلَى يَوْمٍ وَعَلَى بَرِيدٍ وَعَلَى دُونِ ذَلِكَ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ الْجَوَابَ عَنْ شُبُهَتِهِمْ إِيضًا حَاشَا بَلِيغًا فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مُحْرَمٍ)

(١) وهو من المالكية.

(٢) هذا الذي نقله القاضي باتفاق العلماء، قد خالفه الذي قبله تصريحاً من الإمام النووي عن طائفة من الشافعية من اختلافهم في خروجها لحج تطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار، فبعضهم يقول يجوز لها الخروج، لكن جمهور الشافعية وجمهور أهل العلم حتى ظنه القاضي إجماعاً واتفاقاً أنها لا تخرج إلا بزوجة أو محرم.

(٣) والصحيح أن كل ما يُسمى سفراً فوق ثلاثة أميال فهو سفر لأن النبي ﷺ (إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخٍ - شُعْبَةُ الشَّاكْ - صَلَّى رَكَعَتَيْنِ) مسلم، ورواية ثلاثة أميال أرجح لأن النبي ﷺ خرج بأهل مكة إلى منى وعرفات فلم يأمرهم بإتمام الصلاة والله أعلى وأعلم، وهي مسافة فوق الثلاثة أميال ودون الثلاث فراسخ، وهو لا يصح أن يُحمل على "من أين يبدأ القصر؟" بل كان النبي ﷺ يقصر بمجرد مغادرته المدينة كما أنه (صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِدَى الْخُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ) متفق عليه.

فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ جَمِيعَ الْمُحَارِمِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ، فَيَجُوزُ لَهَا الْمُسَافَرَةُ:  
مَعَ مُحَرَمِهَا بِالنَّسَبِ: كَأَبْنَيْهَا وَأَخِيهَا وَابْنُ أَخِيهَا وَابْنُ أُخْتِهَا وَخَالَهَا وَعَمَّتُهَا.  
وَمَعَ مُحَرَمِهَا بِالرَّضَاعِ: كَأَخِيهَا مِنَ الرَّضَاعِ وَابْنُ أَخِيهَا وَابْنُ أُخْتِهَا مِنْهُ وَنَحْوُهُمْ.  
وَمَعَ مُحَرَمِهَا مِنَ الْمُصَاهَرَةِ: كَأَبِي زَوْجِهَا وَابْنُ زَوْجِهَا، وَلَا كَرَاهَةٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.  
وَكَذَا يَجُوزُ لِكُلِّ هَؤُلَاءِ الْخُلُوءِ بِهَا وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ  
لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ.  
وَوَافَقَ مَالِكٌ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا ابْنَ زَوْجِهَا، فَكَرِهَ سَفَرَهَا مَعَهُ لِفَسَادِ النَّاسِ بَعْدَ الْعَصْرِ  
الْأَوَّلِ، وَلِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْفِرُونَ مِنْ زَوْجَةِ الْأَبِ نَفَرَتِهِمْ مِنْ مُحَارِمِ النَّسَبِ.  
قَالَ: وَالْمَرْأَةُ فِتْنَةٌ إِلَّا فِيمَا جَبَلَ اللَّهُ تَعَالَى النُّفُوسَ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَرَةِ عَنْ مُحَارِمِ النَّسَبِ، وَعُمُومِ  
هَذَا الْحَدِيثِ يُرَدُّ عَلَى مَالِكٍ <sup>(١)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
وَأَعْلَمُ أَنَّ حَقِيقَةَ الْمُحَرَمِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهَا وَالْخُلُوءُ بِهَا وَالْمُسَافَرَةُ بِهَا كُلٌّ مِنْ  
حَرَمِ نِكَاحِهَا عَلَى التَّأْيِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا:  
فَقَوْلُنَا: (عَلَى التَّأْيِيدِ)  
إِحْتِرَازٌ مِنْ أُخْتِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا وَنَحْوُهُنَّ <sup>(٢)</sup>.

(١) وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ مَعْنَى إِذَا ثَبَتَ لَا يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا خِفَتِ الْفِتْنَةُ، أَوْ  
كَانَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ، أَوْ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَيْهَا، بَلْ لَوْ كَانَ أَخًا لَهَا أَوْ عَمًّا أَوْ خَالًا، لَكِنْ فَاسِدِ الدِّينِ  
وَعُرِفَ مِنْهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ وَعُرِفَ مِنْهُ عَدَمُ الْأَمَانِ، فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنَ النَّظَرِ وَمِنَ الْخُلُوءِ وَكَذَا إِذَا اشتهر  
بذلك مع أغلظ المحارم وأقربهم وعلم عنه الفساد والتطلع إلى ذات محرمه فإنه يُمنع من النظر والسفر  
والخلوة ونحو ذلك.

(٢) أَيُّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتُ زَوْجَتِهِ وَلَا عَمَةُ زَوْجَتِهِ وَلَا خَالَه زَوْجَتَهُ، وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ لَهَا، لِأَنَّ  
نِكَاحَهُنَّ مُحَرَّمٌ تَحْرِيمًا مُؤَقَّتًا، وَلَا يُقَالُ "هَذَا مُحَرَّمٌ مُؤَقَّتٌ" كَمَا يَقُولُ الْبَعْضُ وَيَجْرِي عَلَى الْأَلْسِنَةِ، فَلَا  
يُوجَدُ شَيْءٌ اسْمُهُ مُحَرَّمٌ مُؤَقَّتٌ، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ مُؤَقَّتَةٌ وَهِيَ كَزَوْجَةِ الْأَجْنَبِيِّ، فَمِثْلُهَا مِثْلُ أَيِّ زَوْجَةٍ مُحَصَّنَةٍ



وَقَوْلَنَا: (بِسَبَبٍ مُّبَاحٍ) إِحْتِرَازٌ مِنْ أَمِّ الْمُوطُوءَةِ بِشُبُهَةِ وَبَيْتِهَا<sup>(١)</sup>، فَإِنَّهَا تَحْرِمَانِ عَلَى التَّأْيِيدِ وَلَيْسَتْ مُحْرَمِينَ لِأَنَّ وَطْءَ الشُّبُهَةِ لَا يُوصَفُ بِالْإِبَاحَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِفِعْلٍ مُكَلَّفٍ<sup>(٢)</sup>.  
وَقَوْلَنَا: (لِحُرْمَتِهَا) إِحْتِرَازٌ مِنَ الْمُتْلَاعَةِ فَإِنَّهَا مُحْرَمَةٌ عَلَى التَّأْيِيدِ بِسَبَبٍ مُّبَاحٍ، وَلَيْسَتْ مُحْرَمًا، لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا لَيْسَ لِحُرْمَتِهَا بَلْ عُقُوبَةٍ وَتَغْلِيظًا<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى) فِيهِ بَيَانٌ عَظِيمٌ فَضِيلَةٌ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَمَزِيَّتُهَا عَلَى غَيْرِهَا لِكَوْنِهَا مَسَاجِدَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ، وَلِفَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَلَوْ نَذَرَ الذَّهَابَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَزِمَهُ قَصْدُهُ لِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَلَوْ نَذَرَهُ إِلَى الْمَسْجِدَيْنِ الْآخَرَيْنِ فَقَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ: أَصَحُّهُمَا عِنْدَ أَصْحَابِهِ يُسْتَحَبُّ قَصْدُهُمَا، وَلَا يَجِبُ.  
وَالثَّانِي: يَجِبُ، وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ<sup>(٤)</sup>.

لرجل، فهي محرمة عليه مؤقتاً، وليس هو بمحرم مؤقت لها، فهو ليس بمحرم، فأخت الزوجة امرأة أجنبية تماماً، وإن لم تكن مباحة النكاح، فكما ذكرنا امرأة متروجة فليست مباحة النكاح وهي محرمة ولكنه ليس محرماً.

(١) كمن تزوج امرأة بغير ولي مثلاً، فكان زواجه باطلاً ووطئها، فكانت شبهة، أدى ذلك عند جماهير العلماء إلى تحريم أمها وبنتها، فيقيمون الوطأ بشبهة ليس مقام الزنى ولكن مقام الزواج، وهذا فيه خلاف، ولكن هذا قول الجمهور.

(٢) ومثال الوطأ بشبهة أيضاً، كمن زفت إليه امرأة فتبين أنها ليست هي، أو كمن زوج ابنته في يوم واحد، فحدث اختلاف فدخلت كل واحدة على زوج الأخرى، فهذا وطيء بشبهة.

(٣) وكذلك تفريقاً بين المتلاعنين.

(٤) ظاهر الأدلة على وجوب الوفاء بالنذر، فلو نذر زيارة مسجد النبي ﷺ أو زيارة المسجد الأقصى وجب ذلك، وإن كان يُجزّيه أن يقصد المسجد الأعلى منه، فلو نذر الأقصى أجزّئه أن يقصد مسجد النبي ﷺ ولو نذر مسجد النبي ﷺ أجزّئه أن يقصد المسجد الحرام.

وَأَمَّا بَاقِي الْمَسَاجِدِ سِوَى الثَّلَاثَةِ فَلَا يَجِبُ قَصْدُهَا بِالنَّذْرِ، وَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرُ قَصْدِهَا، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً.

إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَالِكِيِّ فَقَالَ: إِذَا نَذَرَ قَصْدَ مَسْجِدٍ قُبَاءَ لَزِمَهُ قَصْدُهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْتِيهِ كُلُّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يَلْزَمُهُ قَصْدُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَيِّ مَسْجِدٍ كَانَ وَعَلَى مَذْهَبِ الْجَمَاهِيرِ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ<sup>(١)</sup>.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي شِدِّ الرَّحَالِ وَإِعْمَالِ الْمُطِيِّ<sup>(٢)</sup> إِلَى غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ كَالذَّهَابِ إِلَى الصَّالِحِينَ، وَإِلَى الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ:

فَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْنِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: هُوَ حَرَامٌ، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ الْقَاضِي عِيَاضُ إِلَى اخْتِيَارِهِ. وَالصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْمُحَقِّقُونَ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ قَالُوا: وَالْمُرَادُ أَنَّ الْفَضِيلَةَ التَّامَّةَ إِنَّمَا هِيَ فِي شِدِّ الرَّحَالِ إِلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ خَاصَّةً<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا هو الصحيح لأن هذا نذر معصية، ولا يجوز أن يفى به لأنه خالف الحديث وخالف السنة ولذلك يلزمه كفارة يمين لعموم قول النبي ﷺ «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» مسلم. (٢) أي السفر.

(٣) والصحيح هو الذي قاله الإمام أبو محمد الجويني، وكذا الذي أشار إليه القاضي عياض، لأن هذا نهي، فلا يسافر إلا لثلاثة مساجد، ولا تُشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، فهذا نهي أو نفي يتضمن النهي، فهذا النهي للتحريم، ثم إنه لمنع الغلو في قبور الصالحين، فهذا أغلظ وأشد، فإذا كان لا يجوز اتخاذها مساجد ولا يسافر إليها، فهذا بالأولى لأن فيها تعظيم لهذه القبور، وسبب وذريعة إلى وقوع الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو واقع مشهور.

قوله: (فَأَعْجَبَنِي وَأَتَقَنِّي)

قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَى (أَتَقَنَّنِي) أَعْجَبَنِي، وَإِنَّمَا كَرَّرَ الْمَعْنَى لِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ<sup>(١)</sup>، وَالْعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ كَثِيرًا لِلْبَيَانِ وَالتَّوْكِيدِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} وَالصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةِ<sup>(٢)</sup>، وَقَالَ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} وَالطَّيِّبُ هُوَ الْحَلَالُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْحُطَيْئَةِ: [أَلَا حَبْدًا هِنْدَ وَأَرْضَ بِهَا هِنْدَ وَهِنْدَ أَتَى مِنْ دُونِهَا النَّأْيَ وَالْبُعْدَ] وَالنَّأْيُ هُوَ الْبُعْدُ.

قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا)

هَكَذَا وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَكَذَا وَقَعَ فِي النُّسْخِ عَنْ الْجُلُودِيِّ وَأَبِي الْعَلَاءِ وَالْكَسَائِيِّ، وَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْإِسْنَادِ السَّابِقِ قَبْلَ هَذَا عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، وَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ.

فَالصَّحِيحُ وَهُوَ تَرْجِيحُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ، بَلْ نَقُولُ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ السَّفَرُ إِلَّا إِلَى الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، وَأَمَّا الْأَسْفَارُ الْمُبَاحَةُ، فَلَيْسَتْ لِأَجْلِ الْبَقْعَةِ، وَلَا يُسَافِرُ أَحَدٌ مَعْظَمُ الْمَدِينَةِ أَوْ بَلَدٍ يَزُورُ فِيهَا أَرْحَامَهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِلْبَقْعَةِ وَلَا لِشَخْصٍ وَإِنَّمَا صَلَاةٌ لِلرَّحْمِ، وَأَمَّا قُبُورُ الصَّالِحِينَ فَالسَّفَرُ إِلَيْهَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَوْعٌ مِنَ الْغُلُوِّ فِيهِمْ، وَهَذَا الْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ قَصْدِ الْقَبْرِ النَّبَوِيِّ بِالسَّفَرِ، وَإِنَّمَا يَشُدُّ الرِّحَالَ لِقَصْدِ الْمَسْجِدِ، فَإِذَا قَصَدَ الْمَسْجِدَ وَوَصَلَ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَزُورُ قَبْرَ النَّبِيِّ صلی الله علیه وسلم، وَأَمَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالسَّفَرِ قَبْرَ النَّبِيِّ صلی الله علیه وسلم، وَهُوَ لَيْسَ مَسْجِدَهُ، وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا بِدَاخِلِهِ، لَكِنَّهُ لَيْسَ هُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَالْمَسْجِدُ حَوْلَ الْقَبْرِ وَلَيْسَ قَبْرُهُ مَسْجِدًا، فَهَذَا إِذَا قَصَدَ هَذَا الْقَصْدَ كَانَ قَصْدُهُ مُحَرَّمًا مِنْهَا عَنْهُ، دَاخِلًا فِي عَمُومِ النَّهْيِ.

(١) أَيُّ أَنْ هَذَا تَوْكِيدٌ مَعْنَوِي.

(٢) مَعَ أَنَّ هَذَا فِيهِ مَعْنَى آخَرُ وَهُوَ مَعْنَى الشَّاءِ، فَالصَّلَوَاتُ مِنَ اللَّهِ الشَّاءُ عَلَى عَبْدِهِ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى.

قَالَ: وَاسْتَدْرَكَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجَهُمَا هَذَا عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، وَعَلَى مُسْلِمٍ إِخْرَاجَهُ إِيَّاهُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ: الصَّوَابُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ (أَبِيهِ)، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ مَالِكًا وَيَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ وَسُهَيْلًا قَالُوا: عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا (عَنْ أَبِيهِ).

قَالَ: وَالصَّحِيحُ عَنْ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ (أَبِيهِ) وَكَذَلِكَ أَبُو مَسْعُودٍ الدَّمَشْقِيُّ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُعْظَمُ رُوَاةِ الْمُوطَّأِ عَنْ مَالِكٍ.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَرَوَاهُ الزَّهْرَانِيُّ وَالْقُرَوِيُّ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَا: عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي. قُلْتُ: وَذَكَرَ خَلْفَ الْوَاسِطِيِّ فِي الْأَطْرَافِ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْحَجِّ مِنْ سُنَنِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي النِّكَاحِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَشْرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْحَجِّ أَيْضًا عَنْ الْقَعْنَبِيِّ وَالْعَلَاءِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مُوسَى عَنْ جَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَحَصَلَ اخْتِلَافٌ ظَاهِرٌ بَيْنَ الْحُفَظِ فِي ذِكْرِ أَبِيهِ، فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَفْسَهُ، فَرَوَاهُ تَارَةً كَذَا وَتَارَةً كَذَا، وَسَمَاعُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ مَعْرُوفٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)

هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ مَعَهَا مُحْرَمٌ لَمْ تَبْقَ خُلُوةٌ، فَتَقْدِيرُ الْحَدِيثِ: لَا يَقْعُدَنَّ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا مُحْرَمٌ.

وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ) يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مُحْرَمًا لَهَا، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مُحْرَمًا لَهَا أَوْ لَهُ، وَهَذَا الْإِحْتِمَالُ الثَّانِي هُوَ الْجَارِي عَلَى قَوَاعِدِ الْفُقَهَاءِ، فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا مُحْرَمٌ لَهَا كَانِبَهَا وَأَخِيهَا وَأُمُّهَا وَأُخْتُهَا، أَوْ يَكُونَ مُحْرَمًا لَهُ كَأَخِيَّتِهِ وَبَنَتِهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ، فَيَجُوزُ

الْقُعُودَ مَعَهَا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ<sup>(١)</sup>، ثُمَّ إِنَّ الْحَدِيثَ مَخْصُوصٌ أَيْضًا بِالزَّوْجِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا كَانَ كَالْمُحْرَمِ وَأَوَّلَى بِالْجَوَازِ.  
وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْأَجْنَبِيُّ بِالْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ ثَالِثٍ مَعَهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُمَا مَنْ لَا يُسْتَحَى مِنْهُ لِصِغَرِهِ كَابْنِ سَتَيْنِ وَثَلَاثَ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَكَذَا لَوْ اجْتَمَعَ رِجَالٌ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ فَهُوَ حَرَامٌ، بِخِلَافِ مَا لَوْ اجْتَمَعَ رَجُلٌ بِنِسْوَةِ أَجَانِبٍ، فَإِنَّ الصَّحِيحَ جَوَازُهُ<sup>(٢)</sup>.

(١) الصحيح أن المقصود "محرم عليها، محرم لها، محرم منها" كما نص عليه الحديث، أما كلام الفقهاء فصحيح ولكن بأدلة أخرى، ليس من هذا الحديث، وقوله "ذو محرم" صريح في أن النساء لا يدخلن في ذلك، وإنما جاز أن يجلس مع امرأة مع أمها ومع أختها أو مع أخته أو بته أو عمته أو خالته، فإنها يستفاد من أدلة أخرى، كدخول أم هانيء على النبي ﷺ في وجود فاطمة، ومن صلاة أبي ﷺ بنسوة معه في الدار، فهذا هو الذي يدل على جواز أن يكون مع امرأتين ثقات أو مع مجموعة نسوة وخصوصاً إذا كان إحداهن محرماً له أو محرماً للمرأة، لكن ليس من هذا الحديث، وإنما قواعد الفقهاء استفادوها من أدلة أخرى، ليس هذا الحديث منها والله أعلم.

(٢) الصحيح أن اجتماع رجال بامرأة أجنبية ليس بخلو ولا بمحرم إذا أمنت الفتنة، لقول النبي ﷺ (لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيْبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ) مسلم، فقد أذن بالدخول مع وجود رجل أو رجلان، وأما رجل بنسوة أجنبيات، وإن لم يكن فيهن إحدى محارمه، فالدليل على جوازه حديث أبي ﷺ (نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنِ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَصَلِّيْ بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، قَالَ: فَكَانَ شَبَهُ الرِّضَا، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، (حب) ٢٥٤٩ [قال الألباني]: ضعيف، وهو يدل على جواز اجتماع رجل بنسوة أجنبيات إذا أمنت الفتنة، وحديث (لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيْبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوْ اثْنَانِ) وهو في قصة دخول أبي بكر على أسماء بنت عميس ووجد عندها رجال من قريش يتحدثون فكره ذلك، فأخبر النبي ﷺ، فخطب النبي ﷺ وقال الحديث، وهو حديث متأخر، لأن أسماء بنت عميس تزوجها أبو بكر ﷺ بعد وفاة زوجها جعفر بن أبي طالب ﷺ.

وَقَدْ أَوْضَحْتَ الْمَسْأَلَةَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي بَابِ صِفَةِ الْأَيْمَةِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْحَجِّ.  
وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْخُلُوةَ بِالْأَمْرِدِ الْأَجْنَبِيِّ الْحَسَنِ كَالْمَرْأَةِ، فَتَحْرُمُ الْخُلُوةُ بِهِ، حَيْثُ حُرِّمَتْ  
بِالْمَرْأَةِ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِي جَمْعٍ مِنَ الرِّجَالِ الْمُصُونِينَ<sup>(١)</sup>.  
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا فَرْقَ فِي تَحْرِيمِ الْخُلُوةِ حَيْثُ حَرَّمْنَاهَا بَيْنَ الْخُلُوةِ فِي صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا،  
وَيُسْتَشْنَى مِنْ هَذَا كُلُّهُ مَوَاضِعُ الضَّرُورَةِ، بِأَنْ يَجِدَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً مُنْقَطِعَةً فِي الطَّرِيقِ أَوْ نَحْوِ  
ذَلِكَ، فَيُبَاحُ لَهُ اسْتِصْحَابُهَا، بَلْ يُلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا خَافَ عَلَيْهَا لَوْ تَرَكَهَا<sup>(٢)</sup>، وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ  
فِيهِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْإِفْكِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أُكْتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا،  
قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)

وذلك بعد فرض الحجاب باتفاق، فدل ذلك على أن أمن الفتنة في مجموعة رجال وامرأة واحدة يُحيز  
الدخول عليها، أما إذا لم تؤمن الفتنة فهو محرم والله أعلم.  
والمقصود بالفتنة وجود مُحَرَّم ووجود معصية وإن لم تكن الفاحشة الكبرى، فإذا وجد اختلاط فيه  
كشف عورات وفيه خضوع بالقول، وفيه كلام منكرو وفيه لمس محرم وفيه مُضاحكة ومسامرة يترتب  
عليها تلذذ بالأصوات والمنظر ونحو ذلك من نظر مُحَرَّم، فيُمنع من ذلك، فضلاً عن أن تكون مقدمة  
للفواحش، أو مع منكر آخر من خمر وغيره، كما تقع في مجالس الفسوق والفساد.  
لكن ما ذكرنا من وجود مجموعة نساء مع رجل أو مجموعة رجال مع امرأة، فضلاً عن مجموعة رجال  
مع مجموعة نساء، فلا يحرم ذلك [إذا كانوا ثقات] والله أعلم.  
(١) وهذا يُفترق بينه وبين المرأة لأنه يُحرم مجموعة نساء مصونين بامرأة ويُحيز مجموعة رجال مصونين  
بأمرد، والأظهر والله أعلم أن تحريم الأمر حيث خيفت الفتن.  
(٢) فهذا موضع ضرورة وليس موضع حاجة.



فِيهِ تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَارِضَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَعَارَضَ سَفَرُهُ فِي الْغَزْوِ وَفِي الْحَجِّ مَعَهَا رَجَحَ الْحَجَّ مَعَهَا؛ لِأَنَّ الْغَزْوَ يَقُومُ غَيْرُهُ فِي مَقَامِهِ عَنْهُ بِخِلَافِ الْحَجِّ مَعَهَا<sup>(١)</sup>.  
قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمُخْزُومِيَّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ وَلَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)  
هَذَا آخِرُ الْفَوَاتِ الَّذِي لَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ مُسْلِمٍ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ أَوَّلِهِ عِنْدَ أَحَادِيثٍ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ، وَمِنْ هُنَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ الْحَدِيثَ، وَهُوَ أَوَّلُ الْبَابِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا بِهَذَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٧٥ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ.

حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلِمَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ». وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ «يَا بَنُونَ تَابُونِ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». (الوعثاء: الشدة والمشقة).

(١) وهذا دليل على أن حج الفريضة مقدم على جهاد التطوع، وأن الجهاد ليس فرضاً على الأعيان لأنه أمره أن يترك الغزو رغم أنه كتب اسمه فيها والله أعلى وأعلم.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَلِيَّةٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوَرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ. (الحور: النقصان؛ الكور: الزيادة).

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَحَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلُهُ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ [فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ]. وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ خَازِمٍ قَالَ [يُبْدَأُ بِالْأَهْلِ إِذَا رَجَعَ] <sup>(١)</sup>. وَفِي رِوَايَتِهِمَا جَمِيعًا «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ» <sup>(٢)</sup>.

قوله: (كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ... إِلَى آخِرِهِ)

مَعْنَى (مُقْرِنِينَ) مُطِيقِينَ أَيْ مَا كُنَّا نَطِيقُ قَهْرُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ لَوْلَا تَسْخِيرُ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ لَنَا. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: اسْتِخْبَابُ هَذَا الذِّكْرِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْأَسْفَارِ كُلِّهَا، وَقَدْ جَاءَتْ فِيهِ أَذْكَارُ كَثِيرَةٌ جَمَعَتْهَا فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ.

قوله ﷺ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ) (الْوَعْثَاءُ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَإِسْكَانِ الْعَيْنِ الْمُهِمْلَةِ وَبِالْثَاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَبِالْمَدِّ وَهِيَ الْمُشَقَّةُ وَالشُّدَّةُ. وَ (الْكَآبَةُ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَبِالْمَدِّ وَهِيَ تَغْيِيرُ النَّفْسِ مِنْ حُزْنٍ وَنَحْوِهِ. وَ (الْمُنْقَلَبُ) بِفَتْحِ اللَّامِ: الْمَرْجِعُ.

قوله: (وَالْحَوَرُ بَعْدَ الْكُورِ)

(١) أي وهو في الذهاب يتعوذ من سوء المنظر في (المال والأهل)، وإذا رجع يتعوذ بالله من سوء المنظر في (الأهل والمال).

(٢) أي بدل من قوله (إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ).

هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَمِ النُّسخِ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ (بَعْدَ الْكُوفِ) بِالنُّونِ بَلْ لَا يَكَادُ يُوجَدُ فِي نُسْخِ بِلَادِنَا إِلَّا بِالنُّونِ، وَكَذَا ضَبَطَهُ الْحَفَاطُ الْمُتَقِنُونَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، قَالَ الْقَاضِي: وَهَكَذَا رَوَاهُ الْفَارِسِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَاةِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ.

قَالَ: وَرَوَاهُ الْعُدْرِيُّ (بَعْدَ الْكُوفِ) بِالرَّاءِ، قَالَ: وَالْمَعْرُوفُ فِي رِوَايَةِ عَاصِمِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ بِالنُّونِ، قَالَ الْقَاضِي: قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرَبِيُّ يُقَالُ: إِنَّ عَاصِمًا وَهَمَ فِيهِ، وَأَنَّ صَوَابَهُ (الْكُوفِ) بِالرَّاءِ.

قُلْتُ: وَلَيْسَ كَمَا قَالَ الْحَرَبِيُّ بَلْ كِلَاهُمَا رِوَايَتَانِ، وَمِمَّنْ ذَكَرَ الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَخَلَائِقِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَذَكَرَهُمَا أَبُو عُبَيْدٍ وَخَلَائِقُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَغَرِيبُ الْحَدِيثِ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ بَعْدَ أَنْ رَوَاهُ بِالنُّونِ: وَيُرْوَى بِالرَّاءِ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ: وَكِلاهُمَا لَهُ وَجْهٌ.

قَالَ وَيُقَالُ: هُوَ الرَّجُوعُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَى الْكُفْرِ، أَوْ مِنَ الطَّاعَةِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ، وَمَعْنَاهُ الرَّجُوعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الشَّرِّ، هَذَا كَلَامُ التِّرْمِذِيِّ<sup>(١)</sup>.

وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَعْنَاهُ: بِالرَّاءِ وَالنُّونِ جَمِيعًا: الرَّجُوعُ مِنَ الْإِسْتِقَامَةِ أَوْ الزِّيَادَةِ إِلَى النِّقْصِ، قَالُوا: وَرِوَايَةُ الرَّاءِ مَأْخُودَةٌ مِنْ تَكْوِيرِ الْعِمَامَةِ وَهُوَ لَفَّهَا وَجَمَعَهَا، وَرِوَايَةُ النُّونِ مَأْخُودَةٌ مِنَ الْكُوفِ كَانَ يَكُونُ كَوْنًا إِذَا وُجِدَ وَاسْتَقَرَّ<sup>(٢)</sup>.

قَالَ الْمَازِرِيُّ فِي رِوَايَةِ الرَّاءِ: قِيلَ أَيْضًا: إِنَّ مَعْنَاهُ: أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجُوعِ عَنِ الْجَمَاعَةِ بَعْدَ أَنْ كُنَّا فِيهَا، يُقَالُ: كَارَ عِمَامَتَهُ إِذَا لَفَّهَا، وَحَارَهَا إِذَا نَقَضَهَا، وَقِيلَ: نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تُفْسَدَ أُمُورُنَا بَعْدَ صَلَاحِهَا كَفَسَادِ الْعِمَامَةِ بَعْدَ إِسْتِقَامَتِهَا عَلَى الرَّأْسِ.

(١) الحور من حار أي رجع، فيرجع إلى الكفر بعد الإيمان أو إلى المعصية بعد الطاعة، أو إلى الفساد بعد الصلاح، أو الشر بعد الخير.

(٢) فبعد الكون أي بعد الاستقرار والصلاح، بعد أن كان صالحاً مؤمناً.

وَعَلَى رِوَايَةِ النَّوْنِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سُئِلَ عَاصِمٌ عَنْ مَعْنَاهُ فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَهُمْ حَارَ بَعْدَ مَا كَانَ؟ أَيْ أَنَّهُ كَانَ عَلَى حَالَةٍ جَمِيلَةٍ فَرَجَعَ عَنْهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله ﷺ: (وَدَعْوَةُ الْمُظْلُومِ)

أَيِ اعْوِذْ بِكَ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّهُ يَرْتَّبُ عَلَيْهِ دُعَاءُ الْمُظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُظْلُومِ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. فَفِيهِ التَّحْذِيرُ مِنَ الظُّلْمِ وَمَنْ التَّعَرُّضُ لِأَسْبَابِهِ.

#### ٧٦ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجِيُوشِ أَوِ السَّرَايَا أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فُودِدٍ كَبُرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَيُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». (الفدود: المكان الذي فيه ارتفاع وغلظ؛ قفل: رجع من سفره).

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ عُثَيْمٍ - عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فِدْيَةَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ إِلَّا حَدِيثُ أَيُّوبَ فَإِنَّ فِيهِ (التَّكْبِيرَ مَرَّتَيْنِ).

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ. وَصَفِيَّةٌ رَدِفَتْهُ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ الْمَدِينَةِ قَالَ «أَيُّونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ». فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ.

وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ الْمُفْضَلِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

قوله: (قَفَلَ مِنَ الْجِيُوشِ) أَي رَجَعَ مِنَ الْغَزْوِ.

قوله: (إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدَفَدَ كَبَّرَ)

مَعْنَى (أَوْفَى) اِرْتَفَعَ وَعَلَا.

(الْفَدَفَدَ) بِفَاتَيْنِ مَفْتُوحَتَيْنِ بَيْنَهُمَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي فِيهِ غِلَظٌ وَارْتِفَاعٌ، وَقِيلَ: هُوَ الْفَلَاةُ الَّتِي لَا شَيْءَ فِيهَا، وَقِيلَ: غَلِظَ الْأَرْضُ ذَاتُ الْحَصَى، وَقِيلَ: الْجُلْدُ مِنَ الْأَرْضِ فِي ارْتِفَاعٍ، وَجَمَعَهُ فَدَا فِدَاً<sup>(١)</sup>.

قوله ﷺ: (أَيُّونَ) أَي رَاجِعُونَ.

قوله ﷺ: (صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ)

أَيَّ صَدَقَ وَعْدَهُ فِي إِظْهَارِ الدِّينِ، وَكَوْنِ الْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَعْدِهِ سُبْحَانَهُ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ)، (وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ)؛ أَي مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ مِنَ الْأَدَمِيِّينَ، وَالْمُرَادُ الْأَحْزَابَ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا يَوْمَ الْحَنْدَقِ وَتَحَزَّبُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، وَبِهَذَا يَرْتَبِطُ قَوْلُهُ ﷺ: (صَدَقَ اللَّهُ) تَكْذِيبًا لِقَوْلِ الْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ: {مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا} هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْمُرَادَ أَحْزَابَ يَوْمِ الْحَنْدَقِ.

(١) ولذا هذا ليس في كل صعود وهبوط، كما رأينا من يقول دعاء صعود السلم ودعاء نزول السلم ويذكرون الأحاديث، ويقولون إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، وهذا إنما كانوا يقولونه في السفر والله أعلى وأعلم.

فلا أعلم أن النبي ﷺ كان يقوله إذا صعد سلماً أو إذا هبط سلماً، فلا أحري من أين أتوا به، فإن كان عند أحد علم فلا يرشدنا إليه، لكن الذي نعلمه أن هذه الدعوات ومنها التكبير إذا صعد والتسبيح إذا هبط، إنما هو في السفر، إذا أوفى على ثنية أو فدفاً.

قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَحْزَابَ الْكُفَرِ فِي جَمِيعِ الْأَيَّامِ وَالْمَوَاطِنِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أذكار النبي ﷺ، بل أدعية القرآن والسنة وأذكارهما كلها تتضمن أعظم معاني التوحيد والإيمان التي ينبغي أن يستحضرها الإنسان على الدوام، وليست الأذكار مجرد كلمات تُقال تحرك الإنسان بها لسانه دون أن يعيها بقلبه، فليس هذا بالذكر المأمور به، وإنما الذكر حضور المذكور في القلب ثم التعبير عن ذلك باللسان، ومن هنا كان الفرق بين المؤمن الصادق الذي يذكر الله ﷻ على كل أحيائه والإيمان معه في كل لحظة من لحظاته من دخوله وخروجه وصعوده وهبوطه وسفره وإقامته وذهابه وعودته ولُبسه وأكله وشربه، فيستحضر حقائق الإيمان، فيستحضر أسماء الله وصفاته ويستحضر ألوهيته ﷻ وتوجه العبد لله ﷻ بأنواع العبادات، ويستحضر تدبير الله ﷻ لأمر عباده، وربوبيته لهم، وهو ﷻ يُحِبُّ أَنْ تُصْبَغَ حَيَاتُنَا كُلُّهَا بِهَذِهِ الصَّبْغَةِ الْإِيمَانِيَّةِ، ولذلك نجد أن الاهتمام بمعاني الأذكار وتحقيق معانيها في القلب، من أعظم أسباب زيادة الإيمان، وإنما سبق الذاكرون المجاهدين والمنفقين إذا كانوا ذاكرين بقلوبهم ذاكرين على الحقيقة، أعني أن هذا هو الذكر المأمور به، فكما يذكر بلسانه يكون حاضر القلب، وإذا اكتمل الإيمان في القلب سبق الأعمال الظاهرة، وإنما يتفاضل الناس يوم القيامة عند الله ﷻ بما في قلوبهم.

لذلك نقول الاهتمام بهذه المعاني وتذكرها من أعظم الأمور وأهمها، مع أن المعتاد، وكما جرت عادة المصنفين أن تمرر هذه الأحاديث لأنها ليست مرتبة عليها أحكام ولا خلافات كبيرة، وهي من المستحبات، ولكنها في الحقيقة تُذكر بالواجبات، والمعاني التي تضمنتها هذه الأحاديث من تنزيه الرب ﷻ وتكبيره من حقائق الإيمان الواجبة، فالنبي ﷺ (كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا) وفي رواية فيها البدء بالتسمية والحمد والتكبير بعد ذلك ثم يُسَبِّحُ، لكنها ليست في مسلم، وهي عند الترمذي وأبي داود عن علي بن ربيعة، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا، أَمَّا بِدَائِهِ لَيْرَ كِبَاهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرَّكَابِ، قَالَ: "بِسْمِ اللَّهِ" ثَلَاثًا، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا، قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ"، ثُمَّ قَالَ: "{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ}" [الزخرف]، ثُمَّ قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ" ثَلَاثًا، "اللَّهُ أَكْبَرُ" ثَلَاثًا، "سُبْحَانَكَ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ"، ثُمَّ ضَحِكَ. فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ



اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك" وفي الباب عن ابن عمر. "هذا حديث حسن صحيح"، (ت) ٣٤٤٦، (د) ٢٦٠٢ [قال الألباني]: صحيح، فيقول "بسم الله والحمد لله" ثم يقول "الله أكبر [ثلاثاً] سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا" وذلك امتثالاً لقول الله تعالى (لَسْتُمْ وَاعْلَوْا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُقِلُونَ) فكان النبي ﷺ يمثل أمر الله ﷻ فيبدأ بالتسمية ويثني بالحمد لأن الله أمرنا بذكر نعمته علينا قبل أن يأمرنا بالقول، فقال (لَسْتُمْ وَاعْلَوْا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ) وأكثر الناس ربما يقولون أذكركم ركوب الدابة تلقائياً دون أن يتدبروا شيء منها ودون أن يعرفوا نعمة الله ﷻ عليهم بها، فإذا حمد الله وكبره مُعْظِماً له ﷻ مستشعراً أنه ﷻ أكبر من كل شيء وأن له الكبرياء ﷻ ومستشعراً ضعف الخلق وصغرهم، وهذا كله من أعظم أسباب الإخلاص في العبادات كلها لأنه يُعْظِمُ الله ﷻ ويستصغر الخلق فلا يعمل من أجلهم، ولا يسعى لمدحهم ولا يخاف من ذمهم لأن الله أكبر، ويذكر نعمة الله عليه في تسخير هذه الدواب، وسبحان الله يشمل هذا السفن التي وردت فيها الآية وكذا الدواب المخلوقة، ومثل السفن الدواب المعاصرة التي علم الله ﷻ الإنسان أن يصنعها، فالله هو الذي علم الإنسان صناعة السفن وهياً له هذه الأدوات، رغم غلظ هذه المعادن والأخشاب كيف يكون تصرف الإنسان فيها وتهيئة الله ﷻ له العقل الذي استطاع أن يصنع به هذه الأدوات، والعجب في وسائل الركوب المعاصرة، فإن نعمة الله فيها أكبر، فقد ظلت البشرية سنين طوال لا تعرف هذه الطاقات المستكنة في الأشياء من البخار والوقود وأنواع الطاقات المختلفة، حتى في طفرة عجيبة تمكن الإنسان في مئة سنة من أن يصنع آلات تتحرك أضعاف مضاعفة عما كانت وسائل المواصلات منذ مئات وآلاف القرون الله ﷻ أعلم بها، وإنما عقل الإنسان قد هُدي إلى معظم هذه الأمور لا من حيث كان يطلبها لأنه لم يكن يعرف هذه الطاقات، وإنما ألهمها كما يقولون صدفة، ولا مانع من قول "صدفة" لأن إنما معناها على غير ترتيب من الإنسان، فكم رأى الناس البخار وهو يرفع غطاء الإناء؟ ملايين المرات قبل ذلك، ولكن خطر في بال إنسان منهم مرة إن يستغل هذا الأمر في تحريك محرك، ثم لم يزل الناس يعرفون الزيت والبتروول ولكنهم لم يكونوا يعرفون أنها تصلح لتفجير طاقة بهذا الحجم وهذه القوة، ثم الكهرباء فلم يكن يعرفها الناس أصلاً وإنما اكتشفوها أيضاً من غير طلب منهم، وكل هذا وقع في فترة وجيزة لا تتجاوز مئتين من الأعوام وقد اكتشفت كل هذه الطاقات، ثم سُخِّرَتْ أنواع المعادن كلها، فالله ﷻ هو الذي ألهم الإنسان، ووقفه لهذا التطور العجيب وكان الناس لا يُحْسِنُونَ ذلك، وعقول البشر لم يحدث فيها تغير،

وإنما ألهمهم الله ووقفهم وأرشدهم، ووقعت هذه الاكتشافات العجيبة، ليحمد الإنسان ربه وَعَلَّكَ عَلَى تسخير هذه الأشياء وتعليمه إياها، ليصنع هذه المركبات، وكذا هذه الدواب المخلوقة من الحيوانات تجدها أعظم قوة وأشد خلقاً من الإنسان ومع ذلك مُسخرة وتطيع أوامره وتتحمل المشاق عنه، ولو أنها انطلقت فيه مدمرة أو تمردة، لما استطاع أن يكبح جماحها، ولكن سخرها الله وَعَلَّكَ، وما كان الإنسان ليطبق تسخير هذه الكائنات ولا هذه القوى إلا بتسخير الله وَعَلَّكَ.

(سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا) تتره عن كل نقص، وهو وَعَلَّكَ الذي له كل معاني وصفات القوة والقدرة والعلم، مما لا يمكن أن يُقارن بما أعطاه للإنسان (وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ) فالله له صفات الكمال كلها.

(وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّرِينَ) أي وما كنا مطيقين لعمل ذلك وتسخيرهِ وصناعته إلا بتوفيق الله. (وَأَنَا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ) فيتذكر العبد أن ذلك إلى زوال وأنه راجع إلى الله وَعَلَّكَ وأنه مسؤول عن شكر نعمته وَعَلَّكَ، فيتحقق الإيمان بأسمائه وصفاته وشهود نعمته وَعَلَّكَ والإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب والموقف بين يديه.

ثم يسأل الله وَعَلَّكَ البر والتقوى (اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى) لأن هذا هو سلوك المؤمن وعمله، فيبحث عن البر والتقوى، فيسأل الخير المقصود لذاته والوسائل المعينة عليه والوقاية التي تقيه ما يكرهه ويضيعه عليه ويفسده عليه، فالتقوى وقاية والبر هو المقصود لذاته.

(وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى) فحياة المؤمن مبناها على البحث عن رضى الله وَعَلَّكَ، فغاية المؤمن في حياته كلها، وفي انتقاله وحله وترحاله واستقراره، هو أن يرضى الله وَعَلَّكَ، فيسأل العمل الذي يرضاه الله وَعَلَّكَ.

وهذا يدل على أن أفعال العباد مقصورة لله وَعَلَّكَ، ففيه حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر على منهج أهل الإيمان، لأن العبد يسأل ربه عن عمله — عمل العبد — فلو كان لا قدرة لله على عبده ولا على عمله وإرادته ومشيتته، لما كان هناك معنى أن يسأل العبد ربه عمله، إذا كان لا مشيئة ولا قدرة ولا أنه يخلق أفعال عباده، فكيف يسأل العبد ربه عمله.

(اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ) فيه الاستعانة بالله وَعَلَّكَ، وهذا دليل على أن الأسباب المادية يمكن أن يُسرّها الله وَعَلَّكَ على خلاف المعتاد، وذلك أن السفر مظنة المشقة والتعب، فإذا هونه الله وَعَلَّكَ ويسره هان على العبد، وكذا قوله (وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ) وكأنه يُشبه البُعد بالثوب الذي يُطوى، فيضيق ويصغر، فهذا يمكن أن يُسرّه الله وَعَلَّكَ لعبده المؤمن ويهون عليه الأسباب الظاهرة، ولو تأملنا كيف

انتقل النبي ﷺ وأصحابه الكرام بالوسائل القديمة في أرجاء الأرض وكيف نشر الله بهم الدين رغم بطيء هذه الوسائل، فتشعر فعلاً أن الله كان يطوي لهم الأرض، ليس أن الأرض تطوى كطي الثوب ولكنه تشبيه دل عليه الدليل العقلي المقطوع به من الأمر المحسوس، وهذه الرواية توضح الرواية الأخرى، فرواية (وَاطُوا عَنَّا بُعْدَهُ) فالبعد ليس أمراً حسيّاً إنما هو معنوي، توضح رواية (اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ) ، (د) ٢٥٩٨ [قال الأرناؤوط]: إسناده صحيح، وكذا قوله "عَلَيْكُمْ بِالذُّجَّةِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ" ، (د) ٢٥٧١ [قال الألباني]: صحيح، أي يهون الانتقال فيها حتى لا يشعر العبد بطول المسافة، فطوي البعد فصار الأمر قريباً بما يقدر الله عبده المؤمن عليه.

(اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ) وهذه وردت بصيغة الأسماء، ولكن لا تطلق، فلا يقال على الله ﷻ "الصاحب والخليفة" لأن أكثر استعمالها تطلق على صفات المخلوقين، ولكن العبد إذا استحضر أن الله ﷻ يصحبه بالخير ويكون معه، فهي إثبات لمعية الله ﷻ، فالعبد يسأل ربه أن يكون معه والله مع المحسنين وهو ﷻ مع المتقين ومع المؤمنين، فيقصد بذلك المعية، فمثل هذا إذا أطلق في السياق المعلوم، كانت مدحاً وثناءً، فيثني بها على الله ويدعو بها ربه ﷻ، وهذا فيه رد على من يمنع دعاء الرب ﷻ بالأسماء المقيمة التي وردت مقيدة في الكتاب والسنة، فدعاء الرب ﷻ بها أمر مشروع مطلوب، لأن الرسول ﷺ دعى بها كما في هذا الدعاء، ولا يقال أن الله من أسمائه الحسنى "الصاحب" فقط، وإنما يطلق في السياق الذي وردت فيه، فنقول مثلاً من كان يصحبكم في السفر؟ فنقول كان الله ﷻ معنا، كان الله صاحبنا في السفر، وكما قال النبي ﷺ في الدعاء الآخر (رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا) مسلم، حيث أنه ﷺ كان إذا أدركه السحر قال (سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بِلَايَةِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبِنَا وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا عَائِداً بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ) فهذا كله يدل على استحضر معية الله وطلب هذه المعية. (وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ) أي يخلفه في أهله، فلا يضيعهم أحد ولا يضيعون، وإنما هو ﷻ يخلفه فيهم بالخير كما قال ﷺ (وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) مسلم، فهو ﷺ يكل أمر المسلمين وسلامتهم وحفظهم إلى الله ﷻ عند ظهور الدجال والرسول ﷺ ليس فينا، فالإنسان إذا كان مسافراً بعيداً عن أهله يخشى عليهم أنواع الضياع بأنفسهم أو بغيرهم أو من يضلهم، فمن يتوكل عليه في دفع ذلك؟ فالله ﷻ هو خليفته في أهله، أي يتوكل على الله ﷻ في حفظهم، وهو يعلم أن الله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

فقوله (اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ) هو ثناء متضمن على دعاء طلب، فهو دعاء ثناء متضمن في حقيقته لطلب وهو أن يكون الله معهم بالحفظ والرعاية والعناية، المعية الخاصة معيته

للمؤمنين، وأن يخلف العبد في أهله بخير بالحفظ والهداية لهم في غياب وليهم ومن يقوم بأمرهم، فالله وَعَلَيْكَ خَيْرٌ حِفْظًا لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ، وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ الْعَاجِزِ الضَّعِيفِ.  
وقوله اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ فهو يتعوذ بالله من المشقة والشدة، حتى يهون السفر فالسفر قطعة من العذاب كما قال النبي ﷺ ولذا يتعوذ بالله من وعثائه.

وقوله (وَكَايَةُ الْمُنْظَرِ) وهو أن يكون كئيباً حزيناً يضيق صدره، فيتعوذ بالله من ذلك، فهو يسأل الله انشراح الصدر، ويتعوذ بالله من أن يكون منظره في ذهابه أو إيباه كئيباً حزيناً، فالحزن أصلاً من الشيطان، فهو يريد أن يشقي الإنسان، فقد قال تعالى (إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) وقد قال ﷺ (إِذَا كُتِمَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَجَاوَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبَيْهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ) مسلم، وقال تعالى (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)، وقد كان النبي ﷺ يقول (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ... الحديث) البخاري، والحزن والحزن واحد، فالحزن الذي يؤدي إلى تشييط النفس وضعف الهمة وضيق الصدر، والذي يمنع الإنسان من أنواع من الخير، ويجعله يعيش تعيشاً شقياً في حياته وهذا من الضنك والنكد الذي يجلبه الإنسان بنفسه ويعمله وسلوكه، فإذا تعوذ الإنسان بربه من كآبة المنظر، وذلك لأن السفر فيه انتقال فيخشى فيه الانتقال إلى حال فيه حزن وكآبة، فيتعوذ بالله من ذلك، فيعينه الله ﷻ ويحفظه.

(وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ) أي أنه إذا رجع فلا يرجع بسوء في المال أو في الأهل، كما في الروايات المختلفة، وكان غالباً ما يبدأ بالمال إذا ذهب وبالأهل إذا رجع، وذلك لأنه والله أعلى وأعلم أنه إذا كان قريب العهد بالأهل لم يقلق عليهم ولم يشتق إليهم، مثلاً إذا طال السفر، فيكون حرصه على ماله في الذهاب أعظم، وأما في عودته فقد طال شوقه إلى أهله، وطالت المدة بينهم وبينه، فهو عند ذلك أعظم حرصاً على لقائهم، ولو بيدل الأموال، فناسب أن يكون في عودته يبدأ بالأهل، وإذا خرج يبدأ بالمال، وكل منهم له أهميته في حياة العبد، وهو إنما يكون عمله من خلاهم، وقوام حياته بما يسره الله ﷻ له من مال وأهل، فيدعوا الله ﷻ أن يحفظه في ذلك كله.

أما في قوله (أَيُّونَ تَكْتَبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ) فكلها عبادات قلبية وبدنية ظاهرة وباطنة، فيستحضر العبد أنه كما رجع من سفره، فإنه راجع إلى الله، (أَيُّونَ) أي نحن كلنا إلى الله راجعون، وذكر الرجوع إلى الله ﷻ يهون على العبد كل مشقة، وذلك أن كلها إلى زوال، فهذه الدنيا بلداتها وآلامها كلها إلى زوال، كما أنها تحيي في القلب مراقبة الله ﷻ، والتوبة إلى الله من أهم العبادات والتي هي سبب للفلاح، قال تعالى

(وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، والناس إما تائب وإما ظالم قال تعالى (وَمَنْ لَّمْ يُتِبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) فهو يرجع إلى الله عَجَّلْ نادماً على ما فرط وعلى ما قصر وعلى ما سلف منه من معاصي، فيجد التوبة لله عَجَّلْ، ثم قال (عَابِدُونَ) وهذا من عطف العام على الخاص، وهذا هو هدف الإنسان في الحياة، وغايته من وجوده أن يعبد الله، وقال (لِرَبِّنَا حَامِدُونَ) فهو عابد لربه له حامد عَجَّلْ، وكما قال في الرواية الأخرى (عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ) فالسجود يُقر به العبد لله عَجَّلْ وهو أقرب أحوال العبد وهيئته إلى الله عَجَّلْ كما قال النبي ﷺ (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ) مسلم.

وقوله (وَالْحَوْرُ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ)

(وَالْحَوْرُ بَعْدَ الْكُورِ) فهو يستعيد من الفساد بعد الصلاح بأنواع مختلفة، فيستعيد من الانحراف بعد الاستقامة والشر بعد الخير، والحال السيء بعد الحال الحسن، فهو يسأل الله دائماً أن يتقل من حال حسن إلى حال أحسن.

وأما التعوذ بالله من دعوة المظلوم، فإنه لم يتعوذ فقط من الظلم، فلتأمل هذه لتدرك خطر دعوة المظلوم، والإنسان في حربه خصوصاً وفي سفره تتغير أحواله كثيراً، وكثير من الناس يكون في السفر حريصاً على ماله ونفسه وأهله مقدماً على غيره، وهذا يدفع كثيراً من الناس إلى الظلم وإلى التعدي، وانظر إلى أخلاق الناس في السفر تعرفهم وتعرف صفاتهم الحقيقية، وكم من مشاكل متعددة تنشأ بين الناس في الأسفار، لأنها تُظهر الأخلاق الحقيقية، وتجعل الإنسان ليس عنده من التجمل ما يكون في الحضر، ولذلك شرع أن تدعو بالاستعاذة من دعوة المظلوم، وذلك بأن تظلمه وأن يدعوا عليك، وهذا فيه تعظيم لحق المسلم، وحق المخلوقين عموماً لأن المظلوم يشمل المسلم والكافر، فلو أنك ظلمت كافراً لكان ذلك مما يتصر الله عَجَّلْ من الظالم ولو ظلم كافراً لأن الحديث عام، وقد قال ﷺ (وَأَتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ) مسلم، وفي بعض الروايات "اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ" (الضياء) ٢٧٤٩، صحيح الجامع: ٢٦٨٢، صحيح الترغيب والترهيب: ٢٢٣١، فلا يجوز ظلم أحد ولو كان كافراً، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه، والنبي ﷺ قد تعوذ بالله من دعوة المظلوم، وقتل مقاتلة بني قريظة وقتل صناديد قريش في بدر، وفعل ﷺ ما فعل من أنواع العقوبات، ولكن الظلم ليس أذية أي إنسان حتى لو كان يستحق الأذى والعقوبة، ولكن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن أعظم الظلم أن يُظلم أهل الإسلام بمساواتهم بأهل



الكفر مثلاً، لكن عموماً المسلم يستعيز بالله من دعوة المظلوم لأنه يخاف أن يظلم أحداً فضلاً عن أنه يخشى أن يكون مظلوماً فالناس يخشون ممن يظلمهم وممن يؤذيهم أكثر بكثير ممن يكونوا ظالمين، فأكثر الناس إذا انتقلوا وإذا سافروا خشوا أن يكونوا مظلومين، والنبي ﷺ إذا خرج كان يقول (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أُزِلَّ أَوْ أُزِلَّ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ) (د) ٥٠٩٤ [قال الألباني]: صحيح، فذكر أن يظلم مقدماً، فاستعاذ أن يظلم مقدماً على أن يظلم، وهنا لم يذكر إلا دعوة المظلوم، فلم يذكر إلا أنه يخاف أن يكون ظالماً، وهذا بلا شك يعطي نفسية مختلفة للمؤمن عن غيره من الناس، ومراقبته لله ﷻ في معاملته للخلق، وهذا يختلف تماماً عما يبحث عن حق نفسه وحاله كمن يقول "أنا ومن بعدي الطوفان"، ويعني أنه لا يهتم إلا بحظ نفسه، ولا يعبأ بما يكون في معاملة الآخرين، وهذا خطرٌ عظيم، فإن نفسية ذلك الإنسان الذي يهتم مقدماً بحق نفسه ويرى حقوقه دائماً كالجبال وحقوق غيره كالذباب، فالإنسان دائماً ماله إلى الكبر وإلى الظلم والعدوان وإلى الغيبة والنميمة والكذب واحتقار الخلق والتعلي عليهم والأمراض المهلكة الإبلسية والعياذ بالله، أما نظرة الإنسان المؤمن الصادق الذي يرى حقوقه شيئاً يسيراً، يخاف أن يكون ظالماً لغيره متعدياً عليهم في حقوقهم، فهو يُعظم حقوق الخلق، ويكون معهم كما قال من السلف "أن يكون مع الخلق بلا نفس"، يعني نفسه حقوقها عنده يسيرة، لا يُعظمها كثيراً، ولكنه يُعظم حقوق الناس، ويخشى أن يطالبه الله ﷻ بها، ولو كان كما ذكرنا من كافر، فهو يستعيز بالله من دعوة المظلوم، فمجرد أن يدعوا عليه مظلوم أمرٌ عظيم، وكم من ظالم يستهين ويسخر من دعوة المظلوم وربما طلبها منه، نسأل الله العافية، فهنا من علامات الخزي، فالرسول ﷺ أكمل خلق الله وأبعدهم عن الظلم يستعيز بالله من دعوة المظلوم، وكثير من الظلمة يقولون ادعوا علينا لما نرى ماذا سيفعل بنا، انظروا ماذا سيجري لنا، وكأنه لا يرى إلا تلك اللحظة العاجلة التي هو فيها، فلا يدري ما أعد الله له من أنواع العقوبة ولو بعد حين، وكأنه ما علم وما رأى، ما جرى للظالمين في مآلهم وأواخر حياتهم، وما يراه دائماً من عواقب أمرهم في الخسران والظلم والفساد والضياع، نسأل الله العافية. فالاستعاذة بالله من دعوة المظلوم لها أثر عظيم في نفسية المسلم وسلوكه وأخلاقه في معاملته مع الناس، ولو أننا استحضرنَا أن هذا خطر عظيم جداً لحُلَّتْ عامة المشاكل، لأن كل إنسان يسأل نفسه أولاً هل أدت حق الآخرين أم لا؟ فالإنسان الذي يقول أنا ولا أهتم بحق غيري، ولا أعبأ بمن حولي من الناس، فهذه سلوكيات المجتمع المتصارع المتنافس المدمر في النهاية، الذي يأكل بعضه بعضاً، الذي تحكمه كما يقولون شريعة الغاب، لا شرع الله ﷻ.



وكذا في التكبير عند الصعود لأن العبد يستشعر المشقة ويرى صغر نفسه، كلما نظر الإنسان إلى الجبال وهو مسافر ويرى نفسه صغيراً جداً، فهو كيف يقدر على تحطية هذه العقبات، وهذا يدفعه إلى التواضع لله، فإذا تذكر أن الله أكبر، زاد تواضعه لله، فصغر الله له الأشياء، فسهل عليه تحطية هذه العقبات، فهذا معنى عظيم بأن من تواضع لله رفعه الله عَجَّلَ، والتكبير شهود كبرياء الله، وهو تواضع له ﷻ، فيرفعه الله ﷻ حساً ومعنى، ويهون عليه صعود هذه الشيا والفدافد ويقطع له المسافات ويعينه على قضاء حاجته.

وتوحيد الله ﷻ في قوله (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) قضية التوحيد، وكلمة التوحيد أعظم كلمة بُعث بها الأنبياء، وهدف المؤمن في الحياة تحقيقها. فقوله (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) ترك الشرك ونبذ التبرؤ منه، ثم إثبات الملك لله ﷻ (لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ) وكل منهما كمال، فله الملك إثبات لربوبيته ﷻ فتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، (وَلَهُ الْحَمْدُ) يتضمن توحيد الأسماء والصفات، فلأن الله له الحمد يُحمد ﷻ على كماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وله الحمد على نعمه على عباده، فهذه تضمنت أركان التوحيد كلها، واقتران (لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ) له كمال ثالث، وذلك أن عامة من له الملك من الخلق، لا يتصرفون فيه بما يُحمدون عليه، بل يتصرفون في الملك بمقتضى الرغبات والشهوات والأهواء، فيترتب على ذلك أن عامتهم يُذمون شرعاً وقدرًا وواقعاً، وأما من له حكمة في التصرف ونحو ذلك، غالباً لا يكون ملكاً، وربما يفر أهل الحكمة والعقل وأهل الصلاح والتقوى ممن لهم الأعمال الصالحة التي يُحمدون عليها، فيفرون من الملك، وذلك أن الملك بلاءٌ على صاحبه، فنادراً جداً ما يكون هناك ملكٌ محمود في البشر، مع أن ملكهم ليس مستقر في الحقيقة ولا دائم، وأن حمدهم إنما مرده لطاعتهم لربهم الذي يستحق أن يُحمد هو ﷻ على ما وفقهم لها، فرغم ضعف نصيب المخلوقين من الملك والحمد المجازي ومع ذلك فنادراً ما يجتمع، وأما الله ﷻ فله الملك وله الحمد، فهو يتصرف في الملك بما يقتضي حمده، وفي هذا إثبات للقضاء والقدر، وإثبات الحكمة والتعليل، وإثبات كمال الرب ﷻ فيما يصنع في خلقه.

وكذا إثبات القضاء والقدر أتم وضوحاً في قوله (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فيه الإيذان بالقدر لأن القدر قدرة الله ﷻ، وهو الإيذان بقدرة الله الشاملة على أفعال العباد وذواتهم وأفعالهم الاضطرارية والاختيارية، فهو على كل شيء قدير.

وقوله (صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَلَّهُ) فيه اليقين بوعد الله ﷻ وأنه صادق الوعد، والثناء على الله ﷻ بأنه صدق وعده وأنه ما ضيع المؤمنين ولا هزمهم، بل كما قال ﷻ (إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) وأظهر الدين، ولا شك أن هذا له ارتباط وثيق بما كان من جهاد والحج والعمرة مما يظهر فيهما دائماً ظهور الدين وصدق وعد الله ﷻ.

هذه الأماكن التي دعا فيها الرسول ﷺ أول ما دعا إلى الله، وفي أيام كان فيها مضطهداً مظلوماً مستضعفاً هو ﷺ وعباد الله المؤمنين، وأصبحت اليوم أماكن العبادات والأذكار والتي يقصدها الناس من المشارق والمغارب ومن أرض الله كلها، وقد شهدت في أيام الإسلام الأولى الأذى الذي تعرض له أهل الإسلام من المهاجرين الأول، وما تعرض له النبي ﷺ من أذى قولاً وفعلاً، ومع ذلك صارت تُقصد من كل مكان في الأرض بفضل الله.

لا يوجد مكان في الأرض يُعظمه أصحابه وأهله مثلما يُعظم المسلمون هذه الأرض المقدسة التي يحجون ويعتَمرون إليها، فالجهاد والحج والعمرة قرينان في ظهور هذه المعاني، ويُقال دائماً في كل سفر، ولكن هذا أخص وأظهر والله أعلى وأعلم.

وقوله (صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ) يحتاج إلى هذا المؤمنون دائماً خصوصاً مع شدة الحال ومع تكالب الأعداء، فلا بد وأن توقن بصدق وعد الله ﷻ، وكما كان الناس في الأزمنة الأولى للإسلام، يرون بالموازن الأرضية أن الهزيمة لاحقة بالمؤمنين ولا بد، وقد قال تعالى حاكياً قولهم (إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرْهُوْا لَهُمْ دِينَهُمْ)، وقال تعالى (وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا) ونعوذ بالله من ذلك، وكما يقول كثير من الناس اليوم، توسوس له نفسه أن لا فائدة والإسلام قد حُوصِر، وأعداء الله ﷻ ملكوا أنواع الأسلحة، وهم قد حاصروا المسلمين في كل مكان، وقد تلبسوا بأنواع من الشدة على المؤمنين من الجيوش التي بأيديهم، وأنواع من المعرفة والعلوم، ولذا يقول البعض "لا فائدة"، فعلى العبد أن يوقن أن وعد الله صادق وأن الله مظهر دينه، بل والله إن هذه الأمور من أعظم أسباب قوة الدين، ولو تأمل متأمل في أحداث الواقع، يجد أن كل عقبة يضعها الأعداء تنقلب عليهم، أن كل أسباب المحن للمسلمين في الحقيقة أسباب منح لهم وأسباب قوة، فهذه العقبات إنما قدرها الله ليقوى أهل الإيمان إيماناً وإسلاماً ثم قوة مادية بعد ذلك، فالله يجعل من هذه العقبات وقوداً لانطلاق أهل الإيمان الموقنين بوعد الله، وبهذا تُثال الإمامة في الدين كما قال الله ﷻ (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِ نَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ).

(وَنَصَرَ عَبْدَهُ) والنبي ﷺ يذكر نفسه بلفظ العبودية في هذا المقام ومقامه على الصفا وعلى المروة، يذكر هذا كثيراً (وَنَصَرَ عَبْدَهُ) فهذا من تواضعه ومعرفته أن العبودية أعلى مقامات العباد، فأفضل ما يكون الإنسان أن يكون عبداً لله ﷻ أنه ما نسب النصر في موطن النصر التي دائماً ما يتفاخر المتصرون بأنفسهم ودائماً ما تعلوا هاماتهم، وهو ﷺ يخفض هامته لله ﷻ في كل موطن النصر التي نصره الله فيها، يذكر أن الله هو الذي نصره، لا ينسب النصر لنفسه، بل يصف نفسه بالعبودية وينسب الفضل لله ﷻ، يذكر ذلك خصوصاً في الأماكن التي ذاق فيها ﷺ أنواع الأذى في الله والإخافة في الله ﷻ.

(وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَلَهُ) والمعنى الذي ذكره القاضي من أنه هزم أحزاب الكفر، هو في الحقيقة معنى حسن مقصود، وذلك أن ذكر هزيمة الأحزاب وأن الله وحله هو الذي هزمهم يوم الأحزاب، فيستفاد منه أنه مهما تحزب أعداء الإسلام ومهما اجتمعوا على عداوة هذا الدين وعلى حرب الرسول الكريم ﷺ، فإن من يجارب مبادئ الإسلام ويجارب ما جاء به النبي ﷺ، إنما يجارب الرسول ﷺ الذين وإن زعموا أنهم أتباعه وإن صلوا عليه بألستهم عشرات أو مئات المرات ولكنهم يجاربون ما جاء به، ويعادون ما جاء به من التوحيد والإيمان وينشرون الفساد في الأرض ويصدون عن سبيل الله سواء من الكفرة أو المنافقين، ولو قال المنافق بلسانه أنه يُعظم الرسول ﷺ ولكن طالما أنه يصد عن سبيل الله فهو من الأحزاب الذين تحزبوا على الحق، والله هازمهم ﷻ، وهذا مما يُشرع الدعاء به في المواطن المختلفة، ويُدعى الرب ﷻ بأنه هازم الأحزاب، وهذا استعمله النبي ﷺ بصيغة الاسم وصيغة الفعل، فقد كان يقول ﷻ (اللَّهُمَّ مُتْرَلِ الْكِتَابِ وَجُجْرَى السَّحَابِ، وَزَادَ فِي رِوَايَةِ (سَرِيعَ الْحِسَابِ) وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ أَهْزَمَهُمْ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ (وَزَلَّ لَهُمْ) وَأَنْصَرْنَا عَلَيْهِمْ) مسلم.

فكل هذه أحاديث رفيعة القدر جداً، فلو الإنسان استحضر شيئاً منها لذاب شوقاً وجأً لله ﷻ وأحيا قلبه بالإيمان، فهذه الأذكار نادرة ما تخطر معانيها بالنا ونحن نسافر، والذاكر منا من يذكرها بلسانه، والناس مولوعون بأن يقولونها مرددين خلف قائل لها بصوت مرتفع، مع أن هذا ليس من السنة، فيمكن أن يجهر القائل بها ليعلم غيره، فيقولها في نفسه ويجاهد نفسه في استحضار معانيها، فإنها بإذن الله تجدد له حقائق الإيمان، والله المستعان.

٧٧ - باب التَّغْرِيسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَالصَّلَاةِ بِهَا إِذَا صَدَرَ<sup>(١)</sup> مِنَ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ.  
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَاخُ  
 بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فُصِّلَ بِهَا . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ<sup>(٢)</sup> .  
 وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ  
 حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
 يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّي بِهَا .  
 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ حَدَّثَنِي أَنَسٌ - يَعْنِي أَبَا ضَمِرَةَ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ  
 نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي  
 كَانَ يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .  
 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ مُوسَى - وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةَ - عَنْ  
 سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى فِي مَعْرَسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ يَبْطَحَاءُ مُبَارَكَةٌ .  
 (المعرس: موضع النزول آخر الليل للنوم والاستراحة) .  
 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنُ الرِّيَّانِ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجَ - قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ  
 جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى وَهُوَ فِي  
 مَعْرَسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ إِنَّكَ يَبْطَحَاءُ مُبَارَكَةٌ . قَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بَنَّا سَالِمٌ  
 بِالْمُنَاحِ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ بِهِ يَتَحَرَّى مَعْرَسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ  
 الْمَسْجِدِ الَّذِي يَبْطَنُ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ .

(١) أي انتهى منه وكذلك من العمرة.

(٢) الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن ذلك كان في عودته كما هو ترتيب الإمام مسلم رَحِمَهُ اللَّهُ، فإنه ذكرها في خاتمة كتاب الحج وليس في مقدمته والأحاديث تدل على ذلك.

قوله ﷺ: (أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ يَبْطَحَاءُ مُبَارَكَةٌ). قَالَ الْقَاضِي: الْمُعَرَّسُ: مَوْضِعُ التَّنْزُولِ، قَالَ أَبُو زَيْدٍ: عَرَّسَ الْقَوْمُ فِي الْمَنْزِلِ إِذَا نَزَلُوا بِهِ أَيَّ وَقْتُ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، وَقَالَ الْحَلِيلُ وَالْأَضْمَعِيُّ: التَّعْرِيسُ: التَّنْزُولُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ. قَالَ الْقَاضِي: وَالتَّنْزُولُ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فِي رُجُوعِ الْحَاجِّ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَبَرُّكًا بِآثَارِ النَّبِيِّ ﷺ<sup>(١)</sup>، وَلِأَنَّهَا بَطْحَاءُ مُبَارَكَةٌ<sup>(٢)</sup>. قَالَ: وَاسْتَحَبَّ مَالِكُ التَّنْزُولَ وَالصَّلَاةَ فِيهِ، وَالْأَجْمَعُونَ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتُ صَلَاةٍ مَكَثَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَيُصَلِّيَ. قَالَ: وَقِيلَ: إِنَّمَا نَزَلَ بِهِ ﷺ فِي رُجُوعِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، لِئَلَّا يَفْجَأَ النَّاسَ أَهَالِيَهُمْ لَيْلًا كَمَا نَهَى عَنْهُ صَرِيحًا فِي الْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) هذا الكلام فيه نظر، فإن النبي ﷺ نزل في منازل متعددة، ولم يتبرك الصحابة بآماكن نزوله، ولكن لأن هذا وادي مبارك فيه بركة ولأنه وادي له خصوصية، وقد نص الحديث على أنه مبارك حيث قال (إِنَّكَ يَبْطَحَاءُ مُبَارَكَةٌ) فَيُصَلِّي فِي هَذَا الْمَكَانِ تَبَرُّكًا أَيَّ طَلَبًا لِلْبَرَكَةِ، وَلَيْسَ فَقَطْ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ فِيهِ وَإِنَّمَا أَخْبَرَ بِأَنَّهُ "يَبْطَحَاءُ مُبَارَكَةٌ"، وَإِلَّا فَقَدْ نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَمَاكُنْ لَمْ يَتَرَلْ بِهَا الصَّحَابَةُ ﷺ بَعْدَهُ.

(٢) فهذا هو الصحيح.

(٣) وهذه علة معتبرة أيضاً وهو أن يعلم أهل المدينة أن الجيش قد رجع أو أن الحجاج والمعتمرين قد رجعوا، فستعد المغيبة وتمشط الشعثة أو كما قال ﷺ.

فالصحيح أنه يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَرَلَّ - وهو عائد إلى المدينة - بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُصَلِّي فِي هَذَا الْمَكَانِ بَتَلِكِ الْبَطْحَاءِ الْمُبَارَكَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُ.

٧٨ - باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويبيان يوم الحج الأكبر.  
 حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ  
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ  
 أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرُ  
 الصَّدِّيقُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ يَوْمَ  
 النَّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ  
 الرَّحْمَنِ يَقُولُ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصَّدِّيقُ ﷺ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ عَلَيْهَا  
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ  
 مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ؛ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمَ  
 النَّحْرِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ)

مَعْنَى قَوْلِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ  
 الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ هَذَا الْأَذَانَ يَوْمَ النَّحْرِ  
 بِإِذْنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَصْلِ الْأَذَانِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَيَّنَ هُمْ يَوْمَ النَّحْرِ، فَتَعَيَّنَ أَنَّهُ يَوْمَ الْحَجِّ  
 الْأَكْبَرِ، وَلِأَنَّ مُعْظَمَ الْمُنَاسِكَ فِيهِ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِيَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ:  
 فَقِيلَ: يَوْمَ عَرَفَةَ.

وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ: هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ.

وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهَذَا خِلَافُ الْمَعْرُوفِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَقِيلَ الْحَجُّ الْأَكْبَرُ؛ لِإِلَاخِرَتِهِ مِنَ الْحَجِّ الْأَصْغَرِ وَهُوَ الْعُمْرَةُ.



وَاخْتَجَّ مَنْ قَالَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ: "الْحَجَّ عَرَفَةَ" <sup>(١)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ) مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} وَالْمُرَادُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ هَا هُنَا الْحَرَمُ كُلُّهُ <sup>(٢)</sup>.

(١) الْأَظْهَرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ يَوْمَ النَحْرِ هُوَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، وَالْأَكْبَرُ صِفَةٌ لِلْحَجِّ، وَلَيْسَ صِفَةً لِلْيَوْمِ، قَالَ تَعَالَى (وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ)، فَلَوْ كَانَ (الْأَكْبَرُ) صِفَةً لِلْيَوْمِ لَكَانَتْ (الْأَكْبَرُ)، وَلَكِنِهَا (الْأَكْبَرُ) صِفَةٌ لِلْحَجِّ، وَلِذَا قَالَ النَّوَوِيُّ عَنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ (الْحَجَّ الْأَكْبَرُ) [هُوَ الْحَجُّ] لِلِاخْتِرَازِ مِنَ الْحَجِّ الْأَصْغَرِ وَهُوَ الْعُمْرَةُ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَجَّ هُوَ الْقَصْدُ وَالْعُمْرَةُ قَصْدٌ لِّلَيْتِ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ بِلَا وَجْهٍ يَهْدِي إِلَى عَرَفَةَ وَلَا إِلَى مَزْدَلِفَةَ وَمَنَى، وَدُونَ رَمِي جِمَارٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَّنَاسِكَ الْحَجِّ.  
الْغَرَضُ الْمَقْصُودُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَظْهَرِ الْأَدْلَةِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ الْأَكْبَرُ هُوَ يَوْمُ النَحْرِ لِأَنَّ مَعْظَمَ أَعْمَالِ الْحَجِّ تَقَعُ فِي يَوْمِ النَحْرِ فَفِيهِ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ نَهَارًا بَعْدَ الْفَجْرِ وَفِيهِ رَمِي الْجُمُرَةِ وَفِيهِ الذَّبْحُ وَفِيهِ الْحَلْقُ وَفِيهِ الطَّوَافُ الرُّكْنَ وَالسَّعْيُ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ سَعَى، أَوْ لِمَنْ تَمَتَّعَ، فَمَعْظَمُ أَرْكَانِ الْحَجِّ تَقَعُ فِي يَوْمِ النَحْرِ، وَأَمَّا يَوْمُ عَرَفَةَ فَيَوْمٌ فَاضِلٌ عَظِيمٌ، وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ (الْحَجَّ عَرَفَةَ) يَعْنِي فِي الْإِدْرَاكِ، فَلَا يَفُوتُ الْحَجَّ إِلَّا إِذَا فَاتَ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَعْمَالَ يَوْمِ عَرَفَةَ أَكْثَرُ مِنْ أَعْمَالِ يَوْمِ النَحْرِ، بَلْ إِنَّمَا يُمْكِنُ أَنْ يُدْرِكَ الْحَجَّ بِجُزْءٍ مِنْ لَيْلَةِ الْعَاشِرِ إِذَا وَقَفَ لَيْلًا بِعَرَفَةَ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَفُوتَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَتَدْخُلَ لَيْلَةُ النَحْرِ وَيُدْرِكَ الْإِنْسَانُ الْحَجَّ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ هُوَ يَوْمُ النَحْرِ، وَقَدْ ثَبَتَ الْأَحَادِيثُ بِأَنَّهُ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ وَهُوَ أَعْظَمُ أَيَّامِ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ، وَالتَّمَاضِيلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَوْمِ عَرَفَةَ فِيهِ اجْتِهَادٌ وَكِلَاهُمَا فِيهِ فَضْلٌ عَظِيمٌ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْأَفْضَلَ يَوْمُ النَحْرِ، وَغَالِبًا خَاتِمَةُ الْأَشْيَاءِ أَكْمَلُهَا، فَيَوْمُ النَحْرِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ يَوْمُ التَّضَحِّيَةِ وَيَوْمُ الصَّلَاةِ وَهُوَ الْعِيدُ الْأَعْظَمُ فِي مَشَاعِرِهِ وَمَنَاسِكَه، فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَوْمُ النَحْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَهُوَ الَّذِي حُرِّمَ صِيَامُهُ فَهُوَ يَوْمُ عِيدٍ لِلْمُسْلِمِينَ، أَمَّا يَوْمُ عَرَفَةَ فَمَشْرُوعٌ صِيَامُهُ مُقَدِّمَةٌ بَيْنَ يَدَيْ يَوْمِ النَحْرِ.

(٢) هَذَا بِاتِّفَاقٍ لَيْسَ فَقَطْ مَوْضِعُ الصَّلَاةِ، فَالْحَرَمُ كُلُّهُ لَا يَدْخُلُهُ الْمُشْرِكُونَ، بَلِ الصَّحِيحُ أَنَّ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ كُلَّهَا لَا يَدْخُلُهَا الْمُشْرِكُونَ فَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ آخِرُ مَا عَاهَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ قَالَ "لَا يُتْرَكُ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ دِينَكَ" (حم) ٢٦٣٥٢، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا خَرَجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ

الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدْعَ إِلَّا مُسْلِمًا»، وفي مسلم أيضا أن النبي ﷺ أوصاهم عند موته بذلك (وَأَوْصَاهُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ) (\*)، وكل هذا قد قاله ﷺ في آخر حياته، فهو مزيد احتياط للأرض الحرام ألا يدخلها المشرك، وأكثر العلماء على أن المراد بذلك الحجاز بكاملها ويقولون هي جزيرة العرب، ومنهم من يقول بل هي التي تحدها البحار من جوانبها فتضم نجد واليمن وحضر موت إلى حدود الشام والعراق، لكن أكثر العلماء على أن الجزيرة تطلق أحيانا على المكان المحدود ربما بجمال أو ربما بصحارى غير مأهولة وغير مسكونة بالإضافة إلى البحار، ومما يدل على ذلك أن النبي ﷺ أقرَّ مجوس هجر وهي بالبحرين على الجزيرة، ويمكن أن يكون أمره ناسخا (أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ) ويمكن أن يكون مخصوصا بمن أقرهم النبي ﷺ، ولكنه ﷺ توفي ويهود خير وهي من الحجاز ما زالوا بخير، وأخرجهم عمر رضي الله عنه، ويمكن أن يكون ذلك أيضا حسب المصلحة، فإن وجدت مصلحة لدخول المشرك أرض الجزيرة العربية وإلا لم يدخل، فالمسألة فيها منازعة، ولكن أرض الحرم لا يجوز أن يدخلها مشرك.

(\*) قال ابن حجر في الفتح في شرح (وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ. وَقَالَ يَعْقُوبُ وَالْعَرَجُ أَوَّلُ تَهَامَةٍ): [وَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ أَخْبَرْتُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ بِنِ شَهَابٍ قَالَ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ الْمَدِينَةُ قَالَ الزُّبَيْرُ قَالَ غَيْرُهُ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ الْعُلَيْبِ إِلَى حَضْرَمَوْتَ قَالَ الزُّبَيْرُ وَهَذَا أَشْبَهُ وَحَضْرَمَوْتَ أَخْرُ الْيَمَنَ وَقَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ سُمِّيَتْ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ لِأَنَّ بَحْرَ فَارِسَ وَبَحْرَ الْحَبَشَةِ وَالْفُرَاتَ وَدِجْلَةَ أَحَاطَتْ بِهَا وَهِيَ أَرْضُ الْعَرَبِ وَمَعْدِنُهَا وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ هِيَ مَا لَمْ يَلْبُغْهُ مُلْكُ فَارِسَ مِنْ أَقْصَى عَدَنِ إِلَى أَطْرَافِ الشَّامِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مِنْ أَقْصَى عَدَنِ إِلَى رِيفِ الْعِرَاقِ طُولًا وَمِنْ جُدَّةَ وَمَا وَالَاهَا مِنَ السَّاحِلِ إِلَى أَطْرَافِ الشَّامِ عَرْضًا قَوْلُهُ قَالَ يَعْقُوبُ وَالْعَرَجُ أَوَّلُ تَهَامَةِ الْعَرَجُ بَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا جِيمٌ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَهُوَ غَيْرُ الْعَرَجِ بَفَتْحِ الرَّاءِ الَّذِي مِنَ الطَّائِفِ وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ مَا بَيْنَ أَقْصَى عَدَنِ أَيْنَ إِلَى رِيفِ الْعِرَاقِ طُولًا وَمِنْ جُدَّةَ وَمَا وَالَاهَا إِلَى أَطْرَافِ الشَّامِ عَرْضًا وَسُمِّيَتْ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ لِأَحَاطَةِ الْبَحَارِ بِهَا يَعْنِي بَحْرَ الْهِنْدِ وَبَحْرَ الْقَلْزَمِ وَبَحْرَ فَارِسَ وَبَحْرَ الْحَبَشَةِ وَأُضِيفَتْ إِلَى الْعَرَبِ لِأَنَّهَا كَانَتْ بَأْيْلَمِهِمْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَبِهَا أَوْطَانُهُمْ وَمَنَازِلُهُمْ لَكِنَّ الَّذِي يُمْنَعُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ سُكْنَاهُ مِنْهَا الْحِجَازُ خَاصَّةً وَهُوَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَمَا وَالَاهَا لَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ لِاتِّفَاقِ

فَلَا يُمَكِّنُ مُشْرِكٌ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ بِحَالٍ، حَتَّى لَوْ جَاءَ فِي رِسَالَةٍ أَوْ أَمْرٍ مُهِمٍّ لَا يُمَكِّنُ مِنَ الدُّخُولِ، بَلْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ مَنْ يَقْضِي الْأَمْرَ الْمُتَعَلِّقَ بِهِ، وَلَوْ دَخَلَ خُفْيَةً وَمَرِضَ وَمَاتَ نُبِشَ وَأُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ<sup>(١)</sup>.

قوله ﷺ: (وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ)

هَذَا إِنْطَالٌ لِمَا كَانَتْ الْجَاهِلِيَّةُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ عُرَاةً.

وَاسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ الطَّوَافَ يُشْتَرَطُ لَهُ سِتْرُ الْعَوْرَةِ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الْجَمِيعَ عَلَى أَنَّ الْيَمْنَ لَا يُمْنَعُونَ مِنْهَا مَعَ أَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ هَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَعَنِ الْخُفْيَةِ يَجُوزُ مُطْلَقًا إِلَّا الْمَسْجِدَ وَعَنِ مَالِكٍ يَجُوزُ دُخُولُهُمُ الْحَرَمَ لِلتَّجَارَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَدْخُلُونَ الْحَرَمَ أَصْلًا إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً].

(١) أَيُّ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدُفِنَ فِي الْحَرَمِ، نُبِشَ قَبْرُهُ وَأُخْرِجَ بَدَنُهُ مِنَ الْحَرَمِ وَلَا يُمَكِّنُ جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْمُشْرِكِينَ مِنْ يَهُودٍ وَنَصَارَى وَمَجُوسٍ وَعُبَادِ أَوْثَانٍ، لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ عِبَادِ الْأَوْثَانِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْآخَرَى.

(٢) وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَدُ مِنْ سِتْرِ الْعَوْرَةِ فِي الطَّوَافِ فَهُوَ كَالصَّلَاةِ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ (الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ) (ت) ٩٦٠، (س) ٢٩٢٢، (ح) ٣٨٣٦، صَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي الْإِرْوَاءِ: ١٢١، حَتَّى وَلَوْ كَانَ وَقُوفًا عَلَ قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلَهُ حَكْمُ الرَّفْعِ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَطُوفَ مَكْشُوفَ الْعَوْرَةِ، فَلَا يَدُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُغْطِيَ قَدَمَيْهَا وَإِذَا انْكَشَفَ شَيْءٌ مِنَ الْعَوْرَةِ فَبَادِرُ إِلَى سِتْرِهِ، لَمْ يَبْطُلْ طَوَافُهُ، كَمَا لَوْ حَدَثَ ذَلِكَ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ عَجْزًا مِنْهُ، فَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فَيَادِرُ إِلَى سِتْرِهِ، أَمَّا إِذَا قَصَرَ فِي سِتْرِ الْعَوْرَةِ، فَلَا يَصِحُّ طَوَافُهُ بَلْ يَسْتَأْنِفُهُ مِنْ جَدِيدٍ، فَرُبَّمَا مِنَ الزَّحَامِ يَنْكَشِفُ بَعْضُ شَعْرِ الْمَرْأَةِ مِثْلًا، وَرُبَّمَا سَقَطَ الْإِزَارُ مِنْ وَسْطِ بَعْضِ النَّاسِ حَتَّى انْكَشَفَتْ السُّرَّةُ، فَلَا يَدُ أَنْ يَبَادِرَ إِلَى رَفْعِ ذَلِكَ وَإِلَّا بَطُلَ طَوَافُهُ إِذَا قَصَرَ أَوْ تَطَاوَلَ الْأَمْرُ، وَمَسْأَلَةٌ أَنَّهُمْ كَانُوا عُرَاةً بِالْكَلِيَّةِ، لَا يَعْنِي جَوَازَ مَا دُونَ ذَلِكَ، فَطَالَمَا كَانَتِ الْعَوْرَةُ مَكْشُوفَةً لَمْ يَجْزِ الطَّوَافُ.

وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لَا نَطُوفُ فِي ثِيَابٍ عَصِينَا فِيهَا اللَّهُ ﷻ، وَكَانُوا يَسْتَجِيزُونَ الطَّوَافَ فِي ثِيَابٍ يُعْطِيهَا لَهُمُ الْحُمُسُ مِنْ قَرِيشٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا يُعْطِيهِ ثَوْبًا، أَلْقَى ثِيَابَهُ كُلَّهَا وَطَافَ عُرْيَانًا، حَتَّى أَنَّ الْمَرْأَةَ

٧٩ - باب في فضل الحج والعرفة ويوم عرفة.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُونُسٍ يَقُولُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ».

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ».

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ كُلِّ هَؤُلَاءِ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ .

تضع شيئاً على فرجها وربما بدى فرجها أو بعضه فعن ابن عباس قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعبرني تطوفاً تجعله علي فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فتركت هذه الآية (خذلوا زيتكم عند كل مسجد) [مسلم]، فكانوا في جاهلية جهلاء، فأمرهم الله بالتستر بستر العورة ونهاهم عن الطواف بالبيت عراة، وقد كانوا يجعلون هذه الفاحشة مما يتقربون بها إلى الله ويدعون أن الله أمرهم بها، قال تعالى (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَكَدَّتْهُ أُمُّهُ».

وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الْأَخْوَصِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْثَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ».

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ.

قوله ﷺ : (مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ<sup>(١)</sup>)

(١) قوله (مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ) تنبيه على شرط الإخلاص، وهو أنهم إن أرادوا وجه الله، وأتوه على تلك الحال من العبودية والافتقار، والأشعث غير مرجل الشعر، والأعبر الذي أصابه الغبار في رأسه وبدنه وثوبه، فهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، فهذا لمن ابتغى وجه الله في حجته ولم يرأئ الناس بها، وإنما أراد القرب من الله، أراد الرحمة والنجاة من العذاب وهو يؤمن بالغيب، فهذا الذي يباهي الله به ملائكته.

وهذا يدل على كرامة المؤمنين عند الله ﷻ وأنهم إذا آمنوا وعملوا الصالحات، فهم عنده خير الخليقة على الإطلاق، وهذا يدل على فضل مؤمني وصالحي البشر على الملائكة، ولكن هذا إذا اكتملت أحوالهم، وهم في يوم عرفة تُغفر لهم ذنوبهم ويكونون كيوم ولدتهم أمهاتهم، فإذا كانوا كذلك، فهم في تلك الحال أفضل والله أعلى وأعلم.

وهذا بالنسبة إلى المجموع، ولا يلزم من ذلك فضل كل واحد منهم على كل أحد من الملائكة حتى جبريل، فمجموع المؤمنين الذين يعملون الصالحات خير الخليقة مطلقاً دون تفصيل كما ذكرنا.

وهذه المسألة فيها خلاف، والذي ذكرنا وهو أنهم عند الله إذا اكتمل إيمانهم وغُفرت ذنوبهم، كانوا أفضل، وإذا كانوا في الجنة فهم أفضل من الملائكة، أما في الحالة الدنيوية فربما لوجود بعض الذنوب

هَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ فِي فَضْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ: إِمْرَأَتِي طَالِقٌ فِي أَفْضَلِ الْأَيَّامِ، فَلِأَصْحَابِنَا وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: تُطْلَقُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ"، كَمَا سَبَقَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ. وَأَصَحُّهُمَا: يَوْمِ عَرَفَةَ؛ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ.

وَيُتَأَوَّلُ حَدِيثُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ<sup>(١)</sup>.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: قَالَ الْمَازِرِيُّ: مَعْنَى (يَذْنُو) فِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَيُّ تَذْنُو رَحْمَتِهِ وَكَرَامَتِهِ، لَا ذَنْوُ مَسَافَةٍ وَمُمَاسَّةٍ.

قَالَ الْقَاضِي: يُتَأَوَّلُ فِيهِ مَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ النُّزُولِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ "مَنْ غَيِظَ الشَّيْطَانُ يَوْمَ عَرَفَةَ لَمَّا يَرَى مِنْ تَنْزُلِ الرَّحْمَةِ".

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ يُرِيدُ ذَنْوُ الْمَلَائِكَةِ إِلَى الْأَرْضِ أَوْ إِلَى السَّمَاءِ بِمَا يَنْزِلُ مَعَهُمْ مِنَ الرَّحْمَةِ وَمُبَاهَاةِ الْمَلَائِكَةِ بِهِمْ عَنْ أَمْرِهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. قَالَ: وَقَدْ وَقَعَ الْحَدِيثُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مُخْتَصَرًا.

كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ أَفْضَلَ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ اللَّهِ ﷻ (وَإِنْ ذَكَرْنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ) مُسْلِمٌ، نَسَأَلَ اللَّهُ أَنْ يُلْحِقَنَا بِالصَّالِحِينَ.

أَفْضَلُ الْخَلِيقَةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَفْضَلُ الْخَلِيقَةِ بَعْدَهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

(١) وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تُطْلَقُ يَوْمَ النُّحْرِ لِأَنَّ يَوْمَ النُّحْرِ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يُنْظَرَ إِلَى قَصْدِهِ فِي أَفْضَلِ الْأَيَّامِ، فَلَا يُبَيَّنُ مَبَاهَا عَلَى النِّيَّاتِ مُقَدِّمَةً عَلَى الْحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَاللَّغَوِيَّةِ، وَإِنَّمَا مَبَاهَا عَلَى الْحَقِيقَةِ الْعَرْفِيَّةِ وَعَلَى النِّيَّةِ، لِأَنَّهُ أُحْدِثَ بَنِيَّتُهُ حِينَ عُلِقَ طَلَاقُهَا عَلَى أَفْضَلِ الْأَيَّامِ هَلْ يَقْصِدُ فِي أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ أَمْ فِي أَيَّامِ السَّنَةِ؟ فَإِنْ قَصِدَ أَيَّامَ الْأُسْبُوعِ طُلِقَتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَإِنْ قَصِدَ أَيَّامَ السَّنَةِ طُلِقَتْ يَوْمَ عِيدِ الْأَضْحَى.



وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُ: هَؤُلَاءِ عِبَادِي جَاؤُنِي شُعْنًا غُبْرًا يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَيَخَافُونَ عَذَابِي وَلَمْ يَرَوْنِي، فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟" وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ (١).

(١) وهذا كله مخالف لمذهب السلف في إمرار أحاديث الصفات كما جاءت، ودنو الرب ﷻ دنو يليق بجلاله وعظمته، لا يُستكر وقد قال تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)، وقال ﷻ (يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ) متفق عليه، وهذا كله ثابت مستفيض، والسلف في ذلك طريقتهم معلومة، خلاف كلام هؤلاء المتأخرين من الخلف الذين أنكروا دنوه ﷻ وقربه من عباده في يوم عرفة، وتأولوا أيضاً أحاديث التزل، والسلف أنكروا على من تأول ذلك، وقالوا "تمر كما جاءت دالة على معانيها اللاتقة بجلال الله ولا تُصرف عن ظاهرها للاتق به ﷻ".

وأما دنو رحمته وكرامته فهو مما لا شك فيه، وهو لازم لدنوه ﷻ، ولماذا يتأول ذلك؟ والنبي ﷺ كان قادراً على أن يُخبر بأنه تدنو ملائكته أو تدنو رحمته وكرامته، ورحمته نازلة إلى عباده في كل وقت، ولكن هذا من أعظم الشرف لحجاج بيت الله الحرام أن الله يدنو من أجلهم، فيدنو ﷻ ويقرب ويباهي بهم الملائكة، وليس أن الملائكة هي التي تباهي، بل الله هو الذي يباهي بهم الملائكة، وهو ﷻ ينزل فتزل رحمته وكرامته على عباده المؤمنين، فليس في قوله في الحديث الصحيح (مَا رُبِّيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا، هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَعْظَمُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ. وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَزُلِ الرَّحْمَةِ) (ط) ١٢٦٩، فليس فيه منافاة لتزل الرب ﷻ، بل ملازم له كما ذكرنا.

وكما ذكرنا شروط التأويل في مثل هذه الأحاديث مستغية، حتى ولو كان هذا مستعملاً في لغة العرب، إلا أنه لا بد وأن يدل عليه دليل، وقد عُدَّ الدليل، ونحن لا نسمي الدنو دنو مسافة ومماسة، فهل يلزم من قرب الأرواح بعضها من بعض - وهي مخلوقة - اقتراب مسافة ومماسة؟ بل قرب الأبدان لا يلزم منها مماسة ولا حلول، فأنت تقرب بيدك من غيرك ولا تماسه، فتكون أقرب إليه من غيرك، وأما الأرواح فقربها أعجب ونحن لا ندري كيفيتها وهي مخلوقة، فتشعر بقرب المؤمن لك، كما قال النبي ﷺ "أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِمَنْ تُحَرِّمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟" قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ، لَيِّنٍ، قَرِيبٍ، سَهْلٍ"، (حب) ٤٧٠ [قال الألباني]: صحيح، وفي رواية أحمد "حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِنْ

قوله ﷺ: (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا)

هَذَا ظَاهِرٌ فِي فَضِيلَةِ الْعُمْرَةِ وَأَنَّهَا مُكْفِّرَةٌ لِلْخَطَايَا الْوَاقِعَةِ بَيْنَ الْعُمْرَتَيْنِ، وَسَبَقَ فِي كِتَابِ الطَّهَّارَةِ بَيَانُ هَذِهِ الْخَطَايَا<sup>(١)</sup>، وَبَيَانُ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَحَادِيثِ تَكْفِيرِ الْوُضُوءِ لِلْخَطَايَا، وَتَكْفِيرِ الصَّلَوَاتِ وَصَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ<sup>(٢)</sup>.

وَاخْتَجَّ بَعْضُهُمْ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ فِي اسْتِحْبَابِ تَكَرُّارِ الْعُمْرَةِ فِي السَّنَةِ الْوَاحِدَةِ مَرَارًا<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ: يُكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ أَكْثَرَ مِنْ عُمْرَةٍ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَعْتَمِرُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْ عُمْرَةٍ<sup>(٤)</sup>.

النَّاسُ "قَرِيبٌ، فَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى قُلُوبِ النَّاسِ، وَهَذَا قُرْبُ أَرْوَاحٍ وَهِيَ فِي أَبْدَانِهَا، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ كَيْفَ تَقَارَبَتْ وَأَتَلَفَتْ وَاجْتَمَعَتْ رَغْمَ تَبَاعُدِ الْأَمَكَةِ وَتَفَاوُتِ الْمَسَافَاتِ.

فَمَسْأَلَةُ ذُنُوبِ الْمَسَافَةِ وَالْمِهَاسَةِ، لَا تُثَبِّتُ نَحْنُ ذَلِكَ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَأَنَّهُ يَدْنُو يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَدْنُو مِنْ عِبَادِهِ الْوَاقِقِينَ كَيْفَ شَاءَ ﷻ، فَإِنَّهُ ﷻ لَا يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ ظَاهِرِهِ بَاطِلٌ وَيُنَافِي كِمَالِ الرَّبِّ ﷻ ثُمَّ لَا يَنْبَغِي عَلَيْهِ ذَلِكَ.

(١) أَيُّ أَنَّهَا الصَّغَائِرُ.

(٢) أَيُّ أَنَّهَا لَوْ اجْتَمَعَتْ رُبَّمَا خَفَفَتْ بَعْضُ الْكِبَائِرِ، وَإِذَا لَمْ تَوْجَدْ صَغَائِرُ وَلَا كِبَائِرُ، فَإِنَّهَا تَرِيدُ فِي دَرَجَاتِ الْعَبْدِ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ، وَلَا نَزَاعَ فِي وَجُوبِ التَّوْبَةِ مِنَ الْكِبَائِرِ، وَلَا يَصِحُّ بِرِ الْحَجِّ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ، فَكَيْفَ بِالْكِبَائِرِ، فَلَا بُدَّ وَأَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ حَتَّى يَكُونَ حُجَّجَهُ مَبْرُورًا.

(٣) وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَلَا نَشْكُ فِي صِحَّةِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ مُطْلَقَةً، وَذَلِكَ أَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا)، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُكْفِرَ عَنْ ذَنْبِهِ اعْتَمَرَ.

(٤) وَهَذَا تَوْقِيتٌ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ دَلِيلٍ، وَأَمَّا يَحْتَجُّ بِفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَقُولُ لَا يُلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ وَلَا يُشْرَعُ، فَإِنَّهُ ﷺ كَانَ يَتْرَكُ بَعْضَ الْعَمَلِ حَتَّى لَا يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ لَا يُوَاطِبُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْمَالِ وَهُوَ يُحِبُّهَا وَيُحِبُّ الْمَوَاطِبَةَ عَلَيْهَا، خَشْيَةً أَنْ تَفْرُضَ عَلَى الْأُمَّةِ، وَاعْتَمَرَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِأَمْرِ ﷺ عُمَرَتَيْنِ وَبَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَقَطْ وَفِي نَفْسِ الشَّهْرِ، فَضِلًّا عَنْ نَفْسِ السَّنَةِ بِأَمْرِ ﷺ، فَهِيَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ

اشتراط زمن معين لتكرار العمرة ولا تعدد السفر، فالبعض يقول لا بد ألا يعتمر في السفرة الواحدة إلا عمرة واحدة، وكل هذا مما لا دليل عليه، والاحتجاج بقول بعض السلف لا يكون حجة طالما أنه قد خولف في ذلك وقد سمعتم أن هذا قول الجمهور، مع الأدلة العامة في استحباب العمرة وتكرارها، تدل على مشروعية هذا التكرار وأنه لا يضر وقوعه ولو في زمن يسير، وعدم فعل النبي ﷺ كما ذكرنا لا يلزم منه عدم المشروعية، وكما احتج البعض بأن عبد الرحمن بن أبي بكر لم يعتمر مع عائشة رضي الله عنها، وإنما قال هذا القائل ذلك من عند نفسه فلا دليل على ذلك، بل ظاهر الأدلة أن عبد الرحمن بن أبي بكر اعتمر مع عائشة رضي الله عنها لأنه لا يستطيع أن يفني ذلك بالإضافة إلى قول النبي ﷺ لهما (اخرُجْ بِأُخْتِكَ الْحَرَمَ فَلتَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افرُغَا مِنْ طَوَافِكُمَا اُنْتَظِرْ كَمَا هَاهُنَا) البخاري، وهذا صريح في أنه كان يطوف معها، والذي يظهر أنه إنما يفرغان من طوافهما بالصفاء والمروة وليس بالبيت، فإنهما إنما يلقيان النبي ﷺ إذا انتهت العمرة وإنما تنتهي بالطواف بين الصفا والمروة، فالذي يظهر أنه كان طوافاً لهما، إذا كان سعيًا لعبد الرحمن كما كان لعائشة، ثم زعمهم أن هذا خاص بالحائض عجيب، فإن عائشة رضي الله عنها لم تكن حائضاً عندما أدت العمرة الأولى، إنما حاضت بعد إحرامها بها، وتوقفت عن الطواف حتى طهرت يوم النحر، فطافت وسعت لحجها وعمرتها لأنها صارت قارئة، وقد قال لها النبي ﷺ (يُجْزَى عَنْكَ طَوَافُكَ بِالصَّافَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكَ وَعُمْرَتِكَ) مسلم، (قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِسُكَيْنٍ وَأَصْدُرُ بِسُكٍ وَاحِدٍ قَالَ « اُنْتَظِرِي فَإِذَا طَهَرْتَ فَاخرُجِي إِلَى التَّعِيمِ فَأَهْلِي مِنْهُ ثُمَّ اَلْقِينَا عِنْدَ كَذَا وَكَذَا) مسلم، فكانت تريد أن ترجع بطوافين وسعين، والنبي ﷺ أخبرها أن طوافها وسعيها يوم النحر أجزئها عن عمرتها كما أجزئها عن حجها، فثبت أنها اعتمرت بالفعل وأكملت عمرتها يوم النحر، ثم أرادت أن تفعل عمرة أخرى لترجع بطوافين وسعين، فأمر النبي ﷺ أخاها أن يعمرها من التعيم، ولكن قال (وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدَرٍ نَصَبِكَ - أَوْ قَالَ - نَفَقَتِكَ) مسلم، فليست العمرة التي يقضيها خلال ساعة أو ساعتين، ليست كالتي يبدأها من بلده ويتحمل فيها المشاق والنفقة الكثيرة والمسافة الطويلة، لكن لا يعني ذلك نقص هذه العمرة وأنها بدعة أو أنها مكروهة، وكيف تكره عبادته، فمسألة أنه مكروهة كراهة تنزيه وأن الأولى تركها، فليس بظاهر في هذه المسألة، رغم أن كثيراً من العلماء المعاصرين يُقْتِي بهذا خلافاً لمذهب الحنابلة بالإضافة إلى مذهب الشافعية والجمهور كما ذكرنا، وكذا من يدع العمرة المكية مطلقاً أي الخروج إلى التعيم ثم الإحرام بعمرة، فهذا من الأقوال المحدثلة لمخالفته لمقتضى الأدلة كما ذكرنا، وقد خرج جماعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى التعيم واعتمروا، منهم عبد الله بن الزبير لما بنى

وَأَعْلَمَ أَنَّ جَمِيعَ السَّنَةِ وَقْتُ لِلْعُمْرَةِ، فَتَصَحَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا إِلَّا فِي حَقِّ مَنْ هُوَ مُتَلَبِّسٌ بِالْحَجِّ، فَلَا يَصَحُّ اعْتِمَارُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحَجِّ، وَلَا تُكْرَهُ عِنْدَنَا لِغَيْرِ الْحَاجِّ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَالْأَضْحَى وَالتَّشْرِيقِ وَسَائِرِ السَّنَةِ<sup>(١)</sup>، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَجَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُكْرَهُ فِي خَمْسَةِ أَيَّامٍ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَالنَّحْرُ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: تُكْرَهُ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَهِيَ: عَرَفَةُ، وَالتَّشْرِيقُ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي وُجُوبِ الْعُمْرَةِ:

فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، وَمَنْ قَالَ بِهِ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَسْرُوقٌ وَابْنُ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَدَاوُدُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ: هِيَ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ وَاجِبَةً، وَحُكِيَ أَيْضًا عَنِ النَّخَعِيِّ<sup>(٢)</sup>.

الكعبة فقد ذكره ابن كثير، ومنهم أنس وقد ذكره ابن قدامة، وكما ذكرنا ثابت من فعل عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ووصف الحيض وصف غير مؤثر لأنه كان قد انتهى، فلا عبرة بما ذكره من أنه خاص بالمرأة الحائض، فهذا وصف طردي وقع، فالرسول ﷺ بين لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كما ذكرنا أمر حيضها لم يؤثر على عمرتها وأنها قد تمت، ثم أرادت أن تعتمر، فلو كانت بدعة أو مكروهة لما أمر أخاها أن يعمرها. فلا حد لتكرار العمرة، لأنه لا بد من دليل شرعي يحدد، ولا دليل، لكن فضائل الأعمال الأخرى مثل ما يكون في العشر الأواخر من رمضان فاستجاب الاعتكاف مقدم على الخروج لعمرة تطوع، فبقائه في المسجد واستغلاله للوقت الفاضل في ليالي العشر الأواخر أفضل والله أعلى وأعلم.

(١) يعني بعض الناس يكون قد تعذر عليه الحج أو لم يرد الحج في تلك السنة ويجد سعة في الاعتمار لخلو مكة من الزحام في يوم عرفة فيعتمر في يوم عرفة، فهل يُكره ذلك؟ لا دليل على الكراهة والأحاديث القاضية بفضل العمرة تدل على المشروعية، والحاج الحج له أفضل، فالفضيلة أن يكون في عرفة حاجاً، لكن لا تُكره العمرة لغير الحاج في يوم عرفة والأضْحَى وَالتَّشْرِيقِ وَسَائِرِ السَّنَةِ.

(٢) والظاهر وجوبها لأن النبي ﷺ قال في حديث جبريل في بعض طرقه وقد صححه ابن خزيمة وهي رواية ثابتة قال في تعريف الإسلام (الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن

قوله ﷺ: (وَالحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ)  
 الْأَصَحُّ الْأَشْهَرُ: أَنَّ الْمَبْرُورَ هُوَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ إِثْمٌ مَّا خُذَ مِنَ الْبِرِّ وَهُوَ الطَّاعَةُ.  
 وَقِيلَ: هُوَ الْمَقْبُولُ، وَمِنْ عَلَامَةِ الْقَبُولِ أَنْ يَرْجِعَ خَيْرًا مِمَّا كَانَ، وَلَا يُعَاوِدُ الْمُعَاصِي.  
 وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لَا رِيَاءَ فِيهِ، وَقِيلَ: الَّذِي لَا يُعْقِبُهُ مَعْصِيَةٌ، وَهُمَا دَاخِلَانِ فِيمَا قَبْلَهُمَا<sup>(١)</sup>.  
 وَمَعْنَى (لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ): أَنَّهُ لَا يَقْتَصِرُ لِصَاحِبِهِ مِنَ الْجَزَاءِ عَلَى تَكْفِيرِ بَعْضِ ذُنُوبِهِ،  
 بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
 قوله ﷺ: (مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرَفْثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)  
 قَالَ الْقَاضِي: هَذَا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ} وَالرَّفْثُ: اسْمٌ لِلْفُحْشِ مِنَ الْقَوْلِ،

تُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ وَتَعْتَمِرُ، وَتَعْتَسِلَ مِنَ الْجَنَاقَةِ، وَأَنْ تَتِمَّ الْوُضُوءَ، وَتَصُومَ  
 رَمَضَانَ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: صَدَقْتَ (خز) ١، (حب) ١٧٣، صحيح  
 التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ: ١٧٥، ١١٠١، وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: ٣، وقال الأرئوط  
 في (حب) ١٧٣: إسناده صحيح، وقد قال ﷺ (وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، وهذا وإن كان هناك نظر في  
 الاستدلال بالآية إلا أنه على أحد الوجهين في التفسير يصح الاستدلال، وهو على القراءة الأخرى  
 (وَأَقِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)، فالذين يقولون بعد الوجوب، يقولون (وَأَتَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) أي أن  
 من دخل فيها وجب عليه إتمامهما، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه كما يجب عليه الحج في العمر مرة  
 كذلك يجب عليه عمرة مرة في عمره، وقد قال ﷺ لمن سأل عن الحج والعمرة عن أبيه قال (حُجَّ عَنْ  
 أَيْكَ وَاعْتَمِرْ) (ت) ٩٣٠ [قال الألباني]: صحيح، فظاهر الأمر الوجوب في القرآن والسنة، وهي حُجٌّ  
 أصغر كما ذكرنا من مفهوم قوله تعالى (وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ)، فالعمرة حُجٌّ  
 أصغر، فالصحيح قول الجمهور بأنها واجبة مرة في العمر.

(١) وهو أنه "يَرْجِعُ خَيْرًا مِمَّا كَانَ، وَلَا يُعَاوِدُ الْمُعَاصِي" كلها متلازمة.  
 (٢) (لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ) فضلٌ عظيمٌ للحج المبرور سواء كان حج فريضة أو حج تطوع.

وَقِيلَ: هُوَ الْجَمَاعُ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ فِي الْآيَةِ<sup>(١)</sup>، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} <sup>(٢)</sup> يُقَالُ: رَفَثَ وَرَفِثَ بَفَتْحِ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا، يَرِفُثُ وَيَرِفِثُ وَيَرَفُثُ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِهَا وَفَتْحِهَا، وَيُقَالُ أَيْضًا: أَزَفَتْ بِالْأَلْفِ، وَقِيلَ: الرَّفَثُ: التَّضَرُّيحُ بِذِكْرِ الْجَمَاعِ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هِيَ جَامِعَةٌ لِكُلِّ مَا يُرِيدُهُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُخَصِّصُهُ بِمَا خُوطِبَ بِهِ النِّسَاءُ<sup>(٣)</sup>.

قَالَ: وَمَعْنَى (كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ): أَيُّ بَغْيٍ ذَنْبٍ، وَأَمَّا الْفُسُوقُ فَالْمَعْصِيَةُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٨٠ - باب الثُّرُولِ بِمَكَّةَ لِلْحَاجِّ وَتَوْرِيثِ دَوْرِهَا.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عِثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِنِ حَارِثَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ». وَكَانَ عَقِيلٌ وَرَثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرْتَهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. (الرباع: دور الإقامة).

(١) مع أن القول الأول صحيحٌ أيضاً بمعنى أن الفحش في القول وهو غالب مرتبطٌ بذكر العورات وذكر أمر النساء وجماع النساء، فإنه بلا شك منهيٌّ عنه، بدلالة الآية، فلا يجوز أن يتكلم في عورات النساء، في أثناء إحرامه بحضرة النساء بما يثير الشهوة، ويستدل الجمهور على ذلك بالآية، فدل ذلك على أن الرفث يدخل فيه الجماع في المقام الأول ويلحق ما كان من كلام في مقدمات النكاح من ذكر عورات النساء والفحش من القول.

وترك الفُسُوق بلا شك يتضمن ألا يتكلم بالفحشاء، لأنه كما قال ﷺ (لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ) (ت) ١٩٧٧ [قال الألباني]: صحيح.

(٢) لا نزاع أن الرفث في هذه الآية تعني الجماع.

(٣) أي أنه لو تكلم في ذلك بغير حضرة النساء لم يعد من الرفث.



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ - قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ حِينَ دُونَا مِنْ مَكَّةَ . فَقَالَ «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلَ مَنْزِلًا» .

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ . قَالَ «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلَ مَنْزِلًا» .

قَوْلُهُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ ؟ قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلَ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ . وَكَانَ عَقِيلَ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا ؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ ، وَكَانَ عَقِيلَ وَطَالِبَ كَافِرَيْنِ)

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: لَعَلَّهُ أَضَافَ الدَّارَ إِلَيْهِ ﷺ لِسُكْنَاهُ إِيَّاهَا مَعَ أَنَّ أَصْلَهَا كَانَ لِأَبِي طَالِبٍ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَفَلَهُ ، وَلِأَنَّهُ أَكْبَرُ وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَاخْتَوَى عَلَى أَمْلَاكِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَحَازَهَا وَخَدَهُ لِسِنِّهِ عَلَى عَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ .

قَالَ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَقِيلَ بَاعَ جَمِيعَهَا وَأَخْرَجَهَا عَنْ أَمْلَاكِهِمْ كَمَا فَعَلَ أَبُو سُفْيَانَ وَغَيْرُهُ بِدُورٍ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

قَالَ الدَّأُوْدِيُّ: فَبَاعَ عَقِيلَ جَمِيعَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمَنْ هَاجَرَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .

وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلَ مِنْ دَارٍ)

فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ صُلْحًا ، وَأَنَّ دُورَهَا تَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا ، لَهَا حُكْمُ سَائِرِ الْبُلْدَانِ فِي ذَلِكَ ، فَتَوَرَّثَ عَنْهُمْ ، وَيَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَإِجَارَتُهَا وَهَبَتُهَا وَالْوَصِيَّةُ بِهَا ، وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ .

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَآخَرُونَ: فَتَحَتْ عَنُوةٌ، وَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ<sup>(١)</sup>.

(١) والذي لا شك فيه أن مكة فتحت عنوة لأن النبي ﷺ قال للأَنْصَارِ «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْشٍ». قَالُوا نَعَمْ. قَالَ «انْظُرُوا إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ غَدًا أَنْ تَحْصِدُوهُمْ حَصْدًا» مسلم، فالنبي ﷺ أمر بقتل أوباش قريش، وقتل في يوم الفتح جماعة من أمر النبي ﷺ بقتلهم وممن قاتل، وأما قول النبي ﷺ (مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَعْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ) مسلم، فليس هذا صلحاً، بل هو دليل على أنها فتحت عنوة، وإنما آمِنٌ من كان بهذه الصفة، فأعطى أماناً للبعض، وليس أن ذلك أمان لكل أهل البلدة أو أنها فتحت صلحاً، بل هي فتحت عنوة، وكما ذكرنا قد وقع قتال، وقاتلت قريش وقتلهم الصحابة رضي الله عنهم، والنبي ﷺ في اليوم التالي لفتح مكة قال لقريش (اذْهَبُوا فَاتِمُّوا الطُّلُقَاءَ)، وذكر الطلقاء ثابت في حديث مسلم في ذكر غزوة حُنين (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنينٍ أَقْبَلْتُ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِذَرَارِيهِمْ وَنَعْمِهِمْ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ آلَافٍ وَمَعَهُ الطُّلُقَاءُ فَادْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ) متفق عليه، فدل ذلك على ثبوت هذه الواقعة، وإن كانت رواية (اذْهَبُوا فَاتِمُّوا الطُّلُقَاءَ) رويت مرسله وضعفها البعض، ولكنها ثابتة كما ذكرنا ولفظ الطلقاء ثابت في صحيح مسلم، والغرض أنه ﷺ أطلقهم، فلو كانت قد فتحت صلحاً فلماذا أطلقهم، ولكن يبقى أنه إذا كانت قد فتحت عنوة فلماذا لم تقسم أرضها وبيوتها وهي مملوكة للغانمين؟ ولم يعلم أن النبي ﷺ استرضى الصحابة كما فعل في غنائم هوازن، عندما استرضاهم في رد ذراريهم ونسائهم إليهم، فالصحيح أن الأرض ليس مما يجب قسمته وقد قال النبي ﷺ (وَأَحْلَلْتُ لِي الْغَنَائِمَ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي) مسلم، وقد قال موسى عليه السلام (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ) فإذا دخلوا الأرض المقدسة التي كانت لهم، فدل ذلك على أن الغنيمة التي يجب تقسيمها التي أحلت للنبي ﷺ ولم تحل لأحد قبله المنقول، أما الدور والعقار والأرض، فالصحيح أنها يخير فيها الإمام، تخيير مصلحة بين أن يقسمها كما فعل النبي ﷺ في أجزاء من أهل خير، وبين أن يوقفها على المسلمين كما في أجزاء أخرى وكما في مكة المكرمة، فإنها أوقفت، فلم يقسمها النبي ﷺ فهي لا تزال ملك المسلمين جميعاً، ومن هنا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي أن هذه التصرفات غير جائزة، والصحيح أن لهم أن يرثوها وهي دورهم تُنسب إليهم لأنهم أولى بمنافعها، فإذا استغنوا عنها بذلوا لغيرهم والله أعلى وأعلم، وقد اشترى عمر رضي الله عنه من سُفْيَانَ جعلها سجنًا بمكة، وبيع الدور والعقار في مكة لم يزل في عهد الرسول ﷺ

وصحابته الكرام، فالذي يظهر أنها كالأرض الخراجية التي يجوز أن تُباع، بمعنى أن يملك منفعتها مقدماً على غيره، ولذا كان مذهب أحمد أنه يجوز البيع ولا يجوز الإجارة، لأن الذي عنده سعة ولا يحتاج إلى المنفعة فليتركها لغيره، فإنما اشتراها ليملك أولوية المنفعة كالأرض الخراجية كما ذكرنا، وهناك وجه آخر عندهم بجواز إجارة الأرض الخراجية إذا اشتراها، فعلى هذا الوجه يجوز أيضاً أن تؤجر بيوت مكة، وهو الذي يجري عليه عامة الفقهاء المعاصرين من جواز إجارة بيوت مكة ودورها، ولكن الأكمل الذي كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم والسلف أن تُترك لمن شاء التزول، وأن يسكن مالك الدور، فإن استغنى، ترك ما استغنى عنه بلا ثمن لقاصدي بيت الله الحرام، خصوصاً أن هذه الأرض وقف على المسلمين، وهي لا تملك ملكاً حقيقياً وإنما يملك أولوية الانتفاع بأن يملك منفعتها مقدماً على غيره، لأنها عندما فتحت عنوة لم تُقسم وتركت قسمتها لتبقى دار للنسك، فأرض الحرم كلها كذلك، وكذا لما لم يتخذ النبي ﷺ متراً بمنى - وإن كان الحديث فيه ضعف إلا أن المعنى ثابت من أدلة عامة - فقيل له ﷺ «أَلَا نَبَى لَكَ بِمَنْى نَبِيّاً أَوْ بِنَاءٍ يُطْلُكُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ «لَا إِنَّمَا هُوَ مَنَاحٌ مَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ» (د) ٢٠١٩ [قال الألباني]: ضعيف، فمن سبق إلى مكان فيه فله الحق ولا يجوز أن يُخرج منه، ولا يجوز أن يأخذ زيادة عن حاجته في تلك الأماكن في منى وعرفة وغيرها من مواضع النسك التي أوقفت على المسلمين، فنقول أن الإمام في أرض العنوة وفي الدور مخير بين قسمتها وبين أن يوقفها كما فعل عمر رضي الله عنه في مصر والشام والعراق في عامة الأراضي التي فتحت عنوة، وجعل أرضها أرضاً خراجياً، بمعنى أنه يضرب عليها الخراج وهو كضريبة تؤدي لبيت مال المسلمين لمن سكنها من مسلم أو كافر، فهي في الأصل كانت للكفار وقد أسلم أهلها ولكن بقيت الأرض مملوكة للمسلمين عموماً للدولة الإسلامية، فمن يستعملها يدفع أجرتها أي يدفع خراجها ليستفيع مقدماً على غيره في تلك المنفعة، وإذا باعها فهو يبيع أولوية الانتفاع أيضاً، فهو يبيعها ليكون أولوية الانتفاع أيضاً لغيره، فتستقل أرضاً خراجية لغيره، فهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه ونوزع فيه من بعض الصحابة واستقر الأمر على ما فعل، عندما دعا أن يكفيه الله من خالفه، فماتوا جميعاً فلم يعد هناك مخالف لما فعله عمر رضي الله عنه من وقف الأرض التي فتحت عنوة وتُصبح أرضاً خراجية، يؤدي عنها خراج ثابت لبيت مال المسلمين، ليستفيع بها عموم المسلمين والله أعلى وأعلم.

نقول إذاً لماذا لم يفرض الخراج على أرض مكة؟ كما ذكرنا فإنها أعز من أن تكون كذلك، وإنما هي وقفاً من الله ﷻ للمسلمين لأداء النسك، ولذا استحب أو أوجب بعض السلف ألا تؤجر بيوت مكة وأن

وَفِيهِ: أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهُوَيْهِ وَبَعْضِ السَّلَفِ: أَنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ<sup>(١)</sup>، وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ فِي مَوْضِعِهَا مَبْسُوطَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

تُتْرَكُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْكُنَ وَوَرَدَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُهُمْ أَلَّا يَتَخَذُوا لِيُوتِهِمْ أَبْوَاباً فَمَنْ شَاءَ سَكَنَ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْأَشْيَاءِ الزَّائِلَةِ عَنْ حَاجَتِهِمْ، وَالتِّي لَيْسَ فِيهَا حَرِيمُهُمْ، لِأَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى غَلْقِ الْأَبْوَابِ عَلَيْهِمْ لَوْ جُودَ النِّسَاءِ وَالْأَطْفَالُ وَغَيْرَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ مَنْ كَانَ عَنْده شَيْءٌ زَائِدٌ عَنْ حَاجَتِهِ، فَلَمُسْتَحَبٌّ أَنْ يَبْذُلَهُ لَوْ جَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِقَاصِدِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.

وَهَذَا الْكَلَامُ شَيْءٌ عَجِيبٌ غَيْرُ مَسْمُوعٍ بِهِ فِي زَمَانِنَا، لَكِنَّهُ كَمَا تَرَوْنَ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ فَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ وَلَا الرِّهْنُ وَلَا الْإِجَارَةُ وَلَا الْهَبَةُ وَلَا الْوَصِيَّةُ، وَقَوْلُ أَحْمَدَ تَجُوزُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ إِلَّا الْإِجَارَةُ فَيَجُوزُ الْبَيْعُ، فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَنَعِ إِجَارَةِ بُيُوتِ مَكَّةَ، وَهِيَ فِي زَمَانِنَا مِنْ أَكْثَرِ الْأَبْوَابِ اسْتِثْنَاءً لِلْأَمْوَالِ، فَمَنْ أَرَادَ الثَّوَابَ أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ الْبُيُوتَ وَهَذِهِ الْعُقَارَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْكُنَ مِنْ قَاصِدِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، طَالَمَا اسْتَغْنَى عَنْ مَنَافِعِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ.

(١) الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ شَيْئاً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، بَلِ الصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ حَتَّى وَلَوْ كَانَ مَتَمَكِّناً مِنْ هَذَا الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَهُ، لِأَنَّ الْكَافِرَ يُعْطُونَهُ إِيَّاهُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْأَمْوَالِ الْعَامَةِ لِلْمُسْلِمِينَ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَكَانَ أَهْلُهُ كُفَّاراً، وَالْبِلَادُ الْغَرِبِيَّةُ لَا تَلْتَزِمُ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ فِي الْمَوَارِيثِ، وَبِالنِّسْبَةِ لِبِلَادِنَا فَتَلْتَزِمُ بِهَذَا فِي الْمَوَارِيثِ فَلَا يُوْثُّ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، فَلَوْ أَنَّهُ فِي بِلَادِ الْكُفْرِ فَلَا يَعْتَبَرُونَ هَذَا، فَوَرِثُونَ الْأَبْنَاءَ وَلَوْ كَانُوا مُخْتَلِفُوا الدِّيَانَةَ، فَهَذَا مِثْلُ الْأَمْوَالِ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْمُسْلِمُ بغير قتال فهي أموال الفبيء، يُنفقها في مصالح المسلمين ولا يملكها والله أعلى وأعلم.

٨١ - باب جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا

بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدٍ يَقُولُ هَلِ سَمِعْتَ فِي الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ شَيْئًا فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضَرَمِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةٌ ثَلَاثَ بَعْدَ الصَّدْرِ بِمَكَّةَ». كَأَنَّهُ يَقُولُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لَجُلَسَائِهِ مَا سَمِعْتُمْ فِي سُكْنَى مَكَّةَ فَقَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدٍ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ - أَوْ قَالَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضَرَمِيِّ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا».

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدٍ فَقَالَ السَّائِبُ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضَرَمِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «ثَلَاثَ لَيَالٍ يُمْكِنُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ الصَّدْرِ».

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَمْلَأَهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءُ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضَرَمِيِّ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَكَثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ».

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(باب جَوَازِ الْإِقَامَةِ بِمَكَّةَ لِلْمُهَاجِرِ مِنْهَا بَعْدَ فَرَاغِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَا زِيَادَةٍ)

قَوْلُهُ ﷺ: (يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا)

وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (مَكَثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (لِلْمُهَاجِرِ إِقَامَةٌ ثَلَاثَ بَعْدَ الصَّدْرِ بِمَكَّةَ) كَأَنَّهُ يَقُولُ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا.  
مَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّ الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ مَكَّةَ قَبْلَ الْفَتْحِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَرُمَ عَلَيْهِمْ  
إِسْتِيطَانُ مَكَّةَ وَالْإِقَامَةُ بِهَا، ثُمَّ أُبِيحَ لَهُمْ إِذَا وَصَلُوهَا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَنْ يُقِيمُوا  
بَعْدَ فَرَاغِهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَزِيدُوا عَلَى الثَّلَاثَةِ<sup>(١)</sup>.  
وَاسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ إِقَامَةَ ثَلَاثَةِ لَيْسَ لَهَا حُكْمُ الْإِقَامَةِ، بَلْ  
صَاحِبُهَا فِي حُكْمِ الْمُسَافِرِ<sup>(٢)</sup>.

(١) وهذا الذي ذكره هو الصحيح في أنه خاصٌّ بالمهاجرين، وهو يمكن أن يكون قد قصد السائب  
بذكر هذا الحديث أن هذا خاصٌّ للمهاجر، فلم يُنْهَى عن سُكْنَى مَكَّةَ لغير المهاجر، فالمهاجر فقط هو  
الذي يُنْهَى عن سُكْنَى مَكَّةَ، لأن كمال ثواب الهجرة أعظم بكثير من ثواب الإقامة بمكة، وإنما يحصل له  
ثواب الهجرة عندما لم يعد إلى وطنه، وكما في الحديث المنفق عليه (اللَّهُمَّ أَمْضِ لَأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا  
تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ). قَالَ رَأَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَنْ تَوَفَّى بِمَكَّةَ) لَأَنَّهُ  
أَطَالَ الْمَكْثَ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ حَتَّى مَاتَ بِهَا، فَضَاعَ عَلَيْهِ ثَوَابُ الْهَجْرَةِ أَوْ نَقَصَ، فَسَمَاهُ الرَّسُولُ  
بَائِسًا لِأَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنْ تَمُتِي الْهَجْرَةَ لِأَصْحَابِهِ جَمِيعًا بِمَا فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ بَأْسًا لَا يَمُوتُوا  
فِي مَكَّةَ، فَقَصَّ ثَوَابَهُ وَصَارَ بَائِسًا أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ، لِذَا كَانَ لَا يُجِيزُ لَهُمْ أَنْ يُقِيمُوا بَعْدَ قَضَاءِ مَنَاسِكَ الْحَجِّ أَوْ  
الْعُمْرَةِ فَوْقَ ثَلَاثَ لَيَالٍ.

(٢) وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهذا الحديث من أوضح الأدلة في تحديد مدة الإقامة بأربعة أيام،  
بمعنى أنها فوق الثلاث، ثلاثة غير الدخول والخروج، وهو ردُّ على شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ  
وابن القيم، في كونهم يرون القصر أبدًا ما لم يستوطن، فجعلوا الإقامة بمرتلة الاستيطان، وعندنا السفر  
وهو الضرب في الأرض، والإقامة أثناء السفر وهي الترول، وتُسمى إقامة لغةً، وشرعاً في بعض أنواع  
الإقامة، ثم الإقامة الدائمة وهي الاستيطان وهو أن يستوطن المكان وينوي عدم مفارقتها، فالبعض لا  
يُفَرِّقُ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالْإِسْطِيطَانِ، فَيَشْتَرِطُ الْإِسْطِيطَانُ لِلْإِتِمَامِ، وَيَجْعَلُ كُلَّ مَنْ سَافَرَ وَأَقَامَ فِي الْمَكَانِ وَلَوْ  
مُدَّةً طَوِيلَةً وَلَوْ سِنِينَ، يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ وَيُقَطِّرُ فِي رَمَضَانَ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْطِنْ، وَالنَّبِيُّ  
ﷺ لَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الْإِسْطِيطَانِ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا الْقُرْآنَ وَسُنَّةَ دَلَّ عَلَى أَنَّ السَّفَرَ فَقَطُّ هُوَ الَّذِي تُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ،



والسفر في الأصل هو الضرب في الأرض والانتقال كما قال تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ)، وأما الإقامة أثناء السفر تسمى إقامة، فكيف يُقال أنها سفر، إلا ما أعطاه الشرع حكم السفر وهو الإقامة العارضة، وهو ثلاثة أيام غير الدخول والخروج، فإن الشرع جعل لها حكم السفر، لأنه لو كان لها حكم الإقامة، لحُرمت على المهاجر الذي لا يجوز أن يقيم بمكة، فدل ذلك على أن هذه المدة تعتبر في حكم السفر رغم أنها إقامة لغّة، وكذا الإقامة لعله دون أن يعزم الإقامة، أي أنه لا يدري متى يُسافر، فإذا قضى حاجته وانتهت علمته سافر، فهذا له حكم المسافر بالأدلة الأخرى لأن النبي ﷺ أقام بمكة سبعة أو ثمانية أو تسعة عشرة يوماً يقصر الصلاة وذلك لأنه كان لحاجة ﷺ وكان على وشك الخروج لغزوة حُنين وقد سمع أن هوازن قد أعدت له العدة، فخرج إليهم ﷺ، فإقامته ﷺ من يوم أن فتح مكة إلى يوم خرج إلى هوازن فقد أقامة بعله وبغير عزم الإقامة، وأما المدة التي أقامها بعزم الإقامة، فهي واضحة جداً في حجة الوداع، فقد دخل مكة فجر اليوم الرابع من ذي الحجة وصلى الفجر بمكة يوم الرابع، وصلى الفجر يوم الثامن وخرج إلى منى يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، وهذا موافق لما ذكره من أنها أربعة أيام، لأن اليوم الرابع هو يوم الدخول واليوم الثامن هو يوم الخروج، إذاً بقي في مكة يوم الخامس والسادس والسابع، عازماً الإقامة بلا شك، لأنه عازم على أن يخرج يوم التروية، فدل ذلك على أن العزم على الإقامة ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج، فإنها في حكم السفر، ليست في حكم الإقامة، وأما إذا كان مقيماً لعله لا يدري متى تنتهي فهو مسافر ولو بقي شهوراً كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الغزوات، ولذلك نقول قول جمهور أهل العلم بتحديد مدة للإقامة أثناء السفر والمذاهب الأربعة على تحديد مدة، وثلاثة منهم "مالك والشافعي وأحمد" يقولون بأربعة أيام وهم الثلاثة غير الدخول والخروج وأحمد يجلدها بإحدى وعشرين صلاة من فعل النبي ﷺ في حجة الوداع، وأبو حنيفة يقول بعشرة أيام، والقول بأنه يقصر سنين، وإن كان عازماً على الإقامة لأنه لم يستوطن قول غير صحيح واستبطاء غير جيد من أفعال بعض السلف تخالف هذه الأدلة الواضحة، وفعل ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكرنا أنه أقام في بعض الغزوات شهوراً، وذلك على حسب الغزو، فيمكن في الغزو أن يتقل اليوم أو غداً، ويمكن أن يُفتح الحصن في أي يوم، فكلام ابن القيم عجيب في هذا حيث يقول بقائه ستة أشهر يدل على عزمه على الإقامة وهذا ليس فيه دليل.

قَالُوا: فَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِي بَلَدٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غَيْرِ يَوْمِ الدُّخُولِ وَيَوْمِ الْخُرُوجِ، جَازَ لَهُ التَّرْخِيسُ بِرُخْصِ السَّفَرِ مِنَ الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ رُخْصِهِ، وَلَا يَصِيرُ لَهُ حُكْمُ الْمُقِيمِ. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ﷺ: (يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثَةَ) أَيُّ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ مَنَى، كَمَا قَالَ فِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى: (بَعْدَ الصَّدَرِ) أَيُّ الصَّدَرِ مِنْ مَنَى، وَهَذَا كُلُّهُ قَبْلَ طَوَافِ الْوَدَاعِ. وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ لِأَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ لَيْسَ مِنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، بَلْ هُوَ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، أَمْرٌ بِهَا مَنْ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ، لَا أَنَّهُ نُسُكٌ مِنْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، وَهَذَا لَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَكِّيُّ وَمَنْ يُقِيمُ بِهَا<sup>(١)</sup>، وَمَوْضِعُ الدَّلَالَةِ قَوْلُهُ ﷺ: (بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ)، وَالْمُرَادُ: قَبْلَ طَوَافِ الْوَدَاعِ كَمَا ذَكَرْنَا، فَإِنَّ طَوَافَ الْوَدَاعِ لَا إِقَامَةَ بَعْدَهُ، وَمَتَى أَقَامَ بَعْدَهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ طَوَافِ الْوَدَاعِ، فَسَمَّاهُ قَبْلَهُ قَاضِيًا لِمَنَاسِكَهِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاض - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ مَنَعَ الْمُهَاجِرَ قَبْلَ الْفَتْحِ مِنَ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَأَجَازَ لَهُمْ جَمَاعَةٌ بَعْدَ الْفَتْحِ مَعَ الْإِتِّفَاقِ عَلَى وُجُوبِ الْهَجْرَةِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ الْفَتْحِ وَوُجُوبِ سُكْنَى الْمَدِينَةِ لِنُصْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُوَاسَاتِهِمْ لَهُ بِأَنْفُسِهِمْ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُهَاجِرِ وَمَنْ آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَجُوزُ لَهُ سُكْنَى أَيِّ بَلَدٍ أَرَادَ، سِوَاءَ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا بِالْإِتِّفَاقِ. هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي.

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْكُثُ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا)

هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ النُّسخِ: (ثَلَاثًا) وَفِي بَعْضِهَا: (ثَلَاثُ) وَوَجْهُ الْمُنْصُوبِ أَنْ يُقَدَّرَ فِيهِ مَحْذُوفٌ أَيُّ مَكْنَاهُ الْمُبَاحُ أَنْ يَمْكُثَ ثَلَاثًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا هو الصحيح في المسألة.

٨٢ - باب تحريم مكة وصيدها وخلاتها وشجرها ولقطتها

إلا لعنشد على الدوام.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ يوم الفتح - فتح مكة - «لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا». وقال يوم الفتح - فتح مكة - «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعصده شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها». فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وليوتهم. فقال «إلا الإذخر».

(الختلى: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا، يختلى: يقطع، يعصده: يقطع)

وحدثني محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور في هذا الإسناد بمثله ولم يذكر «يوم خلق السموات والأرض». وقال «لا يلتقط لقطته إلا من عرفها».

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله ﷺ الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعصده بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيده عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة. (الخربة: العيب، والمراد الذي يفر إلى الحرم وقد فعل ما لا يجيزه الشرع).

حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعاً عن الوليد - قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم - حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة - هو ابن عبد الرحمن -

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّمَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّمَا أَهَلْتُ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّمَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا تُنْفِرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلَّ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ خَيْرُ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِلَّا الْإِذْخِرَ». فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ». قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِلْأَوْرَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ خُرَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لُثَيْمٍ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخُطِبَ فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا وَإِنَّمَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي إِلَّا وَإِنَّمَا أَهَلْتُ لِي سَاعَةً مِنْ النَّهَارِ إِلَّا وَإِنَّمَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ لَا يُخْبِطُ شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا إِلَّا مُنْشِدٌ وَمَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ خَيْرُ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُعْطَى - يَعْنِي الدِّيَّةَ - وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ». قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ أَكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ «أَكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِلَّا الْإِذْخِرَ».

قوله ﷺ: (يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ: لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْهَجْرَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ<sup>(١)</sup>، وَفِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلَانِ:

(١) وهذا مما لا نزاع فيه من العلماء لعموم قوله ﷺ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) \* إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا \* فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا)، فهذه الآيات تثبت وجوب الهجرة على من عجز عن إقامة الدين وأن من كان مقيماً بدار الكفر واضطروا إلى أن يخرج معهم في حربهم ضد أهل الإسلام، وكان يمكنه أن يهاجر، فهو ليس بمعذور عند الله ﷻ، بل هو ظالم لنفسه مأواه جهنم وساءت مصيراً، كما وقع ذلك لشبان من قريش خرجوا مع المشركين في بدر كارهين إرضاءً لآبائهم فأنزل الله ﷻ هذه الآية لما قُتل من قتل منهم بيدر، وألقاهم النبي ﷺ مع من ألقى من المشركين في قلب بدر، فدل ذلك على أن من عجز عن إقامة الدين وكان لا يتمكن من إقامة التوحيد والعبادات وفعل الواجبات وترك المحرمات في دار الكفر، لزمه أن يهاجر طالما استطاع، إلا إذا كان عاجزاً عن الهجرة (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ) حقيقة، وليس أن يقول الإنسان أنه مستضعف وهو قادر على أن يهاجر، فأما العاجز الذي لا يستطيع الهجرة ولا يعرف السبيل إليها، ولا يمكنه الكفر من ترك بلادهم، فهذا معذور معفو عنه، حتى ولو أكرهوه على الكفر فهو مكره، وإن أكرهوه على فعل الحرام فهو أيضاً مكره معذور، ولكن يجب عليه متى تمكن من التخلص منهم أن يهاجر، لذلك قال العلماء "الْهَجْرَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ بَاقِيَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

وهذا التشريع لا يختص بدار الكفر أو دار الحرب فقط، بل كل أرض لا يتمكن من إقامة دينه فيها، حتى ولو كانت دار فسق وبدعة، فإذا كان يعجز عن إقامة الدين وهناك مكان آخر في الأرض يمكنه أن يعبد الله ﷻ فيه، ويفر بدينه من القوم الظالمين، لزمه ذلك لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن الواجب أن يقيم الإنسان الدين وأن يترك المحرمات ويفعل الواجبات وأن يحقق التوحيد ويتبرأ من الشرك، وهذا مما لا شك فيه، فلا عذر لأحد يقيم في دار يفعل فيها المنكر بزعم أنه مستضعف طالما قدر على الهجرة، فأرض البدعة التي تظهر فيها البدع، ويُسبب فيها السلف، ولا يستطيع الإنسان أن يعمل بالحق الذي وجب عليه وأن يقول به، فإنه يفر منها بدينه، إلى موضع يستطيع فيه إقامة الدين، وأما إذا كان قادراً على إقامة الدين في مكان يظهر فيه الكفر أو تظهر فيه البدع وهو قادر على الهجرة، لا تجب عليه عند

أَحَدَهُمَا: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ مِنْ مَكَّةَ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ<sup>(١)</sup>، وَهَذَا يَتَضَمَّنُ مُعْجِزَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِأَنَّهَا تَبْقَى دَارَ الْإِسْلَامِ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا الْهِجْرَةُ<sup>(٢)</sup>.

عامة أهل العلم، طالما قدر على إقامة الدين من إظهاره وإظهار البراءة من الشرك وفعل الواجبات وترك المحرمات، لأن هذا هو الغرض المقصود من الهجرة، أن يُقيم الإنسان دينه في المكان الذي هو فيه، وهذا فيما يتعلق بنفسه وخاصته والله أعلى وأعلم.

وأما إذا كانت إقامته في دار الكفر لأجل الدعوة إلى الله ﷻ وإقامة الحجة على الناس، أو لانتقاد مسلم من هلكة، أو لمصلحة من مصالح المسلمين لا بد منها، فإن إقامته في تلك الحال يكون مشروعاً، كما أقام النبي ﷺ والأنبياء قبله في ديار الكفر والكفر ظاهر فيها للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا بحسب المصلحة، وكان النبي ﷺ قد أذن لأصحابه أن يتجروا في المشارق والمغرب، وأن يدخلوا إلى بلاد الكفار للمصالح المرعية التي هي للمسلمين في هذا الاختلاط بالكفار كما ذكرنا، ولكن لا يستوطن تلك البلد والله أعلى وأعلم، ولم يزل تجار المسلمين في سائر العصور باتفاق من أهل العلم بلا نكير، يسافرون إلى بلاد الكفر وقيمون فيها أكثر من يوم للتجارة فيها ولا يزال الكفار أيضاً يدخلون بلاد المسلمين لنفس الغرض، فهذه مصالح لا تقوم الأمور إلا بها، ولذلك أذن الشرع فيها والله أعلم، ولكن بالشرط الذي ذكرنا وهو أن يكون قادراً على إقامة الدين، فهذا في معنى ما ذكره العلماء من الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وهي باقية إلى يوم القيامة.

(١) هذا الكلام حسن جداً وهو ظاهر هذه الأحاديث في هذا السياق (لَا هِجْرَةَ) أي التي يُمدح أهلها شرعاً والتي سبق من قام بها لله ولرسوله ﷺ فهم المقدمون في الذكر والفضل، قال تعالى (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) فهذه وغيرها من الآيات التي تدل على فضل المهاجرين وقد سبق بها من هاجر من مكة قبل أن تفتح، أما بعد أن فتحت فلا يُشرع الهجرة منها لأنها صارت دار إسلام.

(٢) لأن هذا خبر (لَا هِجْرَةَ) أي من مكة، وهذا المعنى يدل على أن مكة لا تتحول أبداً إلى دار كفر، ولا تجب الهجرة منها، ولو ظهر عليها أهل بدع في بعض الأزمنة، كما قد وقع، فإن الله لا يُسلط عليها الكفار المعلنين بكفرهم، وهذه فيها فائدة عظيمة الأهمية، وذلك أن مكة قد ظهر عليها القرامطة والباطنية في



أزمنة، وخطب للفاطميين فيها هي والمدينة المنورة سنين، كان يُخطب فيها للحاكم بأمر الله الباطني، وأيضاً القرامطة كما ذكرنا قتلوا من قتلوا عندما دخلوا مكة، ولكن هناك فرق بين من يعلن الكفر كاليهود والنصارى والمشركين، فهو لاء لا يُسلطهم الله ﷻ على مكة، ولا يعلن بها الكفر، ففرق بينهم وبين من يعلنون الإسلام، وإن أظهروا البدع والضلالات، ولكن إذا أمكن الإنسان أن يكون مقيماً بها وهو قادر على إقامة الدين، فلا تلزمه الهجرة، وهذا الذي حصل عند ظهور أهل البدع على مكة المكرمة، في أزمنة متكررة، وظهر عليها من كان عنده من بدع الصوفية وغيرها قبل أن يدخلها جنود التوحيد في الأزمنة المتأخرة بعد زمن الإمام محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ.

الغرض المقصود أن هناك فرق بين من يظهر الكفر وبين من يظهر الإسلام وإن كان في حقيقة أمره كافراً.

وذلك أن الدار إنما تتحول إلى دار كفر إذا ظهر عليها الكفار وعجز المسلمون فيها عن إقامة الدين، ولا تُسمى دار ردة أو دار كفر يجب أن يهاجر منها إلا بظهور أهل البدع، والحمد لله أن الشعائر والواجبات لا تزال تُقام بمكة والمدينة، وقد قال النبي ﷺ (إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا) متفق عليه، وقال ﷺ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَأْرِزَنَّ الْإِسْلَامُ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا) (حم) ١٦٦٩٠، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف جداً، فهذا دليل على أن المسجدين النبوي والكعبة سيظلان إلى آخر الزمان عامرين بالإيمان بفضل الله ﷻ.

وهذا فيه ردُّ على من يقول أن ديار مصر وغيرها من البلاد التي سيطر عليها الباطنية أنها قد صارت دار ردة، فهذا قد قاله بعض أهل العلم المتأخرين بل ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحِمَهُ اللهُ بل نقله اتفاقاً، وهذا من الوهم في نقل الاتفاق، وذلك أن ما ينطبق على مصر والقيروان وأفريقيا وأجزاء من الشام والتي سيطرت عليها الدولة الباطنية ينطبق على مكة والمدينة، وقد ذكرنا أن الحديث يدل على أنها لا تتحول إلى دار كفر وردة أبداً بفضل الله ﷻ، وأن الإيمان لا يزال باقياً فيها، فدل ذلك على التفرقة بين أن يظهر المرتدون المعلنون بكفرهم على بلد وبين أن يظهر من يتسبب إلى الإسلام وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفاراً، فالباطنية كانوا يُظهرون الرفض وأنهم إمامية، وكانوا في حقيقتهم أغلظ وأشد وأكفر، ولكن فرق بين من يظهر الانتساب إلى الدين وبين من يظهر الردة عنه والكفر به بالكلية، فهذا لا يُسلطه الله ﷻ على بلده الحرام، ولا تجب الهجرة من دار يعلن فيها بالبدع طالما كان الإنسان قادراً على إقامة الدين، وبفضل الله مكة والمدينة وإن أظهر بعض أهل البدع فيها البدع، لكن لا يزال فيها طوائف من

أهل الإيوان يقيمون السنة ويظهرون الحق ويدعون إلى الله، ويتحملون ذلك في سبيل الله مأجورين محتسبين عند الله ﷻ، ولذلك قال ابن حزم رحمه الله في المحلى (١٢٥/١٢) [مَنْ لَحِقَ بَدَارَ الْكُفْرِ وَالْحَرْبِ مُحْتَارًا مُحَارِبًا لِمَنْ يَلِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ بِهَذَا الْفِعْلِ مُرْتَدٌّ لَهُ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ كُلِّهَا: مِنْ وَجُوبِ الْقَتْلِ عَلَيْهِ، مَتَى قُدِرَ عَلَيْهِ، وَمِنْ إِيَاحَةِ مَالِهِ، وَانْفِسَاخِ نِكَاحِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُبَرِّأْ مِنْ مُسْلِمٍ. وَأَمَّا مَنْ قَرَّ إِلَى أَرْضِ الْحَرْبِ لِظُلْمِ خَافِهِ، وَلَمْ يُحَارِبِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا أَعَانَهُمْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُجِدْ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ يُجِيرُهُ، فَهَذَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ مُكْرَهٌ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الزُّهْرِيَّ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَنِي شَهَابٍ: كَانَ عَازِمًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ مَاتَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَحِقَ بِأَرْضِ الرُّومِ، لِأَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ يَزِيدَ كَانَ نَذَرَ دَمَهُ إِنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، وَهُوَ كَانَ الْوَالِي بَعْدَ هِشَامٍ فَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَهُوَ مَعْنُورٌ.

وَكَذَلِكَ: مَنْ سَكَنَ بِأَرْضِ الْهِنْدِ، وَالسِّنْدِ، وَالصِّينِ، وَالتُّرْكِ، وَالسُّودَانِ وَالرُّومِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ هُنَاكَ لِثِقَلِ ظَهْرِهِ، أَوْ لِقِلَّةِ مَالٍ، أَوْ لِضَعْفِ جِسْمِهِ، أَوْ لِامْتِنَاعِ طَرِيقٍ، فَهُوَ مَعْنُورٌ.

فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُحَارِبًا لِلْمُسْلِمِينَ مُعِينًا لِلْكَفَّارِ بِخِدْمَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ: فَهُوَ كَافِرٌ - وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقِيمُ هُنَاكَ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، وَهُوَ كَالذَّمِّيِّ لَهُمْ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْحَقِ بِجَمَهَرَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَرْضِهِمْ، فَمَا يَبْعُدُ عَنِ الْكُفْرِ، وَمَا نَرَى لَهُ عُلْرًا - وَنَسَأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ.

وَلَيْسَ كَذَلِكَ: مَنْ سَكَنَ فِي طَاعَةِ أَهْلِ الْكُفْرِ مِنَ الْعَالِيَةِ؛ وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ، لِأَنَّ أَرْضَ مِصْرَ وَالْقَيْرَوَانَ، وَغَيْرَهُمَا، فَلَا إِسْلَامَ هُوَ الظَّاهِرُ، وَوَلَا يُنْتَهَى عَلَى كُلِّ ذَلِكَ لَا يُجَاهِرُونَ بِالْبِرَاءَةِ مِنَ الْإِسْلَامِ، بَلْ إِلَى الْإِسْلَامِ يَتِمُّونَ، وَإِنْ كَانُوا فِي حَقِيقَةِ أَمْرِهِمْ كُفْرًا.، وهذا الذي ذكره فارق مهم جدا بين بلد يغلب عليها الكفار ويعلنون كفرهم، كأجزاء من فلسطين مثلاً التي يظهر عليها اليهود وهم يعلنون برائتهم من الإسلام ولا يقرون ولا يسمون أنفسهم مسلمين، وبين بلاد أخرى يظهر عليها من يوالي الكفار ومن يكون على طريقتهم وربما كان أغلظ منهم في الكفر، ولكنه يُظهر الانتساب إلى الدين، فهذا فارق مهم جدا، فلا تلزم الهجرة طالما قدر على إقامة الدين، وبفضل الله كما ذكرنا بالنسبة إلى مكة والمدينة، لن تتحول إلى دار كفر تجب الهجرة منها، ولا تُصبح دار ردة تجب الهجرة منها، وأما البلاد الأخرى إن ظهرت فيها البدع التي يعجز الإنسان عن إقامة دينه معها وقدر على الهجرة لزمته، ولكن هذا لا يقع لمكة والمدينة، فظهور البدع فيها من الأمور التي لا تمنع إقامة الدين، فهذه خصوصية لمكة والمدينة

والله أعلى وأعلم، خصوصية في الواقع في الأمر الواقعي الكوني ولا أعني خصوصية شرعية، وذلك أنه لا يزال الإيمان فيها كما أخبر النبي ﷺ في مكة والمدينة.

لكنه كما ذكرنا رد على من يقول صارت هذه البلاد بلادردة، ولزم بذلك أن تكون مكة والمدينة بلادردة. وهو يدل على الفرق بين أهل البدع وبين أهل الكفر، وأن إظهار الرفض حتى من باطني يطن أكفر مما يُظهر، والرفض في حقيقته مكفر ولكن بعد إقامة الحجة وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، نقول هناك فرق بين إظهار الرفض وبين الكفر، فهذا حجة لجماهير أهل العلم في عدم تكفير الرافضة بالعموم، وأنهم لا يكفرون بالأعيان، وتقصد بالعموم أن جميع الطائفة كفار، فهناك فرق قد ذكرناه من قبل بين التكفير بالعموم وبين التكفير بالنوع، وقد يختلط هذا على كثير من الناس:

فالتكفير بالعموم هو تكفير بالأعيان لعامة الطائفة، كما نقول الدروز طائفة مرتلة، وكذا البهرة وهم الذين يُظهرون المذهب الباطني والحلول والاتحاد فهو لا يكتفها كما كان يفعل الفاطميون، ولذا نقول الطائفة إذا أظهرت الكفر الأكبر، فهي بعمومها كافرة، فهو تكفير الطائفة بأعيان آحادها، فكلهم كفار خارجون من الملة، كالقديانية والبهائية فهم كفار بالعموم، بل آحادهم كفار كاليهود والنصارى.

بخلاف تكفير النوع: كأن نقول الرافضة عقيدتهم وأعمالهم منها كفرية، كالغلو في الأئمة وتكفير الصحابة وغير ذلك، ولكن لا يُعمم الحكم عليهم، فالمعين منهم لا يكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فالنوع هنا كفر ولكن الأعيان آحاداً وجماعات لا يكفرون.

فهذا الفرق فرق مهم للغاية في الحكم على الدار بأنها صارت دار كفر، وأنها فيها من معنى أنها دار إسلام أو أنها مازالت دار إسلام على قول البعض.

والصحيح أن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحى، لكنه مبني على أحكام، فالعبرة بالأحكام، وليست التسمية، فإذا تبين أن المناط ليس في التسمية وإنما على الأحكام وهي [كفر أصحابها من إسلامهم، حل الدماء والأموال من حرمتها، الهجرة منها ووجوبها]، فعلياً أن أحقق مناط كل حكم أولاً.

ولذا مسألة وجوب الهجرة أمر مطرد على حسب القدرة على إقامة الدين، وأن الهجرة تجب على من عجز عن إقامة الدين في أي مكان، ولا يزال المسلم قادراً على إقامة دينه في مكة والمدينة إلى أن يزول الإسلام من الأرض بالكلية، فلا تجب هجرة لأنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض، عندما يهدم الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، فإنها يهدمها إذ لا يوجد أحد من أهل الإسلام على وجه الأرض يقول "الله الله"، فعند ذلك تكون البقية شرار الخلق، لا يستحقون وجود بيت الله ﷻ فيهم، فيسلط الله ذو

وَالثَّانِي: مَعْنَاهُ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَضْلُهَا كَفَضْلِهَا قَبْلَ الْفَتْحِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلَ ... الْآيَةُ} <sup>(١)</sup>.

السويقتين من الحبشة فيهدم الكعبة ويستخرج كثره ويقلعه حجراً حجراً ولا حول ولا قوة إلا بالله ونعوذ بالله من الفتن.

فهذا بالنسبة إلى قول النبي ﷺ (لَا هِجْرَةَ) على هذا الوجه من التفسير، وبيان المعجزة لرسول الله ﷺ بأنها تبقى دار إسلام لا يُتصور منها الهجرة، وهذا كما ذكرنا فيه فائنة بالنسبة لكثير من بلاد المسلمين التي يتسلط عليها أهل النفاق وأهل البدع، وإن كان في حقيقة أمرهم كفاراً إلا أن إظهارهم للإسلام يفرق بينهم وبين المظهرين للكفر المعلنين له ونسأل الله العافية.

(١) وكأن التفسير الأول: لا هجرة واجبة من مكة بعد فتحها، والقول الثاني: لا هجرة فاضلة. وذلك أنه يمكن أن يتقل أحدُ عنها، كما انتقل العباس وابنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إلى المدينة وانتقلت طوائف، فهناك حرية انتقال للمسلم بين هذه البلاد وبعضها، ولا يحرم أن يتقل من بلد إلى آخر، لكن هل يُثاب ثواب الهجرة الفاضلة؟ لا يثاب هذا الثواب، والحقيقة أن كلا القولين متلازم في إثبات المعجزة لرسول الله ﷺ لأنه إذا لم تكن هناك هجرة فاضلة فذلك لبقاء مكة دار إسلام بفضل الله لا يزال الخير فيها والله المستعان.

ما ذكرنا من أنه يمكن أن يظهر على مكة أهل البدع يوالون أهل الكفر والردة المعلنين بكفرهم، أو من يُظهرون البدع وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفاراً كالقرامطة، لكنهم إنما أظهروا المعاصي وأظهروا البدع والضلال ولم يُظهروا الردة عن الإسلام، لا يعني إلى أنه لا يُسعى إلى إزالة ذلك، بل يجب السعي إلى إزالة هذا الأمر وإن بقيت مكة دار إسلام، فكونها دار إسلام لا يعني أنه لا يُنكر فيها المنكرات أو لا يؤمر فيها بالمعروف، إذا ظهر المنكر وترك المعروف، بل هناك أمور يمكن أن تقع في مكة والمدينة ويظهر فيها المنكر وأن يعلن فيها بمعصية، وهذا يلزم أن يُغير بما شرع الله ﷻ من قول النبي ﷺ (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) مسلم، وهذا هو الذي فعله أهل العلم وأهل التوحيد والإيمان دائماً وفي كل زمان ما أمكنهم ذلك والله أعلى وأعلم.

ولما ظهر أهل السنة بعد فتنة القرامطة والباطنية على هذه البلاد المقدسة، طهروها من بدعهم ومنكراتهم وأزالوا ما كانوا أحدثوه من المنكرات، وكان بداية ما حصل من ذلك بعد سقوط الدولة الباطنية في عهد

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ)

فَمَعْنَاهُ: وَلَكِنْ لَكُمْ طَرِيقٌ إِلَى تَحْصِيلِ الْفَضَائِلِ الَّتِي فِي مَعْنَى الْهِجْرَةِ، وَذَلِكَ بِالْجِهَادِ، وَنِيَّةِ الْخَيْرِ فِي كُلِّ شَيْءٍ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا)

مَعْنَاهُ: إِذَا دَعَاكُمْ السُّلْطَانُ إِلَى غَزْوٍ فَادْهَبُوا، وَسَيَأْتِي بِسُطِّ أَحْكَامِ الْجِهَادِ وَبَيَانِ الْوَاجِبِ مِنْهُ فِي بَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى<sup>(٢)</sup>.

صَلاح الدين رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَمْرٍ مِنْ نور الدين رَحِمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ بَعْدَ أَزْمَنَةٍ وَقَعَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْمَحْدَثَاتِ، لَمَّا ظَهَرَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَزَالُوا الْمُنْكَرَاتِ وَالْمَحْدَثَاتِ وَابْدَعُوا وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.

(١) فَمَنْ أَرَادَ السَّبْقَ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْحَقَ بِالْمُهَاجِرِينَ وَأَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى مَرْتَبَتِهِمْ فَبِالْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ الصَّالِحَةِ، وَالْإِخْلَاصِ لَوَجْهِ اللَّهِ ﷻ.

وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الْأَدْلَةِ عَلَى وَجوب الإخلاص وأن فضل الإخلاص لله ﷻ يسبق كثيراً من الأعمال الظاهرة إذا خلت من كمال الإخلاص، لأن الإخلاص والصدق مع الله ﷻ من أعمال القلوب التي يسبق بها السابقون ويدركون بها من سبقهم من أهل الخير ويكونون معهم فيه. وفيه فضل الجهاد في سبيل الله ﷻ وأنه باقٍ إلى يوم القيامة.

(٢) وَهَذَا الْحَدِيثُ اسْتَدَلَّ بِهِ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مِنْ أَحْوَالِ كَوْنِ الْجِهَادِ فَرَضَ عَيْنٍ أَنْ يَأْمُرَ السُّلْطَانُ طَائِفَةً بِالْخُرُوجِ، فَهَذَا لَا نَزَاعَ - فِيمَا أَعْلَمَ - أَنَّهُ يُلْزِمُهُ، فَالسُّلْطَانُ الْمُسْلِمُ لِي يَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا اسْتَنْفَرَ طَائِفَةٌ عَنْهُمْ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ لَزِمَهُمُ الْخُرُوجُ، لِأَنَّ هَذَا مِنْ فُرُوضِ الْكُفَايَاتِ الَّتِي يُعَيِّنُ السُّلْطَانُ لَهَا مَنْ يَقُومُونَ بِهَا، وَالْمُسْلِمُونَ عَمُومًا مُلْزَمُونَ بِهَذِهِ الْفُرُوضِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا تَسْقُطُ عَنِ الْبَعْضِ إِذَا قَامَ بِهَا الْبَاقُونَ، فَالسُّلْطَانُ مِنْ مَهْمَاتِهِ الْعَظِيمَةِ سَدُّ هَذِهِ الْكُفَايَاتِ وَتَعْيِينُ مَنْ يُحْتَاجُ إِلَى عَمَلِهِ فِيهَا، بَأَنْ يَعَيِّنَ وَتَصْبِحَ فَرَضَ عَيْنٍ بِتَعْيِينِهِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهِيَ لَا زَالَتْ بَاقِيَةً فِي أَعْنَاقِ عُمُومِ الْمُسْلِمِينَ، وَعِلْمُهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ التَّرَامُ بِذَلِكَ، فَيُلْزِمُهُمْ أَنْ يَقِيمُوا هَذِهِ الْفُرُوضَ مَا اسْتَطَاعُوا إِلَى لِكَ سَبِيلًا، لِأَنَّ الْخُطَابَ بِهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَانَ لِلْأُمَّةِ كَكُلِّ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْعِلَّةُ فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ صِيغَةَ الْحَدِيثِ مَبْنِيًّا لِلْمُجْهُولِ فِي قَوْلِهِ (وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتَنْفَارُ السُّلْطَانِ، وَلَكِنْ قَدْ تَرَكَ ذَلِكَ وَلَا يَفْعَلُهُ مِنْ

قوله ﷺ : (إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ).  
وَفِي الْأَحَادِيثِ الْأُخْرَى الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ " فَظَاهِرُهَا  
الِاخْتِلَافُ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ ذَكَرَهُ الْمَأْوَرِدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَغَيْرِهِ مِنْ  
الْعُلَمَاءِ فِي وَقْتِ تَحْرِيمِ مَكَّةَ:

فَقِيلَ: إِنَّهَا مَا زَالَتْ مُحَرَّمَةً مِنْ يَوْمِ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ.  
وَقِيلَ: مَا زَالَتْ حَلَالًا كَغَيْرِهَا إِلَى زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ، ثُمَّ ثَبَتَ لَهَا التَّحْرِيمُ مِنْ زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ،  
وَهَذَا الْقَوْلُ يُوَافِقُ الْحَدِيثَ الثَّانِي<sup>(١)</sup>.

وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ يُوَافِقُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ<sup>(٢)</sup>، وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ<sup>(٣)</sup>.  
وَأَجَابُوا عَنْ الْحَدِيثِ الثَّانِي بِأَنَّهُ تَحْرِيمُهَا كَانَ ثَابِتًا مِنْ يَوْمِ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، ثُمَّ  
خَفِيَ تَحْرِيمُهَا وَاسْتَمَرَّ خَفَاؤُهُ إِلَى زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ فَأَظْهَرَهُ وَأَشَاعَهُ، لَا أَنَّهُ ابْتَدَأَهُ<sup>(٤)</sup>.

كان سلطاناً على المسلمين، فلا يزال هذا الأمر على المسلمين، ولكن ليس باستغفار أي أحديكون الفير  
واجباً، ولكن كما ذكرنا من يقوم مقامه من أهل العلم، إذا علموا المصلحة الضرورية في ذلك والله أعلم.  
والأحوال الأخرى التي ذكرها النووي في باب الجهاد التي سيذكرها هي إذا نزل عدو يلد ففرض على  
أهلها الدفع عن أنفسهم، وإذا حضر الصف.

- (١) وهو حديث (وَأَنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ).  
(٢) وهو حديث (إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ).  
(٣) وهو نص على هذا في الحقيقة لمن تدبر، حتى ولو كان بعض الرواة لم يذكر لفظ (إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ  
اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) فإن ذلك ثابت برواية الثقات، وزيادة الثقة مقبولة.  
(٤) وهذا أظهر والحديث الثاني قابل لهذا التأويل.



وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الثَّانِي أَجَابَ عَنْ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ بِأَنْ مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمُحْفُوظِ أَوْ فِي غَيْرِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَيُحَرِّمُ مَكَّةَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) فِي رِوَايَةٍ: (الْقِتْلُ) بَدَلَ (الْقِتَالِ).

وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلَيُبْلَغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ).

هَذِهِ الْأَحَادِيثُ ظَاهِرَةٌ فِي تَحْرِيمِ الْقِتَالِ بِمَكَّةَ.

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْمَازِنِيُّ الْبَصْرِيُّ، صَاحِبُ الْحَاوِي مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ: مِنْ خَصَائِصِ الْحَرَمِ أَلَّا يُجَارَبَ أَهْلُهُ، فَإِنْ بَغَوْا عَلَى أَهْلِ الْعَدْلِ فَقَدْ:

(١) هذا ليس ظاهراً ومخالف لظاهر الحديث، أولاً لأن اللوح المحفوظ كُتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذا الحديث يذكر أن تحريم مكة يوم خلق الله السماوات والأرض، ومن يقول أن الله كتب ذلك في كتاب آخر فليأت بالدليل، فليس عنده شيء إلا اللوح المحفوظ وهو مكتوب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهنا يحدد الحديث يوم خلق السماوات والأرض، فقوله ﷺ: (فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) فالرسول ﷺ علل لماذا مكة حرام؟ فذكر أنها حرام بتحريم الله لها إلى يوم القيامة، حتى وإن خالف الناس ذلك واستحلوا القتال في البلد الحرام.

- قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: يَحْرُمُ قِتَالُهُمْ، بَلْ يُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى الطَّاعَةِ وَيَدْخُلُوا فِي أَحْكَامِ أَهْلِ الْعَدْلِ<sup>(١)</sup>.
- قَالَ: وَقَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: يُقَاتِلُونَ عَلَى بَغْيِهِمْ إِذَا لَمْ يُمَكِّنْ رَدَّهُمْ عَنِ الْبَغْيِ إِلَّا بِالْقِتَالِ؛ لِأَنَّ قِتَالَ الْبُغَاةِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ الَّتِي لَا يَجُوزُ إِصَاعَتُهَا فَحِفْظُهَا أَوْلَى فِي الْحَرَمِ مِنْ إِصَاعَتِهَا. هَذَا كَلَامُ الْمَأْوَرِدِيِّ.

(١) وهذا ظاهر مذهب شريح العدوي راوي الحديث، ويُحتمل أن مذهبه كمذهب الجمهور إلا أنه يرى عمرو بن سعيد وأمثاله من أهل العدل، ومعلوم أنه يسع الإمام أن يُقاتل أهل البغي إذا كان هو عدلاً وأبوا أن يدخلوا في طاعته وكانت بيعته ثابتة، فأما إذا بقي على فسقه أو فجوره أو ظلمه وغشمه، فلا يحل له أن يُقاتل أهل البغي، وإن لم يجز لهم أن يخرجوا عليه، لكن لا يجوز له أن يُقاتل أهل البغي حتى يُزيل ظلمه وفسقه وفجوره، فكونه، لا يجوز أن يُخرج عليه، لا يعني أنه يسعه أن يقتل ويُقاتل أهل البغي الذين خرجوا على إمامته لأجل فسقه وظلمه، وقد قال تعالى (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا) فأمر بالإصلاح قبل أن يأمر بالقتال، ثم قال (فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي) إذا هناك فئة صالحة مصلحة بغت عليها فئة أخرى، فإذا كان الأمر كذلك تُقاتل الباغية، أما إذا كان كل منهما ظالم، فهذا لا يسيح له قتله ولا قتاله كما ذكرنا، بل وإن أخطأ هو في الاجتهاد، لكن لا يجوز ولا يسوغ له قتله ولذا قد ذكرنا من قبل ونكرره، أن أهل السنة لم يزالوا يثنون على الحسين بن علي، ومن خرج من الفقهاء مع ابن الأشعث، وعدوا من قتلها ظالماً وإن كانوا قد خرجوا، فسعيد بن جبير خرج مع ابن الأشعث على الحجاج، ولما قتل الحجاج سعيد بن جبير ذمه العلماء على ذلك، ولا يزال يذمونه ويطعنون عليه بسبب قتله، مع أنه كان المعين من قبل الإمام، لكن كان بظلم وعدوان وفسق وطغيان، فكان قتله لا يسوغ له، ويُقتل مظلوماً من خرج عليه وإن كان مخطئاً في الخروج، وإن كان غير مجتهد وكان ظالماً، فإنه لا يجوز له أن يُقتل حتى تُزال المظالم، فأول ما يجب على الإمام أن يزيل مظالم أهل البغي إذا ذكروها، وإذا أصر وابتعد ذلك ودعاهم إلى الطاعة، فإذا أصر على المخالفة قاتلهم، فهذا الاحتمال في مذهب أبي شريح الذي ذكرنا.

وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ هُوَ الصَّوَابُ، وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ  
إِخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنْ كُتُبِ الْإِمَامِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا فِي آخِرِ كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِـ "سِيرِ  
الْوَاقِدِيِّ" مِنْ كُتُبِ الْأُمِّ.

وَقَالَ الْقَفَّالُ الْمُرَوِّزِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ "شَرْحُ التَّلْخِصِ" فِي أَوَّلِ كِتَابِ النِّكَاحِ فِي ذِكْرِ  
الْخَصَائِصِ: لَا يَجُوزُ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَتَّى لَوْ تَحَصَّنَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْكُفَّارِ فِيهَا لَمْ يَجُزْ لَنَا قِتَالُهُمْ فِيهَا.  
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَفَّالُ غَلَطٌ، بَبَّهَتْ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يُغْتَرَّ بِهِ.

وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ هُنَا فَهُوَ مَا أَجَابَ بِهِ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ "سِيرِ  
الْوَاقِدِيِّ" أَنَّ مَعْنَاهَا: تَحْرِيمُ نَصْبِ الْقِتَالِ عَلَيْهِمْ، وَقِتَالُهُمْ بِمَا يَعُمُّ كَالْمُنْجَنِيْقِ وَغَيْرِهِ إِذَا  
أُمِكنَ إِصْلَاحُ الْحَالِ بِدُونِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَحَصَّنَ الْكُفَّارُ فِي بَلَدٍ آخَرَ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ قِتَالُهُمْ  
عَلَى كُلِّ وَجْهٍ وَبِكُلِّ شَيْءٍ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا الذي ذكره النووي هو قول الجمهور فعلاً، ولكن هناك طائفة عملت بهذا الحديث، وظاهره  
أنه لا يحل القتال بمكة بحال من الأحوال، والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن البدء بالقتال هو الممنوع  
شرعاً، وأما إذا بدأوا هم بالقتال، فقد قال الله ﷻ (وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ  
فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ)، فكل ظالم ونصب القتال عند ذلك يكون مقاتلاً، وأما إذا  
لم يقاتلوا وإنما امتنعوا من الطاعة فقط وكانوا في حصونهم، يمكن أن يحاصروا ولا يقاتلون ويجمع بين  
الأمرين، فإن شهِروا سلاحاً وأرادوا الدفع بالظلم، فإنهم قد قاتلوا، فهذا هو الاستثناء لهذا الحديث، فلا  
يحل القتال حتى يُدأ به، أما أن يدفع عن نفسه مثلاً وهو مظلوم كقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه مدة حصار  
الحجاج له، فهذا هو معذور فيه، وقد كان هو أمير المؤمنين، قبل أن يقتل رحمه الله عند جمهور أهل  
السنة، الغرض المقصود أن من دافع عن نفسه أو من دفع عن حق الله ﷻ بأنه يقاتل من يقاتل، فهذا قد  
حل له لوجود الاستثناء بقوله ﷻ (فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ)، فهذا يصلح أن يكون مثلاً يذكر لتخصيص  
السنة بالقرآن، فكل ظالم بدأ بالقتال يُقاتل وأما قبل ذلك يحاصر أو يُمنع من المخالطة ويضيق عليه حتى  
يرجع إلى الطاعة، وكذلك إن تحصنوا فقط، فيدخل عليهم ليخرجوا من الحرم لأنهم ليس لهم أن يبقوا،

قوله ﷺ : ( لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا)، وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تُعْصَدُ بِهَا شَجَرَةٌ) وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا)، وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا يُخْبَطُ شَوْكُهَا)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (الْعَصْدُ) الْقَطْعُ، وَ (الْخَلَا): - بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ مَقْصُورٌ - هُوَ الرَّطْبُ مِنَ الْكَلَاءِ، وَقَالُوا: الْخَلَا وَالْعُشْبُ اسْمٌ لِلرَّطْبِ مِنْهُ، وَالْحَشِيشُ وَالْهَشِيمُ اسْمٌ لِلْيَابِسِ مِنْهُ، وَ (الْكَلَاءُ) مَهْمُوزٌ يَقَعُ عَلَى الرَّطْبِ وَالْيَابِسِ، وَعَدَّ ابْنُ مَكِّيٍّ وَغَيْرُهُ مِنْ لَحْنِ الْعَوَامِّ إِطْلَاقَهُمْ اسْمَ الْحَشِيشِ عَلَى الرَّطْبِ، بَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالْيَابِسِ، وَمَعْنَى (يُخْتَلَى): يُؤْخَذُ وَيُقَطَّعُ، وَمَعْنَى (يُخْبَطُ): يُضْرَبُ بِالْعَصَا وَنَحْوِهَا لِيَسْقُطَ وَرَقُهُ.

وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ أَشْجَارِهَا الَّتِي لَا يَسْتَنْبِتُهَا الْآدَمِيُّونَ فِي الْعَادَةِ<sup>(١)</sup>، وَعَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ خَلَاهَا.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُنْبِتُهُ الْآدَمِيُّونَ<sup>(٢)</sup>، وَاخْتَلَفُوا فِي ضَمَانِ الشَّجَرِ إِذَا قَطَعَهُ: فَقَالَ مَالِكٌ: يَأْتِمُ وَلَا فِدْيَةٌ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ، وَاخْتَلَفَا فِيهَا:

فَإِنْ أَظْهَرُوا الْقِتَالَ، فَقَدْ بَدَأُوا هُمُ الْقِتَالَ، فَيُتَحَمُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ الْمَكَانَ الَّذِي هُمْ فِيهِ، فَإِنْ شَرَعُوا فِي قِتَالِهِمْ، فَهُمْ قَدْ قَاتَلُوا وَقَدْ دَخَلُوا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (فَإِنْ قَاتَلْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ).

(١) وَمَا اسْتَنْبَتَهُ الْآدَمِيُّونَ هُوَ مَا زَرَعُوهُ مِنَ الزَّرْعِ فِي بَعْضِ أَطْرَافِ مَكَّةَ وَأَرْضِ الْحَرَمِ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ جَزْءٌ نَادِرٌ لِأَنَّ أَرْضَ مَكَّةَ أَرْضٌ صَخْرِيَّةٌ (بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ)، لَكِنْ هُنَاكَ بَعْضُ الْأَمَاكِنِ فِيهِ يُمْكِنُ أَنْ تُزْرَعَ، أَوْ يُوضَعَ فِيهَا طِينٌ وَيُزْرَعُ، فَمَا اسْتَنْبَتَهُ الْآدَمِيُّونَ فِي الْعَادَةِ مِنْ أَنْوَاعِ النَّبَاتَاتِ الَّتِي يَطْعَمُونَهَا يَجُوزُ قَطْعُهَا، أَمَّا أَشْجَارُهَا الَّتِي أَنْبَتَهَا اللَّهُ تَعَالَى دُونَ اسْتَنْبَاتِ الْآدَمِيِّينَ فِي الْعَادَةِ فَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ أَشْجَارِهَا.

(٢) فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) وَهَذَا لَيْسَ مِنَ الْخَلَا، فَالْحَشِيشُ الرَّطْبُ أَوِ الْكَلَاءُ الرَّطْبُ، وَكَذَا (لَا تُعْصَدُ بِهَا شَجَرَةٌ) فَهَذَا الشَّجَرُ الَّذِي أَنْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

(٣) وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ عَلَى الْفِدْيَةِ فِي الشَّجَرِ.

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ بَقَرَةٌ، وَفِي الصَّغِيرَةِ شَاةٌ، وَكَذَا جَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْوَاجِبُ فِي الْجَمِيعِ الْقِيَمَةُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَيُضْمَنُ الْخَلَا بِالْقِيَمَةِ.

وَيَجُوزُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ رَعَى الْبَهَائِمَ فِي كَلَا الْحَرَمِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ: لَا يَجُوزُ<sup>(٢)</sup>.

وَأَمَّا صَيْدُ الْحَرَمِ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى الْحَلَالِ وَالْمُحْرَمِ، فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ

كَأَفَّةٍ إِلَّا دَاوُدَ فَقَالَ: يَأْتُمُّ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ<sup>(٣)</sup>.

وَلَوْ دَخَلَ صَيْدٌ مِنَ الْحِلِّ إِلَى الْحَرَمِ فَلَهُ ذَبْحُهُ وَأَكْلُهُ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ فِيهِ، هَذَا مَذْهَبُنَا

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَدَاوُدَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ، بَلْ يُلْزَمُهُ إِزْسَالُهُ<sup>(٤)</sup>.

قَالَا: فَإِنْ أَدْخَلَهُ مَذْبُوحًا جَازَ أَكْلُهُ، وَقَاسُوهُ عَلَى الْمُحْرَمِ.

(١) لكن يمكن أن يكون ما ذكره عن الصحابة عليهم السلام من باب الصدقة للتكفير عن الذنب، أما أنها فدية واجبة فهذا يحتاج إلى دليل.

(٢) وذلك لأن كلاً الحرم إذا أطلق البهائم ترعى فيه، فقد قطع هذا الخلا، واختل خلاها وهو بمرتلة القطع.

(٣) هم قاسوه على المحرم خارج الحرم أن هذا صيد محرم، ولكن كما ذكرنا الأدلة وردت في جزاء قتل الصيد (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة) أما الشجر فقد ورد فيه الإثم كما ذكرنا.

(٤) هذا هو الظاهر من الأدلة، أنه طالما هو صيد وليس من الحيوانات المستأنسة فليس من بهيمة الأنعام، فلا يجوز ذبحه لأنه صيد، فيحرم تنفيره وقتله، وهذا الذبح قتل.

وَاخْتَجَّ أَصْحَابُنَا وَالْجُمْهُورُ بِحَدِيثٍ: "يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعِيرُ"<sup>(١)</sup> وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا إِذَا دَخَلَ مِنَ الْحِلِّ شَجَرَةً أَوْ كَلَاءً<sup>(٢)</sup>، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ حَرَمٍ<sup>(٣)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ)

فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَنْ يَقُولُ بِتَحْرِيمِ جَمِيعِ نَبَاتِ الْحَرَمِ مِنَ الشَّجَرِ وَالْكَلَاءِ، سَوَاءَ الشَّوْكُ الْمُؤْذِي وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُتَوَلَّى مِنْ أَصْحَابِنَا<sup>(٤)</sup>.

وَقَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا: لَا يَحْرُمُ الشَّوْكُ؛ لِأَنَّهُ مُؤْذٍ، فَأَشْبَهَ الْفَوَاسِقَ الْخُمْسَ، وَيُخْصُّونَ الْحَدِيثَ بِالْقِيَاسِ، وَالصَّحِيحَ مَا اخْتَارَهُ الْمُتَوَلَّى<sup>(٥)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَأَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ) هَذَا بِمَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ مَكَّةَ فُتِحَتْ عَنُودَ<sup>(٦)</sup>، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَكَثِيرِينَ أَوْ الْأَكْثَرِينَ<sup>(١)</sup>.

(١) يمكن أن يكون هذا الحديث قبل التحريم، لأن المدينة ليست كمكة، فكانت في وقت ليست محرمة حتى حرّمها الرسول ﷺ، فالحرم المدني يختلف عن الحرم المكي، وهذه واقعة عين محتملة ولا تاريخ، فيمكن الجمع بهذا، ويمكن أن يفرق بين حرم مكة وحرم المدينة.

(٢) بل هذا قياس في مقابلة النص.

(٣) ولكنه صيد دخل الحرم، فهو قد صار من صيد الحرم طالما دخل الحرم، ولكن لو فرّ صيد إلى الحرم، فلا بد أن يُمنع منه.

(٤) وهذا هو الصحيح من جهة الدليل بل قل الصواب.

(٥) وهذا من إنصاف النووي، رغم أن هذا القول خلاف المذهب المقرر عندهم، أن الشوك المؤذي يجوز قطعه، والنبي ﷺ يقول (لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ) فأَيُّ تخصيص في ذلك، بل هذا معارضة للحديث في الحقيقة، ففرق بين الفوَاسِقِ الْخُمْسِ وبين الشوك، لأن الفوَاسِقِ تتحرك بنفسها وتؤدي بحركتها وهي كلها حيوانات، وأما الشوك فمن لم يقرب منه لم يضره، فهذا معارضة للحديث بالقياس، فهو قياس فاسد الاعتبار، والحديث نص على الشوك، فكيف تقول أنه مخصص.

(٦) وهذا الذي ذكرنا أنه هو الصحيح بل الصواب.



وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: فَتَحَتْ صُلْحًا، وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْقِتَالَ كَانَ جَائِزًا لَهُ ﷺ فِي مَكَّةَ، وَلَوْ اِحْتِاجَ إِلَيْهِ لَفَعَلَهُ، وَلَكِنْ مَا اِحْتِاجَ إِلَيْهِ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ)

تَصْرِيحٌ بِتَحْرِيمِ التَّنْفِيرِ، وَهُوَ الْإِزْعَاجُ وَتَنْحِيَّتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ، فَإِنْ نَفَرَهُ عَصَى، سَوَاءٌ تَلَفَ أَمْ لَا، لَكِنْ إِنْ تَلَفَ فِي نِفَارِهِ قَبْلَ سُكُونِ نِفَارِهِ ضَمِنَهُ الْمُنفَرُ<sup>(٣)</sup>، وَإِلَّا فَلَا ضَمَانٌ.  
قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَبَنَى ﷺ بِالتَّنْفِيرِ عَلَى الْإِثْلَافِ وَنَحْوِهِ، لِأَنَّهُ إِذَا حُرِّمَ التَّنْفِيرُ فَالْإِثْلَافُ أَوْلَى.  
قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا يُلْتَقِطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا)  
وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِلْمُنْشِدِ).

(١) وهو من مذهب أحمد ومالك.

(٢) لكن الأحاديث تبطل هذا القول، وأن الرسول ﷺ أمر بقتل أوباش قريش وقتل منهم رجال، وأمر بقتل أناس ولو تعلقوا بأستار الكعبة وقتلوا بالفعل، فكيف يُقال ولم يحتج إليه، وهو ﷺ قد صرح أنه أحل له قتال ساعة من نهار، فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يقال أنها قد فتحت صلحاً وكيف يجوز أن يُقاتل؟ فالصلح يمنع القتال، فهذا من أقوى الأدلة على بطلان قول من يقول أن مكة فتحت صلحاً، فإنهم يجعلون قول أبي سفيان للنبي ﷺ المصادفة التي جرت بينهما قبل دخول مكة أن هذا صلح، وهذا بعيد جداً، ولو كان كذلك لما احتاج أن يقول "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل داره فهو آمن"، فكيف بمن كان بالطريق؟ فإنه لا يؤمن، كيف والبلد فتحت صلحاً، فلو كانت قد فتحت صلحاً، لأمن من كان في الطرق.

(٣) أي لو أنه حركه من موضعه بأن هشه بعضى فهو عاص، فإن تلفت أثناء انطلاقها من هذا التنفير، فهو كما لو اصطادها، فالحمى لا يجوز لنا أن نهيجه من أماكنه، أما الحشرات المؤذية هي جنس العقرب ونحو ذلك، ولكن الأصل ألا يقتل من لا يؤذي، فإنه لا يُسمى البرغوث ولا الصرصار صيداً، وإنما الصيد إنما هو ما يصطاده الأدميون من أجل أكله، لكن الجراد الظاهر أنه صيد، ولذلك إذا وجد الجراد يتركه، إلا إذا أذاه فيدفع عن نفسه، فكل إنسان يدفع الصائل عن نفسه، فلو صال عليه صيد لكان عليه أن يدفع عن نفسه بلا إثم ولا ضمان.

الْمُنْشِدُ: هُوَ الْمُعَرَّفُ، وَأَمَّا طَالِبُهَا فَيُقَالُ لَهُ: نَاشِدٌ، وَأَصْلُ النَّشْدِ وَالْإِنْشَادِ رَفْعُ الصَّوْتِ. وَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا تَحِلَّ لِقَطْعَتِهَا لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً ثُمَّ يَتَمَلَّكَهَا كَمَا فِي بَاقِي الْبِلَادِ، بَلْ لَا تَحِلَّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفَهَا أَبَدًا، وَلَا يَتَمَلَّكَهَا، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُمْ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ تَمَلُّكُهَا بَعْدَ تَعَرُّفِهَا سَنَةً، كَمَا فِي سَائِرِ الْبِلَادِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَيَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيثَ تَأْوِيلَاتٍ ضَعِيفَةٌ<sup>(١)</sup>.

وَاللُّقْطَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ عَلَى اللَّغَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَقِيلَ: بِإِسْكَانِهَا وَهِيَ الْمَلْقُوطُ. قَوْلُهُ: (إِلَّا الْإِذْخِرَ) هُوَ نَبْتٌ مَعْرُوفٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ، وَهُوَ بِكَسْرِ الهمزة وَالْحَاءِ. قَوْلُهُ: (فَإِنَّهُ لَفَيْنُهُمْ وَيُوتِيهِمْ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَيُوتِيْنَا).

(قَيْنُهُمْ) بِفَتْحِ الْقَافِ، هُوَ الْحَدَّادُ وَالصَّائِغُ.

وَمَعْنَاهُ: يَخْتَاجُ إِلَيْهِ الْقَيْنُ فِي وَقُودِ النَّارِ، وَيَخْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْقُبُورِ لِتُسَدَّ بِهِ فُرْجُ اللَّحْدِ الْمُتَخَلِّلَةِ بَيْنَ اللَّبَنَاتِ، وَيَخْتَاجُ إِلَيْهِ فِي سُقُوفِ الْبُيُوتِ يُجْعَلُ فَوْقَ الْحَشَبِ.

قَوْلُهُ: (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِلَّا الْإِذْخِرَ)

(١) فالنعال التي يستسهل الناس أن يأخذوها إذا وجدوها على أبواب الحرم، فهذا مما لا يجوز ولو كان شيئاً يسيراً، فإذا أن يُعرِّفها وإما أن يتركها، فلا يجوز أخذ النعال لأن نعله قد ضاعت، فبعض الناس نعله يضيع في الحرم، فيخرج من المسجد أي نعل يجده أمامه يلبسه، وربما يكون لُقطة وربما يكون صاحبه قد تركه في هذا المكان إلى أن يخرج له، فيكون غاصباً وليس فقط ملتقطاً لُقطة بمكة، ومن فعل ذلك يلزمه أن يردها، ويضمن قيمتها على صاحبها إن تلفت.

هَذَا مُحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ ﷺ أَوْحِيَ إِلَيْهِ فِي الْحَالِ بِاسْتِثْنَاءِ الْإِذْخَرِ وَتَخْصِيصِهِ مِنَ الْعُمُومِ، أَوْ أَوْحِيَ إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِنْ طَلَبَ أَحَدٌ اسْتِثْنَاءَ شَيْءٍ فَاسْتِثْنَيْهِ، أَوْ أَنَّهُ اجْتَهَدَ فِي الْجَمِيعِ <sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْعَدَوِيِّ)

هَكَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ (الْعَدَوِيِّ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا (الْكَعْبِيُّ) وَ (الْحَزْرَاعِيُّ) قِيلَ: اسْمُهُ: خُوَيْلِدُ بْنُ عَمْرٍو، وَقِيلَ: عَمْرُو بْنُ خُوَيْلِدٍ، وَقِيلَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، وَقِيلَ: هَانِي بْنُ عَمْرٍو، وَأَسْلَمَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَتَوَفَّى بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ.  
قَوْلُهُ: (وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ) يَعْنِي لِقَاتِلِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.

قَوْلُهُ: (سَمِعْتُهُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ)  
أَرَادَ بِهَذَا كُلَّهُ الْمُبَالَغَةَ فِي تَحْقِيقِ حِفْظِهِ إِيَّاهُ وَتَيَقُّنَهُ زَمَانَهُ وَمَكَانَهُ وَلَفْظَهُ.  
قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ)

مَعْنَاهُ: أَنَّ تَحْرِيمَهَا بِوَحْيِ اللَّهِ تَعَالَى، لَا أَنَّهَا اضْطَلَحَ النَّاسُ عَلَى تَحْرِيمِهَا بِغَيْرِ أَمْرِ اللَّهِ.  
قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً)  
هَذَا قَدْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَقُولُ: الْكُفَّارُ لَيْسُوا بِمُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ.

وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ آخَرِينَ: أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِهَا كَمَا هُمْ مُخَاطَبُونَ بِأَصُولِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ ﷺ: (فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ هُوَ الَّذِي يَتَّقِدُ لِأَحْكَامِنَا وَيَتَزَجَّرُ عَنْ مُحَرَّمَاتِ شَرْعِنَا، وَيَسْتَشْمِرُ أَحْكَامَهُ، فَجَعَلَ الْكَلَامَ فِيهِ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِالْفُرُوعِ <sup>(٢)</sup>.

(١) وهذا حجة لمن يقول "لا يضر الفصل اليسير في الاستثناء"، فالنبي ﷺ استثنى بعد فاصل يسير وهو بعد أن تكلم بجملة ونحوها، فلو ذكر إنسان آخر في سياق كلامه فحلف أو طلق مثلاً بالاستثناء فاستثنى في تلك اللحظة، فالظاهر أن هذا الفصل اليسير بنفس القدر لا يضر وأنه يصح الاستثناء.

(٢) مخاطبة الكفار بالفروع هو الصحيح ولكن بمعنى أن يُعذَّبون عليها في الآخرة عذاباً زائداً على عذاب الكفر، وهناك فائدة أخرى: هو أن من كان من المسلمين عاملاً مع الكفار في معاملة حرمها شرعنا، لا

قوله: (يُسْفِك) بِكَسْرِ الْفَاءِ عَلَى الْمُشْهُورِ، وَحُكِّيَ ضَمُّهَا، أَيْ يُسِيلُهُ<sup>(١)</sup>.  
قوله ﷺ: (فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ... إِلَى آخِرِهِ)  
فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَنْ يَقُولُ: فَتَحَتْ مَكَّةَ عَنُودُهُ<sup>(٢)</sup>، وَقَدْ سَبَقَ فِي هَذَا الْبَابِ بَيَانُ الْخِلَافِ فِيهِ.  
وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: فَتَحَتْ صُلْحًا أَنْ مَعْنَاهُ: دَخَلَهَا مُتَاهِبًا لِلْقِتَالِ لَوْ اِحْتِاجَ  
إِلَيْهِ، فَهُوَ دَلِيلُ الْجَوَازِ لَهُ تِلْكَ السَّاعَةِ<sup>(٣)</sup>.  
قوله ﷺ: (وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ) هَذَا اللَّفْظُ قَدْ جَاءَتْ بِهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ.  
وَفِيهِ: التَّصْرِيحُ بِوُجُوبِ نَقْلِ الْعِلْمِ وَإِشَاعَةِ السُّنَنِ وَالْأَحْكَامِ<sup>(٤)</sup>.

يجوز له ذلك، وإن كان الكافر يستحلها، فيبيع الملابس مثلاً للمتبرجات وإعانتهم على الفواحش، ويبيعه  
للغيب لمن يتخذ خمرًا كل ذلك محرم وقد ثبتت الأدلة بهذا ولأنهم مخاطبون بفروع الشريعة.  
(١) ظاهر هذا عموم النهي عن سفك الدماء إلا إن قاتل الكفار.  
(٢) وهذا من أوضح الأدلة أن رسول الله ﷺ قد قاتل وقتل، والحديث صريح في أنها فتحت عنوة، ولم  
تقسم كما ذكرنا لأن الله قد جعلها وقفاً للنسك.  
(٣) بل الحديث ظاهره أنه قد وقع قتال والأخبار الصحيحة ثابتة بأنه قد وقع قتال، وما احتجوا به من أنها  
فتحت صلحاً، هو دليل على أنها لم تفتح صلحاً حيث أن النبي ﷺ خص من دخل المسجد الحرام ومن  
دخل داره ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فلو كانت قد فتحت صلحاً لكان من مشى في الطريق  
أيضاً آمناً.  
وهذا التأويل أنه دخل متاهباً للقتال خلاف ظاهر الحديث وخلاف نص الأحاديث الأخرى التي فيها  
وقوع القتال، والأمر بقتل من أمر النبي ﷺ بقتلهم، كما سيأتي في حديث ابن خطل.  
(٤) وهو الأمر بالبلاغ عن النبي ﷺ ما أخبر به، ولا يلزم أن يبلغ من كان عالماً، بل قال من هو شاهد، فهذا  
دليل على أن تبليغ سنن الشرع وأوامره إنما تتعلق بإتقان وضبط الكلام والوقائع، فربما يبلغ من ليس بفقهاء،  
قال ﷺ: (نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنَّْا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُلَاقَهُ قَرَبٌ حَامِلٌ فَقِهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرَبٌّ  
حَامِلٌ فَقِهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ) (ت) ٢٦٥٦، (د) ٣٦٦٠، (ج) ٢٣٠، (حم) ٢١٦٣٠، انظر صحيح  
الجامع: ٦٧٦٣، الصَّحِيحَةُ: ٤٠٤، فالدعوة إلى الله ﷻ وتبليغ ما ثبت عن الله وعن رسوله ﷺ مهمة

قوله: (لَا يُعِيدُ عَاصِيًا) أَيُّ لَا يَعِصِمُهُ.

قوله: (وَلَا فَارًّا بِخَرَبَةٍ)

هِيَ بَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَيُقَالُ: بِضَمِّ الْحَاءِ أَيْضًا، حَكَاهَا الْقَاضِي وَصَاحِبُ الْمَطَالِعِ وَآخَرُونَ.

وَأَصْلُهَا سَرِقَةُ الْإِبِلِ، وَتُطْلَقُ عَلَى كُلِّ خِيَانَةٍ، وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ إِنَّهَا الْبَلِيَّةُ، وَقَالَ الْحَلِيلُ: هِيَ الْفَسَادُ فِي الدِّينِ مِنَ الْحَارِبِ، وَهُوَ اللَّصُّ الْمُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، وَقِيلَ: هِيَ الْعَيْبُ<sup>(١)</sup>.

الأمة في مجموعها وأخص من يتولى هذا العلماء ورواة الأحاديث وحفاظ القرآن وكل من بلغه شيء من الشريعة، وهذا فرض كفاية على الجملة وقد يتعين في بعض الأحوال منها: إذا وجب العمل على مكلف بعمل من الأعمال ولا يوجد في محله إلا واحد فقط يعلم العلم الشرعي والبيان النبوي في هذا الباب فيلزمه أن يبلغه آياه.

(١) هذا الذي قاله أبو شريح لعمر وهو الحق وقد نصحه ونصح للمسلمين حين بلغه بالنهي عن القتال في الحرم، ولكن هذا الرجل لم يكن يقبل النصيحة ولم يتق الله ﷻ بل زعم أن الحرم (لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِخَرَبَةٍ) مع أن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، أن من قرأ إلى الحرم، أعاده ولكن يضيق عليه حتى يخرج، إلا أن يرتكب جريمته في الحرم، فلا شك أنه هو الذي لم يراعي حرمة الحرم ولم يلجأ إليه عاتراً به، بل مفسداً فيه، وقد قال الله ﷻ (وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يَقَاتِلُوكُمْ فِيهِ) فمن لم يراعي حرمة الحرم وانتهكها وأفسد فيه أقيم عليه الحد فيه وعوقب فيه لأنه هو الذي انتهكها ويمنع من ذلك الانتهاك لحرمة الحرم، والعقوبة فيه من أجل المنع من انتهاك حرمة، تعظيماً لهذه الحرمة، بخلاف من ارتكب شيئاً خارج الحرم، ثم قرأ إلى الحرم، فهذا الصحيح أنه يعيد بالحرم، ولا أدلة تدل على أنه يجوز أخذه فيه وقد قال ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (لَوْ وَجَدْتُ قَاتِلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْحَرَمِ مَا هِجَرْتُهُ) والصحيح أيضاً أن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان من أهل العدل وكان من يُحاربه من جنود عبد الملك بن مروان وكانوا هم البغاة، لأن البيعة لعبد الله بن الزبير قد استقرت قبل بيعة مروان بن الحكم أبي عبد الملك، إنما تمكن بنوا أمية من جمع الأقاليم المختلفة، حتى ضيق على ابن الزبير في الحرم، لكن الصحيح أنه كان أمير المؤمنين في زمنه، لأنه بعد موت يزيد وإن امتنع هو من البيعة في زمنه لما رأى من أنه

قوله ﷺ: (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُقْتَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ) مَعْنَاهُ: وَلِي الْمَقْتُولِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْقَاتِلَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ فِدَاءَهُ، وَهِيَ الدِّيَّةُ<sup>(١)</sup>.

ليس أهلاً لها، وأن بيعته تمت دون استشارة أهل الحل والعقد من المسلمين، فامتنع من البيعة، لكن لم يُقاتل حتى مات يزيد، وتمت البيعة له بعد موت يزيد وتفرق الناس ولم يكن مع مروان إلا أجزاء يسيرة من الشام بل كانت عامة البلاد من مصر والعراق والحجاز واليمن مع عبد الله بن الزبير ﷺ ولكن أصر بني أمية على مبايعة مروان بعد بيعة عبد الله بن الزبير واجتماع معظم الأقاليم عليه، ثم بالتدريج خلع كثير من أهل البلاد بيعة ابن الزبير وبايعوا مروان، حتى لم يبق معه إلا مكة المكرمة، فوقع القتال حتى قتل مظلوماً رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ.

لذلك لم يكن عبد الله بن الزبير عاصياً ولا فاراً بدم، بل كانوا هم العصاة، وإنما استقر الأمر لهم بالتغلب كما هو معلوم عند جماهير أهل السنة، أن من تغلب حتى ولو كان باغياً في الأصل، ولكن تغلب بسيفه وغلب على البلاد فيكون هو الخليفة منعاً من المفسد ومنعاً من سفك الدماء بين المسلمين وتحقيقاً لإقامة الدين وهو الغرض المقصود من الإمامة وقد قال النبي ﷺ (إِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدِّعٌ - حَسِبْتُمْهَا قَالَتْ - أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا) مسلم، فهذا أحد وجوه الاستدلال على أن من تغلب وإن ظلم وجار، فإنه يكون حاكماً وإماماً للمسلمين وذلك إذا كان يقود الناس بكتاب الله كما ذكر النبي ﷺ، لأن الغاية من الإمامة هي إقامة الدين، وليس مجرد وجود هيئة، فإن هيئة الإمامة والسلطة قائمة في الكفار، وإنما الغرض من الإمامة في الإسلام إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ولذلك كان الشرط المذكور وهو (يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى).

(١) وهذا معلوم بإجماع العلماء أنه في القتل العمد، وثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ ذكر القتل الخطأ وذكر القتل شبه العمد وهو قتل السوط والعصى، وهذا الخيار في القتل العمد دون الخطأ ودون شبه العمد، فإن شبه العمد فيه الدية مغلظة، وهو أن يضر به قاصداً الضرب بما لا يقتل غالباً فيقتل، ولكن هنا القتل العمد هو أن يضر به في مقتل، فولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه.



وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِالْحُجَّةِ لِلشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِ: أَنَّ الْوَلِيَّ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ الدِّيَّةِ وَبَيْنَ الْقَتْلِ، وَأَنَّ لَهُ إِجْبَارَ الْجَانِي عَلَى أَيِّ الْأَمْرَيْنِ شَاءَ وَلِيَّ الْقَتِيلِ<sup>(١)</sup>، وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَابْنُ سِيرِينَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْوَلِيِّ إِلَّا الْقَتْلُ أَوْ الْعَفْوُ، وَلَيْسَ لَهُ الدِّيَّةُ إِلَّا بِرِضَى الْجَانِي، وَهَذَا خِلَافٌ نَصَّ هَذَا الْحَدِيثَ<sup>(٢)</sup>.

وَفِيهِ أَيْضًا: دَلَالَةٌ لِمَنْ يَقُولُ: الْقَاتِلُ عَمْدًا يَجِبُ عَلَيْهِ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ: الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَّةُ، وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْوَاجِبَ الْقِصَاصَ لَا غَيْرَ<sup>(٣)</sup>، وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَّةُ بِالْإِخْتِيَارِ.

وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي صُورٍ: مِنْهَا لَوْ عَفَا الْوَلِيُّ عَنِ الْقِصَاصِ:

إِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ سَقَطَ الْقِصَاصُ، وَوَجِبَتْ الدِّيَّةُ.

(١) لقوله ﷺ (فَهُوَ خَيْرُ النَّظَرَيْنِ) أَيُّ يَخْتَارُ أَفْضَلَ الْأُمُورِ بِالنِّسْبَةِ لَهُ، فَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ الْقَاتِلَ بِالدِّيَّةِ، بَلْ إِنْ اخْتَارَ الْقَاتِلُ أَنْ يُقْتَلَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُلْزِمَهُ بِالدِّيَّةِ، وَالصَّحِيحُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أُلْزِمَ أَهْلُ الْقَتِيلِ الْقَاتِلَ بِالدِّيَّةِ، لَزِمَتْهُ وَلَمْ يَسْعَ أَنْ يَقُولَ اقْتُلُونِي أَوْ اعْفُو، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُلْزِمُهُ أَنْ يُجِيبَ نَفْسَهُ وَيُلْزِمُهُ أَنْ يُوْدِيَ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِلَى وَلِيِّ الْقَتِيلِ، فَيُلْزِمُهُ الدِّيَّةَ وَإِنْ كَانَ مَعْسُراً فَهِيَ فِي ذِمَّتِهِ وَلَيْسَتْ فِي الْعَاقِلَةِ، لِأَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَتَحَمَّلُ قَتْلَ الْعَمْدِ، وَإِنَّمَا تَتَحَمَّلُ الْخَطَأَ وَشِبْهَ الْعَمْدِ.

(٢) فَالْحَدِيثُ جَعَلَ خَيْرَ النَّظَرَيْنِ لِمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ وَلَيْسَ لِلْقَاتِلِ أَنْ يَخْتَارَ.

(٣) مُحْتَجاً بِقَوْلِ اللَّهِ ﷻ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ)، فَمَنْ يَقُولُ بِمُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ الظَّاهِرُ، يَقُولُ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ) إِنْ أَرَادَ وَلِيُّ الْقَتِيلِ، وَلَيْسَ أَنْ هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ الْمَتَحْتَمُّ وَحْدَهُ، وَكَذَلِكَ يَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللَّهِ (فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ) فَهَذَا مُخَصَّصٌ لِعُمُومِ (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ) فَلَيْسَ الْقِصَاصُ وَاجِباً فِي كُلِّ حَالٍ، وَلَكِنْ فِي حَالِ اتِّفَاقِ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى الْقِصَاصِ، فَإِنْ عَفَى أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَأُ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَّةُ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، وَفَائِدَةُ هَذَا فِي صُورَةٍ سَيَذْكَرُهَا.

وَأِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقَصَاصُ بِعَيْنِهِ لَمْ يَجِبْ قِصَاصٌ وَلَا دِيَّةٌ<sup>(١)</sup>.  
وَهَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَتْلِ عَمْدًا، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي غَيْرِ الْعَمْدِ<sup>(٢)</sup>.

(١) أي أنه لو قال عفوت عن القصاص وسكت، ولم يقل اخترت الدية، فإذا قلنا يجب القصاص لا غير، فإذا قال عفوت فقد عفى عفواً مطلقاً ولا يجوز له أن يأخذ الدية حتى ينص عليها، وإن قلنا الواجب القصاص بعينه، لم يجب قصاص ولا دية.

والصحيح ما ذكرنا من أن الواجب القصاص أو الدية حسب ما يريد ولي القتل وهم ورثته كما ذكرنا، فولي الدم هم ورثة القتل، فيستظر من كان غائباً ومن كان صغيراً حتى يكبر حتى نرى رأيه في ذلك، فليس للكبير أن يستقل مثلاً دون أن يكبر الصغير فيقول ما يريد من القصاص أو الدية، فإنه إذا عفى واحد فقط من الورثة سقط القصاص، لأن القصاص كما ذكرنا لا يتجزأ، ووجبت الدية للآخرين، إن كان هو قد أسقط نصيبه منها كذلك، فإنه إن قال عفوت عن القصاص والدية، فهذا في خاصة نفسه، وبقي حق الورثة الآخرين في الدية، لكن طالما لم يجتمعوا على القصاص لم يجب، وإذا طلبوا أكثر من الدية قولان: والصحيح أنه يجوز الصلح على أكثر من الدية، ويلزم القاتل أن يفعل ذلك استحياء لنفسه.

(٢) وهذا الحديث واتفاق أهل الإسلام عليه وهو أن القصاص حق لولي الدم، مع نص القرآن على ذلك (فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ)، فيه بيان لمخالفة تشريع الإسلام لتشريع الغرب في النظر لأمر القتل، فالتشريعات الغربية ترى أن حق القتل للمجتمع كما يقولون، ولا عبرة عنهم بعفو أولياء الدم، ولا حق لهم في إسقاط القصاص وعدمه، يرون أن هذا للحاكم والقاضي، وهم يجعلون القتل يجب فيه القتل بأحوال معينة وليست في كل قتل عمد، فهم يجعلون مثلاً أنه لا بد من سبق الإصرار ولا بد من التردد، وأما إذا لم يفعل ذلك بأن قتله عمداً لکن في معركة وقعت بينهم، وضربه بما يقتل غالباً، فعندهم لا يقتل في مثل ذلك.

وكلها تشريعات خربة، ومبنية على الظلم والعدوان والفساد، ومخالفة النظرة الحكيمة للشرع في أن هذه الجريمة أكثر من يتأثر بها أولياء القتل وليس المجتمع ككل، ولا شك أنهم أحرص الناس على منع مثل ذلك أو أخذ حقهم، فلم يجعل هذا الأمر للحاكم، وإنما رده إلى ولي المقتول، فإن عفو لما عندهم من أغراض دينية أو دنيوية أو قبلوا الدية، فإن في ذلك أعظم الزجر عن القتل، وقد اكفى الشرع بذلك وفيه الكفاية، وليس للحاكم أن يعاقب بعقوبة أخرى عند جماهير العلماء، فليس له أن يجبس أو يقتل، حتى

قوله: (فَقَامَ أَبُو شَاهٍ) هُوَ بِهَاءٍ تَكُونُ هَاءٌ فِي الْوَقْفِ وَالدَّرَجِ، وَلَا يُقَالُ بِالتَّاءِ.  
قَالُوا: وَلَا يُعْرَفُ اسْمُ أَبِي شَاهٍ هَذَا، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بِكُنْيَتِهِ.  
قوله ﷺ: (اُكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ)

هَذَا تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ غَيْرِ الْقُرْآنِ، وَمِثْلُهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ ﷺ: " قَالَ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ <sup>(١)</sup> "، وَمِثْلُهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: " مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْهُ مِنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وَلَا أَكْتُبُ " وقد رواهما البخاري.  
وَجَاءَتْ أَحَادِيثُ بِالنَّهْيِ عَنْ كِتَابَةِ غَيْرِ الْقُرْآنِ، فَمِنْ السَّلَفِ مَنْ مَنَعَ كِتَابَةَ الْعِلْمِ، وَقَالَ جُمْهُورُ السَّلَفِ بِجَوَازِهِ، ثُمَّ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ بَعْدَهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ.

وإن كان يرى أن ذلك فيه الزجر، لكن النظرة الغريبة لجريمة القتل، كما ذكرنا تخالف النظرة الشرعية، وتختلف ما نص عليه الكتاب والسنة، بخلاف جريمة الزنى مثلاً، فإنهم يرونها حقاً شخصياً، ولذا لا عقوبة عندهم عليها إلا إذا كانت عن اغتصاب ودون موافقة وتراضي، وكذلك يرون أن هذا حقاً للزوج دون غيره، وليس للمجتمع في ذلك نصيب، والشرع الإسلامي فيه أن جريمة الزنى جريمة في حق المجتمع ككل، ولو كانت برضى الطرفين ولو كانت بموافقة الزوج أو بسكوته، فإن ذلك لا يسقط الحد بحال، طالما ثبت بالبينّة أو الاعتراف عندما يثبت عليه المعترف.

وهذه النظرة عندما يتأمل الإنسان هذه المفارقات يجد أن النظرة التي أتى بها الشرع هو الحكمة والمصلحة للناس جميعاً، وأن هذه الجرائم بلا شك يحصل منها فساد في المجتمع وقد لا تتوفر الهمم لكثير من الناس على أخذ الحق فيه بخلاف جريمة القتل لأن همم الناس ودواعيهم للانتقام من القاتل أو تعزيمه الدية، غالباً كافية في زجر الناس عن مثل ذلك، إذا علم أنه سيُدفع برمته إلى أولياء القتل، وأما في الزنى فكثير من الناس قد يضعف عن كيد النساء، ولذلك لو رُد إليه الأمر لسكت، كما كان العزيز مع امرأته خصوصاً مع انحلال المجتمعات فيعظم كيد النساء، فربما تسلطن بسبب ذلك، فلذلك جعل الشرع أمر الزنى ليس حقاً شخصياً، بل هو حقٌ لله ﷻ، وباصطلاح المتأخرين يسمونه حقاً للمجتمع، فالله ﷻ جعله حقاً له حفاظاً على المجتمع المسلم، والله أعلم.

(١) وهذه الصحيفة كان مكتوبٌ فيها فكاك الأسير والعقل وهي الديات كم هي.

وَأَجَابُوا عَنْ أَحَادِيثِ النَّهْيِ بِجَوَابَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، وَكَانَ النَّهْيُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ قَبْلَ إِشْتِهَارِ الْقُرْآنِ لِكُلِّ أَحَدٍ، فَنَهَى عَنْ كِتَابَةِ غَيْرِهِ خَوْفًا مِنْ إَخْتِلَاطِهِ وَاشْتِبَاهِهِ، فَلَمَّا أُشْتَهَرَ وَأُمِنَتْ تِلْكَ الْمُنْفَسَدَةُ أَذِنَ فِيهِ. وَالثَّانِي: أَنَّ النَّهْيَ نَهْيٌ تَنْزِيهِ لِمَنْ وَثِقَ بِحِفْظِهِ وَخِيفَ اتِّكَالُهُ عَلَى الْكِتَابَةِ، وَالْإِذْنُ لِمَنْ لَمْ يُوثِقْ بِحِفْظِهِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) بل الظاهر الأول والله أعلم، وأن نهي النبي ﷺ أن يكتب عنه شيء غير القرآن إما منسوخ أو أن يحمله في صحيفة واحدة، فيختلط الأمر، خاصة إذا لم يحفظوا ولم يعرفوا القرآن ولم يشتهر عندهم في ذلك الوقت في أول نزوله، فيخشى أن يدخل فيه ما ليس منه، فأما بعد أن استقر الأمر، فلا نزاع، وكما ذكر النووي أن الإجماع الآن على الاستحباب.

وهؤلاء المبتدعون في زماننا الذين يحاولون الطعن في السنة، أن كُتِبَ السنة كُتِبَ رغم نهي النبي ﷺ، وهم يحاولون بذلك نشر بدعة الاكتفاء بالقرآن دون السنة، ويقولون وجود أحاديث أصلاً مكتوبة عن النبي ﷺ منهي عنه، فكما ذكرنا، فيإجماع أهل العلم أن هذا الأمر ليس منهي عنه الآن، وأن للأمة أن تترك دون كتابة، هذه العلوم الكثيرة، وإنما الثقة بالكتابة دون الحفظ في عامة من تأخر عن القرون الأولى، والكتب التي تضمنت أحاديث النبي ﷺ الاعتماد عليها قبل حفظ الحفاظ في زماننا هذا ومنذ أزمنة متطاولة، منذ كتبوا هذه الكتب، والتواتر إنما وقع بكتابتها وليس فقط بروايتها، وإن كان التواتر حاصلًا إلى أصحابها بالحفظ بالإضافة إلى الكتابة، لكن التواتر كتاب صحيح البخاري مثلاً، فمن أدراك أن هذا هو صحيح البخاري؟ أن نُسَخَ صحيح البخاري في جميع العالم واحدة، والاختلاف قد يكون في حروف أو ألفاظ، ونُسَخَ مسلم كذلك سوف تجد الكتاب هو الكتاب في مصر في المغرب في باكستان في أندونيسيا في كل مكان في العالم، قبل ظهور الطباعة وبعدها، بالإضافة إلى الحفاظ — بحمد الله تبارك وتعالى — فإنه لا تزال الأمة فيها من يحفظ هذه الأحاديث حرفاً حرفاً بأسانيد لها ومتونها في المشارق والمغرب، لكن لا شك أن الاعتماد على الكتابة أقوى، ولذلك اتفق الصحابة على كتابة القرآن وجعلوا ذلك حفظاً لكتاب الله، ثم اتفقت الأمة بعد ذلك على كتابة السنة، وكما ذكر العلماء في مسألة تواتر القرآن أن من شروطه أن تكون القراءة موافقة لرسم المصحف وذلك لأن هذا متواتر، فهذا الرسم قد تناقلته الأمة متواتراً جيلاً عن جيل، وهذا مما لا يشك فيه عاقل، ولا مسلم ولا كافر، أن هذا النقل متواتر بهذه

الحروف وهذا الشكل، فإذا كان الأمر كذلك، فحفظ السنة مأمورٌ به لأنه من حفظ الدين، وكما ذكرنا فقد أذن النبي ﷺ فيه، فالقرآنيون بزعمهم، فهم ليسوا بقرآنيين، بل كذّابون مفترّون زنادقة مبتدعون يريدون تحريف الدين والأحاديث غصّة في حلوقهم، فيقولون بيننا وبينكم كتاب الله دون ما أخبر به النبي ﷺ، فبعضهم يحتج بهذا وقد كتبه بعضهم في صُحف وكتب وأبحاث مزعومة هي في الحقيقة بحث عن الباطل لشهره، وليس بخافٍ عليهم أن أهل العلم الذين نقلوا أحاديث النهي عن الكتابة، هم الذين نقلوا أحاديث الجواز، وقال النبي ﷺ (اكتبوا لأبي شاه) وقال لعبد الله بن عمرو (اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق)، (د) ٣٦٤٦ [قال الألباني]: صحيح، وكتب لعلي بن أبي طالب، وكتب لعمر بن حزم، وهناك كتب كثيرة كتبها النبي ﷺ، فدل ذلك على نسخ الأمر أو أن النهي كان على ألا يكتب القرآن والحديث في صحيفة واحدة يحصل فيها الاشتباه.

فهذا الأمر ليس بخافٍ عليهم ولكن كما ذكرنا هم أهل بدع وضلال، بل يلزمهم في حقيقة الأمر الكفر والعياد بالله، لأن الذي يدعي أنه لا يأخذ من السنة شيء، يلزمه ألا يلتزم بالصلوات الخمس على هيئاتها وأعدادها وصفتها، فإنها ليست منقولة في كتاب الله ﷻ بهذا التفصيل، فمن أنكر وجوب الصلوات الخمس وهيئتها بهذه الكيفية المتواترة عن رسول الله ﷺ فقد كفر، فبدعة الاكتفاء بالقرآن بدعة خطيرة تؤدي إلى تحريف الدين بالكلية بل تؤول إلى الكفر بالله، إن التزم قائله ذلك، فإن لم يلتزمه وقال نأخذ بالمتواترة دون خبر الآحاد، نقول لهم أن الرسول ﷺ كان يرسل آحاداً من أصحابه ليلغوا الناس الدين، وأجمعت الأمة على وجوب العمل بخبر الآحاد وإنما اختلف المتأخرون دون السلف في العمل بحديث الآحاد والأخذ به في العقائد وقالوا أنه من الظن والظن لا يُغني عن الحق شيئاً، وهذا من الجهل العظيم، فإن الظن الذي لا يُغني عن الحق شيئاً هو الظن المرجوح، والظن الذي بُني على الشك الاحتمال ومجرد التخمين والخرص، وأما الظن الراجح فقد دل القرآن على العمل به، وقد قال ﷻ (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ)، والظن قد يُطلق ويراد به اليقين والعلم، كما في قوله ﷻ عن المؤمن (إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهِ)، أما الظن الباطل المبني على الخرص والتخمين فهو المذموم، أما إذا كان من ظنٍ راجح فيجب العمل به، وكما ذكرنا أن قبول خبر الواحد في العقيدة والعمل هو طريقة السلف ﷺ وهم كما ذكرنا استدلوا بأن الرسول ﷺ كان يرسل آحاداً من أصحابه يبلغون الناس الدين عقيدةً مقدّمةً على العمل، وما كان يشترط ﷺ ولا يتكلف أن يرسل عدداً يبلغ مبلغ التواتر يُقبل خبر أصحابه، بل من احتفت القرائن بصدقه، فخبّره أفاد العلم على الحقيقة، وإن كان يفيد العلم

٨٣ - باب النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ.

حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أُعَيْنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ «لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ».

قوله: (لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ السِّلَاحَ بِمَكَّةَ)

هَذَا النَّهْيُ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةً، فَإِنْ كَانَتْ جَارَ، هَذَا مَذْهَبَنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: هَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَمْلِ السِّلَاحِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا حَاجَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ جَارَ.

النظري لا الضروري، لكنه يفيد العلم في الجملة، إذا احتفت القرائن به، ومن ضمن ذلك تلقي الأمة لخبره بالقبول، لكن حتى الكفار قامت عليهم الحجج بأخبار الصحابة رضي الله عنهم، فكان النبي ﷺ يرسل الرسائل مع آحاد من أصحابه إلى الملوك، وكان يبعث إلى القبائل ليعلمهم الدين كله، لم يكن ﷺ يقول لهم علموهم الصلاة والصيام والزكاة والحج والحلال والحرام، ولا تعلموهم العقيدة ولا تعلموهم الإيمان لأنه لا بد وأن يتواتر لديهم هذا الأمر، فهذه بدعة يحزم كل متأمل في السنة أن النبي ﷺ ما كان يفعل ذلك وأنها بالفعل محدثة، وأن الرسول ﷺ كان يعلم الناس الإيمان قبل العمل، ويأمر الصحابة أن يعلموهم حقيقة التوحيد قبل أن يأمرهم بالصلاة، فقد أرسل معاذاً إلى أهل اليمن فقال له ﷺ (إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ) وفي رواية (إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فليكن أول ما تدعوهم إلى أَنْ يُوْحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ) رواهما البخاري، فإنه قبل العمل أمرهم بالتوحيد، وهو واحد ﷻ، وكذلك في كل الأقطار، وهذا مما لا يشك فيه عاقل، وفتحت الصحابة البلاد، فكان كل منهم يقيم في بلد، وكان يعلم الناس الدين كله من عقائد وأحكام، فكيف يزعم من يقول لا بد من التواتر في العقيدة دون العمل، فهذا كلام باطل كما ذكرنا ولكنها كلها بدع بعضها أظلم من بعض وأضل من بعض، نسأل الله أن يعافي المسلمين منها.



قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَعَطَاءٍ.  
قَالَ: وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ تَمَسُّكَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ.  
وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ دُخُولُ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ بِمَا شَرَطَهُ مِنَ السَّلَاحِ فِي الْقِرَابِ<sup>(١)</sup>،  
وَدُخُولُهُ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مُتَاهِبًا لِلْقِتَالِ<sup>(٢)</sup>.  
قَالَ: وَشَدَّ عِكْرِمَةَ عَنِ الْجَمَاعَةِ فَقَالَ: إِذَا اخْتَجَّ إِلَيْهِ حَمَلُهُ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ.  
وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِذَا كَانَ مُحْرِمًا وَلَبَسَ الْمَغْفَرَ وَالذَّرْعَ وَنَحْوَهُمَا فَلَا يَكُونُ مُحَالِفًا لِلْجَمَاعَةِ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أما الاحتجاج الأول فصحيح لأنه قال ﷺ (وَأَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) فإنها لم تحل قبل ذلك، فعندما دخلها في عمره القضية فكانت حراماً، فحمل النبي ﷺ السلاح المتفق عليه في صلح الحديبية، السيوف في القرباب في أغمارها حنراً من المشركين، لأن الله ﷻ قال (وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) أي فإن قاتلوكم عند المسجد الحرام فاقتلوهم، وهذا يقتضي حمل السلاح، فدل ذلك على جواز حمل السلاح للضرورة والحاجة والله أعلى وأعلم.

فالنبي ﷺ في عمره القضية لم يكن مضطراً ولكن كان هناك احتمال أن يغدروا، فحمله للحاجة، ولم يكن جازماً لنقضهم للعهد، وإنما احتمال الأمر، فهذا دليل على جواز حمل السلاح للحاجة، كما إذا خيف أن يهجم عدو على مكة المكرمة، فوجب أن يحمل أهلها السلاح، وقد حمله ابن الزبير عندما كان الحجاج ومن قبله وهو عمرو بن سعيد الذي خاطبه أبا شريح، كانوا يحملون السلاح لأجل أنهم يُقاتلون ظلماً كما ذكرنا.

(٢) أما هذا الاستدلال فلا يصلح لأنه كان عندما كان مكة حلالاً، حمل النبي ﷺ السلاح فيها وقاتل عندما كانت مكة حلالاً في الساعات الأولى من صبيحة يوم الفتح "العشرين من رمضان عام ثمانية من الهجرة" دون ما بعدها من الأوقات، فنحن نوافق على حكم المسألة، لكن لا نوافق على الاستدلال لما ذكرنا.

(٣) أي أنه إذا لبس المحيط من السلاح الذي يغطي الرأس أو يكون ملبوساً حول الصدر وله أكمام، فهذا إذا لبسه للحاجة لزومه الفدية عند طائفة من أهل العلم.

٨٤ - باب جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَمَّا قُتَيْبَةُ فَقَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ <sup>(١)</sup> وَقَالَ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قُلْتُ لِمَالِكٍ أَحَدُ تِلْكَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مَغْفَرٌ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْنُ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكُعْبَةِ. فَقَالَ «اقْتُلُوهُ». فَقَالَ مَالِكٌ نَعَمْ. (المغفر: ما يلبسه المقاتل على رأسه).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ - وَقَالَ قُتَيْبَةُ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ - وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ <sup>(٢)</sup>.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلَوَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ قَالَ حَدَّثَنِي وَفِي رِوَايَةِ الْحُلَوَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرِ بْنَ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانِي أَنْظُرُ إِلَى

(١) فهذا من دقة مسلم رحمه الله وانتقائه الألفاظ التي تكلم بها الرواة دون الرواية بالمعنى.

(٢) قال ذلك احترازاً من تدليس أبي الزبير، (ليس كذلك بل) احترازاً من أن يُظن بمعاوية بن عمار عدم التصريح بالتحديث بدلاً من الرواية السابقة التي فيها العننة، أما أبو الزبير عن جابر، فمسلم يحملها على الاتصال دائماً.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرَخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَفَيْهِ . وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمُنْبَرِ .

## (باب جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ) (١)

(١) هذا التبويب فيه نظر، لأن دخول النبي ﷺ مكة بغير إحرام كان في الساعة التي كانت فيها حلالاً، وإنما المنازعة بين الشافعية والحنابلة ومن وافقهم، وبين مالك وأبو حنيفة ومن وافقهم في لزوم الإحرام لدخول مكة ليس في هذه الساعة، وإنما التزاع في أنه هل يجوز أن يدخلها بغير إحرام إذا كان لا يريد الحج والعمرة؟

فقد ذهب الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ ومن وافقه إلى جواز دخول مكة بغير إحرام ممن لم يرد حجاً ولا عمرة، ولو كان هذا لحاجة متكررة كالخطاب والذي تكرر حاجته في الدخول والخروج، فلا نزاع بينهم في جواز ذلك، وإنما فيمن يدخل مكة لحاجة غير متكررة، فالتزاع هو الذي ذكرنا بين الشافعي وأحمد وبين مالك وأبو حنيفة من جانب آخر في أنهم يلزمون الداخل إلى مكة بالإحرام ويقولون أن هذا من معنى الحرم.

فالاستدلال بالأحاديث على ما بَوَّبَ به النووي فيه نظر لأن مكة عندما دخلها النبي ﷺ بغير إحرام لم تكن حراماً، فهم يقولون إنها وجب الإحرام لكونها أرض حرام، فيلزم الإحرام لها، ولكن المسألة على الصحيح أنه يجوز دخولها بغير إحرام ممن لم يرد حجاً ولا عمرة، ليس استدلالاً بهذه الأحاديث ولكن بقول النبي ﷺ في المواقيت (هُنَّ هُنَّ وَلَمْ يَأْتِ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) البخاري، فمفهوم المخالفة أن من لم يرد الحج والعمرة لم يكن عليه الإحرام، وكما ذكرنا الحاجة المتكررة فقد اتفقوا على جواز الدخول والخروج، وأما الحاجة الغير متكررة ففيها الخلاف، وأما من أراد الحج والعمرة، فلا نزاع بينهم على لزوم الإحرام من المواقيت التي حلدها النبي ﷺ، ولا يجوز له أن يدخل الحرم من غير أن يُحرم، فأما إن كان يريد الحج والعمرة وأدرك ذلك حتى ولو تجاوز المواقيت، فيمكنه أن يرجع إليها ولا شيء عليه، فمن نزل جلة مثلاً وهو يريد العمرة وجلة دون الميقات، أمكنه أن يرجع إلى رابع مثلاً إذا كان مصرياً أو شامياً، أو يذهب إلى المدينة فيحرم من هناك ولا شيء عليه ولا إثم طالما أنه عزم على أن يرجع إلى الميقات ويحرم من هناك، أما متى يَأْثُم ويلزمه الدم، وذلك إذا دخل أرض الحرم بغير إحرام،

قوله: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِغْفَرٌ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بَغَيْرِ إِحْرَامٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ: خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ)

قَالَ الْقَاضِي: وَجْهُ الْجُمُعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ أَوَّلَ دُخُولِهِ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ الْعِمَامَةُ بَعْدَ إِزَالَةِ الْمِغْفَرِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: (خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ)؛ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ إِنَّمَا كَانَتْ عِنْدَ بَابِ الْكَعْبَةِ بَعْدَ تِمَامِ فَتْحِ مَكَّةَ.

وَقَوْلُهُ: (دَخَلَ مَكَّةَ بَغَيْرِ إِحْرَامٍ)

هَذَا دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ بِجَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بَغَيْرِ إِحْرَامٍ لِمَنْ لَمْ يُرِدْ نُسُكًا، سَوَاءً كَانَ دُخُولُهُ لِحَاجَةٍ تُكْرَّرُ كَالْحَطَّابِ وَالْحَشَّاشِ وَالسَّقَّاءِ وَالصَّيَّادِ وَغَيْرِهِمْ<sup>(١)</sup>، أَمْ لَمْ تُكْرَّرْ كَالتَّاجِرِ وَالزَّائِرِ وَغَيْرِهِمَا، سَوَاءً كَانَ آمِنًا أَوْ خَائِفًا، وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ، وَبِهِ يُفْتَى أَصْحَابُهُ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ دُخُولُهَا بَغَيْرِ إِحْرَامٍ إِنْ كَانَتْ حَاجَتُهُ لَا تُكْرَّرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُقَاتِلًا<sup>(٢)</sup> أَوْ خَائِفًا مِنْ قِتَالٍ، أَوْ خَائِفًا مِنْ ظَالِمٍ لَوْ ظَهَرَ، وَنَقَلَ الْقَاضِي نَحْوَ هَذَا عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ<sup>(٣)</sup>.

فإذا جاوز حتى دخل الحرم بغير إحرام ويريد الحج والعمرة، فهذا يَأْتُمُّ لتركه ما وجب عليه ويلزمه دم لجبران هذا النقص الذي حدث من أنه يُحْرَمُ دون الميقات، فالعبرة بالدخول إلى البيت الحرام من الحل، فهذا إذا دخل وهو يريد الحج والعمرة، فكما ذكرنا قد أئتم.

الأحاديث تدل على أن النبي ﷺ دخل مكة بغير إحرام لونها كانت حلالاً ولبس المغفر والعمامة السوداء وأمر بقتل ابن خطل.

(١) وفي زماننا السائق الذي عمله بين مكة والمدينة أو مكة وجدة.

(٢) أي قتالاً مباحاً.

(٣) فالأحوط بلا شك ألا يدخل الإنسان مكة -أرض الحرم- إلا بإحرام حتى ولو كانت حاجته غير متكررة، فكثير من الناس مثلاً يذهب لقضاء مصلحة كشرَاءِ أشياء من جملة أثناء العمرة ويرجع، فهذه حاجة غير متكررة وكالحج مثلاً أو لضبط التذكرة فيسافر إلى جدة فالأفضل باتفاق العلماء والأحوط

قوله: (جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه) قال العلماء: إنما قتله؛ لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمه، وكان يهجو النبي ﷺ ويسبهه، وكانت له قيتان<sup>(١)</sup> تغنيان بهجاء النبي ﷺ والمسلمين<sup>(٢)</sup>. فإن قيل: ففي الحديث الآخر من دخل المسجد فهو آمن، فكيف قتله وهو متعلق بالأستار؟ فالجواب أنه لم يدخل في الأمان، بل استنأه هو وابن أبي سرح والقيتان وأمر بقتله، وإن وجد متعلقاً بأستار الكعبة، كما جاء مصرحاً به في أحاديث أخر<sup>(٣)</sup>، وقيل: لأنه ممن لم يف بالشروط، بل قاتل بعد ذلك.

للدن وخروجاً من الخلاف أن يحرم ويرجع بعمره، فلا يدخل الحرم إلا محرماً، ولكن الصحيح أنه لا يلزمه ذلك.

(١) القينة المغنية.

(٢) فهذا دليل على أن هذا أغلظ أنواع الكفر، فالرسول ﷺ قد عفى عن هند التي لاكت كبد حمزة بن عبد المطلب عم النبي ﷺ أسد الله وأسد رسوله ﷺ، وعفى عن كل من أغلق عليه داره، إلا هذا المجرم والقيتان وإن كانت أمنت إحداهما بعد ذلك، دل هذا على أن هجاء النبي ﷺ وسبه أغلظ أنواع الكفر والردة، وهؤلاء الذين يفعلون ذلك ويرتدون عن الإسلام ويطعنون في الرسول ﷺ كمؤلفي الروايات الساخرة من سيرة النبي ﷺ والأنبياء، فهؤلاء أغلظ أنواع الكفار، ويلزم قتلهم باتفاق العلماء إذا قدر عليهم، وعند كثير من العلماء لا تقبل توبتهم ظاهراً، وإن نفعتهم توبتهم عند الله، لكن لو ادعوا التوبة بعد القدرة عليهم قتلوا حتماً لحق النبي ﷺ، وإن كان الأظهر إن شاء الله أن التوبة تقبل إذا تابوا توبةً ظاهرها الصلاح والله أعلم.

(٣) وهذا الحديث حجة لمالك وأحمد وأبي حنيفة في أن مكة فتحت عنوة، لأنه لم يقع عندما قال النبي ﷺ لأبي سفيان ومن دخل المسجد فهو آمن، لم يقل له إلا ابن خطل، وإنما كان هذا أمر من النبي ﷺ لأصحابه لا لأبي سفيان، فلو كان هذا صلحاً فكيف وقع الاستثناء، والنبي ﷺ لم يقرر أبا سفيان على هذه الشروط؟ فدل ذلك على أن هؤلاء إنما خرجوا لأن النبي ﷺ لم يدخلهم في من أمنهم النبي ﷺ، فأين في جميع الروايات أن هذا وقع بين النبي ﷺ وبين أبي سفيان؟ بل لم يقع شيء من ذلك، فدل ذلك

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَمُوافِقِيهِمَا فِي جَوَازِ إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فِي حَرَمِ مَكَّةَ<sup>(١)</sup>.  
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ، وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ فِي السَّاعَةِ الَّتِي أُبِيحَتْ لَهُ.  
وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهَا إِنَّمَا أُبِيحَتْ سَاعَةُ الدُّخُولِ حَتَّى اسْتَوَلَى عَلَيْهَا، وَأَذْعَنَ لَهُ أَهْلُهَا،  
وَإِنَّمَا قَتَلَ إِبْنُ خَطْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَأَسْمَ إِبْنِ خَطْلٍ: (عَبْدُ الْعُزَّى)، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: اسْمُهُ: (عَبْدُ اللَّهِ) وَقَالَ الْكَلْبِيُّ: اسْمُهُ:  
(غَالِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ جَابِرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ تَيْمِ بْنِ غَالِبٍ) وَخَطْلٍ: بِخَاءٍ  
مُعْجَمَةٍ وَطَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَتَيْنِ، قَالَ أَهْلُ السَّيْرِ: وَقِيلَ: سَعْدُ بْنُ حُرَيْثٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ إِبْنُ شَهَابٍ عَنْ أَنَسٍ) ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ (فَقَالَ: نَعَمْ)، يَعْنِي فَقَالَ مَالِكُ.

وَمَعْنَاهُ: أَحَدْتُكَ إِبْنُ شَهَابٍ عَنْ أَنَسٍ بِكَذَا؟ فَقَالَ مَالِكُ: نَعَمْ حَدَّثَنِي بِهِ.  
وَقَدْ جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِثْلُ هَذِهِ الْعِبَارَةِ، وَلَا يَقُولُ فِي آخِرِهِ (قَالَ: نَعَمْ)  
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِشْتِرَاطِ قَوْلِهِ: (نَعَمْ) فِي آخِرِ مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، وَهِيَ إِذَا قَرَأَ عَلَى الشَّيْخِ  
قَائِلًا: أَخْبَرَكَ فُلَانٌ أَوْ نَحْوَهُ، وَالشَّيْخُ مُضْغٍ لَهُ فَاهِمٌ لِمَا يَقْرَأُ غَيْرَ مُنْكَرٍ:  
فَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيِّينَ وَبَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: لَا يَصِحُّ السَّمْعُ إِلَّا بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَنْطِقْ بِهَا لَمْ يَصِحَّ السَّمْعُ.

على أن ذلك كان أماناً من النبي ﷺ تبرعاً لمن أغلق عليه بابه، وليس أنه كان لازماً بالعهد، فلو كان عهداً  
لما استثنى منه أحداً بكلامه ﷺ دون موافقة أبي سفيان.

(١) هذا فيه نظر؛ لأن مكة كانت حلالاً في ذلك الوقت.

(٢) بل ليس في الحديث دليل على توقيت هذا الفعل حتى يُقال هذا الكلام الذي ذكره، فقول أبي حنيفة  
في إقامة الحدود والقصاص في الحرم أظهر، إلا إن كانت الجرائم قد أوقعها أصحابها على أرض الحرم،  
فهم الذين انتهكوا حرمتها.



وَقَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ: يُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ: (نَعَمْ)، وَلَا يُشْتَرَطُ نُطْقُهُ بِشَيْءٍ، بَلْ يَصِحُّ السَّمْعُ مَعَ سُكُوتِهِ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ اِكْتِفَاءً بِظَاهِرِ الْحَالِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُكَلِّفٍ أَنْ يَقَرَّ عَلَى الْخَطَأِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً وَمَنْ قَالَ مِنَ السَّلَفِ: (نَعَمْ) إِنَّمَا قَالَهُ تَوْكِيدًا وَاحْتِيَاظًا لَا اِشْتِرَاطًا.

قَوْلُهُ: (مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ)

هُوَ بِضَمِّ الدَّالِ الْمُتَهَمَلَةِ وَإِسْكَانِ الْهَاءِ وَبِالنُّونِ مَنْسُوبٍ إِلَى دُهْنٍ، وَهُمْ بَطْنٌ مِنْ بَجِيلَةَ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَوْنِهِ بِإِسْكَانِ الْهَاءِ هُوَ الْمَشْهُورُ، وَيُقَالُ بِفَتْحِهَا، وَمِمَّنْ حَكَى الْفَتْحَ أَبُو سَعِيدٍ السَّمْعَانِيُّ فِي الْأَنْسَابِ، وَالْحَافِظُ عَبْدُ الْغَنِيِّ الْمُقْدِسِيُّ.

قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءَ)

فِيهِ جَوَازُ لِبَاسِ الثِّيَابِ السُّودِ.

وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: (خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءَ)

فِيهِ جَوَازُ لِبَاسِ الْأَسْوَدِ فِي الْخُطْبَةِ، وَإِنْ كَانَ الْأَبْيَضُ أَفْضَلَ مِنْهُ، كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: "خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ" وَأَمَّا لِبَاسُ الْخُطْبَاءِ السَّوَادِ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ فَجَائِزٌ، وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ الْبَيَاضُ كَمَا ذَكَرْنَا، وَإِنَّمَا لَبَسَ الْعِمَامَةَ السَّوْدَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانًا لِلْجَوَازِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءَ قَدْ أَرَخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ<sup>(١)</sup>)

هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا وَغَيْرِهَا (طَرَفَيْهَا) بِالشَّيْئَةِ، وَكَذَا هُوَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحُمَيْدِيِّ، وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضُ أَنَّ الصَّوَابَ الْمَعْرُوفَ (طَرَفَهَا) بِالْإِفْرَادِ، وَأَنَّ بَعْضَهُمْ رَوَاهُ (طَرَفَيْهَا) بِالشَّيْئَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَسَيَأْتِي بَسْطُ حُكْمِ إِرخَاءِ الْعِمَامَةِ فِي كِتَابِ اللَّبَاسِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(١) فِيهِ جَوَازُ إِرخَاءِ طَرَفِي الْعِمَامَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ لِفَعْلِهِ ﷺ، فَمَنْ فَعَلَهُ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ أَثِيبَ عَلَى ذَلِكَ.

٨٥ - باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم

صيدها وشجرها وبيان حدود حرمةها.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِي - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ»<sup>(١)</sup>.

(١) وجه الجمع بين قوله ﷺ (وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ) وبين تفضيل مكة وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف فيما سواه من المساجد إلا المسجد النبوي، فإن الصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة في مسجد النبي ﷺ، لقوله ﷺ (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) ((م) ١٣٩٤، (خ) ١١٣٣) (وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ) ((جة) ١٤٠٦، (حم) ١٤٧٣٥) قال الألباني: صحيح).

ووجه الجمع أن الدعاء بالبركة في المكيال والطعام، وأنه دعاء بكثرة البركة في طعام أهل المدينة، وأما الرواية التي فيها «بِمِثْلِي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ» والرواية الأخرى «مِثْلُ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ» فيمكن أن تُحمل على أن المثليين في البركة، وأما [مِثْلُ مَا دَعَا] أي في جملة الدعاء بالبركة وفي الدعاء بالتحريم وأنه حَرَّمَ ما بين لاتبها، فيكون "مثلي" في القدر، ويكون [مِثْلُ مَا دَعَا] في جملة الأمر في جنس الدعاء بالبركة والله أعلم. أي أنه دعا مثل ما دعا وزاد معه ضعفه معه، فالبركة في المدينة أعظم ولا ينافي ذلك أن مكة أفضل، فإن مكة من جهة أن الله اصطفاها لبيته الحرام واختارها وحرّمها ﷺ يوم خلق السماوات والأرض، وقد فضل الصلاة في المسجد الحرام على كل ما سواه من المساجد، فهذا فيه فضيلة هذه البقعة، وأما ما في المدينة فبركة لأهلها من جهة طعامهم وصاعهم وملهم.

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى - هُوَ الْمَازِنِيُّ - بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا حَدِيثُ وَهَيْبٍ فَكَرَوَايَةِ الدَّرَاوَرْدِيِّ «بِمِثْلِي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ». وَأَمَّا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ الْمُخْتَارِ فَفِي رَوَايَتِهِمَا «مِثْلُ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَحَرَّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا». يُرِيدُ الْمَدِينَةَ.

(اللابة: أرض ذات حجارة سود كثيرة والمدينة بين لابتين).

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا فَدَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أُدِيمٍ خَوْلَانِي إِنْ شِئْتَ أَقْرَأْتُكَ. قَالَ فَسَكَتَ مَرْوَانُ ثُمَّ قَالَ قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ. (الأديم: الجلد المدبوغ).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْقَادِرِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يَقْطَعُ عِضَاهُهَا وَلَا يَصَادُ صَيْدُهَا».

(العضاء: كل شجر عظيم له شوك الواحدة عضة).

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنِّي أَحَرَّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ أَنْ يَقْطَعَ عِضَاهُهَا أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا» - وَقَالَ - الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً

عَنْهَا إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأَوَائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (اللاواء: الشدة وضيق العيش).

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ابْنُ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ «وَلَا يُرِيدُ أَحَدُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَسْوَةً إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذُوبَ الرِّصَاصِ أَوْ ذُوبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ».

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ الْعَقْدِيِّ - قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَاكْلَمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلَامِهِمْ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا تَقْلِينِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ. وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ. (سلب: أخذ ما على المقتول من ملبوس وغيره، نقل: أعطى زيادة

على النصيب من قسمة الغنيمة).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَلْحَةَ «الْتَمِسْ لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكَمْ يَخْدُمُنِي». فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرِدُّنِي وَرَاءَهُ<sup>(١)</sup> فَكُنْتُ أُخْدَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ

(١) وهناك روايات صحيحة ثابتة أن أم أنس هي التي أتت بأنس تعرض على رسول الله ﷺ أن يخدمه، فالذي يظهر والله أعلى وأعلم، وإما أن النبي ﷺ قال لأبي طلحة ذلك تطيساً لحاطره، حتى لا يقبل ما عرضته أم أنس من غير إذن زوجها، أو أنه لما طلب النبي ﷺ ذلك كان من فرحة أم أنس أنها هي التي أتت به مع زوجها، وكان تأكيد كلامها بأن هي التي ذكرت لرسول الله ﷺ خدمة أنس له، فهذا حتى لا يُظن مثلاً أن أبا طلحة زوج أم سليم أم أنس ﷺ أن ذلك كان دون إذن أمه، فأتت هي لتؤكد رغبتها في أن يخدم أنس النبي ﷺ.

أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَأَ لَهُ أَحَدٌ قَالَ «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنَحِبُهُ». فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَةَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَذْهَبِهِمْ وَصَاعِهِمْ». وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «إِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا». وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا - قَالَ - ثُمَّ قَالَ لِي هَذِهِ

وهذا دليل على أن سؤال من يُحِبُّ أن يسأله ليس من السؤال المنهي عنه، فالنبي ﷺ سأل أبا طلحة أن يلتمس غلاماً من غلمانهم يخدمه، وهذا تطبيقاً لخاطرهم في الحقيقة، وليس سؤالاً كما يُسأل السؤال المذموم الذي نهى عنه النبي ﷺ وقال (لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا)، (س) ٤٦٠ [قال الألباني]: صحيح، وإنما سؤال من يفرح بسؤاله ويحب ذلك ويسره أن يسأله، كما يوجد محبة بين بعض الأفراد فلو سأله إياه كان ذلك علامة على قربهِ ومترلته عنده والله أعلى وأعلم، وأنس ﷺ أصلاً من أعظم الناس حُباً لرسول الله ﷺ وفرحاً بهذا الأمر، فعَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أَفَّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِي شَيْءٌ صَنَعْتُهُ لَمْ صَنَعْتُهُ، وَلَا لِي شَيْءٌ تَرَكْتُهُ لَمْ تَرَكْتُهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا، وَلَا مَسَسْتُ خَزَأً قَطُّ وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلَيْنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا شَمَمْتُ مِسْكَاً قَطُّ وَلَا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ، (ت) ٢٠١٥ [قال الألباني]: صحيح، وأصابته بركة دعوة النبي ﷺ فعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَسُ خَادِمُكَ قَالَ (اللَّهُمَّ أَكْثَرُ مَالِهِ وَوَلَدُهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيهِمَا أَعْطَيْتَهُ) متفق عليه، فكان ﷺ من أكثر الناس نفقة ومالاً، وحدثته ابنته أميمة أنه دفن لصلبه مقدم الحجاج إلى البصرة مائة وعشرين، يعني لا يعرف أولاده الذين هم لصلبه من كثرتهم، فقد دفن هو قبل أن يموت ﷺ مائة وعشرين من أولاد لصلبه، فبسته هي التي تخبره، فكيف بمن بقي بعد ذلك من أولاده وبمن كان من أولاد أولاده، فالله ﷻ نفعه أعظم النفع، بالإضافة إلى العلم الذي حصله بصحبة النبي ﷺ.

وأما قول الشافعي في الجليل في مسألة السلب أنه لا ضمان في الصيد في المدينة وإنما هو محرم فقط.

شَدِيدَةٌ «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا». قَالَ فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ (أَوْ آوَى مُحَدِّثًا).

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا أَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ لَا يَخْتَلِي خَلَاهَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. (الخلطى: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً؛ يختلى: يقطع).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قَرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَكِّيَّاهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مَدَنِهِمْ».

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّامِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ يَحْدُثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَأُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ - قَالَ وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَبَ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجَرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَّثًا أَوْ آوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ اتَّمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا». وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَزُهَيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ «يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ». وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا مُعَلَّقةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ.

(القرباب: الجراب يطرح فيه السيف بغمده).



وَحَدَّثَنِي عَلَى بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ مُسْهَرٍ وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ إِلَى آخِرِهِ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ «فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ» . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ» . وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . (أخفر: نقض العهد) .

وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهَرٍ وَوَكِيعٍ إِلَّا قَوْلَهُ «مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ» وَذَكَرَ اللَّعْنَةَ لَهُ .

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلُهُ وَلَمْ يَقُلْ «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَزَادَ «وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ» .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَوْ رَأَيْتُ الظُّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا دَعَرْتُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ» . (ذعر: خوف وأفزع) .

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ

لَا تَبَى الْمَدِينَةَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَلَوْ وَجَدْتُ الظُّبَاءَ مَا بَيْنَ لَا بَيْتِهَا مَا ذَعَرْتُهَا . وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمَى .

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدَّتِنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» . قَالَ ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلَدِهِ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرُ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِأَوَّلِ الثَّمَرِ فَيَقُولُ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي ثَمَارِنَا وَفِي مُدَّتِنَا وَفِي صَاعِنَا بِرَكَّةٍ مَعَ بَرَكَةٍ» . ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ .

قَوْلُهُ ﷺ : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ)

هَذَا دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ : إِنَّ تَحْرِيمَ مَكَّةَ إِنَّمَا هُوَ كَانَ فِي زَمَنِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ .

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَقَدْ سَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَوَفَاةً قَرِيبًا ، وَذَكَرُوا فِي تَحْرِيمِ إِبْرَاهِيمَ إِحْتِمَالَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ حَرَّمَهَا بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ بِذَلِكَ لَا بِاجْتِهَادِهِ ، فَلِهَذَا أَضَافَ التَّحْرِيمَ إِلَيْهِ تَارَةً وَإِلَى اللَّهِ تَعَالَى تَارَةً .

وَالثَّانِي : أَنَّهُ دَعَا لَهَا فَحَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِدَعْوَتِهِ ، فَأُضِيفَ التَّحْرِيمُ إِلَيْهِ لِذَلِكَ <sup>(١)</sup> .

(١) هذا على الوجه الثاني من أن تحريم مكة إنما كان في زمن إبراهيم، أما على القول الأول وهو أن الله حرّمها يوم خلق السماوات والأرض كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة فالوجه إنما يكون على الاحتمال الأول، فذكر تحريم إبراهيم، لأنه هو الذي نشر ذلك وأعلنه عن أمر الله ﷻ .

قوله ﷺ: (وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ) وَذَكَرَ مُسْلِمُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي بَعْدَهُ بِمَعْنَاهُ. هَذِهِ الْأَحَادِيثُ حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَمُوافِقِيهِمَا فِي تَحْرِيمِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَشَجَرِهَا. وَأَبَاحَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ، وَاحْتَجَّ لَهُ بِحَدِيثِ (يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ). وَأَجَابَ أَصْحَابُنَا بِجَوَابَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ حَدِيثَ النُّغَيْرِ <sup>(١)</sup> كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ <sup>(٢)</sup>. وَالثَّانِي: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ صَادَهُ مِنَ الْحِلِّ لَا مِنْ حَرَمِ الْمَدِينَةِ، وَهَذَا الْجَوَابُ لَا يُلْزِمُهُمْ عَلَى أَصُولِهِمْ؛ لِأَنَّ مَذْهَبَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ صَيْدَ الْحِلِّ إِذَا أَدْخَلَهُ الْحَلَالُ إِلَى الْحَرَمِ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الْحَرَمِ، وَلَكِنْ أَصْلُهُمْ هَذَا ضَعِيفٌ فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِدَلِيلِهِ <sup>(٣)</sup>. وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ فِي صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَشَجَرِهَا، بَلْ هُوَ حَرَامٌ بِلَا ضَمَانَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى: يَجِبُ فِيهِ الْجُزْءُ كَحَرَمِ مَكَّةَ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ.

وَحَرَّمَ الْمَدِينَةَ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَظْهَرَ ذَلِكَ وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ وَعَلَّمَ النَّاسَ تَحْرِيمَهَا وَعَلَّمَ النَّاسَ حُدُودَ هَذَا الْحَرَمِ وَمَعْنَاهُ.

(١) وَهُوَ حَدِيثُ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ (وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ - قَالَ أَحْسِبُهُ فَطِيمٌ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ نَغَرَ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ)، فَكَانَ يَحْبِسُهُ وَيَلْعَبُ مَعَهُ وَيُطْعِمُهُ وَيُشْرِبُهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَقَالُوا لَوْ كَانَ صَيْدُهَا حَرَامًا لَوْ جَبَ إِطْلَاقُ النُّغَيْرِ، وَلَمَّا جَازَ أَنْ يُمَسِّكَهُ الْوَلَدُ وَيَحْتَبِسَهُ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ بَعِينَهُ، لَمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِصَيْدٍ مِنَ خَارِجِ الْحَرَمِ فَدَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ فَعَلِيهِ أَنْ يُطْلَقَهُ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُلْزِمُ بِحَدِيثِ النُّغَيْرِ وَالْجَوَابُ الَّذِي ذَكَرُوهُ هُنَا هُوَ الَّذِي يُذَكِّرُ هُنَاكَ.

(٢) وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ.

(٣) وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُمْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَيْدٌ وَمَا زَالَ حَيًّا، فَالْجَوَابُ إِذَا هُوَ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ.

وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ قَدِيمٌ: أَنَّهُ يُسَلَّبُ الْقَاتِلُ <sup>(١)</sup>، لِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ بَعْدَ هَذَا، قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: لَمْ يَقُلْ بِهَذَا الْقَوْلِ أَحَدٌ بَعْدَ الصَّحَابَةِ إِلَّا الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ <sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) يُرِيدُ الْمَدِينَةَ. قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ وَغَرِيبُ الْحَدِيثِ: (الْأَلْبَتَانِ) الْحَرَّتَانِ، وَاحِدَتُهُمَا (لَابَةٌ)، وَهِيَ الْأَرْضُ الْمُتَلَبَّسَةُ حِجَارَةً سَوْدَاءَ، وَلِلْمَدِينَةِ لَابَتَانِ شَرْقِيَّةٌ وَغَرْبِيَّةٌ، وَهِيَ بَيْنَهُمَا، وَيُقَالُ: لَابَةٌ وَلُوبَةٌ وَنُوبَةٌ، بِالنُّونِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ مَشْهُورَاتٍ، وَجَمْعُ اللَّابَةِ فِي الْقِلَّةِ لَابَاتٌ، وَفِي الْكَثْرَةِ لَابٌ وَلُوبٌ <sup>(٣)</sup>. وَقَوْلُهُ ﷺ: (وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) مَعْنَاهُ: الْأَلْبَتَانِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَالْمُرَادُ تَحْرِيمُ الْمَدِينَةِ وَلَابَتَيْهَا <sup>(٤)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا يُقَطَّعُ عِضَاهُمَا، وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا) صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ فِي تَحْرِيمِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَشَجَرِهَا، وَسَبَقَ خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَالْعِضَاءُ: بِالْقَصْرِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ كُلُّ شَجَرٍ فِيهِ شَوْكٌ، وَاحِدَتُهُمَا عِضَاهَةٌ وَعِضِيَّةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وهذا هو الصحيح، وهو أن ما على القاتل من ثياب وسلاح ودابة سوى ما يستر عورته، يسلبه ويأخذه من سلبه، فيُعْطَى لمن أخذ منه هذه الأشياء، عقوبة مالية بأخذ هذا المتاع منه ويترك له ما يستر به عورته، عقوبة له على صيده في حرم المدينة كحديث سعد بن أبي وقاص.

(٢) بل يكفي أن الصحابة قد قالوه ويكفي الشافعي شرفاً أنه قال بهذا الحديث على ظاهره لأن النبي ﷺ أعطى سلبه لمن سلبه، وكثير من العلماء يقول أن هذا قبل نسخ العقوبات المالية، وليس هناك دليل صحيح على نسخ العقوبات المالية، فالعقوبة والتعزير بالمال الأدلة ظاهرة فيه وليست منسوخة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

(٣) فحدود التحريم ما بين الشرقية والغربية هو ما بين الحجارة السوداء شرق وغرب المدينة، وأما الحدود الشمالية والجنوبية هي ما بين عير إلى ثور.

(٤) أي دخلت الالبتان في التحريم.

قوله ﷺ : (وَلَا يَنْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأَوَائِهَا وَجَهْدَهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (اللَّأَوَاءُ) بِالْمَدِّ: الشَّدَّةُ وَالْجُوعُ. وَأَمَّا الْجُهْدُ: فَهُوَ الْمُسْتَقَّةُ وَهُوَ يَفْتَحُ الْجِيمَ، وَفِي لُغَةٍ قَلِيلَةٍ بَضَمُّهَا، وَأَمَّا الْجُهْدُ بِمَعْنَى الطَّاقَةِ فَبَضَمُّهَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحُكِيَ فَتَحَهَا. وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ : (إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا) فَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاض - رَحِمَهُ اللَّهُ - : سَأَلْتُ قَدِيحًا عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ خَصَّ سَاكِنِ الْمَدِينَةِ بِالشَّفَاعَةِ هُنَا مَعَ عُمُومِ شَفَاعَتِهِ وَإِدْخَالِهِ إِيَّاهَا لِأُمَّتِهِ؟ قَالَ: وَأُجِيبَ عَنْهُ بِجَوَابِ شَافٍ مُتَقِنٍ فِي أَوْرَاقِ اعْتَرَفَ بِصَوَابِهِ كُلِّ وَاقِفٍ عَلَيْهِ، قَالَ: وَأَذْكَرُ مِنْهُ هُنَا لِمَعَا تَلِيْقَ بِهَذَا الْمَوْضِعِ. قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: (أَوْ) هُنَا لِلشَّكِّ، وَالْأَظْهَرُ عِنْدَنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِلشَّكِّ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ وَضَفِيفَةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَيَبْعُدُ اتِّفَاقُ جَمِيعِهِمْ أَوْ رُؤَاةِهِمْ عَلَى الشَّكِّ وَتَطَابُقُهُمْ فِيهِ عَلَى صِبْغَةٍ وَاحِدَةٍ، بَلْ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ قَالَهُ ﷺ هَكَذَا، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ هَكَذَا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ (أَوْ) لِلتَّقْسِيمِ، وَيَكُونُ شَهِيدًا لِبَعْضِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَشَفِيعًا لِبَقِيَّتِهِمْ، إِمَّا شَفِيعًا لِلْعَاصِينَ وَشَهِيدًا لِلْمُطِيعِينَ، وَإِمَّا شَهِيدًا لِمَنْ مَاتَ فِي حَيَاتِهِ، وَشَفِيعًا لِمَنْ مَاتَ بَعْدَهُ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ<sup>(١)</sup>.

(١) والقول الأول حسن وهو أوسع وأعم، (إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا) شَفِيعًا لِلْعَاصِي مِنْ زَمَنِهِ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَهِيدًا لِلْمُطِيعِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَهَذِهِ خُصُوصِيَّةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الشَّفَاعَةِ لِلْمُذْنِبِينَ أَوْ لِلْعَالَمِينَ فِي الْقِيَامَةِ، وَعَلَى شَهَادَتِهِ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ، وَقَدْ قَالَ ﷺ فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ" فَيَكُونُ لِتَخْصِيصِهِمْ بِهَذَا كُلِّهِ مَزِيدٌ أَوْ زِيَادَةٌ مَنْزِلَةٌ وَحِظْوَةٌ<sup>(١)</sup>.

قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ (أَوْ) بِمَعْنَى (الْوَاوِ) فَيَكُونُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ شَفِيعًا وَشَهِيدًا قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ (إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ لَهُ شَفِيعًا).

قَالَ: وَإِذَا جَعَلْنَا (أَوْ) لِلشَّكِّ كَمَا قَالَهُ الْمُشَايخُ، فَإِنْ كَانَتْ اللَّفْظَةُ الصَّحِيحَةَ (شَهِيدًا) إِنْدَفَعَ الْإِعْتِرَاضُ، لِأَنَّهَا زَائِدَةٌ عَلَى الشَّفَاعَةِ الْمُدَّخَرَةِ الْمُجَرَّدَةِ لِغَيْرِهِمْ، وَإِنْ كَانَتْ اللَّفْظَةُ الصَّحِيحَةَ (شَفِيعًا) فَاخْتِصَاصُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِهَذَا مَعَ مَا جَاءَ مِنْ عُمُومِهَا وَادِّخَارُهَا لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ أَنَّ هَذِهِ شَفَاعَةٌ أُخْرَى غَيْرُ الْعَامَّةِ الَّتِي هِيَ لِإِخْرَاجِ أُمَّتِهِ مِنَ النَّارِ، وَمُعَافَاةِ بَعْضِهِمْ مِنْهَا بِشَفَاعَتِهِ ﷺ فِي الْقِيَامَةِ، وَتَكُونُ هَذِهِ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِزِيَادَةِ الدَّرَجَاتِ، أَوْ تَخْفِيفِ الْحِسَابِ، أَوْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ بِإِكْرَامِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْكِرَامَةِ، كَأَيَّوَانِهِمْ إِلَى ظِلِّ الْعَرْشِ، أَوْ كَوْنِهِمْ فِي رَوْحٍ وَعَلَى مَنَابِرٍ، أَوْ الْإِسْرَاعِ بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ خُصُوصِ الْكِرَامَاتِ الْوَارِدَةِ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) أي لهم شفاعَةٌ خاصةٌ بمعنى أنها أخص في مغفرة ذنوب أكثر ورفع لدرجات أكثر، وشهادة خاصة وبمترلة أعلى.

(٢) والمعنى أن هناك شفاعات خاصة، فهناك شفاعات للمؤمنين الكُمَّل في الاستفتاح لباب الجنة، وهناك شفاعات لقوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، وهناك شفاعات في خروج عصاة الموحدين، وهناك شفاعات في رفع درجات من دخل الجنة، وهكذا فبين بذلك أن هناك شفاعات، فإذا الشفاعات لأهل المدينة شفاعات خاصة بهم.

وهذا دليل على أنه يُصيب أهل المدينة لأواء وشدة، وقد حدثنا كثيرٌ ممن يسكن المدينة أنه يأت عليهم أوقات يشتد عليهم الأمر جداً رغم وجود أرزاق أو قد تضيق أحياناً ولكن يبارك الله ﷻ في القليل، فهناك لأواء وشدة تقع في المدينة.



قوله ﷺ: (لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبَدَلَهُ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ) قَالَ الْقَاضِي: اِخْتَلَفُوا فِي هَذَا، فَقِيلَ: هُوَ مُحْتَصَصٌ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ ﷺ، وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ عَامٌّ أَبَدًا، وَهَذَا أَصَحُّ<sup>(١)</sup>.

قوله ﷺ: (وَلَا يُرِيدُ أَحَدُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ ذُوبَ الرَّصَاصِ أَوْ ذُوبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ)

قَالَ الْقَاضِي: هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ: (فِي النَّارِ) تَدْفَعُ إِشْكَالَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَمْ تُذَكَّرْ فِيهَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ، وَتُبَيِّنُ أَنَّ هَذَا حُكْمُهُ فِي الْآخِرَةِ.

قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ: مَنْ أَرَادَهَا فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ كُفِيَ الْمُسْلِمُونَ أَمْرُهُ وَاضْمَحَلَّ كَيْدُهُ كَمَا يَضْمَحَلُّ الرَّصَاصُ فِي النَّارِ<sup>(٢)</sup>.

(١) إِذَا يَحْتَاجُ هَذَا إِلَى جَوَابٍ عَنْ: كَيْفَ تَرَكَ الصَّحَابَةُ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَرَحَلُوا إِلَى الْأَقْطَارِ الْمُخْتَلِفَةِ؟ نَقُولُ الْجَوَابُ أَنَّ هَذَا لَمْ يَكُنْ رَغْبَةً عَنْهَا، وَلَكِنْ رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَنَشْرًا لِلدِّينِ وَتَعْلِيمًا لِلْعَلَمِ فِي الْأَمْصَارِ الْمُخْتَلِفَةِ، فَتَرَكُوا الْفَضَائِلَ الْعَظِيمَةَ فِي الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ لِأَجْلِ نَشْرِ الدِّينِ وَتَعْلِيمِ الْمُسْلِمِينَ دِينَهُمْ، وَكَانَ هَذَا بَعْلَمَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِلْمِ كِبَارِ الصَّحَابَةِ ﷺ عَلَى الدَّوَامِ حَتَّى كَانَ هَذَا الْأَمْرُ سَبَبًا فِي اتِّسَارِ الْإِسْلَامِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَبَقَاءِ هَذِهِ الْبِلَادِ الَّتِي بَقِيَ فِيهَا الصَّحَابَةُ ﷺ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الدِّينَ بِقَاءِ أَهْلِهَا عَلَى الْإِسْلَامِ أَجْيَالًا مُتَابِعَةً ثَابِتِينَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِفَضْلِ اللَّهِ ﷻ، فَلَمْ يَكُنْ رَغْبَةً عَنِ الْمَدِينَةِ، بَلْ كَانَ حُبًّا لَهَا هُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ﷻ وَأَنْفَعُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنَ النِّفْعِ الْمُتَعَدِّيِ بِتَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَنَشْرِ الدَّعْوَةِ وَنَشْرِ الدِّينِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ، وَهَذَا أَمْرٌ لَا شَكَّ فِيهِ، أَنَّ مَا كَانَ مِنَ النِّفْعِ الْمُتَعَدِّيِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ﷻ مِنَ النِّفْعِ الْقَاصِرِ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي عِبَادَتِهِ لِرَبِّهِ فِي الْمَدِينَةِ أَوْ فِي مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ.

(٢) الظَّاهِرُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ أَيُّ ذُوبِ الرَّصَاصِ، فَكَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ فِي النَّارِ، يُذَيَّبُ اللَّهُ هَذَا الْعَبْدَ فِي النَّارِ، أَمَا كَوْنُهَا مُدَّةَ حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَطْ، فَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ، بَلِ الظَّاهِرُ الْعَمُومُ، وَاحْتِجَ بِهِ الصَّحَابَةُ عَلَى مَنْ هَاجَمَ الْمَدِينَةَ وَغَزَاهَا، وَقَدْ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ ذَلِكَ، فَأَهْلَكَ اللَّهُ ﷻ مَنْ اسْتَحْلَ الْمَدِينَةَ "مَسْرَفُ بْنُ عَقْبَةَ" بَلْ هَلَكَ "يَزِيدُ" نَفْسُهُ بَعْدَ الْأَمْرِ بِاسْتِحْلَالِ الْمَدِينَةِ بِمُدَّةٍ وَجِيزَةٍ، فَلَهُ الْحَمْدُ ﷻ.

قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ فِي اللَّفْظِ تَأْخِيرٌ وَتَقْدِيمٌ، أَيْ أَذَابَهُ اللَّهُ ذُوبَ الرَّصَاصِ فِي النَّارِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ لِمَنْ أَرَادَهَا فِي الدُّنْيَا فَلَا يُمَهِّلُهُ اللَّهُ، وَلَا يُمَكِّنُ لَهُ سُلْطَانًا، بَلْ يُذْهِبُهُ عَنْ قُرْبِ كَمَا انْقَضَى شَأْنُ مَنْ حَارَبَهَا أَيَّامَ بَنِي أُمَيَّةٍ، مِثْلَ مُسْلِمِ بْنِ عُقْبَةَ<sup>(١)</sup> فَإِنَّهُ هَلَكَ فِي مُنْصَرَفِهِ عَنْهَا، ثُمَّ هَلَكَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ مُرْسِلُهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ، وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ صَنَعَ صَنِيعَهُمَا<sup>(٢)</sup>.  
قَالَ: وَقِيلَ: قَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ مَنْ كَادَهَا اغْتِيَالًا وَطَلَبًا لِعُزَّتِهَا فِي غَفْلَةٍ، فَلَا يَتِمُّ لَهُ أَمْرُهُ، بِخِلَافِ مَنْ أَتَى ذَلِكَ جَهَارًا كَأَمْرَاءِ اسْتَبَاحُوهَا<sup>(٣)</sup>.

ولذلك نحن مطمأنون طمأنينة عظيمة باضمحلال كيد من يُرغب الكفرة من اليهود والأمريكان والغرب على تدمير المسجدين، فهناك مجانين أو أشبه بذلك يقولون حل المسلمين المتطرفين الإرهابيين أن تُهدم الكعبة وأن تُهدم مكة والمدينة، ونحن على يقين من أن الله ﷻ لا يدعهم ولو كان المسلمون شذرا منرا، ولو كانوا أضعف مما هم عليه الآن أضعاف مضاعفة، فإن الله ﷻ يحمي بيته ويحمي مدينة النبي ﷺ ويدفع عنها لمن أرادها بسوء، ومكة أعظم منها شر فافهمي أولى بهذا الحفظ وقد جعل الله من آياته ما فعل بأصحاب الفيل، أنه جعل (كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ \* تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ \* فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ) وقد أخبر النبي ﷺ في بقاء الكعبة إلى أن يهدمها ذو السويقتين من الحبشة بعد زوال الإيمان من الأرض، أما قبل ذلك فيستحيل أن تُهدم الكعبة بفضل الله ﷻ من كافر يريد إهانتها أو إزالتها وإنما يمكن أن تُهدم وتبنى لأجل عمارتها كما فعل عبد الله بن الزبير وكما فعل الحجاج لظنه أن هذا هو الصحيح فيُعظم الكعبة بردها إلى ما كانت عليه أيام النبي ﷺ، وليس أنه يُبينها أو يُحاول إزالتها بالكلية.

فالقول الأول أن "في النار" بمعنى في الآخرة أو أن المراد كما يضمحل الرصاص في النار.

(١) هو اسمه "مسلم" فسماه العلماء "مسرف" لأجل ما صنع في المدينة.

(٢) فإنه على مر العصور من أراد أهل المدينة بسوء أهلكه الله.

(٣) الصحيح الأول والله أعلم وأن الله ﷻ يُعاقبهم في الدنيا وادخر لهم عذاباً في الآخرة نسأل الله العافية.

قوله: (أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَنْحِطُهُ فَسَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوهُ عَلَى أَنْ يُرَدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَهُ مِنْ غُلَامِهِمْ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَأَبَى أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ)

هَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الدَّلَالَةِ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَالْجُمَاهِيرِ فِي تَحْرِيمِ صَيْدِ الْمَدِينَةِ وَشَجَرِهَا كَمَا سَبَقَ، وَخَالَفَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ، وَقَدْ ذَكَرَ هُنَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ تَحْرِيمَهَا مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، وَذَكَرَ غَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِمْ أَيْضًا، فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَنْ خَالَفَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الْمُسْتَفِيضَةَ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمِ: إِنَّ مَنْ صَادَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ أَوْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِهَا أَخَذَ سَلَبَهُ، وَبِهَذَا قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ. قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: وَلَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدَ الصَّحَابَةِ إِلَّا الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ الْقَدِيمِ، وَخَالَفَهُ أَيْمَةُ الْأَمْصَارِ.

قُلْتُ: وَلَا تَضُرُّ مُحَالَفَتَهُمْ إِذَا كَانَتْ السُّنَّةُ مَعَهُ، وَهَذَا الْقَوْلُ الْقَدِيمُ هُوَ الْمُخْتَارُ<sup>(١)</sup> لِثُبُوتِ الْحَدِيثِ فِيهِ وَعَمَلِ الصَّحَابَةِ عَلَى وَفْقِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ دَافِعٌ<sup>(٢)</sup>. قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِذَا قُلْنَا بِالْقَدِيمِ فَفِي كَيْفِيَّةِ الضَّمَانِ وَجِهَانِ: أَحَدُهُمَا يَضْمَنُ الصَّيْدَ وَالشَّجَرَ وَالْكَأَلَ كَضْمَانِ حَرَمِ مَكَّةَ.

(١) مع أنه ليس هو الذي استقر عليه مذهب الشافعية، لكن من إنصاف النووي رحمه الله يقول أن "هذا القول القديم هو المختار".

(٢) وعدم العلم بمن يقول به بعد الشافعي عند بعض العلماء لا يمنع بل لم يزل من العلماء من يقول.

وَأَصَحَّهْمَا وَبِهِ قَطَعَ جُمْهُورُ الْمُفَرَّعِينَ عَلَى هَذَا الْقَدِيمِ: أَنَّهُ يُسَلَّبُ الصَّائِدُ وَقَاطِعُ الشَّجَرِ وَالْكَلَاءُ، وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِالسَّلْبِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ ثِيَابُهُ فَقَطْ.

وَأَصَحَّهْمَا وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ كَسَلَبِ الْقَتِيلِ مِنَ الْكُفَّارِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ فَرَسُهُ وَسِلَاحُهُ وَنَفَقَتُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي سَلْبِ الْقَتِيلِ. وَفِي مَضَرِفِ السَّلْبِ <sup>(١)</sup> ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ لِأَصْحَابِنَا: أَحَصَّهَا: أَنَّهُ لِلْسَّالِبِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِحَدِيثِ سَعْدٍ. وَالثَّانِي أَنَّهُ لِمَسَاكِينِ الْمَدِينَةِ. وَالثَّلَاثُ: لِيَنْتِ الْمَالُ.

وَإِذَا سَلَبَ أَخَذَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ إِلَّا سَاتِرَ الْعَوْرَةِ، وَقِيلَ: يُؤْخَذُ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ أَيْضًا <sup>(٢)</sup>. قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسَلَّبُ بِمُجَرَّدِ الْإِضْطِيَادِ، سَوَاءً أَتَلَفَ الصَّيْدَ أَمْ لَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (حَتَّى إِذَا بَدَأَ لَهُ أَحَدٌ قَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)

الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ أَنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ أَحَدًا يُحِبُّنَا حَقِيقَةً <sup>(٣)</sup>، جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ تَمَيِّزًا يُحِبُّ بِهِ، كَمَا قَالَ ﷺ: {وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَنْهَيْطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} وَكَمَا حَنَّ الْجَذْعُ الْيَابِسَ، وَكَمَا سَبَّحَ الْحَصَى، وَكَمَا فَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِ مُوسَى ﷺ، وَكَمَا قَالَ نَبِيُّنَا ﷺ: "إِنِّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلَّمُ

(١) وهو ما يؤخذ من الصائيد بالمدينة.

(٢) الظاهر عدم جواز كشف العورة، ويمكن أن يقال يسلب ويترك عليه إلى أن يجد ثوباً آخر فيؤخذ منه، أما أن يأخذه ويجرده فهذا لا يقول به العلماء.

(٣) كلام النووي هنا كلامٌ رائع، يُنَافِي طَرِيقَتَهُ فِي التَّأْوِيلِ الَّتِي سَلَكَهَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاطِنِ، وَلَكِنْ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ فَعَلًا.

عَلَيَّ" وَكَمَا دَعَا الشَّجَرَتَيْنِ الْمُفْتَرِقَتَيْنِ فَاجْتَمَعَا<sup>(١)</sup>، وَكَمَا رَجَفَ حِرَاءَ فَقَالَ: "أُسْكُنْ حِرَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ...". الْحَدِيثُ، وَكَمَا كَلَّمَهُ ذِرَاعُ الشَّاةِ، وَكَمَا قَالَ ﷺ: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} وَالصَّحِيحُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ حَقِيقَةً بِحَسَبِ حَالِهِ، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُهُ، وَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ شَوَاهِدٌ لِمَا اخْتَرْنَاهُ، وَاخْتَارَهُ الْمُحَقِّقُونَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ، وَأَنَّ أَحَدًا يُجِبُّنَا حَقِيقَةً.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ يُجِبُّنَا أَهْلَهُ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَأَقَامَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ مَقَامَهُ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ: (مَنْ أَخَذَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحَدِّثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَاهُ مَنْ أَتَى فِيهَا إِنَّمَا أَوْ آوَى مَنْ أَتَاهُ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَحَمَاهُ<sup>(٣)</sup>. قَالَ: وَيُقَالُ: آوَى وَآوَى بِالْقَصْرِ وَالْمَدِّ فِي الْفِعْلِ اللَّازِمِ وَالْمُتَعَدِّي جَمِيعًا لَكِنَّ الْقَصْرَ فِي اللَّازِمِ أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ، وَالْمَدُّ فِي الْمُتَعَدِّي أَشْهَرُ وَأَفْصَحُ.

(١) وذلك ليقضي حاجته ﷺ ثم افترقا.

(٢) وأما هذا فتأويل لا داعي إليه، ولا شك أن أهل المدينة معلوم حبهم لبعضهم وحبهم للنبي ﷺ وحب رسول الله ﷺ لهم، لكن قال (هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ) ومن نظر إلى أحد شعر بهذا ولا بد، إن كان صادقاً في حب رسول الله ﷺ واتباعه، فهو يشعر بمجرد النظر إلى جبل أحد بهذه العلاقة العجيبة بينا وبين جبل أحد، بين كل المؤمنين في كل زمان ومكان وبين جبل أحد.

(٣) المحدث هو من فعل فيها جريمة ومن ارتكب فيها إثماً، وآواه أن يمنع من أن تُصيبه العقوبة، منعه من أن يُعاقب، فهذا بلا شك يشمل البدع كذلك، فالإحداث في المدينة في الدين أعظم من الإحداث في غيرها، وذلك لأن المدينة لها مترلة عظيمة في قلوب المسلمين، وكثير من الناس ربما تأثر بالبدعة لكونه قد رآها بالمدينة أو رآها بمكة، فالإحداث فيها عظيم، وإن كان لفظ الأحداث، يشمل ما ذكرنا من البدع ويشمل كذلك الآثام والذنوب والحدود والجرائم التي إذا ارتكبت، فإن ذلك يقتضي لعنة صاحبها، وكذلك من آواه فحاماه ودافع عنه ومنع من أن تناله العقوبة، كمن يدافع مثلاً عن المنكرات، أو يمنع من الإنكار على أصحابها باليد أو باللسان، فهذا ملعون ولو كان من كان لعموم الحديث.

قُلْتُ: وَبِالْأَفْصَحِ جَاءَ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ} وَقَالَ فِي الْمُتَعَدِّي: {وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ}.

قَالَ الْقَاضِي: وَلَمْ يُرَوْ هَذَا الْحَرْفُ إِلَّا مُحْدِثًا بِكَسْرِ الدَّالِّ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ الْإِمَامُ الْمَازِرِيُّ، رُوِيَ بِوَجْهَيْنِ كَسَرَ الدَّالِّ وَفَتْحَهَا، قَالَ: فَمَنْ فَتَحَ أَرَادَ الْإِحْدَاثَ نَفْسَهُ، وَمَنْ كَسَرَ أَرَادَ فَاعِلَ الْحَدَثِ.

وَقَوْلُهُ: (عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ... إِلَى آخِرِهِ) هَذَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ لِمَنْ ارْتَكَبَ هَذَا.

قَالَ الْقَاضِي: وَاسْتَدْلُوا بِهَذَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْكِبَائِرِ؛ لِأَنَّ اللَّعْنَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي كَبِيرَةٍ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَلْعَنُهُ، وَكَذَا يَلْعَنُهُ الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ، وَهَذَا مُبَالِغَةٌ فِي إِبْعَادِهِ عَنِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ اللَّعْنَ فِي اللُّغَةِ هُوَ الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ.

قَالُوا: وَالْمُرَادُ بِاللَّعْنِ هُنَا الْعَذَابُ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ عَلَى ذَنْبِهِ، وَالطَّرْدُ عَنِ الْجَنَّةِ أَوَّلُ الْأَمْرِ، وَلَيْسَتْ هِيَ كَلْعَنَةِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يُبْعَدُونَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى كُلِّ الْإِبْعَادِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا)

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَازِرِيُّ: اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِمَا:

فَقِيلَ: الصَّرْفُ: الْفَرِيضَةُ، وَالْعَدْلُ: النَّافِلَةُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: الصَّرْفُ: النَّافِلَةُ، وَالْعَدْلُ: الْفَرِيضَةُ، عَكْسُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ.

وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ: الصَّرْفُ: التَّوْبَةُ، وَالْعَدْلُ: الْفِدْيَةُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَقَالَ يُونُسُ: الصَّرْفُ الْاِكْتِسَابُ، وَالْعَدْلُ: الْفِدْيَةُ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الْعَدْلُ: الْحِيلَةُ، وَقِيلَ: الْعَدْلُ: الْمِثْلُ. وَقِيلَ: الصَّرْفُ: الدِّيَّةُ، وَالْعَدْلُ: الزِّيَادَةُ.

(١) يعني أن هذا لا يلزم منه الردة والخلود في النار، ولكن الإحداث في المدينة ذنبٌ عظيم يُطرد صاحبه ويُبعد عن رحمة الله ﷻ، فإن مات على التوحيد عوفي في نهاية أمره، وإن مات على الشرك، فإنه ربما ما أحدثه سبباً لموته على الكفر والشرك وسوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة.



قَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: الْمَعْنَى: لَا تُقْبَلُ فَرِيضَتُهُ وَلَا نَافِلَتُهُ قَبُولِ رِضَا، وَإِنْ قُبِلَتْ قَبُولُ جَزَاءٍ، وَقِيلَ: يَكُونُ الْقَبُولُ هُنَا بِمَعْنَى تَكْفِيرِ الذَّنْبِ بِهِمَا.

قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَى الْفِدْيَةِ هُنَا: أَنَّهُ لَا يَجِدُ فِي الْقِيَامَةِ فِدَاءَ يَفْتَدِي بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الْمُذْنِبِينَ الَّذِينَ يَتَفَضَّلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْهُمْ بِأَنْ يَفْدِيَهُ مِنَ النَّارِ بِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ.

قَوْلُهُ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ: (فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ: أَوْ آوَى مُحَدَّثًا)

كَذَا وَقَعَ فِي أَكْثَرِ النُّسخ (فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ) وَوَقَعَ فِي بَعْضِهَا (فَقَالَ أَنَسٌ) بِحَذْفِ لَفْظَةِ (ابْنٍ). قَالَ الْقَاضِي: وَوَقَعَ عِنْدَ عَامَّةِ شُيُوخِنَا (فَقَالَ ابْنُ أَنَسٍ) بِإِثْبَاتِ (ابْنٍ) قَالَ: وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَكَانَ ابْنُ أَنَسٍ ذَكَرَ أَبَاهُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ، لِأَنَّ سِيَاقَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ مِنْ كَلَامِ أَنَسٍ، فَلَا وَجْهَ لِاسْتِدْرَاكِ أَنَسٍ بِنَفْسِهِ، مَعَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ قَدْ وَقَعَتْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ فِي سِيَاقِ كَلَامِ أَنَسٍ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ، قَالَ: وَسَقَطَتْ عِنْدَ السَّمَرْقَنْدِيِّ: قَالَ: وَسَقُوطُهَا هُنَاكَ يُشَبِّهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الصَّحِيحُ، وَلِهَذَا اسْتُدْرِكَتْ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ. هَذَا آخِرُ كَلَامِ الْقَاضِي.

قَوْلُهُ ﷺ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدَّهِمْ)

قَالَ الْقَاضِي: الْبَرَكَةُ هُنَا بِمَعْنَى النُّمُوِّ وَالزِّيَادَةِ، وَتَكُونُ بِمَعْنَى الثَّبَاتِ وَاللُّزُومِ.

قَالَ: فَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْبَرَكَةُ دِينِيَّةً، وَهِيَ مَا تَتَعَلَّقُ بِهِذِهِ الْمَقَادِيرُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ، فَتَكُونُ بِمَعْنَى الثَّبَاتِ وَالْبَقَاءِ لَهَا، كِبَقَاءِ الْحُكْمِ بِبَقَاءِ الشَّرِيعَةِ وَثَبَاتِهَا.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ دُنْيَوِيَّةً مِنْ تَكْثِيرِ الْكَيْلِ وَالْقَدْرِ بِهِذِهِ الْأَكْيَالِ حَتَّى يَكْفِيَ مَعَهُ مَا لَا يَكْفِي مِنْ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ الْمَدِينَةِ<sup>(١)</sup>، أَوْ تَرْجِعَ الْبَرَكَةُ إِلَى التَّصَرُّفِ بِهَا فِي التَّجَارَةِ وَأَرْبَاحِهَا، وَإِلَى كَثْرَةِ مَا يُكَالُ بِهَا مِنْ غُلَّتِهَا وَثَمَارِهَا، أَوْ تَكُونَ الزِّيَادَةُ فِيمَا يُكَالُ بِهَا لِاتِّسَاعِ عَيْشِهِمْ وَكَثْرَتِهِ بَعْدَ

(١) وهذا والله أعلى وأعلم أظهر، بمعنى أن القليل في المدينة يكفي أهلها ويكفي فيها ما لا يكفي في غيرها.

ضيقه لما فتح الله عليهم ووسع من فضله لهم، وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها، حتى كثر الحمل إلى المدينة، واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه، فزاد مددهم وصار هاشمياً مثل مد النبي ﷺ مرتين أو مرة ونصفاً، وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته ﷺ وقبولها، هذا آخر كلام القاضي.

والظاهر من هذا كله: أن البركة في نفس المكيل في المدينة، بحيث يكفي المكد فيها لمن لا يكفيه في غيرها. والله أعلم.

قوله: (إبراهيم بن محمد السامي) هو بالسّين المهملة.

قوله: (خطبنا علي بن أبي طالب ﷺ) فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب

هذا تصريح من علي ﷺ بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة، ويختبرونه من قولهم: إن علياً ﷺ أوصى إليه النبي ﷺ بأمر كثيرة من أسرار العلم، وقواعد الدين، وكنوز الشريعة، وأنه ﷺ خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة، واختراعات فاسدة، لا أصل لها، ويكفي في إبطالها قول علي ﷺ هذا<sup>(١)</sup>.

وفيه: دليل على جواز كتابة العلم<sup>(٢)</sup>، وقد سبق بيانه قريباً.

قوله ﷺ: (المدينة حرم ما بين غير إلى ثور)

أما (غير) فبفتح العين المهملة وإسكان المنة تحت وهو جبل معروف.

(١) وهذا أيضاً فيه إبطال ما يسبونه لعلي ﷺ من علم الجفر وهو ادعاء علم الغيب وهذا من كذبهم وزورهم وباطلهم.

(٢) لأن النبي ﷺ كتب في هذه الصحيفة أثمان الإبل في الديات وأشياء من الجراحات ما يجب فيها في الدية وكذلك تحريم المدينة ولعنة من أحدث فيها وأوى محدثاً وكذا بقية المسائل.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: قَالَ مُضْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُ: لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ عَيْرٌ وَلَا ثَوْرٌ، قَالُوا: وَإِنَّمَا ثَوْرٌ بِمَكَّةَ، قَالَ: وَقَالَ الزُّبَيْرُ: عَيْرٌ جَبَلٌ بِنَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، قَالَ الْقَاضِي: أَكْثَرُ الرُّوَاةِ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ ذَكَرُوا عَيْرًا.

وَأَمَّا (ثَوْرٌ) فَمِنْهُمْ مَنْ كَتَبَ عَنْهُ بِكَذَا، وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَ مَكَانَهُ بَيَاضًا؛ لِأَنَّهُمْ اعْتَقَدُوا ذِكْرَ ثَوْرٍ هُنَا خَطَأً. قَالَ الْمَازَرِيُّ: قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: ثَوْرٌ هُنَا وَهُمْ مِنَ الرَّاوي، وَإِنَّمَا ثَوْرٌ بِمَكَّةَ، قَالَ: وَالصَّحِيحُ إِلَى أَحَدٍ، قَالَ الْقَاضِي: وَكَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَصْلُ الْحَدِيثِ مِنْ عَيْرٍ إِلَى أَحَدٍ. هَذَا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي، وَكَذَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَازِمِيُّ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّ أَصْلَهُ: مِنْ عَيْرٍ إِلَى أَحَدٍ. قُلْتُ: وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ثَوْرًا كَانَ اسْمًا لِجَبَلٍ هُنَاكَ، إِمَّا أَحَدٌ وَإِمَّا غَيْرُهُ، فَخَفِيَ اسْمُهُ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ جَاءَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ (مَا يَنْ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ) أَوْ إِلَى أَحَدٍ عَلَى مَا سَبَقَ<sup>(٢)</sup>، وَفِي رِوَايَةِ أَنَسِ السَّابِقَةِ (اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْرَمَ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا) وَفِي الرِّوَايَاتِ السَّابِقَةِ (مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) وَالْمُرَادُ بِاللَّابَتَيْنِ الْحَرَّتَانِ كَمَا سَبَقَ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةٌ (فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) بَيَانٌ لِحَدِّ حَرَمِهَا مِنْ جِهَتَيْ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَمَا (بَيْنَ جَبَلَيْهَا) بَيَانٌ لِحَدِّهِ مِنْ جِهَةِ الْجَنُوبِ وَالشَّمَالِ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ﷺ: (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ)

الْمُرَادُ بِالذِّمَّةِ هُنَا الْأَمَانُ، مَعْنَاهُ أَنَّ أَمَانَ الْمُسْلِمِينَ لِلْكَافِرِ صَحِيحٌ، فَإِذَا أَمَّنَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ حَرَّمَ عَلَى غَيْرِهِ التَّعَرُّضَ لَهُ مَا دَامَ فِي أَمَانِ الْمُسْلِمِ، وَلِلْأَمَانِ شُرُوطٌ مَعْرُوفَةٌ<sup>(٤)</sup>.

(١) بل الصحيح أن ثور جبل موجود بالمدينة ولكنه جبل صغير لم يعرفه كثير من أهل البلدان ولكنه معروف عند بعضهم الآخر، وهو قرب أحد لكنه كما بين النبي ﷺ وثبتت به الرواية، فعير جبل معروف وكذا ثور فهو جبل آخر وليس الذي بمكة والله أعلم.

(٢) كما ذكرنا فإن الرواية الصحيحة (إلى ثور).

(٣) معلوم أن جبل أحد في شملها، الذي بجواره جبل ثور، وعير جبل في جنوبها والله أعلم.

(٤) الغرض المقصود أن أدنى واحد من المسلمين ولو كان عبداً ولو كانت امرأة، حتى ولو كان فاسقاً، فإنه إذا أمدن وأعطى عهد الأمان لرجل كافر، دخل عن طريقه الكافر إلى بلاد الإسلام، كان ذلك عهداً

وَقَوْلُهُ ﷺ: (يَسْعَى بِهَا أَذْنَا هُمْ)

فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ: أَنَّ أَمَانَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدَ صَحِيحَ لَائِمَهُمَا أَذْنَى مِنَ الذُّكُورِ الْأَخْرَارِ.  
قَوْلُهُ ﷺ: (وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)  
هَذَا صَرِيحٌ فِي غِلْظِ تَحْرِيمِ انْتِمَاءِ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتِمَاءِ الْعَتِيقِ إِلَى وَلَاءِ غَيْرِ مَوَالِيهِ؛  
لِمَا فِيهِ مِنْ كُفْرِ النُّعْمَةِ وَتَضْيِيعِ حُقُوقِ الْإِزْثِ وَالْوَلَاءِ وَالْعَقْلِ<sup>(١)</sup>، وَغَيْرِ ذَلِكَ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ  
قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْعُقُوقِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ)

مَعْنَاهُ: مَنْ نَقَضَ أَمَانَ مُسْلِمٍ فَتَعَرَّضَ لِكَافِرٍ أَمَّنَهُ مُسْلِمٌ<sup>(٢)</sup>، قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: أَخْفَرْتَ  
الرَّجُلَ إِذَا نَقَضْتَ عَهْدَهُ، وَخَفَرْتَهُ إِذَا أَمَّنْتَهُ.

لجميع المسلمين، ولا يلزم لأحد الكفار موافقة الإمام على ذلك بل ذمة المسلمين واحدة، فأما أهل  
البلاد الكبيرة والحصون ونحو ذلك، فلا يؤمنهم الواحد وإنما يؤمنهم الإمام أو من يقوم مقامه، لكن  
أحد الكفار يؤمنهم الواحد حتى ولو كان فاسقاً لأنه من المسلمين، وبهذا يعلم أن من يدخل إلى بلاد  
المسلمين من الكفار حتى ولو كان من يستقدمهم من فسقة المسلمين ولكنهم يدخلون بصيغة هذا  
الأمان، فضلاً على أن من يقوم على البلاد هو الذي يدخلهم، فهذا الأمان يجب احترامه، ولا يجوز  
سفك دم هذا الذي دخل إلى بلاد المسلمين ولا أخذ ماله حتى يُرد إلى مأمنه.

فالذين يقتلون من يجلبونهم من الكفار ببلاد المسلمين بزعم عدم الاعتراف بالأمان الذي تبذله  
الحكومات، نقول حتى ولو لم يعترف فأين أمان عامة المسلمين وأحاديهم؟ فالذين يستقدمون هؤلاء  
ويدعونهم إلى الإتيان إلى بلاد المسلمين وورود المعاصي منهم لا يعني ذلك إباحة سفك دمائهم بل  
يردون إلى مأمنهم والله أعلى وأعلم.

(١) أي الديات.

(٢) أي من نقض أمان وأخفر ذمة وعهد المسلم، فالمسلم آمن كافرًا، فدخل هذا الكافر بأمان، فقتله مسلمٌ  
آخر، فبذلك قد نقض عهد المسلم الذي أعطى الأمان للكفار (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ).

قوله: (لَوْ رَأَيْتَ الظُّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتَهَا) مَعْنَى تَرْتَعُ تَرَعَى، وَقِيلَ مَعْنَاهُ تَسْعَى وَتَبْسُطُ. وَمَعْنَى ذَعَرْتَهَا: أَفْزَعْتَهَا، وَقِيلَ: نَفَرْتَهَا<sup>(١)</sup>.  
قوله: (كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا) إِلَى آخِرِهِ.  
قَالَ الْعُلَمَاءُ: كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي دُعَائِهِ ﷺ فِي الثَّمَرِ وَلِلْمَدِينَةِ وَالصَّاعِ وَالْمُدِّ، وَإِعْلَامًا لَهُ ﷺ بِإِبْتِدَاءِ صَلَاحِهَا لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهَا، وَتَوْجِيهِ الْخَارِصِينَ<sup>(٢)</sup>.  
قوله: (ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَخْضَرُهُ مِنَ الْوِلْدَانِ) فِيهِ بَيَانٌ مَا كَانَ عَلَيْهِ ﷺ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَكَمَالِ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَمُلَاطَفَةِ الْكِبَارِ وَالصَّغَارِ، وَخَصَّ بِهَذَا الصَّغِيرِ لِكَوْنِهِ أَرْغَبَ فِيهِ، وَأَكْثَرَ تَطَلُّعًا إِلَيْهِ، وَحِرْصًا عَلَيْهِ.

#### ٨٦ - باب التَّوَجُّهِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى لَأْوَائِهَا.

حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ابْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وَهَيْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهَرِّي أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْمَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةٌ وَأَنَّهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي فَقَالَ لَهُ

(١) فالإنسان إذا وجد حيواناً في المدينة أو مكة فهي مثلها في ذلك، فلا يُفِرُّه ولا يُقيمه من مكانه بيده أو بصوته، فلا يقول له جَنِبْ، أي يُحَاوِلُ أَنْ يُعْده عن طريقه، بل هو الذي ينحرف عن ذلك الحيوان حتى لا يكون قد نفر ذلك الحيوان، فالحمَامُ مَنْ هُوَ موجود في المدينة ممن يَحْرَمُ صيده، وأحياناً يقع جراد، فهذا هو الذي لا يُنفر والله أعلى وأعلم.

(٢) أي توجيهِه من يذهب من قِبَلِ النَّبِيِّ ﷺ ليُخْرِصَ عَلَى النَّاسِ زُرْعَهُمْ لِيَقْدِرُوا تَقْدِيرًا تَقْرِيبيًا لِيُعرف قدر الزكاة، وإذا دفعوها على ذلك التقدير التقريبي جاز لهم أَنْ يَتَنَاوَلُوا بعد ذلك بسهولة طالما قد دفعوا الزكاة أو عرفوا قدر الزكاة على القدر التقريبي، بدلاً من الإحصاء الدائم الذي قد يشق، وبدلاً من أَنْ يحسبوا ما أَخْلَوْهُ لِيُوتَهُمْ أو نحو ذلك، فيقدر تقديرًا تَقْرِيبيًا ويترك الربع أو الثلث فيُعرف قدر الزكاة بهذه الطريقة التقريبية، فكان يوجههم النبي ﷺ ثم من يقوم مقامه بعده من الأئمة إذا بدا صلاح الثمر.

إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ وَقَدْ أَصَابَتْنا شِدَّةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَثْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لَا تَفْعَلْ الزَّمِ الْمَدِينَةَ فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ - حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ فَأَقَامَ بِهَا لِيَالِي فَقَالَ النَّاسُ وَاللَّهِ مَا نَحْنُ هَا هُنَا فِي شَيْءٍ وَإِنْ عِيَالُنَا لَخُلُوفٌ مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ . فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ - مَا أَذْرِي كَيْفَ قَالَ - وَالَّذِي أَخْلَفَ بِهِ أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِن شِئْتُمْ - لَا أَذْرِي أَيُّهُمَا قَالَ - لَأَمُرَنَّ بِنَاقَتِي تَرْجُلَ ثُمَّ لَا أَحِلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدِمَ الْمَدِينَةَ - وَقَالَ - اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا وَإِنِّي حَرَمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَازِمِهَا أَنْ لَا يَهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ<sup>(١)</sup> وَلَا يُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لَعَلَّ اللَّهَ بَارِكَ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدَّتِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مُدَّتِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ الْمَدِينَةِ شَعْبٌ وَلَا ثَقَبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ يَحْرُسُهَا حَتَّى تَقْدُمُوا إِلَيْهَا - ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ - ارْتَحِلُوا . فَارْتَحَلْنَا فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَوَالَّذِي نَخْلَفُ بِهِ أَوْ يُخْلَفُ بِهِ - الشَّكُّ مِنْ حَمَادٍ - مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا يَبْجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ<sup>(٢)</sup> . (المأزم: الجبل؛ خلوف: غائبون عن الحي) .

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهَرَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدَّتِنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ» .

(١) أي بين المسلمين، وأما الدفاع عن المدينة وقتال المشركين والكفار ومن حاول الاعتداء على المدينة، فإنه يحمل السلاح فيها بلا شك، وقد كان النبي ﷺ وأصحابه يبيتون بالسلاح ملء إلى أن آمنهم الله ﷻ، وعلى أي حال فحمل السلاح للقتال، المقصود به القتال بين المسلمين.

(٢) أي كانت المدينة محروسة في غياب الصحابة ﷺ، وصرف الله عنها غطفان، رغم أنهم لم يكن يمنعهم قبل مجيء الصحابة مع النبي ﷺ عنها شيء.



وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ - يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ - كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهَرِّي أَنَّهُ جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ لَيْلَى الْحَرَّةِ<sup>(١)</sup> فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجَلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَهَا وَكَثْرَةَ عِيَالِهِ وَأَخْبَرَهُ أَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلَا وَاثِمًا . فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ لَا أَمْرُكَ بِذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَانِهَا فَيَمُوتَ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا» . (اللاؤاء: الشدة وضيق العيش) .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَأَبْنِ نُمَيْرٍ - قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنِّي حَرَمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ» . قَالَ ثُمَّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَأْخُذُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ يَجِدُ - أَحَدَنَا فِي يَدِهِ الطَّيْرُ فَيَفْكُهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ يَرْسِلُهُ .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ قَالَ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ «إِنهَا حَرَمٌ آمِنٌ» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ وَبَيْتُهُ فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَاشْتَكَى بِلَالٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَكَوَى أَصْحَابَهُ قَالَ «اللَّهُمَّ

(١) فقد بين في هذه الرواية أن أبا سعيد مولى المهري هذا أن الشدة التي أصابتهم هي أيام وقعت الحرة التي أوقعها يزيد بن معاوية بأهل المدينة لما خلعوا بيعته، فاستيحت بعد الحصار ثلاثة أيام فوقعت فيها شدة وجهد أثناء الحصار بعده، فليالي الحرة أي الليالي التي وقعت بالحرة، فذكر له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قصتهم مع النبي ﷺ في بعض الأسفار، أنهم لما قدموا عسفان قلقوا على أهلهم بالمدينة.

حَبَّبُ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحَّحَهَا وَبَارَكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَحَوْلِ حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَأَبْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوَهُ .  
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمرٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَانِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ قُطَنِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُثَيْرِ بْنِ الْأُجْدَعِ عَنْ يُحْنَسِ مَوْلَى الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَاتَّهَمَ مَوْلَاهُ لَهُ تَسْلِمٌ عَلَيْهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ . فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ أَقْعَدِي لِكَأَعٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَانِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ قُطَنِ الْخَزَاعِيِّ عَنْ يُحْنَسِ مَوْلَى مُصْعَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَانِهَا وَشِدَّتِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . يَعْنِي الْمَدِينَةَ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَأَبْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيدًا» .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ» بِمِثْلِهِ .

قَوْلُهُ: (فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرَّيفِ)

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: الرَّيفُ: بِكَسْرِ الرَّاءِ هُوَ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا زَرْعٌ وَخِصْبٌ، وَجَمْعُهُ أَرْيَافٌ، وَيُقَالُ: أَرْيَفْنَا صِرْنَا إِلَى الرَّيفِ، وَأَرَأَفْتُ الْأَرْضَ أَخَصَبْتُ فِيهَا رَيْفَةً.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ) هُوَ بَضْمُ الْحَاءِ، أَيْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ رِجَالٌ وَلَا مَنْ يَحْمِيهِمْ.

قَوْلُهُ ﷺ: (لَا تُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ) هُوَ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْحَاءِ، أَيْ يَشُدُّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا.

قَوْلُهُ ﷺ: (ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدِمَ الْمَدِينَةَ)

مَعْنَاهُ: أَوْصِلِ السَّيْرَ وَلَا أَحُلُّ عَنْ رَاحِلَتِي عُقْدَةً مِنْ عُقْدٍ حَمَلَهَا وَرَحَلَهَا حَتَّى أَصِلَ الْمَدِينَةَ لِمُبَالِغَتِي فِي الْإِسْرَاعِ إِلَى الْمَدِينَةِ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَيْنَ مَا زِمْنِهَا)

(الْمَأْزِمِ) بِهَمْزَةٍ بَعْدَ الْمِيمِ وَبِكَسْرِ الزَّايِ وَهُوَ الْجَبَلُ، وَقِيلَ: الْمُضِيقُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ وَنَحْوِهِ.

وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ هُنَا، وَمَعْنَاهُ: مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا كَمَا سَبَقَ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَغَيْرِهِ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَلَا تُخْبِطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلْفٍ)

هُوَ بِإِسْكَانِ اللَّامِ، وَهُوَ مَصْدَرٌ عُلِفَتْ عُلْفًا، وَأَمَّا (الْعَلْفُ) بِفَتْحِ اللَّامِ فَاسْمٌ لِلْحَشِيشِ وَالتَّبْنِ وَالشَّعِيرِ وَنَحْوِهَا.

(١) ولكنه لم يفعل لا طمأنانه ﷺ أن الملائكة تحرسها، فصدق الله نبيه ﷺ، وكانت من معجزاته الظاهرة، أنهم خلال فترة غيابهم عن المدينة وليس بها رجال جيش يقاتل يحميها، كان الله ﷻ يصرف عنها أعدائهم بقدرته ﷻ، فلما وصلوا أتاهم الأعداء، والله ﷻ أيضاً يحفظهم رغم وجودهم، ولكن من كمال توكلهم وتوكل النبي ﷺ على الله ﷻ أنه خرج بالصحابة وترك المدينة بلا حراسة، لأجل أنه يعلم أن الملائكة تحرسها.

(٢) أي من غير إلى ثور، وثور هو الذي بالقرب من جبل أحد وهو جبل غير معروف، وهذا بالنسبة للشمال والجنوب، أما بالنسبة إلى ما بين الشرق والغرب فهما بين الحرتين.

وفيه: جواز أخذ أوراق الشجر للعلف، وهو المراد هنا بخلاف خبط الأغصان وقطعها؛ فإنه حرام<sup>(١)</sup>.  
قوله ﷺ: (مَا مِنْ الْمَدِينَةِ شَعْبٍ وَلَا نَقْبٍ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدُمُوا إِلَيْهَا)  
فيه بيان فضيلة المدينة وحراستها في زمنه ﷺ، وكثرة الحراس، واستيعابهم الشعاب زيادة  
في الكرامة لرسول الله ﷺ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: (الشَّعْبُ) بِكَسْرِ الشَّيْنِ، هُوَ: الْفُرْجَةُ النَّافِذَةُ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ، وَقَالَ ابْنُ  
السَّكَيْتِ: هُوَ الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ، (وَالنَّقْبُ) بِفَتْحِ النُّونِ عَلَى الْمُشْهُورِ، وَحَكَى الْقَاضِي  
ضَمَّهَا أَيْضًا وَهُوَ مِثْلُ الشَّعْبِ، وَقِيلَ: هُوَ الطَّرِيقُ فِي الْجَبَلِ، قَالَ الْأَخْفَشُ: أَنْقَابُ الْمَدِينَةِ  
طُرُقُهَا وَفَجَاجُهَا.

قوله: (فَمَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ وَمَا  
يَبِيحُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ)

معناه: أَنَّ الْمَدِينَةَ فِي حَالِ غَيْبَتِهِمْ كَانَتْ مُحَمَّيَّةً مُحْرُوسَةً، كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِنْ بَنِي عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ أَغَارُوا عَلَيْهَا حِينَ قَدِمْنَا وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْإِغَارَةِ عَلَيْهَا مَانِعٌ  
ظَاهِرٌ، وَلَا كَانَ هُمْ عَدُوًّا يَبِيحُهُمْ وَيَسْتَعْلُونَ بِهِ، بَلْ سَبَبَ مَنْعُهُمْ قَبْلَ قُدُومِنَا حِرَاسَةَ  
الْمَلَائِكَةِ، كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ.

قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ يُقَالُ: هَاجَ الشَّرُّ، وَهَاجَتْ الْحَرْبُ، وَهَاجَهَا النَّاسُ، أَيْ تَحَرَّكَتْ،  
وَحَرَّكَوْهَا. وَهَجَتْ زَيْدًا حَرَّكَتَهُ لِلْأَمْرِ، كُلُّهُ ثَلَاثِي.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: (بَنُو عَبْدِ اللَّهِ) فَهَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ (عَبْدُ اللَّهِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ مُكَبَّرٌ، وَوَقَعَ  
فِي أَكْثَرِهَا (عُبَيْدُ اللَّهِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مُصَغَّرٌ.

(١) هذا فيما لا يستتبه الأديون وإلا فكان أهل المدينة عندهم حب وثمار تقطع، فهذا ما استتبه بنو آدم فلا  
شك أنهم يأخذون تلك الثمار ويحصلون ذلك الزرع الذي استتبهوه، أما الذي ذكره النبي ﷺ في  
الأشجار التي لا تقطع فهي التي يُنبثها الله ﷻ.

وَالأَوَّلُ هُوَ الصَّوَابُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ هَذَا الْفَنِّ. قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: حَدَّثَنَا بِهِ مُكَبَّرًا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنِيُّ عَنِ الطَّبْرِيِّ عَنِ الْفَارِسِيِّ (بَنُو عَبْدِ اللَّهِ) عَلَى الصَّوَابِ.  
قَالَ: وَوَقَعَ عِنْدَ شُيُوخِنَا فِي نُسْخِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَاهَانَ، وَمِنْ طَرِيقِ الْجُلُودِيِّ (بَنُو عَبْدِ اللَّهِ) مُصَغَّرٌ، وَهُوَ خَطَأً.  
قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (بَنُو عَبْدِ الْعُزَّى) فَسَمَّاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ (بَنِي عَبْدِ اللَّهِ) فَسَمَّاهُمُ الْعَرَبُ (بَنِي مُحَوَّلَةَ) لِتَحْوِيلِ إِسْمِهِمْ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (جَاءَ أَبَا سَعِيدٍ الْحَذَرِيُّ لِيَالِي الْحَرَّةِ) يَعْنِي الْفِتْنَةَ الْمُشْهُورَةَ الَّتِي نُبِتَتْ فِيهَا الْمَدِينَةُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ<sup>(٢)</sup>.

(١) فهذا من معجزات النبي ﷺ حيث أخبر بحراسة المدينة وصرف الله عنها أعدائها أعداء المسلمين.  
(٢) وهي التي كانت في آخر ملة يزيد بن معاوية، فيزيد ملك سنة ستين ومات سنة أربع وستين، فكان من أعظم أسباب هلاكه استباحة المدينة سنة ثلاث وستين وبقي بعدها أشهراً ومات، وأما الذي استباحها فهو مسرف بن عقبة مات بعدها بأيام والله عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَى وَأَعْلَمُ.  
ولا تزال هذه الفتنة تُذكر مسلباً ليزيد، رغم أن له فضيلة من جهة أنه أول من غزا القسطنطينية وقد قال النبي ﷺ (أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ) البخاري، فيزيد أول من غزا القسطنطينية في زمن أبيه معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لكن الذي فعله بأهل المدينة جعل الإمام أحمد يقول (وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدُ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟)، وقد جاء في كتاب (الخلاصة في بيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالرافضة) رأي العلماء في يزيد: [وَالْقَوْلُ الثَّلَاثُ: أَنَّهُ كَانَ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ حَسَنَاتٌ وَسَيِّئَاتٌ وَلَمْ يُؤْلَدْ إِلَّا فِي خِلَافَةِ عُمَانَ وَلَمْ يَكُنْ كَافِرًا؛ وَلَكِنْ جَرَى بِسَبَبِهِ مَا جَرَى مِنْ مَضَرٍّ "الْحُسَيْنِ" وَفَعَلَ مَا فَعَلَ بِأَهْلِ الْحَرَّةِ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبًا وَلَا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعَقْلِ وَالْعِلْمِ وَالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. ثُمَّ افْتَرَقُوا (ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ لَعَنَتْهُ وَفَرَقَةٌ أَحَبَّتْهُ وَفَرَقَةٌ لَا تَسُبُّهُ وَلَا تُحِبُّهُ وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَعَلَيْهِ الْمُفْتَصِلُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ: قُلْتُ لِأَبِي إِنْ قَوْمًا يَقُولُونَ إِنَّهُمْ يُحِبُّونَ يَزِيدَ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ وَهَلْ يُحِبُّ يَزِيدُ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؟ فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ فَلِمَ إِذَا لَا تَلْعَنُهُ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ وَمَتَى رَأَيْتَ أَبَاكَ يَلْعَنُ أَحَدًا. وَقَالَ مُهَنَّأٌ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ

قوله: (فاستشاره في الجلاء) هو يفتح الجيم والمد، وهو الفرار من بلد إلى غيره.

قوله ﷺ في المدينة: (إنها حرم آمين<sup>(١)</sup>)

فيه: دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيدها وشجرها، وقد سبقت المسألة.

قولها: (قدمنا المدينة وهي وبيئة)

معاوية بن أبي سفيان. فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل قلت: وما فعل؟ قال: قتل من أصحاب رسول الله ﷺ وفعل. قلت: وما فعل؟ قال: نهىها قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه حديث. وهكذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره. وقال أبو محمد المقدسي لما سئل عن يزيد: فيما بلغني لا يسب ولا يحد. وبلغني أيضا أن جدنا أبا عبد الله ابن تيمية سئل عن يزيد. فقال: لا تقص ولا ترد. وهذا عدل الأقوال فيه وفي أمثاله وأحسنها. أما ترك سبه ولعنه فبناء على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه أو بناء على أن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه إما تحريماً وإما تترها، ولذلك لعنه البعض ولكن جمهور أهل السنة على عدم تعيين المعين باللعن لأجل احتمال وجود مانع وحسابه على الله عز وجل، لكنها كانت جريمة عظيمة في استحلال المدينة رغم أنهم خلعوا بيعته، ولكن لا يسع كل حاكم خلع الناس بيعته أو خرجوا عنه أن يقتلهم، بل لا بد أولاً أن يزيل المظالم التي ذكروها ليكون عدلاً، فإذا أزالها وظلوا على عدم الطاعة، فعند ذلك يجوز أن يقتلهم قتال أهل البغي، وأما أن يبقى المظالم ويقول هم بغوا، فهذا كما قال مالك لما سئل عمن يخرج على الظالم: فقال دعه يستقم الله من ظالم بظالم ثم يستقم منها جميعاً، فلا يجوز الخروج، ولكن لا يجوز أن يقتلوا على بغيتهم وخروجهم إلا إذا أزيلت المظالم، فإذا كان قبل ذلك لم يشرع، وإن كان الذي يختاره أهل السنة ألا يشاركوا في مثل هذا الخروج، كما لم يشارك فيه ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن أيضاً لم يبدع ويفسق العلماء أهل البغي من أجل تأويلهم في هذه المسألة والله أعلم.

ولقد قتل في فتنه الحرة فضلاء من كبار التابعين وقتل فيه جماعات من الصحابة وأبناء الصحابة.

(١) وهذا تحريم شرعي، لأنه قد يقول قائل: كيف أخبر النبي ﷺ أنها حرم آمن ومع ذلك فقد أبحث ونهبت وقتل الكثير وفعل المنكرات فيها؟ فنقول شرع الله أن تكون آمنة، ومن لم يؤمنها ويؤمن أهلها واستباح قتالهم أذابه الله كما يذوب الملح في الماء وقد فعل.

وأما أوقات حراسة المدينة من الملائكة فهي أوقات معينة فحُرست زمن النبي ﷺ عندما غابوا عنها، وستُحرس آخر الزمان من دخول الدجال إليها.



هِيَ بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ، يَعْنِي ذَاتَ وَبَاءٍ، بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَهُوَ الْمَوْتُ الذَّرِيعُ، هَذَا أَضْلُهُ، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الْأَرْضِ الْوَحْشَةِ الَّتِي تَكْثُرُ بِهَا الْأَمْرَاضُ لَا سِيَّمَا لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ لَيْسُوا مُسْتَوَطِنِيهَا. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ قَدَّمُوا عَلَى الْوَبَاءِ، وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي الصَّحِيحِ النَّهْيُ عَنِ الْقُدُومِ عَلَيْهِ؟ فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا الْقُدُومَ كَانَ قَبْلَ النَّهْيِ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ بَعْدَ اسْتِيطَانِهَا. وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُنْهَى عَنْهُ هُوَ الْقُدُومُ عَلَى الْوَبَاءِ الذَّرِيعِ وَالطَّاعُونِ، وَأَمَّا هَذَا الَّذِي كَانَ فِي الْمَدِينَةِ فَإِنَّمَا كَانَ وَحْمًا يَمْرُضُ بِسَبَبِهِ كَثِيرٌ مِنَ الْغُرَبَاءِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ ﷺ: (وَحَوْلٌ حُمَاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ)

قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: كَانَ سَاكِنُو الْجُحْفَةِ فِي تِلْكَ الْوَقْتِ يَهُودًا. فَفِيهِ: دَلِيلٌ لِلدُّعَاءِ عَلَى الْكُفَّارِ بِالْأَمْرَاضِ وَالْأَسْقَامِ وَالْهَلَاكِ. وَفِيهِ: الدُّعَاءُ لِلْمُسْلِمِينَ بِالصَّحَّةِ وَطَيْبِ بِلَادِهِمْ وَالْبَرَكَةِ فِيهَا وَكَشْفِ الضَّرِّ وَالشَّدَائِدِ عَنْهُمْ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً. قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا خِلَافُ قَوْلِ بَعْضِ الْمُتَصَوِّفَةِ: إِنَّ الدُّعَاءَ قَدْحٌ فِي التَّوَكُّلِ وَالرِّضَا، وَأَنَّهُ يَنْبَغِي تَرْكُهُ، وَخِلَافُ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي الدُّعَاءِ مَعَ سَبْقِ الْقَدَرِ. وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً أَنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وَلَا يُسْتَجَابُ مِنْهُ إِلَّا مَا سَبَقَ بِهِ الْقَدَرُ<sup>(٢)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) وأيضاً هناك ضرورة للهجرة، فلما هاجر الصحابة إلى المدينة لم يكن هناك مكاناً آخر يأويهم ويدفع عنهم إلا المدينة وقد تمت البيعة على ذلك، ولذلك كان هناك ضرورة للهجرة، وكانت فرض عين أن يهاجروا إلى المدينة.

(٢) بمعنى أن الدعاء هو من قدر الله، فقد يكون الله ﷻ قد رفع البلاء بسبب الدعاء، أو قدر رفع بلاء ليمنع نزول البلاء، وكذلك يمكن أن يصرف الله ﷻ عنهم من السوء ما كان يصيبهم لولا أنهم قد دعوا، فلما ادعوا رفع الله عنهم ذلك السوء.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَلِمَ مِنْ أَعْلَامِ نُبُوَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ، فَإِنَّ الْجُحْفَةَ مِنْ يَوْمَيْدٍ مُجْتَنَبَةٍ، وَلَا يَشْرَبُ أَحَدٌ مِنْ مَائِهَا إِلَّا حُمًّا<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ: (عَنْ يُحْنَسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ)

هُوَ بِضَمِّ الْمُثَنَاءِ تَحْتَ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُثَمَّلَةِ وَكَسْرِ الثُّونِ وَفَتْحِهَا، وَجَهَانِ مَشْهُورَانِ وَالسَّيْنِ مُثَمَّلَةً، وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (يُحْنَسَ مَوْلَى مُضْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ) هُوَ لِأَحَدِهِمَا حَقِيقَةٌ وَلِلْآخَرِ مَجَازًا<sup>(٢)</sup>.

قَوْلُهُ: (إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ لِمَوْلَاتِهِ: أَقْعُدِي لِكَاعٍ)

هِيَ بِفَتْحِ اللَّامِ، وَأَمَّا الْعَيْنُ فَمَبْنِيَّةٌ عَلَى الْكَسْرِ. قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ: امْرَأَةٌ لِكَاعٍ، وَرَجُلٌ لُكْعٌ، بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْكَافِ، وَيُطْلَقُ ذَلِكَ عَلَى اللَّثِيمِ، وَعَلَى الْعَبْدِ، وَعَلَى الْغَبِيِّ الَّذِي لَا يَهْتَدِي لِكَلَامِ غَيْرِهِ، وَعَلَى الصَّغِيرِ.

وَخَاطَبَهَا ابْنُ عُمَرَ بِهَذَا إِنْكَارًا عَلَيْهَا لِادِّلالِهِ عَلَيْهَا، لِكُونِهَا مِمَّنْ يَتَّصِلُ بِهِ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ<sup>(٣)</sup>، وَحَثَّهَا عَلَى سُكْنَى الْمَدِينَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ مَعَ مَا سَبَقَ وَمَا بَعْدَهَا دَلَالَاتٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى فَضْلِ سُكْنَى الْمَدِينَةِ، وَالصَّبْرِ عَلَى شِدَائِدِهَا، وَضَيْقِ الْعَيْشِ فِيهَا، وَأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ بَاقٍ مُسْتَمِرٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ<sup>(٤)</sup>.

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمَجَاوِرَةِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ<sup>(٥)</sup>:

(١) وإلى يومنا هذا هي قرية مهجورة لوبائها ولذا لما كانت ميقات أهل الشام ومصر أُستبدلت بقرية رابغ وهي بجوارها، وهي قرية عامرة.

(٢) الظاهر أنه مولى لمصعب وللزبير لأنه تبع لأبيه، أو أنه كان مولا للزبير ثم صار مولا لابنه مجازاً.

(٣) أي كيف يسبها ويقول لها لكاع أي غبية، إلا لأجل أنها مولاته فله مترلة عندها وله دلال عليها، بحق الترية ونحو ذلك، فالكبير إذا قال ذلك لمن كان عليه حق الترية والإعتاق والمنة، فيقبل منه ذلك.

(٤) وقد ذكرنا أن النبي ﷺ إما شهيد أو شفيع، شهيد لأهل الخير وشفيع لمن وقعت منه بعض الذنوب.

(٥) المجاورة هو أن يختار الإنسان سكنى هذه البقاع وأن يوظب على الإقامة فيها، فيترك بلده ويقيم.

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٌ: تُكْرَهُ الْمُجَاوِرَةُ بِمَكَّةَ<sup>(١)</sup>.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَطَائِفَةٌ: لَا تُكْرَهُ الْمُجَاوِرَةُ بِمَكَّةَ بَلْ تُسْتَحَبُّ، وَإِنَّمَا كَرِهَهَا مَنْ كَرِهَهَا لِأُمُورٍ مِنْهَا: خَوْفُ الْمَلِكِ<sup>(٢)</sup> وَقِلَّةُ الْحُرْمَةِ لِلْأَنْسِ<sup>(٣)</sup>، وَخَوْفُ مُلَابَسَةِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ الذَّنْبَ فِيهَا أَقْبَحُ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا، كَمَا أَنَّ الْحُسْنَ فِيهَا أَعْظَمُ مِنْهَا فِي غَيْرِهَا<sup>(٤)</sup>.

(١) وذلك خوفاً من ارتكاب الذنوب في الحرم وعدم تعظيمه.

(٢) أي خوف أن يمل هذا البلد الذي يحبه الله، فلو مل الإقامة فيها فإن ذلك نقصٌ بلا شك، فيخشى عليه أن يمل الإقامة الفاضلة فيها.

(٣) فإن الذي يستأنس المكان، فإنه يتعود عليه فيتعامل بتساهل، ولا بد وأن يكون محافظاً على حرمة هذا المكان، ويعرف قدر الذنوب في هذا البلد، فيظل متحفظاً جداً، كما أن كثيراً من أهل مكة ربما لا يصلون في الحرم، ولا يصلون في المساجد أحياناً ويتهاونون لأجل أنهم تعودوا، فالتناس يشق عليهم السفر حتى يصلوا إلى مكة فربما لم يفرطوا في صلاة في الحرم، فأهل مكة ربما يتهاونون للأنس، كرهه من كره ذلك لقلة الحرمة للأنس، فتقل حرمتها في نفسه لأنه يستأنس بها ويأهلها.

(٤) والأحاديث في الحقيقة دلت على فضل الصلاة في مسجد الكعبة وفضل الصلاة في الحرم أيضاً له فضيلة في الأرض الحرام كلها لأن النبي ﷺ كان في الحدية يضطرب في الحل ويصلي في الحرم، كان نازلاً، حركاته وأعماله، فالحدية في الأصل نصفها من الحل ونصفها الآخر من الحرم، التي هي الشمسية حالياً على طريق جلة، فالنبي ﷺ كان نازلاً في الحل وإذا أراد أن يصلي صلى في الأرض الحرام، وذلك لفضيلة الصلاة في الأرض الحرام، ومن العلماء من يقول أن المضاعفة مائة ألف صلاة في كل أرض الحرم، ولكن الصحيح أن هذا في مسجد الكعبة الذي تُشد إليه الرحل والله أعلم، أما تضعيف الذنوب فقد قال ﷺ (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ) فدل ذلك على أن إرادة الإلحاد وهو الميل والانحراف في الحرم وهو كبيرة من الكبائر، بأن يوقع الظلم في الحرم وذلك لحتم الآية بالعذب الأليم فذلك يدل على أن هذا كبيرة من الكبائر، فالذنوب تتضاعف، ولكن لا يلزم أو ليس عندنا خبر بأن السيئة بمائة ألف سيئة، وليس عندنا نص عام بأن جميع الحسنات بمائة ألف حسنة، فليس عندنا دليل على ذلك لكن هناك فضيلة للعبادة في هذه البقعة.

وَاخْتَجَّ مَنْ اسْتَحَبَّهَا بِمَا يَحْصُلُ فِيهَا مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي لَا تَحْصُلُ بِغَيْرِهَا، وَتَضْعِيفِ الصَّلَوَاتِ وَالْحَسَنَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الْمُجَاوِرَةَ بِهِمَا جَمِيعًا مُسْتَحَبَّةٌ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْوُقُوعُ فِي الْمُحْذُورَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهَا<sup>(١)</sup>، وَقَدْ جَاوَزَتْهُمَا خَلَائِقٌ لَا يُحْصُونَ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفَهَا مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ، وَيَنْبَغِي لِلْمُجَاوِرِ الْإِحْتِرَازَ مِنَ الْمُحْذُورَاتِ وَأَسْبَابِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٨٧ - باب صِيَانَةِ الْمَدِينَةِ مِنْ دُخُولِ الطَّاعُونَ وَالِدِّجَالِ إِلَيْهَا.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «عَلَى أَقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدِّجَالُ».

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ<sup>(٢)</sup> هِمَّةُ الْمَدِينَةِ حَتَّى يَنْزِلَ دُبْرَ أَحَدٍ ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلَائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ».

(١) يعني إذا غلب على ظنه أنه قد تعود على ذنوب معينة ويغلب على ظنه أنه لأدماه لها سوف يقع فيها، فينبغي أن يترك الإقامة في مكة والمدينة لتظل أماكن لعبادة الله ﷻ وطاعته، لا تظهر فيها المعاصي، لتظل موثلاً للطاعة والإيمان كما قال النبي ﷺ (إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا) البخاري، وفي رواية مسلم «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غُرِيًّا وَسِعُودُ غُرِيًّا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمُسْجَلَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا»، ويأرز يعني يلتجئ، فالناس في آخر الزمان سوف يلتجئون إلى هذه البقاع التي جعلت لعبادة الله وطاعته.

(٢) حيث يخرج من قبل العراق ففي الحديث (إِنَّهُ خَارَجَ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا) مسلم، ثم إن محبسه الآن في بحر شرق الجزيرة العربية، في جزيرة من الجزر في البحار الشرقية، كل هذا يُطلق على المحيط الهندي والمحيط الهادي وبحر العرب وغير ذلك من الأماكن، فالدجال يأتي ويقف خلف أحد بعيداً عن حدود الحرم المدني، فيعجز عن دخول المدينة، كلما أراد أن يدخل

قوله ﷺ: (عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونَ وَلَا الدَّجَالُ)

أَمَّا الْأَنْقَابُ فَسَبَقَ شَرْحُهَا قَرِيبًا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةُ الْمَدِينَةِ، وَفَضِيلَةُ سُكْنَاهَا، وَحِمَايَتِهَا مِنَ الطَّاعُونَ وَالْدَّجَالِ.

#### ٨٨ - باب المَدِينَةِ تُنْفَى شِرَارُهَا.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ إِلَّا إِنْ الْمَدِينَةَ كَالْكَبِيرِ تَخْرُجُ الْخَبِيثُ. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُنْفَى الْمَدِينَةُ شِرَارُهَا كَمَا يُنْفَى الْكَبِيرُ خَبَثُ الْحَدِيدِ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أُمِرْتُ بِقُرْبَةٍ تَأْكُلُ الْقَرْيَ يَقُولُونَ يَثْرِبَ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تُنْفَى النَّاسُ كَمَا يُنْفَى الْكَبِيرُ خَبَثُ الْحَدِيدِ».

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا «كَمَا يُنْفَى الْكَبِيرُ الْخَبَثُ». لَمْ يَذْكُرَا الْحَدِيدَ.

وقفت الملائكة بالسيوف تمنعه من الدخول فيصرف إلى الشام وهناك يهلكه الله بالمسيح ﷺ يقتله المسيح عيسى بن مريم (فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُلْزِمَهُ يَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ)، وإن كان دخول الدجال للمدينة ممنوعاً، إلا أن من فتنه أن المدينة يقدر الله أن ترجف ثلاث رجفات عند وجوده خارجها، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، فتحصل ثلاث زلازل، المنافقون والمنافقات يظنون أن ذلك بسبب الدجال فيخرجون متابعين له فيتركون المدينة، وهي بذلك تنفي شرها وخبثها.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعَكٌ بِالْمَدِينَةِ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْلَنِي بَيْعِي .  
فَأَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلَنِي بَيْعِي . فَأَمَى ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَقْلَنِي بَيْعِي . فَأَمَى فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طَبِيبُهَا» . (الوعك: الحمى) .  
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَهُوَ الْعَنْبَرِيُّ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّهَا طَبِيبَةٌ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ» .  
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً» .

قوله ﷺ: فِي الْمَدِينَةِ: (إِنَّهَا تَنْفِي خَبَثَهَا وَشَرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ)  
وَفِي الرَّوَايَةِ الْأُخْرَى (كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ)

قَالَ الْعُلَمَاءُ: خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالْفِضَّةِ هُوَ وَسَخْهُمَا وَقَدَّرَهُمَا الَّذِي تُخْرِجُهُ النَّارُ مِنْهُمَا .  
قَالَ الْقَاضِي: الْأَظْهَرُ أَنَّ هَذَا مُحْتَصٌّ بِزَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصْبِرُ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْمَقَامِ مَعَهُ إِلَّا مَنْ ثَبَتَ إِيمَانَهُ، وَأَمَّا الْمُتَأَفِّقُونَ وَجَهَلَةُ الْأَعْرَابِ فَلَا يَصْبِرُونَ عَلَى شِدَّةِ الْمَدِينَةِ، وَلَا يَحْتَسِبُونَ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَ ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ الَّذِي أَصَابَهُ الْوَعَكُ: أَقْلَنِي بَيْعِي<sup>(١)</sup> . هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي .

وَهَذَا الَّذِي ادَّعَى أَنَّهُ الْأَظْهَرُ لَيْسَ بِالْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ ﷺ قَالَ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شَرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ)<sup>(٢)</sup> .

(١) يعني يريد أن يرد البيعة التي بايعها من الإسلام والهجرة.

(٢) فهو صريح في أنه ليس في زمن النبي ﷺ فقط بل بعد ذلك.



وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ فِي زَمَنِ الدَّجَالِ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي  
أَوَاخِرِ الْكِتَابِ فِي أَحَادِيثِ الدَّجَالِ (أَنَّهُ يَقْصِدُ الْمَدِينَةَ فَيَرْجُفُ الْمَدِينَةَ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ يُخْرِجُ  
اللَّهُ بِهَا مِنْهَا كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ) <sup>(١)</sup> فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُحْتَصِصٌ بِزَمَنِ الدَّجَالِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ فِي أَزْمَانٍ  
مُتَفَرِّقَةٍ <sup>(٢)</sup> وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ ﷺ: (أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى)

مَعْنَاهُ أُمِرْتُ بِالْهَجْرَةِ إِلَيْهَا وَاسْتِيطَانَهَا، وَذَكَرُوا فِي مَعْنَى (أَكْلَهَا الْقُرَى) وَجْهَيْنِ:  
أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مَرْكَزُ جُيُوشِ الْإِسْلَامِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، فَمِنْهَا فُتِحَتِ الْقُرَى وَغُنِمَتْ أَمْوَالُهَا وَسَبَايَاهَا.  
وَالثَّانِي: مَعْنَاهُ: أَنَّ أَكْلَهَا وَمِيرَتَهَا تَكُونُ مِنَ الْقُرَى الْمُفْتَتِحَةِ، وَإِلَيْهَا تُسَاقُ غَنَائِمُهَا <sup>(٣)</sup>.  
قَوْلُهُ ﷺ: (يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ)

(١) الظاهر والله أعلى وأعلم أنه لو دخلها كافر خلصة وإلا فلا يجوز أن يَمُكِنَ كافر من الإقامة فيها.

(٢) بل الظاهر أنه في أزمان متفرقة، وفيه الترهيب من ترك المدينة رغبة عنها.

وهذا الحديث فيه معجزة ظاهرة للنبي ﷺ حيث أخبر أنه سوف يأتي على الناس أزمته الرخاء، وقد وقع  
بعد فتح الأمصار، ووقع الرخاء في البلاد، فطلق الكثير من الناس إلى الرخاء وإلى البلاد التي فيها سعة  
كالعراق والشام ومصر، لكن المدينة خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون، وأخبر النبي ﷺ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا  
يُخْرِجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ) مسلم، وهذا يدل على أن من خرج من المدينة  
ليس رغبة عنها، كمن خرج من الصحابة لتعليم الناس في الأمصار، ومن خرج منهم للجهاد في سبيل  
الله وغير ذلك من أسباب الخروج التي لا تكون رغبة عن المدينة، فإنه لا يذم من فعل ذلك.

(٣) أي تأكل من القرى الأخرى، والظاهر الأول، أنها أكلت القرى أي ضمتها إليها، فصارت دولة  
الإسلام لتي عاصمتها المدينة في عصر الخلافة الراشدة، إلا في زمن علي رضي الله عنه، زمن الفتوحات الكبرى  
والعظمى التي انتشر الإسلام بها في المشارق والمغارب كانت المدينة هي عاصمة الدولة الإسلامية التي  
يُضم إليها كل ما فتح من البلاد، فهي قرية تأكل القرى.

يَعْنِي أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَغَيْرِهِمْ يُسَمُّونَهَا (يَثْرِب) وَإِنَّمَا إِسْمُهَا (الْمَدِينَةُ) وَ (طَابَةُ) وَ (طَيْبَةُ) فَفِي هَذَا كَرَاهَةٌ تَسْمِيَّتُهَا (يَثْرِب)، وَقَدْ جَاءَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي كَرَاهَةِ تَسْمِيَّتِهَا (يَثْرِب)، وَحُكِيَ عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَمَّاَهَا (يَثْرِب) كُتِبَتْ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ.

قَالُوا: وَسَبَبُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَّتِهَا (يَثْرِب) لَفْظُ (التَّثْرِيبِ) الَّذِي هُوَ التَّوْيِخُ وَالْمَلَامَةُ، وَسُمِّيَتْ (طَيْبَةُ وَطَابَةُ) لِحُسْنِ لَفْظِهَا، وَكَانَ ﷺ يُحِبُّ الْإِسْمَ الْحَسَنَ، وَيَكْرَهُ الْإِسْمَ الْقَبِيحَ. وَأَمَّا تَسْمِيَّتُهَا فِي الْقُرْآنِ (يَثْرِب) فَإِنَّهَا هُوَ حِكَايَةٌ عَنْ قَوْلِ الْمُنَافِقِينَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ<sup>(١)</sup>. قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَلِمَدِينَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَسْمَاءُ:

(الْمَدِينَةُ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ}. وَطَابَةُ وَطَيْبَةُ<sup>(٢)</sup>، وَالْدَّارُ<sup>(٣)</sup>.

فَأَمَّا (الدَّارُ) فَلِأَمْنِهَا وَالِاسْتِقْرَارِ بِهَا.

وَأَمَّا (طَابَةُ وَطَيْبَةُ) فَمِنْ الطَّيْبِ وَهُوَ الرَّائِحَةُ الْحَسَنَةُ، وَالطَّابُ وَالطَّيْبُ لُغَتَانِ، وَقِيلَ: مِنْ الطَّيْبِ - بَفَتْحِ الطَّاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ - وَهُوَ الطَّاهِرُ، لِحُلُوصِهَا مِنَ الشَّرِّكَ، وَطَهَارَتِهَا، وَقِيلَ: مِنْ طَيْبِ الْعَيْشِ بِهَا.

(١) وَهَذَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَنْهُمْ (وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا) وَسَتَّاذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا) وَفِي قَوْلِهِمْ (يَا أَهْلَ يَثْرِبَ) رَغْمُ أَنَّهَا سُمِّيَتْ الْمَدِينَةَ بَعْدَ مُقَدِّمِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَكِنِهَا إِشَارَةٌ مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ الْأُمُورَ سَتَعُودُ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ قَبْلَ قُدُومِهِ ﷺ، فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا يَرِيدُونَ الْعُودَةَ إِلَى حَالِهِمْ قَبْلَ الْهَجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ الْكَرِيمَةِ، فَسَمَوْا "يَثْرِبَ" بِاسْمِهَا الْقَدِيمِ، فَبَطَلَ اللَّهُ ظَنَّهُمْ، وَرَدَّ كَيْدَ الْأَحْزَابِ فِي نَحْوِهِمْ وَرَدَّهُمْ خَائِبِينَ.

(٢) وَالْأَحَادِيثُ هُنَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ صَرِيحَةٌ فِي إِثْبَاتِ اسْمِهَا (طَابَةُ وَطَيْبَةُ).

(٣) قَالَ اللَّهُ ﷻ (وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ)، سَكَنُوا الْمَدِينَةَ قَبْلَ سُكْنَى الْمُهَاجِرِينَ لَهَا وَقَبْلَ قُدُومِ الْمُهَاجِرِينَ لَهَا، وَهُؤُلَاءِ هُمُ السَّابِقُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا قَبْلَ قُدُومِ الْمُهَاجِرِينَ.

وَأَمَّا (الْمَدِينَةُ) فَفِيهَا قَوْلَانِ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ<sup>(١)</sup>:

أَحَدُهُمَا وَبِهِ جَزَمَ قُطْرُبُ وَابْنُ فَارِسٍ وَغَيْرُهُمَا: أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ (دَانَ) إِذَا أَطَاعَ، وَالدِّينَ الطَّاعَةَ.  
وَالثَّانِي: أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ (مَدَن) بِالْمَكَانِ إِذَا أَقَامَ بِهِ، وَجَمَعَ الْمَدِينَةُ: مُدُنٌ وَمُدُنٌ بِإِسْكَانِ الدَّالِ وَضَمِّهَا، وَمَدَائِنٌ بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ وَالْهَمْزُ أَفْصَحُ، بِهِ جَاءَ الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ) فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيُّ وَعَكَ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَقْلِنِي بَيْنَعَتِي، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقْلِنِي بَيْنَعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقْلِنِي بَيْنَعَتِي، فَأَبَى، فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبْنَهَا) قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّهَا لَمْ يَقُلْهُ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَعَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَتْرَكَ الْإِسْلَامَ، وَلَا لِمَنْ هَاجَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِلْمَقَامِ عِنْدَهُ أَنْ يَتْرَكَ الْهَجْرَةَ وَيَذْهَبَ إِلَى وَطَنِهِ أَوْ غَيْرِهِ.  
قَالُوا: وَهَذَا الْأَعْرَابِيُّ كَانَ يَمُنُّ هَاجِرًا وَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمَقَامِ مَعَهُ<sup>(٢)</sup>.  
قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِلُ أَنْ بَيْنَعَةَ هَذَا الْأَعْرَابِيِّ كَانَتْ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَسُقُوطِ الْهَجْرَةِ إِلَيْهِ ﷺ، وَإِنَّمَا بَايَعَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَطَلَبَ الْإِقَالَةَ مِنْهُ فَلَمْ يَقُلْهُ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ<sup>(٣)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيُّ وَعَكَ) هُوَ يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَهُوَ مَعْتُ الْحُمَى وَالْكُمَهَا، وَوَعَكَ كُلُّ شَيْءٍ مُعْظَمُهُ وَشِدَّتُهُ.  
قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّهَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خَبْنَهَا وَيَنْصَعُ طَبِيعُهَا) هُوَ يَفْتَحُ الْيَاءَ وَالصَّادَ الْمُثْمَلَةَ.  
أَيُّ: يَصْنَفُو وَيَخْلُصُ وَيَتَمَيَّزُ، وَالنَّاصِعُ: الصَّافِي الْخَالِصُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: نَاصِعَ اللَّوْنِ، أَيُّ: صَافِيهِ وَخَالِصِهِ.

(١) يناقش هنا اشتقاق كلمة (المدينة).

(٢) فكانت البيعة على الإسلام والهجرة.

(٣) لأنه لو كان قد خرج ناقضاً لبيعته مرتداً، لما تركه النبي ﷺ، ولكنه ارتكب كبيرة، وذلك أن من الكبائر التعرُّب بعد الهجرة، أي بعد أن يهاجر يرجع أعرابياً مرة ثانية، فهذا محرَّم.

وَمَعْنَى الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنَ الْمَدِينَةِ مَنْ لَمْ يَخْلُصْ إِيَّانَهُ، وَيَبْقَى فِيهَا مَنْ خَلَصَ إِيَّانَهُ.  
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يُقَالُ نَصَعَ الشَّيْءُ يَنْصَعُ بِفَتْحِ الصَّادِ فِيهِمَا نُصُوعًا إِذَا خَلَصَ وَوَضَحَ،  
وَالنَّاصِعُ: الْخَالِصُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

قَوْلُهُ (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ)  
هَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسخِ، وَوَقَعَ فِي أَكْثَرِهَا بِحَذْفِ ذِكْرِ (أَبِي كُرَيْبٍ).

قَوْلُهُ ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ)

هَذَا فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَسْمِيَّتِهَا (طَابَةَ) وَلَيْسَ فِيهِ (أَنَّهَا لَا تُسَمَّى بِغَيْرِهِ) فَقَدْ سَمَّاها اللَّهُ تَعَالَى  
(الْمَدِينَةَ) فِي مَوَاضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَسَمَّاها النَّبِيُّ ﷺ (طَبِيَّةً) فِي الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا مِنْ  
هَذَا الْبَابِ، وَقَدْ سَبَقَ إِضْاحُ الْجَمِيعِ فِي هَذَا الْبَابِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٨٩ - بَابُ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سُوءَ أَذَابِهِ اللَّهُ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ  
رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْنَسَ عَنْ  
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطِ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ  
الْبَلَدَةِ سُوءً - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا  
عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَرَّاطَ - وَكَانَ  
مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ - يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا سُوءً -  
يُرِيدُ الْمَدِينَةَ - أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ». قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ يَحْنَسَ بَدَلِ  
قَوْلِهِ سُوءٌ شَرًّا.

(١) فَإِنْ كَلَّهَا أَسْمَاءُ مَشْرُوعَةٌ.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَارُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَجَمِيعًا سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهِ أَخْبَرَنِي دِينَارُ الْقَرَّاطُ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهِ الْكُفَيْيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «بَدَهُمْ أَوْ سُوءَ».

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَعْدًا يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مُدَّتِهِمْ». وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ «مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».

قَوْلُهُ: (أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحْنَسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطِ) هَكَذَا صَوَابُهُ (أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ مُكَبَّرًا، وَهَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ بِلَادِنَا، وَمُعْظَمُ نُسَخِ الْمَغَارِبَةِ، وَوَقَعَ فِي بَعْضِهَا (عُبَيْدُ اللَّهِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ مُصَغَّرَةً وَهُوَ غَلَطٌ، وَيُحْنَسُ بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا، سَبَقَ بَيَانُهُ قَرِيبًا فِي بَابِ التَّرْغِيبِ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ.

وَالْقَرَّاطُ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ مَنْشُوبٌ إِلَى الْقَرَّاطِ الَّذِي يُدْبَغُ بِهِ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: لِأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُهُ.

وَأَسْمَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَّاطِ هَذَا (دِينَار) وَقَدْ سَمَّاهُ فِي الرَّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﷺ.

قَوْلُهُ ﷺ: (مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلَدَةِ بِسُوءٍ) يَعْنِي الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.

قِيلَ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ أَرَادَهَا غَازِيًا مُغِيرًا عَلَيْهَا، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ<sup>(١)</sup>، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا الْحَدِيثِ قَرِيبًا فِي الْأَبْوَابِ السَّابِقَةِ.  
قَوْلُهُ: (غَيْرُ أَنَّهُ قَالَ بِدَهْمٍ أَوْ بِسُوءٍ)  
هُوَ يَفْتَحُ الدَّالَ الْمُثَمَّلَةَ وَإِسْكَانَ الْهَاءِ أَيُّ: بِغَائِلَةٍ وَأَمْرٌ عَظِيمٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٩٠ - باب التَّوْغَيْبِ فِي الْمَدِينَةِ عِنْدَ فَتْحِ الْأَنْصَارِ.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُهَيْلَانَ بْنِ أَبِي زَهْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُفْتَحُ الشَّامُ فَيُخْرَجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يُبْسُونَ وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَفْتَحُ الْيَمَنُ فَيُخْرَجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يُبْسُونَ وَالْمَدِينَةَ خَيْرٌ

(١) يعني كل من أرادها بسوء بأي نوع من أنواع السوء وهو ظاهر الحديث، ومن ذلك أن يغزو ويغير ويأتيهم بأمر عظيم أو يحاصرهم أو يرميهم بما يعم إتلافه، فإن كل ذلك داخل في عموم (مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلَدَةِ بِسُوءٍ)، وقد ذكرنا أن من وقع في هذه البلية وهو حصار لمدينة واستباحتها، قتله الله ﷻ وأماته بعد ما فعل جريمته بقليل، كمسرف بن عقبة ثم يزيد بن معاوية، وبالأولى من يريدها من الكفار، فنحن نسمع من غير الكفرة من المسلمين من يهد بضرب مكة والمدينة والأماكن المقدسة، والله ﷻ خير حافظاً وهو أرحم الراحمين، وهذه البلاد لا يتمكن الكفر منها، فالله ﷻ يدفع عنها ويذيب هؤلاء ويدمرهم تدميراً فلا يقدرون على شيء من ذلك، مهما وقع من تقصير المسلمين ومهما وقع من تفریطهم، فلن يمكن الله ﷻ كافراً من السلطان على مكة والمدينة، والله ﷻ يجعل الملائكة تحرسها، فلا يدخلها هؤلاء المجرمون غازين فاتحين لها أبداً بإذن الله تبارك وتعالى إلا بعد أن يزول الإسلام من الأرض، فعند ذلك تهدم الكعبة، كما قال النبي ﷺ (يُحْرَبُ الْكَعْبَةُ ذُو السُّوَيْتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ) متفق عليه، وأما قبل ذلك فلقد قال ﷺ (إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا) وفي رواية «إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا».



لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيُخْرِجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبْسُوتُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ». (يبس: يبس الناقة يسوقها ويزجرها ويقول لها بس بس).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَفْيَانَ بْنِ أَبِي زَهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «يُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُوتُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَفْتَحُ الشَّامُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُوتُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ثُمَّ يَفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبْسُوتُونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

قَوْلُهُ ﷺ: «يُفْتَحُ الشَّامُ فَيُخْرِجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ يَبْسُوتُونَ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ» قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: يَبْسُوتُونَ يَفْتَحُ الْيَاءُ الْمُثَنَّى مِنْ تَحْتِ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ تُضَمُّ وَتُكْسَرُ، وَيُقَالُ أَيْضًا: بِضَمِّ الْمُثَنَّى مَعَ كَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ، فَتَكُونُ اللَّفْظَةُ ثَلَاثِيَّةً وَرُبَاعِيَّةً، فَحَصَلَ فِي ضَبْطِهِ ثَلَاثَةٌ أَوْ جُهْدٌ، وَمَعْنَاهُ: يَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى بِلَادِ الْخِصْبِ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرَبِيِّ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَاهُ يَسُوقُونَ، وَالْبَسُّ: سَوْقُ الْإِبِلِ.

وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: مَعْنَاهُ يُزَيِّنُونَ لَهُمُ الْبِلَادَ وَيُجَبِّوْنَهَا إِلَيْهِمْ، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الرَّحِيلِ إِلَيْهَا، وَنَحْوَهُ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ (يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ)

وَقَالَ الدَّأُودِيُّ: مَعْنَاهُ يُزْجِرُونَ الدَّوَابَّ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَبْسُوتُونَ مَا يَطُوُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَيَقْتُونَهُ فَيَصِيرُ غُبَارًا، وَيَفْتَتِنُونَ مَنْ بِهَا لَمَّا يَصِفُونَ لَهُمْ مِنْ رَغَدِ الْعَيْشِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ.

بَلِ الصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّ مَعْنَاهُ: الْإِخْبَارُ عَمَّنْ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ مُتَحَمِّلًا بِأَهْلِهِ، بَأْسًا فِي سِيرِهِ مُسْرِعًا إِلَى الرَّخَاءِ فِي الْأَمْصَارِ الَّتِي أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَتْحِهَا<sup>(١)</sup>.

(١) الَّذِي يُبْسُ فِي سِيرِهِ أَيْ يَسُوقُ إِلَيْهِ وَيَسِيرُ بِهَا.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُعْجَزَاتٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِفَتْحِ هَذِهِ الْأَقَالِيمِ، وَأَنَّ النَّاسَ يَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ إِلَيْهَا وَيَتَزَكُّونَ الْمَدِينَةَ، وَأَنَّ هَذِهِ الْأَقَالِيمَ تُفْتَحُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ<sup>(١)</sup>، وَوُجِدَ جَمِيعُ ذَلِكَ كَذَلِكَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ.  
وَفِيهِ: فَضِيلَةُ سُكْنَى الْمَدِينَةِ، وَالصَّبْرُ عَلَى شِدَّتِهَا وَضِيقِ الْعَيْشِ بِهَا<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٩١ - بَابُ فِي الْمَدِينَةِ حِينَ يَتْرُكُهَا أَهْلُهَا.

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَالْفَرْقِيُّ لَهُ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمَدِينَةِ «لَيَتْرُكُهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ مُذَلَّةً لِلْعَوَافِي». يَعْنِي السَّبَاعَ وَالطَّيْرَ.

(١) ففتحت اليمن ثم الشام ثم العراق، والله أعلم، ولكن الرواية الأولى فيها الشام أولاً والثانية فيها اليمن أولاً، ويمكن الجمع بين ذلك بأن أجزاء من اليمن فتحت في آخر حياة النبي ﷺ وفتحت بالقرآن من غير جيوش سُيرت، ولما تمكن المسلمون من هناك فتحوا باقي الأماكن بعد فتح أجزاء من الشام، فيكون المعنى والله أعلى وأعلم في اختلاف الترتيب في الروايات بأن بعض الشام فتحت قبل بعض اليمن، وبعض اليمن فتحت قبل بعض الشام والله أعلى وأعلم، ولكن هذا فيه الإخبار بفتح هذه الأمصار وقد وقع كما أخبر النبي ﷺ بعد أقل من خمس أو ست سنين من وفاته ﷺ.

(٢) وكما ذكرنا لا يدخل في ذلك من ترك المدينة من الصحابة رضي الله عنهم وللمجاهدين على الثغور ولتعليم الناس ولدعوتهم إلى الله ﷻ وإنما يذم أو يكون نقصاً من خرج من المدينة رغبة في الرخاء، وليس رغبة في نشر الدين والعلم، وكانت المدينة وظلت ولم تزل مرجعاً للعلم بفضل الله ﷻ، لكن المقصود أن الصحابة منهم من خرج لنشر الدين في الأقطار المختلفة بالقوة والسنن والحجة والبيان، وهذا أفضل من الإقامة بالمدينة، طالما احتيج إليه هناك وكان بقاءه في المدينة من أجل العبادة والنفع الخاص، فالنفع العام مقدم على النفع الخاص.

قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَتِيمٌ ابْنُ جُرَيْجٍ عَشْرَ سِنِينَ كَانَ فِي حَجَرِهِ .  
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ  
شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «يَتَرَكُونَ الْمَدِينَةَ  
عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي - يُرِيدُ عَوَافِي السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ - ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ  
يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِنَعْمِهِمَا فَيَجِدَانَهَا وَخَشًا حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَا عَلَى وُجُوهِهِمَا» .

قَوْلُهُ ﷺ لِلْمَدِينَةِ: (لَيَتَرَكْنَهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ مُذَلَّةً لِلْعَوَافِي) يَعْنِي السَّبَاعَ وَالطَّيْرَ .  
وَفِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ (يَتَرَكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي - يُرِيدُ عَوَافِي  
السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ - ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ يَنْعِقَانِ بِنَعْمِهِمَا فَيَجِدَانَهَا وَخَشًا  
حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَا عَلَى وُجُوهِهِمَا) .

أَمَّا (الْعَوَافِي): فَقَدْ فَسَّرَهَا فِي الْحَدِيثِ بِالسَّبَاعِ وَالطَّيْرِ، وَهُوَ صَحِيحٌ فِي اللُّغَةِ، مَا أَخُوذُ مِنْ  
عَفْوَتِهِ إِذَا أَتَيْتَهُ تَطَلَّبَ مَعْرُوفَهُ .

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ فَالظَّاهِرُ الْمُخْتَارُ: أَنَّ هَذَا التَّرَكُّ لِلْمَدِينَةِ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، عِنْدَ قِيَامِ  
السَّاعَةِ <sup>(١)</sup>، وَتَوْضُحُهُ قِصَّةُ الرَّاعِيَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ فَإِنَّهُمَا يَخْرَانِ عَلَى وُجُوهِهِمَا حِينَ تُدْرِكُهُمَا  
السَّاعَةُ، وَهُمَا آخِرُ مَنْ يُخْشَرُ <sup>(٢)</sup> كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ، فَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُخْتَارُ .

(١) بِمَعْنَى أَنَّ الْعَوَافِي تَأْتِي إِلَى الْمَدِينَةِ تَطَلَّبُ رِزْقَ أَهْلِهَا وَالنَّاسِ قَدْ هَجَرُوا، لَمْ يَبْقَ يَسْكُنُهَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ بَعْدَ  
ضِيَاعِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَرْضِ بَعْدَ قَبْضِ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ، لَا يَسْكُنُهَا إِلَّا السَّبَاعُ، فَسَبْحَانَ اللَّهِ أَتَتْ عَلَيْهَا  
سَنُونَ وَهِيَ أَعْمَرُ بِلَادِ الْأَرْضِ بِذِكْرِهِ وَعِبَادَتِهِ، وَالْكَلُّ يَرْغَبُ فِي إِتْيَانِهَا، يَأْتِي عَلَيْهَا زَمَانٌ لَا يَسْكُنُهَا إِلَّا  
السَّبَاعُ وَعَوَافِي الطَّيْرِ .

(٢) وَهُوَ الْحَشَرُ الَّذِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَهَذَا الْحَشَرُ يَدْفَعُ النَّاسَ إِلَى الشَّامِ، فَأَخْرَجَ مِنْ يَدْفَعُ إِلَى الشَّامِ هَذَانِ  
الرَّاعِيَانِ، فَإِنَّ "ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ" عَلَى طَرِيقِ الشَّامِ، فَيَكُونُ أَمْرُهُمَا أَنَّهُمَا يُدْفَعَانِ إِلَى الشَّامِ، وَهُوَ الْحَشَرُ الَّذِي  
يَكُونُ قَبْلَ السَّاعَةِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ (وَأَخْرُجُ ذَلِكَ نَارًا تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: هَذَا مَا جَرَى فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ وَانْقَضَى.  
 قَالَ: وَهَذَا مِنْ مُعْجَزَاتِهِ ﷺ، فَقَدْ تُرِكَتِ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ حِينَ انْتَقَلَتِ الْخِلَافَةَ  
 عَنْهَا إِلَى الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، وَذَلِكَ الْوَقْتُ أَحْسَنُ مَا كَانَتْ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا، أَمَّا الدِّينُ فَلِكَثْرَةِ  
 الْعُلَمَاءِ وَكَمَالِهِمْ، وَأَمَّا الدُّنْيَا فَلِعِمَارَتِهَا وَغَرْسِهَا وَاتِّسَاعِ حَالِ أَهْلِهَا.  
 قَالَ: وَذَكَرَ الْأَخْبَارِيُّونَ فِي بَعْضِ الْفِتَنِ الَّتِي جَرَتْ بِالْمَدِينَةِ، وَخَافَ أَهْلُهَا أَنَّهُ رَحَلَ عَنْهَا  
 أَكْثَرَ النَّاسِ وَبَقِيَتْ ثِمَارُهَا أَوْ أَكْثَرُهَا لِلْعَوَافِي، وَخَلَّتْ مُدَّةٌ ثُمَّ تَرَجَعَ النَّاسُ إِلَيْهَا.  
 قَالَ: وَحَالُهَا الْيَوْمَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا، وَقَدْ خَرِبَتْ أَطْرَافُهَا، هَذَا كَلَامُ الْقَاضِي<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
 وَمَعْنَى (يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا): يَصِيحَانِ.

قَوْلُهُ ﷺ: (فَيَجِدَانِهَا وَخُشًا) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (وُحُوشًا)  
 قِيلَ: مَعْنَاهُ يَجِدَانِهَا خَلَاءً، أَيْ خَالِيَةً لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: الْوُخْشُ مِنَ  
 الْأَرْضِ هُوَ الْخَلَاءُ.

مَحْشَرِهِمْ) مسلم، فهذا الحشر قبل قيام الساعة، أما حشر الجميع وهو حشر أجساد الخلائق بعد البعث  
 والنشور وحشر الوحوش والبشر جميعاً، فهذا بعد قيام الساعة، فهو لاء يدفعون إلى جهة الشام، فإذا بلغ  
 "ثِيَّةَ الْوَدَاعِ" صُعْقُوا وَخَرُّوا عَلَى وُجُوهِهِمَا لِأَنَّهُمَا قَدْ أَصَابَهُمَا الصَّعَقُ، فَبِهَذَا يَدُلُّ أَنَّ هَذَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ،  
 عِنْدَمَا لَا يُوْجَدُ أَحَدٌ فِي الْأَرْضِ يَقُولُ "اللَّهُ اللَّهُ".

(١) كَلَامُهُ هَذَا ضَعِيفٌ جَدًّا، بَلِ الظَّاهِرُ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَقَالَ عَنْهُ الظَّاهِرُ الْمُخْتَارُ، لِأَنَّ الْحَدِيثَ قَالَ (لَا  
 يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي) وَالَّذِي ذَكَرَ أَيَّامَ الْفِتَنِ كَانَ هُنَاكَ أَنَاسٌ فِي الْمَدِينَةِ، وَلِلْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ  
 قَوْلِهِ ﷺ (إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا)، فَلَمْ يَزَلْ هُنَاكَ أَنَاسٌ مُؤْمِنُونَ بِالْمَدِينَةِ فِي  
 أَرْمَةِ الْفِتَنِ، وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ النُّقْلُ الَّذِي ذَكَرَ، أَنَّ الْمَدِينَةَ صَارَتْ خَرَابًا بِالْكُلِّيَّةِ، وَالْقَاضِي عِيَّاضٌ مِنْ عُلَمَاءِ  
 الْمَغْرِبِ، وَذَكَرَهُ أَنَّهَا قَرِيبٌ مِنْ هَذَا، كَلَامٌ ضَعِيفٌ، لَمْ يَزَلْ الْمَسْجِدُ النَّبَوِيُّ عَامراً بِالْمُصْلِينَ الْقَائِمِينَ  
 وَالْمُعْتَكِفِينَ وَالْمُتَعَبِّدِينَ فِيهِ، وَإِنَّمَا يَقَعُ ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَلَيْسَ أَنَّهُ مِمَّا انْقَضَى  
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّ مَعْنَاهُ يَجِدَانَهَا ذَاتٌ وَحُوشٌ، كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ، وَكَمَا قَالَ ﷺ : (لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي) وَيَكُونُ وَحْشًا بِمَعْنَى وَحُوشًا.  
وَأَصْلُ الْوَحْشِ: كُلُّ شَيْءٍ تَوَحَّشَ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَجَمْعُهُ وَحُوشٌ، وَقَدْ يُعَبَّرُ بِوَاحِدٍ عَنْ جَمْعِهِ كَمَا فِي غَيْرِهِ<sup>(١)</sup>.

وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ ابْنِ الْمُرَابِطِ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ غَنَمَهَا تَصِيرُ وَحُوشًا، إِمَّا أَنْ تَنْقَلِبَ ذَاتَهَا فَتَصِيرُ وَحُوشًا، وَإِمَّا أَنْ تَتَوَحَّشَ وَتَنْفِرَ مِنْ أَصْوَاتِهَا.  
وَأَنْكَرَ الْقَاضِي هَذَا، وَاخْتَارَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي (يَجِدَانَهَا) عَائِدٌ إِلَى الْمَدِينَةِ لَا إِلَى الْغَنَمِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَقَوْلُ ابْنِ الْمُرَابِطِ غَلَطٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٩٢ - بَابُ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمَنْبَرِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قَرَأَ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ»<sup>(٢)</sup>.

(١) كلمة الوحش في اللغة على غير ما اعتدناها نحن، فعندنا الوحش الحيوان المفترس، ولا يلزم، فالحمار الوحشي ليس متوحشاً، فالمقصود بالوحش الغير مستأنس وهو خلاف ما يستأنسه الناس.  
قوله ﷺ : (يَجِدَانَهَا وَحْشًا) وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (وَحُوشًا) أَي ذَاتٌ وَحُوشٌ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يَجِدَانِ فِيهَا حَيَوَانَاتٍ غَيْرَ مُسْتَأْنَسَةٍ، فَالنَّاسُ قَدْ أَخْلَوْا حَيَوَانَاتَهُمُ الْمُسْتَأْنَسَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالطَّيُورِ الْمُسْتَأْنَسَةِ، وَخَرَجُوا بِهَا.

(٢) كل هذه الأحاديث هي في فضل المدينة وقد ذكرها مسلم رَحِمَهُ اللَّهُ عقب الحج، وكان مسلم يرغب الحاج في أن يزور المدينة إذا انقضى حجه، وليس أن زيارة المدينة من مناسك الحج، ولا للزيارة تعلق بالحج، ولكن من تيسر له الحج، فهو غالباً تيسر له زيارة المدينة، فناسب أن يرغب في ذلك ليزور هذه البقعة المباركة المقدسة.

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «مَا بَيْنَ مَنبَرِي وَمَنْبَتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ».

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُسْتَنَى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمَنبَرِي عَلَى حَوْضِي».

(باب فضل ما بين قبره ﷺ ومنبره، وفضل موضع منبره)

قوله ﷺ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ) ذَكَّرُوا فِي مَعْنَاهُ قَوْلَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ بَعَيْنُهُ يُنْقَلُ إِلَى الْجَنَّةِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الْعِبَادَةَ فِيهِ تُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ.

قَالَ الطَّبْرِيُّ فِي الْمُرَادِ (بَيْتِي) هُنَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا الْقَبْرَ، قَالَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ كَمَا رُوِيَ مُفَسَّرًا [بَيْنَ قَبْرِي وَمَنبَرِي] <sup>(١)</sup>.

وَالثَّانِي: الْمُرَادُ بَيْتُ سُكْنَاهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَرُوِيَ (مَا بَيْنَ حُجْرَتِي وَمَنبَرِي)

(١) لكن هذه ليست رواية صحيحة، والنبي ﷺ داخل في عموم قوله تعالى (وَمَا تَلْزَمُ نَفْسٌ بَأْيٍ أَرْضٍ تَمُوتُ) وإنما قال (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنبَرِي) وبَيْتُهُ كَانَ فِي حَيَاتِهِ، لكن الذي روى بالمعنى قال (مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمَنبَرِي) لأنه علم بعد موته ﷺ أن قبره يكون في بيته، فلا نزاع أن النبي ﷺ دُفِنَ فِي بَيْتِهِ فِي حَجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهَذَا الْبَيْتُ هُوَ الْقَرِيبُ مِنَ الْمَنْبَرِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَنْبَرِ مَسَافَةٌ مَعْلُومَةٌ تُسَمَّى الرَوْضَةُ فِي زَمَانِنَا، كَمَا ذَكَرَ الْوُجْهَيْنِ: أَنَّ الْعِبَادَةَ فِيهَا تَوْدِي إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ بَعَيْنُهُ يُنْقَلُ إِلَى الْجَنَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.



قَالَ الطَّبْرِيُّ: وَالْقَوْلَانِ مُتَّفَقَانِ لِأَنَّ قَبْرَهُ فِي حُجْرَتِهِ وَهِيَ بَيْتُهُ<sup>(١)</sup>.

قَوْلُهُ ﷺ: (وَمِنْ بَرِيٍّ عَلَى حَوْضِي)

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: الْمُرَادُ مِنْ بَرٍّ بِعَيْنِهِ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا، قَالَ: وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَرُ، قَالَ وَأَنْكَرَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ غَيْرَهُ.

قَالَ: وَقِيلَ: إِنَّ لَهُ هُنَاكَ مِنْبَرًا عَلَى حَوْضِهِ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ قَصْدَ مِنْبَرِهِ، وَالْحُضُورَ عِنْدَهُ لِلْإِلَازِمَةِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ يُورِدُ صَاحِبِهِ الْحَوْضَ وَيَقْتَضِي شُرْبَهُ مِنْهُ<sup>(٢)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) ولكن هناك فائدة مهمة في ضعف رواية (ما بين قَبْرِي وَمِنْ بَرِيٍّ) لأن هذا الذي يزعمون أن هذه هي الرواية، يُخَالَفُ ما ذكرنا أن النبي ﷺ لا يلدي أين يموت، وكذلك لا يُشْرَعُ عند قبره ﷺ، لأجل أنه القبر، بل لأجل أن هذه البقعة منذ قال النبي ﷺ إلى ما شاء الله إلى يوم القيامة، تثقل بعد ذلك وتكون من الجنة، وهذا لا يدل على مشروعية عبادات معينة عند القبر لأجل القبر، فهذه العبادات كانت مشروعة منذ قال النبي ﷺ (مَا بَيْنَ يَتِيٍّ وَمِنْ بَرِيٍّ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)، فيُشْرَعُ التَّعْبُدُ فِيهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ الْعِبَادَةَ فِيهَا تَوْدِي إِلَى دُخُولِ الْجَنَّةِ.

الغرض المقصود أنه لا يُعْتَادُ أَمْرٌ معين عند قبره ﷺ لأجل القبر، ومن هنا لم يُرْزِ الصَّحَابَةُ ﷺ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ خَارِجَ حَجْرَتِهِ لَكِي يَكُونَ مِنْ يَقْصِدُهُ لِلزِّيَارَةِ مُضْطَرًا لِأَن يَقْصِدَ الْمَسْجِدَ أَوَّلًا، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَالصَّحَابَةُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي حَيَاةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانُوا يُمَكِّنُونَ أَحَدًا مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى قَبْرِهٖ ﷺ، وَهَذَا مِنْ أَحْسَنِ مَا صَنَعُوا، وَمِنْ أَحْسَنِ مَا اخْتَارَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ﷺ أَنْ دُفِنَ فِي حَجْرَتِهِ لَكِي يَقْصِدَ النَّاسُ مَسْجِدَهُ تَلَقَّائِيًّا، وَأَمَّا مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ فَاسِدَةً، مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْصِدُ بِالزِّيَارَةِ الْقَبْرَ وَيَقْصِدُ بِالْعِبَادَةِ الْقَبْرَ، فَقَدْ فَسَدَ عَمَلُهُ هُوَ، وَقَدْ قَالَ ﷺ (وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا) (د) ٢٠٤٢ [قال الألباني]: صحيح، أَيُّ أَمْرٍ يُعْتَادُ عِنْدَهُ فِعْلٌ فِي زَمَنِ أَوْ فِي مَكَانٍ.

(٢) الصحيح أن هذه البقعة تُجْعَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ حَوْضِهِ ﷺ، تُثْقَلُ وَتَكُونُ كَذَلِكَ، أَوْ أَنَّ هَذِهِ فِي أَرْضِ الْمَحْشَرِ الْمُبْدَلَةِ تَبْقَى هَذِهِ الْبَقْعَةُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ هَذَا الْمَكَانِ وَفَضْلِ الْعِبَادَةِ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَذَلِكَ أَنَّ مِنْبَرَهُ ﷺ الَّذِي عَلَّمَ النَّاسَ الدِّينَ مِنْ عَلَيْهِ، فَكَانَ لَهُ الْبَقْعَةُ فَضِيلَةً عَظِيمَةً.

٩٣ - باب أَحَدُ جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ ثُبُوكَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقَرْيَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنِّي مُسْرِعٌ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُسْرِعْ مَعِيَ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ» . فَخَرَجْنَا حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ «هَذِهِ طَابَةٌ وَهَذَا أَحَدٌ وَهُوَ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» .

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ أَحَدًا جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» .  
وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَحَدٍ فَقَالَ «إِنَّ أَحَدًا جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» .

قَوْلُهُ ﷺ : (إِنَّ أَحَدًا جَبَلٍ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)

قِيلَ: مَعْنَاهُ يُحِبُّنَا أَهْلُهُ، وَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَنُحِبُّهُمْ.

لكن هل الأفضل لمن أتى المسجد النبوي أن يصلي في الصف الأول ويترك المكان ما بين البيت والمنبر - الروضة-، أم يصلي في الروضة ويترك الصف الأول؟ الذي عليه عامة أهل العلم أنه يصلي في الصف الأول للأحاديث الواردة في فضيلة الصلاة في الصف الأول، وكلما تقدم واقترب من الإمام كان أفضل، وكون الصحابة قد زادوا الزيادة التي في القبلة، دليل على مشروعية اتساع المسجد ولو كان من جهة القبلة ولو ابتعدوا عن الروضة، وإن كان يُشعر أن يتعبد بالنوافل وغيرها في مكان الروضة والله أعلى وأعلم.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَأَنَّ مَعْنَاهُ يُحِبُّنَا هُوَ بِنَفْسِهِ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ تَمَيِّزًا، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا الْحَدِيثِ قَرِيبًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٩٤ - باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة.

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَمِيُّ مَوْلَى الْجُهَيْنِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَّرَ الْأَنْبِيَاءَ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ نَشْكُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَنْعَنَا ذَلِكَ أَنْ نُسْتَبْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تَوَفَّى أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكُرْنَا ذَلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونَ كَلَمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسَنِّدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ جَالِسَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ» .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا صَالِحٍ هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ قَارِظٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ - أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةٍ - فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابُ كُلُّهُمُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ بِمِثْلِهِ .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ . وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ - عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ إِنَّ شِفَانِي اللَّهُ لَا خُرْجَنَ فَلَا صَلَاتَيْنِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ . فَبَرَأَتْ ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فِجَاءَتْ مَيِّمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَتْهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ اجْلِسِي فَكَلِمَى مَا صَنَعْتَ وَصَلَى فِي

مَسْجِدِ الرَّسُولِ ﷺ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ»<sup>(١)</sup>.

قوله ﷺ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْمُرَادِ بِهَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ عَلَى حَسَبِ اِخْتِلَافِهِمْ فِي مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ أَيَّتَهُمَا أَفْضَلُ؟ وَمَنْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ: أَنَّ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَأَنَّ مَسْجِدَ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنْ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. وَعَكْسُهُ مَالِكٌ وَطَائِفَةٌ. فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ مَعْنَاهُ: إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِي. وَعِنْدَ مَالِكٍ وَمُؤَافِقِيهِ: إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِي تَفْضُلُهُ، بِدُونِ الْأَلْفِ<sup>(٢)</sup>.

(١) هذه الرواية من أوضح الأدلة على أن مسجد الكعبة دون غيره هو الذي له الفضيلة، بمائة ألف صلاة، وكذا في السفر، حيث قال في رواية آتية (إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِبِلْيَاءَ)، خلافاً لمن قال أرض الحرم كلها الصلاة فيها بمائة ألف صلاة.

(٢) وهذا ليس بظاهر والله أعلى وأعلم، فإن الصحيح أن مسجد الكعبة أفضل بلا شك وهو القبلة والنبي ﷺ قال في الأحاديث الأخرى (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي هَذَا)، يَعْنِي فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. (رقم طبعة با وزير: ١٦١٨)، (حب) ١٦٢٠ [قال الألباني]: صحيح - "الإرواء" (٤ / ١٤٦)، وعند أحمد (١٦١١٧) (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي هَذَا)، وفي رواية (وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ) (حم) ١٥٢٧١، فدل ذلك على تفضيل مسجد الكعبة على مسجد النبي ﷺ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ ﷺ أَفْضَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ<sup>(١)</sup>، وَأَنَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ أَفْضَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي أَفْضَلِهِمَا مَا عَدَا مَوْضِعَ قَبْرِهِ ﷺ:

فَقَالَ عُمَرُ وَبَعْضُ الصَّحَابَةِ وَمَالِكٌ وَأَكْثَرُ الْمَدَنِيِّينَ: الْمَدِينَةُ أَفْضَلُ.

وَقَالَ أَهْلُ مَكَّةَ وَالْكُوفَةِ وَالشَّافِعِيُّ وَابْنُ وَهْبٍ وَابْنُ حَبِيبٍ الْمَالِكِيَّانِ: مَكَّةُ أَفْضَلُ.

قُلْتُ: وَمِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَصْحَابُنَا لِتَفْضِيلِ مَكَّةَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْحُمْرَاءِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ وَقِفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِمَكَّةَ يَقُولُ: (وَاللَّهِ إِنَّكَ لَحَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) نقل الإجماع هنا فيه نظر، فالذي لا شك فيه أن جسده ﷺ هو كذلك، ولا يلزم من ذلك أن البقعة ذاتها تكون فاضلةً من جميع الجهات، وإنما هي لوجود جسده ﷺ، وأما أنها بقعة فاضلة بذاتها دون جسده ﷺ، فليس على هذا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، بل ظاهر حديث الترمذي أن مكة خير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، فالذي يظهر أن ذلك لوجود جسد النبي ﷺ ولا يلزم من ذلك التفضيل المطلق، أو يقال بعد ذلك أنها أفضل من الكعبة أو أنها أفضل من العرش كما غلا من غلا دون دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، وهذا لا يثبت نقل به صريح عن المتقدمين الذي ذكر القاضي إجماعهم، فلا يوجد نقل صحيح صريح في تفضيل حتى تلك البقعة التي فيها النبي ﷺ على الكعبة أو على العرش كما زعموا، ولكن الذي لا نزاع فيه، فضل النبي ﷺ على سائر الخلق وأنه خير الخليقة، ولا يلزم من ذلك أن البقعة التي حل فيها تكون أفضل من غيرها مطلقاً بهذا الإطلاق والله أعلم، والذي لا نشك في صحته أن المسجد الحرام أفضل من مسجده ﷺ.



وَأَعْلَمَ أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ هَذَا التَّفْضِيلُ بِالصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ بِالْفَرِيضَةِ، بَلْ يَغْمُ الْفَرَضُ وَالنَّفْلُ جَمِيعًا وَبِهِ قَالَ مُطَرِّفٌ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: يَخْتَصُّ بِالْفَرَضِ، وَهَذَا مُحَالَفٌ لِإِطْلَاقِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَعْلَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ تَزِيدُ عَلَى فَضِيلَةِ الْأَلْفِ فِيهَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ؛ لِأَنَّهَا تُعَادِلُ الْأَلْفَ؛ بَلْ هِيَ زَائِدَةٌ عَلَى الْأَلْفِ، كَمَا صُرِّحَتْ بِهِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ: (أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ) (وَأَخَيْرُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ) وَنَحْوِهِ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَهَذَا فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى الثَّوَابِ، فَثَوَابُ صَلَاةٍ فِيهِ يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ أَلْفٍ فِيهَا سِوَاهُ، وَلَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى الْإِجْزَاءِ عَنِ الْفَوَائِتِ، حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَلَاتَانِ فَصَلَّى فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ صَلَاةً، لَمْ تُجْزِئْهُ عَنْهُمَا، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ<sup>(٢)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) فقد قال النبي ﷺ (صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)، (د) ١٠٤٤ [قال الألباني]: صحيح، إذا المقارنة بين المساجد وبعضها، أما أن يُصلي الفريضة في المسجد والنافلة في البيت فهذا هو الأفضل ولو كان في مسجده ﷺ، فإنه صَرَّحَ في هذا الحديث الصحيح، ولا يمتنع من ذلك أن تكون صلاة النافلة في مسجده بألف صلاة نافلة في غيره من المساجد، ولكن لا تكون هناك مفاضلة بين الصلاة في البيت وبين الصلاة في المسجد، فصلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فهذا يدل على فضيلة أن يُصلي الرجل النافلة في البيت، وربما فاقت أن يُصليها في مسجد النبي ﷺ، إلا أن من سافر لأجل الصلاة في مسجد النبي ﷺ، فإنه لا يسافر إلا لثلاثة مساجد، فينبغي لهذا الأفتي الذي سافر أن يتهز الفرصة ويُصلي النوافل في مسجده ﷺ، لأنه قصد بالسفر ذلك، وهذا سفرٌ مشروعٌ مقصود، أما في غير ذلك فتوبه في صلاة النافلة في بيته أعظم من أن لو صلاها في مسجده ﷺ، والذين يُصلون في مسجد النبي ﷺ لإقامتهم بالمدينة أفضل لهم أن يُصلوا النوافل في بيوتهم والله أعلى وأعلم.

(٢) بمعنى أنه لو نسي خمس صلوات، فهل يُصلي صلاةً واحدةً أربع ركعات ويقول هذه عن الخمس لأنها خمس وزيادة ألف، لا باتفاق العلماء.

وَأَعْلَمَ أَنَّ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ مُحْتَصَةً بِنَفْسِ مَسْجِدِهِ ﷺ الَّذِي كَانَ فِي زَمَانِهِ دُونَ مَا زِيدَ فِيهِ بَعْدَهُ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْرُصَ الْمُصَلِّي عَلَى ذَلِكَ، وَيَتَقَطَّنَ لِمَا ذَكَرْتُهُ، وَقَدْ تَبَهَّتْ عَلَى هَذَا فِي كِتَابِ الْمَنَاسِكِ<sup>(١)</sup>، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدٌ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى فَقَالَتْ: إِنَّ شِفَانِي اللَّهُ لَا خُرْجَنَ فَلَأُصَلِّينَ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مَسْجِدَ الْكُعْبَةِ) هَذَا الْحَدِيثُ بِمَا أَنْكَرَ عَلَى مُسْلِمٍ بِسَبَبِ إِسْنَادِهِ:

(١) يعني بقوله ﷺ (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا) اسم الإشارة، والصحيح أن هذه الفضيلة لمسجده ﷺ حيث ما اتسع وكيف ما اتسع، وأنه على اتساعه يُسمى مسجد النبي ﷺ، ولو كان الصحابة رضي الله عنهم يرون هذا الرأي لما وسعوا المسجد من جهة القبلة خصوصاً، لأن الإمام يُصلي في جهة القبلة، فكيف يكون المكان الفاضل المأمور به خارجاً عن الألف صلاة، ثم قد قال النبي ﷺ في ذكر أحاديث الدجال (يَحْيَى الدَّجَالُ فَيَضَعُ أَحَدًا، فَيَنْظُرُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: أَتَرَوْنَ هَذَا الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ؟ هَذَا مَسْجِدُ أَحْمَدَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَدِينَةَ) (حم) ١٨٩٧٥، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، وقال الألباني: [أخرجه أحمد (٤ / ٣٣٨) وحنبلي (٤٦ / ٢ - ٤٧ / ١) والحاكم (٤ / ٤٢٧ و ٥٤٣) وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا إن سلم من الانقطاع بين عبد الله بن شقيق ومحجن فقد أدخل بينهما رجاء بن أبي رجاء الباهلي في رواية لأحمد وحنبلي (٤٦ / ١) وإسناده أصح من إسناده الرواية الأولى لكنها على كل حال لا بأس بها في الشواهد] فهذا دليل على أنه يُسمى مسجده بعد اتساعه للدرجة أنه يرى من خارج المدينة من مسافة طويلة وأنه يتسع ويكبر حتى يصير مثل القصر الأبيض وسماه مسجده فقال (ومسجدي يومئذ) فدلّل على أن كل هذا يُسمى مسجده ﷺ، فدخل في عموم (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا)، فحيثما اتسع المسجد، فالصلاة فيه بألف صلاة، وما ذكره النووي فيه تضيق شديد وتعارض مع فضائل متعددة، فبدلاً من أن تُجمع الفضائل، جعلها مقصورة على مكان محدود يعجز الناس فيه أن يجمعوا بين الفضائل المختلفة، وفضل الله أوسع ﷻ.

قَالَ الْحَفَظُ ذِكْرُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ وَهُمْ، وَصَوَابُهُ (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ) هَكَذَا هُوَ الْمُحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَيْمُونَةَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ عَبَّاسٍ<sup>(١)</sup>.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَلَيْسَ يَثْبُتُ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ وَمَيْمُونَةَ، وَذَكَرَ حَدِيثَهُ هَذَا مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ لَنَا الْمَكِّيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَعْبُدٍ حَدَّثَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَلَا يَصَحُّ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ الْقَاضِي عِيَّاضٌ: قَالَ بَعْضُهُمْ صَوَابُهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ.

قَالَ الْقَاضِي: وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ قَبْلَ هَذَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَحَدِيثَ مُوسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَحَدِيثَ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا مِمَّا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِمٍ. وَقَالَ: لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ عَنْ أَيُّوبَ، وَعَلَّلَ الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ بِذَلِكَ، وَقَالَ: قَدْ خَالَفَهُمُ اللَّيْثُ وَابْنُ جُرَيْجٍ فَروَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ مَيْمُونَةَ. وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِمٌ الرَّوَّائِثَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ رِوَايَةَ

(١) هذا نوع من الإنكار على مسلم، لنعلم طبيعة ما استدركه العلماء في الغالب، فليس أن الحديث ضعيف ولكنه لأنه زائد راوياً، والحديث ثابت في الروايات المختلفة في البخاري في الصحيح، فالحديث إذاً متفق على صحته، ولكن هل فيه ابن عباس أم لا؟ فلا مانع من أن يكون - كما سيأتي إن شاء الله - قد قابل "إبراهيم" عبد الله بن عباس ثم قابل ميمونة بعد ذلك، فأخبر به عنها.

نَافِعُ بِوَجْهِهِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ رِوَايَةَ عَبْدِ اللَّهِ وَمُوسَى عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، يَغْنِي رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مِثْمُونَةَ كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قُلْتُ: وَيَحْتَمِلُ صِحَّةَ الرَّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا كَمَا فَعَلَهُ مُسْلِمٌ، وَلَيْسَ هَذَا الْإِخْتِلَافُ الْمَذْكُورُ مَانِعًا مِنْ ذَلِكَ، وَمَعَ هَذَا فَالْمُتَنُ صَحِيحٌ بِلَا خِلَافٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  
قَوْلُهُ: (عَنْ مِثْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَفْتَتْ امْرَأَةً نَذَرَتْ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ وَاسْتَدَلَّتْ بِالْحَدِيثِ)  
هَذِهِ الدَّلَالَةُ ظَاهِرَةٌ، وَهَذَا حُجَّةٌ لِأَصَحِّ الْأَقْوَالِ فِي مَذْهَبِنَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا نَذَرَ صَلَاةً فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ الْأَقْصَى هَلْ تَتَعَيَّنُ فِيهِ قَوْلَانِ:  
الْأَصَحُّ: تَتَعَيَّنُ، فَلَا تُجْزِئُهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ فِي غَيْرِهِ.  
وَالثَّانِي: لَا تَتَعَيَّنُ بَلْ تُجْزِئُهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَيْثُ صَلَّى.  
فَإِذْ قُلْنَا تَتَعَيَّنُ فَنَذَرُهَا فِي أَحَدِ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي الْآخَرِ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:  
أَحَدُهَا: يَجُوزُ، وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ، وَالثَّالِثُ وَهُوَ الْأَصَحُّ إِنَّ نَذَرَهَا فِي الْأَقْصَى جَازَ الْعُدُولَ إِلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ دُونَ عَكْسِهِ<sup>(١)</sup>. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### ٩٥ - بَابُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ.

حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ - قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى».

(١) وهذا أصح الأقوال، وكذا لو نذر الصلاة في المسجد الحرام لم يُجزئه إلا المسجد الحرام، ولو نذر في مسجد المدينة أجزئه أن يُصلي في المسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد المدينة بمائة ألف صلاة، فدل ذلك على أنه إذا نذر الصلاة في مسجد فصلي في مسجد أفضل منه أجزئه في نذره، وأما إذا نذر في مسجد فاضل فلا يُجزئ به أن يُصلي إلا في هذا المسجد أو في أفضل منه.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ «تَشُدُّ الرَّحَالَ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ».

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ سَلْمَانَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْكُعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِبِلْيَاءَ».

قَوْلُهُ ﷺ : ( لَا تُشَدُّ الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ) وَفِي رِوَايَةٍ: ( وَمَسْجِدِ إِبِلْيَاءَ ) هَكَذَا وَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ هُنَا. وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمُوصُوفِ إِلَى صِفَتِهِ، وَقَدْ أَجَازَهُ النَّحْوِيُّونَ الْكُوفِيُّونَ، وَتَأَوَّلَهُ الْبَصَرِيُّونَ عَلَى أَنَّ فِيهِ مَحْذُوفًا تَقْدِيرُهُ: مَسْجِدِ الْمَكَانِ الْحَرَامِ، وَالْمَكَانِ الْأَقْصَى، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: { وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ } أَيُّ الْمَكَانِ الْغَرْبِيِّ وَنَظَائِرُهُ. وَأَمَّا (إِبِلْيَاءَ) فَهُوَ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ، وَفِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ: أَفْصَحُهُنَّ وَأَشْهَرُهُنَّ هَذِهِ الْوَاقِعَةُ هُنَا (إِبِلْيَاءَ) بِكَسْرِ الهمزة وَاللَّامِ وَبِالْمَدِّ، وَالثَّانِيَةُ كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ مَقْصُورٌ، وَالثَّالِثَةُ: (إِلْيَاءَ) بِحَذْفِ الْيَاءِ وَبِالْمَدِّ، وَسُمِّيَ الْأَقْصَى لِبُعْدِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَضِيلَةٌ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ، وَفَضِيلَةٌ شَدُّ الرَّحَالِ إِلَيْهَا، لِأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ: لَا فَضِيلَةَ فِي شَدِّ الرَّحَالِ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِهَا.

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْنِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَحْرُمُ شَدُّ الرَّحَالِ إِلَى غَيْرِهَا، وَهُوَ غَلَطٌ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا الْحَدِيثِ وَشَرْحُهُ قَبْلَ هَذَا بِقَلِيلٍ فِي بَابِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مُحْرَمٍ إِلَى الْحَجِّ وَغَيْرِهِ<sup>(١)</sup>.

(١) مع أن كلام الشيخ أبو محمد الجويني ظاهر، لأن النفي إنما يقصد به نفي الجواز وأقل أحواله أن يَأْثَمَ من فعله، إذا قصد البقعة بالتبرك، ولا نزاع في أنه يجوز أن يشد الرحال لتجارة أو لزيارة أحياء أو غير ذلك من الأمور المباحة، ولكن إنما نتكلم على من قصد بقعة بعينها ليصلي فيها، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة

مساجد، فهذا فيمن قصد بقعة بعينها، ومن هنا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللهُ عَلَى عدم جواز السفر لزيارة القبور والصلاة عندها، وكذا احتج على عدم جواز نية السفر إلى قبر النبي ﷺ، بل يجب أن ينوي الصلاة في مسجده لا الصلاة عند قبره، أو أنه ينوي زيارة قبر النبي ﷺ واستدل بقول مالك أنه يكره أن يقول الرجل زُرت قبر النبي ﷺ، فكره لفظ زيارة القبر، لأجل معنى السفر كما ذكرنا والله أعلم، مع أن زيارة قبره ﷺ زيارة مشروعة وهي عبادة عظيمة من العبادات، وقد أمر النبي ﷺ بزيارة القبور، فكيف بزيارة قبور الأنبياء والصالحين؟ فهي مشروعة بلا شك، لكن الكلام لماذا يكون السفر؟ وهذه المسألة مما شنعوا بها على شيخ الإسلام واتهموه فيها ووشوا به عند السلطان حتى حبسه من أجلها، ومات محبوساً في سجن دمشق رَحِمَهُ اللهُ من أجل هذه المسألة، وكتابه فيها معروف مشهور، وقد أنكره عليه علماء زمانه، واستدل هو بقول الإمام مالك ومنهجه الجويني رَحِمَهُ اللهُ من تحريم شد الرحال إلى أي بقعة غير هذه الثلاثة مساجد، ومن غلط الجويني أو من وافقه كشيخ الإسلام، هو أولى بالغلط لأنه لم يفهم معنى ما ذكره هؤلاء العلماء من أنه لا يُقصد بقعة تعظيماً لها بالصلاة عندها أو للعبادة عندها إلا هذه الثلاثة.

ولما أراد بعض التابعين أن يسافر إلى الطور، نهاه الصحابة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وشددوا في ذلك، وذلك رغم أن الطور مكان مقدس، قد أخبر الله ﷻ عن تقديسه حيث قال (إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى)، ومع ذلك فلا يُشرع السفر للعبادة هناك، والنهي منهم يدل على الكراهة أو التحريم، والصحيح أن باب العبادات طالما ثبت أن هذا الأمر بدعة ولم يثبت أنه من السنة، فلا يكون من المباحات بل من الممنوعات وهو من المحرمات على الصحيح، لأن النهي يقتضي التحريم، وهو هنا نفى يتضمن النهي، أسلوب قصر يدل على بدعية السفر لزيارة القبور التي هي قبور الصالحين للعبادة عندها، وأما إذا سافر إلى بلد فأراد لزيارة القبور فيها ومن ضمن ذلك زيارة قبور الصالحين فيها ونعمت، فإن زيارة القبور مأمور بها ومستحبة، قال النبي ﷺ (نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوهَا) مسلم، ولذا المشروع في زيارة المدينة أن ينوي بالسفر قصد مسجد النبي ﷺ للعبادة فيه، فهو يسافر إلى مسجده ﷺ، فإذا صلى في مسجده ﷺ، زار قبره ﷺ الزيارة الشرعية، وذلك بأن يقصد إلى قرب قبره ﷺ ويسلم عليه، كما كان يفعل عبد الله بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ، ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَاهُ، وَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ. (ش) ١١٧٩٣، وصححه الألباني في (فضل الصلاة على النبي ﷺ): ٩٩، وهذا الذي نقل عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لم يُنقل عن



٩٦ - باب بَيَانِ أَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

هُوَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ الْخِرَاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ مَرَّ بِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيُّ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ يَذْكُرُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى قَالَ قَالَ أَبِي دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتٍ بَعْضُ نِسَائِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى قَالَ فَاخْذُ كَمَا مِنْ حَصْبَاءٍ فَضَرْبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ «هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا» . - لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ - قَالَ فَقُلْتُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُرُهُ .  
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ قَالَ سَعِيدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ فِي الْإِسْنَادِ .

غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وكان ابن عمر يفعل ذلك إذا جاء من سفر ولا يفعله كل حين، ومن يعتاد كلما دخل المسجد يذهب إلى القبر فيسلم، قد اتخذ القبر عيداً، ولذا لا يُشرع مثل هذا، وإنما يُشرع لمن أتى من سفر، فإذا أتى من سفر سلم على النبي ﷺ وصاحبه، ثم إذا أراد أن يدعوا مستقبل القبلة واستدبر القبر، كما نص على ذلك العلماء، ولا يدعوا مستقبل القبر، فإنه لا يُشرع الدعاء عند القبر لأنه من اتخذه عيداً، وإنما يُشرع أن يستقبل القبلة ويدعوا في أي مكان ولا يقف عنده أصلاً لأنه يستدبره، فإنه لم يأتي دليل ن كتاب ولا سنة على أن الدعاء عنده له فضيلة معينة، بل يدعوا مستقبل القبلة، ويشرع السلام والصلاة على النبي ﷺ والله أعلى وأعلم.

والمسألة لا تستحق ما فعلوه بشيخ الإسلام ابن تيمية فهو على أقل أحواله، قد اجتهد فيها، والصحيح أنه هو المصيب إن شاء الله وأن قوله هو الصواب ومن خالفه مُخْطِئٌ، لأنه متمسك بحديث النبي ﷺ، فالعقوبة على ذلك عدوانٌ بلا شك، والمنع من أن يُفتي وأنه يستحق الحبس من أجل مسألة علمية اجتهد فيها، بل وافق فيها الحديث، ظلمٌ وتعدي والله أعلى وأعلم.

قوله ﷺ: (وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَضَبَاءَ فَضْرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ قَالَ هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا - لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ -)  
هَذَا نَصٌّ بِأَنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ، وَرَدَّ لِمَا يَقُولُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّهُ مَسْجِدُ قُبَاءَ<sup>(١)</sup>.  
وَأَمَّا أَخَذَهُ ﷺ الْحَضَبَاءَ وَضْرَبَهُ فِي الْأَرْضِ، فَاِلْتِرَادِيهِ الْمُبَالَغَةَ فِي الْإِيْضَاحِ لِيَبَانَ أَنَّهُ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ. وَالْحَضَبَاءُ بِالْمَدِّ: الْحَصَى الصَّغَارُ.

(١) هذا لا يلزم منه أن يكون فيه ردُّ لما قاله المفسرون، فإن مسجد النبي ﷺ أولى من مسجد قباء في أن يكون أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فإن مسجد قباء مسجد أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وقد صحَّ الحديث بأن الرسول ﷺ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءَ عَنْ طَهْوَرِهِمْ، فَعَنَّ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ {فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا وَالِدَهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ} [التوبة] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَتَى عَلَيْكُمْ فِي الطَّهْوَرِ، فَمَا طَهَّوْرُكُمْ؟" قَالُوا: تَوَضُّأٌ لِلصَّلَاةِ، وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَنَسْتَجِي بِالْمَاءِ. قَالَ: "فَهُوَ ذَاكَ، فَعَلَيْكُمْوه"، (ج٢ ص ٣٥٥ [قال الألباني]: صحيح، ولكن هذا وإن كان سبب نزول الآية في مسجد قباء إلا إن مسجد المدينة أولى لأنه أفضل منه بلا شك، ولذلك أخبر النبي ﷺ أنه المقصود لأنه المقصود بالأولى، وسبب التزول لا يمنع من أن يكون مسجد المدينة أولى بهذا الوصف، ولا يُمنع من أن يكون هناك عدة مساجد أُسِّسَتْ عَلَى التَّقْوَى، لكن أولى هذه المساجد هو مسجد النبي ﷺ الذي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من أول يوم، (لِمَسْجِدِ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا وَالِدَهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ).  
وسؤال الصحابي للنبي ﷺ (أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟) ظاهر الدلالة في التفضيل بين قُبَاءَ ومسجد النبي ﷺ، فهو إذاً أولى بهذا الوصف لو حصل تعارض، فلو كان هناك احتمال للاختصاص، فمسجد المدينة أولى بالاختصاص، والذي يظهر والله أعلم أن كلام النبي ﷺ وفعله عن مسجد المدينة للدلالة على أنه أولى بهذا الوصف من مسجد قباء، وكلا المسجدين أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى.

٩٧ - باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته.

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَحْدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ .

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الثَّقَفِيُّ - بَصْرِيُّ ثِقَةٌ - حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى الْقَطَانِ .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ كُلِّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ .

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ يَعْنِي كُلَّ سَبْتٍ كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا . قَالَ ابْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ هَذَا الْإِسْنَادُ . وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ .

قَوْلُهُ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُ قُبَاءَ مَاشِيًا وَرَاكِبًا)

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْنِ)

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّ إِبْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ وَكَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَأْتِيهِ كُلُّ سَبْتٍ) أَمَّا (قُبَاءَ) فَالصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ فِيهِ الْمَدُّ وَالتَّذْكِيرُ وَالصَّرْفُ، وَفِي لُغَةٍ مَقْصُورٌ، وَفِي لُغَةٍ مُؤَنَّثٌ، وَفِي لُغَةٍ مُذَكَّرٌ غَيْرُ مَصْرُوفٍ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ عَوَالِيهَا. وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ: بَيَانُ فَضْلِهِ وَفَضْلِ مَسْجِدِهِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ، وَفَضِيلَةُ زِيَارَتِهِ<sup>(١)</sup>، وَأَنَّهُ تَجُوزُ زِيَارَتُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَهَكَذَا جَمِيعُ الْمَوَاضِعِ الْفَاضِلَةِ تَجُوزُ زِيَارَتُهَا رَاكِبًا وَمَاشِيًا. وَفِيهِ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ النَّفْلِ بِالنَّهَارِ رَكَعَتَيْنِ كَصَلَاةِ اللَّيْلِ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.

وَفِيهِ خِلَافُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

وَقَوْلُهُ: (كُلُّ سَبْتٍ)

فِيهِ: جَوَازُ تَخْصِيسِ بَعْضِ الْأَيَّامِ بِالزِّيَارَةِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ<sup>(٢)</sup>.

(١) فمَسْجِدُ قُبَاءَ وَرَدَتْ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ أَحَادِيثُ مِنْهَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ"، (ج٢ ١٤١٢ [قال الألباني]: صحيح، وهو المسجد الذي اتخذهُ النبي ﷺ أولَ ما وُصِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ عِنْدَمَا بَرَكْتَ نَاقَتُهُ فِي هَذَا الْمَكَانِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَّا اتَّخَذَ مَسْجِدَهُ وَبَنَى حِجْرَ نِسَاءِهِ، اسْتَقَرَّ فِي مَسْجِدِهِ الْمُطَهَّرِ.

(٢) بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَخْصِيسِ إِيَّانِهِ قُبَاءَ كُلِّ سَبْتٍ، فَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ أَجْلِ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ أَنَّهُ ﷺ فَعَلَهُ لِأَنَّهُ كَانَ أَيْسَرُ لَهُ، لَكِنْ فِعْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى الْاِقْتِدَاءِ بِهِ، فَلَوْ أَمَكَّنَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ كُلُّ سَبْتٍ فَهُوَ أَكْثَرُ اتِّبَاعًا، وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ يَقُولُ هَذَا لَا يَثْبُتُ فِيهِ فَضِيلَةٌ مُعَيَّنَةٌ، وَإِنَّمَا تَخْصِيسُ الْأَيَّامِ بِالْعِبَادَاتِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ ذَلِكَ أَيْسَرُ لَهُ، فَلَا يُشْرَعُ أَنْ يُقَالَ اسْتِحْبَابُ زِيَارَتِهِ كُلِّ سَبْتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وهذه المسألة — مسألة تخصيص العبادات بأوقات — فإن كان للإنسان غرض فيها غير مجرد التخصيص، فهذا أمرٌ واسع، إلا أن يردنهي عن ذلك، كما وردنهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام أو قيام من بين الليالي، فهذا فيه نهى، فلا يصح أن يُخصصوا ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بصيام أو قيام، وأما إذا كان له غرض في التخصيص كما ذكرنا لأنه أيسر عليه وهو لا يقصد تخصيص

تعبد بهذا الأمر فلا يكون بدعة، وإنما تكون البدعة الإضافية، إذا التزم تخصيص معين ليس له غرض معلوم فيه، فليس من أجل شيء وإظبط عليه، كمن يرتب صلاةً بصور محددة يعينها ويجعلها راتبة له أو لغيره، ومن هنا دخلت البدع في الطرق الصوفية، والأوراد المبتدعة ونحو ذلك من باب البدع الإضافية، فضلاً عما تضمنته من أذكار هي في نفسها بدعة، كالذكر باللفظ المفرد، أو الذكر باللفظ المبهم، أو الذكر بألفاظ فيها غلو لا يجوز أو كذب لا دليل عليه من الشرع والقدر، فضلاً عما تضمنته بعض هذه الأوراد من الشرك أو الحلول أو الاتحاد أو غير ذلك.

الغرض المقصود أن باب البدع الإضافية في هذا المقام باب خطير، لكن الالتزام لغرض في نفس الفاعل بموافقته له لسبب ما، لا يعد من البدع، كما نتخذ مثلاً درساً في يوم معين، فهذا لأجل أنه المناسب لتوقيت الناس، لعملهم، مناسب إما لسعة الوقت أو سعة المكان أو نحو ذلك، فالأمر في هذا واسع، وإن كان هذا في كونه عبادة ليس مقصوداً بذاته، وإنما العبادة حاصلة في ضمنه، ولكن يمكن أن يجعل الناس مسجداً يعتكفون فيه لأنه أوسع، ويجعلون وقتاً يصلون فيه لأنه أسير لهم لأن هذا وقت فراغهم، فمثل هذا الأمر واسع، أو يصلي بسورة معينة يكررها كثيراً لأنه يحبها ويجد قلبه يخشع عند تلاوتها، فمثل هذا الأمر ليس بممتع، أما أن يرتب لنفسه أو لغيره بزعم فضائل مزعومة لصلاة معلومة، وكيفية في الأذكار محددة، كمن يقول مثلاً نذكر مائة ألف مرة هذا الذكر أو سبعين ألف مرة، أو سبعين مرة، فلم يرد مثل هذا، أو يقول بين الأذان والإقامة في صلاة كذا أربعين مرة (يا حي يا قيوم برحمتك استغيث)، فحدد عدداً معلوماً ليس له غرض في هذا العدد، أعني ما الذي يتصور من هذا التحديد في هذا الموطن، فإن المتصور في تحديد وقت أنه مناسب من جهة الفراغ أو من جهة أنه ليس مشغولاً بغيره، من جهة أن الناس يسهل عليهم ذلك معه، فمثل هذا الأمر واسع، أما أن يُخصص بغير غرض، فهذا فيه المضاهاة للتشريع ومن هنا كان بدعة، لأن الشرع هو الذي يحدد لنا الأيام والأوقات والهيئات والصفات التي تؤدي بها العبادة، فإذا ضاهى إنسان ذلك، بمعنى جعل تشريعاً ملزماً يلتزمه هو، أو يلتزمه غيره أو يجعل فيه فضيلة معينة، يرغب فيها الآخرون، أن يلتزموا مثل هذا الأمر من العبادة، فهذا فيه المضاهاة للتشريع، وليس له غرض صحيح فيه.

فأهل البدع ربما يحتجون بمثل هذا الحديث أو بآثار أخرى، أو لا هذا الحديث ثابت عن النبي ﷺ وفعله ابن عمر رضي الله عنهما من حرصه على الاتباع ولو سلمنا فهو في هذا الأمر كما ذكرنا، ويحتجون بأن الصحابي قال (لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه) ولم يكن النبي ﷺ علمه ذلك، فعن رفاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا

وَكِرَّةَ ابْنِ مَسْلَمَةَ الْمَالِكِيِّ ذَلِكَ، قَالُوا: لَعَلَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَلِلَّهِ الْحَفْدُ وَالْعِنَّةُ، وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ.

يَوْمًا نَصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ: فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بَضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَتَدَرُّونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ. [متفق عليه]، فمثل هذا إنما صار سنة في حقنا يلتزم ويُشْرَعُ أن يقوله الإنسان بإقرار النبي ﷺ، وإن غير ذلك لم يكن مشروعاً أن يلتزم لذلك، ولكن لو قال إنسان في سجوده دعاءً معيناً، أي دعاء يتبغي به استجابة هذا الدعاء وقد توسل بما يسر الله له من أسمائه الحسنى وصفاته العلى والعمل الصالح ونحو ذلك، فإن هذا لا يقوله مثله ولا يلتزم منه، لو التزم هو لما يجد من صلاح قلبه من التوسل بأسماء الله الحسنى، ونحو ذلك فالأمر واسع، أما أن يجعله ورداً ثابتاً يضاهي به التشريع، ويُلْزَمُ به الآخرين، فهذا الذي قال عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلَقَةً مِنْ تِلْكَ الْحَلَقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَأَكُمْ تَصْنَعُونَ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَصَى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ قَالَ فَعَلُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ وَيُحْكَمُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتِكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ مُتَوَافِرُونَ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبَلْ وَأَنِيتُهُ لَمْ تُكْسَرْ وَالَّذِي بَقِيَ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ، أَوْ مُفْتَسِحُوا بَابَ ضَلَالَةٍ قَالُوا وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ، فمثل هذا هو المذكور في البدعة الإضافية، فأصلها مشروع ولكن كفيتهما محدثة، فتدخل في البدع المنكرة والله أعلى وأعلم.

والبعض يحتج بحديث زيارة النبي ﷺ لقباء على أن النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ليس للتحريم، وهذا كلام باطل، لأن النبي ﷺ لم يكن يسافر ولا أن قباء خارج المدينة، وبالتالى فهي لا تحتاج إلى شد رحال، فشد الرحال إنما يكون بالسفر ومن أتى المدينة يأتي لزيارة مسجد النبي ﷺ فإذا زار قباء زاره تبعاً، ولم يسافر لأجل قباء، فمن كان مسافراً من مكة مثلاً أو من بلده إلى قباء لم يجوز، ولكن يأتي مسجد النبي ﷺ، فإذا كان بالمدينة زار قباء وزار أحد، وزار البقيع مثلاً، فكل هذا تبع، كما يزور قبره ﷺ تبعاً، أما أن يشد الرحال ويسافر بنية أن يزور البقيع، فهذا لا يُشْرَعُ، وكذا لا يُشْرَعُ أن يشد الرحال لزيارة مسجد قباء، فليس هناك تعارض بين الحديثين، حتى يُقال أن هذا الحديث يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة، بل هو باقٍ على التحريم.